



۵۳۱

مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

(جلد دوم: قوانین تامین اجتماعی)

تهیه و تنظیم:

محمد جواد الهیان

گشواد منشی زاده

انتشارات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

عنوان قراردادی	: ایران، قوانین و احکام	Iran. laws, etc
عنوان و نام پدیدآور	: مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی/ تهیه و تنظیم محمدجواد الهیان، گشواد منشی زاده	
وضعیت ویراست	: ویراست اول	
مشخصات نشر	: تهران: موسسه کار و تامین اجتماعی، ۱۳۹۶	
مشخصات ظاهری	: ۲ج.	
فروست	: موسسه کار و تامین اجتماعی؛ ۵۳۰، ۵۳۱	
شابک	: ۱۰۰۰۰۰۰ریال: دوره: ۷-۲۸۹-۲۴۲-۶۰۰-۹۷۸؛ ج۱: ۳-۲۸۷-۲۴۲-۶۰۰-۹۷۸؛ ج۲: ۰-۲۸۸-۲۴۲-۶۰۰-۹۷۸	
وضعیت فهرست نویسی	: فیپا	
مندرجات	: ج.۱. قوانین کار -- ج.۲. قوانین تامین اجتماعی	
موضوع	: کار -- قوانین و مقررات -- ایران	Labor laws and legislation -- Iran
موضوع	: تامین اجتماعی -- قوانین و مقررت -- ایران	Social security -- laws and legislation -- Iran
شناسه افزوده	: الهیان، محمدجواد، ۱۳۲۸-، گردآورنده	
شناسه افزوده	: منشی زاده، گشواد، ۱۳۲۷-، گردآورنده	
شناسه افزوده	: موسسه کار و تامین اجتماعی	Mo`asseseye Kar va Tamine Ejtemai
رده بندی کنگره	: ح۱۳۹۶ ۱۲۶۴ KMH	
رده بندی دیویی	: ۳۴۴/۵۵۰۱	
شماره کتابشناسی ملی	: ۴۹۵۰۷۲۶	

مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی (جلد دوم: قوانین تامین اجتماعی)

ناشر : مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

شمارگان : ۱۰۰۰ نسخه

نوبت چاپ : اول ۱۳۹۶

شابک : ۰-۲۸۸-۲۴۲-۶۰۰-۹۷۸

شابک دوره : ۷-۲۸۹-۲۴۲-۶۰۰-۹۷۸

قیمت دوره دوجلدی: ۱۰۰۰.۰۰۰ ریال

طراحی جلد و صفحه‌آرایی متن: سیدحامد رضوی

لیتوگرافی چاپ و صحافی : سازمان چاپ و انتشارات

نشانی : پاسداران ابتدای اختیاریه جنوبی کوچه آزاده شماره ۵ **کدپستی :** ۱۹۴۵۹۴۱۱۴۸

تلفن : ۲۲۵۶۲۷۳۳ **دورنگار :** ۲۲۵۸۹۸۹۱

شبکه اطلاع رسانی : www lssi ir **پست الکترونیکی :** lssi@lssi ir

فهرست مطالب

مقدمه ..... الف

بخش اول قانون تأمین اجتماعی

☒ فصل اول : تعاریف کلیات ۴

☒ فصل دوم : ارکان و تشکیلات ۱۱

☒ فصل سوم : منابع درآمد مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن ۱۳

☒ فصل چهارم : مقررات مالی ۲۲

☒ فصل پنجم : حوادث و بیماری ها و بارداری ۲۲

☒ فصل ششم : از کارافتادگی ۲۸

☒ فصل هفتم : بازنشستگی ۳۰

☒ فصل هشتم : مرگ ۳۵

☒ فصل نهم : ازدواج و عائله مندی ۳۹

☒ فصل دهم : مقررات کلی راجع به کمک ها ۴۰

☒ فصل یازدهم : تخلفات مقررات کیفری ۴۲

☒ فصل دوازدهم : مقررات مختلف ۴۵

بخش دوم مقررات مربوط به فصول مختلف قانون تأمین اجتماعی

مبحث اول: مقررات مربوط به فصل اول قانون تأمین اجتماعی (تعاریف و کلیات) «مواد ۱۱ـ۱»

√ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی «مصوب ۸۳/۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی»..... ۴۸

√ آیین نامه اجرایی بند (م) ماده(۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی..... ۶۳

√ ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی..... ۶۶

√ ماده ۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی..... ۶۸

√ بند "ح" ماده ۷۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶)..... ۶۸

√ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی «مصوب ۵۸/۴/۲۸ شورای انقلاب» ۶۹

√ لایحه قانونی راجع به اصلاح مهلت مذکور در تبصره ۱ ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی..... ۷۳

√ مصوبه مورخ ۷۲/۴/۲۹ شورایعالی اداری در مورد الحاق بانک رفاه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی ۷۳

√ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی «مصوب ۷۳/۴/۱۹ با آخرین تغییرات»..... ۷۴

√ ماده ۵ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی..... ۷۶

√ قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در مورد قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی «مصوب ۷۴/۷/۱۱ مجلس شورای اسلامی»..... ۷۷

√ قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای «الف» و «ب» ماده (۳) قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۶۸/۸/۲۱ مجلس شورای اسلامی»..... ۷۸

√ آیین نامه اجرایی قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای «الف» و «ب» ماده (۳) قانون تأمین اجتماعی «مصوب اردیبهشت ۶۹»..... ۸۰

√ از بند ۱ مصوبه شماره ۴۲۶۷۲/۵۱۵۵۹ مورخ ۸۸/۳/۹ هیأت وزیران «بیمه کارفرمایان»..... ۸۹
√ انواع فعالیت های بیمه ای و غیربیمه ای نظام جدید تأمین اجتماعی «موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی»..... ۸۹
√ بند «ب» ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران..... ۹۰
√ بند «ص» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶..... ۹۰
√ ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری..... ۹۱
√ قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۳) قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۷۹/۸/۸ مجلس شورای اسلامی»..... ۹۱
√ قانون اصلاح بند «ب» و تبصره (۳) ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۶۵/۶/۳۰ مجلس شورای اسلامی»..... ۹۲
√ ماده ۳۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ۹۲
√ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند «ب» و تبصره ۳ ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۶۶/۷/۲۹ هیأت وزیران»..... ۹۳
√ دستورالعمل شماره یک بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد «مصوب ۶۷/۷/۲ سازمان تأمین اجتماعی»..... ۹۷
√ بخشنامه شماره ۵۹۸ فنی «مصوب ۶۸/۱۱/۱۰» ۱۰۱
√ از قانون تشکیل وزارت بهداری «مصوب ۵۵/۴/۱۰ مجلسین سابق» ۱۰۳
√ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان «مصوب ۸۷/۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی»..... ۱۰۴
√ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) الحاقی به ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۸/۳/۳..... ۱۰۵
√ لایحه قانونی اصلاح ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷ شورای‌انقلاب»..... ۱۰۷

√ بند «ب» ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین «مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی»..... ۱۰۸

√ موافقت نامه بین وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی «در خصوص اخذ ۲۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان خارجی» و معادل حق بیمه بیکاری کارگران ایرانی..... ۱۰۸

√ دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص موافقت نامه بین وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی..... ۱۰۹

√ قانون الحاق یک تبصره به لایحه قانونی اصلاح ماده (۵) قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۷۸/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی»..... ۱۱۰

√ آیین نامه نرخ و مأخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (۱۹) سازمان بین المللی کار مصوب ۱۳۸۰/۶/۱۴.... ۱۱۱

√ قانون موافقت نامه تأمین اجتماعی بین دو دولت ایران و جمهوری کره «مصوب ۱۳۵۷/۲/۲۱ مجلس شورای ملی سابق»..... ۱۱۳

√ ماده ۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور «مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی»..... ۱۱۵

√ لایحه قانونی راجع به احتساب مدت محکومیت سیاسی بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه «مصوب «۱۳۵۸/۱۲/۲۵ شورای انقلاب اسلامی»..... ۱۱۵

√ از ماده ۹۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ «بیمه های اجتماعی روستائیان و عشایر»... ۱۱۶

«بیمه روستائیان و عشایر»

√ آیین نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر «مصوب ۸۳/۱۱/۱۴ هیأت وزیران»..... ۱۱۷

√ قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی «مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام»..... ۱۲۲

«بیمه اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد»

√ آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی «مصوب مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۴ و اصلاحی مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ شورای عالی تأمین اجتماعی».. ۱۲۳

√ بخشنامه‌شماره ۶۵۱ امورفنی بیمه‌شدگان مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۷ در خصوص نحوه اجرای آیین نامه بیمه اختیاری «مصوب ۸۵/۶/۱۴ شورایعالی تأمین اجتماعی»..... ۱۲۶

√ از بخشنامه فنی ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۲ سازمان تأمین اجتماعی..... ۶۲۰

√ نحوه ارائه خدمات به بیماران مادرزادی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری (تاریخ صدور ۸۰/۲/۱۸) ۱۳۶

√ دستور اداری شماره ۴۰۲۰/۲۷۴۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۱ سازمان تأمین اجتماعی در مورد بیمه شدگان مشاغل آزاد و اختیاری..... ۱۳۷

√ استفساریه «قانون اصلاح تبصره ماده «۱۴» قانون کار و الحاق یک تبصره به آن» در مورد احتساب خدمت سربازی بیمه شدگان اختیاری، حرف و مشاغل آزاد..... ۱۳۸

√ لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی..... ۱۳۹

√ رأی شماره ۴۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۱۹۰۶۴ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۲ سازمان تأمین اجتماعی در مورد اصلاح ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای «الف» و «ب» ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب اسفندماه ۱۳۷۲..... ۱۴۰

√ بند «هـ» ماده ۱۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.... ۱۴۲

√ بند «ج» ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران..... ۱۴۲

√ ماده ۲۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران..... ۱۴۲

√ بند «الف» ماده ۲۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.... ۱۴۲

√ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران..... ۱۴۳

√ بند "ب" ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶)..... ۱۴۶

مبحث دوم مقررات مربوط به فصل دوم قانون تأمین اجتماعی (ارکان و تشکیلات) مواد ۲۷ ۱۲»

√ اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی "مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۰ هیأت وزیران" ۱۴۷

√ آیین نامه شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۴ و اصلاح شده در ۱۳۶۷/۳/۴ شورایعالی تأمین اجتماعی.... ۱۵۵

√ لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی..... ۱۵۷

مبحث سوم مقررات مربوط به فصل سوم قانون تأمین اجتماعی (منابع درآمد، مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن) «مواد ۵۰ ۲۸»

√ لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۴ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران»..... ۱۵۹

√ لایحه قانونی اصلاح تبصره ۲ و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۵۹/۲/۱۷ شورای انقلاب»..... ۱۶۰

√ قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند «مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی»..... ۱۶۱

√ قانون الحاق یک تبصره به قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند «مصوب ۱۳۶۷/۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی»..... ۱۶۳

√ ماده ۷۱ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ۱۳۹۶)..... ۱۶۳

√ تصویب نامه در خصوص سرانه بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان «مصوب مورخ ۱۳۸۰/۲/۵ هیأت وزیران»..... ۱۶۴

√ قانون تفسیر شمول ماده (۳۶) قانون تأمین اجتماعی به بیمه شدگان و رعایت آن توسط سازمان تأمین اجتماعی..... ۱۶۶

√ اساسنامه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی خاص) «مصوب ۱۳۶۴/۴/۱۷ شورای اقتصاد»..... ۱۶۷

√ قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد وحقوق بیمه‌شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند «مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ مجلس شورای اسلامی»..... ۱۷۳

√ ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم..... ۱۷۷

√ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم..... ۱۷۷

√ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان «مصوب ۱۳۸۷/۴/۸»..... ۱۷۹

√ بند «و» ماده ۸۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران..... ۱۸۲

√ بند «۲» از قسمت «ج» و قسمت «ز» ماده ۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی..... ۱۸۲

√ رأی شماره ۲۲۹ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرای صادره از شعب اول و هفدهم دیوان عدالت اداری.... ۱۸۳

√ رأی شماره ۶۱ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مسئولیت تضامنی کارفرمایان سابق و لاحق کارگاه در قبال مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی... ۱۸۵

√ رأی شماره ۷۶ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۴ـ ۱، ۳ـ۲، ۴ـ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر نفی و غیرقابل قبول دانستن اسناد عادی و معتبر انتقال کارگاه ۱۸۷

√ قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۶۱/۴/۱۳ مجلس شورای اسلامی»..... ۱۹۰

√ قانون جایگزینی تبصره ۳ الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۹ مجلس شورای اسلامی»... ۱۹۱

√ ماده ۳۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی..... ۱۹۲

√ ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم. ۱۹۲

√ ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی ۱۹۲

«حق بیمه، طرز تهیه صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها»

- آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۱۹ شورایعالی تأمین اجتماعی» ۱۹۳
- آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی..... ۱۹۶
- بخشنامه شماره ۱۳۰/۱ درآمد مورخ ۱۳۶۴/۹/۲۶ «درخصوص حق بیمه پیمانکاران طرح های عمرانی»..... ۲۰۲
- بخشنامه شماره ۱۳۴ درآمد مورخ ۱۳۶۵/۷/۷ «در خصوص ضرایب دستمزد قراردادهایی که مشمول ضوابط طرح های عمرانی نیستند»..... ۲۰۹
- دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (بخشنامه شماره ۱۴ درآمد) در خصوص نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب..... ۲۲۱
- اصلاح دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور بخشنامه ۱۴/۲ جدید درآمد..... ۲۴۱
- آیین نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده (۴۰) قانون تأمین اجتماعی در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر قانونی ارائه نمی دهند «مصوب ۷۸/۴/۵ شورایعالی تأمین اجتماعی»..... ۲۴۳
- بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد مورخ ۱۳۷۰/۲/۳۰ «در خصوص درصد حق بیمه قرارداد های پیمانکاری و مهندسین مشاور» ۲۴۴
- دستور اداری پیرو بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد «مورخ ۱۳۷۰/۴/۸»..... ۲۵۰

«حل اختلاف»

- بخشنامه ۹/۲ جدید درآمد در خصوص اصلاح ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی.... ۲۵۲
- آیین نامه هیأتهای تشخیص مطالبات با آخرین اصلاحات (مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورایعالی تأمین اجتماعی)..... ۲۵۴
- رأی شماره ۱۰۷ مورخ ۷۹/۳/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه ابطال بندهای ۱ و ۶ ماده ۵ آیین نامه هیأتهای تشخیص و مطالبات مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورایعالی تأمین اجتماعی به دلیل مغایرت آن با مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی در زمینه تعداد اعضاء هیأتها و رسمیت جلسات..... ۲۵۹
- آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵ وزارتین دادگستری و بهداری»..... ۲۶۱

√ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۸ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ در زمینه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرائی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵ مبنی بر تأسیس مراجع شبه قضائی بدوی و تجدید نظر با عضویت قضات دادگستری در هیأت تجدید نظر به منظور رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و صدور رأی قطعی در این زمینه ۲۷۸

√ قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی» ۲۸۰

√ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۷۳/۳/۱۸ هیأت وزیران» ۲۸۱

√ الزام سازمان تأمین اجتماعی به استمرار بیمه تأمین اجتماعی کارکنان ایرانی «از آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی» «مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷» ۲۸۲

√ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص وصول حق بیمه در سازمان تأمین اجتماعی «مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲» ۲۸۳

√ تصویب نامه راجع به حق بیمه کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۳ هیأت وزیران» ۲۸۵

√ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی «مصوب ۸۵/۵/۲۴ مجلس شورای اسلامی» ۲۸۶

√ اصلاحیه ماده ۲۹ قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۴۷ ..... ۲۸۸

√ ماده ۳۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۲۸۸

√ از قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی ۲۸۹

√ قانون اصلاح مواد (۴۳)، (۴۴) و (۸۰) قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۷۶/۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی» ۲۸۹

√ درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور «مصوب ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی» ۲۹۱

مبحث چهارم مقررات مربوط به فصل پنجم قانون تأمین اجتماعی (حوادث، بیماری‌ها و بارداری) «مواد ۶۹ ـ ۵۴»

√ لایحه قانونی اصلاح ماده ۵۵ قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۵۸/۷/۱ شورای انقلاب» ۲۹۳

√ قانون اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و سایر صندوقها در برخورداری از خدمات درمانی «مصوب ۸۷/۵/۲۰ مجلس شورای اسلامی» ۲۹۳

√ لایحه قانونی شمول مواد ۶۰، ۷۰، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ در باره کلیه بیمه شدگانی که در جریان انقلاب اخیر دچار نقص عضو، از کارافتادگی جزئی یا از کارافتادگی کلی گردیده یا به درجه شهادت رسیده اند «مصوب ۱۳۵۸» ۲۹۴

√ قانون اصلاح لایحه قانونی شمول مواد ۶۰، ۷۰، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ درباره کلیه بیمه شدگانی که در جریان انقلاب دچار نقص عضو، از کارافتادگی جزئی یا از کارافتادگی کلی گردیده یا به درجه شهادت رسیده اند «مصوب ۱۳۸۵/۶/۲۶ مجلس شورای اسلامی» ۲۹۵

√ قانون راجع به برقراری مستمری در باره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید و یا معلول شده یا می شوند «مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی» ۲۹۶

«غرامت دستمزد»

√ قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرین مزد یا حقوق روزانه به بیمه‌شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجروح‌شده یا می‌شوند «مصوب ۱۳۶۷/۴/۳۰ مجلس شورای اسلامی» ۲۹۷

√ از بخشنامه (۱۴) مورخ ۸۰/۳/۱۶ سازمان تأمین اجتماعی در مورد غرامت دستمزد ایام بیماری ۲۹۸

√ دستورالعمل مورخ ۱۳۸۶/۴/۹ سازمان تأمین اجتماعی درمورد غرامت دستمزد.... ۳۰۴

√ بخشنامه فنی شماره ۵۷۶ «مورخ ۱۳۶۷/۹/۲۱» ۳۰۴

«مرخصی زایمان و شیردهی»

√ ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی «مصوب ۱۳۷۴/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی» ۳۰۵

√ قانون اصلاح ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی «مصوب ۱۳۸۶/۴/۶ مجلس شورای اسلامی» ۳۰۵
√ قانون الحاق تبصره (۳) به ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی «مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی»..... ۳۰۶
√ تصویب نامه راجع به اعطای مرخصی زایمان و مرخصی شیردهی «مصوب مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۲ هیأت وزیران»..... ۳۰۶
√ قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰..... ۳۰۷
√ تصویب نامه راجع به مرخصی زایمان و دادن مرخصی به همسران آنان..... ۳۰۸
√ بند "الف" ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران..... ۳۰۸
√ از آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی «مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۷ هیأت وزیران»..... ۳۰۹
√ تبصره الحاقی به ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی از مصوبه شماره ۳۶۲۱۸/ت۲۵۸۵۶ مورخ ۸۱/۷/۲۸ هیأت وزیران..... ۳۱۰
√ بند «ب» ماده ۳۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.... ۳۱۱
√ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۳۵ ۳۶ مورخ ۸۵/۷/۳۰ مبنی بر ابطال بند «۲» قسمت «الف» بخشنامه شماره ۱۴ امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری را علی الاطلاق مشروط به عدم بازخرید و یا مستعفی نبودن بیمه شده و دانسته است..... ۳۱۲

مبحث پنجم : مقررات مربوط به فصل ششم قانون تأمین اجتماعی (از کارافتادگی) «مواد ۷۵ـ۷۰»

√ ماده واحده قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ «مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی»..... ۳۱۷
√ قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند مصوب ۱۳۹۲/۷/۱۷ مجلس شورای اسلامی..... ۳۱۹

√ بخشنامه شماره ۱۳ مستمریها مورخ ۱۳۷۲/۳/۴ «در خصوص اصلاح پاره ای از مواد قانون تأمین اجتماعی»..... ۳۲۰

√ قانون راجع به افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار «مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی»..... ۳۲۲

√ رأی شماره ۳۴۹ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باره ابطال دستور اداری شماره ۵۰۰۰/۹۲۶۸ مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۱ سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر امتناع از رسیدگی به ادعای عائله تحت تکفل بیمه شده متوفی به دلیل عدم احراز تحت تکفل بودن آنان در زمان حیات بیمه شده متوفی..... ۳۲۳

√ رأی وحدت رویه شماره ۶۱ مورخ ۱۳۷۷/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی..... ۳۲۵

√ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۹ مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۷ مبنی بر این که تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنان به عهده کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی می‌باشد و حذف تاریخ شروع بیماری از متن رأی وحدت رویه شماره ۶۱ مورخ ۱۳۷۷/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری..... ۳۲۷

√ ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران..... ۳۲۸

√ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره ۱۹۳ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۸ مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۷ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی در مورد از کارافتادگی کلی غیرناشی از کار..... ۳۲۹

مبحث ششم : مقررات مربوط به فصل هفتم قانون تأمین اجتماعی (بازنشستگی) «مواد ۷۹ ۷۶»

«بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور»

√ قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی‌مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ «مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی»..... ۳۳۳

√ بخشنامه شماره ۳۳ مستمری ها در خصوص تبصره "۲" ماده "۷۶" قانون تأمین اجتماعی..... ۳۳۵

√ بخشنامه شماره ۱ کارهای سخت و زیان آور در خصوص توقف اجرای تبصره "۲" ماده "۷۶" در مورد بیمه شدگان شاغل در مناطق بد آب و هوا و کارهای سخت و زیان آور..... ۳۳۶

√ بخشنامه شماره ۲ کارهای سخت و زیان آور در خصوص حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای برقراری مستمری بازنشستگی..... ۳۳۷

√ بخشنامه شماره ۲/۱ کارهای سخت و زیان آور در خصوص حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای برقراری مستمری بازنشستگی..... ۳۳۹

√ آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷)و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰ «مصوب مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ هیأت وزیران»..... ۳۴۱

√ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور..... ۳۵۰

√ اصلاح آیین‌نامه اجرایی (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰..... ۳۵۱

√ اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی ۳۵۲

√ تصویب‌نامه در خصوص سنوات بازنشستگی خبرنگاران با اشتغال بیست سال متوالی یا بیست و پنج سال متناوب..... ۳۵۴

√ الحاق یک بند به ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) قانون اصلاح تبصره (۲) الحاق ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶..... ۳۵۵

√ بخشنامه مشترک کارهای سخت و زیان آور در خصوص دستورالعمل چگونگی ارائه درخواست، بررسی و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و استانداردسازی محیط کار..... ۳۵۶

√ بخشنامه شماره «۴۹» مورخ ۱۳۸۶/۴/۳۱ مستمریها موضوع آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره «۲» الحاقی ماده «۷۶» قانون تأمین اجتماعی «مصوب مورخ ۸۵/۱۲/۲۶ هیأت وزیران»..... ۳۵۹

√ شرایط و نحوه برقراری مستمری در کارهای سخت و زیان آور موضوع قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی (بخشنامه شماره ۴ کارهای سخت و زیان آور)..... ۳۶۴

√ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۰ در زمینه ابطال بند «۲» بخشنامه شماره ۲۷ مستمریها، بند «۳» بخشنامه شماره ۲۸ مستمریها، بند «ب» بخشنامه شماره ۳۰ مستمریها، بند ۴ـ۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریها و بند «د» بخشنامه شماره ۴ کارهای سخت و زیان آور به دلیل نفی قابلیت احتساب مدت ارفاقی سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور برای برقراری مستمری بازنشستگی..... ۳۶۸

√ فهرست فعالیت ها و کارهای سخت و زیان آور (بخشنامه شماره «۵» کارهای سخت و زیان آور)..... ۳۷۳

√ دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نظارت بر آنها..... ۳۷۵

√ بخشنامه شماره ۱ مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۰ فنی درآمد..... ۳۸۴

√ قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند..... ۳۸۴

√ تمدید مهلت اجرای ماده «۱۰» قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور (از بخشنامه شماره «۵» قانون نوسازی صنایع)..... ۳۸۶

√ بخشنامه شماره ۳ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص چگونگی برقراری مستمری بیمه شدگان مشمول ماده "۱۰" قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور..... ۳۹۱

√ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰ مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۹ در زمینه ابطال بخشنامه شماره ۱۰ کارهای سخت و زیان آور سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر این که تعطیل یا دایر نبودن کارگاه، بررسی مشاغل سخت و زیان آور در خصوص درخواست کارگران واجد شرایط برای بازنشستگی را منتفی نمی کند..... ۳۹۷

«قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی و ... »

√ ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶ مجلس شورای اسلامی»..... ۳۹۹

√ قانون اصلاح مواد (۹) و (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «مصوب مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی»..... ۴۰۰

√ از ماده ۱۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام..... ۴۰۱

√ «آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «مصوب مورخ ۱۳۸۳/۱/۹ هیأت وزیران»..... ۴۰۲

√ تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص اصلاح ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران..... ۴۰۴

√ الحاق یک تبصره به ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «مصوب مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۴ هیأت وزیران»..... ۴۰۵

√ الحاق یک تبصره به ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور ۱۳۹۳/۶/۱۹ هیأت وزیران..... ۴۰۵

√ قانون استفساریه اصلاحیه تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰ «مصوب ۱۳۸۵/۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی»..... ۴۰۶

√ قانون تفسیر جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۷۹..... ۴۰۷

√ بخشنامه شماره ۴۹/۳ صندوق تأمین اجتماعی در زمینه استفساریه جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی..... ۴۰۸

√ ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ «مصوب ۱۳۷۶/۷/۱ مجلس شورای اسلامی»..... ۴۰۹

√ بخشنامه شماره ۲۳ مستمری ها «در خصوص بازنشستگی زنان کارگر»..... ۴۰۹

√ ماده ۸۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۴۱۱
√ بند "ب" ماده ۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۴۱۱
√ دستور اداری «شماره ۶/۲۱۸۳ مورخ ۶۴/۴/۱ سازمان تأمین اجتماعی» ۴۱۲
√ ماده ۱۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶ مجلس شورای اسلامی» ۴۱۲
√ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۷۹ قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۵۶/۸/۲۲» ۴۱۳

«بازنشستگی جانبازان و معلولین و شاغلین و ... »

√ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات) ۴۱۵
√ قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور «مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی» ۴۱۷
√ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانباران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور «مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰ هیأت وزیران» ۴۱۸
√ بخشنامه شماره ۴۶ مورخ ۱۳۸۵/۸/۹ مستمری ها در خصوص نحوه بازنشستگی معلولین حوادث ناشی از کار، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور. ۴۲۱

«نقل و انتقال حق بیمه»

√ قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی «مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷ مجلس شورای اسلامی». ۴۲۹
√ آیین نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی «مصوب ۱۳۶۵/۱۱/۸ هیأت وزیران» ۴۳۰
√ تصویب‌نامه راجع به اصلاح ماده ۸ آیین نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب هیأت وزیران ۴۳۵
√ اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق‌بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ ..... ۴۳۵

√ تصویب نامه راجع به اصلاح ماده ۳ اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۱۶۰۶/ت۴۸۳۱۲ هـ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱ «مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۶ هیأت وزیران» ۴۳۶

√ آیین نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق های بیمه ای..... ۴۳۷

√ ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه «مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۷»..... ۴۳۹

√ ماده ۶ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور..... ۴۴۰

√ قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی «مصوب تیرماه ۱۳۵۴ مصوب ۱۳۸۰/۲/۹»..... ۴۴۱

√ قانون استفساریه قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴، مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۷..... ۴۴۲

√ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۷۹/۲/۱۳..... ۴۴۳

√ بند «ب» ماده ۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.... ۴۴۶

√ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی.... ۴۴۷

√ بند «ز» ماده ۸۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران..... ۴۴۸

√ ماده ۴۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران..... ۴۴۸

√ رأی وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۷۱/۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تمدید ممنوعیت اشتغال بکار بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی..... ۴۴۹

√ رأی شماره ۲۱۷ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۲۳ مورخ ۷۶/۱۰/۳۰ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی به دلیل مغایرت آن با قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی ۴۵۱

√ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۴۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ مبنی بر این که قطع مستمری بازنشستگی کارگران از سوی سازمان تأمین اجتماعی که برای کمک به معیشت خانواده به کار نیمه وقت با دریافت اجرت اشتغال می ورزند در انطباق با موازین قانونی نمی باشد..... ۴۵۳

مبحث هفتم : مقررات مربوط به فصل هشتم قانون تأمین اجتماعی (مرگ) «مواد ۸۴ ۸۰»

√ قانون اصلاح مواد (۴۳)،(۴۴) و(۸۰) قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۷۶/۷/۲۷» ۴۵۷

√ لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه در باره کارکنان دولت و مشمولین قانون تأمین اجتماعی که در جریان انقلاب اسلامی ایران از کارافتاده یا به درجه شهادت نائل شده یا می شوند «مصوب ۵۸/۹/۲۱ مجلس شورای اسلامی»..... ۴۵۸

√ از بند «ج» ماده ۳۹ قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران..... ۴۵۸

√ لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه درباره کارکنان دولت و مشمولین قانون تأمین اجتماعی که در جریان انقلاب اسلامی ایران از کارافتاده یا به درجه شهادت نائل شده یا می‌شوند «مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۲۷»..... ۴۵۹

√ قانون الحاق یک تبصره به بند (۱) ماده (۸۱) قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۷۴/۶/۲۱ مجلس شورای اسلامی»..... ۴۵۹

√ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند (۱) ماده (۸۱) قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۷۵/۴/۶ هیأت وزیران»..... ۴۶۰

√ اصلاح تبصره ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند ۱ ماده ۸۱ قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۸ هیأت وزیران»..... ۴۶۰

√ قانون مربوط به اجازه پرداخت وظیفه و مستمری درباره وراث عده ای از کارمندان دولت «مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸»..... ۴۶۱

√ قانون اصلاح تبصره (۲) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذرماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث «مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ مجلس شورای اسلامی»..... ۴۶۲

√ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذرماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ «مصوب ۱۳۶۴/۴/۲ هیأت وزیران»..... ۴۶۴

√ بخشنامه ۵۷۹ فنی مورخ ۱۳۶۷/۶/۷ «در خصوص حداقل و حداکثر مجموع مستمری قابل پرداخت به بازماندگان»..... ۴۶۷

√ قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی «مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۵ مجلس شورای اسلامی» ۴۷۳
√ بخشنامه شماره ۱۱/۲ مستمریها در مورد چگونگی برقراری مستمری فرزندان اناث بیمه شدگان متوفی ۴۷۴
√ بخشنامه ۳۶ مستمریها در مورد کمک هزینه همسران متکفل فرزند (تاریخ صدور ۱۳۸۱/۸/۱۵) ۴۷۴
√ نحوه ارائه تعهدات قانونی به فرزندان اناث و ذکور (دستور اداری شماره ۵۰۳۰/۳۸۷۶۴ مورخ ۸۴/۵/۵ سازمان تأمین اجتماعی) ۴۷۵
√ مصوبه مورخ ۸۶/۱۱/۲۰ شورایعالی تأمین اجتماعی درمورد هزینه کفن و دفن ۴۷۶
√ بخشنامه ۶۰۱ فنی سازمان تأمین اجتماعی در مورد هزینه کفن و دفن (تاریخ صدور ۱۳۶۹/۱/۶) ۴۷۶
√ دستور اداری شماره ۷۰۲۰/۶۸۵۷۰ مورخ ۸۵/۷/۱۵ سازمان تأمین اجتماعی در مورد پرداخت کمک هزینه کفن و دفن در بهشت زهرا "س" ۴۷۸
√ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۳۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ مبنی بر ابطال کلمات «حرفه» و «حرف» در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳ به دلیل مغایرت آن با حکم قانون ۴۷۹

مبحث هشتم : مقررات مربوط به فصل دهم قانون تأمین اجتماعی (مقررات کلی راجع به کمک ها) «مواد ۹۶ ۸۸»

√ آیین نامه اجرایی کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدید نظر موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۶۶/۳/۶ شورای عالی تأمین اجتماعی» ۴۸۳
√ قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن «مصوب ۱۳۸۳/۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی» ۴۸۷
√ قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن «مصوب ۱۳۸۵/۳/۲۸ مجلس شورای اسلامی» ۴۸۸
√ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره «۱۴» قانون کار جمهوری اسلامی ایران و الحاق یک تبصره به آن ۴۸۹

√ بخشنامه ۵۶۶ فنی مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۱۰ «در خصوص احتساب مدت خدمت وظیفه بیمه شدگان»..... ۴۹۰
√ قانون راجع به افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار «مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی»..... ۴۹۱
√ تصویب نامه در خصوص افزایش میزان مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و جزئی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۷۳/۱۲/۲۸ هیأت وزیران»..... ۴۹۱
√ اصلاحیه تصویب نامه شماره ۱۴۸۸۰/۳۲۲ مورخ ۱۳۷۴/۱/۱۹ «مصوب ۱۳۷۴/۶/۱ هیأت وزیران»..... ۴۹۲
√ رأی وحدت رویه شماره ۸۵ مورخ ۶۹/۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه قانونی نبودن تشکیل کمیسیون رسیدگی غیر از کمیسیون های بدوی و تجدید نظر موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی..... ۴۹۳

بخش سوم : مقررات مربوط به بیمه بیکاری و پیشگیری از بیکاری کارگران

√ قانون بیمه بیکاری «مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ مجلس شورای اسلامی»..... ۴۹۷
√ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری «مصوب مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۲ هیأت وزیران»..... ۵۰۳
√ دستورالعمل اجرایی قانون بیمه بیکاری..... ۵۰۸
√ تصویب نامه مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۶ هیأت وزیران (مربوط به ماده (۲) قانون بیمه بیکاری)..... ۵۱۳
√ دستورالعمل مشترک وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی در مورد بیمه بیکاری «مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰»..... ۵۱۴
√ از قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور «مصوب ۱۳۸۰/۷/۳ مجلس شورای اسلامی»..... ۵۱۵
√ از آیین نامه اجرایی قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور «مصوب ۱۳۸۰/۹/۲۸ هیأت وزیران»..... ۵۱۶
√ دستور اداری شماره ۵۰۰۰/۱۰۲۳۷۵ مورخ ۸۱/۱۱/۱۵ سازمان تأمین اجتماعی در مورد بیمه بیکاری..... ۵۱۶

√ از قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی «مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶»..... ۵۱۷

√ رأی وحدت رویه شماره ۸ مورخ ۱۳۸۳/۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (در خصوص عدم برقراری حقوق ایام بیمه بیکاری در زمان خاتمه مدت قرارداد کار)..... ۵۱۸

√ دستور اداری شماره ۱/۱۲۴۳۵۷ ۵۲ مورخ ۱۳۸۳/۱/۸..... ۵۲۰

√ دستور اداری شماره ۵۰۰۰/۱۲۴۳۶۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۸ در مورد چگونگی معرفی کارگران مازاد واحدهای صنعتی مشمول ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور..... ۵۲۱

√ تفاهم نامه شماره ۱۱۸۷۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱ وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی..... ۵۲۲

√ دستورالعمل تشکیل و وظایف کمیته های هماهنگی موضوع بند ۳ تفاهم‌نامه شماره ۱۱۸۷۳۹ مورخ ۸۴/۱۲/۱ وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی..... ۵۲۵

√ دستورالعمل مشترک اداره کل پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری وزارت کار و امور اجتماعی و اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تفاهم نامه شماره ۱۱۸۷۳۹ مورخ ۸۴/۱۲/۱ وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی..... ۵۲۷

√ دستورالعمل شماره (۲۹) روابط کار در زمینه "رسیدگی و اجرای طرح های اصلاح ساختار اقتصادی"..... ۵۲۸

√ «مستندات قانونی اجرای طرحهای تغییر ساختار اقتصادی»..... ۵۲۹

√ دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار موضوع ماده (۱۷۰) قانون کار "مصوب ۸۷/۱/۱۵ هیأت وزیران"..... ۵۳۰

√ صورتجلسه تدوین دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار اقتصادی..... ۵۳۶

√ دستور اداری شماره ۵۰۰۰/۶۷۹۸۲ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۲ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در مورد طرح اشتغال مجدد مقرری بگیران..... ۵۵۶

√ توافقنامه شماره ۶۲۱۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۲ موضوع «طرح خط اعتباری ویژه» جهت حل دیون معوق بنگاه‌های اقتصادی..... ۵۵۸

√ دستورالعمل مشترک شماره ۶۲۱۵۵ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۲ وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس تبصره یک ماده «۶» قانون بیمه بیکاری..... ۵۶۰

√ دستورالعمل شماره ۹۱۲۷۸ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۹ دستورالعمل نحوه پرداخت کمک های برنامه حمایتهای اجتماعی مندرج در قانون بودجه سنواتی وزارت کار و امور اجتماعی..... ۵۶۳

√ دستورالعمل شماره (۳۰) روابط کار در رابطه با نحوه پرداخت کمک های حمایت اجتماعی مندرج در قانون بودجه سنواتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سال ۱۳۹۱)..... ۵۶۶

√ دستورالعمل اجرایی شماره ۱۲۶۶۱۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ طرح خط اعتباری ویژه «موضوع حل مشکل دیون معوق بنگاه‌های اقتصادی»..... ۵۷۰

√ ماده ۱۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی «مصوب ۱۳۸۷»..... ۵۷۳

√ بند ۵ جزء الف ماده ۴۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واجرای سیاستهای کلی اصلی چهل و چهارم قانون اساسی «مصوب ۱۳۸۷»..... ۵۷۴

√ بخشنامه شماره یک سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه شناسائی شرکتهای صنعتی مشمول ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور..... ۵۷۵

√ بخشنامه شماره دو سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه دریافت صورتجلسات و احراز شرایط بیمه شدگان بیکار مشمول ماده "۹" قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور..... ۵۷۶

√ بند «د» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران..... ۵۷۷

√ رأی وحدت رویه شماره ۹۷ مورخ ۸۲/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که چنانچه بیکاری کارگران به دلیل انقضاء مدت قرارداد کار با مدت موقت یا اتمام کار موقت باشد از مصادیق بیکاری بدون میل و اراده محسوب نمی شود..... ۵۷۸

√ رأی شماره ۹۸ مورخ ۸۲/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۲/۶۰۱۲۵ سازمان تأمین اجتماعی در زمینه نفی و غیرقابل قبول دانستن اعتبار لیست های ارسالی در ۹۰ روز آخر اشتغال بیمه شده..... ۵۸۱

√ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۹ الی ۱۵۲ مورخ ۸۴/۴/۵ مبنی بر این که احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و تشخیص دائم یا موقت بودن رابطه مزبور به عهده مراجع مقرر در قانون کار بوده و این که تشخیص بیمه شده بیکار برای استفاده از مقرری بیمه بیکاری در صلاحیت واحد کار و امور اجتماعی محل می باشد..... ۵۸۴

√ رأی وحدت رویه شماره ۳۹ مورخ ۷۶/۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای رأی قطعی هیأت حل اختلاف در زمینه برقراری مقرری بیمه بیکاری..... ۵۸۷

√ رأی شماره ۲۰۸ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۵۲۱/۱۶۹۷۳ مورخ ۷۹/۴/۱۱ سازمان تأمین اجتماعی در زمینه مصادیق بیمه بیکاری و مستثنیات آن..... ۵۸۹

√ رأی وحدت رویه شماره ۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه تأیید عملکرد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر عدم شمول تبصره ماده ۷ قانون بیمه بیکاری نسبت به کارگرانی که در زمان خاتمه استفاده از مقرری بیمه بیکاری کمتر از ۵۵ سال سن دارند..... ۵۹۲

بخش چهارم : سایر مقررات مربوط به تأمین اجتماعی

√ مصوبه شماره ۳۲۸۵/دش مورخ ۱۳۷۲/۵/۵ شورایعالی اداری در خصوص تعیین تکلیف بانک رفاه کارگران..... ۵۹۷

√ بخشنامه ۶۰۴ فنی «مصوب ۱۳۶۹/۴/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی» در خصوص سوابق پرداخت حق بیمه جزئی..... ۵۹۸

√ دستور اداری شماره ۴۰۲۰/۲۷۴۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۱ سازمان تأمین اجتماعی درخصوص استفاده از خدمات درمان بستری..... ۶۰۰

√ بخشنامه شماره ۱۱۳۴۶۱/ط/۴۰۱۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۴ در مورد معاینات پزشکی ۶۰۰

√ بخشنامه شماره ۲۰۴۴/۹۵۵۲۹ مورخ ۸۴/۱۱/۳ بهبود تأمین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان /مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان..... ۶۰۱

√ ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲/۷/۱۰ مجلس شورای اسلامی..... ۶۰۵

√ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۵/۱۲۶۳۱ مورخ ۹۵/۱۲/۱ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست..... ۶۰۶

«بیمه کارگران ساختمانی»

√ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی «مصوب ۱۳۵۲/۸/۲۱ مجلس سنا»..... ۶۰۸

√ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی «مصوب ۱۳۸۶/۸/۹ مجلس شورای اسلامی»... ۶۱۰

√ قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۹۳/۹/۱۶ مجلس شورای اسلامی..... ۶۱۳

√ آیین نامه اجرایی مواد (۳) و (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۹..... ۶۱۴

√ بخشنامه شماره ۲۸۶ فنی در باره دستورالعمل اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی «شماره ابلاغ ۲۶۲۶۵۲/۶ سازمان تأمین اجتماعی»..... ۶۱۸

«بیمه رانندگان»

√ قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری «مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی»..... ۶۲۱

√ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری «مصوب ۱۳۸۰/۳/۹ هیأت وزیران»..... ۶۲۲

√ قانون استفساریه در مورد قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری «مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۷»..... ۶۲۵

√ دستورالعمل اجرایی قانون و آیین نامه اجرایی بیمه اجتماعی رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری «تاریخ صدور ۸۰/۷/۳۰»..... ۶۲۶

√ بخشنامه شماره ۱ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در مورد دستورالعمل اجرایی قانون و آیین نامه اجرایی بیمه اجتماعی رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری «تاریخ صدور ۸۰/۸/۳۰»..... ۶۲۷

√ بخشنامه شماره ۱/۱ مشترک فنی و درآمد در مورد دستمزد مقطوع، مهلت دریافت حق بیمه و جریمه تأخیر و تمدید اعتبار دفترچه درمان رانندگان «تاریخ صدور ۸۱/۵/۱۵» ۶۳۹

√ بخشنامه شماره ۵۱/۱۹۸۰ مورخ ۱۳۷۶/۲/۸ در مورد چگونگی معرفی مشمولان طرح بیمه رانندگان باربری و مسافربری برون شهری به کمیسیون های پزشکی.... ۶۴۰

√ بیمه رانندگان شاغل در آژانس های تاکسی تلفنی «مصوبه مورخ ۷۶/۵/۲۷ سازمان تأمین اجتماعی» ۶۴۱

√ دستور اداری شماره ۵۰۰۰/۸۶۴۲ مورخ ۸۶/۲/۳ در مورد پروتز و اورتز..... ۶۴۲

√ بخشنامه شماره ۳۴/۳ سازمان تأمین اجتماعی در مورد افزایش هزینه مسکن مستمری بگیران (تاریخ صدور ۸۴/۱۰/۱۸) ۶۴۴

√ آیین نامه ایجاد نمایندگی رسمی سازمان تأمین اجتماعی «مصوب ۸۲/۱۲/۹ و ۸۳/۸/۳۰ شورایعالی تأمین اجتماعی»..... ۶۴۵

√ از مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران..... ۶۵۰

√ ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی بیمه شدگان در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران «مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۲۵ مقام ریاست جمهوری»..... ۶۵۲

√ بند «ص» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶..... ۶۵۳

«بیمه بافندگان قالی»

√ قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو «مصوب ۷۶/۹/۱۱ مجلس شورای اسلامی»..... ۶۵۴

√ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو «مصوب ۷۹/۲/۱۷ هیأت وزیران»..... ۶۵۵

√ قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب ۸۸/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی..... ۶۵۸

√ آیین نامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب ۸۸/۹/۲۲..... ۶۵۹

√ آیین نامه ارتقای منزلت و اعطای تسهیلات اجتماعی فرهنگی رفاهی به بازنشستگان (۶۰) سال به بالا (پیشکسوتان) «مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۲۵»..... ۶۶۳
√ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۷۳/۸/۳ مجلس شورای اسلامی ۶۶۵
√ ماده ۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی..... ۶۷۱
√ اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی «مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۴ هیأت وزیران».... ۶۷۲
√ آیین نامه اجرای بند ۵ ماده ۱۳ قانون بیمه خدمات درمانی کشور «مصوب ۱۳۷۴/۶/۵ هیأت وزیران»..... ۶۷۸
√ مصوبه چهل و سومین جلسه شورایعالی بیمه خدمات درمانی در خصوص استفاده بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری از امکانات درمانی..... ۶۸۰
√ آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور «مصوب ۱۳۷۴/۳/۱۷» ۶۸۱
√ آیین نامه اجرایی بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان «مصوب ۱۳۷۷/۴/۱۷ هیأت وزیران»..... ۶۸۳
√ تصویب نامه راجع به تعیین حق سرانه بیمه پایه درمان خویش فرمایان «مصوب مورخ ۸۴/۱۲/۲۸ هیأت وزیران»..... ۶۸۴
√ دستورالعمل نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی «مصوب ۱۳۷۴/۴/۱۱ هیأت وزیران»..... ۶۸۵
√ سرانه بیمه پایه درمان خویش فرمایان در سال ۸۷..... ۶۸۷
√ بند«هـ» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور..... ۶۸۷
√ بند (ی) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور..... ۶۸۸
√ اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری«مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۶ هیأت وزیران»..... ۶۹۰
√ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت «مصوب ۳۸۶/۶/۵ «مجلس شورای اسلامی»..... ۶۹۷
√ آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت ۶۹۸

√ بند "ت" ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران..... ۷۰۰

√ از قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی «مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ مجلس شورای اسلامی»..... ۷۰۱

√ بخشنامه شماره ۱۲ امور بیمه شدگان موضوع اجرای ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی «مصوب ۶۶/۱۰/۲۷»..... ۷۰۳

√ اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی «مصوب ۱۳۷۷/۸/۳ هیأت وزیران» ۷۱۰

√ قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶..... ۷۱۱

√ رأی شماره ۴۰۹، ۴۱۰ و ۴۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از تصویب نامه شماره ۵۴۸۱۰/ت۲۶۰۸۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ هیأت وزیران و بندهای ۱ـ۱ و ۲ـ۱ بخشنامه شماره ۳۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی..... ۷۱۲

√ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۶۳ الی ۳۷۶ مورخ ۸۴/۷/۱۷ مبنی بر ابطال قسمت اخیر تصویب نامه شماره ۳۶۹۰/ت۲۸۳۲هـ مورخ ۸۲/۱/۳۰ و بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۳۷۵/ت۲۰۷۲۴هـ مورخ ۸۳/۴/۱۰ هیأت وزیران و بندهای ۲ـ۱ و ۱ـ۱ بخشنامه شماره ۷ مستمریها و بندهای ۵ـ۱ و ۱ـ۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریها..... ۷۱۵

√ رأی شماره ۲۸۹ ۲۹۰ مورخ ۸۱/۸/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۲ امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی و قسمت آخر ماده یک آیین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مبنی بر تعیین مهلت یکساله برای مستخدمین بازخرید خدمت جهت انتقال کسور بازنشستگی بیمه صندوق تأمین اجتماعی..... ۷۱۹

بخش پنجم ایثارگران

☒ **فصل اول : مقررات مربوط به رزمندگان**

√ تصویب نامه شماره ۶۴۳۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۷/۲۳ هیأت وزیران راجع به اعزام کارکنان و کارگران دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت به جبهه های نبرد از طریق سپاه پاسداران و جهاد سازندگی «مصوب ۱۳۶۴/۷/۱۷ هیأت وزیران»... ۷۲۶

√ تصویب نامه شماره ۹۷۰۴۴ مورخ ۱۳۶۴/۱۲/۱۳ هیأت وزیران در مورد اصلاح برخی از مواد مندرج در تصویب نامه راجع به اعزام کارکنان و کارگران دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت به جبهه های نبرد «مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۴ هیأت وزیران» ۷۲۹

√ تصویب نامه تکمیلی شماره ۷۳۵ـ ۳۱ـ ۸۵ م ن مورخ ۱۳۶۶/۲/۱۶ هیأت وزیران راجع به داوطلبان اعزام به جبهه (پیرو مصوبه شماره ۶۴۳۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۷/۲۳) و سایر مصوبات اصلاحی و تکمیلی آن) «مصوب ۱۳۶۶/۲/۲ هیأت وزیران» ۷۳۱

√ قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده به کارگران مشمول قانون کار «مصوب ۱۳۷۶/۹/۳۰ مجلس شورای اسلامی» ۷۳۳

√ آیین نامه اجرایی ماده (۴) قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده به کارگران مشمول قانون کار مصوب مورخ ۱۳۷۸/۳/۵ هیأت وزیران . ۷۳۴

√ جدول مناطق جنگی و جنگ زده موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۴) قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده..... ۷۳۶

√ دستورالعمل شماره ۱۲۱۶۰ مورخ ۱۳۷۷/۴/۱ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه اعطای معادل یک گروه به کارگران بسیجی عضو گردان‌های عاشورا ۷۳۷

√ قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن «مصوب مورخ ۸۳/۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی» ۷۳۸

√ قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی «مصوب ۶۷/۱۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی» ۷۳۹

√ آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی «مصوب ۱۳۶۸/۲/۱۸ هیأت وزیران»..... ۷۴۱

√ قانون اصلاح قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی «مصوب ۱۳۷۱/۹/۱۱ مجلس شورای اسلامی» ۷۴۴

√ قانون اصلاح قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی «مصوب ۱۳۷۵/۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی» ۷۴۵

√ اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی «مصوب ۱۳۷۵/۶/۲۸ هیأت وزیران» ۷۴۶

√ تصویب نامه در خصوص الحاق ماده ۱۱ به آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی «مصوب ۱۳۷۲/۲/۱۲ هیأت وزیران» ۷۴۷

√ قانون اصلاح تبصره ۳ قانون اصلاح قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی «مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ مجلس شورای اسلامی» ۷۴۸

√ قانون استفساریه شمول تبصره ۳ قانون اصلاح قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به فرزندان آزادگان «مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۲ مجلس شورای اسلامی» ۷۴۹

√ الحاق یک تبصره به آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی «مصوب ۱۳۷۴/۵/۲۲ هیأت وزیران» ۷۵۰

√ قانون حمایت قضایی از بسیج «مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۱ مجلس شورای اسلامی» ۷۵۱

√ آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج «مصوب ۱۳۷۲/۳/۳۰ فرماندهی معظم کل قوا» ۷۵۳

☒ فصل دوم : مقررات مربوط به جانبازان

√ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور «مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ مجلس شورای اسلامی» ۷۵۸

√ آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور «مصوب ۱۳۶۸/۵/۲۸ هیأت وزیران» ۷۶۰

√ قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور «مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی» ۷۶۲

√ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور «مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰ هیأت وزیران» ۷۶۳

√ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی «مصوب مورخ ۱۳۷۴/۳/۳۱ مجلس شورای اسلامی» ۷۶۶
√ قانون تفسیر تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ۷۷۲
√ آیین نامه اجرایی مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی «مصوب مورخ ۱۳۷۷/۴/۲۸ هیأت وزیران» ۷۷۳
√ آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان «مصوب مورخ ۱۳۷۸/۸/۲ هیأت وزیران» ۷۷۶
√ حذف ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان «مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴ هیأت وزیران» ۷۷۸
√ آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان «مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۵ هیأت وزیران» ۷۷۹
√ شرح وظایف نمایندگان ماده ۱۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان ۷۸۳
√ معافیت جانبازان از پرداخت حق بیمه در طول برنامه سوم توسعه ۷۸۴
√ بخشنامه شماره ۳۰/۵۰۷۱۱۷/۲۱۵۷ مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور در مورد معافیت مالیاتی ایثارگران ۷۸۵
√ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور مبنی برمعافیت جانبازان از پرداخت مالیات بر درآمد (حقوق) ۷۸۶
√ دستورالعمل پرداخت وام ازدواج به جانبازان بالای ۲۵٪ ۷۸۶
√ تخفیف هزینه بلیط هواپیما و قطار به استناد ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان ۷۸۹
√ ماده (۶) آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در خصوص تخفیف حق انشعاب آب و برق برای جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر ۷۸۹
√ واگذاری حق انشعاب گاز به جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر بصورت رایگان ۷۹۰
√ واگذاری تلفن به جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر ۷۹۱
√ دستورالعمل بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی در خصوص واگذاری تلفن همراه به جانبازان ۵۰٪ و بالاتر ۷۹۲

√ دستورالعمل شماره ۱۰/۲/۴/۹۴۴۸/۵۰۰/۰۵/۴۷۱۵ مورخ ۱۳۸۱/۴/۱ پرداخت وام ضروری قرض الحسنه به جانباز ۲۵٪ به بالا ۷۹۳

√ بخشنامه شماره : ۱۰/۲/۴/۲۰۵۰۷/۸۰۰/۳۹۷۴۸ مورخ ۸۰/۱۰/۱۱ پرداخت هدیه ازدواج به جانبازان ۲۵٪ به بالا ۷۹۵

√ بخشنامه شماره ۱۰/۲/۴/۱۶۹۹۶۴/۸۰۰/۲۸۴۴۸/۰۵ مورخ ۸۱/۸/۱۱ پرداخت هدیه و وام ازدواج جانبازان مجرد مؤنث ۷۹۶

☒ فصل سوم : مقررات مربوط به آزادگان

√ قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور «مصوب ۱۳۶۸/۹/۱۳ مجلس شورای اسلامی» ۷۹۸

√ قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸ ..... ۸۰۳

√ آیین نامه اجرایی مواد (۲۰) و (۲۲) قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور در ارتباط با وظایف وزارت آموزش و پرورش «مصوب ۱۳۶۹/۸/۲ هیأت وزیران» ۸۰۴

√ آیین نامه اجرایی آموزش عالی آزادگان «مصوب ۱۳۶۹/۷/۲۹ هیأت وزیران» ۸۰۶

√ قانون تسهیلات استفاده از وام مسکن آزادگان «مصوب ۱۳۷۰/۵/۲۷ مجلس شورای اسلامی» ۸۰۸

√ آیین نامه اجرایی نحوه تأمین مسکن آزادگان «مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۵ هیأت وزیران». ۸۰۹

√ آیین نامه نحوه اعطای تخفیف های مالیاتی به آزادگان «مصوب ۱۳۷۰/۸/۸ هیأت وزیران» ۸۱۰

√ قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند «مصوب ۱۳۷۷/۲/۳۰ مجلس شورای اسلامی» ۸۱۱

√ آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند «مصوب مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ هیأت وزیران» ۸۱۲

√ اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته ازافرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند «مصوب ۱۳۷۹/۴/۱۲ هیأت وزیران» ۸۱۵

√ آیین نامه مربوط به مقررات تأمین اجتماعی آزادگان مصوب ۱۳۷۰/۵/۹ هیأت وزیران ۸۱۶

√ اصلاح آیین نامه مقررات تأمین اجتماعی آزادگان «مصوب مورخ ۷۲/۳/۲۶ هیأت وزیران»..... ۸۲۰

☒ فصل چهارم : مقررات مربوط به حالت اشتغال مستخدمین شهید و جانبازان از کارافتاده کلی و ...

√ قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی «مصوب ۱۳۷۲/۶/۳۰ مجلس شورای اسلامی»..... ۸۲۲

√ آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی «مصوب هیأت وزیران»..... ۸۲۵

√ قانون اصلاح تبصره ۱ قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی «مصوب ۱۳۷۴/۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی»..... ۸۳۰

√ قانون اصلاح تبصره ۶ قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی «مصوب ۱۳۷۴/۹/۲۶ مجلس شورای اسلامی»..... ۸۳۱

√ آیین نامه تعیین مصادیق عملی شهید و خانواده های شاهد «مصوب مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۷ هیأت وزیران»..... ۸۳۲

√ قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده های شهدا، جانبازان از کار افتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی یا یکسال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند «مصوب ۱۳۶۷/۱۰/۷ مجلس شورای اسلامی»..... ۸۴۳

√ آیین نامه اجرایی قانون استخدام جانبازان و اسراء و افراد خانواده های شهداء «مصوب مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۴ هیأت وزیران»..... ۸۴۵

√ قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده های شهدا، جانبازان از کارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی با یکسال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند «مصوب ۱۳۷۵/۹/۷ مجلس شورای اسلامی»..... ۸۴۷

√ قانون استفساریه قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده شهداء، جانبازان از کارافتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل نه ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند «مصوب ۱۳۸۰/۱/۱۹ مجلس شورای اسلامی» ۸۴۸

√ قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد «مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۲ مجلس شورای اسلامی» ۸۴۹

√ آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد «مصوب مورخ ۱۳۸۱/۶/۳ هیأت وزیران» ۸۵۱

√ اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد «مصوب ۱۳۸۲/۱۱/۱ هیأت وزیران» ۸۵۳

√ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام ۸۵۴

√ از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۸۷۸

√ ماده ۴۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ۸۸۷

√ تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ۸۸۷

مقدمه

یکی از شاخصه‌های بسیار بارز قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی درایران، حجم زیاد و از سویی تنوع بیش از پیش قوانین و مقررات مصوب مراجع قانونگذاری است. به‌نظر می رسد یکی از دلایل اصلی این امر ضرورت تغییر بسیاری از قوانین مصوب پیش از انقلاب و جایگزین شدن آنها با قوانین و مقررات متناسب با ارزش ها و نیازهای جامعه پس از انقلاب و در حوزه کار و تأمین اجتماعی تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۹ بوده است.

علی ایحال، در حوزه کار و تأمین اجتماعی آنچه مسلم است این حجم و تنوع قوانین و مقررات در عمل می تواند گاه یک مراجعه کننده عادی که بسیاری از مراجعین به قوانین کار و تأمین اجتماعی با توجه به ماهیت این قوانین از این دست، یعنی کارگران و کارفرمایان، هستند و نمی توان انتظار داشت همانند یک متخصص علم حقوق به دقایق و ظرایف حقوقی تسلط داشته باشند را به آسانی به اشتباه بیاندازد. در چند سال اخیر تغییر رویکردی در جمع آوری قوانین و مقررات در مؤسسه کار و تأمین اجتماعی به‌عنوان بازوی آموزشی و پژوهشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوجود آمده و در مجموعه‌های کار و تأمین اجتماعی که در سالهای اخیر گردآوری شده اند تلاش فراوانی صورت گرفته است تا در هر نوبت چاپ، ضمن این که کلیه قوانین، مقررات، مصوبات و دستورالعمل‌های جاری آورده می شوند، قوانین و مقررات منسوخ حذف شده باشند، و در عین حال از قوانین و مقررات منسوخ یا اصلاح و تغییر یافته اثری به جای باقی بماند تا مراجعه کننده تا حد امکان بتواند به سهولت از تغییرات و اصلاحات صورت گرفته باخبر بماند.

با توجه به آنچه که گفته شد، در مجموعه ای که اینک در اختیار شما قرار دارد، تهیه کنندگان این مجموعه که شایسته است از آنان در همین جا تقدیر بعمل آید، با استفاده از تجربیات بیش از چهل ساله‌شان تلاش نموده‌اند تا مجموعه‌ای گرد آورند که بتواند همه نیازهای مراجعه کننده در زمینه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی را تا حد امکان به خوبی پاسخ دهد و در عین حال او را با انبوهی از قوانین و مقررات منسوخ مواجه ننماید.

در راستای توضیحات فوق خلاصه تمهیدات و اقدامات بکار گرفته شده را می توان به ترتیب زیر عنوان نمود :

۱ـ کلیه قوانین و مقرراتی که در زمینه روابط کار در محدوده فصول مختلف مقررات قانون کار و در زمینه تأمین اجتماعی در محدودهٔ فصول مختلف قانون تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و منسوخ نشده اند، گردآوری شده و بر اساس فصول مختلف قانون کار و قانون تأمین اجتماعی طبقه‌بندی گردیده‌اند.

۲ـ در پانویس ها، مقررات مختلف مرتبط با هریک از مواد قانون کار و قانون تأمین اجتماعی به اختصار ذکر شده است.

۳ـ در مواردی که ماده یا موادی از یک قانون یا یک آیین نامه و یا یک ... با تصویب مرجع قانونی تغییر یافته و یا اصلاح شده است، آن ماده یا مواد به صورت اصلاح شده در متن آورده شده و تغییرات و مقررات قبلی در پانویس ذکر گردیده است تا چنانچه مراجعه کننده بخواهد از تحولات یک قانون مطلع شود، این امر به راحتی برای وی میسر باشد.

۴ـ کلیه مقررات نافذ و جاری مرتبط با قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در دیگر قوانین جاری کشور از جمله قوانین برنامه‌های اول تا ششم توسعه و یا قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در این مجموعه آورده شده است.

۵ـ با یک بازنگری کلی در چاپ های پیشین این مجموعه تمامی مقررات منسوخ و یا مقرراتی که محدوده زمانی اجرای آنها مقید به دوره خاصی بوده که در حال حاضر سپری شده است، از این مجموعه حذف گردیده است.

۶ـ در مواردی که قانون یا مقرره ای نیاز به تبیین یا توضیح داشته، توضیحات لازم در پانویس آورده شده است.

لازم به ذکر به نظر می رسد، مجموعه حاضر در دو مجلد با عناوین «جلد اول : قوانین کار» و «جلد دوم: قوانین تأمین اجتماعی» چاپ و منتشر می گردد. امید است چنانچه علیرغم همه تلاش ها و دقت‌های صورت گرفته مراجعه کننده محترم با کاستی و یا اشتباهی روبرو شود با ارائه پیشنهادات و رهنمودهای ارزشمند خود گردآورندگان و نیز مؤسسه کار و تأمین اجتماعی را مرهون محبت‌های خود نمایند.

دکتر محمدرضا سپهری
رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی

قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

شامل :

بخش اول : قانون تأمین اجتماعی
بخش دوم : مقررات مربوط به فصول مختلف قانون تأمین اجتماعی
بخش سوم : مقررات مربوط به پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری
بخش چهارم : سایر مقررات تأمین اجتماعی
بخش پنجم : ایثارگران

قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

بخش اول

قانون تأمین اجتماعی

بخش اول
قانون تأمین اجتماعی و تغییرات و اصلاحات بعدی
«مصوب ۱۳۵۴/۴/۳»

فصل اول ــ تعاریف ــ کلیات

ماده ۱[۱] ــ به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخایر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی[۲]» وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی[۳] که در این قانون «سازمان» نامیده می شود، تشکیل می گردد. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد اداره خواهد شد.

تبصره ۱ : صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیرماه ۱۳۵۵، در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور به سازمان منتقل می شود.

تبصره ۲ : کلیه واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی، سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها، موضوع ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه ۱۳۵۵ از سازمانهای مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان» منتقل می شود.

تبصره ۳ : کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی سابق که در اجرای ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها منتقل شده اند و همچنین کارمندانی که توسط سازمانهای مذکور به منظور انجام وظایف مربوط به تأمین

۱- اصلاحی به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی، مصوب ۱۳۵۸/۴/۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران .

۲- ماده ۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ : به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی که در این قانون «سازمان» نامیده می شود تشکیل می گردد.

۲ـ سازمان تأمین اجتماعی مستند به بند ۱۰ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۷۳/۴/۱۹ و اصلاحات بعدی در زمره مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بشمار می رود.

۳- اصلاحی به موجب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۴/۵/۹ مجلس شورای اسلامی. در مصوبه ۱۳۵۸/۴/۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران : (... وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی ...)

اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آیین نامه استخدامی بیمه‌های اجتماعی استخدام شده و عملاً در کار تأمین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تأمین اجتماعی دریافت می دارند به سازمان منتقل می شوند.

ماده ۲ــ تعاریف :

۱ــ بیمه شده: شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.

۲ــ خانواده بیمه شده: شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می کنند.

۳ــ کارگاه[1]**:** محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می کند.

۴ــ کارفرما[2]**:** شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می‌کند.

کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند.

۵ ــ مزد یا حقوق یا کارمزد[3]**:** در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود.

۶ ــ حق بیمه: عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می گردد.

۷ــ بیماری: وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می گردد.

۸ ــ حادثه: از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد.

۹ــ غرامت دستمزد: به وجوهی اطلاق می شود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می شود.

۱- نک به تعریف کارگاه در ماده ۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران

۲- نک به تعریف کارفرما در ماده ۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران

۳- نک به تعریف موضوع ماده ۳۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران

۱۰ـ وسایل کمک پزشکی (پروتز و ارتز): وسایلی هستند که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار می روند[۱].

۱۱ـ کمک ازدواج: مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه‌های ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت می گردد.

۱۲ـ کمک عائله مندی: مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت می شود.

۱۳ ـ از کار افتادگی: کلی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد.

۱۴ـ از کار افتادگی: جزئی عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.

۱۵ـ بازنشستگی: عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار[۲] به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون.

۱۶ـ مستمری: عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود.

۱۷ـ غرامت مقطوع نقص عضو: مبلغی است که به طور یک جا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده می شود.

۱۸ـ کمک کفن و دفن: مبلغ مقطوعی است که به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می گیرند پرداخت می گردد.

۱- نک به دستور اداری شماره ۵۰۰۰/۸۶۴۲ مورخ ۱۳۸۶/۲/۳ سازمان تأمین اجتماعی در بخش چهارم جلد دوم این مجموعه

۲- در خصوص قطع مستمری بازنشستگی در صورت احراز اشتغال به کار شخص بازنشسته و مستمری بگیر به آراء شماره ۹۰ مورخ ۱۳۷۱/۵/۷ و شماره ۱۲۴۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و درخصوص ممنوعیت اشتغال افراد بازنشسته و بازخرید شده در برخی دستگاه‌ها به تبصره ۵ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی در مقررات مربوط به فصل هفتم این مجموعه مراجعه شود.

ماده ۳ــ تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می باشد :

الف ــ حوادث و بیماری ها[۱].

ب ــ بارداری[۲].

ج ــ غرامت دستمزد.

د ــ از کار افتادگی.

ه ــ بازنشستگی[۳].

و ــ مرگ.

تبصره ۱ : مشمولین این قانون از کمک‌های ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.

تبصره ۲[۴] : ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی، شناسنامه ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده یا می شود و هر گونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.

ماده ۴ــ مشمولین این قانون عبارتند از :

الف ــ افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند[۵].

ب ــ ملغی شده است[۶].

ج ــ دریافت کنندگان مستمری‌های بازنشستگی، ازکار افتادگی و فوت.

۱- به قانون الزام تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸/۸/۲۱ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوط مصوب اردیبهشت ۱۳۶۹ و نیز به ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی مراجعه شود.

۲- همان

۳- نک به ماده ۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی در مقررات فصل اول قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه

۴- الحاقی طبق ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۷۹/۸/۸ مجلس شورای اسلامی

۵- به بند «ص» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و نیز به ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ /تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون راجع به الغای قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب ۱۳۶۰/۸/۳ /بخشنامه شماره ۶۰۸ فنی مورخ ۱۳۶۹/۶/۲۶ سازمان تأمین اجتماعی/ بخشنامه شماره ۵۳۵ فنی پیرو بخشنامه شماره ۵۰۲ فنی سازمان تأمین اجتماعی/ ماده یک آیین نامه بیمه و بازنشستگی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی و بند «هـ» ماده ۱۸ و نیز به ماده ۴۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مراجعه شود.

۶- ملغی شده طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند «ب» و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۵/۵/۳۰ مجلس شورای اسلامی.

بند «ب» ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ : صاحبان حرف و مشاغل آزاد

تبصره ۱ : مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از انحاء از موارد مذکور در ماده ۳ این قانون بهره مند می باشند. و در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره ۲ : مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.

تبصره ۳ : ملغی شده است[۱].

تبصره ۴ : ملغی گردیده است[۲].

تبصره ۵[۳] : در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار می گیرند.

آیین نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه‌های معوقه بنابه پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید[۴].

۱- ملغی شده طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند «ب» و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۵/۶/۳۰ مجلس شورای اسلامی.

تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ : تعیین میزان حق بیمه که با توجه به ماده ۲۸ این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیون‌های رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مجلسین می رسد.

۲- ملغی شده به موجب ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۰ مجلس شورای ملی [سابق].

تبصره ۴ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ : مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود. مؤسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تأمین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط به سازمان نام برده بپردازند. میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عیناً به ترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت پیش بینی شده است.

۳- الحاقی به موجب ماده ۳ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب ۱۳۸۷/۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی.

۴- نک به آیین نامه اجرایی تبصره (۵) الحاقی به ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی در مقررات فصل اول قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه.

ماده ۵[1]ـ بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود[2] مگر در موارد زیر :

الف ـ در صورتی که بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت نامه‌های دوجانبه یا چند جانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقت نامه عمل خواهد شد[3].

ب ـ هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش بینی شده در ماده ۳ این قانون کلاً یا بعضاً بیمه شده باشند که در این صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف می باشند[4].

تبصره : حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره ۹ سازمان بین المللی کار از شمول بند "ب" مستثنی می باشد و نرخ و مأخذ حق بیمه طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید[5].

ماده ۶ـ اجرای هریک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستاییان و افراد خانواده آنها به تدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان با توجه به ماده ۱۱۷ این قانون خواهد بود[6].

ماده ۷ـ افراد شاغل درفعالیت هایی که تاتاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه‌های اجتماعی نشده اند به ترتیب زیر به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت .

۱- اصلاحی به موجب لایحه قانونی اصلاح ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی "مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران".

ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ : اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط به کار اشتغال دارند جز در مواردی که طبق مقاوله نامه ها و قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه بین ایران و سایر کشورها ترتیب خاص مقرر گردیده است در صورتی که مشمول قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت نباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

۲- به بند «ب» ماده ۳۸ قانون (وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی و موافقت نامه ۱۳۷۰ بین وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مراجعه شود.

۳- به قانون موافقت نامه تأمین اجتماعی بین دولت ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۵۷/۲/۲۱ مجلس شورای ملی (سابق) مراجعه شود.

۴- نک به ماده ۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی در مقررات فصل اول قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه .

۵- الحاقی به موجب قانون الحاق یک تبصره به لایحه قانونی اصلاح ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی "مصوب ۷۸/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی".

۶- به بند الف ماده ۹۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ مراجعه شود.

الف ــ موارد مذکور در بندهای (ج ـ د ـ ه ـ و) ماده ۳ این قانون به تدریج و با توجه به امکانات سازمان اجراء خواهد شد و در این صورت میزان حق بیمه با توجه به ماده ۲۸ این قانون تا خاتمه سال ۱۳۵۴، ۱۹٪ حقوق یا مزد و از اول سال ۱۳۵۵ معادل ۲۱٪ حقوق و یا مزد خواهد بود که در سال ۱۳۵۴ کارفرما ۱۳٪، بیمه شده ۴٪، دولت ۲٪ و از سال ۱۳۵۵ کارفرما ۱۴٪، بیمه شده ۵٪ و دولت ۲٪ می پردازند[۱].

ب ــ موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به تدریج و در صورتی اجراء خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادی که به موجب این ماده مشمول مقررات این قانون می شوند به تأدیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتباً اعلام می شود[۲].

ماده ۸ــ بیمه افراد و شاغلین فعالیت هایی که تا تاریخ تصویب این قانون به نحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی یا قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان[۳] قرار گرفته اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.

تبصره : شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه‌های مقرر در این قانون برای کسانی که به علتی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه شدگان خارج شوند به موجب آیین نامه مربوط تعیین خواهد گردید و به هر حال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود[۴].

ماده ۹ــ انجام تعهدات ناشی از موارد مذکور در بند (الف و ب) ماده سه این قانون به عهده سازمان تأمین اجتماعی[۵] می باشد.

ماده ۱۰ــ از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه‌های اجتماعی و سازمان بیمه‌های اجتماعی روستائیان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام می شوند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارایی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و

۱- به بخشنامه شماره ۵۹۴ فنی مورخ ۱۳۶۸/۷/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی مراجعه شود.

۲- نک به ماده ۴۸ همین قانون

۳- نک به آیین نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ هیأت وزیران و نیز به قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.

۴- به آیین نامه "ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی" مصوب ۸۵/۶/۱۴ و اصلاح شده در تاریخ ۸۶/۱۱/۲۰ شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه ۶۵۱ فنی مورخ ۸۵/۹/۲۷ .

۵- به موجب ماده واحده قانون الزام تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸/۸/۲۱ مجلس شورای اسلامی اصلاح گردیده است. در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ : سازمان تأمین خدمات درمانی.

اجرای آیین نامه موضوع ماده ۱۳ این قانون معتبر خواهد بود به سازمان منتقل می گردند.

ماده ۱۱ـ تأسیسات و تجهیزات درمانی سازمان بیمه‌های اجتماعی که از محل ذخایر سازمان مذکور تأمین شده است با حفظ مالکیت در اختیار سازمان تأمین خدمات درمانی قرار می گیرد.

تبصره : کارکنان واحدهای درمانی مذکور در این ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تأمین خدمات درمانی[1] منتقل خواهند شد.

فصل دوم ـ ارکان و تشکیلات

مواد ۱۲ الی ۱۷ و ۱۹ الی ۲۷ لغو گردیده است[2].

۱- به موجب لایحه قانونی تشکیل سازمان شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی مصوب ۵۸/۹/۲ «سازمان تأمین خدمات درمانی» منحل گردیده است.

۲- مقررات این فصل به استثناء ماده ۱۸ کلاً به موجب مقررات اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و مقررات مربوطه « مصوب ۱۳۵۸/۶/۱۰» هیأت وزیران (مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵) منسوخ گردیده است. ضمناً اساسنامه اخیر نیز به موجب «اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی» مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۶ هیأت وزیران ملغی اعلام گردیده است.

مواد ۱۲ الی ۱۷ و مواد ۱۹ الی ۲۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ :

ماده ۱۲ـ سازمان که زیر نظر وزیر رفاه اجتماعی اداره می شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می باشد و امور مالی آن منحصراً طبق مقررات این قانون اداره خواهد شد.

ماده ۱۳ـ آیین نامه‌های مالی و معاملاتی سازمان که وسیله وزارتخانه‌های رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و آیین نامه‌های استخدامی که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می رسد پس از تأیید هیأت وزیران به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین خواهد رسید. وزارت رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه‌های مذکور را تهیه و تقدیم مجلسین نماید و تا تصویب مجلسین آیین نامه‌های فعلی قابل اجراء است. امور مالی و اداری و استخدامی سازمان تأمین خدمات درمانی تابع آیین نامه‌های مالی و اداری و استخدامی فعلی سازمان

خواهد بود و تا تصویب آیین نامه استخدامی سازمان کارکنان تأمین خدمات درمانی تابع آیین نامه استخدامی فعلی سازمان بیمه‌های اجتماعی خواهند بود.

ماده ۱۴ـ سازمان برای انجام وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و شعب و نمایندگی هایی خواهد بود.

ماده ۱۵ـ ارکان سازمان عبارتند از :

شورای عالی.

هیأت مدیره.

حسابرس (بازرس).

ماده ۱۶ـ اعضاء شورای عالی عبارتند از :

وزیر رفاه اجتماعی که ریاست شورای عالی را به عهده خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او.

وزیر بهداری یا معاون او.

وزیر تعاون و امور روستاها یا معاون او.

وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او.

رئیس کل بانک مرکزی یا معاون او.

رئیس کل بیمه مرکزی یا معاون او.

←

دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا معاون او .
مدیرعامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا قائم مقام او .
مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی یا قائم مقام او.
دو نفر نماینده کارفرمایان به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
دو نفر نماینده اصناف به معرفی هیأت عالی نظارت بر اتاق‌های اصناف کشور.
سه نفر نماینده کارگران بیمه شده به معرفی سازمانهای کارگری و دو نفر از سایر گروه ها به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی.
ماده ۱۷ـ نمایندگان کارفرمایان، اصناف و بیمه شدگان برای مدت سه سال به عضویت شورای عالی انتخاب می شوند، تغییر آنها در مدت عضویت شورای عالی سازمان و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.
ماده ۱۹ـ وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان به شرح زیر است :
الف ـ تصویب آیین نامه‌های اجرایی که طبق این قانون به آن محول شده است.
ب ـ اتخاذ تصمیم درباره خط مشی و سیاست کلی تأمین اجتماعی به پیشنهاد هیأت مدیره.
ج ـ رسیدگی به بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آن.
د ـ تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیأت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس) و تعیین حق عضویت اعضای انتخابی شورای عالی.
ه ـ تصویب خرید یا فروش اموال غیر منقول.
و ـ اتخاذ تصمیم در مورد بخشیدن بدهی کارفرمایانی که بدهی آنها از بیست هزار ریال کمتر بوده و به تشخیص هیأت مدیره قادر به پرداخت آن نمی باشند . کارفرمایانی که به عللی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه نباشند و یا پرداخت بدهی به طور یک جا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب تعطیل و یا وقفه کار کارگاه باشد شورای عالی می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره کارفرما را از پرداخت تمام یا قسمتی از خسارات مقرر در این قانون معاف دارد و همچنین ترتیبی برای تقسیط بدهی با رعایت مهلت کافی بدهد.
ز ـ اتخاذ تصمیم در سایر مواردی که رئیس شورای عالی طرح آنها را در شورای عالی لازم تشخیص دهد.
تبصره ۱ـ وظایف و اختیارات شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع ماده ۳ قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت عیناً به شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع این قانون محول و شورای عالی مذکور منحل می شود.
تبصره ۲ـ هرگاه هر یک از اعضاء شورای عالی استعفاء یا فوت کند یا بیش از سه جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور فوق انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با رئیس شورای عالی است.
ماده ۲۰ـ هیأت مدیره مرکب از پنج نفر عضو به شرح زیر می باشد :
معاون تأمین اجتماعی وزارت رفاه اجتماعی که رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان است. دو نفر عضوهیأت مدیره به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران . یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران.
تبصره ـ مدت عضویت اعضاء هیأت مدیره سه سال می باشد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و در صورتی که تغییر آنها قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شناخته شود و نیز در صورت فوت یا استعفاء هریک از آنها شخص دیگری به ترتیب مذکور برای بقیه مدت انتخاب خواهد شد. اعضاء هیأت مدیره جدید تا تعیین هیأت مدیره جدید کماکان به کار خود ادامه خواهند داد.
ماده ۲۱ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است :
۱ـ پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی برنامه‌های اجرایی تأمین اجتماعی به شورای عالی.
۲ـ تصویب دستورالعمل‌های اداری و داخلی سازمان به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل در حدود مقررات مربوط.
۳ـ تأیید آیین نامه‌های اجرایی این قانون برای پیشنهاد آن به مراجع ذی صلاحیت.
۴ـ تصویب برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورای عالی.
۵ـ تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورای عالی.

ماده ۱۸ــ آیین نامه داخلی شورای عالی سازمان پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد[1].

فصل سوم ــ منابع درآمد ــ مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن

ماده ۲۸ــ منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد :

۱ــ حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان ۲۸ درصد مزد یا حقوق است که ۷ درصد آن به عهده بیمه شده و ۱۸ درصد به عهده کارفرما و ۳ درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد[2].

۶ـ تصویب کلیه معاملاتی که مبلغ آن بیش از ۵ میلیون ریال باشد.

ماده ۲۲ـ تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

ماده ۲۳ـ حسابرس (بازرس) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای عالی انتخاب می شود. حسابرس (بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله کند ولی می تواند نظرات خود را به رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان اطلاع دهد . انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) بلامانع است.

ماده ۲۴ـ وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس) همان است که در قانون تجارت برای بازرس شرکت تعیین گردیده است و حسابرس (بازرس) می تواند با اطلاع رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل به دفاتر سازمان رسیدگی و هرگونه توضیح و اطلاع را که به منظور انجام وظیفه لازم بداند اخذ کند.

ماده ۲۵ـ ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارایی و بدهی سازمان باید حداقل سی روز قبل از طرح در شورای عالی به حسابرس (بازرس) داده شود و پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل شورای عالی به هیأت مدیره تسلیم کند.

ماده ۲۶ـ وظایف و اختیارات رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل به شرح زیر است :

۱ـ اجرای برنامه ها و مصوبات شورای عالی و هیأت مدیره.

۲ـ تهیه و تنظیم بودجه وبرنامه و گزارش مالی و ترازنامه و پیشنهاد آن به هیأ ت مدیره و تقدیم بودجه حداکثر سه ماه قبل از اتمام سال به شورای عالی.

۳ـ پیشنهاد تشکیلات سازمان با رعایت برنامه و بودجه مصوب به هیأت مدیره.

۴ـ تصویب و انجام معاملات تا پنج میلیون ریال.

ماده ۲۷ـ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل که مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجرای این قانون و مصوبات شورای عالی و هیأت مدیره می باشد بر کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون وآیین نامه‌های آن دارای اختیارات کامل می باشد رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل درمقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی یا کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و می تواند این حق را شخصاً یا به وسیله وکلا یا نمایندگانی که تعیین می کند اعمال نماید.

تبصره ـ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از اعضاء هیأت مدیره و یا هریک از کارکنان سازمان به مسئولیت خود تفویض نماید. در صورتی که رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل به عللی از قبیل بیماری یا مرخصی و مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد یک نفر از اعضاء هیأت مدیره به پیشنهاد هیأت مدیره و مدیرعامل و تصویب وزیر رفاه اجتماعی کلیه وظایف او را عهده دار خواهد بود. در این صورت یک نفر از کارکنان سازمان به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی در غیاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل با حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت خواهد کرد. تأمین اجتماعی مراجعه شود.

۱- به آیین نامه مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۴ اصلاح شده در ۱۳۶۷/۳/۴ شورایعالی تأمین اجتماعی مراجعه شود.

۲- به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی مشمول قانون

۲ـ درآمد حاصل از وجوه ذخایر و اموال سازمان[۱].

۳ـ وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون[۲].

۴ـ کمک ها و هدایا.

تبصره۱: از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می یابد.

تبصره ۲ : دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یک جا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.

تبصره ۳ : سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد.

ماده ۲۹ـ نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص می یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.

تبصره : غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی شود به عهده سازمان می باشد.

ماده ۳۰ـ کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

تبصره : ارزش مزایای غیر نقدی مستمر مانند مواد غذایی ـ پوشاک و نظایر آنها طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق‌بیمه از آن دریافت می گردد[۳].

ماده ۳۱ـ در مورد بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعاً به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت[۴].

تأمین اجتماعی مصوب۱۳۵۸/۹/۲۴ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی و صنعتی و فنی تا میزان پنج نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه مربوط مصوب ۱۳۶۲/۲/۲۸ هیأت وزیران مراجعه شود.

۱- به اساسنامه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی " سهامی خاص " مصوب ۱۳۶۴/۴/۱۷ شورای اقتصاد مراجعه شود.

۲- به قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مدت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند " مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ مجلس شورای اسلامی" مراجعه شود.

۳- این آیین نامه تاکنون به تصویب نرسیده است.

۴- نک به تبصره ماده ۳۶ قانون کار

ماده ۳۲ـ در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می دارند حق بیمه به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت می گردد این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر باشد.

ماده ۳۳ـ حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می گیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.

ماده۳۴ـ در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

ماده ۳۵ـ سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمک‌های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.

ماده ۳۶ـ کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه نماید . در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود[1].

تبصره : بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تأمین می شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود[2].

ماده ۳۷ـ هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از این که انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این که انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی

۱- به قانون تفسیر شمول ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی به بیمه شدگان و رعایت آن توسط سازمان تأمین اجتماعی مراجعه شود.

۲- نک به دادنامه شماره ۲۲۹ مورخ ۸۳/۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند[1] در صورتی که سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنابه اعلام سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون این که پرداخت بدهی حق واگذار کننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به به میزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه ها ومؤسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری ها و شورای مرکزی اصناف[2] و سایر مراجع ذی ربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می باشد[3].

تبصره : سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید.

ماده ۳۸ــ در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نمایدکه کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنابه درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارت مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی ـ همچنین شهرداری ها و شورای مرکزی اصناف[4]

۱- در این خصوص به ماده ۳۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی در مقررات مربوط به فصل سوم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه مراجعه شود.

۲- اصلاح شده به موجب فرمان شماره ۳۲۹۴ مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۱۲ امام خمینی (ره) و ماده ۴۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۴. ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ : «اطاق اصناف»

۳- نک به دادنامه شماره ۶۱ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۴ و دادنامه شماره ۷۶ مورخ ۸۲/۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب ۸۵/۵/۲۴ مجلس شورای اسلامی.

۴- نک به زیرنویس شماره ۱ ماده ۳۷

و مؤسسات غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند[1].

تبصره[2]: کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون بیمه‌های اجتماعی[3] سابق مکلفند مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار وآخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.

میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیأت تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمان کار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد.

نحوه اجرای تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد[4].

تبصره : مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه قراردادهای پیمانکاری را صادر کند[5].

۱- نک به ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱ درمقررات فصل سوم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه.

۲- الحاقی به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ "مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی".

۳- ماده ۲۹ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۳۹ (اصلاح شده در تاریخ ۴۷/۱۰/۱۷) : در مواردی که کارفرما کاری را به اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مقاطعه واگذار نماید باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را مکلف نماید کارگران خود و کارگران مقاطعه کاران فرعی را طبق قانون بیمه نموده و حق بیمه مربوطه را پرداخت نماید. پرداخت آخرین قسط مقاطعه کار که نبایستی کمتر از ۵ درصد کل مبلغ مورد مقاطعه باشد موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان می باشد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون ملاحظه رسید مفاصا حساب مزبور بپردازد شخصاً مسئول پرداخت حق بیمه مقرر خواهد بود و حق دارد جهت دریافت وجوهی که از این بابت به سازمان پرداخته است به مقاطعه کار رجوع نموده و مبلغ مزبور را دریافت نماید.کلیه ادارات و مؤسسات دولتی و غیردولتی و شهرداری ها و مؤسسات خیریه عام المنفعه نیز مشمول این مقررات می باشند.

۴- آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به تاریخ ۱۳۷۳/۳/۱۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

۵- الحاقی به موجب ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی (نک به مقررات فصل سوم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

ماده ۳۹ـ کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید[۱]. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می نماید[۲].

هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.

ماده ۴۰ـ در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید[۳].

ماده ۴۱ـ در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید[۴].

ماده ۴۲ـ در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارت تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.

۱- آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۱۹ شورایعالی تأمین اجتماعی مراجعه شود.

۲- نک به تبصره ماده ۳۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

۳- به قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مدت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ مجلس شورای اسلامی و نحوه اعمال ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر قانونی ارائه نمی دهند مصوب ۷۸/۴/۵ شورای عالی تأمین اجتماعی مراجعه شود.

۴- به تصویب نامه درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور مصوب ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد مورخ ۱۳۷۰/۲/۳۰ و دستور اداری پیرو بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد مورخ ۱۳۷۰/۴/۸ مراجعه شود.

ماده ۴۳ــ هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می گردد :

۱ــ نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت بدوی را به عهده خواهد داشت.

۲ــ یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی شورای مرکزی[۱] اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

۳ــ یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.

۴ــ نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی[۲].

آراء هیأت‌های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارت ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال یا کمتر باشد و یا این که در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیأت بدوی تقاضای تجدید نظر خواهند داشت[۳].

ماده ۴۴ــ هیأت‌های تجدید نظر تشخیص مطالبات در مراکز استآنها با شرکت افراد زیر تشکیل می شود[۴] :

۱ــ نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.

۲ــ یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری.

۳ــ یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.

۴ــ نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان.

۵ــ یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد

۱- نک به زیرنویس شماره ۱ ماده ۳۷

۲- به ماده ۱۳۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه شود.

۳- اصلاحی به موجب قانون اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ و ۸۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۷۶/۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی.
بند ۴ ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ : نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی . آراء هیأت‌های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارت ۲۰۰/۰۰۰ ریال یا کمتر باشد یا این که در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از دویست هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیأت بدوی تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.

۴- اصلاحی به موجب قانون اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ و ۸۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۷۶/۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی.
ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ : هیأت‌های تجدید نظر تشخیص مطالبات در تهران با شرکت افراد زیر تشکیل می شود.

بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده شورای مرکزی[1] اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد . آراء هیأت تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره : هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.

ماده ۴۵ـ نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر و تشکیل جلسات هیأت ها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید[2].

ماده ۴۶ـ سازمان می تواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما باید معادل دوازده درصد درسال نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد[3]. در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد[4].

تبصره : ملغی شده است[5].

ماده ۴۷ـ کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند . بازرسان سازمان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذی ربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاه‌های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیت‌های

۱- نک به زیرنویس شماره ۱ ماده ۳۷ قانون.

۲- به آیین نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی مراجعه شود.

۳- بهره تقسیط مانده بدهی مستند به ماده واحده قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱/۴/۱۳ مجلس شورا ی اسلامی کلاً حذف گردیده است.

۴- نک به تبصره ۴ قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی در مقررات فصل سوم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه.

۵- ملغی شد به موجب قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱/۴/۱۳ مجلس شورای اسلامی.

تبصره ماده ۴۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ : در مواردی که به علت بحران مالی که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما می تواند در موعد تعیین شده در این ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکرد را تقاضا نماید. در این صورت هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات به تقاضای کارفرما رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود . میزان خسارت و جریمه دیرکرد در هر حال نباید از ۱۲ درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده برای هر سال کمتر باشد.

مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳[1] قانون کار خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یک ماه از طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.

ماده ۴۸ـ از تاریخی که سازمان با توجه به ماده ۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.

تبصره : در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان می تواند مزد یا حقوق بیمه شدگان را بر اساس مأخذی که طبق ماده ۴۰ این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد.

در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد سازمان می تواند مزایای نقدی را به مأخذ حداقل مزد یا حقوق به طور علی الحساب پرداخت نماید.

ماده ۴۹ـ مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتازه می باشد[2].

ماده ۵۰ ـ مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر[3] و جریمه‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد ۶۵ و ۸۹ و خسارات مذکور در مواد ۹۹ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد.[4] تا تصویب آیین نامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس آیین نامه ماده ۳۵ قانون بیمه‌های اجتماعی اجرا خواهد شد[5].

۱- اختیارات و مسئولیت‌های بازرسان کار در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار مصوب ۱۳۳۷ با لغو قانون مزبور و به اجرا درآمدن قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام (از تاریخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۴) در مواد ۹۶ تا ۱۰۶ قانون اخیر ذکر شده است.

۲- نک به تبصره ماده ۳۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

۳- نک به قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱/۴/۱۳ مجلس شورای اسلامی در مقررات فصل سوم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه.

۴- به آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵ وزارتین دادگستری و بهداری مراجعه شود.

۵- نک به زیرنویس مربوط به ماده ۴۹

فصل چهارم ــ مقررات مالی

مواد ۵۱ الی ۵۳ لغو گردیده اند[۱].

فصل پنجم ــ حوادث و بیماری ها و بارداری

ماده ۵۴ ــ بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می گیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلا به بیماری می توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند.

- خدمات پزشکی که به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی[۲] است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی

ـ بیمارستانی تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی می باشد[۳].

ماده ۵۵ ــ خدمات درمانی موضوع این قانون به دو صورت انجام می گیرد[۴] :

الف ــ اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده می شود.

۱- مقررات این فصل به موجب مقررات اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و مقررات مربوطه " مصوب ۱۳۵۸/۶/۱۰ " هیأت وزیران (مواد ۲۰ الی ۲۲) منسوخ گردیده است. مواد ۵۱ الی ۵۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ :

ماده ۵۱ـ هیأت مدیره مکلف است تا اول دی ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورای عالی سازمان پیشنهاد نماید شورای عالی سازمان مکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصویب و به هیأت مدیره ابلاغ نماید.

تبصره ـ سهم سازمان تأمین خدمات درمانی از بابت هزینه‌های ناشی از بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به ترتیب مقرر در ماده ۲۹ باید در بودجه سازمان مشخص گردد.

ماده ۵۲ـ مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپرده ها و سود اوراق بهادار و سود سرمایه گذاری ها و درآمد حاصل از فروش و یا واگذاری و یا بهره برداری از اموال سازمان کلاً به حساب ذخایر منظور خواهد شد.

تبصره ۱ـ شورای عالی سازمان هر سال به پیشنهاد هیأت مدیره از محل ذخایر مبلغی جهت خرید اموال غیر منقول و ایجاد ساختمانها یا تأسیسات و تجهیزات جدید که اعتبار آن در بودجه سازمان تأمین نشده باشد تخصیص خواهد داد.

تبصره ۲ـ ایجاد تأسیسات درمانی به پیشنهاد سازمان تأمین خدمات درمانی و تأیید هیأت مدیره سازمان و تصویب شورای عالی از محل ذخایر صورت خواهد گرفت و با حفظ مالکیت سازمان در اختیار سازمان تأمین خدمات درمانی گذارده خواهد شد.

ماده ۵۳ـ ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانک مذکور ذخائر مزبور را تحت نظر هیأتی با تصویب شورای عالی سازمان به کار خواهد انداخت.

۲- سازمان تأمین خدمات درمانی به موجب تبصره ماده واحده لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی منحل گردید و تعهدات مذکور در مواد ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷ و ۵۸ به موجب قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸/۸/۲۱به سازمان تأمین اجتماعی محول شده است. (نک به مقررات فصل اول قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه).

۳- نک به بند «ب» ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

۴- همان ؛

ب ــ استفاده از روش درمان غیر مستقیم با اختیار و تشخیص وزارت بهداری و بهزیستی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که وزارت بهداری و بهزیستی ظرف مدت ۱۵ روز پس از تصویب این ماده واحده تهیه و به مرحله اجرا درخواهد آورد[۱].

ماده ۵۶ ــ به منظور توان بخشی، ترمیم و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست داده اند سازمان تأمین خدمات درمانی[۲] برای اشتغال آنها به کارهای مناسب دیگر طبق آیین نامه هایی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور پیشنهاد و به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید از طریق مؤسسات حرفه ای معلولین اقدام خواهد نمود.

ماده ۵۷ ــ در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود که از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی[۳] پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان مذکور می رسد.

ماده ۵۸ ــ افراد خانواده بیمه شده که ازکمک‌های مقرر در ماده ۵۴ این قانون استفاده می کنند عبارتند از :

۱ــ همسر بیمه شده.

۲ــ شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تأمین می شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده شناخته شود .

۳ــ فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند[۴] :

۱- اصلاحی به موجب لایحه قانونی ماده واحده اصلاح ماده ۵۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۷/۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران .

ماده ۵۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ : خدمات درمانی موضوع این قانون به دو صورت انجام می گیرد :

الف ـ روش مستقیم برای بیمه شدگانی که از پزشک ـ درمانگاه ـ بیمارستآنها و سایر امکانات درمانی متعلق به این سازمان استفاده می نماید.

ب ـ روش غیر مستقیم برای بیمه شدگانی که در انتخاب از پزشک ـ درمانگاه ـ بیمارستان آزادی عمل خواهند داشت و سازمان تعهدات درمانی خود را از طریق خرید خدمات درمانی انجام می دهد.

تبصره ـ ضوابط استفاده از روش‌های فوق طبق آیین نامه ای که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای فنی سازمان تأمین خدمات درمانی خواهد رسید تعیین می گردد.

۲- نک به زیرنویس شماره ۲ ماده ۵۴

۳- همان ؛

۴- بند " ج " تبصره ۱ ماده ۱ قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی : حق بیمه فرزندان (موضوع ماده ۵۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می شوند به صورت جداگانه تعیین و مطابق تعرفه تأمین اجتماعی از بیمه شده دریافت می گردد..

الف ــ کمتر از هجده سال تمام داشته باشند[1] و در مورد فرزندان اناث به شرط نداشتن شوهر تا بیست سالگی و یا منحصراً طبق گواهی یکی از مؤسسات رسمی آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند.

ب ــ دراثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تأمین خدمات درمانی[2] قادر به کار نباشند.

۴ــ پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر این که سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و یا این که به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ از کار افتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند.

ماده ۵۹ ــ بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمانهای توان بخشی قرار می گیرند و بنابه تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی[3] موقتاً قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت :

الف ــ بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار یا بیماری‌های حرفه ای تحت درمان قرار گرفته باشد.

ب ــ در صورتی که بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.

ماده ۶۰ ــ حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر این که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود[4].

۱- حد نصاب سن برخورداری از خدمات درمانی برای فرزندان ذکور مستند به قانون اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و سایر صندوقها در برخورداری از خدمات درمانی مصوب ۱۳۸۷/۵/۲۰ مجلس شورای اسلامی به شرط عدم اشتغال به کار به بیست و دو سال افزایش یافته است.

۲- نک به زیرنویس شماره ۱ ماده ۵۴

۳- همان ؛

۴- به موجب لایحه قانونی شمول مواد ۶۰ و ... قانون تأمین اجتماعی در باره کلیه بیمه شدگانی که در جریان انقلاب دچار نقص عضو، از کارافتادگی جزئی یا از کارافتادگی کلی گردیده یا به درجه رفیع شهادت رسیده اند مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۶ و اصلاحیه ←

ماده ۶۱ــ بیماری‌های حرفه‌ای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید[1] تعیین می گردد مدت مسئولیت سازمان تأمین خدمات درمانی[2] نسبت به درمان هریک از بیماری‌های حرفه ای پس از تغییر کار بیمه شده به شرحی است که در جدول مزبور قید می شود.

ماده ۶۲ ــ مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به شرح زیر می باشد :

۱ــ غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای و به موجب تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی[3] قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.

۲ــ پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی[4] قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون از کار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت.

۳ــ غرامت دستمزد بیمه شده ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت می گردد[5].

۴ــ غرامت دستمزد بیمه شده ای که همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او می باشد مگر این که بیمه شده به هزینه سازمان تأمین خدمات درمانی[6] بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین

لایحه مزبور مصوب ۱۳۷۰/۵/۸ و نیز قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می شوند، حوادث دوران انقلاب نیز از مصادیق ماده ۶۰ شناخته شده اند.

۱- این جدول تاکنون به تصویب نرسیده است و کماکان جدول موضوع ماده ۴۴ قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب سال ۱۳۳۹ مجری است.

۲- نک به زیرنویس ماده ۵۴

۳- همان ؛

۴- همان ؛

۵- به موجب قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرین مزد یا حقوق روزانه آن عده از مشمولین قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجروح شده یا شهید می شوند مصوب ۱۳۶۷/۴/۳۰ مجلس شورای اسلامی غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می شوند معادل آخرین مزد یا حقوق روزانه آنان تعیین و توسط سازمان تأمین اجتماعی پس از کسر حق بیمه شده پرداخت می شود و نیز نک به بخشنامه شماره ۱۴ مورخ ۱۳۸۰/۳/۱۶ سازمان تأمین اجتماعی در مورد غرامت دستمزد ایام بیماری.

۶- نک به زیرنویس ماده ۵۴

مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود[1].

۵ـ هرگاه سازمان تأمین خدمات درمانی[2] بیمه شده ای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را به طور سرپایی انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد در صد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد بیمه شده نیز به همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد[3].

ماده ۶۳ ـ در مورد بیماری ها یا حوادث آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ایام بیماری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن بیمه دریافت شده است[4] در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر روزهای کار و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده است در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیماری تقسیم بر نود مشروط بر این که غرامت دستمزد این مبلغ از غرامت دستمزدی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق می گیرد کمتر نباشد . در صورتی که بیمه شده دریافت کننده کارمزد ظرف سه ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده کرده باشد متوسط دستمزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد مذکور قرار گرفته است به منزله دستمزد روزانه ایام بیماری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

ماده ۶۴ ـ در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند سازمان تأمین خدمات درمانی[5] فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود[6].

تبصره : در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگری مکلف باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.

۱- نک به زیرنویس ماده ۶۲

۲- نک به زیر نویس ماده ۵۴

۳- نک به زیرنویس شماره ۳ ماده ۶۲

۴- نک به قسمت اخیر بند ۵ ـ۲ «د» بخشنامه شماره (۱۴) مورخ ۱۳۸۰/۳/۱۶ سازمان تأمین اجتماعی در مورد غرامت دستمزد ایام بیماری.

۵- نک به زیرنویس شماره ۲ ماده ۵۴

۶- نک به بند ۱۰ بخشنامه (۱۴) مورخ ۱۳۸۰/۳/۱۶ سازمان تأمین اجتماعی در مورد غرامت دستمزد ایام بیماری.

ماده ۶۵ ــ در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً به اطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه ای شده باشد سازمان خدمات درمانی[۱] هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت.

ماده ۶۶ ــ در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان[۲] شخصاً، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامت و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود[۳].

تبصره ۱: مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.

تبصره ۲ : هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان شخصاً کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث، بپردازند[۴].

ماده ۶۷ ــ بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد می تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید.کمک بارداری دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده ۶۳ می باشد که حداکثر برای مدت دوازده هفته جمعاً قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد[۵].

ماده ۶۸ ــ بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که در طول مدت یک سال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرداخته باشد از کمک ها و معاینه‌های طبی و معالجات قبل از

۱- نک به زیرنویس شماره ۲ ماده ۵۴

۲- همان ؛

۳- به دستورالعمل شماره ۵۲/۱۴۱۹۹ مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۸ و بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۴۰۸۱۵ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۱ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی مراجعه شود.

۴- به بند «ب» ماده ۳۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مراجعه شود.

۵- نک به ماده ۷۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت، ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و ... مصوب ۱۳۷۴/۹/۲۲ و تبصره ۳ الحاقی به ماده ۳ مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۲۲، قانون تنظیم خانواده مصوب ۷۲/۲/۲۶ و نیز به بخشنامه شماره ۱/۶۱۸ فنی مورخ ۸۴/۹/۲۷ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تاریخ از کارافتادگی.

زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد . سازمان تأمین خدمات درمانی[1] بنابه درخواست بیمه شده می تواند به جای کمک‌های مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید. مبلغ مزبور در آیین نامه ای که از طرف هیأت مدیره تأمین خدمات درمانی[2] تهیه و به تصویب شورای عالی سازمان می رسد تعیین خواهد شد[3].

ماده ۶۹ ــ در صورتی که بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماری هایی مبتلا شود که شیر دادن برای طفل او زیان آور باشد یا پس از زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا ۱۸ ماهگی تحویل خواهد شد.

فصل ششم ــ از کار افتادگی

ماده ۷۰ــ بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می شوند[4] پس از انجام خدمات توان بخشی واعلام نتیجه توان بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظرکمیسیون‌های پزشکی مذکور در ماده ۹۱ این قانون توانایی خود را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد :

الف ــ هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کار افتادگی کلی شناخته می شود.

ب ــ چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتاده جزئی شناخته می شود[5].

ج ــ اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت[6].

ماده ۷۱ــ بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه ای از کار افتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کار افتادگی

۱- نک به زیرنویس ماده ۵۴

۲- همان ؛

۳- این آیین نامه تاکنون به تصویب نرسیده است، لیکن به موجب بخشنامه شماره ۱۰۷۳۲/۳۳۰مورخ ۱۳۵۵/۳/۱۶ معاونت امور تأمین خدمات درمانی وزارت رفاه اجتماعی، آیین نامه سازمان بیمه‌های اجتماعی سابق در مورد کمک بارداری و زایمان و نوزاد، یعنی آیین نامه وضع حمل و کمک نوزاد مصوب ۱۳۴۵/۶/۲۸ کماکان قابل اجرا است.

۴- به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره ۱۹۳ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۸ مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۷ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی در مورد از کارافتادگی کلی غیرناشی از کار و نیز به ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مراجعه شود.

۵- نک به ماده ۷۳ این قانون

۶- نک به ماده ۷۴ این قانون

کلی ناشی از کار را خواهد داشت[1].

ماده ۷۲ــ میزان مستمری ماهانه از کار افتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سی ام مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر این که این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صددر صد آن بیشتر نباشد، در مورد بیمه شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آن که جمع مستمری و کمک از شصت درصد تجاوز نکند پرداخت خواهد شد[2].

تبصره ۱ : شوهر یا همسر یا پدر یا مادر با شرایط زیرتحت تکفل بیمه شده[3] محسوب می شوند :

۱ــ سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده کلی بوده و در هر دو حالت به حکم این قانون مستمری دریافت ننماید و معاش او توسط زن تأمین شود.

۲ــ فرزندان بیمه شده که حائز شرایط مذکور در بند ۳ ماده ۵۸ این قانون باشند.

۳ــ سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه سال بیشتر بوده یا این که به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تأمین و در هر حال به موجب این قانون مستمری دریافت ندارند.

تبصره ۲ : مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق او که به مأخذ آن حق بیمه دریافت گردیده ظرف هفت صد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه ای[4] که منجر به از کار افتادگی شده است تقسیم به روزهای کار ضربدر سی.

۱- نک به ماده ۷۵ این قانون

۲- اصلاحی به موجب بند الف قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶.

ماده ۷۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ : میزان مستمری ماهانه از کارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سی و پنجم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر این که این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد در صد آن بیشتر نباشد. در مورد بیمه شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر یا مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق متوسط آنها کمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط به آن که جمع مستمری و کمک از ۶۰٪ تجاوز نکند پرداخت خواهد شد.

۳- نک به دادنامه شماره ۳۴۹ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

۴- در خصوص تاریخ شروع بیماری حرفه ای رجوع شود به آراء وحدت رویه شماره ۶۱ مورخ ۷۷/۷/۲۳ و ۷۹ مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، و دستور اداری شماره ۵۰۰۰/۶۹۴۷۱ مورخ ۱۳۸۴/۸/۱۰ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی.

ماده ۷۳ـ به بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی و سه تا شصت و شش درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار پرداخت خواهد شد. میزان مستمری عبارت است از حاصل ضرب درصد از کار افتادگی در مبلغ مستمری ار کار افتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده ۷۲ این قانون تعیین می گردد[۱].

ماده ۷۴ـ بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی و سه درصد توانایی کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت میزان این غرامت عبارت است از سی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرر در ماده ۷۲ این قانون ضربدر درصد از کار افتادگی.

ماده ۷۵ـ بیمه شده ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلاء به بیماری[۲] حداقل حق بیمه یک سال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کار افتادگی باشد پرداخت نموده باشد در صورت از کار افتادگی کلی حق استفاده از مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت[۳] و [۴].

تبصره : محاسبه متوسط دستمزد و مستمری از کار افتادگی موضوع ماده فوق به ترتیب مقرر در ماده ۷۲ این قانون و تبصره ۲ آن صورت خواهد گرفت.

فصل هفتم ــ بازنشستگی

ماده ۷۶ـ مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت[۵].

۱ـ حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند[۶و۷].

۱- نک به قانون راجع به افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۵.

۲- در خصوص عبارات و اصطلاحات «ابتلا به بیماری»، «بیماری منجر به از کارافتادگی» و «شروع بیماری منجر به از کارافتادگی» به دستور اداری شماره ۵۰۰۰/۶۹۴۷۱ مورخ ۱۳۸۴/۸/۱۰ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مراجعه شود.

۳- نک به رأی وحدت رویه شماره ۶۱ مورخ ۱۳۷۷/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مقررات فصل ششم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

۴- به ماده واحده قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب ۱۳۹۲/۷/۱۷ مجلس شورای اسلامی در مقررات مربوط به فصل ششم این مجموعه مراجعه شود.

۵- نک به ماده ۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

۶- به موجب بند ۳ قسمت "ب" تبصره ۲ اصلاحی الحاقی به ماده ۷۶ "قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ " مصوب ۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ تصویب این قانون (۱۳۸۰) حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا این حداقل به ۲۰ سال تمام برسد.

۷- در خصوص بیمه شدگانی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند به «قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند مصوب ۱۳۹۲/۷/۱۷ مجلس شورای اسلامی در مقررات فصل هفتم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه مراجعه شود».

۲ـ سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.

تبصره ۱: کسانی که سی سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند[۱ و ۲].

۱- اصلاحی به موجب بند "ب" قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ " مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی.

تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ : در مورد افرادی که قبل از تقاضای بازنشستگی حداقل مدت بیست سال متوالی یا بیست و پنج سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده اند یا آن که به کارهای سخت و مخل سلامتی (زیان آور) اشتغال داشته اند سن بازنشستگی پنجاه و پنج سال تمام خواهد بود . کسانی که سی سال تمام کار کرده و حق بیمه مقرر را به سازمان پرداخته باشند در صورت داشتن پنجاه و پنج سال تمام می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند . مناطق بد آب و هوا و کارهای سخت و زیان آور به موجب آیین نامه مصوب هیأت وزیران تعیین خواهد شد. ضمناً نک به تبصره‌های ۵ و ۶ ماده واحده قانون اصلاح " قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۶۷" مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی.

۲- نک به ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی این ماده مصوب هیأت وزیران و قانون اصلاح مواد ۹ و ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات ـ مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی و نیز به بند (۱) ماده ۱۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و بند «ز» ماده ۸۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

تبصره ۲ [۱] :

الف ــ کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده و دراثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاترازظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود[۲].

۱ــ کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذی ربط سخت و زیان آور اعلام گردیده یا خواهد گردید، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین نامه‌های مربوطه یا سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.

۲ــ کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلفند قبل ازارجاع کارهای سخت و

۱- اصلاحی به موجب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱.

تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ : افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده و یا آن که به کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. مناطق بد آب و هوا و کارهای سخت و زیان آور به موجب آیین نامه مربوطه خواهد بود. افزایش هزینه ناشی از این تبصره از کاهش هزینه سازمان ناشی از اجراء تبصره یک همین ماده تأمین خواهدشد

تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ : افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده و یا آن که به کارهای سخت وزیان آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته باشندو درهرموردحق بیمه مدت مزبور رابه سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. مناطق بد آب و هوا و کارهای سخت و زیان آور به موجب آیین نامه مربوطه خواهد بود. افزایش هزینه ناشی از این تبصره از کاهش هزینه سازمان ناشی از اجراء تبصره یک همین ماده تأمین خواهد شد.

تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ : در مورد افرادی که قبل از تقاضای بازنشستگی حداقل مدت بیست سال متوالی یا بیست و پنج سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده اند و یا آن که به کارهای سخت و مخل سلامتی (زیان‌آور) اشتغال داشته اند سن بازنشستگی پنجاه و پنج سال تمام خواهد بود. کسانی که سی سال تمام کار کرده و حق بیمه مقرر را به سازمان پرداخته باشند در صورت داشتن پنجاه و پنج سال تمام می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. مناطق بد آب و هوا و کارهای زیان آور به موجب آیین نامه مربوط مصوب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.

۲- نک به آیین نامه کارهای سخت و زیان آور موضوع ماده ۵۲ قانون کار مصوب ۱۳۷۱/۹/۲۹، آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی به ماده ۷۶ ... مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ هیأت وزیران و دادنامه شماره ۴۷۵ الی ۴۸۰ مورخ ۸۳/۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

زیان آور به بیمه شدگان، ضمن انجام معاینات پزشکی آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده (موضوع ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی)، نسبت به انجام معاینات دوره ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یک بار باشد، نیز به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی اقدام نمایند، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات لازم را در انجام این بند توسط کارفرمایان اعمال نمایند.

ب ـ حمایت ها

۱ـ افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند[1] می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند . هر سال سابقه پرداخت حق‌بیمه در کارهای سخت و زیان آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.

۲ـ در صورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آورگردند با تأیید کمیسیون‌های پزشکی (موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی) با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد.

۳ـ در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت[2] تا آن که این حداقل به بیست سال تمام برسد.

۴ـ از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهار درصد (۴٪) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شدکه آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یک جا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد .

۵ ـ تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید[3].

۱- نک به قانون استفساریه "اصلاحیه تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰" مصوب ۱۳۸۵/۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی و قانون تفسیر جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۷۹.

۲- به بخشنامه‌های شماره ۲ و ۲/۱ کارهای سخت و زیان آور سازمان تأمین اجتماعی مراجعه شود.

۳- در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۲ تصویب و در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ تجدیدنظر کلی شده است.

۶ ــ بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوط مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره (۲) همچنین چهار درصد (۴٪) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون[۱] را یک جا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.

تبصره ۳ : بیمه شدگانی که دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند می توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی نمایند[۲].

تبصره ۴ : زنان کارگر با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن[۳] به شرط پرداخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق می توانند بازنشسته شوند[۴].

ماده ۷۷ــ میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط برآن که از $\frac{۳۵}{۳۰}$ متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید[۵].

تبصره : متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه[۶] تقسیم بر بیست و چهار[۷].

ماده ۷۸ــ کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نماید.

۱- ۱۳۸۰/۷/۱۴

۲- الحاقی به موجب «قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶» مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی .

۳- به بخشنامه شماره ۲۳ مورخ ۷۶/۱۰/۳۰ مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی و رأی شماره هـ۶۹/۷۷ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مراجعه شود.

۴- الحاقی به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی "مصوب ۱۳۷۶/۷/۱ مجلس شورای اسلامی."

۵- اصلاحی به موجب بند "ج" ماده واحده قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ " مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی ."

ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ : میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از صد در صد متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.

۶- به ماده ۸۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مقررات مربوط به فصل هفتم در این مجموعه مراجعه شود.

۷- نک به ماده ۵۹ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

تبصره : سازمان تأمین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری، بیمه شدگانی را که حائز شرایط مقرر در ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ باشند بازنشسته نماید . چگونگی تأمین منابع مربوط به هزینه‌های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید[۱].

ماده ۷۹ــ در مورد مستخدمین شرکت‌های دولتی که به موجب قانون اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خصوصی شده یا بشود به ترتیب زیر رفتار خواهد شد :

۱ــ مستخدمین مشمول ماده ۳۳ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی ومستخدمین شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاص بوده اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مورد عمل خواهند بود.

۲ــ مستخدمین شرکت‌های دولتی که مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی هستند مشمول مقررات این قانون خواهند شد.

۳ــ سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت خواهند شد[۲].

۴ــ نحوه احتساب سوابق خدمت دولتی مستخدمین مذکور در بندهای ۱ و ۳ و میزان پرداخت کسور بازنشستگی توسط مستخدم و کارفرما و همچنین ترتیب تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین آنان به موجب آئین نامه ای خواهد بود که وزارت رفاه اجتماعی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی می رسد[۳].

فصل هشتم ــ مرگ

ماده ۸۰ ــ بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت :

۱ــ در صورت فوت بیمه شده بازنشسته ؛

۲ــ در صورت فوت بیمه شده از کارافتاده کلی مستمری بگیر ؛

۱- الحاقی به موجب ماده ۱۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران " مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶ مجلس شورای اسلامی."

۲- مشمولین مقررات قانون حمایت کارمندان به موجب قانون الغاء تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب ۱۳۶۵/۱/۱۷ مشمول قانون تأمین اجتماعی گردیده اند.

۳- به آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۷۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۶/۸/۲۲ مراجعه شود و نیز نک به قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷ و آیین نامه مربوط مصوب ۱۳۶۵/۱۱/۱۸.

۳ـ در صورت فوت بیمه شده ای که در ده سال آخر حیات خود، حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر این که ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد[۱و۲].

تبصره ۱ : بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمری برقرار نشده است، حسب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا تبصره ۲ هستند.

تبصره ۲ : چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل ۲۰ سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد، بازماندگان وی از مستمری برخوردار خواهند شد. در تعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره برای محاسبه میزان مستمری، تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی ملاک عمل قرار می گیرد.

تبصره ۳ : بیمه شده ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می شود و فاقد شرایط مقرر در این بند می باشد چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او کمتر از ۲۰ سال و بیشتر از ۱۰ سال باشد، به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یک جا و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی پرداخت می شود[۳].

۴ـ در مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا به بیماریهای حرفه ای فوت نماید[۴].

ماده ۸۱ ـ بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از :

۱ـ عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است.

تبصره[۵] ـ همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر

۱- اصلاحی و الحاقی (الحاق سه تبصره به بند ۳ ماده ۸۰) به موجب بند ۳ ماده واحده قانون اصلاح مواد ۴۳، ۴۴ و ۸۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۶/۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی.

بند ۳ ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ : در صورت فوت بیمه شده ای که در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار را در آخرین سال حیات پرداخته باشد.

۲- به تبصره یک ماده واحده قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند در مقررات مربوط به فصل هشتم این مجموع مراجعه شود.

۳- این تبصره به موجب بند «ج» ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صرفاً در طول برنامه مزبور یعنی سال‌های ۸۳ ـ ۱۳۷۹ اصلاح گردیده بوده و پس از سپری شدن مدت برنامه مزبور به حالت نخست اعاده گردیده است.

۴- نک به ماده ۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

۵- الحاقی به موجب قانون الحاق یک تبصره به بند ۱ ماده ۸۱ قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۷۴/۶/۲۱ مجلس شورای اسلامی .

دوم توسط تأمین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد . بار مالی ناشی از این تبصره از محل سه درصد (۳٪) کمک دولت به بیمه شدگان تأمین خواهد شد.

آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید[۱].

۲ــ فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند[۲] یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند[۳].

۳ــ پدر و مادر متوفی در صورتی که اولاً تحت تکفل[۴] او بوده ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آن که به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.

ماده ۸۲ ــ بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمری استفاده خواهند کرد :

۱ــ شوهر مشروط بر این که اولاً تحت تکفل زن بوده ثانیاً سن او از شصت سال متجاوز باشد و یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده بوده و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نکند.

۲ــ فرزندان در صورت حائز بودن شرایط زیر :

الف ــ پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند.

ب ــ سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند[۵].

۱- به آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند ۱ ماده ۸۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۵/۴/۶ هیأت وزیران مراجعه شود.

۲- به قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث "مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ مجلس شورای اسلامی" و آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۶۴/۴/۲ هیأت وزیران مراجعه شود.

۳- نک به بخشنامه‌های شماره ۱۱، ۱۱/۱ و ۱۱/۲ مستمری‌ها

۴- نک به ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی

۵- نک به قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ مجلس شورای اسلامی و به بخشنامه شماره ۳۶ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۵ مستمریها

۳ــ پدر و مادر در صورتی که اولاً تحت تکفل[۱] او بوده ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آن که به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.

ماده ۸۳ ــ سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی به شرح زیر می باشد :

۱ــ میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه‌شده است و در صورتی که بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.

۲ــ میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده می باشد و در صورتی که پدر و مادر را از دست داده باشد مستمری او دو برابر میزان مذکور خواهد بود.

۳ــ میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری‌استحقاقی بیمه شده می باشد. مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید هرگاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده می شود و در این صورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه‌شده از صد در صد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد[۲].

تبصره : منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری حین فوت او می باشد . در مورد بیمه‌شدگانی که در اثر هر نوع حادثه یا بیماری فوت شوند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری که برای بیمه شده از کار افتاده کلی حسب مورد برقرار می شود.

ماده ۸۴ ــ هر گاه بیمه شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی[۳] پرداخت خواهد شد.

۱- نک به ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی

۲- به بخشنامه ۵۷۹ فنی مورخ ۱۳۶۷/۷/۶ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حداقل و حداکثر مجموع مستمری قابل پرداخت به بازماندگان مراجعه شود.

۳- نک به زیرنویس ماده ۵۴

فصل نهم ــ ازدواج و عائله مندی

ماده ۸۵ ــ به بیمه شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می کند مبلغی معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر به عنوان کمک ازدواج پرداخت می شود :

۱ــ در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد.

۲ــ ظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را به سازمان پرداخته باشد.

۳ــ عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد.

تبصره ۱: مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارت است از جمع دریافتی بیمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج که به مأخذ آن حق بیمه پرداخت شده است تقسیم بر ۲۴.

تبصره ۲: در صورتی که طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذکور در این ماده باشند کمک ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد.

ماده ۸۶ ــ کمک عائله مندی منحصراً[1] تا دو فرزند[2] بیمه شده پرداخت می شود مشروط برآن که :

۱ــ بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفت صد و بیست روز کار را داشته باشد.

۲ــ سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند . میزان کمک عائله مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه می باشد.

ماده ۸۷ ــ پرداخت کمک عائله مندی به عهده کارفرما می باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود.

تبصره : هرگاه در مورد پرداخت عائله مندی اختلافی بین بیمه شده و کارفرما حاصل شود به طریق مذکور در فصل حل اختلاف قانون کار عمل خواهد شد.

۱- به موجب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰ محدودیت تعداد فرزند لغو گردیده است (نک به قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۹۲/۳/۲۰ مجلس شورای اسلامی در مقررات فصل پنجم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

۲- در مورد فرزند خوانده به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب ۱۳۹۲/۷/۱۰ و در مورد فرزند طبیعی به رأی شماره ۶۱۷ ـ ۱۳۷۶/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مراجعه شود.

فصل دهم ــ مقررات کلی راجع به کمک ها

ماده ۸۸ ــ انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار به عهده کارفرمایان است . بیمه شدگانی که در محیط کار با مواد زیان آور از قبیل گازهای سمی، اشعه و غیره تماس داشته باشند باید حداقل هر سال یک بار از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی[۱] معاینه پزشکی شوند.

ماده ۸۹ ــ افرادی که به موجب قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشسته و یا از کار افتاده شده یا می شوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می دارند با پرداخت دو درصد از مستمری دریافتی از خدمات درمانی مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون توسط سازمان تأمین خدمات درمانی برخوردار خواهند شد. مابه‌التفاوت وجوه پرداختی توسط بیمه شدگان موضوع ماده تا مبالغی که طبق ضوابط قانون تأمین درمان مستخدمین دولت باید پرداخت شود از طرف سازمان تأمین خواهد شد.

ماده ۹۰ــافراد شاغل در کارگاه ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند.

در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم می شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه‌شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی[۲] و این سازمان مقررات این قانون را در باره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.

ماده ۹۱ــ برای تعیین میزان از کار افتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهد شد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضاء و ترتیب رسیدگی و صدور رأی براساس جدول میزان از کار افتادگی طبق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی[۳] به تصویب شورای عالی می رسد[۴].

ماده ۹۲ــ به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف درمانی ناشی از اجرای این قانون سه نفر از کارشناسان بیمه درمانی به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی در شورای فنی سازمان تأمین خدمات درمانی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی[۵] مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت.

۱- نک به زیرنویس ماده ۵۴

۲- همان ؛

۳- نک به زیرنویس ماده ۵۴

۴- به آیین نامه اجرایی کمیسیون‌های پزشکی و تجدید نظر موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی " مصوب ۱۳۶۶/۳/۶ و اصلاحات مورخ ۱۳۷۸/۵/۲، ۱۳۶۷/۷/۶ و ۱۳۷۱/۵/۱۹ شورای عالی تأمین اجتماعی" مراجعه شود .

۵- نک به زیرنویس ماده ۵۴

ماده ۹۳ـ تغییر میزان ازکار افتادگی درموارد زیر مستلزم تجدید نظر در مبلغ مستمری می باشد :

۱ـ مستمری از کار افتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط از کار افتادگی کلی به محض اشتغال مجدد مستمری بگیر قطع می شود . در صورتی که تقلیل میزان از کار افتادگی ناشی از کار به میزان مندرج در مواد ۷۳ و ۷۴ این قانون باشد حسب مورد مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار یا غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد.

۲ـ مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار موضوع ماده ۷۳ این قانون ظرف پنج سال از تاریخ برقراری قابل تجدید نظر می باشد. در صورتی که در نتیجه تجدید نظر معلوم گردد که بیمه شده فاقد یکی از شرایط مقرر می باشد مستمری او قطع خواهد شد و در صورتی که مشمول ماده ۷۴ این قانون شناخته شود غرامت مذکور در آن ماده را دریافت خواهد نمود.

۳ـ هرگاه میزان از کارافتادگی جزئی ناشی از کار افزایش یابد و این تغییر نتیجه حادثه منجر به از کارافتادگی باشد مستمری از کار افتادگی جزئی حسب مورد به مستمری کلی ناشی از کار تبدیل و یا میزان مستمری از کار افتادگی جزئی افزایش خواهد یافت.

ماده ۹۴ـ هرگاه برای یک مدت دو یا چند کمک غیر نقدی موضوع این قانون به بیمه شده تعلق گیرد فقط کمک نقدی که میزان آن بیشتر است پرداخت خواهد شد به استثنای کمک ازدواج و عائله‌مندی و نوزاد که دریافت آنها مانع استفاده از سایر کمک‌های مقرر نخواهد بود . افراد تحت تکفل بیمه شدگان در ایام خدمت سربازی بیمه شده از مزایای قانونی بیمه‌های اجتماعی برخوردار خواهند بود. سازمان موظف است حق بیمه این افراد را طبق نرخ سازمان تأمین خدمات درمانی[۱] به سازمان مزبور پرداخت نماید.

ماده ۹۵ـ مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزء سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد.[۲ و۳]

۱ـ همان ؛

۲ـ مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال به موجب تبصره ۱ماده واحده قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۳/۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی جزء سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می گردد.

۳- به موجب قانون استفساریه مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۸، کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی می پردازند نیز مشمول این ماده هستند ؛ نیز مراجعه شود به بخشنامه ۵۶۶ فنی مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۱۰ در خصوص مدت خدمت وظیفه بیمه شدگان

ماده ۹۶ـ سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد[1].

فصل یازدهم ـ تخلفات ـ مقررات کیفری

ماده ۹۷ـ هرکس به استناد اسناد و گواهی‌های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده از افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به به سازمان تأمین خدمات درمانی[2] یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

ماده ۹۸ـ ملغی گردیده است[3].

۱- به قانون راجع به افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی مراجعه شود.

۲- نک به زیر نویس ماده ۵۴

۳- لغو شده به موجب قانون منع خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱/۴/۱۳ و جایگزینی قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مدت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه اقدام نمی نمایند مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ مجلس شورای اسلامی.

ماده ۹۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ : کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه حق بیمه پرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر ملزم خواهند بود این خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.

ماده ۹۹ــ ملغی گردیده است[۱].

ماده ۱۰۰ــ ملغی گردیده است[۲].

ماده ۱۰۱ــ سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می تواند از هیأت‌های تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند هرگاه رأی هیأت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به تأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجراییه وصول خواهد شد[۳].

۱- همان ؛

ماده ۹۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ :

هیأت‌های مذکور به دلایل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز می شوند رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند کرد . در مورد بدهی‌های زاید بر دویست هزار ریال به تقاضای کارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیأت تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و لازم الاجرا است هیأت‌های فوق الذکر می توانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در این مدت کارفرما باید به میزان ۱۲ درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد . در مورد دیون قطعی اعم از این که قطعیت آن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقرر در مورد بدهی‌های زاید بر دویست هزار ریال به تقاضای کارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیأت تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و لازم الاجرا است هیأت‌های فوق الذکر می توانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در این مدت کارفرما باید به میزان ۱۲ درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد . در مورد دیون قطعی اعم از این که قطعیت آن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدور آراء هیأت‌های موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون بوده و مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۴ باشد، در صورتی که کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد از تأدیه خسارت تأخیر که پرداخت ننموده معاف خواهد بود. در مورد دیون مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۴ در صورتی که کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نماید کلیه جرائم و خسارت بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.

کارفرمایانی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق به قبل از فروردین ۱۳۵۴ خود با سازمان توافق نمایند از تأدیه خسارت تأخیر و جرایم معاف خواهند بود. همچنین ظرف مدت یک سال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان به پرداخت بدهی‌های سابق خود معترض می باشند و یا آن که کارگران آنان عملاً امکان استفاده از قسمتی ازکمک‌های قانونی مقرر نداشته اند می توانند به هیأت‌های تشخیص مطالبات مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ مراجعه نمایند.

۲- همان ؛

ماده ۱۰۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ : کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در قانون و آیین نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانی که در موعد مقرر در ماده ۳۹ صورت مزد بیمه شدگان را به سازمان ارسال ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین می شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند. به پرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجراییه وصول خواهد شد.

۳- خسارت قسمت اخیر این ماده به موجب قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱/۴/۱۳ حذف گردیده است.

ماده۱۰۲ــ در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آنها به بازرس خودداری کند به جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری است.

ماده۱۰۳ــ کارفرمایانی که عمداً وجوهی زاید بر میزان مقرر در این قانون به عنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه شدگان برداشت نمایند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور به حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.

ماده ۱۰۴ــ وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می باشد و هر گونه برداشت غیر قانونی از وجوه مذکور و تصرف غیر مجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیر قانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.

ماده ۱۰۵ــ کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون می باشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.

ماده ۱۰۶ــ کلیه خسارات و وجوه حاصل ازجرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد.

ماده ۱۰۷ــ به شکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۰۸ ــ کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه شدگان را ظرف یک ماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند به دو برابر خسارت مذکور در ماده ۹۷ این قانون محکوم خواهند شد[1].

ماده ۱۰۹ــ درصورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت‌های جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است.

۱- نک به قانون دریافت جرائم مصوب ۱۳۷۳/۵/۹.

فصل دوازدهم ــ مقررات مختلف

ماده[1] ۱۱۰ــ سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و غیره و پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

ماده ۱۱۱ــ مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

ماده ۱۱۲ــ بیمه شدگانی که به موجب این قانون مستمری یا کمک نقدی دیگری از سازمان دریافت می کنند نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشند.

ماده ۱۱۳ــ کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود.

ماده ۱۱۴ــ ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. حقوق بازنشستگی این افراد برابر با متوسط حقوق و مزایای دریافتی دو سال آخر خدمت که مأخذ پرداخت حق بیمه بوده است می باشد.

ماده ۱۱۵ــ افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی مستمری در حق آنان برقرار شده است مستمری خود را از سازمان دریافت خواهند داشت . مفاد ماده ۹۶ در مورد مشمولین این ماده نیز رعایت خواهد شد.

ماده ۱۱۶ــ سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه شده از نظر تعهدات مذکور در ماده یک این قانون نزد شرکت سهامی بیمه ایران، بنگاه رفاه اجتماعی، صندوق تعاون و بیمه کارگران و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و سازمان بیمه‌های اجتماعی و همچنین افرادی که بیمه اختیاری بوده اند برای استفاده از مزایای مذکور در این قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر این که :

۱ــ کارگاه یا مؤسسه ای که بیمه شده در آن به کار اشتغال داشته است کارگران و کارمندان خود را نزد یکی از مؤسسات مذکور بیمه نموده باشد و اشتغال بیمه شده نیز در آن کارگاه یا مؤسسه مسلم باشد.

۱- اصلاحی به موجب ماده ۵ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۲۵.
ماده ۱۱۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ : سازمان از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض اعم از نوسازی و غیره و پرداخت هزینه تمبر دعاوی معاف است، همچنین سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی از پرداخت حقوق وعوارض گمرکی آن قسمت ازداروها و تجهیزات و لوازم بیمارستانها و درمانگاه ها که معافیت آنها قبلاً مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است معاف خواهد بود.

۲ـ کمک مورد تقاضا در قانونی که حق بیمه به موجب آن پرداخت گردیده پیش بینی شده باشد.

ماده ۱۱۷ـ میزان حق بیمه روستائیان مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان و ترتیب وصول آن و انواع کمک‌های قانونی و منابع مالی تأمین هزینه‌های مربوط به بیمه شدگان روستایی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین می رسد[1]. تا زمان تصویب آیین نامه مذکور مقررات و آیین نامه‌های موجود قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان به قوت خود باقی است.

ماده ۱۱۸ـ از تاریخ اجرای این قانون ـ قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب سال ۱۳۳۹ و اصلاحیه‌های آن و قانون افزایش مستمری‌های بعضی از مستمری بگیران مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی، قانون تأمین آموزش فرزندان کارگر و سایر قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.

تبصره ۱ : کلیه تعهدات مالی و اموال و دارایی صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل می شود.

تبصره ۲ : کارکنان صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامی سازمان خواهد بود.

تبصره ۳ : آیین نامه‌های اجرایی قانون سابق بیمه‌های اجتماعی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا زمان تنظیم و تصویب آیین نامه‌های اجرایی این قانون قابل اجرا است.

۱- نک به آیین نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ هیأت وزیران و نیز به قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی .

قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

بخش دوم

مقررات مربوط به فصول مختلف
قانون تأمین اجتماعی

بخش دوم : مقررات مربوط به فصول مختلف قانون تأمین اجتماعی «مواد ۱۱ ــ ۱ قانون تأمین اجتماعی»

مبحث اول : مقررات مربوط به فصل اول قانون تأمین اجتماعی

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی»

فصل اول ــ اهداف، قلمرو و وظایف

ماده ۱ــ در اجرای اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بندهای (۲) و (۴) اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ایجاد انسجام کلان سیاست‌های رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن نظام جامع تأمین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و از جمله برای امور زیر برقرار می‌گردد[1] :

الف ــ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت

ب ــ بیکاری

ج ــ پیری

د ــ در راه ماندگی، بی سرپرستی و آسیب‌های اجتماعی

هـ ــ حوادث و سوانح

و ــ ناتوانی‌های جسمی، ذهنی و روانی

ز ــ بیمه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت پزشکی

ح ــ حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند

ط ــ حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست

ی ــ ایجاد بیمه خاص بیوه گان، زنان سالخورده و خود سرپرست

ک ــ کاهش نابرابری و فقر

ل ــ امداد و نجات

۱- به ماده ۲۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مراجعه شود (نک به مقررات همین مبحث)

تبصره ۱ : برخورداری از تأمین اجتماعی به نحوی که در این قانون می‌آید حق همه افراد کشور و تأمین آن تکلیف دولت محسوب می‌شود.

تبصره ۲ : آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، از جمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می‌باشند.

تبصره ۳ : شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب موازین اسلامی، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای بین المللی مصوب و با رعایت شرط عمل متقابل، از حمایت‌های مربوط به نظام جامع تأمین اجتماعی برخوردار خواهند بود.

ماده ۲ــ نظام جامع تأمین اجتماعی شامل سه حوزه می‌باشد :

الف ــ حوزه بیمه ای : شامل بخش بیمه‌های اجتماعی از جمله بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، از کارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه‌های درمانی (بهداشت و درمان) می‌باشد.

تبصره: خدمات بیمه‌های اجتماعی و درمانی، به دو سطح همگانی و تکمیلی تقسیم می‌شود به طوری که :

۱ــ حدود خدمات بیمه ای همگانی را قانون تعیین می‌کند.

۲ــ بیمه‌های تکمیلی به آن دسته از خدمات بیمه ای گفته می‌شود که علاوه بر سطح خدمات بیمه‌های همگانی، با انعقاد قرارداد انفرادی یا گروهی فی مابین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می‌پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی نداشته، اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم از این گونه بیمه‌ها می‌باشد.

ب ــ حوزه حمایتی و توانبخشی : شامل ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی به افراد و خانواده‌های نیازمندی است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی نماید.

ج ــ حوزه امدادی : شامل امداد، نجات در حوادث غیرمترقبه

ماده ۳ــ اهداف وظایف حوزه بیمه ای به شرح زیر می‌باشد :

الف ــ گسترش نظام بیمه ای و تأمین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه با اولویت دادن به بیمه‌های مبتنی بر بازار کار و اشتغال

ب ــ ایجاد هماهنگی و انسجام بین بخش‌های مختلف بیمه‌های اجتماعی و درمانی

ج ــ اجرای طرح بیمه اجباری مزدبگیران

د ــ تشکیل صندوق‌های بیمه ای مورد نیاز از قبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد (خویش فرمایان و مشاغل غیردائم)، بیمه روستائیان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و خود سرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان

هـ ـ گسترش بیمه‌های خاص جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی از قبیل سیل، خشکسالی، زلزله و طوفان

و ـ پشتیبانی حقوقی از بیمه تکمیلی

ز ـ نظارت بر عملکرد صندوق‌های بیمه ای

ح ـ پیگیری اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه ای به نحوی که اصل بنگاه‌داری برای شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه ای لحاظ شود

ط ـ نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها بر اساس علم محاسبات بیمه ای

ی ـ اطلاع رسانی در خصوص خدمات بیمه ای

تبصره ۱ : هر صندوق بیمه ای می‌تواند در یکی از حوزه بیمه اجتماعی و درمانی و یا هردو فعالیت نماید.

تبصره ۲ : دولت مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائیان، عشایر و شاغلین فصلی را فراهم نماید.

تبصره ۳ : تعهدات قبلی سازمانها و صندوق‌های بیمه گر به افراد تحت پوشش مشروط بر آن که فقط در یک سازمان یا صندوق عضویت داشته اند کماکان به قوت خود باقی است و مازاد بر آن در صورت تأمین منابع و بار مالی لازم از سوی این نظام برقرار خواهد شد.

ماده ۴ـ اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی به شرح زیر می‌باشد[1] :

الف ـ سازماندهی و هدفمند کردن یارانه‌ها و منابع حمایتی

ب ـ هماهنگی بخش‌های مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

ج ـ مشارکت در تعیین خط فقر (مطلق و نسبی)

د ـ حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای سوء آنها خصوصاً در زمینه بیکاری، بی سرپرستی، در راه ماندگی و پیری

هـ ـ تأمین حداقل زندگی برای همه افراد و خانواده هایی که درآمد کافی ندارند با اولویت افرادی که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند.

و ـ پرداخت مقرری بیکاری برای افراد جویای کار به شکل وام برای مدت محدود

ز ـ تحت پوشش قرار دادن خانواده‌های بی سرپرست و زنان خود سرپرست

ح ـ فراهم سازی امکانات، آموزش بازتوانی و ایجاد مهارت‌های شغلی خانوارهای نیازمند

ط ـ حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند

ی ـ تأمین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی در گروه‌های

۱- همان ؛

هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پیشگیری، درمان و توانبخشی

ک ــ فراهم آوردن امکانات لازم به منظور بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادی معلولین برای ادامه زندگی و تلاش برای تأمین استقلال و خودکفایی معلولان، افراد محروم از فرصت‌های برابر اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی

ل ــ آماده سازی محیط اجتماعی و فضای فیزیکی متناسب با ویژگی‌ها و توانایی‌های معلولان

م ــ ادامه روند حمایت از نیازمندان روستایی و عشایر

ماده ۵ــ اهداف و وظایف حوزه امدادی به شرح زیر می‌باشد[1] :

الف ــ آماده سازی و هماهنگی سازمان‌ها و نهادهای ذیربط برای ارائه فوری و کافی خدمات به آسیب دیدگان رویدادهای غیرمترقبه در جهت تأمین نیازهای اولیه آسیب دیدگان از حوادث طبیعی شامل تغذیه، پوشاک و سرپناه موقت در چارچوب طرح امداد و نجات کشور

ب ــ پیش بینی ساز و کارهای لازم برای امور مربوط به بازسازی کوتاه مدت با همکاری سازمان‌های دولتی و غیردولتی و نهادهای مدنی

تبصره : جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران یک جمعیت غیردولتی است که بر اساس اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند.

۱- همان ؛

فصل دوم ــ اصول و سیاست‌های کلی

ماده ۶ــ اصول و سیاست‌های ساختاری نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می‌باشد[1] :

الف ــ هماهنگی در حوزه‌ها: ساماندهی و هماهنگی فعالیت‌ها و خدمات هریک از حوزه‌های بیمه ای، حمایتی و امدادی در جهت افزایش کارآمدی و پوشش کامل‌تر فعالیت دستگاه‌ها به نحوی که از همپوشانی و تداخل فعالیت آنها جلوگیری گردد.

ب ــ هماهنگی بین حوزه‌ها: هماهنگی بین حوزه‌های بیمه ای، حمایتی و امدادی با محور بودن نظام بیمه ای صورت می‌گیرد.

ج ــ هماهنگی بین فعالیت‌های پیشگیرانه و فعالیت‌های اجرایی در سایر بخش‌های اثرگذار بر تأمین اجتماعی.

د ــ مشارکت بخش‌های غیردولتی: نظام تأمین اجتماعی بر اصل مشارکت در سطوح سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی استوار است به نحوی که دستگاه‌ها و سازمانهای غیردولتی با روش‌های تعریف شده امکان مشارکت داشته باشند این مشارکت خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته از قبیل سازمانها و نهادهای غیردولتی را نیز شامل می‌شود. این مشارکت به معنای رفع مسئولیت از دولت نیست و در هر حال دولت مسئولیت تأمین اجتماعی را به عهده دارد.

هـ ــ کمک‌های داوطلبانه مردمی جهت تأمین منابع مالی توسط نهادها و مؤسسات و سازمانها و شرکتهای غیردولتی وعمومی نظام تأمین اجتماعی مجاز است مشروط بر آن که این امر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران صورت گرفته و امکان نظارت نظام تأمین اجتماعی فراهم باشد.

و ــ بهینه سازی: بهینه سازی بر سه سیاست استوار است :

۱ــ تخصصی کردن فعالیت‌ها بر حسب نوع خدمات

۲ــ تخصصی کردن فعالیت‌ها بر حسب گیرندگان خدمات

۳ــ تخصصی کردن فعالیت‌ها بر حسب سطح خدمات (همگانی یا مکمل)

ز ــ تمرکز و تمرکز زدایی: این اصل بر سیاست‌های زیر تأکید دارد :

۱ــ برنامه ریزی، سیاست‌گذاری، نظارت، ارزشیابی و توزیع منابع عمومی به صورت متمرکز و توسط دولت انجام می‌شود.

۲ــ امور اجرایی و کارگزاری به صورت غیرمتمرکز صورت می‌گیرد.

۱- به بند «الف» ماده ۲۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مراجعه شود (نک به مقررات در همین مبحث)

۳ـ دخالت دولت در سطح فعالیت‌های اجرایی و کارگزاری تأمین اجتماعی در مواردی صورت می‌گیرد که میزان فعالیت مؤسسات غیردولتی کفایت لازم برای ارائه خدمات را ننماید و یا برای تنظیم بازار خدمات تأمین اجتماعی و جبران نقص بازار دخالت دولت لازم باشد.

۴ـ دخالت دادن شرایط منطقه ای در برنامه ریزی

ح ـ نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تأمین اجتماعی: این نظارت بر اساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و توافق نامه‌های مبادله شده صورت می‌گیرد.

ط ـ رقابت پذیری: اعمال اصل رقابت پذیری در سطوح اجرایی و کارگزاری نظام به منظور گسترش فضای رقابتی و بسط مزیت‌های زیر:[1]

۱ـ کلیه سطوح بیمه ای نظام تأمین اجتماعی به گونه ای طراحی و تنظیم گردند که امکان رقابت در آن وجود داشته باشد.

۲ـ برای بیمه شوندگان امکان انتخاب مؤسسه بیمه گر فراهم شود.

۳ـ به منظور حصول اطمینان از وجود فضای سالم رقابتی و عدم عرضه انحصاری یا نیمه انحصاری، دولت اجازه کنترل و اقدام ضد انحصار را بر اساس قوانین موضوعه خواهد داشت.

ی ـ نحوه مشارکت مالی:

۱ـ بهره مندی صندوق‌های فعال در سطح همگانی بیمه‌های اجتماعی و درمانی بابت هر عضو از محل منابع عمومی به صورت سرانه برابر خواهد بود، این امر مانع حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه نمی باشد.

۲ـ درصد مشارکت و سهم پرداختی کارفرما نسبت به مأخذ کسر حق بیمه به صندوق‌های فعال در سطح همگانی بیمه‌های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.

۳ـ درصد مشارکت و سهم پرداختی بیمه شده نسبت به مأخذ کسر حق بیمه به صندوق‌های فعال در سطح همگانی بیمه‌های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود.

ک ـ نحوه جابجائی: جابجائی بیمه شدگان بین صندوق‌های بیمه همگانی به صورت انفرادی یا گروهی بر اساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.

ل ـ سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های فعال در قلمرو بیمه ای نظام، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود، در چارچوب این نظام فعالیت می‌نمایند.

۱- نک به ماده ۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی در مقررات فصل اول قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه

ماده ۷ــ اصول و سیاست‌های مالی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می‌باشد :

الف ــ پایداری منابع مالی شامل :

۱ــ استفاده از منابع مالی

۲ــ منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه ها

۳ــ ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بیمه ای ضمن حفظ شخصیت حقوقی و استقلال منابع مالی صندوق ها

۴ــ تأمین منابع بخش بیمه ای با مشارکت کارفرما، بیمه شده و دولت

۵ــ منابع اختصاص داده شده برای جبران اجتماعی خسارت‌های ناشی از سیاست‌های اقتصادی و توسعه ای

۶ــ استفاده از منابع حاصل از کمک‌های مردمی در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی

۷ــ استفاده از منابع حاصل از وقف در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی

۸ــ استفاده از منابع حاصل از خمس، زکات و سایر وجوه شرعی در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی با مجوز مراجع تقلید

۹ــ استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی

۱۰ــ استفاده از منابع، اموال و دارایی‌های نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی با اذن مقام رهبری

۱۱ــ درآمد ناشی از سرمایه گذاری و مدیریت وجوه و ذخایر دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی، سازمانها، مؤسسات و صندوق‌های فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی

تبصره : اتخاذ تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم به منظور تداوم و استمرار توان پاسخگویی حوزه‌های بیمه ای ـ حمایتی و امدادی نظام به نیازهای شهروندان.

ب ــ نظارت مالی بر منابع :

تمام دستگاه‌ها، سازمانها، مؤسسات، نهادها و صندوق‌های فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی، در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تأمین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می‌گیرند.

ج ــ اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق‌ها و مؤسسات بیمه ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود. لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود.

د ــ وجوه، اموال، ذخایر و دارایی‌های صندوق‌های بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی

بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل‌های جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق‌های موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق‌ها خواهد بود.

هـ ـ مطالبات سازمانها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.

اصول و سیاست‌های اقتصادی

ماده ۸ـ به منظور کاهش آثار سوء احتمالی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و توسعه ای بر وضعیت رفاه و تأمین اجتماعی مردم و جلوگیری از وارد آمدن هرگونه شوک و ضربه ناشی از سیاست‌های فوق، متولی نظام جامع تأمین اجتماعی در تصمیمات اقتصادی، خصوصاً در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزدها مشارکت و در شورای اقتصاد، شورایعالی اشتغال، شورایعالی کار، شورای پول و اعتبار، شورایعالی بیمه خدمات درمانی، شورایعالی سلامت و شورایعالی خانواده با حق رأی شرکت خواهد کرد.

ماده ۹ـ اصول و سیاست‌های اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می‌باشد :

الف ـ سیاست جامعیت : جامعیت به معنای ارائه کلیه خدمات متنوع و مصرح در این قانون است.

ب ـ سیاست کفایت : که بر اساس آن در مرحله اول حداقل نیازهای اساسی آحاد جامعه تأمین و در مرحله دوم کمیت و کیفیت خدمت ارتقا می‌یابد.

ج ـ سیاست فراگیری : که بر اساس آن خدمات نظام تأمین اجتماعی باید برای کلیه آحاد ملت تأمین و تضمین شود.

د ـ سیاست پیشگیری : اعمال این سیاست شامل هر سه حوزه بیمه ای، حمایتی و امدادی می‌باشد و مطابق آن بر ضرورت هماهنگی با سایر دستگاه‌های مؤثر تأکید می‌شود به نحوی که تلاش برای پیشگیری از ظهور یا گسترش انحرافات و مشکلات اجتماعی به عنوان یک سیاست هماهنگی فرابخشی مبنای عمل قرار گیرد.

هـ ـ سیاست توانمندسازی : سیاست توانمندسازی به معنای کاهش روش‌های مبتنی بر تأمین مستقیم نیاز و متقابلاً افزایش توانایی‌های فردی و جمعی به منظور تأمین نیازها توسط خود افراد وابسته می‌باشد.

و ـ سیاست کارگستری : سیاست کارگستری، سازوکاری غیرحمایتی است و با ایجاد زمینه‌های

اشتغال فرد، امکان تأمین نیاز توسط خود او فراهم می‌شود و به معنای ارائه خدمات رفاهی به شرط انجام تعهدات معین است.

ز ــ سیاست نیازمندیابی فعال : رسیدگی به حقوق افراد با استفاده از سیستم جامع آماری و اطلاعاتی و تأکید بر کرامت انسانی و نفی روش‌های تحقیرآمیز.

ح ــ حقوق افراد عضو و تحت پوشش درقبال تعهدات قانونی سازمانها، مؤسسات وصندوق‌های بیمه ای این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلف است تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم در این زمینه را اتخاذ نماید.

ط ــ ارائه تعهدات بیمه ای صندوق‌ها در قبال افراد عضو و تحت پوشش بر اساس قاعده عدالت و تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها طبق محاسبات بیمه ای صورت می‌پذیرد.

ی ــ سازمانها، مؤسسات و صندوق‌های بیمه ای نظام تأمین اجتماعی ماهیت تعهدی داشته و حق بیمه شدگان نسبت به صندوق‌ها منحصر به دریافت تعهدات قانونی است.

تبصره ــ با توجه به محدودیت منابع دولت در هر سه سیاست (کفایت، جامعیت و فراگیری)، دولت موظف است سیاست‌های مرحله ای خود را درضمن برنامه‌های توسعه کشور منظور نماید.

اصول و سیاست‌های یارانه ای

ماده ۱۰ــ اتخاذ سیاست‌های یارانه ای در چارچوب قانون و بر اساس سیاست‌های کلی نظام به منظور هدفمند کردن یارانه‌ها، با استفاده از نظام‌های اطلاعاتی جامع و منسجم کشور ماند طرح کد ملی و یا نظام مالیاتی کشور صورت می‌گیرد، به نحوی که به تدریج یارانه اعطایی به خانواده هایی پردرآمد کاهش یافته و یا حذف گردد و میزان یارانه اعطایی به خانواده‌های کم درآمد افزایش یابد. منابع حاصل از حذف یا کاهش یارانه خانواده‌های پردرآمد برای تأمین منابع مورد نیاز نظام جامع تأمین اجتماعی منظور خواهد شد.

فصل سوم ــ تشکیلات

ماده ۱۱ــ در راستای تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی و جهت اجرای این قانون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱ : هرگونه استفاده از منابع نظام تأمین اجتماعی اعم از منابع عمومی و یارانه‌ها در حوزه‌های بیمه‌ای حمایتی و امدادی برای دستگاه‌های اجرایی دولتی، عمومی، صندوق‌ها و نهادهای غیردولتی،

خارج از قلمرو این نظام تحت هر عنوان و برای هر منظور ممنوع است و استفاده از این منابع مستلزم پذیرش نظارت و راهبری کلان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است.

تبصره ۲ : خط مشی‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه‌های امور بهداشتی، درمانی، سطح بندی خدمات درمانی و سامانه ارجاع برای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و قلمروهای آن لازم الاجرا می‌باشد.

تبصره ۳ : دولت مکلف است تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت ادغام دو وزارتخانه موجود اقدامات قانونی را معمول دارد.

ماده ۱۲ــ ارکان چهارگانه نظام جامع تأمین اجتماعی به ترتیب ذیل خواهد بود :

۱ــ شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی

۲ــ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

۳ــ نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوق‌های اصلی هریک از قلمروهای «بیمه‌های اجتماعی» «خدمات درمانی»، «امور حمایتی» و «امور امدادی» که وظیفه مدیریت و ساماندهی منابع این نظام اعم از منابع عمومی و یارانه‌های تخصیصی از سوی وزارتخانه و نیز منابع حاصل از مشارکت شرکای اجتماعی خود را داشته و یا تصدی وظایف اجرایی در قلمروهای مختلف بیمه‌های اجتماعی، بیمه‌های خدمات درمانی، امور حمایتی و امور امدادی را به نمایندگی از سوی دولت بر عهده دارند.

۴ــ مؤسسات کارگزاری : شامل شرکت‌های بیمه تجاری، شهرداری ها، دهداری‌ها و سایر ظرفیت‌های ساختاری در قالب بانک، صندوق، شرکت و بنگاه‌های خدماتی و نهادهای خیریه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی در قالب قراردادها و تفاهم‌نامه‌های منعقده فعالیت خواهند داشت.

تبصره ۱ : نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوق‌های اصلی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی این نظام مکلفند امور اجرایی و تصدی گری خود در زمینه تولید و ارائه خدمات و تعهدات قانونی مربوطه را به موجب قراردادهایی که ضوابط آن با پیشنهاد وزارت و تصویب شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی تعیین خواهد شد به مؤسسات کارگزاری محول نمایند.

تبصره ۲ : با توجه به ماهیت امور بیمه ای، کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمروهای بیمه اجتماعی و درمانی به «صندوق» تغییر نام خواهند یافت.[1]

تبصره ۳ : کلیه دستگاه‌هایی که خانواده معظم شهدا، اسرا، مفقودان، جانبازان و ایثارگران انقلاب

۱- نک به بند «ح» ماده ۷۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) در مقررات فصل اول قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه.

اسلامی و جنگ تحمیلی را تحت پوشش قرار داده اند بر اساس نامه مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۸ مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری در یک نهاد ادغام می‌گردد و در صورت تأیید مقام رهبری، کلیه اموال و دارایی‌ها، مالکیت‌ها و امکانات بنیاد شهید، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و (۵۰) درصد اموال و دارایی‌ها، مالکیت‌ها و امکانات بنیاد مستضعفان و جانبازان به این نهاد انتقال می‌یابد و منابع ناشی از دارایی‌ها و مالکیت‌های فوق صرفاً جهت رسیدگی به امور شهدا و ایثارگران در چارچوب نظام تأمین اجتماعی هزینه خواهد شد.

ماده ۱۳ــ شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی : به منظور هماهنگی سیاست‌های اجتماعی در حوزه‌های تأمین اجتماعی، اشتغال، آموزش و پرورش، تربیت بدنی، مسکن، بهداشت و درمان و سایر بخش‌های مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی به ریاست رئیس جمهور و دبیری وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می گردد دبیرخانه شورا در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مستقر می باشد و تصمیمات شورای عالی با تصویب وزرای عضو شورای مزبور و تأیید رئیس جمهور مناط اعتبار خواهد بود.

ماده ۱۴ــ ترکیب شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی به شرح زیر می‌باشد :

الف ــ رئیس جمهور (رئیس شورا)

ب ــ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی (دبیر شورا)

ج ــ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

د ــ وزیر کشور

هـ ــ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

و ــ وزیر آموزش و پرورش

ز ــ وزیر مسکن و شهرسازی

ح ــ وزیر کار و امور اجتماعی

ط ــ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ی ــ وزیر امور اقتصادی و دارایی

ک ــ سه نفر نماینده مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و دیوان محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر[1]

۱- تصمیمات شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی با تصویب وزرای مذکور و تأیید رئیس جمهور و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازم الاجراست (نک به تبصره ۲ ماده قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی در مقررات فصل اول قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه).

ماده ۱۵ـ وظایف شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی به شرح زیر می‌باشد :

الف ــ هماهنگی سیاست‌های اجتماعی

ب ــ تعامل با شورای اقتصاد و سایر شوراهای فرابخشی برای حل مسائل اجتماعی

ج ــ بررسی، اصلاح و تأیید سیاست‌های رفاه و تأمین اجتماعی و پیشنهاد آن به هیأت وزیران با رعایت سیاست‌های کلی نظام

د ــ بررسی، اصلاح و تأیید بودجه سالانه رفاه و تأمین اجتماعی در قالب سیاست‌های عمومی و بودجه ای کشور و پیشنهاد آن به هیأت وزیران

هـ ــ پیشنهاد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه گذاری‌های دستگاه‌های اجرایی، دولتی و عمومی، سازمانها، مؤسسات و صندوق‌های فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی با تصویب هیأت وزیران

تبصره : آیین نامه مربوط به نحوه تشکیل و اداره جلسات، حد نصاب تصمیمات و سایر امور مربوط به شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۶ـ به منظور نیل به اهداف و اجرای وظایف مصرح در فصل اول و تحقق اصول و سیاست‌های مصرح در فصل دوم این قانون، اختیارات و مسئولیت‌های وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید[1].

الف ــ زمینه سازی برای تحقق اصول فراگیری، جامعیت وکفایت نظام و بسط پوشش‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی کشور (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور)

ب ــ ایجاد هماهنگی و تعامل برنامه‌های نظام جامع تأمین اجتماعی با برنامه‌های جامع قلمروهای اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسکن و سایر بخش‌های مرتبط

ج ــ تدوین سیاست‌ها، راهبردها و معیارهای جامعیت و کفایت روزآمد نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی در چارچوب قانون و سیاست‌های کلی نظام جهت تأیید شورایعالی و تصویب هیأت وزیران

د ــ ایجاد هماهنگی در برنامه‌های اجرایی قلمروهای سه گانه نظام جامع تأمین اجتماعی

هـ ــ تهیه و تدوین پیش نویس لوایح و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تحقق اهداف و اصول سیاست‌های نظام جامع تأمین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع ذی ربط برای تأیید و تصویب

۱- نک به ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی در مقررات فصل اول قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه

و ــ تنظیم کلان بودجه عمومی دولت در قلمروهای بیمه‌های اجتماعی، بیمه‌های خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی کشور و پیشنهاد آن به شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی

ز ــ مدیریت منابع و مصارف تنظیم بودجه تلفیقی نظام جامع تأمین اجتماعی به منظور متعادل سازی اعتبارات و تخصیص بهینه منابع به مصارف در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی

ح ــ سازماندهی نظام نظارت و ارزشیابی کارکردهای نظام جامع تأمین اجتماعی و تنظیم و ارائه گزارش‌های مربوطه به شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی

ط ــ ساماندهی و مدیریت اجرایی نظام هدفمند یارانه‌های اجتماعی و جهت دهی آن به سوی افراد و خانواده‌های نیازمند با رویکرد خوداتکایی و اشتغال در چارچوب قانون و سیاست‌های کلی نظام

ی ــ طراحی و تنظیم کارکردهای نظام به گونه ا ی که حتی الامکان برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی و حمایت از کلیه افراد به ویژه افراد نیازمند از طریق شبکه‌های بیمه ای صورت پذیرد.

ک ــ بررسی و ارزیابی مستمر به منظور اطمینان از ثبات وضعیت مالی (منابع و مصارف) قلمروهای کارکردی نظام تأمین اجتماعی برای اجرای تعهدات جاری و آتی و ارائه گزارش‌های لازم به مراجع ذیربط

ل ــ ایجاد زمینه گسترش حضور و مشارکت بیشتر نهادهای خیریه، وقف، مدنی در حوزه‌های حمایتی و امدادی نظام جامع تأمین اجتماعی

م ــ تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی به منظور جمع آوری و پردازش اطلاعات مربوط و تعیین شاخص‌های ذی ربط در حوزه‌های بیمه ای، حمایتی و امدادی

ن ـ انجام پژوهش‌های کاربردی

تبصره : سازماندهی شوراهای تخصصی و راهبردی لازم در هر سه قلمرو نظام جامع تأمین اجتماعی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.[1]

ماده ۱۷ــ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و

۱- این آیین نامه در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۷ به تصویب رسیده است (نک به مقررات فصل اول قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

مراتب را پس از تأیید شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران برساند، استفاده از اعتبارات عمومی برای دستگاه‌ها و صندوق‌ها و نهادهای مصوب جدید مجاز خواهد بود. اصلاح آن بخش از اساسنامه‌ها که مربوط به ارکان نهادهای فوق الذکر می‌باشد باید به ترتیبی صورت پذیرد که ترکیب کلی ارکان آنها به صورت زیر باشد :

الف ــ شورا یا مجمع و یا هیأت امنا با شرایط زیر :

۱ــ نصف بعلاوه یک اعضا با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران انتخاب خواهند کرد.

۲ــ مابقی اعضا به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط «خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته» آنها بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهند شد و در صورت عدم وجود تشکل‌های رسمی موصوف و تا زمان شکل گیری آنها، اعضای مزبور به پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران انتخاب خواهند شد.

تبصره : در مواردی که برای کارکنان یک یا چند دستگاه اجرایی منفرداً یا مجتمعاً صندوق خاص بیمه ای لازم باشد دو نفر از طرف بالاترین مقام یا مقامات آن دستگاه یا دستگاه‌ها به عنوان ناظر در جلسات شورا یا مجمع یا هیأت امنا شرکت خواهند کرد.

ب ــ هیأت مدیره : مرکب از پنج یا هفت نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز می‌باشد که از سوی شورا یا مجمع و یا هیأت امنای مربوطه برای مدت چهار سال به صورت موظف (بدون پذیرش مسئولیت اجرایی) انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع بوده و از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره تعیین خواهند نمود.

ج ــ مدیرعامل : فردی خارج از مجمع و هیأت مدیره به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورا یا مجمع یا هیأت امنای مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع می‌باشد.

د ــ هیأت نظارت : مرکب از سه نفر دارای تخصص‌ها و تجارب مختلف مورد نیاز می‌باشد که از سوی شورا یا مجمع و یا هیأت امنای مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد (وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی بوده که گزارش خود را به هیأت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارائه خواهند نمود).

تبصره ۱ : شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و

گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تأیید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نافذ می‌باشد.

تبصره ۲ : کلیه مسئولیت‌ها و اختیارات مربوط به دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی، صندوق‌ها و نهادهای فعال در حوزه‌های بیمه ای، حمایتی و امدادی نظام، از وزرای مربوطه یا بالاترین مقام مسئول آنها سلب و به وزیر رفاه و تأمین اجتماعی تفویض می‌گردد. این امر شامل عضویت و یا ریاست شوراها، مجامع و هیأت‌های امنای نهادهای موصوف و کمیسیون فرعی و اصلی دولت، شوراهای عالی فرابخشی و مجامع بین المللی مرتبط می‌باشد.

ماده ۱۸ــ اعمال این قانون در ارتباط با کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین امور مرتبط با نیروهای مسلح منوط به اذن مقام رهبری می‌باشد.

ماده ۱۹ــ از تاریخ تصویب این قانون، آن قسمت از قوانین امور بیمه‌های اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی که مغایر با این قانون می‌باشد ملغی الاثر می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۳/۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

آیین نامه اجرایی بند (م) ماده(۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

شماره۷۴۵۶۵/ت۳۹۲۳۳ک **۱۳۸۷/۵/۱۳**

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور
وزارت راه و ترابری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت نفت
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۹ بنابه پیشنهاد شماره ۲۲۱۰۰/ص/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ آیین‌نامه اجـرایی بند (م) ماده (۱۶) قانون سـاختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ را به شرح زیر تصویب نمودند :

آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده(۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

ماده۱ـ در اجرای بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور و سازمانهای فعال در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی نسبت به تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی براساس مقررات این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده۲ـ سازمانهای تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، بیمه خدمات درمانی، بهزیستی کشور و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و کمیته امداد امام خمینی(ره)، صندوق‌های بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق پس‌انداز و بازنشستگی شرکت مخابرات ایران، صندوق بازنشستگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران، صندوق بازنشستگی شرکت بیمه ایران، صندوق بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی شرکت ملی فولاد ایران، صندوق بازنشستگی، وظیفه و پـس‌انداز کارکنان کشتیـرانی جمهوری اسلامی ایران، صنـدوق حمـایت و بازنشـستگی آینده‌ساز، صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمـهوری اسـلامی ایـران، صـندوق بازنشـستگی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران، صندوق بازنشستگی وزارت جهاد کشاورزی، صندوق بازنشستگی وظیفه، از کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانکها، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی

ایران موظفند نسبت به جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی حوزه فعالیت و افراد تحت پوشش خود براساس دستورالعمل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اقدام نموده و بطور مستمر به روز نمایند و تا زمان برقراری امکان ارتباط بر خط تغییرات اطلاعات را به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار دهند.

ماده۳ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید تا خروجی پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی حسب وظایف دستگاه‌های اجرایی در اختیار آنها قرار گیرد.

ماده۴ـ سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح موظف است ظرف شش ماه اقدام به تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی در سطح نیروهای مسلح نموده و اطلاعات مورد تقاضای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را در اختیار وزارتخانه یاد شده قرار دهد.

ماده۵ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به برقراری ارتباط امن بین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمانهای فعال در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید.

ماده۶ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است بمنظور تایید و صحه‌گذاری اطلاعات هویتی موجود در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی و نیز شناسایی افراد خارج از پوشش‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی، همکاری لازم را حسب درخواست وزارت رفاه با وزارتخانه یاد شده معمول دارد.

ماده ۷[1]- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بر اساس داده‌های موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این آیین نامه نسبت به ایجاد و راه اندازی سامانه واحدخدمات رفاه و تأمین اجتماعی (بیمه ای، حمایتی و امدادی) اقدام و با بهره گیری از داده‌ها و اطلاعات سایر پایگاه‌های ملی، زمینه استفاده از سامانه مزبور جهت رفع همپوشانی ها، شناسایی گروه‌ها و اقشار نیازمند، مددجو و توان خواه، نیازسنجی و آزمون وسع و تشخیص افراد قابل توانمندسازی و غیرقابل توانمندسازی را فراهم نموده و ترتیباتی اتخاذ نماید که تا پایان سال ۱۳۹۶ کلیه خدمات و پوشش‌های امدادی، حمایتی و بیمه ای مشتمل بر بیمه‌های درمانی و اجتماعی[2] به آحاد جامعه مبتنی بر سامانه واحد و یکپارچه رفاه و تأمین اجتماعی صورت پذیرد.

۱- الحاقی به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱ هیأت وزیران (نک به مقررات فصل اول قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه).

۲- اصلاح شده به موجب اصلاح ماده ۷ آیین نامه اجرایی بند «م» ماده ۱۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (نک به مقررات فصل اول قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

تبصره ۱- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و تمامی سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسساتی که در قلمرو امدادی، حمایتی و بیمه‌های اجتماعی و درمانی کشور فعالیت نموده و به نحوی از انحاء و به هر میزان از منابع عمومی استفاده نموده و یا مجوز فعالیت از دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌دارند، مکلفند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز سامانه موضوع این ماده را به طور رایگان از طریق تبادل الکترونیک اطلاعات در مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات در دسترس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

تبصره ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبار لازم برای ایجاد، تکمیل و نگهداری سامانه واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی (بیمه ای، حمایتی و امدادی) را در لوایح بودجه سنواتی منظور خواهد نمود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۷ به تأییـد مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

«مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۵۷- تبصره (۳) ماده (۳) قانون اصلاح مواد(۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می‌شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره‌های (۵)، (۶) و (۷) به این ماده الحاق می‌شود :

«**تبصره ۳**- کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضوردادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می‌شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور در مورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه‌ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم‌الاجراء می‌باشد. فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارائه کند».

«**تبصره ۵**- از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه

پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵» به «هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱ منتقل می‌شود و ماده (۶۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود».

«**تبصره ۶**- در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به‌گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی‌شده توسط هیأت «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (براساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده(۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود».

«**تبصره ۷**- مصوبات کمیته مذکور در ماده (۷۶) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌باشد به این هیأت ارسال می‌شود».

ماده ۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور «مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۳- به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه شدگان بازنشسته بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، ایجاد گردد.

تبصره - فعالیت این گونه صندوق‌ها در لایه بیمه‌های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه است.

بند «ح» ماده ۷۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶)

ح - دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه‌های درمانی صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه ای در چهارچوب قانون اقدام کند.

لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی[1]
«مصوب ۱۳۵۸/۴/۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران»

ماده ۱ــ به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخایر، سازمان مستقلی به نام "سازمان تأمین اجتماعی" وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی[2] که در این قانون "سازمان" نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد. سازمان دارای شخصیتی حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد.

تبصره ۱ : صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل می‌شود.

تبصره ۲ : کلیه واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی سازمان‌های منطقه ای بهداری و بهزیستی استان ها، موضوع ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیر ماه ۱۳۵۵، از سازمان‌های مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات به سازمان منتقل می‌شود.

تبصره ۳ : کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی سابق که در اجرای ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمان‌های منطقه ای بهداری و بهزیستی استان‌ها منتقل شده اند و همچنین کارمندانی که توسط سازمان‌های مذکور به منظور انجام وظایف مربوط به تأمین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آیین نامه استخدامی بیمه‌های اجتماعی استخدام شده و عملاً در کار تأمین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداره تأمین اجتماعی دریافت می‌دارند به سازمان منتقل می‌شوند.

ماده ۲ــ ساختمان‌ها و تأسیسات و تجهیزات درمانی که از محل ذخایر سازمان ایجاد شده و در تاریخ تصویب این قانون در اختیار وزارت بهداری و بهزیستی یا سازمان‌های وابسته قرارداد، با حفظ مالکیت سازمان، کماکان در اختیار وزارت مذکور خواهد بود. هزینه نگهداری و تعمیرات و تجهیزات

۱- نک به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی در این مبحث و اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۶ هیأت وزیران در مبحث مقررات فصل دوم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه

۲- به موجب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۴/۵/۹ مجلس شورای اسلامی کلیه وظایف و اختیارات و امکانات وزارت بهداری و بهزیستی و سازمان‌های وابسته به آن به وزارت مزبور منتقل شده است. (روزنامه رسمی شماره ۱۱۸۴۱ مورخ ۱۳۶۴/۸/۱۰)

ساختمان‌های مورد بحث کلاً به عهده سازمان و جزاً به عهده وزارت بهداری و بهزیستی می‌باشد. محل استقرار واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی، در صورتی که در ساختمان جدا و مستقل از واحدهای اداری و سازمان‌های منطقه ای بهداری و بهزیستی باشد. کماکان در اختیار واحدهای تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۳ـ کارفرمایانی که ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون بدهی‌های معوقه خود را بابت حق‌بیمه مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۸، نقداً به سازمان بپردازند یا طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی تقسیط نمایند، از پرداخت کلیه خسارات و جرائم مقرر در قانون تأمین اجتماعی مربوط به بدهی‌های زمان قبل از تاریخ مذکور معاف خواهند بود.

تبصره ۱ : کارفرمایانی که بدهی آنان قطعیت یافته و قبل از اجرای این قانون مراتب به آنان ابلاغ شده باشد هرگاه ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون بدهی خود را نقداً بپردازند یا با تقسیط، ترتیب پرداخت آن را بدهند از پرداخت کلیه خسارات و جرائم قانونی مربوط به بدهی‌های معوقه مذکور معاف خواهند بود[1].

تبصره ۲ : هرگاه بدهی کارفرما قبلاً تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد، کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و کلیه خسارات و جرائم مقرر از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر می‌گردد.

تبصره ۳ : هرگاه کارفرما به میزان بدهی معوقه که با توجه به مقررات این قانون از طرف سازمان به او ابلاغ می‌شود معترض باشد، می‌تواند با توجه به مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی تقاضای رسیدگی کند. پس از قطعیت یافتن بدهی، چنانچه کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی بدهی خود را نقداً بپردازد یا با تقسیط ترتیب پرداخت آن را بدهد، از پرداخت خسارات و جرائم موضوع قانون تأمین اجتماعی نسبت به بدهی مذکور معاف خواهد بود.

تبصره ۴ : در صورتی که اصل بدهی مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۸، پیش از تصویب این قانون پرداخت شده باشد و بابت آن تمام یا قسمتی از خسارات باقی مانده باشد، از تاریخ اجرای این قانون خسارات باقی مانده بخشوده می‌شود.

۱- اصلاحی به موجب ماده واحده "لایحه قانونی راجع به اصلاح مهلت مذکور در تبصره ۱ ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی" «مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران .» (نک به مقررات فصل اول قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

تبصره ۱ ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۴/۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران : کارفرمایانی که بدهی آنان قطعیت یافته و قبل از اجرای این قانون مراتب به آنان ابلاغ شده باشد، هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون بدهی خود را نقداً بپردازند یا با تقسیط، ترتیب پرداخت آن را بدهند از پرداخت کلیه خسارات و جرائم قانونی مربوط به بدهی‌های معوقه مذکور معاف خواهند بود.

تبصره ۵ : در مورد کارگاه‌های صنفی در صورتی که بدهی قطعی اصل حق بیمه تا اول فروردین ۱۳۵۸ کمتر از دویست هزار ریال باشد، سازمان می‌تواند مبلغ بدهی را بدون بهره و حداکثر در شصت قسط مساوی ماهانه، تقسیط نماید.

تبصره ۶ : مقررات این ماده به مدت سه سال از تاریخ اجرای این قانون لازم الاجرا می‌باشد.

تبصره ۷ : در کلیه مواردی که بدهی‌های موضوع این ماده تقسیط شده یا می‌شود در صورتی که کارفرما هریک از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند، بقیه اقساط تبدیل به حال شده و به انضمام خسارات و جرائم مربوط به اقساط حال شده، طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه‌های مربوط قابل وصول خواهد بود.

تبصره ۸ : کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه حق بیمه به پرداخت مبلغی معادل ۱۵٪ مبلغ عقب افتاده برای هر سال تأخیر بابت خسارت تأخیر ملزم خواهند بود. این خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۵۴ خواهد بود.

ماده ۴ــ در مورد بدهی حق بیمه مربوط به مهرماه ۱۳۵۷ لغایت اسفند ماه ۱۳۵۷ بنا به تقاضای کارفرما موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات موضوع ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

هیأت‌های مذکور می‌توانند با توجه به مقتضیات و اوضاع و احوال کارگاه و کارفرما حداکثر تا میزان ۵۰٪ اصل بدهی حق بیمه را تخفیف قائل شوند. چنانچه کارفرما از رأی هیأت بدوی در این مورد تقاضای تجدید نظر نماید، موضوع صرف نظر از میزان بدهی، قابل طرح و رسیدگی در هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات موضوع ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

هیأت‌های مذکور نیز در مورد تخفیف اصل حق بیمه، مربوط به مهر لغایت اسفند ۱۳۵۷ تا میزان حداکثر پنجاه درصد دارای اختیار خواهند بود.

ماده ۵ــ سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و غیره و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف است.

تبصره ۱ : معافیت‌های موضوع این ماده شامل سازمان بیمه‌های اجتماعی سابق، سازمان تأمین اجتماعی سابق و صندوق تأمین اجتماعی سابق نیز خواهد بود.

تبصره ۲ : کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا، مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود.

ماده ۶ـ سازمان مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون طرح اصلاحی قانون تأمین اجتماعی را تهیه و به هیأت وزیران تقدیم دارد.

ماده ۷ـ از تاریخ تصویب این قانون، بانک رفاه کارگران[1] و شرکت سهامی خاص خانه سازی ایران از وزارت بهداری و بهزیستی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری، تحت نظارت سازمان تأمین اجتماعی، به موجب اساسنامه هایی که به پیشنهاد شورای عالی سازمان و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اداره خواهد شد تا تصویب اساسنامه‌های جدید اساسنامه و مقررات فعلی هر یک از مؤسسات مذکور معتبر خواهد بود.

ماده ۸ـ از تاریخ اجرای این قانون آن قسمت از مواد قانونی تأمین اجتماعی و قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.

۱- به مصوبه مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۹ شورای عالی اداری در مورد الحاق بانک رفاه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی در مقررات فصل اول قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه مراجعه شود.

ـ لایحه قانونی راجع به اصلاح مهلت مذکور در تبصره ۱ ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی

ماده واحده :

مهلت مذکور در تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۲۵ از شش ماه به یک سال اصلاح می‌گردد و تاریخ آخرین مهلت ۵۹/۶/۹ می‌باشد.

ـ مصوبه مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۹ شورایعالی اداری در مورد الحاق بانک رفاه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی

شورای عالی اداری در چهل و چهارمین اجلاس مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۹ بنابه پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و در اجرای مفاد پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع «تعیین تکلیف قانونی بانک رفاه کارگران برای فراهم نمودن تسهیلات مالی و ارائه خدمات کافی به بیمه شدگان و امر سرمایه گذاری» تصویب نمود :

۱ـ بانک رفاه کارگران با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به سازمان تأمین اجتماعی وابسته می‌گردد.

۲ـ هیأت مدیره و مدیرعامل بانک به پیشنهاد رئیس سازمان تأمین اجتماعی و تصویب مجمع عمومی که مرکب از مقامات موضوع تبصره دائمی ۷۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ تشکیل می‌شود با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی منصوب می‌گردد.

۳ـ بانک رفاه کارگران موظف است در ارائه فعالیتهای خود در غیر از موارد مندرج در این مصوبه قوانین و مقررات حاکم بر نظام پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید.

سازمان تأمین اجتماعی موظف است گزارش مربوط به تحقق احکام مندرج در این مصوبه را به شورایعالی اداری ارائه نماید.

قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
«مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با آخرین تغییرات»

ماده واحده ــ واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶[1] می‌باشند.

۱ــ شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از (۵۰) درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد.

۲ــ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

۳ــ هلال احمر

۴ــ کمیته امداد امام

۵ ــ بنیاد شهید انقلاب اسلامی

۶ــ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۷ــ کمیته ملی المپیک ایران

۸ــ بنیاد ۱۵ خرداد

۹ــ سازمان تبلیغات اسلامی

۱۰ــ سازمان تأمین اجتماعی

تبصره ۱: مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجاری و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی تشکیل شده باشد.

تبصره ۲ : اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم له خواهد بود.

۱۱ــ فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران[2]

تبصره : اساسنامه فدراسیونهای مذکور حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون بنابه پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۱- ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و تبصره آن :

ماده ۵ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده یا می‌شود.

تبصره ـ فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

۲- افزوده شده به موجب مصوبه ۷۶/۳/۱۱ مجلس شورای اسلامی

۱۲ـ مؤسسه جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی[۱]

تبصره ۱ : از زمان تصویب این قانون پذیرش و مدیریت هرگونه مؤسسه، شرکت و عناوین مشابه و یا سهام آنان در قالب صلح غیرمعوض و یا به طور کلی هر عقدی از عقود، توسط جهاد سازندگی ممنوع خواهد بود مگر به حکم قانون.

تبصره ۲ : اساسنامه مؤسسات فوق حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون در چهارچوب ذیل بنابه پیشنهاد جهاد سازندگی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید :

۱ـ تعیین تکلیف کلیه شرکت‌های وابسته به مؤسسات از نظر ادامه فعالیت، ادغام و یا انحلال

۲ـ اختیارات مجمع عمومی مؤسسات به عهده وزرای جهاد سازندگی، امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه می‌باشد

۳ـ کلیه اعضاء رسمی جهاد سازندگی در مؤسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال و شرکتهای وابسته به مؤسسات و شرکتهای مذکور منتقل می‌شوند و وضعیت استخدامی آنان با حفظ سنوات قبلی خدمت، تغییر وضعیت می‌یابد

۴ـ سود مؤسسات در چهارچوب وظایف قانونی جهاد سازندگی به مصرف خواهد رسید

۵ ـ خودکفا بودن مؤسسات از نظر مالی

۶ـ قابلیت واگذاری سهام تقویت شده شرکتهای وابسته به مؤسسات به کارکنان مؤسسات شرکت‌های وابسته و ایثارگران جهاد سازندگی

۷ـ کلیه اموال و دارایی‌های امانی جهاد سازندگی نزد این مؤسسات و شرکت‌های وابسته پس از قیمت گذاری به صورت اجازه به شرط تملیک ۱۰ ساله به آنان منتقل می‌شود

وجه حاصل از اقساط اجاره به شرط تملیک به خزانه واریز و معادل صد در صد آن در بودجه سالیانه منظور و در اختیار جهاد سازندگی ترجیحاً توسط مؤسسات و شرکتهای وابسته مذکور هزینه می‌شود

۱۳ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی[۲]

۱۴ـ کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی (قم)[۳]

۱- همان ؛

۲- افزوده شده به موجب قانون الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۷۳/۴/۱۹ مصوب ۷۶/۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی

۳- همان ؛

۱۵ـ جهاد دانشگاهی[۱]

۱۶ـ بنیاد بیماریهای خاص[۲]

تبصره : اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور تحت هر عنوان که در اختیار بنیاد امور بیماریهای خاص قرار گرفته است به عنوان کمک تلقی خواهد شد.

۱۷- صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر[۳]

۱۸- دانشگاه آزاد اسلامی[۴]

ماده ۵ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی : دانشگاه مؤسسه‌ای است عمومی و غیردولتی و اموال آن به عنوان اموال عمومی محسوب می‌شود. هیچ یک از اعضای هیأت مؤسس، هیأت‌امناء، مدیران و دیگر ارکان و مسئولین دانشگاه هیچ گونه حق مالکیت و حق انتفاع شخصی از اموال مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات حاکم و با رعایت مصلحت دانشگاه، صرف هزینه‌ها و پیشرفت و توسعه فعالیت‌های دانشگاه خواهد شد.

۱- افزوده شده به موجب قانون الحاق بنیاد امور بیماریهای خاص به فهرست «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۷۷/۴/۲۴ مجلس شورای اسلامی

۲- افزوده شده به موجب قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۳۷۶/۹/۲۶ مجلس شورای اسلامی

۳- افزوده شده به موجب قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام (نک به مقررات فصل اول قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

۴- افزوده شده به موجب ماده ۵ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی (نک به مقررات فصل اول قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

قانون تفسیر ماده ۱۱ دیوان عدالت اداری در مورد قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی «مصوب ۱۳۷۴/۷/۱۱ مجلس شورای اسلامی»

موضوع تفسیر :

با توجه به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری آیا رسیدگی به شکایات علیه مؤسسات و نهادهای عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشند یا خیر ؟

نظر مجلس :

ماده واحده ــ با توجه به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.

قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده (۳) قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۶۸/۸/۲۱ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ از تاریخ تصویب این قانون انجام تعهدات بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ به عهده سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

سازمان مذکور موظف است کلیه تعهدات درمانی مزبور از بخش‌های دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی را با رعایت تعرفه‌های رسمی تأمین نماید.

تبصره ۱ : نحوه استفاده از واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان (اعم از واحدهای ملکی و استیجاری موجود) و واحد هایی که بدین منظور ایجاد خواهد شد و چگونگی پرداخت هزینه‌های درمان و نگهداری حساب‌ها و نحوه خرید خدمت طبق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با رعایت مفاد بندهای ذیل تهیه و به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

الف ــ کل هزینه‌های واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مزبور مکلف است بودجه هر سال آن را از محل سهم درمان (از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده قانون تأمین اجتماعی) پیش بینی و در بودجه خود منظور نماید سازمان تأمین اجتماعی به منظور انجام هزینه‌ها امین خود را تحت عنوان صاحب جمع اموال و مسئول امور مالی پیشنهاد و پس از تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب خواهد نمود.

ب ــ کلیه واحدهای آموزشی موجود سازمان و بیمارستان هایی که در آینده دارای توان آموزشی می شوند بر اساس برنامه ریزی آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خدمات آموزشی خود ادامه خواهند داد.

ج ــ کلیه بیمارستان‌های تحت مالکیت سازمان مکلفند تا ۲۰٪ از ظرفیت تخت‌های خود را به پذیرش بیماران غیر بیمه ای بی بضاعت و همچنین بیمارانی که از خانواده محترم شهداء اسراء مفقودین و جانبازان هستند به طور رایگان اختصاص دهند و در شهرهایی که منحصر به فرد هستند به تمام متقاضیان ارائه خدمت کنند.

د ــ کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به

پذیرش بیماران بیمه شده تأمین اجتماعی اقدام و هزینه‌های انجام شده را بر اساس تعرفه‌های مصوب از سازمان تأمین اجتماعی دریافت نمایند.

هـ ـ سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه شدگان تأمین اجتماعی استفاده نموده و هزینه‌های مربوطه را طبق تعرفه‌های مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رأساً از محل سهم درمان پرداخت نماید.

و ـ درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی به غیر بیمه شده در واحدهای تحت مالکیت سازمان مستقیماً به حساب جداگانه ای جهت کمک به ساخت و تعمیر و نگهداری بیمارستان‌های تحت مالکیت اختصاص می‌یابد.

تبصره ۲ : از تاریخ تصویب این قانون به اعضاء تشکیل دهنده شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی[1] دو نفر به شرح زیر اضافه می‌گردند :

۱ـ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یا نماینده او

۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده او

تبصره ۳ : اجراء این قانون باید هماهنگ با سیستم‌های کلی و بهداشتی درمانی کشور در غالب طرح گسترش شبکه‌های بهداشتی درمانی باشد.

تبصره ۴ : از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم آبان ماه یک هزاروسیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸/۸/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

۱- نک به لایحه قانونی تشکیل سازمان شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی در مقررات مربوط به فصل دوم قانون تأمین اجتماعی در همین مجموعه

آیین نامه اجرایی قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده (۳) قانون تأمین اجتماعی
«مصوب هیأت وزیران اردیبهشت ماه ۱۳۶۹»

فصل اول ــ کلیات

ماده ۱ــ انجام تعهدات بندهای الف و ب ماده سه قانون تأمین اجتماعی به عهده سازمان تأمین اجتماعی که در این آیین نامه سازمان نامیده می‌شود، می‌باشد. سازمان مکلف است مطابق فصول و مواد این آیین نامه طوری عمل نماید که انجام تعهدات موضوع قانون تحقق یابد.

ماده ۲ــ تعهدات قانونی طبق قانون تأمین اجتماعی و قانون الزام عبارتند از :

الف ــ انجام کلیه خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی، بیمارستانی اعم از پزشکی و دندانپزشکی برای بیماران مشمول قانون تأمین اجتماعی.

ب ــ انجام کمک‌ها و معاینات طبی و معالجات قبل، حین و بعد از زایمان یا پرداخت وجه نقد به جای کمک‌های مذکور بنابه درخواست بیمه شده طبق ضوابط مقرر.

ج ــ توانبخشی و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار خود را از دست داده‌اند و اقدام بر اشتغال به کارهای مناسب آنان.

د ــ تحویل وسایل کمک پزشکی (پروتز و اورتز) که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی و یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند.

و ــ سایر تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی با تغییرات و اصلاحات بعدی آن و مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی در رابطه با درمان.

ماده ۳ــ سازمان موظف است تعهدات مندرج در ماده (۲) جهت مشمولین تأمین اجتماعی را از امکانات واحدهای بهداشتی درمانی تحت مالکیت و استیجاری خود و یا آنها که در آینده بدین منظور ایجاد می‌شود، و یا بخش دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی بر اساس تعرفه‌های رسمی مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فراهم و هزینه‌های مربوط به آن را از محل سهم درمان موضوع ماده (۲۹) قانون تأمین اجتماعی و سایر منابع مالی مندرج در آیین نامه تأمین و پرداخت نماید.

تبصره۱: حداکثر تا میزان ۲۰٪ از ظرفیت تخت‌های بیمارستانی تحت مالکیت سازمان با احتساب تخت‌های اشغالی توسط بیماران اورژانس غیر تأمین اجتماعی بی بضاعت، به بیماران غیر بیمه خانواده محترم شهدا، اسراء، مفقودین و جانبازان و بیماران غیر بیمه بی بضاعت به صورت رایگان اختصاص دارد.

تبصره ۲ : منظور از بیماران بی بضاعت آن عده از مددجویان کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی، مهاجرین جنگ تحمیلی (غیر خودکفا) که دارای کارت درمان رایگان از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های ذی ربط می‌باشند و همچنین سایر بیمارانی است که با تشخیص رئیس بیمارستان معرفی می‌گردند.

تبصره ۳ : در شهرهایی که بیمارستان‌های تحت مالکیت سازمان تأمین اجتماعی منحصر به فرد می باشد این گونه بیمارستان‌ها مکلفند با اولویت پذیرش مشمولین تأمین اجتماعی و با رعایت تبصره‌های یک و دو سایر بیماران نیازمند به درمان را به موجب ارجاع پزشک معالج و در ازای دریافت هزینه‌های درمان طبق تعرفه‌های مصوب مورد پذیرش قرار دهند.

تبصره ۴ : در صورتی که بیمار غیر بیمه شده تأمین اجتماعی که به طور اورژانس بستری شده است قادر به پرداخت کل هزینه بیمارستان نباشد به میزان هزینه پرداخت نشده با تأیید رئیس بیمارستان به شرط آن که بیش از تخت‌های بیمارستانی اشغال نشده باشد به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده با ارائه صورتحساب از محل مطالبات این وزارت تأمین و تصفیه خواهد شد.

فصل دوم ــ ارکان اجرایی

ماده ۴ــ انجام تعهدات مقرر در ماده (۲) این آیین نامه به وسیله ارکانی به شرح ذیل توسط سازمان عملی خواهد بود :

۱ــ ستاد نظارت بر درمان مشمولین تأمین اجتماعی

۲ــ هیأت مدیره سازمان

ماده ۵ ــ اعضاء ستاد نظارت عبارتند از :

- رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان که ریاست ستاد را به عهده خواهد داشت
- معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- معاون وزیر کار و امور اجتماعی
- نماینده بیمه شدگان در شورای عالی تأمین اجتماعی
- نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه
- نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی

ماده ۶ــ جلسات ستاد حداقل با ۴ نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت رأی موافق معتبر می‌باشد نحوه تشکیل جلسات ستاد به موجب آیین نامه داخلی است که پس از تصویب ستاد اجرا خواهد شد.

ماده ۷ــ وظایف و اختیارات ستاد نظارت به شرح ذیل است.

الف ــ رسیدگی و اظهار نظر نسبت به عملکرد سازمان در امور درمان و نظارت بر امور درمان واحدهای بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های سازمان.

ب ــ اتخاذ تصمیم در سایر وظایفی که شورای عالی تأمین اجتماعی در ارتباط با قانون الزام و این آیین‌نامه اعم از تشکیلات، بودجه و اعتبارات مراکز درمانی دفاتر اسناد پزشکی به ستاد نظارت محول می نماید.

تبصره : به منظور بررسی و حل مشکلات درمانی مشمولین تأمین اجتماعی کمیسیون نظارت بر درمان در هر استان زیر نظر ستاد نظارت و متشکل از افراد زیر تشکیل می‌شود :

- مدیرعامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان.
- مدیرکل کار و امور اجتماعی استان.
- مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان.
- نماینده درمانی سازمان.
- نماینده بیمه شدگان تأمین اجتماعی به انتخاب شوراهای اسلامی یا معرفی اداره کل کار و امور اجتماعی استان.

ماده ۸ ــ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان مسئول اجرای مفاد این آیین نامه و مصوبات نظارت و هیأت مدیره سازمان می‌باشد، به منظور تحقق کامل تعهدات مقرر در این آیین نامه و نظارت بر اجرای آن موظف است حوزه معاونت درمان مشمولین تأمین اجتماعی را در تشکیلات سازمان ایجاد و فردی را به سمت معاون مدیرعامل در امور درمان مشمولین منصوب نماید. حدود وظایف و اختیارات و همچنین تشکیلات مورد نیاز این معاونت توسط هیأت مدیره سازمان تعیین و تدوین و پس از تصویب ستاد نظارت جهت اجراء ابلاغ خواهد شد. ضمناً رؤسای درمانی واحدها و بیمارستان‌های تحت مالکیت و استیجاری سازمان به پیشنهاد معاون مدیرعامل در امور درمان مشمولین تأمین اجتماعی با تأیید و حکم مسئولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب خواهند شد.

فصل سوم ــ منابع مالی

الف ــ ۹٪ از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی.

ب ــ درآمدهای ناشی از ارئه خدمات به غیر از بیمه شدگان تأمین اجتماعی.

ج ــ ذخیره درمان.

د ــ کمک و هدایای اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای امور درمان.

فصل چهارم ــ نحوه انجام تعهدات

ماده ۱۰ــ تعهدات درمانی موضوع ماده ۲ این آیین نامه به دو صورت انجام می‌گیرد :

الف ــ روش درمان مستقیم با استفاده از کلیه امکانات درمانی تحت مالکیت و استیجاری سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانی وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و ارگان‌های دولتی طرف قرار داد[1].

ب ــ روش درمان غیر مستقیم از طریق خرید خدمات پزشکان، گروه‌های پزشکی بیمارستان‌های بخش خصوصی.

تبصره ۱ : بیماران مشمول تأمین اجتماعی که از امکانات روش درمان مستقیم استفاده می‌کنند و همچنین مشمولینی که با معرفی سازمان طبق ضوابط مقرر به بخش خصوصی طرف قرارداد مراجعه می‌نمایند از پرداخت هرگونه هزینه درمانی معاف خواهند بود.

تبصره ۲ : بیماران مشمول تأمین اجتماعی که رأساً به بخش خصوصی طرف قرارداد مراجعه می‌نمایند موظف به پرداخت فرانشیز می‌باشند.

تبصره ۳ : کل هزینه درمان مشمولین تأمین اجتماعی که به طور اورژانس به بخش خصوصی مراجعه می‌نمایند پس از تأیید اورژانس بودن طبق ضوابط شورای عالی تأمین اجتماعی به عهده سازمان می باشد.

تبصره ۴ : بیماران مشمول تأمین اجتماعی در صورتی که با تأیید شورای عالی پزشکی برای انجام درمان به کشورهای خارجی اعزام شوند پس از مراجعه و ارائه اسناد مثبته، هزینه‌های ریالی مربوط بر اساس مصوبه ارزی شورای عالی پزشکی توسط سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۱ــ سازمان مکلف است برای عقد قرارداد خدمت با پزشکان و مؤسسات درمانی تشخیصی بخش دولتی و خصوصی و همچنین بررسی مدارک و دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی مشمولین تأمین اجتماعی دفاتر رسیدگی اسناد پزشکی در تهران و استان‌ها و شهرستان هایی که نیاز باشد، ایجاد نماید.

ماده ۱۲ــ کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند بیماران مشمول تأمین اجتماعی را بدون دریافت وجهی پذیرفته و هزینه‌های انجام شده را براساس تعرفه‌های رسمی خود با ارائه اسناد و مدارک مثبته از سازمان دریافت دارند.

تبصره : سازمان با توجه به عملکرد واحدهای درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه

۱- به رأی شماره ۴۹۶ مورخ ۸۳/۱۰/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مراجعه شود (در مقررات مربوط به فصل اول قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

با درمان مشمولین تأمین اجتماعی می‌تواند در مقاطعی مبلغی را به صورت علی الحساب در وجه واحدهای درمانی ذی ربط پرداخت و از محل مطالبات آنان تصفیه نماید. این قبیل واحدها موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت وجه نسبت به ارائه اسناد مثبته هزینه و تصفیه حساب قطعی اقدام نمایند.

ماده ۱۳ـ کلیه واحدهای آموزشی موجود سازمان و بیمارستان هایی که در آینده دارای توان آموزشی می‌شوند بر اساس برنامه ریزی آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اولویت در پذیرش مشمولین تأمین اجتماعی و رعایت این آیین نامه به خدمات آموزشی خود ادامه خواهند داد.

فصل پنجم ـ مقررات اداری و مالی

ماده ۱۴ـ سازمان مکلف است هزینه‌های تعهدات مقرر در ماده (۲) این آیین نامه را همه ساله تحت عنوان سهم درمان بر اساس ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی و ذخیره درمان در بودجه خود منظور نماید.

ماده ۱۵ـ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان مکلف است هزینه واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان و همچنین هزینه درمان مستقیم در رابطه با واحدهای دولتی طرف قرارداد و هزینه درمان غیر مستقیم با بخش خصوصی طرف قرارداد را به مأخذ سهم درمان موضوع ماده ۱۴ در قالب بودجه درمان مشمولین تأمین اجتماعی تهیه، جهت تأیید به هیأت مدیره سازمان و تصویب به ستاد نظارت ارائه نماید.

ماده ۱۶ـ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان بودجه هر یک از واحدهای درمانی را همراه با ضوابط اجرایی ابلاغ خواهد نمود. واحدهای درمانی مکلفند طبق بودجه و ضوابط ابلاغی عمل نمایند.

ماده ۱۷ـ سازمان مکلف است حقوق و مزایای شغلی آن دسته از مستخدمین شاغل در شبکه‌های درمانی متعلق به خود را که تابع آیین نامه استخدامی سازمان می‌باشند و ردیف تشکیلات سازمانی دارند با ضوابطی که برای کارکنان خود جاری است تطبیق و از اول سال ۱۳۶۹ به مرحله اجرا درآورد.

تبصره ۱ : سازمان موظف است حقوق و مزایای مستخدمین دارای ردیف تشکیلات سازمانی غیرتابع آیین نامه استخدامی سازمان را مادامی که در شبکه‌های درمانی متعلق به سازمان شاغل می‌باشند با سایر کارکنان مورد تطبیق قرار داده و به صورت تفاوت تطبیق پرداخت نماید.

تبصره ۲ : پرداخت فوق العاده اضافه کار به کارکنان شاغل در واحدهای درمانی طبق آیین نامه

استخدامی سازمان و همچنین پرداخت سایر مزایای غیر مستمر بر اساس مقررات فعلی مانند کارکنان سازمان خواهد بود.

ماده ۱۸ـ تصمیمات لازم در مورد پرداخت حقوق و مزایای مستخدمین مأمور به طور اعم در شورای عالی تأمین اجتماعی اتخاذ خواهد شد.

ماده ۱۹ـ امین سازمان در واحدهای درمانی تحت عنوان صاحب جمع اموال و مسئول امور مالی با انتخاب و پیشنهاد مدیرعامل سازمان و تأیید مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حکم سازمان منصوب و زیر نظر ریاست واحد درمانی و تحت اداره کل امور مالی سازمان و بر اساس ضوابط مقرر انجام وظیفه نموده و اهم وظایف آن به شرح زیر است:

۱ـ اداره امور مالی واحد درمانی.

۲ـ حفظ و نگهداری اموال، حساب اموال.

۳ـ حفظ اسناد دفاتر مالی.

۴ـ نگهداری و تنظیم حساب‌ها طبق دستورالعمل نگهداری حساب ها.

۵ ـ نگهداری و تحویل وجوه نقدینه ها، سپرده ها، اوراق بهادار، و سایر دارایی ها.

۶ ـ نظارت بر کلیه خریدها و احراز صحت و سلامت آنها.

۷ـ پیشنهاد انتصاب و انتقال ابواب جمعی تحت سرپرستی.

۸ ـ انجام و پرداخت هزینه‌ها طبق بودجه مصوب ابلاغی و کنترل اعتبارات.

۹ـ تهیه و ارسال به موقع صورتحساب ماهانه به سازمان و همچنین تهیه ترازنامه پایان سال مالی.

۱۰ـ تهیه و تنظیم به موقع بودجه سالانه واحد مربوط طبق دستورالعمل‌های صادره سازمان.

ماده ۲۰ـ کلیه حساب‌های بانکی لازم اعم از حساب پرداخت و درآمد از طریق سازمان و طبق آیین‌نامه مالی سازمان افتتاح خواهد شد.

ماده ۲۱ـ کلیه چک‌های صادره از حساب‌های بانکی پرداخت حداقل با دو امضاء، یکی با امضاء ثابت صاحب جمع اموال و رئیس امور مالی به اتفاق امضاء رئیس بیمارستان و یا امضاء کسی که رئیس بیمارستان معرفی خواهد نمود قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۲۲ـ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان مکلف است دستورالعمل نگهداری حساب درمان مستقیم و غیر مستقیم و نحوه تنخواه گردان را هماهنگ با سیستم مالی سازمان، ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه تهیه و ابلاغ نماید.

ماده ۲۳ـ شرح وظایف اجرایی صاحب جمع اموال و مسئول امور مالی واحدهای درمانی و واحدهای تحت سرپرستی با توجه با ماده ۱۹ این آیین نامه پس از تأیید هیأت مدیره سازمان و تصویب ستاد نظارت بر درمان مشمولین تأمین اجتماعی توسط سازمان ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۴ـ سازمان مکلف است حساب جداگانه غیر قابل برداشتی تحت عنوان حساب درآمد حاصله از ارائه خدمات درمانی به غیر از بیمه شدگان تأمین اجتماعی در هر یک از مراکز درمانی افتتاح و مانده حساب‌های مذکور طبق دستورالعمل مربوط در پایان هر ماه به حساب متمرکز اختصاصی تحت عنوان درآمد حاصله از درمان غیر بیمه شدگان که در بانک عامل سازمان مفتوح می‌گردد منتقل خواهد شد.

ماده ۲۵ـ وجوه متمرکز در حساب درآمد حاصله از درمان غیر بیمه شدگان موضوع ماده ۲۴ این آیین نامه به منظور ساخت و تعمیر و نگهداری و توسعه و تجهیز بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تحت مالکیت و استیجاری مورد مصرف قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۶ـ مانده حساب درآمد حاصله از درمان غیر بیمه شدگان و همچنین مانده حساب سهم درمان مصوب و مابه التفاوت سهم درمان مصوب و سهم درمان به میزان وصولی در پایان هر سال مالی در ترازنامه سازمان در حسابی تحت عنوان حساب ذخیره درمان منظور و در سال مالی بعد و یا سال‌های آتی به تشخیص سازمان دررابطه با مفاد ماده (۲) این آیین نامه وساخت وتجهیز وتوسعه بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و خرید زمین مورد نیاز برای ساخت بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها مصرف خواهد شد، اتخاذ هر گونه تصمیم دیگر در این حساب با شورای عالی تأمین اجتماعی است.

تبصره : مابه التفاوت سهم درمان مصوب با سهم درمان به میزان وصولی حسب مورد با تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی و یا به هنگام تهیه ترازنامه سازمان تعیین خواهد گردید.

ماده ۲۷ـ خرید زمین و ساختمان جهت واحدهای درمانی تحت مالکیت از محل سهم درمان تا حد بودجه مصوب طبق مقررات سازمان می‌باشد.

ماده ۲۸ـ پرداخت هزینه‌های مربوط به پروتز و اورتز یا تحویل این وسایل طبق ضوابطی خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب ستاد نظارت خواهد رسید.

تبصره : واحد درمانی تجویز کننده در سیستم درمان مستقیم (ملکی و استیجاری) بر حسب مورد مکلف به تحویل یا پرداخت وجه این وسایل به بیماران منطقه خود می‌باشند.

ماده ۲۹ـ مادامی که آیین نامه معاملات جدید سازمان تصویب و ابلاغ نشده مقررات فعلی مراکز درمانی تحت مالکیت قابل عمل خواهد بود. لکن واحدهای درمانی از نظر مقررات مالی تابع آیین نامه مالی سازمان می‌باشند.

ماده ۳۰ـ بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تحت مالکیت و استیجاری سازمان مکلف هستند نسبت به تأمین کلیه نیازهای خود اعم از استخدام پرسنل یا خرید اثاثه و تجهیزات درمانی و غیره بر اساس بودجه مصوب ابلاغی و دستورالعمل‌های صادره از سازمان رأساً اقدام نمایند.

فصل ششم ــ سایر مقررات

ماده ۳۱ــ چنانچه تجهیزات پزشکی و اقلام دارویی واحدهای تحت مالکیت سازمان که در روش فعلی نظیر واحدهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین می‌گردد. تکافوی نیاز واحدها را ننماید سازمان می‌تواند رأساً از منابع داخلی با رعایت ماده ۱۱۰ قانون تأمین اجتماعی از خارج تأمین نماید.

ماده ۳۲ــ طرح‌های درمانی خودکفایی و پرکیس و ... در واحدهای درمانی تحت مالکیت و استیجاری سازمان به منظور ارائه خدمات هرچه بهتر به مشمولین تأمین اجتماعی زیر نظر ستاد نظارت بر حسب دستورالعمل‌های مربوط به مورد اجراء گذاشته خواهد شد و هزینه ناشی از اجرای این طرح‌ها از بودجه مصوب واحدهای درمانی تأمین می‌گردد.

ماده ۳۳ــ سازمان ملزم است به منظور ارشاد بیماران مشمولین تأمین اجتماعی سیستم ارجاع بیماران در بین مراکز درمانی خود را به وجود آورد.

ماده ۳۴ــ سازمان متعهد است در خصوص اجرای هر چه سریعتر و بهتر مواد ۶۱ و ۸۸ قانون تأمین اجتماعی برنامه ریزی و اقدامات اجرایی را معمول دارد.

ماده ۳۵ــ سازمان با همکاری وزارتین کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مشارکت کارفرمایان نسبت به توسعه و تأمین شبکه‌های بهداشت کارگری اقدام می‌نماید.

ماده ۳۶ــ مراکز درمانی تحت مالکیت و استیجاری سازمان (به استثناء شهر هایی که سازمان دارای بیمارستان‌های منحصر به فرد است) می‌توانند در صورت دارا بودن امکانات لازم و با رعایت اولویت پذیرش مشمولین تأمین اجتماعی و با رعایت تبصره یک ماده (۳) این آین نامه سایر بیماران متقاضی را در قبال اخذ هزینه‌های درمانی بر اساس تعرفه‌های مصوب بپذیرد.

تبصره : چنانچه در رابطه با تبصره (۳) ماده (۳) و همچنین این ماده بیماران متقاضی بیمه شدگان خدمات درمانی دولت و یا سایر بیمه‌های درمانی باشند بنابه پیشنهاد مدیریت واحدهای درمانی و تصویب ستاد نظارت این گونه واحدهای درمانی می‌توانند براساس قراردادهای منعقده با مؤسسات ذی ربط نسبت به پذیرش بیماران آنها اقدام نمایند هزینه درمان این نوع بیماران طبق ضوابط مقرر در قرارداد و بر اساس تعرفه‌های مصوب وصول و عیناً به حساب غیر قابل برداشت درآمد واریز خواهد شد.

ماده ۳۷ــ در محل هایی که مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در موارد ارائه خدمات درمانی سرپایی به بیمه شدگان تأمین اجتماعی قادر به تهیه و تدوین صورتحساب نیستند نحوه پرداخت خدمات ارائه شده بنابه پیشنهاد معاونت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب ستاد نظارت در چهارچوب تعرفه‌های مصوب به صورت تعرفه ثابت تعیین خواهد شد.

ماده ۳۸ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیازهای بهداشتی و درمانی مراکز تحت مالکیت و استیجاری و خانه‌های بهداشت از قبیل دارو، لوازم و ابزار بهداشتی، آزمایشگاهی، پرتونگاری و نظایر آنها را و همچنین ارز مورد نیاز در این رابطه را همانند سایر مراکز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین و در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده ۳۹ـ این آیین نامه به موجب تبصره یک ماد واحده قانون الزام سازمان به اجرای بندهای الف و ب ماده (۳) قانون تأمین اجتماعی در ۶ فصل و ۳۹ ماده و ۱۵ تبصره در اردیبهشت ماه ۱۳۶۹ به تصویب رسید.

از بند ۱ مصوبه شماره ۴۲۶۷۲/۵۱۵۵۹ مورخ ۸۸/۳/۹ هیأت وزیران «بیمه کارفرمایان»

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۷ بنابه پیشنهاد شماره ۱/۵۵۳۴ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۷ وزارت بازرگانی موافقت نمود :

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارفرمایان مطابق ضوابط مقرر در خصوص بیمه شدگان تأمین اجتماعی و ارائه لایحه اصلاح ضرایب موضوع بیمه خویش فرمایان با قید فوریت به هیأت وزیران اقدام کند.

انواع فعالیت‌های بیمه ای و غیر بیمه ای نظام جدید تأمین اجتماعی موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون برنامه سوم توسعه «مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۳۷ـ فعالیت‌های بیمه ای در دو بخش همگانی و مکمل انجام می‌شود و تعهدات و خدمات هر بخش براساس ضوابط ذیل انجام می‌شود :

الف) خدمات بیمه همگانی که با مشارکت بیمه شده، (در صورت وجود کارفرما) و دولت (حسب تکالیف قانونی آن) تأمین می‌گردد شامل بیمه درمانی، بازنشستگی، از کار افتادگی، بازماندگان و بیکاری است که کلیه بیمه شدگان از آن بهره مند خواهند شد و حدود فعالیت‌های آن متناسب با حق بیمه دریافتی و توان مالی سازمان‌های بیمه ای و میزان کمک دولت طبق مصوبات هیأت وزیران تعیین می شود.

تبصره : خدماتی که در قوانین فعلی سازمان‌های بیمه ای و بازنشستگی برای کلیه بیمه شدگان تحت پوشش هر سازمان و صندوق تعیین شده است، به عنوان خدمات بیمه همگانی برای مشمولان همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد.

ب) بخش مکمل‌های تأمین اجتماعی شامل خدماتی است که سطح بالاتری از خدمات بیمه همگانی را در بر می‌گیرد و یا خدمت جدیدی را ارائه می‌کند و یا هزینه بیشتری نسبت به تعهد بیمه همگانی تأمین می‌نماید. این بخش از خدمات بیمه ای بر اساس توافق بیمه شدگان و بیمه‌گر و با تعهد پرداخت هزینه توسط بیمه شده فعالیت نموده و گسترش می‌یابد.

ج) تأمین صد در صد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت می‌باشد.

د) نیروی انتظامی به جهت نوع مأموریت خود موظف است :

۱ـ با استفاده از بیمه‌های مکمل نیاز خدمات درمانی پرسنل خود را تأمین نماید.

۲ـ نسبت به برقراری بیمه مسئولیت برای مأمورین اجرایی و عملیاتی خود اقدام نماید.

ماده ۳۸ـ حمایت‌های بخش غیر بیمه ای پیش گیری، توان بخشی و حمایتی برای نیازمندان، علاوه بر خدمات ویژه ای که در برنامه‌های بخش اشتغال، مسکن و آموزش برای گروه‌های نیازمند در نظر گرفته می‌شود مشتمل بر موارد ذیل است :

۱ـ پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌های جسمی و روانی برای آحاد جامعه.

۲ـ پرداخت سرانه بیمه درمان در چهارچوب نظام بیمه همگانی خدمات درمانی.

۳ـ فراهم آوردن تسهیلات لازم برای نگهداری افرادی که نیاز به سرپرستی و یا نگهداری دارند و فراهم آوردن زمینه بازتوانی و خود اتکایی آنان.

۴ـ پرداخت مستمری به نیازمندانی که توان کار و فعالیت ندارند.

تبصره : کلیه نیازمندانی که برای تأمین معاش خود توان کار و فعالیت ندارند، بر اساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شورای اسلامی از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول تمام خدمات حمایتی می‌گردند.

بند «ب» ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

«ب» ـ کلیه بیمه شدگان به استثناء کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات می‌توانند با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه ای نسبت به تغییر صندوق بیمه ای خود به سایر صندوق‌ها از جمله صندوق‌های موضوع بند «الف»[1] این ماده اقدام نمایند. ضوابط تغییر صندوق و نقل و انتقال حق‌بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق‌های موضوع این بند در آیین نامه مربوطه تعیین می‌گردد.

بند «ص» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶

به منظور پایداری و گسترش فرصت‌های شغلی ایجاد شده، دولت مکلف است مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) را تحت پوشش کامل بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد. سهم کارفرما و بیمه شده برای پوشش چهل و یک هزار نفر از محل اعتبار کمیته امداد امام خمینی (ره) تأمین می‌شود.

۱- به مقررات مربوط به فصل هفتم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه مراجعه شود.

ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیه کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم الاجرا شدن این قانون، می‌توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاه‌های اجرایی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرایی ذیربط قرار می گیرند.

قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۳) قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۷۹/۸/۸ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده : از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تبصره ذیل ماده (۳) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ ـ به تبصره (۱) تغییر می‌یابد و متن زیر به عنان تبصره (۲) به ماده یاد شده اضافه می‌شود :

تبصره ۲ـ ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی، شناسنامه ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده یا می‌شود و هر گونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.

قانون اصلاح بند "ب" و تبصره (۳) ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۶۵/۶/۳۰ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری[1] در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید[2].

تبصره ۱ : بیمه شده مختار است که سطح درآمد ماهانه را که مبنای پرداخت حق بیمه قرار می‌گیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی انتخاب نماید.

تبصره ۲ : از تاریخ تصویب این قانون مفاد بند "ب" و تبصره ۳ ماده ۴ قانون و همچنین آیین نامه مربوط ملغی می‌گردد.

تبصره ۳ : کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل و یا غیر شاغل در فعالیت‌های مختلف در خارج از کشور که بیمه آنان با مقررات قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن مغایرت نداشته باشد می‌توانند به طور اختیاری مشمول مقررات این قانون و آیین نامه‌های مربوط قرار گیرند، مشروط بر این که بیمه شده حق بیمه خود را به طور منظم پرداخت نماید. بدیهی است سازمان در مورد این قبیل از بیمه شدگان مانند سایر بیمه شدگان داخل کشور مکلف به ارائه خدمات و انجام تعهدات قانونی بر اساس آیین نامه و مقررات مربوط در ایران خواهد بود.

ماده ۳۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده ۳۰ــ به کارکنان مشمول صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده می‌شود در صورت انتقال به سایر دستگاه‌ها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.

۱- به بند «ج» ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی مراجعه شود (به مقررات مربوط به همین فصل مراجعه شود)

۲- به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند «ب» و تبصره (۳) ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۶۶/۷/۲۹ هیأت وزیران (در مقررات مربوط به فصل اول قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه) مراجعه شود.

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره (۳) ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۶۶/۷/۲۹ هیأت وزیران»

ماده ۱ــ صاحبان حرف و مشاغل آزاد[1] در این آیین نامه به افرادی اطلاق می‌شود که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر(کارفرما) یا خود به تنهایی (خویش فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذی صلاح یا به تشخیص هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی (که من بعد سازمان تأمین اجتماعی در این آیین نامه سازمان نامیده می‌شود) به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاص (مشابه موارد موضوع این آیین نامه) نباشند.

ماده ۲ــ مشمولین این آیین نامه عبارتند از :

۱ــ افراد موضوع ماده یک این آیین نامه.

۲ــ اتباع ایرانی اعم از شاغل و یا غیر شاغل در فعالیت‌های مختلف در خارج از کشور که بیمه آنان با مقررات قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن مغایرت نداشته باشد.

تبصره : آن دسته از متقاضیانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه به مأخذ کامل به مدت ۳۶۰ روز یا بیشتر می‌باشند با رعایت تبصره ماده ۵ این آیین نامه مشمول این آیین نامه قرار می‌گیرند.

ماده ۳ــ اجرای مقررات این آیین نامه با رعایت مقررات ماده ۷ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۴ــ مشمولین این آیین نامه با پرداخت حق بیمه مقرر می‌توانند به ترتیب زیر از حمایت‌های مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۵۴ و تغییرات بعدی آن برخوردار گردند.

الف ــ بیمه بازنشستگی با نرخ حق بیمه دوازده درصد.

ب ــ بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ حق بیمه چهارده درصد.

ج ــ بیمه بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت با نرخ حق بیمه هجده درصد.

تبصره ۱[2] : بیمه شدگان موضوع ماده ۲ آیین نامه می‌توانند علاوه بر پرداخت حق بیمه با نرخ‌های تعیین شده در فوق، با پرداخت حق بیمه به میزان مشخص شده در ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن از حمایت‌های موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی استفاده نمایند. تأمین اعتبار دفترچه درمان بیمه شدگان هر سه ماه یک بار و با ارائه رسید پرداخت حق بیمه مقرر انجام خواهد گرفت.

۱- نک به دستورالعمل شماره یک بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد «مصوب ۱۳۶۷/۷/۲» و بخشنامه شماره ۵۹۸ فنی «مصوب ۱۳۶۸/۱۱/۱۰» سازمان تأمین اجتماعی در مقررات مربوط به فصل اول قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه

۲-سازمان تأمین اجتماعی مستند به بند ۴ ماده ۱۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی (به بخش چهارم جلد دوم این مجموعه مراجعه شود) این تبصره را ملغی دانسته است (به بخشنامه شماره ۶۲۰/۱ فنی مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۱ این سازمان مراجعه شود).

تبصره ۲ : پرداخت دو درصد حق بیمه مربوط به حمایت‌های موضوع بندهای (الف) یا (ج) و نیز یک درصد حق بیمه موضوع تبصره یک این ماده (جمعاً سه درصد) بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی به عهده دولت خواهد بود.

تبصره ۳ : درخواست متقاضیان حمایت‌های بند (ج) این ماده در صورتی پذیرفته خواهد شد که از سوی مراکز درمانی اعلام شده توسط این سازمان از کار افتاده کلی شناخته نشوند.

تبصره ۴ : اتباع ایرانی خارج از کشور تا فراهم نمودن امکانات لازم از سوی سازمان منحصراً مخیر به استفاده از مزایای مندرج در بندهای (الف) و (ب) و تبصره یک این ماده در کشور ایران خواهند بود.

تبصره ۵ : تشخیص حوادث ناشی از کار منجر به فوت یا از کار افتادگی کلی در مورد مشمولین بند یک ماده ۲ آیین نامه به عهده کمیسیونی مرکب از مسئول واحد کار و امور اجتماعی محل، مسئول و بازرس واحد تأمین اجتماعی مربوط خواهد بود[1] و همچنین در صورت فراهم شدن امکانات مورد نظر در تبصره ۴ این ماده، حوادث ناشی از کار در مورد اتباع ایرانی خارج از کشور موضوعیت نداشته و کلیه حوادث غیر ناشی از کار تلقی خواهد گردید.

ماده ۵ ــ مأخذ کسر حق بیمه ماهانه مشمولان این آیین نامه به اختیار متقاضی به حداقل و حداکثر دستمزد قانونی خواهد بود. بیمه شده می‌تواند هر بار با دارا بودن ۲ سال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع این آیین نامه از تاریخ ثبت درخواست کتبی ۱۰ درصد میزان آن را افزایش دهد. چنانچه بیمه شده مدتی پس از انقضای موعد مقرر (دو سال) درخواست افزایش مأخذ حق بیمه را بنماید در این حالت نیز نسبت افزایش همان ده درصد خواهد بود و برای مدت اضافی زائد بر دو سال افزایشی صورت نخواهد گرفت و افزایش‌های بعدی نیز موکول به گذشت دو سال پرداخت حق بیمه موضوع این آیین نامه از تاریخ آخرین افزایش خواهد بود.

تبصره : مأخذ کسر حق بیمه افرادی که به نحوی از انحاء دارای سابقه پرداخت حق بیمه بوده و مشمول این آیین نامه قرار می‌گیرند توسط وی به اختیار انتخاب می‌شود مشروط بر این که مبلغ انتخابی افزایشی بیش از ۱۰ درصد متوسط مبنای ماهانه کسر حق بیمه یک سال آخر نداشته باشد.

ماده ۶ ــ بیمه مشمولین واجد شرایط از تاریخ ثبت تقاضا در هر یک از شعب سازمان شروع می‌شود. سازمان مکلف است ظرف مدت ۲ (دو) ماه استحقاق متقاضی را احراز و بلافاصله ضمن تعیین نرخ و میزان حق بیمه ماهانه را به متقاضی اعلام نماید و متقاضی نیز ظرف یک ماه فرصت پرداخت حق بیمه به واحد سازمان را خواهد داشت در غیر این صورت موضوع درخواست مزبور

۱- به بند ۱۵ بخشنامه شماره ۶۲۰ فنی مورخ ۷۳/۸/۲۲ سازمان تأمین اجتماعی مراجعه شود (در مقررات مربوط به فصل اول قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

منتفی اعلام می‌گردد.

ماده ۷ــ چگونگی بیمه اتباع ایرانی شاغل یا غیر شاغل در کشورهای خارجی به ترتیب زیر خواهد بود :

۱ــ متقاضی درخواست خود را طبق فرم مخصوصی که توسط سازمان تهیه می‌گردد، به نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران تسلیم و نمایندگی‌های سیاسی موظفند ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول این قبیل درخواست‌ها ضمن تأیید تابعیت ایرانی متقاضیان، درخواست آنها را به انضمام فتوکپی مدارک شناسایی متقاضیان و افراد خانواده موضوع ماده ۵۸ قانون تأمین اجتماعی به سازمان ارسال دارند.

۲ــ سازمان مکلف است ظرف مدت یک ماه استحقاق متقاضی را احراز و ضمن تعیین نرخ و میزان حق بیمه ماهانه از طریق نمایندگی‌های سیاسی بلافاصله مراتب را به متقاضی اعلام نماید.

۳ــ متقاضیان حق بیمه مربوط رابه حساب بانکی که به نام سازمان تأمین اجتماعی توسط نمایندگی‌های سیاسی افتتاح خواهد شد پرداخت و رسید پرداخت را به نمایندگی‌های مزبور ارسال نمایند.

۴ــ نمایندگی‌های سیاسی مکلفند همه ماهه موجودی حساب مزبور را به حسابی که بانک مرکزی مشخص می‌نماید واریز و صورت وضعیت بانکی و رسیدهای پرداخت حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال دارند.

۵ ــ نحوه بیمه این قبیل افراد در سایر موارد تابع مواد این آیین نامه می‌باشد و پرداخت حق‌بیمه مقرره مشمولین این ماده بایستی به پولی صورت گیرد که در قرارداد فی مابین سازمان و متقاضی توافق گردیده است.

۶ ــ نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی موظف به ابلاغ مفاد این آیین‌نامه به نحو مقتضی به اتباع ایرانی خواهند بود.

ماده ۸ــ در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از ۳ ماه فاصله ایجاد نشده باشد بیمه شده می‌تواند حق بیمه و پرداخت معوقه را به سازمان پرداخت نماید در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود که در این صورت مبنای کسر حق بیمه این قبیل متقاضیان همان مبنای قبلی خواهد بود.

ماده ۹ــ شرایط برقراری و میزان مستمری‌های بازنشستگی و بازماندگان و از کار افتادگی کلی و همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی عیناً به ترتیب تعیین شده در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

ماده ۱۰ــ در صورتی که مشمولین این آیین نامه پس از شروع بیمه به نحوی از انحاء از شمول مقررات این آیین نامه خارج و یا طبق قانون تأمین اجتماعی یا سایر قوانین مربوطه می‌بایست حق بیمه را خود بر اساس مقررات دیگری پرداخت نمایند، موظفند مراتب را کتباً به آگاهی سازمان برسانند تا نسبت به قطع بیمه آنان اقدام گردد. در صورت عدم اقدام بیمه شده در این زمینه و ادامه پرداخت حق بیمه، حق بیمه‌های دریافتی پس از کسر هزینه‌های انجام شده مسترد خواهد شد.

دستور العمل شماره یک بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد «مصوب مورخ ۱۳۶۷/۷/۲ سازمان تأمین اجتماعی»

در اجرای قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۶۵/۶/۳۰ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب ۶۶/۷/۲۹ هیأت وزیران (قانون و آیین نامه پیوست) به اطلاع می‌رساند :

قسمت اول: امور فنی

مشمولین عبارتند از :

الف ــ کارفرمایان کلیه فعالیت هایی که کارکنان آنها به نحوی از انحاء مشمول مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته یا خواهند گرفت و نیز خویش فرمایان فعالیت‌های مزبور با ارائه پروانه کسب یامعرفی نامه ازسوی مراجع ذی ربط (شورای مرکزی اصناف اتحادیه ها،شهرداری ها،بخشداری ها، فرمانداری ها، جهاد سازندگی، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان بهزیستی).

ب ــ رانندگان تاکسی و تاکسی بار با معرفی سازمان تاکسیرانی یا اتحادیه‌های مربوطه.

ج ــ بنایان و کارگران ساختمانی که به صورت آزاد فعالیت دارند با معرفی شورای اسلامی بنایان خانه کارگر.

د ــ هنرمندان با معرفی وزارت ارشاد اسلامی.

گروه‌های فوق الذکر می‌توانند از تاریخ وصول این بخش نامه به صورت اختیاری مشمولین مقررات تأمین اجتماعی قرار گیرند در خصوص بیمه این گروه رعایت موارد زیر ضروری می‌باشد :

۱ــ متقاضیان می‌توانند به صورت فردی یا گروهی (از طریق اتحادیه مربوطه یا مراکز ذی ربط) تقاضای خود را به شعب و یا نمایندگی‌های سازمان ارائه نمایند.

۲ــ واحد اجرایی پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف مدت دو ماه بررسی‌های لازم را معمول و در صورت انطباق تقاضای متقاضی یکی از تاریخ‌های ثبت تقاضا در دفتر شعبه یا نمایندگی یا تاریخ اعلام واحد اجرایی (با انتخاب متقاضی) خواهد بود. ضمناً متقاضی یک ماه از تاریخ اعلام سازمان فرصت دارد تا نسبت به پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد طبق فرم شماره یک پیوست اقدام نماید در غیر این صورت موضوع درخواست منقضی و شمول امر بیمه موکول به درخواست مجدد خواهد بود. قرارداد در سه نسخه در واحد فنی، یک نسخه در واحد درآمد و یک نسخه به متقاضی تحویل داده می‌شود.

۳ــ مبنای کسر حق بیمه ماهانه به اختیار متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر

حق‌بیمه انتخاب خواهد شد درخصوص آن دسته از متقاضیانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ۳۶۰ روز و یا بیشتر می‌باشند دستمزد انتخابی نبایستی بیش از ده درصد متوسط دستمزد مبنای کسر حق بیمه وی باشد. متوسط دستمزد عبارت است از جمع کل حقوق و مزایای مشمول کسر حق‌بیمه شده ظرف آخرین ۳۶۰ روز پرداخت حق بیمه تقسیم بر ۳۶۰ ضربدر سی.

۴ـ چنانچه متقاضی سابقه پرداخت حق بیمه خود را (حداقل سابقه ۳۶۰ روز) نزد سازمان کتمان نماید پس از مشخص شدن موضوع مازاد دستمزد مبنای حق بیمه انتخابی نسبت به حد مجاز مندرج در بند ۳ در محاسبات مربوط به پرداخت مزایای قانونی منظور نخواهد گردید، در این قبیل موارد حق‌بیمه‌های اضافه دریافت شده پس از کسر یک درصد هزینه‌های اداری به متقاضی مسترد می‌گردد.

۵ ـ نحوه افزایش مبنای کسر حق بیمه طبق ماده ۵ آیین نامه اجرایی پیوست خواهد بود.

۶ ـ متقاضیان واجد شرایط با پرداخت حق بیمه مقرر از حمایت‌های مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ و تغییرات بعدی آن به شرح زیر برخوردار خواهد شد:

۱ـ۶ ـ بیمه بازنشستگی با نرخ حق بیمه ۱۲٪ (۱۰٪ سهم بیمه شده ۲٪ سهم دولت).

۲ـ۶ ـ بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۴٪ (۱۲٪ سهم بیمه شده و ۲٪ سهم دولت).

۳ـ۶ ـ بیمه بازنشستگی و فوت و از کار افتادگی با نرخ حق بیمه ۱۸٪ (۱۶٪ سهم بیمه شده و ۲٪ سهم دولت). متقاضیان می‌توانند علاوه بر انتخاب یکی از حمایت‌های فوق الذکر با پرداخت حق بیمه مقرر در ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی (۸٪ سهم بیمه شده و ۱٪ سهم دولت) و تغییرات بعدی آن از حمایت‌های موضوع بندهای الف و ب ماده ۳ قانون اخیرالذکر استفاده نمایند تأمین اعتبار دفترچه خدمات درمانی متقاضیان هر سه ماه یک بار و با ارائه رسید پرداخت حق بیمه مقرر انجام خواهد گرفت.

۷ـ درخواست متقاضیان در برابر حمایت‌های بند ۳ـ۶ فوق در صورتی پذیرفته خواهد شد که بدواً توسط مراکز درمانی که از طرف سازمان اعلام خواهد شد (در حال حاضر تا اطلاع ثانوی کمیسیون‌های پزشکی سازمان) معاینه و از کار افتاده کلی شناخته نشوند.

۸ ـ تشخیص حوادث ناشی از کار منجر به فوت یا از کار افتادگی مشمولین به عهده کمیسیونی مرکب از مسئول واحد کار و امور اجتماعی محل، مسئول شعبه یا نمایندگی، بازرسی فنی شعبه یا نمایندگی و با رعایت مقررات کلی قانون تأمین اجتماعی در خصوص تشخیص حوادث ناشی از کار خواهد بود ساعت و روز و محل تشکیل جلسات کمیسیون توسط شعبه یا نمایندگی به اطلاع اعضاء خواهد رسید و نظریه کمیسیون با اکثریت آراء نافذ و عدم حضور یکی از اعضاء مانع تشکیل جلسات و یا صدور رأی نخواهد بود.

۹ـ بیمه شدگان اختیاری (موضوع تبصره ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی) در صورتی که در زمره مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد شناخته شوند می‌توانند درخواست تبدیل نوع بیمه خود را از اختیاری به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (با رعایت تبصره ماده آیین نامه پیوست) بنمایند.

۱۰ـ شرایط برقراری و میزان مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و بازماندگان و نحوه استفاده بیمه شده و افراد خانواده وی از خدمات درمانی عیناً به ترتیب مذکور در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

۱۱ـ نحوه خروج مشمولین از عداد بیمه شدگان طبق ماده ۱۰ آیین نامه پیوست می‌باشد.

۱۲ـ نحوه تخصیص شماره شناسایی به بیمه شدگان مذکور از طریق واحد فیشیه و آمار واحدهای اجرایی پس از تنظیم و امضاء قرارداد مربوط و ارسال آن از واحد فنی به واحد فیشیه و آمار صورت خواهد پذیرفت. ضمناً واحد فیشیه با اختصاص کد ۹۹۸ نسبت به اعلام شماره کارگاه مشابه بیمه اختیاری اقدام خواهد نمود.

قسمت دوم ـ امور درآمد

۱ـ حق بیمه پرداختی مربوط به این گروه از بیمه شدگان نیز همانند سایر بیمه شدگان به حساب درآمد سازمان منظور و از طریق صدور اظهارنامه جهت هر یک از متقاضیان به صورت انفرادی انجام خواهد گرفت. در صورت پرداخت حق بیمه به طور دسته جمعی برای متقاضیان گروهی لازم است لیست مشخصات بیمه شدگان به تفکیک نرخ تهیه و ارسال گردد تا برای هر یک از گروه‌ها اظهار نامه مجزا صادر شود.

۲ـ کد مربوط به شماره حساب بدهکار و بستانکار قطعی حق بیمه مورد نظر و کد بستانکار مالی مربوط به نسخه دوم اظهارنامه مخصوص حسابداری به موجب دستور العمل شماره ۳/۲۶۲۲۶ـ۷ مورخ ۶۶/۱۱/۵ می‌باشد که در هنگام صدور و تنظیم اظهارنامه بایستی از کدهای فوق جهت بدهکار در قسمت فوقانی سمت چپ اظهارنامه با درج ماه مربوط، کد، مبلغ دستمزد کسر حق بیمه توافق شده نرخ و میزان حق بیمه، همچنین مبلغ پرداختی نیز با ذکر کد اختصاص یافته در ردیف آخر سمت چپ قسمت پایین بعد از بیمه اختیاری استفاده گردد.

۳ـ با توجه به این که مبالغ وصولی سازمان از بابت ۲٪ تأمین آموزش فرزندان کارگران به دلیل شرایط زمانی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و اکثریت شعب نیز در حال حاضر فاقد وصولی از این بابت می‌باشند و با در نظر گرفتن افزایش ردیف‌های تلگراف و خلاصه آمار وصولی مقرر گردید از اول مهرماه سال جاری دریافتی از حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد را در ستون و ردیف‌های مربوط

به ۲٪ تأمین آموزش فرزندان کارگران منظور نمایند ضمناً چنانچه هر یک از شعب دریافتی مربوط به ۲٪ تأمین آموزش داشته باشند می‌بایست وصولی مورد نظر در ردیف مربوط به حق بیمه ۱۸٪ (سایر نرخ ها) منظور گردد و لیست مربوط به وصولی از این بابت (۲٪) در پایان ماه جداگانه با ذکر نام کارگاه و مبلغ وصولی به اداره کل درآمد اعلام گردد.

۴ــ میزان حق بیمه متعلقه که با توجه به قرارداد منعقده فی مابین سازمان و بیمه شده تعیین گردیده و از طریق واحد فنی به قسمت درآمد ارائه خواهد شد، بایستی با پرداختی مطابقت داشته باشد و از صدور اظهارنامه هایی که پرداختی بیمه شده کمتر از حق بیمه تعیین شده و یا در تاریخ مقرر پرداخت نگردد، خودداری شود. ضمناً بیمه شده مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز سه ماه بعد پرداخت نماید، در صورت انقضای مهلت مذکور ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و موضوع قرارداد منتفی و ادامه بیمه موکول به درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود. در این صورت مبنای کسر حق بیمه ماهانه همان مبنای پرداخت حق بیمه در آخرین ماه با رعایت سایر شرایط مندرج در این دستورالعمل می‌باشد.

۵ ــ درخصوص اختصاص شماره کارگاه جهت تنظیم اظهارنامه در مورد افرادی که به طور انفرادی مبادرت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه می‌نمایند مراتب با اختصاص کد فیشیه مربوط همانند بیمه اختیاری عمل خواهد شد و در مورد افرادی که گروهی اقدام به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه می‌نمایند در این صورت نیز پرونده با اختصاص کد مربوط تحت عنوان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد (اتحادیه، تعاونی و ...) تشکیل گردد.

بخشنامه شماره ۵۹۸ فنی سازمان تأمین اجتماعی
«مصوب ۱۳۶۸/۱۱/۱۰»

پیرو دستورالعمل شماره یک بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مورخ ۱۳۶۷/۷/۲ به منظور تعمیم و گسترش بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد فراهم نمودن تسهیلات بیشتر جهت برخورداری آنان از مزایای قانون تأمین اجتماعی، مقتضی است واحدهای اجرایی مفاد این بخشنامه را به دقت مطالعه و به دور از هرگونه تشریفات زاید اداری به موقع اجرا گذارند.

بخش اول ـ مشمولین و مراجع معرفی کننده

۱ـ کارفرمایان کلیه فعالیت هایی که مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته اند با ارائه مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذی صلاح و معرفی واحد درآمد شعبه محل استقرار پرونده مطالباتی کارگاه مربوطه طبق فرم پیوست شماره یک. در مواردی که کارفرما فاقد مجوز اشتغال باشد تأیید و معرفی واحد درآمد کفایت می‌کند.

۲ـ خویش فرمایانی که فعالیت‌های آنان مشمول مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته با ارائه مجوز اشتغال معتبر و معرفی واحد درآمد شعبه و یا بر حسب مورد تحویل معرفی نامه صادره از سوی شورای مرکزی اصناف، فرمانداری، شهرداری، بخشداری، سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت، نهادهای انقلاب اسلامی، ژاندارمری و سایر مراجع ذی ربط.

۳ـ شرکاء و کارفرما (شرکت مدنی یا تجاری) با معرفی واحد درآمد شعبه.

۴ـ پیمانکاران با ارائه تصویر مفاصا حساب پیمان منعقده قبلی و معرفی واحد درآمد شعبه.

۵ ـ اعضاء اصلی هیأت مدیره شرکت‌ها با ارائه معرفی نامه از سوی شرکت و تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت و تأیید موضوع توسط واحد درآمد شعبه.

۶ ـ سهامداران شرکت‌های سهامی خاص به شرط اشتغال و عدم دریافت مزد با تسلیم تصویر آگهی تأسیس و یا آخرین تغییرات روزنامه رسمی که مبین قید نام متقاضی باشد.

۷ـ روحانیون حسب مقررات موضوع بخشنامه شماره ۵۹۱ فنی.

۸ ـ خادمین مساجد طبق موازین بخشنامه شماره ۵۹۲ فنی.

۹ـ کارگزاران ستادهای نماز جمعه با معرفی کتبی امام جمعه و یا نماینده وی و یا ستاد نماز جمعه.

۱۰ـ کارگزاران دفاتر ائمه جمعه با معرفی کتبی امام جمعه.

۱۱ـ کارگزاران دفاتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معرفی کتبی نماینده مجلس شورای اسلامی.

۱۲ـ هنرمندان با معرفی کتبی وزارت ارشاد اسلامی یا واحدهای تابعه.

۱۳ـ رانندگان تاکسی، تاکسی بار، وانت بار، مینی بوس‌های خطوط داخل شهری با ارائه اصل کارنامه معتبر وتحویل تصویر آن و یا معرفی نامه از شهربانی یا شهرداری یا سازمان تاکسیرانی یا شرکت واحد یا اتحادیه‌های مربوطه یا تعاونی‌های مربوطه که در امر توزیع لوازم به قیمت دولتی فعالیت دارند.

۱۴ـ بنایان و کارگران ساختمانی که به صورت آزاد فعالیت دارند با معرفی کتبی امام جماعت محل سکونت و یا هیأت امناء مسجد محل سکونت و یا انجمن اسلامی یا شورای اسلامی محل سکونت یا شورای اسلامی بنایان خانه کارگر یا شهرداری یا شهربانی یا ژاندارمری با بخشداری محل سکونت یا محل اشتغال یا سایر مراجع ذی ربط[1].

بخش دوم ـ مقررات مختلف

۱ـ درخواست متقاضیان در برابر حمایت‌های موضوع بند ۳ـ۶ دستور العمل شماره یک در صورتی پذیرفته خواهد شد که بدواً طبق نظر شعبه به یکی از دو طریق زیر مورد معاینه پزشکی قرار گرفته و از کار افتاده کلی شناخته نشوند.

الف) با ارائه گواهی پزشک مبنی بر عدم از کار افتادگی و تأیید موضوع توسط پزشک معتمد سازمان.

ب) توسط مراکز درمانی که از طرف سازمان اعلام می‌گردد و یا کمیسیون‌های پزشکی سازمان.

۲ـ واحدهای اجرایی موظفند هنگام اخذ درخواست متقاضی دقیقاً وی را به تعهدات و مزایای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد آشنا و مفاد بندهای ۲ و ۶ دستور العمل شماره یک و ماده ۸ تصویب نامه هیأت وزیران را طبق نمونه (پیوست شماره دو) در اختیار متقاضی قرار دهند.

۳ـ در مواردی که بعد از عقد قرار داد و پرداخت حق بیمه‌های مربوطه به دلایل موجهی از قبیل بیماری، بیکاری، وقایع قهری، حوادث پیش بینی نشده و ... پرداخت حق بیمه در ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب (کلاً به مدت ۱۸۰ روز) متوقف گردد با رعایت موارد زیر مراتب را حسب مورد به اداره فنی منعکس تا تصمیم لازم اتخاذ گردد.

الف) اخذ و ارسال درخواست کتبی متقاضی پس از ثبت در دفتر شعبه با ذکر علت عدم پرداخت با ارائه مدارک لازم.

ب) حق بیمه‌های معوقه مربوط به بعد از تاریخ عقد قرارداد باشد.

۱- طبق بخشنامه شماره ۶۴۸ مورخ ۸۵/۶/۱۴ معلمان و تعلیم دهندگان کلام ا... مجید با ارائه معرفی نامه از مکتب القرآن و همچنین بخشنامه شماره ۶۴۷ مورخ ۸۵/۶/۱۴ رانندگان وانت بار پلاک سفید با ارائه معرفی نامه از اتحادیه مربوطه از تاریخ صدور بخشنامه مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گرفته اند.

ج) پذیرش سوابق معوقه موجب استفاده متقاضی از انواع کمک‌های بلند مدت (مستمری ها) در تاریخ پذیرش نگردد.

د) مراتب موضوع درخواست متقاضی حداکثر پس از گذشت یک هفته به اداره کل فنی منعکس شده باشد.

۴ـ آن قسمت از دستورالعمل شماره یک بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد که با مفاد این بخشنامه مغایر می‌باشد بلااثر تلقی می‌گردد.

از قانون تشکیل وزارت بهداری مصوب ۵۵/۴/۱۰ مجلسین سابق

ماده ۱۱ـ از تاریخ تصویب این قانون، قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت ملغی است و کلیه مشمولین قانون مذکور مشمول قانون و مقررات تأمین اجتماعی خواهند بود.

تبصره ۱ : صندوق هایی که طبق ماده ۴ قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت تشکیل شده است با اعلام وزارت بهداری و بهزیستی با کلیه کارکنان و دارائی و تعهدات به صندوق تأمین اجتماعی منتقل می‌شوند صندوقهای حمایت شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانونی استخدام کشوری نیز به استثنای کارکنان آنها مشمول حکم این تبصره می‌باشند.

تبصره ۲ : هریک از صندوقهای حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت که قادر به بهره برداری از منابع مالی صندوق باشند و یا مؤسسه مربوط کسر درآمد احتمالی آن صندوق را در بودجه خود تأمین و تضمین نموده و از بودجه دولت کمکی دریافت نمی کنند با تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی می‌تواند بطور جداگانه بر اساس مدیریت سه جانبه طبق اساسنامه ای که به تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی می‌رسد اداره شوند ولی مشمولین قانون مزبور از نظر مقررات بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت تابع قانون تأمین اجتماعی خواهند بود.

تبصره ۳ : حق بیمه مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت از نظر بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت و حق سرانه درمان آنان طبق مقررات فعلی پرداخت خواهد شد.

تبصره ۴ : نحوه تطبیق وضع کارمندان مشمول قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت که تابع قانون تأمین اجتماعی می‌شوند طبق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی به تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی می‌رسد.

ماده ۳ قانون اصلاح «قانون تأمین اجتماعی» و برخی قوانین مربوط به منظورتشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان «مصوب ۸۷/۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی»

در قانون تأمین اجتماعی متن زیر به عنوان تبصره (۵) ذیل ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی الحاق می گردد :

تبصره ۵ : در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق‌بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.

آیین نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه‌های معوقه بنابه پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) الحاقی به ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۸۸/۳/۳»

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند :

الف ـ قانون : قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب۱۳۵۴ـ و اصلاحات بعدی آن.

ب ـ سازمان : سازمان تأمین اجتماعی.

ج ـ کارگاه : کارگاه‌های موضوع بند (۳) ماده (۲) قانون که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح می باشند.

د ـ بیمه شده : اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی که حقوق دریافت نمی‌نمایند.

ماده۲ـ نرخ حق بیمه مطابق ماده (۲۸) قانون می‌باشد.

ماده۳ـ مبنای کسر حق بیمه ماهانه بیمه‌شده، بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی زمان پرداخت خواهد بود و از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلان اضافه می‌گردد، افزایش می‌یابد. در هر حال، مبنای پرداخت حق بیمه نباید از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه بیشتر باشد.

تبصره ۱ـ مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه شده برای کسانی که بیش از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت از میانگین مبنای حق بیمه پرداختی در آخرین دوازده ماه قبل از تاریخ ثبت تقاضا است مشروط بر این که مبلغ مذکور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه زمان پرداخت نباشد.

تبصره ۲ـ مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه بیمه‌شده‌ای که کمتر از ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه خواهد بود.

تبصره ۳ـ دستمزد ماهیانه مبنای کسر حق بیمه بیمه‌شده در کارگاه‌های دارای دستمزد مقطوع موضوع ماده (۳۵) قانون از بیشترین دستمزد مقطوع کارگاه کمتر نخواهد بود.

ماده۴ـ نحوه احتساب سوابق معوقه بیمه‌شده به شرح زیر تعیین می‌شود :

الف ـ کارفرمایان حقیقی و حقوقی غیردولتی که تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه از طریق کارگاه‌های خود براساس ماده (۲۸) قانون اقدام به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نموده و یا طبق قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند ـ مصوب ۱۳۶۱ـ نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود به همراه حق بیمه کارکنان شاغل

در کارگاه اقدام نموده‌اند، سوابق آنها به استناد لیستهای ارسالی و حق بیمه‌های پرداختی جزو سوابق بیمه‌ای کارفرما محسوب می‌شود.

تبصره ـ معادل سابقه پرداخت حق بیمه تا این تاریخ به حداکثر شرط سنی بیمه‌شده اضافه می‌گردد.

ب ـ بیمه شده‌ای که قبل از تاریخ تصویب این آیین‌نامه به استناد قانون اصلاح بند «ب» و تبصره (۳) ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۶۵ـ نسبت به عقد قرارداد و بیمه‌پردازی خود اقدام نموده است، می‌تواند با پرداخت حق بیمه موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه (سهم بیمه‌شده و کارفرما) با ارسال لیست نسبت به ادامه بیمه‌پردازی خود اقدام نماید.

ج ـ کارفرمایانی که نسبت به بیمه نمودن خود اقدامی نکرده‌اند، با داشتن حداکثر پنجاه و پنج سال سن و رعایت ماده (۹۰) قانون می‌توانند با پرداخت ۲۷٪ حق بیمه موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه و ارسال لیست مشمول احکام مقرر در این آیین‌نامه قرار گرفته و از مزایای قانونی آن برخوردار شوند و سوابق قبلی بیمه شده به شرط سنی موضوع این بند اضافه می‌شود.

د ـ کارفرمایانی که تا تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه اقدام به بیمه نمودن خود نزد سازمان نکرده‌اند، می‌توانند بعد از ابلاغ این آیین‌نامه پس از انعقاد قرارداد، مدارک و مستندات خود را جهت پذیرش سوابق گذشته به سازمان ارائه تا پس از احراز اشتغال توسط سازمان با پرداخت حق‌بیمه براساس دستمزد مبنای انعقاد قرارداد، سوابق معوقه به حساب آنها منظور گردد.

تبصره ۱ـ حق بیمه متعلقه در صورت تقاضای کارفرما و موافقت سازمان مطابق ماده (۴۶) قانون حداکثر در سی و شش قسط قابل تقسیط است.

تبصره ۲ـ حق‌بیمه‌های معوقه‌ای که در اجرای این آیین‌نامه پرداخت‌می‌شود، به نسبت سالهای خدمت مربوط صرفاً در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و فوت ملاک عمل قرار می‌گیرد.

هـ ـ احتساب سوابق آینده بیمه شده صرفاً برای ایامی خواهد بود که کارفرما نام خود را در لیست ارسالی درج و حق بیمه متعلقه را نیز پرداخت نماید.

ماده۵ ـ بیمه شده با ارسال لیست و پرداخت حق بیمه از حمایتهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی، فوت و خدمات درمانی برخوردار می‌شود.

ماده۶ ـ بیمه شدگانی که طبق گواهی پزشک معتمد سازمان قبل از درخواست بیمه موضوع این آیین‌نامه به دلیل نقص عضو از کارافتاده تشخیص داده می‌شوند، نمی‌توانند از حمایت مربوط به کارافتادگی بهره‌مند شوند، مگر در مواردی که به دلیل حادثه یا بیماری دیگری از کارافتاده گردند.

لایحه قانونی اصلاح ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۷ شورای انقلاب»

ماده واحده ــ ماده پنج قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ به شرح زیر اصلاح می‌گردد :

بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران بکار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر :

الف ــ در صورتی که بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه‌های دوجانبه یا چند جانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.

ب ــ هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش بینی شده در ماده ۳ این قانون کلاً یا بعضاً بیمه شده باشند که در این صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف می‌باشند.

تبصره[1] : حوادث ناشی ازکار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (۱۹) سازمان بین المللی کار از شمول بند «ب» مستثنی می‌باشند و نرخ و مأخذ حق بیمه طبق آیین نامه ای[2] خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۱- الحاقی مستند به قانون الحاق یک تبصره به لایحه قانونی اصلاح ماده (۵) قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۷۸/۱۱/۴ مجلس‌شورای اسلامی» (در مقررات مربوط به فصل اول قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

۲- به آیین نامه نرخ و مأخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (۱۹) سازمان بین‌المللی کار مصوب ۱۳۸۰/۶/۱۴ هیأت وزیران مراجعه شود (در مقررات همین مبحث)

بند «ب» ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین «مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی»

به دولت اجازه داده می‌شود معادل ۲۰ درصد از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

همه ساله حداکثر معادل (۱۰۰٪) صد درصد مبالغ واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور هر سال پیش بینی می‌شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد اشتغال مولد و فرصتهای جدید شغلی هزینه گردد.

موافقت نامه بین وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی

در اجرای بند «ب» ماده ۳۸ قانون «وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» که مقرر می‌دارد :

«به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود معادل ۲۰ درصد از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان بخش خصوصی مربوطه دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید».

این توافق نامه بین وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی که من بعد به ترتیب وزارتخانه و سازمان نامیده می‌شود منعقد و از تاریخ ۱۳۷۰/۳/۱ اجرا می‌گردد :

۱ــ شعب سازمان لیست مربوط به کلیه اتباع خارجی شاغل در بخش خصوصی را که از طریق مراجعه بازرسین کارگاه‌ها و یا ارسال لیست از طرف کارفرمایان شناسایی می‌گردند در اختیار واحدهای کار و امور اجتماعی قرار خواهند داد. بدیهی است وزارتخانه رأساً نسبت به وصول مبالغ مذکور در بند «ب» ماده ۳۸ قانون مذکور اقدام خواهد نمود.

۲ــ وزارتخانه لیست اتباع خارجی را که تاکنون جهت آنها مجوز اشتغال صادر شده و یا خواهد شد در اختیار سازمان قرار داده و سازمان حق بیمه موضوع قانون تأمین اجتماعی را بابت کارکنان خارجی دارای مجوز اشتغال وصول خواهند نمود.

۳ــ وزارت کار و امور اجتماعی بخشنامه شماره ۱۵۸۴۷ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۱ معاونت نظارت بر روابط کار دستگاه را لغو و گزارش بازرسین کار مربوط به حوادث کار را در اختیار سازمان قرار می‌دهد.

۴ــ دستورالعمل اجرایی این موافقنامه حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از امضاء وزیر کار و امور اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی توسط هر دو دستگاه تهیه و در اختیار واحدهای اجرایی قرار می گیرد.

دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص موافقت نامه سازمان و وزارت کار و امور اجتماعی «موضوع : حق بیمه اتباع خارجی»

در اجرای موافقت نامه منعقده فیمابین این سازمان و وزارت کار و امور اجتماعی (تصویر پیوست) واحدها مکلفند از تاریخ وصول این دستور تا اطلاع ثانوی در خصوص بیمه اتباع خارجی شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی به شرح زیر عمل نمایند.

۱ـ آن دسته از اتباع خارجی که جهت آنها مجوز اشتغال از سوی مراجع ذی ربط صادر شده است با رعایت بخشنامه شماره ۴۴۷ فنی مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و بایستی حق بیمه متعلقه محاسبه و وصول گردد.

۲ـ ادارات کل استان به استناد بند ۲ موافقت نامه با مسئولین واحدهای کار و امور اجتماعی محل وارد مذاکره شده و نسبت به دریافت لیست اتباع خارجی که دارای مجوز اشتغال می‌باشند اقدام و سپس با توجه به محل اشتغال، آنها را به شعب نمایندگیهای تابعه ارسال نمایند.

۳ـ در خصوص بند ۳ موافقت نامه دستور شماره ۱۸۷۹۰/ن مورخ ۷۰/۷/۲۴ (تصویر پیوست ۲) معاونت نظارت برروابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ارسال می‌گردد.

۴ـ شعب و نمایندگیها موظفند فهرست اتباع خارجی شاغل در بخش خصوصی را بر اساس لیستهای ارسالی کارفرما و بازرسیهای انجام شده با قید دستمزد ماهانه، مشخصات کارگاه و کارفرما و نشانی دقیق محل اشتغال در پایان هر ماه تهیه و به ادارات کار و امور اجتماعی محل ارسال نمایند.

مسئول حسن اجرای این دستور مدیران و کارشناسان درآمد، فنی و فیشیه استانها، همچنین رؤسا و مسئولین درآمد، فنی و فیشیه واحدها می‌باشد.

قانون الحاق یک تبصره به لایحه قانونی اصلاح ماده (۵) قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۷۸/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده : تبصره ذیل به لایحه قانونی اصلاح ماده (۵) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۸ ـ اضافه می‌شود :

تبصره : حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (۱۹) سازمان بین المللی کار از شمول بند (ب) مستثنی می‌باشد و نرخ و مأخذ حق بیمه طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.[1]

۱- این آیین نامه در تاریخ ۱۳۸۰/۶/۱۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده است (نک به مقررات فصل اول قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه

آیین نامه نرخ و مأخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (۱۹) سازمان بین المللی کار «مصوب ۱۳۸۰ /۶/۱۴ هیأت وزیران»

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۴ بنابه پیشنهاد شماره ۵۲/۲۸۶۰۸ مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۷ سازمان تأمین اجتماعی و به استناد تبصره الحاقی به لایحه قانونی اصلاح ماده (۵) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۷۸ ـ آیین نامه نرخ و مأخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (۱۹) سازمان بین المللی کار را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده ۱ــ کلیه اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (۱۹) سازمان بین المللی کار که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند در مقابل حوادث ناشی از کار تحت پوشش حمایتهای زیر قرار می‌گیرند[1] :

الف ــ خدمات درمانی تا بهبود حادثه دیده

ب ــ غرامت دستمزد

پ ــ غرامت نقص عضو

ت ــ از کارافتادگی جزیی

ث ــ از کارافتادگی کلی ناشی از کار

ج ــ فوت در اثر حادثه ناشی از کار

تبصره : وزارتخانه‌های امور خارجه و کار و امور اجتماعی مکلفند کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (۱۹) سازمان بین المللی کار را به سازمان تأمین اجتماعی ـ که از این پس در این آیین نامه سازمان نامیده می‌شود ـ معرفی نمایند.

ماده ۲ــ در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و مراتب را ظرف سه روز اداری به صورت کتبی به اطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه متحمل هزینه ای شده باشد سازمان هزینه‌های یاد شده را طبق تعرفه‌های جاری خود پرداخت می‌نماید.

تبصره : در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه ناشی از کار در اثر عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاطی لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان

۱- به بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مقررات مربوط به همین مبحث مراجعه شود.

کارفرما بوده است سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه، غرامات، مستمری‌ها و غیره را می‌پردازد و طبق ماده (۶۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ ـ هزینه‌های یاد شده را از کارفرما وصول می نماید.

ماده ۳ـ کارفرمایانی که اتباع کشورهای موضوع ماده یک این آیین نامه را به کار می‌گمارند مکفند نسبت به نام نویسی کارکنان یاد شده نزد سازمان اقدام و مادامی که اتباع خارجی نزد آنان اشتغال دارند حق بیمه آنان را همه ماهه طبق ماده (۴) این آیین نامه پرداخت نمایند.

ماده ۴ـ نرخ حق بیمه مشمولان این آیین نامه بیست و سه درصد حقوق و مزایای پرداخت شده به آنان است که هر ماه توسط کارفرما از حقوق و مزایای تبعه بیگانه کسر و به سازمان پرداخت می‌شود.

قانون موافقت نامه تأمین اجتماعی بین دو دولت ایران و جمهوری کره «مصوب ۱۳۵۷/۲/۲۱ مجلس شورای ملی سابق»

دولت ایران و دولت جمهوری کره (که از این پس طرفین خوانده می‌شوند) با علاقه به گسترش روابط دوستانه موجود بین دو کشور و همگام با پیشرفت روابط اقتصادی و فنی بین ایران و کره و با توجه به لزوم ایجاد حمایت‌های بیمه ای لازم جهت اتباع شاغل طرفین در کشور طرف مقابل، به شرح ذیل موافقت می‌نمایند :

ماده ۱ــ کلیه اتباع کره که در کشور ایران به کار اشتغال دارند از شمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی ایران معاف خواهند بود.

ماده ۲ــ کلیه اتباع ایران که در کشور جمهوری کره به کار اشتغال دارند از شمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی کشور کره معاف خواهند بود.

ماده ۳ــ اشخاص حقیقی و حقوقی تبعه کشور جمهوری کره که در کشور ایران به عنوان کارفرما فعالیت دارند با رعایت مراتب زیر مکلف به تبعیت از مقررات تأمین اجتماعی کشور ایران یا کشور کره خواهند بود :

الف ــ برای کارکنانی که تبعه ایران هستند، کارفرما ملزم به رعایت مقررات مندرج در قانون تأمین اجتماعی ایران و پرداخت حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی ایران به موجب مقررات این قانون خواهد بود.

ب ــ در مورد کارکنانی که تبعه کره می‌باشند، کارفرما از پرداخت حق بیمه مذکور در قانون تأمین اجتماعی ایران معاف می‌باشد.

ماده ۴ــ اشخاص حقیقی و حقوقی تبعه کشور ایران که در کشور جمهوری کره به عنوان کارفرما فعالیت دارند با رعایت مراتب زیر مکلف به تبعیت از مقررات تأمین اجتماعی کشور ایران یا کشور جمهوری کره خواهند بود :

الف ــ برای کارکنانی که تبعه کشور ایران می‌باشند کارفرما از پرداخت حق بیمه مقررات تأمین اجتماعی کشور جمهوری کره معاف و در این مورد تابع قوانین و مقررات تأمین اجتماعی ایران خواهد بود.

ب ــ برای کارکنانی که تبعه کشور کره می‌باشند کارفرما از قوانین و مقررات مربوط تبعیت خواهد کرد.

ماده ۵ ــ ترتیبات استفاده از خدمات درمانی در این مورد به شرح زیر خواهد بود :

الف ــ دولت ایران تقبل می‌نماید که در مقابل ۷ درصد از کل دستمزد و حقوق هر کارگر ایرانی کلیه هزینه‌های درمانی اتباع خود را که در کشور جمهوری کره به کار اشتغال دارند و کارفرمایان آنها تبعه کشور جمهوری کره می‌باشند بپردازند. کارفرمایان کره ای مکلفند ۷ درصد از دستمزد کارگران ایرانی را کسر و به صندوق تأمین اجتماعی ایران واریز نمایند.

ب ــ دولت جمهوری کره مستقیماً مسئولیت تمامی هزینه درمانی کلیه اتباع شاغل کره ای را در ایران به عهده خواهد داشت.

ماده ۶ ــ هیچ یک از طرفین به استثناء موارد مذکور در ماده ۵ از نظر انجام سایر تعهدات موضوع تأمین اجتماعی در قبال تبعه کشور طرف مقابل مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده ۷ــ طرفین موافقت دارند که در صورت لزوم هر کدام نمایندگی‌های مناسبی به منظور تأمین خدمات اجتماعی در کشور طرف دیگر تأسیس نمایند. لیکن در هر مورد باید موافقت مقامات مربوط دولت طرف دیگر را تحصیل نمایند.

ماده ۸ ــ هرگونه اختلاف نظر در تفسیر و اجرای این موافقت نامه با مشاوره و تبادل نظر طرفین حل خواهد شد.

ماده ۹ــ این موافقت نامه از تاریخ مبادله یادداشت‌ها بین طرفین مبنی بر تصویب آن توسط مقامات مربوط هر کشور قدرت اجرایی خواهد یافت و تا اطلاع کتبی قبلی شش ماهه هر یک از دو طرف مبنی بر انقضای آن معتبر خواهد بود.

این موافقت نامه در تهران در تاریخ یازدهم مه ۱۹۷۷ (۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۵۶ شمسی) در ۶ نسخه اصلی، دو نسخه به زبان فارسی دو نسخه به زبان کره ای و دو نسخه به زبان انگلیسی تنظیم شده و تمام متون به طور مساوی معتبر خواهند بود، در صورتی که در تفسیر هر یک از متون اختلافی رخ دهد متن انگلیسی حکم فرما خواهد بود.

از طرف دولت ایران **از طرف دولت جمهوری کره**

موافقت نامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده منضم به قانون موافقت نامه تأمین اجتماعی بین دولت ایران و دولت جمهوری کره می‌باشد.

ماده ۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور «مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی»

«کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران می‌باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد.»

لایحه قانونی راجع به احتساب مدت محکومیت سیاسی بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه «مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۲۵ شورای انقلاب اسلامی»

ماده واحده ــ دوران عدم اشتغال محکومان سیاسی موضوع لایحه قانونی رفع آثار محکومیت سیاسی مصوب ۱۳۵۸/۱/۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در صورتی که این قبیل افراد قبل از محکومیت در فعالیت‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل بوده باشند بدون پرداخت حق بیمه جزء سوابق پرداخت حق بیمه آنان به منظور استفاده از تعهدات موضوع قانون مذکور محسوب می‌شود.

تبصره : دوران عدم اشتغال محکومان سیاسی که قبل از محکومیت سیاسی و قبل از تاریخ تصویب قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی (۱۳۵۵/۴/۱۶) در مؤسسات مشمول قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری، از کارافتادگی و فوت، شاغل بوده و یا قبل از تصویب و اجرای قانون تأمین اجتماعی دارای سوابق پرداخت حق بیمه نزد شرکت سهامی بیمه ایران، بنگاه رفاه اجتماعی، صندوق تعاون و بیمه کارگران، سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و سازمان بیمه‌های اجتماعی بوده اند نیز بدون پرداخت حق بیمه جزو سوابق پرداخت حق بیمه آنان به منظور استفاده از تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی محسوب می‌گردد.

از ماده ۹۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱ مجلس شورای اسلامی «بیمه‌های اجتماعی روستائیان و عشایر»

ماده ۹۶: دولت مکلف است، با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تأمین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پوشش جمعیتی، خدمات و حمایت‌های مالی موردنظر در اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، از طریق فعالیت‌های بیمه ای، حمایتی و امدادی به صورت تدریجی و به شرح ذیل افزایش و به اجرا بگذارد:

الف ـ افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستائیان و عشایر و شاغلین شهری که تاکنون تحت پوشش نبوده اند، به نحوی که برنامه بیمه‌های اجتماعی روستائیان و عشایر، با مشارکت دولت و روستائیان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود.

آیین نامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
«مصوب مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ هیأت وزیران»

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ بنابه پیشنهاد شماره ۱۰۰/۶۹۸۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۶ وزارت رفاه و تامین اجتماعی و به استناد تبصره (۲) ماده (۳) و بند (د) ماده (۳) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ آیین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را به شرح زیر تصویب نمود :

بخش اول ــ تعاریف

ماده ۱ــ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند :

الف ــ روستایی : کسی که به طور ثابت در روستا ساکن است. تعریف روستا مطابق قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ می‌باشد.

ب ــ عشایر : ساکنان بخش عشایری موضوع ماده (۵) قانون تعریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲.

پ ــ منطقه : کل یا قسمتی از روستاها یا بخشهای عشایری یک یا چند استان.

ت ــ بیمه شده : سرپرست خانوار که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر را دارد.

ث ــ حق بیمه : درصدی از درآمد مقطوع روستاییان یا عشایر هر منطقه که به حکم این آیین‌نامه و از بابت هر بیمه شده به صندوق پرداخت می‌گردد.

ج ــ بیماری : وضع غیر عادی جسمی یا روحی که انجالم خدمات درمانی را ایجاب می‌کند.

چ ــ حادثه : اتفاقی پیش بینی نشده که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی به صورت ناگهانی رخ می دهد و موجب صدمه بر جسم یا روان بیمه شده می‌گردد.

ح ــ از کار افتادگی کلی : کاهش قدرت کار بیمه شده در نتیجه بیماری و یا حادثه به نحوی که پس از انجام خدمات درمانی و توانبخشی طبق نظر کمیسیونهای پزشکی توانایی کار خود را بیش از ۶۶٪ از دست داده باشد.

خ ــ پیری : حالت بیمه شده ای که بیش از ۶۵ سال تمام داشته باشد.

د ــ مستمری : وجهی که طبق شرایط مقرر به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد مقطوع به بیمه شده و درصورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.

ذ ـ صندوق : صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر وابسته به وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی.

بخش دوم ـ مشمولان

ماده ۲ـ کلیه افراد روستایی و عشایر سرپرست خانوار و نیز دریافت کنندگان مستمریهای پیری، از کار افتادگی کلی و فوت مشمول این آیین نامه می‌باشند.

ماده ۳ـ حداکثر سن برای عضویت در صندوق برای مردان ۵۰ سال و برای زنان ۴۵ سال تعیین می گردد.[1] در مورد مشمولانی که طبق مقررات سوابق پرداخت حق بیمه در سایر صندوق‌ها داشته باشند و آن را مطابق مقررات به این صندوق منتقل کنند، به ازای هر سال سابقه انتقالی، یک سال به سن مزبور اضافه خواهد شد.

ماده ۴ـ روستاییان یا عشایری که در تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه مشمول مقررات سایر صندوقها و با یا نظامهای بیمه ای دیگر می‌باشند، از شمول مقررات این آیین نامه مستثنی و همچنان تابع صندوق متبوع خود خواهند بود.

ماده ۵ـ نقل و انتقال سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مشمول این آیین نامه و صندوق‌های بیمه ای دیگر و بالعکس تابع قوانین و مقررات مربوط به نقل و انتقال بین صندوق‌ها خواهد بود.

ماده ۶ـ گسترش و تعمیم بیمه به روستاییان و عشایر تدریجی و برحسب مناطق یا مشاغل با پیشنهاد هیأت مدیره صندوق و تصویب وزیر رفاه و تأمین اجتماعی براساس قراردادی خواهد بود که بین صندوق و بیمه شده تنظیم می‌گردد. ضوابط مربوط و نمونه قرارداد بیمه همگانی روستاییان و عشایر با پیشنهاد هیأت مدیره و تایید وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی می‌رسد.

بخش سوم ـ منابع مالی :

ماده ۷ـ منابع مالی برنامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به شرح زیر می‌باشد :

الف ـ ۵٪ درآمد مقطوع مبنای محاسبه حق بیمه منطقه به عنوان حق بیمه سهم بیمه شده و دو برابر آن به عنوان سهم و کمک دولت.

ب ـ سهم دولت بابت بیمه خدمات درمانی.

پ ـ سود حاصل ازسرمایه گذاری وجوه و ذخایر متعلق به صندوق.

۱- نک به تبصره ۲ بند «ب» ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی در مقررات فصل اول قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه

ت ــ کمکها و هدایا و سایر منابع موضوع ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی.

ماده ۸ــ در سالهایی که به تشخیص مراجع ذیصلاح خشکسالی در منطقه یا روستایی اعلام می‌گردد و یا در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه و آفت زدگی و یا مرگ و میر دام و تا رفع عوارض ناشی از آن، پرداخت سهم مشارکت روستاییان و عشایر در آن منطقه یا روستا حسب اعلام وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به عهده دولت خواهد بود.

ماده ۹ــ نحوه تعیین منطقه، درآمد مقطوع روستاییان و عشایر هر منطقه، نحوه وصول حق بیمه و مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای مستقر در روستا و نیز استفاده از خدمات مؤسسات کارگزاری براساس ضوابطی خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری دستگاه‌های ذی ربط تهیه و به تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی می‌رسد.

بخش چهارم ــ تعهدات

ماده ۱۰ــ بیمه‌های اجتماعی موضوع این آیین نامه شامل موارد زیر می‌باشد :

الف ــ خدمات درمانی.

ب ــ از کارافتادگی کلی.

پ ــ پیری.

ت ــ فوت.

ماده ۱۱ــ بیمه شده با پرداخت ۱۰٪ حق بیمه سرانه خدمات درمانی مصوب هیأت وزیران دفترچه بیمه خدمات درمانی دریافت خواهد نمود و بقیه سرانه به عنوان کمک و سهم دولت توسط دولت پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۲ــ نحوه پرداخت فرانشیز در خدمات سرپایی و بستری و سایر موارد تابع مقررات موجود خواهد بود.

ماده ۱۳ــ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است همچنان نسبت به ارایه خدمات بهداشتی و درمانی مقرر به روستاییان و عشایر طبق مقررات اقدام نماید و تحت پوشش بودن افراد طبق این آیین نامه، مانع از برخورداری از خدمات مزبور نخواهدبود.

ماده ۱۴ــ بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل علاج تشخیص داده می‌شوند پس از انجام خدمات درمانی و خدمات توانبخشی، چنانچه طبق نظر کمیسیونهای پزشکی توانایی کار خود را بیش از ۶۶٪ از دست بدهند، از کارافتادگی کلی شناخته می‌شوند.

ماده ۱۵ــ نحوه تشکیل کمیسیونهای پزشکی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط صندوق تهیه و به تأیید وزارت رفاه و تامین اجتماعی خواهد رسید.

ماده ۱۶ــ برخورداری از مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه و از کارافتادگی کلی ناشی از بیماری یا حادثه غیرناشی از کار مستلزم داشتن حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه متضمن ۹۰ روز ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه غیرناشی از کار یا شروع بیماری خواهد بود.

ماده ۱۷ــ در صورتی که بیمه شده بیش از ۶۵ سال تمام سن داشته باشد. با داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه مشمول دریافت مستمری پیری خواهد بود.[1]

ماده ۱۸ــ در صورت فوت بیمه شده و یا دریافت کننده مستمری پیری و از کارافتادگی کلی، بازماندگان واجد شرایط وی از مستمری بازماندگان برخوردار خواهند شد.

ماده ۱۹ــ میزان مستمری به شرح زیر می‌باشد :

الف ــ میزان مستمری از کارافتادگی کلی، مستمری پیری و مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی عبارتست از ۱/۳۵ میانگین درآمد مبنای محاسبه حق بیمه ظرف دو سال آخر پرداخت حق بیمه هر منطقه در سنوات پرداخت حق بیمه.

ب ــ در مورد مستمری بگیران از کار افتاده کلی و پیری، میزان مستمری قابل پرداخت به بازماندگان واجد شرایط معادل مستمری حین فوت خواهد بود.

پ ــ در هر حال میزان مستمری از کارافتادگی کلی، پیری و مجموع مستمری بازماندگان نباید از ۲/۳ درآمد مقطوع مبنای محاسبه حق بیمه هر منطقه در سال استحقاق دریافت مستمری کمتر باشد.

ت ــ میزان مستمری‌های موضوع این آیین نامه هر سال مطابق با نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران ترمیم می‌گردد.

ث ــ افراد خانواده بیمه شده برای استفاده از خدمات درمانی و مستمری بازماندگان و سهم مستمری هر یک از بازماندگان واجد شرایط و نیز تعیین بازماندگان واجد شرایط مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

۱- نک به تبصره ۱ بند «ب» ماده ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی در مقررات فصل اول قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه

بخش پنجم ــ ساختار، وظایف و ارکان

ماده ۲۰ــ صندوق بیمه روستاییان و عشایر وابسته به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به منظور اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر دارای وظایف و اختیارات مشروح زیر خواهد بود :

الف ــ تعمیم و گسترش بیمه روستاییان و عشایر به افراد مشمول

ب ــ جمع آوری و تمرکز کلیه وجوه موضوع صندوق بیمه روستاییان و عشایر.

پ ــ سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه جاری و ذخیره شده

ت ــ انجام تعهدات موضوع این آیین نامه.

ماده ۲۱ــ سازمان بیمه خدمات درمانی بر اساس ضوابطی که توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی خواهد رسید، به عنوان کارگزار امور اجرایی مربوط به بیمه خدمات درمانی روستاییان را عهده دار خواهد بود.

ماده ۲۲ــ ارکان صندوق مطابق ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۲۳ــ هیأت امنا مرکب از ۱۱ نفر عضو به ترتیب مذکور در ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی با ریاست وزیر رفاه و تأمین اجتماعی خواهد بود. وظایف و اختیارات هیأت‌امنا به شرح زیر خواهد بود :

الف ــ پیشنهاد خط مشی‌ها و برنامه‌های صندوق به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.

ب ــ پیشنهاد بودجه سالیانه صندوق به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.

پ ــ بررسی و تصویب تشکیلات سازمانی صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره و ارسال آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تأیید نهایی.

ت ــ تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و هیأت نظارت در چارچوب قانون.

ث ــ تصویب آیین نامه‌های معاملاتی، مالی و استخدامی صندوق در چارچوب قانون.

ماده ۲۴ــ ترکیب هیأت مدیره و هیأت نظارت و نحوه انتخاب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و هیأت نظارت مطابق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. احکام انتصاب رییس هیأت مدیره، مدیرعامل و رییس هیأت نظارت توسط وزیر رفاه و تأمین اجتماعی صادره خواهد شد.

ماده ۲۵ــ ترازنامه سالانه و گزارش مالی باید حداکثر تا شهریور ماه سال بعد به هیأت امنا و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ارسال گردد. هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر ۳۰ روز از تاریخ وصول نظرات هیأت نظارت را بررسی و توجیهات خود را به هیأت امنا و وزارت مذکور تقدیم نماید.

ماده ۲۶ــ جمع هزینه‌های اداری و مدیریت و حقوق و مزایای کارکنان نبایستی از ۵٪ کل درآمدهای صندوق تجاوز نماید.

قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی «مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام»

ماده واحده ــ صندوق بیمه روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ الحاق می‌شود.

تبصره ۱ : نام صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به تبصره (۲) ماده (۶۴) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ اضافه می‌شود.

تبصره ۲ : نام صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به دستگاه‌های مذکور در بند «ج» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ اضافه می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۲۶ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی «مصوب مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۶ و اصلاحی مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ شورای عالی تأمین اجتماعی» (اجرا از تاریخ ۱۳۸۵/۸/۱)

ماده ۱ــ افرادی که به علتی غیر از علل مندرج در قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ و قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ از ردیف بیمه شدگان خارج شده یا بشوند در صورتی که طبق قوانین فوق الذکر مشمول بیمه بازنشستگی باشند، با دارا بودن حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه می‌توانند با توجه به مقررات این آیین نامه بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهند[1].

ماده ۲ــ سهم حق بیمه متقاضیان موضوع این آیین نامه برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی بابت بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی و همچنین بابت حمایتهای موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی برابر ماده ۲۸ قانون مجموعاً ۲۶٪ می‌باشد.

تبصره ۱ : پرداخت سه درصد (۳٪) حق بیمه مربوط به حمایتهای موضوع این ماده بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی به عهده دولت خواهد بود.

تبصره ۲ : سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ترتیب معاینه پزشکی کلیه متقاضیان بیمه اختیاری را قبل از انعقاد قرارداد بدهد[2].

تبصره ۳ : کلیه متقاضیان بیمه اختیاری که در تاریخ تقاضا بیش از ۹ ماه فاصله در پرداخت حق بیمه آنان به هر دلیل به وجود آمده باشد، بدواً مورد معاینه پزشکی قرار می‌گیرند.

تبصره ۴ : بیمه شدگانی که طبق گواهی پزشک معتمد سازمان قبل از درخواست بیمه اختیاری از کارافتاده تشخیص داده می‌شوند، نمی توانند از حمایت مربوط به از کارافتادگی بهره مند شوند[3].

تبصره ۵ : چنانچه متقاضی در بدو قرارداد به بیماری یا عارضه خاصی مبتلا باشد در صورتی می‌تواند از مستمری از کارافتادگی کلی برخوردار گردد که به بیماری یا عارضه یا نقص عضو دیگری علاوه بر بیماری، عارضه یا نقص عضو اولیه دچار شده باشد.

۱- به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ شورای عالی تأمین اجتماعی عبارت ۳۰ روز جایگزین ۳۶۰ روز شده است.

۲- به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ شورای عالی تأمین اجتماعی عبارت «به موجب ماده ۹۰ قانون» قبل از متن تبصره حذف شده است.

۳- به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ شورای عالی تأمین اجتماعی عبارت «طبق نظر کمیسیون پزشکی» پیش از عبارت «قبل از درخواست ...» حذف شده است و به جای آن عبارت طبق گواهی پزشک معتمد سازمان جایگزین شده است.

تبصره ۶ ـ متقاضیان بیمه اختیاری و افراد تحت تکفل آنان در استفاده از خدمات درمانی باید بدواً با معرفی سازمان مورد معاینه پزشکی قرار گیرند. سازمان هیچ‌گونه تعهدی در قبال درمان بیماری‌هایی که مربوط به قبل از انعقاد قرارداد می‌گردد، نخواهد داشت. کسانی که حداقل ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و کمتر از ۲ سال از تاریخ قطع ارتباط آنان با سازمان گذشته باشد و همچنین کسانی که ۱۰ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند.

ماده ۳[1]**ـ** مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین این آیین نامه برای کسانی که بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۰ روز قبل از تاریخ ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری مشروط بر این که مبلغ مزبور کمتر از حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان تقاضا نباشد. مبنای پرداخت حق بیمه مشمولینی که کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود[2].

تبصره : از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می‌گردد، مبنای کسر حق بیمه، بیمه شدگان افزایش می‌یابد. در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب شورایعالی تأمین اجتماعی بیشتر نخواهد بود.

ماده ۴ـ سازمان تأمین اجتماعی حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ ثبت درخواست متقاضی در دفتر شعبه یا نمایندگی مکلف است استحقاق یا عدم استحقاق وی جهت استفاده از بیمه اختیاری را مشخص و مراتب را کتباً به متقاضی اعلام نماید.

ماده ۵ ـ متقاضی از تاریخ اعلام موافقت سازمان به وی حداکثر ۲۰ روز فرصت دارد جهت انعقاد قرارداد بیمه اختیاری به شعبه ای که تقاضای خود را به آن تسلیم نموده است مراجعه و یا امضاء قرارداد حق بیمه مربوطه را پرداخت نماید. تاریخ شروع بیمه اختیاری حداکثر از تاریخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه یا نمایندگی می‌باشد.

ماده ۶ ـ بیمه شده اختیاری مکلف است، بعد از انعقاد قرارداد، حق بیمه مربوطه را ماهانه پرداخت نماید، در غیر این صورت قرارداد منعقده باطل و ادامه بیمه موکول به ارائه درخواست مجدد و انعقاد قرارداد جدید با رعایت کلیه شرایط مقرر در این آیین نامه خواهد بود در صورتی که

۱- به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ شورایعالی تأمین اجتماعی اصلاح شده است (به مقررات فصل اول قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه مراجعه شود)

۲- عبارت اخیر از « مبنای پرداخت حق بیمه ... الخ » به موجب مصوبه ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ شورای عالی تأمین اجتماعی به متن این ماده ملحق گردیده است.

متقاضی خارج از موعد مقرر نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام نموده باشد مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه اداری مسترد خواهد شد.

تبصره : در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از ۳ ماه فاصله ایجاد نشده باشد بیمه شده می‌تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید درغیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود.

ماده ۷[1]ـ شرایط برقراری هریک از تعهدات مورد قرارداد و میزان آن عیناً به ترتیب تعیین شده در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

تعهدات کوتاه مدت (غرامت دستمزد، کمک بارداری و کمک ازدواج و ...) در این نوع بیمه (با در نظر گرفتن میزان حق بیمه به مأخذ ۲۶ درصد) مورد تعهد نمی باشد.

تبصره ۱ : حداکثر سن پذیرش تقاضای متقاضی بیمه اختیاری برای مردان و زنان ۵۵ سال تمام در تاریخ ثبت تقاضا خواهد بود[2].

در صورتی که سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سنین مذکور باشد پذیرش درخواست وی منوط به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.

تبصره ۲ : کلیه بیمه شدگان متقاضی بیمه اختیاری که یک بار در اجرای آیین نامه‌های مربوطه و این آیین نامه قرارداد تنظیم و حق بیمه پرداخت نموده باشند، حداکثر تا سه مرتبه مجاز می‌باشند، بدون رعایت شرط سنی و با رعایت سایر مقررات این آیین نامه، قرارداد مجدد تنظیم نمایند.

تبصره ۳ : کلیه بیمه شدگان متقاضی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، از اعمال شرط سنی معاف خواهند بود.

ماده ۸ ـ بیمه شدگان اختیاری که در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی یا سایر صندوقهای حمایتی بیمه ای اشتغال می‌یابند قرارداد بیمه اختیاری آنان ملغی وادامه پرداخت بیمه اختیاری منوط به انعقاد قرارداد جدید خواهد بود.

ماده ۹ـ بیمه اختیاری بیمه شدگانی که قبل از اجرای این آیین نامه طبق مقررات آیین نامه‌های مصوب ۱۳۶۴/۸/۸ و ۱۳۸۰/۱۰/۸ شورای عالی تأمین اجتماعی و یا به نحوی از انحاء برقرار گردیده است، طبق مقررات این آیین نامه از اول سال ۱۳۸۶ تطبیق و بیمه آنان ادامه می‌یابد.

ماده ۱۰ـ این آیین نامه در ۱۰ ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ ۸۵/۶/۲۶ به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی رسیده و از تاریخ ۱۳۸۵/۸/۱ قابل اجرا می‌باشد.

۱- به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ شورایعالی تأمین اجتماعی اصلاح گردیده است.

۲- به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ شورایعالی تأمین اجتماعی « عبارت برای مردان و زنان ۵۵ سال » جایگزین «برای مردان ۴۵ سال و برای زنان ۴۰ سال تمام» شده است.

بخشنامه شماره ۶۵۱ امور فنی بیمه شدگان مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۷
نحوه اجرای آیین نامه بیمه اختیاری
«مصوب ۸۵/۶/۱۴ شورایعالی تأمین اجتماعی»

به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر در خصوص متقاضیان بیمه اختیاری و بهره مندی آنان از حمایت‌های مقرر به پیوست یک نسخه از آیین نامه بیمه اختیاری موضوع تبصره ماده هشت (۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب سیصدوچهل و ششمین جلسه شورایعالی تأمین اجتماعی مورخ ۸۵/۶/۱۴ که از اول آبان ماه سال جاری قابل اجرا می‌باشد ارسال و توجه کلیه واحدها را با رعایت دقیق مفاد آن جلب می‌نماید :

الف : مشمولین و شرایط پذیرش درخواست :

۱ـ افرادی که به عللی غیر از علل مندرج در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ و قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ از ردیف بیمه شدگان خارج شده یا بشوند در صورتی که طبق قوانین یاد شده مشمول بیمه بازنشستگی باشند با دارا بودن حداقل سیصدوشصت (۳۶۰) روز سابقه پرداخت حق بیمه می‌توانند بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهند.

۲ـ حداکثر سن پذیرش تقاضای متقاضی در زمان ثبت تقاضا برای مردان چهل و پنج (۴۵) سال و برای زنان چهل (۴۰) سال تمام می‌باشد.

۳ـ چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سنین مذکور باشد پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.

۴ـ آن عده از متقاضیانی که دارای حداقل ده (۱۰) سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشند از اعمال شرایط سنی مقرر معاف خواهند بود.

۵ـ کلیه بیمه شدگان متقاضی بیمه اختیاری که یک بار در اجرای آیین نامه‌های مربوطه قبلی و این آیین نامه قرارداد تنظیم و حق بیمه پرداخت نموده یا می‌نمایند چنانچه قرارداد منعقده به علت عدم پرداخت حق بیمه لغو گردد، بیمه شده حداکثر تا سه (۳) مرتبه دیگر مجاز به انعقاد قرارداد بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

۶ـ متقاضی بیمه اختیاری، در زمان ارائه تقاضا نباید مشمول قانون تأمین اجتماعی و یا سایر صندوق‌ها و نظام‌های بیمه ای باشد.

ب ـ نحوه ارائه درخواست و ضوابط انعقاد قرارداد :

۷ـ ارائه درخواست ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق فرم شماره یک توسط متقاضی و یا وکیل قانونی وی و ثبت آن در دفتر شعبه.

۸ـ واحد اجرایی مربوطه می‌بایست حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه استحقاق یا عدم استحقاق متقاضی (از لحاظ سن، سابقه، معرفی به کمیسیون پزشکی و اخذ نظریه کمیسیون پزشکی) را بررسی و نتیجه را با استفاده از فرم‌های شماره دو (۲) و سه (۳) پیوست حسب مورد به متقاضی اعلام نماید.

۹ـ واحد امور فنی بیمه شدگان مکلف است ظرف دو روز اداری از تاریخ ثبت درخواست نسبت به استعلام سابقه پرداخت حق بیمه از واحد نامنویسی و حساب‌های انفرادی اقدام نماید، واحد مربوطه موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ استعلام، کل میزان سابقه پرداخت حق بیمه متقاضی را به واحد امور فنی بیمه شدگان اعلام نماید. اضافه می‌نماید چنانچه بیمه شده دارای سوابق پرداخت حق بیمه نزد شعب دیگر سازمان باشد واحد نامنویسی و حساب‌های انفرادی مکلف است بلافاصله نسبت به استعلام سابقه از شعب ذی ربط اقدام نماید. در این صورت شعب مقصد می‌بایست حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت استعلام، سابقه مورد درخواست را به شعبه مبدأ اعلام نمایند

تذکر : به منظور تسریع در امور چنانچه متقاضی حداقل سابقه لازم جهت انعقاد قرارداد را دارا باشد، جمع آوری کل سوابق پرداخت حق بیمه از سایر شعب در زمان انعقاد قرارداد الزامی نبوده و عقد قرارداد با آنان با رعایت سایر شرایط مقرر بلامانع می‌باشد.

۱۰ـ ضروری است واحد امور فنی بیمه شدگان فرم درخواست اخذ شده را در کلاسور جداگانه ای نگهداری و موضوع را تا تعیین تکلیف نهایی جهت اعلام نتیجه به متقاضی پیگیری نموده و بعد از آن در پرونده فنی بایگانی نماید.

۱۱ـ کلیه متقاضیان بیمه اختیاری می‌بایست قبل از انعقاد قرارداد توسط کمیسیون‌های پزشکی (موضوع ماده ۹۱) مورد معاینه قرار گیرند لیکن آن گروه از متقاضیانی که در تاریخ تقاضا کمتر از نه (۹) ماه قطع پرداخت حق بیمه دارند به شرط آن که سوابق قبل از قطع بیمه وی جهت بهره مندی از حمایت از کارافتادگی معتبر باشد، از انجام معاینات پزشکی معاف خواهند بود.

۱۲ـ متقاضیانی که طبق نظر کمیسیون پزشکی در زمان ارائه تقاضای بیمه اختیاری، از کارافتاده کلی شناخته شوند نمی توانند از حمایت مربوط به از کارافتادگی کلی برخوردار شوند.

۱۳ـ چنانچه متقاضی در بدو قرارداد به بیماری یا عارضه خاصی مبتلا باشد، نمی تواند بر اساس بیماری یا عارضه مذکور از مستمری از کارافتادگی کلی استفاده نماید مگر این که به عارضه یا بیماری

دیگری مبتلا شود که در این صورت معرفی وی به کمیسیون پزشکی بلامانع می‌باشد.

بدیهی است تشخیص و سنجش از کارافتادگی تابع مقررات مربوطه خواهد بود.

۱۴ـ آن دسته از متقاضیانی که طبق تشخیص کمیسیون پزشکی، بیماری یا عارضه یا از کارافتادگی کلی آنان (موضوع بندهای ۱۲ و ۱۳) مربوط به دوران پرداخت حق بیمه قبلی باشد از شمول احکام مقرر در بندهای مذکور خارج و در این موارد برابر مقررات مربوطه اقدام می‌گردد.

۱۵ـ کمیسیون‌های پزشکی موظف می‌باشند وضعیت متقاضی را مورد بررسی قرار داده و حداکثر ظرف بیست (۲۰) روز از تاریخ دریافت معرفی نامه طبق فرم شماره چهار (۴) نظریه خود را در خصوص وضعیت جسمی و روحی متقاضی در فرم شماره پنج (۵) درج و به شعبه درخواست کننده ارسال نمایند.

۱۶ـ افراد تحت تکفل متقاضیان بیمه اختیاری به منظور استفاده از خدمات درمانی باید بدواً با معرفی سازمان طبق فرم شماره شش (۶) مورد معاینه پزشکی قرار گیرند و سازمان در قبال درمان بیماریهایی که مربوط به دوران قبل از بیمه پردازی آنان می‌باشد هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.

۱۷ـ افراد تحت تکفل متقاضیان بیمه اختیاری که حداقل پنج (۵) سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و فاصله قطع پرداخت حق بیمه آنان کمتر از دو سال باشد و همچنین کسانی که ده (۱۰) سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند از انجام معاینات پزشکی موضوع بند شانزده (۱۶) به منظور استفاده از حمایت درمانی سازمان معاف می‌باشند.

ج : نحوه معرفی جهت انجام معاینات

۱۸ـ واحد امور فنی بیمه شدگان موظف است پس از اعلام سابقه و احراز شرایط متقاضی از حیث سن و سابقه پرداخت حق بیمه در صورت لزوم با توجه به ضوابط مقرر در این دستور سریعاً نسبت به معرفی متقاضی در قالب فرم شماره چهار (۴) به کمیسیون پزشکی و همچنین معرفی افراد خانواده جهت انجام معاینات طبق فرم نمونه شماره شش (۶) اقدام نماید.

۱۹ـ شعب موظفند پس از اخذ نظریه کمیسیون پزشکی در خصوص وضعیت جسمی و روحی متقاضی در اسرع وقت نسبت به اعلام احراز شرایط برقراری بیمه اختیاری طبق فرم نمونه شماره دو (۲) به متقاضی اقدام نمایند.

۲۰ـ نظر به این که به موجب آیین نامه مصوب شورایعالی مقرر گردیده معاینات اولیه متقاضیان بیمه اختیاری به منظور تشخیص از کارافتادگی توسط کمیسیون‌های پزشکی صورت پذیرد، ضروری است جلسات کمیسیون پزشکی با حضور کلیه افراد مقرر در آیین نامه اجرایی کمیسیون‌های پزشکی تشکیل و به انجام معاینات و بررسی‌های همه جانبه مبادرت به صدور رأی نمایند. بدیهی است هرگونه دستورالعمل مغایر که قبلاً صادر شده باشد ملغی محسوب می‌گردد.

د : دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه

۲۱ـ مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین عبارت است از میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین سیصدوشصت (۳۶۰) روز قبل از تاریخ ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری مشروط بر این که مبلغ مزبور کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در زمان تقاضا نباشد.

۲۲ـ از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مقررات مصوب شورایعالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می‌گردد، مبنای کسر حق بیمه، بیمه شدگان افزایش می‌یابد در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب شورایعالی تأمین اجتماعی بیشتر نخواهد بود.

هـ ـ نرخ پرداخت حق بیمه و مزایا

۲۳ـ نرخ پرداخت حق بیمه اختیاری از تاریخ ۸۵/۸/۱ معادل بیست و شش درصد (۲۶٪) مبنای کسر حق بیمه مورد قرارداد خواهد بود.

تذکر : کلیه درخواست هایی که بعد از ۸۵/۸/۱ به شعب ارائه گردیده است در صورت تنظیم قرارداد می‌بایست نرخ آنان با نرخ جدید مطابقت داده شود.

۲۴ـ بر اساس ماده بیست و هشت (۲۸) قانون تأمین اجتماعی علاوه بر نرخ حق بیمه مورد اشاره، به میزان سه درصد (۳٪) حق بیمه نیز به عهده دولت خواهد بود.

۲۵ـ برخورداری از مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت و درمان (در قبال حوادث و بیماری‌ها و در ایام بارداری) حسب شرایط مقرر در قانون تأمین اجتماعی و با توجه به قرارداد منعقده خواهد بود.

۲۶ـ درمان مستمری بگیران بیمه اختیاری از تاریخ ۸۵/۸/۱ با کسر دو در صد (۲٪) از مستمری مربوطه مطابق ماده هشتادونه (۸۹) قانون تأمین اجتماعی انجام می‌گیرد و کسر حق سرانه درمان، موردی نخواهد داشت.

۲۷ـ کلیه بیمه شدگان اختیاری و آن دسته از مستمری بگیرانی که با احتساب سابقه پرداخت حق بیمه اختیاری به زمره مستمری بگیران پیوسته و باپرداخت فرانشیز ازخدمات درمانی سازمان بهره مند شده اند از تاریخ وصول این بخشنامه همانند بیمه شدگان اجباری از پرداخت فرانشیز درمانی معاف خواهند بود. لذا مهر بیمه اختیاری از دفاتر درمانی آنان حذف می‌گردد و پرداخت هزینه کفن و دفن، وسایل کمک پزشکی (پروتز و اورتز) به آنان نیز مطابق مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود.

۲۸ـ با توجه به نرخ پرداخت حق بیمه و تعاریف مندرج در قانون تأمین اجتماعی پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک بارداری و کمک ازدواج در این نوع بیمه مورد قرارداد نخواهد بود.

و : مهلت انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه

۲۹ـ واحد اجرایی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو (۲) ماه از تاریخ ثبت درخواست متقاضی در دفتر شعبه استحقاق یا عدم استحقاق وی را بررسی و مراتب را حسب مورد طبق فرم‌های پیوست شماره دو (۲) یا سه (۳) به متقاضی اعلام نماید. متقاضی نیز از تاریخ وصول اعلام کتبی موافقت سازمان حداکثر به مدت بیست (۲۰) روز فرصت دارد جهت انعقاد قرارداد به شعبه مراجعه و پس از انعقاد قرارداد نسبت به پرداخت حق بیمه مقرر اقدام نماید.

تذکر : تاریخ شروع بیمه اختیاری از تاریخ ثبت تقاضا در دفتر شعبه می‌باشد.

۳۰ـ در دوره‌های بعدی مهلت پرداخت حق بیمه هر ماه حداکثر تا آخرین روز دو (۲) ماه بعد خواهد بود در غیر این صورت قرارداد منعقده از تاریخ عدم پرداخت حق بیمه (ماهی که حق بیمه آن پرداخت نشده است) لغو و ادامه بیمه موکول به تسلیم تقاضای جدید و موافقت سازمان خواهد بود.

تذکر : در صورت پرداخت حق بیمه خارج از مود مقرر مبلغ پرداختی خارج از مهلت به کسر هزینه اداری ($\frac{۱}{۲۶}$ حق بیمه پرداختی) وحسب مورد هزینه درمان (معادل $\frac{۸}{۲۶}$) به بیمه شده مسترد خواهدشد.

ز : سایر موارد

۳۱ـ بیمه شدگان اختیاری که در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی یا مؤسسات و دستگاه‌های مشمول سایر صندوق‌های حمایتی بیمه ای اشتغال می‌یابند قرارداد بیمه اختیاری آنان از تاریخ اشتغال به کار ملغی محسوب می‌گردد، بدیهی است انعقاد قرارداد مجدد با آنان موکول به ترک کار و احراز شرایط مقرر خواهد بود.

۳۲ـ کلیه شرایط قراردادهای بیمه اختیاری که طبق آیین نامه‌های مصوب ۶۴/۸/۸ و ۸۰/۱۰/۸ شورایعالی تأمین اجتماعی منعقد گردیده از اول سال ۱۳۸۶ به لحاظ نرخ و مبنای پرداخت حق بیمه طبق ضوابط مقرر در این بخشنامه ادامه خواهند یافت، بنابراین ضروری است واحدهای امور فنی بیمه شدگان شعب ضمن اطلاع رسانی لازم نسبت به تعویض فرم قرارداد و اخذ امضاء از بیمه شده و مسئولین ذی ربط طبق فرم شماره هفت (۷) اقدام نمایند.

۳۳ـ به منظور اطلاع رسانی به هنگام و صحیح به بیمه شدگان اختیاری که دارای قرارداد فعال می باشند لازم است کلیه واحدها نسبت به استخراج مشخصات بیمه شدگان مذکور اقدام و واحد امور فنی بیمه شدگان با استفاده از فرم شماره هشت (۸) نسبت به دعوت از بیمه شده جهت تنظیم قرارداد جدید اقدام نماید.

۳۴ـ با توجه به این که از اول سال ۱۳۸۶ کلیه بیمه شدگان اختیاری صرفاً با نرخ بیست و شش درصد (۲۶٪) حق بیمه پرداخت خواهند نمود ؛ لازم است بیمه شدگانی که بر اساس آیین نامه

مورخ ۶۴/۸/۸ با نرخ‌های دوازده درصد (۱۲٪) و (۱۴٪) بدون نظریه کمیسیون پزشکی بیمه شده اند و بیمه‌پرداز می‌باشند قبل از سال شناسایی و در صورت لزوم (بر اساس ضوابط مقرر در این بخشنامه) جهت انجام معاینات مربوطه به کمیسیون پزشکی معرفی شوند بدیهی است به هر حال این گروه از بیمه‌شدگان در صورتی می‌توانند مطابق نظریه پزشک معالج در خصوص بهره مندی از مزایای از کارافتادگی اقدام نمایند که معاینات مقرر آنان قبل از طرح موضوع از کارافتادگی انجام شده باشد. در غیر این صورت معرفی آنان به کمیسیون پزشکی ممنوع خواهد بود.

۳۵ـ یادآوری می‌نماید اعلام سوابق پرداخت حق بیمه این افراد جهت برخورداری از تعهدات بلند مدت می‌بایست به تفکیک و بر اساس نرخ هر قرارداد اعلام گردد تا به هنگام بهره برداری، تعهدات مطابق نرخ و مقررات مربوطه ارائه شود. بدیهی است سوابق پرداخت حق بیمه با نرخ چهارده درصد (۱۴٪) در احراز شرایط و میزان مستمری از کارافتادگی و با نرخ دوازده درصد (۱۲٪) در احراز شرایط و میزان مستمری‌های از کارافتادگی و بازماندگان مؤثر نخواهد بود.

۳۶ـ کلیه واحدها صرفاً ملزم به استفاده از فرم‌های پیوست بوده و ضروری است از به کار بردن هرگونه فرم غیر از فرم‌های پیوست خودداری نمایند. ضمناً اضافه می‌نماید به منظور آگاهی متقاضیان چاپ مفاد کامل آیین نامه در ظهر نامه درخواست، قرارداد و همچنین اطلاعیه مربوطه (فرم‌های شماره ۱، ۷ و ۸ پیوست) مطابق نمونه مربوطه الزامی است.

۳۷ـ قراردادهای بیمه اختیاری که تا تاریخ ۱۳۸۵/۸/۱ به نحوی از انحاء تنظیم گردیده است و بیمه شدگان به اعتبار آن حق بیمه مقرر را پرداخت نموده اند مورد پذیرش خواهد بود.

از بخشنامه فنی شماره ۶۲۰ سازمان تأمین اجتماعی «مصوب مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۲»

این بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های ۵۳۹ و ۵۹۸ فنی و دستورالعمل شماره یک بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد می‌شود واحدهای اجرایی موظفند در خصوص نحوه استفاده از بیمه اختیاری و همچنین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، از تاریخ صدور طبق مفاد این بخشنامه و آیین نامه‌های ضمیمه اقدام نمایند.

بخش دوم : نحوه استفاده از مقررات آیین نامه بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد «مصوب ۱۳۶۶/۷/۲۹ هیأت وزیران»

۱۱ـ حق استفاده از مقررات آیین نامه مصوب ۱۳۶۶/۷/۲۹ هیأت محترم وزیران با افرادی است که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر کارفرما تلقی می‌شوند و یا خود به تنهایی خویش فرما بوده و به کار اشتغال دارند. بدین ترتیب کارفرمایان و خویش فرمایان کلیه فعالیت هایی که مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته یا خواهند گرفت پس از تشکیل پرونده مطالباتی با ارائه پروانه کسب معتبر و یا معرفی نامه از مراجع ذی صلاح مبنی بر خویش فرمایی متقاضی و یا معرفی واحد درآمد مبنی بر کارفرما بودن شخص (وفق بخشنامه ۱۳۷ درآمد) می‌توانند طبق مقررات تحت پوشش حمایت‌های مربوطه قرار گیرند.

۱۲ـ درآمد ماهانه مبنای محاسبه حق بیمه متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به اختیار متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی انتخاب خواهد شد، در خصوص آن دسته از متقاضیان که دارای سابقه پرداخت حق بیمه به مدت «۳۶۰» روز و یا بیشتر می‌باشند دستمزد انتخابی نبایستی افزایش بیش از (۱۰٪) متوسط دستمزد مبنای کسر حق بیمه یک‌سال آخر وی داشته باشد چنانچه متقاضی سابقه پرداخت حق بیمه خود را (حداقل سابقه ۳۶۰ روز) نزد سازمان کتمان نماید پس از مشخص شدن موضوع مازاد دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه انتخابی نسبت به حد مجاز در محاسبات مربوط به پرداخت مزایای قانونی منظور نخواهد گردید و حق بیمه‌های اضافه دریافت شده، پس از کسر (۵٪) هزینه‌های پرسنلی و اداری به متقاضی مسترد می‌گردد.

۱۳ـ نحوه افزایش درآمد مبنای کسر حق بیمه طبق ماده «۵» آیین نامه اجرایی می‌باشد.

۱۴ـ مشمولین این آیین نامه می‌توانند با پرداخت حق بیمه مقرر و به موقع طبق مقررات از مزایا و حمایتهای موضوع قانون تأمین اجتماعی به ترتیب زیر بهره مند گردند :

الف) ــ بیمه بازنشستگی با نرخ حق بیمه ۱۲٪ (۱۰٪ سهم بیمه شده و ۲٪ سهم دولت)

ب) ــ بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۴٪ (۱۲٪ سهم بیمه شده و ۲٪ سهم دولت)

ج) ــ بیمه بازنشستگی و فوت و از کارافتادگی با نرخ حق بیمه ۱۸٪ (۱۶٪ سهم بیمه شده و ۲٪ سهم دولت) متقاضیان بیمه موضوع بند ج بدواً باید با معرفی سازمان بر اساس ماده «۹۱» قانون تأمین اجتماعی از طریق کمیسیون‌های پزشکی سازمان مورد معاینه قرار گیرند و چنانچه از کارافتاده کلی شناخته شوند تنها می‌توانند در قبال حمایتهای موضوع بندهای (الف و ب) مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گیرند.

ضمناً در حال حاضر درخواست کنندگان بیمه حرف و مشاغل آزاد می‌توانند علاوه بر پرداخت حق‌بیمه با نرخ تعیین شده در فوق با پرداخت حق بیمه به میزان مشخص شده در ماده (۲۹) قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن از حمایتهای موضوع بندهای (الف و ب) ماده (۳) قانون تأمین‌اجتماعی نیز استفاده نمایند، بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه لایحه بیمه خدمات درمانی همگانی میزان و نحوه محاسبه سهم درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد تابع مقررات مندرج در قانون خواهد شد که متعاقباً مقررات مربوطه ابلاغ خواهد شد.

۱۵ــ تشخیص حوادث ناشی از کار منجر به فوت یا از کارافتادگی مشمولین بیمه حرف و مشاغل آزاد به عهده کمیسیونی مرکب از مسئول واحد کار و امور اجتماعی محل، مسئول شعبه یا نمایندگی، بازرسی فنی شعبه یا نمایندگی و با رعایت مقررات کلی قانون تأمین اجتماعی در خصوص تشخیص حوادث ناشی از کار خواهد بود.

ساعت و روز محل تشکیل جلسات کمیسیون توسط شعبه یا نمایندگی به اطلاع اعضا خواهد رسید و نظریه کمیسیون با اکثریت آراء نافذ و عدم حضور یکی از اعضا مانع تشکیل جلسات و یا صدور رأی نخواهد بود.

۱۶ــ بیمه شدگان اختیاری در صورتی که در زمره مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد شناخته شوند می‌توانند درخواست تبدیل نوع بیمه خود را از بیمه اختیاری به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با رعایت تبصره ماده پنج آیین نامه بنمایند.

۱۷ــ شرایط برقراری و میزان مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و یا بازماندگان و نحوه استفاده بیمه شده و افراد خانواده وی از خدمات درمانی عیناً به ترتیب مذکور در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

۱۸ــ نحوه خروج مشمولین از عداد بیمه شدگان طبق ماده (۱۰) آیین نامه می‌باشد.

۱۹ــ واحد اجرایی پس از دریافت تقاضا حداکثر ظرف دو ماه بررسی‌های لازم (از قبیل اخذ نظریه

کمیسیون پزشکی) را معمول و سپس مراتب را ضمن تعیین نرخ و میزان حق ماهانه کتباً به متقاضی اعلام و متقاضی نیز مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام همزمان نسبت به امضای قرارداد و پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام نماید، بدیهی است چنانچه بنابه عللی سه ماه مهلت مقرر (دو ماه واحد اجرایی و یک ماه متقاضی) سپری گردد. شروع امر بیمه منوط به درخواست مجدد و رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود.

۲۰ـ بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد مکلفند پس از شروع بیمه، حق بیمه کامل هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد پرداخت نمایند چنانچه بین آخرین حق بیمه (ابتدای ماهی که حق بیمه متعلقه پرداخت نگردیده است) تا تاریخ پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد گردد موضوع قرارداد منعقده از تاریخ قطع پرداخت ملغی محسوب گردیده و ادامه امر بیمه موکول به تسلیم درخواست مجدد، موافقت سازمان و عقد قرارداد جدید با رعایت سایر شرایط خواهد بود.

مقررات مختلف :

۲۱ـ بیمه شدگان اختیاری و حرف مشاغل آزاد موظفند بر اساس قرارداد منعقده حق بیمه متعلقه هر ماه را به طور کامل پرداخت نمایند. متصدیان باجه دریافت مکلفند در هنگام صدور اظهارنامه ضمن رعایت مهلت‌های مقرر در بندهای (۸ و ۲۰) این بخشنامه و پس از مطابقت پرداختی با حق بیمه و محاسبه و وصول حق بیمه‌های معوقه مبادرت به صدور اظهارنامه نموده و از صدور اظهارنامه هایی که پرداختی بیمه شده کمتر از حق بیمه تعیین شده و یا خارج از مهلت قانونی باشد اکیداً خودداری و در صورت وصول در اسرع وقت مراتب را جهت اعلام لغو قرارداد کتباً به واحد فنی اعلام نمایند.

۲۲ـ از تاریخ صدور این بخشنامه احکام مستمری بازنشستگی و بازماندگان بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد توسط واحدهای اجرایی صادر و رونوشت آن جهت بررسی به اداره کل استان ذیربط ارسال و احکام مستمری از کارافتادگی آنان توسط ادارات کل استان مربوطه صادر و رونوشت آن جهت بررسی به اداره کل امور بیمه شدگان ارسال گردد.

۲۳ـ (این بند بر اساس بخشنامه ۶۵۰/۱ حذف شده است)

۲۴ـ چنانچه متقاضیان استفاده از بیمه حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری در معاینات اولیه انجام شده در بدو قرارداد (موضوع بند ۲۳ این بخشنامه) دارای یک یا چند بیماری و عارضه مشخص بوده و پس از مدت زمانی از شروع قرارداد و پرداخت حق بیمه، به دلیل همان بیماریهای اولیه یا تشدید آن درخواست شرکت در کمیسیون پزشکی موضوع ماده (۹۱) قانون و بهره مندی از مستمری از کارافتادگی کلی غیرناشی از کار را نمایند با توجه به نص صریح ماده (۷۵) قانون که یکی از دو شرط برقراری مستمری از کارافتادگی کلی غیرناشی از کار را داشتن یک سال سابقه پرداخت حق بیمه ظرف

ده سال قبل از تاریخ ابتلاء به بیماری (نقطه آغازین بیماری یا زمان مبتلا شدن فرد به بیماری) تعیین نموده است اساساً مطرح نمودن پرونده در کمیسیون پزشکی و النهایه صدور رأی جهت این گونه بیمه شدگان مغایر با مفاد قانونی مذکور بوده و لذا به اعتبار آرایی که بدون رعایت موارد یاد شده صادر می گردد اقدامی در خصوص برقراری مستمری از کارافتادگی کلی غیرناشی از کار میسر نخواهد بود.

بدیهی است در خصوص آن عده از بیمه شدگانی که قبل از معاینات اولیه بدو قرارداد شرایط مذکور در ماده (۷۵) قانون را احراز نمایند ترتیب شرکت آنان در کمیسیون پزشکی بلامانع می‌باشد.

۲۵ـ (این بند بر اساس بخشنامه ۶۲۰/۱ فنی ملغی شده است)

۲۶ـ بیمه شدگان اختیاری و حرف و مشاغل آزاد می‌توانند با رعایت دستور اداری شماره ۶/۲۲۶۳۵ مورخ ۷۱/۴/۱۳ حق بیمه مربوط هر سال را پیش از موعدهای تعیین شده به سازمان پرداخت نمایند و واحدهای درآمد مکلفند با توجه به مبلغ بستانکار یاد شده در موعدهای مقرر نسبت به صدور اظهارنامه ماه مربوطه اقدام لازم را معمول نمایند.

۲۷ـ تغییر نرخ حق بیمه متقاضیان بیمه اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از تاریخ ثبت درخواست و با رعایت کلیه شرایط مقرر و انعقاد قرارداد جدید بلامانع می‌باشد.

۲۸ـ کلیه واحدها موظفند در پایان سال و همزمان با دریافت حق بیمه اسفند ماه نسبت به محاسبه و وصول باقیمانده حق بیمه‌های معوقه طبق مقررات اقدام نمایند.

۲۹ـ از تاریخ صدور این بخشنامه آن قسمت از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره که با مفاد این بخشنامه مغایر می‌باشد بلااثر تلقی می‌گردد.

نحوه ارائه خدمات به بیماران مادرزادی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری «تاریخ صدور ۸۰/۲/۱۸»

در راستای استفاده کامل، جامع و مطلوب از خدمات درمانی و به لحاظ ارتقا کیفیت خدمات رسانی، افزایش رضایت مندی و مساعدت در کاهش هزینه‌های درمانی بیمه شدگان و با عنایت به مواد (۳) و (۵۴) قانون تأمین اجتماعی به منظور یکسان سازی نحوه ارائه خدمات به بیماران مادرزادی در سطح کشور از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱۵ بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری (تبعی) که در بدو تولد تحت پوشش بیمه درمانی می‌باشند خدمات درمانی انجام شده آنان نیز در شمول تعهدات سازمان می‌باشد.

بدیهی است در زمان ارائه خدمات می‌بایست بیمه شده اصلی صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری و همچنین بیمه شده تبعی آنها هر دو تحت پوشش بیمه درمان باشند.

دستور اداری شماره ۴۰۲۰/۲۷۴۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۱ سازمان تأمین اجتماعی در مورد بیمه شدگان مشاغل آزاد و اختیاری

با توجه به بند (۲) هفتصدوهفدهمین جلسه مکرر در هیأت مدیره محترم سازمان در تاریخ ۷۸/۱۲/۲۸ و همچنین بند (۲) هفتصدوبیست و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۷۹/۳/۱، خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص استفاده بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری سازمان تأمین اجتماعی از خدمات درمان بستری از تاریخ ۷۹/۳/۱ به شرح ذیل اقدام لازم معمول گردد :

۱ـ در صورت مراجعه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری جهت درمان بستری به بیمارستان‌های طرف قرارداد با سازمان اعم از خصوصی و دولتی، هزینه‌های مربوط برابر ضوابط و مقررات در تعهد سازمان می‌باشد، خواهشمند است مراتب به کلیه بیمارستان‌های طرف قرارداد اعلام گردد.

۲ـ در صورت مراجعه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری جهت درمان بستری به بیمارستان‌های غیر طرف قرارداد با سازمان، هزینه‌های درمانی آنان از طریق خسارات متفرقه قابل محاسبه و پرداخت نمی باشد و سازمان تعهدی در قبال هزینه‌های انجام شده ندارد (جز موارد اورژانس در صورتی که توسط شورای علمی تخصصی دفتر اسناد پزشکی تأیید گردد)

استفساریه «قانون اصلاح تبصره ماده «۱۴» قانون کار و الحاق یک تبصره به آن» در مورد احتساب خدمت سربازی بیمه شدگان اختیاری، حرف و مشاغل آزاد

استفساریه: آیا منظور قانونگذار در قانون اصلاح تبصره ذیل ماده (۱۴) قانون کار و نیز الحاق یک تبصره به آن، شمول قانون مذکور بر کلیه مشمولان قانون تأمین اجتماعی که به هر نحو به این سازمان حق بیمه می‌پردازند، بوده است یا آن که تنها بیمه شدگان اجباری، مشمول این قانون می شوند ؟

نظر مجلس: کلیه مشمولان قانون تأمین اجتماعی که تحت هر شرایطی، حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند، مشمول مقررات این قانون هستند.

لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی

ماده واحده: از تاریخ تصویب این قانون شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولتی مصوب اسفندماه سال ۱۳۵۱ با ترکیب زیر در وزارت بهداری و بهزیستی تشکیل و عهده دار کلیه وظایفی خواهد بود که شورای فنی سابق به عهده داشته است :

۱ـ وزیر بهداری و بهزیستی یا نماینده او

۲ـ رئیس هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی مرکز یا دبیرکل سازمان مذکور

۳ـ رئیس بیمه مرکزی یا نماینده او

۴ـ دو نفر از پزشکان آزاد به انتخاب وزیر بهداری و بهزیستی

تبصره : اختیارات مجمع عمومی موضوع ماده ۳ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولتی به وزیر بهداری و بهزیستی واگذار و سازمان تأمین خدمات درمانی منحل می‌شود.

رأی شماره ۴۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل شماره ۱۹۰۶۴ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۲ سازمان تأمین اجتماعی در مورد اصلاح ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی «مصوب اسفند ماه ۱۳۷۲»

شماره هـ/۱۱۶/۷۴ **۱۳۸۳/۱۲/۲۲**

تاریخ : ۱۳۸۳/۱۰/۶ **شماره دادنامه :** ۴۹۶ **کلاسه پرونده :** ۱۱۶/۷۴

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی : سیدرضا میرمحمدی.

موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۱۹۰۶۴ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۲ سازمان تأمین اجتماعی در مورد اصلاح ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب اسفندماه ۱۳۷۲.

مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند «د» تبصره یک ماده واحده قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مقرر می‌دارد «کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تأمین اجتماعی اقدام و هزینه‌های انجام شده را بر اساس تعرفه‌های مصوب از سازمان تأمین اجتماعی دریافت نمایند» از اسفندماه ۱۳۷۲ ماده ۱۰ آیین نامه قانون فوق الاشاره تغییر و مقرر گردید از تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۱ در صورت مراجعه بیمه شده به مراکز درمانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکم درمان غیرمستقیم تلقی و نسبت به پرداخت فرانشیز بیمه شده اقدام نماید. اصلاحیه مذکور بعد از مدتی با توجه به خلاف قانون بودن آن لغو گردید لکن کماکان دستور اداری صادره از سازمان تأمین اجتماعی بر خلاف قانون الزام، اجرا و از بیمه شده فرانشیز اخذ می‌گردد لذا درخواست ابطال آن را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۱۰۰/۳۷۸۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۱ اعلام داشته اند به نظر می‌رسد با توجه به اخطاریه ۱۳۷۰/۷/۱۹ در پرونده کلاسه ۱۱۶/۷۴ عنوان مدیرکل امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طرف شکایت پرونده کلاسه فوق این سازمان نباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر

تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند (د) قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۸ کلیه واحدهای درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شده تأمین اجتماعی اقدام و هزینه‌های انجام شده را بر اساس تعرفه‌های مصوب از سازمان تأمین اجتماعی دریافت نمایند. نظر به این که اصلاحیه ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی در خصوص درمان مستقیم منحصراً در واحدهای سازمان تأمین اجتماعی اعم از ملکی و استیجاری مغایر کلیت و اطلاق حکم مقنن بوده و به همین جهت بر اساس مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کار و امور اجتماعی ملغی و کان لم یکن گردیده است، لذا این قسمت به دلیل منتفی شدن موضوع تقاضا قابل طرح در هیأت عمومی نیست لکن مصوبه شماره ۱۹۰۶۴ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۲ سازمان تأمین اجتماعی که بر اساس ماده ۱۰ مذکور تنظیم شده و علیرغم نسخ و لغو آن کماکان مجری است، به لحاظ مغایرت با حکم صریح مقنن به شرح بند (د) قانون فوق الذکر مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

بند «هـ» ماده ۱۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۸ـ دولت به منظور گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری اقدامات زیر را انجام دهد :

.

.

.

هـ ـ برقراری بیمه تأمین اجتماعی و بیمه پایه سلامت فرد و خانواده وی

بند «ج» ماده ۲۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

«ج» ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی هستند

ماده ۲۷ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲۷ـ دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایحه :

ـ مساعدتهای اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمند سازی

ـ بیمه‌های اجتماعی پایه شامل مستمری‌های پایه و بیمه‌های درمانی پایه

ـ بیمه‌های مکمل بازنشستگی و درمان

با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه‌ها در کشور اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این ماده به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند «الف» ماده ۲۶ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده ۲۶ـ به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوق‌ها بر اساس اصول زیر اقدام قانونی را به عمل آورد :

الف ـ

۱ـ کاهش وابستگی این صندوق‌ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به استثناء سهم قانونی دولت در حق بیمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق‌ها منطبق با محاسبات بیمه ای، کاهش حمایتهای غیربیمه ای از صندوق‌ها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول به موقع حق بیمه‌ها و تقویت فعالیتهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری سودآور با اولویت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه‌گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.

۲ـ انجام هرگونه فعالیت بنگاه داری جدید برای صندوق‌های دولتی ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهام مدیریتی که در ازاء مطالبات به صندوق‌ها واگذار می‌شود باید طی برنامه زمان‌بندی شده ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود.

۳ـ همچنین ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق‌ها ممنوع است. تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.

ماده ۳۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده۳۸ـ به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به سی درصد (۳۰٪) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق‌ها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه‌ها، استفاده از منابع داخلی صندوق‌ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام می‌شود :

الف ـ دولت مکلف است ساز و کارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ نموده و زمینه‌های لازم را در قالب بودجه‌های سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نماید.

ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود بخش‌های بیمه‌های درمانی کلیه صندوق‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید «سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده می‌شود. کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می‌شود.

اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۱ــ شمول مفاد این بند به صندوق‌های خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری است.

تبصره۲ــ بیمارستانها و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود.

تبصره۳ــ با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب اعضاء، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد معاونت با تأیید هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

تبصره ۴ــ دارائیها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه‌های درمان به استثناء صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می‌گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.

تبصره ۵ ــ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بیمه‌های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی بر عهده افراد بیمه شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.

ج ــ به دولت اجازه داده می‌شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بیمه پایه سلامت را برای عموم افراد کشور به صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج اجراء نماید.

د ــ حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود :

۱ــ خانوارهای روستائیان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و مؤسسات خیریه معادل پنج درصد (۵٪) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهای اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (۶٪) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهای چهارم و پنجم برنامه صددرصد (۱۰۰٪) حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود.

۲ــ خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد (۵٪) حقوق و مزایای مستمر در سالهای اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (۶٪) حقوق و مزایای مستمر

در سالهای چهارم و پنجم برنامه مشروط بر این که حداکثر آن از دو برابر حق بیمه مشمولین جزء (۱) این بند تجاوز نکند. بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.

۳ـ مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی

۴ـ سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیأت وزیران

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز نمایند.

هـ ـ شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تأیید معاونت جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بار مالی جدید، نظارت بر مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی مصوب، به مؤسسات در بخش غیردولتی واگذار نماید. به نسبتی که نظارت به مؤسسات مذکور واگذار می‌شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد می‌شود. بخشی از منابع مالی آزادشده مذکور درقالب موافقتنامه مبادله شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.

ز ـ سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است با رعایت نظام ارجاع و سطح بندی خدمات بر اساس سیاستهای مصوب نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت از بخشهای دولتی و غیردولتی اقدام نماید.

آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت ظرف یک سال توسط وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و بـهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تهیه و به تصـویب هیأت وزیران می‌رسد.

ح ـ به منظور ارتقاء شاخصهای سلامت و بهداشت در تولید و عرضه مواد غذایی و کاهش تصدیهای دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان سیاستگذار و ناظر عالی سلامت در کشور

می تواند با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بیمه اجباری تضمین کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی در اماکن مربوط را مبتنی بر آموزش و نظارت و بر اساس آیین نامه‌ای که پس از تأیید معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تدوین و تا پایان برنامه در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت اجراء نماید.
در این راستا دولت از توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی حمایت می نماید.

بند «ب» ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶)

ب - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاست‌های تحکیم خانواده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بررسی و طرح لازم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانه دار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و جهت تصمیم گیری قانونی ارائه نماید.

مبحث دوم : مقررات مربوط به فصل دوم قانون تأمین اجتماعی «مواد ۲۷ ـ ۱۲ قانون تأمین اجتماعی»

" اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی " «مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۰ هیأت وزیران»

ماده ۱ـ سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده (۱) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ که به موجب تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به صندوق تأمین اجتماعی تغییر نام یافته است، از این پس بر اساس مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود.

ماده ۲ـ هدف صندوق تأمین اجتماعی که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‌شود، اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و درمانی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی با به کارگیری اصول محاسبات بیمه‌ای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاه‌داری و اقتصادی در حوزه سرمایه‌گذاری با بهره‌گیری از وجوه و ذخایر در اختیار صندوق می‌باشد.

ماده ۳ـ موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمه‌ای مقرر در قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون تأمین اجتماعی همچون بازنشستگی، بیکاری، حوادث و بیماریها، غرامت دستمزد، مستمری از کارافتادگی و بازماندگان و همچنین خدمات درمانی و تشکیل، اداره و نظارت بر بخش‌های بیمه‌های اجتماعی و درمانی و فعالیت‌های اقتصادی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری تحت پوشش) مربوط می‌باشد.

ماده ۴ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می‌باشد و به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.

ماده ۵ ـ مرکز اصلی صندوق در تهران است و می‌تواند در تهران و سایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگی‌ها یا از طریق واگذاری برخی از امور به کارگزاریها با رعایت تبصره (۱) ماده (۱۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به‌انجام وظایف قانونی خود اقدام نماید.

تبصره ۱ـ امکان جابجایی مرکز اصلی صندوق در اختیار هیأت امنا می‌باشد.

تبصره ۲ـ صندوق مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط برحسب ضرورت نسبت به تأسیس شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور اقدام نماید.

ماده ۶ ـ ارکان صندوق به شرح زیر است :

الف ـ هیأت امنا

ب ـ هیأت مدیره

پ ـ مدیرعامل

ت ـ هیأت نظارت

ماده ۷ـ تعداد اعضای هیأت امنای صندوق بر اساس قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ که از جمله مسئولیت هیأت امنای صندوق را عهده‌دار است جمعاً نه نفر بوده و به صورت زیر تعیین می‌گردند :

الف ـ شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی

ب ـ سه نفر باقی مانده مطابق جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی.

تبصره ۱ـ اعضای هیأت امنا برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و جایگزینی پیش از موعد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و حکم انتصاب رئیس و اعضای هیأت امنا توسط وزیر رفاه و تأمین اجتماعی صادر می‌شود.

تبصره ۲ـ چنانچه هریک از اعضای هیأت امنا برکنار، فوت یا استعفا نماید یا بیش از سه جلسه متوالی با تشخیص رئیس هیأت امنا بدون عذر موجه غیبت کند، جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در این ماده انتخاب خواهد شد.

تبصره ۳ـ جلسات هیأت امنا حداقل با حضور شش نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج عضو حاضر قطعیت خواهد یافت.

تبصره ۴ـ در صورتی که یکی از اعضای هیأت امنا شخص وزیر رفاه و تأمین اجتماعی باشد، ریاست هیأت امنا به عهده وی خواهد بود.

ماده ۸ ـ وظایف و اختیارات هیأت امنا به شرح زیر می‌باشد :

الف ـ تصویب خط مشی و راهبردهای کلان صندوق

ب ـ تصویب برنامه و بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق

پ ـ نصب و عزل اعضای هیأت مدیره و هیأت نظارت

تبصره ــ نصب و عزل مدیرعامل صندوق با پیشنهاد هیأت امنا و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی انجام می‌پذیرد.

ت ــ تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و حق‌الزحمه هیأت نظارت در حدودی که شورای حقوق و دستمزد (با رعایت ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) تعیین می‌نماید.

ث ــ تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز صندوق

ج ــ تصویب شاخص‌های عملکرد بر اساس اهداف و راهبردهایی که توسط هیأت مدیره تدوین و پیشنهاد می‌گردد.

چ ــ بررسی و تصویب تشکیلات کلان صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره

ح ــ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی جهت بررسی و در صورت تأیید، ارسال آن جهت تصویب نهایی در هیأت وزیران.

خ ــ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که بنابه پیشنهاد هیأت مدیره صندوق در هیأت امنا مطرح می‌شود.

د ــ پیشنهاد تغییر یا اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی (از جمله نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی) بر اساس شاخص‌های جمعیتی امید به زندگی و محاسبات بیمه‌ای جهت تصویب در هیأت وزیران و سیر مراحل قانونی.

تبصره ۱ــ نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت امنا به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب هیأت امنا می‌رسد.

تبصره ۲ــ مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره با دعوت هیأت امنا بدون حق رأی در جلسات هیأت امنا شرکت می‌کنند.

تبصره ۳ــ هیأت امنا برای بررسی و اظهارنظر در خصوص مسایل صندوق می‌تواند کارگروه‌های تخصصی داشته باشد. ترتیب تشکیل جلسات کارگروه‌های تخصصی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب هیأت امنا می‌رسد.

ماده ۹ــ اعضای هیأت مدیره صندوق مطابق بند (ب) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی متشکل از پنج نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز می‌باشد که از سوی هیأت امنا برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد.

تبصره ۱ــ صدور احکام اعضای هیأت مدیره به عهده وزیر رفاه و تأمین اجتماعی است.

تبصره ۲ــ هیأت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب می‌نماید.

ماده ۱۰ــ وظایف رئیس هیأت مدیره به شرح زیر است :

الف ــ دعوت از اعضای هیأت مدیره جهت تشکیل جلسات

ب ــ اداره جلسات هیأت مدیره

پ ــ انعکاس پیشنهادهای هیأت مدیره به هیأت امنا و ابلاغ مصوبات هیأت امنا و هیأت مدیره به مدیرعامل.

تبصره ــ در غیاب رئیس هیأت مدیره، تمامی وظایف را نایب رئیس برعهده دارد.

ت ــ مکاتبه لازم با دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح.

ماده ۱۱ــ مدت عضویت اعضای هیأت مدیره چهار سال است. تجدید انتخاب یا جایگزینی قبل از موعد آنان به ترتیب مقرر در این اساسنامه خواهد بود.

تبصره ۱ــ تا زمان انتخاب اعضای هیأت مدیره جدید، هیأت‌مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره ۲ــ در صورت استعفا، عزل یا فوت هریک از اعضای هیأت‌مدیره، هیأت امنا به ترتیب مقرر در این اساسنامه، ظرف یک ماه جانشین وی را تعیین می‌نماید.

ماده ۱۲ــ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است :

الف ــ بررسی و تدوین خط مشی، راهبردهای کلان و برنامه‌های اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق جهت ارایه به هیأت امنا

ب ــ تدوین برنامه عملیاتی با رعایت اصول بهره‌وری جهت تحصیل اهداف راهبردی و خط مشی به صورت سالانه و پنج ساله.

پ ــ بررسی و تدوین بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق جهت ارایه به هیأت امنا.

ت ــ بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌ها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به هیأت امنا.

ث ــ بررسی و تدوین ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارایه آن به هیأت امنا و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق بر اساس اصول و معیارهای ابلاغی هیأت امنا.

ج ــ بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهره‌برداری از وجوه و ذخایر صندوق و پیشنهاد آن به هیأت امنا.

چ ــ تعیین اعضای هیأت مدیره شرکتها و موسسات تابع بدون واسطه و هلدینگهای زیرمجموعه جهت صدور حکم توسط مدیرعامل پس از تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتماعی.

ح ــ نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابع صندوق و ارایه گزارش به هیأت امنا.

خ ــ انجام سایر امور لازم برای صندوق در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

د ــ پیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهای بیمه‌های تکمیلی و سایر قراردادهای توافقی به هیأت امنا.

ذ ــ انتخاب نمایندگان صندوق جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات و شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سهام آنها متعلق به صندوق می‌باشد.

ر ــ تفریغ بودجه سال قبل تا پایان خرداد هر سال و ارایه آن به همراه ارزیابی عملکرد صندوق به هیأت امنا.

تبصره ــ هیأت مدیره می‌تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت هیأت مدیره نخواهد بود.

ماده ۱۳ــ جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آنان با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره ــ نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره می‌رسد.

ماده ۱۴ــ نصب و عزل مدیرعامل با پیشنهاد هیأت امنا و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی برای مدت چهار سال صورت می‌گیرد. .

تبصره ــ در صورت ضرورت، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی می‌تواند برای حداکثر شش ماه به منظور انجام مسئولیت‌های مدیرعامل صندوق، سرپرست تعیین و منصوب نماید.

ماده ۱۵ــ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است :

الف ــ اداره امور جاری صندوق در چارچوب قوانین و مقررات، خط‌مشی‌ها، برنامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب هیأت امنا و هیأت مدیره.

ب ــ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارش‌ها و صورت‌های مالی و عملکرد صندوق جهت ارایه به هیأت مدیره.

پ ــ استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.

ت ــ نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات تابع صندوق و ارایه گزارش به هیأت مدیره.

ث ــ پاسخگویی به هیأت مدیره درخصوص مأموریت‌های محول شده.

ج ــ صدور احکام نصب و عزل اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها و مؤسسات تحت پوشش پس از تصویب هیأت مدیره صندوق.

چ ــ صدور احکام نصب و عزل مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات تحت پوشش بی‌واسطه پس از پیشنهاد هیأت مدیره آن شرکت‌ها و تصویب هیأت مدیره صندوق. .

ح ــ نصب و عزل معاونان مدیرعامل و مدیران استانی.

تبصره ۱ــ نصب و عزل مذکور در این ماده پس از تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتماعی امکان‌پذیر است.

تبصره ۲ــ مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قانونی، نماینده صندوق می‌باشد و می‌تواند این اختیار را شخصاً یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می‌کند، اعمال نماید. این تفویض، رافع مسئولیتهای قانونی وی نخواهد بود.

تبصره ۳ــ مکاتبات، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق در چارچوب ضوابط، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط با امضای مدیرعامل و با مهر صندوق معتبر خواهد بود. .

تبصره ۴ــ مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود، قسمتی از وظایف و اختیاراتش را به مدیران اجرایی صندوق تفویض نماید.

تبصره ۵ ــ چک‌های صادرشده با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و مهر صندوق معتبر خواهد بود.

ماده ۱۶ــ اعضای هیأت نظارت مرکب از سه نفر دارای تخصصها و تجارب مختلف مورد نیاز می‌باشد که از سوی هیأت امنا برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد.

تبصره ۱ــ هیأت نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید. .

تبصره ۲ــ مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی را که مورد درخواست کتبی هیأت نظارت باشد، در مهلت های قانونی یا تعیین شده در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره ۳ــ اداره امور داخلی هیأت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیأت یادشده تدوین و تصویب خواهد شد.

تبصره ۴ــ انتخاب رئیس هیأت نظارت از بین اعضای هیأت نظارت، به عهده رئیس هیأت امنای صندوق می‌باشد.

تبصره ۵ ــ صدور احکام اعضاء و رئیس هیأت نظارت به عهده وزیر رفاه و تأمین اجتماعی می‌باشد.

تبصره ۶ ــ وظایف بازرس قانونی به‌عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که گزارش خود را به هیأت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارایه خواهد نمود.

ماده ۱۷ـ وظایف و اختیارات هیأت نظارت به شرح زیر است :

الف ـ نظارت برحسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی.

ب ـ اظهارنظر در خصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در هیأت امنا.

پ ـ اظهارنظر در خصوص گزارش بازرس قانونی و ارایه به هیأت امنا.

ت ـ انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات در صلاحیت هیأت نظارت می‌باشد.

تبصره ـ چنانچه هیأت نظارت در اداره امور صندوق عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید، مراتب را به هیأت مدیره اعلام و هیأت مدیره ظرف پانزده روز پاسخ مکتوب را اعلام می‌کند و هیأت نظارت پس از بررسی، گزارش نهایی را به اطلاع هیأت امناء خواهد رساند.

ماده ۱۸ـ سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.

تبصره ـ متناسب با سال مالی مذکور جهت تهیه تراز تلفیقی، سال مالی مؤسسات و شرکت‌های متعلق و وابسته اصلاح می‌گردد.

ماده ۱۹ـ دارایی‌ها و درآمدهای صندوق به شرح زیر است :

الف ـ وجوه و دارایی‌های موجود و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری های صندوق.

ب ـ حق بیمه‌های دریافتی و دریافتنـی شامل سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت.

پ ـ وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوط یا احکام قطعی دادگاه‌ها.

ت ـ هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور.

ث ـ بدهی‌ها، کمکها و تعهدات قانونی دولت به صندوق.

ج ـ سایر منابعی که بر اساس ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق باشد.

چ ـ ما به التفاوت سهم درمان مشمولان قانون تأمین اجتماعی موضوع تبصره (۱) ماده (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ

ماده ۲۰ـ هیأت مدیره مکلف است تا پایان آذر هر سال بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به هیأت امنا ارایه نماید. هیأت امنا موظف است تا پایان بهمن همان سال، بودجه سال بعد را تصویب و به هیأت مدیره ابلاغ نماید.

ماده ۲۱ـ ترازنامه سالانه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیر جهت ارائه به مراجع قانونی ذی‌ربط تهیه

و تسلیم گردد. گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی‌شده به همراه گزارش هیأت مدیره در مورد فعالیت و وضعیت عمومی صندوق در سال مورد گزارش باید تا پایان آبان به هیأت نظارت و هیأت امنا ارسال گردد.

تبصره ۱ـ صورت‌های مالی تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذی‌صلاح قانونی تدوین شده یا می‌شود، تهیه و ارائه گردد.

تبصره ۲ـ تصویب صورت‌های مالی صندوق توسط هیأت امنا به منزله مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای عملکرد سال موردنظر می‌باشد.

تبصره ۳ـ هیأت نظارت مکلف است نسخه‌ای از نظرات خود در مورد ترازنامه سالانه و گزارش‌های مالی و صورت دارایی‌ها و بدهی‌ها را ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیأت مدیره تسلیم نماید.

تبصره ۴ـ هیأت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیأت نظارت، آن را بررسی و توجیهات خود را به هیأت امنا تقدیم کند. .

ماده ۲۲ـ هیأت امنای صندوق موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و تلفیقی، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ماده ۲۳ـ هیأت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب (هر سه سال حداقل یک بار) گزارش محاسبات فنی (بیمه‌ای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه‌ای تهیه گردیده است به همراه گزارش مالی تلفیقی به هیأت امنا ارائه نماید.

ماده ۲۴ـ آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آیین‌نامه‌های نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره و هیأت نظارت و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز صندوق باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این اساسنامه توسط هیأت مدیره صندوق تدوین و به تصویب هیأت امنا برسد.

تبصره ـ تا زمانی‌که آیین‌نامه‌های مذکور به‌تصویب نرسیده‌اند، آیین‌نامه‌های موجود به قوت خود باقی می‌باشند.

ماده ۲۵ـ اعضای هیأت امنا، هیأت مدیره، هیأت نظارت و مدیرعامل و اعضای درجه یک خانواده آنان نمی‌توانند در معاملاتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجام می‌پذیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم یا شریک باشند.

تبصره ۱ـ اعضای هیأت امنا، هیأت نظارت هیأت مدیره و مدیرعامل درصورت فعالیت در رشته‌های پزشکی با مجوز هیأت امنا درخصوص عقد قرارداد درمانی خارج از وقت اداری جهت ارائه خدمات به بیمه‌شدگان تحت پوشش صندوق مشمول حکم این ماده نمی‌باشند.

تبصره ۲ـ پرداخت حق بیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمی‌شود.

آیین نامه شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۸ قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۴ و اصلاح شده در ۱۳۶۷/۳/۴ شورایعالی تأمین اجتماعی»

ماده ۱ــ جلسات شورای عالی تأمین اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی و یا محل دیگری که بر حسب مورد با نظر ریاست شورای عالی تأمین اجتماعی تعیین خواهد شد تشکیل می‌گردد.

ماده ۲ــ جلسات عادی شورای عالی تأمین اجتماعی هر ماه یک بار به دعوت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تشکیل می‌گردد.

جلسات فوق العاده در صورت ضرورت به دعوت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تشکیل خواهد شد.

ماده ۳ــ جلسات شورا با حضور نه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد. اخذ رأی در جلسات علنی بوده و تصمیمات آن با اکثریت آراء مشروط بر این که از هفت رأی کمتر نباشد اتخاذ می‌گردد.

تبصره : هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جلسات شورای عالی شرکت خواهند کرد و در صورت لزوم مدیران و کارشناسان سازمان با نظر مدیرعامل می‌توانند در جلسات حضور داشته باشند.

ماده ۴ــ رئیس شورای عالی می‌تواند از کارشناسان، اعضای کمیته ها و مدیران سازمان و افراد ذی صلاحیت دیگر دعوت به عمل آورد که بدون داشتن حق رأی جهت تبادل نظر در جلسات شورا شرکت نمایند.

ماده ۵ ــ صورتجلسات شورای عالی پس از تصویب به امضای اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید و یک نسخه از آن همراه با دعوتنامه جلسه بعد، یا قبل از تشکیل جلسه بعد جهت کلیه اعضاء ارسال خواهد شد.

ماده ۶ ــ دبیر شورا از طرف رئیس شورا با تأیید شورای عالی منصوب و سمت سرپرستی دبیرخانه را خواهد داشت.

ماده ۷ــ محل دبیرخانه شورای عالی در سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۸ــ تهیه و تنظیم دستور جلسات و همچنین صورتجلسات، پاسخ دادن به نامه ها و ترتیب ارسال دعوتنامه ها برای اعضای شورایعالی، جمع آوری پیشنهادها و آمار مورد نیاز شورا و ترتیب تنظیم امور دفتری دبیرخانه از وظایف دبیر شورا است.

ماده ۹ـ تشکیلات مورد نیاز دبیرخانه شورایعالی، از طرف سازمان تأمین اجتماعی پیش بینی و کارکنان مربوط به آن به وسیله سازمان، تأمین خواهد شد.

ماده ۱۰ـ کمیته های تخصصی شورای عالی (موضوع تبصره ماده ۹ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی) در رشته های مورد نیاز به پیشنهاد ریاست شورا و تصویب شورای عالی تعیین خواهد شد.

ماده ۱۱ـ رئیس کمیته به پیشنهاد رئیس شورا و تأیید شورای عالی تعیین خواهد شد.

ماده ۱۲ـ اعضای هر کمیته از بین افراد صاحب نظر و مطلع توسط رئیس هر کمیته انتخاب و برای تأیید به شورا پیشنهاد خواهد شد و کمیته ها با توجه به احتیاج و ضرورت بنابه دعوت رئیس کمیته و یا دبیر شورای عالی تشکیل جلسه خواهند داد و نظر مشورتی خود را کتباً اعلام خواهند نمود.

این آیین نامه مشتمل بر ۱۲ماده و یک تبصره به استناد تبصره ماده ۹ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۶/۱۰ هیأت وزیران[1] دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۹/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی به تصویب رسیده[2] است.

۱- اساسنامه مصوب ۱۳۵۸/۶/۱۰ هیأت وزیران با تصویب اساسنامه مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۰ هیأت وزیران ملغی گردیده است (نک به مقررات فصل دوم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

۲- این آیین نامه در تاریخ ۱۳۶۷/۳/۴ مورد اصلاح و تصویب قرار گرفته است.

لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت و انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی

ماده واحده : از تاریخ تصویب این قانون شورای فنی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولتی مصوب اسفندماه سال ۱۳۵۱ با ترکیب زیر در وزارت بهداری و بهزیستی تشکیل و عهده دار کلیه وظایفی خواهد بود که شورای فنی سابق به عهده داشته است :

۱ـ وزیر بهداری و بهزیستی یا نماینده او

۲ـ رئیس هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی مرکز یا دبیرکل سازمان مذکور

۳ـ رئیس بیمه مرکزی یا نماینده او

۴ـ دو نفر از پزشکان آزاد به انتخاب وزیر بهداری و بهزیستی

تبصره : اختیارات مجمع عمومی موضوع ماده ۳ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولتی به وزیر بهداری و بهزیستی واگذار و سازمان تأمین خدمات درمانی منحل می‌شود.

مبحث سوم : مقررات مربوط به فصل سوم قانون تأمین اجتماعی «مواد ۵۰ ـ ۲۸ قانون تأمین اجتماعی»

لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۴ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران»

ماده واحده ـ به منظور کمک به بهبود وضع مالی بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی و بالابردن توانایی آنها در پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی از تاریخ ۱۳۵۸/۱/۱ تا تاریخ تصویب اصلاحیه قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده ۶ لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی ۹درصد از حق بیمه مقرر در ماده مذکور به ترتیب ۲درصد سهم بیمه شده و ۷درصد سهم کارفرما بخشوده می‌شود. این بخشودگی شامل کارگاه های کوچک صنفی اعم از این که ظرف این مدت مشمول مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی قرار گرفته یا بعداً قرار خواهند گرفت می‌گردد.

تبصره ۱: کارفرمایان موضوع این ماده از تاریخ تصویب این قانون مکلفند صورت مزد یا حقوق همچنین حق بیمه هر ماه را در موعد مقرر در قانون تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند و چنانچه در تسلیم صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه هر ماه بیش از دو ماه تأخیر نمایند موضوع بخشودگی حق بیمه منتفی بوده و از لحاظ میزان حق بیمه همان ماه مکلف به پرداخت حق بیمه مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی همچنین خسارات موضوع مواد ۹۸ و ۱۰۰ قانون مذکور خواهند بود.

تبصره ۲: کارفرمایان مشمول این قانون می‌توانند حق بیمه معوقه از تاریخ اول فروردین ماه ۵۸ تا تاریخ اجراء این قانون را با استفاده از بخشودگی مقرر حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجراء این قانون به سازمان بپردازند و چنانچه ظرف این مهلت حق بیمه مذکور را پرداخت ننمایند از لحاظ پرداخت حق بیمه و خسارت مربوط مشمول مقررات کلی قانون تأمین اجتماعی خواهند بود[1].

۱- اصلاحی به موجب بند ۱ لایحه قانونی اصلاح تبصره ۲ و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق‌بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کوچک کارگاه های صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۵۹/۲/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران» (نک به مقررات فصل سوم قانون تأمین اجتماعی در همین مجموعه)

تبصره ۲ لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۴ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران»: کارفرمایان مشمول این قانون می‌توانند حق‌بیمه ←

تبصره ۳ : کارفرمایان مشمول این ماده که ظرف مهلت‌های مقرر در این قانون نسبت به تسلیم صورت مزد یا حقوق و پرداخت حق بیمه مقرر در این قانون به سازمان تأمین اجتماعی اقدام ننمایند مشمول هیچ یک از خسارات مندرج در قانون تأمین اجتماعی نمی‌باشند مگر آن که به موجب همین قانون مشمول مقررات کلی تأمین اجتماعی قرار گیرند.

تبصره ۴ [1]**:** تمیز و تشخیص کارگاه‌های مشمول این ماده از کارگاه‌های بزرگ یا کارخانه‌ها علاوه بر شمول قانون نظام صنفی نسبت به آنها بر اساس ضوابط زیر :

الف ــ سطح زیربنا

ب ــ تعداد کارکنان

ج ــ نحوه کمی و کیفی تولید و ارائه خدمات

در مورد صنوف مختلف به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عهده شورای عالی تأمین اجتماعی خواهد بود.

لایحه قانونی اصلاح تبصره ۲ و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۵۹/۲/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران»

۱ــ تبصره ۲ لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی به شرح زیر اصلاح می‌گردد :

تبصره ۲ : کارفرمایان مشمول این قانون می‌توانند حق بیمه معوقه از تاریخ اول فروردین ماه ۵۸ تا تاریخ اجراء این قانون را با استفاده از بخشودگی مقرر حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجراء این قانون به سازمان بپردازند و چنانچه ظرف این مهلت حق بیمه مذکور را پرداخت ننمایند از لحاظ پرداخت حق بیمه و خسارت مربوط مشمول مقررات کلی قانون تأمین اجتماعی خواهند بود.

معوقه از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۵۸ تا تاریخ تصویب این قانون را با استفاده از بخشودگی مقرر حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به سازمان بپردازند و چنانچه ظرف این مهلت حق بیمه مذکور را پرداخت ننمایند از لحاظ پرداخت حق بیمه وخسارت مربوط مشمول مقررات کلی قانون تأمین اجتماعی خواهند بود. حق بیمه هایی که این قبیل کارفرمایان از تاریخ ۱۳۵۸/۱/۱ تا تاریخ تصویب این قانون براساس قانون تأمین اجتماعی پرداخت نموده اند در محاسبات ناشی از اجرای این قانون منظور خواهد شد.

۱- الحاقی به موجب بند ۱ لایحه قانونی اصلاح تبصره ۲ و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه شدگان و کارفرمایان کوچک کارگاه های صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی«مصوب ۵۹/۲/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران». (نک به مقررات فصل سوم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

۲ــ تبصره زیر بعنوان تبصره ۴ به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه‌های کوچک صنفی مشمول سازمان تأمین اجتماعی الحاق می‌گردد :

تبصره ۴ : تمیز و تشخیص کارگاه‌های مشمول این ماده از کارگاه‌های بزرگ یا کارخانه‌ها علاوه بر شمول قانون نظام صنفی نسبت به آنها بر اساس ضوابط زیر :

الف ــ سطح زیربنا

ب ــ تعداد کارکنان

ج ــ نحوه کمی و کیفی تولید و ارائه خدمات

در مورد صنوف مختلف به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عهده شورایعالی تأمین اجتماعی خواهد بود.

قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند «مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاه های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.

تبصره ۱ : دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال های آتی را در برنامه بودجه سال مربوطه پیش بینی و منظور نماید.

تبصره ۲[1] : در مورد کارگاه هایی که ظرفیت کاری کمتر از ۵ نفر کارگر دارند، در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از مزایای این قانون تأمین اجتماعی به عنوان کارگر معرفی نماید ملزم به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر مزایای بهره مند شده از این بابت خواهد بود.

۱- اصلاح شده به موجب بند الف ماده ۲ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب ۱۳۸۷/۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی (نک به مقررات فصل سوم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

تبصره ۲ قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند «مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی» :

در مورد کارگاه‌هایی که ظرفیت کاری کمتر از ۵ نفر کارگر دارند، در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از مزایای این قانون تأمین اجتماعی به عنوان کارگر معرفی نماید برای همیشه از مزایای این قانون و خدمات دولتی محروم خواهد شد.

تبصره ۳ : کارخانجات، معادن، پیمانکاران، شرکت های خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند.

تبصره ۴ : کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که به علل بحران مالی قادر به پرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی به صورت یک جا یا طبق ماده ۴۶ قانون تأمین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشد هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند حسب مورد بدهی مذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط نماید.

همچنین هیأت مدیره سازمان می‌تواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن ۱۳۶۱ کارفرمایانی که بدهی آنان یک صد هزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشند اتخاذ تصمیم نمایند.

تبصره ۵[1] **:** حذف شده است.

تبصره ۶[2] **:** در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی می‌شود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روزدوشنبه شانزدهم اسفند ماه یکهزاروسیصدوشصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ ۶۱/۱۲/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

۱- حذف شده به موجب بند ب ماده ۲ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان «مصوب ۱۳۸۷/۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی» (نک به مقررات فصل سوم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه

تبصره ۵ قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند «مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی» :

آیین نامه اجرایی این قانون جهت تعیین نوع کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیأت وزیران به تصویب خواهد رسید.

۲- الحاقی به موجب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند. « مصوب ۱۳۶۷/۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی» (نک به مقررات فصل سوم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه

قانون الحاق یک تبصره به قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند «مصوب ۱۳۶۷/۸/۱۹ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ تبصره ذیل به قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی الحاق می‌گردد.

تبصره ۶ : در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی می‌شود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز پنجشنبه نوزدهم آبان ماه یک هزاروسیصدوشصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۸/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

ماده ۷۱ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ ــ ۱۳۹۶)

برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌باشند.

تبصره ــ آیین نامه اجرایی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینه‌های کاری اولویت دار و نحوه تأمین هزینه به پیشنهاد سازمان، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تصویب نامه در خصوص سرانه بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان
«مصوب مورخ ۱۳۸۰/۲/۵ هیأت وزیران»

الف ــ سرانه بیمه کامل خویش فرمایان با فرانشیز سی درصد (۳۰درصد) خدمات سرپایی و بیست و پنج درصد (۲۵درصد) خدمات بستری برای سال ۱۳۸۰ مبلغ هفده هزار و پانصد (۱۷/۵۰۰) ریال برای هر نفر در ماه تعیین می‌گردد.

ب ــ سرانه بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان با فرانشیز بیست و پنج درصد (۲۵درصد) خدمات بستری (بدون حق استفاده از خدمت سرپایی) مبلغ یازده هزار (۱۱/۰۰۰) ریال برای هر نفر در ماه برای سال ۱۳۸۰ تعیین می‌گردد.

ج ــ درصد تخفیف به ازای هر فرد بیمه شده پنج درصد (۵درصد) و به ازای هر سال سابقه بیمه ده درصد (۱۰درصد) ـ مطابق جدول شماره (۱) پیوست ـ تعیین می‌گردد.

د ــ شرایط بیمه خانوار ومحدودیت مراجعه خویش فرمایان به بیمارستان‌های بخش دولتی (دانشگاهی، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح)، در موارد بستری همچنان برقرار است.

تبصره : برای گروه بیماران خاص شامل بیماران هموفیلی، تالاسمی و دیالیزی قید بیمه خانوار حذف می‌شود و این گروه از بیماران می‌توانند با رعایت ضوابط سازمان بیمه خدمات درمانی به صورت تک نفره تحت پوشش بیمه درمانی قرار گیرند.

ح ــ سازمان بیمه خدمات درمانی برای تحت پوشش درآوردن افرادی که مایل به استفاده از تسهیلات مازاد بر شرایط عمومی بیمه خویش فرمایان باشند تمهیدات لازم را مطابق جدول شماره (۲) پیوست با در نظر گرفتن سرانه مورد نظر فراهم خواهد نمود.

و ــ به منظور ترغیب افراد به پوشش بیمه درمان، سازمان بیمه خدمات درمانی می‌تواند در صورت بیمه گروهی و با شرایط خاص بیمه شدگان، تسهیلات را برای بیمه خویش فرمایان منظور نماید.

جدول شماره ۱ـ سرانه بیمه درمان خویش فرمایان برای سال ۱۳۸۰

ارقام به ریال

تعداد	یک نفره		دو نفره		سه نفره		چهار نفره		پنج نفره و بیشتر	
سابقه سرانه	بستری	کامل	بستری	کامل	بستری	کامل	بستری	کامل	بستری	کامل
بدون سابقه	۱۱۰۰۰	۱۷۵۰۰	۱۰۴۵۰	۱۶۶۲۵	۹۹۰۰	۱۵۷۵۰	۹۳۵۰	۱۴۸۷۵	۸۸۰۰	۱۴۰۰۰
یکسال	۹۹۰۰	۱۵۷۵۰	۹۳۵۰	۱۴۸۷۵	۸۸۰۰	۱۴۰۰۰	۸۴۰۰	۱۳۲۴۰	۸۴۰۰	۱۳۲۴۰
دو سال	۸۸۰۰	۱۴۰۰۰	۸۴۰۰	۱۳۲۴۰	۸۴۰۰	۱۳۲۴۰	۸۴۰۰	۱۳۲۴۰	۸۴۰۰	۱۳۲۶۰
سه سال	۸۴۰۰	۱۳۲۴۰	۸۴۰۰	۱۳۲۴۰	۸۴۰۰	۱۳۲۴۰	۸۴۰۰	۱۳۲۴۰	۸۴۰۰	۱۳۲۴۰

جدول شماره ۲ : میزان افزایش سرانه حق بیمه درمان خویش فرمایان بر اساس نوع مزایای درخواستی متقاضی

درصد افزایش در حق سرانه پایه		نوع مزایای درخواستی		
سرپایی و بستری	بستری	امکان مراجعه به بخش خصوصی *	میزان فرانشیز	پرداخت هزینه‌های درمان خارج از کشور **
۱۵درصد	۲۰درصد	+	۲۵درصد	ـ
۲۵درصد	۳۰درصد	ـ	۲۵درصد	+
۳۵درصد	۴۰درصد	ـ	۱۰درصد	ـ
۴۰درصد	۶۰درصد	+	۱۰درصد	ـ
۵۰درصد	۷۰درصد	ـ	۱۰درصد	+
۶۰درصد	۵۰درصد	+	۲۵درصد	+
۷۵درصد	۹۰درصد	+	۱۰درصد	+

* امکان مراجعه بیمه شده خویش فرما به بخش خصوصی در موارد بستری با شرایط بیمه همگانی کارکنان دولت برقرار خواهد بود.

** امکان پرداخت هزینه‌های درمانی خارج از کشور بیمه شده خویش فرما با شرایط بیمه همگانی کارکنان دولت برقرار خواهد بود.

افزایش سرانه بستری	افزایش سرانه کامل	
۲۰درصد	۱۵درصد	امکان مراجعه به بخش خصوصی
۳۰درصد	۲۵درصد	پرداخت هزینه‌های درمان خارج از کشور
۴۰درصد	۲۵درصد	فرانشیز ۱۰درصد

بند «هـ» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶

بند «هـ» تبصره ۱۴ : در سال ۱۳۸۶ کارفرمایان واحدهای صنفی با پرداخت حق بیمه با نرخ مشابه کارگران می‌توانند در واحدهای خود بیمه شوند.

قانون تفسیر شمول ماده (۳۶) قانون تأمین اجتماعی به بیمه شدگان و رعایت آن توسط سازمان تأمین اجتماعی

موضوع استفساریه :

آیا مطابق ماده (۳۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ پرداخت هر میزان حق بیمه یا حتی عدم پرداخت آن توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد ؟

نظر مجلس :

بلی، به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی است.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

اساسنامه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی خاص)
«مصوب ۱۳۶۴/۴/۱۷ شورای اقتصاد»

در اجرای تبصره ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور، به منظور سرمایه گذاری و مشارکت از محل ذخایر سازمان تأمین اجتماعی و تحصیل سود به نحوی که با توجه به نرخ تورم حداقل ارزش واقعی ذخایر سازمان مذکور حفظ گردد و تسهیل در تصمیم گیری و تسریع در امر سرمایه گذاری و ایجاد منابع مالی جدید و قابل توجه در جهت پیدایش امکانات مورد نیاز برای انجام تعهدات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی خاص) که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود طبق مفاد این اساسنامه که به وسیله وزارت بهداری تهیه و به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیده است و در جلسه مورخ ۱۳۶۴/۴/۱۷ شورای اقتصاد تصویب گردیده است تأسیس و اداره می‌شود.

فصل اول ــ کلیات

ماده ۱ــ نام : نام شرکت، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی خاص) است که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود .

ماده ۲ ــ موضوع شرکت :

۱ــ منحصراً سرمایه گذاری (به منظور مشارکت) در شرکت‌های دولتی و خصوصی که درامور تولیدی، خدماتی، بازرگانی فعالیت داشته یا به منظور انجام امورمذکور ایجاد خواهند شد. طبق آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد رسید و با در نظر گرفتن موارد زیر :

الف ــ ضابطه سودآوری نسبت به سایر ضوابط مورد نظر در انتخاب موارد سرمایه گذاری در اولویت قرار گیرد و درصد نرخ سودآوری آنها کمتر از نرخ سود سپرده های بلند مدت نباشد و از سودآوری آن اطمینان حاصل شود.

تبصره: اطمینان از سودآوری سرمایه گذاری‌ها صرفاً با استفاده از خدمات کارشناسی سایر دستگاه‌ها و بانک‌های تخصصی و در صورت ضرورت مشاورین غیردولتی خواهد بود .

ب ــ در مورد خرید سهام شرکت‌های خصوصی لازم است بیش از ۵۰درصد سرمایه در تملک شرکت قرار گیرد، مگر در یکی از موارد زیر :

- مابه التفاوت تا درصد مزبور توسط مؤسسات اعتباری یا وابسته به دولت تأمین شده باشد.
- سهام شرکت‌های مورد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد.

ـ شرکت‌هایی که یکی از بانک‌ها در آن سرمایه گذاری داشته باشد.

ـ در سایر موارد با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی .

۲ـ خرید و فروش سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار و سپرده گذاری.

۳ـ سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ و سرمایه بر با رعایت قسمت الف بند ۱ ماده ۲

۴ـ تحصیل منابع مالی طبق عقود اسلامی و با تصویب مجمع عمومی و حداکثر تا ۵۰درصد سرمایه شرکت.

ماده ۳ـ مرکزیت شرکت : مرکز شرکت در تهران می‌باشد و در صورت لزوم شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی در شهرستانها شعبه ایجاد نماید.

ماده ۴ـ مدت شرکت و تاریخ تأسیس آن : شرکت از تاریخ ..... برای مدت نامحدود تشکیل می‌گردد.

ماده ۵ـ سرمایه شرکت کلاً مبلغ بیست میلیارد ریال منقسم به سهام یک میلیون ریالی بوده که سه سهم آن متعلق به سه نفر از کارشناسان تخصصی عضو مجمع، معرفی شده شورای عالی تأمین اجتماعی و شورای عالی بانکها و مابقی سهام تماماً متعلق به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد. هنگام تغییر کارشناسان مذکور از عضویت مجمع، سهام آنها به قیمت اسمی به کارشناسان جدید منتقل خواهد شد.

فصل دوم ــ ارکان شرکت

ماده ۶ ــ ارکان شرکت عبارتست از :

الف ــ مجمع عمومی

ب ــ هیأت مدیره

پ ــ مدیرعامل

ت ــ بازرس قانونی

ماده ۷ــ مجمع عمومی شرکت مرکب از ۹ نفر به شرح زیر خواهد بود :

وزراء امور اقتصادی و دارایی، برنامه و بودجه و صنایع (نمایندگی از طرف وزرای صنایع سنگین، صنایع، معادن و فلزات) . وزیر مسئول سازمان تأمین اجتماعی یا نماینده تام الاختیار ایشان (وزیر بهداری فعلاً) . نماینده بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی (مرجحاً از بین کارگران) به انتخاب و معرفی وزیرکار و امور اجتماعی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و دو نفر کارشناس متخصص سرمایه گذاری به انتخاب و معرفی شورای عالی بانکها و

یک کارشناس متخصص دیگر به انتخاب و معرفی شورای عالی تأمین اجتماعی.

تبصره : لازم است نمایندگان تام الاختیار حتی الامکان دارای تخصص در امور مالی و سرمایه گذاری باشند.

ماده ۸ ــ مجمع عمومی عادی شرکت سالی دو بار تشکیل می‌شود . یک بار حداکثر تا پایان تیرماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و یک بار در شش ماهه دوم برای تصویب بودجه و خط مشی سال آینده و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه قرار دارد.

در صورت ضرورت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱ : مجمع عمومی فوق العاده به دعوت رئیس هیأت مدیره و یا تقاضای کتبی بازرس تشکیل خواهد شد.

تبصره ۲ : دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل جلسات مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در دعوتنامه ای که به وسیله رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ارسال خواهد شد تصریح می‌گردد.

ماده ۹ــ اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است :

۱ــ رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش مدیران و بازرس قانونی شرکت و همچنین تعیین نحوه تقسیم سود.

۲ــ تصویب ارجاع امور به داوری و صلح و سازش در امور مربوط به شرکت با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳ــ رسیدگی و تصویب بودجه سالانه شرکت.

۴ــ تصویب مقررات مالی و معاملاتی شرکت و تعیین سقف مالی اختیارات هیأت مدیره در موارد سرمایه گذاری.

۵ ــ تصویب مقررات استخدامی شرکت با رعایت این امر که نیروی انسانی شرکت می‌بایستی از کادر سازمان تأمین اجتماعی تأمین گردد و استخدام خارج از کادر سازمان مزبور صرفاً با تصویب مجمع عمومی مجاز خواهد بود.

۶ ــ تعیین خط مشی کلی سرمایه گذاری‌ها و سایر امور شرکت.

۷ــ تعیین اعضای هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت.

۸ ــ تعیین حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضا هیأت مدیره و تخصیص درصدی از سود ویژه به آنان به عنوان پاداش به تناسب سودآوری شرکت غیر از موارد سپرده گذاریهای بلند مدت در سال مالی مربوط.

۹ــ تعیین حق الزحمه بازرس.

۱۰ـ انتخاب روزنامه برای درج آگهی های شرکت.

۱۱ـ سایر موضوعاتی که طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

ماده ۱۰ـ اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر است :

۱ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه و پیشنهاد آن به شورای اقتصاد به منظور تصویب نهایی.

۲ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد انحلال شرکت و پیشنهاد آن به شورای اقتصاد به منظور تصویب نهایی و سپس تعیین مدیران تصفیه و اختیارات آنها.

ماده ۱۱ـ جلسات مجمع عمومی با حضور لااقل هفت نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات مجامع عمومی با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه که باید متضمن لااقل ۵ رأی موافق باشد معتبر خواهد بود.

ماده ۱۲ـ هیأت مدیره :

هیأت مدیره مرکب ازپنج نفر خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شود و به صورت موظف انجام وظیفه می‌نمایند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است در انقضاء مدت مذکور تا انتخاب اعضا جدید هیأت مدیره و انجام مقررات قانونی هیأت مدیره قبلی کماکان تا جانشینی هیأت مدیره جدید در سمت خود انجام وظیفه خواهند کرد.

ماده ۱۳ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره :

جز در باره مسائلی که اتخاذ تصمیم به موجب مقررات این اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی یا مراجع بالاتر است، هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشد، عمده آنها به شرح زیر است :

۱ـ اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری با مشارکت به وسیله شرکت در حدود خط مشی های تعیین شده به وسیله مجامع عمومی.

۲ـ تعیین برنامه های اجرایی در زمینه مصوبات مجامع عمومی و کلیه امور شرکت.

۳ـ پیشنهاد خط مشی و بودجه سالانه شرکت به مجمع عمومی.

۴ـ پیشنهاد مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به مجمع عمومی.

۵ ـ تصویب سازمان اداری شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب نهایی.

۶ ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات مجامع عمومی.

۷ـ تأیید پیشنهاد ارجاع امور به داوری و صلح و سازش در امور مربوط به شرکت و درخواست تصویب آن از مجمع عمومی با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۱۴ــ جلسات هیأت مدیره لااقل هر ماه یک بار به دعوت رئیس هیأت مدیره تشکیل خواهد شد، لیکن در مواقع لزوم رئیس هیأت مدیره می‌تواند هیأت مدیره را به تشکیل جلسات فوق العاده دعوت نماید :

ماده ۱۵ــ برای رسمیت جلسات هیأت مدیره حضور چهار پنجم اعضا ضروری است و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.

ماده ۱۶ــ مدیرعامل که ریاست هیأت مدیره شرکت را نیز به عهده خواهد داشت از بین اعضاء هیأت‌مدیره مذکور و تصویب مجمع عمومی انتخاب خواهد شد.

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و علاوه بر اختیار استخدامی و اخراج کارکنان و تعیین حقوق و ترفیع آنان و به طور کلی انجام امور داخلی و اداری در حدود بودجه مصوب اساسنامه و آیین نامه‌ها و مقررات مربوط، دارای وظایف و اختیارات زیر خواهد بود :

۱ــ اجرای مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره.

۲ــ نمایندگی شرکت در کلیه مراجع با حق توکیل غیر.

۳ــ پیشنهاد ارجاع امور به داوری و صلح و سازش در امور مربوط به شرکت به هیأت مدیره.

۴ــ تعیین وظایف کارکنان شرکت و در صورت لزوم تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضا به مسئولیت خود به آنان.

۵ ــ تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیأت مدیره برای بررسی و تأیید و تقدیم به مجمع عمومی.

تبصره : کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره که توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود معتبر خواهد بود.

مدیرعامل و عضو صاحب امضا هیأت مدیره می‌تواند با تصویب هیأت مدیره حق امضا خود را در موارد خاص یا به طور محدود به اشخاص دیگر واگذار نمایند که در این صورت و در مورد چنین مدارکی حداقل دو امضا مجاز لازم خواهد بود ولی مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل یا یکی از افرادی که از طرف او حق امضا دارند انجام خواهد شد.

ماده ۱۷ــ مدیرعامل موظف است گزارش اقدامات انجام شده خود را در پایان هر شش ماه به هیأت مدیره تسلیم نماید و هیأت مدیره باید در اولین جلسه نسبت به بررسی و اظهار نظر در مورد گزارش مزبور اقدام نماید.

فصل سوم ــ مقررات متفرقه

ماده ۱۸ــ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال ختم می‌شود به غیر از سال اول تأسیس که ابتدای آن تاریخ تشکیل شرکت و آخر آن پایان همان سال است.

ماده ۱۹ــ هیأت مدیره شرکت موظف است پس از انقضای سال مالی و حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت، صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و اقلام مربوط و گزارش عملکرد شرکت را تنظیم و تسلیم بازرس شرکت نماید.

وظایف و اختیارات بازرس عبارت است از :

الف ــ رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهار نظر نسبت به آن.

ب ــ بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و اظهار نظر نسبت به آن.

ج ــ سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت به عهده بازرس گذاشته شده است.

بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر، اسناد و مدارک شرکت را دارد ولیکن اقدامات او نباید مانع عملیات جاری شرکت گردد . بازرس مکلف است هرگونه تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت را که مشاهده می‌کند به مجمع عمومی گزارش نماید.

بازرس می‌تواند برای انجام وظایف خود از خدمات کارشناسان و متخصصین داخل یا خارج شرکت استفاده نماید و مدیرعامل مکلف است امکانات لازم را بر طبق نظر بازرس در اختیار او قرار دهد.

فصل چهارم ــ انحلال و تصفیه شرکت

ماده ۲۰ــ انحلال شرکت فقط با رعایت ماده ۱۰ این اساسنامه میسر است . مجمع عمومی پس از تصویب شورای اقتصاد مبنی بر انحلال شرکت می‌بایست مدیران تصفیه را نیز تعیین و مراتب را در روزنامه رسمی منتشر نماید.

فصل پنجم ــ انحلال و تصفیه شرکت

ماده ۲۱ ــ هرگونه تغییر در اساسنامه پس از طی تشریفات مقرر در تبصره ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور معتبر خواهد بود.

ماده ۲۲ ــ در تمام مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مقررات قانون تجارت اعمال خواهد شد.

قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد وحقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند «مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۱ــ کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه سال ۱۳۵۴ مکلفند صورت مزد و حقوق کلیه بیمه شدگان و حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.

تبصره ۱[۱]: کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آیین نامه موضوع ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (۱۰درصد) مبلغ حق بیمه همان ماه می‌باشند :

تبصره۲[۲]: کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط

۱ـ اصلاح شده به موجب بند الف ماده ۱ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب ۱۳۸۷/۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی (نک به مقررات فصل سوم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

تبصره ۱ ماده ۱ قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند. مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ مجلس شورای اسلامی :

کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آیین نامه موضوع ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی خودداری کنند و همچنین کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون، صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به ترتیب زیر خواهند بود :

الف ـ تا مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال حق بیمه ماهانه معادل ۵ درصد حق بیمه همان ماه.

ب ـ از مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال تا مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال حق بیمه ماهانه معادل ۱۰ درصد حق بیمه همان ماه.

ج ـ ازمبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال تامبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال حق بیمه ماهانه معادل ۱۵ درصد حق بیمه همان ماه.

د ـ از مبلغ ۲/۵۰۰ /۰۰۰ ریال به بالا معادل ۲۰ درصد حق بیمه همان ماه.

۲ـ اصلاح شده به موجب بند ب ماده ۱ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب ۱۳۸۷/۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی (نک به مقررات فصل سوم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

تبصره ۲ ماده ۱ قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ مجلس شورای اسلامی :

کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هرماه را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی مقطوع به ترتیب زیر خواهند بود :

الف ـ تا مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال بدهی ماهانه معادل ۷ درصد تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده همان ماه.

به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (۲درصد) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر می باشند.

تبصره ۳[1]: حذف گردیده است.

ماده ۲[2]ـ کارفرمایانی که تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۶ دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، از بخشودگی جرایم مربوط به شرح زیر برخوردار خواهند بود :

۱ـ در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل صد درصد (۱۰۰درصد) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد.

۲ـ در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف هیجده ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵درصد) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد.

۳ـ در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت بیست و چهار ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵درصد) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد.

ب ـ از مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ریال تا مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال بدهی ماهانه معادل ۱۲ درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.

ج ـ از مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال تا مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال بدهی ماهانه معادل ۱۷ درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.

د ـ از مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال به بالا بدهی ماهانه معادل ۲۲ درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.

۱- حذف شده به موجب بند ج همان مأخذ (نک به مقررات فصل سوم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

تبصره ۳ ماده ۱ قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند مصوب ۷۳/۵/۹ مجلس شورای اسلامی : جریمه نقدی موضوع تبصره ۲ این ماده منحصراً برای یک سال می‌باشد و چنانچه کارفرمایان به تکالیف قانونی تعیین شده در این قانون عمل ننماید جرایم نقدی از ابتدای سالهای بعد، همه ساله معادل جریمه سال اول اضافه خواهد شد.

۲- اصلاح شده به موجب بند د ماده ۱ همان مأخذ (نک به مقررات فصل سوم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه).

ماده ۲ قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ مجلس شورای اسلامی و ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲ قانون مزبور مصوب ۱۳۷۶/۹/۱۶ مجلس شورای اسلامی :

کارفرمایانی که قبل از تاریخ تصویب این قانون دارای بدهی حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی قطعی با سازمان مزبور توافق نمایند از پرداخت جرایم موضوع این قانون معاف و در غیر این صورت مشمول پرداخت جرایم نقدی به شرح تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱ از تاریخ اتمام مهلت مزبور خواهند بود.

۴ـ در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل شصت درصد (۶۰درصد) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد.

۵ ـ در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه حداکثر ظرف مدت سی و شش ماه از تاریخ توافق با سازمان از بخشودگی معادل پنجاه درصد (۵۰درصد) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد.

تبصره[۱]: حذف شده است.

تبصره ۱[۲]: در خصوص بدهی هایی که به استناد تبصره ۴ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ و با تصویب هیأت مدیره سازمان به بیش از سی و شش قسط تقسیط می‌گردد، کلیه اقساطی که در دوره سه ساله اولیه مورد تقسیط قرار می‌گیرد به شرح بند (۵) ماده (۲) مشمول بخشودگی جرایم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط، نحوه بخشودگی جرایم طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خواهد رسید.

تبصره ۲[۳]: در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هریک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرایم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره (۲) ماده (۱) این قانون دریافت خواهد شد. بدیهی است جرایم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول می‌باشد.

ماده ۳[۴] **ـ** کارفرمایانی که قبل از صدور اجراییه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از چهل‌درصد (۴۰درصد) جرایم مربوط معاف خواهند بود و در خصوص کارگاه‌های دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تا شصت درصد (۶۰درصد) قابل افزایش خواهد بود.

۱- حذف شده به موجب بند هـ ماده ۱ همان مأخذ (نک به مقررات فصل سوم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه) تبصره ماده ۲ قانون دریافت نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ مجلس شورای اسلامی :
در مورد بدهی‌های قطعی نشده مهلت مقرر در این ماده از تاریخ قطعیت بدهی خواهد بود.

۲- الحاقی به موجب بند «هـ» ماده ۱ همان مأخذ

۳- همان ؛

۴- اصلاح شده به موجب بند «و» ماده ۱ همان مأخذ
ماده ۳ قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند «مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ مجلس شورای اسلامی : کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از ۳۰درصد جرایم مربوط، معاف خواهند بود.

تبصره : حذف شده است[1].

ماده ۴ـ قانون جایگزینی تبصره ۳ الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرایم بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۹ از تاریخ اجرای این قانون لغو و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در خصوص خسارات و جرایم تابع این قانون می‌باشند.

ماده ۵ ـ کلیه جرایم وصولی موضوع این قانون به حساب خزانه داری کل واریز می‌گردد. دولت مکلف است همه ساله معادل مبلغ جرایم واریز شده را در قانون بودجه منظور و به منظور تعمیم بیمه‌های اجتماعی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد. صد در صد اعتبار مذکور تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

ماده ۶ ـ جرایم موضوع این قانون طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجراییه وصول خواهد شد.

ماده ۷ [2] ـ جرایم کلیه بدهی‌های گذشته کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره (۲) ماده (۱) همین قانون محاسبه و اخذ خواهد گردید.

۱- حذف شده به موجب بند «و» ماده ۱ همان مأخذ

تبصره ماده ۳ قانون مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی : در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هریک از اقساط مقرر را رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و جرایم نسبت به کل حق بیمه قبل از تقسیط با رعایت تبصره ۳ ماده ۱ قانون به طور کامل دریافت خواهد شد.

۲- جایگزین شده به موجب بند ز ماده ۱ همان مأخذ (نک به مقررات فصل سوم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

ماده ۷ قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند. مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ مجلس شورای اسلامی :

طرح‌های بازسازی مناطق جنگ زده و محلهایی که در اثر بمباران دشمن و یا تخریب ضد انقلاب بازسازی شده، حداکثر به مدت ۳ سال از جرایم موضوع این قانون معاف خواهند بود.

ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم

تمـام یا قسـمتی از جـریمه‌های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنابه درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده ۲ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۷/۴/۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام[1]، قابل بخشودگی است. آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد[2].

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند :

الف ــ کارگاه های مشمول : واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی شامل هر شخص حقیقی و یا حقوقی دولتی و یا غیردولتی که در امور تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، فناوری و نشان (برند) فعالیت می‌کند.

ب ــ دلایل ابرازی : ارایه مدارک مستند و مستدل مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیرمترقبه خارج از اراده که مانع انجام تکالیف مقرر شده است از قبیل سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش‌سوزی غیرعمدی، زلزله و نظایر آن و آثار مالی تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی که تاثیر مستقیم در فعالیت‌ها و تولیدات کارگاه‌های مشمول داشته و طی دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت و یا نیمه فعال شدن آنها شده است.

پ- سوابق خوش حسابی : کارفرما ظرف (۱۸) ماه قبل از وقوع موضوع دلایل ابرازی، صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را برای حداقل (۱۶) ماه ارسال و پرداخت نموده باشد.

ت ــ قانون : قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق

۱- به مقررات مربوط به همین فصل مراجعه شود.

۲- به مقررات مربوط به همین فصل مراجعه شود.

کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی آن .

ماده ۲- در اجرای ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم، تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تأمین اجتماعی به درخواست کارفرما و در چارچوب این آیین نامه قابل بخشودگی است.

ماده ۳- کارفرمایان کارگاه های مشمول که دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در دوره موضوع دلایل ابرازی می‌باشند در صورتی که برابر ماده (۴) این آیین‌نامه با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، می‌توانند از بخشودگی موضوع ماده (۲) اصلاحی قانون برخوردار شوند.

ماده ۴- کارفرمایان کارگاه های مشمول، در صورتی که دوره موضوع دلایل ابرازی آنها مربوط به قبل از تصویب این آیین نامه باشد، چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه در مورد پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد. درخصوص آن دسته از کارگاه های مشمول که بعد از لازم‌الاجرا شدن این آیین نامه به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده اند، حداکثر مهلت ارایه مدارک مربوط به سازمان یادشده سه ماه از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.

ماده ۵- پذیرش دلایل ابرازی مورد تأیید مراجع ذی‌ربط ونحوه احرازسوابق خوش حسابی کارگاه های مشمول، صرفاً به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی براساس ضوابط مصوب هیأت مدیره سازمان مذکور خواهد بود.

ماده ۶- در کلیه مواردی که بدهی موضوع این آیین نامه تقسیط شده یا می‌شود، در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال با رعایت تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱) قانون دریافت خواهد شد. جرایم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول است و مجدداً تقسیط نخواهند شد.

ماده ۷- کارگاه های ورشکسته، فاقد فعالیت و برچیده شده، ازشمول این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند.

قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان «مصوب ۱۳۸۷/۴/۸»

ماده ۱ــ قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام نمی‌نمایند ـ مصوبه ۱۳۷۳ـ با اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌شود :

الف ــ تبصره (۱) ماده (۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد :

تبصره ۱ــ کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آیین نامه موضوع ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می‌شوددر مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (۱۰درصد) مبلغ حق بیمه همان ماه می‌باشند.

ب ــ تبصره (۲) ماده (۱) قانون فوق و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد :

تبصره ۲ــ کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (۲درصد) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر می‌باشند.

ج ــ تبصره (۳) ماده (۱) قانون حذف می‌گردد.

د ــ ماده (۲) قانون فوق به شرح زیر اصلاح می‌گردد :

ماده ۲ــ کارفرمایانی که تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۶ دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، از بخشودگی جرائم مربوط به شرح زیر برخوردار خواهند بود :

۱ــ در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل صددرصد (۱۰۰درصد) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

۲ــ در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معدل هشتاد و پنج درصد (۸۵درصد) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

۳ــ در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت بیست و چهارماه از تاریخ توافق با سازمان،

بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵درصد) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

۴ـ در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل شصت درصد (۶۰درصد) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

۵ـ در صورت پرداخت بدهی‌های معوقه حداکثر ظرف مدت سی و شش ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد (۵۰درصد) جرائم مربوط برخوردار خواهند شد.

هـ ـ تبصره ماده (۲) قانون فوق حذف و متن زیر به عنوان تبصره‌های (۱) و(۲) به ماده یادشده اضافه می‌گردد :

تبصره ۱ـ در خصوص بدهی هایی که به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ و با تصویب هیأت مدیره سازمان به بیش از سی و شش قسط تقسیط می‌گردد، کلیه اقساطی که در دوره سه ساله اولیه مورد تقسیط قرار می‌گیرد به شرح بند (۵) ماده (۲) مشمول بخشودگی جرائم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط، نحوه بخشودگی جرائم طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خواهد رسید.

تبصره ۲ـ در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره(۲) ماده (۱) این قانون دریافت خواهدشد.

بدیهی است جرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول می‌باشد.

و ـ ماده (۳) قانون فوق به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌گردد :

ماده ۳ـ کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از چهل درصد (۴۰درصد) جرائم مربوط معاف خواهند بود و در خصوص کارگاه‌های دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تا شصت درصد (۶۰درصد) قابل افزایش خواهد بود.

ز ـ متن زیر جایگزین ماده (۷) قانون فوق می‌گردد :

ماده ۷ـ جرائم کلیه بدهی‌های گذشته کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره (۲) ماده (۱) همین قانون محاسبه و اخذ خواهدگردید.

ماده ۲ـ قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد :

الف ـ در متن تبصره (۲) ماده واحده قانون مذکور عبارت (برای همیشه از مزایای این قانون و

خدمات دولتی محروم خواهد شد) به عبارت (ملزم به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر مزایای بهره مند شده از این بابت خواهد بود) تغییر یابد.

ب ــ تبصره (۵) ماده واحده قانون یاد شده حذف می‌شود.

ماده ۳ــ در قانون تأمین اجتماعی متن زیر به عنوان تبصره (۵) ذیل ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی الحاق می‌گردد :

تبصره ۵ ــ درمواردی که کارفرمایان موضوع بند(۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.

آیین نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه‌های معوقه بنابه پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

بند «و» ماده ۸۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده ۸۰ــ به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه ای و توسعه مشاغل نو اقدام های زیر را انجام دهد :

.

.

.

و ــ اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه‌هایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کارو امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، به شرط آن که واحد تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.

بند «۲» از قسمت «ج» و قسمت «ز» ماده ۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

(**ماده ۹ :** به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد تا پایان سال ۱۳۹۳، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد)

۲ــ تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (۲۰درصد)

ز ــ منابع لازم برای اجراء این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان «شکل گیری و توانمند سازی تعاونی ها» منظور خواهد شد.

رأی شماره ۲۲۹ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آرای صادره از شعب اول و هفدهم دیوان عدالت اداری در زمینه ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفدهم دیوان عدالت اداری.

مقدمه : الف ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۱۹۸/۷۹ موضوع شکایت آقای جعفر سیروسی بطرفیت سازمان تأمین اجتماعی زنجان بخواسته صدور حکم به برقراری بیمه بیکاری بشرح دادنامه شماره ۱۲۲۰ مورخ ۱۳۸۰/۸/۹ چنین رأی صادر نموده است : خواسته آقای سیروسی بطرفیت سازمان تأمین اجتماعی زنجان صدور حکم به برقراری بیمه بیکاری می‌باشد که از توجه به محتویات پرونده منجمله پاسخ وارده به شماره ۱۵۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳ مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان و مندرجات سابقه ارسالی نظر به این‌که سابقه مرقوم حکایت از پرداخت بیمه لغایت مرداد ۱۳۷۷ دارد و نامه‌های مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۰ و ۱۳۷۸/۹/۱۹ و ۱۳۷۹/۷/۱۶ مدیرعامل شرکت توسعه مسکن زاگرس صریحا تاریخ قطع رابطه کاری شاکی را ۱۳۷۸/۵/۴ ذکر کرده است و ضمن مکاتبه انجام شده آمادگی خود را جهت پرداخت حق بیمه متعلقه اعلام داشت و با عنایت به این که عدم ارائه دفاتر قانونی شرکت به نمایندگی سازمان نمی‌تواند موجب تضییع حقوق شاکی و افراد دیگرگردد. بنابراین خواسته شاکی محمول بر صحت تشخیص گردید و به استناد ماده (۷) قانون بیمه بیکاری و تبصره (۱) ذیل آن حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد.

ب ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۰۲۵/۷۹ موضوع شکایت آقای حسن رضا اژدری بطرفیت سازمان تأمین اجتماعی زنجان بخواسته عدم احیا و برقراری بیمه بیکاری بشرح دادنامه شماره ۱۹۹۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به این که ماده (۶) قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ ـ در مقام بیان شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری مواردی را احصا نموده و از جمله در بند (الف) آن مقرر داشته، بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد و از طرفی سازمان طرف شکایت به عللی از جمله عدم پرداخت حق بیمه از دی ماه سال۱۳۷۷ لغایت ۱۳۷۸/۵/۴ (تاریخ بیکاری) یعنی بیش از شش ماه اشاره و مستفاد از مندرجات دادخواست این که شاکی به عدم پرداخت حق بیمه توسط شرکت توسعه مسکن زاگرس اشاره نموده است لذا اصحاب دعوی حداقل در این خصوص متفق القول می‌باشند. بنابراین با عدم تحقق شرط مندرج در بند (الف) ماده (۶) قانون بیمه بیکاری شاکی را در شکایت مطروحه محق تشخیص نداده رأی به رد شکایت با خواسته فوق‌الذکر صادر می‌نماید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین رازینی و با حضور شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به وظایف و تکالیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی در جهت ارائه خدمات قانونی مربوط به افراد بیمه شده و همچنین حق مطالبه و وصول حق بیمه از کارفرمایان بطرق مقرر در قانون در صورت امتناع کارفرما از پرداخت حق بیمه و این که به صراحت قسمت آخر ماده (۳۶) قانون تأمین اجتماعی تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده از جمله پرداخت بیمه ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود، دادنامه شماره۱۲۲۰ مورخ ۱۳۸۰/۸/۹ شعبه هفدهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (۲۰) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رأی شماره ۶۱ مورخ ۱۳۸۱/۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مسئولیت تضامنی کارفرمایان سابق و لاحق کارگاه در قبال مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عدالت اداری.

مقدمه : شعبه چهاردهم دررسیدگی به پرونده کلاسه ۱۵۴۲/۷۶ موضوع شکایت آقای علی قنبرسعیدی به طرفیت شعبه ۱۱ سازمان تأمین اجتماعی تهران به خواسته حکم به ابطال کلیه اقدامات غیرقانونی و اجرائیه‌های مربوط به حق بیمه و استرداد مبالغ دریافتی به شرح دادنامه شماره ۱۶۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به متن دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی و موضوع شکایت و خواسته (حکم بر ابطال کلیه اقدامات غیرقانونی و اجرائیه‌های مربوط به حق بیمه و استرداد مبالغ دریافتی) و با توجه به لایحه جوابیه مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۱ و سوابق ارسالی دائر بر اینکه **الف ـ** کارفرمایان مشمول مقررات تأمین اجتماعی موظفند ... **ب ـ** چنانچه کارفرما به وظیفه قانونی خود عمل ننماید ... **ج ـ** کارگرانی که صورت برداری شده اند همگی ادعای مستأجر بودن داشته و مالک نیز خود را فاقد وصف کارفرمائی می‌داند ... ضمن این که با پذیرش بدهی درخواست تقسیط داشته و اقساط را پرداخت نموده است. **هـ ـ** ... و با توجه به نامه مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۴ شاکی خطاب به شعبه ۱۱ تأمین اجتماعی دائر بر این که صاحب ملک کفاشی بوده و کارفرما نیست و تقاضای تقسیط مورخ ۱۳۷۵/۶/۷ نیز دلالتی بر کارفرمائی وی و مسئولیت تضامنی در خصوص پرداخت دیون سازمان ندارد و با توجه به این که اعلام شده کارگران ادعای مستأجر بودن داشته و مالک ملک نیز خود را فاقد وصف کارفرمائی می‌داند و نظر به این که دلیلی بر نقل و انتقال کارگاه کفاشی از طرف مالک ملک به کارگران ادعائی باشد نیز به نظر نمی‌رسد بلکه شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی است ملک را به اجاره واگذار نموده و عمل وی در حد اجاره و قوانین مربوطه می‌باشد لذا شکایت نامبرده به شرح و جهات فوق وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت نامبرده و ابطال کلیه اقدامات انجام شده و اجرائیه‌های صادره مربوط به حق بیمه و استرداد مبالغ دریافتی طبق مقررات و ضوابط مربوطه صادر و اعلام می‌گردد.

ب ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۱۵۱/۷۷ موضوع شکایت آقای شاهپور خسروی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه ۱۳ تهران به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۱۳۷۷/۳/۳۰ هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات و نقض آن به شرح دادنامه شماره ۶۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۰ چنین رأی صادر نموده است، ... با توجه به دلالت ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی

شکات مکلف بوده اند که قبل از تحویل مورد اجاره از مستأجر با بیمه و دارائی و غیره مفاصا حساب نموده و در حین تخلیه و نقل و انتقال و اخذ و تحویل ملک میزان بدهی مستأجر را مشخص و از مشارالیه دریافت می‌نمودند زیرا که سازمان مشتکی عنه ملک و مالک اصلی سرقفلی را طرف حساب خود می‌داند در مجموع تقصیر از ناحیه خود شکات بوده نه مشتکی عنه و جهل به قانون رافع مسئولیت نمی‌باشد. با توجه به مراتب رأی به رد شکایت صادر می‌گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مفید مسئولیت تضامنی انتقال دهنده و انتقال گیرنده عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول قانون مذکور و به عبارت دیگر متضمن مسئولیت تضامنی کارفرمایان سابق و لاحق کارگاه در قبال مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور است. نظر به این که توجه مسئولیت تضامنی به اشخاص در قبال مطالبات سازمان تأمین اجتماعی مستلزم احراز تحقق و اجتماع شرایط مقرردر ماده مذکور از جمله نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه به کیفیت مورد نظر قانونگذار می‌باشد، دادنامه شماره ۱۶۰۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲ شعبه چهاردهم بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۱۵۴۲/۷۶ مبنی بر عدم توجه مسئولیت تضامنی به شاکی در قبال مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در حدی که منحصراً متضمن علل و جهات فوق الذکر است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۲/۱ در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط لازم الاتباع است.

رأی شماره ۷۶ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۴ـ ۱، ۳ـ۲، ۴ـ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر نفی و غیرقابل قبول دانستن اسناد عادی و معتبر انتقال کارگاه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۴ـ۱، ۳ـ۲، ۴ـ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تأمین اجتماعی

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، ۱ـ در بند ۴ ـ۱ بخشنامه شماره ۱۳۷ آمده است، چنانچه کارگاهی دارای اجازه کار بصورت غیررسمی بغیر واگذار نماید مدارکی نظیر امتیاز برق ـ آب ـ تلفن ارائه نماید. مسئولین تنظیم کننده بخشنامه می‌بایستی به این مهم توجه می‌کردند که امتیاز برق و آب فقط یک‌بار از طریق ادارات مزبور به محل به نام مالک داده می‌شود و انتقال آن فقط به صورت رسمی مورد قبول است و لزومی ندارد هر بار امتیازات فوق الذکر با سند رسمی منتقل گردد و تلفن که بعداً خریداری شده با نام مالک اصلی یکی نخواهد شد . این بند از بخشنامه خلاف قانون می‌باشد. ۲ـ مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ قراردادهای عادی اجاره با قید مدت اجاره که به امضاء موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو شهود گواهی گردد معتبر می‌باشد. اما بند ۳ـ۲ بخشنامه مورد شکایت فقط اسناد رسمی اجاره را قبول دارد و اجاره نامه‌های عادی را نفی می‌کند که این بند علاوه برخلاف قانون بودن مخالف شرع مقدس اسلام نیز می‌باشد ۳ـ در بند ۴ـ۲ بخشنامه مذکور اسناد اجاره عادی تنظیم توسط ارگانها و ... را قبول داشته و اجاره نامه‌های عادی فیمابین افراد را نفی نموده در صورتی که در ماده یک قانون مالک و مستأجر تصریح شده کلیه ادارات و مکانهای مسکونی و تجاری با قرارداد عادی یا رسمی تنظیم می‌گردند تابع مقررات و شرایط مقرر در این قانون می‌باشد. این بند نیز مخالف قانون اخیرالذکر و مخالف شرع نیز می‌باشد. بنابه مراتب مذکو ابطال بندهای ۴ـ۱، ۳ـ۲، ۴ـ۲ از بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد را داریم.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۳۸۱/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۴/۸ اعلام داشته اند، اولاً، از نظر قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، مودی پرداخت حق بیمه‌های تأمین اجتماعی همانا کارفرما یا بهره بردار کارگاه می‌باشد. بدیهی است اگرچه حق بیمه به اعتبار وجود کارگر در کارگاه می‌باشد با این حال دیون ناشی از آن بر ذمه بهره بردار یا کارفرما تعلق می‌گیرد. از همین جا معلوم می‌گردد تشخیص کارفرما یا بهره بردار کارگاه به منظور اجرای مقررات تأمین اجتماعی دارای اهمیت فراوان می‌باشد.

ثانیاً، عرفاً و منطقاً نمی‌توان در پاره ای از موارد به صرف یک سند عادی حکم به کارفرما یا بهره‌بردار

بودن فردی کرد. چگونه ممکن است که شخص ادعای تصدی یا کارفرمایی کارگاهی را نماید اما از ارائه مدارکی از قبیل جواز شغل یا امتیاز آب و برق و ... اظهار عجز نماید . ثالثاً، صرف‌نظر از این که اجاره‌نامه‌های تنظیمی بعضاً جهت سرپوش گذاشتن به روابط کار و کارگری ارائه می‌گردد و این خود با فلسفه اجباری بودن قانون تأمین اجتماعی که گسترش پوشش بیمه ای و حمایتی برای کارگران است، می‌باشد. بر فرض نیز که مطابق قوانین مدنی یا قوانین خاص حاکم بر روابط استیجاری از جمله قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ در عالم ثبوتی چنین رابطه ای حقوقی تحقق یافته باشد. با این حال و از نظر اثباتی و مادام که بهره بردار یا کارفرما بودن شخصی غیر از مالک آن کارگاه برای سازمان تأمین اجتماعی احراز نگردیده است قانوناً نمی‌توان غیر از کارفرما (در این فرض مالک کارگاه) کس دیگری را بدهکار حق بیمه‌های اجتماعی تلقی نمود . چنانچه قرار باشد سازمان تأمین اجتماعی به صرف ارائه چنین اجاره نامه هایی (بدون این که مدعی رابطه استیجاری بتواند بهره بردار بودن خود را از طریق عرفی یا نظامات صنفی کشور اثبات نماید) کارگاهی را از شمول قوانین تأمین اجتماعی خارج دانسته و حق تحقیق و بررسی در خصوص صحت و سقم اظهارات افراد را نداشته باشد به واقع باید معتقد بود، اولاً خصیصه امری و اجباری بودن مقررات تأمین اجتماعی مخدوش گردیده و تأمین اجتماعی بعنوان یک مقوله حکمی و اجباری در حد جایگاه قرار داد بیمه و قانون تخییری تنزیل پیدا می‌کند و مستلزم تعطیلی یا توقیف مقررات مذکور در اکثریت موارد می‌باشد. ثانیاً، آشکارا چنین نتیجه‌ای با حق تحقیق و تشخیص سازمان که مستنداً به مواد ۴۷ و ۱۰۲ قانون تأمین اجتماعی است، مغایر می‌باشد. با عنایت به مجموع مراتب بالا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بندهای ۳ـ۲ و ۴ـ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تأمین اجتماعی طی نامه شماره ۸۲/۳۰/۲۸۸۳ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۰ اعلام داشته اند، بندهای ۳ـ۲ و ۴ـ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تأمین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۲/۴ فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها بشرح زیر اعلام می‌گردد. «کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه را در فرض مذکور در شکایت شاکی و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از او خلاف موازین شرعی می‌باشد».

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ اطلاق بند ۴ـ۱ بخشنامه شماره ۱۳۷ درآمد سازمان تأمین اجتماعی که نافی اعتبار اسناد عادی مسلم الصدور و معتبر انتقال کارگاه به لحاظ حصر مدارک مثبت انتقال خلاف حکم مقنن در باب اعتبار اسناد معتبر است. ب ـ فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره ۸۲/۳۰/۲۸۸۳ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۰ بندهای ۳ـ۲ و ۴ـ۲ بخشنامه فوق الاشعار را از جهت کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه در فرض مذکور در شکایت شاکی و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از او، خلاف موازین شرع اعلام داشته‌اند. بنابه جهات فوق الذکر بندهای مذکور مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۶۱/۴/۱۳ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه و تقدیم لایحه تأمین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید، تا تصویب قانون جدید از تاریخ اجرای این ماده واحده خسارت تأخیر تأدیه و لیست و بهره تقسیط مانده بدهی و زیان دیرکرد مندرج در قانون تأمین اجتماعی کلاً حذف می‌گردد.

تبصره ۱ : در مورد کارفرمایانی که بابت حق بیمه بدهکارند به ترتیب زیر عمل خواهد شد :

الف ــ هرگاه بدهی کارفرما قبلاً تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارت و جرایم مقرر و بهره تقسیط از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد.

ب ــ مشمولین لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی که تا تصویب این قانون قادر به پرداخت بدهی های معوقه نگردیده اند به موجب این قانون کماکان مشمول بخشودگی مقرر در لایحه مذکور شناخته می‌شوند.

ضمناً بخشودگی موضوع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۴ شورای انقلاب بعد از تصویب این قانون همچنان ادامه خواهد یافت.

تبصره ۲ : چنانچه کارفرما نسبت به پرداخت اصل حق بیمه متعلقه (بدون در نظر گرفتن خسارات تأخیر تأدیه و لیست و بهره تقسیط مانده بدهی و زیان دیرکرد) اقدام ننماید، پس از اعلام مراتب از طرف سازمان، حسب مورد، وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای انقلابی و هر مرجع مربوط به منظور همکاری با سازمان از طریق قانونی اقدام خواهند نمود.

تبصره ۳ [۱]**:** اشخاص حقیقی غیر مسلم یا اعضاء غیر مسلم اشخاص حقوقی خارجی که مستقلاً یا به صورت مشارکت به موجب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ایفای تعهدات ناشی از قوانین ایران را پذیرفته باشند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند، مگر در مواردی که بنابه

---

۱ - الحاقی به موجب ماده واحده قانون جایگزینی تبصره ۳ الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۹ مجلس شورای اسلامی». (نک به مقررات فصل سوم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه) تبصره ۳ الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۲/۳/۲۲ مجلس شورای اسلامی : سهامداران غیر مسلمان شرکت‌ها به تشخیص هیأت وزیران که از اتباع کشورهای محارب با جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و یا به کشورهای محارب کمک می‌کنند از این قانون مستثنی می‌باشند، مگر در مواردی که در اثر صلح و سازش پرداخت خسارات و جرائم دیرکرد به عهده مؤسسات دولتی یا وابسته محول گردد. در این صورت تصمیم نهایی با هیأت دولت خواهد بود.

سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران، کشور متبوع این نوع اشخاص را در صورتی که رژیم های استکباری و استعماری و نژادپرست بر این کشورها حاکم نبوده و این اشخاص کافر یا محارب و ضد انقلاب اسلامی نباشند، مشمول این قانون تشخیص دهد و یا این که در اثر صلح و سازش پرداخت خسارات و جرایم دیرکرد به عهده مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت محول گردد که در این صورت تصمیم نهایی با هیأت وزیران خواهد بود.

قانون جایگزینی تبصره ۳ الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۹ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ تبصره زیر جایگزین تبصره ۳ الحاقی مصوب ۱۳۶۲/۳/۲۲ مجلس شورای اسلامی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم بهره مندرج درقانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱/۴/۱۳ می‌گردد و تبصره مذکور از زمان تصویب (۱۳۶۲/۳/۲۲) ملغی الاثر و از آن تاریخ تبصره جایگزین قابل اجراء خواهد بود.

تبصره ۳ : اشخاص حقیقی غیرمسلم یا اعضای غیرمسلم اشخاص حقوقی ایرانی ایفای تعهدات ناشی از قوانین ایران را پذیرفته باشند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند، مگر در مواردی که بنابه سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران، کشور متبوع این نوع اشخاص را در صورتی که رژیم‌های استکباری و استعماری و نژادپرست بر این کشورها حاکم نبوده و این اشخاص کافر یا محارب و ضد انقلاب اسلامی نباشند، مشمول این قانون تشخیص دهد و یا این که در اثر صلح و سازش پرداخت خسارات و جرایم دیرکرد به عهده مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت محول گردد که در این صورت تصمیم نهایی با هیأت وزیران خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم شهریور ماه یکهزاروسیصدو شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶/۶/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

ماده ۳۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی : سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال ۱۳۹۴ اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی شده را به صورت برخط در اختیار دستگاه هایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.

ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم :

سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.

تبصره ــ در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و اصلاحیه های بعدی آن و شکـایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می‌کند.

ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی :

ماده ۴۰ــ یک تبصره به شرح زیر به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود :

تبصره ــ مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان «مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۱۹ شورایعالی تأمین اجتماعی»

ماده ۱ــ نظر به این که تنظیم لیست (صورت مزد یا حقوق) بیمه شدگان مستلزم شناسایی کامل کارگاه و کارگران شاغل در کارگاه و تعیین شماره مخصوص کارگاه و بیمه شدگان است، کارفرمایان کارگاه‌هایی که مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند، باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از تاریخ شمول به سازمان مراجعه و با استفاده از فرم‌های چاپی که در اختیار آنان قرار خواهد گرفت، مشخصات کارگاه و کارگران خود را به نحوی که در فرم‌های مذکور مندرج است، تکمیل نموده و به واحدهای مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی، تسلیم کنند.

تبصره ۱ : کارفرمایان کارگاه‌هایی که بعد از شمول قانون ایجاد می‌شوند و کارفرمایانی که کارگاه مشمول قانون به آنان منتقل می‌شود، باید به ترتیب مذکور اقدام کنند.

تبصره ۲ : کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون که کارگر جدید استخدام می‌کنند، باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ استخدام برای نامنویسی و دریافت شماره انفرادی کارگر جدیدالاستخدام، اقدام کنند.

ماده ۲ــ کلیه کارفرمایانی که کارگر یا کارمند مشمول قانون تأمین اجتماعی در استخدام یا در اختیار دارند، صرف نظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق، موظفند صورت مزد و حقوق، فوق العاده شغل و مزایای کارکنان خود را که باید از طرف کارفرما امضا شده و حاوی مراتب زیر باشد، مرتباً و در موعد مقرر به واحدهای مربوط سازمان، ارسال دارند.

الف ــ نام و نام خانوادگی کارفرما (در صورتی که کارگاه به صورت شرکت اداره می‌شود، نام و مشخصات شرکت و نام و نام خانوادگی مدیرعامل) بعلاوه شماره اختصاصی کارگاه (کد) که از طرف سازمان به کارفرما اعلام شده است.

ب ــ نام و نشانی دقیق و در صورت تعدد کارگاه‌ها، مشخصات کامل هریک از کارگاه‌ها.

ج ــ نام ماه و تعیین روزهایی که صورت مزد یا حقوق برای آن مدت تهیه شده است.

د ــ شماره ردیف و نام و نام خانوادگی (منطبق با شناسنامه) بیمه شده و شماره اختصاصی که از طرف سازمان جهت هر بیمه شده تعیین و اعلام شده است.

ه ــ مبلغ حق بیمه سهم بیمه شده.

و ــ جمع مبلغ حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده.

تبصره ۱ : مزایای نقدی مندرج در این ماده که باید حق بیمه از آن کسر شود عبارتست از :

فوق العاده‌های مربوط به اضافه کار، کار نوبتی، مزد ایام تعطیل و مرخصی، کار شب، فوق العاده انجام کارهای سخت و زیان آور و نظایر آن (به استثنای کمک عائله مندی و همچنین پرداخت‌های غیرمستمر از قبیل هزینه سفر، هزینه ایاب و ذهاب و غیره).

تبصره ۲ : نوع مزایای غیرنقدی که نباید حق بیمه از آن کسر شود و تعیین ارزش آن بر طبق آیین نامه مربوطه خواهد بود.

ماده ۳ــ کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق تنظیم شده را به امضای بیمه شدگان برساند و در صورتی که بیمه شده سواد نداشته باشد، مهر یا اثر انگشت او کافی خواهد بود. در مواردی که صورت مزد بیمه شدگان به وسیله ماشین حسابگر تهیه می‌شود یا مزد آنان از طریق بانک پرداخت می‌گردد و همچنین در موارد دیگر که اخذ امضا در صورت مزد یا حقوق از بیمه شده میسر نباشد، سازمان می تواند کارفرمایان مربوطه را از تشریفات امضای صورت مزد یا حقوق از طرف بیمه شدگان معاف نماید، ولی به هر صورت کارفرما مسئول صحت ارقام مندرج در صورت مزد یا حقوق می‌باشد.

ماده ۴ــ چنانچه بیمه شده ای بر اثر بیماری نتواند در کارگاه حضور یابد کارفرما مکلف است، ایام بیماری را با ذکر تاریخ در ستون ملاحظات صورت مزد ارسالی تعیین و اعلام دارد و همچنین در صورت ترک کار یا پایان خدمت بیمه شده کارفرما موظف است ظرف یک هفته تاریخ ترک کار یا پایان خدمت بیمه شده را کتباً به سازمان اعلام و هنگام تنظیم و ارسال صورت مزد یا حقوق موضوع را با ذکر تاریخ ترک کار یا پایان خدمت بیمه شده در ستون ملاحظات مقابل ردیف مربوط به آن بیمه شده، قید نماید.

ماده ۵ــ اوراق صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان از طرف سازمان چاپ و به تعداد مورد نیاز به طور رایگان در اختیار کارفرمایان، گذاشته خواهد شد.

ماده ۶ــ کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را برای هر ماه تا آخرین روز ماه بعد به واحد مربوط در سازمان تسلیم نماید. سازمان می‌تواند به درخواست کارفرما آخرین لیست ارسالی کارگاه را صورت مزد یا حقوق شش ماهه یا یک ساله آتی آن کارگاه تلقی نماید و در چنین صورتی کارفرما مکلف است که تغییرات حاصله در آخرین صورت مزد یا حقوق ارسالی در هر ماه را در مهلت مقرر به سازمان اعلام نماید، تغییرات حاصله در صورت مزد یا حقوق ارسالی نیز به ترتیب مقرر در ماده ۲ این آیین نامه تنظیم و ارسال خواهد شد.

تبصره : سازمان بنابه درخواست مدلل و موجه کارفرما می‌تواند موافقت نماید که مدت مهلت ارسال صورت مزد یا حقوق تا یک ماه دیگر که جمعاً از دو ماه تجاوز ننماید تمدید گردد. بدیهی است

در این صورت کارفرما باید حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی به سازمان پرداخت نماید.

ماده ۷ـ کارفرما مکلف است صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به واحد مربوطه سازمان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع است بفرستد و در صورتی که کارفرمایی دارای کارگاه‌های متعدد باشد، صورت مزد بیمه شدگان مربوط به هر کارگاه را جداگانه تنظیم و به واحد مربوطه ارسال دارد.

ماده ۸ـ کارفرما باید به ضمیمه صورت مزد یا حقوق هر ماه برگ اظهارنامه را که از این سازمان دریافت خواهد داشت، تنظیم و به واحد مربوطه تسلیم نماید.

این آیین نامه که مشتمل بر ۸ ماده و پنج تبصره می‌باشد در تاریخ ۱۳۵۴/۱۲/۱۹ به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی رسید.

آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی[1]

فصل اول ــ قراردادهای پیمانکاران

ماده ۱ــ حق بیمه کارکنان شاغل در پیمان هایی که بر اساس فهارس پایه وزارت برنامه و بودجه منعقد شده یا می‌شوند و تمام یا قسمتی از اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌گردد مشمول این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۲ــ پیمانکاران مشمول این آیین نامه مکلفند طبق مقررات ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه مربوطه، صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در هر پیمان را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تأیید ناظر مقیم یا دستگاه نظارت یا دستگاه اجرایی به واحد های سازمان تأمین اجتماعی تسلیم و رسید مورد نیاز جهت ارائه به کارفرما موضوع تبصره این ماده را دریافت نمایند.

تبصره ۱ : تأیید صورت مزد ماهانه دستگاه نظارت و دستگاه اجرایی رافع مسئولیت پیمانکار در مورد صحت و سقم صورت مزد از نظر تعداد و مبلغ و دستمزد روزهای کارکرد نخواهد بود.

تبصره ۲ : صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرایی و پرداخت هر صورت وضعیت به پیمانکار موکول به تسلیم رسید دریافت صورت مزد ماه‌های قبل کارکنان شاغل پیمانکار توسط سازمان تأمین اجتماعی و رعایت سایر مقررات این آیین نامه می‌باشد.

تبصره ۳ : سازمان تأمین اجتماعی مکلف است پس از دریافت صورت مزد موضوع ماده ۲ بلافاصله رسید لازم را تهیه و تحویل پیمانکار نماید.

ماده ۳ــ حق بیمه پیمان هایی که از تاریخ ۱۳۶۴/۴/۱۶ منعقد شده یا می‌شوند مقطوعاً به میزان ۶٪ کارکرد پیمانکار تعیین می‌گردد که به شرح ماده ۴ توسط ذی حسابی‌ها به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شود.

ماده ۴ــ از هر صورت وضعیت معادل ۱/۶ درصد حق بیمه سهم کارکنان پیمانکار کسر و معادل ۴/۴ درصد مبلغ صورت وضعیت نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوطه برداشت شده و مجموعاً مبالغ مربوط بلافاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌گردد.

ماده ۵ ــ پیمان هایی که قبل از تاریخ ۱۳۶۳/۴/۱۶ تحویل موقت گردیده و تا تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه مفاصاحساب مربوط به آن صادر شده است، کسر ۳/۲ درصد از صورت وضعیت های پیمانکار و پرداخت آن در وجه سازمان تأمین اجتماعی به منزله رقم قطعی حق بیمه قرارداد تلقی می‌گردد.

۱- اصلاحی به موجب مصوبه مورخ ۱۳۶۴/۶/۶ شورای عالی تأمین اجتماعی.

تبصره : استرداد مابه التفاوت رقم ۳/۲٪ تا ۵٪ (۱/۸٪) مکسوره از صورت وضعیت های پیمانکار موکول به تسلیم مزد کارکنان شاغل در دوره اجرایی پیمان به سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۶ ــ حق بیمه پیمان هایی که قبل از تاریخ ۱۳۶۳/۴/۱۶ منعقد و کار اجرایی آن از تاریخ مزبور ادامه داشته است برای صورت وضعیت های تسلیم شده تا تاریخ ۱۳۶۳/۴/۱۶ به میزان ۳/۲ درصد کارکرد پیمانکار و جهت صورت وضعیت های از تاریخ مذکور به میزان ۶٪ (شش درصد) کارکرد پیمانکار مقطوعاً تعیین می‌گردد که به شرح زیر توسط ذیحساب‌ها به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شود.

الف ــ حق بیمه ۳/۲ درصد مذکور در این ماده از هر صورت وضعیت پیمانکار کسر و در وجه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌گردد.

ب ــ بابت حق بیمه ۶٪ مذکور در این ماده از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل ۳/۲ درصد کسر و معادل ۲/۸ درصد مبلغ صورت وضعیت نیز از محل اعتبار طرح مربوط برداشت شده و مجموعاً مبالغ مربوط، بلافاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌گردد.

ماده ۷ــ قراردادهایی که در فاصله ۱۳۶۳/۴/۱۶ تا تاریخ ابلاغ بخشنامه شماره ۹۰۵۵/۵۴/۲۵۱۰ـ۱ وزارت برنامه و بودجه با ضرایب بالا سری متفاوت با ضرایب تعیین شده در بخشنامه مذکور منعقد گردیده و پیمانکار فرم موضوع بند ۷ بخشنامه شماره ۲۵۱۰ را تأیید ننموده است، پیمان با همان ضریب مندرج در قرارداد ادامه یافته و برحسب آن که ضریب بالا سری بر اساس بخشنامه شماره ۱۶۵۲۰/۵۴/۶۹۰۰ـ ۱ مورخ ۱۳۶۰/۱۲/۲۰ وزارت برنامه و بودجه و یا غیر از آن تعیین شده باشد به ترتیب مشمول بند (ب) ماده ۶ یا ماده ۳ و همچنین سایر مفاد این آیین‌نامه خواهند بود.

ماده ۸ ــ پرداخت هریک ازصورت وضعیت های آتی موضوع ماده ۶ موکول به اجرای ماده۲ آیین نامه خواهد بود.

تبصره : در مورد کارکردهای قبل از تاریخ ۱۳۶۳/۴/۱۶، پیمانکاران بایستی حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه صورت های مزد گذشته خود را تهیه (در صورتی که قبلاً تهیه ننموده‌اند) و در صورت عدم دسترسی به ناظر مقیم وقت مستقیماً صورت های مزد مذکور را به سازمان تأمین اجتماعی تسلیم نموده و ظرف همین مدت تکلیف پرداخت حق بیمه صورت وضعیت های گذشته را روشن نماید. در هر حال پرداخت دومین صورت وضعیت ارسالی پیمانکار بعد از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه از طرف ذیحسابی‌ها موکول به رعایت موارد زیر خواهد بود :

الف ــ تسلیم رسید به سازمان تأمین اجتماعی در صورت دریافت صورت های مزد گذشته از طرف پیمانکار.

ب ــ مشخص نمودن وضعیت کسورات حق بیمه صورت وضعیت های گذشته توسط ذیحسابی و در صورت عدم پرداخت، تأدیه آن به سازمان تأمین اجتماعی.

ماده ۹ــ پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمان های فصل اول این آیین نامه موکول به تسلیم گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر دریافت صورت های مزد ارسالی پیمانکار و همچنین وصول حق‌بیمه مکسوره از صورت وضعیت‌ها خواهد بود.

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت استعلام ذیحسابی‌ها گواهی فوق را تهیه و صادر نماید چنانچه مدارک لازم برای صدور گواهی مذکور به سازمان تسلیم نشده باشد سازمان مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت استعلام فوق موضوع را به ذیحسابی اعلام نماید. عدم پاسخ در انقضاء مدت مزبور به منزله صدور گواهی فوق تلقی شده و پرداخت صورت وضعیت قطعی پیمانکار بلامانع است.

تبصره : میزان حق بیمه مکسوره در مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۶ به عنوان حق بیمه قطعی هر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعایت سایر شرایط این آیین نامه (به استثناء آن قسمت از حق بیمه هایی که پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه محول گردیده) به عنوان مفاصا حساب هر قرارداد تلقی می‌گردد.

ماده ۱۰ــ پیمانکاران موضوع این فصل مکلفند صورت مزد کارکنان دفتر مرکزی خود را کماکان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی تهیه و به انضمام حق بیمه مربوط و به طور جداگانه به شعبه تأمین اجتماعی حوزه عملکرد دفتر مرکزی تسلیم و پرداخت نمایند.

ماده ۱۱ــ قراردادهایی که بدون استفاده از فهارس پایه و یا از محل اعتبارات جاری و یا سایر منابع تأمین و منعقد می‌گردد مشمول مفاد این آیین نامه نبوده و پرداخت حق بیمه طبق مقررات سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

فصل دوم ــ قراردادهای مهندسان مشاور

ماده ۱۲ــ حق بیمه کارکنان شاغل مهندسان مشاور و کارشناسان در پیمان های موضوع طرح های عمرانی که تمام یا قسمتی از اعتبار آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین و قرارداد آن بر اساس ضوابط طرح های عمرانی منعقد شده یا می‌شوند مشمول مقررات این فصل از آیین نامه خواهد بود.

ماده ۱۳ــ مهندسان مشاور و کارشناسان مشمول این آیین نامه مکلفند طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه مربوطه، صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در دفتر مرکزی و همچنین نظارت کارگاهی در هر قرارداد را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد تهیه و پس از تأیید کارفرما (در مورد کارکنان نظارت کارگاهی) به سازمان تأمین اجتماعی ارائه و رسید مورد نیاز را جهت تسلیم به کارفرما دریافت دارند.

صدور دستور پرداخت توسط دستگاه اجرایی و پرداخت صورتحساب هر ماه یا هر قسط به مهندس مشاور و کارشناس موکول به تسلیم رسید صورت مزد کارکنان شاغل در قرارداد منعقده برای مدت مذکور می‌باشد.

ماده ۱۴ــ حق بیمه قرارداد های مهندسان مشاور و یا کارشناسان که بعد از تاریخ ۱۳۶۳/۴/۱۶ منعقد شده و یا می‌شوند مقطوعاً به میزان ۱۴٪ حق الزحمه مهندسان مشاور و یا کارشناسان تعیین که به شرح ماده ۱۵ توسط ذیحسابی‌ها به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شود.

ماده ۱۵ــ در هر صورت حساب مهندسان مشاور و یا کارشناس معادل ۳/۶ درصد بابت حق بیمه سهم کارکنان مهندس مشاور و یا کارشناس کسر و معادل ۱۰/۴ درصد نیز بابت حق بیمه سهم کارفرما از محل اعتبار طرح مربوط برداشت و مبالغ مربوط مجموعاً بلافاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌گردد.

ماده ۱۶ــ حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و یا کارشناسان که قبل از تاریخ ۱۳۶۳/۴/۱۶ منعقد گردیده اند و تا تاریخ ابلاغ این اصلاحیه مفاصا حساب آن صادر نشده است، به شرح زیر به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌گردد.

الف ــ حق بیمه مربوط به صورتحساب هایی که قبل از تاریخ ۱۳۶۳/۴/۱۶ تسلیم گردیده باشد برای عملکرد قبل از فروردین ماه ۱۳۵۷ طبق مقررات تأمین اجتماعی و برای عملکرد از فروردین ماه ۱۳۵۷ به بعد مقطوعاً به میزان ۳٪ صورتحساب تعیین می‌گردد که از هر صورتحساب مهندس مشاور و یا کارشناس کسر ودر وجه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود و درمورد پرداخت مابه التفاوت موضوع بند ۳ مصوبه شماره ۱۷۱۵ ش ف مورخ ۱۳۵۷/۳/۲۰ شورای عالی تأمین اجتماعی نیز مطابق قسمت آخر ماده ۴۴ آیین نامه عمل خواهد شد.

ب ــ حق بیمه مربوط به صورتحساب هایی که از تاریخ ۱۳۶۳/۴/۱۶ تسلیم شده و یا می‌شوند مقطوعاً به میزان ۱۴٪ صورتحساب تعیین می‌گردد از هر صورتحساب مهندس مشاور و یا کارشناس معادل ۳٪ کسر و معادل ۱۱٪ صورتحساب نیز توسط ذیحسابی‌ها از اعتبار طرح برداشت و مجموعاً بلافاصله به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌گردد.

ماده ۱۷ـ میزان حق بیمه مذکور در مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ به عنوان حق بیمه هر قرارداد بوده و با پرداخت آن و رعایت سایر شرایط این آیین نامه (به استثناء آن قسمت از حق بیمه هایی که پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه محول گردیده است) به عنوان مفاصا حساب هر قرارداد تلقی می‌گردد.

ماده ۱۸ـ پرداخت آخرین صورتحساب با قسط هر قرارداد مهندسان مشاور یا کارشناسان موکول به گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر دریافت صورت های مزد ارسالی و همچنین وصول حق‌بیمه های مکسوره از صورتحساب‌ها خواهد بود.

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت استعلام ذیحسابی گواهی فوق را تهیه و صادر نماید. چنانچه مدارک لازم برای صدور گواهی مذکور به سازمان تسلیم نشده باشد سازمان مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز ازتاریخ دریافت استعلام فوق موضوع را به ذیحسابی‌ها اعلام نماید. عدم پاسخ در انقضاء مدت مزبور به منزله صدور گواهی فوق تلقی شده و پرداخت آخرین صورتحساب یا قسط مهندس مشاور یا کارشناس بلامانع می‌باشد.

فصل سوم ــ سایر موارد

ماده ۱۹ـ مقررات مربوط به قرارداد های بیست میلیون ریال و کمتر موضوع مصوبات مورخ ۱۳۶۱/۸/۱۸ و ۱۳۶۲/۱۱/۵ شورای عالی تأمین اجتماعی (بخشنامه شماره ۱۲۴ و ۱۲۴/۱ درآمد) برای کارکردها تا پایان سال ۱۳۶۴ مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۲۰ـ دستگاه های اجرایی مکلفند یک نسخه از قراردادهای منعقده را بلافاصله جهت واحد های سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمایند.

ماده ۲۱ـ قراردادهایی که قبل از ابلاغ بخشنامه شماره ۱۷۲۵۴/۲۷/ ـ ۳ مورخ ۶۳/۱۰/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مفاد ماده ۱۰ مصوب ۸۹۱۲ مورخ ۱۳۶۳/۴/۱۶ هیأت وزیران نسبت به آنها تسویه حساب به عمل آمده عیناً معتبر می‌باشد.

ماده ۲۲ـ قرارداد هایی که پیمانکار و یا مشاور آن خارجی باشد از شمول ضوابط این آیین نامه مستثنی بوده و تابع مقررات سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۲۳ـ مفاد این ماده مربوط به تعداد فصول و مواد و تاریخ تصویب آن در شورای عالی تأمین اجتماعی می‌باشد.

ماده ۲۴ـ در صورتی که مابه التفاوت ناشی از افزایش حق بیمه صورت وضعیت و یا صورتحساب های تسلیم شده به کارفرما، در فاصله زمانی ۱۳۶۳/۴/۱۶ لغایت ۱۳۶۳/۱۲/۲۹ (که به موجب آیین

نامه نحوه تسلیم صورت مزد میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی ایجاد و پرداخت آن می‌بایستی از محل اعتبار طرح صورت گیرد) تا تاریخ ابلاغ این اصلاحیه پرداخت نشده و یا اصولاً پرداخت آن به تشخیص مجری طرح مربوط میسر نباشد، پرداخت آن به عهده وزارت برنامه و بودجه خواهد بود سازمان تأمین اجتماعی مابه التفاوت موضوع این ماده را در سال های آتی هنگام تنظیم بودجه به وزارت برنامه و بودجه جهت پیش بینی اعتبار در لایحه بودجه منعکس می‌نماید.

ماده ۲۵ـ واریز حق بیمه های موضوع آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی و این اصلاحیه به حساب سازمان تأمین اجتماعی و تعهد وزارت برنامه و بودجه (موضوع ماده ۲۴ و قسمت آخر بند الف ماده ۱۶) با رعایت سایر شرایط آیین‌نامه مذکور و اصلاحیه آن در حکم مفاصا حساب بوده و نگهداری ۵ درصد و آخرین قسط موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی موردی ندارد.

بخشنامه شماره ۱۳۰/۱ درآمد مورخ ۱۳۶۴/۹/۲۶
«موضوع : حق بیمه پیمانکاران طرح های عمرانی»
مصوب سازمان تأمین اجتماعی

پیرو بخشنامه شماره ۱۳۰ درآمد با ارسال اصلاحیه مربوط به آیین نامه نحوه تسلیم صورت مزد میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح های عمرانی مصوب یکصد و چهل و سومین جلسه شورای عالی تأمین اجتماعی مورخ ۱۳۶۴/۶/۶ به انضمام تصویر بخشنامه شماره ۲۸۰۰ـ۵۴ ـ ۶۷۷۲ ـ۱ مورخ ۱۳۶۴/۶/۲۸ وزارت برنامه و بودجه به کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین متن تلفیقی مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی و تصویب نامه شماره ۶۰۴۴۲ مورخ ۱۳۶۴/۷/۲۲ موضوع جلسه مورخ ۱۳۶۴/۷/۱۴ هیأت وزیران بدین وسیله مراتب زیر را جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می‌دارد :

قسمت اول ـ پیمانکاران

۱ـ در رابطه با ماده یک آیین نامه و سؤالات متعددی که از طرف شعب سازمان در خصوص طرح های عمرانی مطرح گردیده بدین وسیله اعلام می‌دارد بر اساس بند ۱۰ ماده یک قانون برنامه و بودجه، طرح عمرانی به مجموعه عملیات و خدمات مشخص اطلاق می‌گردد، بنابراین کلیه طرح های ملی، ناحیه ای، استانی بازسازی مناطق جنگی نیز می‌تواند مشمول طرح های عمرانی باشد ضمناً خاطر نشان می‌سازد طرح های ناحیه ای یا استانی طرح هایی هستند که اعتبار آن در اختیار مقامات ذیربط استان قرار گرفته و طرح های ملی طرح هایی است که اعتبار آن در اختیار مقامات مسئول مرکز می‌باشد، لذا با توجه به مراتب فوق چنانچه دستگاه‌های اجرایی دولتی گواهی نمایند یا قسمتی از هزینه اجرای عملیات مورد پیمان از محل اعتبارات طرح های عمرانی دولت تأمین گردیده است در صورت داشتن سایر شرایط پیمان مزبور مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود.

۲ـ در رابطه با دو آیین نامه، واحد های سازمان می‌بایست سعی نمایند جهت استفاده به موقع بیمه شدگان از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی لیست پیمانکاران مشمول آیین نامه را در موعد مقرر دریافت دارند لیکن با توجه به قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره و شرایط خاص پیمانکاران و همچنین الزام به تأیید صورت های مزبور توسط سازمان نظارت و دستگاه اجرایی و النهایه تأخیر در ارسال صورت مزد ماهانه کارکنان شاغل در هر پیمان موجب عدم شمول مقررات این آیین نامه نسبت به پیمان های مذکور نبوده، لذا چنانچه در مواردی پیمانکاران در ارسال صورت مزد کارکنان خود تعلل ورزند با استفاده از تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه که پرداخت صورت وضعیت پیمانکار موکول به تسلیم

رسید دریافت صورت مزد ماه‌های قبل از کارکنان شاغل پیمانکار می‌باشد دقت شود که قبل از تهیه و صدور این رسید لیست بیمه شدگان ماه و یا ماه‌های قبل از این صورت وضعیت دریافت شده باشد.

۳ــ در خصوص اجرای ماده ۵ آیین نامه، در مورد پیمان های مشمول، حالات گوناگون زیر به نظر می‌رسد :

الف ــ قراردادهایی که مشمول آیین نامه بوده ولی پرونده آن قبل از تاریخ ۶۳/۱۲/۲۶ (تاریخ ابلاغ آیین‌نامه به سازمان) در هیأت تشخیص مطالبات مطرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده لیکن تا تاریخ مذکور (۱۳۶۳/۱۲/۲۶) مفاصا حساب مربوطه صادر نشده که بایستی طبق مفاد این آیین‌نامه عمل شود.

ب ــ پیمان هایی که تا تاریخ ابلاغ آیین نامه (۱۳۶۳/۱۲/۲۶) بر اساس ضوابط دیگری محاسبه و اعلام بدهی گردیده و پیمانکار ضمن اعتراض نسبت به مورد مطالبه سازمان با واریز بدهی مربوطه مفاصا حساب دریافت نموده است دراین حالت نیز چنانچه پیمان حائز شرایط آیین نامه باشد بایستی طبق مفاد آیین نامه با پیمانکار رفتار گردد.

ج ــ قراردادهایی که مشمول مقررات آیین نامه بوده حق بیمه آنها قبلاً بر اساس ضوابط دیگری محاسبه و به علت عدم اعتراض پیمانکار ظرف مهلت های مقرر در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تأمین اجتماعی بدهی قطعی گردیده لیکن مفاصا حساب آن تا تاریخ ابلاغ آیین نامه به سازمان (۱۳۶۳/۱۲/۲۶) صادر نشده است در این گونه موارد نیز لازم است حق بیمه پیمان بر اساس مفاد این آیین نامه عمل گردد.

د ــ حق بیمه پیمان هایی که قبل از مهر ماه ۱۳۵۴ منعقد و کار اجرایی آن از تاریخ مزبور به بعد ادامه داشته و قبل از ۱۳۶۳/۴/۱۶ تحویل موقت گردیده برای کارکرد صورت وضعیت های لغایت شهریور ماه ۱۳۵۴ طبق مقررات مربوطه و جهت کارکرد صورت وضعیت‌ها از مهرماه ۱۳۵۴ به بعد از میزان ۳/۲٪ حق بیمه مقطوعاً تعیین می‌گردد که بایستی با اخذ صورت وضعیت های مربوطه کارکرد لغایت شهریور ماه ۱۳۵۴ تفکیک شود.

توجه : در کلیه حالات این بند که پیمان با ماده ۵ آیین نامه مطابقت دارد بدواً لازم است صورت مزد کارکنان پیمان برای دوره اجرایی عملیات قرارداد از پیمانکار دریافت گردد و در صورتی که پیمانکار، موفق به اخذ تأیید صورت های مزد مذکور از دستگاه نظارت یا دستگاه اجرایی نشود منعی نداشته و موجب عدم شمول آیین نامه نخواهد بود. بدیهی است پس از انجام کلیه اقدامات فوق الاشعار استرداد اضافه پرداخته پیمانکار بلامانع است.

۴ــ چون در ماده ۶ آیین نامه صراحتاً قید گردیده حق بیمه صورت وضعیت های تسلیم شده تا تاریخ ۱۳۶۳/۴/۱۶ به میزان ۳/۲٪ کارکرد پیمانکار و جهت صورت وضعیت های تسلیم شده از تاریخ

مذکور به بعد و به میزان ۶٪ (شش درصد) کارکرد پیمانکار مقطوعاً تعیین می‌گردد، لازم به تذکر است که منظور از تسلیم صورت وضعیت، ارائه آن به ذیحسابی مربوطه بوده و در این گونه موارد احتیاجی به تفکیک کارکرد پیمانکار به دو قسمت قبل و از تاریخ ۱۳۶۳/۴/۱۶ به بعد نمی باشد بلکه منحصراً تاریخ تسلیم صورت وضعیت بایستی مبنا و ملاک محاسبه حق بیمه به میزان ۳/۲٪ و یا ۶٪ واقع گردد. ضمناً یادآور می‌شود طبق ماده پنج آیین نامه پیمان هایی که قبل از تاریخ ۱۳۶۳/۴/۱۶ تحویل موقت گردیده باشد در صورت عدم صدور مفاصاحساب تا تاریخ ابلاغ این آیین نامه حق بیمه کلاً بایستی به میزان ۳/۲٪ کارکرد پیمانکار محاسبه گردد گرچه صورت وضعیت قسمتی و یا قطعی کارکرد و یا تعدیل قرارداد پیمانکار از ۱۳۶۳/۴/۱۶ به بعد تسلیم شده باشد.

۵ ــ بنابه نظر کتبی وزارت برنامه و بودجه بدین وسیله اعلام می‌دارد، قراردادهای دستمزدی و امانی مشمول مفاد آیین نامه شورای عالی تأمین اجتماعی نخواهد بود.

قسمت دوم ــ مهندسان مشاور

۱ــ در رابطه با فصل دوم آیین نامه و نحوه ارسال صورت مزد کارکنان دفتر مرکزی و نظارت کارگاهی مهندسان و کارشناسان و نگهداری حساب آنان مقرر می‌دارد با عنایت به نوع کار و به منظور جلوگیری از پراکندگی سوابق کارکنان و سهولت در امر صدور مفاصا حساب به صورت زیر اقدام شود :

الف ــ پرونده مهندسان مشاور و کارشناسان تحت یک کد در شعبه ای که دفتر مرکزی آنها در محدوده عمل شعبه واقع است و منبعد اختصاراً شعبه مرکزی نامیده می‌شود تشکیل و با رعایت مقررات زیر بایستی از طریق شعبه مرکزی مبادرت به صدور مفاصا حساب گردد.

ب ــ مهندسان مشاور و کارشناسان بایستی صورت مزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه کلیه کارکنان خود اعم از کارکنان دفتر مرکزی و نظارت کارگاهی را یک جا و کلی تهیه و در مهلت مقرر به شعبه مرکزی تسلیم نمایند.

ج ــ به موجب مفاد ماده ۱۳ آیین نامه مقرر است که مهندسان مشاور و کارشناسان مشمول آیین نامه منحصراً صورت مزد ماهانه کارکنان نظارت کارگاهی در هر قرارداد را به تأیید کارفرما برسانند و این که با توجه به مفاد بند (ب) این قسمت چون مهندسان مشاور و کارشناسان صورت مزد ماهانه اعم از دفتر مرکزی و نظارتی را دریک لیست به صورت کلی و یک جا تهیه و تسلیم شعبه مرکزی می‌نمایند و همچنین نوع کار مهندسان مشاور و کارشناسان در چند قرارداد نظارتی به ترتیبی است که اخذ لازم از چند دستگاه اجرایی در آن واحد امکان پذیر نیست، لذا هنگام دریافت این صورت مزد کلی ماهانه که شامل کلیه کارکنان دفتر مرکزی و نظارتی می‌گردد، در بدو امر نیازی به تأیید دستگاه اجرایی نمی‌باشد.

ضمناً بر اساس اظهارنامه تا انجام سایر مواردی که ذیلاً به آن اشاره خواهد شد فرم شماره یک ضمیمه بخشنامه ۱۳۰ درآمد تهیه نگردد.

د ــ چون پرداخت صورتحساب مهندس مشاور و کارشناس موکول به ارائه رسید تسلیم صورت مزد ماهانه کارکنان می‌باشد، لذا در خصوص قراردادهای نظارتی، مهندسان مشاور و کارشناسان بایستی قبل از مراجعه به شعبه جهت اخذ این رسید به دستگاه اجرایی رجوع کرده و گواهی لازم مبنی بر اشتغال کارکنانی که در نظارت کارگاهی کار کرده اند دریافت و سپس به شعبه ارائه نمایند.

شعبه مرکزی پس از تطبیق این گواهی‌ها با صورت های مزد ماهانه تسلیمی و مشاهده کارکنان نظارتی در لیست کلی اقدام به صدور فرم شماره یک ضمیمه بخشنامه ۱۳۰ درآمد نماید.

هـ ــ به منظور اقدام سریع و به موقع در صدور گواهی وصول وجوه حق بیمه های مکسوره از صورتحساب مهندسان مشاور و همچنین کاستن از حجم کار شعب طبق مفاد بند ۳ بخشنامه ۱۳۰ درآمد وجوه مکسوره از صورتحساب های مهندسین مشاور و کارشناسان توسط ذیحسابی‌ها بایستی به شعبه مرکزی پرداخت شود که بدین منظور لازم است به هنگام صدور فرم شماره بک شماره حساب درآمد و نام بانک و آدرس شعبه مرکزی به ذیحسابی برای انجام این امر اعلام گردد.

بدیهی است در صورتی که واریز مستقیم وجه توسط ذیحسابی به شعبه مرکزی بنابه عللی مقدور نباشد کماکان رعایت مفاد بخشنامه ۱۰۵ درآمد توسط ذیحسابی‌ها منعی نخواهد داشت و در هر حال شعبه مرکزی و یا شعبه دریافت کننده وجه مکلف است بلافاصله به موجب فرم شماره ۲ ضمیمه بخشنامه ۱۳۰ درآمد اقدام به اعلام وصول چک و اقدامات بعدی نماید.

و ــ شعبه مرکزی مهندسان مشاور و کارشناسان برای نگهداری مدارک دفتر مرکزی و پیمانی و سوابق لیست پرداخت‌ها که تحت یک کد کارگاهی تشکیل پرونده می‌گردد مکلف است از هم اکنون با رعایت مقررات مربوطه ترتیبی اتخاذ نماید که دستیابی به مدارک یک پیمان و پرداخت های مختص به آن آسان بوده و با قرار دادن ورقه های مقوایی در پرونده مهندس مشاور و کارشناس سوابق عمومی و اظهار نامه کلی و مدارک هر پیمان را با نظمی صحیح به نحوی که برگ شماره پرونده به هم نخورد کلاسه نمایند و در این رابطه مسئول پرونده و مسئولین امر مسئولیت خواهند داشت.

۲ــ در خصوص قرارداد های کارشناسی که دارای شخصیت حقیقی می‌باشند حالات گوناگون زیر به نظر می‌رسد :

الف ــ طرف قرارداد دستگاه اجرایی یک نفر کارشناس و عملیات موضوع پیمان منحصراً توسط همان کارشناس طرف قرارداد انجام می‌شود که در این حالت با اخذ صورت مزد کارشناس به موجب مفاد بخشنامه ۱۰۸ درآمد اقدام گردد.

ب ــ طرف قرارداد دستگاه اجرایی یک نفر کارشناس و عملیات پیمان ایجاب می‌کند که منحصراً توسط همین یک نفر انجام و نامبرده مستخدم شاغل و یا بازنشسته رسمی دولت (مستخدمین کشوری و لشگری) باشد که در این صورت پیمان مزبور مشمول کسر حق بیمه نبوده و بایستی بلافاصله مراتب به دستگاه اجرایی اعلام گردد تا موضوع معافیت حق بیمه از مبلغ هزینه قرارداد کسر و حقی از طرفین پیمان تضییع نشود.

ج ــ کارشناسان طرف پیمان دستگاه اجرایی کارمند دولت بوده و عملیات موضوع قرارداد توسط نامبرده و سایر کارکنان کارشناس که آنان هم مستخدمین دولت می‌باشند انجام گرفته باشد که در این صورت پیمان منعقده مشمول کسر حق بیمه نبوده و بایستی به ترتیب بند (ب) اقدام نمود.

د ــ در حالتی که طرف قرارداد دستگاه اجرایی یک نفر کارشناس و نامبرده در یک مؤسسه مهندسین مشاور شاغل می‌باشد و در واقع کارشناس ضمن اشتغال در یک مؤسسه مهندسان مشاور خود رأساً اقدام به انعقاد پیمان جداگانه کارشناسی در قالب یک شخصیت حقیقی نموده و عملیات موضوع پیمان را شخصاً انجام می‌دهد که در این حالت هم مشمول کسر حق بیمه بوده و به ترتیب بند الف عمل می‌گردد.

توجه : در حالات بند الف و د میزان حق بیمه به مأخذ ۱۴٪ مقطوع خواهد بود.

قسمت سوم ــ سایر موارد کلی

۱ــ به منظور تعیین مابه التفاوت ناشی از افزایش حق بیمه صورت وضعیت و یا صورتحساب های تسلیم شده به کارفرما در فاصله زمانی ۱۳۶۳/۴/۱۶ لغایت ۱۳۶۳/۱۲/۲۹ موضوع ماده ۲۴ آیین نامه (که به موجب ماده ۱۰ اصلاحیه به آیین نامه ۱۳۶۳/۱۲/۸ اضافه گردیده) و انعکاس آن به وزارت برنامه وبودجه جهت پیش بینی اعتبار لازم درلایحه بودجه، هر یک ازشعب موظفند مفاصا حساب های صادره مشمول آیین نامه را در پایان هر ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود مابه التفاوت فوق الاشعار مراتب را طبق فرم پیوست این بخشنامه تهیه و به اداره امور پیمانکاران و تشخیص ضرایب اعلام دارند.

۲ــ جهت دستیابی سریع به اطلاعات آماری مربوط به وصول حق بیمه از پیمانکاران مشمول این مصوبه لازم است فرم های آماری شماره ۳۹ (دریافت های روزانه) و شماره ۴۰ (خلاصه آمار وصولی درآمد) ستون هایی به شرح زیر اضافه گردد :

فرم شماره ۳۹ (دریافت های روزانه)

فرم شماره ۴۰ (آمار وصولی روزانه درآمد)

ستون شماره ۱۶ حق بیمه وصولی به مأخذ ۳/۲٪
ستون شماره ۱۸ حق بیمه به مأخذ ۳/۲٪
ستون شماره ۱۷ حق بیمه وصولی به مأخذ ۶٪
ستون شماره ۱۹ حق بیمه به مأخذ ۶٪
ستون شماره ۱۸ حق بیمه وصولی به مأخذ ۳٪
ستون شماره ۲۰ حق بیمه به مأخذ ۳٪
ستون شماره ۱۹ حق بیمه وصولی به مأخذ ۱۴٪
ستون شماره ۲۱ حق بیمه به مأخذ ۱۴٪

با این ترتیب توجه خواهند داشت که سایر اطلاعات بعدی فرم های فوق الذکر بایستی کمافی السابق تحت عناوین قبلی و بعد از ردیف های ۱۹ و ۲۱ درج گردند.

ضمناً کدهای اختصاص یافته به حق بیمه های فوق الاشعار به شرح زیر تعیین می‌گردد :

مأخذ وصول حق بیمه	کد بدهکار	کد بستانکار
۳/۲ درصد	۳۱۱۲	۳۲۱۲
۶ درصد	۳۱۱۳	۳۲۱۳
۳ درصد	۳۱۱۴	۳۲۱۴
۱۴ درصد	۳۱۱۵	۳۲۱۵

۳ـ در رابطه با ماده ۱۹ لازم به تذکر است که به موجب بررسی های انجام شده نسبت به پرونده های شعب، در مواردی که واگذارنده کار مبلغ پرداخت شده به پیمانکار را گواهی و شعبه هم بدون توجه به مفاد بخشنامه های ۱۲۴ و ۱۲۴/۱ درآمد که رقم کارکرد پیمان مبنای شمول با داشتن سایر شروط می‌گردد بر اساس همین مبلغ پرداخت شده پیمان را شمول مفاد بخشنامه های موصوف دانسته اند که این نحوه محاسبه حق بیمه صحیح نبوده و نیاز به استعلام مجدد دال بر رقم کارکرد پیمانکار از واگذارنده دارد. بنابراین چنانچه کل ناخالص کارکرد و اضافه کاری و تعدیل قراردادی ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کمتر باشد پیمان مربوطه مشمول مفاد بخشنامه ۱۲۴ و ۱۲۴/۱ درآمد می‌گردد.

۴ـ پیمانکاران دست دوم مشمول مفاد این آیین نامه نخواهند بود.

۵ ـ در رابطه با ماده ۲۴ اصلاحیه مورخ ۶۴/۶/۶ توجه خواهند کرد که این افزایش ناشی از میزان

حق بیمه در فاصله زمانی ۶۳/۳/۱۶ لغایت اسفند ۶۳ همان افزایش حق بیمه ۳/۲٪ به ۶٪ موضوع ۲/۸ درصد مندرج در بند ب ماده ۶ خواهد بود که جداگانه از وزارت برنامه و بودجه مطالبه می‌گردد و بدین ترتیب تسری مفاد این ماده به سایر ماده آیین نامه موردی نخواهد داشت.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه و مصوبه شورای عالی مدیران و کارشناسان درآمد ادارات کل استان و رؤسا و مسئولان درآمد شعب بوده و در مواردی که ابهامی وجود داشته باشد می‌توانند مراتب را کتباً از اداره کل درآمد استعلام نمایند.

بخشنامه شماره ۱۳۴ درآمد مورخ ۱۳۶۵/۷/۷
«موضوع: ضرایب دستمزد قراردادهایی که مشمول ضوابط طرح های عمرانی نیستند»

بازگشت به نامه شماره ۱/۳۳۷۱ مورخ ۱۳۶۵/۵/۱ مدیریت عامل آن سازمان منضم به نامه شماره ۴/۱۸۹۱۸ـ ۵ مورخ ۱۳۶۵/۴/۲۶ سرپرست معاونت فنی و درآمد در خصوص ارائه جدول ضرایب دستمزد کارهای پیمانکاری اشعار می‌دارد که مراتب در یک صدو شصت و نهمین جلسه شورای عالی تأمین اجتماعی مورخ ۱۳۶۵/۵/۲۹ مطرح و با عنایت به مفاد نامه فوق الذکر و سوابق پیوست، شورا ضمن موافقت با پیشنهاد مزبور مقرر نمود که از اول مهرماه سال جاری ضرایب مندرج در جدول یاد شده ملاک محاسبه حق بیمه پیمانکاران مربوطه قرار گیرد. بدیهی است حق بیمه متعلق به قرارداد هایی که قبل از تاریخ اجرای این مصوبه منعقد گردیده اند تا پایان کار قرارداد منعقده کماکان بر اساس جدول ضمیمه بخشنامه ۳-۱۰۰ مالی و درآمد سازمان مورخ ۱۳۵۶/۷/۵ مورد مطالبه قرار خواهد گرفت.

نظر به این که شعب سازمان تاکنون در زمینه تشخیص ضرایب ملاک محاسبه حق بیمه پیمان‌ها به علت کامل نبودن بخشنامه ۳-۱۰۰ مالی و درآمد با ابهاماتی روبرو بوده به طوری که الزاماً مجبور به مکاتبه با اداره کل درآمد می‌شدند لذا به منظور حل این مشکل با بررسی هایی که طبق ماده ۴۱ قانون به عمل آمد (جداول جامع تری برای انواع فعالیت های پیمانکار شامل شش فصل به شرح زیر تهیه گردیده است) :

شرح عملیات	ضریب دستمزد نسبت به کل کارکرد در صورتی که کلیه مصالح پیمان به عهده و به هزینه پیمانکار باشد	ضریب دستمزد نسبت به کل کارکرد پیمانکار در صورتی که کلیه مصالح به عهده کارفرما (واگذارنده کار باشد)
فصل اول : کلیه امورساختمانی و عملیات وابسته به آن (ابنیه)	۳۰درصد (سی درصد)	۶۰درصد (شصت درصد)
فصل دوم : کلیه رشته کارهای راه‌سازی اعم از شهری، خارج شهر، روستایی ، زیرسازی ، راه آهن ، باند و فرودگاه ، بندر و سد	۲۵درصد (بیست و پنج درصد)	۵۰درصد (پنجاه درصد)
فصل سوم : کلیه امور مربوطه به احداث شبکه آبیاری و آب‌رسانی و حفر چاه	۲۵درصد (بیست و پنج درصد)	۵۰درصد (پنجاه درصد)

فصل چهارم : کلیه امور تأسیسات برقی و مکانیک شبکه انتقال نیرو و برق رسانی وتهیه ونصب ماشین آلات کارخانجات	۲۰درصد (بیست درصد)	پنجاه درصد
فصل پنجم : رشته کارهای نفت و گاز	به موجب صورت پیوست	
فصل ششم : انواع کارهای متفرقه	به موجب صورت پیوست	

در مورد عملیات مربوط به فصول پنجم و ششم لازم به تذکر است که با توجه به نوع کارها و اختلاف دستمزد آنها تعیین یک ضریب دستمزد امکان پذیر نبوده و لذا ضریب دستمزد هر یک به تفکیک طبق صورت پیوست مشخص گردیده است علیهذا نظر به این که جدول فوق الاشعار و ضمائم آن در یکصدوشصت و نهمین جلسه شورای عالی تأمین اجتماعی به تاریخ ۱۳۶۵/۵/۲۹ تصویب و مقرر گردیده که ضریب تعیین شده ملاک محاسبه حق بیمه قراردادهای منعقده از اول مهرماه سال جاری قرار گیرد و حق بیمه قرارداد هایی که قبل از این تاریخ منعقد شده تا پایان کار کماکان بر اساس ضرایب جدول ضمیمه بخشنامه ۳ـ۱۰۰ مالی و درآمد مورخ ۵۶/۷/۵ محاسبه و مطالعه گردد، ضمن ارسال ۱۳ برگ جداول یاد شده منضم به مصوبه شورای عالی با عنایت به این که نهایت کوشش به عمل آمده تا این جداول حتی المقدور اکثر عملیات پیمانکاری را در بر داشته و فاقد ابهامات گذشته باشد امید است شعب سازمان در آینده مشکلی در خصوص تعیین حق بیمه پیمانکاران نداشته باشند معهذا چنانچه در پاره ای موارد خاص جهت محاسبه حق بیمه قراردادها با ابهام و اشکالی مواجه شدند می‌توانند با ارسال پرونده مربوطه حاوی یک نسخه از قرارداد و صورت وضعیت و سایر مدارک ضریب دستمزد آن را از اداره کل درآمد استفسار نمایند.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران، کارشناسان درآمد ادارات کل استان‌ها و مسئولین درآمد شعب خواهند بود.

فصل اول :

کلیه امور ساختمانی و عملیات وابسته به آن (ابنیه) که چنانچه تهیه مصالح پیمان به عهده و به هزینه پیمانکار باشد ضریب دستمزد سی درصد (۳۰٪) و در غیر آن چنانچه مصالح پیمان به عهده واگذارنده کار باشد ضریب دستمزد شصت درصد (۶۰٪).

شامل :

۱ـ احداث ساختمان های مسکونی، اداری، ورزشی، آموزشی، بهداشتی، عمومی، پارک.

۲ـ احداث ساختمان بندر، فرودگاه و آشیانه هواپیما، ایستگاه راه آهن، پناهگاه و زاغه مهمات.

۳ـ احداث ساختمان سردخانه، انبار سیلو، کارخانجات به طور اعم، پست ترانسفورماتور.

۴ـ احداث ساختمان سنگین بتونی با قطعات پیش ساخته و نیم ساخته و ساختمان های صنعتی.

۵ـ احداث ساختمان منبع زمینی، ساختمان با قطعات فلزی پیش ساخته، جایگاه فروش نفت و بنزین.

۶ـ استخر شنا اعم از سرپوشیده و غیر سرپوشیده، سپتینگ تانک.

۷ـ تکمیل ساختمان از هر نوع، دیوارسازی از هر نوع، محوطه سازی شهری، پیاده رو سازی.

۸ـ فرش موزاییک، حصارکشی، سنگ فرش، خشکه چینی با سنگ لاشه، کارهای بتونی و بنایی با بلوک (بلوک زنی).

۹ـ پوشش سقف با سفال و تیرچه بلوک، آهن کوبی (شیروانی) و کلاف بندی.

۱۰ـ آسفالت و کاه گل پشت بام، ایزوگام و عایق کاری، لکه گیری بام، شیب بندی کف و پشت بام.

۱۱ـ سفت کاری، گچ کاری و گچ بری پیش ساخته، نماسازی، بندکشی، نازک کاری، پلاک کوبی، سنگ نما (رولپلاک).

۱۲ـ نصب سیم خاردار، نرده دیوار و حفاظ پنجره، نرده های ایمنی آلاچیق.

۱۳ـ شومینه ساختمان، قالب بندی و چوب بست، ساختمان منبع آب و هوایی و زمینی.

۱۴ـ بتونه کاری و ضد رنگ و نقاشی و رنگ آمیزی ساختمان و متعلقات آن.

۱۵ـ تخریب بنا اعم از آجری و سنگی و سیمانی و حمل آن به صورت مکانیکی، تخریب فرش کف و رسته کردن موزاییک ها.

۱۶ـ سنگ سازی کف واحد های مسکونی با دستگاه و ابزار برقی.

فصل دوم

کلیه رشته کارهای راهسازی اعم از شهری، خارج شهر، روستایی، راه آهن، باند فرودگاه، بندر و سد که چنانچه تهیه مصالح به عهده و هزینه پیمانکار باشد ضریب دستمزد ۲۵٪ (بیست و پنج درصد) و غیر آن چنانچه تهیه مصالح پیمان با واگذارنده باشد ضریب دستمزد ۵۰٪ (پنجاه درصد) و

شامل :

۱ـ زیرسازی و روسازی راه و خیابان، راه آهن و باند فرودگاه.

۲ـ محوطه سازی فرودگاه و بنادر.

۳ـ سدسازی و ملحقات آن، اسکله و موج شکن.

۴ـ راه‌های شوسه روستایی و فرعی.

۵ ـ آسفالت شهری، جوی سازی، جدول بندی، کانیو سازی.

۶ ـ بند و سیل بند و سیل برگردان.

۷ـ احداث مترو.

۸ ـ تونل سازی، حفاری مکانیکی در دو رشته کارهای تونل سازی.

۹ـ پل سازی، سپرکوبی، شمع کوبی.

۱۰ـ تسطیح اراضی، خاک برداری ریشه کنی، گودبرداری پی کنی به صورت مکانیکی.

۱۱ـ دیوار ساحلی بتونی، دیوار سنگی جاده‌ها و پل ها.

۱۲ـ تهیه شن، ماسه، سنگ.

۱۳ـ ایجاد فضای سبز (پارک شهری).

۱۴ـ تخریب آسفالت جاده و خیابان به صورت مکانیکی.

فصل سوم

کلیه امور مربوط به احداث شبکه آبیاری و آب رسانی و حفر چاه و قنوات که چنانچه تهیه مصالح به عهده و به هزینه پیمانکار باشد ضریب دستمزد بیست و پنج درصد (۲۵٪) و در غیر آن چنانچه تهیه مصالح پیمان به عهده واگذارنده کار باشد ضریب دستمزد پنجاه درصد (۵۰٪).

شامل :

۱ـ شبکه آب و فاضلاب شهری.

۲ـ لوله کشی آب و فاضلاب شهری.

۳ـ آب رسانی به شهرها و دهات و قصبات.

۴ـ کانال آب رسانی سر پوشیده و غیر سر پوشیده.

۵ ـ نهر آب رسانی سر پوشیده و غیر سر پوشیده.

۶ ـ زهکشی.

۷ـ اگوسازی.

۸ ـ حفر چاه های آب به صورت مکانیکی.

۹ـ لایروبی قنوات و لجن کشی به صورت مکانیکی.

۱۰ـ لایروبی دریایی.

فصل چهارم

رشته کارهای تأسیسات برق و مکانیک که چنانچه تهیه مصالح و اجناس به عهده و به هزینه پیمانکار باشد ضریب دستمزد بیست درصد (۲۰٪) و در غیر این صورت چنانچه تهیه مصالح و اجناس به عهده واگذارنده کار باشد ضریب دستمزد پنجاه درصد (۵۰٪).

شامل :

۱ـ تأسیسات گرم کننده و خنک کننده ساختمان (تهویه مطبوع گرم و سرد).

۲ـ تأسیسات آبگیری و تصفیه خانه آب و فاضلاب.

۳ـ تکمیل تأسیسات سیستم آب و فاضلاب.

۴ـ تأسیسات برق و تلفن ساختمان و محوطه و مجموعه ورزشی.

۵ـ تأسیسات بیمارستان، آزمایشگاه.

۶ـ تجهیزات بیمارستان، آزمایشگاه.

۷ـ تجهیزات آشپزخانه، سردخانه، رختشوی خانه.

۸ـ آسانسور، بالابرها، پله برقی.

۹ـ تأسیسات اسکله و موج شکن و بندر.

۱۰ـ تأسیسات سد سازی.

۱۱ـ شبکه برق شهری و روستایی.

۱۲ـ شبکه برق فرودگاه و بندر.

۱۳ـ شبکه برق ابنیه بزرگ.

۱۴ـ شبکه خطوط انتقال نیرو.

۱۵ـ تهیه و نصب پست های خطوط انتقال نیرو فشار قوی و ضعیف.

۱۶ـ تهیه و نصب تأسیسات و تجهیزات نیروگاه‌ها.

۱۷ـ تهیه و نصب تأسیسات و تجهیزات کارخانجات و صنایع غذایی.

۱۸ـ تهیه و نصب تأسیسات و تجهیزات کارخانجات و صنایع کشاورزی.

۱۹ـ تهیه و نصب تأسیسات و تجهیزات کارخانجات و صنایع دامی.

۲۰ـ تهیه و نصب تأسیسات و تجهیزات کشتارگاه.

۲۱ـ تهیه و نصب ماشین آلات صنعتی کارخانجات.

۲۲ـ تهیه و نصب تأسیسات جایگاه فروش نفت و بنزین.

فصل پنجم: رشته کارهای نفت و گاز

ردیف	شرح کار	مصالح و اجناس و مواد با پیمانکار	مصالح و اجناس و مواد با واگذارنده
۱	لوله کشی نفت و گاز بین شهری	۱۵درصد (پانزده درصد)	۲۵درصد (بیست وپنج درصد)
۲	تعمیر و بازسازی لوله های نفت وگازبین شهری	۲۰درصد (بیست درصد)	۳۵درصد (سی و پنج درصد)
۳	شبکه گازرسانی شهری و کارخانجات	۲۰درصد (بیست درصد)	۴۰درصد (چهل درصد)
۴	عایق کاری لوله های نفت و گاز	۲۵درصد(بیست‌وپنج‌درصد)	۵۰درصد (پنجاه درصد)
۵	نصب لوازم اندازه گیری خط لوله نفت و گاز و بازرسی خط لوله نفت و گاز	—	۳۰ (سی درصد)
۶	تهیه و نصب سیستم حفاظت کاتدی	۱۵درصد (پانزده درصد)	۳۰درصد (سی درصد)
۷	نصب لوله های جدار چاه نفت و گاز	—	۳۵درصد (سی و پنج درصد)
۸	نصب دستگاه های بهره برداری از نفت وگاز	—	۳۵درصد (سی و پنج درصد)
۹	نصب تأسیسات ساختمانی تفکیک کننده نفت از گاز	—	۳۰درصد (سی درصد)
۱۰	خدمات جوشکاری در رشته کارهای نفت و گاز	۳۰درصد(سی‌درصد)الکترود و دستگاه‌جوش و ابزار کار	۵۰درصد (پنجاه درصد)
۱۱	بریدن و جمع آوری لوله های نفت و گاز	۳۰درصد (سی درصد)	۵۰درصد (پنجاه درصد)
۱۲	احداث تلمبه خانه وپایانه وترمینال خط لوله	۲۰درصد (بیست درصد)	۵۰درصد (پنجاه درصد)
۱۳	لوله کشی نفت و گاز بین شهری	۱۵درصد (پانزده درصد)	۲۵درصد (بیست وپنج درصد)
۱۴	حفر چاه های اکتشافی و چاه های اصلی نفت در دریا و خشکی	۱۵درصد (پانزده درصد)	—
۱۵	تهیه و نصب سکوی حفاری	۲۰درصد (بیست درصد)	—
۱۶	استتارچاههای نفت	۲۵درصد (بیست و پنج درصد)	۴۵درصد(چهل‌وپنج‌درصد)
۱۷	احداث حوضچه های چاه نفت	۲۵درصد (بیست و پنج درصد)	۵۰درصد (پنجاه درصد)
۱۸	جاده سازی و شن ریزی سرحلقه چاه نفت	۲۵درصد (بیست و پنج درصد)	—
۱۹	تأسیسات برق و مکانیک سرچاه‌های نفت	۳۵درصد (سی و پنج درصد)	۵۰درصد (پنجاه درصد)

۲۰	لایروبی و گاز زدایی و تمیز کردن درون و اطراف مخازن و همچنین دستگاه های تفکیک کننده	۳۵درصد (سی و پنج درصد) ماشین آلات و ابزار کار	۵۰درصد (پنجاه درصد)
۲۱	سند پلاست و رنگ آمیزی مخازن نفت	۲۵درصد (بیست و پنج درصد)	۴۵درصد چهل و پنج درصد
۲۲	رنگ آمیزی مخازن نفت	۳۰درصد (سی درصد)	۵۰درصد پنجاه درصد
۲۳	تفکیک و شناسایی و صفافی ورقه های مخازن نفت	۲۵درصد (بیست و پنج درصد) مکانیکی	۵۰درصد پنجاه درصد
۲۴	نصب کمپرسور هوا و ابزار و وسایل متعلقات آن	—	۴۰درصد چهل درصد
۲۵	غواصی در دریا	۵۰درصد (پنجاه درصد)	—
۲۶	ساخت و نصب مخازن نفت	۱۵درصد (پانزده درصد) ورقه مخزن و کلیه مصالح با پیمانکار	۳۵درصد سی و پنج درصد
۲۷	حفاری و گودبرداری برای خط لوله شهری	۲۵درصد (بیست و پنج درصد) مکانیکی	۵۰درصد پنجاه درصد غیرمکانیکی

فصل ششم : رشته کارهای نفت و گاز

ردیف	شرح کار	در صورتی که تهیه مصالح و مواد اولیه پیمان به هزینه پیمانکار باشد	در صورتی که تهیه مصالح و مواد اولیه پیمان با واگذارنده باشد
۱	احداث باغ و باغچه و شخم و کاشت زمین	۲۰درصد (بیست درصد) کود و نهال و بذر و کلیه مواد به هزینه پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) کود و نهال و بذر و سایر مواد با واگذارنده
۲	چمن کاری	۳۰درصد (سی درصد) مواد به هزینه پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) مواد با واگذارنده
۳	نگهداری باغ و باغچه و نگهداری چمن	ــ	۶۰درصد (شصت درصد)
۴	مبارزه با آفات نباتات و حیوانات	۳۰درصد (سی درصد) موادبه هزینه پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) مواد با واگذارنده
۵	کندن چغندر و بارگیری آن	۲۰درصد (بیست درصد) مکانیکی و تهیه ماشین آلات به عهده پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) غیرمکانیکی و یا این که تهیه ماشین آلات با واگذارنده
۶	جمع آوری و بارگیری میوه	ــ	۵۰درصد پنجاه درصد
۷	جنگل تراشی ـ استحصال چوب	۳۵درصد (سی و پنج درصد) اره برقی و سوخت موتورآلات و کلیه وسایل با پیمانکار	۶۵درصد (شصت و پنج درصد) به صورت دستی و یا این که اره برقی و سوخت موتورآلات با واگذارنده باشد
۸	استحصال چوب و جمع آوری و حمل آن به نقاط دیگر و صفافی	۴۰درصد (چهل درصد) اره برقی و سوخت موتورآلات و وسیله حمل با پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) اره برقی و سوخت موتورآلات و وسیله حمل با واگذارنده
۹	حمل چوب آلات جنگلی	۲۰درصد (بیست درصد) مکانیکی و تهیه ماشین آلات حمل با پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) ماشین آلات با واگذارنده
۱۰	حمل چوب آلات جنگلی با چارپایان	۴۰درصد (چهل درصد) چارپا با پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) چارپا با واگذارنده
۱۱	جمع آوری هیزم	ــ	۶۰درصد (شصت درصد)
۱۲	تهیه زغال	۴۵درصد (چهل و پنج درصد) کوره و سوخت آن و وسایل کار با پیمانکار	۶۵درصد (شصت و پنج درصد) کوره زغال و سوخت آن با واگذارنده
۱۳	تنظیفات	وسایل کار با پیمانکار ۴۰درصد (چهل درصد) مواد اولیه با پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) مواد اولیه با واگذارنده

۱۴	تهیه گروه کارگری	ــ	۷۰درصد (هفتاد درصد)
۱۵	بارشماری و بارنویسی	ــ	۶۰درصد (شصت درصد)
۱۶	کیسه گیری	۳۰درصد (سی درصد) کیسه و نخ و سایر مواد با پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) کیسه و نخ با واگذارنده و یا اینکه کلاً مکانیکی و تهیه ماشین آلات با واگذارنده
۱۷	بسته بندی از هر نوع	۳۰درصد (سی درصد) تهیه مواد اولیه بسته بندی با پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) تهیه مواد با واگذارنده
۱۸	سرت چای ـ مخلوط کردن چای اختلاط	ــ	۶۰درصد (شصت درصد)
۱۹	سرت چای به صورت مکانیکی و یا نیمه مکانیکی	۴۵درصد (چهل و پنج درصد) تهیه ماشین آلات و کلیه ابزار با پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) تهیه ماشین‌آلات با واگذارنده
۲۰	نگهبانی و حفاظت در مواردی که تعداد نفر شاغل در قرارداد مشخص نباشد	ــ	۶۰درصد (شصت درصد)
۲۱	لباسشویی	۲۰درصد (بیست درصد) مواد و ماشین آلات ابزار کار و محل کار با پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) مواد و ماشین آلات ابزار کار و محل کار با واگذارنده
۲۲	لباسشویی	۳۰درصد (سی درصد) در حالی که مواد و ماشین آلات ابزار کار با پیمانکار باشد و فقط محل کار با واگذارنده	ــ
۲۳	لباسشویی	۴۰درصد (چهل درصد) منحصراً مواد به هزینه پیمانکار باشد و محل کار و ماشین آلات ابزار کار با واگذارنده	ــ
۲۴	خدمات جوشکاری در غیر کارهای نفتی و متفرقه	۳۵درصد (سی و پنج) درصد الکترود و دستگاه جوش با پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) الکترود و دستگاه جوش با واگذارنده
۲۵	ساخت و نصب در و پنجره	۲۵درصد (بیست و پنج درصد) مواد اولیه با پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) مواد اولیه با واگذارنده
۲۶	ساخت کانالهای فلزی (تهویه مطبوع)	۲۵درصد (بیست و پنج) درصد مواد اولیه به هزینه پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) ورق و مواد اولیه با واگذارنده
۲۷	ساخت ونصب گاردریل اتوبان و جاده ها	۲۰درصد (بیست درصد) ورقه آهن و مواد اولیه و پیچ مهره به هزینه پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) ورقه و آهن و مواد اولیه و پیچ و مهره با واگذارنده

۲۸	نصب گاردریل اتوبان و جاده ها	۵۰درصد (پنجاه درصد) در حالی که پیچ و مهره به هزینه پیمانکار باشد و ورق آهن و مواد اولیه با واگذارنده	ــ
۲۹	اجاره و نصب داربست فلزی	۱۵درصد (پانزده درصد) آهن آلات داربست به هزینه پیمانکار تهیه شده باشد	۶۰درصد (شصت درصد) آهن آلات داربست با واگذارنده
۳۰	ساخت و نصب پارتیشن و پانل (کارهای نجاری)	۲۵درصد (بیست و پنج) درصد تهیه مواد اولیه به هزینه پیمانکار	۵۰درصد (پنجاه درصد) تهیه مواد اولیه با واگذارنده
۳۱	ساخت صندوق چوبی و جعبه	۲۰درصد (بیست درصد) تهیه چوب و مواد اولیه به هزینه پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) تهیه چوب ومواد اولیه باواگذارنده
۳۲	تهیه و نصب کفپوش ، پرده کرکره، لووردراپه ، کاغذ دیواری	۲۰درصد (بیست درصد) تهیه کفپوش و پرده و کاغذ دیواری و مواد اولیه به هزینه پیمانکار	کفپوش وپرده وکاغذ دیواری و مواد اولیه با واگذارنده منحصرًا نصب آن باپیمانکار
۳۳	تهیه و نصب شیشه درب و پنجره ساختمان و اتومبیل	۲۵درصد (بیست و پنج درصد) تهیه شیشه به هزینه پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) تهیه شیشه به هزینه واگذارنده
۳۴	دکوراسیون ، مبل سازی	۲۰درصد (بیست درصد) مواد اولیه به هزینه پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) مواد اولیه ساخت به هزینه واگذارنده
۳۵	حفر چاه آب و قنوات و لایروبی غیرمکانیکی	۴۵درصد (چهل و پنج) درصد با مشارکت پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) بدون مشارکت پیمانکار
۳۶	تهیه و نصب کول سفالی و سیمانی و طوقه چینی و درپوش قنوات	۲۵درصد (بیست و پنج درصد) سیمان و آجر و بقیه مصالح به هزینه پیمانکار	سیمان و کلیه مصالح با واگذارنده که چنانچه با مشارکت پیمانکار باشد ضریب دستمزد شصت درصد (۶۰درصد)
۳۷	آزمایش وراه اندازی چاه آب (پمپاژ چاه آب)	۲۵درصد (بیست و پنج درصد) تهیه پمپ آب برای انجام آزمایش با پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) تهیه پمپ آب با واگذارنده
۳۸	تخلیه مخازن فاضلاب	۲۰درصد (بیست درصد) مکانیکی و ماشین آلات با پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) غیرمکانیکی یا در حالی که ماشین آلات با واگذارنده باشد
۳۹	لایروبی حوضچه های کارخانجات	۲۰درصد (بیست درصد) مکانیکی و ماشین آلات با پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) غیرمکانیکی و یا در حالی که ماشین آلات با واگذارنده باشد
۴۰	تهیه و تولید و فروش آسفالت حمل و نقل زمینی با ماشین آلات	۲۰درصد (بیست درصد)	ــ

۴۱	حمل و نقل دریایی (دوبه موتور لنج) به استثناء تخلیه و بارگیری	۱۵درصد (پانزده درصد)	ــ
۴۲	حمل و نقل دریایی (دوبه موتور لنج) به استثناء تخلیه و بارگیری	۱۵درصد (پانزده درصد)	ــ
۴۳	تخلیه و بارگیری	۲۵درصد (بیست و پنج درصد) مکانیکی مکانیکی	۶۰درصد (شصت درصد) غیرمکانیکی
۴۴	اجاره کشتی، هواپیما، هلیکوپتر با پرسنل مربوطه	۱۰درصد (ده درصد)	ــ
۴۵	اجاره موتور لنج، دوبه و یدک کش با پرسنل انحصاری	۱۵درصد (پانزده درصد)	ــ
۴۶	اجاره ماشین آلات سنگین با راننده	۱۰درصد (ده درصد) سوخت به هزینه پیمانکار	۱۲درصد (دوازده درصد) سوخت به هزینه واگذارنده
۴۷	اجاره اتوبوس، مینی بوس، سواری از هر نوع	۱۵درصد (پانزده درصد) سوخت به هزینه پیمانکار	۲۲درصد (بیست و دو درصد) سوخت به هزینه واگذارنده
۴۸	اجاره انواع ماشین آلات کشاورزی با راننده	۱۰درصد (ده درصد) سوخت به هزینه پیمانکار	۱۲درصد (دوازده درصد) سوخت به هزینه واگذارنده
۴۹	خبازی به صورت پیمانکاری	۳۰درصد (سی درصد) آرد و مواد اولیه به هزینه پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) تهیه مواد اولیه با واگذارنده
۵۰	تهیه و تدارک غذا	۲۰درصد (بیست درصد) مواد و محل طبخ و وسایل کار با پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) مواد و محل طبخ و کلیه وسایل با واگذارنده
۵۱	تهیه و تدارک غذا	۲۵درصد (بیست و پنج درصد) مواد غذایی با پیمانکار	محل طبخ و وسایل سرویس و آب و برق با واگذارنده
۵۲	تهیه و تدارک غذا در مواردی که قسمتی از قیمت غذا را مصرف کننده پرداخت می کند	۳۰درصد (سی درصد) مواد و محل طبخ و وسایل با پیمانکار بدون پرداخت مصرف کننده	۷۰درصد (هفتاد درصد) مواد غذایی و وسایل کار و محل طبخ و آب و برق با واگذارنده و بدون پرداخت مصرف کننده
۵۳	تهیه و تدارک غذا در مواردی که قسمتی از قیمت غذا را مصرف کننده پرداخت می کند	۳۵درصد (سی و پنج درصد) مواد غذایی با پیمانکار بدون پرداخت مصرف کننده	ــ

۵۴	لباس دوزی و بافندگی، لباس زیر و دستکش دوزی، نازک دوزی از هر نوع و ضخیم دوزی از هر نوع	۲۵درصد (بیست و پنج درصد) جنس اولیه و محل کار و ابزار کار دوخت با پیمانکار	ــ
۵۵	لباس دوزی و بافندگی، لباس‌زیر و دستکش دوزی، نازک کاری از هر نوع و ضخیم دوزی	۳۰درصد (سی درصد) جنس و وسایل کار دوخت با پیمانکار و محل کار و آب و برق با واگذارنده	ــ
۵۶	پرده دوزی، تشک دوزی اتومبیل و روکش تشک اتومبیل	۲۵درصد (بیست و پنج درصد) مواد اولیه به هزینه پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) مواد اولیه به هزینه واگذارنده
۵۷	شستشوی مبل و فرش و موکت و قالی شویی و رفوگری	۴۰درصد (چهل درصد) مواد پاک کننده با پیمانکار	۶۰درصد (شصت درصد) مواد پاک کننده با واگذارنده
۵۸	تعمیر و سرویس انواع ماشین حساب تعمیر و سرویس انواع وسایل برقی	۵۰درصد (پنجاه درصد) ابزار کار با پیمانکار و بدون قیمت جنس مصرفی در تعمیر سرویس ماشین	۶۰درصد (شصت درصد) ابزار کار با واگذارنده بدون قیمت جنس مصرفی در تعمیر و سرویس
۵۹	تعمیر و سرویس میز تحریر ، مبلمان پارک لوردراپه ، کرکره	۵۰درصد (پنجاه درصد) بدون قیمت جنس مصرفی	ـ
۶۰	خدمات مشاوره مهندسان مشاور ـ نقشه برداری و نقشه کشی ـ خدمات نظارتی کارشناسی ـ در اختیار قراردادن افراد متخصص	۶۰درصد (شصت درصد)	ـ
۶۱	کارشناسی ـ در اختیار قراردادن افراد متخصص	۶۰درصد (شصت درصد)	ـ
۶۲			
۶۳	خدمات نصب ماشین آلات ـ مونتاژ ـ کارخانجات	ـ	۵۰درصد (پنجاه درصد)
۶۴	نگهداری و سرویس تاسیسات از هر نوع	۵۰درصد (پنجاه درصد) بدون قیمت جنس مصرفی	ـ
۶۵	حق لیسانس و امتیاز و نظارت بر آن در ایران	۵درصد (پنج درصد)	ـ
۶۶	خدمات توزیع یخ	۲۵درصد (بیست و پنج درصد)	ـ
۶۷	تهیه و نصب سایه بان، جایگاه فروش نفت و بنزین	۳۰درصد (سی درصد)	۶۰درصد (شصت درصد)

دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب) بخشنامه شماره ۱۴ درآمد سازمان تأمین اجتماعی

مقدمه : با تشکیل سازمان بیمه‌های اجتماعی در سال ۱۳۳۲، کارگران شاغل در فعالیت‌های پیمانکاری جزء اولین گروه هایی بوده اند که تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند. بنابه موقعیت‌های زمانی در زمینه نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی صادر شده است که بعضاً برای مدت زمان معین و برخی کماکان از قابلیت اجرایی برخوردار است. لذا کلیه بخشنامه و دستورالعمل‌های پیمانکاری با توجه به قوانین و مقررات و تصویب نامه‌های شورایعالی تأمین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از حذف زوائد این دستورالعمل جایگزین کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره قرار می‌گیرد.

فصل اول : مواد قانونی

۱ـ ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی :

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود در مورد مقاطه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنابه درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد. مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید، کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.

تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب جلسه مورخ ۷۲/۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی:

کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۲۹ قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال

از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنها گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد (۵٪) کل کارو آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیأت تجدیدنظر موضوع ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد. مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط واگذارندگان کار حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده است.

۲ـ ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی :

در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

فصل دوم : طبقه بندی قراردادها

قراردادهای مشمول ماده «۳۸» قانون تأمین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می‌گردند :

بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی

بخش دوم : قراردادهای غیرعمرانی

بخش سوم : موارد خاص قراردادهای غیرعمرانی

بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی

الف : شرایط لازم

طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تأمین اجتماعی (پیوست شماره ۱) قراردادهایی مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی تلقی می‌گردند که دو شرط زیر را توأماً دارا باشند :

۱ـ قرارداد بر اساس فهرست بهای پایه سازمان برنامه و بودجه (قراردادهای پیمانکاری) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور (قراردادهای مشاوره ای) منعقد شده باشد.

۲ـ تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی ، منطقه ای، استانی) تأمین شده باشد.

ب : نحوه احتساب حق بیمه پیمان‌های طرح‌های عمرانی

مأخذ حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی بر اساس مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تأمین اجتماعی از تاریخ ۶۳/۴/۱۶ به بعد به شرح ذیل می‌باشد :

۱ـ حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعاً ۱۴٪ ناخالص کارکرد بعلاوه ۱/۶ به عنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۱۵/۶ درصد ناخالص کارکرد می‌باشد. (سهم پیمانکار ۳/۶٪ و سهم کارفرما ۱۲٪)

۲ـ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (اجرائی) مقطوعاً ۶٪ ناخالص کارکرد بعلاوه ۰/۶٪ (شش دهم درصد) به عنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶/۶ درصد ناخالص کارکرد می‌باشد (۱/۶٪ سهم پیمانکار و ۵٪ سهم کارفرما)

توجه : حق بیمه کلیه قراردادهای مشاوره که قبل از ۶۳/۴/۱۶ خاتمه یافته است و همچنین صورتحساب مربوط به قبل از تاریخ مذکور قراردادهایی که قبل از ۶۳/۴/۱۶ شروع و بعد از آن خاتمه یافته است، طبق حسابرسی از دفاتر قانونی و در مورد قراردادهای پیمانکاری (اجرائی) به مأخذ ۳/۲٪ محاسبه می‌گردد.

تذکر ۱ـ حق بیمه بیکاری از تاریخ ۶۹/۵/۶ به شرح مندرج در بند (۱ و ۲) محاسبه می‌گردد.

تذکر ۲ـ طبق مصوبه شماره ۴۴۰۹ مورخ ۶۶/۵/۱۸ شورایعالی تأمین اجتماعی در صورتی که پیمانکاران مجری قرارداهای مشمول طرح‌های عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نمایند چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود، وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود.

تذکر ۳ـ طبق نظریه کتبی دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمان برنامه و بودجه سابق) کلیه قراردادهائی که به منظور اجرای عملیات ساختمانی با متراژ زیربنا مطابق بخشنامه ۱۰۲/۲۷۰۰/۵۴/۲۰۰۰ مورخ مرداد ۷۵ (حداکثر ۲۰۰۰ مترمربع) منعقد شوند بر اساس فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه تلقی می‌شوند بنابراین در صورتی که بودجه آنها از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی تأمین گردد مشمول مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تأمین اجتماعی بوده و حق بیمه و بیمه‌بیکاری آنها به ترتیب مأخذ ۶٪ و ۰/۶٪ (جمعاً ۶/۶٪) خواهد بود.

تذکر ۴ـ برابر بخشنامه شماره ۵۴/۲۸۰۰ ـ ۶۷۷۲ ـ۱ مورخ ۶۴/۶/۲۸ سازمان برنامه و بودجه قراردادهای طرح‌های عمرانی که براساس قیمت پایه منعقد و ضریب پیشنهادی پیمانکار بیش از ۱۰٪ بالاتر (پلوس) از قیمت پایه باشد، چنانچه دارای مجوز از شورایعالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی و مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تأمین اجتماعی خواهد بود، اما اگر مجوز شورایعالی فنی سازمان مذکور را نداشته باشد از نظر تعیین حق بیمه مشمول ضوابط طرح‌های

عمرانی نبوده و مشمول بخش سوم این دستورالعمل خواهد بود.

ج : مجوزهای خاص

قراردادهای پیمانکاری و مشاوره ای طرح‌های عمرانی سازمان صنایع دفاع، قراردادهای تسطیح و آماده سازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی، قراردادهای ساختمانی شرکت مخابرات ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و قراردادهای سازمان تأمین اجتماعی با پیمانکاران (صرف نظر از محل تأمین اعتبار پروژه) در صورتی که قرارداد، بر اساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان برنامه و بودجه با پلوس حداکثر (۹/۹٪) منعقد شده باشد از نظر احتساب حق بیمه مشمول مصوبات «۱۲۹» و «۱۴۳» شورایعالی سازمان خواهند بود.

بخش دوم : قراردادهای غیرعمرانی

الف ـ مشمولین

کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرح‌های عمرانی، قراردادهای غیرعمرانی تلقی شده و حق بیمه این قبیل قراردادها برابر مقررات و مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی به شرح آتی محاسبه و وصول می‌گردد.

ب ـ نحوه و چگونگی احتساب حق بیمه

نحوه احتساب قراردادهای غیرعمرانی با توجه به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد :

۱ـ قراردادهای منعقده قبل از مهر ۶۵ :

در مورد قراردادهای فوق به لحاظ این که در حال حاضر تقریباً تمامی این قراردادها به اتمام رسیده است، نیاز به توضیح نیست و صرفاً جدول ضرایب مربوطه جهت استفاده احتمالی ضمیمه است. (پیوست شماره ۲)

فرمول محاسبه حق بیمه قرارداد به ترتیب زیر است :

(۲۷٪ × ضریب دستمزد عملیات قرارداد × کل ناخالص کارکرد = حق بیمه قرارداد)

۲ـ قراردادهای منعقده از مهر ۶۵ لغایت ۷۰/۱/۲۳

ضریب دستمزد قراردادهایی که از تاریخ ۶۵/۷/۱ لغایت ۷۰/۱/۲۳ منعقد شده اند با توجه به نوع عملیات قرارداد در ۶ فصل تعیین گردیده است. (پیوست شماره ۳) که در صورت نیاز می‌توانند به آن رجوع نمایند.

فرمول محاسبه حق بیمه قرارداد به ترتیب زیر است :

(۲۷٪ × ضریب دستمزد عملیات قرارداد × کل ناخالص کارکرد = حق بیمه قرارداد)

۳ـ قراردادهای منعقده از ۷۰/۱/۲۴ به بعد.

به موجب مصوبات مورخ ۷۰/۱/۲۴ و ۷۳/۹/۷ (پیوست شماره ۴ و ۵) شورایعالی تأمین اجتماعی، ضرایب واحدی همانند طرح‌های عمرانی برای محاسبه قراردادهای غیرعمرانی درنظر گرفته شده است،که این امر تسهیلات زیادی را در جهت وصول حق بیمه و صدور مفاصا حساب پیمانکاران فراهم آورده است و به استناد مصوبه مورخ ۷۰/۱/۲۴ حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور از تاریخ مذکور به بعد با توجه به تعهد طرفین و نحوه اجرای کار به ترتیب زیر محاسبه می‌گردد.

۱ـ۳ـ حق بیمه قراردادهایی که در اجرای آنها مصالح مصرفی کلاً به عهده و هزینه پیمانکار می‌باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلاً به صورت مکانیکی انجام گیرد به میزان (۷٪) ناخالص کل کارکرد می‌باشد. (موضوع ماده دوم مصوبه ۷۰/۱/۲۴)

(۷٪ × کل ناخالص کارکرد = حق بیمه)

$$(\frac{۱}{۹} \times \text{اصل حق بیمه} = \text{بیمه بیکاری})$$

۲ـ۳ـ حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیرمکانیکی به میزان ۱۵٪ ناخالص کل کارکرد می‌باشد. (۱۵٪ × کل ناخالص کارکرد = حق بیمه)

$$(\frac{۱}{۹} \times \text{اصل حق بیمه} = \text{بیمه بیکاری})$$

۳ـ۳ـ در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به عهده و هزینه واگذارنده کار می‌باشد، ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کار افزوده می‌شود و سپس حق بیمه طبق بند ۱ـ۳ـ محاسبه می‌گردد.

۴ـ۳ـ قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار اسنادی خریداری می‌نماید مشمول کسر حق بیمه نمی‌باشد، همچنین قیمت مصالح انحصاری، اختصاصی، آسانسور و تأسیسات، ماشین آلات، آهن آلات در قراردادهای سوله سازی که تهیه آن در اختیار واگذارندگان کار است، پارچه در قراردادهای دوخت و دوز و آسفالت در قراردادهای جاده سازی و آسفالت کاری، موکت و کفپوش و کابینت در صورتی که توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان به پیمانکار تحویل شود به عنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آن‌ها به کل کارکرد اضافه نمی‌گردد.

۵ ـ۳ـ در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی به صورت مکانیکی (با وسایل و ماشین آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش (درصد) مکانیکی به مأخذ (۷٪) و حق بیمه بخش (درصد) دستی به مأخذ (۱۵٪) محاسبه می‌گردد.

تذکر : چنانچه وسایل و ابزار مکانیکی توسط واگذارنده کار تهیه و بدون دریافت کرایه در اختیار پیمانکار قرار گیرد در این حالت نیز با توجه به دستمزدی بودن کار حق بیمه آن کلاً طبق ماده اول مصوبه ۷۰/۱/۲۴ با مأخذ ۱۵٪ محاسبه خواهد شد

۶ـ۳ـ طبق تبصره ۶ مصوبه ۷۰/۱/۲۴ مأخذ احتساب حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک در صد کمتر از درصدهای قید شده در ماده اول و دوم مصوبه مذکور بوده و به ترتیب (۱۴٪) و (۶٪) بابت حق بیمه و $\frac{۱}{۹}$ آن به عنوان حق بیمه بیکاری محاسبه می‌گردد.

۷ـ۳ـ در مواردی که تهیه و طراحی و خرید تجهیزات در خارج از کشور صورت گرفته و تأمین بهای آن نیز از طریق اعتبار اسنادی باشد و فقط عملیات نصب آنها در داخل کشور باشد چنانچه عملیات پروژه شامل نصب و کارهای ساختمانی و دیگر عملیات مرتبط با آن بوده و تأمین سایر مصالح بر عهده پیمانکار باشد. حق بیمه با مأخذ (۷٪) کارکرد داخل ایران و در صورتی که عملیات پروژه صرفاً نصب تجهیزات باشد با توجه به نحوه انجام آن (مکانیکی و غیرمکانیکی و یا توأماً مکانیکی و دستی) حق بیمه آن حسب مورد طبق ماده اول و دوم مصوبه مورخ ۷۰/۱/۲۴ و به شرح فوق محاسبه می‌گردد.

۸ـ۳ـ در مواردی که پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نماید حق بیمه پیمانکار فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کارکرد پیمانکار فرعی از کارکرد پیمانکار اصلی کسر می‌گردد.

۹ـ۳ـ آن دسته از نهادها و سازمان‌ها و وزارتخانه هایی که کارکنان آن مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تأمین اجتماعی می‌باشند در صورتی که با انعقاد قرارداد با سایر مؤسسات، وزارتخانه و سازمان‌ها اقدام به انجام کار به صورت پیمانکاری نمایند، چنانچه ارگانهای مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص می‌باشند انجام گرفته است، لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای آنها بر اساس تصویب نامه مذکور نخواهد بود.

بدیهی است این قبیل پیمانکاران می‌بایستی لیست و حق بیمه کلیه پرسنل روزمزد و غیررسمی شاغل در اجرای پیمان را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند و صدور مفاصا حساب قرارداد منوط به پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود. در هر حال واگذارنده کار ملزم به رعایت ماده «۳۸» قانون تأمین اجتماعی در مورد این گروه از پیمانکاران نیز می‌باشد.

۱۰ـ۳ـ در کلیه مواردی که حق بیمه قراردادهای عمرانی مستند به لیست‌های ارسالی پیمانکار بیشتر از حق بیمه طبق مأخذ موضوع مصوبه مورخ ۷۰/۱/۲۴ شورایعالی تأمین اجتماعی باشد مبنای احتساب حق بیمه لیست‌های ارسالی پیمانکار خواهد بود.

۱۱ـ۳ـ در مورد قراردادهایی که تمام یا قسمتی از کارکرد آنها به ارز می‌باشد، با توجه به قیمت ارز پیش بینی شده در قرارداد معادل ریالی آن محاسبه و سپس مبنای احتساب حق بیمه قرار می‌گیرد.

بخش سوم : موارد خاص قراردادهای غیرعمرانی

الف ـ پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی می‌باشند :

به موجب مصوبه مورخ ۷۳/۹/۷ شورایعالی تأمین اجتماعی نحوه احتساب حق بیمه پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی در ارتباط با موضوع عملیات قراردادهای منعقده می‌باشند و امور اجرایی پیمان‌ها در کارگاه آنها انجام می‌گیرد به شرح ذیل خواهد بود :

ضمناً این گونه قراردادها در محل شعبه مربوط به کارگاه پیمانکار متمرکز و مفاصا حساب هر پیمان نیز به تفکیک از همان شعبه صادر می‌گردد.

۱ـ اشخاص حقوقی

در صورتی که پیمانکار شخص حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تأیید سازمان باشد در این صورت با وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع می‌باشد. شعب مکلفند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داده چنانچه پیمانکار قبل از انجام بازرسی از دفاتر قانونی نیاز به صدور مفاصا حساب قرارداد داشته باشد با رعایت موارد زیر صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود.

۱ـ ۱ـ پیمانکار طبق محتویات پرونده‌های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید و تعهدنامه مبنی بر داشتن دفاتر قانونی و ارائه آن به سازمان و پرداخت حق بیمه طبق دفاتر قانونی را که به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقی ممهور گردیده به سازمان ارائه نمایند.

۱ـ۲ـ در مواردی که پیمانکار طبق پرونده‌های مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت را به صورت یک جا (نقداً) نداشته باشد چنانچه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ ۷۰/۱/۲۴ را پرداخت نماید و تعهدنامه بند «۱» را نیز ارائه و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید در این صورت نیز صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود.

۱ـ۳ـ در مواردی که پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا دفاتر قانونی ارائه شده مورد تأیید سازمان قرار نگیرد و یا دفاتر خود را در اختیار سازمان قرار ندهد در این صورت می‌بایستی ضمن رعایت ماده ۱۰۲ قانون تأمین اجتماعی طبق تصویب نامه مورخ ۷۰/۱/۲۴ محاسبه گردد که در این حالت چنانچه

پیمانکار بابت کارکنان شاغل در کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی خود در دوره اجرای قرارداد حق بیمه پرداخت نموده باشد بایستی از حق بیمه محاسبه شده بابت قرارداد کسر و مانده مطالبه و وصول گردد.

۲ـ اشخاص حقیقی

۱ـ۲ـ در صورتی که پیمانکار دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی در زمان اجرای قرارداد در شعبه سازمان دارای پرونده مطالباتی بوده و لیست کارگران شاغل در کارگاه را ارسال و یا توسط سازمان از کارگاه بازرسی به عمل آمده باشد در این صورت طبق محتویات پرونده مطالباتی کارگاه فاقد هرگونه بدهی قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید صدور مفاصا حساب قرارداد آنها بلامانع می‌باشد.

۲ـ۲ـ در مواردی که پیمانکار تمکن پرداخت نقدی بدهی طبق پرونده‌های مطالباتی را نداشته باشد چنانچه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ ۷۰/۱/۲۴ را پرداخت و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید در این صورت نیز صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع است.

۳ـ۲ـ در مواردی که پیمانکار فاقد پرونده مطالباتی در شعب سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال لیست در دوره اجرای قرارداد باشد می‌بایستی حق بیمه قرارداد وی طبق تصویب نامه مورخ ۷۰/۱/۲۴ محاسبه و وصول گردد.

ب ـ قراردادهای خرید و فروش

۱ـ قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصراً خرید یا فروش باشد مشمول کسر حق بیمه نبوده و صدور مفاصا حساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود. همچنین در مورد قراردادهای اجاره انواع ماشین آلات و اتومبیل، در صورتی که بدون راننده باشد مطابق این بند عمل خواهد شد.

۲ـ در مواردی که پیمانکار دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی (اعم از حقیقی یا حقوقی) قرارداد ساخت یا فروش (ساخت در کارگاه وی انجام می‌شود) همراه با حمل و نصب اجرا نماید، در مورد قسمت ساخت طبق بند «الف» و در مورد فروش حق بیمه ای تعلق نخواهد گرفت و در خصوص حمل و نصب طبق مصوبه مورخ ۷۰/۱/۲۴ عمل خواهد شد. ضمناً چنانچه واگذارندگان کار میزان کارکرد حمل و نصب را مشخص ننمایند حق بیمه نسبت به کل کارکرد اعم از ساخت یا فروش و حمل و نصب کلاً طبق مصوبه مذکور محاسبه خواهد شد.

ج ـ قراردادهای گازرسانی

در قراردادهای گازرسانی که فیمابین شرکت ملی گاز ایران و پیمانکاران منعقد می‌گردد لوله و اتصالات، نوار زرد اخطار، مواد عایق و الکترود مخصوص که مختص عملیات گازرسانی است و از طرف واگذارنده کار به پیمانکار تحویل می‌گردد جزء مصالح انحصاری می‌باشد. لذا حق بیمه قراردادهای

مذکور با توجه به نوع عملیات به شرح زیر محاسبه می‌گردد.

۱ـ حق بیمه قراردادهای احداث شبکه‌های گازرسانی به طور کلی طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۷۰/۱/۲۴ با مأخذ ۷٪ محاسبه می‌گردد.

۲ـ قراردادهای نصب انشعابات (نصب علمک) : به طور کلی خدمات تلقی و با توجه به استفاده از ماشین آلات و دستگاه‌های جوشکاری و بعضاً کمپرسور و دستگاه‌های حفاری مشمول ماده چهارم مصوبه مورخ ۷۰/۱/۲۴ می‌باشد به این ترتیب که ۷۰٪ عملیات مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به مأخذ ۷٪ و ۳۰٪ عملیات غیرمکانیکی تلقی و حق بیمه آن به مأخذ ۱۵٪ محاسبه می‌گردد.

۳ـ قراردادهای نصب و رگلاتور چنانچه قرارداد مربوطه جداگانه و مستقل از نصب انشعاب (علمک) منعقد شده باشد در این صورت با توجه به نوع کار کلاً خدماتی و غیرمکانیکی و حق بیمه آن طبق ماده اول مصوبه مورخ ۷۰/۱/۲۴ با مأخذ ۱۵٪ محاسبه می‌گردد. چنانچه نصب رگلاتور و نصب انشعاب توأماً در یک قرارداد باشد باید طبق بند(۲) فوق عمل شود.

د ـ قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز

در این گونه قراردادها نیز معادل ۷۰٪ از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد مکانیکی محسوب و حق‌بیمه آن به مأخذ ۷٪ و معادل ۳۰٪ از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد غیرمکانیکی تلقی و حق بیمه آن به مأخذ ۱۵٪ محاسبه و وصول می‌گردد.

هـ ـ قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رایانه ای

قراردادهایی که موضوعات آنها تهیه ونصب سخت افزار (رایانه)، طراحی و ساخت نرم افزار و سیستم‌های مختلف عملیاتی و اطلاعاتی و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری و تعمیر و نگهداری آنها می‌باشد، در صورتی که پیمانکار مربوطه دارای شخصیت حقوقی باشد طبق بند الف این بخش عمل می‌گردد.

و ـ قراردادهای حسابرسی ـ تحقیقاتی و پژوهشی

با توجه به مصوبه ۱۱۰۰/۴۱۱۲ مورخ ۷۸/۴/۲ هیأت مدیره سازمان احتساب حق بیمه قراردادهای حسابرسی و تحقیقاتی و پژوهشی به ترتیب ذیل خواهد بود.

*** قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی**

۱ـ در مواردی که قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و یا مؤسسات وابسته به آنها به عنوان پیمانکار یا مجری منعقد می‌شود، چنانچه دانشگاه یا مراکز وابسته به وزارتخانه‌ها باشد و طبق پرونده ای که نزد سازمان دارد بدهکار نبوده و یا اصلاً کارکنان آن مشمول قانون تأمین اجتماعی نباشد، بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد مفاصا حساب مربوط صادر می شود.

۲ـ در مواردی که مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاه‌ها یا سایر مراکز علمی دولتی، دارای شخصیت حقوقی مستقل باشند و همچنین در مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی بخش خصوصی که دارای دفاتر قانونی می‌باشند و آن را جهت حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند، دفاتر قانونی مبنای محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای منعقده می‌باشد به این ترتیب چنانچه طبق دفاتر قانونی فاقد بدهی باشند صدور مفاصا حساب قراردادهای آنها بلامانع خواهد بود.

۳ـ در مورد کلیه اشخاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی با توجه به استفاده از رایانه، نرم افزار و ... برای انجام قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی قراردادهای مزبور به طور کلی مکانیکی محسوب و حق بیمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ ۷۰/۱/۲۴ با مأخذ ۷٪ محاسبه و وصول می‌گردد.

۴ـ در مواردی که قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی (یک نفر یا چند نفر بصورت دست جمعی) منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصی کار تحقیقات و پژوهش و اجتناب ناپذیر بودن مشارکت مستقیم خود شخص حقیقی به عنوان مجری در انجام کار (بدون توجه به ماهیت نیروی انسانی که به کار گمارده می‌شوند) چون شرایط مربوط به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی حاصل نمی‌گردد، از شمول بیمه معاف و لازم است از محاسبه و مطالبه حق بیمه قراردادهای مذکور به طور کلی خودداری و مفاصا حساب داده شود.

*** قراردادهای حسابرسی**

با توجه به نوع معافیت مؤسسات حسابرسی و انجام کار موضوع قراردادهایی که مؤسسات مذکور به عنوان پیمانکار یا مجری منعقد می‌نمایند، توسط کارکنان آنها انجام می‌گیرد چنانچه مؤسسات مزبور لیست و حق بیمه کارکنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند و دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت انجام حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند بر اساس بازرسی از دفاتر قانونی آنها حق بیمه محاسبه و پس از وصول مفاصا حساب قراردادهای آنان صادر می‌گردد.

ز ـ کسر حق بیمه توسط کارفرما از صورت وضعیت‌های کارکرد پیمانکار و پرداخت آن به سازمان

در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه و ارسال لیست کارکنان شاغل در قراردادهای غیرمشمول طرح‌های عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار از صورت وضعیت کارکرد و یا صورتحساب پیمانکار و مهندس مشاور به مأخذ تعیین شده کسر و همزمان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌گردد. پیمانکار می‌تواند در طول اجرای قرارداد فقط لیست کارکنان خود و کارکنان پیمانکاران فرعی را که طبق مقررات تهیه و بدون پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی

و قانون دریافت جرائم از کارفرمایان مصوب مورخ ۱۳۷۳/۵/۹ مجلس شورای اسلامی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نماید.

در مورد این گروه از پیمانکاران با توجه به این که حق بیمه مقرر از صورت وضعیت پیمانکار اصلی و کسر و به سازمان پرداخت می‌شود در صورتی که دارای پیمانکار فرعی باشند صدور مفاصا حساب پیمانکاران فرعی آنها بدون محاسبه حق بیمه و مشروط بر این که حق بیمه کلیه صورت وضعیت‌های پیمانکار اصلی تا تاریخ درخواست صدور مفاصا حساب پیمانکار فرعی پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود.

چنانچه با توجه به نوع عملیات قرارداد مأخذ (درصد) حق بیمه موضوع تصویب نامه مورخ ۷۰/۱/۲۴ به هنگام کسر و پرداخت از صورت وضعیت یا صورتحساب پیمانکار یا مهندس مشاور توسط واگذارنده کار رعایت نشده و به جای کسر و پرداخت حق بیمه به مأخذ (۱۵٪)، (۷٪) پرداخت شده باشد، همچنین در مواردی که مأخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیکن حق بیمه مستند به لیست‌های ارسالی پیمانکار بیش از حق بیمه بر اساس مأخذ موضوع تصویب نامه مذکور باشد در این صورت باید در پایان کار و به هنگام صدور مفاصا حساب قرارداد مابه التفاوت حق بیمه محاسبه و از پیمانکار مطالبه و وصول و سپس صدور مفاصا حساب قرارداد صادر شود.

فصل سوم : نحوه احتساب جرائم قراردادهای پیمانکاری

بخش اول : جرائم ارسال لیست :

ضوابط ارسال لیست در مورد قراردادهای مشمول طرح‌های عمرانی و غیرعمرانی یکسان و به ترتیب زیر می‌باشد :

۱ـ ارسال لیست (صورت مزد و حقوق) کارکنان شاغل در اجرای قرارداد در تمام یا برخی از ماه‌های دوره اجرای قرارداد در مهلت مقرر به منزله اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان مصوب مورخ ۱۳۷۳/۵/۹ از سوی پیمانکار محسوب و پیمانکار مربوطه مشمول پرداخت جریمه تأخیر و یا عدم ارسال لیست نخواهد بود.

۱ـ۱ـ بدیهی است لیست ماه‌هایی که با تأخیر ارسال می‌گردد مشمول جریمه تأخیر بر مبنای حق بیمه ماه مربوطه می‌باشد.

۱ـ۲ـ از دریافت لیست هایی که بیش از یک ماه تأخیر داشته و یا بعد از خاتمه عملیات ارائه می‌شود بایستی به طور کلی خودداری گردد.

مثال : شرکت «الف» مجری قرارداد منعقده با وزارت راه و ترابری لیست کارکنان شاغل در اجرای پیمان مزبور مربوط به مهر و آبان ۷۹ را در تاریخ ۷۹/۹/۲۵ به شعبه ذیربط تسلیم نموده

است. بنابراین لیست آبان ماه در مهلت بوده و مشمول جریمه نبوده ولیکن لیست مهرماه با تأخیر ارسال شده و مشمول جریمه می‌باشد که برابر دستورالعمل جرائم و مصوبه مذکور محاسبه و مطالبه می گردد.

۲ـ پیمانکارانی که به طور کلی از ارسال لیست کارکنان شاغل در قرارداد (ظرف مهلت قانونی) به سازمان خودداری نمایند مشمول جریمه عدم ارسال لیست بر مبنای کل حق بیمه قرارداد نخواهند بود و هنگام محاسبه حق بیمه، جریمه مذکور نیز محاسبه و از آنان مطالبه و وصول می‌گردد.

مثال : شرکت «ب» در اجرای قرارداد خود با آموزش و پرورش در طول دوره اجرای قرارداد (به مدت سه ماه) از ارسال لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در اجرای پیمان مزبور خودداری نموده است. در پایان عملیات اصل حق بیمه متعلقه (بدون احتساب بیمه بیکاری) به میزان ۲/۳۵۰/۰۰۰ ریال محاسبه و جریمه لیست آن نیز به شرح زیر احتساب و مطالبه می‌گردد :

۲/۳۵۰/۰۰۰ × ٪۱۵ = ۳۵۲/۵۰۰

توجه : جریمه لیست فقط یک بار (برای یک سال) محاسبه و در صورت عدم پرداخت حق بیمه برای سالهای بعد اضافه نخواهد شد.

بخش دوم ـ جریمه پرداخت تأخیر حق بیمه

در مورد آن دسته از پیمانکارانی که حق بیمه مستند به لیست‌های ارسالی را در دوره اجرای قرارداد پرداخت می‌نمایند و همچنین در مورد قراردادهای مشمول طرح‌های عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار در طول اجرای قرارداد از صورت وضعیت و صورتحساب‌های پیمانکار و مهندس مشاور کسر و به سازمان پرداخت می‌گردد. چنانچه پس از محاسبه حق بیمه طبق ضوابط مربوطه، مانده بدهی داشته باشد، از تاریخ ابلاغ، پیمانکار حداکثر ظرف سی روز فرصت دارد، مانده بدهی را پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن را با توافق سازمان بدهد. در غیر این صورت مشمول جریمه تأخیر خواهند بود. توجه خواهند داشت که جریمه تأخیر تأدیه در این حالت بر مبنای کل مانده بدهی و با توجه به درصد جریمه تعیین شده در قانون دریافت جرائم نقدی محاسبه و وصول می‌گردد.

مثال : شرکت «ج» در اجرای قرارداد منعقده با شرکت ملی گاز ایران با رعایت تصویب نامه مورخ ۷۷/۴/۶ شورایعالی تأمین اجتماعی لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در اجرای عملیات پیمان را به شعبه ذی ربط تسلیم نموده است. پس از خاتمه عملیات بر اساس مقررات جاری حق بیمه متعلقه نسبت به کارکرد اعلام شده محاسبه و پس از کسر مبالغ واریزی مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال مانده بدهی (شامل اصل حق بیمه و بیمه بیکاری) مطالبه گردیده است. شرکت مذکور ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ

مانده بدهی مذکور اقدامی جهت پرداخت مورد مطالبه به عمل نیاورده، لذا جریمه تأخیر تأدیه متعلقه به شرح ذیل محاسبه و مطالبه می‌گردد.

جریمه تأخیر تأدیه برای یک سال ۴/۵۰۰/۰۰۰ × ٪۲۲ = ۹۹۰/۰۰۰

(در صورت عدم واریز حق بیمه، جریمه سالهای بعد نیز بر اساس قانون دریافت جرائم نقدی و به ترتیب فوق احتساب می‌گردد.)

۲ـ در مورد آن دسته از پیمانکارانی که فاقد شرایط بند «۱» فوق هستند (در طول دوره اجرای قرارداد اصلاً لیست نداده اند، همچنین فاقد پرداخت حق بیمه در دوره اجرای قرارداد هستند) حق بیمه متعلقه با احتساب یک سال جریمه لیست و جریمه تأخیر تأدیه (نسبت به کل بدهی)، با درصد جریمه مربوطه محاسبه و به پیمانکار اعلام می‌گردد. در این حالت چنانچه پیمانکار ظرف سی روز از تاریخ اعلام بدهی آن را پرداخت ننماید و یا ترتیب واریز آن را ندهد علاوه بر جرائم اعلام شده، جریمه (تأخیر تأدیه) سال دوم نیز نسبت به کل بدهی محاسبه و مطالبه می‌گردد.

مثال : شرکت «د» در اجرای قرارداد منعقده با وزارت کشاورزی مربوط به عملیات تنظیفات ساختمان اصلی واگذارنده هیچگونه لیست حقوق و حق بیمه متعلق به کارکنان شاغل در قرارداد را در طول دوره اجرای پیمان (از ۷۷/۱/۱ لغایت ۷۸/۷/۳۰) به شعبه ذیربط ارسال و واریز ننموده است مبلغ ناخالص کارکرد پیمان مزبور ۱/۳۰۲/۶۰۰/۰۰۰ ریال اعلام شده است. جریمه تأخیر تأدیه حق بیمه پیمان مزبور به شرح ذیل محاسبه و مطالبه می‌گردد :

اصل حق بیمه از ۷۷/۱/۱ لغایت ۷۸/۷/۳۰ ۱/۳۰۲/۶۰۰/۰۰۰ × ٪۱۵ = ۱۹۵/۳۹۰/۰۰۰

بیمه بیکاری از ۷۷/۱/۱ لغایت ۷۸/۷/۳ ۲۱/۷۱۰/۰۰۰ = ۹ : ۱۹۵/۳۹۰/۰۰۰

جمع ۲۱۷/۱۰۰/۰۰۰ ریال

جریمه یک سال تأخیر تأدیه ۲۱۷/۱۰۰/۰۰۰ × ٪۲۲ = ۴۷/۷۶۲/۰۰۰

در صورت عدم واریز مبلغ فوق ظرف سی روز پس از ابلاغ اعلام بدهی مبلغ ۴۷/۷۶۲/۰۰۰ ریال به عنوان جریمه سال دوم به جمع کل بدهی افزوده می‌گردد.

توجه : در هر حالت چنانچه کل مطالبات سازمان به صورت یک جا و قبل از ابلاغ برگ لازم الاجرا (موضوع ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی) به حساب سازمان واریز گردد ۳۰٪ از جرائم متعلقه بخشوده خواهد شد.

فصل چهارم : وظایف واگذارندگان کار، پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی

با توجه به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی وظایف کارفرمایان (واگذارنده کار)، پیمانکاران و سازمان در راستای اجرای قانون تأمین اجتماعی به شرح زیر می‌باشد :

بخش اول : وظایف کارفرمایان (واگذارندگان کار) در قبال سازمان

۱ـ پیمانکاران را موظف نمایند که پرسنل شاغل در اجرای پیمان‌ها را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نمایند و لیست حقوق و دستمزد و حق بیمه مقرر را در برابر مواد ۲۸ و ۳۹ در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت کنند.

۲ـ هم زمان با ابلاغ قرارداد به پیمانکاران یک نسخه از آن را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمایند.

۳ـ پنج درصد هر صورت وضعیت یا صورتحساب پرداختی به پیمانکاران را کسر و نگهداری و پرداخت مبالغ مکسوره و آخرین قسط پیمانکاران را موکول به صدور مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی نمایند.

۴ـ در خاتمه کار اطلاعات مورد نیاز شامل میزان کل کارکرد، تاریخ خاتمه و ... را به سازمان تأمین اجتماعی اعلام و پیمانکاران را جهت اخذ مفاصا حساب سازمان راهنمایی نمایند.

۵ـ در اجرای تبصره الحاقی به ماده «۳۸» قانون تأمین اجتماعی چنانچه یک سال از پایان یا تعلیق و یا فسخ قراردادهای پیمانکاری بگذرد و پیمانکاران اقدام به ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی به واگذارندگان کار ننماید و پیمانکاران از بابت حق بیمه پیمان‌ها به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار و بدهی در مرحله قطعی باشد با اعلام مراتب واگذارندگان کار، موظف می‌باشند حداکثر ظرف مهلت ۲۵ روز از تاریخ ابلاغ بدهی پیمانکاران را به میزان (۵٪) و آخرین قسط به حساب سازمان واریز نمایند.

۶ـ در صورت عدم رعایت مراتب اشاره شده در بندهای فوق مسئولیت پرداخت حق بیمه مقرر و متفرعات آن به عهده واگذارندگان کار خواهد بود.

تذکر : در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تأمین اجتماعی با توجه به توافق صورت گرفته فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و سازمن برنامه و بودجه مسئولیت پرداخت کل حق بیمه مقرر بر مبنای مأخذ مصوب (۶/۶٪) و (۱۵/۶٪) به عهده واگذارندگان کار می‌باشد که بایستی به هنگام پرداخت هر صورت وضعیت یا صورتحساب پیمانکاران و مهندسین مشاور کسر به حساب سازمان واریز نماید.

بخش دوم : وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تأمین اجتماعی

۱ـ ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده با کارفرمایان به شعبه تأمین اجتماعی محل اجرای قرارداد.

۲ـ ارسال صورت مزد یا حقوق و دستمزد شاغلین در قراردادهای پیمانکاری (اعم از عمرانی و غیرعمرانی) برابر ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و در مهلت مقرر به سازمان و پرداخت حق بیمه مقرر و متعلقه برابر ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی در مورد قراردادهای غیرعمرانی.

۳ـ پرداخت حق بیمه قرارداد که طبق ماده «۴۱» قانون تأمین اجتماعی برای هریک از قراردادها توسط سازمان محاسبه و به پیمانکار ابلاغ می‌گردد.

۴ـ پرداخت غرامت موضوع ماده «۶۶» قانون تأمین اجتماعی در مورد کارکنان حادثه دیده در اجرای پیمان‌های مورد اجرا

۵ـ رعایت ماده «۳۸» قانون تأمین اجتماعی در مورد پیمانکاران دست دوم و ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده با آنها به سازمان تأمین اجتماعی و اعلام اطلاعات مربوطه پس از خاتمه قرارداد آنها.

۶ـ اخذ مفاصا حساب ماده «۳۸» قانون تأمین اجتماعی جهت هریک از قراردادهای مورد اجرا.

بخش سوم : وظایف سازمان تأمین اجتماعی در قبال واگذارندگان کار و پیمانکاران :

۱ـ اطلاع رسانی قانون و مقررات و ضوابط جدید و مصوبات از طریق روزنامه‌ها و دیگر منابع به منظور آگاهی کارفرمایان (واگذارندگان کار) و پیمانکاران جهت اجرا و همکاری در چهارچوب مقررات تأمین اجتماعی با کارفرما.

۲ـ تشکیل پرونده جهت هریک از قراردادهیا پیمانکاری، پیمانکاران و دریافت لیست حقوق دستمزد و حق بیمه که توسط پیمانکاران ارسال و پرداخت می‌گردد و ارائه خدمات قانونی به بیمه‌شدگان مربوطه.

۳ـ پیگیری در خصوص وصول مانده بدهی مربوط به لیست‌های ارسالی در مورد قراردادهای غیرمشمول طرح‌های عمرانی.

۴ـ بررسی پرونده قرارداد پیمانکاری به محض پایان یافتن مدت زمان اجرای پیمان و اخذ اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه بدهی قرارداد.

۵ـ محاسبه بدهی قرارداد به محض تکمیل اطلاعات مورد نیاز و ابلاغ آن به پیمانکار.

۶ـ پیگیری و وصول بدهی پس از قطعیت آن طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی.

۷ـ رسیدگی به اعتراض پیمانکار در رابطه با حق بیمه قرارداد برابر مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تأمین اجتماعی.

۸ـ صدور مفاصا حساب قرارداد به محض پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار و یا واگذارندگان کار.

۹ـ اجرای تبصره ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی و وصول مطالبات سازمان از محل ۵٪ ماده (۳۸) قانون در صورتی که پیمانکار ترتیب پرداخت آن را پس از قطعیت ندهد.

بخش چهارم: چگونگی نحوه اقدام در مورد پیمانکاران و واگذارندگان که به وظایف قانونی خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی (موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و تبصره الحاقی آن) عمل نمی نمایند :

طبق تبصره الحاقی به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب مورخ ۷۲/۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی (مصوب مورخ ۷۳/۳/۱۸ هیأت محترم دولت) واحدهای اجرائی مکلفند به شرح ذیل اقدام نمایند :

۱ــ با بررسی سریع کلیه پرونده‌های پیمانکاری، در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها تا زمان رسیدگی قطعیت یافته و یک سال از تاریخ خاتمه عملیات قرارداد نیز گذشته و واریز نشده باشد، مجدداً مراتب را به آخرین نشانی پیمانکار ابلاغ و چنانچه ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ مورد مطالبه پرداخت نگردد مراتب جهت واریز از محل ۵٪ و آخرین قسط موضوع ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی به واگذارنده کار ابلاغ نمایند.

۲ــ واگذارندگان کار قانوناً مکلفند حداکثر ظرف بیست و پنج روز پس از ابلاغ اعلام بدهی، آن را از محل ۵٪ و آخرین قسط موضوع ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت، اقدامات قانونی جهت وصول علیه آنان صورت می‌گیرد.

۳ــ در صورتی که میزان ۵٪ و آخرین قسط اشاره شده نزد واگذارنده که به حساب سازمان واریز گردیده کمتر از مورد مطالبه باشد، جهت وصول باقیمانده بدهی باید علیه پیمانکار اقدام به عمل آید.

۴ــ در مورد پرونده هایی که قرارداد آنها خاتمه یافته و به دلایلی محاسبه نشده باشد، لازم است سریعاً به شرح فوق اقدام نمایند.

بدیهی است واحدهای اجرایی (شعب) وظیفه دارند بطور مستمر پرونده‌های پیمانکاری را مورد رسیدگی قرار داده و با اخذ اطلاعات لازم نسبت به احتساب حق بیمه مقرر اقدام نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه از مکاتبات انجام شده، بر اساس اطلاعات و مدارک موجود در پرونده از قبیل مبلغ اولیه مندرج در قرارداد و مدت ذکر شده در آن اقدام به محاسبه و مطالبه حق بیمه و پیگیری آن به شرح فوق نمایند.

فصل پنجم : مفاصا حساب قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور و نحوه صدور آن

طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در پایان عملیات هر قرارداد پیمانکاری واگذارندگان کار به منظور حفظ حقوق قانونی بیمه شدگان موظف می‌باشند قبل از تسویه حساب با پیمانکاران و پرداخت مطالبات نهایی آنان (از جمله ۵٪ و آخرین قسط) مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی را تا میزان ناخالص کارکرد هر پیمان اخذ نمایند.

بخش اول : فرم مفاصا حساب :

با عنایت به اهمیت و جایگاه و ارزش مفاصا حساب قراردادهای پیمانکاری و به منظور اقدام واحد فرم مذکور با هماهنگی و نظارت اداره کل درآمد حق بیمه و خدمات و رفاه در ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی چاپ می‌گردد. فرم مفاصا حساب به صورت خاص و متحدالشکل و با شماره سریال تهیه، چاپ و جهت استفاده واحدهای ذیربط در سراسر کشور و در حد نیاز در اختیار ادارات کل استان‌ها قرار می‌گیرد.

الف ـ نحوه درخواست فرم مفاصا حساب :

۱ـ واحدهای اجرایی مکلفند پس از مصرف ۹۰٪ از فرمهای مفاصا حساب تحویلی با تکمیل فرم شماره یک و طبق فرم شماره دو درخواست ارسال فرم مفاصا حساب از اداره کل استان مربوطه نمایند.

۲ـ ادارات کل استانها موظف می‌باشند ضمن کنترل اطلاعات مندرج در فرم شماره یک درخواست مفاصا حساب مصرفی یک ساله یا (۶) ماهه واحدهای مذکور از اداره کل خدمات و رفاه، آمار مفاصا حساب برای یک سال آتی واحدهای خود را جهت تهیه (چاپ) نیز به اداره کل مذکور اعلام نمایند.

۳ـ اداره کل خدمات و رفاه بر اساس آمار و درخواست‌های ارسالی از ادارات کل استان‌ها سریعاً مفاصا حساب مورد نیاز برای یک ساله یا ۶ ماهه جاری هر استان را با رعایت شماره سریال ارسال و طی رونوشت مراتب را به اداره کل درآمد حق بیمه اعلام خواهند نمود.

مسئولیت چاپ و تهیه فرمهای مفاصا حساب به عهده اداره کل خدمات و رفاه می‌باشد و با هماهنگی اداره کل درآمد حق بیمه باید به ترتیبی برنامه ریزی و عمل نماید که واحدهای اجرایی با کمبود فرم مفاصا حساب مواجه نگردند.

۴ـ واحدهای اجرایی پس از این که حداقل ۹۰٪ از فرم مفاصا حساب‌های دریافتی را مورد استفاده قرار داده باشند می‌بایستی فرم شماره یک را (با درج شماره سریال مفاصا حساب به ترتیب مشخصات پیمانکار و ... در آن) تکمیل و آن را همراه با درخواست ارسال فرم به تعداد مورد نیاز (۶) ماهه به اداره کل استان مربوطه ارسال نمایند.

۵ـ ادارات کل استان حسب درخواست‌های صورت گرفته از سوی واحدهای ذیربط و بررسی مفاصا حساب‌های صادره فرم مفاصا حساب مورد نیاز واحد را ارسال و طی رونوشت نامه مراتب را به اداره کل درآمد حق بیمه اعلام نمایند.

ب ـ نحوه نگهداری فرم‌های مفاصا حساب :

با عنایت به اهمیت ویژه فرم‌های مفاصا حساب (نمونه ۲۲ درآمد) کلیه ادارات کل استان و واحدهای اجرایی بایستی ضمن دقت و مراقبت لازم در حفظ و نگهداری فرم‌های مذکور و جلوگیری از ابطال یا مفقود شدن آن موارد ذیل را رعایت نمایند.

۱ـ نگهداری فرم‌های مفاصا حساب در استان به عهده معاونت پشتیبانی بوده و حسب درخواست واحدها و پس از تأیید ریس و کارشناس ارشد درآمد استان آنها را به واحد درخواست کننده ارسال و تحویل نمایند.

۲ـ در شعب و نمایندگی‌ها نگهداری فرم‌های مفاصا حساب و درخواست فرم از اداره کل استان به عهده واحد درآمد بوده و در صورت ابطال فرم مفاصا حساب باید کلیه نسخه باطله را با ذکر علت ابطال به اداره کل استان مربوطه ارسال نمایند.

۳ـ در صورت مفقود شدن فرم مفاصا حساب در اسرع وقت مراتب را با ذکر شماره سریال مفاصا حساب مفقود شده و معرفی فرد یا افراد خاطی به اداره کل استان مربوطه اعلام نمایند.

۴ـ یک نسخه از رونوشت کلیه مفاصا حساب‌های صادره به ترتیب شماره سریال در کلاسور مخصوص ضبط و نزد مسئول درآمد نگهداری و با رعایت دستورالعمل ساماندهی اطلاعات به بایگانی راکد ارسال گردد.

بخش دوم : نحوه تنظیم مفاصا حساب و حدود اختیار امضاء آن

الف ـ نحوه تنظیم فرم مفاصا حساب :

پس از حصول اطمینان از مأخذ مبنای احتساب حق بیمه و صحت محاسبه انجام شده و وصول کامل مطالبات مربوطه و ضبط رسید وصولی در پرونده امر، توسط واحدهای ذیربط فرم مفاصا حساب به عنوان واگذارندگان کار صادر و در آن اطلاعات پیمان به شرح ذیل درج می‌گردد.

۱ـ نام پیمانکار

۲ـ خلاصه عملیات پیمان

۳ـ شماره و تاریخ قرارداد

۴ـ میزان مبلغ ناخالص کارکرد (به حروف و عدد و پرفراژ آن)

پس از تکمیل موارد فوق جهت ارسال رونوشت به مبادی ذیربط (پیمانکار ـ اداره کل استان و ...) خلاصه اقدامات مطالباتی (مأخذ احتساب حق بیمه و وصول مطالبات) درج و سپس با امضاء مجاز و ممهور به مهر برجسته سازمان صادر می‌گردد.

ب ـ تفویض اختیار امضاء و نحوه کنترل مفاصا حساب صادره :

به منظور تسریه در صدور مفاصا حساب پیمانکاران ادارات کل استان می‌توانند حداکثر تا سقف کارکرد به منظور مشروحه ذیل نسبت به تفویض اختیار به واحدهای اجرایی ذیربط جهت صدور مفاصا حساب اقدام نمایند :

۱ـ شعب درجه یک تا میزان مبلغ یک میلیارد ریال (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

۲ـ شعب درجه دو تا میزان مبلغ هشتصد میلیون ریال (۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

۳ـ شعب درجه سه تا میزان مبلغ ششصد میلیون ریال (۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

۴ـ شعب درجه چهار تا میزان مبلغ پانصد میلیون ریال (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

۵ـ نمایندگی‌ها تا میزان مبلغ چهارصد میلیون ریال (۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

با عنایت به افزایش ضریب دستمزد توسط شورایعالی کار و سایر شرایط اقتصادی ادارات کل استان‌ها مجاز می‌باشند سقف مبلغ کارکرد مفاصا حساب واحدهای تابعه را همه ساله با توجه به میزان اختیار داده شده به واحدها به شرح فوق به میزان تورم یا درصد افزایش دستمزد افزایش دهند.

فصل ششم : پیگیری وصول مطالبات و ارسال آمارهای مربوطه

با عنایت به این که ارائه خدمات و تعهدات قانونی مستلزم تأمین منابع مورد نیاز بوده و در این راستا وصول به هنگام مطالبات سازمان بابت حق بیمه از پیمانکاران هم از نظر منابع سازمان و هم به لحاظ این که پس از خاتمه قرارداد و گذشت مدت کوتاهی احتمال عدم امکان دسترسی به پیمانکار جهت وصول مطالبات افزایش می‌یابد و این امر باعث می‌گردد تمام یا قسمتی از مطالبات سازمان قابل وصول از واگذارنده کار نباشد، رعایت موارد ذیل در مورد قراردادهای پیمانکاری را تأکید می‌نماید :

۱ـ پرونده قراردادهای پیمانکاری به طور مستمر و در فاصله زمانی کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و به ترتیب زیر عمل گردد.

۱ـ ۱ـ با پایان یافتن مدت زمان اجرای هر پیمان سریعاً نسبت به اخذ اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه حق بیمه قرارداد از کارفرما (واگذارنده کار و پیمانکار) اقدام گردد.

۲ـ ۱ـ به محض کامل شدن اطلاعات مورد نیاز (شامل مبلغ کل کارکرد، تاریخ شروع و خاتمه عملیات و ...) حق بیمه مربوطه با توجه به شرایط قرارداد و ضوابط و مقررات مندرج در این بخشنامه

محاسبه و به پیمانکار و کارفرما ابلاغ و در صورت اعتراض پیمانکار به بدهی اعلام شده موضوع سریعاً در هیأت‌های تشخیص مطالبات رسیدگی و رأی مقتضی صادر و به هر صورت پس از قطعیت بدهی اقدامات قانونی جهت وصول آن از پیمانکار و از محل ۵٪ و آخرین قسط وی نزد کارفرما با رعایت بخش چهارم از فصل چهارم این بخشنامه اقدام نمایند.

۳ـ۱ـ در مورد پرونده‌های پیمان هایی که طبق زمان پیش بینی شده در قرارداد خاتمه یافته ولیکن اطلاعات مورد نیاز از سوی کارفرما (واگذارنده کار) ارسال نگردیده، لازم است سریعاً با واگذارنده کار مکاتبه و با تعیین مهلت یک ماهه و ابلاغ نامه، اطلاعات اخذ و در صورت عدم همکاری حداکثر با دو بار مکاتبه با فاصله سه ماهه، حق بیمه پیمان برابر اطلاعات مضبوط در پرونده و پیمان محاسبه و اقدامات مطالباتی برابر مقررات پیگیری گردد.

۴ـ۱ـ در مورد بدهی مستند به لیست پرونده‌های پیمانکاری و مهندسین مشاور که از شمول ضوابط طرح‌های عمرانی خارج می‌باشند، با رعایت مقررات و صدور اخطاریه پیگیری می‌گیرد.

۲ـ کلیه واحدهای اجرایی فهرست بدهی مربوط به پیمانکارانی را که در اجرای تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به واگذارندگان کار اعلام می‌نمایند، در پایان هر ماه طبق فرم شماره (۱۲) تهیه و به اداره کل استان مربوطه ارسال نمایند.

۳ـ ادارات کل استان نیز ضمن کنترل نظارت بر نحوه انجام امور مربوط به محاسبات و وصول حق‌بیمه قراردادهای پیمانکاری در واحدهای تابعه، اهمیت موضوع را به نحو مقتضی به واگذارندگان کار اعلام و نتیجه عملکرد واحدهای تحت امر خود را همه ماهه طبق فرم شماره (۱۳) و مشخص نمودن کل بدهی هر دستگاه واگذارنده کار تهیه و به اداره کل درآمد حق بیمه گزارش نمایند.

اصلاح دستورالعمل حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور بخشنامه ۱۴/۲ جدید درآمد

پیرو بخشنامه (۱۴) و (۱۴/۱) جدید درآمد و با بررسی‌های کارشناسی انجام شده بخشنامه ۱۴ جدید درآمد در موارد زیر اصلاح و جایگزین می‌گردد :

۱ــ در خصوص قراردادهای مشمول ماده «۳۸» قانون تأمین اجتماعی که صدور مفاصا حساب مربوط به آنها منوط به انجام بازرسی از دفاتر قانونی پیمانکار می‌باشد، چنانچه با توجه به امکانات و اولویت‌های تعیین شده امکان انجام بازرسی از دفاتر قانونی پیمانکار در مدت زمان محدود وجود نداشته و پیمانکار تعجیل در اخذ مفاصا حساب داشته باشد، در این حالت در صورتی که پیمانکار لیست کارکنان خود را ارسال و طبق محتویات پرونده مطالباتی فاقد بدهی باشد و فرم پیوست را تکمیل نموده و به امضاء مدیرعامل و مهر شرکت ممهور و آن را به شعبه ارائه نماید در این صورت صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع خواهد بود. بدیهی است در این حالت چنانچه به هنگام مراجعه بازرسان دفاتر قانونی از ارائه دفاتر و مدارک خودداری نماید می‌بایستی حق بیمه قرارداد طبق بخشنامه «۱۴» جدید درآمد محاسبه، مطالبه و وصول گردد.

۲ــ با توجه به این که طبق مصوبه ۷۰/۱/۲۴ شورایعالی تأمین اجتماعی حق بیمه قراردادهایی که به صورت مکانیکی انجامی می‌گیرد به مأخذ ۷٪ تعیین شده است، لذا در مورد قراردادهای مهندسین مشاور مشمول مصوبه مذکور در صورتی که از جمله با تأیید کارفرما (واگذارنده کار) که اثبات شود که درصدی از کار به صورت مکانیکی انجام شده است و کارهایی را که به صورت مکانیکی انجام شده است و ابزار مکانیکی را که کار با آنها انجام شده را تعیین و اعلام نماید، در این صورت محاسبه حق بیمه آن قسمت از کارکرد که به صورت مکانیکی انجام گردیده است به مأخذ ۷٪ و مابقی به مأخذ ۱۵٪ محاسبه و وصول شود.

۳ــ در مورد قراردادهای پیمانکاری منعقده با اشخاص حقیقی (طرح‌های غیرعمرانی) که انجام کار به صورت دستمزدی می‌باشد و شخص پیمانکار طبق گواهی واگذارنده کار شخصاً در اجرای عملیات قرارداد عملاً اشتغال به کار داشته باشد، در این حالت پس از محاسبه حق بیمه پیمان طبق بخشنامه (۱۴) جدید درآمد می‌بایستی معادل حق بیمه دستمزد مشمول کسر بیمه شخص پیمانکار در دوره اجرای قرارداد از میزان حق بیمه پیمان محاسبه شده کسر و مابقی مطالبه و وصول و سپس مفاصا حساب صادر گردد.

۴ــ در مورد قراردادهای حسابرسی در مواردی که قرارداد با یکی از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل

مؤسسات حسابرسی منعقد می‌گردد چنانچه مبالغ دریافتی بابت کارکرد قرارداد در دفاتر قانونی مؤسسه حسابرسی ثبت شده باشد به منزله این است که کار موضوع قرارداد توسط کارکنان مؤسسه حسابرسی انجام گرفته است و در این صورت احتساب حق بیمه این گونه پیمان‌ها طبق بازرسی از دفاتر قانونی مؤسسه حسابرسی مربوطه موضوع بند (و) بخشنامه (۱۴) جدید درآمد و با رعایت بند یک این بخشنامه بلامانع می‌باشد.

۵ــ با توجه به ماده ۸ مصوبه شورایعالی تأمین اجتاعی و بند (۲) ماده (۱) مصوبه مذکور در در مورد قرارداد تنظیفات ساختمان‌های اداری، تجاری، بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و ... نگهداری تأسیسات و محوطه آنها با توجه به این که قسمتی از مبالغ پرداختی به پیمانکاران بابت تأمین ابزار و ماشین‌آلات برای نظافت و رفت و روب و نگهداری تأسیسات می‌باشد. لازم است معادل ۲۵٪ ناخالص کارکرد قرارداد مکانیکی و ۷۵٪ باقیمانده دستمزد (غیرمکانیکی) منظور و حق بیمه مربوط بر این مبنا طبق بند «۵ ـ۳» بخش دوم بخشنامه (۱۴) جدید درآمد محاسبه و وصول گردد.

۶ــ در مواردی که در قراردادهای خارج از ضوابط طرح‌های عمرانی، پیمانکار و واگذارنده کار توافق نمایند حق بیمه متعلقه از کارکرد پیمانکار کسر و به حساب سازمان واریز گردد، برابر بند (ز) بخش «۳» از فصل دوم بخشنامه (۱۴) جدید درآمد اقدام می‌گردد. در مورد این گونه قراردادها چنانچه به هر دلیل واگذارنده کار از کسر و واریز حق بیمه خودداری نماید و یا این که حق بیمه را در مهلت مقرر به سازمان پرداخت نکند، مسئولیت پرداخت اصل حق بیمه و جرائم متعلقه به عهده پیمانکار خواهد بود و مکلف است رأساً آن را به حساب سازمان پرداخت نماید.

آیین نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده (۴۰) قانون تأمین اجتماعی در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر قانونی ارائه نمی‌دهند. «مصوب ۷۸/۴/۵ شورایعالی تأمین اجتماعی»

ماده ۱ـ اشخاص حقوقی که از ارائه دفاتر قانونی به سازمان خودداری و در تمام یا برخی از ماه‌های هر سال مالی صورت مزد و حقوق و حق بیمه کارکنان خود را به سازمان ارسال و پرداخت نکرده باشند مشمول اعمال ماده ۴۰ قانون منحصراً برای سال مالی و یا ماه‌های مذکور قرار می‌گیرند.

ماده ۲ـ دستمزد کارکنان اشخاص حقوقی مذکور موجود در حوزه‌های مالیاتی که بر اساس آن مالیات تکلیفی تعیین و دریافت گردیده است در هر سال مالی مبنای محاسبه و مطالبه حق بیمه آنان به صورت علی الرأس قرار می‌گیرد.

تبصره : در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت مالیات تکلیفی در حوزه مالیاتی موجود نباشد و یا امکان دسترسی به آن وجود نداشته باشد، هزینه‌های حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های مرتبط با آنها مندرج در اظهارنامه مالیاتی شخص حقوقی موجود در حوزه مالیاتی مربوط به سال مالی مورد نظر، مبنای محاسبه و مطالبه حق بیمه به صورت علی الرأس قرار می‌گیرد.

ماده ۳ـ در کلیه مواردی که امکان دسترسی به هزینه‌های دستمزد از طرق مندرج در ماده (۲) و تبصره آن میسر نگردد، سازمان تأمین اجتماعی مجاز است با بررسی‌های کارشناسی و با درنظر گرفتن پروانه بهره برداری کارگاه، تعداد کارکنان آن در سال یا ماه‌هایی که صورت مزد و حقوق و حق‌بیمه ارسال و پرداخت نموده است و عنداللزوم با استفاده از تعداد کارکنان شاغل در فعالیت‌های مشابه، تعداد کارکنان شخص حقوقی را تعیین نماید. در این حالت دستمزد مبنای محاسبه حق‌بیمه به صورت علی الرأس از رابطه زیر به دست می‌آید.

«جمع حداقل و حداکثر دستمزد ماهانه مشمول کسر حق بیمه زمان محاسبه ضربدر (۲)، نتیجه آن تقسیم بر سه سپس ضربدر تعداد کارکنان برآورده شده و تعداد ماه‌های مورد نظر سال مالی»

این آیین نامه مشتمل بر ۳ماده یک تبصره و در دویست و نود و نهمین جلسه شورایعالی تأمین اجتماعی مورخ ۷۸/۴/۵ به تصویب رسید.

بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد مورخ ۱۳۷۰/۲/۳۰
«موضوع : درصد حق بیمه قرارداد های پیمانکاری و مهندسین مشاور»

به پیوست یک نسخه از نامه شماره ۶۳۰۱ ش ت مورخ ۷۰/۲/۴ منضم به تصویب نامه درصد حق‌بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور مصوب دویست و چهلمین جلسه شورای عالی تأمین اجتماعی مورخ ۷۰/۱/۲۴ ارسال و مقرر می‌دارد.

۱ـ حق بیمه کلیه قرارداد های پیمانکاری و مهندسین مشاور فاقد شرایط و ضوابط طرح های عمرانی که از تاریخ ۱۳۷۰/۱/۲۴ به بعد منعقد می‌شوند بایستی بر اساس مفاد مصوبه محاسبه و وصول گردد.

تذکر ۱ـ حق بیمه کلیه قرارداد های پیمانکاری و مهندسین مشاور دارای شرایط و ضوابط مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تأمین اجتماعی (بخشنامه ۱۳۰/۱ درآمد) و قراردادهایی که به موجب بخشنامه های ۱۳۰/۲، ۱۳۰/۴، ۱۳۰/۵ مشمول مصوبات مذکور قرار دارند و همچنین آن دسته از قرارداد های پروژه هایی که دارای مصوبات خاص از شورای عالی تأمین اجتماعی هستند کماکان بایستی طبق مصوبات مذکور محاسبه و وصول گردد.

تذکر ۲ـ ۱ـ نحوه محاسبه حق بیمه پیمانکاران حمل مواد نفتی بی طرف و یا طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران کماکان طبق ضوابط و مقررات مربوطه می‌باشد.

۲ـ در کلیه حالات قید شده در تصویب نامه به استثنای پیمانکاران و مهندسین مشاور مذکور در ماده ۶ و تبصره آن در صورتی که حق بیمه طبق لیست های ارسالی پیمانکار در دوره اجرای عملیات پیمان بیش از حق بیمه به مأخذ تعیین شده در تصویب نامه باشد، لیست های ارسالی پیمانکار مبنای مطالبه و وصول حق بیمه قرار می‌گیرد.

۳ـ منظور از خدمات نصب و فنی مندرج در بند ۲ ماده یک تصویب نامه منحصراً ارائه خدمات و انجام کار به صورت دستمزدی بوده و در مواردی که عملیات نصب و فنی همراه با مصالح باشد حسب مورد بایستی طبق مواد ۲ و ۳ تصویب نامه عمل شود. کلیه وسایل و ابزاری که جهت انجام خدمات نصب، فنی، مشاوره، طراحی، نقشه کشی، نقشه برداری و ... مورد استفاده قرار گیرد و همچنین مواد پاک کننده در رابطه با قرارداد تنظیفات مصالح محسوب نمی گردد.

۴ـ در مورد قرارداد هایی که قسمتی از مبلغ کارکرد ارزی به پیمانکار پرداخت می‌شود کل کارکرد شامل کارکرد ریالی و ارز می‌باشد. لازم است به هنگام محاسبه حق بیمه این قبیل قرارداد ها، معادل ریالی کارکرد ارزی از واگذارنده کار استعلام و با افزودن آن به کارکرد ریالی مبنای محاسبه حق بیمه

قرار گیرد. چنانچه اعلام معادل ریالی کارکرد ارزی از سوی واگذارنده کار امکان پذیر نباشد کارکرد ارزی بر اساس نرخ ارز مندرج در قرارداد به ریال تبدیل و در مواردی که نرخ ارز در قرارداد نیز مشخص نباشد نرخ رسمی ارز در دوره قرارداد ملاک تبدیل کارکرد ارزی به ریال قرار گرفته و در صورتی که نرخ ارز متغیر باشد میانگین نرخ ارز مبنای تبدیل قرار می‌گیرد. ضمناً اگر نرخ ارز طبق مفاد قرارداد و یا بنابه اعلام واگذارنده کار نرخ رسمی نباشد باید همان نرخ مبنای تبدیل کارکرد به ریال قرار گیرد.

۵ ــ تجهیزات قید شده در تبصره ماده ۲ تصویب نامه شامل کلیه قطعات و ماشین آلاتی می‌باشد که پیمانکار طبق مفاد و شرایط قرارداد موظف به طراحی و ساخت و یا خرید آنها در خارج از کشور و نصب آنها در داخل کشور می‌باشد و قیمت آنها از طریق گشایش اعتبار ارزی به پیمانکار پرداخت می‌شود.

۶ ــ در مورد قراردادهایی که طبق تبصره ماده ۲ قیمت تجهیزات از پرداخت حق بیمه معاف می‌شود چنانچه مابقی کارکرد منحصراً نصب تجهیزات مذکور باشد حق بیمه آن طبق ماده یک تصویب‌نامه و به مأخذ پانزده درصد (۱۵٪) محاسبه و وصول می‌گردد. اگر نصب تجهیزات همراه با کارهای ساختمانی و سایر عملیاتی باشد که نیاز به تهیه مصالح داخلی نیز دارد در این صورت، چنانچه تمامی مصالح به عهده پیمانکار باشد حق بیمه طبق ماده ۲ تصویب نامه و کلاً به مأخذ هفت درصد (۷٪) و اگر قسمتی از مصالح توسط واگذارنده کار تهیه و در اختیار پیمانکار قرار گیرد پس از رعایت ماده ۳ تصویب‌نامه و با افزودن ارزش مصالح واگذاری حق بیمه به مأخذ ۷٪ محاسبه و وصول می‌گردد.

مثال : ۱ــ وزارت کشاورزی قراردادی با شرکت خارجی «سی» در مورد عملیات طراحی ساخت ماشین آلات کارخانه شیر پاستوریزه منعقد نموده که کارکرد آن به شرح زیر توسط واگذارنده اعلام شده است.

الف : بابت تجهیزات و ماشین آلات کارخانه از طریق گشایش اعتبار ارز مبلغ ۹۸/۹۴۶/۹۰۰/- دلار.

ب : پرداختی بابت نصب کارخانه مبلغ ۲/۲۷۸/۳۲۰ دلار معادل ۱۶۰/۸۴۹/۳۹۲ ریال

۲ــ مبلغ ۳۶/۲۴۲/۳۰۰ ریال

جمع کارکرد مشمول کسر حق بیمه ۵۲۶/۰۹۱/۶۹۲ = ۳۶۵/۲۴۲/۳۰۰ + ۱۶۰/۸۴۹/۳۹۲

حق بیمه متعلقه ۷۸/۹۱۳/۷۵۴ = ۱۵٪ × ۵۲۶/۰۹۱/۶۹۲

حق بیمه بیکاری متعلقه ۸/۷۶۸/۱۹۵ = $\frac{۱}{۹}$ × ۷۸/۹۱۳/۷۵۴

مثال : ۲ــ شرکت توانیر قراردادی با شرکت خارجی ایکس در مورد احداث خطوط ۲۳۰ کیلووات تهران ـ سمنان منعقد نموده که تهیه مصالح به عهده پیمانکار بوده و کارکرد اعلام شده از سوی واگذارنده به شرح زیر می‌باشد :

الف : بابت تجهیزات از طریق گشایش اعتبار ارزی مبلغ -/۱۹۱/۷۴۲/۰۰۰ مارک.

ب : بابت کارکرد نصب مبلغ -/۱۲/۲۰۰/۴۰۰ مارک و -/۲۵۶/۷۳۱/۰۰۰ ریال.

ج : بابت کارکرد ساختمانی مبلغ -/۴/۳۵۲/۰۰۰ مارک و -/۶۴۳/۰۰۰ /۸۹۵ ریال.

اگر طبق مفاد قرارداد و یا اعلام واگذارنده کار هر ماه مارک معادل ۳۵ ریال باشد کارکرد ارزی مشمول کسر حق بیمه ۱۶/ ۵۵۲/۴۰۰ = ۴/۳۵۲/۰۰۰ + ۱۲/۲۰۰/۴۰۰

معادل ریالی کارکرد ارزی ۵۷۹/۳۳۴/۰۰۰ = ۳۵ × ۱۶/۵۵۲/۴۰۰

۱/۷۳۱/۷۰۷/۰۰۰ = ۶۴۳/۰۰۰ /۸۹۵ + ۲۵۶/۷۳۱/۰۰۰ + ۵۷۹/۳۳۴/۰۰۰ کل کارکرد مشمول کسر حق بیمه به ریال.

حق بیمه متعلقه ـ/۱۲۱/۲۱۹/۴۹۰ = ٪۷ × ۱/۷۳۱/۷۰۷/۰۰۰

حق بیمه بیکاری متعلقه ـ/۱۳/۴۶۸/ ۸۳۲ = $\frac{۱}{۹}$ × ۱۲۱/۲۱۹/۴۹۰

۷ـ تجهیزات و ماشین آلات مربوط به کارخانجات، پالایشگاه‌ها، تلمبه خانه‌ها و پایانه‌ها و چاه های نفت و گاز، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، بیمارستان ها، آزمایشگاه‌ها، سردخانه ها، کشتارگاه ها، آشپزخانه ها، نیروگاه‌های برق، سدها، اسکله ها، جایگاه های بنزین و سوخت رسانی، آسانسور، بالابرها و پله های برقی، خطوط انتقال نیرو، تأسیسات مخابراتی و همچنین لوله های نفت و گاز و متعلقات آن، کابل های برق و تلفن و همچنین لوله های آب و فاضلاب، دکل‌ها و مقره‌ها و لوله های جدار چاه‌های عمیق که مصالح انحصاری بوده و در اختیار شرکت های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، توانیر، مخابرات و سازمان های آب و برق منطقه ای می‌باشد جزء مصالحی که ارزش آنها بایستی به کل کارکرد قرارداد افزوده شود محسوب نمی گردد.

۸ ـ در مواردی که طبق مفاد قرارداد قسمتی از مصالح به عهده واگذارنده کار می‌باشد (به استثنای مصالح انحصاری مندرج در بند ۹ فوق) و از اعلام ارزش تمام یا قسمتی از آنها خودداری نماید بایستی حق بیمه طبق ماده یک تصویب نامه. به اخذ پانزده درصد (۱۵٪) کل کارکرد محاسبه و وصول گردد.

۹ـ قراردادهایی که عملیات آنها منحصراً ارائه خدمات بوده و کلاً به صورت مکانیکی انجام می‌گیرد (مانند حمل و نقل، تخلیه و بارگیری به وسیله جرثقیل و لودر و کرایه ماشین آلات مختلف) بایستی حق بیمه آنها طبق ماده ۲ تصویب نامه به مأخذ هفت درصد (۷٪) کل کارکرد محاسبه و وصول شود.

۱۰ـ در مواردی که عملیات قرارداد منحصراً ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید توأماً به صورت دستی و مکانیکی انجام گیرد در صورت تأیید واگذارنده کار و اعلام میزان با درصد کارکرد مکانیکی و غیرمکانیکی از سوی وی طبق ماده ۴ تصویب نامه بایستی حق بیمه به نسبت کارکرد مکانیکی به مأخذ هفت درصد (۷٪) و به نسبت کارکرد انجام شده به صورت غیرمکانیکی (دستی) به مأخذ پانزده

درصد (۱۵٪) محاسبه و وصول نمود بدیهی است چنانچه میزان و یا درصد کارکرد مکانیکی و دستی از سوی واگذارنده کار اعلام نشود و یا نوع عملیات قرارداد به صورتی باشد که نیاز به استفاده از وسایل مکانیکی نداشته باشد و همچنین در مواردی که تمام یا قسمتی از کار به صورت مکانیکی انجام می گیرد، لیکن وسایل مکانیکی توسط واگذارنده کار تهیه و در اختیار پیمانکار قرار داده می‌شود کار موضوع قرارداد غیرمکانیکی تلقی شده و بایستی حق بیمه آن به مأخذ پانزده درصد کل کارکرد محاسبه و وصول شود.

۱۱ـ در مواردی که پیمانکار قسمتی از کار موجود قرارداد را با انعقاد قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار می‌نماید بایستی حق بیمه پیمانکاران فرعی با توجه به تعهدات طرفین از نظر تهیه مصالح حسب مورد طبق مواد ۱، ۲، ۳، ۴ تصویب نامه و حق بیمه پیمانکار اصلی به کسر کارکرد پیمانکاران فرعی و طبق مفاد تصویب نامه محاسبه و وصول شود.

۱۲ـ آن دسته از نهادها، وزارتخانه و سازمان‌هایی که کارکنان آنها مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تأمین اجتماعی می‌باشند در صورتی که با انعقاد قرارداد با سایر مؤسسات، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدام به انجام کار به صورت پیمانکاری نمایند، چنانچه ارگان‌های مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصراً توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص می‌باشند انجام گرفته است، لزومی به محاسبه و وصول حق بیمه قراردادهای حق بیمه قراردادهای آنها براساس تصویب نامه مذکور نخواهد بود.

بدیهی است اگر این قبیل پیمانکاران در اجرای عملیات موضوع پیمان از پرسنل روزمزد و غیررسمی استفاده کنند بایستی لیست و حق بیمه آنها را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند که در این صورت صدور مفاصاحساب قرارداد منوط به پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود.

در هر حال واگذارنده کار ملزم به رعایت ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در مورد این گروه از پیمانکاران نیز می‌باشد.

۱۳ـ حق بیمه قراردادهای منعقده با پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی بوده و مدعی هستند تمام یا قسمتی از کار پیمان را در کارگاه خود توسط کارکنان مربوطه انجام می‌دهند و موضوع قرارداد نیز ایجاب می‌نماید که تمام یا قسمتی از آن در کارگاه آنان انجام گیرد، پس از محاسبه حق بیمه قرارداد طبق مفاد تصویب نامه بایستی آن را با حق بیمه متعلقه کارکنان کارگاه در دوره اجرای قرارداد که بر اساس تلفیق لیست و بازرسی یا حسابرسی محاسبه می‌گردد مقایسه نموده و هرکدام را که بیشتر باشد مطالبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر گردد. ضمناً محاسبه و مطالبه مجدد حق بیمه کارگاه این قبیل پیمانکاران در دوره اجرای قرارداد منتفی بوده و در مواردی که این

قبیل کارگاه‌ها مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر و یا مشمول بخشودگی قسمتی از حق بیمه باشند بایستی محاسبه حق بیمه جهت مقایسه آن با حق بیمه قرارداد بدون در نظر گرفتن معافیت و بخشودگی انجام گیرد که در این حالت حق بیمه سهم دولت مندرج در اظهارنامه نیز بایستی به حق بیمه پرداختی کارفرما افزوده شده و از حق بیمه محاسبه شده به مأخذ مندرج در تصویب نامه کسر شود.

مثال : شرکت ملی نفت ایران قراردادی جهت دوخت لباس پرسنل خود با آقای محمودیان منعقد نموده که کلیه مصالح به عهده پیمانکار و میزان کل کارکرد ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال و تاریخ شروع قرارداد ۷۰/۲/۱ و تاریخ خاتمه آن ۷۰/۳/۳۱ می‌باشد. واگذارنده کار تأیید نموده است که کار موضوع قرارداد در کارگاه دوزندگی پیمانکار انجام شده است آقای محمودیان جهت ۳ نفر از کارگران خود با دستمزد ماهانه ۵۰/۰۰۰ ریال در دوره قرارداد لیست و حق بیمه در مهلت مقرر ارسال و پرداخت نموده است. در بازرسی مورخ ۶۹/۱۲/۲۰ تعداد ۵ نفر کارگر با دستمزد ماهانه ۷۰/۰۰۰ ریال درج شده است. کارگاه مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر می‌باشد.

حق بیمه قرارداد ۳۵۰۰۰۰۰ × ٪۷ = ۲۴۵۰۰۰

حق بیمه تلفیق لیست و بازرسی بدون منظور نمودن معافیت در دوره قرارداد

۷۰۰۰۰۰ × ۵ × ۲ × ٪۲۷ = ۱۸۹۰۰۰

حق بیمه طبق لیستهای ارسالی ۵۰۰۰۰ × ۳ × ۲ × ٪۲۷ = ۸۱۰۰۰

طبق اظهارنامه‌ها کارفرما مبلغ ۲۱۰۰۰ ریال بابت اصل حق بیمه و مبلغ ۹۰۰۰ ریال بابت بیمه‌بیکاری پرداخت نموده و مبلغ -/۶۰/۰۰۰ ریال بابت سهم دولت منظور شده است.

مانده حق بیمه قرارداد قابل قبول وصول از پیمانکار ۲۴۵/۰۰۰ ـ ۸۱/۰۰۰ = ۱۶۴/۰۰۰

حق بیمه بیکاری متعلقه ۲۴۵/۰۰۰ × $\frac{۱}{۹}$ = ۲۷/۲۲۲

مانده حق بیمه بیکاری ۲۷/۲۲۲ ـ ۹/۰۰۰ = ۱۸/۲۲۲

۱۴ـ در مورد آن عده از پیمانکارانی که شخصاً و به تنهایی اجرای عملیات موضوع قرارداد را عهده دار می باشند (مسئولین بخشنامه ۱۰۸ درآمد) حق بیمه محاسبه شده طبق مفاد تصویب نامه در هر حال نبایستی از حق بیمه متعلقه به حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه در دوره اجرای قرارداد کمتر و یا بیشتر باشد. چنانچه این قبیل پیمانکاران بازنشسته و یا مشمول یکی از صندوق‌های حمایتی باشند قرارداد آنان مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود.

۱۵ـ درصد حق بیمه مذکور در تصویب نامه به مأخذ ۱۵٪ و ۷٪ ناخالص بهاء کل کارکرد معادل ۲۷٪ حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بوده و بایستی معادل $\frac{۱}{۹}$ حق بیمه بدست آمده

بابت حق بیمه بیکاری نیز محاسبه و وصول شود. پیمانکاران مشمول بخشنامه ۱۰۸ درآمد مشمول پرداخت حق بیمه بیکاری نمی‌باشند.

۱۶ـ حق بیمه قراردادهایی که قبل از تاریخ ۷۰/۱/۲۴ منعقد گردیده اند بایستی طبق ضوابط و مقررات مربوطه محاسبه گردد. متمم، الحاقیه‌ها و تمدیدنامه‌ها قراردادهای مذکور در صورتی که از تاریخ ۷۰/۱/۲۴ به بعد تنظیم و مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد از نظر میزان حق بیمه تابع این بخشنامه خواهند بود.

۱۷ـ سایر روشهای محاسبه حق بیمه برای برخی از پیمانکاران که در بعضی از استان‌ها رایج می‌باشد (مانند دستمزد عرف محل برای رانندگان) ملغی و بایستی طبق ضوابط این بخشنامه عمل شود.

۱۸ـ چنانچه قبل از تاریخ صدور این بخشنامه مفاصاحساب جهت قراردادهایی که از تاریخ ۷۰/۱/۲۴ به بعد منعقد شده اند طبق ضوابط بخشنامه ۱۳۴ درآمد صادر شده باشد به قوت خود باقی بوده و نیازی به استرداد و یا وصول مابه التفاوت حق بیمه نخواهد بود.

۱۹ـ نحوه تنظیم اظهارنامه، اطلاعیه و نگهداری حساب حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور مشمول این بخشنامه همانند مشمولین نرخ ۲۷٪ می‌باشد.

۲۰ـ با توجه به ماده ۸ تصویب نامه لازم است واحدها در صورت هرگونه ابهام و یا موارد خاص پرونده را جهت بررسی به اداره کل درآمد ارسال و نظریه کتبی اداره کل مذکور لازم الرعایه می‌باشد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل و کارشناسان درآمد استان‌ها، رؤسا و مسئولین درآمد شعب و نمایندگی‌ها می‌باشند.

دستور اداری پیرو بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد
«مورخ ۱۳۷۰/۴/۸»

پیرو بخشنامه ۱۴۹ درآمد و در رابطه با تبصره ماده ۶ تصویب نامه مورخ ۷۰/۱/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی و با توجه به موافقت نامه مورخ ۶۸/۱۱/۱ این سازمان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مورد حق بیمه قراردادهای فی مابین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و پیمانکاران و مهندسین مشاور و همچنین قراردادهایی که بنیاد مذکور به عنوان پیمانکار با مهندس مشاور اقدام به انعقاد آن با وزارتخانه ها، مؤسسات و دستگاه های اجرایی می نماید به شرح زیر مقرر می دارد :

الف : حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن

۱ـ درصد حق بیمه قراردادهایی که بنیاد مذکور از تاریخ ۷۰/۱/۲۴ به بعد با پیمانکاران و مهندسین مشاور منعقد می نماید به شرح موادی که در تصویب نامه فوق الذکر و با توجه به تبصره ماده ۶ آن مقطوعاً به مأخذ چهارده درصد (۱۴درصد) ناخالص بهاء کل کارکرد برای قراردادهای موضوع ماده یک تصویب نامه و به مأخذ شش درصد (۶درصد) ناخالص بهاء کل کارکرد برای قراردادهای موضوع ماده ۲ تصویب نامه به اضافه حق بیمه بیکاری (معادل $\frac{۱}{۹}$ حق بیمه متعلقه) تعیین و وصول می گردد.

۲ـ با توجه به قسمت آخر تبصره ۶ تصویب نامه شورای عالی تأمین اجتماعی مبنی بر این که در مورد نحوه ارسال لیست و پرداخت حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بایستی طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تأمین اجتماعی عمل گردد و همچنین به استناد بند ۴ موافقت نامه فوق الذکر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است به محض انعقاد قرارداد یک نسخه از آن را به شعب این سازمان واقع در محل اجرای قرارداد ارسال و صورت مزد کارکنان پیمانکاران و مهندسین مشاور شاغل در پیمان را از نظر صحت مشخصات، تعداد و میزان دستمزد آنان جهت ارائه به سازمان مورد تأیید قرار دهد.

۳ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به استناد بند ۵ موافقت نامه مکلف است حق بیمه و بیمه‌بیکاری مربوطه را با توجه به شرایط هر قرارداد به مأخذ مندرج در بند یک فوق به هنگام پرداخت هریک از صورت وضعیت‌های کارکرد پیمانکاران و صورتحساب های مهندسین مشاور کسر و تأمین و به حساب شعبه ذی ربط واریز نمایند. در هر حال پرداخت آخرین صورت وضعیت پیمانکار و صورتحساب مهندسین مشاور منوط به صدور مفاصاحساب این سازمان می باشد.

۴ـ حق بیمه آن دسته از قراردادهایی که قبل از ۷۰/۱/۲۴ فی مابین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و پیمانکاران و مهندسین مشاور منعقد گردیده است بایستی حسب مورد با توجه به نوع عملیات پیمان،

تعهدات طرفین و تاریخ آن، طبق بخشنامه های ۳ ـ ۱۰۰ و ۱۳۴ درآمد محاسبه و وصول گردد.

ب ـ حق بیمه مسکن انقلاب اسلامی به عنوان پیمانکار و یا مهندس مشاور

در مواردی که بنیاد مذکور به عنوان پیمانکار و یا مهندس مشاور با وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و دستگاه های اجرایی قرارداد منعقد می نماید حق بیمه آنها به ترتیب زیر محاسبه و وصول می گردد.

۱ـ در صورتی که قرارداد بر اساس فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه منعقد و بودجه آن از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی باشد حق بیمه آن طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تأمین اجتماعی (بخشنامه ۱۳۰/۱) محاسبه و وصول می گردد و در صورتی که این قبیل قراردادها، پیمانکار دست دوم نیز داشته باشد بایستی طبق بخشنامه ۱۳۰/۳ درآمد در مورد پیمانکاران مذکور عمل گردد.

۲ـ حق بیمه قراردادهایی که فاقد شرایط مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تأمین اجتماعی (بخشنامه ۱۳۰/۱ درآمد) می باشند و از تاریخ ۷۰/۱/۲۴ به بعد منعقد می شوند طبق مواد ۱ و ۲ تصویب‌نامه مذکوربه ترتیب به مأخذ پانزده درصد (۱۵درصد) و هفت درصد (۷درصد) ناخالص بهاء کل کارکرد به اضافه بیمه بیکاری (معادل حق بیمه متعلقه) محاسبه و وصول می گردد.

۳ـ حق بیمه قراردادهایی که فاقد شرایط بخشنامه ۱۳۰/۱ درآمد بوده و قبل ازتاریخ ۷۰/۱/۲۴ منعقد شده‌اند با توجه به نوع عملیات آنها، تعهدات طرفین و تاریخ انعقاد قرارداد حسب مورد طبق بخشنامه‌های ۳ ـ ۱۰۰ و ۱۳۴ درآمد محاسبه و وصول می گردد.

۴ـ با توجه به این که کادر فنی بنیاد مذکور در قراردادهای پیمانکاری که با دستگاه های اجرایی منعقد می کند شاغل هستند، لذا بنیاد مزبور می تواند ضمن اعلام اسامی این قبیل از کارکنان خود به شعبه محل اجرای پیمان و همچنین شعبه ای که لیست و حق بیمه کارکنان دائم خود را به آنجا تسلیم و پرداخت می نماید لیست این عده از کارکنان خود را در زمانی که در اجرای پیمان اشتغال دارند تحت عنوان قرارداد مربوطه تنظیم و به طور جداگانه به همان شعبه ای که لیست و حق بیمه کارکنان دائم خود را پرداخت می کند تسلیم نماید تا حق بیمه آنان جزء حق بیمه قرارداد مربوطه محسوب گردد که در این صورت بایستی گردش حساب مربوط به آنان در پایان قرارداد به شعبه محل اجرای پیمان ارسال و شعبه مربوطه نیز پس از صدور مفاصاحساب قرارداد یک نسخه از آن را به شعبه محل دفتر مرکزی بنیاد ارسال نماید. بدیهی است در فاصله زمانی که بنیاد مذکور قراردادی در دست اجرا ندارد موظف است حق بیمه کارکنان فنی خود را نیز همراه با لیست آنان به شعبه مربوطه پرداخت نماید.

مسئول حسن اجرای این دستور مدیران کل، کارشناسان درآمد ادارات کل استان ، رؤسا و مسئولین درآمد شعب می باشند.

بخشنامه ۹/۲ جدید درآمد
موضوع : اصلاح ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی

پیرو بخشنامه شماره ۹ جدید درآمد نظر به این که به موجب قانون اصلاح مواد ۴۲ ، ۴۴ ، ۸۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۷۶/۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی که پیوست می باشد حد نصاب اعتراض به آراء هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات مندرج در قسمت آخر بند ۴ از ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (۱/۵۰۰/۰۰۰) ریال تغییر یافته است لذا مبلغ مندرج دربند یک از ماده ۸ آیین نامه هیأت‌های تشخیص مطالباتو همچنین مبالغ مندرج در بند ۵ از بخش دوم ، بند ۶ از بخش سوم و بند ۷ از بخش ششم دستورالعمل اجرایی آیین نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات منضم به بخشنامه ۹ جدید درآمد به مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال اصلاح و جایگزین و با توجه به این که قانون مذکور در تاریخ ۷۶/۸/۲۶ در روزنامه رسمی کشور درج و از تاریخ ۷۶/۹/۱۲ قابل اجرا می‌باشد نحوه صدور آراء هیأت‌های بدوی و اعتراض به آنها و اقدام واحدها به ترتیب زیر تعیین می گردد.

۱ـ با توجه به قسمت آخر از بند ۴ ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۵۴ و حذف خسارت مندرج در قانون مزبور ضمن اصلاح کلمه «بدهی بیشتر» در بند ۷ از بخش ششم دستورالعمل اجرایی آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات به کلمه «مورد مطالبه» در صورتی که مورد مطالبه بابت اصل حق بیمه بیش از ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال باشد رأی بدوی ظرف مهلت مقرر قابل اعتراض خواهد بود. لذا در آرایی که از تاریخ اجرای قانون (۷۶/۹/۱۲) صادر می شود هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات باید موضوع را رعایت نموده و قطعی و لازم الاجرا یا قابل اعتراض بودن رأی بدوی را با توجه به میزان اصل حق بیمه مورد مطالبه در متن رأی درج نمایند.

سایر اقدامات در رابطه با ابلاغ آراء و فرم های مورد استفاده با توجه به قطعیت یا قابل اعتراض بودن رأی با اصلاح عنوان پیوست شماره ۱۳ دستورالعمل ضمیمه بخشنامه ۹ جدید درآمد به «فرم ابلاغ رأی هیأت بدوی تشخیص مطالبات بیشتر از یک میلیون و پانصد هزار ریال» طبق دستورالعمل مذکور خواهد بود.

۲ـ با توجه به این که از تاریخ اجرای اصلاح ماده ۴۳ (۷۶/۹/۱۲) آراء هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات که میزان مورد مطالبه بابت اصل حق بیمه بیش از ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال است قابل اعتراض ظرف مهلت مقرر می باشد. بنابراین در مورد آرایی که تا تاریخ ۷۶/۹/۱۲ از سوی هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات صادر شده است ، چنانچه در مهلت های مقرر مورد اعتراض قرار گیرد ، حد نصاب همان ۲۰۰۰۰۰ ریال مندرج در ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی در زمان صدور رأی بوده و قابل طرح و

رسیدگی در هیأت تجدید نظر می باشد.

۳ـ در مورد نحوه اجرای اصلاح ماده ۴۴ قانون نظر به این که تشکیل هیأت‌های تجدید نظر در مراکز استانها مستلزم معرفی اعضاء پیش بینی شده در قانون از سوی مراجع ذیربط و صدور احکام مربوطه می باشد و انجام این امر به زمان نیاز دارد لذا جهت جلوگیری از تأخیر در امر رسیدگی به اعتراض کارفرمایان به آراء هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات و همچنین تسریع در وصول مطالبات سازمان لازم است تا تشکیل هیأت‌های تجدید نظر در استانها پرونده های مربوطه طبق روال گذشته جهت رسیدگی به اداره هیأت‌های تشخیص مطالبات ارسال گردد.

آیین نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات ـ با آخرین اصلاحات ـ
(مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورایعالی تأمین اجتماعی)[1]

در اجرای ماده ۴۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ و تشکیل جلسات هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات موضوع مواد (۴۲) ، (۴۳) ، (۴۴) قانون مذکور به شرح مواد این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۱ـ نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان به میزان حق بیمه و متفرعات آن جهت رسیدگی در هیأت‌بدوی به شرح زیر خواهد بود :

۱ـ پس از ابلاغ مورد مطالبه به کارفرما از سوی سازمان ، در صورتی که کارفرما به میزان آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مورد مطالبه ، اعتراض خود را در فرم اعتراض به میزان حق بیمه (فرم شماره یک) درج نماید و به شعبه یا نمایندگی ذیربط تسلیم نماید.

۲ـ شعب و نمایندگی های سازمان مکلفند اعتراض مندرج در فرم را در دفترنامه های وارده ثبت نموده و ضمن تعیین وقت رسیدگی در ذیل فرم شماره (۱) یک نسخه از آن را به کارفرما ابلاغ نمایند. حضور کارفرما ، وکیل یا نماینده وی در جلسه رسیدگی بلامانع است.

۳ـ حذف گردید

تبصره : کارفرما می تواند اعتراض خود را به وسیله تلگراف یا پست سفارشی دو قبضه به واحد مربوطه سازمان ارسال دارد. در این صورت تاریخ قبض پستی یا تاریخ قبض مخابره تلگراف ، تاریخ اعتراض به مورد مطالبه سازمان محسوب می شود.

ماده ۲ـ کلیه مراحل موضوع این آیین نامه در خصوص تکالیف و اختیارات کارفرما می تواند توسط وکیل یا نماینده او صورت گیرد مشروط بر این که حق در وکالتنامه یا برگ نمایندگی تصریح شده باشد. به هر حال رسیدگی به پرونده توسط هیأت ها موکول به احراز هویت کارفرما یا وکیل یا نماینده او خواهد بود.

ماده ۳ـ ترکیب هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات مطابق مواد (۴۳) و (۴۴) قانون تأمین اجتماعی خواهد بود مدت نمایندگی هریک از اعضاء سه سال و معرفی مجدد آنان بلامانع می باشد. دبیر هیأت ها را سازمان رأساً تعیین می نماید.

ماده ۴ـ تعداد جلسات هیأت‌های بدوی و تجدید نظر توسط رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین خواهد شد.

۱- اصلاحات موضوع بخشنامه ۹/۱ جدید درآمد اعمال و در نتیجه برخی از مواد و عبارات از این آیین نامه حذف و یا اصلاح شده است.

ماده ۵ ــ نحوه تشکیل هیأت‌ها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی به شرح زیر خواهد بود :

۱ــ جلسات هیأت‌های بدوی و تجدید نظر با حضور کلیه اعضاء رسمیت می یابد. سازمان مکلف است زمان تشکیل جلسات را به اطلاع اعضاء برساند[۱].

۲ــ هریک از اعضاء در صورت عدم حضور در جلسه باید مراتب را در رابطه با هیأت‌های بدوی به شعب یا نمایندگی ها و در رابطه با هیأت‌های تجدید نظر به دبیر هیأت مربوطه اطلاع دهند که امکان حضور جانشین در جلسه هیأت میسر باشد.

۳ــ در صورت عدم حضور هریک از اعضای اصلی جلسات با شرکت عضو جانشین تشکیل خواهد شد.

۴ــ در صورتی که هریک از اعضاء هیأت‌ها سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در سال بدون عذر موجه از حضور در جلسات هیأت‌ها خودداری نماید سازمان تقاضای جانشین او را از مراجع مربوطه خواهد نمود.

۵ ــ عدم حضور غیرموجه هریک از اعضاء هیأت‌ها طبق گزارش دبیر هیأت پس از کسب نظر رئیس هیأت به شعبه یا نمایندگی (در مورد هیأت‌های بدوی) و اداره هیأت‌های تشخیص مطالبات (در مورد هیأت‌های تجدید نظر) با رعایت بند «۴» این ماده جهت تعیین جانشین اعلام خواهد شد.

۶ ــ تصمیمات هیأت‌های بدوی و تجدید نظر با اکثریت آراء اعضاء نافذ خواهد بود[۲].

۷ــ صورتجلسه رسیدگی و رأی یا قرار صادر باید به امضای کلیه اعضاء برسد. در صورتی که رأی یا قرار به اکثریت صادر شود و در نسخه ای که در سازمان نگهداری می شود نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل نوشته خواهد شد و در سایر نسخ نظر اقلیت درج نشده فقط اعضای اقلیت با ذکر کلمه اقلیت رأی را امضاء خواهند کرد.

۸ ــ در صورتی که پس از امضاء پیش نویس رأی ، اعضاء هیأت تغییر کند عضو جدید موظف است پاکنویس رأی را به جای عضو سابق با ذکر کلیه «علی الاصول» امضاء نماید.

۱- ابطال شده با دادنامه شماره ۲۸۰ مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و جایگزین شده به موجب بخشنامه شماره ۹/۱ جدید درآمد (نک به مقررات فصل سوم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

بند ۱ ماده ۵ آیین نامه مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورایعالی تأمین اجتماعی : جلسات هیأت های بدوی با حضور حداقل سه نفرو هیأت‌های تجدید نظر با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت می یابد. سازمان مکلف است زمان تشکیل جلسات را به اطلاع کلیه اعضاء برساند.

۲- ابطال شده با دادنامه شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۷۹/۳/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و جایگزین شده به موجب بخشنامه شماره ۹/۱ جدید درآمد (نک به مقررات فصل سوم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

بند ۶ ماده ۵ آیین نامه مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورایعالی تأمین اجتماعی : تصمیمات هیأت های بدوی و تجدید نظر با اکثریت آراء اعضاء حاضر نافذ خواهد بود.

ماده ۶ ــ گردش کار پرونده ها برای طرح در هیأت‌ها به شرح زیر می باشد :

۱ــ کارفرما می تواند تا قبل از طرح پرونده در هیأت‌ها ، مدارک و اسناد خود را به واحد اجرایی ذیربط جهت ضبط در پرونده تسلیم نماید.

۲ــ اعتراضات وارده به ترتیب تاریخ ثبت در دفتر هیأت رسیدگی و در صورت ضرورت تسریع در تعیین تکلیف ، حسب تشخیص سازمان ، پرونده مورد نظر خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده ۷ــ وظایف و اختیارات و ترتیب رسیدگی هیأت بدوی به شرح زیر است :

۱ــ هیأت بدوی از وظایف و اختیارات مصرحه در مواد (۴۳) و (۴۵) قانون تأمین اجتماعی تبعیت می نماید.

۲ــ هیأت بدوی با توجه به اعتراض کارفرما و بررسی و مطالعه محتویات پرونده و در صورت حضور کارفرما پس از استماع توضیحات وی مبادرت به صدور رأی یا قرار خواهد نمود.

۳ــ شعبه یا نمایندگی موظف است حداکثر ظرف یک ماه با توجه به قرار صادره به پرونده رسیدگی و نتیجه امر را کتباً به همراه پرونده مربوطه به هیأت بدوی ارسال نماید.

۴ــ هنگام ابلاغ رأی هیأت بدوی بایستی در ورقه ابلاغ رأی ، مراتب قطعیت یا امکان اعتراض صراحتاً ذکر شود.

ماده ۸ ــ نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان و سازمان به رأی هیأت بدوی جهت رسیدگی در هیأت تجدید نظر به شرح زیر خواهد بود :

۱ــ حذف شده است[۱].

۲ــ حذف شده است[۲]

۳ــ در صورتی که اعتراض به رأی هیأت بدوی از سوی سازمان صورت گیرد سازمان مکلف است دلایل خود را مشروحاً در قسمت (ب) فرم شماره (۲) ذکر و قسمت (الف) فرم را نیز تکمیل نماید. سازمان مکلف است با دعوت از کارفرما نسبت به طرح اعتراض سازمان در هیأت تجدیدنظر اقدام نماید.

۴ــ در صورتی که هم کارفرما و هم سازمان به رأی هیأت بدوی معترض باشند هریک از فرم شماره (۲) را جداگانه تکمیل خواهند نمود.

۵ ــ تاریخ اعتراض کارفرما و یا سازمان ، تاریخ ثبت فرم اعتراض به رأی هیأت بدوی در سازمان با رعایت تبصره ماده (۱) خواهد بود.

۱- حذف شده به موجب بخشنامه شماره ۹/۱ درآمد

۲- همان مأخذ

۶ ــ تاریخ ابلاغ رأی به سازمان همان تاریخ صدور فرم اعلام رأی هیأت بدوی خواهد بود.

ماده ۹ــ وظایف و اختیارات هیأت تجدید نظر و ترتیب رسیدگی آن به شرح زیر است :

۱ــ هیأت تجدید نظر از وظایف و اختیارات مصرحه در مواد (۴۴) و (۴۵) قانون تأمین اجتماعی تبعیت می نماید.

۲ــ هیأت تجدید نظر با توجه به اعتراض کارفرما به رأی هیأت بدوی و مطالعه و بررسی محتویات پرونده و استماع توضیحات معترض یا معترضین در صورت حضور ، مبادرت به صدور رأی یا قرار خواهد نمود.

۳ــ قرارهای صادره توسط هیأت تجدید نظر به سازمان ابلاغ و سازمان مکلف است حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ ابلاغ ، قرار را اجرا و به هیأت مربوطه همراه با پرونده اعاده نماید.

ماده ۱۰ــ حذف شده است[۱].

ماده ۱۱ــ در مواردی که شخص حقوقی از ارائه اسناد و مدارک خودداری و یا از انجام بازرسی جلوگیری کند و سازمان حق بیمه مربوطه راطبق مواد (۳۹) و (۴۰) قانون تأمین اجتماعی تعیین و مطالبه نماید، در صورت احراز موضوع توسط هیأت‌های تشخیص مطالبات ، بدهی جزاً یا کلاً قابل تغییر نخواهد بود.

ماده ۱۲ــ آراء صادره توسط هیأت‌ها باید دارای خصوصیت زیر باشد :

۱ــ رأی هیأت ها باید موجه و مدلل بوده و قاطع اختلاف باشد.

۲ــ در مواردی که رأی هیأت‌ها مبهم تشخیص داده شود مراتب به هیأت‌های صادر کننده رأی منعکس و هیأت‌ها مکلفند به موضوع رسیدگی نمایند.

۳ــ هرگاه در تنظیم رأی اشتباه در حساب یا سهو قلم و یا سایر اشتباهات بین (روشن) رخ دهد. هیأت می بایست رأی را اصلاح نماید.

ماده ۱۳ــ رأی هیأت‌ها باید شامل نکات و موارد زیر باشد :

الف ــ مقدمه رأی :

۱ــ شماره و تاریخ صدور رأی

۲ــ نام و نشانی و مشخصات کامل کارفرما یا کارفرمایان

۳ــ نام وکیل یا نماینده کارفرما (در صورت ارائه برگ وکالت یا نمایندگی)

۴ــ نام و مشخصات کامل کارگاه با ذکر نوع فعالیت آن

۵ ــ نام واحد سازمانی ارجاع کننده پرونده به هیأت

۱- همان مأخذ

۶ ـ مشخصات هیأت صادر کننده رأی

۷ـ خلاصه جریان پرونده و مفاد اعتراض کارفرما یا سازمان

۸ ـ شماره و تاریخ صدور برگ اعلام بدهی و تاریخ ابلاغ آن به کارفرما و تاریخ ثبت فرم اعتراض کارفرما یا سازمان در دفترنامه های وارده واحد اجرایی

ب ـ تصمیم هیأت :

تصمیم هیأت که در قسمت آخر نوشته می شود باید حاوی نکات زیر باشد :

۱ـ تصمیم قطعی در مورد حق بیمه

۲ـ تصمیم قطعی در مورد جرایم و خسارات تأخیر

ماده ۱۴ـ نحوه ابلاغ آراء هیأت‌ها به شرح زیر است :

۱ـ آراء صادره باید به سازمان و کارفرما ابلاغ گردد. در موقع ابلاغ باید یک نسخه از رأی به کارفرما تسلیم و نسخه دوم که به رؤیت رسیده است جهت اقدام به سازمان اعاده شود.

۲ـ ابلاغ رأی به کارفرما به وسیله مأمور ابلاغ سازمان یا به وسیله نیروهای انتظامی و بر اساس ضوابطی که در قانون آیین دادرسی مدنی برای ابلاغ احکام محاکم مقرر گردیده است ، انجام خواهد گرفت.

ماده ۱۵ـ در موارد زیر به اعتراض کارفرما رسیدگی نخواهد شد :

۱ـ در مواردی که فرم اعتراض فاقد نام و نام خانوادگی ، امضا یا مهر یا اثر انگشت کارفرما و تاریخ باشد.

۲ـ در مواردی که ادعای وکالت یا نمایندگی معترض قابل احراز نباشد.

رأی شماره ۱۰۷ مورخ ۷۹/۳/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه ابطال بندهای ۱ و ۶ ماده ۵ آیین نامه هیأت‌های تشخیص و مطالبات مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورایعالی تأمین اجتماعی به دلیل مغایرت آن با مواد۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی در زمینه تعداد اعضاء هیأت‌ها و رسمیت جلسات

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، برابر مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از ۴ نفر و هیأت‌های تجدید نظر از ۵ نفر تشکیل می گردد در حالی که شورایعالی تأمین اجتماعی طی بند یک ماده ۵ آیین نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ تعداد اعضاء این هیأت‌ها را جهت تشکیل و رسمیت جلسه به شرح زیر کاهش داده است (جلسات هیأت‌های بدوی با حضور حداقل ۳ نفر و هیأت‌های تجدید نظر با حضور حداقل ۴ نفر از اعضاء رسمیت می یابد) و همچنین در بند ۶ ماده فوق الذکر اعلام نموده که (تصمیمات هیأت‌های بدوی و تجدید نظر با اکثریت آراء اعضاء حاضر نافذ خواهد بود) لذا نظر به این که برابر اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات ، دادگستری می باشد و تشکیل هیأت‌هایی مانند هیأت بدوی یا تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی استثنائاتی است که قانونگذار بنابه مصالحی آنها را رسمیت داده و آراء آنها را قطعی و لازم الاجراء دانسته به نظر می‌رسد که کم کردن تعداد اعضای این هیأت‌ها جهت تشکیل و رسمیت آنها مخالف قانون تأمین اجتماعی و راهی به سوی کم شدن دقت خواهد بود. بخصوص که در قانون مذکور در مورد هیأت تجدید نظر تشخیص مطالبات از قاضی دادگستری بعنوان یکی از اعضاء ذکر شده که در آیین نامه فوق حتی در مورد این عضو اساسی استثنائی ذکر نشده لذا با توجه به موارد معروضه رأی مقتضی مبنی بر ابطال بند ۱ و ۶ ماده ۵ آیین نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورایعالی تأمین اجتماعی صادر گردد.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۱۸۶/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ اعلام داشته اند ، اصول حقوقی حاکم بر کلیه مراجع قضائی و اداری دلالت بر این دارد که رأی اکثریت مراجع معتبر و ملاک عمل خواهد بود که با این وصف علی القاعده تشکیل مراجع فوق الذکر با شرکت اکثریت اعضاء آن به شرط صدور رأی مبتنی بر نظرات اکثریت آنان قانونی و متضمن تأمین هدف قانونگذار می باشد و تأکید بر این نکته مخالفتی با قانون ندارد. به صراحت ماده ۴۵ قانون تأمین اجتماعی ، تصویب آیین نامه اجرایی قانون در باب «نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدید نظر و تشکیل جلسات هیأت‌ها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ و ...»

بعهده شورایعالی سازمان محول شده و موضوع تعیین تعداد اعضاء لازم برای رسمیت جلسات هیأت‌های مزبور از مقوله اختیارات شورایعالی مزبور در زمینه کیفیت تشکیل جلسات هیأت‌های بدوی و تجدید نظر محسوب می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

«رأی هیأت عمومی»

به موجب رأی شماره ۲۸۰ مورخ ۱۳۷۸/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان بند یک ماده ۵ آیین نامه هیأت‌های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳/۵/۲۴ شورایعالی تأمین اجتماعی موضوع تقلیل اعضاء هیأت‌های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات حق بیمه به لحاظ احراز مغایرت آن با ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ ابطال شده است. بنابه جهات فوق الذکر و عنایت به این که مفاد بند ۶ ماده ۵ آیین نامه مذکور هم در خصوص اعتبار رأی اکثریت اعضاء حاضر هیأت‌های مزبور که معطوفاً به بند یک آن ماده تنظیم و تصویب شده مغایر حکم صریح ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی است بنابراین به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند ۶ ماده ۵ آیین نامه فوق الاشعار صادر می شود.

آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی
«مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵ وزارتین دادگستری و بهداری»

فصل اول ــ صدور اجرائیه

ماده ۱ــ مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه، خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی روستائیان و قانون تأمین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در مواد ۴۲، ۴۶، ۶۶، ۹۰، ۹۸، ۱۰۰ و ۱۰۸ قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجرائیه به وسیله مسئولین و مأمورین اجرای سازمان قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

ماده ۲ــ واحدی که در سازمان مسئولیت عملیات اجرایی را به عهده خواهد گرفت و به اختصار اجرا نامیده می‌شود مرجع عملیات اجرایی موضوع ماده یک این آیین نامه می‌باشد.

ماده ۳ــ در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی با اخطار کتبی سازمان ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ اخطاریه سازمان مطالبات قطعی شده را پرداخت نکنند یا ترتیب پرداخت آن را ندهند سازمان می‌تواند با رعایت مفاد این آیین نامه علیه آنها اقدام به صدور اجرائیه بنماید.

تبصره ۱ : فرم اخطاریه از طرف سازمان تهیه خواهد شد.

تبصره ۲ : ابلاغ اخطاریه به وسیله مأمورین اجرای سازمان براساس مقررات این آیین نامه به عمل خواهد آمد.

ماده ۴ــ برگ اجرائیه که فرم آن توسط سازمان تهیه می‌شود شامل نکات ذیل خواهد بود :

الف ــ نام واحد صادر کننده برگ اجرائیه و محل اقامت آن و امضاء شخص مسئول.

ب ــ نام و نام خانوادگی بدهکار و محل اقامت او و در صورت فوت بدهکار نام و نام خانوادگی وراث یا قیم و ولی با تعیین اقامتگاه هریک.

پ ــ موضوع و مبلغ اجرائیه و شماره و تاریخ اخطاریه و تاریخ ابلاغ.

تبصره : برگ اجرائیه به تعداد هریک از بدهکاران در دو نسخه تنظیم می‌گردد، یک نسخه به هر بدهکار تسلیم و نسخه ثانی با قید تاریخ ابلاغ به وسیله مأمور اجرا به اجرا اعاده می‌گردد.

فصل دوم ــ ابلاغ

ماده ۵ ــ اجرا مکلف است بر اساس تقاضانامه صدور اجرائیه و برگ اخطاریه ابلاغ شده به بدهکار نسبت به صدور اجرائیه اقدام نماید. تقاضاهای واصله ظرف ۲۴ ساعت در دفتر مخصوص اجرا ثبت و نسبت به تقاضاهای ثبت شده در دفتر مذکور به ترتیب اقدام خواهد شد. چنانچه بدهکار مقیم محل صدور اجرائیه باشد نام مأمور اجرا در برگهای اجرایی قید و برگهای مذکور برای ابلاغ به مأمور اجرا تسلیم خواهد شد. در صورتی که بدهکار در حوزه دیگر مقیم باشد برگهای اجرایی از طریق واحد سازمان در محل اقامت او ابلاغ و اقدام خواهد شد و در صورتی که در محل اقامت شخص مذکور سازمان فاقد شعبه و یا نمایندگی باشد برگهای اجرایی باید ظرف مدت ۴۸ ساعت به شهربانی یا ژاندارمری و در مورد مقیمین در کشورهای خارجی به وسیله سازمان مرکزی به وزارت امور خارجه ارسال شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.

ماده ۶ــ اقامتگاه بدهکار همان است که در پرونده امر منعکس می‌باشد و مادام که بدهکار تغییر محل اقامت خود را به سازمان اعلام ننموده است برگهای اجرایی و سایر اوراق مربوط به محل سابق او ابلاغ خواهد شد.

تبصره : بدهکار مکلف است محل اقامت جدید خود را به مرجع مربوط اطلاع دهد و دلیل اقامت خود را که عبارت خواهد بود از گواهی شهربانی یا ژاندارمری محل در داخل کشور و کنسولگری و یا مأمورین سیاسی در خارج از کشور به ضمیمه اطلاعیه خود ارسال نماید. در غیر این صورت به تغییر محل اقامت اعلام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد و در هر حال ابلاغات قبلی به قوت قانونی خود باقی است.

ماده ۷ــ مأمور اجرا مکلف است ظرف ۴۸ ساعت یک نسخه از اجرائیه را به شخص بدهکار تسلیم و در نسخه دوم با ذکر تاریخ رسید بگیرد. در صورتی که بدهکار در محل حاضر نباشد به یکی از اهل خانه و یا کارگاه ابلاغ می‌شود، مشروط بر این که به نظر مأمور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد و مشروط بر این که بین بدهکار و شخصی که برگ را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد و هرگاه اشخاص نامبرده نباشند و یا نخواهند رسید بدهند مأمور اجرا موظف است اجرائیه را به اقامتگاه بدهکار الصاق نموده و مراتب را در نسخه ثانی قید نموده و به اجرا عودت دهد.

ماده ۸ ــ احتساب مواعد طبق مقررات مندرج در آیین دادرسی مدنی است.

ماده ۹ــ در صورتی که اجرائیه علیه اشخاص حقوقی باشد اجرائیه به مدیر و یا قائم مقام او و یا اشخاصی که حق امضا دارند ابلاغ خواهد شد و چنانچه مأمور نتواند اجرائیه را به اشخاص مذکور ابلاغ نماید

به مسئول دفتر ابلاغ می‌نماید.

تبصره ۱ : اجرائیه علیه اشخاص حقوقی منحل شده به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ : چنانچه ابلاغ اجرائیه علیه اشخاص حقوقی در محل تعیین شده ممکن نگردد برگهای اجرایی در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۰ــ در صورتی که اجرائیه علیه وزارتخانه‌ها و ادارات رسمی و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی و شهرداری‌ها و مؤسساتی که سرمایه آن جزئاً یا کلا متعلق به دولت است صادر گردد، اجرائیه به رئیس دفتر مربوطه یا قائم مقام او ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۱ــ در موارد زیر مأمور اجرا نمی‌تواند متصدی امر ابلاغ و اجرا شود :

الف ــ مأموری که با بدهکار قرابت سببی و یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد.

ب ــ در صورتی که بین مأمور اجرا و بدهکار دعوی مدنی یا جزائی در دادگاه مطرح باشد و یا این که دعوی جزائی سابق مطرح بوده و در جرم جنحه بیش از دو سال و در جنایی بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.

فصل سوم ــ ترتیب اجرا

ماده ۱۲ــ همین که اجرائیه به بدهکار ابلاغ شد نامبرده مکلف است ظرف یک ماه بدهی خود را پرداخت نماید و یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد و یا مالی معرفی نماید که استیفای طلب از آن میسر باشد و در صورتی که بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامعی از دارایی خود را به مسئول اجرا تسلیم کند و به هر صورت مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در قبال مقررات و الزامات مالی مصوب آبان ماه سال ۱۳۵۲ خواهد بود.

تبصره : قیمت مالی که برای فروش نشان داده می‌شود باید متناسب با دین بوده و تعلق آن به بدهکار محرز باشد.

ماده ۱۳ــ اجرا نمی‌تواند پس از ابلاغ اجرائیه عندالاقتضاء قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده ۱۲ از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه ۳۰ درصد بازداشت نماید.

ماده ۱۴ــ هرگاه بدهکار در حین اجرا فوت شود تا زمان تعیین ورثه یا قیم (در صورت صغیر بودن ورثه) عملیات اجرایی متوقف می‌شود.

ماده ۱۵ــ هرگاه محل اقامت بدهکار معلوم نباشد و امکان ابلاغ اجرائیه هم میسر نگردد ولی به اموال او دسترسی باشد مسئول اجرا در عین حال که برگهای اجرائیه را صادر می‌کند اموال بدهکار را هم معادل بدهی او تحت توقیف احتیاطی در خواهد آورد.

فصل چهارم ــ بازداشت اموال منقول

ماده ۱۶ــ عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هرگاه محلی که مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بدهکار یا کسان او از باز کردن آن امتناع نماید باید با حضور نماینده دادسرا، شهربانی، یا ژاندارمری و یا دهبان محل باز شده و اموال او بازداشت گردد.

ماده ۱۷ــ مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تأمین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهکار معادل مبلغ اجرائیه به اضافه ۳۰ درصد بازداشت خواهد کرد و در صورتی که مورد بازداشت مال منقول غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.

تبصره : ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواهد شد و چنانچه بدهکار به نظر ارزیاب معترض باشد می‌تواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید و در این صورت نظریه کارشناس رسمی از لحاظ بدهکار قطعی است.

ماده ۱۸ــ اشیاء زیر از مستثنیات دین محسوب و توقیف نمی‌شود :

الف ــ لباس و اشیاء و اسبابی که برای ایفای حوائج ضروری مدیون و خانواده او لازم است.

ب ــ اسناد مدیون به استثنای اوراق بهادار و سهام شرکتها.

پ ــ لباس رسمی و نیمه رسمی بدهکار و همچنین اسباب و آلات کشاورزی و صنعتی و ابزار کار که برای شغل مدیون لازم است.

ماده ۱۹ــ مأمور اجرا نمی‌تواند اموال بازداشت شده را به اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه سوم از طبقه دوم بسپارد. در مواردی که اشخاص معتبر و امین برای حفظ اموال توقیف شده حاضر نشوند اموال بازداشت شده به محلی که اجرا تعیین خواهد کرد ارسال و توسط اشخاصی که از طرف اجرا تعیین می‌شوند محافظت خواهد شد.

ماده ۲۰ــ مأمور اجرا رونوشت صورت اموال بازداشت را به حافظ اموال داده قبض رسید می‌گیرد و به تقاضای بدهکار رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به او می‌دهد.

ماده ۲۱ــ در صورتی که حافظ اموال توقیف شده (غیر از کارکنان سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی که مجاز به مطالبه حق الحفاظه نیستند) مطالبه حق الحفاظه نماید میزان آن را اجرا معادل با میزان کرایه محلی که برای حفظ اموال بازداشت شده لازم است تعیین خواهد کرد اگرچه آن محل متعلق به خود حافظ باشد. میزان حق الحفاظه را اجرا تعیین خواهد نمود.

ماده ۲۲ـ هرگاه حافظ از تسلیم اموال مورد حفاظت امتناع و یا نسبت به آن تعدّی و تفریط نماید معادل آن از اموال شخصی او استیفا خواهد شد.

ماده ۲۳ـ هرگاه اموال بازداشت شده منافعی داشته باشد حافظ اموال مزبور مسئول منافع آن نیز می باشد.

ماده ۲۴ـ در صورتی که بخواهند قسمتی از اموال بدهکار را بازداشت نمایند و مدیون یا کسان او غایب باشند باید از بقیه اموالی که توقیف نشده است صورت جامعی با قید کلیه مشخصات تهیه نمایند و همچنین اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر بدهکار در آن جا است خارج نمایند باید با حضور نماینده دادسرا، شهربانی ژاندارمری و یا دهبان محل صورت مذکور را تهیه و اجرا شخص امینی را برای حفاظت سایر اموال مدیون تعیین نماید.

ماده ۲۵ـ بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است و باید اموال مذکور به تدریج که به دست می‌آید فوراً بدون صدور آگهی به طریق مزایده حضوری فروخته شده و صورت آن برداشته شود.

ماده ۲۶ـ بازداشت اموال منقولی که درتصرف غیر است ومتصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند ممنوع است.

ماده ۲۷ـ قبل از بازداشت اموال باید صورتی تهیه شود که در آن اسامی کلیه اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیا معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید گردد و در مورد جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین شود، در کتب، اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع و در تصویر و پرده‌های نقاشی موضوع طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد ـ در مال التجاره، نوع مال التجاره و تعداد عدل تصریح شود ـ در سهام و کاغذهای قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین شود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو و مستعمل بودن آنها باید قید گردد.

تبصره ۱ : عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود، صورت تنظیمی از اموال توقیف شده در صورتی که بیش از یک برگ باشد باید به یکدیگر ملصق و منگنه شده و به مهر مأمور اجرا برسد.

تبصره ۲ : اگر در صورت ریز اشیاء سهو و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و به امضا مأمور اجرا می‌رسد. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.

تبصره ۳ : صورت مجلس روی برگهای چاپی تهیه و تنظیم خواهد شد.

ماده ۲۸ـ هرگاه نسبت به اشیایی که بازداشت می‌شود اشخاص ثالث اظهار حقی نماید مأمور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار او را قید می‌کند.

ماده ۲۹ـ در مواردی که بدهکار و یا نماینده دادسرا و مأمورین ژاندارمری و شهربانی و دهبان حضور داشته باشند صورت ریز به امضا آنها می‌رسد.

ماده ۳۰ـ اشخاص مذکور در ماده قبل می‌توانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم شده به مأمور اجرا اظهار نمایند و مأمور اجرا اظهارات آنان را با جهات رد و قبول آن در صورت مجلس قید می‌کند.

ماده ۳۱ـ هرگاه اموال منقول توقیف شده در جای محفوظ و معینی باشد مأمور اجرا مدخل آنها را بسته و مهروموم می‌نماید هرگاه اشیا در جای محفوظ و معین نباشد به هرکدام از اشیا کاغذی الصاق کرده و مهر می‌نماید. بدهکار نیز می‌تواند پهلوی مهر مأمور اجرا مهر نماید.

ماده ۳۲ـ هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیاء بازداشت شده شود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره اشیاء مذکور را باید اجرا کرده و طوری بازداشت نمایند که بتوان از آنها سرکشی و مراقبت نمود :

ماده ۳۳ـ چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا نخواهد داشت.

ماده ۳۴ـ هرگاه بدهکار یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نماید از اثاث خانه آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است مال زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مرد است متعلق به شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر این که خلاف ترتیب فوق ثابت شود.

ماده ۳۵ـ هرگاه مالی که بازداشت می‌شود بین بدهکار و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنها به نحو تساوی فرض می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت شود.

فصل پنجم ــ بازداشت اموال منقول بدهکار نزد اشخاص ثالث

ماده ۳۶ـ هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقول دیگری از بدهکار نزد اشخاص ثالث می‌باشد مراتب توقیف آن کتباً به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و جریان امر کتباً به بدهکار نیز اعلام خواهد شد.

ماده ۳۷ـ ابلاغ بازداشت نامه شخص ثالث را ملزم می‌نماید که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا اجرا معادل وجه نقد یا قیمت اموال را از او وصول خواهد کرد (این نکته در بازداشت نامه باید قید شود).

ماده ۳۸ـ هرگاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را فورا در قبال اخذ رسید به مأمور اجرا تأدیه نماید.

ماده ۳۹ـ هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال بدهکار نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن خودداری نماید بازداشت اموال او مطابق مقررات این آیین نامه به عمل خواهد آمد.

ماده ۴۰ـ هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول بدهکار نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه مراتب را به اجرا اطلاع دهد و الا خود مسئول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود.

ماده ۴۱ـ در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب بدهکار نزد خود باشد ظرف مدت مقرر در ماده ۴۰ مراتب را به اجرا اطلاع دهد عملیات اجرایی نسبت به او متوقف شده و سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند برای اثبات وجود وجه یا مال یا طلب بدهکار نزد شخص ثالث به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر بدهکار استیفاء طلب نماید.

تبصره : در مواردی که وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرایی نسبت به او نمی‌باشد.

ماده ۴۲ـ چنانچه مورد و موضوع بازداشت نامه مال الاجاره اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به بدهکار نزد مستأجر بوده باشد رعایت مقررات مواد فوق برای مستأجر (شخص ثالث) تا پایان استهلاک مبلغ اجرائیه لازم الرعایه می‌باشد.

ماده ۴۳ـ بازداشت وجوه زیر ممنوع است :

الف ـ بیش از یک چهارم حقوق یا مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی.

ب ـ بیش از یک چهارم حقوق یا دستمزد شاغلین معیل.

پ ـ بیش از یک سوم حقوق یا دستمزد شاغلین مجرد.

ت ـ هزینه سفر و فوق العاده مأموریت کارکنان دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی.

ث ـ حقوق کارکنان نیروهای مسلح که در جنگ هستند.

تبصره : در مورد این ماده پس از ابلاغ بازداشت نامه اداره یا مؤسسه متبوعه بدهکار مکلف است در کسر و ارسال مبلغ بازداشت شده به اجرا به طوری که تقاضا شده است اقدام نماید والا مسئول خواهد بود (مراتب در بازداشت نامه باید قید شود).

فصل ششم ـ بازداشت اموال غیرمنقول

ماده ۴۴ـ بازداشت اموال غیرمنقول به نحوی که در ماده ۱۶ و ۱۷ مقرر است به عمل می‌آید. مأمور صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد:

الف ـ تاریخ و مفاد اجرائیه که به موجب آن بازداشت به عمل می‌آید.

ب ـ محل وقوع مال غیرمنقول در شهرستان، بخش، کوی و کوچه و شماره آن اگر داشته باشد.

پ ـ در صورتی که ملک ثبت شده باشد شماره پلاک ثبتی ملک و در غیر این صورت مشخصات

ملک و توصیف اجمالی آن از قبیل مساحت تخمینی زمین و زیربنا و سایر اوصاف ملک.

ت ــ در صورتی که ملک مزروعی باشد علاوه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل ماشین‌آلات و توضیحات دیگری که در تسهیل فروش ملک مؤثر باشد در صورت مزبور قید شود.

ماده ۴۵ــ هرگاه حدود یا قسمتی از ملک مورد اختلاف باشد مراتب در صورت مجلس قید و در صورت امکان تصریح می‌شود که طرف اختلاف کیست و در چه مرجعی تحت رسیدگی می‌باشد.

ماده ۴۶ــ اجرای مکلف است فورا بازداشت را به بدهکار و ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد و اداره مزبور در صورتی که ملک ثبت شده باشد در ستون ملاحظات دفتر املاک بازداشت را یادداشت می‌نماید و اگر ملک به موجب دفتر املاک متعلق به غیر باشد ثبت محل فورا مراتب را به اجرا اطلاع می‌دهد و اجرا از آن رفع بازداشت می کند.

ماده ۴۷ــ چنانچه ملک مورد بازداشت ثبت شده نباشد در این صورت مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد.

الف ــ هرگاه ملک مزبور از طرف بدهکار تقاضای ثبت شده و یا این که مجهول المالک باشد بازداشت در دفتر بازداشت‌ها قید و در پرونده ثبتی یادداشت می‌شود.

ب ــ هرگاه نسبت به ملک از طرف شخصی دیگر تقاضای ثبت شده و یا این که اساسا مورد بازداشت جز نقاطی باشد که مقررات ثبت عمومی املاک به مورد اجرا گذارده نشده است مراتب به اجرا اطلاع داده می‌شود.

ماده ۴۸ــ پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و نسبت به انتقال مزبور مادام که بازداشت باقی است ترتیب اثر داده نمی شود، مگر با اجازه اجرا و یا ترتیب پرداخت بدهی از ناحیه بدهکار.

ماده ۴۹ــ بازداشت اموال غیرمنقول ثبت شده که در تصرف غیر است بلامانع می‌باشد و ادعای شخص ثالث اگرچه متصرف هم باشد، مسموع نیست ولی بازداشت اموال غیرمنقول ثبت نشده که در تصرف مالکانه غیر است ولو این که بدهکار مدعی مالکیت آن باشد مادام که حکم قطعی از مراجع صلاحیتدار صادر نشده ممنوع است.

ماده ۵۰ ــ بازداشت مال غیرمنقول موجب بازداشت منافع آن نیست مگر این که مورد تقاضای اجرا بوده و اصل ملک و سایر دارایی بدهکار کفاف تأدیه بدهی و هزینه اجرایی را ننموده و یا خود بدهکار رضایت به بازداشت منافع بدهد.

تبصره : در صورتی که تقاضای بازداشت منافع از طرف اجرا نشده باشد از تاریخ بازداشت به بعد بدهکار حق انتقال منافع را زائد بر یک سال نخواهد داشت.

ماده ۵۱ ــ در بازداشت محصول املاک مزروعی دخالت مأمور اجرا در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم بدهکار ممنوع است ولی مأمور اجرا باید برای جلوگیری از تفریط نظارت و مراقبت نماید.

ماده ۵۲ ــ بدهکار می‌تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیرمنقول بازداشت شده را با اطلاع اجرا بفروشد و یا رهن بدهد مشروط بر این که قبلاً یا در حین وقوع معامله بدهی مورد اجرا و هزینه‌های اجرایی مربوط را پرداخت نماید.

ماده ۵۳ ــ مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف بدهکار باقی می‌ماند و نامبرده مکلف است مال مورد بازداشت را طبق صورتی که تحویل گرفته تحویل دهد.

ماده ۵۴ ــ در صورتی که منافع مال غیرمنقول بازداشت شده باشد منافع حاصله و محصول املاک مزروعی به امینی که اجرا و بدهکار به تراضی تعیین خواهند کرد سپرده می‌شود. در صورتی که بدهکار ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین امین توافق ننماید اجرا رأساً امین تعیین خواهد کرد در این صورت بدهکار حق اعتراض نخواهد داشت.

فصل هفتم ــ ارزیابی

ماده ۵۵ ــ پس از بازداشت مال طبق مواد ۱۶ و ۱۷ نتیجه ارزیابی به بدهکار ابلاغ و اعلام می‌شود که چنانچه به نتیجه ارزیابی معترض است اقدامات زیر را به عمل آورد :

الف ــ دستمزد کارشناس تجدید نظر را به میزانی تعیین شده از طرف اجرا در صندوق اجرا تودیع نماید.

ب ــ قبض صندوق را ضمیمه لایحه اعتراضی حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ به اجرا تسلیم نماید.

ماده ۵۶ ــ اجرا در صورت وصول لایحه اعتراض و قبض صندوق در مهلت مقرر روز و ساعت انتخاب کارشناس را با توجه به دفتر اوقات تعیین و به بدهکار ابلاغ می‌کند که در وقت مقرر برای انتخاب کارشناس حاضر گردد.

تبصره ۱ : انتخاب کارشناس رسمی به قید قرعه انجام خواهد گرفت و در صورت توافق در انتخاب کارشناس استقراع ضرورت ندارد.

تبصره ۲ : عدم حضور بدهکار مانع از انتخابات کارشناس رسمی نخواهد بود.

در این صورت اجرا ضمن تنظیم صورت مجلس از بین سه نفر کارشناس رسمی یک نفر را به قید قرعه انتخاب خواهد نمود.

ماده ۵۷ ــ در صورتی که بدهکار در مدت مقرر در ماده ۵۵ دستمزد کارشناس را تودیع ننماید و یا

لایحه اعتراضی تسلیم نکند نتیجه ارزیابی قطعی تلقی شده و آگهی مزایده به همان میزانی که ارزیاب نخستین تعیین کرده است منتشر می‌شود و در صورتی که دستمزد کارشناس تودیع شده باشد عیناً مسترد می‌گردد.

ماده ۵۸ ــ پس از انجام ارزیابی توسط کارشناس رسمی و تسلیم نظریه کارشناس مذکور به اجرا آگهی مزایده منتشر خواهد شد.

تبصره : اموال منقولی که دارای نرخ ثابت از طرف دولت است محتاج به ارزیابی نیست.

ماده ۵۹ ــ کارشناسان رسمی بر حسب مورد مکلفند ارجاعات اجرا را قبول و طبق مقررات انجام وظیفه نمایند هرگونه تخلف از ناحیه کارشناسان رسمی تابع مقررات انتظامی کارشناسان رسمی وزارت دادگستری می‌باشد.

فصل هشتم ــ آگهی مزایده

ماده ۶۰ ــ آگهی مزایده به قیمتی که ارزیاب سازمان یا کارشناس رسمی دادگستری (در صورت تجدید نظر) تعیین کرده است در یکی از روزنامه‌های محلی و در صورتی که در محل روزنامه منتشر نشود در یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز منتشر خواهد شد.

ماده ۶۱ ــ در آگهی مزایده مال منقول باید نکات ذیل تصریح شود :

الف ــ نوع اموال بازداشت شده و توصیف اجمالی آن.

ب ــ روز و ساعت و محل فروش و ختم مزایده.

پ ــ قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

ماده ۶۲ ــ در آگهی مزایده نسبت به مال غیر منقول باید نکات ذیل تصریح شود :

الف ــ نام و نام خانوادگی مالک.

ب ــ محل و محدود و توصیف اجمالی مال مورد مزایده.

پ ــ تعیین این که در اجاره است یا نه و در صورت اول میزان اجاره بها و آخر مدت اجاره.

ت ــ تعیین این که مال مورد مزایده ثبت شده است یا نه.

ث ــ در صورتی که مال مورد مزایده در اجاره است یا اجاره بها واگذار می‌شود یا نه.

ج ــ تصریح به آن که تمام مال غیرمنقول فروخته می‌شود و یا قسمتی از آن و توضیح این که مشاع است یا مفروز.

ج ــ محل فروش و روز و ساعت شروع و ختم مزایده.

ح ــ تذکر این که بدهی مربوطه به آب لوله کشی و برق و تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و یا

حق اشتراک و مکالمه و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آب لوله کشی و برق و تلفن و گاز باشد و همچنین بدهی مالیات و عوارض شهرداری تا تاریخ واگذاری و انتقال اعم از این که رقم قطعی آنها معلوم شده باشد یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است.

تبصره : سازمان‌های آب و برق و تلفن و شهرداری و سایر سازمان‌های مربوط مکلفند نسبت به استعلام اجرا در مورد میزان بدهی مورد مزایده که از طریق شرکت کنندگان در مزایده به عمل خواهد آمد فوراً پاسخ دهند.

ماده ۶۳ ــ روز مزایده را باید به طریقی در آگهی تعیین نمود که فاصله بین روز آخر آگهی مزایده و روز مزایده در مورد اموال منقول کمتر از هفت روز و در مورد اموال غیرمنقول کمتر از چهارده روز نباشد.

ماده ۶۴ ــ علاوه بر انتشار آگهی مزایده در روزنامه باید آگهی به قدر کفایت به محل مال یا ملک مورد مزایده و در معابر بزرگ و اماکن عمومی و محل اجرا الصاق گردد. در صورت مراجعه مشتری اجرا باید قبل از مزایده اموال مورد مزایده را به او ارائه دهد.

ماده ۶۵ ــ آگهی فروش باید سه مرتبه با فاصله ۱۵ روز انتشار یابد. بدهکار می‌تواند به هزینه خود آگهی مزبور را در همان روزنامه با رعایت ماده ۶۳ این آیین نامه منتشر نماید.

تبصره : اموال منقولی که قیمت ارزیابی آنها بیش از یک صد هزار ریال (۱۰۰۰۰۰) نباشد محتاج به انتشار آگهی در روزنامه نیست و فقط الصاق آگهی به شرح مذکور در ماده ۶۴ کافی خواهد بود.

ماده ۶۶ ــ در صورتی که آگهی فاقد یکی از نکات مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ باشد آگهی به دستور اجرا تجدید می‌شود.

ماده ۶۷ ــ چنانچه بدهکار بیمه بودن مال مورد مزایده را قبل از انتشار آگهی به اجرا اعلام نموده باشد باید مراتب در آگهی مزایده قید شود و هر گاه بیمه بودن مال پس از انتشار آگهی اعلام گردد موضوع در روز جلسه مزایده به اطلاع خریداران خواهد رسید.

پس از انتقال مال مورد مزایده به برنده مراتب از طرف اجرا به بیمه گر نیز اعلام خواهد شد.

فصل نهم ــ فروش اموال منقول و غیرمنقول

ماده ۶۸ ــ محل حراج در جایی خواهد بود که مرئی و منظر عموم باشد و اجرا می‌تواند برای حراج محل مخصوص تعیین و تهیه کند و در صورت لزوم می‌تواند محل آن را تغییر دهد.

تبصره : در صورت اقتضا، اجرا می‌تواند با موافقت بدهکار اموال بازداشت شده را در محل بازداشت به فروش برساند.

ماده ۶۹ ــ اجرا برای حراج دارای دفاتر زیر خواهد بود :

۱ــ دفتر ثبت اموالی که حراج می‌شود (دفتر اموال منقول و غیرمنقول از یکدیگر منفک می‌باشد).

۲ــ دفتر اوقات حراج.

۳ــ دفتر انبار.

ماده ۷۰ــ اجرا باید وقت حراج را که در پیش نویس آگهی مزایده تعیین شده با قید روز و ساعت در دفتر اوقات جهت حراج یادداشت کند.

ماده ۷۱ــ اجرا باید وجه حاصل از فروش را همه روزه به حسابداری تحویل نموده و قبض رسید آن را با صورت فروش ضمیمه پرونده نماید.

ماده ۷۲ــ حراج در حضور نماینده دادسرا یا دادگاه بخش و در صورت فقدان آنها نماینده بخشداری محل و مأمور اجرا به عمل می‌آید و صورت مجلس حراج باید به امضا آنها رسیده و در پرونده امر بایگانی شود. بدهکار می‌تواند مثل سایرین در حراج شرکت نماید ولی مباشرین فروش و کارمندان سازمان و ارزیاب و نمایندگان دادسرا و قائم مقام آنها حق شرکت در حراج به طور مستقیم یا غیرمستقیم نخواهند داشت.

ماده ۷۳ــ حق حراج مطابق تعرفه ذیل گرفته می‌شود :

از اموال منقول تا ده هزار ریال ۵ درصد.

از ده هزار و یک ریال تا صد هزار ریال ۴ درصد.

از صد هزار و یک ریال به بالا ۳ درصد.

از اموال غیرمنقول تا ده هزار ریال ۳ درصد.

از ده هزار و یک ریال به بالا ۲ درصد.

ماده ۷۴ــ وجوه حاصل از حق حراج به حساب درآمدهای متفرقه سازمان واریز و منظور خواهد شد.

ماده ۷۵ــ کسی که در نتیجه دادن بالاترین قیمت خریدار واقع می‌شود باید تمام قیمت را نقداً بپردازد و در صورت خودداری در همان جلسه به دیگری فروخته می‌شود.

ماده۷۶ــ هرگاه مال مورد مزایده معرفی شده از طرف بدهکار به قیمتی که مزایده شروع می‌شود خریدار نداشته باشد اجرا باید ظرف مدت یک ماه از روز مزایده مال دیگری از بدهکار بازداشت و آن را به مزایده بگذارد و یا بدهکار خود مال دیگری معرفی نماید که به نظر اجرا فروش مال معرفی شده آسانتر باشد در این صورت طبق مقررات بازداشت و یا به طریق مزایده فروخته خواهد شد، معرفی مال دیگر از طرف اجرا و بدهکار فقط برای یک نوبت مجاز است.

ماده ۷۷ــ درخواست بدهکار نسبت به تقدیم و تأخیر فروش نسبت به بعضی اشیا پذیرفته می‌شود

و هر موقع که وجوه حاصله از فروش برای استیفای مبلغ مورد اجرا و هزینه های اجرایی و حق الاجرا تکافو کند از فروش بقیه اموال خودداری خواهد شد.

ماده ۷۸ــ در وقت فروش مأمور اجرا قیمت مال مورد مزایده را اعلام می‌کند چنانچه کسی حاضر به خرید آن با قیمت بیشتر باشد باید بالاترین قیمت پیشنهادی به وسیله بلندگو و یا وسایل دیگر اعلام و در تابلو اعلانات به خط درشت منعکس گردد و به همین ترتیب تا آخر ساعت مقرر برای حراج اقدام شود تا یقین حاصل گردد که خریدار دیگر نیست و سپس آخرین قیمت سه بار اعلام شود و چنانچه خریدار دیگری پیدا نشود مال به شخصی واگذار می‌گردد که بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده است.

ماده ۷۹ــ تاریخ فروش و شماره مال فروخته شده و نام و شهرت خریدار در دفتر اجرا نوشته شده و به امضاء خریدار می‌رسد و اگر نتواند امضا کند اثر انگشت وی منعکس می‌شود.

ماده ۸۰ ــ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط شده باید با رعایت مواد فوق آگهی فروش تجدید شود.

۱ــ هرگاه فروش در غیر روز و ساعت و یا محلی که در آگهی تعیین شده به عمل آید.

۲ــ هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد کرده است رد نمایند.

۳ــ در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا یا جانشین او به ترتیب مذکور در ماده ۷۲ به عمل آید.

۴ــ در صورتی که مباشرین فروش و کارمندان سازمان در خرید شرکت نموده باشند.

ماده ۸۱ ــ در مورد مال غیرمنقول که از طریق مزایده به فروش می‌رسد اجرا باید ظرف مدت سه روز پرونده امر را برگ شماری و منگنه نموده و به پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد رئیس اداره ثبت محل بفرستد.

ماده ۸۲ ــ هرگاه بعد از تنظیم صورت مجلس فروش مال غیرمنقول و اخطار اجرا بدهکار ظرف مدت ۵ روز پس از ابلاغ برای امضاء سند انتقال حاضر نشود اداره ثبت اسناد محل مطابق اعلام اجرا به نمایندگی از طرف بدهکار (مالک) سند انتقال را امضا خواهد کرد و مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاک ثبت می‌شود.

تبصره : چنانچه بدهکار قبل از صدور سند انتقال ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد و هزینه های اجرایی و بدهی خود را بپردازد از صدور سند انتقال خودداری می‌شود.

ماده ۸۳ ــ در مواردی که برای ملک مورد مزایده خریداری پیدا نشود بر حسب مورد با پیشنهاد سازمان

و تصویب شورای عالی می‌توان سند ملک مزبور را به نام سازمان انتقال داد در این صورت ترتیب انتقال طبق ماده قبل داده خواهد شد. چنانچه قیمت ملک بیش از مبلغ مندرج در برگ اجراییه و هزینه های مربوط باشد مابه التفاوت آن به بدهکار پرداخت می‌گردد.

ماده ۸۴ ــ پس از انجام فروش مال مورد مزایده اجرا باید آن را تحویل خریدار داده رسید دریافت نماید.

فصل دهم ــ اعتراض شخص ثالث

ماده ۸۵ ــ هرگاه نسبت به مال منقول یا وجه نقد بازداشت شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید چنانچه اظهار حق مستند بر سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجرا از وجه یا مال منقول رفع بازداشت می‌شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب و مدعی حق می‌تواند برای جلوگیری از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید.

در چنین مواردی اجرا مخیر است از مال مورد بازداشت صرف نظر نموده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید.

ماده ۸۶ ــ هرگاه نسبت به مال غیرمنقولی که به مزایده گذارده می‌شود شخص ثالثی قبل از جلسه مزایده اظهار حقی نسبت به تمام مورد مزایده یا قسمتی از آن بنماید چنانچه مورد ادعای شخص ثالث در دفتر املاک به نام مدیون ثبت شده یا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد خودداری از مزایده وقتی به عمل می‌آید که ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی منتسب به مالک باشد.

در غیر این صورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضعیت مورد مزایده مطابقت داشته باشد در موارد ذیل موقتاً از مزایده خودداری می‌شود :

۱ــ هرگاه شخص ثالث مدعی باشد که نسبت به مورد بازداشت بین او و بدهکار دعوی در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضای ثبت گواهی دادگاه را مبنی بر طرح دعوی در وقتی که هنوز مدت اعتراض باقی بوده به اجرا داده است.

۲ــ چنانچه شخص ثالث اظهار کند مورد مزایده در جریان ثبت بوده و به آن اعتراض شده است.

۳ــ اگر شخص ثالث اظهار کند در نتیجه شکایت او بر جریان ثبت مورد مزایده قضیه قابل طرح در شورای عالی ثبت شناخته شده است.

۴ــ هرگاه شخص ثالث اعلام کند که مورد مزایده در جریان ثبت بوده و مدت حق اعتراض نسبت به آن باقی است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهد کرد.

ماده ۸۷ ــ هرگاه بعد از خودداری از مزایده در موارد مذکوردر ماده قبل در مورد بند یک شخص ثالث

گواهی از دادگاه ارائه ندهد که دعوی خود را دو ماه متوالی مسکوت نگذارده و یا در مورد بند (۲) گواهی ارائه ندهد که عرض حال اعتراض در مدت قانونی تقدیم شده است و در مورد بند ۳ گواهی تسلیم نکند که موضوع قابل طرح در شورای عالی اعتراض از طرف او اعتراض بر ثبت مورد مزایده شده است عملیات اجرایی تعقیب می‌شود مدت مقرر در جهت تقدیم گواهی های مذکور در این ماده به اجرا یک ماه پس از اعلام ادعا می‌باشد.

ماده ۸۸ ــ نسبت به املاکی که نه در دفتر املاک ثبت شده و نه در جریان ثبت باشد چنانچه دعوی شخص ثالث مستند به سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد از مورد بازداشت رفع بازداشت می‌گردد. در غیر این صورت مدعی حق می‌تواند برای جلوگیری از مزایده به دادگاه مراجعه نماید.

تبصره : در مورد مذکور در ماده ۸۸ و شق سه ماده ۸۶ هرگاه شخص ثالث اظهار کند که پس از وصول صورت وضعیت ملک نسبت به ملک مورد مزایده تقاضای ثبت شده یا موضوع قابل طرح در شورای عالی ثبت تشخیص شده اجرا مجدداً وضعیت ملک را استعلام خواهد کرد و طبق مفاد ماده ۸۶ عمل خواهد نمود.

ماده ۸۹ ــ در تمام مواردی که از مزایده خودداری می‌شود اجرا می‌تواند با صرف نظر کردن از مال مورد مزایده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید.

فصل یازدهم ــ حق الاجرا

ماده ۹۰ــ حق اجرای عملیات اجرایی معادل نیم عشر مبلغ مندرج در برگ اجراییه می‌باشد که پس از ابلاغ اجراییه به بدهکار تعلق می‌گیرد. وصول حق الاجرا به همان ترتیبی است که برای وصول بدهی مقرر شده است.

ماده ۹۱ــ چنانچه بدهکار ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ اجراییه ترتیب پرداخت بدهی خود را ندهد نصف حق الاجرا از او دریافت خواهد شد.

فصل دوازدهم ــ رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی

ماده ۹۲ــ ابطال شده است[۱].

ماده ۹۳ــ ابطال شده است[۲].

ماده۹۴ــ پس از انقضا ده روز از خاتمه یافتن مزایده اعم از این که مزایده راجع به مال منقول یا غیرمنقول باشد و همچنین در صورتی که عملیات اجرایی منتهی به وصول وجه نقد از بدهکار شود دیگر هیچ گونه شکایتی از اشخاص مسموع نیست.

فصل سیزدهم ــ مقررات مختلفه

ماده ۹۵ــ عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می‌ماند.

ماده ۹۶ــ اجرا می‌تواند مورد اجرا را در صورتی که قبلاً تقسیط نشده باشد حداکثر در سی و شش قسط ماهانه با احتساب ۱۲٪ بهره تقسیط[۳] نماید. در این صورت چنانچه بدهکار هر یک از اقساط را در موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال می‌گردد و تجدید تقسیط بدهی مزبور مقدور نخواهد بود.

ماده ۹۷ــ تقسیط بدهی بیش از سی و شش قسط با پیشنهاد اجرا حسب مورد به هیأت مدیره سازمان و تصویب شورای عالی سازمان امکان پذیر خواهد بود.

۱- ابطال شده به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۶۸ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (نک به مقررات فصل سوم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

ماده ۹۲ آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی : اشخاصی که نسبت به عملیات اجرایی شکایت داشته باشند می‌توانند شکایات خودرا با توضیح موضوع آن و مدارکی که دارند به اجرا بدهند اجرا فوراً به شکایت رسیدگی می‌نماید. هرگاه اجرا شکایت را وارد تشخیص دهد دستور مقتضی برای رفع شکایت صادر می‌کند و اگر شکایت را وارد ندانند آن را رد می‌نماید. درهر صورت اجرا نظریه خود را ظرف مدت یک هفته به شاکی اعلام می‌دارد و شاکی می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ تقاضای تجدید رسیدگی نماید.

۲- همان ؛

ماده ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی : مرجع تجدید نظر هیأتی مرکب از رئیس دادگاه شهرستان یا عضو علی البدل و دادستان شهرستان یا نماینده او و نماینده سازمان می‌باشد و در جایی که دادگاه شهرستان نباشد دادگاه بخش وظیفه دادگاه شهرستان را انجام خواهد داد، چنانچه در محل دادگاه بخش نیز نباشد شکایت به نزدیکترین واحد سازمان که در مقر دادگاه شهرستان یا بخش واقع شده برای رسیدگی هیأت فرستاده می‌شود. هیأت تجدید نظر که به ریاست رئیس دادگاه یا نماینده او تشکیل می‌گردد بر حسب اطلاع نماینده سازمان در محل کار وی تشکیل و به شکایت رسیدگی و رأی می‌دهد. رأی هیأت تجدید نظر با اکثریت قاطع خواهد بود.

تبصره : هرگاه هیأت تجدید نظر محتاج به اخذ توضیح از اجرا با بدهکار باشد می‌تواند توضیحات لازم را بخواهد.

۳- بهره تقسیط مانده بدهی و زیان دیرکرد به موجب ماده واحده قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی کلا» حذف گردیده است (نک به مقررات فصل سوم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه).

ماده ۹۸ـ چنانچه هریک از مسئولین و مأمورین اجرا رعایت مقررات مربوط را ننموده و تخلف نمایند حسب مورد طبق مقررات اداری سازمان با وی رفتار خواهد شد.

ماده ۹۹ـ چنانچه اجرا بدهی بدهکاران را پس از صدور اجراییه تقسیط نماید وثیقه کافی از آنها اخذ خواهد نمود (وثیقه در این مورد عبارت از ضمانت نامه بانکی و یا اموال غیرمنقول می‌باشد.)

تبصره : در مورد بدهکارانی که میزان بدهی کلیه برگ های اجرایی آنان در موقع تقسیط تا سیصد هزار ریال باشد اجرا می‌تواند با دریافت تأمین کافی به تشخیص خود بدهی بدهکاران مذکور را تقسیط نماید.

ماده ۱۰۰ـ چنانچه بدهکار از پرداخت اقساط در موعد مقرر خودداری نماید مطابق مقررات مندرج در این آیین نامه از طریق صدور اجراییه نسبت به وصول آن اقدام خواهد شد.

ماده ۱۰۱ـ چنانچه اجرا بخواهد مازاد اموال بدهکاران را که قبلا از طریق مراجع قانونی دیگر بازداشت شده توقیف نماید می‌تواند اصل وجه طلب بستانکار مقدم و اجور و خسارت مربوط را در صندوق ثبت دادگستری یا مراجع مربوط سپرده و رفع بازداشت اموال را از مراجع مذکور بخواهد در این مورد مرجع بازداشت کننده مقدم و پس از احراز تودیع کلیه طلب و خسارات قانون مال مورد بازداشت را فک نموده و اجرای سازمان نسبت به مزایده مال مورد بحث اقدام خواهد کرد.

ماده ۱۰۲ـ چنانچه مازاد مال مورد بازداشت از طرف اجرای سازمان از طریق اجرای ثبت و یا مراجع قضایی و مراجع قانونی دیگر بازداشت گردد مطابق مقررات این آیین نامه اجرای سازمان مال مورد بازداشت را از طریق مزایده به فروش رسانیده مازاد آن را حسب مورد به ترتیب بازداشت به مراجع مذکور پرداخت خواهد کرد.

ماده ۱۰۳ـ در صورتی که بدهکاران متعدد باشند و تاریخ ابلاغ اجراییه به آنها متفاوت باشد برای هریک از بدهکاران تاریخ ابلاغ مؤخر مبدأ احتساب مواعد مزایده خواهد بود.

ماده ۱۰۴ـ چنانچه اجرا مقتضی نداند که عملیات اجرایی طبق ماده ۱۰۱ انجام می‌شود سازمان نیز جزء طلبکاران مال بازداشت شده محسوب و پس از آن که مال مورد بازداشت از طریق اجرایی ثبت و یا اجرای مراجع دیگر به فروش رسید مازاد آن از طریق اجرای مربوط به اجرای سازمان ارسال خواهد شد.

ماده ۱۰۵ـ مأمورین انتظامی مکلفند در مواقعی که اجرا به وجود آنها نیازمند است همکاری لازم را با مأمورین اجرا جهت انجام وظایف آنها به عمل آورند.

این آیین نامه مشتمل بر ۱۰۵ ماده و ۲۴ تبصره در تاریخ ۱۳۵۵/۱۰/۲۵ به تصویب وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی رسیده و از تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۵۵ قابل اجرا است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۶۸ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ در زمینه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵ مبنی بر تأسیس مراجع شبه قضایی بدوی و تجدید نظر با عضویت قضات دادگستری در هیأت تجدید نظر به منظور رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و صدور رأی قطعی در این زمینه

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ سازمان تأمین اجتماعی مجاز است، مطالبات خود را بابت حق بیمه، خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی و همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد ۶۵ و ۸۹ و خسارات مذکور در مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون مذکور را که در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد به وسیله مأمورین اجرای سازمان وصول نماید و مقرر گردیده آیین نامه اجرائی ماده مذکور پس از تصویب به مرحله اجراء گذارده شود لیکن در ماده اخیرالذکر تجویز نشده است که در آیین نامه اجرائی مرجع شکایت از عملیات اجرایی تعیین گردد تا بر اساس ماده ۹۲ آیین‌نامه اجرایی، اجراء به شکایت معترضین به عملیات اجرایی رسیدگی نماید و همچنین مطابق ماده ۹۳ آن مرجع تجدید نظر تشکیل گردد، علیهذا چون مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی خارج از حدود و ثغور ماده مزبور تدوین و تصویب گردیده است، لذا با استناد به مواد ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی خواهشمند است به موضوع رسیدگی و حکم به ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی صادر فرمایید.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۵۵۴/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۱ اعلام داشته‌اند، به موجب ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی اختیار وصول مطالبات موضوع ماده مذکور که پیش از آن برعهده ادارات ثبت بود به سازمان واگذار گردید که این تفویض اختیار با توجه به عبارت «طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی» مذکور در متن ماده و این که رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی نیز با توجه به توضیحات ذکر شده جزو این مقررات می‌باشد، شامل رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی توسط مرجع پیش بینی شده در مواد ۹۲ و ۹۳ نیز می‌گردد . علاوه بر دلیل یاد شده دخالت وزارت دادگستری در تصویب آیین نامه یاد شده فرض هرگونه مغایرت احتمالی مواد ۹۲ و ۹۳ با قوانین موضوعه را منتفی می‌سازد . زیرا بر اساس ماده ۷ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال

۱۳۲۲، ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال ... و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن طبق آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود . نظر به این که مطالبات موضوع ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی بنابه تصریح ماده در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم اجراء تلقی گردیده از این رو به موجب موازین حقوقی مشمول ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و ... بوده و وزارت دادگستری مجاز به تعیین مرجع رسیدگی به شکایت افراد از عملیات اجرایی بوده است.

مدیرکل دفتر ارتباط قوه قضاییه و مجریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۳/۱۴۷۵/ق م . د مورخ ۱۳۷۷/۱/۲۳ اعلام داشته اند، نظر به این که در امر صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی و وصول مطالبات آن سازمان وزارت دادگستری و به طور کلی محاکم قضایی و واحد اجرای احکام دادگستری، قانوناً هیچ‌گونه مداخله‌ای ندارند بنابراین شکایت مطروحه متوجه وزارت دادگستری نمی‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار به شرح اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت تفکیک و استقلال قوای عالیه کشور و تعیین وظایف و اختیارات اساسی هریک از قوای حاکمه حسب دو اصل ۶۱ و ۱۵۹ قانون مذکور مسئولیت امر خطیر قضا را به قوه قضائیه محول و دادگاه‌های دادگستری را در حدود قوانین عادی مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات و حل و فصل اختلافات و دعاوی قلمداد کرده است . نظر به این که تأسیس و یا تشکیل مراجع شبه قضائی به منظور رسیدگی به برخی از دعاوی و اختلافات و صدور رأی قطعی در جهت حل و فصل و تعیین تکلیف آنها منوط به حکم یا اذن صریح قانونگذار است، مادتین ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی که متضمن وضع قاعده آمره مبنی بر تأسیس مراجع شبه قضایی بدوی و تجدید نظر با عضویت قضات دادگستری در هیأت تجدید نظر به منظور رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و صدور رأی قطعی در این زمینه می‌باشد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ «مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ تبصره زیر به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ الحاق می‌گردد :

تبصره : کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.

میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیأت تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد.

نحوه اجرای تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهفتاودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲/۲/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۷۳/۳/۱۸ هیأت وزیران»

ماده ۱ــ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مواد (۳۸) قانون تأمین اجتماعی و (۲۹) قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلفند کلیه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی که در این آیین نامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود از مقاطعه کاران و مهندسین مشاور را برابر مفاد ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۶ ـ پس از درخواست سازمان از محل (۵٪) کل کارکرد و آخرین قسط نگهداری شده، به سازمان پرداخت نمایند.

ماده ۲ــ کلیه کارفرمایان مشمول این آیین نامه مکلفند حداکثر ظرف مدت (۳) ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه فهرست کامل پیمان های موضوع ماده یک (که از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان یک سال گذشته است) را با مشخص نمودن شماره و تاریخ پیمان، نام پیمانکار و مهندسین مشاور، به سازمان تأمین اجتماعی ارائه نمایند و در مورد اعلام مبلغ کل کارکرد پیمان (شامل ارزی و ریالی)، میزان (۵٪) و آخرین قسط موضوع مواد (۳۸) قانون تأمین اجتماعی و (۲۹) قانون بیمه های اجتماعی سابق نگهداری شده نزد کارفرما تا تاریخ شروع و خاتمه یا فسخ یا تعلیق پیمان، محل اجرای کار و شرح مختصری از موضوع پیمان، نحوه تهیه مصالح (به عهده کارفرما، پیمانکار و یا هر دو) و آخرین اقامتگاه قانونی پیمانکار و مهندسین مشاور، با سازمان همکاری نمایند. در مورد قراردادهایی که پس از ابلاغ این آیین نامه خاتمه می‌یابند یا تعلیق یا فسخ می‌گردند در صورت عدم ارائه مفاصاحساب از سوی پیمانکار ظرف یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد، کارفرما مکلف است مراتب را ظرف یک ماه به سازمان اعلام نماید.

ماده ۳ــ سازمان مکلف است در مورد قراردادهای موضوع ماده یک آیین نامه به ترتیب زیر اقدام نماید :

الف ــ در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها طبق قانون و بر اساس آراء هیأت تجدید نظر موضوع ماده (۴۴) قانون تأمین اجتماعی قطعی شده است، بدهی حق بیمه را مجدداً به پیمانکار یا مهندسین مشاور ابلاغ و چنانچه حداکثر ظرف (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ مجدد، آن را به سازمان پرداخت نکند سازمان بدهی را کتباً به کارفرما اعلام نماید.

ب ــ در مورد قراردادهایی که حق بیمه آنها قطعی نشده است، پس از قطعیت بدهی بایستی طبق بند «الف» اقدام شود.

ماده ۴ــ کارفرمایان مکلفند بدهی قطعی شده موضوع ماده (۳) این آیین نامه مربوط به پیمانکاران و

مهندسین مشاور را که توسط سازمان اعلام می‌شود حداکثر ظرف مهلت (۲۵) روز از تاریخ ابلاغ، از محل (۵٪) و آخرین قسط موضوع مواد (۳۸) قانون تأمین اجتماعی و (۲۹) قانون بیمه های اجتماعی سابق تأمین و به حساب سازمان واریز نمایند.

ماده ۵ ـ سازمان مجاز است جهت اخذ اطلاعات مربوط به قراردادها، به اسناد و مدارک در اختیار کارفرمایان مراجعه نماید و کارفرمایان در خصوص ارائه مدارک و اسناد مورد نیاز سازمان، همکاری نمایند.

الزام سازمان تأمین اجتماعی به استمرار بیمه تأمین اجتماعی کارکنان ایرانی «از آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی» «مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷»

ماده ۱۴ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است به منظور استمرار بیمه تأمین اجتماعی کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات به خارج از کشور اعزام می‌شوند با دریافت حق بیمه مربوط به ریال اقدام کند.

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص وصول حق بیمه در سازمان تأمین اجتماعی «مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲»

شورای عالی اداری در شصت و هفتمین جلسه مورخ ۷۴/۱۲/۲۲ بنابه پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان تأمین اجتماعی در اجرای مصوبه شماره ۱۳۵/دش مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۱ در خصوص بهبود سیستم‌ها و روشها و گردش کار در ادارات با جهت بالا بردن کارآیی دستگاه های دولتی و ارائه خدمات به موقع و مؤثر به منظور اصلاح روش وصول حق بیمه در سازمان تأمین اجتماعی موارد ذیل را تصویب نمود.

۱ـ سازمان تأمین اجتماعی به منظور تسهیل و تسریع در وصول حق بیمه ترتیبی اتخاذ می‌نماید تا حداکثر ظرف مدت شش ماه کلیه کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی از حیث تغییرات کمی نیروهای انسانی و پرداخت دستمزدها به دو گروه کم تغییرات و پر تغییرات طبقه بندی گردند.

۲ـ سازمان تأمین اجتماعی ترتیبی اتخاذ می‌نماید تا کارفرمایان کارگاه‌های کم تغییرات صورت مزد یا حقوق کلیه کارکنان شاغل در کارگاه را هر سه ماه یک بار و یا حسب تشخیص سازمان مذکور برای مقاطع زمانی حداکثر تا یک سال تهیه و تنظیم و تا پایان ماه اول دوره عملیاتی کارگاه به شعبه یا نمایندگی آن سازمان ارسال نمایند.

۳ـ چنانچه در تعداد شاغلین یا حقوق و دستمرد کارکنان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی موضوع بند (۲) این مصوبه در طول دوره فعالیت تغییراتی به وجود آید کارفرمایان کارگاه‌های مذکور موظفند تغییرات را حداکثر تا پایان ماه مربوطه در فهرست جداگانه ای تهیه و تنظیم و به واحد سازمان تأمین اجتماعی ذی ربط ارسال نمایند.

۴ـ کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که در گروه «پر تغییرات» طبقه بندی می‌شوند، موظفند صورت مزد یا حقوق کلیه کارکنان شاغل را همه ماهه تهیه و تنظیم و حداکثر تا پایان ماه بعد به شعبه یا نمایندگی سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمایند.

۵ ـ کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی (اعم از کم تغییرات و پر تغییرات) مکلفند بدهی حق بیمه ماهانه کارکنان کارگاه متبوع خود را بر اساس صورت مزد یا حقوق اعلام شده، حداکثر تا پایان ماه بعد، براساس نمونه فرمی که سازمان تأمین اجتماعی تعیین می‌نماید، تهیه و تنظیم نموده و وجوه مربوطه را به حساب تعیین شده نزد بانک عامل یا از طریق پست بانک واریز نمایند.

تبصره : بانک عامل یا پست بانک مربوطه حداکثر ظرف مدت پنج روز نسخه ای از فرم مذکور را به عنوان اعلامیه وصول حق بیمه به شعبه یا نمایندگی ذی ربط ارسال می‌نماید.

۶ــ مجامع امور صنفی، وزارتخانه و سایر دستگاه های ذی ربط ترتیبی اتخاذ می‌نمایند تا با هماهنگی سازمان تأمین اجتماعی، مراتب تأسیس واحدهای مشمول قانون تأمین اجتماعی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور مجوز مربوطه به سازمان مذکور اعلام گردد.

۷ــ به منظور تسهیل و تسریع در وصول حق بیمه و صدور مفاصاحساب پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و تبصره الحاقی به آن، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن انجام هماهنگی های لازم، ترتیبی اتخاذ می‌نمایند تا حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور طرح‌های عمرانی توسط ذیحسابی های مربوطه در اسرع وقت و مستقیماً به حساب شعبه تأمین اجتماعی محدوده اجرای پیمان یا دفاتر مشاورین حواله گردد.

تبصره : سازمان تأمین اجتماعی اطلاعات مربوط به نشانی و شماره حساب شعب یا نمایندگی های مربوط را در اختیار ذیحسابی‌ها قرار می‌دهد.

۸ ــ سازمان تأمین اجتماعی ظرف مدت دو ماه نسبت به تهیه و تنظیم پیشنهاد لازم مبنی بر اصلاح ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ جهت ارائه به مراجع ذی ربط اقدام می‌نماید به نحوی که حد نصاب مبلغ مورد مطالبه سازمان با توجه به حداقل دستمزد مبنای کسر حق بیمه موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور تعدیل گردد.

۹ــ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تشکیل هیأت های تجدیدنظر تشخیص مطالبات عنداللزوم در ادارات تأمین اجتماعی استانها، پیشنهاد لازم را ظرف مدت دو ماه تهیه و تنظیم و جهت تصویب به مراجع ذی ربط ارائه می‌نماید.

۱۰ــ سازمان تأمین اجتماعی حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله دوم توسعه کلیه امور بیمه تأمین اجتماعی را در واحدهای تحت پوشش خود در سراسر کشور، به سیستم کامپیوتری مجهز می‌نماید.

۱۱ــ سازمان تأمین اجتماعی ظرف مدت هشت ماه دستورالعمل های اجرایی لازم، نمونه فرمهای مورد نیاز و گردش کار وصول حق بیمه را بر اساس مفاد این مصوبه، تهیه و تنظیم و جهت اجرا به کلیه واحدهای تأمین اجتماعی و حسب مورد به کارفرمایان کارگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌نماید.

۱۲ــ سازمان تأمین اجتماعی ترتیبی اتخاذ می‌نماید تا کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی بتوانند صورت مزد یا حقوق کارکنان و تغییرات آنان را مستقیماً یا از طریق پست به شعب یا نمایندگی مربوطه ارسال نمایند.

۱۳ــ سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ ابلاغ این مصوبه مسئول اجرای آن می‌باشد و دبیرخانه شورای عالی اداری بر حسن اجرای آن نظارت نموده و گزارشهای لازم را به شورا ارائه می‌نماید.

تصویب نامه راجع به حق بیمه کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۳ هیأت وزیران»

به کلیه دستگاه های دولتی اجازه داده می‌شود مابه التفاوت حق بیمه آن دسته از کارکنان خود را که مشمول مواد ۳۲ و ۳۳ قانون تأمین اجتماعی هستند و میزان دریافتی ماهانه آنها کمتر از حداقل مزد مشمولان قانون کار می‌باشد، اعم از حق بیمه سهم کارکنان و سهم کارفرما تا سقف حداقل مزد مشمولان قانون کار از محل اعتبارات مصوب تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند[1].

۱- اصلاحی به موجب اصلاحیه تصویب نامه راجع به حق بیمه کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۷۹/۴/۸» هیأت وزیران.

تصویب نامه راجع به حق بیمه کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی «۱۳۷۸/۱۲/۳ هیأت وزیران : به کلیه دستگاه‌های دولتی اجازه داده می‌شود مابه التفاوت حق بیمه آن دسته از کارکنان خود را که مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند و میزان دریافتی ماهانه آنها کمتر از حداقل مزد مشمولان قانون کار می‌باشد، اعم از حق بیمه سهم کارکنان و سهم کارفرما تا سقف حداقل مزد مشمولان قانون کار از محل اعتبارات مصوب تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
«مصوب ۸۵/۵/۲۴ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۱ــ دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند :

الف ــ گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره (۸) ماده (۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور.

ب ــ اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.

ج ــ دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر این که انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره : در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفند در تاریخ مراجعه، به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

ماده ۲ــ دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده (۱)، مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامناً مسئول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده می‌باشند.

ماده ۳ــ سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذیربط مسئول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می‌شود.

ماده ۴ــ دفاتر اسناد رسمی می‌توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی

راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید. اعتبار پاسخ استعلام یک روز پس از صدور است.

ماده ۵ـ نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌گردد منعکس می‌شود.

ماده ۶ـ هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف می‌باشد.

ماده ۷ـ آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۸ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهار مرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۵/۶/۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

اصلاحیه ماده ۲۹ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران «مصوب ۱۳۴۷»

در مواردی که کارفرما کاری را به اشخاص حقیقی یا حقوقی بطور مقاطعه واگذار نماید باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار رامکلف نماید کارگران خود وهمچنین کارگران مقاطعه کاران فرعی را طبق این قانون بیمه نموده و حق بیمه مربوط را پرداخت نماید. پرداخت آخرین قسط مقاطعه کار که نبایستی کمتر از ۵ درصد کل مبلغ مورد مقاطعه باشد موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان می‌باشد.

هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون ملاحظه رسید و مفاصاحساب مزبور بپردازد شخصاً مسئول پرداخت حق بیمه مقرر خواهد بود و حق دارد جهت دریافت وجوهی که از این بابت به سازمان پرداخته است به مقاطعه کار رجوع نموده و مبلغ مزبور را دریافت نماید. کلیه ادارات و مؤسسات دولتی و غیردولتی و شهرداریها و مؤسسات خیریه عام المنفعه نیز مشمول این مقررات می باشند.

ماده ۳۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه‌های دولتی واگذار شده با دستگاه‌های اجرایی ذیربط قطع می گردد و آن دسته از کارکنان بنگاه‌های دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق‌های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکت‌های دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه‌های اجرایی ذیربط در اجراء سیاستهای فروش سهام، قطع می‌گردد، می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

تبصره : کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود.

از قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی

ماده ۹ـ شورای اصناف کشور : شورایی است که از نمایندگان هیأت رییسه مجامع امور صنفی شهرستان‌های کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می‌گردد.

ماده ۴۱ـ به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، شورایی به نام شورای اصناف کشور با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت در تهران تشکیل می‌گردد.

از قانون اصلاح مواد (۴۳)، (۴۴) و (۸۰) قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۷۶/۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ـ مواد (۴۳) و (۴۴) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ ـ به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به ماده (۸۰) قانون مزبور الحاق می‌شود :

۱ـ نصاب اعتراض به آرای هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات، مندرج در قسمت اخیر بند (۴) ماده (۴۳) به یک میلیون و پانصد هزار (۱/۵۰۰/۰۰۰) ریال تغییر می‌یابد.

۲ـ در ماده (۴۴) قانون تأمین اجتماعی عبارت «در تهران» به عبارت «در مراکز استانها» تغییر می یابد.

۳ـ بند (۳) ماده (۸۰) به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود :

«۳ـ در صورت فوت بیمه شده ای که در ده سال آخر حیات خود، حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر این که ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد.

تبصره ۱ : بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمری برقرار نشده است، حسب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا تبصره (۲) هستند.

تبصره ۲ : چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل (۲۰) سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد، بازماندگان وی از مستمری برخوردار خواهند شد. در تعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمول این تبصره برای محاسبه میزان مستمری، تبصره ماده (۷۷) قانون تأمین اجتماعی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

تبصره ۳ : بیمه شده ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود و فاقد شرایط مقرر در این بند می‌باشد، چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او کمتر از (۲۰) سال و بیشتر از (۱۰) سال باشد،

به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت حق بیمه، غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یک جا و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.»

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم مهرماه یکهزاروسیصدوهفتادوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۸/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور «مصوب ۱۳۷۰/۱/۲۴ شورای عالی تأمین اجتماعی»

به استناد ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون مزبور در مورد کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور به شرح زیر تعیین می‌گردد.

ماده ۱ــ حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای زیر به مأخذ پانزده درصد (۱۵٪) ناخالص بهاء کل کار تعیین و وصول می‌گردد.

۱ــ کلیه قراردادهایی که در اجرای آنها تمامی مصالح مصرفی به عهده واگذارنده کار (کارفرما) می باشد.

۲ــ کلیه قراردادهایی که موضوع آنها ارائه خدمات اعم از خدمات نصب، فنی، مشاوره ای، آموزش طراحی، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت، حسابداری، حسابرسی، تنظیفات و ... بوده و یا در اجرای کار نیازی به مصالح نباشد.

تبصره : مواد پاک کننده در قراردادهای تنظیفات جزء مصالح محسوب می‌گردد.

ماده ۲ــ حق بیمه کارکنان شاغل در سایر قراردادها به مأخذ هفت درصد (۷٪) ناخالص بهاء کل کار تعیین و وصول می‌گردد.

تبصره : قیمت تجهیزاتی که پیمانکار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری می نماید مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود.

ماده ۳ــ در مواردی که قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکاران و قسمتی دیگر به عهده و هزینه کارفرما باشد ارزش کلیه مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص بها کل کار افزوده شده و سپس طبق ماده ۲ عمل خواهد شد. چنانچه کارفرما از اعلام ارزش آنها خودداری ننماید حق بیمه قرارداد طبق ماده یک به مأخذ پانزده درصد (۱۵٪) وصول خواهد شد.

ماده ۴ــ در مواردی که عملیات قرارداد منحصراً ارائه خدمات بوده و توأماً به صورت مکانیکی طبق ماده ۲ عمل خواهد شد.

ماده ۵ــ در تمامی موارد فوق چنانچه حق بیمه لیست‌های ارسالی پیمانکار بیشتر باشد ملاک محاسبه و وصول حق بیمه، لیست‌های پیمانکار خواهد بود.

ماده ۶ــ قراردادهای طرح عمرانی موضوع مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تأمین اجتماعی و همچنین قراردادهایی که بعداً مشمول مصوبات مذکور قرار گرفته اند از شمول این تصویب نامه مستثنی و کماکان تابع مقررات مربوطه خواهند بود.

تبصره : درصد حق بیمه مقطوع پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک درصد کمتر از درصدهای قید شده در مواد ۱ و ۲ فوق تعیین می‌گردد و از نظر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نیز می‌بایستی طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تأمین اجتماعی عمل گردد.

ماده ۷ــ کلیه قراردادهای منعقده قبل از تاریخ تصویب این مصوبه تابع ضوابط قبلی خواهد بود.

ماده ۸ــ در موارد ابهام نظر کارشناسی اداره کل درآمد ملاک عمل می‌باشد.

مبحث چهارم : مقررات فصل پنجم قانون تأمین اجتماعی «مواد ۶۹ ـ ۵۴»

لایحه قانونی اصلاح ماده ۵۵ قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۵۸/۷/۱ شورای انقلاب»

ماده واحده ـ به وزارت بهداری و بهزیستی اجازه داده می‌شود که ماده ۵۵ قانون تأمین اجتماعی (بندهای الف ـ ب و تبصره آن) مصوب ۱۳۵۴/۵/۱۰ را که به شرح زیر تغییر داده می‌شود به مورد اجرا درآورد :

الف : اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود.

ب : استفاده از روش درمان غیرمستقیم با اختیار و تشخیص وزارت بهداری و بهزیستی به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که وزارت بهداری و بهزیستی ظرف مدت ۱۵ روز پس از تصویب این ماده واحده تهیه و به مرحله اجرا درخواهد آمد.

قانون اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوق‌های بازنشستگی کشوری ، لشکری و تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها در برخورداری از خدمات درمانی «مصوب ۸۷/۵/۲۰ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ـ حد نصاب سن برخورداری از خدمات درمانی برای فرزندان ذکور مشمولین صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون به شرط عدم اشتغال به کار، به بیست و دو سال افزایش یافته و از سن مذکور به بعد نیز خدمات درمانی کماکان مطابق ضوابط جاری صندوق‌های متبوع خواهد بود.

تبصره : پس از سن بیست و دو سالگی با کسر بیست و هفت هزار و پانصد ریال بابت هر فرزند از بیمه گذار فرزندان وی می‌توانند از خدمات درمانی آن صندوق بهره مند گردند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم مرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۷/۵/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

لایحه قانونی شمول مواد ۶۰، ۷۰، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ در باره کلیه بیمه شدگانی که در جریان انقلاب اخیر دچار نقص عضو، از کارافتادگی جزئی یا از کارافتادگی کلی گردیده یا به درجه شهادت رسیده اند «مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی»

ماده واحده ــ الف ـ کلیه بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ که در جریان انقلاب اخیر در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامی به درجه شهادت رسیده اند یا دچار نقص عضو ، از کارافتادگی جزئی یا کلی شده اند مشمول این لایحه می‌باشند.

ب ــ حادثه منجر به شهادت یا نقص عضو، از کارافتادگی جزئی و یا از کارافتادگی کلی که مربوط به جریان انقلاب اخیر می‌باشد، ناشی از کار تلقی می‌گردد.

ج ــ برقراری و نحوه محاسبه مستمری فوت، غرامت نقص مقطوع، مستمری از کارافتادگی جزئی، مستمری از کارافتادگی کلی بر حسب مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

د ــ از لحاظ زمان و چگونگی وقوع حادثه گواهی سازمان یا مؤسسه محل اشتغال بیمه شدگان در مورد این که حادثه قطعاً در جریان انقلاب اسلامی و به سبب آن رخ داده است با گواهی دادسراها و یا دادگاه‌های بخش مستقل در حوزه قضائی مربوط در مورد این که حادثه مزبور ناشی از وقوع جرائم یا حوادث عادی نبوده است یا به تشخیص دادسراها یا دادگاه‌های انقلاب اسلامی ضروری بوده و ملاک اقدامات سازمان تأمین اجتماعی قرار خواهد گرفت.

قانون اصلاح لایحه قانونی شمول مواد ۶۰، ۷۰، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ در باره کلیه بیمه شدگانی که در جریان انقلاب دچار نقص عضو، از کارافتادگی جزئی یا از کارافتادگی کلی گردیده یا به درجه شهادت رسیده اند «مصوب ۱۳۸۵/۶/۲۶ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ که در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامی ایران از کارافتاده کلی شده یا به درجه شهادت نائل گردیده اند از لحاظ نحوه محاسبه مستمری و شرایط استفاده از آن مشمول مقررات تبصره‌های (۳) و (۹) قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می‌شوند مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و تغییرات بعدی آنها می‌باشند.

تبصره ۱ : مابه التفاوت ناشی از شمول تبصره‌های فوق الذکر بر بیمه شدگان مزبور از تاریخ تصویب این قانون قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره ۲ : در مواردی که از سوی مراجع پیش بینی شده در لایحه قانونی مصوب ۵۸/۶/۲۶ گواهی لازم مبنی بر وقوع حادثه در جریان انقلاب اسلامی و به سبب آن صادر نشده باشد تشخیص بنیاد شهید ملاک اقدام خواهد بود.

تبصره ۳ : منظور از بیمه شدگان مذکور در این ماده واحده منحصراً بیمه شدگانی است که تا زمان وقوع حادثه از کارافتادگی کلی یا شهادت ارتباط شغلی و استخدامی آنان با کارگاه مشمول قانون تأمین اجتماعی قطع نشده باشد.

قانون راجع به برقراری مستمری در باره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید و یا معلول شده یا می‌شوند «مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ـ آن عده از بیمه شدگان مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ که به علت همکاری با نیروهای مسلح و شرکت در عملیات جنگی از کارافتاده کلی شده یا به درجه شهادت نایل شده یا می‌شوند از لحاظ برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری فوت تابع احکام مقرر در این قانون خواهند بود.

تبصره ۱: منظور از بیمه شدگان مندرج در فوق منحصراً آن عده از مشمولین قانون تأمین اجتماعی هستند که تا تاریخ احضار به خدمت و یا معرفی خود به مراجع ارتشی مربوطه، در کارگاه‌های مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی شاغل بوده و طبق موازین مقرر از حقوق و مزد آنان حق بیمه کسر می گردد.

تبصره ۲ : پرداخت حقوق وظیفه آن عده از بیمه شدگان داوطلب یا احضار شده که پرداخت حقوق و مزایای دوران خدمت آنان بر عهده وزارت دفاع ملی است، در صورت شهادت یا معلول شدن، کماکان بر عهده وزارت مزبور خواهد بود.

تبصره ۳ : میزان مستمری از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین این قانون برابر است با یک بیست و چهارم جمع حقوق و مزایای مأخذ کسر حق بیمه ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه و در مواردی که سابقه پرداخت حق بیمه مشمولین این قانون قبل از تاریخ شهادت یا معلول شدن کمتر از دو سال باشد، میزان مستمری قابل پرداخت عبارت است از جمع مزد یا حقوق و مزایای دریافتی مأخذ کسر حق بیمه تقسیم بر روزهای کار ضربدر سی.

تبصره ۴ : تشخیص وقوع شهادت و معلول شدن مشمولین این قانون به علت شرکت یا همکاری در عملیات جنگی با شورایعالی موارد درگذشت خواهد بود که در وزارت دفاع ملی تشکیل می‌گردد.

تبصره ۵ : تعیین درجه و میزان از کارافتادگی مشمولین این قانون بر عهده کمیسیونهای پزشکی مقرر در ماده «۹۱» قانون تأمین اجتماعی است.

تبصره ۶ : در مواردی که بر اساس مفاد تبصره «۲» فوق الذکر حقوق وظیفه مشمولین این قانون از طرف وزارت دفاع ملی تعیین و پرداخت می‌گردد، وزارت مذکور مکلف است میزان حقوق وظیفه و مشخصات کامل فرد معلول یا شهید و بازماندگان آنان را به سازمان تأمین اجتماعی اعلام نماید.

سازمان تأمین اجتماعی موظف است مستمری هریک از افراد مورد بحث را بر اساس ضوابط این قانون محاسبه و چنانچه مبلغ تعیین شده از طرف وزارت دفاع ملی کمتر از آن باشد مابه التفاوت را مادام که معلول یا بازماندگان فرد شهید حائز شرایط دریافت هستند به نسبت سهم متعلقه مستقیماً یا از طریق وزارت دفاع ملی به آنان پرداخت نماید.

قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرین مزد یا حقوق روزانه به بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجروح شده یا می‌شوند «مصوب ۱۳۶۷/۴/۳۰ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ از تاریخ تصویب این قانون غرامت دستمزد آن عده از مشمولین قانون راجع به برقراری مستمری در باره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می‌شوند مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۱۸ و همچنین افرادی که به علت حملات وحشیانه دشمن صهیونیستی به میهن اسلامی مجروح شده یا می‌شوند و پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری آنان قانوناً بر عهده سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد معادل آخرین مزد یا حقوق روزانه آنان تعیین و توسط سازمان تأمین اجتماعی پس از کسر حق بیمه سهم بیمه شده به آنان پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱ : مدت استفاده از غرامت دستمزد افراد موضوع این قانون جهت استفاده از کلیه حمایتهای مندرج در قانون تأمین اجتماعی و مدت حق بیمه آنان احتساب خواهد شد.

از بخشنامه (۱۴) مورخ ۸۰/۳/۱۶ سازمان تأمین اجتماعی در مورد غرامت دستمزد ایام بیماری

الف ـ شرایط پرداخت :

غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می‌شود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می‌گردد. بنابراین با توجه به مواد قانونی مرتبط با این حمایت، رعایت موارد زیر ضروری خواهد بود :

۱ـ بیمه شده بر اساس گواهی پزشکی معالج که به تأیید مراجع پزشکی سازمان رسیده، نیاز به استراحت داشته باشد. بدیهی است تحت نظر و تحت درمان بودن بیمه شده به منزله استراحت نخواهد بود.

۲ـ بیمه شده در ایام بیماری بازخرید، مستعفی، اخراج و ... نشده و مزد برای وی مطرح باشد. (بند ۲ به موجب رأی مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۹ در خصوص دادنامه‌های شماره ۵۳۶ ـ ۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است)

۳ـ بیمه شده از کارافتاده کلی نباشد.

۴ـ بیمه شده در ایام بیماری حقوق یا مزد خود را از کارفرما دریافت ننموده باشد.

۵ـ بیمه شده در تاریخ اعلام بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.

تذکرات مهم : به استناد ماده «۶۴» قانون، سازمان در صورتی موظف به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری خواهد بود که کارفرمای بیمه شده بر اساس قوانین و یا مقررات دیگر مکلف به پرداخت حقوق و مزایای بیمه شده نباشد. بنابراین واحدهای اجرایی موظفند در زمان پرداخت این حمایت به بیمه شدگان مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مراتب را دقیقاً بررسی و پس از اطمینان از واجد شرایط بودن افراد نسبت به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری این دسته از بیمه شدگان اقدام نمایند کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی نیز که بر اساس ضوابط و قوانین بنیاد یاد شده از نظر دریافت حقوق ایام بیماری مشمول مقررات قانون استخدام کشوری و آیین نامه‌های مربوطه می‌باشند، از تاریخ ۷۸/۲/۲۸ محق به استفاده از غرامت ایام مذکور موضوع قانون تأمین اجتماعی نخواهند بود.

۶ـ حقوق و مزایای ایام استراحت پرسنل رسمی سازمان و آن دسته از کارکنان قراردادی مشمول ماده «۴» آیین نامه استخدامی بیمه‌های اجتماعی در صورتی که بیماری آنان صعب العلاج تشخیص داده شود بدون محدودیت و در موارد بیماری عادی در چهار ماه اول بیماری بر اساس ماده «۲۸» آیین نامه مذکور، توسط سازمان (به عنوان کارفرما) و مدت مازاد بر چهار ماه در زمان بیماری عادی بعنوان

غرامت دستمزد بر اساس ماده «۶۲» قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد گردید. ملاک محاسبه متوسط دستمزد (موضوع ماده ۶۲ قانون)، حقوق و مزایای قبل از شروع بیماری خواهد بود. بدیهی است حقوق و مزایای استراحت‌های مربوط به بارداری و زایمان کارکنان زن سازمان وفق تبصره ذیل ماده «۲۸» آیین نامه استخدامی بیمه‌های اجتماعی و ماده «۳» قانون ترویج با شیر مادر و حمایت از مادران شیرده مصوب ۷۴/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی پرداخت خواهد شد، لذا محاسبه و پرداخت هرگونه وجهی به عنوان غرامت دستمزد بابت استراحت‌های مربوط به بارداری و زایمان مورد نخواهد داشت.

۷ـ بیمه شدگان مشمول طرح رانندگان برون شهری که حق بیمه خود را بر اساس بارنامه به سازمان می‌پردازند تا ابلاغ ضوابط جدید که به استناد «بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری» مصوب ۷۹/۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی تهیه خواهد شد، صرفاً در مواردی که به دلیل حادثه ناشی از کار نیاز به استراحت داشته باشند محقق به دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری با رعایت سایر ضوابط خواهند بود.

۸ـ پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان شاغل در کارگاه‌های دارای قرارداد ۱٪ واگذاری وجوه مبنای کسر حق بیمه به عهده کارفرما خواهد بود. واحدهای اجرائی موظفند با همکاری واحدهای درآمد پس از مشخص نمودن کارگاه‌های دارای قرارداد مذکور، ضمن ابلاغ یک نسخه از این بخشنامه و تأکید بر رعایت آن به کارفرمایان حوزه عمل خود، عملکرد این کارگاه‌ها را در رابطه با پرداخت این تعهد مورد بررسی قرار داده تا از پرداخت‌های مغایر با قانون و ضوابط مقرر در این بخشنامه خودداری گردد.

۹ـ استراحت هایی که به دلیل انجام جراحی‌های زیبایی تجویز می‌گردد بیماری محسوب نگردیده و در این قبیل موارد پرداخت غرامت دستمزد موردی نخواهد داشت.

۱۰ـ به استناد تبصره ماده «۶۴» قانون و طرح حمایت از مسلولین مصوب بهمن ماه ۱۳۳۳، غرامت دستمزد کارگران مسلول شاغل در سازمانها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته به دولت و همچنین شهرداری‌ها و کلیه کارخانجات به عهده سازمان نبوده و کارفرمایان کارگاه‌های اشاره شده مکلفند حقوق و مزایای کارگران مسلول خود را تا زمانی که به موجب تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خطر سرایت بیماری از بیمه شده بر طرف نگردیده است پرداخت و حق بیمه مربوطه را به سازمان تأدیه نمایند.

۱۱ـ به استناد بند «۲» ماده «۶۲» قانون، که مقرر می‌دارد : "پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون از کارافتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت" ادامه پرداخت غرامت دستمزد به بیمه شدگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده «۹۱» قانون از کارافتاده کلی شناخته شده اند، امکان پذیر نخواهد بود.

۱۲ـ غرامت دستمزد مشمولینی که در دو یا چند محل مشغول به کار بوده و حق بیمه پرداخت می نمایند، بر اساس مجموع دستمزدهای دریافتی و با رعایت سقف حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه قابل پرداخت خواهد بود. بدیهی است این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که بیمه شده در هیچ یک از کارگاه‌های محل اشتغال مشغول به کار نبوده و دستمزد دریافت ننموده باشد.

۱۳ـ غرامت دستمزد مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال «۵۲» صرفاً در صورتی که استراحت آنها به دلیل حادثه ناشی از کار تجویز گردیده باشد، قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود. بدیهی است دستمزد ملاک محاسبه غرامت دستمزد این دسته از مشمولین، حداقل دستمزد زمان شروع استراحت خواهد بود.

ب ـ نحوه بررسی استراحت‌ها :

نحوه بررسی استراحت‌های پزشکی بیمه شدگان توسط مراجع پزشکی به شرح زیر خواهد بود :

۱ـ استراحت ایام بیماری مشروط بر آن که در هر نوبت از هفت روز و در مجموع طی یکسال از پانزده روز تجاوز ننماید، بر اساس گواهی پزشک معالج معتبر بوده و نیازی به تأیید مجدد ندارد. متذکر می گردد منظور از یک سال در این بخشنامه ابتدای فروردین لغایت اسفند ماه می‌باشد.

۲ـ اعتبار گواهی استراحت تجویزی مازاد بر پانزده روز لغایت شصت روز در سال، استراحت مازاد بر هفت روز در یک نوبت (موضوع بند ۱) و همچنین کلیه استراحت‌های مربوط به ایام بارداری منوط به تأیید پزشک معتمد خواهد بود.

۳ـ استراحت پزشکی مازاد بر «۶۰» روز در سال پس از تأیید شورای پزشکی معتبر می‌باشد. واحدهای اجرائی مکلفند هنگام ارجاع استراحت‌های پزشکی (موضوع این بند و بند ۲) به پزشک معتمد و یا شورای پزشکی، چنانچه طی یک سال، بخشی از مدت موصوف قبلاً بر اساس گواهی پزشک معالج و یا پزشک معتمد تأیید شده باشد، پزشک معتمد و یا شورای پزشکی را طی فرم پیوست در جریان ماوقع قرار داده تا ضمن آگاهی نسبت به مجموع دوران استراحت تجویزی در زمینه مدت مازاد بر مدت تأیید شده اظهار نظر نمایند.

ج ـ مدت پرداخت :

نظر به این که واحدهای اجرایی در مورد نحوه کسر سه روز اول بیماری دچار ابهاماتی می‌باشند و این امر در حسابرسی‌های انجام شده کاملاً مشهود می‌باشد، لذا مقتضی است منبعد غرامت دستمزد ایام بیماری در موارد زیر بدون کسر سه روز اول پرداخت گردد :

۱ـ استراحت هایی که در دوره بیماری مربوطه، بیمه شده در بیمارستان بستری گردیده باشد.

تذکر : در این موارد مدت بستری شدن در بیمارستان مد نظر نبوده و چنانچه بیمه شده به مدت

چند ساعت نیز در بیمارستان بستری گردیده باشد و یا در واحد درمانی تحت عمل جراحی سرپایی قرار گرفته و ترخیص شده باشد. کسر سه روز اول لزومی نخواهد داشت.

۲ـ در صورتی که بیماری در ادامه بیماری قبلی باشد و در موارد مشابه قبلی «۳» روز اول بیماری کسر گردیده باشد.

۳ـ استراحت هایی که به دلیل بیماری حرفه ای و حادثه ناشی از کار یا غیر ناشی از کار و یا عواقب بعدی آن تجویز می‌گردد.

۴ـ استراحت‌های پزشکی جانبازان انقلاب اسلامی.

۵ ـ در مواردی که کارفرما بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه حقوق و مزایای «۳» روز اول بیماری بیمه شده را پرداخت نموده باشد.

د ـ میزان پرداخت :

۱ـ ملاک متأهل یا متکفل بودن بیمه شدگان، وضعیت آنان در دوران استراحت خواهد بود بنابراین چنانچه در دوره مذکور شرایط بیمه شده از نظر تأهل و تجرد تغییر نماید، غرامت دستمزد پرداختی حسب مورد با توجه به وضعیت فعلی وی محاسبه می‌گردد.

تبصره : غرامت دستمزد بیمه شدگان زن، در صورتی که به استناد آرای مراجع ذیصلاح و یا مدارک مستند مضبوط در پرونده، متکفل نباشند همانند مجردین پرداخت خواهد شد.

۲ـ به استناد قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۷۴/۳/۳۱ مجلس شورای اسلامی غرامت دستمزد ایام بیماری جانبازان از تاریخ ۷۴/۵/۱۰ با رعایت موارد زیر پرداخت خواهد شد :

۱ـ۲ـ پرداخت غرامت دستمزد جانبازان شاغل در کارگاه‌های دولتی و یا وابسته به دولت که مشمول قانون کار نمی‌باشند، به عهده کارفرما خواهد بود و سازمان هیچگونه تکلیفی در خصوص بررسی استراحت پزشکی و پرداخت غرامت دستمزد نخواهد داشت. ضمن این که این دسته از کارفرمایان موظفند حق بیمه مربوط به دوران بیماری بیمه شده را به واحدهای اجرایی پرداخت نمایند.

۲ـ۲ـ پرداخت غرامت دستمزد جانبازانی که در کارگاه‌های مشمول قانون کار شاغل می‌باشند به عهده دولت خواهد بود که توسط واحدهای اجرایی سازمان پرداخت خواهد شد. در این گونه موارد کلیه هزینه‌های مربوطه می‌بایست از طریق امور مالی واحدها طی فرم پیوست به اداره کل امور مالی منعکس تا نسبت به وصول آن از دولت اقدام گردد.

۳ـ۲ـ پرداخت غرامت دستمزد پرداختی به جانبازان بیمه شده معادل صد درصد متوسط

حقوق و مزایای موضوع ماده «۶۳» قانون خواهد بود مشروط بر این که از حداقل دستمزد زمان بیماری کمتر نباشد.

۴ـ۲ـ استراحت‌های پزشکی جانبازان می‌بایست به تأیید کمیسیون پزشکی جانبازان رسیده باشد بنابراین نحوه پرداخت غرامت دستمزد استراحت هایی که به تأیید کمیسیون مذکور نرسیده لیکن توسط مراجع پزشکی سازمان مورد تأیید قرار گرفته، همانند سایر بیمه شدگان و بر اساس ضوابط قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

۵ـ۲ـ استراحت هایی که مربوط به قبل از اجرای قانون فوق الاشاره می‌باشد، از هر لحاظ مشمول قانون «پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرین مزد یا حقوق روزانه به بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح مجروح شده یا می‌شوند» مصوب ۶۷/۴/۳۰ مجلس شورای اسلامی بوده، لذا واحدهای امور فنی بیمه شدگان موظفند بر اساس قانون مذکور ضمن کسر (۷٪) از مبلغ غرامت دستمزد متعلقه در سند پرداخت، مراتب را جهت احتساب سوابق به واحد نام نویسی اعلام نمایند.

نظر به این که مبلغ مستمری جزئی بیمه شدگان بر اساس مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی جزء دستمزد آنان محسوب می‌گردد، لذا من بعد ضروری است در زمان محاسبه میزان غرامت دستمزد این دسته از بیمه شدگان، مبلغ مستمری جزئی بر عدد «۳۰» تقسیم و به متوسط دستمزد روزانه (موضوع ماده ۶۳ قانون) این گروه از بیمه شدگان افزوده و غرامت دستمزد محاسبه شده را با رعایت ماده «۹۴» پرداخت نمایند. ضمناً با توجه به این که مبلغ مستمری جزئی همه ماهه از طریق لیست بانکی پرداخت می‌گردد، لذا به منظور جلوگیری از ایجاد تغییرات در لیست‌های مذکور ضروری است مبلغ مستمری جزئی کماکان از طریق لیست پرداخت و میزان اضافه پرداختی مستمری جزئی از مبلغ غرامت دستمزد قابل پرداخت، کسر گردد.

تذکر : در مواردی که مبلغ مستمری جزئی ظرف «۹۰ » روز قبل از شروع بیماری با توجه به افزایش‌های معمول هر ساله متغیر باشد، میانگین مستمری جزئی ظرف «۹۰» روز قبل از شروع بیماری به عنوان مستمری روزانه جزئی منظور خواهد شد ....

۳ـ نظر به این که غرامت دستمزد ایام بیماری در ازای مزد به بیمه شده پرداخت می‌گردد و از طرفی دستمزد مشمولین در شروع هر سال معمولاً به تبع نرخ تورم تغییر می‌یابد، پرداخت غرامت دستمزد بر اساس حداقل دستمزد سال قبل، موجب کاهش دریافتی بیمه شدگانی که دستمزد آنان بر اساس حداقل دستمزد می‌باشد، می‌گردد. لذا به منظور مساعدت به این دسته از افراد، غرامت دستمزد بیمه شدگانی که از سالی به سال بعد ادامه می‌یابد با رعایت حداقل دستمزد روزانه سال جدید محاسبه و پرداخت خواهد شد ....

۴ــ در برخی از موارد مشاهده می‌گردد افرادی که قادر به کار نبوده و از کارافتادگی کلی می‌باشند و در سنوات گذشته نیز فاقد هرگونه سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشند به جهت استفاده از حمایت‌های قانون تأمین اجتماعی در کارگاه‌هایی مشغول به کار گردیده و یا از طرف برخی از کارفرمایان بابت آنان لیست و حق بیمه ارسال می‌گردد، لذا واحدهای اجرایی مکلفند در مواردی که بیمه شده از اوایل استخدام اقدام به ارائه استراحت‌های پزشکی طولانی مدت به دلیل بیماری‌های مزمن و صعب العلاج می‌نماید، بیمه شده را همراه با استراحت پزشکی و سایر مدارک لازم به کمیسیون‌های پزشکی معرفی تا میزان از کارافتادگی توسط کمیسیون مشخص گردد.

بدیهی است پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری در صورت از کارافتاده شناخته شدن بیمه شده توسط کمیسیون پزشکی امکان پذیر نخواهد بود، ضمناً احراز اشتغال بیمه شده از طریق بازرسی و تحقیق و بررسی از کارگاه الزامی خواهد بود.

۵ ــ با توجه به ابطال بخشنامه شماره ۱۲۵۰۳/ن مورخ ۶۰/۵/۱۷ وزارت کار و امور اجتماعی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بخشنامه شماره ۴۷۳ فنی سازمان، من بعد اعلام مدت و میزان غرامت دستمزد ایام بیماری جهت پرداخت مابه التفاوت حق مسکن و خواربار، مورد نخواهد داشت.

۶ ــ غرامت دستمزد ایام بیماری آن دسته از بیمه شدگانی که روزهای کارکرد آنان همه ماهه با توجه به نوع فعالیت کارگاه، کمتر از یک ماه می‌باشد و این موضوع مورد تأیید قرار گرفته باشد بر اساس مدت کارکرد پرداخت خواهد شد. لازم به یادآوری است در مواردی که کارکرد بیمه شده ظرف «۹۰» روز متغیر باشد متوسط کارکرد سه ماهه به عنوان کارکرد ماهیانه در نظر گرفته خواهد شد.

و ــ سایر موارد :

مدت غرامت دستمزد ایام بیماری قبل از ۵۴/۵/۱۰ و بعد از ۵۹/۴/۱ جزء سابقه کار و پرداخت حق‌بیمه محسوب خواهد شد. بدیهی است در مورد استراحت هایی که مدت آن مربوط به قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی می‌باشد، صرفاً ایامی که غرامت دستمزد آن پرداخت گردیده، جزء سابقه پرداخت حق بیمه محاسبه و سه روز اول بیماری‌ها که کسر گردیده مد نظر قرار نخواهد گرفت. لیکن از تاریخ ۵۹/۴/۱ مدت استراحت‌های پزشکی با احتساب «۳» روز اول بیماری که کسر گردیده، در محاسبه مدت سابقه پرداخت حق بیمه منظور خواهد شد.

دستورالعمل مورخ ۱۳۸۶/۴/۹ سازمان تأمین اجتماعی در مورد غرامت دستمزد

نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از ماده «۶۲» قانون تأمین اجتماعی و بندهای ذیل آن، طی دادنامه شماره ۵۳۵ ـ ۵۳۶ مورخ ۸۵/۷/۳۰[1] ادامه پرداخت غرامت دستمزد را منوط به دایر بودن کارگاه ندانسته است فلذا من بعد، در مواردی که بیمه شده در اثنای اشتغال در کارگاه استراحت پزشکی ارائه و پس از تعطیلی کارگاه نیز استراحت وی تداوم می‌یابد، ادامه پرداخت غرامت دستمزد با رعایت سایر شرایط مقرر بلامانع خواهد بود.

بخشنامه فنی شماره ۵۷۶ سازمان تأمین اجتماعی «مورخ ۱۳۶۷/۹/۲۱»

پیرو بخشنامه شماره ۴۷۳ فنی، مستند به مصوبه شماره ۵۹۷۸ مورخ ۵۹/۴/۱۵ کمیسیون شماره ۲ شورای انقلاب جمهوری ایران مبنی بر الحاق یک تبصره به بند یک تصویب نامه شماره ۶۲۶۰۲ مورخ ۶۷/۷/۱۷ هیأت وزیران و احتساب روزهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری و مرخصی سالانه و ایام بیماری کارگرانی که به موجب تشخیص سازمان تأمین اجتماعی قادر به کار نباشند جزء روزهای کار، موضوع از لحاظ احتساب ایام بیماری و دریافت غرامت دستمزد بیمه شدگان جزو سابقه کار و پرداخت حق بیمه در دویست و دوازدهمین جلسه شورای عالی تأمین اجتماعی مطرح، مراتب از تاریخ اجرای تبصره مذکور (۵۹/۴/۱) مورد تصویب قرار گرفت.

مقتضی است ضمن رعایت موضوع مراتب را به سازمانها، شرکت‌ها و مؤسسات طرف قرارداد اعلام تا از تاریخ مذکور نسبت به اعلام مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان به سازمان اقدام نمایند. ضمناً واحدهای فنی شعب موظفند هنگام تنظیم اسناد مربوط به پرداخت غرامت دستمزد، تعداد روزهای استفاده از غرامت دستمزد (با احتساب ۳ روز اول بیماری در مورد استراحتهای سرپایی) بیمه شدگان را در دو نسخه فرم نمونه پیوست مشخص و یک نسخه فرم را جهت ثبت در کارت حساب انفرادی بیمه شده به واحد فیشیه ارسال و نسخه دیگر را در پرونده فنی ذینفع بایگانی نمایند .

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل و کارشناسان فنی استانها، رؤسا و مسئولین فنی و فیشیه شعب می‌باشند.

۱- به مقررات مربوط به فصل پنجم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه رجوع شود

ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی «مصوب ۱۳۷۴/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۳ـ مرخصی زایمان تا سه (۳) فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند در بخش‌های دولتی و غیردولتی شش (۹) ماه[۱] می‌باشد.

تبصره ۱ : مادران شیرده پس از شروع کار مجدد در صورت ادامه شیردهی می‌توانند حداکثر تا ۲۴ ماهگی[۲] کودک روزانه یک ساعت از مرخصی (بدون کسر از مرخصی استحقاقی) استفاده کنند.

تبصره ۲ : امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود.

تبصره ۳[۳] : مرخصی زایمان برای وضع حمل‌های دوقلو ۹ ماه[۴] و برای زایمان‌های سه قلو و بیشتر یک‌سال با استفاده از حقوق و فوق العاده‌های مربوط تعیین می‌شود.

قانون اصلاح ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴

ماده واحده ــ در ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴ عبارت «چهار (۴) ماه» به عبارت «شش (۶) ماه» و در تبصره (۱) ماده یاد شده عبارت «حداکثر تا ۲۴ ماهگی» اصلاح می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم تیرماه یکهزاروسیصدوهشتادوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۴/۱۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

۱- به موجب تبصره ۲ قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰ مجلس شورای اسلامی مرخصی زایمان مادران از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافته است.

۲- به موجب ماده واحده قانون اصلاح «ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴» مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۲۲ به «۲۴» ماه افزایش یافته است.

۳- الحاقی به موجب قانون الحاق تبصره ۳ به ماده ۳ قانون ترویج تغذیه ... مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی

۴ـ به دستور اداری شماره ۵۰۰۰/۵۸۷۴۳ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۲ سازمان تأمین اجتماعی در همین مبحث مراجعه شود.

قانون الحاق تبصره (۳) به ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی «مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی، مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲، الحاق می‌شود :

تبصره ۳ : مرخصی زایمان برای زایمان‌های سه قلو و بیشتر یک سال با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزاروسیصدوهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

تصویب نامه راجع به اعطای مرخصی زایمان و مرخصی شیردهی «مصوب مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۲ هیأت وزیران»

کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و شرکت‌های دولتی ملزم به اعطای مرخصی زایمان و مرخصی شیردهی بر اساس قوانین و مقررات مربوط می‌باشند و دستگاه‌های یاد شده موظفند در قراردادهای منعقده با شرکت‌های طرف قرارداد رعایت موارد یاد شده را لحاظ نمایند. کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی نیز ملزم به رعایت نکات یاد شده می‌باشند. اعطای مرخصی‌های یاد شده نباید تأثیر منفی در استخدام و ارتقاء شغلی زنان داشته باشد.

قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده
«مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰»

ماده واحده ــ از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌شود.

تبصره۱ــ دولت می‌تواند هر پنج سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخصهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخصهای مندرج در قوانین برنامه پنج‌ساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.

تبصره۲ــ به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به ۹ نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند[1].

این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، تسری می‌یابد و مادر می‌تواند تا سن نه ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

۱- نک به بند «الف» ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) در مقررات فصل پنجم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه

تصویب نامه راجع به مرخصی زایمان و دادن مرخصی به همسران آنان

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۶ به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده ـ مصوب۱۳۹۲ـ تصویب نمود :

۱ــ مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین می‌شود. همسران افراد یادشده نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند[1].

۲ــ مفاد این تصویب‌نامه به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است تسری می‌یابد و مدت مرخصی آنان تا نه ماهگی نوزاد افزایش می‌یابد.

۳ــ تاریخ اجرای این تصویب‌نامه از زمان لازم‌الاجراشدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تعیین می‌شود.

بند "الف" ماده ۱۰۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱۰۳

الف ــ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سه گانه، بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می‌شوند از سه روز مرخصی تشویقی برخوردار می‌گردند.

۱- همان ؛

از آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی «مصوب ۱۳۷۵/۹/۲۷ هیأت وزیران»

ماده ۳[1]ـ اعطای چهارمین ماه مرخصی زایمان منوط به گواهی پزشک متخصص اطفال یا پزشک مرکز بهداشتی ـ درمانی (شهری و روستایی) همراه با شناسنامه شیرخوار (برای احراز عدم استفاده از شیر خشک است)، مگر این که مطابق مقررات دیگر برای آنها مرخصی زایمان بیشتری پیش بینی شده باشد.

تبصره[2] : بانوانی که در طول دوران بارداری با تأیید پزشک معالج از مرخصی استعلاجی استفاده می کنند، از چهار ماه مرخصی زایمان بهره مند خواهند بود و مدت مرخصی استعلاجی از مرخصی زایمان آنان کسر نخواهد شد.

ماده ۴ـ استفاده از مرخصی ساعتی تا سن (۲۰) ماهگی کودک، منوط به ارایه گواهی مرکز بهداشتی ـ درمانی مبنی بر تغذیه شیرخوار توسط مادر است.

تبصره : بانوان مشمول قانون کار تابع ضوابط مربوط به خود هستند.

ماده ۵ـ مادران مشمول این آیین نامه پس از پایان مرخصی زایمان و دوران شیردهی، باید در کار قبلی خود اشتغال یابند. در این دوران نقل و انتقال آنها ممنوع است.

ماده ۶ـ مادران مشمول این آیین نامه می‌توانند طی ساعات مقرر کار روزانه، حداکثر از یک ساعت مرخصی ساعتی استفاده کنند. مادران یاد شده می‌توانند برحسب نیاز کودک مرخصی مزبور را حداکثر در سه نوبت استفاده کنند[3].

تبصره ۱ : وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند متناسب با تعداد مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند، نسبت به ایجاد محل مناسب اقدام کنند.

تبصره ۲ : ضوابط مربوط به ایجاد شیرخوارگاه و مهد کودک در کارگاه‌های مشمول قانون کار، بر اساس ماده (۷۸) قانون کار و آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه‌ها و مهد کودکهاست.

۱ـ به موجب تبصره ۲ قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰ مجلس شورای اسلامی مرخصی زایمان مادران به ۹ ماه افزایش یافته است.

۲- الحاقی به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۴ هیأت وزیران (به مقررات فصل پنجم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه مراجعه شود)

۳- میزان مرخصی شیردهی مستند به اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۹ برای مادران دارای فرزند دوقلو و بیشتر دو ساعت می‌باشد.

تبصره الحاقی به ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی «از مصوبه شماره ۳۶۲۱۸/ت۲۵۸۵۶ ه مورخ ۸۱/۷/۲۸ هیأت وزیران»

تبصره : بانوانی که در طول دوران بارداری با تأیید پزشک معالج از مرخصی استعلاجی استفاده می کنند از چهار ماه زایمان[1] بهره مند خواهند بود و مدت مرخصی استعلاجی از مرخصی زایمان آنان کسر نخواهد شد.

۱- به موجب تبصره ۲ قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰ مرخصی زایمان مادران مدت ۹ ماه تعیین شده است.

بند «ب» ماده ۳۷ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده ۳۷ـ برای پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند اقدامات زیر انجام می‌شود :

.

.

.

ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل ده درصد (۱۰٪) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکت‌های بیمه تجاری اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت، بر اساس عملکرد واحدهای فوق الذکر بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یک بار صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش نماید.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۳۵ ـ۳۶ مورخ ۸۵/۷/۳۰ مبنی بر ابطال بند ۲ قسمت الف بخشنامه شماره ۱۴ امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری را علی الاطلاق مشروط به عدم بازخرید و یا مستعفی نبودن بیمه شده و ... دانسته است

نقل از شماره ۱۸۰۳۶ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۵ روزنامه رسمی

شماره هـ/۳۱۰/۸۳ و ۸۹۱/۸۲ ۱۳۸۵/۱۰/۲۰

تاریخ : ۱۳۸۵/۷/۳۰ **شماره دادنامه :** ۵۳۵ ـ۵۳۶ **کلاسه پرونده :** ۸۹۱/۸۲ ـ۳۱۰/۸۳

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور.

طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی.

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ قسمت (الف) بخشنامه شماره ۱۴ امور بیمه شدگان، ابطال دستور اداری شماره ۵۲/۶۰۱۳۵ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۵ و ابطال بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاه‌ها.

مقدمه : معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت نامه‌های شماره ۲/۶/۲۷۸۱۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۷ و ۶/۱۰۷۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۴ اعلام داشته اند ، به پیوست نسخه ای از گزارش تنظیمی دفتر بازرسی استان فارس پیرامون عملکرد اداره کل تأمین اجتماعی استان مذکور ارسال می‌گردد. حسب بررسی‌های معموله توسط بازرسان این سازمان ، ۱ـ قسمتی از بخشنامه شماره ۱۴ امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه پرداخت غرامت دستمزد کارگرانی که در استراحت پزشکی بسر می‌برند مغایر نص صریح ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی ۲ـ بخشنامه شماره ۵۲/۶۰۱۳۵ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۵ مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی بر خلاف بند (ب) و تبصره ۷ قانون بیمه بیکاری ۳ـ بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاه‌ها (۶/۳۵۸۲۱ ـ ۵۲ مورخ ۱۳۸۱/۴/۱۹) در رابطه با عدم بازرسی از کارگاه‌هایی که فعالیت پیمانکاری دارند بر خلاف مواد ۴۷ و ۱۰۲ قانون تأمین اجتماعی ، تشخیص و ابطال آنها مورد تقاضا قرار گرفته است. در گزارش بازرسان سازمان بازرسی کل کشور آمده است، **۱ـ** طبق ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده طبق نظریه کمیسیون پزشکی از کارافتاده کلی نگردیده قابل پرداخت می‌باشد. لیکن در

بخشنامه شماره ۱۴ امور بیمه شدگان (بند ۲ قسمت الف) پرداخت غرامت دستمزد منوط به دایر بودن کارگاه در دوران استراحت و نقاهت بیمه شده و برقراری مزد توسط کارفرما می‌باشد. یعنی کسانی که توسط پزشک چند ماه استراحت پزشکی برای آنان توصیه و تجویز شده چنانچه در حین استراحت کارگاهی که در آن مشغول به کار بوده اند ، تعطیل گردد ، غرامت دستمزد صرفاً تا زمان دایر بودن و فعالیت کارگاه پرداخت می‌گردد و مابقی استراحت پزشکی کارگر در رابطه با غرامت دستمزد باطل می‌باشد. **۲ـ** طبق بند (و) تبصره ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی میزان مقرری بیمه بیکاری مشخص گردیده که در بند (ب) آمده است «میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل ۵۵درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می‌باشد» و تبصره یک ماده ۷ اعلام می‌دارد «متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار و ...» اما در دستور اداری ۵۲۰/۶۰۱۳۵ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۵ مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی آمده که واحدهای اجرایی در زمان استخراج و تعیین دستمزد می‌بایست حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه را حداقل برای یکسال قبل از تاریخ بیکاری بیمه شده استخراج و کنترل نمایند و چنانچه افزایش خارج ازضوابط مقرر دربخشنامه‌های حداقل دستمزد باشد مراتب را جهت بررسی در کمیته دستمزد به اداره کل درآمد حق بیمه ارسال نمایند و نهایتاً با اعمال فرمول خاصی که در دستور مذکور آمده است منتج به دریافت مقرری کمتر از مبلغی که به صراحت در قانون مشخص گردیده توسط مشمولین می‌شود. ۳ـ بر اساس ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی ، بازرسان سازمان حق مراجعه به تمام کارگاه‌های مشمول قانون را دارند و می‌توانند از آنها بازرسی نمایند و طبق ماده ۱۰۲ همان قانون بازرسان سازمان در حکم ضابط دادگستری می‌باشند و این دو ماده قانونی بر این موضوع دلالت دارند که بازرسان سازمان می‌توانند از پیمانکاری‌ها هم بازرسی بعمل آورند لیکن بر اساس بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاه‌ها ، کارگاه‌های پیمانکاری از شمول بازرسی معاف می‌باشند. بنابمراتب ابطال بند ۲ قسمت (الف) بخشنامه شماره ۱۴ امور بیمه شدگان ، دستور اداری شماره ۵۲/۶۰۱۳۵ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۵ و بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاه‌ها مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۱۰۰/۲۱۹۳۳ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۲ اعلام داشته اند. **۱ـ** در رابطه با لغو دستور اداری ۵۲/۶۰۱۳۵ به استحضار می‌رساند که با عنایت به دادنامه شماره ۹۸ مورخ ۱۳۸۲/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، طی دستور اداری شماره ۵۲/۵۰۷۸۰ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲ نسبت به لغو آن اقدام گردیده است. **۲ـ** در خصوص ابطال بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاه‌ها : در بند

(الف) بخشنامه موصوف ، سیاستگذاری خاصی جهت بازرسی از کارگاه‌ها صورت گرفته است. از سوی دیگر مفاد ماده ۴۷ ناظر به یک تکلیف و یک حق است. در ماده مذکور «کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان ..... را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان می‌توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر مذکور رونوشت تهیه ..... نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاه‌های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند» چنانکه ملاحظه می‌شود در ماده مذکور اصل بر اعتماد به کارفرمایان و تکلیف آنها به ارسال صورت مزد و حقوق ..... و شناخت حق بازرسی برای بازرسان سازمان جهت مراجعه به کارگاه‌ها است و از این جهت مفاد بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاه‌ها در آن جهت که ناظر به عدم ضرورت بازرسی از آن دسته کارگاه‌هایی که دارای سوابق ثبت در ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان می‌باشند و ..... است ، با ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی تعارضی نداشته ، در هر حال نافی حق سیاستگذاری سازمان جهت بازرسی از کارگاه‌های مذکور در موارد ضروری نیست. **۳ـ** در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۱۴ امور بیمه شدگان : با دقت در ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی ، آشکار می‌شود که ماده مذکور صراحتاً یا ضمناً فاقد حکم مورد ادعا سازمان بازرسی کل کشور است. قابل توجه است که وفق بند ۲ ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی تشخیص مدت پرداخت غرامت دستمزد و تعیین توانایی یا عدم توانایی بیمه شده جهت انجام کار با سازمان تأمین اجتماعی است. لیکن آنچه که در اینجا محل نزاع و اختلاف است تعیین مفهوم «غرامت دستمزد» است که وفق بند ۹ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی «به وجوهی اطلاق می‌شود که در ایام بیماری یا بارداری در صورت عدم توانایی اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می‌شود.» آنچه که محل تردید است ، آن که در کارگاه‌های فصلی و مدت معین در غیر فصل کار و خارج از مدت تعیین شده مزد یا حقوق برای بیمه شده مترتب نیست و به همین دلیل پیش بینی پرداخت دستمزد نشده است. با این وجود در رابطه با آن دسته از بیمه شدگانی که در این کارگاه‌ها به بیماری صعب العلاج مبتلا شده و یا دچار حادثه گردند و استراحت آنان به فصل غیرکار و خارج از مدت تعیین شده برای مزد ادامه یابد نیز غرامت دستمزد ایام بیکاری پرداخت می‌شود. با عنایت به مراتب فوق رد خواسته‌های شاکی مورد تقاضا است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ــ شکایت نسبت به بخشنامه شماره ۵۲/۶۰۱۳۵ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۵ سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۹۸ مورخ ۱۳۸۲/۳/۴ هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده و حسب دستور اداری شماره ۵۲/۵۰۷۸۰ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲ و در اجرای دادنامه فوق‌الذکر بخشنامه مورد اعتراض لغو شده است. بنابراین شکایت سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد و موردی برای رسیدگی و اظهارنظر مجدد نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد و موضوع شکایت در این قسمت مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است. ب ـ با توجه به سیاق عبارات ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی در باب تکلیف کارفرمایان مبنی بر ارائه اسناد و مدارک مربوط به حقوق و دستمزد و مزایای بیمه‌شدگان به بازرسان سازمان مزبور و جواز بازرسی کارگاه‌های مشمول قانون توسط بازرسان سازمان تأمین اجتماعی و ضمانت اجرای تخلف کارفرمایان از اجرای مقررات ماده ۱۰۲ قانون فوق الاشعار ، بند (الف) بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاه‌ها در قسمت مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی باشد. ج ـ با توجه به عموم و اطلاق ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی که مقرر داشته است «مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن به شرح زیر می باشد : **۱ــ** غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای و به موجب تشخیص سازمان قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد. **۲ــ** پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون از کارافتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت. **۳ــ** غرامت دستمزد بیمه شده ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت می‌گردد. **۴ــ** غرامت دستمزد بیمه شده ای که همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او می‌باشد مگر این که بیمه شده به هزینه سازمان بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود. **۵ ــ** هرگاه سازمان بیمه شده ای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را به طور سرپایی انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق ، معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل۵۰درصد حقوق یا دستمزد بیمه شده نیز به همراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.» مفاد بند ۲ قسمت (الف) بخشنامه شماره ۱۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی که پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری را

علی الاطلاق مقید و مشروط به عدم بازخرید و یا مستعفی نبودن و یا اخراج و ..... بیمه شده و منوط به برقراری مزد برای وی کرده است ، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.

مبحث پنجم : مقررات مربوط به فصل ششم قانون تأمین اجتماعی «مواد ۷۵ ـ ۷۰»

ماده واحده قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ «مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ـ قانون تأمین اجتماعی در موارد زیر اصلاح می‌شود :

الف ـ نسبت یک سی و پنجم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده مذکور در ماده ۷۲ قانون به نسبت یک سی ام تغییر می‌یابد.

ب ـ تبصره ماده ۷۶ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های ۲ و ۳ به آن الحاق می‌گردد :

تبصره ۱ : کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.

تبصره ۲[1] **:** افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده و یا آن که به کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. مناطق بد آب و هوا و کارهای سخت و زیان آور به موجب آیین نامه مربوطه خواهد بود. افزایش هزینه ناشی از این تبصره از کاهش هزینه سازمان ناشی از اجراء تبصره ۱ همین ماده تأمین خواهد شد.

تبصره ۳ : بیمه شدگانی که دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند می‌توانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی نمایند.

ج ـ ماده ۷۷ به شرح زیر اصلاح می‌گردد :

ماده ۷۷ـ میزان مستمری بازنشستگی عبارتست از یک سی ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر

۱- این تبصره به موجب قانون (ماده واحده) اصلاح تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) «قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶» «مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی» کلاً تغییر یافته است (نک به مقررات فصل هفتم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از (۳۵/۳۰) سی و پنج، سی ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.

تبصره : متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارتست از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار.

قانون مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه یکهزاروسیصدوهفتادویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱/۱۲/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند «مصوب ۱۳۹۲/۷/۱۷ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده (۹۱) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده‌اند، ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید.

افرادی که کمتر از ۱۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ۱۰ سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.

تبصره ۱: سازمان تامین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات، مستمری پرداخت نماید.

تبصره ۲ : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است علاوه بر حق‌الثبت فعلی یک در ده هزار به قیمت منطقه‌ای بابت حق‌الثبت اموال غیرمنقول دریافت و به ردیف خاصی در خزانه‌داری کل واریز نماید.

دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون را از محل درآمدهای موضوع این تبصره پیش‌بینی نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱ به تایید شورای نگهبان رسید.

بخشنامه شماره ۱۳ مستمری مورخ ۱۳۷۲/۳/۴
«موضوع : اصلاح پاره ای از مواد قانون تأمین اجتماعی»

نظر به این که به موجب قانون مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی اصلاح و دو تبصره به ماده ۷۶ ملحق گردیده لذا نسخه ای از عین اصلاحیه مذکور به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

متن اصلاحیه از صراحت لازم برخوردار بوده و مفاد آن می‌بایست با مطالعه مستقیم و دقیق به اجرا گذاشته شود با این وجود در رابطه با آن شرح چند نکته ضروری می‌نماید :

۱ـ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ که در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده با توجه به تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی کشور از تاریخ اول اردیبهشت ماه ۱۳۷۲ لازم الاجرا می‌باشد، بنابراین تمامی مستمری‌هایی که تاریخ برقراری و تحقق آنها مربوط به قبل از تاریخ مزبور (تا پایان ۱۳۷۲/۱/۳۱) می‌باشد خارج از شمول اصلاحیه مورد بحث محسوب می‌گردند. (حتی اگر حکم مربوطه از تاریخ ۱۳۷۲/۲/۱ به بعد صادر شده باشد).

۲ـ ضریب یک سی و پنجم مقرر در ماده ۷۲ قانون به یک سی ام اصلاح گردیده لیکن در سایر قیود و ضوابط مقرر در ماده مزبور و تبصره‌های ذیل آن تغییری داده نشده و لذا کماکان به اعتبار قانونی خود باقی می‌باشند و در این رابطه به ویژه توجه خواهند داشت که با جایگزینی نسبت یک سی ام به جای ($\frac{۱}{۳۵}$) یک سی و پنجم همانند گذشته یکی از شروط مقرر در متن ماده ۷۲ قانون این است که حاصل ضرب ($\frac{۱}{۳۰}$) یک سی ام مزد یا حقوق متوسط بیمه شده در سنوات پرداخت حق بیمه نباید از صد درصد مزد یا حقوق متوسط بیشتر باشد. بدیهی است مادامی که سنوات پرداخت حق بیمه از مرز ۳۰ سال تمام تجاوز نکرده باشد شرط مزبور برقرار خواهد بود. به عبارت دیگر در محاسبه مستمری موضوع ماده ۷۲ قانون فقط تا ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه منظور خواهد شد و نه بیشتر.

۳ـ شرایط بازنشستگی مقرر در ماده ۷۶ قانون (موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده مزبور) بی هیچ تغییری همانند گذشته به قوت قانونی خود باقی و لازم الاجرا می‌باشد لیکن تبصره ذیل ماده مذکور (با عنوان تبصره ۱) اصلاح و دو تبصره دیگر بر آن افزوده شده است (تبصره‌های ۲ و ۳) .

شرایط بازنشستگی در موقعیتهای مختلف از لحاظ سن و سابقه و نیز در رابطه با بیمه شدگان زن و مرد در تبصره‌های سه گانه مذکور به تفکیک و صراحت بیان شده به نحوی که مقایسه آن با آنچه که قبلا بوده و درک و اجرای صحیح آن بی نیاز از توضیح است معهذا دراین رابطه تذکر دو نکته که در پی

خواهد آمد دارای اهمیت می‌باشد.

الف ــ در مورد «افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در مناطق بد آب و هوا کار کرده و یا آن که به کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته باشند» بر خلاف تبصره پیشین که صرفاً اشتغال به کار را کافی دانسته بود اینک تصریح بر این شده است که باید «در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند» . بنابراین می‌بایست از تاریخ اجرای اصلاحیه (۱۳۷۲/۲/۱) این مهم را در نظر داشته و اجرا نماید.

ب ــ تشخیص مناطق بد آب و هوا و کارهای سخت و زیان آور صرفاً موکول به «آیین نامه مربوطه» گردیده و بنابراین از این لحاظ منبع و مرجع دیگری نمی تواند ملاک تشخیص قرار گیرد.

۴ــ در ماده ۷۷ قانون که اختصاص به تعیین میزان مستمری بازنشستگی دارد علاوه بر این که ضریب یک سی و پنجم به یک سی ام تبدیل گردیده آمده است که « ... مشروط بر آن که از ($\frac{۳۵}{۳۰}$) سی و پنج سی ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید» و بدین ترتیب راه را بر محاسبه مستمری بازنشستگی تا ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه گشوده است. بدیهی است مفهوم مخالف شرط مزبور این است که بیش از ۳۵ سال سابقه در تعیین میزان مستمری بازنشستگی منظور نخواهد شد.

شایان ذکر است که مفاد تبصره ماده ۷۷ قانون (تعریف متوسط مزد و یا حقوق) عیناً تنفیذ گردیده است.

در پایان یادآور می‌گردد که مدیران کل استانها و رؤسای شعب و نمایندگی‌ها مسئول حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند . ضمناً در صورت مواجه شدن با هرگونه ابهام مراتب را از اداره کل مستمری‌ها استفسار خواهند نمود .

قانون راجع به افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار «مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ـ افزایش مستمری از کارافتادگی جزئی مشمولین مقررات تأمین اجتماعی عیناً تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ خواهد بود.

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است افزایش‌های قبلی راکه بر اساس ماده فوق الذکر صورت پذیرفته باشد، در مورد مستمری بگیران از کارافتادگی جزئی نیز معمول دارد.

تبصره : تعیین حداقل و حداکثر جمع مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از این قانون و تاریخ پرداخت مابه التفاوت مستمری که به ترتیب فوق محاسبه خواهد شد با هیأت وزیران خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز پنج شنبه پانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۲/۱۰/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رأی شماره ۳۴۹ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باره ابطال دستور اداری شماره ۵۰۰۰/۹۲۶۸ مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۱ سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر امتناع از رسیدگی به ادعای عائله تحت تکفل بیمه شده متوفی به دلیل عدم احراز تحت تکفل بودن آنان در زمان حیات بیمه شده متوفی

مقدمه : شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، فرزندمان مرحوم حبیب صفرزاده کارگر معدن در حین انجام کار در اثر تصادف تراکتور فوت نموده است. سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه ۵۰۰۰/۹۲۶۸ مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۱ با استناد به این که تحت تکفل بودن اینجانبان در زمان حیات نامبرده برای سازمان تأمین اجتماعی ابراز نشده از تعیین مستمری و هرگونه کمک خودداری می‌نماید. با توجه به این که مرحوم حبیب صفرزاده تنها نان آور خانواده بوده درخواست ابطال دستور اداری شماره ۵۰۰۰/۹۲۶۸ مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۱ سازمان تأمین اجتماعی را داریم.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۱۰۰/۲۷۶۲۴ مورخ ۱۳۸۱/۹/۷ اعلام داشته اند، بیمه شده به معنای بیمه شده اصلی زنده و در حال حیات می‌باشد. اساساً اتصاف «بیمه شده» به وصف متکفل جز با زنده مفروض دانستن وی متصور نیست.کفالت نیز با توجه به این که یک امر حدوثی است محتاج اثبات می‌باشد و عدم اقدام بیمه شده اصلی به طرح مسئله کفالت والدین خود قرینه ای بر فقدان کفالت فیمابین در زمان حیات بیمه شده که در کنار اصل عدم کفالت، پذیرش موضوع مذکور را برای سازمان متعسر می‌کند. ادله ای که والدین از قبیل شکات جهت اثبات کفالت اقامه می‌کنند نوعاً از جمله دلایل سهل الوصول مانند استشهادیه محلی است که بیشتر تحت تأثیر عواطف انسان دوستانه به نفع فردی اظهار می‌شود. غالب ادله اثباتی والدین متوفی فاقد جنبه اثباتی می‌باشد. تمکین به اینگونه ادعاها ای بسا موجبات تعرض به حقوق سایر بیمه شدگان و وقوع تساهل در حراست از حقوق جمیع اقشار بیمه شدگان را فراهم آورد. با توجه به جمیع جهات فوق بنظر می‌رسد دستورادارای فوق به لحاظ موازین حقوقی ماهیتاً اماره ای بر عدم وقوع کفالت در زمان قبل از فوت به دست می‌دهد که اثبات خلاف اماره یاد شده با توجه به اصل عدم کفالت و قرائن و اوضاع و احوال محتاج اقامه ادله محکمه پسند از جمله رأی محاکم قضایی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

هرچند برقراری و پرداخت مستمری به عائله تحت الکفاله شخص بیمه شده به شرح مقرر در تبصره یک ماده ۷۲ قانون تأمین اجتماعی منوط به تحقق و اجتماع کلیه شرایط قانونی و احراز آنها توسط مقام و مرجع ذیصلاح بر اساس دلایل و مدارک معتبر است، لیکن وضع قاعده آمره مبنی بر امتناع از رسیدگی به ادعای عائله تحت تکفل بیمه شده متوفی و نفی مطلق دلایل و مدارک معتبر آنان خلاف اصول و مقررات قانونی در باب لزوم رسیدگی به ادعای اشخاص ذینفع و مستندات آنان در زمینه مطالبه مستمری مربوط است. بنابراین بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۹۲۶۸ مورخ ۱۳۷۷/۵/۱۱ سازمان تأمین اجتماعی که شعب سازمان را منحصراً در زمان حیات بیمه شده و بر اساس تقاضای کتبی او مجاز به بررسی موضوع کفالت والدین او اعلام داشته و ادعای اشخاص ذینفع را پس از فوت بیمه شده علی الاطلاق قابل بررسی و پذیرش ندانسته است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رأی وحدت رویه شماره ۶۱ مورخ ۱۳۷۷/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی

مقدمه : الف ــ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۴۹/۷۴ موضوع شکایت آقای احمد صمدی تودار به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان به خواسته برقراری مستمری از کارافتادگی و استفاده از مزایای قانونی به شرح دادنامه شماره ۴۸۳ مورخ ۷۵/۴/۱۹ چنین رأی صادر نموده است، نظر به این که ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی مقرر می‌دارد بیمه شده‌ای که ظرف ۱۰ سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلاء به بیماری‌حداقل بیمه یکسال کار را که متضمن حق بیمه ۹۰ روز کار ظرف یکسال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کارافتادگی باشد پرداخت نموده باشد، در صورت از کارافتادگی کلی حق استفاده از مستمری کارافتادگی کلی غیرناشی از کار ماهانه را خواهد داشت و با توجه به این که شاکی قبل از کارافتادگی به مدت ۴ سال حق بیمه پرداخته و مشتکی عنه دلیلی بر این که بیماری شاکی ناشی از کار نبوده است ارائه نکرده و تعیین تاریخ دقیق از کارافتادگی شاکی (۶۵/۱/۱) یعنی دو سال قبل از بیمه شدن وی منطقی به نظر نمی‌رسد و با توجه به این که شاکی قبل از تقاضای از کارافتادگی مشغول به کار بوده است و اگر شروع بیماری مشارالیه مربوط به ۶۵/۱/۱ بوده نمی‌توانست با وجود آرتروز شدید در ستون فقرات به مدت ۴ سال به کار ادامه دهد و با توجه به این که ماده ۷۱ قانون تأمین اجتماعی بیمه شده‌ای که در اثرحادثه ناشی از کارافتادگی کلی می‌شود و بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه مستحق دریافت بیمه مستمری می‌داند به طریق اولی شاکی که ۴ سال نیز حق بیمه پرداخت نموده است، مستحق دریافت مستمری از کارافتادگی به نظر می‌رسد. علیهذا حکم به ورود شکایت صادر می‌شود.

ب ــ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۶۳/۷۴ موضوع شکایت آقای حاجی اولادی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته رسیدگی به وضعیت از کارافتادگی و برقراری مستمری به شرح دادنامه شماره ۱۱۷۵ـ۷۵/۹/۱۴ چنین رأی صادر نموده است، به لحاظ این که حسب نظر کمیسیون تاریخ شروع بیماری شاکی سال ۶۷ تعیین گردیده، لکن نامبرده از تاریخ ۶۹/۲/۱۶ زیر پوشش بیمه قرار گرفته است و نیز نظر به این که ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی مقرر داشته بیمه شده لازم است قبل از بیماری ده سال اشتغال و حداقل یکسال حق بیمه پرداخت کرده باشد، لذا شکایت شاکی علیه تأمین اجتماعی تا باقی بودن اظهار نظر کمیسیون وجاهت قانونی نداشته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور

رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

«رأی هیأت عمومی»

نظر کمیسیون پزشکی در باب بیماری و نوع و تاریخ[1] آن امری است فنی و تخصصی که امعان‌نظر قضایی در زمینه اعتبار ماهوی آن وجه قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۱۱۷۵مورخ ۷۵/۹/۱۴ شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن اعتبار نظر کمیسیون پزشکی در خصوص مورد است موافق مقررات تشخیص داده می‌شود. این رأی مطابق‌قسمت ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

۱-کلمه «تاریخ» مستند به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۹ مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۷ حذف شده است (نک به مقررات همین مبحث در این مجموعه)

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۹ مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۷ مبنی بر این که تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنان به عهده کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر پزشکی می باشد و حذف تاریخ شروع بیماری از متن رأی وحدت رویه شماره ۶۱ مورخ ۱۳۷۷/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مقدمه : بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، به دلایل زیر رأی شماره ۶۱ مورخ ۱۳۷۷/۳/۲۳ به استناد ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۴/۸/۴ قابل امعان نظر مجدد در هیأت عمومی دیوان می‌باشد. به موجب ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی اعضاء کمیسیون ماده مذکور فقط حق اظهار نظر در مورد میزان از کارافتادگی کارکنان مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی را دارند و نیز مطابق ماده ۷۵ قانون مذکور بیمه شده‌ای را که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا ابتلاء به بیماری حداقل حق بیمه یک سال کار را که متضمن حق بیمه ۹۰ روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کار افتادگی باشد، پرداخت نموده باشد در صورت از کار افتادگی کلی حق استفاده از مستمری از کارافتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت. ملاحظه می‌شود که به صراحت ماده ۹۱، اعضاء کمیسیون مندرج در ماده مذکور فقط حق اظهار نظر در مورد میزان از کار افتادگی را دارند و لاغیر در حالی که در اغلب آراء صادره از کمیسیون ماده ۹۱ ملاحظه می‌شود که کمیسیون ضمن تایید از کارافتادگی کلی تاریخ شروع بیماری را نیز تعیین می‌نماید که این اظهار نظر موجب تضییع حق قانونی بیمه شده می‌گردد. متأسفانه رأی شماره ۶۱ مورخ ۱۳۷۷/۳/۲۳ ضمن تخصصی دانستن اظهار نظر کمیسیون ماده ۹۱ با قید کلمه «تاریخ» انشاء گردیده که این کلمه « تاریخ» ضمن آن که از موارد تصویبی هیأت عمومی نیست به دلایل زیر فاقد پایگاه قانونی است و حذف آن از رأی مذکور مورد استدعا است.

۱ـ صراحت ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی چنین حقی را در مورد تعیین تاریخ آن هم تاریخ شروع بیماری به اعضاء کمیسیون ماده۹۱ قانون تأمین اجتماعی نداده است. ۲ـ تشخیص تاریخ شروع بیماری به لحاظ عدم بروز علایم حتی به وسیله متخصصین قابل تشخیص نیست. ۳ـ در ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی ابتلاء بیماری را متذکر شده است و از بکار بردن تاریخ شروع امتناع ورزیده است. زیرا ابتلاء به معنی در بلافتادن و زمانی است که آثار بیماری از قبیل درد و غیره بروز کرده است در حالی که شروع بیماری ممکن است سال‌ها قبل از ابتلاء برای بیمار و متخصصین آن بیماری مشخص نباشد. با توجه به مراتب فوق رأی شماره ۶۱ مورخ ۱۳۷۷/۳/۲۳ از حیث درج کلمه تاریخ مخدوش و حذف آن مورد استدعا است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

در خصوص تقاضای بیست نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام مغایرت دادنامه شماره۶۱ مورخ ۱۳۷۷/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان از حیث قید « تاریخ» در دادنامه مزبور و درخواست حذف آن بر اساس ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان و نظر به ماده۹۱ قانون تأمـین اجتماعی مصـوب ۱۳۵۴ که تعیـین میزان از کارافـتادگی جسـمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنان را به عهده کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر پزشکی محول کرده و در حکم مقنن ذکری از تاریخ شروع بیماری بعمل نیامده است. بنابراین با تایید اعتراض عنوان‌شده به دادنامه فوق الذکر قید کلمه « تاریخ» از متن رأی مزبور حذف و ابطال می‌شود. این رأی جزء لاینفک دادنامه فوق‌الذکر است و تسلیم دادنامه مزبور بدون پیوست این دادنامه اصلاحی ممنوع می‌باشد.

ماده ۳۳ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده ۳۳ـ مشمولان وظیفه نیروهای مسلح مشغول به خدمت و بسیجیان فعال در صورت از کارافتادگی یا فوت به لحاظ خدمتی یا غیر خدمتی از نظر از کارافتادگی، بیمه عمر و حوادث تحت‌پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار می‌گیرند.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۳ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۸ مبنی ابطال بخشنامه شماره ۱۷ مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی در مورد از کارافتادگی کلی غیرناشی از کار

روزنامه رسمی شماره ۱۶۵۲۷ـ۱۳۸۰/۹/۳

شماره هـ /۴۱۰/۷۸ ۱۳۸۰/۸/۱۵

تاریخ ۱۳۸۰/۶/۱۸ **شماره دادنامه :** ۱۹۳ **کلاسه پرونده :** ۴۱۰/۷۸

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای هوشنگ جعفرزاده صابری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۷ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بخشنامه شماره ۱۷ مستمری‌ها برای استفاده کنندگان از مزایای از کار افتادگی کلی غیرناشی از کار موضوع ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی شرایطی را ایجاد نموده که اجرای ماده ۷۵ را سد نموده زیرا به موجب بند یک و ۲ این بخشنامه خلاف قانون برای ارسال و فرستادن پرونده بیمه شده از کارافتادگی کلی غیرناشی از کار که طبق نظر پزشک معالج از کارافتاده کلی می‌باشد (ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی) وجود آن دو پیش شرط ضروری است و اگر بیمه شده آن پیش شرط‌های بخشنامه را نداشته باشد پرونده وی به کمیسیون موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی فرستاده نمی‌شود. آن دو پیش شرط عبارت است از:

۱ـ به عنوان حقوق بگیر در کارگاه مشمول تأمین اجتماعی اشتغال به کار داشته و لذا با پرداخت حق بیمه ارتباط وی با سازمان برقرار و حق استفاده از حمایتهای مقرر در قانون را داشته باشد. ۲ـ طبق مدارک مستند و متقن درمانی در حال استراحت پزشکی و یا استراحت توأم با درمان بوده و تبع آن از غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده نماید. سازمان تأمین اجتماعی با دستاویز قرار دادن این بخشنامه خلاف قانون شرط ارسال دوباره پرونده به کمیسیون را اشتغال مجدد بیمه شده از کارافتاده کلی قرار داده است. بنابه دلایل ذیل تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۷ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی را دارم. **۱ـ** ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی در فصل ششم (از کارافتادگی) که در مقام بیان است، تنها شرط ارسال پرونده به کمیسیون موضوع ماده ۹۱ را نظریه پزشک معالج و انجام خدمات توان بخشی معرفی کرده و لاغیر.

۲ـ ماده ۷۰ و ۷۵ قانون تأمین اجتماعی به قدری صریح و روشن است که نیازی به صدور

بخشنامه پیرامون آن وجود ندارد. ضمناً قانون هم چنین اجازه ای را تجویز نکرده است. **۳ـ** با توجه به اختیارات چهارگانه رئیس هیأت مدیره سازمان در ماده ۲۶ قانون تأمین اجتماعی صدور این بخشنامه از سوی وی در قالب هیچ یک از شقوق چهارگانه نمی‌گنجد و قطعاً از اختیارات قانونی خویش در مانحن فیه تجاوز کرده است. بنابه مراتب فوق تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۷ مستمریها را دارم.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۶۵۹/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۱ اعلام داشته اند، حکم اصلی و محوری بخشنامه معترض عنه عبارت است، از لزوم پیوستگی و ارتباط بیمه شده با سازمان هنگام معرفی فرد به کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ جهت تعیین میزان از کارافتادگی کلی غیرناشی از کار. حالات احصاء شده در بخشنامه در واقع به عنوان مصادیق منحصر ارتباط بیمه شده با سازمان تأمین اجتماعی بوده و ارتباط و پیوستگی بیمه شده با سازمان در خارج از حالات و صور مذکور قابل تصور نمی باشد. البته لازم به توضیح است از آنجا که حالات اول یعنی اشتغال در واقع به عنوان مصداق بارز و اصلی این ارتباط می‌باشد، می‌توان بقیه حالات را در حکم اشتغال دانست. در خصوص این که آیا شرط مربوط به «لزوم ارتباط و پیوستگی بیمه شده با سازمان هنگام معرفی به کمیسیونهای پزشکی ماده ۹۱ قانون» در مقام یک شرط جدیدالتأسیس و جدیدالواضع توسط سازمان تلقی می‌شود یا این که ذکر شرط یاد شده در بخشنامه صرفاً جنبه اعلام داشته و هیچ گونه وضع، تأسیس یا قانونگذاری جدید از سوی سازمان به عمل نیامده است، با عنایت به مبانی منطقی و حقوقی تفسیر قوانین، بخشنامه مورد بحث چیزی جز اعلام شرط موجود در قانون تأمین اجتماعی نبوده و هیچ «تقنینی» صورت نگرفته است و به اصطلاح علمای حقوق بخشنامه در رابطه با شرط یاد شده «جنبه اعلامی» داشته است و نه «جنبه تأسیسی» دلایل این برداشت و استنتاج به قرار ذیل می‌باشد. اولاً مطابق بند یک ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی (بیمه شده) شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در قانون را دارد. بنابراین معلوم می‌شود که در تعریف بیمه شده «اشتغال عملی» از ارکان اصلی تعریف اخذ شده و با فقدان آن، وصف کارگر از یک فرد قابل زوال می‌باشد. ثانیاً بند ۱۳ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی در تعریف از کارافتادگی کلی مقرر می‌دارد، عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم درآمد قبلی خود را به دست آورد. از قید «به نحوی که» استفاده می‌شود که نوعی اقتران زمانی عرفی بین کاهش قدرت کار (پیدایش از کارافتادگی) و اشتغال در زمان قبل از کاهش یاد شده لحاظ گردیده است و این خود دلیل گواه این است که فرد بیمه شده باید بلافاصله (عرفاً) قبل از از دست دادن قدرت کار اشتغال عملی داشته باشد. ثالثاً قانونگذار جهت استفاده از مزایای ماده ۷۵ قانون تأمین

اجتماعی دو شرط قائل گردیده است. اول : دارا بودن حداقل حق بیمه یک سال کار ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیرناشی از کار یا بیماری. دوم : دارا بودن حق بیمه حداقل ۹۰ روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کارافتادگی. با توجه به شرط دوم کشف می‌گردد که بیمه شده در ظرف یک سال قبل از این که از کارافتاده کلی شناخته شود، باید حداقل سه ماه اشتغال عملی داشته باشد والا فرض پرداخت حق بیمه ۹۰ روز بدون اشتغال عملی متصور نمی‌باشد.

در خصوص ادعای شاکی ۱ـ مبنی بر ایجاد شرط جدید اعلام می‌دارد، خود ماده ۷۵ لزوم ارتباط بیمه شده با سازمان را در ظرف یک سال قبل از حادثه یا بیماری منتهی به از کارافتادگی صراحتاً بیان کرده است. ۲ـ الزام سازمان به اشتغال، آری چنانچه فردی با توجه به مجموع قوانین و مقررات بخواهد از مزایایی از قبیل مزایای مقرر در ماده ۷۵ قانون بهره مند گردد لاجرم باید شرایط قانونی آن را نیز دارا باشد و با هیچ تعبیر اجبار قلمداد نمی‌گردد. با توجه به جمیع جهات فوق استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت یاد شده را می‌نماید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که شرایط معرفی بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به کمیسیون‌های پزشکی مذکور در ماده ۹۱ آن قانون و برخورداری آنان از مستمری از کارافتادگی به شرح مقرر در مادتین ۷۰ و ۷۵ این قانون تعیین شده است و حدود وظایف و اختیارات رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به شرح مندرج در ماده ۲۶ قانون فوق الذکر متضمن جواز وضع مقررات خاص در خصوص مورد نیست، بنابراین مدلول بخشنامه شماره ۱۷ مستمری‌ها خارج از حدود اختیارات مقام مزبور در این زمینه تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه فوق الاشعار ابطال می‌گردد.

مبحث ششم : مقررات مربوط به فصل هفتم قانون تأمین اجتماعی «مواد ۷۹ ـ ۷۶»

قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی‌مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ «مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ـ تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود :

تبصره ۲ـ الف ـ کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.

۱ـ کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذی‌ربط سخت و زیان آور اعلام‌گردیده یا خواهند گردید، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کارمطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین نامه‌های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.

۲ـ کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلفند قبل ازارجاع کارهای سخت و زیان آور به بیمه شدگان، ضمن انجام معاینات پزشکی آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده (موضوع ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی)، نسبت به انجام معاینات دوره‌ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یکبار باشد، نیز به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی اقدام نمایند، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات لازم را در انجام این بند توسط کارفرمایان اعمال نمایند.

ب ـ حمایت‌ها

۱ـ افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب[1] در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.

۲ـ در صورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای‌سخت و زیان‌آور گردند با تأیید کمیسیونهای پزشکی (موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی) با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد.

۳ـ در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال‌افزایش خواهد یافت تا آن که این حداقل به بیست سال تمام برسد[2].

۴ـ از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهار درصد (۴٪) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، بطور یک جا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.

۵ ـ تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این‌تبصره به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

۶ ـ بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می‌توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره (۲) همچنین چهار درصد (۴٪) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یک جا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام بهمن ماه یکهزاروسیصدوهفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و جزء (۱) و (۳) بند (ب) تبصره (۲) آن در تاریخ ۱۳۸۰/۷/۱۴ عیناً به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

۱ ـ ۱ـ به ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء «ب» ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) ... «مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ هیأت وزیران» در مقررات مربوط به فصل هفتم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه مراجعه شود.

۲- نک به بند ۱ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی

بخشنامه شماره ۳۳ مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی
موضوع : تبصره "۲" ماده "۷۶" قانون تأمین اجتماعی

به پیوست قانون اصلاح تبصره "۲" الحاقی ماده "۷۶" قانون اصلاح مواد "۷۲" و "۷۷" و تبصره ماده "۷۶" قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده "۷۶" مصوب ۱۳۷۱ که در جلسه علنی روز ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰/۷/۱۴ عیناً به تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است ارسال و توجه واحدهای اجرایی رابه این نکته و رعایت آن جلب می‌نماید که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون (۱۳۸۰/۹/۲) اجرای تبصره "۲" ماده "۷۶" قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه‌ها و دستورات اداری مرتبط با آن متوقف و مفاد این قانون جایگزین آن گردیده و به محض تصویب آیین نامه مربوطه نحوه اقدام تبیین و اعلام خواهد شد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل استانها، معاونین بیمه ای، کارشناسان ارشد امور فنی مستمریهای استان‌ها، رؤسا، معاونین بیمه ای و مسئولین امور فنی مستمری‌های واحدهای اجرایی خواهند بود.

بخشنامه شماره ۱ کارهای سخت و زیان آور سازمان تأمین اجتماعی
موضوع : توقف اجرای تبصره "۲" ماده "۷۶" در مورد بیمه شدگان شاغل در مناطق بد آب و هوا و کارهای سخت و زیان آور

پیرو بخشنامه شماره "۳۳" مستمریها (به شماره ۵۰۰۰/۷۹۹۹۱ مورخ ۸۰/۹/۲۱) نظر به این که ماده واحده تبصره "۲" الحاقی به ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ مصوب سال ۸۰ جایگزین تبصره "۲" قبلی ماده "۷۶" قانون تأمین اجتماعی گردیده است، لذا از تاریخ ۸۰/۹/۲ اجرای تبصره قبلی متوقف و بیمه شدگان شاغل در مناطق بد آب و هوا از شمول تبصره "۲" ماده "۷۶" قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده واحده خارج و شرایط بازنشستگی آنان همانند سایر بیمه شدگان شاغل در کارهای عادی (غیر سخت و زیان آور) و تابع شرایط مقرر در ماده "۷۶" و تبصره‌های "۱"، "۳" و "۴" آن بوده و در مورد بیمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور نیز می‌بایستی طبق ماده واحده مصوب سال ۸۰ و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰هـ مورخ ۸۰/۱۲/۲۷ و بخشنامه‌های مربوطه عمل گردد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین بیمه ای، کارشناسان امور فنی بیمه شدگان و امور فنی مستمری‌های ادارات کل استانها و رؤسا، معاونین بیمه ای و مسئولین امور فنی بیمه شدگان و امور فنی مستمری‌ها و کارشناس فرابری داده‌های شعب می‌باشند.

بخشنامه شماره ۲ کارهای سخت و زیان آور سازمان تأمین اجتماعی
موضوع : حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای برقراری مستمری بازنشستگی

با توجه به بند "۳" جزء «ب» تبصره "۲" الحاقی به ماده "۷۶" قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده "۷۶" مصوب ۱۳۷۱ مصوب ۸۰/۷/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حداقل سابقه پرداخت حق بیمه موضوع بند «۱» ماده "۷۶" قانون تأمین اجتماعی برای استفاده از مستمری بازنشستگی برای کلیه بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی اعم از :

۱ـ بیمه شدگان اجباری اعم از مشاغل در بخش دولتی و خصوصی.

۲ـ بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد.

۳ـ بیمه شدگان اختیاری.

۴ـ رانندگان مشمول بیمه اجتماعی رانندگان.

۵ـ بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو که مشمول قانون بازنشستگی و از کارافتادگی قالیبافان می باشند.

۶ـ سایر بیمه شدگان.

از تاریخ ۸۱/۷/۱۴ به بعد طبق جدول زیر می‌باشد و کلیه بیمه شدگانی که از تاریخ مذکور به بعد تقاضای بازنشستگی خود را به سازمان ارائه می‌دهند، علاوه بر داشتن شرط سنی مقرر در قانون باید در تاریخ ارائه درخواست حداقل سابقه مندرج در جدول را داشته باشند.

از تاریخ	حداقل سابقه برای بازنشستگی
۸۱/۷/۱۴	۱۱ سال
۸۲/۷/۱۴	۱۲ سال
۸۳/۷/۱۴	۱۳ سال
۸۴/۷/۱۴	۱۴ سال
۸۵/۷/۱۴	۱۵ سال
۸۶/۷/۱۴	۱۶ سال
۸۷/۷/۱۴	۱۷ سال
۸۸/۷/۱۴	۱۸ سال
۸۹/۷/۱۴	۱۹ سال
۹۰/۷/۱۴ به بعد	۲۰ سال

مثال ۱ :

بیمه شده ای که در تاریخ ۸۱/۷/۲۵ درخواست بازنشستگی می‌نمایند علاوه بر شرط سنی موضوع ماده "۷۶" قانون باید حداقل "۱۱" سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.

مثال ۲ :

بیمه شده ای که در تاریخ ۸۲/۱۰/۳ درخواست بازنشستگی می‌نماید علاوه بر شرط سنی موضوع ماده "۷۶" قانون باید حداقل "۱۲" سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین بیمه ای، کارشناسان امور فنی مستمریهای ادارات کل استانها و رؤسا، معاونین بیمه ای و مسئولین امور فنی مستمریها و کارشناس فرابر داده‌های شعب می‌باشند.

بخشنامه شماره ۲/۱ کارهای سخت و زیان آور سازمان تأمین اجتماعی
موضوع : حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای برقراری مستمری بازنشستگی

پیرو بخشنامه شماره "۲" کارهای سخت و زیان آور، نظر به این که طبق قانون اصلاح تبصره "۲" الحاقی به ماده "۷۶" قانون تأمین اجتماعی ... مصوب ۸۰/۷/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت، حداقل سابقه پرداخت حق بیمه بصورت پلکانی و به ازاء هر سال از تاریخ تصویب یک سال اضافه گردیده است، به نحوی که در یک فرآیند ده ساله، حداقل مزبور به ۲۰ سال ارتقاء می‌یابد. اقدام مزبور به دلیل آن که بیمه گری حالت تدریجی خود را از دست داده و از سال ۱۳۶۹ به بعد کلیه مزدبگیران مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته اند، امری قانونی و دارای جنبه‌های مثبت و در جهت صیانت از صندوق بیمه شدگان و مستمری بگیران و در واقع ممانعت از دریافت یارانه‌های غیرمعقول از صندوق بیمه‌های اجتماعی که می‌بایست ریسک پذیری افراد مشترک آن موزون و متعادل باشد، انجام گرفته است، لذا به منظور تبیین شفاف تر موضوع افزایش تدریجی حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مندرج در ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و امکان پاسخگویی به مخاطبین به نحو صحیح، ضرورت ایجاب می‌نماید که بخشنامه مزبور با ذکر مثالهایی روشن تر توضیح داده شود. امیدوار است با مطالعه این بخشنامه ضمن پاسخگویی مناسب به بیمه شدگان در اجرا نیز با کمال دقت عمل نمایند.

۱ـ از تاریخ ۸۱/۷/۱۴، هر زمان که بیمه شده حداقل شرایط مقرر در ماده ۷۶ قانون (۱۰ سال سابقه و ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال سن برای زنان) را احراز نماید. سابقه مقرر در جزء "۳" بند «ب» ماده واحده مذکور (موضوع جدول بخشنامه شماره "۲" کارهای سخت و زیان آور) در آن زمان جایگزین ۱۰ سال سابقه مذکور در ماده ۷۶ قانون شده و از آن تاریخ به بعد در هر زمانی که بیمه شده سابقه لازم مزبور را کسب نماید، می‌تواند درخواست بازنشستگی نموده و بازنشسته شود به بیان روشن تر، افرادی که در فاصله تاریخ (۸۱/۷/۱۴ ـ ۸۲/۷/۱۴) بین ۱۰ سال تا ۱۱ سال سابقه بیمه پردازی دارند و سن مردان به ۶۰ سال تمام و سن زنان به ۵۵ سال تمام رسیده است، می‌توانند به محض دارا شدن ۱۱ سال سابقه بیمه پردازی در صورت درخواست بازنشسته شوند. بدین معنی که مردان و زنانی که در فاصله تاریخ فوق الذکر دارای ۶۰ سال سن و ۵۵ سال سن تمام بوده و سابقه بیمه پردازی آنها ۱۰ سال و بیشتر است به محض رسیدن سابقه به ۱۱ سال در هر مقطع تاریخی می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند.

مثالهای زیر برای روشن تر شدن موضوع عنوان می‌گردد :

مثال ۱ :

بیمه شده ای در تاریخ ۱۳۸۱/۹/۲۵، ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه وشرایط سنی را دارا می‌باشد. سابقه لازم برای بازنشسته شدن این بیمه شده از ۱۰ سال به ۱۱ سال افزایش می‌یابد. بدین

معنی که این بیمه شده از تاریخ مذکور به بعد هر زمان که ۱۱ سال سابقه پرداخت حق بیمه را کسب نماید می‌تواند درخواست بازنشستگی نماید.

مثال ۲ :

بیمه شده ای در تاریخ ۸۲/۱۰/۱۷، ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه و شرایط سنی را دارا می‌باشد سابقه لازم برای بازنشسته شدن این بیمه شده از ۱۰ سال به ۱۲ سال افزایش یافته و از تاریخ مذکور به بعد در هر زمان که ۱۲ سال سابقه پرداخت حق بیمه وی کامل شود می‌تواند درخواست بازنشستگی نماید.

مثال ۳ :

بیمه شده در تاریخ ۸۳/۹/۱۸، ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه و شرایط سنی را دارا می‌باشد سابقه لازم برای بازنشسته شدن این بیمه شده از ۱۰ سال به ۱۳ سال افزایش یافته و از تاریخ مذکور به بعد در هر زمان که ۱۳ سال سابقه پرداخت حق بیمه وی کامل شود می‌تواند درخواست بازنشستگی نماید.

مثال ۴ :

بیمه شده ای در تاریخ ۸۴/۴/۱۵، ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه و شرایط سنی را دارا می‌باشد. سابقه لازم برای بازنشسته شدن این بیمه شده از ۱۰ سال به ۱۴ سال افزایش یافته و از تاریخ مذکور به بعد در هر زمان که ۱۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه وی کامل شود می‌تواند درخواست بازنشستگی نماید.

۲ـ به منظور اعمال وحدت رویه و جلوگیری از تفاسیر مختلف و بروز اشتباهات احتمالی و ممانعت از تضییع حقوق بیمه شدگان واجد شرایط، ضروری است پس از اخذ درخواست بازنشستگی و احراز شرایط قانونی، قبل از هر گونه اقدام در خصوص ترک کار و صدور حکم بازنشستگی، پرونده‌های فنی که متضمن سابقه پرداخت حق بیمه کامل آنها و مدارک مربوط که در طول هر ماه تقاضا نموده اند در پایان همان ماه سریعاً به معاونت فنی و درآمد ارسال نمایند تا پس از بررسی و انطباق با موازین قانونی مجوز لازم جهت سیر مراحل بعدی برقرار مستمری صادر و اعلام گردد.

مسئول حسن اجرای این دستور معاونتهای فنی و درآمد، امور استانها، حقوقی و امور مجلس، شرکت خدمات ماشینی تأمین و مدیران کل ستادی ذیربط و استانها می‌باشند.

آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ «مصوب مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ هیأت وزیران»

ماده ۱ـ کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد[1] مشاغل سخت و زیان آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم می‌شوند :

الف ـ مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغلی و ابستگی دارد اما می‌توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف نمود.

ب ـ مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می‌گردد.

تبصره : مشمولین قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور ـ مصوب ۱۳۶۷ ـ و اصلاحات بعدی آن» و همچنین مشمولین قانون «حفاظت در برابر اشعه ـ مصوب ۱۳۶۸ـ» تابع قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده ۲ـ تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل موضوع ماده (۱) و نوع آن گروه «الف» و گروه «ب» حسب درخواست کارگر، کارفرما، تشکل‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی و با تأیید توسط کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع این آیین نامه انجام می‌گیرد.

۱- به بخشنامه شماره ۵ کارهای سخت و زیان آور (مشترک حوزه فنی و درآمد و درمان) مراجعه شود (در مقررات مربوط به فصل هفتم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

تبصره : در موارد مشمول بند «الف» بند (۱) این آیین نامه که استاندارد حدود تماس شغلی عوامل بیماری زا و سخت و زیان آور وجود دارد اتخاذ تصمیم قطعی در کمیته‌ها مستلزم اندازه گیری و اظهارنظر کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر مراکز دارای مجوز از وزارتخانه یاد شده است.

ماده ۳ـ کارفرمایان کارگاه‌های دایر که از تاریخ تصویب این آیین نامه تمام یا برخی از مشاغل آنها در کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی یا شورای عالی حفاظت فنی، سخت و زیان آور شناخته شده یا می‌شود مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین نامه‌های مربوط (مصوب شورایعالی حفاظت فنی) و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیان آوری مشاغل موضوع بند «الف» ماده (۱) را حذف و نتیجه را کتباً به کمیته بدوی موضوع ماده (۸) این آیین نامه برای بررسی و تأیید گزارش نمایند.

تبصره ـ وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند کارگاه‌هایی که مشاغل آنها سخت و زیان آور شناخته شده است و یا طبق این آیین نامه سخت و زیان آور تعیین می‌گردد پس از گذشت مهلت مقرر در این ماده بازدید و نتیجه را کتباً به کمیته بدوی استان گزارش نمایند.

ماده ۴ـ کارفرمایان مکلفند شاغلین در کارهای سخت و زیان آور را حداقل سالی یک‌بار به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی آنان توسط مراکز بهداشتی و درمانی مورد معاینه قرار داده و نتیجه را در پرونده‌های مربوط ضبط و یک نسخه از آن را به سازمان تأمین اجتماعی ارایه نمایند.

تبصره ۱ : تغییر شغل بیمه شده که در معرض فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور باشد براساس مقررات پیش‌بینی شده در قانون کار صورت می‌گیرد.

تبصره ۲ : معاینات قبل از استخدام طبق ماده (۹۰) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ ـ انجام می‌گردد.

تبصره ۳ : در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در بند (۲) جزء «الف» ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ سازمان تأمین اجتماعی ضمن انجام تعهدات قانونی نسبت به بیمه شده هزینه‌های وارده را مطابق ماده (۹۰) قانون تأمین اجتماعی از کارفرمای مربوطه وصول خواهد نمود.

ماده ۵ـ به استناد تبصره (۱) ماده (۹۶) قانون کار مقررات و ضوابط انجام معاینات پزشکی موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه اعم از قبل از استخدام و ادواری اختصاصی و هرگونه معاینه پزشکی دیگر در این ارتباط مطابق با دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

تبصره : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تمهیدات لازم برای اعلام نتایج معاینات موضوع این ماده متناسب با شرح وظایف سازمان‌های ذی ربط بعمل آورد.

ماده ۶ـ کمیته بدوی استان موظف است حسب گزارش کارشناسان موضوع ماده (۲) بررسی و در صورت تأیید، حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آور به ترتیب در مشاغل بند «الف» و «ب» ماده یک مراتب را برای خروج کارگاه از شمول این آیین نامه به مراجع ذیربط ابلاغ نماید و در صورت عدم حذف صفت سخت و زیان آوری محیط کار در مشاغل بند «الف» ظرف مهلت مقرر، مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق مراجع ذیصلاح اقدام لازم بعمل می‌آید.

تبصره : در صورتی که گزارش کارشناسان موضوع این ماده پس از تائید کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی حسب مورد حاکی از عدم کاهش یا حذف عوامل زیان‌آور و بیماری زای محیط کار ظرف مهلت مقرر در قانون باشد اقدامات لازم بر حسب مورد مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعمل خواهد آمد.

ماده ۷ـ سیاست‌گذاری کشوری کارهای سخت و زیان آور موضوع این آیین نامه و رسیدگی به درخواست کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع ماده (۸) و همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت کمیته‌های مذکور در این آیین نامه به عهده شورایعالی حفاظت فنی است.

دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کمیته‌های مذکور و نظارت بر آنها به پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی به تصویب شورای عالی حفاظت فنی خواهد رسید.

تبصره : مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یا معاوی وی و یا معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حق رأی در زمینه کارهای سخت و زیان آور موضوع این آیین نامه عضو شورایعالی حفاظت فنی خواهند بود.

ماده ۸ ـ به منظور تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بر اساس ضوابط و سیاست گذاریهای شورایعالی حفاظت فنی و مقررات مربوط، کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی هر کدام با پنج عضو اصلی و پنج عضو علی البدل به شرح زیر برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.

الف ــ کمیته بدوی مرکب از اعضای زیر می‌باشد :

۱ــ معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعی استان و یا نماینده وی به عنوان رئیس جلسه.

۲ــ معاون امور بیمه ای اداره کل تأمین اجتماعی استان و یا نماینده وی.

۳ــ کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی ذیربط.

۴ــ نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنابه تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان.

۵ ــ نماینده کارفرمایان حسب معرفی کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان.

تبصره ۱ : جلسات کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی در سازمان کار و امور اجتماعی استان تشکیل و با حضور چهار نفر از اعضای اصلی یا علی البدل رسمیت می‌یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آراء حاضرین معتبر و لازم الاجرا می‌باشد.

تبصره ۲ : در استانهایی که دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده‌های مرتبط با منطقه تحت پوشش، کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشکده مزبور، جایگزین کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت دانشگاه خواهد بود.

تبصره ۳ : با تصویب کمیته استانی دعوت از افراد صاحبنظر و اساتید مربوط جهت شرکت در جلسات بدون حق رأی بلامانع می‌باشد.

تبصره ۴ : در صورتی که مجمع و کانونهای استانی تشکلهای کارگری و کارفرمایی موضوع بندهای (۴) و (۵) ایجاد نشده باشند، نماینده مزبور از بین اعضای تشکلهای حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان و با انتخاب تشکل ذیربط استان معرفی می‌شوند.

تبصره ۵ : رأی کمیته بدوی ظرف پانزده روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی است و در صورتی که هریک از طرفین (کارگر و کارفرما) به رأی بدوی اعتراض داشته باشند درخواست تجدید نظر خود را کتباً به سازمان کار و امور اجتماعی محل تسلیم می‌نماید.

تبصره ۶ : هیچ یک از اعضای کمیته‌های بدوی همزمان نمی‌توانند عضو کمیته تجدید نظر باشند. همچنین اعضای مذکور نمی‌توانند در جلسه تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده اند با حق رأی شرکت نمایند.

۶[1] **ــ** معاون اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تعیین مصادیق خبرنگاری و مباحث مرتبط با این حرفه

۱- الحاقی به موجب اصلاح آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور

ب ــ کمیته تجدید نظر استان مرکب از اعضای زیر می‌باشد :

۱ــ رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان به عنوان رئیس کمیته.

۲ــ مدیرکل تأمین اجتماعی استان.

۳ــ معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط.

۴ــ نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنابه تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان.

۵ ــ نماینده کارفرمایان حسب معرفی کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان.

۶[1]ــ مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تعیین مصادیق خبرنگاری و مباحث مرتبط با این حرفه

تبصره ۱ : رأی کمیته تجدید نظر استان از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.

تبصره ۲ : در صورتی که مجمع و کانون‌های استانی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع بندهای (۴) و (۵) ایجاد نشده باشند، نمایندگان مزبور از بین اعضای تشکلهای حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان و با انتخاب تشکل ذیربط استان معرفی می‌شوند.

تبصره ۳ : در صورت تساوی آراء (موافق و مخالف) اعم از بدوی و تجدید نظر، جلسه بعدی با حضور همه اعضاء تشکیل خواهد شد.

تبصره ۴ : کمیته‌های استانی موظفند در آراء صادره نوع سخت و زیان آوری مشاغل را که در زمره مشاغل بند «الف» یا «ب» ماده (۱) این آیین نامه می‌باشد تعیین نمایند.

تبصره ۵ : در استانهایی که دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده‌های مرتبط با منطقه تحت پوشش، معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی جایگزین معاونت بهداشتی دانشگاه می‌شود.

ج ــ با تصویب کمیته استانی دعوت از افراد صاحب نظر، اساتید و کارشناسان مربوطه جهت شرکت در جلسات بدون حق رأی بلامانع می‌باشد.

د ــ کارفرمایان کارگاه‌ها مکلفند با کارشناسان موضوع ماده (۲) و کمیته‌های موضوع ماده (۸) این آیین نامه همکاری و مدارک مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهند.

ماده ۹ــ وظایف کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی به شرح زیر تعیین می‌شود :

الف ــ وظایف کمیته‌های بدوی استانی به شرح زیر می‌باشد :

۱ــ بررسی، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور با مواد این آیین نامه که توسط

۱- الحاقی به موجب اصلاح آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور

بیمه‌شده، کارفرما، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌ها به عنوان مشاغل سخت و زیان آور معرفی شده و اعلام نتیجه به متقاضی و سازمانهای ذیربط از سوی رییس کمیته بدوی.

۲ـ رسیدگی مواردی که با اتخاذ تدابیر لازم حالت سخت و زیان آوری شغل یا مشاغل از بین رفته و در زمره مشاغل عادی درآمده اند و اعلام آن به مراجع ذیربط به منظور حذف امتیازاتی که به کار سخت و زیان آور تعلق گرفته است.

۳ـ اجرای سیاست‌ها و مصوبات شورایعالی حفاظت فنی.

ب ـ وظایف کمیته‌های تجدیدنظر استانی عبارت است از رسیدگی، اظهارنظر و تصمیم گیری در خصوص اعتراض به آراء کمیته‌های بدوی استانی موضوع ماده (۸) این آیین نامه که توسط بیمه شده با کارفرما درخواست گردیده است و اعلام نتیجه به متقاضی و سازمانهای ذیربط از سوی رییس کمیته تجدیدنظر.

ماده ۱۰ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تغییرات حدود تماس شغلی آلاینده‌های محیط کار و عوامل بیماری زا را به شورایعالی حفاظت فنی اعلام و شورایعالی مذکور مراتب را به کمیته‌های استانی، کارهای سخت و زیان آور برای اجرا ابلاغ می‌نماید.

ماده ۱۱ـ علاوه بر کارهای سخت و زیان آور مشخص شده طبق مصوبات شورایعالی حفاظت فنی و موارد تأیید شده توسط کمیته‌های استانی، موارد زیر نیز سخت و زیان آور شناخته می‌شوند.

۱ـ مشاغلی که در ندامتگاه‌ها و زندانها مستقیماً با زندانی ارتباط دارند.

۲ـ مشاغلی که مستقیماً در مراکز روان درمانی با بیماران روانی مرتبط هستند.

۳ـ خبرنگاری

۴ـ[1] مشاغل مرتبط با انرژی اتمی به شرط تأیید سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

تبصره : مصادیق خبرنگاری با تأیید کمیته بدوی موضوع ماده (۸) تعیین می‌شود.

ماده ۱۲ـ نحوه توالی و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به شرح زیر تعیین می‌گردد :

۱ـ ایام زیر چنانچه در فواصل اشتغال به کارهای سخت و زیان آور واقع شود، به عنوان سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب می‌گردد.

الف ـ تعطیلات هفتگی

۱- الحاقی به موجب الحاق یک بند به ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور مصوب ۹۲/۴/۹ هیأت وزیران

ب ــ تعطیلات رسمی

ج ــ ایام استفاده از مرخصی استحقاقی

د ــ ایام استفاده از مرخصی بابت ازدواج یا فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان به مدت ۳ روز با دریافت دستمزد در مورد مشمولان قانون کار

هـ ــ ایام استفاده از مرخصی استعلاجی یا استراحت پزشکی اعم از این که حقوق ایام مزبور توسط کارفرما پرداخت شود و یا این که بیمه شده از غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کرده باشد

و ــ تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل یا حضور داوطلبانه در جبهه

ز ــ دوران اسارت یا محکومیت سیاسی که بیمه شده بر اساس آن به عنوان آزاده شناخته شده باشد حسب تقاضای وی

۲ــ ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهای سخت و زیان آور واقع شود، موجب زایل شدن توالی اشتغال در کارهای سخت و زیان آور نمی‌گردد.

الف ــ ایام خدمت وظیفه سربازی (دوران ضرورت و احتیاط) مشروط بر این که بیمه شده حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگشته و یا این که در کار دیگری که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده باشد.

ب ــ دوران توقیف بیمه شده در صورتی که منتهی به محکومیت وی نگردد و یا این که کارفرما بر اساس تکلیف قانونی حقوق دوران مزبور را به بیمه شده پرداخت نماید.

ج ــ ایام حالت تعلیق که به واسطه عوامل قهریه طبیعی و یا حوادث و مخاطرات اجتماعی (مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش سوزی) که خارج از اراده کارفرما و بیمه شده بوده و در نتیجه آن کارگاه به طور موقت تعطیل می‌گردد.

د ــ ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری مشروط بر این که بیمه شده قبل از برقراری بیمه بیکاری در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال به کار داشته و در حین مقرری بگیری و یا حداکثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور در مشاغلی که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده یا طبق این آیین‌نامه بتواند بازنشسته شود.

هـ ــ ایام خدمت در جبهه که به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.

و ــ دوران اسارت یا محکومیت سیاسی که بیمه شده بر اساس آن به موجب قانون آزاده شناخته شده باشد.

ز ــ ایام بلاتکلیفی بیمه شده که مستند به آرای صادره از سوی مراجع حل اختلاف و یا سایر مراجع قانونی منجر به صدور رأی بازگشت به کار یا پرداخت حقوق ایام مزبور شده باشد.

ح ــ ایام استفاده از غرامت دستمزد ایام بیماری که در فاصله زمانی ۱۳۵۴/۵/۱۰ تا ۱۳۵۹/۱/۴ واقع شده باشد.

ط [1]ــ

ی ــ مدت یک ماه استفاده از مرخصی بدون حقوق موضوع ماده (۶۷) قانون کار.

۳[2]ــ علاوه بر موارد مذکور در بند (۲) این ماده، عدم اشتغال به کار سخت و زیان آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان برای مدت یک سال و کمتر از آن موجب بر هم خوردن توالی نمی شود. موارد و مدت‌های موضوع بند (۱) این ماده تابع حکم همان بند خواهد بود.

ج ــ اشتغال در کارها و مشاغل عادی به مدت یک ماه.

د ــ اشتغال در حرف و مشاغل آزاد به مدت یک ماه .

هـ ــ بیمه اختیاری به مدت یک ماه.

و ــ بیکاری بدون دریافت مقرری بیکاری بیش از دو ماه.

ز ــ سایر موارد مشابه.

۴[3]ــ عدم اشتغال به کار سخت و زیان آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان (به جزء در موارد مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده) برای مدت بیشتر از یکسال، موجب برهم خوردن توالی می‌شود و بیمه شده برای استفاده از مزایای این قانون باید حداقل (۲۵) سال تمام در مشاغل یاد شده اشتغال به کار داشته باشد.

ماده ۱۳ــ شرایط بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور به شرح زیر می‌باشد :

۱ــ بیمه شدگانی که حداقل (۲۰) سال سابقه کار متوالی یا بیست و پنج (۲۵) سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور را داشته باشند، بدون شرط سنی می‌توانند درخواست بازنشستگی از سازمان تأمین اجتماعی نمایند.

۲ــ چنانچه کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی قبل از رسیدن بیمه شده شاغل در کارهای سخت و زیان آور به سابقه مقرر در بند (۱) فوق، فرسایش جسمی و روحی وی را ناشی از اشتغال به کارهای سخت و زیان آور تشخیص و تأیید نمایند.

۱- به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۶ حذف گردیده است.

۲- اصلاح شده به موجب مصوبه مورخ ۹۳/۵/۲۶ هیأت وزیران

۳- الحاقی به موجب مصوبه مورخ ۹۳/۵/۲۶ هیأت وزیران

۳ـ این قبیل بیمه شدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگی مجاز به ترک کار نبوده و می‌باید احراز شرایط و استحقاق آنها جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور رسماً از سوی سازمان تأمین اجتماعی به آنها ابلاغ و سپس ترک کار نمایند.

۴ـ چنانچه بیمه شده شرایط استفاده از بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور را طبق این آیین نامه احراز کند سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به برقراری مستمری وی از تاریخ ترک کار اقدام نماید.

۵ ـ افرادی که حداقل بیست (۲۰) سال متوالی یا بیست و پنج (۲۵) سال متناوب سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور مربوط به قبل از تاریخ تصویب قانون را داشته باشند و یا در آینده شرایط مذکور را احراز نمایند می‌توانند درخواست بازنشستگی خود را با رعایت بند (۱) این ماده به سازمان تامین اجتماعی تسلیم نمایند.

ماده ۱۴[1]ـ کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده و با احراز شرایط بازنشستگی وی، حسب مورد مبالغ مقرر در جزءهای (۴) و (۶) بند (ب) ماده واحده قانون یاد شده را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

ماده ۱۵ـ آثارمحدودیت‌ها و مزایای مندرج درقانون برای مواردی که بازنشستگی به موجب این آیین نامه ایجاد می‌شود منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم در دیگر شغل‌های مشابه در سایر کارگاه‌ها نمی‌گردد.

ماده ۱۶ـ اجرای این آیین نامه در مورد آن دسته از مشمولین قانون تأمین اجتماعی که در مشاغل سخت و زیان آور وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح و شرکتها و سازمانهای تابعه آن به صورت خرید خدمت مشغول خدمت می‌باشند با رعایت مقررات و ضوابط نیروهای مسلح و با هماهنگی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

۱- اصلاحی به موجب مصوبه مورخ ۹۳/۵/۲۶ هیأت وزیران

اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور
«مصوب مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ هیأت وزیران»

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ بنابه پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی و به استناد بند (۵) جز (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب کرد :

آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۱۳۸۶/۲/۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود :

۱ـ ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود :

الف ـ جزء «ط» بند (۲) حذف می‌شود.

ب ـ متن زیر جایگزین بند (۳) و جزءهای آن می‌شود :

۳ـ علاوه بر موارد مذکور در بند (۲) این ماده، عدم اشتغال به کار سخت و زیان آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان برای مدت یک سال و کمتر از آن موجب بر هم خوردن توالی نمی شود. موارد و مدت‌های موضوع بند (۱) این ماده تابع حکم همان بند خواهد بود.

پ ـ متن زیر به عنوان بند (۴) اضافه می‌شود :

۴ـ عدم اشغال به کار سخت و زیان آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان (به جز در موارد مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده) برای مدت بیشتر از یک سال، موجب بر هم خوردن توالی می‌شود و بیمه شده برای استفاده از مزایای این قانون باید حداقل (۲۵) سال تمام در مشاغل یاد شده اشتغال به کار داشته باشد.

۲ـ ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود :

ماده ۱۴ـ کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده و با احراز شرایط بازنشستگی وی، حسب مورد مبالغ مقرر در جزءهای (۴) و (۶) بند (ب) ماده واحده قانون یاد شده را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موضوع نامه شماره ۱۲/۴۲۹۲ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ تصویب نمودند :

آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ـ مصوب ۱۳۸۰ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۱۳۸۶/۲/۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود :

۱ـ متن زیر به عنوان جزء (۶) بند (الف) به ماده (۸) اضافه می‌شود :

«۶ ـ معاون اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تعیین مصادیق خبرنگاری و مباحث مرتبط با این حرفه»

۲ـ متن زیر به عنوان جزء (۶) تبصره (۶) ماده (۸) اضافه می‌شود :

«۶ ـ مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تعیین مصادیق خبرنگاری و مباحث مرتبط با این حرفه»

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۷ به تأییـد مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۷ بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و به استناد بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ تصویب نمودند :

آیین‌نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ـ مصوب ۱۳۸۰ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۱۳۸۶/۲/۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود :

۱ـ تبصره ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود :

« **تبصره ـ** کارگران موضوع قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور ـ مصوب ۱۳۶۷ـ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت در برابر اشعه ـ مصوب ۱۳۶۸ـ که شاغل در دستگاه‌های اجرایی (وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و سازمان‌هایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است) می‌باشند، در مورد بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور مشمول این آیین‌نامه خواهند بود. اجرای این تبصره در مورد نیروهای مسلح منوط به اذن مقام معظم فرماندهی کل قوا می‌باشد.»

۲ـ متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۳) اضافه و عنوان تبصره ماده یادشده به تبصره (۲) اصلاح می‌شود :

« **تبصره ۱ـ** در مورد کارگاه‌هایی که پس از تصویب قانون یادشده ایجاد می‌گردد، کارفرمایان مربوط مکلفند به منظور اخذ گواهی لازم از وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر رعایت ایمنی بهداشت و استاندارد بودن آنها طبق قانون کار تقاضای خود را ارایه نمایند. وزارتخانه‌های یاد شده موظفند ظرف یک ماه از طریق سامانه الکترونیکی

مراتب تأیید یا عدم تأیید رعایت استانداردها را به متقاضیان اعلام و در صورت عدم تأیید، مراتب را برای رفع نقص به متقاضیان اعلام نمایند. به هر حال اجازه فعالیت این قبیل کارگاه‌ها مشروط به اخذ گواهی یاد شده می‌باشد.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۸۹/۶/۱ به تأییـد مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

تصویب نامه در خصوص سنوات بازنشستگی خبرنگاران با اشتغال بیست سال متوالی یا بیست و پنج سال متناوب

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۷ بنابه پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

سنوات بازنشستگی افرادی که مطابق قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) ـ مصوب ۱۳۷۱ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) قانون یاد شده به عنوان خبرنگار شناخته شده و سنوات اشتغال آنها در شغل خبرنگاری بیست سال متوالی یا بیست و پنج سال متناوب نباشد برای محاسبه مستمری بازنشستگی با ضریب (یک و نیم) محاسبه می‌شود.

الحاق یک بند به ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) قانون اصلاح تبصره (۲) الحاق ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی و به استناد بند (۵) جز (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب نمود :

متن زیر به عنوان بند (۴) به ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۶۵/ ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۱۳۸۶/۲/۵ الحاق می‌شود :

۴ـ مشاغل مرتبط با انرژی اتمی به شرط تأیید سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

بخشنامه مشترک کارهای سخت و زیان آور
موضوع : دستورالعمل چگونگی ارائه درخواست، بررسی و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و استاندارد سازی محیط کار

با توجه به آیین نامه اجرایی بند «۵» جزء «ب» ماده واحده قانون اصلاح تبصره «۲» الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱، مصوب سال ۸۰ موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰هـ مورخ ۸۰/۱۲/۲۷ هیأت محترم وزیران ضمن ارسال قانون و آیین نامه مزبور، چگونگی ارایه درخواست و بررسی و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور توسط کمیته استانی و استاندارد سازی محیط کار به ترتیب زیر تعیین می‌گردد :

بخش اول :

نحوه ارائه و رسیدگی به درخواست متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور :

۱ـ به منظور رسیدگی به درخواست متقاضیان و تطبیق و تشخیص مشاغل آنان بعنوان مشاغل سخت و زیان آور کمیته استانی به ترتیب مقرر در ماده «۸» آیین نامه تشکیل می‌گردد :

۲ـ بیمه شدگان شاغل در کارهای سخت و زیان آور باید تقاضای خود را طبق فرم شماره «۱» پیوست و کارفرمایان کارگاه یا سایر مراجع مدعی سخت و زیان آور بودن شغل یا مشاغل کارگاه تقاضای خود را طبق فرم شماره «۲» پیوست به اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره کار و امور اجتماعی شهرستان محل سکونت خود تحویل و رسید دریافت نمایند. عدم اعلام نظر کارفرما یا خودداری از امضاء فرم شماره «۱» که توسط بیمه شده متقاضی تکمیل می‌گردد مانع از دریافت تقاضا توسط اداره کل کار و امور اجتماعی و رسیدگی آن نمی‌گردد.

۳ـ رئیس کمیته استانی موظف است درخواست بیمه شده و سایر متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور به شرح فرمهای «۱» و «۲» مندرج در بند «۲» را به ترتیب ثبت آنها در اداره کل کار و امور اجتماعی استان، به کارشناسان مذکور در ماده «۲» آیین نامه ارجاع و پس از دریافت گزارش آنان جهت رسیدگی و اظهارنظر در دستور کار کمیته استانی قرار دهد.

۴ـ کمیته استانی موظف است با تطبیق شغل یا مشاغل مندرج در فرم‌های شماره «۱» و «۲» با توجه به مشاغل سخت و زیان آور موضوع ماده «۱۲» آیین نامه به شرح بخش دوم این بخشنامه و

گزارش کارشناسان، در مورد سخت و زیان آور بودن یا نبودن هریک از مشاغل ذکر شده در فرم تقاضا اظهارنظر نموده و نظر کمیته در ذیل فرم مذکور و در محل تعیین شده درج و پس از امضاء کلیه اعضاء حاضر در جلسه، فرم مزبور عیناً طی فرم شماره «۳» پیوست جهت بررسی سایر شرایط و اقدامات بعدی به شعبه تأمین اجتماعی محل پرداخت حق بیمه ارسال و رونوشت نامه نیز جهت اطلاع بیمه شده یا سایر افراد متقاضی فرستاده شود.

۵ـ کارشناسان موضوع ماده «۲» آیین نامه پس از این که درخواست بیمه شده و سایر متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور از سوی رئیس کمیته استان به آنها ارجاع گردید، موظفند با مراجعه به کارگاه و بررسی مشاغل مورد ادعای متقاضیان، گزارش خود را با ذکر دلایل تهیه و در صورتی که شغل مورد نظر را سخت و زیان آور تشخیص دهند، نوع آن را نیز از نظر گروه «الف» یا «ب» ماده «۱» آیین نامه تعیین نمایند.

بخش دوم :

کارهای سخت و زیان آور :

تعیین وتشخیص کارهای سخت و زیان آور عیناً به موجب ماده «۱۲» آیین نامه فوق الذکر خواهد بود.

در مورد کارهای سخت و زیان آور مشاغل موجود در تأسیسات ملی و مهم مانند نیروگاه‌ها و شبکه‌های برق و انتقال، پالایشگاه‌ها و شبکه‌های نفت و گاز و ... توسط شورایعالی حفاظت رأساً سیاستگذاری و آن را به کمیته‌های استانی جهت اجرا ابلاغ می‌نماید. کمیته‌های استانی موظفند در مورد متقاضیان تأسیسات مذکور بر اساس سیاستها ودستورالعمل‌های شورایعالی حفاظت عمل نمایند.

بخش سوم :

استانداردسازی محیط کار :

به منظور نظارت بر ایمن سازی عوامل و شرایط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین نامه مربوطه و سایر قوانین موضوعه واحدهای تابعه وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند اقدامات زیررا انجام دهند :

۱ـ کمیته استانی موظف است، فهرست کارگاه‌هایی را که مشاغل آنها را سخت و زیان آور تشخیص می‌دهد در پایان هر ماه به اداره کل کار و امور اجتماعی استان و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ارسال نماید.

۲ـ در اجرای بند «۱» ماده «۳» ادارات کار و امور اجتماعی استانها و معاونت بهداشتی دانشگاه

علوم پزشکی مربوطه مکلفند آن دسته از کارگاه‌هایی را که مشاغل آنها سخت و زیان آور شناخته شده است بطور مستمر مورد بازرسی قرار داده و گزارش اقدامات انجام شده را در اجرای تبصره ماده «۵» به کمیته استانی ارائه و نسخه ای از آن را برای شعبه تأمین اجتماعی مربوطه ارسال نمایند. هریک از مراجع فوق موظفند هنگام ارائه خدمات به کارفرمایان کارگاه‌های مذکور حداقل یک نوبت در سال گواهی لازم مبنی بر بهبود وضعیت کارگاه متضمن نوع اقدامات انجام شده را از کارفرما اخذ نمایند.

۳ـ با توجه به قسمت دوم بند «۱» ماده «۳» آیین نامه وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند در مورد کارگاه‌هایی که پس از تصویب قانون یاد شده تأسیس می گردد به درخواست کارفرما برای صدور گواهی رعایت ایمنی و بهداشت و استاندارد بودن آنها طبق قانون کار رسیدگی و در صورت احراز شرایط قانونی گواهی لازم را صادر و به کارفرما ارائه نمایند. اداره کل کار و امور اجتماعی مکلف است از ادامه فعالیت کارگاه‌های جدیدالتأسیس فاقد گواهی مذکور جلوگیری نماید.

۴ـ با توجه به تبصره ماده «۴» آیین نامه، معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی موظفند نتایج معاینات پزشکی موضوع ماده مذکور را به شعب تأمین اجتماعی ارسال نمایند. در صورتی که معاینات خارج از مراکز بهداشتی، درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت انجام شده باشد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تمهید لازم برای اعلام نتایج به سازمان تأمین اجتماعی را فراهم خواهد کرد.

۵ـ شعب تأمین اجتماعی موظفند در مورد بیمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور، گواهی انجام معاینات پزشکی موضوع بند «۲» ماده «۳» آیین نامه اجرایی را حداقل سالی یک بار و حداکثر تا پایان شهریور ماه از کارفرمای مربوطه دریافت و در پرونده فنی بیمه شده ضبط و نگهداری نمایند. سازمان مکلف است در صورت عدم ارائه گواهی مذکور مراتب را جهت انجام اقدامات قانونی به وزارتین کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نماید.

۶ـ در صورتی که عدم انجام تعهدات مذکور در بندهای «۱» و «۲» جزء «الف» ماده واحده قانون توسط کارفرما منجر به ایجاد فرسایش جسمی و روحی بیمه شده گردد، شعب تأمین اجتماعی مکلفند تعهدات قانونی را نسبت به بیمه شده انجام و خسارات وارده را با توجه به ماده (۶۶) قانون تأمین اجتماعی از کارفرمای مربوطه مطالبه و دریافت نمایند. تشخیص این امر به عهده کمیته‌های استانی خواهد بود.

۷ـ در صورتی که گزارش کارشناسان حاکی از عدم حذف یا کاهش عوامل زیان آور و بیماری زا محیط کار باشد و موضوع مورد تأیید کمیته استان قرار گیرد، کمیته موظف است مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اقدامات لازم مطابق قانون کار اعلام نماید.

بخشنامه شماره «۴۹» مورخ ۱۳۸۶/۴/۳۱ مستمریها موضوع آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره «۲» الحاقی ماده «۷۶» قانون تأمین اجتماعی «مصوب مورخ ۸۵/۱۲/۲۶ هیأت وزیران»

الف ـ بیمه شدگانی که از شمول این آیین نامه خارج می‌باشند :

مشمولین قوانین ذیل از شمول این آیین نامه و بخشنامه‌های مربوطه مستثنی می‌باشند.

۱ـ شاغلین مشاغلین سخت و زیان آور موضوع قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور ـ مصوب سال ۱۳۶۷ ـ و اصلاحات بعدی آن» ...

۲ـ مشمولین قانون «حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸»

۳ـ کارکنان خرید خدمت شاغل در مشاغل سخت و زیان آور وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح و شرکت‌ها و سازمانهای تابعه آن.

ب ـ نحوه اقدام در خصوص مشمولین بند «الف» تبصره «۲» قانون و ماده «۱» آیین نامه کارهای سخت و زیان آور :

به موجب ماده «۱» آیین نامه اجرایی، مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می‌توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سخت و زیان آوری آنها را حذف نمود، جزو مشاغل گروه «الف» قرار دارند. نظر به این که قانونگذار طبق جزء «۱» بند «الف» قانون برای کارفرمایان این قبیل کارگاه‌ها تکالیفی را مقرر نموده است، لذا واحدهای اجرایی با توجه به ماده ۳ آیین نامه مکلف به رعایت دقیق موارد زیر خواهند بود :

۱ـ در آرای صادره از سوی کمیته‌های استانی (بدوی و تجدید نظر) که جهت اقدام به ادارات کل استان ابلاغ می‌گردد، نوع سخت و زیان آوری مشاغل (گروه «الف» یا گروه «ب») الزامی بوده و در صورتی که آرای صادره فاقد ذکر نوع سخت و زیان آوری شغل باشد، ادارات کل استان مکلفند قبل از ارجاع آرای صادره به شعب تابعه آرای مذکور را جهت تعیین نوع سخت و زیان آوری، تکمیل و رفع ابهام به مراجع عودت دهند.

۲ـ نظر به این که مطابق تبصره ماده «۲» آیین نامه در موارد مشمول بند « الف» ماده (۱) که استاندارد حدود تماس شغلی عوامل بیماری زا و سخت و زیان آور وجود دارد، اتخاذ تصمیم قطعی در کمیته‌ها مستلزم اندازه‌گیری و اظهارنظر کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر مراکز دارای مجوز از وزارتخانه یاد شده خواهند بود، بنابراین گزارش مذکور از الزامات

مدارک ارسالی از سوی کمیته‌های بدوی و یا تجدید نظر می‌باشد. در غیر این صورت واحد امور فنی مستمری‌ها مکلف است یک نسخه از گزارش مذکور را اخذ و جهت اقدامات آتی همراه با فرم رأی صادره ضمیمه پرونده فنی و تصویر آن را جهت ضبط در پرونده مطالباتی در اختیار واحد قرار دهد.

۳ـ در صورتی که سخت و زیان آور بودن مشاغل از نوع گروه «الف» در کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص داده شود، واحدهای اجرایی (شعبه محل کارگاه) مکلفند، کارفرمایان مربوطه را از آخرین مهلت تعیین شده در قانون و آیین نامه اجرایی مربوطه (دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیته یا شورا) جهت ایمن سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده مقرر در ماده «۳» و همچنین تبصره «۳» ماده «۴» آیین نامه اجرایی مطلع و حداقل هر شش ماه یک بار مراتب اتمام مهلت قانونی را طبق فرم پیوست شماره «۲» به کارفرمایان مذکور یادآوری و رونوشت نامه مزبور را به سازمان کار و امور اجتماعی و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ارسال نمایند.

۴ـ واحدهای اجرایی مکلفند بلافاصله پس از اتمام مهلت مقرر در ماده «۳» آیین نامه (دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیته یا شورا) حسب ماده «۲» آیین نامه درخواست بررسی مجدد در خصوص حذف و یا کاهش صفت سخت و زیان آوری مشاغل کارگاه را در کمیته بدوی استانی مطرح نمایند... .

د ـ نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال :

توالی و تناوب اشتغال بیمه شده در کارهای سخت و زیان آور با توجه به مشاغل تأیید شده توسط کمیته‌های استانی به ترتیب زیر خواهد بود که واحد امور فنی مستمری‌ها می‌بایست با توجه به آن در مورد هر یک از متقاضیان بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور بررسی و اظهارنظر نماید.

۱ـ ایام زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهای سخت و زیان‌آور واقع شود به عنوان سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب می‌گردد :

ـ تعطیلات هفتگی.

ـ تعطیلات رسمی.

ـ ایام استفاده از مرخصی استحقاقی.

ـ ایام استفاده از مرخصی بابت ازدواج یا فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان به مدت ۳ روز با دریافت دستمزد در مورد مشمولان قانون کار.

ـ ایام استفاده از مرخصی استعلاجی یا استراحت پزشکی اعم از این که حقوق ایام مزبور توسط کارفرما پرداخت شود و یا این که بیمه شده از غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کرده باشد.

ـ تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل یا حضور داوطلبانه در

جبهه با رعایت بخشنامه شماره «۶» مشترک فنی و درآمد.

ـ دوران اسارت یا محکومیت سیاسی که بیمه شده بر اساس آن به عنوان آزاده شناخته شده باشد حسب تقاضای وی.

۲ـ ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهای سخت و زیان آور واقع شود موجب زایل شدن توالی اشتغال وی در کارهای سخت و زیان آور نمی‌گردد.

ـ ایام خدمت وظیفه سربازی (دوران ضرورت و احتیاط) مشروط بر این که بیمه شده حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگشته و یا این که در کار دیگری که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده باشد.

ـ دوران توقیف بیمه شده در صورتی که منتهی به محکومیت وی نگردد و یا این که کارفرما بر اساس تکلیف قانونی حقوق دوران مزبور را به بیمه شده پرداخت نماید.

ـ ایام حالت تعلیق که به واسطه عوامل قهریه طبیعی و یا حوادث و مخاطرات اجتماعی (مانند سیل، زلزله، جنگ و آتش‌سوزی) که خارج از اراده کارفرما و بیمه شده بوده و در نتیجه آن کارگاه به طور موقت تعطیل می‌گردد.

ـ ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری مشروط بر این که بیمه شده قبل از برقراری بیمه بیکاری در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال به کار داشته و در حین مقرری بگیری و یا حداکثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور در مشاغلی که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده یا طبق این آیین‌نامه بتواند بازنشسته شود.

ـ ایام خدمت در جبهه که به تأیید مراجع ذی‌صلاح رسیده باشد.

ـ دوران اسارت یا محکومیت سیاسی که بیمه شده براساس آن به موجب قانون آزاده شناخته شده باشد.

ـ ایام بلاتکلیفی بیمه شده که مستند به آرای صادره از سوی مراجع حل اختلاف و یا سایر مراجع قانونی منجر به صدور رأی بازگشت به کار یا پرداخت حقوق ایام مزبور شده باشد.

ـ ایام استفاده از غرامت دستمزد ایام بیماری که در فاصله زمانی ۵۴/۵/۱۰ تا ۵۹/۱/۴ شده باشد.

ـ غیبت غیرموجه حداکثر به مدت ۱۰ روز در سال در مورد کارگاه‌های مشمول قانون کار یا بر اساس مقررات انضباطی، تخلفاتی و یا استخدامی مربوط در کارگاه‌های غیر مشمول قانون کار که منجر به اخراج، انفصال موقت و یا دایم نشده باشد.

ـ مدت یک ماه استفاده از مرخصی بدون حقوق جهت ادای فریضه حج واجب مطابق ماده «۶۷» قانون کار و فقط برای یک بار در طول دوره اشتغال.

۳ـ ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهای سخت و زیان آور واقع شود توالی اشتغال او را از بین برده و موجب تناوب اشتغال وی می‌گردد :

ـ استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه به هر منظور و تحت هر عنوان علاوه بر مرخصی مندرج در جزء آخر بند « ۲» فوق الذکر.

توجه : استفاده از مرخصی بدون حقوق می‌بایستی با توجه به ضوابط و مقررات در همان دوره مربوطه با موافقت کتبی کارفرما و کارگر در زمان درخواست وفق ماده «۷۲» قانون کار صورت گرفته باشد.

ـ اخراج، استعفا، انفصال و بازخریدی مشروط بر این که حداکثر تا دو ماه در مجموع پس از تاریخ موارد مزبور در مشاغلی که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار نشده یا طبق این آیین نامه نتواند بازنشسته شود.

ـ اشتغال در کارها و مشاغل عادی بیش از یک ماه.

ـ اشتغال در حرف و مشاغل آزاد بیش از یک ماه.

ـ بیمه اختیاری بیش از یک ماه.

ـ بیکاری بدون دریافت مقرری بیکاری بیش از دو ماه.

ـ سایر موارد مشابه.

توجه : استفاده از مرخصی بدون حقوق و سایر موارد یاد شده فوق منحصراً در طول دوره بیمه پردازی در مشاغل سخت و زیان آور خواهد بود.

ح ـ نکات مهم :

۱ـ در صورت سپری شدن مهلت مقرر در بند «۱» جزء (الف) ماده واحده قانون و ماده «۳» آیین نامه اجرایی مربوطه و عدم ایمن سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین نامه مربوطه (مصوب شورایعالی حفاظت فنی) و سایر قوانین موضوعه در این زمینه و همچنین عدم حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری مشاغل و عدم تأیید آن توسط کمیته بدوی استان توسط کارفرمای کارگاه و احراز شرایط بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور توسط بیمه شده پس از تاریخ مذکور شعبه مکلف است ضمن انجام تعهدات قانونی نسبت به بیمه شده، نسبت به وصول زیان و خسارات وارده به سازمان برابر ماده «۹۰» قانون تأمین اجتماعی از کارفرمای مربوطه اقدام نماید.

۲ـ نحوه اقدام در خصوص محاسبه و وصول چهار درصد (۴٪) حق بیمه جاری مشاغل سخت وزیان آور و همچنین چهار درصد (۴٪) مستمری برقرار شده طبق بند (د) بخشنامه شماره «۴» و بخشنامه

شماره «۶» کارهای سخت و زیان آور خواهد بود و لازم است واحد درآمد شعب ضمن پیگیری وصول مطالبات مربوط به چهار درصد مستمری کارهای سخت و زیان آور به صورت یک جا نسبت به بررسی و کنترل ثبت مشاغل مذکور در قسمت باجه دریافت و الزام کارفرمایان مشمول به رعایت مراتب درج و ثبت عناوین شغلی بیمه شدگان در لیست‌های ارسالی مطابق عناوین مندرج در آراء مذکور، نسبت به بروز رسانی و اخذ گردش حساب بدهی مشاغل سخت و زیان آور کارگاه‌های مشمول و پیگیری و وصول حق بیمه‌های متعلقه در اسرع وقت اقدام نمایند.

۳ـ به موجب ماده «۱۵» آیین نامه آثار محدودیت‌ها و مزایای مندرج در قانون برای مواردی که بازنشستگی به موجب این آیین نامه ایجاد می‌شود، منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم در دیگر شغل‌های مشابه در سایر کارگاه‌ها نمی‌گردد. در صورتی که کمیته‌های بدوی و یا تجدید نظر سهواً و بدون توجه به ماده مذکور اتخاذ تصمیم نمایند لازم است ضمن یادآوری ماده «۱۵» آیین نامه نتیجه اخذ شده را به کمیته مربوطه اعاده نمایند ... .

شرایط و نحوه برقراری مستمری در کارهای سخت و زیان آور
موضوع قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی
(بخشنامه شماره ۴ کارهای سخت و زیان آور سازمان تأمین اجتماعی)

پیرو بخشنامه شماره (۳) کارهای سخت و زیان آور منضم به دستورالعمل مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان، نظر به این که طبق قانون یاد شده بیمه شدگانی که دارای حداقل (۲۰) سال متوالی یا (۲۵) متناوب سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور باشند می‌توانند از مزایای قانون مزبور بهره مند شوند، لذا کلیه شعب موظفند پس از دریافت فرم شماره ۱ دستورالعمل مشترک از کمیته استانی اقدامات زیر را به منظور احراز شرایط بیمه شده متقاضی و برقراری مستمری در کارهای سخت و زیان آور انجام دهند.

الف ـ احراز شرایط قانونی :

۱ـ در صورتی که مجموع سابقه تأیید شده در کمیته استانی به عنوان کارهای سخت و زیان آور کمتر از (۲۰) سال باشد، واحد موظف است در مورد این قبیل افراد و کارگاه‌های برابر دستورالعمل‌های مربوطه نسبت به وصول حق بیمه ۴٪ از تاریخ ۸۰/۷/۱۴ اقدام نماید.

۲ـ در صورتی که مجموع سابقه تأیید شده در کمیته استانی به عنوان کارهای سخت و زیان آور (۲۰) سال یا بیشتر باشد علاوه بر اقدام طبق بند یک چنانچه بیمه شده طبق پیوست شماره (۱) درخواست بازنشستگی نماید، واحد موظف است اقدامات زیر را معمول دارد :

۱ـ۲ـ استخراج سابقه پرداخت حق بیمه و شغل بیمه شده دردوره هایی که شغل وی سخت و زیان آور شناخته شده است بر اساس مستندات موجود در شعبه (لیست، گزارش بازرسی، حسابرسی، پرونده فنی و ...)

۲ـ۲ـ بررسی و صحت و سقم ادعای بیمه شده مندرج در فرم ارسالی توسط کمیته استانی با بند ۱ـ۲

۳ـ۲ـ در صورت صحت ادعای بیمه شده به لحاظ سابقه پرداخت حق بیمه و شغل، در صورتی که مجموع سابقه در کارهای سخت و زیان آور (۲۵) سال و بیشتر باشد نسبت به برقراری مستمری طبق مقررات جاری و رعایت بند «د» این بخشنامه اقدام و در غیر این صورت به بررسی توالی و تناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور باید اقدام شود و چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه حداقل (۲۰) سال متوالی باشد، نسبت به برقراری مستمری اقدام گردد.

تذکر : در صورتی که شغل بیمه شده در لیست ها، بازرسی‌ها و پرونده فنی و سایر مدارک موجود در شعبه وجود نداشته باشد، متقاضی باید مدارک مستند در رابطه با شغل خود از قبیل احکام استخدامی و ... ارائه نماید.

۳ـ در صورت عدم اثبات صحت ادعاهای مطرح شده و عدم احراز شرایط، بیمه شده را طبق مقررات موجود مطلع نمایند.

۴ـ به منظور اجرای بند (۲) شورای شعبه متشکل از اعضاء زیر تشکیل و نتیجه تصمیمات را طبق صورتجلسه (پیوست شماره ۲) تنظیم نمایند :

ـ رئیس شعبه یا معاون بیمه ای به عنوان رئیس شورا.

ـ مسئول امور فنی بیمه شدگان.

ـ مسئول امور نام نویسی و حساب‌های انفرادی.

ـ مسئول درآمد حق بیمه.

ـ مسئول امور فنی مستمری ها.

ب ـ نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال :

توالی و تناوب اشتغال به ترتیب زیر خواهد بود که شورا باید با توجه به آن در مورد هریک از متقاضیان بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور بررسی و اظهارنظر نماید.

۱ـ ایام زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهای سخت و زیان آور واقع شود، نه تنها توالی را زایل نکرده بلکه به عنوان سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب می‌گردد :

ـ تعطیلات هفتگی.

ـ تعطیلات رسمی.

ـ ایام استفاده از مرخصی استحقاقی.

ـ ایام استفاده از مرخصی بابت ازدواج یا فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان به مدت (۳) روز با دریافت دستمزد در مورد مشمولان قانون کار.

ـ ایام استفاده از مرخصی استعلاجی یا استراحت پزشکی اعم از این که حقوق ایام مزبور توسط کارفرما پرداخت و یا این که بیمه شده از غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کرده باشد.

۲ـ ایام و موارد زیر در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهای سخت و زیان آور واقع شود موجب زایل‌شدن توالی اشتغال وی در کارهای سخت و زیان آور نمی‌گردد :

ـ ایام خدمت سربازی (دوران ضرورت و احتیاط) مشروط بر این که بیمه شده حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگشته و یا این که در کار دیگری که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده باشد و همچنین ایام آماده به خدمت.

ـ دوران توقیف بیمه شده در صورتی که منتهی به محکومیت وی نگردد و یا این که کارفرما بر اساس تکلیف قانونی حقوق دوران مزبور را به بیمه شده پرداخت نماید.

ـ ایام حالت تعلیق که به واسطه عوامل قهریه طبیعی و یا حوادث و مخاطرات اجتماعی (مانند سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی) که خارج از اراده کارفرما و بیمه شده بوده و در نتیجه آن کارگاه به طور موقت تعطیل می‌گردد.

ـ ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری مشروط بر این که بیمه شده قبل از اتمام و یا بلافاصله پس از اتمام دوره مزبور در مشاغلی که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده یا طبق این آیین نامه بتواند بازنشسته شود.

ـ ایام خدمت در جبهه که به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.

ـ دوران اسارت یا محکومیت سیاسی که بیمه شده بر اساس آن آزاده شناخته شده باشد ـ ایام بلاتکلیفی بیمه شده که مستند به آرای صادره از سوی هیأت‌های حل اختلاف و یا سایر مراجع قانونی منجر به پرداخت حقوق ایام مزبور شده باشد.

ـ ایام استفاده از غرامت دستمزد ایام بیماری که در فاصله زمانی ۵۴/۵/۱۰ تا ۵۹/۴/۱ واقع شده باشد.

ـ غیبت غیرموجه حداکثر به مدت ۱۰ روز در سال در مورد کارگاه‌های مشمول قانون کار یا بر اساس مقررات انظباطی، تخلفاتی و یا استخدامی مربوطه در کارگاه‌های غیرمشمول قانون کار که منجر به اخراج، انفصال موقت یا دایم نشده باشد.

۳ـ ایام و موارد ذیل چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهای سخت و زیان آور واقع شود توالی اشتغال او را از بین برده موجب تناوب اشتغال وی می‌گردد.

ـ استفاده از مرخصی بدون حقوق به هر منظور و تحت هر عنوان بیش از ۳۵ روز در سال.

ـ اخراج، استعفاء انفصال و بازخریدی.

ـ غیبت غیرموجه بیش از ۱۰ روز در هر سال در کارگاه‌های مشمول قانون کار یا بر اساس مقررات انظباطی، تخلفاتی و یا استخدامی مربوطه در کارگاه‌های غیرمشمول قانون کار که منجر به اخراج، انفصال موقت و یا دائم شده باشد.

ـ اشتغال در کارها و مشاغل عادی.

ـ اشتغال در حرفه و مشاغل آزاد.

ـ بیمه اختیاری.

ـ بیکاری بدون دریافت مقرری بیکاری.

ـ سایر موارد مشابه.

ج ـ فرسایش جسمی و روحمی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور :

۱ـ در مورد بیمه شدگان موضوع جزء (۲) بند «ب» ماده واحده، چنانچه شغل وی به عنوان کار سخت و زیان آور توسط کمیته استانی شناخته شده باشد، بیمه شده مکلف است نظر قطعی پزشک معالج در مورد فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور (از کارافتادگی کلی) را به شعبه ارائه و شعبه پس از بررسی صحت و سقم ادعای بیمه شده بر اساس بندهای «۱ـ۲» و «۲ـ۲» قسمت «الف» اقدامات بعدی را همانند سایر بیمه شدگان متقاضی از کارافتاده کلی انجام و موضوع باید به کمیسیون‌های پزشکی احاله و کمیسیون‌های مذکور با توجه به شغل یا مشاغل بیمه‌شده و همچنین بیماریهای مبتلابه وی اظهار نظر نمایند.

۲ـ پس از تأیید فرسایش جسمی و روحی و از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون‌های پزشکی، شعبه مکلف است ضمن انجام تعهدات قانونی نسبت به بیمه شده، مراتب را در اجرای ماده «۱۵» آیین نامه کارهای سخت و زیان آور به کمیته استانی احاله نموده و چنانچه کمیته استانی موضوع را ناشی از عدم رعایت بندهای «۱» و «۲» جزء «الف» ماده واحده قانونی یاد شده تشخیص داد، نسبت به وصول زیان و خسارات وارده به سازمان برابر ماده «۶۶» قانون تأمین اجتماعی از کارفرمای مربوطه اقدام نماید.

تذکر : نحوه اعتراض این قبیل بیمه شدگان به نظر کمیسیون پزشکی بدوی طبق آیین نامه کمیسیون‌های پزشکی خواهد بود.

د ـ نحوه برقراری مستمری و محاسبه ۴٪ موضوع ماده ۱۶ آیین نامه[1] :

۱- مستند به دادنامه شماره ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴ مورخ ۸۶/۴/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این بند ابطال گردیده است (به مقررات مربوط به فصل هفتم قانون تأمین اجتماعی در همین مبحث مراجعه شود).

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۰ در زمینه ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷ مستمریها، بند ۳ بخشنامه شماره ۲۸ مستمریها، بند «ب» بخشنامه شماره ۳۰ مستمریها، بند ۴ ـ ۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریها و بند «د» بخشنامه شماره ۴ کارهای سخت و زیان آور به دلیل نفی قابلیت احتساب مدت ارفاقی سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور برای برقراری مستمری بازنشستگی

نقل از شماره ۱۸۲۴۸ ـ ۱۳۸۶/۸/۱ روزنامه رسمی

شماره هـ/۱۰۴۱/۸۲ **۱۳۸۶/۶/۲۶**

تاریخ : ۱۳۸۶/۴/۱۰ **شماره دادنامه :** ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴ **کلاسه پرونده :** ۱۰۴۱/۸۲، ۱۶/۸۳، ۸۲/۸۵

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شکات : آقایان ۱ـ سیدحسین راستگو ۲ـ علی اصغر رضائی ۳ـ سازمان بازرسی کل کشور.

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳ـ۳ بخشنامه شماره ۴۰ مستمریها، بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷ مستمریها، بند ۳ بخشنامه شماره ۲۸ مستمریها، بند (ب) بخشنامه شماره ۳۰ مستمریها، بند ۴ـ۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریها، بند (د) بخشنامه شماره ۴ کارهای سخت و زیان آور سازمان تأمین اجتماعی.

مقدمه : شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی و معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایت نامه شماره ۱/۶/۵۸۲ مورخ ۱۳۸۵/۱/۲۰ اعلام داشته‌اند، با توجه به مصوبات مورخ ۱۳۵۸/۱۲/۲۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ۱۳۶۷/۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۰/۷/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام ملاحظه می‌گردد که قانونگذار در هر مورد و به هر دلیل (از جمله سخت و زیان آور بودن بعضی مشاغل) تعدادی از کارگران را با اضافه نمودن سوابق کارکرد آنان مشمول بازنشستگی پیش از موعد نموده است. لکن سازمان تأمین اجتماعی پس از احتساب این سوابق ارفاقی برای محاسبه مستمریها و صدور احکام هنگام محاسبه و پرداخت دیگر مزایا، با تفسیر نابجا از قانون مبادرت به تنظیم و تصویب ضوابطی کرده که حقوق مکتسبه آنان را مخدوش و موجب کاهش یا حذف بعضی از مزایا از مستمری بگیران شده است. **۱ـ** در بند ۳ـ۳ بخشنامه شماره ۴۰ مستمریها به صراحت اعلام نموده که سوابق ارفاقی موضوع بخشنامه شماره ۵۷۷ و ۶۱۳ حتی مورد

محاسبه واقع نخواهد شد. لذا برای محاسبه همترازی مستمریها تنها به سوابق پرداخت حق بیمه بر مبنای سالهای کارکرد بیمه شده اکتفا نموده و حقی را که قانونگذار به هر دلیل از جمله سخت و زیان آور بودن مشاغل برای افراد مشمول قائل گردیده نادیده گرفته است. **۲ـ** در بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷ مستمریها، سوابق ارفاقی در بخشنامه‌های ۵۷۷ و ۶۱۳ حتی در محاسبه پرداخت کمک عائله مندی بازنشستگان منظور نشده است، در حالی که سوابق ارفاقی دولت می‌بایست به عنوان سابقه واقعی پرداخت حق بیمه تلقی می‌گردید و در پرداخت مزایا مؤثر واقع می‌شد. این اقدام سازمان مغایر با تبصره ۴ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی می‌باشد. **۳ـ** در بند ۳ بخشنامه شماره ۲۸ مستمریها، در محاسبه و پرداخت حق سنوات مازاد بر بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه مستمری بگیران سوابق ارفاقی لحاظ شده قانونی مورد احتساب قرار نگرفته است و لذا این بند از بخشنامه مذکور مغایر با تبصره ۴ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و ماده واحده قانون تمدید مهلت قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی می‌باشد. **۴ـ** در بند (ب) بخشنامه شماره ۳۰ مستمریها (موضوع افزایش مستمری و تعیین حداقل و حداکثر میزان آن از اول سال ۱۳۷۹) سوابق ارفاقی بخشنامه‌های ۵۷۷ و ۶۱۳ فنی را در احتساب ۲۵ سال سابقه به منظور افزایش مقرر در بند مذکور به مبلغ ۱۸۰۹۲ ریال در هر ماه ملاک محاسبه قرار نداده است. این بند از بخشنامه مغایر با تبصره ۴ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ۱۳۶۷ و ماده واحده قانون تمدید مهلت قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۰ می‌باشد. **۵ ـ** طبق بند ۴ـ۱ بخشنامه ۴۲ مستمریها میزان افزایش مستمری مربوط به ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی به مستمری بگیرانی که از سوابق ارفاقی استفاده نموده‌اند صرفاً نسبت به سنوات واقعی پرداخت حق بیمه (سنوات کارکرد بیمه شده) محاسبه گردیده که این بند از بخشنامه مغایر با بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و تبصره ۴ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ۱۳۶۷ و ماده واحده قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ لایحه قانون بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب می‌باشد. **۶ ـ** در بند (د) بخشنامه شماره ۴ کارهای سخت و زیان آور مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ در قسمت تذکر که در خصوص بازنشستگی پیش از موعد کارهای سخت و زیان آور مربوط به قانون مصوب ۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، سنوات ارفاقی قانون پیش گفته به عنوان سوابق پرداخت حق بیمه، ملاک محاسبه

پرداخت کمک هزینه عائله مندی و نیز حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال بازنشستگان مذکور موضوع بخشنامه‌های شماره ۲۷، ۲۷/۱ و ۲۸ مستمریها قرار نگرفته است و صرفاً سوابق واقعی پرداخت حق بیمه لحاظ شده است. ایـن بند از بخشنامه مذکور مغایر با بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ می‌باشد. با توجه به این که حکم قوانین سه گانه بازنشستگی پیش از موعد مذکور سنوات ارفاقی مبنای محاسبه مستمریها و جزء حقوق مکتسبه بیمه‌شدگان محسوب گردیده است، ابطال بندهای مذکور مورد تقاضا است، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۱۰۰/۳۷۸۷۵ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۸ و ۷۱۰۰/۳۲۷۲۲ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۱ اعلام داشته‌اند، بر طبق قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ از تاریخ ۱۳۷۹/۱/۱ تغییراتی در جهت افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه ایجاد گردید. این تغییر سبب گردید که افرادی که قبل از تاریخ اخیرالذکر به دایره مستمری بگیران وارد شده بودند از میزان مستمری کمتری نسبت به دیگران برخوردار باشند. از این رو طی بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور، مبلغی جهت ایجاد هماهنگی میان دو گروه مستمری بگیر فوق در اختیار صندوقهای مشمول آن قانون قرار گرفت. با آن که قانون اصلاح پاره‌ای از ....» شامل مشمولین صندوق تأمین اجتماعی نمی‌گردید اما به موجب بند ۸ آیین‌نامه بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مقرر گردید که سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند به منظور هماهنگ سازی حقوق مستمری بگیران تحت پوشش خود نسبت به اصلاح حقوق آنان با تصویب هیأت مدیره اقدام نماید. براین اساس و علیرغم الزام قانونی، سازمان طی بخشنامه ۴۰ مستمریها، حقوق مستمری بگیران را طبق «قانون اصلاح ...» و با توجه به دو عامل سابقه پرداخت حق بیمه و متوسط دستمزد مبنای برقراری مستمری، هماهنگ با مستمری بگیران سایر صندوقها نمود. با توجه به آن که ملاک اصلی در احتساب سوابق، سوابقی واقعی یعنی سوابقی است که حق بیمه مربوط به آن دریافت شده است و با توجه به عدم الزام قانونی در بخشنامه شماره ۴۰ که ناظر بر هماهنگ سازی مستمریها بود، صرفاً سوابق واقعی لحاظ گردید، هر چند در خصوص تعیین مستمریها و افزایش سالیانه آن، سوابق واقعی و ارفاقی هر دو مورد احتساب واقع شد. با این همه سازمان در سال ۱۳۸۳ طی بخشنامه شماره ۴۰/۳ در هماهنگ سازی مستمریها، کلیه سوابق اعم از واقعی و ارفاقی را مورد محاسبه قرار داد و کلیه مشمولین بخشنامه شماره ۴۰ بر اساس سوابق مزبور از هماهنگ سازی مستمری برخوردار گردیدند. بنابراین در واقع موضوع بند ۳ـ۳ بخشنامه شماره ۴۰ از حیث عدم محاسبه سوابق ارفاقی منتفی و شکایت مطروحه سالبه به انتفاء موضوع گردیده است.

ب ـ پرداخت کمک هزینه حق سنوات (موضوع بخشنامه ۲۸ مستمریها) به موجب مصوبات شمـاره

۷۲۰۴۸ مـورخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۲، ۳۲۲ مـورخ ۱۳۷۴/۷/۱۹، ۱۶۶۸ مورخ ۱۳۷۵/۸/۲۲، ۷۱۰۵۵ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۲ هیأت وزیران به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده است تا به استناد ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی با استفاده از اختیارات قانونی خود از محل منابع داخلی سازمان به کسانی که بیش از ۲۰ سال سابقه بیمه پردازی دارند، مبلغی علاوه بر افزایش‌های سالیانه موضوع ماده ۹۶ فوق پرداخت گردد. نظر به این که اولاً، این مبالغ فراتر از الزامات قانونی و به عنوان امتیازی به دارندگان سوابق کثیر بیمه پردازی اعطا می‌شود. ثانیاً، در متن مصوبات مذکور در فوق، صراحتاً به «سابقه پرداخت حق بیمه» اشاره شده است و سوابق ارفاقی که صرفاً به عنوان ارفاقی در حصول بازنشستگی پیش از موعد اعطاء گردیده است و بازنشستگان در ازاء آن حق بیمه‌ای پرداخت نکرده‌اند، از مصادیق سابقه موضوع آن مصوبات محسوب نمی‌گردد، لذا سازمان در بند ۳ بخشنامه متنازع فیه مقرر نموده که سوابق ارفاقی در پرداخت کمک هزینه‌های مزبور مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد. بنابراین حکم مقرر در بند ۳ـ۳ بخشنامه فوق کاملاً در تطابق با منطوق مصوبه هیأت وزیران صادر گردیده سازگاری تام دارد. ج ـ کمک هزینه عائله مندی (موضوع بند (ب) بخشنامه شماره ۳۰) این کمک هزینه نیز وضعیتی مشابه کمک هزینه حق سنوات دارد. پرداخت کمک عائله مندی طبق ماده ۸۷ قانون تأمین اجتماعی بر عهده کارفرما است. با این همه به منظور مساعدت به بیمه شدگان، سازمان طبق مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی پرداخت آن را خود بر عهده گرفته است. لذا اصل پرداخت آن امری است اختیاری و قانوناً سازمان تکلیفی نسبت به آن ندارد. بر این اساس طبق پیشنهاد مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۵ هیأت مدیره سازمان، شورای عالی تأمین اجتماعی طی مجوز مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۸ تصویب نمود که میزان کمک مزبور بر اساس میزان اشتراک مستمری بگیران با صندوق، یعنی میزان سنوات پرداخت حق بیمه افزایش یابد و با توجه به این که سوابق ارفاقی، به لحاظ آن که حق بیمه‌ای بابت آن پرداخت نشده است از مصادیق چنین سابقه‌ای محسوب نمی‌گردد. د ـ افزایش مستمریهای موضوع ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی (بند ۴ـ۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریهای سازمـان) در ایـن خصوص اعلام می‌دارد که طبق نامـه شماره ۶۴۳۱۸ مـورخ ۱۳۸۵/۷/۳ مدیرکل امور فنی مستمریهای سازمان سوابق ارفاقی در افزایش‌های سالیانه موضوع ماده ۹۶ همواره ملاک عمل بوده است لذا خواسته شاکی عملاً اجابت گردیده و سالبه به انتفاء موضوع است. هـ ـ بند (د) بخشنامه شماره ۴ کارهای سخت و زیان آور، این بخشنامه نیز که در واقع تکرار مفاد بند بخشنامه شماره ۳۰ و ۲۸ مستمریها است بر مبنای استدلالهای مندرج در بند (ب) و (ج) این لایحه هیچگونه مغایرتی با قانون ندارد. بنابه مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعا است.

هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ــ به شرح لایحه جوابیه شماره ۷۱۰۰/۳۲۷۲۲ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۱ با تصویب بخشنامه شماره ۴۰/۳ در سال ۱۳۸۳ در هماهنگ سازی مستمریها، کلیه سوابق اعم از واقعی و ارفاقی مورد محاسبه قرار گرفته و کلیه مشمولین بخشنامه شماره ۴۰ بر اساس سوابق مزبور از هماهنگ سازی مستمری برخوردار گردیده‌اند که با این وصف اعتراض نسبت به بند ۳ـ۳ بخشنامه شماره ۴۰ سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد. ب ـ طبق تبصره ۴ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۷، سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور هنگام محاسبه مقرری هر سال معادل یک‌سال و نیم محاسبه و منظور می‌شود. بنابراین مدت مزبور از جهت مقرر در قانون در حکم خدمت رسمی محسوب می‌شود و بند ۲ بخشنامه شماره ۲۷ مستمریها، بند ۳ بخشنامه شماره ۲۸ مستمریها، بند (ب) بخشنامه شماره ۳۰ مستمریها، بند ۴ـ۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریها، بند (د) بخشنامه شماره ۴ کارهای سخت و زیان آور از جهت این که متضمن نفی قابلیت احتساب مدت ارفاقی مزبور در احتساب مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در بندهای فوق‌الذکر است، خلاف هدف مقنن و مغایر قانون می‌باشد. بنابراین بندهای فوق الذکر مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

فهرست فعالیت‌ها و کارهای سخت و زیان آور
(بخشنامه شماره «۵» کارهای سخت و زیان آور سازمان تأمین اجتماعی)

پیرو بخشنامه‌های شماره «۱» الی «۴» کارهای سخت و زیان آور، فهرست فعالیت‌های موضوع ماده (۱۲) آیین نامه و بخش دوم بخشنامه مشترک کارهای سخت و زیان آور که تمام یا برخی از مشاغل آنها سخت و زیان آور می‌باشد با توجه به مصوبات شورایعالی حفاظت فنی و ماده مذکور آیین نامه به شرح زیر اعلام می‌گردد :

۱ـ کار در معادن اعم از تحت الارضی یا سطح الارضی که ایجاب می‌نماید کارگران در تونل‌ها و راهروهای سرپوشیده به استخراج بپردازند. کار استخراج شامل جدا کردن یا منفجر ساختن مواد از سطح کار، حمل مواد عملیات مربوط به انفجار، اداره تأ سیسات آب و برق در داخل معدن و به طور کلی هرگونه مباشرت و نظارتی که ایجاب نماید کارگر در تونل ها، راهروها یا میله‌های معدن انجام وظیفه نماید، می‌باشد.

۲ـ حفر قنوات و چاه‌ها و فاضلاب‌ها و تونل‌های زیرزمینی و کار در مخازن سربسته.

۳ـ تخلیه و حمل مواد مذاب از کوره‌های مشغول به کار و کار مستمر در مجاورت کوره‌های ذوب به نحوی که کارگر در معرض مستقیم حرارت یا بخارات زیان آور متصاعد از کوره باشد.

۴ـ کار کارگرانی که مستمراً و مستقیماً در امر تولید در کارگاه‌های دباغی، سالامبورسازی و روده پاک کنی اشتغال دارند و کار مستمر در گندآب روها ـ جمع آوری، حمل و دفن زباله شهری.

۵ ـ کار کارگرانی که مستمراً با جمع آوری و انتقال و انبار کردن کود (نظافت مستمر طویله، اصطبل، سالن‌های پرورش طیور) در واحدهای دامداری و طیور اشتغال دارند.

۶ـ کار مستمر و مداوم در فضای باز و در ارتفاع بیش از پنج متر از زمین بر روی دکل ها، اتاقک‌های متحرک، داربست‌ها و اسکلت ها.

۷ـ کار مداوم بر روی خطوط و پست‌های انتقال برق با فشار شصت و سه کیلو ولت و بالاتر.

۸ـ مشاغل شن پاشی، پخت آسفالت دستی، قیرپاشی و مالچ پاشی.

۹ـ عملیات جوشکاری در داخل مخازن.

۱۰ـ کارهایی که استمرار آنها موجبات ابتلا به بیماری‌های حاصل از اشعه را فراهم می‌آورد نظیر کار با مولد رادیواکتیو و قرار گرفتن در معرض پرتوهای یونساز به تشخیص مراجع ذیصلاح و به استناد قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۸/۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی.

۱۱ـ کار در محل‌های با فشار محیط بیش از حد مجاز از قبیل غواصی.

۱۲ـ کار مستمر در محیط هایی که با وجود رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی موجبات بیماری‌های گوشی و یا کری کارگر را فراهم سازد.

۱۳ـ کار در امور سمپاشی باغات و اشجار و مزارع و ضدعفونی اماکن و طویله‌ها و آشیانه‌های مرغداری در زمان سمپاشی.

۱۴ـ کار کارگرانی که مستقیماً در امر تولید و ترکیب سموم و حشره کش‌ها اشتغال دارند در زمان انجام کار.

۱۵ـ کار با وسایل دارای ارتعاش درحدی که برای سلامتی کارگر زیان آور باشد.

۱۶ـ کار در ندامتگاه‌ها و زندان ها.

۱۷ـ مشاغلی که مستقیماً در مراکز روان درمانی با بیماران روانی مرتبط هستند.

۱۸ـ خبرنگاری[1].

تذکر : بدیهی است در صورت وجود مصوبه شورایعالی حفاظت فنی در مورد مشاغل خارج از فهرست فوق قبل از تصمیم گیری مراتب با سازمان هماهنگ گردد.

۱- به موجب تصویب نامه راجع به الحاق یک تبصره به بند ۳ ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۷۶ (مصوب ۸۳/۹/۴) هیأت وزیران، مصادیق خبرنگاری به شرح زیر است :

الف ـ گزارشگر و مصاحبه کننده ب ـ خبرنگار عکاس یا عکاس خبرنگار، دبیر سرویس، معاون و دستیار دبیر سرویس

دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نظارت بر آنها «مصوب سازمان تأمین اجتماعی»

با توجه به ماده ۷ آیین نامه اجرایی بند «۵» جزء «ب» ماده واحده قانون اصلاح تبصره «۲» الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱، مصوب سال ۸۰ موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۸۶/۲/۵ هیأت محترم وزیران، نحوه فعالیت کمیته‌های بدوی و تجدید نظر و نظارت بر آنها موضوع ماده ۸ این آیین نامه به شرح ذیل معین و جهت اجرایی شدن ابلاغ می گردد.

الف ـ کمیته‌های موضوع ماده ۸ آیین نامه مذکور :

ماده ۱ـ به منظور رسیدگی به درخواست‌های واصله موضوع آیین نامه فوق و هماهنگی کلیه امور کمیته‌های مربوطه با توجه به تبصره ۱ بند ۵ ماده ۸ آیین نامه عنوان شده، دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور در سازمانهای کار و امور اجتماعی استانها تشکیل و تمهیدات لازم برای فعالیت کمیته‌های فوق اعم ازتنظیم دستور جلسات، دعوت از اعضاء، انجام مکاتبات با طرف‌های ذی مدخل در پرونده‌ها و سایر امور جاریه اتخاذ می‌گردد.

ـ تشکیل جلسات کمیته‌های بدوی منوط به معرفی رسمی اعضاء از سوی مراجع ذیربط موضوع ماده ۸ آیین نامه حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل به دبیرخانه مربوطه می‌باشد.

تبصره ۱ : در صورت وجود هرگونه ابهام در انتخاب افراد موضوع جزء ۴ و ۵ بندهای «الف» و «ب» ماده ۸ آیین نامه تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲ـ نماینده معاون روابط کار استان در کمیته‌های بدوی و دبیر کمیته تجدید نظر، رئیس اداره بازرسی کار استان خواهد بود.

ماده ۲ـ ترکیب اعضای کمیته‌های بدوی و تجدید نظر و ترتیب تشکیل جلسات مذکور و وظایف کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی تماماً مطابق با مواد ۸ و ۹ آیین نامه می‌باشد.

تبصره ۱ : دبیرخانه استانی مشاغل سخت و زیان آور موظف است هر ماه گزارشی از فعالیت کمیته‌های مربوطه تهیه و از طریق رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان ضمن ارسال اصل گزارش به رئیس شورایعالی حفاظت فنی، رونوشت آن را به اعضاء کمیته‌های مزبور تقدیم نماید.

رئیس شورایعالی حفاظت فنی نیز پس از جمع بندی عملکرد استان‌ها (توسط دبیرخانه شورای مذکور) هر ۳ ماه یک بار گزارش فعالیت کمیته‌های بدوی و تجدید نظر را به اعضای شورایعالی و اعضای موضوع تبصره ماده ۷ آیین نامه فوق الذکر ارائه خواهد نمود.

تبصره ۲ : در صورت وجود هرگونه ابهام یا اختلاف و یا لزوم استفسار در موضوع تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور (با عنایت به ماده ۷ آیین نامه و تبصره آن)، کمیته‌های استانی موظف به کسب تکلیف از شورایعالی حفاظت فنی خواهند بود.

تبصره ۳ : در هر استان تنها یک کمیته بدوی و یک کمیته تجدید نظر وجود خواهد داشت.

تبصره ۴ : امور مربوط به نقص آراء کمیته‌های استانی توسط دیوان عدالت اداری و تبادل لوایح و ارسال دفاعیات مستقیماً به عهده کمیته‌های استانی از طریق دبیرخانه مربوطه می‌باشد.

ب ـ نحوه رسیدگی به درخواست متقاضیان :

ماده ۳ـ کلیه افراد و متقاضیان بیمه شده تأمین اجتماعی (به استثنای مشمولین تبصره ماده ۱ و ماده ۱۶ آیین نامه) با لحاظ شرایط ماده ۱۳ آیین نامه می‌بایست درخواست خود را در قالب فرم‌های شماره ۱ یا ۲ (پیوست) شخصاً یا توسط نماینده قانونی خویش به ادارات کار و امور اجتماعی محل اشتغال و یا مستقیماً به دبیرخانه مربوطه در سازمان کار و امور اجتماعی استان تحویل و رسید دریافت نمایند. بدیهی است فرم هایی که به طور کامل تکمیل نشده اند قابل طرح در کمیته نخواهد بود.

تبصره ۱ : دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور مکلف به اخذ و ثبت درخواست‌های ارائه شده و طرح آن به ترتیب اولویت ثبت در هر یک از کمیته‌های بدوی و تجدید نظر می‌باشد.

تبصره ۲ : رأی کمیته‌های بدوی حداکثر ظرف ۱۵ روز اداری پس از ابلاغ در قالب فرم شماره (۴) پیوست قابل تجدید نظرخواهی در کمیته تجدید نظر همان استان می‌باشد، ضمناً آراء کمیته‌های تجدید نظر به استناد تبصره «۱» جزء «۵» بند ب ماده ۸ آیین نامه قطعی و لازم الاجراست.

تبصره ۳ : طرح پرونده متقاضیان در کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استان منوط به رعایت مفاد ماده (۲) و تبصره آن و مواد (۱۲) و (۱۳) و (۱۵) آیین نامه مربوطه می‌باشد.

تبصره ۴ : تصمیم قطعی در کمیته‌های مذکور در خصوص تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل منوط به ارائه گزارش کارشناسان موضوع ماده ۲ آیین نامه و تبصره آن می‌باشد.

تبصره ۵ : نظر کمیته‌های فوق الذکر در ذیل فرم‌های عملکردی (۱، ۲ و ۴) و در محل تعیین شده درج و پس از امضاء کلیه اعضاء حاضر در جلسه، فرم مزبور عیناً طی فرم‌های شماره (۳) و (۵) پیوست جهت بررسی و اقدامات بعدی به تأمین اجتماعی استان ارسال و رونوشت نامه نیز جهت اطلاع بیمه شده و کارفرما مربوط و یا سایر افراد متقاضی فرستاده شود.

تبصره ۶ : کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی مکلفند در آراء صادره با توجه به مدارک و مستندات نوع گروه «الف» یا «ب» مشاغل سخت و زیان آور را مشخص نمایند.

ماده ۴ ــ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است لیست مراکز موضوع تبصره ماده (۲) آیین نامه را در اختیار تمامی کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانها قرار دهد.

ماده ۵ــ دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمانهای کار و امور اجتماعی استانهای سراسر کشور موظفند از طریق کارشناسان و بازرسان خود نسبت به اجرایی شدن تبصره ماده ۳ آیین نامه اقدام نمایند.

ماده ۶ــ با توجه به صراحت ماده ۳ آیین نامه و تکلیف کارفرمایان در حذف صفت سخت و زیان آوری مشاغل کارگاه ظرف مهلت مقرر، دبیرخانه کمیته موظف است تصمیم کمیته یا شورا را به کارفرمایان ابلاغ و رونوشت آن را به اداره کل تأمین اجتماعی استان و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اعلام نماید.

ماده ۷ــ کلیه درخواست‌های واصله به کمیته‌های بدوی استانی تاتاریخ ۸۶/۲/۵ که توسط کمیته‌های مزبور مورد بررسی و اظهار نظر قرار نگرفته است قابل طرح در کمیته‌های بدوی استانها با رعایت مفاد آیین نامه صدرالذکر و این دستورالعمل می‌باشند و پرونده‌های تجدید نظرخواهی شده تا قبل از تاریخ فوق برابر روال گذشته قابل طرح در شورایعالی حفاظت فنی می‌باشند.

درخواست بررسی و تطبیق مشاغل بیمه شده در کارهای سخت و زیان آور

الف ـ مشخصات بیمه شده :

نام نام خانوادگی نام پدر تاریخ تولد / / ۱۳ شماره شناسنامه محل صدور

کد ملی شماره بیمه شده کد کارگاه

نشانی محل سکونت : استان شهرستان خیابان کوچه تلفن

نشانی آخرین محل اشتغال : استان شهرستان خیابان کوچه تلفن

ب ـ مشاغل مورد ادعای بیمه شده :

ردیف	نام شرکت / کارگاه	قسمت محل اشتغال	فعالیت کارگاه	شغل مورد ادعا	میزان تماس	تاریخ شروع بکار	تاریخ خاتمه کار	شعب پرداخت حق بیمه
			محصول تولیدی					
۱								
۲								
۳								
۴								
۵								

ج ـ شرح وظایف :

د ـ شرح دلایل، مدارک و مستندات متقاضی مبنی بر سخت و زیان آور بودن مشاغل (مستندات پیوست شود) :

تاریخ و محل امضاء بیمه شده

تاریخ و شماره ثبت در اداره کار محل :

درخواست بررسی و تطبیق مشاغل کارگاه از نظر سخت و زیان آور

الف ـ مشخصات کارفرما و کارگاه :

نام و نام خانوادگی کارفرما　　نام کارگاه　　کد کارگاه　　کد پستی

نوع فعالیت　　نشانی : استان　　شهرستان　　خیابان

محصول تولیدی :

کوچه　　شماره تلفن :

ب ـ مشاغل سخت و زیان آور مورد ادعای کارفرما در کارگاه :

ردیف	عنوان شغل	شرح شغل	میزان تماس	شرح علل ، دلایل ، مدارک و مستندات مبتنی بر سخت و زیان آوری شغل (مستندات پیوست شود)
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				

نام و نام خانوادگی درخواست کننده :　　**سمت :**　　**محل امضاء و تاریخ**

تاریخ و شماره ثبت در اداره کار محل :

فرم شماره سه

سازمان تأمین اجتماعی شعبه

به پیوست عین فرم شماره مربوط به که
در جلسه مورخ / / کمیته بدوی استانی مطرح و مورد تأیید قرار گرفته / نگرفته است جهت اقدامات بعدی ارسال می‌گردد.

رئیس کمیته بدوی استانی

رونوشت :

عطف به درخواست مورخ / / جهت اطلاع
معاون بهداشتی علوم پزشکی و مدیریت درمان جهت اطلاع و اقدام مقتضی برابر ماده ۳ آیین نامه

فرم شماره چهار

تقاضای اعتراض به آراء کمیته بدوی موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی

کارگر ۱

نام نام خانوادگی نام پدر

کارفرما ۱

الف ـ مشخصات معترض تاریخ تولد شماره شناسنامه کد ملی

شماره بیمه شده تلفن

نشانی آخرین محل اشتغال کمیته بدوی استان

ردیف	شغل مورد اعتراض(مطابق با شغل مندرج درفرم۱یا ۲)	نام کارگاه	تاریخ شروع کار	تاریخ خاتمه کار
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				

ب) شرح شغل یا مشاغل مورد اعتراض با ذکر دلایل (مستندات پیوست شود) :

نام و نام خانوادگی : **سمت :** **محل امضاء و تاریخ**

تاریخ و شماره ثبت در اداره کار محل :

فرم شماره پنج

سازمان تأمین اجتماعی شعبه

به پیوست عین فرم شماره مربوط به که
در جلسه مورخ / / کمیته تجدید نظر استانی مطرح و مورد تأیید قرار گرفته / نگرفته است جهت اقدامات بعدی ارسال می‌گردد.

رئیس کمیته تجدید نظر استانی

رونوشت :

عطف به درخواست مورخ / / جهت اطلاع
معاون بهداشتی علوم پزشکی و مدیریت درمان جهت اطلاع و اقدام مقتضی برابر ماده ۳ آیین نامه

ج ـ رأی مورخ کمیته بدوی استانی موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی مستند به دلایل و مدارک کافی (مستندات پیوست شود)

ردیف	مخالف	موافق	الف	ب	رئیس سازمان کار وامور اجتماعی استان	ردیف	مخالف	موافق	الف	ب	مدیرکل تأمین اجتماعی استان	ردیف	مخالف	موافق	الف	ب	معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی	ردیف	مخالف	موافق	الف	ب	نماینده کارگران	ردیف	مخالف	موافق	الف	ب	نماینده کارفرمایان	ردیف
۵					امضاء	۵					امضاء	۵					امضاء	۵					امضاء	۵					نام و نام خانوادگی	۵
۴					نام و نام خانوادگی	۴					نام و نام خانوادگی	۴					نام و نام خانوادگی	۴					نام و نام خانوادگی	۴						۴
۳						۳						۳						۳						۳						۳
۲						۲						۲						۲						۲						۲
۱						۱						۱						۱						۱						۱

بخشنامه شماره ۱ مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۰ فنی درآمد سازمان تأمین اجتماعی

پیرو بخشنامه شماره »۳۳« مستمریها (به شماره ۵۰۰۰/۷۹۹۹۱ مورخ ۸۰/۹/۲۱) نظر به این که ماده واحده تبصره »۲« الحاقی به ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ مصوب سال ۸۰، جایگزین تبصره »۲« قبلی ماده »۷۶« قانون تأمین اجتماعی گردیده است، لذا از تاریخ ۸۰/۹/۲ اجرای تبصره قبلی متوقف و بیمه شدگان شاغل در مناطق بد آب و هوا از شمول تبصره »۲« ماده »۷۶« قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده واحده خارج و شرایط بازنشستگی آنان همانند سایر بیمه شدگان شاغل در کارهای عادی (غیر سخت و زیان آور) و تابع شرایط مقرر در ماده »۷۶« وتبصره‌های »۱«، »۳« و »۴« آن بوده و در مورد بیمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور نیز می‌بایستی طبق ماده واحده مصوب سال ۸۰ و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۳۵۲/ت۲۵۹۶۰هـ مورخ ۸۰/۱۲/۲۷ و بخشنامه‌های مربوطه عمل گردد.

قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند

ماده واحده ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند، می‌توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.

تبصره ۱ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات، مستمری پرداخت نماید.

تبصره ۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است علاوه بر حق الثبت فعلی یک در ده هزار به قیمت منطقه ای بابت حق الثبت اموال غیرمنقول دریافت و به ردیف خاصی در خزانه داری کل واریز نماید.

دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون را از محل درآمدهای موضوع این تبصره پیش بینی نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

تمدید مهلت اجرای ماده «۱۰» قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور ... در برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور (از بخشنامه شماره «۵» قانون نوسازی صنایع سازمان تأمین اجتماعی)

در اجرای قانون اصلاح مواد (۹) و (۱۰) قانون بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸۵/۱۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی (موضوع تمدید قانون مورد نظر تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، ...) توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می‌نماید :

نحوه شناسایی واحدهای صنعتی مشمول ماده «۱۰» قانون نوسازی صنایع :

در اجرای مفاد بخشنامه شماره یک ماده «۱۰» قانون نوسازی صنایع کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری صنعتی از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی که متقاضی استفاده از این قانون می‌باشند می‌بایستی نسبت به تکمیل و تحویل فرم شماره «۱» ضمیمه این بخشنامه منضم مدارک لازم اقدام نموده و شعب تابعه موظفند پس از استعلام اعتبار پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیصلاح در صورت فعال بودن کارگاه و ارسال لیست پرداخت حق بیمه مراتب را حسب مورد طی فرم‌های شماره «۲» و «۳» به کارفرمای متقاضی ابلاغ نمایند.

تذکر : مراحل ابلاغ فرم‌های شماره «۲» یا «۳» همانند اوراق مطالباتی (اعلامیه، اخطاریه و ...) خواهد بود.

واحدهای تابعه موظفند اعتبار پروانه بهره برداری کلیه واحدهای متقاضی را که طی برنامه سوم توسعه و در اجرای ماده «۱۰» همین قانون مشمول شناخته شده و مجدداً خواستار بهره مندی از این تسهیلات می‌باشند را در صورت منقضی شدن اعتبار از مراجع ذیصلاح استعلام نمایند.

نحوه احراز شرایط بیمه شدگان شاغل در واحدهای صنعتی مشمول ماده «۱۰» قانون نوسازی صنایع :

در اجرای مفاد بخشنامه شماره ۲ ماده «۱۰» قانون نوسازی صنایع، کارفرمایان کارگاه‌هایی که به استناد بند یک همین بخشنامه مشمول گردیده اند می‌توانند فرم شماره «۴» پیوست (که صرفاً فرم معرفی بیمه شده متقاضی دارای بیش از «۲۵» سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشد) را برای هر یک از بیمه شدگان با سابقه مذکور تکمیل و پس از امضاء به همراه تصاویر شناسنامه و کارت ملی بیمه شده ذینفع به شعبه تسلیم و در همان روز ثبت دفتر شعبه نمایند.

ـ شعب تابعه پس از بررسی شکلی فرم می‌بایستی ضمن حصول اطمینان از دریافت مدارک فوق در خصوص موارد ذیل :

ـ لزوم تکمیل فرم مذکور صرفاً توسط کارفرما

ـ تطبیق و تأیید صحت اطلاعات مندرج در فرم با شناسنامه و کارت ملی بیمه شده

ـ دقت لازم را به عمل آورند و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت مراتب ضمن اعاده فرم مربوطه سریعاً به کارفرما اعلام گردد.

ـ پس از بررسی صحت شکلی، کمیته سامان سوابق شعب موظفند حداکثر ظرف مدت «۲۰» روز نسبت به بررسی و تأیید استمرار اشتغال بیمه شده در کارگاه مشمول از تاریخ تصویب قانون و احراز بیش از «۲۵» سال سابقه در تاریخ ثبت فرم شماره «۴» اقدام نموده، مراتب احراز یا عدم احراز شرایط را طی فرم شماره «۵» پیوست منضم به یک برگ فرم کمیته سامان سوابق (فرم پیوست ۶ که به صورت مکانیزه از سیستم اخذ می‌گردد) به کارفرما ابلاغ نمایند.

تذکر مهم : چنانچه ارائه درخواست و واریز مبلغ جهت احتساب خدمت وظیفه سربازی (موضوع بخشنامه شماره ۶ مشترک فنی و درآمد) قبل از ثبت فرم شماره «۴» صورت پذیرفته باشد، سابقه مذکور در احراز شرایط محاسبه می‌گردد.

چگونگی برقراری مستمری بیمه شدگان مشمول ماده «۱۰» :

در اجرای مفاد بخشنامه شماره ۳ ماده «۱۰» قانون نوسازی صنایع کارفرمایان واحدهای مشمول پس از احراز شرایط بیمه شده در صورت تمایل می‌توانند، نسبت به پرداخت ۵۰٪ مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی، استخدام و معرفی نیروی جانشین مطابق ضوابط قانون کار و ارائه درخواست بازنشستگی بیمه شده مورد نظر به شرح ذیل اقدام نمایند :

الف) نحوه محاسبه (۵۰٪) مابه التفاوت کسورات تا زمان بازنشستگی قانونی

۱ـ تعداد ماه‌های سنوات باقیمانده

جمع ماه‌های سابقه پرداخت حق بیمه ـ جمع ماه‌های اشتغال بالقوه تا زمان بازنشستگی = تعداد ماه‌های سنوات باقیمانده

۲ـ کسورات سنوات باقیمانده :

تعداد ماه‌های سنوات باقیمانده × حقوق و مزایای متوسط آخرین «۱۲» ماه مأخذ پرداخت حق بیمه × نرخ حق بیمه قانونی = کسورات سنوات باقیمانده

زمان ملاک عمل جهت محاسبه متوسط دستمزد «۱۲» ماه آخر مشمول کسر حق بیمه آخرین «۱۲» ماه قبل از تاریخ ثبت فرم شماره «۴» با رعایت ماده «۳۹» قانون تأمین اجتماعی می‌باشد.

نرخ حق بیمه مؤثر در محاسبه کسورات به شرح ذیل خواهد بود :

ردیف	مشمولین	نرخ حق بیمه قانونی
۱	بیمه شده خارج از شمول قانون کار	۳۰درصد
۲	بیمه شده شمول قانون کار	۳۳درصد

واحدهای اجرایی می‌بایستی با توجه به موارد فوق نسبت به محاسبه «۵۰٪» مابه التفاوت کسورات تا زمان بازنشستگی قانونی اقدام و مراتب را طی برگ پرداخت به کارفرما اعلام نمایند.

کارفرما موظف است از تاریخ صدور برگ پرداخت حداکثر ظرف مدت «۱۰» روز نسبت به واریز نقدی کل مبلغ اعلام شده به حساب سازمان اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم واریز مبلغ فوق ظرف مهلت مقرر موضوع کان لم یکن تلقی گردیده و واحد اجرایی موظف است در صورت درخواست مجدد کارفرما نسبت به تجدید محاسبات «۵۰٪» مابه التفاوت کسورات بر اساس آخرین لیست ارسالی مورد نظر با رعایت ماده «۳۹» قانون تأمین اجتماعی اقدام نماید.

تذکر : معادل مبلغ محاسبه شده فوق و نیز مستمری متعلقه تا زمان بازنشستگی قانونی بابت بدهی دولت در اجرای ماده «۱۰» قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع به عنوان هزینه جبرانی سازمان منظور می‌گردد.

ب) شرایط استخدام کارگر جدید (جایگزین) :

ـ استخدام فرد جدید می‌بایست مطابق با ضوابط و مقررات قانون کار صورت گیرد.

رعایت مقررات قانون کار در خصوص نوع قرارداد استخدام افراد جایگزین کارگاه‌های مشمول ماده «۱۸۸» قانون کار الزامی نمی‌باشد.

تاریخ استخدام بیمه شده جدید که به عنوان جایگزین در واحد صنعتی مشمول ماده «۱۰» قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی اشتغال به کار می‌یابد. باید در فاصله زمانی درخواست بازنشستگی ارائه شده از سوی کارفرما جهت بیمه شده مشمول بازنشستگی تا تاریخ ترک کار وی باشد.

معرفی کارگر جدیدالاستخدام (جایگزین) و اعلام ارسال اولین لیست حق بیمه فرد مذکور می‌بایستی مطابق با فرم شماره «۷» پیوست انجام پذیرد.

ج) صدور حکم بازنشستگی :

پس از انجام مراحل فوق و حصول اطمینان از واریز مبلغ اعلام شده به حساب سازمان و استخدام کارگر جدید طی فرم شماره «۸» پیوست واحدهای اجرایی موظفند ضمن اخذ درخواست بازنشستگی

بیمه شده مشمول مطابق با مندرجات فرم شماره «۹» و انجام اقدامات قانونی کنترل‌های لازم را در خصوص صحت امضا و مهر کارفرما در ارائه درخواست بازنشستگی و نیز جلوگیری از ایجاد تغییرات غیرمعقول در ریز دستمزد طبق بخشنامه شماره یک ماده «۳۹» برنامه سوم توسعه و بند «ح» ماده «۹۶» برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به عمل آورند.

* مبنای محاسبه سنوات جهت بیمه شدگان مشمول این قانون «۳۰» سال خواهد بود، لیکن چنانچه بیمه شده مذکور دارای سابقه پرداخت حق بیمه بیش از «۳۰» سال سنوات وی مطابق با مفاد ماده «۷۷» قانون محاسبه و منظور خواهد شد.

* با عنایت به این که منظور از بازنشستگی قانونی احراز شرایط سن و سابقه بیمه شده (۵۰ سال سن و «۳۰» سال سابقه برای مردان و «۴۵» سال سن و «۳۰» سال سابقه برای زنان) توأماً می‌باشد. لذا مبنای محاسبات در خصوص کسری موارد فوق بیشترین عدد حاصله (به علت همپوشانی) و در مورد سابقه در صورت احتساب کسری سن بیمه شده تا سقف «۳۵» سال (موضوع تبصره «۳» ماده «۷۶» خواهد بود.

... دولت مکلف گردیده بار مالی ناشی از مستمری متعلقه و حق بیمه سهم خود را تا احراز شرایط قانونی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

فرم شماره «۵»

شماره :

تاریخ :

خانم / آقای

به شماره کارگاه کارفرمای محترم شرکت / کارگاه

آدرس

با سلام

بازگشت به درخواست شماره مورخ و برابر بررسی‌های بعمل آمده اعلام می‌دارد :

خانم / آقای بیمه شده شماره حائز شرایط / فاقد شرایط مقرر

جهت بهره مندی از مزایای مستمری بازنشستگی به استناد ماده «۱۰» قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع می‌باشد.

بخشنامه شماره ۳ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص چگونگی برقراری مستمری بیمه شدگان مشمول ماده "۱۰" قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع

پیرو بخشنامه شماره یک و دو قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور کارفرمایان واحدهای صنعتی پس از اطلاع از احراز شرایط بیمه شده خود جهت بهره مندی از مزایای مستمری بازنشستگی موضوع این قانون و پرداخت ۵۰٪ مابه التفاوت کسورات تا زمان بازنشستگی قانونی می‌توانند نسبت به استخدام و معرفی فرد جدید (جایگزین)، ارائه درخواست بازنشستگی به شرح ذیل اقدام نمایند.

الف) نحوه محاسبه ۵۰٪ مابه التفاوت کسورات تا زمان بازنشستگی قانونی

۱ـ تعداد ماه‌های سنوات باقیمانده

جمع ماه‌های سابقه پرداخت حق بیمه ـ جمع ماه‌های اشتغال بالقوه تا زمان بازنشستگی قانونی = تعداد ماه‌های سنوات باقیمانده

۲ـ کسورات سنوات باقیمانده :

تعداد ماه‌های سنوات باقیمانده*حقوق ومزایای متوسط آخرین ۱۲ ماه مأخذ پرداخت حق بیمه*نرخ حق بیمه قانونی=کسورات سنوات باقیمانده

دستمزد ملاک عمل جهت محاسبه حقوق و مزایای مذکور، متوسط دستمزد ۱۲ ماه آخر مشمول کسر حق بیمه مربوط به ماه قبل از صدور فرم شماره ۵ بخشنامه شماره ۲ نوسازی صنایع کشور با الزام به رعایت ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی می‌باشد.

نرخ حق بیمه قانونی جهت محاسبه کسورات سنوات باقیمانده طبق جدول ذیل محاسبه می‌گردد.

ردیف	مشمولین	نرخ حق بیمه قانونی
۱	بیمه شده خارج از شمول قانون کار	۳۰درصد
۲	بیمه شده شمول قانون کار	۳۳درصد

واحدهای اجرایی می‌بایستی با توجه به موارد فوق نسبت به محاسبه «۵۰٪» مابه التفاوت کسورات تا زمان بازنشستگی قانونی اقدام و مراتب را طی برگ پرداخت به کارفرما اعلام نماید.

کارفرما موظف است از تاریخ صدور برگ پرداخت حداکثر ظرف مدت «۱۰» روز نسبت به واریز نقدی مبلغ اعلام شده به حساب سازمان اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم واریز مبلغ فوق ظرف مهلت مقرر موضوع کان لم یکن تلقی گردیده و واحد اجرایی موظف است در صورت درخواست مجدد کارفرما نسبت به تجدید محاسبات «۵۰٪» مابه التفاوت کسورات بر اساس آخرین لیست ارسالی کارگاه مورد نظر با رعایت ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی اقدام نماید.

تذکر :

معادل مبلغ محاسبه شده فوق بابت بدهی دولت در اجرای ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع به عنوان هزینه جبرانی سازمان منظور می‌گردد.

ب) شرایط استخدام کارگر جدید (جایگزین) :

استخدام فرد جدید می‌بایست مطابق با ضوابط و مقررات قانون کار صورت گیرد.

تاریخ استخدام بیمه شده جدید که به عنوان جایگزین در واحد صنعتی مشمول ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی اشتغال به کار می‌یابد. باید در فاصله زمانی درخواست بازنشستگی ارائه شده از سوی کارفرما جهت بیمه شده مشمول بازنشستگی تا تاریخ ترک کار وی باشد.

معرفی کارگر جدیدالاستخدام (جایگزین) و ارسال اولین لیست حق بیمه فرد مذکور مطابق با فرم شماره ۶ پیوست

ج) اقدامات واحدهای اجرایی

ج ـ۱) واحدهای اجرایی موظفند پس از اخذ مدارک فوق کنترل‌های لازم را در خصوص اجرای ماده ۹۰ قانون جهت کارگر جدیدالاستخدام (جایگزین) واحد صنعتی مشمول ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی بعمل آورند.

ج ـ۲) صدور حکم بازنشستگی

پس از حصول اطمینان از واریز مبلغ اعلام شده به حساب سازمان و استخدام کارگر جدید واحدهای اجرایی موظفند ضمن اخذ درخواست بازنشستگی بیمه شده مشمول مطابق با مندرجات فرم شماره ۷ و انجام اقدامات قانونی کنترل‌های لازم را در خصوص صحت امضا و مهر کارفرما در ارائه درخواست بازنشستگی و نیز جلوگیری از ایجاد تغییرات غیرمعقول در ریز دستمزد طبق بخشنامه شماره یک ماده ۳۹ برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به عمل آورند.

* مبنای محاسبه سنوات جهت بیمه شدگان مشمول این قانون ۳۰ سال خواهد بود، لیکن چنانچه بیمه شده مذکور دارای سابقه پرداخت حق بیمه بیش از ۳۰ سال باشد سنوات وی مطابق با مفاد ماده ۷۷ قانون محاسبه و منظور خواهد شد.

* با عنایت به این که منظور از بازنشستگی قانونی احراز شرایط سن و سابقه بیمه شده (۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه برای مردان و ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه برای زنان) توأماً می‌باشد، لذا مبنای محاسبات در خصوص کسری موارد فوق بیشترین عدد حاصله (به علت همپوشانی) و در مورد سابقه در صورت احتساب کسری سن بیمه شده تا سقف ۳۵ سال (موضوع تبصره ۳ ماده ۷۶) خواهد بود.

* با توجه به سن مشارالیه (۴۶ سال) و سن قانونی بازنشستگی زنان بیمه شده (۴۵ سال) کسری سن وجود ندارد.

تعداد ماه‌های سنوات باقیمانده ۱۶/۵۳۳ = [(۳۰ : ۱۴) + ۷ + (۱۲ × ۲۸)] - (۱۲ × ۳۰)

۵۰٪ مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده سهم کارفرما

۱۶/۵۳۳× ۱۸۰۰۰۰۰ × ٪۳۰ × ٪۵۰ = ۴۴۶۳۹۱۰

میزان مستمری قابل پرداخت ۱۶۷۰۰۰۰ × $\frac{۳۰}{۳۰}$ = ۱۶۷۰۰۰۰

مثال ۳ : کارفرما در تاریخ ... متقاضی بازنشستگی بیمه شده زن مشمول قانون کاری است که دارای ۴۸ سال و ۷ ماه سن و ۳۱ سال و ۶ ماه و ۱۵ روز سابقه پرداخت حق بیمه بوده و متوسط دستمزد آخرین دو سال پرداخت حق بیمه وی مبلغ ۱۷۸۰۰۰۰ ریال می‌باشد.

! با عنایت به این که مشارالیه شرط سن و سابقه لازم را جهت برخورداری از مستمری بازنشستگی دارا می‌باشد. لذا نیازی به پرداخت مبلغی بابت کسورات سنوات باقیمانده از سوی کارفرما نیست.

میزان مستمری قابل پرداخت ۱۷۸۰۰۰۰ × $\frac{۳۱/۵۴۲}{۳۰}$ = ۱۸۷۱۴۹۲

مثال ۴ : کارفرما در تاریخ ۸۳/۶/۵ متقاضی بازنشستگی بیمه شده مرد مشمول قانون کاری است که دارای ۳۱ سال و ۸ ماه سابقه پرداخت حق بیمه و ۴۸ سال سن می‌باشد، چنانچه متوسط آخرین ۱۲ ماه دستمزد مبنای کسر حق بیمه وی مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰ ریال باشد نحوه محاسبه ۵۰٪ سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی که می‌بایست توسط کارفرما پرداخت و عیناً در تعهدات منظور گردد به شرح زیر خواهد بود. ضمناً متوسط دستمزد آخرین دو سال پرداخت حق بیمه وی مبلغ ۲۱۵۰۰۰۰ ریال می‌باشد.

کسری سن تا زمان بازنشستگی ۵۰ - ۴۸ = ۲

باتوجه به سابقه مشارالیه کسری سابقه وجود ندارد. لیکن ۲ سال کسری سن به سابقه اضافه می‌گردد.

تعداد ماه‌های سنوات باقیمانده ۲ × ۱۲ = ۲۴

۵۰٪ مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده سهم کارفرما

۲۴ × ۲۴۰۰۰۰۰ × ٪۳۳ × ٪۵۰ = ۹۵۰۴۰۰۰

میزان مستمری قابل پرداخت ۲۱۵۰۰۰۰ × $\frac{۳۳/۶۶۷}{۳۰}$ = ۲۴۱۲۸۰۲

مثال ۵ : کارفرما در تاریخ ۸۳/۴/۱۸ متقاضی بازنشستگی بیمه شده مرد خارج از شمول قانون کاری است که دارای ۳۴ سال و ۲ ماه سابقه پرداخت حق بیمه و ۴۷ سال سن می‌باشد چنانچه متوسط آخرین ۱۲ ماه دستمزد مبنای کسر حق بیمه وی مبلغ ۱۹۵۰۰۰۰ ریال باشد نحوه محاسبه ۵۰٪

سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی که می‌بایست توسط کارفرما پرداخت و عیناً در تعهدات منظور گردد به شرح زیر خواهد بود، ضمناً متوسط دستمزد آخرین دو سال پرداخت حق بیمه وی مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد.

کسری سن تا زمان بازنشستگی ۳ = ۴۷ - ۵۰

با توجه به سابقه مشارالیه کسری سابقه وجود ندارد ولیکن با توجه به این که با داشتن ۳۵ سال سابقه شرط سن مطابق با تبصره ۳ ماده ۷۶ وجود ندارد کسری محاسبه شده از تفاضل سابقه پرداخت حق بیمه تا سقف ۳۵ سال لحاظ می‌گردد.

۰/۸۸۳ = ۳۴/۱۶۷ - ۳۵

تعداد ماه‌های سنوات باقیمانده ۹/۹۹۶ = ۱۲ × ۰/۸۳۳

۵۰٪ مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده سهم کارفرما

۹/۹۹۶ × ۱۹۵۰۰۰۰ × ٪۳۰ × ٪۵۰ = ۲۹۲۳۸۳۰

میزان مستمری قابل پرداخت $۱۸۰۰۰۰۰ \times \frac{۳۵}{۳۰} = ۲۱۰۰۰۰۰$

* به هنگام برقراری مستمری بیمه شدگان موضوع این بخشنامه لازم است علاوه بر شماره مستمری از کد مربوط به بازنشستگی ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور به شرح زیر استفاده شود.

ـ مستمری بازنشستگی با کد ویژه ۹۰ (به جای کد ۱۰)

* به منظور تفکیک، شناسایی و کنترل اطلاعات مشمولین این مقررات در سیستم مکانیزه مستمریها و بخش بازنشستگی اساس برقراری زیر تعیین می‌گردد.

ـ ۱۰۶۱۱ ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع

د) نگهداری حساب درآمدها و هزینه ها

ـ معاونت اداری و مالی سازمان مکلف است حساب درآمدها و هزینه‌های مشمولین این قانون را تحت عنوان حسابی بطور جداگانه نگهداری نماید.

ـ واحدهای اجرایی موظفند ۵۰٪ مابه التفاوت کسورات قانونی وصولی سهم کارفرما بابت اجرای این قانون را با کد ملی ۹۴ و ۵۰٪ معادل مبلغ فوق بابت سهم دولت را با کد ملی ۶۲ در جدول کمک دولت و تعداد مشمولان را در انتهای جدول منظور نمایند.

نحوه نگهداری حسابهای درآمد و هزینه‌های ماده قانونی فوق و تخصیص کدهای مالی مرتبط با برقراری دستورالعمل مربوط به مستمری و مزایای جانبی آن طی دستورالعمل جداگانه ای توسط معاونت اداری و مالی تهیه و متعاقباً ارسال خواهد شد.

به منظور انجام اقدامات فوق شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین با همکاری معاونت‌های

ذیربط نسبت به طراحی و اصلاحات لازم در سیستم‌های مکانیزه حوزه درآمد حق بیمه، امور مالی، امور نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی و امور فنی مستمری‌ها اقدام خواهد شد. به نحوی که امکان محاسبه، اخذ آمار، ارقام و اطلاعات مستمری بگیران به تفکیک تعداد مبلغ مستمری و هزینه‌های جانبی ناشی از برقراری مستمری میسر گردد.

مسئول حسن اجرای این دستورالعمل معاونت‌های امور استان‌ها، اداری و مالی، فنی و درآمد و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، مدیران کل و معاونین بیمه ای و پشتیبانی، کارشناسان ارشد امور فنی مستمری‌ها، درآمد حق بیمه، امور نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی، امور فنی بیمه‌شدگان و امور مالی استانها و همچنین مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷ ، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰ مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۹ در زمینه ابطال بخشنامه شماره ۱۰ کارهای سخت و زیان آور سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر این که تعطیل یا دایر نبودن کارگاه، بررسی مشاغل سخت و زیان آور در خصوص درخواست کارگران واجد شرایط برای بازنشستگی را منتفی نمی‌کند

مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، پس از سالها اشتغال در کارهای سخت و زیان آور، شرکت محل اشتغال منحل گردید. پس از اظهارنظر کمیته هفت نفره تشخیص مشاغل سخت و زیان آور تقاضای برقراری مستمری بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور را نمودم ولی متأسفانه اداره تأمین اجتماعی مربوط به استناد بخشنامه شماره ۱۰ سازمان اعلام نمودند که بررسی سخت و زیان آوری مشاغل کارگاه‌هایی که به هردلیل تعطیل و دایر نیستند موضوعیت ندارد. با عنایت به مفاد تبصره۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مخالفت بخشنامه شماره۱۰ سازمان تأمین اجتماعی با قانون محرز می باشد. لذا درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۲۸/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۳/۲/۸ اعلام داشته‌اند, بخشنامه مورد شکایت هیچگونه مغایرتی با مفاد ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی به ماده ۷۶ قانون اصلاح ماده ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق ۲ تبصره به ماده ۷۶ مصوب۱۳۷۱ که درتاریخ ۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ندارد. زیرا مطابق بند الف ماده واحده مذکور، کارهای سخت و زیان آور عبارت است از کارهایی که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارضی ناشی از آن بوده و... مستنبط از تعریف فوق این است که مشاغل سخت و زیان آور وقتی مصداق خارجی پیدا می نماید که کارهای مزبور در محیط کار و یا به اصطلاح «کارگاه» انجام گیرد لذا تصور شغل سخت و زیان آور بدون تصور «کارگاه» منطقاً و قانوناً ممکن نمی‌باشد. از جمله موضوعات بسیار مهم در ماده واحده سال ۱۳۸۰ که باید موردکمال توجه قرار گیرد بحث تأمین مالی اجرای مفاد مصوبه است. همانگونه که ماده واحده در بندهای ۴ و ۶ جزء (ب) مقرر نموده است تأمین مالی ماده واحده از محل افزایش نرخ حق بیمه به میزان ۴٪ نسبت به حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی است. استناد به بحث تأمین مالی جهت اثبات این مدعا که ماده واحده فقط شامل کارگاه‌های موجود می‌باشد این گونه است که افزایش ۴٪ حق بیمه در رابطه با

کارگاه‌هایی که برچیده و وجود خارجی ندارند موضوعاً منتفی است. زیرا حق بیمه در رابطه با کارگر قابل تصور است و زمانی که کارگری به دلیل فقدان کارگاه اشتغال به‌کار ندارد چگونه می‌توان حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی به اضافه ۴٪ را از کارفرما مطالبه نمود با عنایت به جمیع مطالب استدعای رد شکایت شکات را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب حکم مقرر در بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ که درتاریخ ۱۳۸۰ به تصویب رسیده «کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیائی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط‌کار، غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان‌آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.» نظر به این که اطلاق حکم مزبور و اجرای آن درمورد مشاغل کارگری سخت و زیان آور با رعایت عوامل مؤثر مقرر در حکم مقنن در کارگاه‌های منحله یا تعطیل شده منع قانونی ندارد و نظر به‌اینکه مراعات تبعات و آثار قانونی مترتب بر مشاغل کارگری سخت و زیان آور به حکم قانون الزامی است و تعطیل و انحلال کارگاه طبیعت و ماهیت کارهای سخت و زیان آور انجام شده در زمان دایر بودن کارگاه را منتفی نمی‌سازد، بخشنامه شماره ۱۰ کارهای سخت و زیان آور سازمان تأمین اجتماعی که به بهانه تعطیل و یا دایر نبودن کارگاه بررسی مشاغل مذکور را فاقد موضوعیت و منتفی اعلام داشته است، خلاف حکم قانونگذار تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶ مجلس شورای اسلامی»

کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران[1] به ازاء هر نفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست و پنج سال را با پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی، پیش از موعد بازنشسته نمایند، پنجاه درصد (۵۰٪) دیگر مابه التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه‌های سالانه کل کشور پیش بینی و پرداخت می‌گردد[2].

۱- به موجب ماده واحده قانون اصلاح مواد (۹) و (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶ مجلس شورای اسلامی» عبارت «تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» جایگزین عبارت «تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» شده است. (نک به مقررات فصل هفتم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

۲- به موجب بند یک ماده ۱۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بنگاه‌های مشمول واگذاری تا پایان سال ۱۳۹۳ و به موجب بند «ز» ماده ۸۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کلاً تا پایان برنامه پنجم تمدید گردیده است. (نک به مقررات فصل هفتم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

قانون اصلاح مواد (۹) و (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «مصوب مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۶ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ در مواد (۹) و (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب مورخ ۱۳۸۲/۵/۲۶ مجلس شورای اسلامی عبارت تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» جایگزین عبارت «تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» می‌شود.

تبصره : دولت مکلف است بار مالی ناشی از مستمری متعلقه در حق بیمه سهم خود را تا احراز شرایط قانونی در بودجه‌های سنواتی در ردیف مستقل منظور، به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزاروسیصدوهشتادوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۸ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

از ماده ۱۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام

به منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاه‌های مشمول واگذاری، هیأت واگذاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری، در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدام زیر را انجام دهد :

۱ـ بازنشستگی پیش از موعد بر اساس مواد (۹) و (۱۰) قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۶ که برای این بنگاه‌ها تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می‌گردد.

آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «مصوب مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۷ هیأت وزیران»

ماده ۱ــ کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی[1] دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی با ارائه مدارک زیر به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی (حسب مورد) می‌توانند درخواست بازنشستگی هریک از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از ۲۵ سال را بنمایند :

۱ــ قرارداد استخدام (مطابق ضوابط قانون کار) یک نفر کارگر جدید (جایگزین) که نام او در فهرست بیمه شرکت درج گردیده باشد.

۲ــ پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) مابه التفاوت کسورات شخصی که تقاضای بازنشستگی او ارائه شده است.

تبصره ۱[2]- کلیه تأسیسات گردشگری مندرج در ماده (۱) این آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها، موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۰۸/ت۱۴۱ مورخ ۱۳۶۸/۳/۲ که دارای پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌باشند، مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود.

تبصره ۲[3]- کارفرمایان مذکور در این ماده می‌توانند با تقبل کل بار مالی ناشی از اجرای این ماده، هزینه‌های پیش بینی شده بابت سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما و دولت و سایر هزینه‌های مترتب شامل پنجاه درصد حق بیمه سهم کارفرما و پنجاه درصد حق بیمه سهم دولت و نیز هزینه مستمری متعلق تا احراز شرایط بازنشستگی را پرداخت نماید.

ماده ۲ــ سنوات باقیمانده به ترتیب زیر محاسبه می‌شود :

جمع ماه‌های سابقه پرداخت حق بیمه ــ جمع ماه‌های اشتغال بالقوه تا زمان بازنشستگی قانونی = تعداد ماه‌های سنوات باقیمانده

ماده ۳ــ نحوه محاسبه مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده به شرح زیر است :

(تعداد ماه‌های سنوات باقیمانده) ×(حقوق و مزایای متوسط آخرین ۱۲ ماه مأخذ پرداخت حق بیمه) ×(نرخ حق بیمه قانونی) = کسورات سنوات باقیمانده

۱- اصلاحی به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۴ (نک به مقررات فصل هفتم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

۲- الحاقی به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۴ هیأت وزیران (نک به مقررات فصل هفتم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

۳- الحاقی به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۹ هیأت وزیران (نک به مقررات فصل هفتم قانون کار در این مجموعه)

ماده ۴ـ سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های ذیربط معادل مبلغ دریافتی از کارفرمایان موضوع این آیین نامه را در پایان هر سال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس می‌نماید، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معادل مبلغ مزبور را به عنوان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در ردیف جداگانه ای در لایحه بودجه سال بعد پیش بینی و پرداخت می‌نماید.

تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص اصلاح ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۴ بنابه پیشنهاد شماره ۶۰/۶۷۸۵۱ مورخ ۱۳۸۷/۴/۸ وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (۳۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ ت۳۷۳هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ تصویب نمودند :

در ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۸۷۹۴/ت۳۰۳۷۰هـ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۷ بعد از عبارت «واحدهای صنعتی» عبارت «و تولیدی» اضافه می‌شود.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۲۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

الحاق یک تبصره به ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «مصوب مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۴ هیأت وزیران»

متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۸۷۹۴/ت۳۰۳۷۰هـ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۷ اضافه می گردد.

تبصره : کلیه تأسیسات گردشگری مندرج در ماده (۱) آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی ۸ و نرخ گذاری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها، موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۰۸/ت۱۴۱ مورخ ۱۳۶۸/۳/۲ که دارای پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌باشند، مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود.

الحاق یک تبصره به ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۹ بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۲ـ و بند (ز) ماده (۸۰) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد :

متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۸۷۹۴/ت۳۰۳۷۰هـ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۷ و اصلاحات بعدی آن اضافه و تبصره ماده مذکور به تبصره (۱) اصلاح می‌شود :

تبصره ۲ـ کارفرمایان مذکور در این ماده می‌توانند با تقبل کل بار مالی ناشی از اجرای این ماده، هزینه‌های پیش‌بینی‌شده بابت سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما و دولت و سایر هزینه‌های مترتب شامل پنجاه درصد حق بیمه سهم کارفرما و پنجاه درصد حق بیمه سهم دولت و نیز هزینه مستمری متعلق تا احراز شرایط بازنشستگی را رأساً پرداخت نمایند.

قانون استفساریه اصلاحیه تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶)
قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰
«مصوب ۱۳۵۸/۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی»

موضوع استفساریه :

ماده واحده ـ آیا کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور ـ مخل سلامت «مناطق بد آب و هوا» که به طور فصلی در این قبیل مشاغل کار می‌کنند نظیر کارگران نی بر ـ کوره‌پزخانه ها، کارگران فصلی کارخانجات قند یا سایر مواد غذایی و آن دسته از کارگرانی که بدون میل و اراده موقتاً کار خود را از دست می‌دهند ولیکن در ادامه کار، در همان کارگاه یا کارگاه‌های مشابه شاغل در مشاغل سخت و زیان آور می‌شوند با وجود انقطاع فصلی یا موقت مشمول مزایای تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی می‌گردند یا خیر ؟

نظر مجلس :

بلی، مشمول مزایای تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی می‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۵/۲/۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون تفسیر جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۷۹ مصوب ۱۳۹۰/۶/۲۹ مجلس شورای اسلامی

موضوع استفساریه :

آیا مطابق جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازاء هر سال سابقه یک و نیم (۱/۵) سال محاسبه خواهد شد؟

نظر مجلس :

بلی، سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازاء هر سال سابقه، یک و نیم (۱/۵) سال محاسبه خواهد شد.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

بخشنامه شماره ۴۹/۳ مستمری‌های صندوق تأمین اجتماعی در زمینه استفساریه جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی

به پیوست قانون استفساریه جزء (۱) بند ب تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱ ـ مصوب ۱۳۸۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ ارسال و توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می‌نماید:

۱ـ سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال سابقه یک و نیم (۱/۵) سال محاسبه خواهد شد.

۲ـ بیمه شدگانی که درمشاغل سخت و زیان آور اشتغال بکار داشته اند به یکی از حالات زیر می‌توانند از مزایای بازنشستگی وفق قانون مذکور بهره مند گردند.

الف ـ افرادی که حداقل بیست سال متوالی و یا بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و حق بیمه مدت مزبور را به صندوق پرداخته باشند می‌توانند تقاضای بازنشستگی نمایند.

ب ـ کسانی که فاقد شرط سابقه مقرر در بند الف بوده لیکن متقاضی استفاده از سایر ضوابط بازنشستگی مقرر در ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و تبصره‌های ذیل آن بوده و حداقل یکسال در کارهای سخت و زیان آور اشتغال به کار داشته باشند هر سال سابقه پرداخت حق بیمه آنان در کارهای سخت و زیان آور یکسال و نیم محاسبه خواهد شد.

۳ـ واحد امور فنی مستمری‌های شعب می‌بایست نام و مشخصات کارگاه هایی که کمیته‌های استانی بخشی از مشاغل آنها را به عنوان سخت و زیان آور از نوع الف تعیین نموده و مهلت ۲ ساله تصریح شده در ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۱۳۸۶/۲/۵ هیأت محترم وزیران نیز سپری شده را استخراج و به ادارات کل استانها اعلام نمایند. ادارات کل مذکور به منظور بازدید نمایندگان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی فهرست کارگاه‌ها را به کمیته‌های بدوی ارسال و تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری نمایند. ضمناً نسخه ای از فهرست کارگاه‌های مذکور نیز در پایان هر ماه توسط ادارات کل استانها به اداره کل امور فنی مستمریها ارسال گردد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد حوزه امور فنی مستمریها، نام نویسی و حسابهای انفرادی، امور فنی بیمه شدگان و درآمد حق بیمه ادارات کل استانها، رؤسا و مسئولین واحدهای مرتبط در شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.

ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ «مصوب ۱۳۷۶/۷/۱ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ تبصره ذیل به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحیه بعدی آن الحاق می‌گردد :

تبصره ــ زنان کارگر با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و (۴۲) سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با (۲۰) روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول مهرماه یکهزاروسیصدوهفتادوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۷/۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

بخشنامه شماره ۲۳ مستمری‌ها سازمان تأمین اجتماعی «موضوع بازنشستگی زنان کارگر»

به پیوست تصویر قانون الحاق یک تبصره به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ که در تاریخ اول مهرماه ۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ایفاد می‌گردد. مقتضی است قانون یاد شده با ملاحظه نکات و توضیحاتی که در پی می‌آید به موقع اجرا گذارده شود :

۱ــ تبصره مقرر در ماده واحده مورد نظر منبعد بعنوان تبصره ۴ ماده واحده ۷۶ قانون شناخته می‌شود.

لازم به یادآوری است تبصره‌های یک، دو و سه قبلاً طی بخشنامه شماره ۱۳ مستمریها مشخص شده ا ند.

۲ــ به موجب تبصره ۴ مزبور زنان کارگر با دارا بودن ویژگیهایی بدین قرار، می‌توانند شخصاً تقاضای بازنشستگی نمایند :

اولاً لااقل ۲۰ سال تمام در مشاغل مشمول قانون کار[1] فعالیت داشته و حق بیمه متعلقه را پرداخته باشند، ثانیاً، سن آنان حداقل ۴۲ سال تمام باشد.

۳ــ مبلغ مستمری استحقاقی کسانی که بر اساس شرایط مقرر در بند قبل بازنشسته می‌شوند

۱- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره هـ ۶۹/۷۷ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۵ بند «۲» را در قسمت اول ابطال کرده است (به مقررات مربوط به فصل هفتم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه مراجعه شود)

برابر ماده ۷۷ قانون و تبصره آن محاسبه گردیده و با رعایت مقررات راجع به حداکثر مستمری عیناً به عنوان مستمری قابل پرداخت ملاک عمل قرار خواهد گرفت به عبارت دیگر در مورد مشمولان تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون مبلغی که بدین ترتیب بدست می‌آید از مقررات راجع به حداقل مستمری قابل پرداخت تبعیت نمی کند (موضوع ماده ۱۱۱ قانون)

مثال اول :

بیمه شده زن با داشتن ۲۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه بر اساس تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون بازنشسته گردیده و معدل دستمزد آخرین دو سال ۷۶۰/۰۰۰ ریال می‌باشد. مستمری متعلقه بدین نحو محاسبه می‌شود :

این مبلغ با رعایت حداکثر میزان مستمری قابل پرداخت می‌باشد.

مبلغ مستمری استحقاقی ۶۰۸۰۰۰ = ۳۰ : ۲۴ × ۷۶۰۰۰۰

مابه التفاوت ۳۱۷۶۰۰ = ۲۹۰۴۰۰ - ۶۰۸۰۰۰

دو سوم مابه التفاوت $۳۱۷۶۰۰ \times \frac{۲}{۳} =$ ۲۱۱۷۳۳

ریال مستمری قابل پرداخت ۵۰۲۱۳۳ = ۲۱۱۷۳۳ + ۲۹۰۴۰۰

مثال دوم :

بیمه شده زن با داشتن ۲۱ سال سابقه پرداخت حق بیمه و لااقل ۴۲ سال سن بازنشسته گردیده و معدل دستمزد وی ۲۳۰۰۰۰ ریال می‌باشد. مستمری به صورت زیر محاسبه می‌شود :

ریال $۲۳۰۰۰۰ \times \frac{۲۱}{۳۰} =$ ۱۶۱۰۰۰

مبلغ مذکور بعنوان مستمری قابل پرداخت ماهانه ملاک عمل قرار دارد و این مبلغ مبنای افزایش موضوع ماده ۹۶ قانون خواهد بود .

۴ـ زنان کارگر مشمول قانون کار علاوه بر آن که در صورت کسب شرایط لازم می‌توانند از بازنشستگی موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون برخوردار شوند در عین حال مشمول سایر شرایط و امکاناتی که در ماده مذکور و تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ ملحق بر آن مشخص گردیده نیز می‌باشند.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل و کارشناسان ارشد امور بیمه شدگان استانها و رؤسای شعب و نمایندگی‌ها می‌باشند.

ماده ۸۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۸۲ـ برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق‌های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاه‌ها، نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می‌باشد.

تبصره ـ رانندگان وسایط نقلیه سنگین بین شهری، راهداری و راهسازی که حداقل بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند می‌توانند متناسب با دریافت حقوق و متناسب با روزهای پرداخت حق بیمه و پنجاه و پنج سال سن، بازنشسته شوند.

بند "ب" ماده ۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ب ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را متناسب سازی نماید.

بند (ب) ماده (۱۲) در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولان صندوق تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۱/۳/۳۰ و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۶/۲۳ حاکم است.

دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی
«شماره و تاریخ صدور ۶/۲۱۸۳ / ۱۳۶۴/۴/۱ »

خواهشمند است دستور فرمائید به شعب تابعه آن اداره کل ابلاغ نمایند در مورد آن دسته از بیمه‌شدگانی که سی و پنج سال و بیشتر حق بیمه مقرر را به سازمان پرداخته باشند بدون در نظر گرفتن شرط سنی در صورت درخواست بازنشستگی، پیشنهاد برقراری مستمری بازنشستگی را تنظیم و جهت تأیید به اداره امور بازنشستگی ارسال نمایند.

ماده ۱۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «مصوب۱۳۸۲/۵/۲۶ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۱۳ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۷۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ اضافه می گردد :

تبصره : سازمان تأمین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری، بیمه شدگانی را که حائز شرایط مقرر در ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ باشند بازنشسته نماید.

چگونگی تأمین منابع مربوط به هزینه‌های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید.

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۷۹ قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۵۶/۸/۲۲ سازمان تأمین اجتماعی»

ماده ۱ـ سوابق خدمت دولتی مشمولان بندهای ۱ و ۳ ماده (۷۹) در تاریخ تغییر وضع شرکت دولتی به غیردولتی به موجب مقررات حاکم درآن تاریخ مشخص و به حساب سوابق مستخدم محسوب می‌شود.

ماده ۲ـ مستخدمین شرکت‌های دولتی که قبل از تاریخ ۱۳۴۵/۳/۳۱ در استخدام شرکت بوده و در تاریخ ۱۳۵۲/۳/۵ فاقد مقررات بازنشستگی و وظیفه بوده اند با رعایت مقررات این آیین نامه از لحاظ کسور و حقوق بازنشستگی از کارافتادگی و فوت تابع ماده (۳۳) مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی خواهند بود.

ماده ۳ـ کسور بازنشستگی مستخدمین موضوع ماده (۲) بر اساس حقوق و مزایای مستخدم مشروط بر این که از حداکثر حقوق جدول حقوق موضوع ماده (۱۳) مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی تجاوز ننماید محاسبه و به صندوق موضوع ماده (۳۳) مقررات استخدامی مذکور واریز خواهد شد . کارفرما موظف است همه ماهه کسور بازنشستگی سهم خود و مستخدم را طبق ضوابط مربوط به صندوق پرداخت نماید.

ماده ۴ـ حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و فوت مستخدمین موضوع ماده (۲) با در نظر گرفتن حداکثر حقوق ماده (۱۳) مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی و شرایط مربوط به مقررات بازنشستگی و وظیفه تعیین خواهد شد.

ماده ۵ ـ مستخدمین شرکت‌های دولتی که در تاریخ ۱۳۵۲/۳/۵ بر اساس مقررات استخدامی قبلی مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاص بوده اند با رعایت مقررات این آیین نامه از لحاظ کسور و حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت تابع مقررات بازنشستگی مربوط به خود خواهند بود.

ماده ۶ ـ کسور بازنشستگی مستخدمین موضوع ماده (۵) این آیین نامه بر اساس حقوق و مزایای مستخدم مشروط بر این که از حداکثر حقوق جدول حقوق موضوع ماده (۱۳) مقررات استخدام شرکت‌های دولتی تجاوز ننماید محاسبه و به صندوق بازنشستگی قبلی همان شرکت واریز خواهد شد کارفرما موظف است همه ماهه کسور بازنشستگی سهم خود و مستخدم را طبق ضوابط مربوط به صندوق مذکور پرداخت نماید.

ماده ۷ـ حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و فوت مستخدمین موضوع ماده (۵) با در نظر گرفتن حداکثر جدول حقوق ماده (۱۳) مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی و شرایط مربوط به مقررات بازنشستگی و وظیفه خاص شرکت تعیین خواهد شد.

ماده ۸ ــ مستخدمین مشمول ماده (۳۴) مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی و مستخدمین شرکت‌های دولتی که در موقع خود تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت بوده اند تا تاریخ ۱۳۵۵/۴/۱۶ تابع مقررات مربوط بوده و از تاریخ مذکور به بعد به ترتیب مقرر در ماده (۱۱) قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مشمول قانون تأمین اجتماعی خواهند بود.

ماده ۹ــ سوابق خدمت مستخدمین موضوع ماده (۸) این آیین نامه در شرکت‌های مربوط از لحاظ استفاده از حمایت‌های مقرر با رعایت ترتیبات زیر در حکم سابقه پرداخت حق بیمه مستخدم محسوب خواهد شد.

الف ــ حق بیمه سوابق خدمت مربوط به قبل از ۱۳۵۱/۶/۱ معادل ۲۱ درصد حقوق مزایای مستخدم در شهریور ماه ۱۳۵۱ تعیین و محاسبه خواهد شد. (۷ درصد سهم بیمه شده و ۱۴ درصد سهم کارفرما).

ب ــ حق بیمه سوابق خدمت مربوط به بعد از تاریخ ۱۳۵۱/۶/۱ تا تاریخ ۱۳۵۵/۴/۱۶ برابر ۲۱ درصد حقوق و مزایای دریافتی مستخدم محاسبه و تعیین خواهد شد (۷ درصد سهم بیمه شده و ۱۴ درصد سهم کارفرما) چنانچه کارفرما در مورد پرداخت حق بیمه موضوع بندهای الف و ب این ماده از نظر سهم خود با بیمه شده توافق ننماید بیمه شده می‌تواند کلیه حق بیمه را شخصاً و حداکثر در ۱۲۰ قسط مساوی ماهانه پرداخت نماید هرگاه مستخدم قبل از پرداخت کلیه اقساط مذکور بازنشسته، از کارافتاده یا فوت شود سوابق او به نسبت مبالغ حق بیمه پرداخت شده محسوب خواهد شد.

قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور «مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات»

ماده واحده ــ کلیه وزارتخانه ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، بانک ها، مؤسسات و شرکت‌ها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، می‌توانند مستخدمین معلول (اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود رابه شرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلاً بر حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خدمات آنان، بدون پرداخت کسور و فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی، بازنشسته نمایند.

خدمت زاید بر سی سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

۱ــ در مورد جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی در درجات بین ۲۰٪ تا ۴۰٪ نقص عضو یا اعضاء یا کاهش توانایی‌ها برای انجام کار حداقل سه و حداکثر شش سال و درجات بین (۴۰٪) تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل شش و حداکثر ده سال به تناسب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده می‌شود. ملاک ارفاق از نظر درجه معلولیت بالاترین میزان معلولیت از آغاز تا زمان بازنشستگی است.

۲ــ در مورد معلولیت‌های مربوط به حوادث ناشی از کار و یا بیماری‌های ناشی از شرایط خاص در درجات بین (۲۰٪) تا (۴۰٪) تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل پنج و حداکثر هشت سال به تناسب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده می‌شود.

۳ــ در مورد معلولین عادی که به دلایل غیرناشی از کار معلول شده اند درجات بین (۲۰٪) تا (۴۰٪) نقص عضو یا اعضاء یا کاهش توانایی‌ها برای انجام حداقل دو و حداکثر سه و درجات بین (۴۰٪) تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل سه و حداکثر شش سال به تناسب درجات فوق به سوابق خدمت مستخدم اضافه می‌شود.

تبصره ۱ : تشخیص درجه معلولیت جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به عهده کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و تشخیص نوع معلولیت و درجات نقص عضو یا اعضاء و یا کاهش توانایی

برای انجام کار در مورد افراد مشمول این قانون به عهده کمیسیون پزشکی معتمد متشکل از حداقل سه نفر از افراد متخصص بر حسب نوع معلولیت و یا بیماری با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود و تعیین مدت سنوات ارفاقی بر اساس موارد فوق الذکر با شورای امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد.

تبصره ۲ : مستخدمینی که به استناد ماده «۷۹» قانون استخدام کشوری و مقررات مشابه آن در قوانین دستگاه‌های مذکور در این لایحه از کارافتاده می‌شوند، حداقل سه سال به سنوات خدمت آنان بدون پرداخت کسور از لحاظ بازنشستگی اضافه خواهد شد و در صورتی که با ارفاق مذکور، خدمت این قبیل افراد از پانزده سال کمتر شود، مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد.

تبصره ۳ : شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی می‌گردد می‌توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.

تبصره ۴ : آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف «۳» ماه با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری بنیاد شهید و سازمان بهزیستی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۵ : جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی با لحاظ تبصره «۲» ماده «۲» قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ مشمول این قانون خواهند بود و مشمول حداقل شرط سنی پنجاه سال با داشتن سی سال سابقه کار نمی باشند.

تبصره ۶ : پرداخت هزینه‌های ناشی از اصلاح این قانون اعم از حق بیمه و مستمری قابل پرداخت تا احراز شرایط بازنشستگی و حق بیمه سنوات ارفاقی طبق مقررات در دستگاه‌های دولتی به عهده دستگاه مربوط و در دستگاه‌ها غیردولتی از جمله دستگاه‌های مشمول قانون کار به عهده دولت است که با اعلام آن توسط سازمان تأمین اجتماعی اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه ای همه ساله در بودجه کل کشور پیش بینی و به حساب سازمان یاد شده پرداخت خواهد شد.

آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان تأمین اجتماعی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد[1].

۱- به موجب قانون اصلاح قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور «مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱» تبصره‌های ۵ و ۶ اضافه شده و عبارت «به جز کارگران مشمول قانون کار» از ماده واحده حذف شده است.

قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور «مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور ـ مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ ـ به شرح زیر اصلاح می‌شود :

۱ــ عبارت «به جز کارگران مشمول قانون کار» از متن ماده واحده حذف می‌شود.

۲ــ تبصره‌های زیر به عنوان تبصره‌های (۵) و (۶) به ماده واحده یاد شده اضافه می‌شود :

تبصره ۵ : جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی با لحاظ تبصره (۲) ماده (۲) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ مشمول این قانون خواهند بود و مشمول حداقل شرط سنی پنجاه سال با داشتن سی سال سابقه کار نمی‌باشند.

تبصره ۶ : پرداخت هزینه‌های ناشی از اصلاح این قانون اعم از حق بیمه و مستمری قابل پرداخت تا احراز شرایط بازنشستگی و حق بیمه سنوات ارفاقی طبق مقررات در دستگاه‌های دولتی به عهده دستگاه مربوط و در دستگاه‌های غیردولتی از جمله دستگاه‌های مشمول قانون کار به عهده دولت است که با اعلام آن توسط سازمان تأمین اجتماعی اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه ای همه ساله در بودجه کل کشور پیش بینی و به حساب سازمان یاد شده پرداخت خواهد شد.

۳ــ آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان تأمین اجتماعی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانباران انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور «مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰ هیأت وزیران»

ماده ۱ــ کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است می‌توانند در صورت درخواست کتبی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین عادی، شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و آزادگان، آنها را به شرط داشتن حداقل ۲۰ سال تمام سابقه خدمت قابل قبول و یا پرداخت حق بیمه، از لحاظ بازنشستگی و احراز شرایط مندرج در این آیین نامه و با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور بازنشسته نمایند.

تبصره ۱ : کلیه جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی بوده و در بخش غیر دولتی و یا مؤسسات مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ و اصلاحات بعدی آن یا دستگاه‌های دارای مقررات استخدامی خاص شاغل می‌باشند، مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود.

تبصره ۲ : شورای امور اداری و استخدامی کشور در خصوص کلیه مستخدمین دولت که مشمول این قانون می‌گردند، مکلف است در صورت کامل بودن مدارک ظرف یک ماه از تاریخ وصول مدارک، نظریه خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با بازنشستگی افراد اعلام نماید همچنین تعیین مدت سنوات ارفاقی این قبیل از مشمولین به عهده شورای مذکور می‌باشد.

تبصره ۳ : تعیین مدت سنوات ارفاقی جانبازان و آزادگان شاغل در بخش غیر دولتی به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز تعیین مدت سنوات سایر مشمولین این آیین نامه که در بخش غیردولتی شاغل می‌باشند به عهده کار گروهی که ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در سازمان تأمین اجتماعی تشکیل می‌شود، خواهد بود.

تبصره ۴ : جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی پس از تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران و با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند.

تبصره ۵ ــ در هر حالت خدمت مازاد بر سی سال مشمولین این قانون در تعیین حقوق بازنشستگی قابل محاسبه نخواهد بود.

تبصره ۶ – کلیه جانبازان و آزادگان مشمول این آیین نامه در صورتی که مدت خدمت مبنای بازنشستگی

آنها با احتساب مجموع سنوات سابقه خدمت (حداقل ۲۰ سال) و سنوات ارفاقی (حداکثر ۱۰ سال) ۳۰ سال تمام باشد از احراز شرط حداقل سن بازنشستگی معاف خواهند بود در غیر این صورت با رعایت مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری، موضوع تصویب نامه شماره ۸۰۵۲۴/ت۲۶۷ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۸ دارا بودن حداقل شرط سنی برای آنان (مردان حداقل (۵۰) سال و زنان حداقل (۴۵) سال) الزامی است.

تبصره ۷ : حداقل سن بازنشستگی برای کلیه معلولین عادی، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین حوادث ناشی از کار و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مشمول تبصره (۳) قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور ـ مصوب ۱۳۶۷ ـ به ترتیب برای مردان و زنان (۵۰) سال و (۴۵) سال می‌باشد.

ماده ۲ــ ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین نامه اعم از شاغلین در دستگاه‌های مورد اشاره در بند (۱) یا تبصره (۱) بند (۱) که دارای احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه می‌باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوطه مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است و نیز در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیر دولتی (مشمولین تبصره ۱ بند ۱) شاغل می‌باشند، مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواهد شد.

ماده ۳ــ تشخیص و تعیین درجه معلولیت جانبازان و آزادگان اعم از شاغلین در بخش دولتی یا غیر دولتی به عهده کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز تشخیص و تعیین نوع معلولیت و درجات نقص عضو و یا اعضا و یا کاهش تواناییها برای انجام کار در مورد معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین نامه که در بخش دولتی شاغل هستند، به عهده کمیسیون پزشکی معتمد متشکل از سه نفر پزشک با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب نوع معلولیت و یا بیماری خواهد بود. دبیرخانه اجرایی کمیسیون پزشکی معتمد مربوط به معلولیتهای شاغلین در بخش دولتی در سازمان بهزیستی کشور تشکیل می‌گردد.

همچنین تشخیص و تعیین نوع معلولیت و درجات نقص عضو و یا اعضا و یا کاهش توانایی‌ها برای انجام کار، حوادث ناشی از کار و بیماری ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین نامه که در بخش خصوصی یا غیر دولتی شاغل هستند به عهده کمیسیون‌های پزشکی سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۴ ــ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص دستگاه‌های غیر دولتی مکلف است هر ساله با اعلام سازمان تامین اجتماعی اعتبار مورد نیاز را طی ردیف جداگانه در بودجه کل کشور منظور و به حساب سازمان یاد شده پرداخت نماید.

ماده ۵ ــ سازمان تامین اجتماعی پس از طی تشریفات قانونی مربوط به احراز شرایط واجدین این آیین نامه و محاسبه و تعیین هزینه‌های متعلقه، موظف است در خصوص دستگاه‌های دولتی نسبت به اعلام میزان هزینه مربوطه اقدام نماید تا دستگاه محل خدمت متقاضی بازنشستگی وجوه تعیین شده را به حساب سازمان واریز نماید.

بخشنامه شماره ۴۶ مورخ ۱۳۸۵/۸/۹ مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه بازنشستگی معلولین حوادث ناشی از کار ، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور

در اجرای قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (مصوب ۶۷/۹/۱)، قانون اصلاح قانون مذکور (مصوب ۸۳/۲/۲۱) مجلس شورای اسلامی و نیز آیین نامه موضوع بند (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون یاد شده (مصوب ۸۵/۲/۱۰) هیأت محترم وزیران در خصوص نحوه بررسی و اجابت درخواست بازنشستگی معلولین حوادث ناشی از کار، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور شاغل در بخش دولتی توجه کلیه واحدهای اجرائی را به رعایت و اجرای دقیق مفاد این بخشنامه جلب می‌نماید :

۱ـ مشمولین قانون

معلولین حوادث ناشی از کار، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل در کلیه وزارتخانه ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به شرط احراز شرایط مندرج در این بخشنامه مشمول قانون و آیین نامه مذکور خواهند بود.

توجه : در اجرای مفاد تبصره (۶) قانون اصلاح قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۸۳/۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ۲ ماده ۱ آیین نامه موضوع بند (۳) قانون اخیرالذکر کلیه واحدهای اجرایی موظفند در خصوص دستگاه‌هایی که در شناخت آنها ابهام دارند برابر مفاد دستور اداری شماره ۵۰۳۰/۱۹۷۱۸ مورخ ۸۱/۳/۵ و با هماهنگی اداره کل امور فنی مستمری‌ها اقدام نمایند.

ضمناً به منظور تسریع در امور، صورت اسامی سازمان‌ها، مؤسسات، دستگاه‌ها و ... که وضعیت حقوقی آنها تاکنون توسط این سازمان بررسی و مشخص شده است طی فهرست ضمیمه این بخشنامه می گردد.

۲ـ شرایط بازنشستگی معلولین حوادث ناشی از کار، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور

الف ـ شرایط عمومی

الف ـ۱) دارا بودن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی یا بیمه پردازی

الف ـ۲) دارا بودن حداقل شرط سنی (مردان حداقل ۵۰ سال و زنان حداقل ۴۵ سال سن)

الف ــ۳) ارائه درخواست کتبی متقاضی جهت بهره مندی از مزایای بازنشستگی

الف ــ۴) موافقت نامه شورای امور اداری و استخدامی کشور با بازنشستگی متقاضیان و نیز تعیین مدت سنوات ارفاقی آنان

ب ــ شرایط خاص

ب ــ ۱) معلولین حوادث ناشی از کار و معلولین عادی

ب ــ۱ــ۱) معلولین حوادث ناشی از کار و معلولین عادی متقاضی بازنشستگی بر اساس شرایط مندرج در این بخشنامه، چنانچه حائز شرایط عمومی قسمت «الف» باشند می‌بایست از سوی دستگاه مربوطه جهت تشخیص و تعیین نوع معلولیت و درجات نقص عضو یا اعضا و کاهش توانایی‌ها به کمیسیون پزشکی مستقر در سازمان بهزیستی کشور که متشکل از سه نفر پزشک متخصص بر حسب نوع معلولیت با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، معرفی گردند.

ب ــ۱ــ۲) متقاضیانی که معلولیت آنها بر اثر وقوع حادثه ناشی از کار می‌باشد، می‌بایست جهت بررسی و تأیید حادثه مذکور همزمان با ارائه درخواست بازنشستگی خود نسبت به ارائه کلیه مدارک و مستندات از قبیل گزارش حادثه، بررسی گزارش حادثه، نظریه مدیر مربوطه ف گواهی ایام استراحت و سایر مکاتبات مرتبط با موضوع اقدام نمایند.

ب ــ۲) شاغلین مشاغل سخت و زیان آور

به منظور تعیین مشاغل سخت و زیان آور و درجات مربوط به آن دسته از پست‌های سازمانی که عمدتاً در شرایط محیطی نامساعد از قبیل وجود گازهای شیمیایی، کار با مواد رادیو اکتیو و پرتوهای مضره، محیط عفونت زا، کار در اعماق، انفجار، کار با معلولین ذهنی و جسمی و غیره انجام می‌شود و وظایف مربوط به شغل موجب بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی شدید می‌گردد می‌بایست بنابه پیشنهاد هریک از دستگاه‌های مشمول این قانون و تأیید شورای امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران رسیده و سپس مبنای اقدامات بعدی قرار گیرد.

توجه : آن دسته از مشاغلی که قبلاً به عنوان مشاغل سخت و زیان آور به تأیید هیأت وزیران رسیده اندکماکان به عنوان شغل سخت و زیان آور به قوت خود باقی هستند.

۳ــ فرآیند بررسی و اجابت درخواست بازنشستگی معلولین حوادث ناشی از کار، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور

الف ــ معلولین حوادث ناشی از کار و معلولین عادی

الف ــ۱ــ معلولین حوادث ناشی از کار و معلولین عادی مشمول مقررات تأمین اجتماعی شاغل

در دستگاه‌های مذکور که متقاضی بازنشستگی بر اساس شرایط مندرج در این بخشنامه می‌باشند ، می بایست نسبت به ارائه درخواست بازنشستگی به دستگاه محل خدمت خود اقدام نمایند.

الف ــ۲ــ دستگاه‌های مربوطه پس از اخذ درخواست مشمولین فوق و انجام بررسی‌های لازم و حصول اطمینان از احراز شرایط متقاضیان (دارا بودن حداقل سابقه و رعایت شرایط سنی و نیز بررسی وقوع حادثه ناشی از کار صرفاً جهت متقاضیان مربوطه) نسبت به استعلام نوع معلولیت و درجه نقص عضو یا اعضا و کاهش توانایی‌ها از کمیسیون پزشکی مستقر در سازمان بهزیستی کشور اقدام نمایند.

توجه : در صورت لزوم، دستگاه‌های مذکور می‌توانند نسبت به استعلام میزان سابقه پرداخت حق‌بیمه متقاضی از آخرین شعبه وصول کننده حق بیمه اقدام نمایند، که در راستا واحدهای اجرایی مکلفند استعلام‌های واصله را بررسی و پاسخ لازم را به مراجع پیگیری کننده اعلام نمایند.

الف ــ۳) دستگاه‌های فوق می‌بایستی بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور، میزان سنوات ارفاقی مشمولین این قانون را از شورای امور اداری و استخدامی کشور استعلام و به این سازمان اعلام نمایند.

الف ــ۴) دستگاه‌های مربوطه پس از اخذ گواهی‌های لازم از کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورت احراز شرایط بازنشستگی افراد موصوف نسبت به ارسال کلیه مدارک مربوطه (به شرح ذیل) به آخرین شعبه وصول کننده حق بیمه اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز عبارتند از :

ـ تصویر تمام صفحات شناسنامه متقاضی (ممهور به مهر برابر اصل توسط دستگاه مربوطه)

ـ اصل درخواست بازنشستگی متقاضی که ثبت دفتر دبیرخانه دستگاه محل خدمت وی شده است

ـ اصل نظریه کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی کشور

ـ اصل نظریه شورای امور اداری و استخدامی کشور در خصوص تعیین میزان سنوات ارفاقی و موافقت با بازنشستگی متقاضی

ـ تصویر آخرین حکم کارگزینی (ممهور به مهر برابر اصل توسط دستگاه ذیربط)

ـ اعلام میزان آخرین حقوق مبنای بازنشستگی بر اساس مفاد آخرین حکم کارگزینی

ـ در خصوص معلولین حوادث ناشی از کار، هرگونه مدرک و یا مستنداتی (از قبیل مکاتبات صورت پذیرفته در زمان وقوع حادثه، فرم تعیین میزان معلولیت، ایام استراحت و ...) که حادثه مذکور را تأیید نماید.

الف ــ ۵ــ واحدهای اجرایی سازمان پس از وصول مدارک فوق و انجام بررسی‌های لازم مکلفند مراتب احراز یا عدم احراز شرایط بازنشستگی افراد موصوف را به دستگاه ذیربط اعلام نموده و عنداللزوم حکم انشائی بازنشستگی متقاضی را مطالبه و پس از استعلام تاریخ ترک کار برابر ضوابط و مقررات نسبت به صدور حکم برقراری مستمری بازنشستگی اقدام نمایند.

ب ـ شاغلین مشاغل سخت و زیان آور

ب ـ۱) شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مشمول مقررات تأمین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مذکور که متقاضی بازنشستگی بر اساس شرایط مندرج در این بخشنامه می‌باشند، می‌بایست نسبت به ارائه درخواست بازنشستگی به دستگاه محل خدمت خود اقدام نمایند.

توجه : مستخدمین مربوطه در زمان درخواست بازنشستگی می‌بایست در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال به کار داشته باشند.

ب ـ۲) دستگاه‌های مربوطه پس از اخذ درخواست متقاضیان چنانچه شغل آنها قبلاً به عنوان شغل سخت و زیان آور شناخته نگردیده، بایستی نسبت به ارائه پیشنهاد به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام و در صورت تأیید مراتب در هیأت وزیران نسبت به انجام مراتب ذیل اقدام نماید. شایان ذکر است مشاغلی که قبلاً به تأیید هیأت وزیران به عنوان شغل سخت و زیان آور رسیده از طی مراحل مذکور خارج می‌باشند.

ب ـ۳) دستگاه مربوطه پس از اطمینان از سخت و زیان آور بودن شغل متقاضی و انجام بررسی‌های لازم به منظور احراز شرایط متقاضیان (دارا بودن حداقل سابقه و رعایت شرایط سنی) بایستی نسبت به ارسال درخواست متقاضیان جهت موافقت و تعیین مدت سنوات ارفاقی به شورای امور اداری و استخدامی کشور اقدام نمایند.

توجه : پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار موضوع بند «خ» ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری ملاک تشخیص مشاغل سخت و زیان آور نمی‌باشد.

ب ـ۴) دستگاه‌های مربوطه پس از اطمینان از اخذ موافقت نامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور و اعلام مدت سنوات ارفاقی، در صورت احراز شرایط بازنشستگی آنان می‌توانند، نسبت به ارسال مدارک ذیل به آخرین شعبه وصول کننده حق بیمه اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز عبارتند از :

ـ تصویر تمام صفحات شناسنامه متقاضی (ممهور به مهر برابر اصل توسط دستگاه ذیربط)

ـ اصل درخواست بازنشستگی متقاضی که ثبت دفتر دبیرخانه دستگاه محل خدمت وی شده است

ـ اصل نظریه شورای امور اداری و استخدامی کشور در خصوص موافقت با بازنشستگی متقاضی و تعیین میزان سنوات ارفاقی وی

ـ تصویر آخرین حکم کارگزینی (ممهور به مهر برابر اصل توسط دستگاه ذیربط)

ب ـ ۵) واحدهای اجرایی سازمان مکلفند پس از وصول مدارک فوق و انجام بررسی‌های لازم مراتب احراز یا عدم احراز شرایط بازنشستگی افراد موصوف را به دستگاه ذیربط اعلام نموده و عنداللزوم حکم

انشائی بازنشستگی متقاضی را مطالبه و پس از استعلام تاریخ ترک کار برابر ضوابط و مقررات نسبت به صدور حکم برقراری مستمری بازنشستگی اقدام نمایند.

ج ـ نحوه برقراری و تعیین میزان مستمری بازنشستگی

ج ـ ۱) میزان مستمری معلولین حوادث ناشی از کار و معلولین عادی شاغل در دستگاه‌هایی که پرداخت حقوق به مستخدمین آنها بر اساس احکام استخدامی کارگزینی رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه صورت می‌پذیرد برابر است از :

آخرین حقوق مبنای بازنشستگی مندرج در آخرین حکم کارگزینی ضربدر مجموع سابقه مبنای بازنشستگی (حداقل ۲۰ سال) بعلاوه مدت سنوات ارفاقی (حداکثر ۸ سال برای معلولین حوادث ناشی از کار و حداکثر ۶ سال برای معلولین عادی) تقسیم بر ۳۰

توجه : منظور از آخرین حقوق مبنای بازنشستگی عبارت است از جمع مبالغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی که مبنای کسر حق بیمه قرار گرفته است.

ج ـ ۲) میزان مستمری شاغلین مشاغل سخت و زیان آور شاغل دردستگاه‌های موصوف عبارت است از:

متوسط مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه بیمه شده ضربدر مجموع سابقه مبنای بازنشستگی (حداقل ۲۰ سال) بعلاوه مدت سنوات ارفاقی (حداکثر ۵ سال) تقسیم بر ۳۰.

توجه : ـ متوسط مزد یا حقوق، مطابق با تبصره ماده (۷۷) قانون تأمین اجتماعی محاسبه می‌شود.

ـ خدمت مازاد بر ۳۰ سال افراد موصوف در تعیین حقوق بازنشستگی آنها قابل محاسبه نخواهد بود.

از تاریخ لازم الاجرا شدن این بخشنامه کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با این بخشنامه کان لم یکن تلقی می‌گردد.

د ـ نحوه محاسبه حق بیمه و مستمری

با عنایت به یکسان بودن نحوه محاسبه حق بیمه و مستمری قابل پرداخت تا زمان احراز شرایط قانونی بازنشستگی و حق بیمه سنوات ارفاقی منظور شده «معلولین حوادث ناشی از کار و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور» با «جانبازان و آزادگان» در بخش دولتی توجه کلیه واحدهای اجرایی را با جایگزین عبارات صدرالاشاره به مفاد بند ۶ بخشنامه شماره «۴۵» مستمریها (ضمن مروری به شرح ذیل) معطوف می‌دارد.

ـ نرخ حق بیمه در خصوص مشمولین این بخشنامه ۲۷٪ می‌باشد.

ـ مستمری قابل پرداخت تا زمان احراز شرایط قانونی بازنشستگی مساوی است با جمع ماه‌های باقی مانده تا زمان احراز شرایط قانونی بازنشستگی بر اساس کسری سن یا سابقه هر کدام که بزرگتر باشد ضربدر مجموع مبلغ مستمری قابل پرداخت در تاریخ برقراری بعلاوه کمک‌های جنبی.

ـ ضریب ۲۰٪ مبنای محاسبه کمکهای جنبی تعیین شده است.

پس از صدور حکم مستمری بازنشستگی معلولین حوادث ناشی از کار، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، واحد امور فنی مستمری‌های شعبه موظف است طبق فرم مکانیزه هزینه‌های ناشی از بازنشستگی افراد موصوف را سریعاً محاسبه و به واحد درآمد حق بیمه شعبه منعکس نماید.

شایان ذکر است حق بیمه تا زمان بازنشستگی قانونی و نیز مستمری پرداختی از تاریخ برقراری تا زمان بازنشستگی قانونی به صورت هوشمند توسط سیستم مکانیزه مستمری‌ها محاسبه می‌گردد، ضمناً بدهی‌های تولید شده توسط سیستم مکانیزه مستمری‌ها به صورت هوشمند در قسمت بدهی‌های دولت در گزارش وصولی منظور خواهد شد.

تذکر : سیستم مکانیزه مستمری‌ها با استفاده از اطلاعات ثبت شده علاوه بر ایجاد امکانات لازم برای پرداخت مستمری و سایر مزایای جنبی امکان اخذ آمار این قبیل افراد و همچنین مابه التفاوت وصول شده را نیز ارائه خواهد نمود.

وظایف حوزه درآمد حق بیمه :

واحد درآمد حق بیمه می‌بایستی از طریق گزینه «اعلام بدهی کارگاه‌های دولتی موضوع بخشنامه شماره ۴۶ مستمری‌ها» در منوی اطلاعات جاری کارگاه‌ها در سیستم پیگیری مطالبات فرم مکانیزه را از سیستم اخذ و پس از تأیید مراتب توسط مسئولین درآمد اجرایی مربوطه و ثبت آن در دفتر دبیرخانه شعبه اقدامات لازم طبق روال جاری معمول دارد.

مهلت پرداخت حق بیمه به میزان ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ آن بوده و پس از آن سیستم به صورت مکانیزه بدهی فوق الذکر را تبدیل به فرم اخطاریه و سایر اقدامات وفق روال جاری انجام می‌پذیرد.

۴ـ مثالها : به منظور رفع ابهامات احتمالی و شفاف تر شدن نحوه محاسبات نظر واحدهای اجرایی را به مثال‌های ذیل جلب می‌نماید :

مثال ۱ : معلول عادی شاغل در دستگاه دولتی با داشتن ۵۲ سال سن و سابقه خدمت مبنای بازنشستگی (۲۴ سال و ۲ ماه سابقه خدمت بعلاوه ۲ سال و ۶ ماه سنوات ارفاقی) و آخرین حقوق مبنای بازنشستگی به مبلغ ۲/۷۴۰/۹۰۳ ریال از تاریخ ۸۵/۹/۱ با مبلغ مستمری ۲/۴۳۵/۷۴۹ ریال بازنشست گردیده که در این راستا نحوه محاسبه مطالبات سازمان به شرح ذیل خواهد بود :

چون سن بیمه شده بیش از ۵۰ سال است لذا شرط سابقه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

۷۰ =[۲ + (۱۲ × ۲۴)] ـ (۱۲ × ۳۰) = کسری سابقه تا زمان احراز شرایط

۵۱/۸۰۳/۰۶۷ = ۲۷٪ × ۲/۷۴۰/۹۰۳ × ۷۰ = حق بیمه تا زمان احراز شرایط

چون دستگاه دولتی است، ضریب ۲۷٪ مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

۲۰۴/۶۰۲/۹۳۰ = [(٪۲۰ × (۲/۴۳۵/۷۴۹) + ۲/۴۳۵/۷۴۹] × ۷۰ = مستمری قابل پرداخت تازمان احراز شرایط

۲۵۶/۴۰۵/۹۹۷ = ۵۱/۸۰۳/۰۶۷ + ۲۰۴/۶۰۲/۹۳۰ = جمع کل مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون مذکور

مثال ۲ : بیمه شده زن شاغل در مشاغل سخت و زیان آور با داشتن ۴۶ سال سن و ۳۲ سال و ۵ ماه سابقه خدمت مبنای بازنشستگی (۲۷ سال و ۵ ماه سابقه پرداخت حق بیمه و ۵ سال سنوات ارفاقی) از تاریخ ۸۵/۱۰/۱ با مبلغ مستمری ماهیانه ۲/۹۵۰/۰۰۰ ریال طبق مقررات این قانون بازنشست شده که در این شرایط نحوه محاسبه مطالبات سازمان به شرح ذیل خواهد بود :

۳۱ = [۵ + (۱۲ × ۲۷)] ـ (۱۲ × ۳۰) = کسری سابقه تا زمان احراز شرایط

۲۴/۶۹۱/۵۰۰ = ٪۲۷ × ۲/۹۵۰/۰۰۰ × ۳۱ = حق بیمه تا زمان احراز شرایط

۱۰۹/۷۴۰/۰۰۰ = [(٪۲۰ × ۲/۹۵۰/۰۰۰) + ۲/۹۵۰/۰۰۰] × ۳۱ = مستمری قابل پرداخت تا زمان احراز شرایط

۱۳۴/۴۳۱/۵۰۰ = ۱۰۹/۷۴۰/۰۰۰ + ۲۴/۶۹۱/۵۰۰ = جمع کل مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون مذکور

مثال ۳ : پس از موافقت دستگاه دولتی با بازنشستگی مستخدم رسمی مرد معلول حادثه ناشی از کار مشمول قانون تأمین اجتماعی، حکم بازنشستگی بیمه شده بر مبنای ۵۳ سال سن و سابقه خدمت مبنای بازنشستگی معادل ۲۲ سال و ۷ ماه تمام (بدون احتساب سنوات ارفاقی و آخرین حقوق مبنای بازنشستگی به میزان ۳/۱۰۴/۶۳۰ ریال، به مبلغ مستمری ۲/۳۳۶/۷۵۲ ریال از تاریخ ۸۵/۱۰/۱۵ صادر می‌گردد که در این شرایط نحوه محاسبه مطالبات سازمان به شرح ذیل خواهد بود :

۸۹ = [۷ + (۱۲ × ۲۲)] + (۱۲ × ۳۰) = کسری سابقه تا زمان احراز شرایط

۷۴/۶۰۴/۲۵۹ = ٪۲۷ × ۳/۱۰۴/۶۳۰ × ۸۹ = حق بیمه تا زمان احراز شرایط

۲۴۹/۵۶۵/۰۷۸ = [(٪۲۰ × ۲/۳۳۶/۷۵۲) + ۲/۳۳۶/۷۵۲] × ۸۹ = مستمری قابل پرداخت تا زمان احراز شرایط

۳۲۴/۱۶۹/۳۳۷ = ۲۴۹/۵۶۵/۰۷۸ + ۷۴/۶۰۴/۲۵۹ = جمع کل مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون مذکور

۵ ـ نحوه ذخیره سازی اطلاعات و نگهداری حسابها :

به منظور صدور احکام برقراری مستمری مشمولان این بخشنامه می‌بایست از کد مستمری با پیش شماره «۱۰» استفاده کرده و اساس برقراری ذیل را انتخاب نمود :

« بازنشستگی معلولین حوادث ناشی از کار و معلولین عادی» با کد ۱۰۶۱۷

«بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور» با کد ۱۰۶۱۸

به جهت شناسایی، جداسازی و کنترل اطلاعات مشمولین مقررات فوق فیلد «وضعیت بیمه شده» حسب مورد «معلولین حوادث ناشی از کار» و «معلولین عادی» و یا «مشاغل سخت و زیان آور» و همچنین فیلد «وضعیت استخدامی» نیز با توجه به مدارک و مستندات جمع آوری شده با یکی از مقادیر «دولتی» یا «غیردولتی» تکمیل گردد.

در اجرای مواد ۴ و ۵ آیین نامه اجرایی بند «۳» قانون اصلاح، معاونت اداری و مالی مکلف است حساب هزینه ها، اعتبارات و وجوه دریافت شده از دستگاه‌های دولتی را به تفکیک نگهداری نماید.

دستورالعمل مربوط به تخصیص کدهای مالی و نحوه اقدام در این رابطه به طور جداگانه از سوی معاونت مذکور متعاقباً تهیه و ارسال خواهد شد.

قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی
«مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ـ حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هر یک از صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی یا صندوق‌های مشابه پرداخت نموده اند در صورتی که محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند، یا طبق ضوابط قانونی، مشترک صندوق دیگری شده اند، به میزان ۴ درصد آخرین حقوق و مزایای آنان که مبنای برداشت حق بیمه یا بازنشستگی قرار گرفته است بابت هر ماه به صندوقی که مشمول، به تبع شغل خود مشترک آن شده است منتقل می‌شود.

در مورد اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب این قانون از شمول خدمات صندوق بازنشستگی مربوط خارج شده و زیر پوشش صندوق بیمه یا بازنشستگی دیگری قرار گیرند به جای نرخ ۴ درصد مذکور در این ماده کلیه وجوهی که به صندوق بیمه یا بازنشستگی قبلی مستخدم پرداخت شده است پس از کسر حق درمان عیناً به صندوقی که مستخدم مشترک آن شده است واریز خواهد شد.

تبصره ۱: انتقال حق بیمه، یا کسور بازنشستگی اشخاصی که قبل از تصویب این قانون به موجب قوانین مربوط، حق بیمه، یا کسور بازنشستگی آنان از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر منتقل شده است مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

تبصره ۲ : آن قسمت از سنوات خدمت قابل قبول دولتی مستخدم که مبنای برداشت حق بیمه، یا کسور بازنشستگی قرار گرفته با انتقال حق بیمه، یا کسور بازنشستگی جزء خدمت رسمی قرار می گیرد و مازاد بر آن مشمول مقررات صندوق بازنشستگی مربوط خواهد بود.

تبصره ۳ : در خصوص آن دسته از مشمولین تأمین اجتماعی و صندوقهای مشابه که سهم بازنشستگی آنان به مأخذ مذکور در ماده واحده از سایر صندوق‌های بازنشستگی دریافت گردیده است با اخذ مابه التفاوت سهم بازنشستگی بر اساس قوانین و مقررات مربوط از مستخدم، سنوات خدمت آنان محاسبه خواهد شد میزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی مذکور در این تبصره بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد[1].

۱- این آیین نامه در تاریخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده است (نک به مقررات فصل هفتم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

آیین نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی «مصوب ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ هیأت وزیران»

ماده ۱ـ مشمولین قانون تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و صندوقهای مشابه که حق بیمه یا کسور بازنشستگی به هر یک از صندوقهای مذکور پرداخت نموده اند در صورتی که طبق ضوابط محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول صندوق مربوط خارج شده یا بشوند یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگری شده یا بشوند چنانچه کسور بازنشستگی یا حق‌بیمه آنان به صندوق جدید منتقل نشده باشد از لحاظ پرداخت مابه التفاوت مندرج در تبصره ۳ قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی تابع مقررات این آیین نامه خواهند بود.

ماده ۲ـ چنانچه حق بیمه یا کسور بازنشستگی شخصی که قبل از تاریخ ۶۵/۳/۲۷ از شمول خدمات صندوق بیمه یا بازنشستگی مربوط خارج شده و زیر پوشش صندوق دیگری قرار گرفته است انتقال نیافته باشد مقررات این آیین نامه در تعیین وجوه قابل انتقال و مابه التفاوت متعلقه وی مجری خواهد بود.

ماده ۳ـ در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی یا به لحاظ تغییر محل کار یا خدمت، مشترک صندوق دیگری بشوند حق بیمه یا کسور بازنشستگی متعلقه (سهم شخص) هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر طبق ضوابط مورد عمل بر مبنای اولین حقوق و مزایای ماهانه در محل خدمت جدید که مبنای کسر حق بیمه یا بازنشستگی قرار می‌گیرد محاسبه و مابه التفاوت آن با کسور بازنشستگی یا حق بیمه (سهم شخص و کارفرما) که به صندوق جدید منتقل شده به ترتیب مقرر در این آیین نامه از شخص وصول خواهد شد[1].

تبصره ۱: در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی، به سبب انتقال و تغییر ساختار سازمانی، مشترک صندوق تأمین اجتماعی شده یا بشوند حق بیمه متعلقه هر ماه از سنوات خدمات مورد نظر به مأخذ هجده درصد (۱۸٪) ـ هفت در صد (۷٪) سهم مستخدم و یازده درصد (۱۱٪) سهم کارفرما ـ حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر حق بیمه قرار می‌گیرد و یا آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی در محل خدمت قبلی (هر کدام بیشتر باشد) محاسبه و مابه التفاوت آن با کسور بازنشستگی (سهم شخص و کارفرما) که به صندوق جدید منتقل شده است به ترتیب مقرر در این تبصره از شخص و کارفرمای سابق

۱- اصلاحی به موجب مصوبه شماره ۱۲۱۶۰۶/ت۴۸۳۱۲هـ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱ و متعاقباً مصوبه شماره ۸۰۹۵۴/ت۵۰۳۸۷ هـ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۷ هیأت وزیران (نک به مقررات فصل هفتم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

وصول خواهد شد[1].

تبصره ۲ : اشخاصی که به دلیل استعفا، بازخرید خدمت و اخراج رابطه استخدامی آنان با دستگاه مربوط قطع گردیده است و مشترک صندوق تأمین اجتماعی شده یا می‌شوند و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را به طور کلی یا جزئی از دستگاه مربوط وصول ننموده اند به مأخذ هجده درصد (۱۸٪) به ترتیب مذکور در تبصره ۱ این ماده محاسبه و مابه التفاوت (سهم شخص و کارفرما) از شخص وصول خواهد شد[2].

تبصره ۳ : در صورتی که مشمولین تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام ننمایند و یا ترتیبی برای پرداخت آن ندهند بر اساس تقاضای مجدد و رعایت تبصره‌های مذکور مابه التفاوت وصول خواهد شد[3].

تبصره ۴ : سوابق مشمولین تأمین اجتماعی که به یکی از علل مندرج در تبصره ۲ این ماده با دستگاه متبوع رابطه استخدامی نموده یا می‌تواند محفوظ و از مزایای قانونی آن بهره مند شوند[4].

تبصره ۵[5] : در مورد اشخاصی که پس از ابلاغ این تصویب نامه در مورد اشخاصی که پس از ابلاغ این تصویب‌نامه براساس قانون مذکور از شمول صندوق بیمه یا بازنشستگی ذی‌ربط خارج شده و زیر پوشش صندوق بیمه یا بازنشستگی دیگری قرار می‌گیرند، صندوق بیمه یا بازنشستگی مبدأ موظف است ظرف یک ماه از زمان تقاضای بیمه شده نسبت به محاسبه مبلغ حق بیمه یا کسور بازنشستگی (اعم از سهم بیمه‌شده و کارفرما) با ذکر مدت بیمه پردازی و انتقال آن به صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد اقدام و صندوق بیمه یا بازنشستگی مقصد نیز موظف است ظرف یک ماه مابه‌التفاوت متعلقه (سهم شخص) را محاسبه و از شخص وصول نماید.

تبصره ۶[6] ـ صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی ذی‌ربط مکلفند در مورد آن دسته از اشخاص مشمول این ماده که تا پایان سال ۱۳۹۳ نسبت به تقاضای انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اقدام نموده یا نمایند از هر لحاظ از جمله محاسبه و پرداخت مابه‌التفاوت متعلقه (سهم شخص)، مطابق مقررات تصویب‌نامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ رفتار نمایند. در مورد مشمولین بند (ز) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور رعایت دستورالعمل مربوط الزامی است.

۱، ۲، ۳ و ۴- الحاقی به موجب بند الف اصلاح آیین نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ «مصوب ۱۳۷۷/۸/۳ هیأت وزیران»

۵- الحاقی به موجب بند ۲ مصوبه شماره ۸۰۹۵۴/ت۵۰۳۸۷ هـ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۷ هیأت وزیران (نک به مقررات فصل هفتم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

۶- همان ؛

ماده ۴ــ صندوق‌های موضوع این آیین نامه چنانچه طبق مقررات مورد عمل علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی و وظیفه وراث، مشترکین خود را در برابر بیماریها، بیمه خدمات درمانی نموده باشند، به هنگام انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه از این گونه صندوق‌ها به صندوق‌های دیگر بخشی از این کسور یا حق بیمه که در ازای تأمین بیمه مزبور می‌باشد از جمع وجوه انتقالی کسر می‌گردد.

تبصره : در صورتی که حق بیمه خدمات درمانی طبق مقررات مربوط رقم معینی از کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی را تشکیل ندهد، (یک چهارم) مجموع حق بیمه یا کسور بازنشستگی سهم شخص و کارفرما از این بابت منظور می‌گردد.

ماده ۵ ــ صرفاً آن قسمت از سنوات پرداخت حق بیمه یا بازنشستگی که در اجرای مقررات صندوق بیمه و بازنشستگی متبوع شخص قابل احتساب تلقی شده یا می‌شود در تعیین میزان مابه‌التفاوت ملاک عمل قرار می‌گیرد.

ماده ۶ــ حق بیمه یا کسور بازنشستگی و مابه التفاوت متعلقه به شخص که طبق مقررات این آیین نامه یا سایر قوانین و مقررات مربوط از یک صندوق به صندوق دیگر منتقل شده است در صورتی که محل خدمت شخص مجدداً تغییر نموده یا بنمایند یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگری شده یا بشود عیناً به صندوق جدید منتقل می‌گردد و از بابت این گونه سوابق مابه التفاوتی وصول نخواهد شد.

ماده ۷ــ مابه التفاوت موضوع این آیین نامه به اقساط ماهانه وصول خواهد شد . میزان اقساط با توجه به کل مبلغ مابه التفاوت، میزان حقوق و مزایای شخص و سایر ملاحظات طبق توافق شخص و صندوق مربوط تعیین می‌گردد، حداکثر مدت پرداخت مابه التفاوت معادل سنوات خدمت مورد محاسبه می‌باشد.

ماده ۸ــ در صورتی که رابطه استخدامی شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفاء، اخراج، بازخرید خدمت یا انفصال دائم قطع شده یا می‌شود و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را دریافت ننموده باشد از لحاظ کسور بازنشستگی یا حق بیمه و احتساب مابه التفاوت متعلقه تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود.

در مورد اشخاصی که کسور بازنشستگی متعلقه را جزئاً یا کلا از صندوق بازنشستگی ذی ربط دریافت داشته اند مسأله نقل و انتقال کسور موضوعاً منتفی است[1].

تبصره : (حذف شده است)[2].

ماده ۹ــ در اجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی و این آیین نامه صرفاً سوابق خدمت دولتی کارکنان که حق بیمه یا کسور بازنشستگی آن طبق مقررات این آیین نامه منتقل شده یا می‌شود جزء سنوات خدمت دولتی آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می‌باشد.

در مورد شرکت‌ها و مؤسسات و واحدهای غیردولتی که تابع قانون تأمین اجتماعی می‌باشد سوابق خدمت دولتی کارکنان با انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط جزء سنوات خدمت آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه محسوب و منظور می‌گردد.

ماده ۱۰ــ کسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگانی که در اجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شده یا می‌شوند برای متقاضیان بازنشستگی تنها در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی به جمع سنوات پرداخت حق بیمه آنان اضافه می‌گردد و در سنوات پرداخت حق بیمه برای احراز بیمه شدگانی که از کارافتاده کلی یا فوت می‌شوند در احراز شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و فوت و میزان مستمری آنان ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت[3].

تبصره : آن گروه از مستخدمین که در اجرای لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و

۱- اصلاحی به موجب بند ۱ تصویب نامه راجع به اصلاح ماده ۸ آیین نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی «مصوب ۱۳۶۸/۵/۲۸ هیأت وزیران»

ماده ۸ آیین نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی «مصوب ۱۳۶۵/۱۱/۲۷هیأت وزیران» : در صورتی که رابطه خدمتی شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفاء قطع شود و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را دریافت ننموده باشد از لحاظ انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه و احتساب مابه التفاوت متعلقه تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود.

۲- به موجب بند ۲ تصویب نامه راجع به اصلاح ماده ۸ آیین نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی «مصوب ۱۳۶۸/۵/۲۸ هیأت وزیران» حذف شده است .

تبصره ماده ۸ آیین نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی «مصوب ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ هیأت وزیران» : مقررات این ماده شامل اشخاصی نخواهد بود که رابطه خدمتی آنان به سبب بازنشستگی، بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دائم از خدمت قطع شده است.

۳ـ الحاقی به موجب بند ب اصلاح آیین نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی «مصوب ۱۳۷۷/۸/۳ هیأت وزیران»

بالعکس مصوب ۵۹/۲/۲۰ شورای انقلاب منتقل می‌شوند و نیز مستخدمین مؤسسات دولتی دارای مقررات استخدامی خاص که طبق مقررات مربوط به سایر دستگاه‌های دولتی منتقل شده یا می‌شوند تابع قوانین مربوط خواهند بود[1].

۱- الحاقی به موجب بند ب اصلاح آیین نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی «مصوب ۱۳۷۷/۸/۳ هیأت وزیران»

تصویب‌نامه راجع به اصلاح ماده ۸ آیین نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۸/۵/۲۸ هیأت وزیران

۱ـ ماده ۸ آیین نامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی موضوع تصویبنامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود :

ماده ۸ـ در صورتی که رابطه استخدامی شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفاء، اخراج، بازخرید خدمت یا انفصال دائم قطع شده یا می‌شود و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را دریافت ننموده باشد از لحاظ انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه و احتساب مابه التفاوت متعلقه تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود. در مورد اشخاصی که کسور بازنشستگی متعلقه را جزئاً یا کلاً از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت داشته اند مسئله نقل و انتقال کسور موضوعاً منتفی است.

۲ـ تبصره ذیل ماده ۸ حذف گردد.

اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب ۱۳۶۵ ـ «مصوبه شماره ۱۲۱۶۰۶/ت۴۸۳۱۲ هـ ـ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱ هیأت وزیران»

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۷بنابه پیشنهاد شماره ۶۲/۶۱۶۳۹ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب ۱۳۶۵ ـ تصویب نمود :

ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب ۱۳۶۵ ـ موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود :

ماده ۳ـ در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی و یا به لحاظ تغییر محل کار یا خدمت، مشترک صندوق دیگری بشوند حق بیمه یا کسور بازنشستگی متعلقه هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به مأخذ نرخ کسور مورد عمل صندوق جدید (طبق قوانین و مقررات مربوط) و بر اساس حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر بازنشستگی قرار می‌گیرد محاسبه و مابه التفاوت آن با کسور بازنشستگی یا حق بیمه که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل شده است از شخص متقاضی وصول خواهد شد.

تصویب نامه راجع به اصلاح ماده ۳ اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۱۶۰۶/ت۴۸۳۱۲ هـ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱ «مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۶ هیأت وزیران»

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۷/۱۶ به پیشنهاد شماره ۲۴۲۰۶/۱۰۶/۲۳/۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب ۱۳۶۵ـ تصویب کرد :

ماده (۳) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۶۰۶/ت۴۸۳۱۲هـ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود :

۱ـ عبارت «(سهم شخص)» پس از عبارت «کسور بازنشستگی متعلقه» و عبارت «(سهم شخص و کارفرما)» پس از عبارت «کسور بازنشستگی یا حق بیمه» اضافه می‌شود.

آیین نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه سوابق بیمه ای بین صندوق‌های بیمه ای «مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ هیأت وزیران»

ماده ۱ــ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند :

الف ــ صندوق بیمه‌ای: صندوق‌های بیمه یا بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی یا دولتی .

ب ــ بیمه شده : فردی که عضو اصلی صندوق بیمه ای بوده و با عناوینی از قبیل بیمه شده، مشترک و عضو نامیده می‌شود.

پ ــ حق بیمه : مبالغی که تحت هر عنوان اعم از کسور بازنشستگی، حق بیمه یا عناوین مشابه بابت عضویت بیمه شده به صندوق بیمه ای ذی ربط پرداخت می‌شود.

ت ــ صندوق بیمه ای مبدأ: صندوقی که بیمه شده در زمان عضویت در ازای پرداخت حق بیمه، مشترک آن شده است .

ث ــ صندوق بیمه ای مقصد: صندوقی که بیمه شده به اختیار، حق بیمه‌ها و سوابق بیمه ای خود را از صندوق بیمه ای مبدأ به آن منتقل می‌کند.

ج ــ حق بیمه قابل انتقال: مجموع وجوهی که به عنوان کسور بازنشستگی یا حق بیمه از سهم مستخدم و کارفرما از حقوق و مزایای مبنای کسر کسور بیمه شده (طبق ضوابط صندوق مربوط) در طول سنوات خدمت کسر شده است به همراه سود متعلقه براساس نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۲ــ کلیه بیمه شدگان به استثنای کادر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات می‌توانند با رعایت ضوابط این آیین نامه نسبت به تغییر صندوق بیمه ای خود به سایر صندوق‌های بیمه ای اقدام کنند.

ماده ۳ــ کلیه صندوق‌های بیمه ای موظفند با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه ای، نسبت به پذیرش درخواست متقاضیان مبنی بر انتقال حق بیمه و احتساب سوابق بیمه ای از سایر صندوق‌ها اقدام نمایند.

ماده ۴ــ بیمه شده موظف است درخواست تغییر صندوق و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای خود را (طبق ضوابط صندوق بیمه ای مربوط) به صورت کتبی به صندوق بیمه ای مقصد ارائه و صندوق بیمه ای مذکور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ درخواست، تقاضای او را به صندوق بیمه ای مبدأ ارسال نماید و صندوق بیمه ای مبدأ نیز موظف است ظرف یک ماه نسبت به محاسبه مبلغ حق‌بیمه‌های مربوط (اعم از سهم بیمه شده و کارفرما) با ذکر مدت بیمه پردازی و اعلام آن به صندوق بیمه ای مقصد اقدام نماید.

ماده ۵ ــ صندوق بیمه ای مقصد موظف است پس از وصول نامه صندوق بیمه ای مبدأ، ظرف یک ماه، مابه التفاوت متعلقه را محاسبه و به متقاضی اعلام نماید.

ماده ۶ ــ بیمه شده موظف است پس از اطلاع از میزان مابه التفاوت متعلقه و تصمیم به ادامه فرایند تغییر، ظرف پانزده روز تقاضای کتبی خود را به صندوق بیمه ای مقصد ارائه نماید. صندوق بیمه ای مقصد موظف است پس از وصول تقاضا در مدت مقرر نسبت به ارسال تقاضای بیمه شده به صندوق مبدأ اقدام نماید. صندوق بیمه ای مبدأ پس از وصول تقاضای مذکور ظرف یک ماه نسبت به انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای قابل انتقال متقاضی به صندوق مقصد اقدام می‌نماید.

ماده ۷ــ حق بیمه یا کسور بازنشستگی متعلقه هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به مأخذ نرخ کسور مورد عمل صندوق مقصد (طبق قوانین و مقررات مربوط) و براساس حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا که مبنای کسر بازنشستگی قرار می‌گیرد، محاسبه و مابه التفاوت آن با کسور بازنشستگی یا حق بیمه که از صندوق مبدأ به صندوق مقصد منتقل شده است از شخص متقاضی به طور یکجا یا اقساطی (حداکثر سی قسط ماهانه) وصول می‌گردد.

تبصره ــ اگر بیمه شده قبل از پرداخت کل مبلغ مابه التفاوت، فوت نماید و یا از کار افتاده شود و طبق مقررات مورد عمل صندوق بیمه ای ذی ربط، خود یا بازماندگانش مستحق دریافت مستمری یا حقوق وظیفه شوند، بقیه مابه التفاوت به صورت یک چهارم مستمری ماهانه از دریافتی آنها کسر می‌شود.

ماده ۸ ــ انتقال حق بیمه اشخاصی که قبل از تصویب این آیین نامه به موجب قوانین مربوط، حق بیمه آنان از یک صندوق بیمه ای بازنشستگی به صندوق بیمه ای بازنشستگی دیگر منتقل شده است، مشمول مقررات این آیین نامه نخواهد بود.

ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه «مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۷»

ماده ۱ـ شاغلان مشترک هریک از صندوق‌های بیمه ـ که از این پس بیمه شده نامیده می‌شوند ـ می‌توانند نسبت به تغییر صندوق بیمه خود اقدام نمایند.

تبصره ۱ـ صندوق‌های بیمه موظفند با رعایت این تصویب نامه نسبت به پذیرش درخواست مشترکان جدید اقدام کنند.

تبصره ۲ـ کارکنان وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول این تصویب نامه مستثنی هستند.

ماده ۲ـ هریک از بیمه شدگان فقط برای یکبار، مجاز به تغییر صندوق بیمه خود هستند.

تبصره ـ بیمه شدگان جدیدالاستخدام نیز می‌توانند قبل از صدور حکم استخدام قطعی نسبت به انتخاب صندوق بیمه خود اقدام نمایند.

ماده ۳ـ بیمه شده تقاضای انتقال خود را به صورت کتبی به صندوق بیمه جدید ارائه می‌کند، صندوق جدید نیز تا یک‌ماه انتقال وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی را از صندوق بیمه قبلی تقاضا می‌نماید و صندوق بیمه قبلی، مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تقاضای صندوق بیمه جدید، وجوه قابل انتقال را به آن صندوق منتقل نماید.

ماده ۴ـ چگونگی محاسبه مبلغ مابه‌التفاوت وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی قابل انتقال که توسط مستخدم پرداخت می‌شود به شرح زیر است[1] :

کسور بازنشستگی یا حق بیمه با نرخ مقرر در صندوق بیمه جدید (اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما) بر مبنای آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی در تاریخ جابجایی یا اولین حقوق و مزایای ماهانه زمان انتقال به صندوق جدید که مشمول کسر حق بیمه یا کسور بازنشستگی می‌شوند (هرکدام که بیشتر است) ضرب در تمام ماه‌های سنوات خدمت قابل قبول در صندوق بیمه جدید منهای مجموع وجوهی که به عنوان کسور بازنشستگی یا حق بیمه متعلقه (اعم از سهم مستخدم و سهم کارفرما) و تفاوت تطبیق حقوق و مقرری ماه اول و حق بیمه درمان از صندوق بیمه قبلی به صندوق بیمه جدید منتقل شده است.

تبصره ۱ـ اگر صندوق‌های بیمه طبق مقررات مورد عمل، علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و بازماندگان، مشترکان خود را در برابر بیماری‌ها، کمک ازدواج، بارداری، حقوق ایام بیماری، غرامت مقطوع نقص عضو و مستمری ازکارافتادگی جزئی نیز بیمه نموده باشند، هنگام

۱- نک به ماده ۴۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مقررات همین مبحث در این مجموعه

انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بیمه دیگر، سهم درمان به علاوه یک درصد بابت مزایای یادشده از جمع وجوه قابل انتقال کسر می‌شود و در صورتی که نرخ حق بیمه درمان مطابق مقررات مربوط رقم معینی از کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداختی را تشکیل ندهد یک سوم مجموع حق بیمه یا کسور بازنشستگی سهم شخص یا کارفرما از این بابت منظور می‌گردد.

تبصره ۲ــ اگر صندوق بیمه جدید علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی و وظیفه وراث، مشترکان خود را بیمه درمان نیز بنماید، هنگام انتقال کسور، ذخیره حق بیمه درمان مربوط به ایام بازنشستگی به میزان سنوات انتقالی مطابق مقررات مورد عمل توسط بیمه شده در وجه صندوق بیمه جدید تأدیه می‌شود.

ماده ۵ ــ مبلغ مابه‌التفاوت قابل پرداخت به صندوق بیمه جدید توسط بیمه شده به اقساط ماهانه و حداکثر معادل ماه‌های خدمت موردنظر از تاریخ اعلام صندوق بیمه جدید به آن صندوق خواهد بود.

تبصره ــ اگر مستخدم، قبل از پرداخت کل مبلغ مابه‌التفاوت فوت نماید یا از کارافتاده شود یا به هر دلیل طبق مقررات مورد عمل صندوق ذی‌ربط، خود یا بازماندگانش مستحق دریافت مستمری یا حقوق وظیفه شوند، بقیه مبلغ مابه‌التفاوت به صورت ماهانه از دریافتی آنها کسر می‌شود.

ماده ۶ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده ۶ــ

الف ــ کارکنان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی می‌توانند در صورت انتقال به سایر دستگاه‌ها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه‌شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.

ب ــ دولت موظف است هرساله اعتبار لازم موضوع تبصره (۲) ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ را در ردیف جداگانه‌ای در قانون بودجه سالانه پیش بینی کند.

پ ــ از زمان لازم الاجراء شدن این قانون در صورتی‌که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی دیگری گردد، در صورت پرداخت کسور سهم بیمه شده و دولت و کارفرما مربوط به حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آنها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام گیرد و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره مند می‌شوند.

قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی «مصوب تیرماه ۱۳۵۴ (مصوب ۱۳۸۰/۲/۹)»

ماده واحده ـ سوابق خدمت غیرمشمول قانون تأمین اجتماعی بیمه شدگان که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی و مابه‌التفاوت براساس محاسبات بیمه‌ای آن طبق قوانین و مقررات موجود صرفاً در تعیین مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان قابل احتساب می‌باشد مشروط برآن که افراد مزبور در زمان بازنشستگی دارای حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مندرج در قانون تأمین اجتماعی باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰/۲/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون استفساریه قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ «مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۷»

موضوع استفساریه :

ماده واحده ـ آیا قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ که در تاریخ ۱۳۸۰/۲/۹ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید شامل کسانی که پیش از تصویب قانون مذکور بازخرید شده یا به هر نحوی به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه خود را می‌پردازند خواهد بود ؟

نظر مجلس :

این قانون شامل کسانی که تا قبل از تصویب آن (۱۳۸۰/۲/۹) بازخرید گردیده یا به استناد مقررات قانونی، بیمه گذار صندوق تأمین اجتماعی شده‌اند و همچنین مستخدمین شرکتها و موسسات دولتی که به استناد تبصره (۳) ماده (۱۴۴) قانون استخدام کشوری در شمول این صندوق قرار گرفته و براساس مقررات بازنشستگی حاکم بر وضعیت آنها بازنشسته شده‌اند، نخواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان «مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۱ــ بندهای ماده (۸۸) قانون استخدام کشوری حذف و عبارت زیر جایگزین آن می‌شود :

ماده ۸۸ ــ دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری یا بازخرید خدمت برای ایام واحد خدمت از سازمانها و صندوقهای‌مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات تابعه و یا وابسته به آنها و همچنین مؤسسات غیر دولتی که بیش از بیست و پنج درصد (۲۵٪) سرمایه یا بودجه سالانه آنها به تشخیص هیأت وزیران از محل درآمد عمومی تأمین می‌شود ممنوع است.

ماده ۲ــ در ماده (۸۱) و(۸۲) و تبصره (۱) ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ و بند (پ) ماده واحده قانون اصلاح قوانین ومقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۴/۱۱/۲۵ جز در مورد حقوق وظیفه که به علت انفصال یا محرومیت از حقوق اجتماعی مستخدم برقرارمی‌شود، میزان چهار پنجم به تمام حقوق وظیفه یا حقوق بازنشستگی اصلاح می‌گردد.

ماده ۳ــ دولت موظف است کمک هزینه عائله مندی کارکنان شاغل، از کار افتاده و یا بازنشسته را در صورت فوت، به همسر دائم آنها، مادامی که‌در قید حیات باشند بپردازد.

ماده ۴ــ در بند (ت) ماده (۸۶) قانون استخدام کشوری عبارت بعد از «عیال دائمی متوفی» حذف می‌گردد.

ماده ۵ ــ قانون اصلاح تبصره (۲) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذرماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲به شرح زیر اصلاح می‌شود :

۱ــ در بند (ب) قانون مذکور پس از کلمه «شوهر» کلمه «حرفه» حذف می‌گردد.

۲ــ تبصره (۲) قانون مذکور حذف می‌گردد و تبصره (۳) به تبصره (۲) تبدیل می‌یابد.

ماده ۶ ــ عبارت دو سوم مندرج در ماده (۱) و بند (ج) و تبصره (۲) ماده (۲) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۶/۲۳ و محدودیت حداکثر پرداخت در حقوق بازنشستگی و وظیفه حذف می‌گردند و در هر حالت معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهدبود.

ماده ۷ــ ماده (۱) و بند (۱) ماده (۳) قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۶ به ترتیب زیر اصلاح می‌گردد:

ـ به کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق الاشاره هنگام بازنشستگی، ازکارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود.

ـ کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل، بازنشسته از کار افتاده و متوفی فقط یک‌بار حسب مورد.

ماده ۸ ــ تبصره (۳) ماده (۳) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ موضوع اعطاء دو گروه بالاتر در مورد مستخدمینی‌که به سبب انجام وظیفه فوت و یا ازکارافتاده شده و یا بشوند نیز لازم الاجراء است.

ماده ۹ــ مستخدمین موضوع مواد (۱۴۳) و (۱۴۴) قانون استخدام کشوری که در یکی از مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری‌خدمت می‌نمایند تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت و قوانین اصلاحی آن باشند، هنگام بازنشستگی یا فوت و یا ازکارافتادگی، معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.

ماده ۱۰ــ این قانون در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده (۱) قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه و تبصره‌های آن مصوب ۱۳۷۳/۶/۲۳ که بازنشسته، فوت و یا ازکارافتاده شده و یا می‌شوند از تاریخ ۱۳۷۹/۱/۱ لازم الاجراء می‌باشد و هر گونه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این‌قانون لغو می‌گردد.

تبصره ــ قسمت اول ماده (۷) موضوع پاداش پایان خدمت در مورد کارکنانی که از ۱۳۷۹/۱/۱ بازنشسته، فوت و یا ازکارافتاده شده یا می‌شوند لازم الاجراء می‌باشد.

ماده ۱۱ــ بار مالی ناشی از اجراء این قانون از محل کسور بازنشستگی مربوطه و سرمایه‌گذاری و سود سپرده‌گذاری‌های کسور بازنشستگی‌مشترکین (اعم از موجودیهای صندوق، بدهیهای دولت و مازاد طراز مثبت صندوق) از سوی صندوق‌های ذی ربط و سایر منابع زیر تأمین خواهد شد:

ـ بندهای (د) و (ه) ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه.

ـ بند (ه) تبصره (۴) و قسمت دوم بند (ی) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال۱۳۷۹ کل کشور.

ـ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ و ۱۳۷۶/۹/۱۶.

ـ ردیف‌های حقوقی به جای مانده کارکنانی که بازنشسته، فوت و یا ازکارافتاده می‌شوند، در سال مربوطه از طریق برگشت به خزانه دولت.

ـ کسور بازنشستگی مربوطه (مواد «۱»، «۲»، «۴»، «۵» و «۶» این قانون که از آن کسور بازنشستگی دریافت می‌شود).

ماده ۱۲ـ به دولت اجازه داده می‌شود نرخ کسور بازنشستگی کلیه کارکنان بخش دولتی اعم از کشوری و لشکری را به صورت یکسان و حداکثر تا نه درصد (۹٪) سهم کارکنان و یک و نیم برابر آن سهم دولت تصویب و اجراء نماید و عدم تصویب آن مانع اجرای این قانون نخواهد بود.

ماده ۱۳ـ در صورت نیاز به دستورالعمل‌های اجرائی حسب مورد، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (برای نیروهای مسلح) وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (برای مشمولین تأمین اجتماعی) و سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای سایر مشمولین این قانون تهیه و ابلاغ خواهد گردید.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سیزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر در در اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی و ماده (۸۶) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی واصل نگردیده است.

بند «ب» ماده ۶۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران[1]

ماده ۶۵ـ به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک سازی دولت :

.

.

.

ب ـ هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند به استثناء مقامات، اعضاء هیأت علمی، ایثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰٪) و بالاتر در دستگاه‌های اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه‌های مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به استثناء ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری لغو می‌گردد.

۱- بند «ب» ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم به استناد تبصره ۵ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی نسخ گردیده است (در مقررات مربوط به همین فصل مراجعه شود).

قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
«مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ ازتاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱ــ مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰٪) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره ۲ــ دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره ۳ــ دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کارگرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره ۴ــ کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره ۵ ــ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹به تأیید شورای نگهبان رسید.

بند «ز» ماده ۸۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده ۸۰ـ به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه ای و توسعه مشاغل نو اقدامهای زیر را انجام دهد :

.

.

.

ز ـ برای استمرار فرصت‌های شغلی، ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای برنامه پنجم تنفیذ می‌گردد.

ماده ۴۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده ۴۵ـ ایثارگران و فرزندان شهداء برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از انتقال سوابق بیمه ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود.

رأی وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۷۱/۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تحدید ممنوعیت اشتغال بکار بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی

روزنامه رسمی شماره ۱۳۹۶۵ ـ ۱۳۷۱/۱۱/۲۴

شماره هـ/۱۰۸/۶۹ **۱۳۷۱/۹/۳۰**

تاریخ : ۷۱/۵/۲۷ **شماره دادنامه :** ۹۰ **کلاسه پرونده :** ۱۰۸/۶۹

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان تأمین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و هشتم دیوان عدالت اداری

مقدمه : الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳۵۴/۶۶ موضوع شکایت آقای غلامرضا اولیاء بطرفیت سازمان‌تأمین اجتماعی (شعبه یزد) بخواسته لغو دستور قطع مستمری و مطالبه و استرداد وجوه مأخوذه بشرح دادنامه ۷۸۰ ـ ۶۷/۸/۱۸ خلاصتاً چنین رأی صادر نموده است :

با توجه به این که در مقررات قانون تأمین اجتماعی اشتغال بیمه شدگان بازنشسته بعنوان مشاور و اخذ حق المشاوره ممنوع نگردیده و از موجبات قطع مستمری بازنشستگی نمی‌باشد و قطع مستمری بازنشستگی شاکی به شرح مذکور به نظر مبنای قانونی نداشته لذا شکایت وارد تشخیص می‌گردد.

ب ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۰۵/۶۶ موضوع شکایت محمدرضا تعجبیان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی (شعبه یزد) بخواسته رسیدگی و صدور دادنامه مبنی بر غیرقانونی بودن تصمیم سازمان تأمین اجتماعی شهرستان یزد مبنی بر قطع مستمری و استرداد وجوه مستمری سنوات قبل بشرح دادنامه ۲۸۰ ـ ۶۹/۶/۱۸ چنین رأی صادر نموده‌است :

با توجه به مفاد تعهدنامه آقای محمدرضا تعجبیان که به شماره ۷۳۳۵ ـ ۶۰/۳/۱۶ دفتر سازمان تأمین اجتماعی شعبه یزد ثبت گردیده و نامبرده تعهد داده است که در صورت اشتغال بکار مجدد در کارگاه مشمول بیمه مراتب را بلافاصله به آن شعبه اعلام نماید و در صورت تخلف سازمان می‌تواند طبق مقررات با وی رفتار نموده و چنانچه مستمری بازنشستگی او قطع گردیده هیچگونه ادعایی نداشته باشد. الزام سازمان طرف شکایت به برقراری مجدد مستمری و استرداد وجوه دریافتی وجهه قانونی ندارد و شکایت از این حیث مردود تشخیص می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

مراد مقنن از عبارت «عدم اشتغال بیمه شده به کار» در بند ۱۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم تیرماه ۱۳۵۴موضوع تعریف حالت بازنشستگی، عدم اشتغال بکار ثابت در کارگاه مشمول قانون کار در قبال دریافت حقوق یا مزد مستمر طبق ضوابط مقرر در باب حداقل و حداکثر ساعات کار و حقوق یا مزد است که تعمیم و تسری آن به ارائه خدمات خاص غیرمستمر در زمان و ساعات محدود با حق الزحمه معین بر مبنای توافق طرفین و قطع مستمری افراد بازنشسته مشمول قانون مذکور به واسطه آن ملاک موجهی ندارد بنابراین دادنامه شماره ۸۷۰ مورخ ۶۷/۸/۱۸ شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رأی شماره ۲۱۷ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۲۳ مورخ ۷۶/۱۰/۳۰ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی به دلیل مغایرت آن با قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی

نقل از شماره ۱۵۸۰۵ ـ ۱۳۷۸/۳/۱۲ روزنامه رسمی

شماره هـ/۶۹/۷۷ **۱۳۷۷/۱۲/۲۵**

تاریخ : ۱۳۷۷/۱۰/۱۲ **شماره دادنامه :** ۲۱۷ **کلاسه پرونده :** ۶۹/۷۷

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم منیژه شاهین

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲۳ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است.

۱ـ در تاریخ ۱۳۷۰/۷/۱ با تقاضای شخصی از خدمت در وزارت آموزش و پرورش بازخرید شده و از تاریخ ۱۳۷۱/۴/۱ در یک شرکت خصوصی مشغول کار شده و تا این تاریخ همه ماهه حق بیمه متعلقه به میزان ۷٪ سهم کارگر و ۲۳٪ سهم کارفرما به صندوق بیمه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است.

۲ـ به موجب ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی کلیه وجوهی که بابت بیمه و بازنشستگی اینجانب به صندوق بیمه و بازنشستگی وزارت آموزش و پرورش پرداخت شده بود از آن صندوق به صندوق بیمه سازمان تأمین اجتماعی واریز و طبق تبصره ۳ ذیل همان ماده واحده و آیین نامه اجرایی آن معادل مبلغ مذکور تحت عنوان مابه التفاوت حق بیمه و بازنشستگی توسط خود اینجانب به صندوق بیمه سازمان تأمین اجتماعی واریز گردید.

۳ـ پس از تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۶/۷/۱ مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد «زنان کارگر با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق می‌توانند بازنشسته شوند»، اینجانب درخواست بازنشستگی نمودم که متأسفانه مسئولین مربوطه به استناد بخشنامه شماره ۲۳ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی از قبول درخواست بازنشستگی اینجانب و عموماً کلیه کارکنانی که قسمتی ازسوابق خدمتی آنان در سازمانهای دیگر بوده و سپس حق بیمه یا بازنشستگی خود را به سازمان تأمین اجتماعی

منتقل نموده‌اند خودداری گردید. سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه شماره ۲۳ مستمریها مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۳۰ اقدام به قانونگذاری نموده است در حالی که نظر قانونگذار از تصویب ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده ۷۶ قانون تأمین اجـتماعی شمول آن به کلیه کارکنان زنی است که حداقل ۲۰ سال حق بیمه خود را پرداخت نموده باشند. چه مستقیم به صندوق تأمین اجتماعی و چه صندوقهای دیگر و سپس انتقال به صندوق تأمین اجتماعی. بنابه مراتب ابطال بخشنامه غیر قانونی ۲۳ مستمریها مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۳۰ مورد استدعاست. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۶۱۶/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۹/۱۰ اعلام داشته‌اند، در تبصره الحاقی به ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی دو شرط اساسی سن و سابقه را ملاک عمل قرار داده است و بخشنامه ۲۳ مستمریها که در اجرای ماده واحده فوق الذکر صادر شده با در نظر گرفتن دو شرط سن و سابقه بیانگر نحوه محاسبه مستمری استحقاقی بر اساس شرایط مذکور در تبصره الحاقی بوده که با شرایط مقرر در ۳ تبصره دیگر ماده ۷۶ متفاوت می‌باشد. و در بخشنامه مورد شکایت مطلبی مغایر با قانون مشاهده نمی‌گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

با توجه به مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷ مبنی بر جواز انتقال کسور بازنشستگی و حق بیمه از یک صندوق به صندوق بازنشستگی و بیمه دیگر و قابلیت احتساب مطلق سوابق خدمت رسمی مشمولین قانون مزبور از لحاظ بیمه و بازنشستگی بر اساس مقررات مربوط، اطلاق مفاد بند ۲ بخشنامه شماره ۲۳ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی در قسمتی که برخورداری از بازنشستگی بانوان را علی الاطلاق و منحصراً منوط به اشتغال آنان در مشاغل مشمول قانون کار به مدت بیست سال تمام اعلام داشته است، مغایر قانون فوق الذکر تشخیص داده می‌شودو مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری عبارت مذکور از متن بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۴۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ مبنی بر این که قطع مستمری بازنشستگی کارگران از سوی سازمان تأمین اجتماعی که برای کمک به معیشت خانواده به کار نیمه وقت با دریافت اجرت اشتغال می‌ورزند در انطباق با موازین قانونی نمی‌باشد

نقل از شماره ۱۸۴۷۰ ـ ۱۳۸۷/۵/۷ روزنامه رسمی

شماره هـ/۷۲۴/۸۴ **۱۳۸۷/۱۱/۱**

تاریخ : ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ **شماره دادنامه :** ۱۲۴۳ **کلاسه پرونده :** ۷۲۴/۸۴

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی : آقای غلامرضا شیری.

موضوع شکایت : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، ۳، ۴، ۶، ۱۰ تجدیدنظر دیوان.

مقدمه :

الف ـ۱ـ شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‌های ۱۱۸۰/۷۸ و ۱۱۷/۸۰ موضوع شکایت محمدحسین حاجی‌زاده به طرفیت، تأمین اجتماعی شعبه یک مشهد به خواسته، لغو بازنشستگی و قطع مستمری و برقراری مستمری به شرح دادنامه ۸۸۹ ـ ۸۹۰ مورخ ۱۳۸۰/۵/۳۱ چنین رأی صادر نموده است، با در نظر گرفتن مدلول رأی وحدت رویه ۹۰ مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر فرموده مراد مقنن از عبارت عدم اشتغال بیمه شده به کار در بند ۱۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم تیر ماه ۱۳۵۴ موضوع تعریف حالت بازنشستگی عدم اشتغال به کار ثابت در کارگاه مشمول قانون کار در قبال دریافت حقوق یا مزد مستمر طبق ضوابط مقرر در باب حداقل و حداکثر ساعت کار و حقوق یا مزد است که تعمیم و تسری آن به ارائه خدمات خاصی غیرمستمر در زمان و ساعات محدود با حق الزحمه معین بر مبنای توافق طرفین و قطع مستمری افراد بازنشسته مشمول قانون کار مذکور به واسطه آن ملاک موجهی دارد علیهذا شکایت فوق التوصیف را وارد تشخیص داده و حکم به اثبات آن صادر و اعلام می‌گردد. **الف ـ۲ـ** شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۲۰۷/۸۰ موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی اداره کل تأمین اجتماعی خراسان نسبت به دادنامه ۸۹۰ ـ ۸۸ مورخ ۸۰/۵/۳۱ شعبه ۱۹ دیوان به شرح دادنامه شماره ۶۲۹ مورخ

۸۲/۵/۱ با رد تجدید نظرخواهی دادنامه بدوی تأیید می‌شود. **ب ــ۱ــ** شعبه ۱۸ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۱۷۹/۷۸ موضوع شکایت آقای غلامرضا شیری به طرفیت، تأمین اجتماعی شعبه یک مشهد به خواسته، لغو بازنشستگی و قطع مستمری و برقراری مستمری و بازنشستگی به شرح دادنامه ۹۶۳ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۲ چنین رأی صادر نموده است، نظر به این که شاکی به موجب قرارداد شماره ۲۴ـ س مورخ ۷۶/۲/۳۱ با شرکت سیمایاران شرق به مدت یکسال از تاریخ ۷۶/۳/۱ لغایت ۷۶/۱۲/۲۵ در مقابل حق‌الزحمه سالانه ۲/۴۵۰/۰۰۰ ریال جهت رفع نیاز عائله‌مندی و استفاده از تجربیات خود مشغول به کار نگهداری فضای سبز شده و این قرارداد شغل مستمری دائم نمی‌باشد و بلکه فصلی است لذا مشمول عنوان حقوق‌بگیر در کارهای دائم مفاد تبصره ۷ قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان مصوب ۷۶/۲/۲۸ نمی‌باشند و مشمول رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشند که عیناً درج می‌گردد، «مراد مقنن از عدم‌اشتغال بیمه‌شده به کار در بند ۱۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم تیر ماه ۱۳۵۴ موضوع تعریف حالت بازنشستگی عدم اشتغال بکار ثابت در کارگاه مشمول قانون کار در قبال حقوق و مزد مستمر طبق ضوابط مقرر در باب حداقل و حداکثر ساعات کار و حقوق یا مزد است که تصمیم و تسری آن به ارائه خدمات خاص غیرمستمر در زمان و ساعات محدود با حق الزحمه معین بر مبنای توافق طرفین و قطع مستمری افراد بازنشسته مشمول قانون مذکور به واسطه آن ملاک موجهی ندارد» بنابه مراتب و با توجه به رأی وحدت رویه یاد شده فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم بر الزام سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک مشهد به برقراری مستمری و بازنشستگی شاکی صادر و اعلام می‌گردد. **ب ــ۲ــ** شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده ۹۳۲/۷۹ موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی اداره کل تأمین اجتماعی خراسان نسبت به دادنامه شماره ۹۶۳ مورخ ۷۹/۸/۱۲ شعبه ۱۸ دیوان به شرح دادنامه شماره ۷۰۵ مورخ ۸۰/۶/۱۳ چنین رأی صادر نموده است، تجدیدنظرخواهی وارد است زیرا اولاً اشتغال تجدید نظرخوانده پس از برقراری مستمری بازنشستگی در مورد وی که علی‌الظاهر با اتکاء به قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان مصوب سال ۱۳۶۷ بوده جای تردیدی ندارد بنابراین به حکم مقرر در تبصره ۷ همان قانون از ادامه بهره‌مندی از مزایای متعلقه محروم می‌گردند. ثانیاً، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در صدور دادنامه بدوی مورد استناد قرار گرفته منصرف از موضوع بوده و مرتبط با افراد بیمه شده بازنشسته عادی موضوع قانون تأمین اجتماعی است که در بند ۱۵ ماده ۲ قانون مرقوم توصیف گردیده است، نتیجتاً با اعلام ورود تجدیدنظرخواهی و ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه شکایت تجدید نظرخوانده (شاکی اصلی) غیروارد تشخیص و محکوم به رد است. **ج ــ۱ــ** شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۱۷۰/۷۸ موضوع شکایت محمدحسین قصابی به طرفیت، اداره تأمین اجتماعی شعبه یک مشهد به خواسته، برقراری بازنشستگی

مستمری به شرح دادنامـه شماره ۱۵۵۸ مـورخ ۷۹/۱۲/۴ چنین رأی صادر نموده است، نظر به این که خواسته مدعی برقراری بازنشستگی می‌باشد و طرف شکایت نیز موضوع را پذیرفته است به استناد ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. **ج ـ۲ـ** شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۲۶/۸۰ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه ۱۵۵۸ مورخ ۷۹/۱۲/۴ شعبه ۱۷ دیوان به شرح دادنامه شماره ۷۱۷ مورخ ۸۱/۵/۱۵ چنین رأی صادر نموده است، توجهاً به رأی وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۷۱/۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که قطع مستمری افراد بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی را به لحاظ ارائه خدمات خاص غیرمستمر در زمان و ساعات محدود با حق الزحمه معین بر مبنای توافق طرفین موجه ندانسته است با رد اعتراض تأمین اجتماعی نتیجتاً دادنامه بدوی مبنی بر ورود شکایت و الزام تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگی تجدیدنظر خوانده تأیید می گردد. **د ـ۱ـ** شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۱۳۱/۸۰ موضوع شکایت اسماعیل دشتبان به طرفیت تأمین اجتماعی شعبه یک مشهد به خواسته، لغو حکم و دستور قطع مستمری و الزام مشتکی‌عنه به برقراری بازنشستگی قطع شده به شرح ۱۵۷۱ مورخ ۸۲/۱۱/۲۰ چنین رأی صادر نموده است، نظر به این که اشتغال شاکی در شرکت سیمایاران شرق به صورت تمام وقت نبوده بلکه پاره وقت بوده که قرارداد منعقده فیمابین وی و شرکت مؤید ادعای شاکی است لذا مستنبط از مفاد رأی وحدت رویه لازم الاتباع شماره ۹۰ مورخ ۷۱/۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال تبصره ۷ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی در خصوص شاکی موجه نبوده علیهذا خواسته وی وارد تشخیص ضمن ورود شکایت حکم به برقراری مستمری بازنشستگی شاکی توسط مشتکی عنه صادر و اعلام می‌گردد. **د ـ۲ـ** شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۶/۸۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی نسبت به دادنامه شماره ۱۵۷۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۰ شعبه نهم به شرح دادنامه شماره ۱۱۶۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ با رد تجدید نظرخواهی دادنامه بدوی را عیناً تأیید و استوار نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بر صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره ۷ قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۷ چنانچه بیمه شدگانی که بر اساس ماده واحده قانون فوق‌الذکر بازنشسته شوند و مجدداً به عنوان حقوق

بگیر در کارگاهی به کار اشتغال ورزند ضمن قطع مستمری از استفاده مجدد از بازنشستگی موضوع ماده واحده مزبور محروم خواهند شد. نظر به این که مراد مقنن اشتغال به کار مستمر در یک کارگاه در قبال دریافت حقوق است و تعمیم و تسری حکم قانونگذار به مواردی که بیمه شدگان بازنشسته به منظور کمک به معیشت خود و خانواده به کار نیمه وقت با دریافت اجرت اشتغال می‌ورزند و اطلاق فرد شاغل تمام وقت حقوق بگیر به اشخاص مزبور و نتیجتاً حذف مستمری بازنشستگی آنان موافق هدف و حکم مقنن نیست، بنابراین دادنامه‌های شماره ۶۲۹ مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۰ شعبه چهارم تجدیدنظر، شماره ۷۱۷ مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۵ شعبه اول تجدیدنظر شماره ۱۱۶۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۸ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر ورود شکایت و تأیید استحقاق شاکیان به دریافت مستمری بازنشستگی در مدت اشتغال به خدمت نیمه وقت موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مبحث هفتم : مقررات مربوط به فصل هشتم قانون تأمین اجتماعی «مواد ۸۴ ـ ۸۰»

قانون اصلاح مواد (۴۳)، (۴۴) و(۸۰) قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۷۶/۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ـ مواد (۴۳) و (۴۴) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ ـ به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به ماده (۸۰) قانون مزبور الحاق می‌شود :

۱ـ نصاب اعتراض به آرای هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات، مندرج در قسمت اخیر بند (۴) ماده (۴۳) به یک میلیون و پانصد هزار (۱۵۰۰۰۰۰) ریال تغییر می یابد.

۲ـ در ماده (۴۴) قانون تأمین اجتماعی عبارت «در تهران» به عبارت «در مراکز استانها» تغییرمی یابد.

۳ـ بند (۳) ماده (۸۰) به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود :

۴ـ در صورت فوت بیمه شده‌ای که در ده سال آخر حیات خود، حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر این که ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد.

تبصره ۱ : بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمری برقرار نشده است، حسب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا تبصره (۲) هستند.

تبصره ۲ : چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل (۲۰) سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد، بازماندگان وی از مستمری برخوردار خواهند شد. در تعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره برای محاسبه میزان مستمری، تبصره ماده (۷۷) قانون تأمین اجتماعی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

تبصره ۳ : بیمه شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود و فاقد شرایط مقرر در این بند می‌باشد، چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او کمتر از (۲۰) سال و بیشتر از (۱۰) سال باشد، به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت حق بیمه، غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یک جا و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه در باره کارکنان دولت و مشمولین قانون تأمین اجتماعی که در جریان انقلاب اسلامی ایران از کارافتاده یا به درجه شهادت نائل شده یا می شوند «مصوب ۵۸/۹/۲۱ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ کلیه مستخدمین وزارتخانه های و مؤسسات و شرکتهای دولتی منجمله سازمانهای دولتی که شمول حکم در باره آنها مستلزم ذکر نام است و مستخدمین شهرداری‌ها و مشمولین قانون تأمین‌اجتماعی که در راه به ثمر رساندن انقلاب اسلامی ایران یا حفظ دستاوردهای آن از کارافتاده شده یا بشوند و یا این که به درجه شهادت رسیده یا برسند با رعایت مقررات مربوط به خود مشمول احکام مربوط به از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه محسوب می شوند و حقوق وظیفه ای که بر این اساس تعیین می شود در مورد آنان یا ورثه قانونی برقرار و پرداخت می گردد.

از تاریخ تصویب این لایحه قانونی لایحه شمول مواد «۸۰» و «۸۴» قانون استخدام کشوری در باره کارمندان وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی که در جریان انقلاب اخیر دچار نقص عضو شده و یا از کارافتاده گردیده اند و یا به درجه شهادت رسیده اند و طی شماره «۶۹۲» مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۱۶ ابلاغ گردیده است ملغی می باشد.

از بند "ج" ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «مصوب مجلس شورای اسلامی»

ج ــ در طول برنامه سوم تبصره (۳) ردیف (۳) ماده واحده قانون اصلاح مواد (۴۳)، (۴۴) و (۸۰) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۷۶/۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی ـ به شرح ذیل اصلاح می شود :

۱ــ در صورت فوت بیمه شده ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) همان قانون مستمری پرداخت می گردد.

۲ــ بیمه شده ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می شود چنانچه سابقه حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت به طور یک جا و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) قانون تأمین اجتماعی پرداخت می شود.

لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه در باره کارکنان دولت و مشمولین قانون تأمین اجتماعی که در جریان انقلاب اسلامی ایران از کارافتاده یا به درجه شهادت نائل شده یا می شوند «مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۲۷ شورای انقلاب اسلامی »

ماده واحده ــ تبصره زیر به لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه در باره کارکنان دولت و مشمولین قانون تأمین اجتماعی که در جریان انقلاب اسلامی ایران از کارافتاده و یا به درجه شهادت نائل شده و یا می شوند مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۱ اضافه می شود :

تبصره : کارکنان اتاق اصناف که در جریان انقلاب شهید و یا از کارافتاده شده باشند نیز در صورت تأیید و تصویب کمیته امداد امام در هر مورد مشمول مقررات این قانون می گردند.

قانون الحاق یک تبصره به بند (۱) ماده (۸۱) قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۷۴/۶/۲۱ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ تبصره زیر به بند (۱) ماده (۸۱) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب سوم تیرماه ۱۳۵۴ ـ الحاق می‌گردد :

تبصره ۱ : همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده‌اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم توسط تأمین اجتماعی مجدداً به آن‌ها مستمری پرداخت خواهد شد. بار مالی ناشی از این تبصره از محل سه درصد (۳٪) کمک دولت به بیمه شدگان تأمین خواهد شد.

آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بیست و یکم شهریور ماه یکهزاروسیصدو هفتادوچهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۶/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند (۱) ماده (۸۱) قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۷۵/۴/۶ هیأت وزیران»

ماده ۱ــ همسران بیمه شدگان متوفی که مجدداً ازدواج دایم کرده اند و به تبع آن مستمری آنها قطع شده است، از تاریخ فوت شوهر دوم مجدداً و با رعایت مقررات مربوط از مستمری یاد شده برخوردار می شوند .

تبصره : مستمری آن دسته از همسران بیمه شدگان متوفی که مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و شوهر دوم آنها قبل از تاریخ اجرای این قانون فوت کرده است در صورتی که شوهر دائم دیگری اختیار نکرده باشند حسب درخواست کتبی ایشان از تاریخ فوت شوهر دوم پرداخت می شود. [۱]

ماده ۲ــ مستمری موضوع این آیین نامه شامل فوت همسر سوم و بعد از آن نمی شود . ملاک تشخیص و شناسایی شوهر دوم و فوت او مدارک رسمی مثبته است .

ماده ۳ــ بار مالی ناشی از اجرای این قانون صرفاً از محل سه درصد (۳٪) حق بیمه سهم دولت تأمین می شود و سازمان برنامه و بودجه موظف است حق بیمه های سهم دولت را همه ساله به طور علی الحساب در بودجه کل کشور منظور و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کند.

اصلاح تبصره ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند ۱ ماده ۸۱ قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۷۵/۲/۸ هیأت وزیران»

اصلاح تبصره ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند (۱) ماده (۸۱) قانون تأمین اجتماعی ۱۳۷۵/۱۲/۸ - ۱۲۶۶۸۵.ت۱۷۳۹۸ه - ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ـ۴۱۰ تأمین اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - سازمان تأمین اجتماعی

۱- اصلاحی به موجب اصلاح تبصره ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند ۱ ماده ۸۱ قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۸ هیأت وزیران»

تبصره ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند ۱ ماده ۸۱ قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۷۵/۴/۶ هیأت وزیران»: مستمری آن دسته از همسران بیمه شدگان متوفی که مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و شوهر دوم آنها قبل از تاریخ اجرای این قانون فوت کرده است، در صورتی که شوهر دائم دیگری اختیار نکرده باشند از تاریخ مراجعه و ارائه درخواست کتبی پرداخت می شود .

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۸با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره ۱۳۹۰ه.ب مورخ ۱۳۷۵/۸/۱۹) تصویب نمود :

در تبصره ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به بند (۱) ماده (۸۱) قانون تأمین‌اجتماعی ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۶۱۰ت ۱۶۱۰۰ ه مورخ۱۳۷۵/۴/۱۰ـ عبارت «از تاریخ مراجعه و ارائه درخواست کتبی» به عبارت «حسب درخواست کتبی ایشان از تاریخ فوت شوهر دوم» تغییر می‌یابد.

قانون مربوط به اجازه پرداخت وظیفه و مستمری درباره وراث عده‌ای از کارمندان دولت «مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی سابق»

ماده واحده ــ وظیفه و مستمری و هزینه تحصیل اشخاص مشروحه ذیل تصویب و به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون از محل اعتبارات مربوطه که در مقابل اسامی آنها تعیین شده پرداخت نماید.

تبصره ۱ : به بازماندگان کارمندان رسمی کشور و خدمتگزاران جزء که قبل از تصویب قانون اصلاح بازنشستگی مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ مورث آنها فوت شده است و به واسطه کمبود سنین خدمت مشمول مقررات قانون بازنشستگی نشده هیچ گونه وظیفه یا مستمری دریافت نمی دارند از تاریخ تصویب این قانون نصف آخرین حقوق دریافتی زمان حیات مورث خود را برابر شرایط قانون بازنشستگی و وظیفه از اعتبار وزارتخانه یا بنگاهی که درآن اشتغال داشته‌اند دریافت خواهند داشت.

تبصره ۲ : حقوق وظیفه و مستمری اعم از آن چه از صندوق بازنشستگی پرداخت می‌گردد یا از محل اعتبارات بودجه کل کشور درباره ورثه ذکورتا سن بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیل تا خاتمه آن طبق گواهی وزارت فرهنگ و اناث مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند قابل پرداخت می باشد.

قانون اصلاح تبصره (۲) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذرماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث «مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ الف ــ از تاریخ تصویب این قانون حقوق وظیفه و مستمری موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب آذرماه ۱۳۳۸ در مورد ورثه ذکور تا پایان بیست سالگی و چنانچه به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه ها یا مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند تا پایان بیست و پنج سالگی قابل پرداخت خواهد بود.

ب ــ حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و همچنین سازمانهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوطه برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و حرفه[1] و شغل قابل پرداخت می باشد.

تبصره ۱ : حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث که بر اساس قوانین قبلی به علت رسیدن به سن مقرر قطع شده است به شرط آن که شوهر و یا شغل نداشته باشند مشمول مقررات بند «ب» مذکور خواهد بود.

تبصره ۲ : حقوق وظیفه و مستمری موضوع این قانون و سایر قوانین و مقررات استخدامی اعم از قانون استخدام کشوری و قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین‌اجتماعی (در خصوص کارمندان دولت) و مقررات استخدامی خاص سازمانهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، در مورد کسانی که شخصاً دارای تمکن مالی در امرار معاش مناسب می باشند و یا آن که افراد دیگر شرعاً مکلف به اداء نفقه آنها می باشند و همچنین دانشجویانی که شخصاً تمکن مالی جهت مخارج ادامه تحصیل داشته باشند، قابل پرداخت نخواهد بود، احراز عدم تمکن مالی و عدم تأمین نفقه موکول به ادعاهای ذی نفع خواهد بود، مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.

۱- کلمه «حرفه» به موجب بند یک ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ از بند «ب» حذف گردیده است (به مقررات مربوط به فصل هشتم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه مراجعه شود).

تبصره ۳: آیین نامه موضوع این ماده واحده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره درجلسه روز یکشنبه دوم دی ماه یکهزاروسیصدوشصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذرماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ «مصوب ۱۳۶۴/۴/۲ هیأت وزیران»

ماده ۱ـ حقوق وظیفه مستمری وراث ذکور موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری کارمندان مصوب ۲۸ آذرماه ۱۳۳۸ از تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۲ در صورت داشتن ۲۰ سال تمام قطع خواهد شد مگر آن که به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی رسمی داخل و خارج کشور مشغول تحصیل باشند که در این صورت حقوق وظیفه یا مستمری آنها تا پایان سن بیست و پنج سالگی قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره : در مواردی که صحت مدارک اشتغال به تحصیل وراث موضوع این قانون مورد ابهام باشد و نیز در خصوص گواهی تحصیلات خارج از کشور، نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی مناط خواهد بود.

ماده ۲ـ به فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و همچنین سازمانهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نیز مشمولین قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران و مشمولین قانون تأمین اجتماعی (در خصوص کارکنان دولت) که در تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۲ حقوق وظیفه دریافت می‌دارند در صورتی که شوهر نداشته و دارای حرفه[1] و شغل نباشند حقوق وظیفه و مستمری سهم مذکور قابل پرداخت می‌باشد.

ماده ۳ـ حقوق وظیفه و مستمری سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین موضوع ماده ۳ این آیین نامه که مورث آنان بعد از ۱۳۶۳/۱۰/۲ فوت می نمایند و طبق مقررات مربوط مستحق دریافت حقوق وظیفه یا مستمری می باشند در صورتی که بعد از تاریخ فوت مورث شوهر نداشته باشند به شرط نداشتن حرفه[2] و شغل قابل پرداخت می باشد.

ماده ۴ـ فرزندان و نوادگان اناث که طبق مقررات مربوط مستحق دریافت حقوق وظیفه یا مستمری بوده اند ولی سهم حقوق وظیفه یا مستمری آنان به علت رسیدن به سن مقرر قطع شده و یا برقرار نشده است چنانچه شوهر نداشته و دارای حرفه و شغل نباشند با رعایت مفاد این آیین‌نامه مشمول دریافت حقوق وظیفه یا مستمری خواهند بود.

۱- نک به ماده ۵ همین آیین نامه و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۳۶ مورخ ۸۶/۱۱/۱۴ در مقررات فصل هشتم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه

۲- همان ؛

ماده [1]۵ ـ شغل از نظر این آیین نامه انجام کار در بخش دولتی یا اشتغال به یکی از مشاغل مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشد.

ماده ۶ ـ سهم حقوق وظیفه و مستمری هریک از وراث وظیفه یا مستمری‌بگیر مستخدمین وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، شهرداری ها و همچنین سازمانهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمولین قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی (در خصوص کارکنان دولت) در صورتی که برای امرار معاش مناسب دارای تمکن مالی باشند و یا افراد دیگر نفقه آنان را تأمین نمایند و همچنین دانشجویانی که برای ادامه تحصیل تمکن مالی داشته باشند، قابل پرداخت نخواهد بود.

ماده ۷ـ ادعای عدم تمکن مالی و عدم تأمین نفقه و نداشتن شغل صرفاً با اعلام کتبی وظیفه یا مستمری‌بگیر پذیرفته خواهد شد . وزارتخانه ها و مؤسسات موضوع این آیین نامه مکلفند در اسرع وقت نسبت به اخذ اعلام کتبی مذکور اقدام و مراتب را ضمن درج در سوابق مربوط به صندوق حواله کننده وجه اطلاع دهند.

ماده ۸ـ احراز موارد خلاف به عهده هیأت سه نفره ای که به انتخاب رئیس صندوق پرداخت کننده حقوق وظیفه یا مستمری مشخص خواهند شد می باشد و دستگاه متبوع مستخدم مکلف است همکاری های لازم را در جهت شناسایی موارد خلاف با صندوق مربوط به عمل آورد[2].

تبصره : در صورت احراز تخلف علاوه بر قطع حقوق وظیفه یا مستمری برای استرداد وجوه پرداختی از تاریخ استفاده غیرمجاز نیز اقدام خواهد شد.

ماده ۹ـ چنانچه سهم حقوق وظیفه یا مستمری هریک از وراث به علت تمکن مالی یا تأمین نفقه یا دارا بودن شغل و حرفه[3] برقرار نشده و یا قطع گردیده است و بار دیگر افراد مذکور شرایط لازم

۱- در این ماده مستند به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۳۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ کلمات «حرفه» و «حرف» حذف گردیده است (به مقررات مربوط به فصل هشتم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه مراجعه شود).

ماده ۵ قبل از اعمال رأی هیأت عمومی دیوان : «حرفه و شغل از نظر ... اشتغال به یکی از حرف و مشاغل مشمول .... .»

۲- اصلاحی به موجب اصلاحیه ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذرماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث «مصوب ۱۳۶۴/۹/۱۷ هیأت وزیران» (نک به مقررات فصل هشتم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه)

ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ اذرماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ مصوب ۱۳۶۴/۴/۲هیأت وزیران : احراز موارد خلاف حسب مورد با کمیسیونی مرکب از رئیس صندوق بازنشستگی مربوط، رئیس اداره بازنشستگی دستگاه متبوع یا مسئول ذی ربط در امور بازنشستگی و مقام مسئول دستگاهی که صندوق بازنشستگی مربوط زیر نظر آن قرار دارد خواهد بود.

۳- نک به پانویس مواد (۲) و (۳) همین آیین نامه

را برای دریافت حقوق موضوع این آیین نامه احراز کنند . این حقوق از تاریخ تقاضای مجدد با رعایت مقررات این آیین نامه قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۱۰ـ فرزندان و نوادگان اناثی که بر اساس آیین نامه مستحق دریافت حقوق وظیفه یا مستمری می باشند باید ظرف مهلت شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه به دستگاه متبوع موّرث خود مراجعه و کتباً تقاضای دریافت حقوق وظیفه یا مستمری خود را بنمایند تا حقوق وظیفه یا مستمری آنان با رعایت مقررات این آیین نامه از تاریخ تصویب قانون (۱۳۶۳/۱۰/۲) برقرار گردد در مورد کسانی که پس از این تاریخ مراجعه می کنند، تاریخ برقراری حقوق مذکور، تاریخ مراجعه و تقاضای آنها خواهد بود.

ماده ۱۱ـ اصلاحات لازم در این آیین نامه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بخشنامه ۵۷۹ فنی مورخ ۱۳۶۷/۶/۷ سازمان تأمین اجتماعی
«موضوع : حداقل و حداکثر مجموع مستمری قابل پرداخت به بازماندگان»

همان گونه که آگاهی دارند تاکنون استنباط چنین بوده که عبارات «مستمری استحقاقی» و «مجموع مستمری بازماندگان» مذکور در مواد ۸۳ ، ۹۶ و ۱۱۱ قانون مفهومی یکسان داشته و بیانگر صد در صد مستمری می باشند و لذا نحوه عمل بدین ترتیب بوده است که مستمری استحقاقی (و نه مستمری قابل پرداخت) از حداقل دستمزد کارگر عادی کمتر و یا از حداکثر مقرر بیشتر نشده و سپس مابین بازماندگان حسب سهامشان تقسیم گردد . بدیهی است به این صورت در تمام مواردی که مجموع سهام بازماندگان کمتر از صد در صد بوده به جای آن که در اجرای ماده ۱۱۱ قانون، صرف نظر از تعداد بازماندگان به هر حال حداقل دستمزد کارگر عادی تخصیص داده شود فقط درصدی از وجه مزبور (حداقل دستمزد) تعلق یافته، یا در مواردی که مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی بیش از حداکثر مقرر قانونی بوده ابتدا مستمری استحقاقی تا سطح حداکثر مزبور تقلیل و سپس بین بازماندگان حاضر در ردیف به نسبت سهامی که دارند تقسیم شده است.

در بازبینی مجدد و با ملاحظه عموم مواد قانون تأمین اجتماعی پیرامون بازماندگان (بالاخص بند ۳ ماده ۸۳ قانون) و نیز قوانین راجع به تعیین حداکثر حقوق وظیفه و مستمری کارکنان دولت و مشمولان قانون تأمین اجتماعی به وضوح مشخص می شود که منظور از مستمری استحقاقی همان صد در صد مستمری حین الفوت بیمه شده می باشد در حالی که مجموع مستمری بازماندگان عبارت است از آن مقدار از مستمری استحقاقی که به بازماندگان حاضر در ردیف تعلق می گیرد اعم از آن که به صد در صد مستمری استحقاقی بالغ شده و یا آن که به لحاظ قلت بازماندگان کمتر از تمامی مستمری استحقاقی باشد به عبارت دیگر برای نیل به هدف قانون گذار در ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و قوانین راجع به تعیین حداکثر مستمری، می بایست همواره مستمری استحقاقی که طبق قانون (حسب مورد مواد ۷۲، ۷۷ و ۱۱۴) محاسبه و به دست آمده مأخذ تقسیم بین بازماندگان قرار گرفته و بعد از تعیین سهم هر کدام النهایه مراقبت گردد مجموع مستمری (جمع پرداختی به بازمانده یا بازماندگان) چنانچه از حداقل دستمزد کارگر عادی کمتر بود تا مبلغ مزبور ترمیم و در صورتی که از حداکثر مقرر بیشتر بود تعدیل شود.

نکته شایان توجه دیگر این که نحوه نگرش فوق الذکر بر استنباط و اجرای افزایشهای مجموع مستمری بازماندگان موضوع ماده ۹۶ قانون نیز ناظر بوده است . این موضوع اگرچه به علت شرایط خاص حاکم بر بخشنامه های شماره ۳۶۴ و ۴۲۸ و ۴۳۹ فنی در احتساب سهم مستمری متعلق به

هریک از بازماندگان بی اثر بوده لیکن بازنگری و تصحیح اقدامات انجام شده بر اساس بخشنامه های شماره ۵۲۳ فنی و شماره یک مستمری ها از این لحاظ حائز کمال اهمیت می باشد . توضیح این که تصویب نامه های مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۲۸ و مورخ ۱۳۶۶/۸/۲۰ هیأت وزیران که به ترتیب مبنای صدور بخشنامه های شماره ۵۲۳ فنی و شماره یک مستمری ها بوده حاکی از افزایش مبلغ ۵۰۰۰ ریال از ۱۳۶۴/۱/۱ و ۳۰۰۰ ریال از ۱۳۶۶/۷/۱ بر جمع پرداختی به بازماندگان (قبل از کسر دو درصد موضوع ماده ۸۹ قانون) صرف نظر از تعداد آنها می باشد به عبارت دیگر به موجب مصوبه های پیشگفت می بایست در تمامی موارد که وقوع فوت و در نتیجه تحقق مستمری بازماندگان قبل از پایان سال ۱۳۶۳ بوده از تاریخ ۱۳۶۴/۱/۱ مبلغ ۵۰۰۰ ریال و در کلیه مواردی که فوت بیمه شده و برقراری مستمری اولیه پیش از پایان شهریورماه ۱۳۶۶ بوده از تاریخ ۱۳۶۶/۷/۱ مبلغ ۳۰۰۰ ریال به مجموع پرداختی افزوده گردد اعم از این که تعداد بازماندگان واجد شرایط یک یا دو یا چند نفر باشند.

بدیهی است آن قسمت از مفاد بخشنامه های شماره ۵۲۳ فنی و شماره یک مستمری ها که اختصاص به شرح نحوه افزایش مستمری بازماندگان داشته بدین وسیله و به شرح فوق اصلاح می گردد .

بنابراین ضروری است در اسرع وقت با توجه به آنچه که ذکر گردید و مطالب و مثالهایی که در زمینه مسائل طرح شده در پی خواهد آمد نسبت به اصلاح اقدامات گذشته از طریق صدور احکام اصلاحی و تأدیه حقوق معوقه و آتی بازماندگان اقدام نمایند.

با عنایت به این که اثرات این بخشنامه صرفاً معطوف به مواردی است که مجموع سهام بازماندگان کمتر از صد در صد بوده و یا به علت تغییرات حاصله بعدی کمتر از صد درصد گردیده احکام تغییرات و اصلاحی مناسب طبق فرم نمونه پیوست در سه نسخه تنظیم و صادر نمایند . نسخه اول جهت اطلاع مستمری بگیران به ایشان تحویل گردد، نسخه دوم به منظور انجام کنترلهای ضروری به اداره امور بازماندگان ارسال و سومین نسخه در پرونده مربوط ضبط گردد . اداره امور بازماندگان پس از بررسی و تأیید نهایی عیناً نسخ احکام دریافتی را جهت انجام اقدام بعدی به اداره شناسایی و نام نویسی ارسال و سپس دستور بایگانی شدن صادر می نماید.

الف ـ پیرامون حداقل مجموع مستمری بازماندگان

مفاد این بخشنامه در خصوص مشمولان قانون تأمین اجتماعی (کسانی که در مورد تاریخ ۱۳۵۴/۵/۱۰ و یا بعد از آن در ردیف دریافت کنندگان مستمری قرار داشته یا خواهند داشت) از ۱۳۵۴/۵/۱۰ و در مورد کسانی که مستمری آنان به موجب قانون حمایت کارمندان و در دوران اجرای قانون مزبور (از ۱۳۵۱/۶/۱ تا ۱۳۵۵/۴/۱۶) برقرار گردیده از تاریخ ۱۳۵۵/۴/۱۶ به موقع اجرا گذارده شود. بدیهی است در این جهت کلیه احکامی که طی آن مجموع سهام بازماندگان کمتر از صد در صد

بوده و به این سبب مجموع مستمری متعلقه کمتر از حداقل دستمزد کارگر عادی منظور گردیده مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت.

مثال :

۱ـ بیمه شده در نیمه اول سال ۱۳۶۶ فوت نموده، مستمری استحقاقی مبلغ ۲۰/۰۰۰ ریال محاسبه گردیده و بازمانده منحصر به یک همسر واجد شرایط می باشد مستمری برای وی به میزان ۱۱۴۰۰/ ریال (۵۰٪×۲۲۸۰۰) برقرار و از ۱۳۶۶/۷/۱ در اجرای بخشنامه شماره یک مستمری ها به میزان ۲۲۸۰۰ ریال ترمیم گردیده است. اینک با توجه به این بخشنامه مستمری متعلقه به ترتیب زیر محاسبه می گردد :

ریال سهم همسر از مستمری استحقاقی $\frac{۵۰}{۱۰۰} \times ۲۰۰۰۰ = ۱۰۰۰۰$ که چون رقم حاصله از حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان برقراری کمتر است لذا تا سطح ۲۲۸۰۰ ریال ترمیم شده و از تاریخ فوت به تمامی در وجه همسر متوفی قابل پرداخت می باشد .

از تاریخ ۱۳۶۶/۲/۱ به طریق زیر عمل می گردد :

ریال مجموع قابل پرداخت به همسر از ۶۶/۷/۱ ۲۲۸۰۰ + ۳۰۰۰ = ۲۵۸۰۰

همان گونه که ملاحظه می نمایید همسر به تنهایی از مجموع حداقل دستمزد کارگر عادی و تمامی افزایش موضوع بخشنامه شماره یک مستمری ها استفاده می نماید .

۲ـ تاریخ فوت بیمه شده در سال ۱۳۵۹، مستمری استحقاقی ۱۶۰۰۰ ریال و بازماندگان واجد شرایط مشتمل بر مادر و یک همسرند طبق روش قبلی ابتدا مستمری استحقاقی تا مبلغ ۱۹۰۵۰ ریال ترمیم و سپس بین بازماندگان تقسیم گردیده، لذا مستمری آنان در تاریخ فوت روی هم مبلغ ۱۳۳۳۵ ریال (۷۰٪×۱۹۰۵۰) بوده است، ارقام بعدی که به آنان تخصیص داده شده به این قرار بوده اند :

از ۱۳۶۴/۱/۱ در اجرای بخشنامه شماره ۵۲۳ فنی ۱۶۸۳۵ ریال (۷۰٪×۲۴۰۵۰) و از ۱۳۶۶/۷/۱ به موجب بخشنامه شماره یک مستمری ها ۲۵۰۰۰ ریال.

اکنون با توجه به این بخشنامه مبلغ پرداختی به مادر و همسر از تاریخ برقراری به ۱۹۰۵۰ ریال افزایش یافته و سهم هریک از آنان متناسب با درصدهای مذکور در ماده ۸۳ قانون به این نحو تعیین خواهد شد :

ریال سهم همسر از تاریخ فوت بیمه شده $۱۹۰۵۰ \times \frac{۵۰}{۷۰} = ۱۳۶۰۷$

ریال سهم مادر از تاریخ فوت بیمه شده $۸۶۳۰۰ \times \frac{۵۰}{۷۰} = ۲۸۷۶۷$

مجموع مستمری بازماندگان از تاریخ ۱۳۶۴/۱/۱ به این صورت تقویم خواهد شد :

ریال مجموع مستمری مادر و همسر از ۱۳۶۴/۱/۱ ۱۹۰۵۰ + ۵۰۰۰ = ۲۴۰۵۰

ریال مستمری همسر $۲۴۰۵۰ \times \frac{۵۰}{۷۰} = ۱۷۱۷۹$

ریال مستمری سهم مادر $۲۴۰۵۰ \times \frac{۲۰}{۷۰} = ۶۸۷۱$

از ۱۳۶۶/۷/۱ دراجرای بخشنامه شماره یک مستمری ها مجموع مستمری قابل پرداخت این گونه محاسبه خواهد شد :

ریال مجموع مستمری مادر و همسر از ۱۳۶۶/۷/۱ $۲۴۰۵۰ + ۳۰۰۰ = ۲۷۰۵۰$

ریال مستمری سهم همسر $۲۷۰۵۰ \times \frac{۵۰}{۷۰} = ۱۹۳۲۱$

ریال مستمری سهم مادر $۲۴۰۵۰ \times \frac{۲۰}{۷۰} = ۷۷۲۹$

۳ـ بیمه شده در تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۱ فوت کرده، مستمری استحقاقی ۴۲۰۰۰ ریال و تنها بازمانده واجد شرایط همسر متوفی می باشد، لذا در اجرای مفاد این بخشنامه می بایست به طریق ذیل عمل گردد :

ریال سهم همسر از مستمری استحقاقی $۴۲۰۰۰ \times \frac{۵۰}{۱۰۰} = ۲۱۰۰۰$

نظر به این که رقم به دست آمده (۲۱۰۰۰ ریال) از حداقل دستمزد کارگر عادی در سال ۱۳۶۶ کمتر است لذا به میزان ۲۲۸۰۰ ربال افزایش یافته و قابل پرداخت می باشد.

میزان مستمری از تاریخ ۱۳۶۷/۱/۱ در اجرای بخشنامه شماره ۵۷۰ فنی تا مبلغ ۲۴۹۰۰ ریال افزوده می گردد :

چنانچه از تاریخ ۱۳۶۷/۴/۱ در اجرای بخشنامه شماره ۵۶۷ فنی دختر متوفی واجد شرایط دریافت مستمری گردیده و به ردیف اضافه گردد میزان مستمری بدین نحو محاسبه می گردد :

ریال مستمری سهم همسر $۴۲۰۰۰ \times \frac{۵۰}{۱۰۰} = ۲۱۰۰۰$

ریال مستمری سهم فرزند $۴۲۰۰۰ \times \frac{۲۵}{۱۰۰} = ۱۰۵۰۰$

ریال مجموع مستمری بازماندگان از ۱۳۶۷/۴/۱ $۲۱۰۰۰ + ۱۰۵۰۰ = ۳۱۵۰۰$

بدیهی است چون مبلغ مذکور بیش از حداقل (۲۴۹۰۰ ریال) است به نسبت سهام متعلقه قابل پرداخت می باشد.

همسر متوفی از تاریخ ۱۳۶۷/۵/۱۵ به علت ازدواج مجدد از ردیف مستمری بگیران خارج می گردد در این صورت :

سهم فرزند از مستمری استحقاقی $۴۲۰۰۰ \times \frac{۲۵}{۱۰۰} = ۱۰۵۰۰$

که با توجه به مفاد این بخشنامه به میزان ۲۴۹۰۰ ریال افزایش یافته و از تاریخ ۱۳۶۷/۵/۱۵ در وجه دختر متوفی قابل پرداخت می باشد.

ب ـ پیرامون حداکثر مجموع مستمری بازماندگان

اقدامات اصلاحی حسب مفاد این بخشنامه معطوف به از ۱۳۵۷/۱/۱ به بعد خواهد بود زیرا قبل از تاریخ مزبور درمورد مشمولان قانون تأمین اجتماعی برای پرداخت کمکهای نقدی از جمله انواع مستمری ها حداکثر تعیین نشده بود.

لازم به تذکر است در خصوص مشمولان قانون حمایت کارمندان به دلیل شرایط قانونی حاکم بر آنان (در دوران اجرای قانون حمایت مستمری استحقاقی بازماندگان چهار پنجم مستمری حین الفوت بیمه شده متوفی بوده و پس از آن که در اجرای قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی با مشمولان قانون تأمین اجتماعی تطبیق داده شدند همواره نسبت افزایش حداکثرهای مربوطه یعنی ۶۰۴۱۰ ریال، ۶۹۰۴۰ ریال، ۷۷۶۷۰ ریال و ... از ضرایب ناشی از رشد تورم موضوع ماده ۹۶ قانون بیشتر بوده است) عملا هیچ گاه مستمری استحقاقی بازماندگان یعنی صد در صد مستمری بازماندگان از حداکثرهای مقرر بیشتر نگردیده و در نتیجه مجموع مستمری بازماندگان درهیچ شرایطی نمی توانسته از حداکثرهای مورد نظر بیشتر شود. لذا نیازی نیست که در رابطه با حداکثر مستمری برای گروه پیشگفت مبحثی جداگانه عنوان شود.

مثال :

۱ـ بیمه شده در سال ۱۳۶۰ بازنشسته شده و مستمری استحقاقی ۱۲۰/۰۰۰ ریال محاسبه گردیده ، علی القاعده مبلغ ۸۶/۳۰۰ ریال مبنای پرداخت به وی قرار داشته است، بیمه شده در سال ۱۳۶۲ فوت نموده و بازماندگان واجد شرایط عبارت از یک همسر و یک فرزند بوده اند که از تاریخ فوت برای آنان به ترتیب سهم همسر ۴۳۱۵۰ ریال (۵۰٪ ×۸۶۳۰۰) و فرزند ۲۱۵۷۵ ریال (۲۵٪ ×۸۶۳۰۰) و از ۶۴/۷/۱ به علت خروج فرزند، جهت همسر مبلغ ۴۳۱۵۰ ریال مستمری منظور شده است . اکنون در اجرای این بخشنامه مبالغی که به ایشان تعلق می گیرد به این قرار محاسبه و تعیین می گردند :

$$۱۲۰۰۰۰ \times \frac{۷۵}{۱۰۰} = ۹۰۰۰۰ \text{ ریال}$$

چون مجموع مستمری بازماندگان بیش از حداکثر مقرر (۸۶۳۰۰ ریال) می باشد، به مبلغ اخیرالذکر تقلیل یافته و سپس بین بازماندگان با رعایت سهامشان تقسیم می گردد.

$$۱۲۰۰۰۰ \times \frac{۵۰}{۷۵} = ۵۷۵۳۳ \text{ ریال مستمری همسر از تاریخ فوت بیمه شده}$$

$$۸۶۳۰۰ \times \frac{۲۵}{۷۵} = ۲۸۷۶۷ \text{ ریال مستمری فرزند از تاریخ فوت بیمه شده}$$

یادآور می گردد در فاصله ۱۳۶۴/۱/۱ تا ۱۳۶۴/۷/۱ چون مجموع مستمری بازماندگان بیش از حداکثر مقرر بوده، افزایش موضوع بخشنامه ۵۲۳ فنی مؤثر برای بازماندگان واقع نشده و از ۱۳۶۴/۷/۱ به دنبال خروج فرزند از ردیف و کاهش مجموع مستمری، بازماندگان، افزایش مورد نظر اثر خواهد

داشت بنابراین از ۱۳۶۴/۷/۱ به بعد مستمری همسر چنین محاسبه خواهد شد :

ریال سهم همسر از مستمری استحقاقی $۱۲۰۰۰۰ \times \frac{۵۰}{۱۰۰} = ۶۰۰۰۰$

ریال مجموع مستمری قابل پرداخت به همسر از ۶۴/۷/۱ $۶۰۰۰۰ + ۵۰۰۰ = ۶۵۰۰۰$

در اجرای بخشنامه شماره یک مستمری ها و با ملحوظ داشتن مفاد این بخشنامه میزان مستمری از تاریخ ۱۳۶۶/۷/۱ چنین محاسبه خواهد شد :

ریال مستمری قابل پرداخت به همسر ۶۶/۷/۱ $۶۵۰۰۰ + ۳۰۰۰ = ۶۸۰۰۰$

۲ـ بیمه شده در سال ۱۳۵۸ فوت نموده، بازماندگان مشتمل بر یک همسر و یک فرزند بوده و مستمری استحقاقی ۱۱۸۰۰۰ ریال به دست آمده، ارقامی که طبق روش پیشین به آنان اختصاص یافته به شرح زیر محاسبه و مبنای پرداخت مستمری قرار گرفته اند :

ریال مجموع سهم همسر و فرزند از تاریخ فوت $۱۱۸۰۰۰ \times \frac{۷۵}{۱۰۰} = ۸۸۵۰۰$

ریال سی درصد مابه التفاوت مقرردر بخشنامه ۴۷۱ فنی $۹۵۱۰ = \frac{۳۰}{۱۰۰} \times ۳۷۱۰۰ = ۱۱۸۰۰۰ - ۸۶۳۰۰$

ریال صد درصد مستمری از ۱۳۵۹/۱۱/۲۶ $۸۶۳۰۰ + ۹۵۱۰ = ۹۵۸۱۰$

ریال مجموع مستمری همسر و فرزند از ۵۹/۱۱/۲۶ $۹۵۸۱۰ \times \frac{۷۵}{۱۰۰} = ۷۱۸۵۸$

ریال مجموع مستمری همسر و فرزند از ۶۱/۳/۳۰ طبق بخشنامه ۴۸۲ فنی $۶۴۷۲۵ = \frac{۷۵}{۱۰۰} \times ۸۶۳۰۰$

از تاریخ ۶۵/۷/۱ فرزند از ردیف خارج شده لذا مجموع مستمری بازماندگان بابت فقط یک همسر مبلغ ۴۳۱۵۰ ریال تعیین و پرداخت شده است.

اکنون حسب ابن بخشنامه بایستی اقلامی که ذیلا محاسبه و تعیین می گردند به بازماندگان تخصیص یابند :

ریال مستمری همسر و فرزندان از تاریخ فوت $۱۱۸۰۰۰ \times \frac{۷۵}{۱۰۰} = ۸۸۵۰۰$

سی درصد مابه التفاوت براساس بخشنامه ۴۷۱ فنی $۶۶۰ = \frac{۳۰}{۱۰۰} \times ۲۲۰۰ = ۸۸۵۰۰ - ۸۶۳۰۰$

ریال مجموع مستمری سهم همسر و فرزند از ۵۹/۱۱/۲۶ $۸۶۳۰۰ + ۶۶۰ = ۸۶۹۶۰$

ریال سهم همسر از ۵۹/۱۱/۲۶ $۸۶۹۶۰ \times \frac{۵۰}{۷۵} = ۵۷۹۷۳$

ریال سهم فرزند از ۵۹/۱۱/۲۶ $۸۶۹۶۰ \times \frac{۲۵}{۷۵} = ۲۸۹۸۷$

ریال سهم فرزند از ۶۱/۳/۳۰ به موجب بخشنامه ۴۸۲ فنی و منطبق با این بخشنامه

$۸۶۳۰۰ \times \frac{۲۵}{۷۵} = ۲۸۷۶۷$

ریال سهم همسر از ۶۱/۳/۳۰ $۸۶۳۰۰ \times \frac{۵۰}{۷۵} = ۵۷۵۳۳$

بدیهی است مجموع مستمری همسر و فرزند از تاریخ ۶۱/۳/۳۰ (با توجه به بخشنامه ۴۸۲ فنی و در اجرای این بخشنامه) روی هم ۸۶۳۰۰ ریال می باشد .

مجموع مستمری همسر و فرزند پس از افزایش موضوع بخشنامه ۵۲۳ فنی از ۶۴/۱/۱

۹۱۳۰۰ = ۵۰۰۰ +۸۶۳۰۰ که چون رقم حاصل (۹۱۳۰۰ ریال) از حداکثر مقرر بیشتر است لذا همان

۸۶۳۰۰ ریال به نسبت $\frac{۲۵}{۷۵}$ و $\frac{۵۰}{۷۵}$ قابل پرداخت می باشد.

از ۶۵/۷/۱ که فرزند از ردیف خارج شده میزان مستمری به طریق ذیل محاسبه می گردد :

سهم همسر از مستمری استحقاقی $۱۱۸۰۰۰ \times \frac{۵۰}{۱۰۰} = ۵۹۰۰۰$

مجموع مستمری قابل پرداخت به همسر از ۶۵/۷/۱ $۵۹۰۰۰ + ۵۰۰۰ = ۶۴۰۰۰$

از تاریخ ۱۳۶۶/۷/۱ در اجرای بخشنامه شماره یک مستمری ها چنین عمل می شود :

مجموع مستمری قابل پرداخت به همسر از ۱۳۶۶/۷/۱ $۶۴۰۰۰ + ۳۰۰۰ = ۶۷۰۰۰$

توجه دارند که براساس احکام مقرر دراین بخشنامه علاوه بر رعایت حداکثر میزان مستمری به گونه ای عمل گردیده که بازماندگان صرف نظر از تعداد آنها همواره از تمامی افزایش موضوع بخشنامه های شماره ۵۲۳ فنی و شماره یک مستمری ها استفاده نمایند.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل و کارشناسان فنی ادارات کل استان، رؤسای شعب و نمایندگیها و مسئولین فنی و مستمری ها می باشند.

قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی «مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۵ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ـ حقوق وظیفه مادران متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی اعم از سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی با رعایت شرایط قانونی مربوط و همانند مردان مشمول در خصوص فرزندانشان (از محل کسورات بازنشستگی پرداختی توسط آنان) برقرار می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم دی ماه یکهزاروسیصدوهشتادوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای نگهبان واصل نگردید.

بخشنامه شماره ۱۱/۲ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی در مورد چگونگی برقراری مستمری فرزندان اناث بیمه شدگان متوفی

به موجب این بخشنامه مقرر می گردد چنانچه فرزندان اناث به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف مستمری بگیران قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده اند در صورت احراز شرایط (نداشتن شوهر و شغل) از تاریخ تقاضا سهم مستمری آنان با رعایت سایر مقررات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

در مورد فرزندان اناثی که واجد شرایط این بخشنامه بوده و مستمری آنان از تاریخ ۱۳۸۰/۶/۱ به بعد به دلیل ازدواج و اشتغال قطع گردیده و در صورت احراز شرایط مجدد از تاریخ تقاضا با رعایت سایر شرایط قانونی مشمول برقراری مجدد می باشد.

بخشنامه ۳۶ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی در مورد کمک هزینه همسران متکفل فرزند (تاریخ صدور ۱۳۸۱/۸/۱۵)

با توجه به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان، شورایعالی تأمین اجتماعی در جلسه مورخ ۸۱/۵/۱۹ پرداخت کمک هزینه همسر متکفل فرزند را مورد تأیید قرار داده لذا مقرر می گردد با نظر داشتن نکات ذیل اقدام لازم معمول دارند.

۱ـ کلیه مستمری بگیران بازمانده همسر دارای حداقل یک فرزند (که همزمان در ردیف مستمری بگیران قرار دارند) مشمول دریافت این کمک خواهند بود.

۲ـ میزان کمک مذکور معادل ۵۰٪ کمک هزینه عائله مندی پرداختی به مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی در هر سال (بدون احتساب افزایش موضوع بخشنامه های ۲۷ و ۲۷/۱ مستمریها) خواهد بود. این مبلغ در سالجاری معادل ۴۰/۶۰۰ یال است.

۳ـ کمک هزینه فوق الذکر مشمول کسر دو درصد حق درمان نبوده و عیناً و منحصراً به همسر پرداخت می گردد.

۴ـ تاریخ شروع پرداخت و اجرای این بخشنامه ۸۱/۷/۱ تعیین می گردد که مطابق رویه پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد هر شش ماه یک بار انجام خواهد گرفت.

۵ـ در صورت وجود بیش از یک همسر با شرایط مندرج در بند یک، مبلغ مذکور به تساوی بین همسران تقسیم خواهد شد.

۶ـ شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است ضمن ارتقاء و اصلاح نرم افزار مربوط به سیستم مکانیزه مستمریها، امکان محاسبه، ثبت، نگهداری و پرداخت کمک یاد شده را ایجاد نماید، ضمناً با توجه به دستور اداری شماره ۵۰۰۰/۹۵۲۸۹ مورخ ۸۰/۱۱/۱۵ به نحوی عمل گردد که مبلغ کمک مذکور در فیش تحویلی به مستمری بگیرانی که مستمری خود را از طریق بانک رفاه و منحصراً در محدود جغرافیایی تهران بزرگ دریافت می دارند منظور شود.

نحوه ارائه تعهدات قانونی به فرزندان اناث و ذکور (دستور اداری شماره ۵۰۳۰/۳۸۷۶۴ مورخ ۸۴/۵/۵ سازمان تأمین اجتماعی)

با توجه به ابهامات موجود در نحوه ارائه تعهدات قانونی به فرزندان (اناث و ذکور) بیمه شدگان، مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی و بیمه شدگان متوفی و به منظور رفع مشکلات موجود و ایجاد وحدت رویه توجه کلیه واحدهای اجرایی را در خصوص انجام هرگونه حمایت (مستمری، درمان، کمک هزینه اولاد و ...) به فرزندان یاد شده فوق به نکات زیر جلب می نماید :

۱ـ فرزندان اناث :

فرزندان اناث بیمه شدگان، مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی و متوفی که به دلیل ازدواج و اشتغال در ردیف افراد تحت پوشش قرار نگرفته و یا از ردیف خارج شده باشند در صورت احراز شرایط مجدد (نداشتن شوهر و عدم اشتغال به کار) از تاریخ تقاضای می توانند از حمایت های سازمان بهره‌مند گردند.

توجه : در خصوص بررسی وضعیت اشتغال فرزندان اناث بیمه شدگان و مستمری بگیران لازم است مفاد بخشنامه (۱۱) مستمری ها به استثناء موارد مربوط به بررسی تمکن مالی و تأمین نفقه رعایت گردد، لیکن در خصوص فرزندان اناث بیمه شدگان و مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی، مشاهده اصل شناسنامه فرزند و اطمینان از نداشتن شوهر و اخذ تعهد داخلی از بیمه شده اصلی مبنی بر نداشتن شغل و شوهر فرزند مکفی است.

۲ـ فرزندان ذکور :

فرزندان ذکور بیمه شدگان و مستمری بگیران در صورت احراز هریک از شرایط ذیل استحقاق دریافت حمایت ها را خواهند داشت :

الف) در صورتی که سن آنان کمتر از هجده سال بوده و یا منحصراً به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات رسمی آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند.

ب) در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی قادر به کار نباشند.

توجه ۱ـ در صورت ترک تحصیل موقت، استفاده از مزایای مذکور متوقف وبا اشتغال مجدد به تحصیل برخورداری از مزایای مورد بحث منحصراً در مدت اشتغال به تحصیل بلامانع می باشد.

توجه ۲ـ در خصوص گواهی های تحصیلی ارائه شده ضرورت دارد واحدهای اجرایی در مواردی که فرزندان در سنین بالا مبادرت به ارائه گواهی تحصیلی می نمایند با دقت مدارک مربوطه را مورد کنترل و رسیدگی قرار داده و به نحو مقتضی از اشتغال به تحصیل و عدم اشتغال به کار فرزند مورد نظر اطمینان حاصل نمایند.

تذکر مهم :

جهت آن دسته از فرزندان ذکور که به دلایلی نظیر رسیدن به سن قانونی (هجده سال تمام) و عدم اشتغال به تحصیل در زمان حیات بیمه شده تحت تکفل وی قرار نداشته و پس از فوت به لحاظ اشتغال و یا از کارافتادگی درخواست ورود به ردیف بازماندگان را جهت دریافت مستمری دارند رعایت مفاد بخشنامه ۴۴۱ فنی در موارد مرتبط الزامی خواهد بود.

از تاریخ صدور این دستور اداری کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر لغو و بلااثر خواهد بود.

مصوبه مورخ ۸۶/۱۱/۲۰ شورایعالی تأمین اجتماعی در مورد هزینه کفن و دفن

هزینه کفن و دفن برای بیمه شده اصلی و همسر وی معادل حداقل دستمزد ماهانه سال فوت هریک از آنها پرداخت می گردد.

بخشنامه ۶۰۱ فنی سازمان تأمین اجتماعی در مورد هزینه کفن و دفن (تاریخ صدور ۱۳۶۹/۱/۶)

همانطور که اطلاع دارند بر اساس ماده (۸۴) قانون تأمین اجتماعی پرداخت کمک هزینه کفن و دفن بیمه شدگان از وظایف سازمان تأمین خدمات درمانی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) می باشد. از آنجایی که پرداخت کمک هزینه های مزبور در آیین نامه اجرایی بند دال تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش بینی نگردیده است، لذا بر اساس توافق فی مابین این سازمان و وزارتخانه مزبور مقرر گردید هزینه کفن و دفن بیمه شدگان از محل نه

بیست و هفتم سهم درمان توسط سازمان پرداخت گردد. مقتضی است هنگام پرداخت موارد ذیل را مورد توجه دقیق قرار دهند.

۱ـ هزینه کفن و دفن در قبال فوت بیمه شده، بازنشسته و یا از کارافتاده کلی پرداخت می گردد، بنابراین کمک مزبور در صورت غیاب یا مفقودالاثر شدن ولو آن که منجر به صدور حکم موت فرضی او شده باشد قابل پرداخت نخواهد بود.

۲ـ افراد خانواده بیمه شده که حق دریافت کمک هزینه کفن و دفن را دارند با توجه به ماده (۵۸) قانون تأمین اجتماعی به ترتیب عبارتند از :

الف) همسر بیمه شده متوفی.

ب) فرزند بیمه شده متوفی.

ج) پدر و مادر بیمه شده متوفی.

۳ـ کمک هزینه کفن و دفن با توجه به نرخ رسمی شهرداری در گورستانهای عمومی محل همراه با فاکتور رسمی قابل پرداخت خواهد بود.

۴ـ در صورتی که بیمه شده در محلی به غیر از گورستانهای عمومی محدوده عمل شهرداریها (روستا یا بخش) دفن گردد و امکان ارائه فاکتور رسمی شهرداری برای بازماندگان میسر نگردد هزینه های مزبور بر اساس نرخ رسمی شهرداری شهرستان محل دفن قابل پرداخت خواهد بود.

۵ـ پرداخت کمک هزینه کفن و دفن مشروط به تحویل مدارک مشروحه زیر از طرف خانواده متوفی می باشد.

الف) دفترچه درمانی متوفی (در صورتی که دفترچه مزبور صادر شده باشد).

ب) تحویل فتوکپی گواهی فوت و ارائه اصل شناسنامه.

ج) گواهی لازم دال بر پرداخت هزینه کفن و دفن (قبض شهرداری ـ بخشداری و ...) به استثنای موارد مندرج در بند (۴).

دستور اداری شماره ۷۰۲۰/۶۸۵۷۰ مورخ ۸۵/۷/۱۵ سازمان تأمین اجتماعی در مورد پرداخت کمک هزینه کفن و دفن در بهشت زهرا"س"

در راستای تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان و بر اساس قرارداد منعقده فی مابین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بهشت زهرا (س) از اول آبان ماه سال جاری (۸۵/۸/۱) کمک هزینه کفن و دفن بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان از طریق کسر مبلغ کمک هزینه مذکور از مجموع هزینه های کفن و دفن توسط سازمان بهشت زهرا (س) به بازماندگان متوفیات تحت پوشش پرداخت شده و از اول تا پانزدهم هر ماه ریز پرداخت های مذکور به همراه مدارک مربوطه (دفترچه های درمانی معتبر متوفیان، فیش بانکی و تصاویر جواز دفن) که توسط سازمان مذکور دریافت گردیده، به معاونت اداری و مالی تحویل و پس از تأیید مدارک، چک مربوطه جهت سازمان بهشت زهرا (س) صادر و ارسال خواهد شد. در ضمن نحوه عمل ادارات کل و واحدهای اجرایی در اجرای دستورالعمل حاضر متعاقباً از سوی معاونت های فنی و درآمد و اداری و مالی به ادارات کل مذکور تا تاریخ ۸۵/۷/۲۰ اعلام و ارسال خواهد شد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۳۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ مبنی بر ابطال کلمات (حرفه) و (حرف) در ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳ به دلیل مغایرت آن با حکم قانون

نقل از شماره ۱۸۴۰۵ ـ ۱۳۸۷/۲/۱۹ روزنامه رسمی

شماره هـ/۷۲۰/۸۴ **۱۳۸۷/۱/۲۶**

تاریخ : ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ **شماره دادنامه :** ۱۳۳۶ **کلاسه پرونده :** ۷۲۰/۸۴

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم افسانه پیروی اسلام

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث اناث کارمندان

مقدمه : هیأت وزیران به موجب ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه مستمری وراث اناث کارمندان، حرفه و شغل را انجام کار در بخش دولتی یا اشتغال به یکی از حرف و مشاغل مشمول قانون تأمین اجتماعی دانسته که با امعان نظر به بند ۱ ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی که اذعان داشته، در بند (ب) قانون مذکور پس از کلمه (شوهر) کلمه (حرفه) حذف می‌گردد. در این آیین نامه خود به خود و به موجب قانون، قسمتی از آیین نامه (حرفه) ابطال گردیده است. تبصره ۲ قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ مجلس شورای اسلامی نیز به موجب بند ۲ ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی حذف و تبصره ۳ همین قانون جایگزین آن گردیده است. قانونگذار با علم به این موضوع در تبصره ۲ قانون فوق‌الذکر، پرداخت حقوق وظیفه و مستمری در مورد کسانی که شخصاً دارای تمکن

مالی در امرار معاش مناسب می‌باشند و یا آنکه افراد دیگر شرعاً مکلف به ادای نفقه آنها می باشند و همچنین دانشجویانی که شخصاً تمکن مالی جهت مخارج ادامه تحصیل داشته باشند را حذف نموده تا کمک خرجی برای این افراد در طول مدت زندگی بدون قید و حصر ایجاد شود. همچنین به موجب بند ۵ دستورالعمل نحوه اجرای قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی برقراری حقوق وظیفه وراث اناث وظیفه بگیران را بلامانع دانسته است. نهایتاً ماده ۵ آیین‌نامه مورد شکایت مخالف بند ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی و معنی و مفهوم مخالف بند ۲ ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی بوده و تقاضای ابطال آن را می‌نمایم.

مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۸۹۲۸ مورخ ۱۳۸۵/۲/۳ اعلام داشته‌اند، اگرچه بند (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده فوق‌الذکر به موجب بند ۱ ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ اصلاح و کلمه حرفه از آن حذف شده است، بنابراین آن قسمت از آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور که ناظر به تعریف توأم « حرفه و شغل» می‌باشد، علی‌القاعده قابل تجدیدنظر است، مع الوصف ابطال ماده ۵ آیین‌نامه رافع مشکل مطروحه شاکی در دادخواست نیست، زیرا کلمه شغل در قانون مزبور حذف نشده و مطابق قانون مذکور نمی‌توان به کسی که شاغل و قادر به تأمین معاش خود است (چه در بخش کارمندی و چه مشمولین قانون تأمین اجتماعی) حقوق وظیفه پرداخت نمود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۱۳۳۸/۹/۲۸ که در تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین واحدهای دولتی مذکور در آن بند مشروط به نداشتن شوهر و حرفه و شغل بوده است که به صراحت بند یک ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ منحصراً کلمه «حرفه» از متن بند (ب) قانون فوق‌الاشعار حذف شده و نتیجتاً پرداخت حقوق وظیفه به

مشمولین مزبور به نداشتن شوهر و شغل محدود گردیده است. بنابراین قید کلمات (حرفه) و (حرف) در ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب سال ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب سال ۱۳۶۳ خلاف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران در وضع مقررات دولتی است و مستنداً به اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ کلمات مزبور از متن ماده ۵ آیین‌نامه مورد اعتراض حذف و ابطال می شود.

مبحث هشتم : مقررات مربوط به فصل دهم قانون تأمین اجتماعی «مواد ۹۶ ـ ۸۸»

آیین نامه اجرایی کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدید نظر موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی «مصوب ۱۳۶۶/۳/۶[1] شورای عالی تأمین اجتماعی»

ماده ۱ـ تشکیل کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدید نظر به عهده سازمان تأمین اجتماعی که در این آیین نامه سازمان نامیده می شود خواهد بود.

ماده ۲ـ کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدید نظر بر حسب فراهم بودن امکانات در یکی از واحدهای سازمان و یا یکی از مراکز درمانی بنابه تشخیص سازمان تشکیل می گردد.

ماده ۳ـ چنانچه امکان تشکیل کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدید نظر با توجه به شریط مندرج در این آیین نامه فراهم نباشد لازم است سازمان بیمه شده را به یکی از نزدیکترین کمیسیونهای متشکله در سایر شهرستانها معرفی نماید.

ماده ۴[2]ـ کمیسیونهای پزشکی بدوی با حضور افراد زیر تشکیل می گردد :

الف ـ یک نفر پزشک متخصص جراحی عمومی به عنوان عضو و رئیس کمیسیون به پیشنهاد مدیر درمان و تصویب معاونت درمان با ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونها فنی پزشکی[3].

ب ـ یک نفر پزشک متخصص داخلی به عنوان عضو ثابت به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهای فنی پزشکی.

ج ـ یک نفر پزشک متخصص در رشته بیماری مربوطه به عنوان عضو به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهای فنی و پزشکی.

د ـ مشاور با پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعی استان و ابلاغ معاونت درمان.

هـ ـ منشی با ابلاغ مدیر درمان که وظیفه تهیه و تنظیم و تایپ صورتجلسات را عهده دار خواهد بود.

۱- مصوبات مورخ ۱۳۶۷/۷/۶ ، ۱۳۷۱/۵/۱۹ و ۱۳۷۸/۵/۲ در این آیین نامه اعمال گردیده است

۲- به موجب مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۵/۱۹ اصلاح گردیده است

۳- به موجب آیین نامه مصوب ۱۳۷۸/۵/۲ شورای عالی تأمین اجتماعی اصلاحیه ای به مواد ۴ و ۵ اضافه می شود «از پزشکان تمامی رشته های تخصصی به عنوان رئیس کمیسیون پزشکی بدوی و تجدیدنظر استفاده خدمتی به عمل می آید که ضمن علاقه مندی به امور کمیسیونها ، آشنایی با قوانین و مقررات داشته و ترجیحاً از کادر رسمی سازمان باشند».

تبصره ۱[۱]: بررسی پرونده های بیمه شدگان و اظهارنظر در باره نوع کار ، محل کار ، ساعت کار و تعیین درصد از کارافتادگی ، ادامه درمان و ادامه کار از وظایف کمیسیونهای پزشکی بدوی می باشد.

تبصره ۲[۲]: دعوت از پزشک متخصص طب کار به منظور مشاوره بدون حق رأی در کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر بلامانع بوده و در شهرستانهایی که پزشک متخصص طب کار وجود نداشته باشد ، دعوت از کارشناسان بهداشت حرفه ای جهت مشاوره مجاز می باشد.

ماده ۵[۳]ـ کمیسیونهای پزشکی تجدید نظر با حضور افراد زیر تشکیل می گردند :

الف ـ یک نفر پزشک متخصص جراحی عمومی به پیشنهاد معاونت درمان و تصویب مدیرعامل سازمان با ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهای فنی پزشکی به عنوان عضو و رئیس کمیسیون[۴].

ب ـ یک نفر پزشک متخصص داخلی به عنوان عضو ثابت به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهای فنی پزشکی.

ج ـ یک نفر پزشک متخصص در رشته بیماری مربوطه به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیونهای فنی و پزشکی.

د ـ مشاور به پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعی استان و ابلاغ معاونت درمان.

هـ ـ منشی با ابلاغ مدیر درمان که وظیفه تهیه و تنظیم و تایپ صورتجلسات را عهده دار خواهد بود.

تبصره ۱ : پزشکان عضو کمیسیونهای بدوی مادام که عضویت یک کمیسیون بدوی را دارند نمی توانند به عضویت کمیسیون پزشکی تجدید نظر منصوب شوند .

تبصره ۲ : برای هریک از اعضا شرکت کننده در کمیسیونهای پزشکی افرادی با شرایط ذکر شده در این آیین نامه به عنوان عضو علی البدل تعیین می گردد.

تبصره ۳ : ترتیب تشکیل کمیسیونها و دعوت اعضا و بیمه شدگان طبق ضوابط و مقررات این آیین نامه با هماهنگی رئیس کمیسیون به عهده دبیر مربوطه می باشد.

تبصره ۴[۵]: بررسی و اظهارنظر نهایی در باره کلیه آراء صادره کمیسیونهای پزشکی بدوی که مورد اعتراض بیمه شده یا سازمان قرار می گیرد از وظایف کمیسیونهای پزشکی تجدیدنظر می باشد و نحوه اعتراض سازمان مشابه نحوه اعتراض بیمه شده موضوع ماده ۹ خواهد بود.

۱- به موجب مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۵/۱۹ الحاق گردیده است.

۲- همان ؛

۳- به موجب مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۵/۱۹ اصلاح گردیده است.

۴- به موجب مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۵/۲ شورایعالی تأمین اجتماعی «از پزشکان تمامی رشته های تخصصی به عنوان کمیسیون پزشکی بدوی و تجدید نظر استفاده خدمتی به عمل می آید که ضمن علاقه مندی به امور کمیسیونها ، آشنایی با قوانین و مقررات داشته و ترجیحاً از کادر رسمی سازمان باشند»

۵- به موجب مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۵/۱۹ الحاق گردیده است.

ماده ۶ ــ پرونده پزشکی بیمه شده که شامل کلیه مدارک کلینیکی و پاراکلینیکی، نظریه پزشک معالج و همچنین شرح و سابقه بیماری با قید تاریخ شروع آن و تشخیص فعلی بیماری و خلاصه درمانهای انجام شده با ذکر نتیجه آن در مدت درمان و اظهارنظر نهایی در باره بیماری می باشد، با انعکاس علت ارجاع پرونده به کمیسیون بدوی توسط دبیر کمیسیون در دستور کار قرار می گیرد.

ماده ۷ــ تاریخ تشکیل کمیسیونهای پزشکی جهت حضور بیمه شده به وی اعلام خواهد گردید چنانچه در شهرستان مربوطه امکان تشکیل کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدیدنظر با توجه به شرایط مندرج در این آیین نامه فراهم نباشد ، در صورت اعزام بیمه شده به شهرستان دیگر هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه (در صورت نیاز به داشتن همراه) در شهرستان محل تشکیل کمیسیون با رعایت مقررات عام قانون تأمین اجتماعی و از محل سهم درمان موضوع ماده ۲۹ قانون مزبور پرداخت خواهد گردید.

ماده ۸ ــ کمیسیون پزشکی بدوی با توجه به مدارک موضوع ماده ۶ و اقداماتی که لزوماً بر اساس ضوابط قانونی به عمل می آورد مبادرت به صدور رأی می نماید.

تبصره : آراء کمیسیونهای پزشکی بدوی که جهت ادامه درمان صادر شده باشد قابل اعتراض نخواهد بود.

ماده ۹ــ رأی کمیسیونهای پزشکی بدوی توسط کمیسیون مربوط به بیمه شده حاضر در جلسه ابلاغ خواهد شد و در صورتی که بیمه شده به رأی صادره معترض باشد می تواند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اعتراض کتبی خود را به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه تسلیم نماید و در صورت عدم حضور بیمه شده در کمیسیون پزشکی واحد تأمین اجتماعی مربوطه موظف است مراتب را رأساً به بیمه شده ابلاغ نماید.

تبصره ۱ : اعتراض بیمه شده همراه با مدارک لازم از طرف شعبه تأمین اجتماعی به کمیسیون تجدید نظر ارسال و کمیسیون مزبور با توجه به مفاد ماده ۸ این آیین نامه اقدام به صدور رأی می نماید.

تبصره ۲[1] **:** در مواردی که سازمان نسبت به آراء صادره از طرف کمیسیون بدوی و تجدید نظر (اعم از این که به استناد آیین نامه قبلی یا آیین نامه فعلی[2] صورت گرفته) مشکوک و یا معترض باشد مراتب در کمیسیون تجدیدنظری که زیر نظر مدیرعامل سازمان در تهران تشکیل می گردد مطرح و نظر این کمیسیون قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

۱- به موجب مصوبه مورخ ۱۳۶۷/۷/۶ ملحق گردیده است لیکن کمیسیون تجدید نظر موضوع این تبصره به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۵ مورخ ۱۳۶۹/۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از موقعیت قانونی برخوردار نمی باشد (نک به مقررات همین مبحث).

۲- پس از اعمال اصلاحات مورخ ۱۳۶۷/۷/۶ ، ۱۳۷۱/۵/۱۹ و ۱۳۷۸/۵/۲

ماده ۱۰ـ کمیسیونهای پزشکی بدوی و تجدیدنظر با حضور کلیه اعضا تشکیل خواهد شد و آراء کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر به اتفاق آراء معتبر خواهد بود.

ماده ۱۱ـ آراء صادره از طرف کمیسیونهای پزشکی بدوی در صورتی که از طرف بیمه شده ظرف مدت مقرر در این آیین نامه مورد اعتراضی قرار نگیرد و آرای کمیسیونهای پزشکی تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است.

تبصره : آرای کمیسیونهای پزشکی می بایست قابل انطباق با موازین قانونی صریح و فاقد هرگونه ابهام باشد و به منظور جلوگیری از سرگردانی بیمه شدگان حتی المقدور از توصیه تغییر شغل در آراء صادره توسط کمیسیونها خودداری گردد.

ماده ۱۲[1]ـ به شرکت کننده درکمیسیونهای پزشکی حق حضوری برابر ضوابطی که به تصویب هیأت مدیره سازمان می رسد پرداخت خواهد گردید.

تبصره : اعتبار مورد نیاز جهت انجام هزینه های فوق از محل اعتبارات موضوع ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی تأمین خواهد شد.

این آیین نامه مشتمل بر ۱۲ ماده و ۹ تبصره در یکصدوهشتادوششمین جلسه شورای عالی تأمین‌اجتماعی مورخ ۱۳۶۶/۳/۶ تصویب و از تاریخ ۱۳۶۶/۳/۶ لازم الاجراست و آیین نامه قبلی از این تاریخ ملغی تلقی می گردد.

۱- به موجب مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۵/۱۹ اصلاح گردیده است.

قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن «مصوب ۱۳۸۳/۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ـ تبصره ماده (۱۴) قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۷/۲ به عنوان تبصره (۱) به شرح ذیل اصلاح و تبصره دیگری به آن الحاق می گردد :

تبصره ۱ : مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان درجبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تأمین می گردد.

تبصره ۲ : آن دسته از بیمه شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان آور محسوب می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام فروردین ماه یکهزارسیصدو هشتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۳ «مصوب ۱۳۸۵/۳/۲۸ مجلس شورای اسلامی»

موضوع استفساریه :

ماده واحده ـ آیا منظور قانونگذار در قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۳/۱/۳۰ شمول قانون مذکور ، بر کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که به هر نحو به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه خود را می پردازند نیز بوده است یا خیر ؟

نظر مجلس :

بله ، کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که حق بیمه به آن سازمان می پردازند نیز مشمول این قانون می باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره «۱۴» قانون کار جمهوری اسلامی ایران و الحاق یک تبصره به آن مصوب هیأت وزیران

ماده ۱ــ مدت خدمت نظام وظیفه مشمولان قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ یا شرکت داوطلبانه آنها در جبهه قبل از اشتغال یا حین اشتغال جزء سوابق پرداخت حق بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می شود[1].

ماده ۲ــ شرکت داوطلبانه افراد یاد شده در جبهه های نبرد حق علیه باطل بر اساس گواهی مرجع اعزام کننده شامل نیروهای مسلح ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

ماده ۳ــ احتساب حق بیمه برای مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه در جبهه مشمولان قانون کار با داشتن حداقل دو سال سابقه پرداخت حق بیمه به صورت زیر خواهد بود :

۲۴ + (مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه * میزان حق بیمه متعلقه ظرف دو سال آخر در زمان تقاضا)

تبصره ۱ : حق بیمه موضوع این ماده به ترتیب هفت سی ام توسط بیمه شده و بیست و سه سی ام توسط دولت پرداخت می شود.

تبصره ۲ : بار مالی ناشی از اجرای این آیین نامه در هر سال بر حسب تعداد استفاده کنندگان توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و در لایحه بودجه سال بعد منظور خواهد شد.

ماده ۴ــ بیمه شدگانی که در کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند به شرط آن که تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه های نبرد حق علیه باطل گذرانده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنها بر اساس قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ به عنوان سوابق اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب می شود.

ماده ۵ ــ چنانچه در مدت خدمت سربازی از حقوق مشمولان مبالغی بابت حق بیمه بازنشستگی کسر شده باشد ، حسب درخواست شخص ، صندوق مربوط مکلف است مبالغ یاد شده را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید و مابه التفاوت حق بیمه سهم بیمه شده از وی دریافت می گردد.

۱- نک به ماده ۳۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مقررات مربوط به فصل ششم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه

بخشنامه ۵۶۶ فنی مورخ ۱۳۶۶/۱۲/۱۰ سازمان تأمین اجتماعی
«موضوع : احتساب مدت خدمت وظیفه بیمه شدگان»

در اجرای ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی ، شورای عالی تأمین اجتماعی در یکصدونودوپنجمین جلسه مورخ ۱۳۶۶/۹/۱۱ (موضوع مصوبه شماره ۴۶۵۳/ش ت مورخ ۱۳۶۶/۹/۱۹) تصویب نمود مدت خدمت سربازی آن عده از بیمه شدگانی که مشمول قوانین سابق بیمه های اجتماعی بوده و به دلیل تداوم اشتغال در کارگاهها و مؤسسات مشمول بیمه تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته اند و از تاریخ ۱۳۲۸/۳/۱۷ حین خدمت در کارگاهها و مؤسسات مشمول بیمه به خدمت وظیفه اعزام و پس از پایان خدمت مجدداً در کارگاهها و مؤسسات بیمه مشغول به کار شده اند ، جزء سابقه پرداخت حق بیمه آنان به لحاظ استفاده از مزایای بازنشستگی (ماده ۷۶) ، از کارافتادگی و فوت موضوع مقررات قانون تأمین اجتماعی محسوب گردد ، در این رابطه مستمریهایی که از تاریخ اجرای قانون اخیرالذکر (۱۳۵۴/۵/۱۰) و طبق شرایط مندرج در آن در باره افراد ذی نفع برقرار شده است می بایست مورد تجدیدنظر قرار گیرد بدیهی است افرادی که مستمری آنها قبل از تاریخ یاد شده برقرار گردیده از این قاعده مستثنی خواهند بود.

مدیران کل استان ، کارشناسان فنی ، رؤسای شعب ، مسئولین فنی و مستمری ها مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.

قانون راجع به افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار «مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ـ افزایش مستمری از کارافتادگی جزئی مشمولین مقررات تأمین اجتماعی عیناً تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است افزایش های قبلی را که بر اساس ماده فوق الذکر صورت پذیرفته باشد ، در مورد مستمری بگیران از کارافتادگی جزئی نیز معمول دارد.

تبصره : تعیین حداقل و حداکثر جمع مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از این قانون و تاریخ پرداخت مابه التفاوت مستمری که به ترتیب فوق محاسبه خواهد شد با هیأت وزیران خواهد بود.

تصویب نامه مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ هیأت وزیران در خصوص افزایش میزان مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و جزئی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ بنابه پیشنهاد شماره ۱۱۷۸۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۲۰ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ تصویب نمود :

۱ـ از تاریخ ۱۳۷۴/۱/۱ به کلیه مستمری های بازنشستگی ، از کارافتادگی کلی و جزئی و مجموع مستمری بازماندگان (مجموع پرداختی به بازماندگان) که تا پایان سال ۱۳۷۳ برقرار گردیده است هفده درصد (۱۷٪) آخرین رقم متعلقه افزوده می شود.

۲ـ به مستمریهای بازنشستگی ، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان مبلغ پنج هزار (۵/۰۰۰) ریال علاوه بر افزایش موضوع بند (۱) این تصویب نامه افزوده می شود.

۳ـ چنانچه مستمری بگیران موضوع بند (۲) این تصویب نامه بیش از بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند ، به ازای هر سال سابقه مازاد بر بیست سال مبلغ یک هزار (۱/۰۰۰) ریال به افزایش های موضوع بندهای (۱) و (۲) این تصویب نامه افزوده می شود.

تبصره ۱ : در احتساب سوابق موضوع این بند ، سنوات ارفاقی موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۶۷ ـ و قانون تمدید مهلت اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ منظور نمی شود.

تبصره ۲ : حداقل میزان مستمری های بازنشستگی ، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان تابع ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

اصلاحیه تصویب نامه شماره ۱۴۸۸۰/۳۲۲ مورخ ۱۳۷۴/۱/۱۹ «مصوب ۱۳۷۴/۶/۱ هیأت وزیران»

متن زیر به عنوان تبصره (۳) به بند (۳) تصویب نامه شماره ۱۴۸۸۰/۳۲۲ مورخ ۱۳۷۴/۱/۱۹ اضافه می شود :

«**تبصره ۳ـ** افزایش موضوع بند (۳) در مورد مستمریهایی که پس از افزودن افزایش های مقرر در این تصویب نامه به حداقل مقرر در ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی نرسیده باشد ، به حداقل یاد شده اضافه و پرداخت می شود».

رأی وحدت رویه شماره ۸۵ مورخ ۶۹/۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه قانونی نبودن تشکیل کمیسیون رسیدگی غیر از کمیسیون های بدوی و تجدید نظر موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی

روزنامه رسمی شماره ۱۳۲۸۲ ـ ۱۳۶۹/۷/۱۸

شماره هـ/۷۵/۶۸ **۱۳۶۹/۶/۲۱**

تاریخ : ۶۹/۳/۲ **شماره دادنامه : ۸۵** **کلاسه پرونده : ۷۵/۶۸**

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سهراب آرین

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری

مقدمه : الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۱۴/۶۷ موضوع شکایت آقای سهراب آرین بطرفیت : سازمان تأمین اجتماعی بخواسته : اعتراض نسبت به رأی کمیسیون پزشکی بشرح دادنامه شماره ۱۱۳۱ ـ ۶۷/۱۲/۳ چنین رأی صادر نموده است : در مورد شکایت آقای سهراب آرین مبنی بر لغو رأی ازکارافتادگی مشارالیه نظر به این که ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی مقرر داشته :

برای تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهد شد و ترتیب تشکیل و تعیین اعضاء و ترتیب رسیدگی طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی می رسد و طبق مفاد ماده مذکور و آیین نامه مربوطه موضوع در کمیسیون تجدید نظر مطرح و از کارافتادگی نامبرده مردود شناخته شد لذا تخلفی از مقررات و تضییع حقی مشهود نگردید و به رد شکایت اظهارنظر می گردد.

ب ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳۱/۶۷ موضوع شکایت خانم فاطمه خالویی بطرفیت : اداره بیمه‌های اجتماعی شیراز بخواسته : ابقاء حکم از کارافتادگی بشرح دادنامه شماره ۵۴۲ مورخ ۶۸/۶/۲۵ چنین رأی صادر نموده است : نظر به این که ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی مصرح است : برای تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی تشکیل خواهد شد و در این ماده و دیگر مقررات این قانون اشاره‌ای به تشکیل کمیسیون پزشکی تجدیدنظر ویژه نگردید و تشکیل کمیسیون پزشکی و تجدیدنظر ویژه مغایر با مقررات مرقوم است و در ثانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس شورای تأمین

اجتماعی طی نامه شماره ۵۴۹۶ ـ ۶۸/۲/۲۸ به سازمان تأمین اجتماعی اعلام نموده در خصوص مشکلاتی که از نظر ابطال احکام از کارافتادگی کلی بیمه شدگان در اجرای بند (د) مصوبه شماره ۴۳۱۳ـ ۶۶/۳/۱۴ شورایعالی مبنی بر تشکیل کمیسیون تجدیدنظر ویژه جهت بیمه شدگان ایجاد گردید مراتب در دویست و بیستمین جلسه شورایعالی تأمین اجتماعی مورخ ۶۸/۸/۲۰ مطرح و پس از بحث و بررسی‌ضوابط قانونی بند (د) مصوبه مذکور ملغی گردید. ثالثاً، موضوع مطروحه منطبق با بند ۱ ماده ۹۳ قانون تأمین اجتماعی نبوده تا موجبات قانونی قطع مستمری وی فراهم باشد و با التفات به مفاد بندهای ۱۳ و ۱۶ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی و محتویات پرونده چون قطع مستمری مبنای قانونی نداشته لذا شکایت وارد تشخیص و حکم بر ابطال تصمیم کمیسیون پزشکی تجدیدنظر ویژه فوق الاشعار و برقراری مستمری در باره شاکیه صادر و اعلام می‌گردد.

پ ــ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲۸۰/۶۷ موضوع شکایت خانم مهین فردوسیان بطرفیت : سازمان تأمین اجتماعی بخواسته : اعتراض به رأی مورخ ۶۷/۴/۱۴ کمیسیون ویژه پزشکی بشرح دادنامه شماره ۶۵۷ مورخ ۶۸/۷/۱۸ حکم به ابطال رأی کمیسیون پزشکی تجدیدنظر ویژه و برقراری مستمری شاکیه بر اساس رأی مورخ ۶۵/۱۲/۳ کمیسیون پزشکی بدوی صادر نموده است.

ت ــ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰۲/۶۷ موضوع شکایت خانم خدیجه طیوری بطرفیت : سازمان تأمین اجتماعی بخواسته : برقراری از کارافتادگی بشرح دادنامه شماره ۶۶۵ ـ ۶۸/۷/۱۹ حکم به برقراری مستمری شاکیه صادر نموده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق ، به ریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که در ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی برای تعیین میزان از کارافتادگی جسمی روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهایی تحت عنوان کمیسیون بدوی و تجدید نظر پیش بینی گردیده که علی الاصول و همچنین طبق ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده فوق الذکر آراء کمیسیونهای تجدیدنظر پزشکی قطعی و لازم الاجرا بوده لذا تعیین کمیسیون رسیدگی غیر از موارد مذکور در قانون تحت عنوان کمیسیون تجدید نظر ویژه پزشکی و رسیدگی به تصمیمات اخذ شده از ناحیه کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی از موقعیت قانونی برخوردار نبوده در نتیجه دادنامه‌های شماره ۵۴۲ ـ ۶۸/۶/۲۵ و ۶۵۷ ـ ۶۸/۷/۱۸ و ۶۶۵ ـ ۶۸/۷/۱۹ صادره از شعبه چهارم دیوان که متضمن این معنی است مطابق با موازین قانونی تشخیص می گردد این رأی وفق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مرتبط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

بخش سوم

مقررات مربوط به پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری

بخش سوم : مقررات مربوط به بیمه بیکاری و پیشگیری از بیکاری کارگران

قانون بیمه بیکاری

«مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۱ــ کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی[1] هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

تبصره ــ گروه‌های زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند :

۱ــ بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی.

۲ــ صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری.

۳ــ اتباع خارجی .

ماده ۲ ــ بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد[2].

تبصره ۱: بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود[3].

تبصره ۲ : بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ ، آتش سوزی و ... بیکار می‌شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

ماده ۳ــ بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می‌شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.

ماده ۴ــ بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.

تبصره : بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند کرد.

۱- نک به بند «د» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

۲- به مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۶ هیأت وزیران و نیز به دادنامه های شماره ۹۷ مورخ ۸۲/۳/۴، شماره ۸ مورخ ۱۳۸۳/۶/۱۶، شماره ۱۵۲ـ ۱۴۹ مورخ ۱۳۸۴/۴/۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دستورالعمل مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰۰/۱۰۴۲۸ مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰ در این بخش از این مجموعه مراجعه شود.

۳- نک به دستورالعمل شماره (۲۹) روابط کار در زمینه «رسیدگی و اجرای طرح‌های اصلاح ساختار اقتصادی» در مقررات مربوط به بیمه بیکاری و پیشگیری از بیکاری کارگران در این مجموعه

ماده ۵ ـ حق بیمه بیکاری به میزان (۳٪) مزد بیمه شده می‌باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد.

تبصره : مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات تأمین اجتماعی پیش بینی شده است.

ماده ۶ ـ بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت :

الف ــ بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند مستثنی می‌باشند.

ب ــ بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.

ج ــ بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین اجتماعی تسلیم نماید.

تبصره ۱ : کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد مابه التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد[1].

تبصره ۲ : مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جز سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.

ماده ۷ــ مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است :

الف ــ جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر(۳۶) ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر (۵۰) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می‌باشد :

۱- نک به دستورالعمل مشترک شماره ۶۲۱۵۵ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۲ وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در مقررات مربوط به پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری در این مجموعه

سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره‌های قبلی

	برای مجردین	**برای متأهلین یا متکفلین**
از(۶) ماه لغایت (۲۴) ماه (۶) ماه (۱۲) ماه	(۶) ماه	(۱۲) ماه
از (۲۵) ماه لغایت (۱۲۰) ماه (۱۲) ماه (۱۸) ماه	(۱۲) ماه	(۱۸) ماه
از (۱۲۱) ماه لغایت (۱۸۰) ماه (۱۸) ماه (۲۶) ماه	(۱۸) ماه	(۲۶) ماه
از (۱۸۱) ماه لغایت (۲۴۰) ماه (۲۶) ماه (۳۶) ماه	(۲۶) ماه	(۳۶) ماه
از (۲۴۱) ماه به بالا (۳۶) ماه (۵۰) ماه	(۳۶) ماه	(۵۰) ماه

تبصره : افراد مسن مشمول این قانون که دارای ۵۵ سال سن و بیشتر می‌باشند مادامی که مشغول به کار نشده اند می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند[1].

ب ــ میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (۵۵٪) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می‌باشد. به مقرری افراد متأهل یا متکفل، تا حداکثر (۴) نفر از افراد تحت تکفل به ازا هر یک از آنها به میزان (۱۰٪) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (۸۰٪) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.

ج ــ مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است .

تبصره ۱ : متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می‌کنند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (۹۰)[2] در صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف (۳) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

تبصره ۲ : افراد تحت تکفل موضوع این ماده عبارتند از :

۱ــ همسر (زن یا شوهر)

۲ــ فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.

۱- به بند ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، بند ۱۴ دستورالعمل اجرایی قانون و به رأی وحدت رویه شماره ۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در همین بخش از این مجموعه مراجعه شود.

۲- به رأی وحدت رویه شماره ۹۸ مورخ ۸۲/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مراجعه شود (مقررات مربوط به پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری در همین بخش)

۳ــ فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی، ازکارافتاده کلی باشند.

۴ــ پدر و مادر که سن پدر از (۶۰) سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی از کارافتاده کلی باشند و در هر حال معاش آنان منحصرا توسط بیمه شده تأمین گردد.

۵ ــ خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور، مذکور در بندهای (۲) و (۳) این تبصره .

تبصره ۳ : دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی‌گردد.

تبصره ۴ : در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان (زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازا هر یک از فرزندان خواهد بود.

تبصره ۵ : بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای «الف « و «ب « ماده (۳) قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.

تبصره ۶ : مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمریهای تأمین اجتماعی از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهد بود.

ماده ۸ ــ در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد.

الف ــ زمانی که بیمه شده مجددا اشتغال به کار یابد.

ب ــ بنابه اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.

ج ــ بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.

د ــ بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی شود.

هـ ــ بیمه شده به نحوی از انحا با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.

تبصره ۱ : در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به استرداد وجوه دریافتی به سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. مشمولین بند (ه) این ماده نیز مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی، به سازمان مذکور می‌باشند.

تبصره ۲ : چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.

تبصره ۳ : دریافت کمک هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.

ماده ۹ــ کارفرمایان موظفند با هماهنگی شوراهای اسلامی و یا نمایندگان کارگران، فهرست محل‌های خالی شغل را که ایجاد می‌شوند به مراکز خدمات اشتغال محل اعلام نمایند. محلهای شغلی مذکور (به استثنای رده‌های شغلی کارشناسی به بالا) منحصراً توسط مراکز خدمات اشتغال و با معرفی بیکاران تأمین می‌گردد[1].

تبصره ۱ : دولت مکلف است همه ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازمان تأمین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه، طرحهای اشتغال زای مشخصی را جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول این قانون در بودجه سالانه کشور پیش بینی و رأساً یا از طریق شرکتهای تعاونی و یا خصوصی و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجرا گذارد.

تبصره ۲ : بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه‌های کسب و کار و موافقت اصولی و تأسیس واحدهای اقتصادی از وزارتخانه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت .

تبصره ۳ : سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری، آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع بند «ج « ماده (۷) این قانون را در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و یا مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم نماید. هزینه‌های مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بیمه بیکاری مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان‌های آموزش فنی و حرفه ای کشور و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی، و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید قابل پرداخت است.

تبصره ۴ : نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه‌های ذیربط نسبت به تشکیل کلاسهای سوادآموزی برای بیسوادان مشمول این قانون اقدام نماید.

ماده ۱۰ــ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حسابهای درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون را جداگانه نگهداری و در صورت‌های مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خود را هر سال یک بار به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه نماید.

ماده ۱۱ــ وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود.

۱- به ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۲ هیأت وزیران در همین بخش مراجعه شود.

ماده ۱۲ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هزینه‌های موضوع این قانون را منحصراً از محل درآمدهای ناشی از آن تأمین نماید.

هزینه‌های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه مجری قانون به طوری که از (۱۰٪) میزان مقرری پرداختی به بیمه شدگان تجاوز ننماید با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و تخصیص داده می‌شود.

ماده ۱۳ـ زمان اجرای این قانون از زمان اتمام قانون آزمایشی بیمه بیکاری (۱۳۵۹/۵/۶) لازم الاجرا است.

ماده ۱۴ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یکهزاروسیصدوشصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری
«مصوب مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۲ هیأت وزیران»

ماده ۱ــ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ در این آیین نامه اختصاراً قانون نامیده می‌شود.

ماده ۲ــ کلیه مدیران و کارفرمایان کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی (صنعتی و کشاورزی) خدمات فنی و خدماتی دارای کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار یا کار کشاورزی هستند موظف به اجرای مقررات این آیین نامه می‌باشند.

ماده ۳ــ بیکار از نظر این آیین نامه بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد . تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع بیکاری بعهده واحد کار و امور اجتماعی محل است[۱].

ماده ۴ــ هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابجائی کارگاه‌ها و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت صورت می‌گیرد تغییر ساختار اقتصادی تلقی می‌گردد و تصمیم گیری در مورد کارکنان این قبیل کارگاه‌ها که موقتاً بیکار شناخته شده و در چهار چوب بند الف ماده ۷ قانون از مقرری بیکاری استفاده خواهند نمود. به عهده شورای عالی کار می‌باشد[۲].

تبصره ۱ : مدیران و کارفرمایان کارگاه‌های موضوع این ماده موظفند طرح تغییر ساختار اقتصادی واحد خود را که به تصویب وزارتخانه ذیربط، (واحدهای تابعه در استانها) رسیده است، همراه با تقاضای کتبی، تعهدات لازم و فهرست اسامی کارکنان مشمول طرح که موقتاً بیکار خواهند شد با ذکر مدت زمان استفاده از مقرری بیمه بیکاری به واحد کار و امور اجتماعی محل تسلیم نمایند و پس از تأیید طرح توسط شورای عالی کار نسبت به اجرای آن اقدام کنند.

تبصره ۲ : واحدهای کار و امور اجتماعی مکلفند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از دریافت طرح و تقاضای کتبی، مدارک مربوط را همراه با گزارش بازرسی کار جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی کار ارسال نمایند.

شورای عالی کار ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک مربوط تصمیم خود را اعلام خواهد نمود.

۱- به دادنامه های شماره ۳۹ مورخ ۷۶/۴/۲۱ و ۲۰۸ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مراجعه شود (مقررات مربوط به پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری در همین بخش)

۲- نک به دستورالعمل شماره (۲۹) روابط کار در زمینه «رسیدگی و اجرای طرح‌های اصلاح ساختار اقتصادی» در مقررات مربوط به بیمه بیکاری و پیشگیری از بیکاری کارگران در این مجموعه

ماده ۵ ــ کلیه مدیران و کارفرمایان و مجریان پروژه‌ها مکلفند حق بیمه بیکاری مشمولین قانون را به ترتیب مذکور در قانون تأمین اجتماعی، از تاریخ ۱۳۶۹/۵/۶ به شعب مربوط سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نمایند.

تبصره ۱ : مبنای پرداخت حق بیمه بیکاری، مزد بیمه شده می‌باشد .

تبصره ۲ : سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه بیکاری طبق ضوابط قانون تأمین‌اجتماعی به بیمه شدگانی که با توجه به مقررات این آئین نامه بیکار شناخته شده و از طریق واحدهای کار و امور اجتماعی معرفی می‌شوند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.

ماده ۶ ــ بیمه شدگانی که بعلت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و ... بیکار می‌شوند، در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه آنان کمتر از ۶ ماه باشد، مطابق با مشمولینی که دارای ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشند از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند نمود.

ماده ۷ــ بیمه شده بیکار موظف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری فرم تقاضای استفاده از مقرری بیمه‌بیکاری را تکمیل و به واحد کار و امور اجتماعی محل ارائه نماید.

تبصره ۱ : چنانچه بیمه شده بیکار در فاصله زمانی ۳۰ روز بعد از بیکاری امکان مراجعه و یا اعلام بیکاری به واحد کار و امور اجتماعی و ارائه یا ارسال تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری را پیدا نکند تا ۳ ماه از تاریخ وقوع بیکاری فرصت دارد مدارک خود را مبنی بر عذر موجه، همراه با تقاضای کتبی به واحد کار و امور اجتماعی محل به منظور طرح در هیأت حل اختلاف ارائه نماید . در صورتی که هیأت حل اختلاف استان مربوط عذر متقاضی را موجه تشخیص دهد مراتب را اعلام خواهد نمود.

تبصره ۲ : بیمه شده بیکار از تاریخ ارائه تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری آمادگی خود را برای اشتغال بکار تخصصی و یا مشابه آن اعلام نموده و موظف است در فاصله زمانهای معینی که توسط واحد کار وامور اجتماعی تعیین می‌گردد در اداره کار وامور اجتماعی محل حضور یافته و دفاتر مربوط را امضا نماید.

ماده ۸ ــ واحدهای کار و امور اجتماعی موظفند حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از اخذ مدارک تکمیل شده (موضوع ماده ۷ این آئین نامه) نسبت به غیر ارادی بودن بیکاری متقاضی اظهار نظر نموده و در صورت تأیید، وی را کتباً به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند. واحدهای اجرائی سازمان تأمین اجتماعی مکلفند ظرف ۱۰ روز پس از ثبت معرفی نامه فرد بیکار، نسبت به احراز شرایط مندرج در بند الف ماده ۶ قانون اظهار نظر و متعاقب آن مقرری بیمه بیکاری وی را برقرار نمایند.

ماده ۹ــ بیکارانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری با معرفی واحدهای کار و امور اجتماعی به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای آنان کمتر از میزان مقرری بیمه بیکاری باشد، مابه التفاوت حقوق و مزایای دریافتی تا میزان مقرری بیمه بیکاری متعلقه توسط سازمان تأمین اجتماعی به آنان پرداخت خواهد شد. در این گونه موارد اشتغال بیمه شده بیکار و میزان حقوق و مزایای وی توسط واحد کار و امور اجتماعی محل به شعبه تأمین اجتماعی پرداخت‌کننده مقرری بیمه بیکاری، اعلام خواهد شد[1].

ماده ۱۰ ــ پرداخت مقرری بیمه بیکاری به مقرری بگیران دارای ۵۵ سال سن و بیشتر در صورت عدم امکان اشتغال بکار آنان، بدون رعایت بند الف ماده ۷ قانون تا رسیدن به سن بازنشستگی موضوع ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی ادامه می‌یابد[2].

ماده ۱۱ ــ مقرری بیمه شدگانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری به خدمت وظیفه عمومی اعزام می‌گردند در صورتی که متأهل نباشند قطع می‌گردد وپس از پایان خدمت وظیفه عمومی در صورت عدم اشتغال، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجدداً نسبت به باقی مانده مدت استحقاقی، مقرری آنان برقرار خواهد شد.

ماده ۱۲ــ در مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری بر اساس حکم صادره شده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می‌گردند درصورت صدور رأی مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر آن که متأهل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می‌گردد و پس از گذراندن دور محکومیت به شرط عدم اشتغال، با معرفی واحدکار و امور اجتماعی مجددا برقرار خواهد شد.

ماده ۱۳ــ چنانچه دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری حائز شرایط استفاده از مستمریهای بازنشستگی و یا ازکارافتادگی کلی گردد مقرری بیمه بیکاری وی قطع و مستمریهای مذکور طبق قانون تأمین اجتماعی برقرار می‌گردد.

تبصره : ملاک انجام حمایتهای موضوع قانون تأمین اجتماعی در ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه زمان اشتغال بیمه شده بیکار خواهد بود.

ماده ۱۴ــ در صورتی که در طول مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری در تعداد افراد تحت تکفل بیمه شده تغییراتی حاصل شود، میزان مقرری وی طبق مقررات بند ب ماده ۷ قانون محاسبه و پرداخت خواهد شد.

۱- نک به دستورالعمل مشترک شماره ۶۲۱۵۵ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۲ وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در مقررات مربوط به پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری در این مجموعه

۲- نک به رأی وحدت رویه شماره ۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقررات مربوط به پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری در این مجموعه

بیمه شده مکلف است تغییرات تعداد عائله خود را با ارائه مدارک مثبته به شعبه پرداخت کننده مقرری و واحد کار وامور اجتماعی محل اطلاع دهد.

تبصره : احراز کفالت خواهر و برادر بیمه شده بیکار بعهده وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.

ماده ۱۵ـ دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری در صورت اشتغال مجدد مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ اشتغال مراتب را به واحد کار و امور اجتماعی و شعبه پرداخت کننده مقرری کتباً اعلام نماید.

ماده ۱۶ـ واحدهای کار و امور اجتماعی مکلفند مشخصات مقرری بگیرانی را که بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی و یا قبول تخصصی یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری می‌نمایند با ذکر تاریخ امتناع، به سازمان تأمین اجتماعی اعلام نمایند.

سازمان تأمین اجتماعی موظف است مقرری بیمه بیکاری این قبیل افراد را از تاریخ امتناع، قطع نماید.

ماده ۱۷ـ واحد کار وامور اجتماعی محل مکلف است در صورت اطلاع از اشتغال بکار بیمه شده که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌نماید، فوراً بررسی نموده و پس از احراز اشتغال بکار مقرری بگیر مراتب را به شعبه پرداخت کننده مقرری جهت قطع مقرری، اعلام نماید.

چنانچه سازمان تأمین اجتماعی نیز به نحوی از انحاء از اشتغال بکار مقرری بگیر مطلع گردد، لازم است ضمن قطع مقرری بیمه شده مراتب را به واحد کار وامور اجتماعی محل اعلام نماید.

تبصره : در صورت اعتراض کارگر نسبت به قطع مقرری توسط سازمان تأمین اجتماعی، واحد کار و امور اجتماعی مکلف است مراتب را بررسی و اعلام نظر نماید. نظر واحد کار و امور اجتماعی قطعی و لازم الاجراست.

ماده ۱۸ـ مقرری بیمه بیکاری بیمه شدگانی که با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اعاده می‌گردند قطع می‌شود و این قبیل افراد مکلفند مقرری دریافتی در دوران مزبور را طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی مسترد نمایند. مدیران وکارفرمایان بیمه شدگان موضوع این ماده و واحدهای کار و امور اجتماعی مکلفند مراتب اعاده بکار مقرری بگیر را کتباً به شعبه پرداخت کننده مقرری اطلاع دهند.

تبصره : مدیران وکارفرمایان بیمه شدگان موضوع این ماده مکلفند حق بیمه‌های موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۵ قانون بیمه بیکاری، مربوط به ایام بلاتکلیفی را طبق ضوابط مقرر به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.

ماده ۱۹ـ در مواردی که بیمه شده بیکار تحت هر عنوان من غیر حق مبالغی را از صندوق بیمه بیکاری دریافت نموده باشد، ملزم به بازپرداخت وجوه دریافتی مذکور خواهد بود.

سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از اختیارات اجرائی ناشی از قانون تأمین اجتماعی نسبت به وصول وجوه موضوع این ماده اقدام می‌نماید.

ماده ۲۰ـ در اجرای ماده ۹ قانون کلیه مدیران و کارفرمایان موظفند فرصتهای اشتغال واحد خود را با هماهنگی شوراهای اسلامی کار یا نمایندگان کارگران به مراکز خدمات اشتغال محل اعلام نمایند.

تبصره : مراکز خدمات اشتغال مکلفند ظرف ۳۰ روز نسبت به تأمین و معرفی نیروی کار مورد نیاز که از طرف مدیران و کارفرمایان به آنان اعلام می‌شود اقدام نمایند و در غیر این صورت مراتب عدم امکان تأمین نیروی مذکور را کتباً به واحد درخواست کننده اطلاع دهند.

ماده ۲۱ـ کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی که به نحوی از انحاء پروانه کسب کار و موافقت اصولی و اجازه تأسیس واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی و خدمات فنی را صادر می‌نمایند موظفند بیمه شدگانی را که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌نمایند بر اساس معرفی واحدهای کار و امور اجتماعی جهت اخذ مجوزهای کسب و کار و موافقت اصولی، در اولویت قرار دهند.

تبصره : مقرری بیمه شدگان بیکاری که با استفاده از مزایای قانون بیمه بیکاری و این آئین نامه موفق به اخذ پروانه کسب وکار و یا موافقت اصولی می‌شوند از تاریخ آغاز بهره برداری و کسب وکار طبق اعلام وزارت کار و امور اجتماعی قطع می‌گردد.

ماده ۲۲ـ آن دسته از بیمه شدگانی که تاریخ وقوع بیکاری آنان قبل از تاریخ ۱۳۶۹/۵/۶ باشد از هر حیث مشمول قانون و مقررات و دستور العمل‌های مربوط به قانون دوره آزمایشی بیمه بیکاری خواهند بود.

ماده ۲۳ـ در اجرای ماده ۱۲ قانون، اعتبار لازم جهت هزینه‌های اداری و پرسنلی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در اجرای قانون بیمه بیکاری و این آئین نامه بر اساس توافق وزرای بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و کار وامور اجتماعی از محل درآمدهای ناشی از قانون بیمه بیکاری تعیین می‌گردد و به مصرف می‌رسد.

ماده ۲۴ـ مقررات این آیین نامه از تاریخ اتمام دوره قانون آزمایشی بیمه بیکاری (۱۳۶۹/۵/۶) لازم الاجراست.

دستورالعمل اجرایی قانون بیمه بیکاری
«مصوب سازمان تأمین اجتماعی «۱۳۶۹» »

واحدهای اجرایی سازمان ضمن مطالعه دقیق قانون و آیین نامه مذکور با ملحوظ داشتن مفاد این دستورالعمل نسبت به تنظیم فرم برقراری مقرری بیمه بیکاری با رعایت موارد قانونی در مورد مشمولین آن در اسرع وقت اقدام نمایند.

۱ـ مشمولین قانون تأمین اجتماعی در صورتی که مشمول قانون کار یا کار کشاورزی باشند مشمول قانون بیمه بیکاری هستند.

۲ـ گروه‌های زیر از شمول دریافت بیمه بیکاری مستثنی هستند :

الف) دریافت کنندگان مستمریهای بازنشستگی و از کارافتادگی کلی.

ب) بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد.

ج) بیمه شدگان اختیاری.

د) اتباع خارجی.

۳ـ به طور کلی تشخیص بیکاری غیرارادی و معرفی بیکاران مشمول این قانون به عهده واحدهای کار و امور اجتماعی بوده و واحدهای مذکور موظف هستند که نسبت به معرفی کتبی مشمولین قانون مزبور به واحدهای سازمان اقدام نمایند.

۴ـ واحدهای اجرایی سازمان موظف هستند حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت معرفی نامه واحد کار و امور اجتماعی در دفتر واحد، استحقاق بیمه شده بیکار را با توجه به شرایط مندرج در ماده شش قانون بیمه بیکاری احراز و مراتب را به مرجع معرفی کننده اعلام نمایند و متعاقب آن پرونده ای بر اساس شماره شناسایی بیمه شده با افزودن کد شناسایی (ب) به سمت چپ آن تشکیل و به پرونده فنی الحاق نمایند، بدیهی است بیمه شدگان فاقد شماره شناسایی بدواً به قسمت فیشیه و آمار واحد راهنمایی تا با توجه به فرم معرفی نامه نسبت به تنظیم فرم اظهارنامه نامنویسی و تخصیص شماره شناسایی اقدام شود.

۵ـ فرم مقرری بیمه بیکاری در دو نسخه خوانا و بدون خط خوردگی توسط واحد اجرایی تنظیم و جهت حفظ و نگهداری اطلاعات و اقدامات بعدی به اداره کل فنی ارسال می‌شود. فرم مذکور پس از کنترل، در صورت صحت مندرجات با مهر «کنترل شد» ممهور و یک نسخه به منظور پرداخت مقرری به واحد مربوطه اعاده می‌گردد.

۶ـ میزان مقرری ماهانه بیمه بیکاری عبارت است از (۵۵٪) متوسط مزد روزانه بیمه شده (طبق تبصره یک ماده هفت قانون) ضربدر عدد سی، به مقرری افراد متأهل یا متکفل بابت هریک از افراد تحت‌تکفل (حداکثر ۴ نفر) به میزان (۱۰٪) حداقل مزد زمان مربوطه افزوده می‌گردد. به هر حال ذکر این نکته ضروری است که مقرری بیمه بیکاری هیچ گاه از حداقل مزد کارگر ساده کمتر و از (۸۰٪) متوسط دستمزد بیمه شده بیکار بیشتر نخواهد بود.

۷ـ افراد تحت تکفل بیمه شده بیکار در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده سه قانون تأمین اجتماعی برخوردار می‌گردند. قسمت فیشیه و آمار واحد اجرائی موظفند نسبت به صدور دفترچه تأمین درمان با قید عبارت «مشمول بیمه بیکاری» اقدام نمایند. بدیهی است دفترچه‌های مذکور هر دو ماه یک بار با معرفی قسمت فنی تأمین اعتبار گردیده و به محض قطع مقرری به هر دلیل دفترچه‌های صادره ابطال می‌گردد. استفاده مجدد منوط به احراز شرایط قانون تأمین اجتماعی و یا برقراری مجدد بیمه بیکاری خواهد بود لازم به ذکر است احراز کفالت افراد خانواده بیمه شده بیکار صرفاً از نظر استفاده از حمایتهای قانون بیمه بیکاری معتبر بوده و اجرای سایر تعهدات قانونی به استناد آن محمل قانونی نخواهد داشت.

۸ـ در مواردی که متوسط مزد بیمه شده بیکار در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری بنابه دلائلی نظیر خدمت سربازی، ایام بیماری و ... صفر شود حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف آخرین (۹۰) روز زمان اشتغال ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

۹ـ هریک از افراد تحت تکفل بیمه شده بیکار به طور همزمان تحت کفالت بیش از یک مقرری بگیر، قرار نخواهد گرفت.

۱۰ـ کفالت خواهر و برادر بیمه شده بیکار با تأیید و معرفی واحد کار و امور اجتماعی محرز می‌گردد.

۱۱ـ مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری که توسط واحدهای کار و امور اجتماعی تعیین می‌گردد پرداخت می‌شود.

۱۲ـ مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری بر اساس بند (الف) ماده هفت قانون و تبصره آن تعیین می گردد منظور از سابقه پرداخت حق بیمه سوابقی است که به منظور بهره مندی از مزایای قانون تأمین اجتماعی پذیرفته شده و معتبر می‌باشد.

۱۳ـ بیمه شدگانی که تاریخ وقوع بیکاری آنان قبل از تاریخ ۶۹/۵/۶ می‌باشد از هر لحاظ مشمول قانون و مقررات مربوط به دوره اجرای آزمایشی بیمه بیکاری بوده و در صورت وقوع بیکاری بعد از تاریخ اخیرالذکر مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری آنان از طول مندرج در جدول موضوع بند (الف) ماده هفت قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹/۶/۲۶ کسر می‌گردد.

۱۴ـ مقرری بیمه بیکاری بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری که دارای (۵۵) سال سن و بیشتر بوده و یا در حین دریافت مقرری بیمه بیکاری به این سن می‌رسند[1] در صورت عدم امکان اشتغال به کار (با تأیید واحد کار و امور اجتماعی) بدون در نظر گرفتن مدت مقرر در قانون مذکور تا رسیدن به سن (۶۰) سالگی ادامه خواهد یافت.

۱۵ـ در صورتی که مقرری بگیر بیمه بیکاری حائز شرایط دریافت بازنشستگی و یا واجد شرایط استفاده از مستمری از کارافتادگی کلی گردد و یا فوت نماید اعمال تبصره (۲) ماده «۷۲» و تبصره ماده «۷۷» قانون تأمین اجتماعی برای ارائه حمایت‌های قانونی بر اساس حقوق و مزایای زمان اشتغال وی خواهد بود.

۱۶ـ مقرری بگیران بیکار که از طریق واحدهای کار و امور اجتماعی به شغل یا مشاغلی گمارده می شوند اگر حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه آنان از میزان مقرری بیمه بیکاری کمتر باشد محق به دریافت مبلغ مابه التفاوت تا میزان مقرری بیمه بیکاری تعیین شده می‌باشند. این گونه افراد به اعتبار اشتغال در کارگاهی که از سوی واحد کار و امور اجتماعی معرفی می‌شوند بیمه شده تلقی و در هنگام اجرای تعهدات قانونی همانند سایر بیمه شدگان با آنان رفتار خواهد شد.

۱۷ـ مقرری بیمه بیکاری مشمولین مجرد این قانون در صورت اعزام به خدمت سربازی و یا ارتکاب جرائمی که منجر به حبس و یا بازداشت آنان می‌گردد، متوقف و ادامه پرداخت آن موکول به ترخیص از خدمت و آزادی از حبس و یا برائت و معرفی واحدهای کار و امور اجتماعی می‌باشد. پرداخت مقرری بیمه بیکاری متأهلین موضوع این بند در ایام سربازی و حبس یا بازداشت به همسر یا یکی از افراد، تحت‌تکفل وی با ارائه وکالت نامه رسمی بلامانع می‌باشد.

۱۸ـ پرداخت هم زمان مقرری بیمه بیکاری و مستمری بازماندگان و یا مستمری جزئی بلامانع می باشد.

۱۹ـ در صورت حصول اطمینان واحدهای سازمان از اشتغال مجدد مقرری بگیر و یا اعلام اشتغال مجدد توسط واحدهای کار و امور اجتماعی مقرری بیمه بیکاری قطع و مراتب به واحدهای کار و امور اجتماعی اعلام خواهد شد.

۲۰ـ اخذ و نگهداری گواهی‌های ارائه شده از سوی واحدهای کار و امور اجتماعی مبنی بر شرکت بیمه شده بیکار در کلاس‌های سوادآموزی و ... در پرونده بیمه بیکاری الزامی می‌باشد.

۲۱ـ نقل و انتقال پرونده بیمه بیکاری مشمولین به سایر واحدهای سازمان بر اساس درخواست

۱- به رأی وحدت رویه شماره ۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که «شرط داشتن ۵۵ سال یا بیشتر در تاریخ برقراری مقرری» است مراجعه شود (در همین بخش از این مجموعه)

آنان و هماهنگی واحدهای کار و امور اجتماعی بلامانع بوده و لازم است در این گونه موارد پرونده فنی و سوابق بیمه شده به واحد مورد درخواست مقرری بگیر ارسال گردد.

۲۲ـ واحد فیشیه و آمار موظف است با اعلام قسمت فنی نسبت به درج سوابق ناشی از احتساب ایام بیکاری در کارت حساب انفرادی اقدام نماید.

۲۳ـ قسمت فیشیه و آمار واحد اجرایی موظف است سوابق پرداخت حق بیمه مشمولین قانون را در اسرع وقت استخراج و جمع آوری و به واحد فنی اعلام نماید.

چنانچه جمع آوری کلیه سوابق بیمه شده مستلزم زمان باشد مقرری مربوطه با توجه به سوابق پرداخت حق بیمه موجود و بر اساس جدول موضوع ماده «۷» قانون برقرار و پرداخت خواهد شد.

بدیهی است در مواردی که تعیین متوسط مزد بیمه شده بنابه عللی نظیر تأخیر یا عدم ارسال لیست یا طرح پرونده در هیأتهای تشخیص مطالبات و یا ... میسور نباشد برقراری مقرری بیمه بیکاری بر اساس حداقل مزد با ملحوظ داشتن سایر شرایط قانونی بلامانع خواهد بود.

۲۴ـ میزان حق بیمه بیکاری معادل (۳٪) حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه مشمولین قانون بیمه بیکاری بوده که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت می‌گردد. بدیهی است در مورد نحوه تشخیص و تعیین حق بیمه بیکاری و چگونگی وصول آن، مزد بیمه شده، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراضات و تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد طبق مفاد قانون تأمین‌اجتماعی و دستورالعمل‌های مربوطه عمل خواهد شد.

۲۵ـ کارفرمایانی که طبق رأی هیأت حل اختلاف و یا مراجع ذیصلاح ملزم به پرداخت حقوق ایام بلاتکلیفی به بیمه شدگان می‌شوند مکلفند حق بیمه موضوع ماده «۲۸» قانون تأمین اجتماعی و (۳٪) حق بیمه بیکاری مربوط به ایام بلاتکلیفی بیمه شدگان مذکور را به سازمان پرداخت نمایند.

۲۶ـ به منظور رفع هرگونه ابهام در اجرای این دستورالعمل و در مقام توضیح بیشتر با ذکر مثال در فروض مختلفه به تشریح موضوع می‌پردازد.

مثال : میزان و مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری با مفروضات مختلف به شرح آتی تقدیم می‌شود.

فرض اول :

الف) بیمه شده افراد تحت تکفل واجد شرایط ندارد.

متوسط مزد روزانه بیمه شده ۴/۰۰۰ ریال است.

مدت سابقه پرداخت حق بیمه معادل (۱۰) سال و یک ماه و (۲۷) روز می‌باشد.

تاریخ شروع به کار بیمه شده ۶۹/۵/۱۷ است.

میزان مقرری ماهانه = ۴۰۰۰ × ۵۵٪ × ۳۰= ۶۶/۰۰۰ ریال

مدت پرداخت مقرری ماهانه هیجده ماه

ب) بیمه شده همسر و پنج فرزند و یک خواهر تحت تکفل دارد.

شرایط بندهای (ب) و (ج) و (د) ثابت است

ریال ۷۸/۰۰۰ = (۴ × ۱۰٪ × ۳۰/۰۰۰) + ۶۶/۰۰۰ = میزان مقرری ماهانه

مدت پرداخت مقرری ماهانه حداکثر ۲۶ ماه می‌باشد.

فرض سوم : شرایط بندهای (الف) و (ج) و (د) فرض اول ثابت است.

متوسط مزد روزانه بیمه شده ۱/۵۰۰ است

ریال ۲۴/۷۵۰ = ۳۰ × ۵۵٪ × ۱۵۰۰ = میزان مقرری ماهانه

که با توجه به بند (ب) ماده «۷» قانون بیمه بیکاری این مبلغ در سال ۱۳۶۹ تا ۳۰/۰۰۰ ریال (حداقل دستمزد) تعدیل می‌گردد.

فرض چهارم : بیمه شده فرض سوم دارای همسر می‌باشد.

ریال ۲۷/۷۵۰ = (۳۰۰۰۰ × ۱۰٪ × ۲) + ۲۴/۷۵۰ = میزان مقرری ماهانه

در فرض چهارم نیز مبلغ مقرری تا میزان حداقل مزد ۳۰/۰۰۰ ریال تعدیل می‌شود.

فرض پنجم : بیمه شده منظور در فرض سوم همسر و یک فرزند دارد.

ریال ۳۰/۷۵۰ = (۳۰/۰۰۰ × ۱۰٪ × ۲) + ۲۴۷۵۰ = میزان مقرری ماهانه

فرض ششم : بیمه شده فرض اول در تاریخ اول دی ماه ۱۳۶۹ از طریق واحد کار و امور اجتماعی به شغلی گمارده می‌شود که حقوق و مزایای وی ۳۰/۰۰۰ ریال است.

ریال ۳۶/۰۰۰ = ۳۰۰۰۰ - ۶۶۰۰۰ = میزان مابه التفاوت مقرری

مدت پرداخت مابه التفاوت حداکثر ۱۸ ماه خواهد بود.

فرض هفتم : همسر بیمه شده فرض دوم در تاریخ ۶۹/۷/۱ از کارگاه مشمول قانون تأمین اجتماعی بیکار شده است اگرچه شوهر وی از ۱۰٪ افزایش بابت همسر و دو فرزند و یک خواهر بهره مند شده است همسر وی نیز می‌تواند از افزایش‌های مورد نظر بابت شوهر و سه فرزند باقی مانده برخوردار گردد.

تصویب نامه مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۶ هیأت وزیران (مربوط به ماده (۲) قانون بیمه بیکاری)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۶ در اجرای ماده (۲) قانون بیمه بیکاری ــ مصوب ۱۳۶۹ ــ و آیین نامه اجرایی آن مقرر نمود :

کارگران فصلی در صورتی که در اثنای فصل کار بیکار شوند مشمول استفاده از مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

کارگران دارای قرارداد با مدت معین در صورتی که در اثنای مدت قرارداد بیکار شوند مشمول استفاده از مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

کارگران دارای قرارداد با مدت معین در صورتی که ماهیت کار آنان دایمی باشد، در صورت بیکاری در پایان قرارداد مورد حمایت قرار گرفته و سازمان تأمین اجتماعی لازم است از منابع صندوق بیمه‌بیکاری نسبت به پرداخت مقرری بیمه بیکاری اقدام نماید.

دستورالعمل مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در مورد بیمه بیکاری «شماره ۱۰۰۰/۱۰۴۲۸ مورخ ۱۳۷۹/۱/۳۰»

در راستای اجرای مصوبه ۷۸/۱۰/۲۶ هیأت محترم وزیران[۱] و اجرای دقیق قانون بیمه بیکاری[۲] دستورالعمل زیر اعلام می‌گردد[۳].

مقتضی است رعایت دقیق آن به کلیه واحدها تأکید گردد. تاریخ اجرای دستورالعمل ۷۹/۱/۱ خواهد بود.

۱ـ نظر به این که به استناد ماده (۲) قانون بیمه بیکاری صرفاً بیکاران غیرارادی استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت، لذا معرفی و برقراری مقرری در مورد افرادی که قبل از مراجعه به واحدهای کار و امور اجتماعی و یا قبل از طرح شکایت در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در مورد مزایای پایان قرارداد کار خود با کارفرما سازش نموده و یا بازخرید گردیده اند مورد نخواهد داشت.

واحدهای کار و امور اجتماعی قبل از معرفی افراد می‌باید در باره نحوه قطع رابطه کار بررسی لازم را معمول و پس از حصول اطمینان از عدم سازش و توافق طرفین و یا بازخرید کارگر در این خصوص اقدام نمایند.

چنانچه واحدهای تأمین اجتماعی به هر نحو از سازش کارگر با کارفرما قبل از مراجعه به واحد کار و امور اجتماعی یا طرح شکایت در مراجع حل اختلاف مطلع گردند مراتب را جهت بررسی و اعلام نظر مجدد به واحد کار و امور اجتماعی منعکس خواهند نمود. بدیهی است در هر حال نظر واحد کار و امور اجتماعی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

۲ـ بیکار شدگانی که بر اساس آراء مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در مورد مزایای پایان کار و قطع همکاری با کارفرما سازش می‌نمایند مشروط بر این که بیکاری آنان غیرارادی باشد مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

۳ـ بیکار شدگانی که وفق مقررات قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه‌های انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج گردیده اند مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.

۱- نک به مصوبه مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۶ هیأت وزیران در همین بخش از این مجموعه

۲- نک به قانون بیمه بیکاری در همین بخش از این مجموعه

۳- نک به تفاهم نامه شماره ۱۱۸۷۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱ وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در مقررات مربوط به پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری در این مجموعه

۴ــ آن دسته از بیکار شدگانی که به استناد تبصره ماده (۱۶۵) قانون کار پس از قطعیت یافتن حکم مربوط از بازگشت به کار خودداری نمایند، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.

۵ ــ کارگران فصلی در صورتی که صرفاً در اثنای فصل کار اخراج گردیده و بیکاری آنها بلا اراده تشخیص داده شود، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

۶ ــ بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که بر اساس رأی مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند، مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود. بدیهی است در صورتی که به استناد رأی مراجع مذکور کارفرما مکلف به پرداخت حقوق و مزایای فرد اخراجی باشد مقرری بیمه بیکاری از تاریخ پایان قرارداد و قطع دریافت مزد پرداخت خواهد شد. واحدهای کار و امور اجتماعی موظفند تاریخ انقضاء قرارداد و قطع دریافت مزد را به واحدهای تأمین اجتماعی اعلام نمایند.

۷ــ کارکنان شاغل در کارهای با ماهیت غیردائمی مانند طرحها، پروژه ها، پیمان ها، فعالیت‌های ساختمانی و عمرانی و ... صرفاً در صورتی که بر اساس رأی مراجع حل اختلاف در اثنای کار و فعالیتی که بابت آن استخدام گردیده اند اخراج شده باشند مشمول استفاده از مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

۸ــ افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و بر اساس قرارداد کار مدت معین مشغول کار شده اند با تشخیص واحدهای کار و امور اجتماعی در صورتی که تا پایان قرارداد بیکار گردند مورد حمایت قرار گرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.

از قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور «مصوب ۱۳۸۰/۷/۳ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ به منظور رفع مشکلات موجود صنایع نساجی و در جهت بازسازی و نوسازی صنایع یاد شده، دولت موظف است در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ تسهیلات و حمایت‌های زیر را به اجرا گذارد :

.....

ج ــ سازمان تأمین اجتماعی موظف است آن دسته از کارگران واحدهای مشمول این قانون که در دوران بازسازی و نوسازی موقتاً بیکار می گردند را تحت پوشش کامل بیمه بیکاری قرار دهد. در صورت عدم تکافوی منابع صندوق بیمه بیکاری، دولت به مقداری که لازم تشخیص دهد در بودجه سنواتی پیش بینی و به این صندوق کمک خواهد کرد.

از آیین نامه اجرایی قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور «مصوب ۱۳۸۰/۹/۲۸ هیأت وزیران»

ماده ۴ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است آن دسته از کارگران واحدهای مشمول این قانون را که در دوران بازسازی و نوسازی (حتی واحدهایی که قبلاً از بیمه بیکاری استفاده نموده‌اند) موقتاً بیکار می‌گردند ظرف مدت یک ماه پس از اعلام وزارت صنایع و معادن تحت پوشش بیمه بیکاری قرار هد و در زمان تنظیم بودجه سالانه عملکرد خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نماید. چنانچه بابت اجرای این قانون نسبت به روال معمول صندوق بیمه بیکاری کسری اعتبار ایجاد گردد، میزان کسری پس از بررسی به عنوان کمک دولت به صندوق مذکور در بودجه سنواتی پیش بینی و منظور می‌گردد.

دستور اداری شماره ۵۰۰۰/۱۰۲۳۷۵ مورخ ۸۱/۱۱/۱۵ سازمان تأمین اجتماعی در مورد بیمه بیکاری

نظر به این که در مواردی مشاهده می‌گردد، علیرغم احراز و تعیین تاریخ بیکاری بیمه شده توسط ادارات کار و امور اجتماعی، لیست و حق بیمه بیمه شده مزبور پس از تاریخ وقوع بیکاری نیز ارسال و پرداخت گردیده است و واحدهای امور فنی بیمه شدگان به دلیل مذکور از برقراری مقرری بیمه بیکاری خودداری می‌نمایند، لذا به منظور تسریع در امور جاری و رفع ابهام در این زمینه مقرر می گردد :

در مواردی که پس از وقوع بیکاری بیمه شده، کارفرما بیش از کارکرد واقعی وی و یا به صورت کامل نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه ایشان در ماه وقوع بیکاری اقدام می‌نماید واحد امور فنی بیمه شدگان می‌بایست با اخذ رأی صادره از سوی مراجع حل اختلاف و یا قرارداد منعقده موضوع را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز اشتباه در درج روزهای کارکرد و پرداخت حق بیمه ایام بعد از بیکاری، ضمن برقراری مقرری بیمه بیکاری با رعایت سایر شرایط قانونی مراتب را جهت حذف سوابق اضافی و برگشت حق بیمه وصول شده از تاریخ بیکاری به واحد درآمد حق بیمه اعلام نمایند.

شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین می‌بایست امکان برگشت حق بیمه مزبور و حذف سوابق اضافی را در نرم افزار مربوطه فراهم نماید.

از قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی «مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۶ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۹ــ به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره وری، نیروی انسانی شرکتهای صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می‌گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده (۷) قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ تحت پوشش بیمه بیکاری قرارمی‌گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کار گروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارتخانه‌های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) و سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌های عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند (الف) ماده (۷) قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قابل اجراء می‌باشد[1]. در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای صنعتی، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز را در یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

۱- مستند به بند ۱ ماده ۱۶ اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی «مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی» تا پایان سال ۱۳۹۳ و مستند به بند «ز» ماده ۸۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کلاً تا پایان برنامه پنجم (پایان ۱۳۹۴) تمدید گردیده است (به مقررات مزبور در همین بخش از مجموعه مراجعه شود).

رأی وحدت رویه شماره ۸ مورخ ۱۳۸۳/۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (در خصوص عدم برقراری حقوق ایام بیمه بیکاری در زمان خاتمه مدت قرارداد کار)

مقدمه : الف ــ ۱ــ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۱۸/۷۸ موضوع شکایت آقای حسین اسدی بطرفیت، سازمان تأمین اجتماعی بخواسته برقراری حقوق ایام بیکاری بشرح دادنامه شماره ۷۵۶ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۶ چنین رأی صادره نموده است. بشرح مدلول ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ بیمه شدگان بیکار درصورت بیکارشدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشند استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهندداشت و چون در مانحن فیه حسب محتویات پرونده شاکی بیش از ۶ سال سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی را داشته است. بنابمراتب مدافعات و توجهات سازمان مزبور بشرح لایحه ارسالی موجه و مؤثر در مقام نیست و چون شاکی با توجه به دلائل مثبت ادعا استحقاق برداشت مستمری ایام بیکاری را از هر جهت دارا می‌باشد. بنابراین امتناع سازمان تأمین اجتماعی در برقراری حقوق ایام بیکاری ملاک موجهی نداشته و رأی به ورود شکایت مبنی بر برقراری حقوق ایام بیکاری در حق شاکی را اعلام می‌دارد. **۲ــ** شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی بـه پرونـده کلاسه ت۱۳۲۸/۷۹/۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۷۵۶ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۶ شعبه دهم دیوان بشرح دادنامه شماره ۱۳۶۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۲ چنین رأی صادرنموده است، اعتراض سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره ۷۵۶ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۶ صادره از شعبه دهم دیوان وارد است زیرا تجدیدنظر خوانده بلحاظ اتمام مدت قرارداد کار منعقده با کارفرما بیکارشده است و در قراردادهای با مدت معین و یا کار معین چون کارگر عالماً و عامداً و با تمایل مبادرت به انعقاد آن می‌نماید و نتیجه چنین قراردادی نیز برایش قابل پیش‌بینی است و از طرفی بیکارشدن بدون میل و اراده مذکور در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری محقق نیست، لذا مستحق دریافت بیمه بیکاری نمی‌باشد ضمن فسخ دادنامه بدوی شکایت تجدیدنظر خوانده مردود اعلام می‌گردد.

ب ــ ۱ــ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۱۲۰/۷۹ موضوع شکایت آقای ایزد آزادی بطرفیت سازمان تأمین اجتماعی بخواسته تقاضای برقراری بیمه بیکاری و لغو نامه شماره ۳۷۲۴۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱ بشرح دادنامه شماره ۲۳۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۴ چنین رأی صادرنموده است، با توجه به شرایط مندرج در قانون بیمه بیکاری در خصوص تعلق مستمری در ایام بیکاری و مراتب مندرج در لایحه جوابیه تأمین اجتماعی و اینکه مدارک و دلایل شاکی مثبت تخلف واحد دولتی مذکور و تضییع حقی در باره وی نیست شکایت به کیفیت مطروحه موجه نیست و رد می‌شود. **۲ــ** شعبه دوم

تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۲۲۷۹/۷۹/۲ موضوع تقاضای تجدیدنظر ایزد آزادی بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۲۳۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۴ شعبه دهم دیوان بشرح دادنامه شماره ۱۲۲۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۳۰ چنین رأی صادر نموده است، نظر به این که تجدیدنظرخواه کارگر بیمه شده شرکت واحد اتوبوسرانی شهرری بوده و از طرف آن مرجع بیکارگردیده و نتیجتاً بیکاری او بدون میل و اراده اش صورت گرفته و با تنظیم و تکمیل فرم درخواست مقرری بیمه بیکاری در مهلت یک ماهه مقرر در ماده ۷ آیین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری و ارائه آن به واحد کار و امور اجتماعی محل در واقع با توجه به تبصره۲ ماده ۷ آیین نامه فوق الذکر آمادگی خود را برای انجام کار تخصصی یا مشابه آن اعلام نموده و نامه شماره۱۰۲۵۲/ش/م مورخ ۱۳۷۹/۷/۳۰ مسئول مرکز خدمات اشتغال جنوب تهران مؤید این موضوع است و از طرفی با توجه به مدت پرداخت حق بیمه قبل از بیکار شدن و اعلام مراتب ظرف مهلت مقرر به واحد کار و امور اجتماعی واجد شرایط مقرر در ماده ۶ قانون بیمه بیکاری می‌باشد. بنابمراتب فوق الاشعار تجدیدنظرخواهی نامبرده وارد تشخیص حکم به ورود در رسیدگی و فسخ دادنامه شماره ۲۳۵۱ مورخ۱۳۷۹/۱۱/۴ دیوان عدالت اداری و برقراری بیمه بیکاری و لغو نامه شماره۳۷۲۴۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱ شعبه ۴ تامین اجتماعی تهران صادر و اعلام می‌دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیات عمومی

با عنایت به ماده ۲۱ قانون کار و مدلول دادنامه‌های شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۷۸/۵/۱۶ و شماره ۹۷ مورخ ۱۳۸۲/۳/۴ هیأت عمومی دیوان متضمن قطع رابطه استخدامی کارگر با کارفرما به واسطه انقضاء مدت کار و این‌که تنظیم قرارداد کار و تعیین شرایط آن از جمله مدت قرارداد مبتنی بر توافق و تراضی طرفین است، بیکاری کارگر بلحاظ خاتمه مدت قرارداد کار از مصادیق اخراج بدون میل و اراده کارگر محسوب نمی‌شود تا مورد از مصادیق ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ تلقی گردد. بنابراین دادنامه شماره ۱۳۶۷ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۲ شعبه اول تجدیدنظر دیوان که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی شماره ۱/۱۲۴۳۵۷ ـ ۵۲ مورخ ۱۳۸۳/۱/۸

پاسخ سئوال (۳) مندرج در دستور اداری شماره ۵۰۰۰/۱۱۷۳۹۵ مورخ ۸۱/۱۲/۲۸ در خصوص شمول بیمه بیکاری به افرادی که طبق ماده (۴۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ... به کارگاه‌ها معرفی و به کار اشتغال دارند به ترتیب زیر اصلاح می‌گردد :

ـ طبق ماده (۱) قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹/۶/۲۶ کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول قانون بیمه بیکاری می‌باشند.

ـ طبق ماده (۱۸۸) قانون کار مصوب ۶۹/۱۲/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود مشمول قانون کار نمی‌باشند.

ـ طبق قانون معافیت کارگاه‌ها و مشاغل دارای (۵) نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه مصوب ۷۸/۱۲/۸، کلیه کارگاه‌ها و مشاغل دارای (۵) نفر کارگر و کمتر که پس از تصویب این قانون ایجاد می‌شوند از شمول قانون کار معاف می‌باشند.

با توجه به مراتب فوق نیروی کار جدید مشمول ماده (۴۹) قانون برنامه سوم توسعه در کارگاه‌های موضوع بندهای «۲» و «۳» به دلیل عدم شمول قانون کار به آنان مشمول قانون بیمه بیکاری نیز نخواهند بود و منحصراً نیروهای مشمول ماده (۴۹) مذکور شاغل در کارگاه‌های غیرخانوادگی که قبل از ۷۸/۱۲/۸ دایر شده باشند (نزد سازمان پرونده مطالباتی داشته باشد) و همچنین کارگاه‌هایی که بعد از تاریخ مذکور دایر شده و بیش از ۵ نفر کارگر (بیمه شده) داشته باشند مشمول قانون بیمه بیکاری نیز خواهند بود.

.

دستور اداری شماره ۵۰۰۰/۱۲۴۳۶۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۸ سازمان تأمین اجتماعی در مورد چگونگی معرفی کارگران مازاد واحدهای صنعتی مشمول ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع

پیرو بخشنامه شماره (۲) ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور به آگاهی می‌رساند :

با توجه به صراحت قانون مذکور نیروهای مازاد با توافق تشکل کارگری و کارفرما جهت استفاده از مقرری بیمه بیکاری معرفی خواهند شد و در صورت عدم توافق مراتب به کارگروه ماده (۵) ارجاع خواهد گردید. لذا مقتضی است در مواردی که ارجاع موضوع (تعیین تکلیف نیروهای مازاد) به کارگروه قبل از طرح آن بین کارفرما و تشکل کارگری صورت گرفته و منجر به معرفی افراد به عنوان بیکار می گردد مراتب مغایرت آن با قانون و آیین نامه به دبیرخانه کارگروه (اداره کل صنایع و معادن استان) منعکس و به اجرای دقیق قانون تأکید گردد.

تفاهم نامه شماره ۱۱۸۷۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱ وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی[۱]

به منظور اجرای دقیق مقررات قانون بیمه بیکاری و آئین نامه اجرایی آن و در راستای ایجاد وحدت رویه، جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای و اجرای سیاستهای جدید مبنی بر پیشگیری از بیکاری کارگران و نهایتاً منطقی کردن هزینه‌های صندوق بیمه بیکاری و نیز تعاملات بیشتر در زمینه بررسی حوادث ناشی از کار (موضوع ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۹۶ قانون کار). این تفاهم نامه با هدف اصلاح و تکمیل تفاهم نامه قبلی تنظیم گردیده و کلیه موارد مغایر آن لغو می‌گردد.

۱) در خصوص کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد مدت موقت می‌باشند در صورتی که قرارداد آنها حداقل یک بار تمدید شده و یا مدت سابقه آنها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد. با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهره مند خواهند شد. بدیهی است افراد شاغل در کارهای فصلی که در پایان فصل کار بیکار می گردند و یا کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیردائمی (نظیر پروژه ها، فعالیتهای عمرانی و نظایر آن) که در پایان کار، قرارداد و یا اتمام بخشی از کار بعنوان عدم نیاز بیکار می‌گردند مشمول بیمه‌بیکاری نخواهند شد.

۲) با توجه به صراحت ماده ۴ قانون بیمه بیکاری، بیمه شده بیکار با معرفی واحد کار و امور اجتماعی از مزایای این قانون منتفع خواهد شد. لذا به منظور هماهنگی بیشتر در این زمینه نمایندگان اداره کار و امور اجتماعی و تأمین اجتماعی محل نسبت به بررسی درخواستهای متقاضیان استفاده از مقرری بیمه بیکاری، بطور مشترک اقدام و افراد واجد شرایط توسط اداره کار محل جهت دریافت بیمه بیکاری به شعبه تأمین اجتماعی معرفی خواهند شد.

۳) به منظور نظارت وحسن اجرای مقررات قانون و مفاد این تفاهم نامه مقرر شد، آیین نامه کمیته‌های هماهنگی پس از بازنگری مورد تصویب مسئولین دو دستگاه مجری قرار گیرد[۲].

۴) با توجه به این که یکی از مهمترین عوامل گسترش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری، عدم توجه به برنامه‌های پیشگیرانه می‌باشد، لذا واحدهای اجرائی دو دستگاه مجری در قالب کمیته‌های

۱- نک به دستورالعمل مشترک اداره کل پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری وزارت کار و امور اجتماعی و اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در مقررات مربوط به پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری در این مجموعه

۲- نک به دستورالعمل تشکیل و وظایف کمیته‌های هماهنگی موضوع این بند در مقررات مربوط به پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری در این مجموعه

موضوع بند «۳» این تفاهم نامه به منظور پیشگیری از بیکاری کارگران موصوف نسبت به شناسائی کارگاه‌های دارای بحران و بررسی دلایل آن، با ارائه راهکارهای عملی زیر جهت حل این مشکلات برای حفظ اشتغال آنان اقدام خواهند نمود :

الف) تقسیط بدهی‌های کارگاه توسط سازمان تأمین اجتماعی و ارائه پیشنهادات لازم به مراجع ذیربط در جهت استمهال یا تقسیط بدهی‌های مربوط به بانکها، ادارات، سازمانها و ...

ب) همکاری و مساعدت با کارفرمایان در مواردی که کارگاه نیاز به تغییر ساختار اقتصادی دارد (در قالب تبصره «۱» ماده «۲» قانون بیمه بیکاری)

۵) نظر به این که موضوع آموزش و ارتقای سطح مهارت فنی مقرری بگیران یکی از مهمترین اهداف قانونگذار در جذب مجدد مقرری بگیران در بازار کار می‌باشد. لذا توافق گردید ضمن نظارت بر نوع و نحوه آموزشها، توسط دو دستگاه مجری (کمیته موضوع بند «۳») پرداخت هزینه‌های مربوط به آموزش مقرری بگیران (موضوع تبصره «۳» ماده «۹» قانون). پس از اعلام سازمان آموزش فنی و حرفه ای و تأیید معاونت روابط کار صورت پذیرد.

۶) با توجه به نیاز واحدهای اجرائی بیمه بیکاری به تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، مقرر شد از محل اعتبارات موضوع ماده «۱۲» قانون، ۳۰ درصد از اعتبارات سهم وزارت کار و امور اجتماعی (سال ۸۴) به معاونت روابط کار اختصاص یافته تا از طریق اداره کل پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه‌بیکاری در جهت موضوع این بند هزینه شود.

۷) دو دستگاه مجری، بخشی از هزینه‌های اداری و پرسنلی سهم خود را (ماده «۱۲» قانون) در زمینه پیشگیری از بیکاری کارگران کنترل و نظارت بیشتر بر اشتغالهای پنهان مقرری بگیران، بررسی مستمر از نحوه اجرای قانون در واحدهای اجرائی و برگزاری دوره‌های آموزشی و یا سمینارهای مشترک، هزینه نمایند.

بدیهی است تخصیص هرگونه وجهی در این زمینه به واحدهای تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی با نظر معاونت روابط کار انجام خواهد شد.

۸) به منظور ایجاد وحدت رویه و همچنین ایجاد هماهنگی کامل بین مجریان قانون بیمه بیکاری مقرر شد همه ساله «۲» گردهمائی سراسری و منطقه ای بیمه بیکاری برگزار گردد. هزینه‌های ناشی از اجرای این گردهمائی ها، طبق بند «۵» توافق نامه توسط سازمان تأمین اجتماعی از محل هزینه‌های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه تأمین خواهد شد.

۹) با توجه به هماهنگی بعمل آمده در خصوص بررسی حوادث ناشی از کار موضوع ماده «۶۰» قانون تأمین اجتماعی، مقرر گردید منبعد ادارات کار و امور اجتماعی در مواردی که کارفرما در وقوع

حادثه مقصر تشخیص داده شد و همچنین در مواردی که از سوی واحدهای اجرائی سازمان تأمین اجتماعی درخواست ارائه گزارش بازرسین کار می‌گردد، یک نسخه از گزارش بازرسین خود را به سازمان اخیرالذکر ارسال نمایند.

دستورالعمل مربوطه و نحوه تعامل واحدهای اجرائی در این زمینه در صورت نیاز از سوی دو دستگاه ذیربط بطور مستقل ابلاغ خواهد شد.

دستورالعمل تشکیل و وظایف کمیته‌های هماهنگی موضوع بند ۳ تفاهم نامه شماره ۱۱۸۳۹ مورخ ۸۴/۱۲/۱ وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی

در راستای اجرای صحیح قانون، مقررات و تفاهم نامه بیمه بیکاری و به منظور ایجاد وحدت رویه و فرهنگ سازی، کمیته هایی به شرح ذیل تشکیل می‌گردد :

۱ـ کمیته ستادی :

اعضاء کمیته متشکل از افراد زیر می‌باشند :

الف) مدیر اداره کل پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری.

ب) مدیر اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار یا معاون وی.

ج) رئیس اداره نظارت و هماهنگی و بررسی امور بیمه بیکاری.

د) مدیر اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی.

هـ) رئیس اداره بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی.

و) در صورت ضرورت، جلسات کمیته ستادی با حضور معاونین ذیربط هر دو دستگاه تشکیل خواهد شد.

۲ـ کمیته استانها :

اعضاء کمیته متشکل از افراد زیر می‌باشند :

الف) مدیرکل کار و امور اجتماعی استان به همراه مسئول بیمه بیکاری.

ب) مدیرکل تأمین اجتماعی استان به همراه کارشناس امور فنی بیمه شدگان.

ج) مدیرکل سازمان آموزش فنی و حرفه ای.

تبصره : در صورت لزوم با تشخیص مدیران کل هر دو دستگاه، نمایندگان شعب یا ادارات کار شهرستانها نیز در جلسات حضور خواهند یافت.

شرح وظایف کمیته ها

الف) کمیته ستادی :

کمیته هر ماه دو بار و بر حسب ضرورت حداکثر چهار بار به منظور بررسی موارد زیر تشکیل جلسه خواهد داد :

۱) نظارت بر اجرای صحیح قانون، مقررات و حل و فصل امور.

۲) اطلاع رسانی به مشمولین قانون به منظور تحقق فرهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه.

۳) بررسی مسائل خاص به ویژه حوادث غیرمترقبه (مفاد تبصره «۲» ماده «۲» قانون بیمه بیکاری).

۴) پیگیری نتایج جلسات کمیته ها.

۵) بررسی و شناسایی کارگاه‌های دارای بحران به منظور پیشگیری از بیکاری کارگران و حفظ اشتغال آنان.

۶) ارائه ساز و کارهای عملی به منظور پیشگیری از بیکاری کارگران در کارگاه‌های دچار بحران.

۷) هماهنگی به منظور نظارت بر حسن اجرای امور کمیته‌های استانها و پیگیری لازم.

۸) مطالعه و بررسی صورتجلسات استانها و ارائه طریق لازم.

۹) هماهنگی جهت اعزام کارشناسان به واحدهای اجرائی در مواقع ضروری.

۱۰) صورتجلسات کمیته‌های ستادی هر سه ماه یک بار به استحضار معاونین ذیربط خواهد رسید.

۱۱) ضمناً جهت هماهنگی و تنظیم صورتجلسات و پیگیری امور، علاوه بر اعضاء کمیته، یک نفر رابط بعنوان دبیر انتخاب و انجام وظیفه می‌نماید.

تبصره : حق حضور اعضای کمیته ستادی ازمحل هزینه‌های اداری و پرسنلی موضوع ماده «۱۲» قانون، تأمین و توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

مبلغ حضور اعضای کمیته ستادی به ازاء هر جلسه معادل حق حضور اعضای هیأت تجدیدنظر قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

ب) کمیته استانها :

کمیته در هر ماه دو بار و در صورت لزوم با هماهنگی قبلی با کمیته ستادی حداکثر ۴ بار تشکیل جلسه داده و به شرح زیر انجام وظیفه می‌نماید :

۱) ایجاد هماهنگی و همکاری بین واحدهای کار و امور اجتماعی و شعب سازمان تأمین اجتماعی در شهرستانهای تابعه استان.

۲) پیگیری مواردی که از طریق کمیته ستادی ابلاغ می‌گردد.

۳) اعزام کارشناس مطلع به ادارات تابعه جهت بررسی امور محوله.

۴) نظارت بر اشتغال پنهان مقرری بگیران بیمه بیکاری.

۵) بازرسی کارگاه‌های دارای بحران و رسیدگی به مشکلات آنان و ارائه راهکارهای عملی برای حل مشکلات مطروحه.

۶) یک نسخه از صورتجلسات کمیته استانی به دبیرخانه کمیته ستادی مستقر در اداره کل پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری ارسال خواهد شد.

تبصره : حق حضور اعضای کمیته استانها از محل هزینه‌های اداری و پرسنلی و توسط دستگاه‌های ذیربط پرداخت خواهد شد. مبلغ حق حضور اعضای کمیته استانها به ازاء هر جلسه معادل حق حضور اعضای هیأتهای بدوی قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

دستورالعمل مشترک اداره کل پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری وزارت کار و امور اجتماعی و اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تفاهم نامه شماره ۱۱۸۷۳۹ مورخ ۸۴/۱۲/۱ وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی

۱) در خصوص کارگران دارای قرارداد موقت شاغل در کارهایی با ماهیت دائم، ملاک پرداخت مقرری بیمه بیکاری، دارا بودن حداقل یک سال سابقه بیمه در آخرین محل کار است.

۲) هیأت موضوع بند «۲» تفاهم نامه به منظور بررسی و تشخیص بیکاری غیرارادی متشکل از یک نفر نماینده اداره کار و امور اجتماعی محل و همچنین یک نفر کارشناس امور فنی بیمه شدگان شعبه تأمین اجتماعی خواهد بود. در صورت وجود اختلاف نظر، بر اساس نظر رئیس واحد کار و امور اجتماعی محل عمل خواهد شد. جلسات هیأت مذکور ترجیحاً در خارج وقت اداری و در اداره کار و امور اجتماعی محل برگزار خواهد شد.

۳) تصمیم گیری در خصوص موضوع بند «۴» تفاهم نامه صرفاً به عهده کمیته هماهنگی استانی (موضوع بند «۳» تفاهم نامه) می‌باشد و در خصوص واحدهای مشکل دار برابر دستورالعمل ۴۵۹۹۹/ ت۳۴۰۲۳ه مورخ ۸۴/۸/۸ هیأت وزیران اقدام خواهد شد.

۴) کمیته موضوع بند «۳» تفاهم نامه موظف است در خصوص برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر آموزش‌های مقرری بگیران با لحاظ کردن نیاز بازار کار، تقویم آموزشی مختص مقرری بگیران را به صورت سالیانه ارائه نمایند و سازمان کار و فنی و حرفه ای با توجه به محدودیت رشته‌های فنی و حرفه ای در برخی مناطق می‌تواند به طرق مقتضی نسبت به آموزش‌های متناسب با تخصص قبلی افراد و یا بازار کار هر منطقه اقدام نماید.

توضیح :

احکام افراد شرکت کننده در هیأت بررسی کننده بیکاری توسط مدیران کل دستگاه‌های مربوطه صادر و ابلاغ می‌گردد و نمایندگان مذکور با قبول مسئولیت در قبال مراجعه کنندگان به عنوان نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های ذیربط در این زمینه خواهند بود.

دستورالعمل شماره (۲۹) روابط کار در زمینه "رسیدگی و اجرای طرح های اصلاح ساختار اقتصادی"

دستورالعمل اجرایی طرح های اصلاح ساختار اقتصادی با استفاده از مفاهیم مندرج در تبصره ۱ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری و ماده ۴ آیین نامه اجرایی و به منظور نیل به اهداف وزارت متبوع و با رویکرد تفویض حداکثری اختیارات به مدیران کل اجرایی در سطح استانها در جهت تسریع، تسهیل و روان سازی امور، با در نظر گرفتن این نکته بسیار مهم که از تشکل های عالی کارفرمایی، کارگری، مدیران کل اجرایی و سایر مبادی ذیربط کسب نظر شده است، مورد بازنگری قرار گرفته و نهایتاً پس از بررسی های کارشناسی در کارگروه های متعدد، در دویست و بیست و یکمین جلسه شورایعالی کار مورخ ۹۱/۷/۱۶ به تصویب رسید که به شرح پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

اهتمام در اطلاع رسانی، اجرای دقیق و بهره مندی از این ظرفیت قانونی، در جهت حفظ و صیانت از حیات اقتصادی واحدهای تولیدی، مورد انتظار می‌باشد.

بدیهی است از تاریخ ابلاغ، این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل شماره ۵۲۴۴۳ مورخ ۸۹/۶/۱ می‌گردد.

«مستندات قانونی اجرای طرحهای تغییر ساختار اقتصادی»

*** قانون بیمه بیکاری**

ماده ۲ـ بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد.

تبصره ۱ : بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند، نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

*** آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری**

ماده ۴ـ هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابجایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت صورت گیرد تغییر ساختار اقتصادی تلقی می گردد و تصمیم گیری در مورد کارکنان این قبیل کارگاه‌ها که موقتاً بیکار شناخته شده و در چارچوب بند «الف» ماده (۷) قانون از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند نمود، بعهده شورایعالی کار می‌باشد.

تبصره ۱ : مدیران و کارفرمایان کارگاه‌های موضوع این ماده موظفند طرح تغییر ساختار اقتصادی واحد خود را که به تصویب وزارتخانه ذیربط (واحدهای تابعه در استانها) رسیده است، همراه با تقاضای کتبی، تعهدات لازم و فهرست اسامی کارکنان مشمول طرح که موقتاً بیکار خواهند شد با ذکر مدت زمان استفاده از مقرری بیمه بیکاری به واحد کاروامورا‌جتماعی محل تسلیم نمایند و پس از تائید طرح توسط شورای عالی کار نسبت به اجرای آن اقدام کنند.

تبصره ۲ : واحدهای کاروامورا‌جتماعی مکلفند حداکثر ظرف (۱۵) روز پس از دریافت طرح و تقاضای کتبی، مدارک مربوط را همراه با گزارش بازرسی کار جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی کار ارسال نمایند.

شورای عالی کار ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک مربوط تصمیم خود را اعلام خواهد نمود.

* دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار موضوع ماده (۱۷۰) قانون کار "مصوب ۸۷/۱/۱۵ هیأت وزیران"

ماده ۹ـ شورا می‌تواند در موارد ضروری و به منظور انجام بررسی های لازم نسبت به مسایلی که نیاز به کارشناسی دارد، اقدام به تشکیل کارگروه های تخصصی نماید.

تعاریف و اصطلاحات :

الف ـ تعاریف :

۱ـ اصلاح ساختار اقتصادی : هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابجایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت ضروری باشد، تغییر ساختار اقتصادی تلقی می‌گردد.

۲ـ بیمه بیکاری: بیمه بیکاری یکی از حمایت‌های اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می‌شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.

۳ـ بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری : بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد.

۴ـ طرح توجیهی : بررسی فنی، مالی و اقتصادی و تحلیل نتایج اجرای هر پروژه

۵ ـ برنامه زمانبندی اجرای طرح : فرآیند تصمیم گیری و اجرای کلیه مراحل پروژه بر اساس زمان سنجی

۶ـ وثایق و تضامین : تعهدات پیش بینی شده توسط دریافت کننده تسهیلات و حمایتها (متعهد) به میزان تعهد شده که می‌تواند چک، سفته و تعهد محضری بر حسب مورد باشد.

۷ـ دستگاه صادر کننده مجوز : سازمان، اداره یا دستگاهی است که ضمن پذیرش مدارک و اسناد لازم از متقاضی، مجوز انجام فعالیت را به صورت پروانه، گواهی یا تأییدیه صادر می‌نماید.

ب ـ اصطلاحات :

با توجه به تکرار برخی مفاهیم زیر در سطوح مختلف این دستورالعمل عبارات زیر به اختصار ارائه می گردد.

۱ـ کارگروه : منظور کارگروه فنی استانی می‌باشد که در ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل می‌گردد.

۲ـ اداره کل اجرایی : منظور اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می‌باشد.

۳ـ اداره کل ستادی : منظور اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

فصل اول : (مدارک لازم جهت تشکیل پرونده در اداره کل اجرایی)

۱ــ طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی اصلاح ساختار : که باید توسط کارفرما تهیه و ضرورت اجرای طرح تغییر ساختار به تایید دستگاه صادر کننده مجوز برسد.

۲ــ فرم شماره ۱ (تغییر ساختار)؛ پس از تکمیل توسط کارفرما باید به تأیید رئیس اداره بازرسی کار و مسئول پیشگیری از بیکاری کارگران (مسئول حمایت ازمشاغل) و مدیرکل اجرایی رسیده باشد.

۳ــ برنامه زمانبندی اجرای طرح (C.P.M) و مراحل آن و چگونگی بازگشت به کار کارگران (فرم شماره ۲)

۴ــ گزارش تفصیلی بازرسی کار از وضعیت واحد مشترکاً بین بازرس کار و مسئول پیشگیری (حمایت از مشاغل) تهیه و تکمیل گردد. (فرم شماره ۳)

۵ــ در صورتی که طرح به منابع مالی نیازمند باشد تأمین منابع مالی به شرح یک یا تلفیقی از موارد زیر مشخص و مدارک آن ضمیمه گردد.

الف ــ ۵) از طریق تسهیلات ریالی : مدارک انعقاد قرارداد پرداخت تسهیلات ریالی از مراجع ذیربط تأمین کننده اعتبار.

ب ــ ۵) از طریق فروش سهام : آگهی فروش سهام در روزنامه، آگهی روزنامه رسمی مبنی بر واگذاری سهام.

ج ــ ۵) معرفی حساب که با توافق کارفرما برداشت از آن با نظارت اداره کل اجرایی و اداره کل تأمین اجتماعی استان باشد.

د ــ ۵) از طریق افزایش سرمایه : صورتجلسه مجمع عمومی مبنی بر افزایش سرمایه بعلاوه آگهی روزنامه رسمی در مورد انجام آن ضمیمه گردد.

هـ ــ ۵) از طریق تسهیلات ارزی : مصوبه صندوق ذخیره ارزی و یا واحد ارزی بانک عامل به همراه فرمهای گشایش اعتبار (LC) قراردادهای ساخت و ثبت سفارش ضمیمه باشد.

و ــ ۵) سایر موارد با تأیید کمیته استانی

بدیهی است منابع مالی طرح می‌بایست به تأیید اعضای کمیته استانی رسیده و پس از آن به همراه مدارک مستند به اداره کل ستادی ارسال گردد.

۶ ــ لیست اسامی کارگران مشمول طرح : با توجه به جدول بند الف ماده ۷ قانون بیمه بیکاری (فرم شماره۴)

۷ــ آخرین لیست ارسالی اسامی کارگران مشمول طرح، مربوط به آخرین ماه قبل از ارائه تقاضا که به تأیید شعبه تأمین اجتماعی مربوطه در استان رسیده باشد.

تبصره : کارگرانی که در طول دوره دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول بازنشستگی می‌گردند، از شمول طرح (قرار گرفتن در لیست کارگران تحت پوشش) مستثنی می‌باشند.

۸ ــ میزان کل بدهی‌های شرکت به بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی، اشخاص و یا نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی (فرم شماره ۵)

۹ــ تصویری از پروانه تأسیس و پروانه بهره برداری، آخرین آگهی تغییرات شرکت

۱۰ــ پیش فاکتور ماشین آلات مورد نیاز جدید (در صورت نیاز برابر طرح ارائه شده)

۱۱ــ در صورتی که ماشین آلات خارجی خریداری شده باشد، پروفرم ورود ماشین آلات به گمرک یا برگ سبز ترخیص کالا از گمرک ضمیمه پرونده گردد.

۱۲ــ دریافت ضمانت‌های معتبر از کارفرما طبق فرم‌های اخذ تعهد محضری قبل از تصویب طرح در شورایعالی کار (فرم شماره ۶ و ۷)

۱۳ــ توافقنامه کتبی بین تشکل کارگری فعال در کارگاه و کارفرما در خصوص نحوه و میزان پرداخت مابه التفاوت در طول اجرای طرح اصلاح ساختار

تبصره : در کارگاه‌هایی که فاقد تشکل کارگری قانونی می‌باشند، برای این منظور نماینده توافقی تعیین و معرفی می‌گردد.

۱۴ــ کلیه فرم‌ها می‌بایست به تأیید اداره کل استان مربوطه رسیده باشد.

فصل دوم :

الف) کارگروه استانی :

پس از ارائه تقاضای کتبی و تکمیل مدارک و مستندات لازم (شامل فرم‌های ۱ تا ۵ فصل یک) اداره کل اجرایی به منظور بررسی دقیق، کارگروه طرح های تغییر ساختار اقتصادی را با حضور افراد ذیل تشکیل می‌دهد :

بدیهی است دبیرخانه کارگروه مذکور در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان (حوزه روابط کار) مستقر خواهد بود.

ب) اعضاء کارگروه :

۱ــ مدیرکل اجرایی یا معاون روابط کار (به عنوان رئیس جلسه)

۲ــ مدیرکل تأمین اجتماعی استان و یا نماینده تام الاختیار او

۳ــ رئیس دستگاه اجرایی ذیربط صادر کننده مجوز و یا نماینده تام الاختیار او

۴ـ یک نفر نماینده کارفرمایان معرفی شده توسط کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان

۵- یک نفر نماینده تشکل‌های کارگری استان با هماهنگی، از کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، کانون انجمن های‌صنفی کارگری و مجمع نمایندگان کارگران بنابه تشخیص و تأیید مدیرکل اجرایی.

۶- رئیس اداره بازرسی اداره کل اجرایی

۷- مسئول دفتر حراست اداره کل اجرایی

۸- مسئول پیشگیری از بیکاری کارگران (حمایت از مشاغل) اداره کل اجرایی استان به عنوان دبیر جلسه (با حق رأی)

۹- مسئول بیمه بیکاری اداره کل اجرایی (با حق رأی)

۱۰ـ در صورت لزوم می‌توان از کارفرما و یا نماینده تام الاختیار وی بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.

۱۱ـ در صورت لزوم می‌توان نمایندگانی از مؤسسات ذیربط از قبیل بانکها، شهرداریها، گمرکات، دارایی، محیط زیست و نظایر آن به تشخیص ریاست جلسه دعوت نمود. (بدون حق رأی)

ج) چگونگی رسمیت جلسه و تصمیم گیری :

جلسات با حضور ۵ نفر رسمیت یافته و تصمیمات آن با آراء اکثریت حاضر در جلسه به تأیید خواهد رسید.

د) وظایف کارگروه :

۱ـ بررسی توجیه اقتصادی و فنی طرح

۲ـ بررسی وضعیت نیروی انسانی شاغل قبل، بعد و یا در طول اجرای طرح

۳ـ بررسی برنامه زمانبندی اجرای طرح و مراحل اجرای آن و چگونگی بازگشت به کار کارگران در موعد مقرر

۴ـ بررسی وضعیت مالی شرکت (بدهی، اموال و دارایی ها)، پیش بینی و تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح

۵- بررسی مدارک مربوط به تامین منابع مالی از قبیل فروش یا افزایش سهام، گشایش اعتبار اسنادی و قراردادهای ساخت ماشین‌آلات خارجی یا داخلی و نظایر آن

۶- بررسی چگونگی پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای کارگران و اخذ توافقات لازم با طرفین

۷- ایجاد هماهنگی با سایر دستگاه‌های اجرایی استان در جهت رفع مشکلات و موانع احتمالی اجرایی طرح بعد از صدور مصوبه شورایعالی کار

۸- کارگروه، پس از بررسی‌های انجام شده و در صورت تأیید طرح، مراتب را به همراه کلیه مدارک و مستندات مربوط در فصل اول جهت طی مراحل اداری و ارائه به شورایعالی کار به اداره کل ستادی ارسال خواهد نمود. (فرم شماره ۸)

مسئولیت حسن اجرای مصوبات به عهده مدیرکل اجرایی بوده و پیگیری مستمر، نظارت جامع و کامل تا حصول نتیجه نهایی به عهده مدیرکل ستادی خواهد بود.

فصل سوم : (وظایف اداره کل ستادی)

۱ـ تطبیق مدارک ارسالی از ادارات کل اجرایی با مستندات مندرج در دستورالعمل حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری

۲ـ پیگیری و اخذ مدارک به منظور رفع نواقص و ایرادهای ارسالی از سوی اداره کل اجرایی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری

۳ـ بررسی کارشناسی و اعلام نظر نهایی در خصوص طرح های مصوب و ارسال به معاونت روابط کار و دبیرخانه شورایعالی کار جهت اخذ تصمیم نهایی در شورایعالی کار

۴- پیگیری اجرای مصوبات شورایعالی کار پس از ابلاغ مصوبات توسط معاونت روابط ار و دبیر شورایعالی کار

فصل چهارم : (نظارت)

به منظور مراقبت از چگونگی انجام تعهدات ایجاد شده توسط کارفرما در جهت اجرای طرح‌های تغییر ساختار اقتصادی نظارت به شرح زیر انجام می‌شود :

الف) اعمال نظارت توسط کارگروه فنی استانی :

۱ـ نظارت بر بازگشت به کار کارگران مشمول طرح طی مراحل تعیین شده برابر برنامه زمان‌بندی

۲ـ ارسال گزارش پیشرفت فیزیکی طرح و بررسی و اظهارنظر کارگروه هر دو ماه یک بار به اداره کل ستادی

۳ـ اظهارنظر در خصوص توقف طرح، بازگشت به کار کارگران، اجرای وثایق و تضامین طرح‌های ناموفق و اعلام آن به اداره کل ستادی

۴ـ دریافت و بررسی مستمر گزارش ۴۵ روزه بازرس کار استان و اظهارنظر در خصوص پیشرفت فیزیکی طرح منطبق با برنامه زمانبندی ارائه شده.

ب) اعمال نظارت توسط اداره کل ستادی :

۱ـ بازدید و نظارت بر عملکرد کارگروه و مطابقت تصمیمات آن با مفاد دستورالعمل و مصوبات شورایعالی کار

۲ـ اخذ گزارشات لازم از استان مبنی بر نحوه پیشرفت طرحها برابر دستورالعمل

۳ـ تهیه گزارشات ادواری سه ماهه از نحوه اجرای طرحهای اصلاح ساختار

صورتجلسه تدوین دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار اقتصادی

در راستای اجرای برنامه فوق العاده و راهبردی اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری با عنوان "اصلاح و بازنگری دستورالعمل شماره ۵۲۴۴۳ مورخ ۸۹/۶/۱ اصلاح ساختار اقتصادی" و نیز دستیابی به اهداف وزارت متبوع با رویکرد تفویض حداکثری اختیارات به مدیران کل اجرایی در سطح استانها در جهت تسریع، تسهیل و روان سازی امور، دستورالعمل شماره (۲۹) معاونت روابط کار، پس از بحث و بررسی مفصل در کارگروه و دریافت نظرات تشکل های عالی کارفرمایی و کارگری و مدیران اجرایی این وزارت و سایر مبادی ذیربط"دستورالعمل اجرایی طرح های اصلاح ساختار اقتصادی با استفاده از مفاهم مندرج در تبصره ۱ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری و ماده ۴ آیین نامه اجرایی" مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار گرفت.

فرم شماره (۱) :

خلاصه اطلاعات اولیه شرکت ..... جهت استفاده از طرح تغییر ساختار اقتصادی

(ارقام به میلیون ریال)

۱- نام شرکت : نام مدیر عامل :

ـ آدرس کارخانه : تلفن : فاکس :

ـ آدرس دفتر مرکزی : تلفن : فاکس :

ـ سال تأسیس : ـ تاریخ بهره برداری :

ـ نوع مالکیت :

ـ سابقه واحد از لحاظ واگذاری به بخش خصوصی :

ـ سابقه کار مدیریت فعلی :

ـ مساحت (متر مربع) :

زمین کارگاه : زیربنای سالن تولید : انبار : ساختمان اداری :

۲ـ وضعیت فعلی شرکت :

ـ تعداد کل کارگران :

(کارخانه : دفتر مرکزی :)

(دائم : موقت :)

(مستقیم : پیمانکاری :)

ـ تعداد شیفت کار : ساعت کار در هر شیفت :

ـ نوع تولید :

ـ ظرفیت تولید فعلی : ـ ظرفیت تولید طبق پروانه تاسیس (ظرفیت اسمی) :

ـ میزان دارایی جاری :

ـ میزان بدهی (اقساط سررسیدشده + بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی) :

۳- موضوع تقاضای اصلاح ساختار :

تغییرخط تولید ○ بازسازی خط تولید ○ جابجایی کارگاه و ماشین آلات ○ نوسازی ماشین آلات ○

- دلایل تقاضای اصلاح ساختار :

۱-

۲-

فرم شماره (۱) :

خلاصه اطلاعات اولیه شرکت ..... جهت استفاده از طرح تغییر ساختار اقتصادی

(ارقام به میلیون ریال)

۴ـ برآورد هزینه اجرای طرح :

ـ محل تأمین منابع مالی طرح :

تسهیلات ریالی ○ فروش سهام ○ معرفی حساب ○

افزایش سرمایه ○ تسهیلات ارزی ○ سایر (به تشخیص استان) ○

۵– اقداماتی که تاکنون توسط کارفرما در راستای اجرای طرح انجام شده است :

۶- اهم اقدامات انجام شده جهت حمایت از واحد :

اعطای تسهیلات ○ کمیسیون منتخب (پرداخت تسهیلات) ○ کمیسیون منتخب (استمهال بدهی) ○

پرداخت کمکهای حمایت اجتماعی ○ اصلاح ساختار اقتصادی ○

۷- وضعیت و برآیند فعالیت پس از اجرای طرح :

ـ تعداد پرسنل مورد نیاز :

ـ نوع تولید :

ـ بازار مصرف :

ـ ظرفیت تولید :

۸- تعداد کارگران مشمول طرح طبق تقاضای کارفرما :

۹- متوسط حقوق و مزایای ماهیانه کارگران مشمول طرح (طبق لیست بیمه) :

۱۰- برآورد هزینه پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران مشمول طرح در طول اجرای طرح :

۱۱- برنامه زمان بندی ارائه شده توسط کارفرما (***cpm***) : ..... ماه

۱۲- سابقه وضعیت تصویب طرح در مراحل قبلی :

۱۳- دلایل تمدید مهلت طرح :

۱۴- پیشنهاد کارگروه فنی استانی :

نام و نام خانوادگی بازرس کار مأمور تحقیق و بررسی **تاریخ :** **امضاء :**

نام و نام خانوادگی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان **تاریخ :** **امضاء :**

امضاء و مهر اداره کل استان

فرم شماره (۲) :

برنامه زمان بندی اجرای طرح تغییر ساختار اقتصادی (*C.P.M*)

| شرح عملیات | درصد پیشرفت عملیات | پیش بینی زمان بندی اجرایی عملیات باقیمانده طرح | | |

فرم شماره (۳) :
گزارش تفصیلی بازرس کار درخصوص طرح تغییر ساختار اقتصادی

۱ـ وضعیت موجود واحد از نظر فضای فیزیکی :

۲- وضعیت ماشین آلات (با ذکر تعداد دستگاه‌ها و لیست ماشین آلات موجود و مورد نیاز) :

۳- اعلام نظر صریح در مورد لزوم اجرای طرح :

۴- توضیحات کافی در مورد موضوع طرح و علل تغییر ساختار و نتایج حاصله از اجرای طرح از نظر کمیت و کیفیت تولیدات و جذب نیروی کار جدید :

۵- تأیید اقدامات انجام شده مورد ادعای کارفرما در خصوص اجرای طرح و به طور کلی هرگونه اقدامی که کارفرما مقدمتاً در ارتباط با اجرای طرح انجام داده است :

نام و نام خانوادگی بازرس کار : **تاریخ :** **امضاء:**

فرم شماره (۴) :

اسامی و مشخصات کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری در زمان اجرای طرح تغییر ساختار شرکت .....

ردیف	نام و نام خانوادگی	میزان تحصیلات	میزان مهارت	سن	وضعیت تأهل	آخرین شغل در کارگاه	میزان حقوق و مزایا	تاریخ استخدام در کارگاه	سابقه پرداخت حق بیمه	تاریخ تحت پوشش قرار گرفتن	تاریخ بازگشت به کار	ملاحظات

فرم شماره ۵- (الف) :

استعلام بدهی شرکت ..... متقاضی اجرای طرح تغییر ساختار اقتصادی

سرپرست محترم امور شعب بانک .....

با سلام

احتراماً، با توجه به این که موضوع درخواست شرکت ..... در کارگروه استانی رسیدگی به طرحهای تغییر ساختار اقتصادی جهت حمایت از واحد در حال بررسی می‌باشد، خواهشمند است اطلاعات خواسته شده ذیل را با توجه به جدول ارائه شده تهیه و مراتب را به این اداره کل اعلام نمایید.

.....

۱) وضعیت بدهی بانکی شرکت

نام شعبه	شماره قرارداد	تاریخ	میزان تسهیلات دریافتی		نوع عقد	نرخ سود	تاریخ اولین سر رسید	تاریخ آخرین سر رسید	مطالبات معوق شده		اقساط سررسید نشده	
			سرمایه ثابت	سرمایه در گردش					تعداد اقساط	مبلغ	تعداد اقساط	مبلغ

*) آیا براساس طرح مصوب، تسهیلات در محل هزینه شده یا خیر؟ (در صورت پاسخ منفی توضیحات لازم ارائه شود)

۳) وثائق اخذ شده توسط بانک و قابلیت نقد شدن آنها

نام شعبه	شماره قرارداد	تاریخ	نوع وثیقه	ارزش کارشناسی وثیقه	قابلیت نقد شوندگی

۴) زمین، ساختمان و سایر دارائیهای با ارزش شرکت که از وثایق در اختیار بانک نبوده لیکن قابلیت اخذ آنها بجای بدهی بانک وجود دارد.

نوع دارایی	ارزش کارشناسی	امکان واگذاری	پیش بینی زمان لازم برای واگذاری

۵) کلیه اقداماتی که توسط بانک عامل جهت همراهی و رفع مشکل شرکت و یا اخذ مطالبات خود انجام داده است(به استثناء مصوبات کمیسیون منتخب دولت)

ردیف	نوع حمایت (استمهال ـ وام) ×	مدت	مبلغ ××

× نوع حمایت از قبیل استمهال بدهی، احیاء، تقسیط مجدد، اعطاء تسهیلات جدید، تبدیل وثایق و ... می‌باشد.

× × منظور از مبلغ، میزان بدهی استمهال شده یا مبلغ تسهیلات اعطایی جدید به واحد می‌باشد.

- در صورت وجود موانع قانونی جهت حمایت از واحد، موارد را ذکر نمایید.

۶) پیشنهادات عملی بانک جهت برون رفت شرکت از مشکلات و بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی یا اعطاء تسهیلات جدید:

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و

رئیس کارگروه فنی رسیدگی به

طرحهای تغییر ساختار اقتصادی

توضیح : این فرم در صورت داشتن بدهی به بانکهای مختلف برای هر بانک یک برگ تکمیل می‌گردد.

فرم شماره ۵- (ب) :

مدیرکل محترم امور مالیاتی استان .....

با سلام

احتراماً، باتوجه به این‌که موضوع درخواست شرکت..... در کارگروه استانی رسیدگی به طرحهای تغییر ساختار اقتصادی جهت حمایت از واحد در حال بررسی می‌باشد، خواهشمند است اطلاعات خواسته شده ذیل را باتوجه به جداول ارائه شده تهیه و مراتب را به این اداره کل اعلام نمائید.

.....

وضعیت بدهی مالیاتی براساس جدول ذیل

(ارقام به میلیون ریال)

سال	میزان اصل بدهی مالیاتی		میزان جرائم تأخیر		جمع
	عملکردی	تکلیفی	عملکردی	تکلیفی	

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

فرم شماره ۵- (ج) :

مدیرکل محترم تأمین اجتماعی استان .....

با سلام

احتراماً، باتوجه به این که موضوع درخواست شرکت ..... در کارگروه استانی رسیدگی به طرحهای تغییر ساختار اقتصادی جهت حمایت از واحد در حال بررسی می‌باشد، خواهشمند است اطلاعات خواسته شده ذیل را با توجه به جداول ارائه شده تهیه و مراتب را به این اداره کل اعلام نمایید.

.....

	تعداد پرسنل شاغل طبق لیست بیمه
سه ماه قبل	
دو ماه قبل	
ماه قبل	

(ارقام به میلیون ریال)

وضعیت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی		
ماه	اصل بدهی	جریمه

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

فرم شماره ۵- (د) :

دستورالعمل اجرایی رسیدگی به طرحهای تغییر ساختار اقتصادی :

ریاست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت / سازمان جهاد کشاورزی استان .....

با سلام

احتراماً، با توجه به این که موضوع درخواست شرکت ..... در کارگروه استانی رسیدگی به طرحهای تغییر ساختار اقتصادی جهت حمایت از واحد در حال بررسی می‌باشد، خواهشمند است اطلاعات خواسته شده ذیل را با توجه به فرجه زمانی تعیین شده تهیه و مراتب را به اداره کل کار و امور اجتماعی استان اعلام نمایید.

.....

۱) اظهارنظر نسبت به دفترچه مشخصات واحد، تکمیل شده توسط متقاضی علی الخصوص بندهای ۱۵-۱۶-۱۷-۲۱ و : ۲۵

۲) پیشنهادات عملی جهت برون رفت شرکت از مشکلات تولیدی، مالی، کارگری و .....

۳) ارائه نتیجه بررسی وضعیت تکنولوژی و فنی تولید و ارائه پیشنهاد در زمینه اصلاح ساختار مذکور

۴) نام و تعداد واحدهایی که تولیدات مشابه دارند

۵) وضعیت فعلی واحدهای مشابه

واحد	عنوان	دو سال قبل	سال قبل	سال جاری
واحد ۱	ظرفیت اسمی			
	مقدار تولید			
	تعداد پرسنل			
	میزان فروش			
	میزان صادرات			
واحد ۲	ظرفیت اسمی			
	مقدار تولید			
	تعداد پرسنل			
	میزان فروش			
	میزان صادرات			

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

فرم شماره (۶) :
تعهد محضری از کارفرمایان متقاضی طرح اصلاح ساختار

۱- اینجانب ..... فرزند ..... دارای شماره شناسنامه ..... کد ملی ..... صادره از ..... متولد ..... ساکن ..... شهر ..... خیابان ..... کوچه ..... پلاک ..... طبقه ..... مدیرعامل شرکت ..... به استناد روزنامه رسمی شماره ..... مورخ ..... و

۲- اینجانب ..... فرزند ..... دارای شماره شناسنامه ..... کد ملی ..... صادره از ..... متولد ..... ساکن شهر ..... خیابان ..... کوچه ..... پلاک ..... طبقه ..... رئیس هیأت مدیره، (عضو هیأت مدیره) شرکت ..... به استناد روزنامه رسمی شماره ..... تاریخ ..... که به پیوست است.

به نمایندگی از طرف شرکت مذکور با اختیارات قانونی تعهد می‌نماییم که طرح اصلاح ساختار خود را ظرف مدت ..... ماه به شرح صورتجلسه شماره ..... مورخ ..... شورایعالی کار به اتمام رسانده و ..... نفر از کارگران این شرکت که بنابه تصویب شورایعالی کار بیکار موقت شناخته شده و در تاریخ ..... لغایت ..... تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند را در موعد مقرر اعاده به کار نماییم.

چنانچه در طول اجرای طرح هرگونه مشکلات اعم از (ارزی، مالی، خرید لوازم، عدم تحویل ماشین آلات و غیره) مانع از اجرای طرح شود، رافع مسئولیت نسبت به تعهدات گفته شده شرکت نخواهد بود و در صورت عدم اجرای کامل طرح و یا قسمتهایی از آن در زمان تعیین شده به هر دلیل، شرکت تعهد می‌نماید کارگران را بازگشت به کار نماید و متعهد به تأدیه وجوه پرداختی از صندوق بیمه بیکاری به کارگران در وجه سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

ضمناً موافقت اینجانبان درخصوص پرداخت بن کارگری و عیدی و پاداش ..... و درصد مابه التفاوت حقوق و مزایا به کارگران تحت پوشش در کارگروه فنی استانی به قوت خود باقی است و بعهده شرکت می‌باشد.

ضمناً اینجانبان به عنوان امضاء کنندگان ذیل این تعهد نامه اقرار می‌نماییم، که مسئولین دیگر شرکت حق هیچ‌گونه ادعایی در ارتباط با اجرای تعهدات و توافقات مندرج در این تعهد نامه را نخواهند داشت.

نام و نام خانوادگی
مدیرعامل
امضاء
مهر شرکت

نام و نام خانوادگی
عضو یا رئیس هیئت مدیره
امضاء
مهر شرکت

فرم شماره (۷) :
تعهدات ضامنین درخصوص اجرای طرح تغییر ساختار اقتصادی

۱- اینجانب ..... فرزند ..... دارای شماره شناسنامه ..... صادره از ..... متولد..... ساکن ..... شهر ..... خیابان ..... کوچه ..... پلاک ..... طبقه ..... مدیرعامل شرکت ..... به استناد روزنامه رسمی شماره ..... مورخ ..... و

۲- اینجانب ..... فرزند ..... دارای شماره شناسنامه ..... صادره از ..... متولد ..... ساکن شهر ..... خیابان ..... کوچه ..... پلاک ..... طبقه ..... رئیس هیأت مدیره، (عضو هیأت مدیره) شرکت ..... به استناد روزنامه رسمی شماره ..... تاریخ ..... که به پیوست است.

تعهد می‌نماییم چنانچه شرکت ..... به مدیریت ..... از انجام تعهدات در مورد طرح اصلاح ساختار به هر شکلی استنکاف ورزد و یا کارگران را در پایان مهلت اجرای طرح اعاده به کار ننماید، پس از کارشناسی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و اعلام مبلغ ریالی (به میزان دریافتی مقرری بیمه بیکاری کارگران مشمول طرح) بصورت تضامنی از طریق شرکتهای حقوقی مذکور متعهد به تأدیه وجه ضمان یاد شده می‌باشیم.

نام و نام خانوادگی
مدیرعامل
امضاء
مهر شرکت

نام و نام خانوادگی
عضو یا رئیس هیأت مدیره
امضاء
مهر شرکت

فرم شماره (۸) :

صورتجلسه کارگروه فنی استانی رسیدگی به طرحهای تغییر ساختار اقتصادی

ـ کارگروه فنی استانی رسیدگی به طرحهای تغییر ساختار اقتصادی، براساس دستورالعمل و به منظور بررسی طرح شرکت در تاریخ در محل اداره کل کار و امور اجتماعی استان تشکیل جلسه داد و با توجه به توضیحات مندرج در فرم‌های مربوطه با تقاضای شرکت مبنی بر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتن تعداد نفراز کارگران شرکت به مدت ماه از تاریخ تا تاریخ

موافقت ☐ مخالفت ☐ سایر تصمیمات ☐ نمود.

سایر تصمیمات :

ضمناً، پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای کارگران به میزان (درصد) براساس توافقات به عمل آمده با طرفین، به عهده کارفرما می‌باشد.

مشخصات اعضای شرکت کننده در کمیته استانی :

ردیف	نام	نام خانوادگی	سمت	نظر اعضای کمیته			توضیحات
				موافق	مخالف	مشروط	
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							

فرم شماره (۹) :

گزارش ۴۵ روزه طرحهای تغییر ساختار اقتصادی

تاریخ بازدید : نوبت بازدید :

نام واحد : نام کارفرما :

تاریخ تصویب طرح : مدت اجرای طرح : از تاریخ

..... تا تاریخ .....

تمدید

تعداد کارگران تحت پوشش :

اقدامات فیزیکی که کارفرما مطابق با ***CPM*** مکلف به انجام آن می‌باشد (از تاریخ آخرین بازدید تا تاریخ بازدید فعلی) :

اقدامات فیزیکی انجام شده توسط کارفرما مطابق با CPM :

درصد پیشرفت فیزیکی طرح نسبت به بازدید قبلی :

نتیجه اقدامات کارفرما درخصوص طرح چگونه ارزیابی می‌شود ؟ (موفق، ناموفق، تاحدودی) (بصورت مشروح)

باتوجه به وضعیت فعلی، اتمام طرح مطابق با ***CPM*** در پایان مهلت اجرای طرح امکان پذیر می‌باشد ؟

گردش کار طرحهای تغییر ساختار اقتصادی :

۱- تهیه طرح توجیه فنی توسط کارفرما به همراه برنامه زمانبندی اجرای طرح

۲- اخذ موافقت از وزارت صنایع یا ارگانهای ذیربط توسط کارفرما

۳- ارائه درخواست شرکت به اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوطه و تکمیل فرم‌های (۱،۲،۴،۵)

۴- تهیه گزارش تفصیلی توسط بازرس کار و اخذ مدارک طبق دستورالعمل (فرم شماره ۳)

۵- تشکیل جلسه کارگروه فنی استانی

۶- تصمیم گیری و تنظیم صورتجلسه کارگروه (فرم شماره ۸)

۷- اخذ تعهد محضری از کارفرما توسط استان (فرم شماره ۶ و ۷)

۸- ارسال مدارک به همراه صورتجلسه کارگروه استانی به اداره کل ستادی (حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری)

۹- تطبیق مدارک ارسالی از ادارات کل اجرایی با مستندات مندرج در دستورالعمل حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری

۱۰- اخذ مدارک لازم مبنی بر رفع نواقص و ایرادهای اعلام شده از سوی اداره کل اجرایی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری

۱۱- بررسی های کارشناسی و ارسال به دبیرخانه شورایعالی کار

۱۲- طرح در شورایعالی کار و ابلاغ مصوبات شورایعالی کار به استان

۱۳- ابلاغ به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه و نیز سازمان تأمین اجتماعی جهت اقدام لازم

۱۴- اجرای مصوبات شورایعالی کار و اداره کل اجرایی و تهیه گزارش هر ۴۵ روز یک بار و ارسال بررسی‌ها و مصوبات کارگروه استانی در خصوص نحوه پیشرفت فیزیکی پروژه مطابق با (c.p.m) ارائه شده از سوی کارفرما به اداره کل ستادی هر ۲ ماه یک بار

۱۵- نظارت اداره کل ستادی بر روند اجرایی طرحها و ارسال گزارشات استانی طرحهای در حال اجرا هر ۳ ماه یک بار به دبیرخانه شورایعالی کار

«فرم تقاضا و خلاصه اطلاعات برای استفاده از کمک های حمایتی جهت پرداخت حقوق معوقه کارگران»

۱ـ نام استان ..... شهرستان ..... بخش .....

۲ـ نام کارگاه :

۳ـ نوع مالکیت : خصوصی ☐ تعاونی ☐

۴ـ مشخصات کارفرما یا سهامدار اصلی :

نام و نام خانوادگی : کد ملی :

۵ـ نام و نام خانوادگی مدیرعامل، اعضاء هیأت مدیره و صاحبان امضاء (در صورت حقیقی بودن مالکیت کارگاه تکمیل این بند الزامی نیست) :

۶ـ نوع فعالیت : صنعتی ☐ کشاورزی ☐ خدماتی ☐

۷ـ نوع محصول تولیدی : .....

۸ـ ظرفیت تولید : اسمی ..... فعلی .....

۹ـ وضعیت فعلی کارگاه : فعال ☐ نیمه فعال ☐ آماده به کار ☐

۱۰ـ تعداد کارگران ..... نفر

(دائمی ..... قراردادی ..... سایر .....)

۱۱ـ میزان حقوق معوقه کارگران ..... ماه ..... ریال

۱۲ـ شماره حساب جاری فعال شرکت :

شماره حساب ..... نام بانک ..... نام شعبه ..... کد شعبه .....

نام برداشت کنندگان مجاز و قانونی حساب طبق آخرین تغییرات روزنامه رسمی و صاحبان امضاء

.....

۱۳ـ وضعیت ماشین آلات : قابل استفاده ☐ مستهلک ☐

۱۴ـ بازار فروش : داخلی ☐ خارجی ☐ هردو ☐

۱۵ـ میزان بدهی به مؤسسات و سایر سازمانها (مبلغ به میلیون ریال)

دارایی	تأمین اجتماعی	سازمان آب .....
اداره برق	سایر	

۱۶ـ آدرس کارگاه : .....

تلفن : ..... دورنگار : .....

امضاء و مهر شرکت

تکمیل این فرم به منظور اطلاع از وضعیت کارگاه و بررسی درخواست می‌باشد و هیچ‌گونه تعهدی در قبال پرداخت کمک برای کارگروه ایجاد نمی نماید.

فرم شماره ۲
"تعهدنامه متقاضی استفاده از کمک های حمایت اجتماعی"

اینجانب ..... کارفرما / نماینده تام الاختیار و قانونی ..... دارای مجوز شماره ..... از ..... تعهد می‌نمایم :

۱ـ نسبت به تکمیل فرم تقاضا و ارائه مدارک و اسناد مورد نیاز بر مبنای صحت و حقیقت اقدام نموده و مندرجات آن را تأیید و تصدیق می‌نمایم.

۲ـ صرفاً مبلغ دریافتی را در جهت پرداخت حقوق معوقه کارگران با نظارت کارگروه بررسی، تأیید و نظارت استانی هزینه نمایم.

۳ـ پس از دریافت کمک با توجه به صورتجلسه کارگروه چنانچه نسبت به تداوم حیات اقتصادی و حفظ مشاغل موجود به هر دلیل اقدام ننمایم برابر مقررات پاسخگوی مراجع ذیصلاح اداری و قضایی در هر سطح و شکلی خواهم بود.

۴ـ در هر زمان و به هر نحو که مشخص شود مبلغ دریافتی در محلی غیر از پرداخت حقوق معوق کارگران هزینه شده یا گزارشی خلاف واقع تنظیم و ارائه گردیده باشد، مکلف به اعاده مبلغ دریافتی به حساب خزانه دولت بوده و مدارک و مستندات و فیش پرداختی آن را ارائه می‌نمایم.

امضاء / مهر / تاریخ

"محل گواهی امضاء دفتر اسناد رسمی"

فرم شماره ۳

«صورتجلسه کارگروه بررسی، تأیید و نظارت استانی اعطاء کمک به واحدهای مشمول»

کارگروه بررسی ، تأیید و نظارت استانی بررسی کننده نحوه اعطاء کمک به واحدهای مشمول کمک‌های حمایتی، براساس دستورالعمل و به منظور بررسی وضعیت شرکت ..... در تاریخ ..... در محل اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ..... تشکیل جلسه داد و با توجه به توضیحات مندرج در فرم تقاضای کمک و سایر مستندات موجود (فرم شماره ۱ ، گزارش بازرسی و ...) ، با تقاضای شرکت مبنی بر اعطاء کمک به مبلغ ..... ریال معادل ..... تومان (به حروف) بابت ..... روز از تاریخ ..... لغایت ..... مربوط به ماهها ..... به منظور پرداخت حقوق معوقه کارگران موافقت نمود.

نام و امضاء اعضاء کارگروه بررسی ، تأیید و نظارت استان :

ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی	امضاء
۱	مدیرکل تعاون ، کار و رفاه جتماعی		
۲	مدیرکل دستگاه صادر کننده مجوز یا نماینده تام الاختیار		
۳	معاون یا مدیریت روابط کار		
۴	رئیس اداره بازرسی کار		
۵	مسئول حراست اداره کل		

دستور اداری شماره ۵۰۰۰/۶۷۹۸۲ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۲ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در مورد طرح اشتغال مجدد مقرری بگیران

به پیوست تصویر تفاهم نامه وزارت کار وامور اجتماعی، بانک رفاه کارگران و سازمان در رابطه با اشتغال مجدد مقرری بگیران ارسال می‌گردد. مقتضی است با رعایت موارد ذیل در جلسات کمیته استانی شرکت و یک نسخه صورتجلسه کمیته را به اداره کل امور فنی بیمه شدگان ارسال نمایند :

۱ـ افرادی که مانده استحقاقی طولانی دارند، می‌بایست در معرفی مقرری بگیران جهت اشتغال در اولویت قرار گیرند.

۲ـ افرادی که احتمال اشتغال پنهان آنها وجود دارد، شناسایی و جهت اشتغال در اولویت قرار گیرند.

۳ـ در زمان بررسی طرحها تعداد پرسنل قبلی کارگاه مدنظر قرار گرفته و در صورت کاهش، علت آن مورد بررسی قرار گیرد.

۴ـ کمیته‌های استانی می‌بایست حتی الامکان با توجه به اعتبارات تخصیص داده شده، زمینه اشتغال افراد بیشتری را فراهم نمایند.

۵ـ در مورد کارگاه‌هایی که در حال راه اندازی یا دارای طرح توسعه هستند، ضروری است مهارتهای شغلی مورد درخواست کارفرما، به سازمان کار و آموزش فنی و حرفه‌ای اعلام تا افراد انتخاب شده در دوره‌های کارآموزی مورد نیاز، شرکت داده شوند.

۶ـ فهرست کارگاه‌های استفاده کننده از تسهیلات و افراد اشتغال یافته در شعبه واداره کل استان نگهداری و اشتغال افراد از طریق بازرسی، لیست و ... کنترل و در صورت اخراج کارگران موصوف قبل از موعد مورد تعهد (۴ سال) در مواردی که علت آن قصور کارگر باشد، از برقراری مقرری بیمه بیکاری مجدد بابت افراد مذکور جلوگیری بعمل آید.

۷ـ در صورت هرگونه تغییر در تعداد افراد معرفی شده و یا حذف اسامی آنان از لیست پرداخت حق بیمه، کارفرما موظف است مراتب را در اسرع وقت به اداره کار و امور اجتماعی ذیربط اعلام نموده و اداره مذکور می‌بایست فرد جایگزین را به کارفرما معرفی و شعبه تأمین اجتماعی را در جریان امر قرار دهد.

۸ـ به منظور تسریع در شناسایی و دسترسی به پرونده‌های افراد معرفی شده، ضروری است علاوه بر نگهداری اسامی و مشخصات افراد اشتغال یافته در جلد پرونده آنان عبارت «مشمول طرح اشتغال از محل منابع بانک رفاه کارگران» قید و در سیستم‌های مکانیزه نیز با همین عنوان ثبت و قابل دسترسی و گزارش گیری باشند.

۹ـ ادارات کل استانها موظفند همه ماهه گزارش عملکرد خود را در رابطه با تعداد جلسات، تعداد طرحهای بررسی شده به تفکیک نام کارگاه‌ها و با ذکر نتیجه بررسی، تعداد موارد قطع مقرری بابت اشتغال با ذکر باقیمانده مدت استحقاق و مبلغ مقرری ماهانه افراد مذکور به اداره کل امور فنی بیمه شدگان ارسال نمایند.

توافقنامه شماره ۶۲۱۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۲
موضوع «طرح خط اعتباری ویژه» جهت حل دیون معوق بنگاه‌های اقتصادی

این توافقنامه در خصوص حل مشکل دیون معوق بنگاه‌های اقتصادی دارای توجیه فنی و اقتصادی که محصول و خدمات مطمئن و قابل رقابت داشته و همچنین به جهت اشتغال پایدار، پیشگیری از بیکاری کارگران و اشتغال مجدد، فی مابین وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان نأمین اجتماعی به شرح ذیل منعقد می‌گردد.

ماده ۱ــ توافق گردید وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی هریک مبلغ یکهزار میلیارد ریال از محل منابع مرتبط به صورت تنخواه به حساب مشترک افتتاح شده واریز تا با توجه به دستورالعمل مشترک که به امضاء نمایندگان تام الاختیار دو دستگاه می‌رسد جهت رفع موانع اعطای تسهیلات مصرف گردد.

ماده ۲ــ اعتبار تخصیص یافته با معرفی کمیته‌های استانی طرح که دبیرخانه آن در سازمانهای کار و امور اجتماعی می‌باشد برابر ضوابط اجرائی مندرج در دستورالعمل و فرم ضمیمه آن (فرم پیوست شماره یک) به واحدهای مشمول پرداخت می‌گردد.

ماده ۳ــ واحدهای مشمول واحدهائی هستند که توسط کمیته استانی استحقاق دریافت تسهیلات از محل بنگاه‌های کوچک متوسط زود بازده و اشتغال مجدد مقرری بگیران آنها مورد تأیید واقع شده و کلیه عملیات اجرائی دریافت تسهیلات را طی نموده لیکن به دلیل داشتن بدهی معوق به بانک عامل یا سایر بانکها امکان دریافت تسهیلات فوق بر ایشان میسر نیست.

ماده ۴ــ با توجه به میزان بدهی معوق و بر اساس مفاد دستورالعمل اجرائی و پس از طی مراحل تصویب کمیته استانی، اعتبار مورد نیاز صرفاً پس از تأیید وزیر کار و امور اجتماعی در اختیار بانک عامل قرار گرفته تا پس از پرداخت دیون نسبت به ارائه تسهیلات به واحد موصوف اقدام نماید. بدیهی است دیون معوق نباید از سقف مصوبات مورد درخواست بیشتر باشد.

ماده ۵ ــ واحد مشمول پس از دریافت تسهیلات موضوع بند ۴ مکلف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به بازپرداخت و تسویه تسهیلات دریافتی اقدام نماید.

ماده ۶ ــ بانک عامل موظف است جهت اجرای صحیح و به موقع بند ۵ تفاهم نامه نسبت به اخذ وکالت‌نامه از مدیون اقدام و مدارک مثبته منجمله تعهدنامه را جهت اعاده مبلغ دریافتی اخذ نماید.

ماده ۷ـ بانک عامل و کمیته استانی موظفند گزارش عملکرد را هر ۱۵ روز یک بار به اداره کل پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری وزارت کار و اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمایند.

ماده ۸ ـ تسهیلات موضوع این توافق نامه قرض الحسنه بوده و هیچ‌گونه کارمزدی و سودی به آن تعلق نمی‌گیرد.

این توافق نامه در تاریخ ۸۶/۵/۱۱ در ۸ ماده و در ۳ نسخه که هرکدام حکم واحد را دارند تنظیم گردیده و به مدت یک سال از تاریخ امضاء معتبر و تمدید آن با توافق طرفین بلامانع است.

وزیر کار و امور اجتماعی — **معاون روابط کار**

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی — **عضو هیأت مدیره و سرپرست معاونت فنی و درآمد**

معاون اداری و مالی

مدیرکل پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری

دستورالعمل مشترک شماره ۶۲۱۵۵ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۲ وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس تبصره یک ماده «۶» قانون بیمه بیکاری

در راستای اشتغال مجدد مقرری بگیران و به استناد تبصره یک ماده ۶ قانون بیمه بیکاری و توافق به عمل آمده بین دو دستگاه مجری قانون مقتضی است واحدهای اجرایی دو دستگاه با هماهنگی و رعایت ضوابط این دستورالعمل نسبت به معرفی مقرری بگیران بیمه بیکاری و کارگاه‌های متقاضی اقدام نمایند.

الف ـ نحوه اجرای طرح :

کلیه کارگاه‌های مشمول قانون کار وتأمین اجتماعی که متقاضی استخدام مقرری بگیران بیمه بیکاری بر اساس تبصره یک ماده ۶ می‌باشند تقاضای خود را که مشتمل بر تعداد و میزان حقوق قابل پرداخت و ترکیب نیروها از نظر جنس، مهارت، سواد و ... خواهد بود را بر اساس فرم پیوست شماره ۱ به ادارات کار و امور اجتماعی محل ارائه می‌نمایند.

ـ ادارات کار وامور اجتماعی موظفند صورت مقرری بگیران خود را بر اساس اطلاعات ذکر شده بصورت مکانیزه مرتب نموده بطوری که ظرف مدت ۵ روز پس از دریافت درخواست کارفرما امکان تأمین نیرو و یا قسمتی از آن را به همراه میزان حقوق پرداختی توسط کارفرما طی فرم پیوست شماره ۲ به وی اطلاع دهند.

ـ به منظور مساعدت با کارفرما در انتخاب نیروهای مورد نظر، ادارات کار وامور اجتماعی مجازند در صورت وجود مقرری بگیر واجد شرایط نسبت به معرفی تعداد مازاد بر درخواست کارفرما (حداکثر تا دو برابر تعداد درخواست شده) اقدام نمایند.

ـ کارفرما پس از معرفی نیروها ظرف مدت یک هفته نظر خود را در خصوص نیروهای معرفی شده همراه با تاریخ جذب نیروها طی فرم شماره ۳ به ادارات کار وامور اجتماعی اعلام خواهند نمود.

ـ ادارات کار وامور اجتماعی در صورت اعلام موافقت کارفرما ضمن معرفی مقرری بگیران انتخاب شده به کارفرما مراتب را طی فرم شماره ۴ به شعبه سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهند نمود وشعب سازمان مذکور از تاریخ اشتغال بکار نسبت به اصلاح مبلغ مقرری پرداختی اقدام ومتعاقباً با ارائه فرم نمونه ۷ نسبت به پرداخت مقرری اقدام خواهند نمود.

کمیته های استانی (موضوع دستورالعمل تشکیل و وظایف کمیته های هماهنگی منضم به تفاهم‌نامه مورخ ۸۴/۱۲/۱) مسئول نظارت بر عملکرد کمیته شهرستانها و راهبری آنها بوده و گزارش عملکرد خود را همه ماهه به ادارات کل ستادی ذیربط دو دستگاه اعلام خواهند نمود. با توجه به این

که احتمال دارد برخی کارفرمایان با اخراج پرسنل فعلی خود متقاضی استفاده از مقرری بگیران باشند لذا مبنای تعداد نیروهای کارگاه افراد مندرج در لیست پرداخت حق بیمه اردیبهشت ماه ۸۶ خواهد بود. بدیهی است جایگزینی تعداد افرادی که به دلایلی غیر از اخراج از ردیف پرسنل کارگاه خارج شده اند مانع جذب افراد مقرری بگیر نخواهد بود. مبلغ حقوق پرداختی کارفرما به مقرری بگیر شاغل شده نباید از ۳۰٪ مقرری پرداختی و یا ۳۰٪ حداقل دستمزد سال مربوط کمتر باشد.

ب ـ تعهدات کارفرما :

مقرری بگیرانی که برای اشتغال معرفی می‌گردند، مشمول قانون کار بوده وکارفرما در خصوص پرداخت حقوق و مزایای توافق شده پرداخت بن کارگری و عیدی به نسبت مدت اشتغال متعهد بوده و در صورت عدم انجام تعهدات و بر اساس ادعای مقرری بگیر اشتغال یافته موضوع در مراجع حل اختلاف قانون کار قابل رسیدگی خواهد بود.

ـ کارفرما متعهد است در صورت ترک کار فرد معرفی شده مراتب را با ذکر دلایل آن سریعاً به اداره کار و امور اجتماعی مربوطه اطلاع دهد.

ـ پرداخت اضافه کار و یا سایر مزایای ناشی از اجرای قانون کار بعهده کارفرما بوده منتهی این مبالغ جزء حقوق بیمه شده جهت تعیین تفاوت مقرری منظور نخواهد شد.

کارفرما وکارگر در دوره اجرای طرح مذکور از پرداخت حق بیمه موضوع قانون تأمین اجتماعی معاف خواهند بود .

ـ حوادث ناشی از کار افراد اشتغال یافته از نظر سازمان تأمین اجتماعی مطابق سایر بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی قابل بررسی خواهد بود.

ج ـ وظایف مقرری بگیران :

ـ مقرری بگیر معرفی شده به کارگاه‌ها به استناد بند (ج) ماده (۸) قانون بیمه بیکاری مکلف به اشتغال در کارگاه بوده و در صورت انصراف از قبول شغل پیشنهادی، مقرری آنان با نظر رئیس اداره کار و امور اجتماعی کل قطع خواهد شد.

ـ مقرری بگیران اشتغال یافته که توسط کارفرما اخراج می‌گردند می‌توانند مراتب را به واحدهای کار و امور اجتماعی اطلاع دهند تا علت اخراج آنان مورد بررسی قرار گیرد .

د ـ سایر شرایط :

ـ کارفرمایانی که افراد مورد نظر را استخدام می‌نمایند پس از پایان دوره مقرری مخیرند این افراد را جذب و یا با آنان تسویه حساب نمایند. درصورت جذب مقرری بگیر پش از اتمام دوره مقرری کارفرما از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما (موضوع ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم) معاف خواهد بود.

ـ ادارات کار و امور اجتماعی طبق رویه جاری نسبت به صدور فرم نمونه ۷ بابت تفاوت مقرری استحقاقی اقدام و هرگونه تغییر در دستمزد یا عدم قبول شغل پیشنهادی را به شعب سازمان تأمین اجتماعی اطلاع خواهند داد. با توجه به این که امکان معرفی مقرری بگیران یک شهر به کارگاه شهر مجاور وجود دارد لذا کمیته های استانی موظفند ضمن هماهنگ نمودن ادارات ذیربط اطلاعات کل مقرری بگیران را در مرکز استان جمع آوری تا امکان معرفی مقرری بگیران در شهرهای مجاور و با مسافت های متعارف نیز فراهم گردد. کارفرمایانی که به استناد این ضوابط مقرری بگیر بیمه بیکاری جذب می‌نمایند مجاز به دریافت تسهیلات بابت سایر نیروهای جذب شده بر اساس تفاهم نامه های مذکور بلامانع خواهد بود. واحدهای ستادی دو دستگاه مجری قانون ضمن نظارت بر حسن اجرای طرح و راهبری واحدهای اجرایی گزارش عملکرد طرح را هر ۱۵ روز یک بار اعلام خواهد نمود.

دستورالعمل شماره ۹۱۲۷۸ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۹ نحوه پرداخت کمک‌های برنامه حمایتهای اجتماعی مندرج در قانون بودجه سنواتی وزارت کار و امور اجتماعی[1]

هدف از عرضه کمک‌های حمایتی، پرداخت کمک به کارفرمایان واحدهایی است که در شرایط نامطلوب اقتصادی به سر می‌برند و مشکلات مالی آنها محرز شده است.

بر اساس ضوابط این دستورالعمل، سازمانهای کار و امور اجتماعی واحدهایی را که با مشکلات مالی، نقدینگی و به خصوص عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران مواجه می‌باشند و پیش بینی می‌شود با دریافت این کمکها (که صرفاً در جهت پرداخت حقوق معوقه کارگران است) به وضع عادی بازگشته و تولید آنان با همکاری کارگران و مدیریت پاسخگوی هزینه‌های واحد و منجر به حفظ اشتغال موجود می‌شود را به کمیته نظارت استانی معرفی نمایند.

تشخیص صلاحیت واحد در استفاده از کمکهای موصوف به عهده کمیته متشکله در سازمان کار و امور اجتماعی استان و مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده رئیس سازمان می‌باشد.

ماده ۱ــ ترکیب کمیته نظارت :

۱ــ رئیس سازمان کار و امور اجتماعی (مسئول برگزاری جلسه)

۲ــ نماینده تام الاختیار استانداری با معرفی استاندار

۳ــ مدیریت روابط کار

۴ــ مسئول حراست سازمان

۵ ــ مسئول پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری (دبیر جلسه)

ماده ۲ــ کمکهای حمایتی به واحدهای زیر تعلق می‌گیرد :

۱ــ واحدهای تولیدی، صنعتی و صنایع تبدیلی کشاورزی که حداقل ۵ و حداکثر ۵۰ نفر شاغل دارند. (برابر آخرین لیست بیمه)

۲ــ طی سه سال گذشته از کمکهای حمایتی موضوع این دستورالعمل بهره مند نشده باشند.

۳ــ حداقل میزان ۳ ماه عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران بصورت غیرارادی با تشخیص کمیته (موضوع ماده ۱) محرز شده باشد.

۴ــ واحد با اخذ این کمکها به وضع عادی بازگشته و حتی الامکان پایداری مشاغل موجود و تداوم حیات اقتصادی حفظ گردد.

۱- نک به دستورالعمل شماره (۳۰) روابط کار در مقررات مربوط به پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری در این مجموعه

تبصره ۱ : بر اساس این دستورالعمل واحدهای صنفی مشمول این گونه حمایتها نمی‌شوند.

ماده ۳ـ نحوه اقدام و عملکرد سازمانهای کار و امور اجتماعی

۱ـ بنابه حجم پرونده‌های متشکله و ضرورت امر کمیته نظارت استانی تشکیل جلسه داده و مصوبات جلسه طی فرم شماره ۱ ارائه می‌گردد.

۲ـ تشکیل پرونده مشتمل بر تکمیل فرم تقاضا و خلاصه اطلاعات (فرم شماره ۲) ـ قراردادهای منعقده با شرکتها ـ لیست حقوق و بیمه کارگران در سه ماهه آخر

۳ـ اخذ تعهد از متقاضی کمک مدنی بر لزوم پرداخت حقوق معوقه کارگران و حفظ اشتغال موجود (گواهی امضاء در ذیل فرم از دفتر اسناد رسمی) (فرم شماره ۳)

۴ـ تعیین نماینده از طرف سازمان کار و امور اجتماعی استان جهت استقرار در محل واحد و نظارت دقیق بر توزیع حقوق معوقه کارگران

۵ـ اعمال نظارت مستمر و بازدید ادواری (حداقل ماهانه یک بار) و تهیه و تکمیل گزارش از روند فعالیت واحد و ارائه آن به اداره کل پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری

تبصره ۲ : احراز شرایط متقاضیان کمک‌های حمایتی فوق مبنی بر معوقه بودن حداقل ۳ ماه حقوق کارگران از وظایف اصلی کمیته نظارت قبل از طرح موضوع در خصوص پرداخت کمک می‌باشد.

ماده ۴ـ نحوه توزیع کمک‌های اجتماعی :

۱ـ کمیته‌های استانی مکلفند صرفاً بر اساس سهمیه تخصیصی استان اقدام نموده و اطمینان لازم از ادامه فعالیت عادی واحد و پایداری شغل را احراز نمایند.

۲ـ کمک‌های پرداختی حداکثر ۳ ماه حقوق مطابق لیست بیمه و بر اساس فرمول ذیل می‌باشد :

حداکثر کمکهای حمایتی مصوب = ۳درصد تعداد کارگران × متوسط حقوق کارگران کارگاه در ماه آخر

تبصره ۳ : متوسط حقوق عبارتست از مجموع حقوق دریافتی کارگران طبق لیست بیمه تقسیم بر تعداد کارگر

تبصره ۴ : تعداد کارگران کارگاه بر اساس لیست بیمه آن کارگاه تعیین می‌شوند.

تبصره ۵ : رعایت حداکثر پرداختی بر اساس فرمول فوق الزامی، لیکن تشخیص پرداخت کمتر از آن به لحاظ حمایت از سایر واحدهای مشمول در اختیار کمیته نظارت استانی می‌باشد.

ماده ۵ـ تعهدات کارفرما

۱ـ تکمیل فرم شماره ۲ (فرم تقاضا و خلاصه اطلاعات برای استفاده کنندگان از کمکهای حمایتی بر اساس دستورالعمل اجرایی مربوطه)

۲ـ کارفرما متعهد می‌گردد در قبال اخذ کمکهای فوق نسبت به تثبیت اشتغال موجود جلوگیری از بیکاری کارگران و بازگشت به اوضاع عادی اقدام نماید. (مطابق فرم شماره ۳)

۳ـ در صورت عدم رعایت موضوع بند ۲ ماده ۵ توسط کارفرما موضوع برابر قوانین و مقررات به مراجع ذیصلاح جهت پیگرد قانونی معرفی خواهد شد.

ماده ۶ـ این دستورالعمل در ۶ ماده و ۵ تبصره تنظیم شده که جایگزین دستورالعمل شماره ۱۰۱۰۲۱ مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۱ می‌گردد.

دستورالعمل شماره (۳۰) روابط کار در رابطه با نحوه پرداخت کمک های حمایت اجتماعی مندرج در قانون بودجه سنواتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سال ۱۳۹۱)

در راستای اجرای بهینه و هزینه کرد مطلوب کمک های حمایت اجتماعی مندرج در بودجه سنواتی وزارت متبوع و با بهره گیری از نظرات و پیشنهادات ارائه شده ادارات اجرایی استانها، دستورالعمل اجرایی قبلی به شرح زیر مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت که موارد برای اجرا در سال جاری ابلاغ می‌گردد.

هدف از عرضه کمک های حمایتی، پرداخت کمک به کارفرمایان واحدهایی است که در شرایط نامطلوب اقتصادی به سر می‌برند و مشکلات مالی آنها محرز شده است.

بر اساس ضوابط این دستورالعمل، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن شناسایی واحدهایی که علیرغم پایداری و فعالیت، به دلایلی خارج از میل و اراده شخصی با مشکل در پرداخت حقوق کارگران مواجه و پیش بینی می‌شود با دریافت این کمک که صرفاً در جهت کمک به پرداخت حقوق معوقه کارگران است به وضع عادی بازگشته و تولید آن با حفظ اشتغال استمرار یابد، ضمن طرح موضوع در کارگروه بررسی، تأیید و نظارت استانی، پس از بررسی و تشخیص واجد شرایط بودن واحد و تأیید نسبت به توزیع کمک بر اساس اولویت و سهمیه تخصیصی و مطابق با ضوابط این دستورالعمل اقدام نموده و گزارش لازم را تهیه و به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری ارسال می‌نمایند.

ماده ۱ : ترکیب کارگروه بررسی، تأیید و نظارت استانی :

۱ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس جلسه)

۲ـ مدیرکل دستگاه صادر کننده مجوز یا نماینده تام الاختیار

۳ـ معاون یا مدیریت روابط کار

۴ـ رئیس اداره بازرسی کار

۵ـ مسئول حراست اداره کل

۶ـ مسئول پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری (منشی جلسه بدون حق رأی)

تبصره ۱ : جلسات با ریاست مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل و حضور ایشان در کلیه جلسات الزامی می‌باشد.

تبصره ۲ : کارگروه بررسی، تأیید و نظارت استانی در این دستورالعمل به اختصار کارگروه نامیده می شود.

ماده ۲ : کمک های حمایتی به واحدهای زیر تعلق می‌گیرد :

واحدهای تولیدی (صنعتی، کشاورزی و خدماتی) که علیرغم وجود مشکل همچنان فعال بوده و کارگران خود را حفظ نموده و عدم حمایت موجب افزایش احتمال بیکاری کارگران خواهد شد.

۱ـ تعداد کارگران واحد حداقل ۱۰ و حداکثر ۵۰ نفر باشد. (تشخیص تعداد کارگران بر اساس لیست سه ماهه آخر بیمه یا سه ماهه آخر پرداخت حقوق و دستمزد می‌باشد که مراتب طی گزارش بازرسی کار به تأیید کارگروه رسیده است.)

۲ـ در سنوات گذشته از کمک های حمایتی موضوع این دستورالعمل، بهره مند نشده باشد.

تبصره ۱ : در صورت ضرورت، لزوم به تشخیص و تأیید کارگروه در خصوص پرداخت کمک به واحدی که کلیه شرایط را داشته و لیکن در سال های گذشته از کمک موصوف بهره مند شده است، در صورتی که پرداخت به صورت ۲ سال پی در پی نباشد، کارگروه می‌تواند با ذکر دلایلی توجیهی و مستند نسبت به پرداخت کمک به متقاضی اقدام نماید.

۳ـ عدم پرداخت حقوق کارگران به صورت غیرارادی با تشخیص کارگروه محرز شده باشد.

تبصره ۲ : منظور از غیر ارادی بودن این است که علی رغم استمرار و پایداری بنگاه و حفظ مشاغل موجود، کارفرما به دلیل شرایط خارج از اراده وی از قبیل رکود بازار فروش، ورود کالای مشابه خارجی، رکود اقتصادی و به طور کلی بروز مسائل و مشکلات بازار کسب و کار و همچنین بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و ...، دچار مشکل در پرداخت حقوق کارگران شده باشد.

۴ـ برابر بررسی کارگروه با پرداخت این کمک، پایداری بنگاه تولیدی، مشاغل موجود و تداوم حیات اقتصادی حداقل تا یک سال پس از اخذ کمک حفظ گردد.

ماده ۳ : نحوه اقدام و عملکرد کارگروه :

۱ـ تشکیل پرونده مشتمل بر تکمیل فرم تقاضا و خلاصه اطلاعات (فرم شماره ۱) ـ لیست حقوق و دستمزد و بیمه کارگران در سه ماهه آخر قبل از تقاضا (اعم از پرداخت شده یا نشده) ـ گزارش کارشناسی مشترک بازرس کار و مسئول پیشگیری از بیکاری کارگران به همراه دلایل توجیهی علت اعطای کمک.

۲ـ بنابه حجم پرونده های متشکله و ضرورت امر کارگروه تشکیل جلسه داده و مصوبات جلسه طی فرم شماره ۳ تنظیم می‌گردد.

تبصره ۱ : مصوبات کارگروه با حضور کلیه اعضاء و تصمیم نصف بعلاوه یک آراء به شرط تأیید رئیس جلسه قابل اجرا خواهد بود.

۳ـ اخذ تعهد از متقاضی کمک (کارفرما یا نماینده تام الاختیار ایشان)، بر حفظ اشتغال موجود با اخذ گواهی امضاء در ذیل فرم از دفتر اسناد رسمی. (فرم شماره ۲)

۴ـ کارگروه پس از تشکیل جلسه :

الف ـ در صورت عدم تأیید، پرونده مختومه و مراتب به متقاضی اعلام می‌گردد.

ب ـ در صورت تأیید، مراتب به متقاضی اعلام و سایر اقدامات برابر دستورالعمل ادامه خواهد یافت.

۵ـ اعمال نظارت مستمر و بازدید و تهیه گزارش از روند فعالیت واحد پس از پرداخت کمک و اطمینان لازم از ادامه فعالیت عادی واحد و پایداری مشاغل، هر سه ماه یک بار و ارائه گزارش به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری تا یک سال پس از اعطای کمک

۶ـ در صورت موافقت کارگروه با پرداخت کمک، لیست کارگران مشمول به همراه شماره حساب بانکی آنها توسط کارفرما به دبیرخانه کارگروه تحویل و ذیحسابی طی یک فقره چک با نظارت کارگروه، مبلغ مصوب را جهت حقوق کارگران در وجه کارفرما پرداخت می‌نماید.

۷ـ کارگروه موظف است نسبت به تنظیم صورتجلسه ای مبنی بر پرداخت کمک به کارگران اقدام و پس از اخذ تأییدیه و امضاء کارگران موصوف، صورتجلسه را در پرونده واحد ضبط و بایگانی نماید.

۸ـ کارگروه موظف است پس از اعطای کمک به واحد یک نسخه از تصویر فرم های شماره ۱ و ۳ را جهت نگهداری و استفاده در بازرسی های آتی به اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه‌بیکاری ارسال نماید.

تبصره ۲ : کارگروه موظف است پس از بررسی‌ها و دریافت کلیه اطلاعات مرتبط به نحوی عمل نماید که متقاضی تا ابلاغ تصمیم نهایی به هیچ وجه از نتیجه تصمیم مطلع نگردد.

ماده ۴ : نحوه توزیع کمک حمایتی اجتماعی :

کمک های پرداختی حداکثر ۳ ماه حقوق مطابق لیست حقوق و دستمزد پس از تأیید بازرسی و بر اساس فرمول ذیل می‌باشد :

*** تعداد ماه‌های مشمول × تعداد کارگران × متوسط حقوق کارگران کارگاه در ماه آخر**

تبصره ۱ : متوسط حقوق عبارتست از مجموع حقوق دریافتی کارگران تقسیم بر تعداد کارگران

* تعداد ماه‌های مشمول: تعداد ماه‌هایی است که طبق نظر کارگروه واحد مشمول دریافت کمک بوده که حداکثر ۳ ماه می باشد

تبصره ۲ : رعایت سقف پرداختی بر اساس فرمول فوق الزامی است لیکن تشخیص پرداخت کمتر از آن به لحاظ حمایت از سایر واحدهای مشمول در اختیار کارگروه می‌باشد.

ماده ۵ : تکالیف متقاضی :

۱ـ تکمیل فرم شماره ۱ (فرم تقاضا و خلاصه اطلاعات برای استفاده کنندگان از کمک های حمایتی بر اساس دستورالعمل اجرایی مربوطه)

۲ـ متقاضی مکلف است ضمن ارائه تعهد کتبی (مطابق فرم شماره ۲) و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی، در قبال اخذ کمک های فوق نسبت به تداوم تولید و حفظ اشتغال موجود و پیشگیری از بیکاری کارگران اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم رعایت موضوع توسط متقاضی، مراتب برابر قوانین و مقررات به مراجع ذیصلاح جهت پیگرد قانونی ارجاع خواهد گردید.

ماده ۶ : نحوه اقدام و عملکرد اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری :

۱ـ با توجه به موافقت نامه مبادله شده و بودجه پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی وزارت متبوع و بر اساس معیار و ملاک های مختلف منجمله تعداد کارگاه‌های استان، تعداد کارگران شاغل در استان، تعداد واحدهای مشکل دار در استان، عملکرد کارگروه استان در سنوات قبل و نظایر آن، اداره کل نسبت به پیش بینی سهم تخصیصی هر استان اقدام و مراتب به معاونت روابط کار از طریق ذیحساب و مدیرکل امور مالی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط جهت تصمیم نهایی و ابلاغ به استانها اعلام گردد.

۲ـ اعزام تیم کارشناسی به استان، بازدید موردی از طرح هایی که به آنها کمک پرداخت شده و بررسی مدارک و مستندات ارائه شده به کارگروه، انطباق دقیق مدارک با دستورالعمل و ارائه گزارش عملکرد

ماده ۷ : مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل و رعایت سایر ضوابط و مقررات ذیربط بر عهده مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خواهد بود.

ماده ۸ : این دستورالعمل در ۸ ماده، ۸ تبصره و ۱۶ بند تنظیم شده و جایگزین دستورالعمل قبلی می گردد.

دستورالعمل اجرایی شماره ۱۲۶۶۱۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۵
وزارت کار و امور اجتماعی طرح خط اعتباری ویژه
«موضوع حل مشکل دیون معوق بنگاه‌های اقتصادی»

با عنایت به توافقنامه شماره ۶۲۱۶۰ مورخ ۸۶[1]/۵/۲۲ موضوع حل مشکل دیون معوق واحدهای اقتصادی، دستورالعمل اجرائی نحوهٔ ارائه اعتبار به واحدهای مشمول به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱ـ واحدهای مشمول این دستورالعمل واحدهایی هستند که دارای موافقت با اعطاء تسهیلات بانکی بوده و کلیه عملیات اجرائی دریافت تسهیلات اعم از تکمیل پرونده، ارائه تضامین و وثایق و ... را نزد بانک عامل طی نموده و صرفاً به علت بدهی معوق بانکی موفق به دریافت تسهیلات نشده اند.

ماده ۲ـ مراحل و نحوه پرداخت تسهیلات اعتباری موضوع طرح :

۱ـ اخذ موافقت پرداخت تسهیلات با ذکر مبلغ مورد موافقت از بانک عامل توسط متقاضی

۲ـ تکمیل فرم شماره ۱ تقاضای تخصیص اعتبار توسط متقاضی در محل دبیرخانه کمیته استانی (سازمان کار استان مربوط)

۳ـ تأییدیه پیشنهاد و تخصیص اعتبار توسط دبیرخانه کمیته استانی و ارسال آن به دبیرخانه کمیته مرکز

۴ـ تصویب طرح توسط کمیته مرکزی و تنظیم صورتجلسه مربوط

۵ـ تکمیل فرم شماره ۳ و ارسال مصوب کمیته مرکزی طی نامه ای به سرپرستی بانک عامل

۶ـ برداشت مبلغ مصوبه از حساب طرح توسط بانک عامل و منظور نمودن آن به عنوان بدهی معوق متقاضی

۷ـ اخذ تعهد برگشت وجوه دریافتی از متقاضی از محل خط ویژه اعتباری توسط بانک عامل

۸ـ بازپرداخت وجه پرداختی بابت دیون معوق به حساب متمرکز خط ویژه اعتباری

بدیهی است بانک عامل در حین پرداخت تسهیلات، مبلغ فوق را عیناً و بدون تحویل به مشتری به حساب طرح اعتباری بانک طلبکار کارسازی می‌نماید.

ماده ۳ـ اعتبار تخصیص یافته استانها با توجه به فاکتورهایی از قبیل : حجم پرونده‌های درخواست تسهیلات استان، اعتبار تخصیصی بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده و حجم مطالبات معوق بانکهای عامل استانی و سایر فاکتورهای موجود مشخص و به شرح جدول پیوست به آگاهی

۱- نک به توافق نامه شماره ۶۲۱۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۵/۲۲ در همین بخش از این مجموعه

می‌رسد.

تبصره ۱ : کمیته استانی ملزم است صرفاً بر اساس سقف تخصیصی اعتبارات استانی تصمیم گیری و پیشنهاد نماید.

تبصره ۲ : اعتبار پیشنهادی برای هر واحد در هر حال نباید از میزان تسهیلات مصوب بیشتر باشد.

ماده ۴ـ ترکیب کمیته استانی :

۱ـ رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان به عنوان رئیس کمیته

۲ـ نماینده بانک طلبکاران (بانک عامل)

۳ـ نماینده اداره کل تأمین اجتماعی استان

تبصره ۱ : کمیته استانی موظف است تقاضاهای واصله را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز بررسی و در صورت تأیید پیشنهاد لازم را به کمیته مرکزی ارائه نماید.

تبصره ۲ : دبیرخانه اجرائی طرح خط اعتباری ویژه استانها، در سازمانهای کار و امور اجتماعی مستقر است.

تبصره ۳ : کمیته‌های اجرائی استانی طرح، مکلفند بطورماهیانه نسبت به جمع آوری و تکمیل طرح‌ها اقدام نمایند.

ماده ۵ـ کمیته مرکزی :

اعضای کمیته مرکزی طرح عبارتند از :

۱ـ مدیرکل پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری (رئیس جلسه)

۲ـ مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی

۳ـ نماینده تام الاختیار بانک عامل (رئیس اداره اعتبارات)

تبصره ۱ : دبیرخانه کمیته مرکزی و نظارت بر عملکرد استانها در اداره کل پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری مستقر می‌باشد.

تبصره ۲ : کمیته مرکزی ضمن بررسی پیشنهادات واصله حداکثر ظرف ۱۰ روز مصوبات کمیته را به بانک مربوطه ابلاغ می‌نماید.

ماده ۶ـ بانک عامل :

الف) بانک عامل موظف است حداکثر یک هفته پس از رفع مشکل دیون معوق نسبت به تأدیه مبلغ پرداختی اعتبارات خط ویژه از محل تسهیلات پرداختی اقدام نماید.

ب) بانک عامل هر ماه یک بار گزارشی از تسهیلات پرداختی اعتبار تخصیصی خط اعتباری را تهیه و به دبیرخانه کمیته مرکزی ارائه می‌نماید.

تعاریف :

تبصره ۱ : بانک عامل در این دستورالعمل بانکی می‌باشد که برابر مقررات، تسهیلات پرداختی به متقاضی را متقبل می‌شود.

تبصره ۲ : بانک طلبکار، بانکی است که متقاضی به علت دیون معوق به آن بانک امکان دریافت تسهیلات را نداشته است.

ماده ۱۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی «مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی»

به منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاه‌های مشمول واگذاری، هیأت واگذاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری، در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد :

۱ـ بازنشستگی پیش از موعد بر اساس مواد (۹) و (۱۰) قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۶ که برای این بنگاه‌ها تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می‌گردد.

۲ـ بازخرید بر اساس توافق.

۳ـ پس از اقدامات فوق، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاندکه مدیران شرکتهای واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.

۴ـ برای خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوق‌های مالی و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام نماید.

۵ـ آموزش و به کارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر رأساً و یا به کمک خریداران بنگاه‌ها با استفاده از مشوق‌های مالی و غیرمالی.

تبصره ۱ : اعمال مشوق‌های مالی و یا غیرمالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد رسید.

تبصره ۲ : خریداران مکلفند در ازاء برخورداری از مشوق‌های مالی و یا غیرمالی، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیأت واگذاری ارائه کنند.

بند ۵ جزء الف ماده ۴۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی «مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی»

فصل هفتم ــ هیأت واگذاری و وظایف آن

ماده ۴۰ــ وظایف و اختیارات هیأت واگذاری به شرح زیر است :

الف ــ ۱ــ اجراء برنامه‌ها و خط مشی‌های کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاه‌های مشمول واگذاری.

۲ــ تهیه آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری.

۳ــ تهیه آیین نامه شیوه‌های قیمت گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چهارچوب.

۴ــ تهیه نظام تأمین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و فروشنده .

۵ــ تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه‌ها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل.

۶ــ تهیه نظام نامه فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری.

۷ــ تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاه‌های مشمول واگذاری در بورس‌های خارجی.

۸ــ تهیه آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان.

تبصره ۱ : موارد فوق باید به تصویب شورایعالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی برسد.

تبصره ۲ : مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتادوپنج (۸۵) و یکصدوسی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد و در صورت اعلام مغایریت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.

بخشنامه شماره یک سازمان تأمین اجتماعی
نحوه شناسائی شرکتهای صنعتی مشمول ماده ۹ قانون
تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

در راستای سیاست‌های کلان کشور و در جهت ارتقاء سطح کیفی بهره وری نیروی انسانی و حمایت از نیروی مازاد صنایع کشور و در اجرای ماده ۹ قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن، موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۹۲ت/۳۰۳۷۰ مورخ ۸۳/۱/۱۹ هیأت محترم وزیران، نظر واحدهای اجرایی را در زمینه شناسائی شرکت‌های صنعتی مشمول ماده مذکور به نکات زیر جلب می‌نماید :

۱ـ شرکت‌های صنعتی دارای پروانه بهره برداری معتبر از وزارت صنایع یا سایر مراجع قانونی که دارای یکی از تشکلهای کارگری موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب سال ۶۹ می‌باشند، مشمول این قانون خواهند بود.

۲ـ شرکت‌های صنعتی متقاضی استفاده از ماده مذکور، می‌بایست ضمن تکمیل فرم نمونه یک ضمیمه این بخشنامه، اصل و تصویر مدارک مندرج در فرم مذکور را به واحدهای اجرایی ارائه نمایند.

۳ـ واحدهای اجرایی مکلفند پس از تطبیق اصل و تصویر مدارک ارسالی در خصوص اعتبار پروانه بهره برداری مراتب را از مرجع صادر کننده استعلام و نهایتاً شمول یا عدم شمول قانون مزبور به کارگاه و با نقص مدارک را طی فرم‌های شماره ۲ یا ۳ (حسب مورد) به شرکت اعلام نمایند. بدیهی است اصل مدارک به شرکت مسترد خواهد شد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران، معاونین و رئیس و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه‌شدگان، آمار و اطلاعات، بودجه و اعتبارات و مالی ادارات کل استانها و رؤسا، معاونین و مسئولین امور فنی بیمه شدگان مالی و آمار و اطلاعات واحدهای اجرایی خواهند بود.

بخشنامه شماره دو سازمان تأمین اجتماعی
نحوه دریافت صورتجلسات و احراز شرایط بیمه شدگان بیکار مشمول ماده "۹" قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

پیرو بخشنامه شماره یک به شماره ۳۴۵۴۲ مورخ ۸۳/۴/۷ در ارتباط با ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور در خصوص شناسایی کارگاه‌های مشمول، نظر واحدهای اجرایی را به نکات زیر جلب می‌نماید :

الف ــ به استناد ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده مذکور در صورت توافق تشکل کارگری (موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار) و مدیریت شرکت، تعداد نیروی انسانی مازاد هر بخش در چهارچوب طرح ارتقای کیفیت و بهره وری طی صورتجلسه ای تعیین خواهد شد. لذا در صورت ارسال این صورتجلسات واحدهای اجرایی با رعایت شرایط زیر نسبت به احراز استحقاق بیمه شدگان معرفی شده اقدام خواهند نمود :

۱ــ در صورتجلسات می‌بایست تعداد نیروهای مازاد و مشخصات آنان (طبق فرم شماره ۱) که مورد توافق قرار گرفته است، مشخص شده باشد.

۲ــ صورتجلسات می‌بایست توسط کارفرما (امضاء مجاز) و تشکل موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار امضاء و دارای مهر شرکت و تشکل مزبور باشد.

۳ــ صحت امضاء و مهرهای طرفین، توسط واحد اجرایی می‌بایست با مقایسه مدارک قبلی ارائه شده (موضوع بند ۳ بخشنامه شماره ۱ ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور) احراز گردد.

۴ــ مشمولین این بخشنامه بیمه شدگانی می‌باشند که ارتباط استخدامی آنان تا تاریخ تنظیم صورتجلسات با کارفرما برقرار باشد.

۵ــ با توجه به این که اعتبارات مربوط به اجرای ماده ۹ قانون مزبور و کمک به صندوق بیمه بیکاری به ترتیب در بند «ر» تبصره ۵ و بند «ث» تبصره ۸ بودجه سال ۸۳ کشور پیش بینی گردیده است. لذا ضروری است واحدهای اجرایی پس از آگاهی از تعداد افراد مازاد بر اساس توافق و یا نظر کمیته موضوع ماده ۹ قانون یاد شده، بار مالی ناشی از این امر را برآورد و مراتب را جهت اقدام لازم به ادارات کل امور فنی بیمه شدگان و بودجه و تشکیلات اعلام نمایند.

۶ــ واحدهای اجرایی پس از بررسی وضعیت نفرات معرفی شده از لحاظ سوابق و احراز ارتباط آنان تا زمان تنظیم صورتجلسه یا نظریه کمیته اشاره شده، مراتب را به انضمام فهرست افراد معرفی شده

به منظور کنترل و بررسی مدت استفاده قبلی از مقرری بیمه بیکاری از پایگاه مقرری بگیران استعلام خواهند نمود. بدیهی است پس از بررسی میزان استحقاق اعلام خواهد شد.

شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین با همکاری معاونتهای فنی و درآمد و اداری و مالی نسبت به طراحی سیستم مکانیزه متمرکز به منظور انجام فرآیند اشاره شده و تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سایر مراجع، اقدام خواهد نمود.

۷ـ واحدهای اجرایی پس از بررسی لازم فهرست افراد واجد شرایط را جهت تعیین تاریخ ترک کار طی فرم شماره ۲ و افرادی که استحقاق دریافت مقرری را ندارند طی فرم شماره ۳ به کارفرما اعلام می نمایند. پس از وصول پاسخ کارفرما در رابطه با تاریخ ترک کار افراد واجد شرایط و تأمین اعتبار مالی ضمن صدور حکم برقراری با قید «مشمول ماده ۹ قانون نوسازی صنایع کشور» فهرست اسامی افراد واجد شرایط را با ذکر مدت استحقاق و تاریخ بیکاری طی فرم شماره ۴ جهت اجرای بند ج ماده ۶ قانون بیمه بیکاری و تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه اجرایی آن به اداره کار و امور اجتماعی مربوطه اعلام خواهند نمود.

ب ـ به استناد ماده ۴ آیین نامه ماده ۹ قانون مزبور در صورت عدم توافق تشکل کارگری و کارفرمایی شرکت در مورد نیروز مازاد، کارفرما می‌تواند درخواست خود را به انضمام نظرات طرفین همراه با صورتجلسه مربوطه نیز به دبیرخانه موضوع ماده ۵ آئین نامه یاد شده ارسال نماید.

بند «د» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

«د» ـ دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه اجرایی و دارنده ردیف و منابع حاصل از مشارکت بیمه شدگان از سال دوم برنامه اجراء نماید.

رأی وحدت رویه شماره ۹۷ مورخ ۱۳۸۲/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که چنانچه بیکاری کارگر به دلیل انقضاء مدت قرارداد کار با مدت موقت یا اتمام کار موقت باشد از مصادیق بیکاری بدون میل و اراده محسوب نمی‌شود

روزنامه رسمی شماره ۱۷۰۰۴ـ۱۳۸۲/۴/۲۵

شماره هـ /۴۴۶/۸۱ **۱۳۸۲/۳/۲۰**

تاریخ ۱۳۸۲/۳/۴ **شماره دادنامه :** ۹۷ **کلاسه پرونده :** ۴۴۶/۸۱

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای یوناتن بت کلیا

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مقدمه : **الف ـ ۱ـ** شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۱۱۲/۷۹ موضوع شکایت آقای قوستان تمرزی بطرفیت شعبه چهارده سازمان تأمین اجتماعی بخواسته بیمه بیکاری بشرح دادنامه شماره ۸۰۷ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۵ چنین رأی صادر نموده است، اولاً شاکی کارگر شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما بوده که هنوز هم شرکت مزبور وجود دارد. ثانیاً در رأی مورخ ۱۳۷۸/۴/۱۶ هیأت تشخیص اشاره به خارج از میل و اراده کارگر شده است. ثالثاً فرم درخواست برقراری مقرری بیمه‌بیکاری و طبق فرم نمونه ۱ و ۴ مشارالیه از سوی اداره کار به سازمان یاد شده معرفی می‌گردد و در این رابطه مدلول ماده ۳ آیین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری حکایت از آن دارد که تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع بیکاری بعهده واحد کار و امور اجتماعی محل است. رابعاً مضامین نامه شماره ک ۱۰۱۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۶/۲۱ کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که در بخشی از آن آمده است آقای قوستان تمرزی بیمه شده تأمین اجتماعی و اخراجی از شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما که هیأت اداره کار تهران بزرگ ایشان را محق دریافت بیمه بیکاری دانسته و بالاخره با در نظر گرفتن مراتب معروضه و اثبات این موضوع که نامبرده بدون میل و اراده بیکار گردیده و کارفرمای شاکی شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما بوده و این که دلیلی دایر بر کارگر پروژه خاصی بوده در پرونده مشهود نگردید و در رأی هیأت تشخیص اشاره به اخراج وی گردیده و در نهایت دفاعیات اداره خوانده موجه تشخیص نگردید نتیجتاً حکم به ورود شکایت فوق التوصیف آقای قوستان تمرزی صادر و اعلام می‌گردد. **۲ـ** شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه

ت۱۳۳۶/۸۰/۱ موضوع تقاضای تجدید نظر سازمان تأمین اجتماعی بخواسته تجدید نظر در دادنامه شماره ۸۰۷ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۵ بشرح دادنامه شماره ۱۸۴۰ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۸ چنین رأی صادر نموده است، اعتراض سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه ۸۰۷ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۵ صادره از شعبه ۱۹ دیوان وارد است، زیرا با بررسی پرونده تجدید نظر خوانده از کارکنان قراردادی شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما بوده که از تاریخ ۱۳۷۸/۳/۳۱ بعلت اتمام پروژه بیکار شده است و برابر ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶ شهریور ماه ۱۳۶۹ بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد و کارگران با قرارداد کار معین از شمول قانون بیمه بیکاری خارج می‌باشند لذا ضمن فسخ دادنامه بدوی شماره ۸۰۷ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۵ رأی به رد شکایت تجدید نظر خوانده (شاکی بدوی) صادر و اعلام می‌گردد. **ب ـ ۱ـ** شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۱۹۷/۷۹ موضوع شکایت آقای جعفر مهرپرور بطرفیت شعبه ۱۴ سازمان تأمین اجتماعی بخواسته الزام خوانده به پرداخت بیمه بیکاری بشرح دادنامه شماره ۱۰۱۸ مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۶ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به پاسخ و دفاعیات مشتکی عنه در جلسه ۱۳۷۹/۱۲/۱۲ دادگاه عمومی تهران مبنی بر اینکه اخراج شاکی از کار به لحاظ پایان پروژه بوده است و نمی‌تواند مشمول مقررات استفاده از بیمه بیکاری بوده باشد نظر به این که اولاً پایان پروژه در اختیار شاکی نمی‌باشد و بیکاری وی در اثر پایان پروژه از مصادیق بارز خارج از اختیار بودن بیکاری است ثانیاً تشخیص خارج از اراده بودن بیکاری نیز به‌عهده وزارت کار و امور اجتماعی است و اداره کار و امور اجتماعی کرج نیز پس از بررسی موضوع نسبت به معرفی شاکی جهت استفاده از بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نموده است و نظر به این که از طرف نماینده مشتکی عنه نیز هیچ‌گونه مدرکی درباره موقت بودن رابطه کارگری و کارفرمائی ارائه نگردیده است علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و برقراری حق بیمه بیکاری با ضوابط قانون بیمه بیکاری و آیین نامه اجرایی آن صادر می‌گردد. **۲ـ** شعبه دوم تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱۷۶۶/۷۹/۲ موضوع تقاضای تجدید نظر سازمان تأمین اجتماعی بخواسته تجدید نظر در دادنامه شماره ۱۰۱۸ مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۶ صادره از شعبه ۱۶ دیوان بشرح دادنامه شماره ۱۲۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۳۰ چنین رأی صادر نموده است، تجدید نظر مردود است زیرا تجدید نظر خوانده که کارگر قراردادی شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما بوده به علت پایان پروژه بیکار شده و همانطوری که در رأی استدلال شده و محتویات پرونده و مدارک موجود در آن حکایت دارد پایان پروژه در اختیار شاکی نبوده بنابراین از مصادیق بارز بدون میل و اراده می‌باشد و با تنظیم و تکمیل فرم درخواست مقرری بیمه بیکاری در مهلت یک ماهه مقرر در ماده ۷ آیین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری و ارائه آن به واحد کار و امور اجتماعی محل در واقع با توجه به تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه فوق الذکر آمادگی

خود را برای انجام کار مشابه آن اعلام نموده است و از طرفی با توجه به مدت پرداخت حق بیمه قبل از بیکار شدن و اعلام مراتب ظرف مهلت مقرر به واحد کار و امور اجتماعی واجد شرایط مقرر در ماده ۶ قانون بیمه بیکاری می‌باشد بنابه مراتب اعتراض مؤثری که سبب فسخ دادنامه صادره گردد ارائه نشده. بنابراین دادنامه صادره خالی از اشکال تشخیص و تأیید می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

مستنبط از حکم مقرر در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ در تعریف کارگر بیکار مشمول قانون مزبور این است که رابطه همکاری کارگر با کارفرما علیرغم امکان بقاء و استمرار آن بدون میل و اراده کارگر قطع شده باشد. بنابراین بیکاری کارگر بلحاظ انقضاء مدت قرارداد موقت یا اتمام کار موقت از مصادیق ماده فوق الذکر محسوب نمی‌شود و دادنامه شماره ۱۸۴۰ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۸ شعبه اول تجدید نظر دیوان مشعر بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت و اعتراض شاکی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رأی شماره ۹۸ مورخ ۱۳۸۲/۳/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۲/۶۰۱۲۵ سازمان تأمین اجتماعی در زمینه نفی و غیرقابل قبول دانستن اعتبار لیست های ارسالی در ۹۰ روز آخر اشتغال بیمه شده

روزنامه رسمی شماره ۱۶۹۶۹ـ۱۳۸۲/۳/۱۳

شماره هـ /۱۳۵/۸۱ **۱۳۸۲/۳/۲۸**

تاریخ ۱۳۸۲/۳/۴ **شماره دادنامه :** ۹۸ **کلاسه پرونده :** ۱۳۵/۸۱

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای عبدالحسین شاهی ـ قربانعلی شاهی ـ سیف الله شاهی ـ قدرت الله امیری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۲/۶۰۱۲۵ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۵ سازمان تأمین اجتماعی

مقدمه : شکات طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته اند، سازمان تأمین‌اجتماعی به استناد دستورالعمل شماره ۵۲/۶۰۱۲۵ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۵ مبلغ بیمه بیکاری را کمتر از مقررات مربوط و قانون بیمه بیکاری پرداخت می‌نماید و به موجب آن محاسبه ۹ ماه قبل از بیمه بیکاری را قرار داده در صورتی که بر اساس تبصره یک بند ج ماده ۷ قانون بیمه بیکاری محاسبه پرداخت بیمه‌بیکاری افراد بیکار بر اساس ۹۰ روز قبل از بیکاری می‌بایست محاسبه و پرداخت گردد. ضمن این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً بشرح دادنامه شماره ۳۶۵ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ دستورالعمل قبلی سازمان تأمین اجتماعی را باطل اعلام نموده است. علیهذا تقاضای ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۲/۶۰۱۲۵ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۵ سازمان تأمین اجتماعی را دارد.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۱۰۰/۴۶۰۴ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۴ اعلام داشته اند، ۱ـ مطابق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی سازمان نه فقط حق دارد بلکه به دلیل صیانت از صندوق و وجوه آن از تعرضات احتمالی و در جهت حفظ حقوق کلیه بیمه شدگان مکلف است صورت مزد و لیستهای ارسالی کارفرما را ظرف ۶ ماه از تاریخ دریافت مورد بررسی و مداقه قرار دهد و در صورت تشخیص مغایرت یا اختلاف بین موارد اعلامی کارفرما با واقع حسب مورد اقدام نماید. با مطالعه دستورالعمل مذکور به ویژه بند (ب) معلوم می‌گردد مطالب مندرج در بند مذکور ناظر به چگونگی اجراء و اعمال ماده ۳۹ در باب تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت صورت

مزد ارسالی کارفرما می‌باشد و اساساً متضمن وضع حکم آمره در باب تغییر ۹۰ روز موضوع تبصره یک بند الف ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ نمی‌باشد بلکه از نگاه به عبارت دستورالعمل چنین برمی آید که اجرای تبصره یک مذکور و در نظر گرفتن ۹۰ روز با قبل وقوع به عنوان مبنای محاسبه مقرر بیمه بیکاری از نظر تدوین کنندگان دستورالعمل کاملاً مسلم و به اصطلاح مفروغ عنه بوده است. النهایه به منظور جلوگیری از وقوع هرگونه سوءاستفاده احتمالی و تشخیص دستمزد واقعی واحدهای اجرائی را مکلف دانسته است حقوق و دستمزد متقاضی بیمه بیکاری را در ۶ ماه قبل از بیکاری بررسی نماید. ۲ـ شکات مدعی هستند سازمان در محاسبه مبلغ بیمه بیکاری ۹ ماه قبل از بیکاری را مبنای محاسبه قرار داده صرفنظر از صحت و سقم ادعای فوق، اقدام شعبه ای از شعب تأمین اجتماعی جهت لحاظ ۹ ماه بجای ۶ ماه مندرج در دستورالعمل معترض عنه را نمی‌توان به معنای خلاف قانون بودن آن دانست و در این حد ادعای شاکی ماهیتاً جنبه موردی پیدا نموده است. ۳ـ حق اعتراض متقاضیان بیمه بیکاری به محاسبات سازمان حتی در فرضی که ظرف مهلت مقرر در ۶ ماه مندرج در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و نسبت به دستمزد شش ماه قبل از بیکاری متقاضی صورت گرفته باشد همواره مفتوح بوده و در صورت عدم قبول سازمان قابل طرح در مراجع قانونی و دیوان عدالت اداری می‌باشد. استناد شکات به دادنامه ۳۶۵ هیأت عمومی در باب ابطال بخشنامه ۶۲۸ سازمان کاملاً منصرف از موضوع بوده زیرا در بخشنامه ۶۲۸ آنچه مورد ابطال هیأت عمومی قرار گرفت این موضوع بود که سازمان نمی‌تواند به منظور تشخیص مزد واقعی و متوسط دستمزد و جهت احتساب مستمری بازنشستگی بجای دستمزد ۲۴ ماه قبل از بازنشستگی (مقرر در تبصره ماده ۷۷) دستمزد پنج سال آخر را مبنای برقراری مستمری قرار دهد. در حالی که دستورالعمل مذکور صرفاً ناظر به هدایت واحدهای اجرایی سازمان به چگونگی اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی می‌باشد به گونه ای که متضمن هیچ حکمی در باب تبدیل یا تغییر ۹۰ روز آخر قبل از بیکاری نمی‌باشد. با عنایت به مجموع مراتب بالا صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار ملاک محاسبه و پرداخت مقرر بیمه بیکاری را به صراحت تبصره یک بند ج ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹، جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین ۹۰ روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار قرار داده است. بنابراین عموم و اطلاق بند ۲ دستورالعمل شماره ۵۲/۶۰۱۲۵ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۵ سازمان تأمین اجتماعی که بدون تمسک به علل و جهات قانونی متضمن نفی اعتبار لیستهای ارسالی در ۹۰ روز آخر اشتغال بیمه شده به لحاظ افزایش متوسط دستمزد روزانه متقاضی دریافت مقرر بیمه بیکاری نسبت به متوسط دستمزد روزانه وی طی دوره شش ماهه قبل از ۹۰ روز و همچنین قاعده آمره مبنی بر حذف افزایش مزبور و برقراری حق بیمه با مأخذ متوسط دستمزد روزانه شش ماهه قبل از ۹۰ روز آخر اشتغال می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات فوق الذکر تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه شماره ۱۴۹ الی ۱۵۲ مورخ ۱۳۸۴/۴/۵ مبنی بر این که احراز رابطه کارگری وکارفرمایی و تشخیص دایم یا موقت بودن رابطه مزبور به عهده مراجع مقرر در قانون کار بوده و این که تشخیص بیمه شده بیکار برای استفاده از مقرری بیمه بیکاری در صلاحیت واحد کار و امور اجتماعی محل می‌باشد

نقل از شماره ۱۷۶۱۲ ـ ۱۳۸۴/۵/۲۴ روزنامه رسمی

شماره ۵۱۸/۸۲ و ۵۰۳ . ۵۰۰/۸۲/۵۰۱ **۱۳۸۴/۵/۱۷**

تاریخ : ۸۴/۴/۵ **شماره دادنامه :** ۱۴۹ الی ۱۵۲ **کلاسه پرونده :** ۵۰۰/۸۲، ۵۰۱، ۵۰۳ و ۵۱۸

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانمها ۱ـ مرضیه کیخا ۲ـ طاهره کیخا ۳ـ مریم مودی ۴ـ زهرا گورکانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۱۱۷۳۹۵ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ سازمان تأمین اجتماعی

مقدمه : شکات به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشته‌اند، از تاریخ ۱۳۸۰/۵/۱ لغایت ۱۳۸۱/۵/۳۱ تحت پوشش شرکت خدماتی میلاد بوده و در محل شعبه یک سازمان تأمین اجتماعی زاهدان قرار داشته و با کارکنان آن هیچ قراردادی امضاء نکرده است و ما هیچ اطلاعی از پایان قرارداد نداشته ایم. پس از اخراج از کار و مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی، هیأت حل اختلاف اداره کار حکم بر مستحق بودن اینجانبان برای دریافت بیمه بیکاری صادر نمود. با مراجعه به شعبه یک سازمان تأمین اجتماعی و پس از طی مراحل مختلف نهایتاً در اجرای بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۱۱۷۳۹۵ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ سازمان تأمین اجتماعی برقراری بیمه بیکاری متوقف شد. این اقدام نقض ضوابط و مقررات بیمه بیکاری و بر خلاف مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ می‌باشد. مطابق این مقررات هم مشمول قانون کار بوده‌ایم و هم بدون میل و اراده از کاربرکنار شده‌ایم و هم ۳٪ حق بیمه بیکاری از حقوق ما کسر شده است و طبق ماده ۶ قانون مذکور سابقه پرداخت حق بیمه از ۶ ماه بیشتر بوده است. با عنایت به این که تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع بیکاری بر عهده واحد کار و امور اجتماعی می‌باشد و سازمان تأمین اجتماعی در پذیرش این تشخیص تکلیف دارد، تقاضای

ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۱۱۷۳۹۵ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ (پاسخ سؤال ۵) را دارد.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۱۰۰/۱۲۹۹ مورخ ۱۳۸۳/۱/۲۵ اعلام داشته‌اند، به نظر می‌رسد قسمت مورد اعتراض بخشنامه عبارت از سؤال و جواب شماره ۵ مذکور در بخشنامه مورد شکایت می‌باشد که عیناً درج می‌شود «سؤال ۵- تعدادی از پانچیستهایی که جهت اجرای سامان سوابق بیمه شدگان توسط پیمانکار بکار گرفته شده بودند در پایان کار و ماه آخر بدون قرارداد با پیمانکار برای سازمان کار نموده و نهایتاً اداره کل کار و امور اجتماعی آنها را به عنوان بیکار معرفی و اعلام داشته که ماهیت کار دائمی می‌باشد در صورتی که از نظر سازمان ماهیت کار دائمی نمی‌باشد ولی اداره کل کار اعلام داشته تشخیص ماهیت کار با آن اداره کل می‌باشد. لذا دستور فرمایید برقراری بیمه بیکاری وفق مقررات می‌باشد یا خیر. جواب سؤال ۵- با توجه به این که طرح سامان سوابق امری موقت و با حجم کار مشخص می‌باشد، بنابراین ماهیت آن غیردائمی و کارکنان شاغل در آن مشمول بند ۷ دستورالعمل شماره ۱۰۰۰/۱۰۴۲۸ مورخ ۱۳۷۹/۱/۳۰ خواهند بود و بهره‌مندی آنان از مزایای بیمه بیکاری امکان پذیر نمی‌باشد.» در رابطه با مردود بودن تشکیلات مطروحه به استحضار می رساند، **۱ـ** رابطه شرکت خدمات میلاد (به عنوان کارفرمای شکات) با سازمان تأمین اجتماعی در قالب طرح یا پروژه به منظور انجام کار مشخص بوده است. پروژه یا طرح طبعاً دارای موضوع معین، حجم کار مشخص با زمان بندی به خصوص می باشد و از بارزترین و روشن‌ترین مصادیق کار با ماهیت غیر دائم است. **۲**- سؤال و جواب ۵ معترض عنه در صدد بیان این امر بدیهی است که طرح یا پروژه ساماندهی سوابق بیمه شدگان ماهیتاً کار دائم نبوده و لذا از شمول حمایتهای مندرج در قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ و آیین نامه اجرایی آن خارج می‌باشد. زیرا چنین طرحی به لحاظ این که دارای حجم و ابعاد کاری معین و زمان بندی به خصوص می‌باشد منطقاً نمی‌تواند دائمی و مستمر باشد. **۳**- با توجه به مطالب فوق، اعلام اداره کار و امور اجتماعی استان سیستان و بلوچستان در خصوص دائمی تلقی کردن پروژه محل اشتغال شکات، منطقاً قابل رد بوده و به لحاظ اداری نیز تشخیص آن اداره برای سازمان لازم‌الاتباع نمی‌باشد. با توجه به جمیع جهات فوق‌الذکر از آنجایی که شکایات مطروحه فاقد محمل قانونی بوده و سؤال و جواب ۵ منعکس در دستور اداری مورد اعتراض فی حد ذاته تأکید بر یک امر بدیهی می‌باشد لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت موصوف را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و تشخیص دائم یا موقتی بودن رابطه مزبور به عهده مراجع مقرر در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ محول شده و حکم ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ نیز که مقرر داشته است. «بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.» مفید صلاحیت واحد کار و امور اجتماعی مربوط در تشخیص بیمه شده بیکار ذیحق به استفاده از مزایای مندرج در قانون اخیرالذکر است، بنابراین مفاد نامه شماره ۵۰۰۰/۱۱۷۳۹۵ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ سازمان تأمین اجتماعی در قسمت مربوط به پاسخ استعلام شماره ۵ مندرج در آن نامه که واجد اوصاف مقررات عام و کلی در جهت نفی صلاحیت واحدهای ذیصلاح وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و این قسمت از نامه مزبور به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رأی وحدت رویه شماره ۳۹ مورخ ۷۶/۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای رأی قطعی هیأت حل اختلاف در زمینه برقراری مقرری بیمه بیکاری

نقل از شماره ۱۵۳۳۰ ـ ۱۳۷۶/۷/۲۳ روزنامه رسمی

شماره هـ/۵۲/۷۶ **۱۳۷۶/۵/۲**

تاریخ : ۷۶/۴/۲۱ **شماره دادنامه :** ۳۹ **کلاسه پرونده :** ۵۲/۷۶

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان تأمین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری

مقدمه : الف ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۹۳۲/۷۲ موضوع شکایت آقای ولی اله مردیوند چگینی بطرفیت سازمان تأمین اجتماعی ابهر بخواسته اعتراض به عدم پرداخت بیمه بیکاری، طی دادنامه شماره ۱۵۱۸ ـ ۷۲/۱۲/۱۴ چنین رأی صادر نموده است :

با توجه به مندرجات و با التفات به مندرجات لایحه جوابیه مبنی بر این که ستاد بازسازی مسکن مناطق زلزله زده تحت نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده که مشمول مقررات قانون کار نمی باشد و بعلت عدم شمول قانون بیمه بیکاری طبق اعلام کتبی اداره کار و ستاد مزبور برقراری مقرری مقدور نمی باشد و با عنایت به مدلول ماده یک قانون بیمه بیکاری که کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول قانون بیمه بیکاری دانسته است و نظر به این که آقای ولی الله مردیوند چگینی دلیلی که دال بر شمول قانون کار نسبت به وی باشد ابراز نداشته است، لذا به جهات مذکوره اعتراض و شکایت به کیفیت مطروحه موجه نبوده و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. **ب ـ** شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۹۳۶/۷۲ موضوع شکایت آقای اکبر کاکاوند بطرفیت سازمان تأمین اجتماعی ابهر بخواسته بیمه بیکاری بشرح دادنامه شماره ۹۰ ـ ۷۵/۳/۳۱ چنین رأی صادر نموده است :

شاکی مدعی است در زمان وقوع زلزله در استانهای گیلان و زنجان به یاری اهالی محل پرداخته و پس از پایان کار با او تسویه حساب شده و برای مزایای خود به اداره کار قزوین مراجعه کرده و هیأت حل اختلاف بیمه بیکاری را تأیید نموده ولی سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت حق مذکور مخالفت

می‌کند. با توجه به پاسخ تأمین اجتماعی ابهر و خرم دره مبنی بر این که ستاد بازسازی مسکن تحت نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده و کارکنان مذکور طبق نامه ۶۹/۸/۳۰ اداره کار ابهر مشمول قانون کار نمی‌باشد و لذا برقراری مقرری بیمه بیکاری مشارالیه بعلت عدم شمول قانون بیمه بیکاری مقدور نمی باشد، لذا با توجه به رأی مورخ ۷۲/۵/۶ هیأت حل اختلاف اداره کار قزوین که استحقاق او را وفق مقررات مربوطه نسبت به بیمه بیکاری تأیید کرده و گرچه خوانده طی نامه مورخ ۷۳/۲/۱۹ خود با اشاره به رأی مذکور آن را مخالف با ماده یک قانون بیمه بیکاری و ماده واحده عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان نهادهای انقلابی مصوب ۱۳۵۹ دانسته ولی چون رأی صادره از هیأت حل اختلاف بر حقانیت شاکی نسبت به بیمه بیکاری طبق ماده ۱۵۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ قطعی و لازم الاجراء است و دلیلی بر بی اعتبار شدن رأی مذکور ابراز نشده، لذا امتناع خوانده از اجرای رأی مذکور قانونی نبوده و خوانده بهر حال ملزم به اجرای رأی هیأت حل اختلاف تا زمان اعتبار آن می‌باشد. لذا به جهات مذکوره حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

چون به صراحت ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹،۷،۱۷ «بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد»، دادنامه شماره۹۰ ـ ۷۵/۳/۳۱ شعبه دوازدهم دیوان نتیجتا متضمن الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت حقوق و مزایای مقرر در تبصره ماده فوق الذکر موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود، این رأی به استناد ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رأی شماره ۲۰۸ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۵۲۱/۱۶۹۷۳ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۱ سازمان تأمین اجتماعی در زمینه مصادیق بیمه بیکاری و مستثنیات آن

روزنامه رسمی شماره ۱۶۵۲۷ـ۱۳۸۰/۹/۳

شماره هـ /۱۳۱/۷۹ **۱۳۸۰/۸/۱۵**

تاریخ ۱۳۸۰/۷/۱ **شماره دادنامه :** ۲۰۸ **کلاسه پرونده :** ۱۳۱/۷۹

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای نعمت اله بهمنش

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۲۱/۱۶۹۷۳ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۱ سازمان تأمین‌اجتماعی

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان تأمین اجتماعی بر خلاف مواد یک و ۱۴۸ قانون کار و مواد یک، ۳ و ۴ قانون بیمه بیکاری و نیز ماده ۳ آیین نامه اجرائی قانونی بیمه بیکاری طی بخشنامه شماره ۵۲۱/۱۶۹۷۳ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۱ ضمن نقض ضوابط و مقررات بیمه‌بیکاری، حق قانونی اینجانب را تضییع کرده است. شعبه سیزدهم سازمان تأمین اجتماعی با نادیده انگاشتن مواد یک و ۱۴۸ قانون کار مبنی بر الزام تمامی کارفرمایان به بیمه نمودن کارگران واحد تحت مدیریتشان و بر خلاف ماده یک قانون بیمه بیکاری که مبنای محاسبه و پرداخت مقرری بیمه بیکاری را سابقه کلی پرداخت حق بیمه ذکر می‌کندو این امر از زمان اجرای قانون بیمه بیکاری به شکل رویه ای لازم الرعایه درآمده است و در حالی که کارفرما در طول دوران خدمت اینجانب ۳ درصد حق بیمه مذکور را از حقوق بنده کسر نموده است، با تفسیری مغایر با اهداف قانون بیمه بیکاری، دانشگاه تهران را که طبق قانون کار به استخدام نیرو مبادرت ورزیده از پرداخت ۳ درصد حق بیمه بیکاری معاف دانسته است. این اقدام سازمان تأمین اجتماعی در حالی صورت گرفته که در قانون بیمه بیکاری اهدافی چون حمایت از بیکاران قبلاً شاغل مشمول قانون تأمین اجتماعی و قانون کار اعم از شاغلین دایم، موقت و فصلی در برابر بیکاری غیرارادی ناشی از عوامل مختلف اعم از اقتصادی، طبیعی، اجتماعی و حتی کهولت سن به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. (موضوع مواد یک و ۲ و تبصره بند الف ماده ۷ قانون بیمه بیکاری) بنابه مراتب ابطال بخشنامه مورد شکایت را تقاضا دارد.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۲۸۸/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۷ اعلام داشته اند. **۱ـ** مطابق ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند. همانگونه که از مفهوم مخالف عبارت وضعی «که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند.» پیدا است، جهت استفاده از مزایای بیمه بیکاری و قرار گرفتن تحت شمول قانون بیمه بیکاری فوق، ضرورت دارد بیکاران از حیث وضعیت حقوقی تابع قانون کار یا کار کشاورزی باشند. **۲ـ** در راستای مطالب بالا، ماده ۱۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، آن دسته از افرادی را که تابع مقررات خاص استخدامی هستند از شمول مقررات قانون کار مستثنی دانسته است. **۳ـ** به منظور تشخیص و تمیز کارکنان واحدهای دولتی مشمول قانون کار از آن دسته از کارکنان واحدهای دولتی که مشمول قانون کار نبوده و بلکه تابع مقررات خاص استخدامی هستند، سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان ارگان ذیربط دولتی با صدور بخشنامه ای مبادرت به احصاء مشاغل کارگری موجود و بالنتیجه کارکنان دولتی مشمول قانون کار نموده است و صرفاً ۳۲ شغل به عنوان مشاغل کارگری مورد عمل در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی احصاء شده است. **۴ـ** سازمان تأمین اجتماعی با توجه به ماده ۱۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ و همچنین بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان متولی امر در خصوص تشخیص کارکنان دولت مشمول قانون کار از کارکنان دولت مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۱/۱۶۹۷۲ـ۵۲ مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۱ متعرض عنه می‌نماید. **۵ـ** با عنایت دقیق در محتوای بخشنامه می‌توان محور اصلی و حکم اساسی آن را به شرح زیر دانست «کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که از نظر مقررات استخدامی تابع آیین نامه خاص می‌باشند مشمول قانون کار و بیمه بیکاری نبوده مگر این که شغل آنها در زمره مشاغل ۳۲ گانه اعلامی توسط سازمان امور اداری و استخدامی باشد آن هم در صورتی که مشمول آیین نامه خاص استخدامی نباشند.» با ملاحظه دقیق تر حکم یاد شده و در نظر گرفتن احکام مندرج در ماده ۱۸۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مفهوم مخالف ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ ثابت می‌گردد بخشنامه معترض عنه مشتمل بر حکم جدیدالتأسیس یا جدیدالوضع نبوده و بلکه عین عبارات یا اقل مراتب عبارات آخری قوانین مذکور می‌باشند. زیرا همانگونه که به استحضار رسید مشمولیت فردی تحت قانون بیمه بیکاری متفرع بر مشمولیت وی تحت قانون کار جمهوری اسلامی بوده و مشمولیت قانون کار نیز در جایی متصور است که مستنداً به منطوق و مفهوم ماده ۱۸۸ قانون کار فردی تحت رژیم استخدامی خاص نباشد و در نتیجه تبعیت از رژیم و مقررات استخدامی خاصی قانوناً موجب خروج

موضوعی فردی از شمول قانونی بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ خواهد بود. بنابه مراتب استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که دایره شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ در خصوص برقراری ایام بیکاری و مستثنیات آن و به شرح مقرر در قانون مذکور تبیین و مشخص شده و مراجع ذیصلاح در زمینه تشخیص شمول یا عدم شمول آن قانون به اشخاص نیز معین گردیده است، بنابراین صدور بخشنامه شماره ۱/۱۶۹۷۲ـ۵۲ مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۱ از طرف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در باب مصادیق بیمه بیکاری و مستثنیات آن با عنایت به حدود وظایف و اختیارات مقام مزبور خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم از ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه فوق الاشعار ابطال می‌گردد.

رأی وحدت رویه شماره ۶۵ مورخ ۱۳۸۲/۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه تأیید عملکرد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر عدم شمول تبصره ماده ۷ قانون بیمه بیکاری نسبت به کارگرانی که در زمان خاتمه استفاده از مقرری بیمه بیکاری کمتر از ۵۵ سال سن دارند

روزنامه رسمی شماره ۱۶۹۸۶ـ۱۳۸۲/۴/۴

شماره هـ ع/۴۷۴/۸۰ **۱۳۸۲/۲/۳۰**

تاریخ ۱۳۸۲/۲/۱۴ **شماره دادنامه :** ۶۵ **کلاسه پرونده :** ۴۷۴/۸۰

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان تأمین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۴ بدوی و شعبه ۲ تجدید نظر دیوان عدالت اداری

مقدمه : الف ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۲۰۶/۷۸ موضوع شکایت آقای جمشید جمشیدی بطرفیت سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک کرج بخواسته قطع بیمه و مقرری بیمه بیکاری بشرح دادنامه شماره ۱۱۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۹/۴ چنین رأی صادر نموده است، نظر به این که به موجب قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ شاکی با داشتن ۱۷۰ ماه سابقه پرداخت بیمه حسب ماده ۷ قانون بیمه بیکاری حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً ۲۶ ماه محق به دریافت بیمه بیکاری بوده و از طرفی وفق تبصره ۷ که تصریح نموده افراد مسن مشمول این قانون که دارای ۵۵ سال سن و بیشتر می‌باشند مادامی که مشغول بکار نشده اند می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند و شاکی در زمان اخراج دارای ۵۴ سال سن بوده که از این حیث از شمول تبصره موصوف خارج و در نتیجه اقدامات سازمان تأمین اجتماعی مطابق ضوابط و مقررات صورت گرفته النهایه شاکی می‌تواند وفق ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی در صورت حائز بودن شرایط (سن ۶۰ سال تمام و حداقل ده سال سابقه بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند) حق استفاده از مستمری بازنشستگی را مطالبه نمایند و تا سن مورد نظر می‌توانند با اشتغال بطرق قانونی اقدام نمایند و در نتیجه شکایت موجه نبوده حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد .

ب ـ ۱ـ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۴۵۷/۷۸ موضوع شکایت آقای حکمعلی عباسپور بطرفیت سازمان تأمین اجتماعی هشتگرد بخواسته برقراری حقوق بیمه بیکاری بشرح دادنامه

شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۷۹/۶/۲ چنین رأی صادر نموده است، با ملاحظه مدارک ابرازی از جمله فتوکپی شناسنامه شاکی که تاریخ تولد در آن ۱۳۱۹ می‌باشد و عنایت به تصویرنامه مورخ ۱۳۷۸/۵/۴ سازمان تأمین اجتماعی هشتگرد که با توجه به شرایط سنی بیش از ۵۵ سال مشارالیه حائز استفاده از مقرری بدون اشتغال تا زمان بازنشستگی یعنی ۱۳۷۹/۲/۲۴ می‌باشد و التفات به تاریخ تقدیم دادخواست یعنی ۱۳۷۸/۱۱/۱۳ شکایت شاکی وارد تشخیص، حکم به ورود در رسیدگی و الزام اداره خوانده به پرداخت مستمری از تاریخ قطع تا تاریخ استحقاق یعنی ۱۳۷۹/۲/۲۴ (تاریخ بازنشستگی) صادر و اعلام می‌گردد.

ب ـ ۲ـ شعبه دوم تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱۵۷۸/۷۸/۲ موضوع تقاضای تجدید نظر سازمان تأمین اجتماعی بخواسته تجدید نظر در دادنامه شماره ۷۸۴ مورخ ۱۳۷۹/۶/۲ صادره از شعبه نوزدهم در پرونده کلاسه ۱۴۵۷/۷۸ بشرح دادنامه شماره ۴۵۹ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۵ چنین رأی صادر نموده است، عمده مطلب سازمان تجدید نظرخواه بشرح مفاد لایحه جوابیه مرحله بدوی و توضیحات نماینده مرجع مذکور در جلسه اخذ توضیح این شعبه این است که مطابق تبصره بند الف ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ تجدید نظر خوانده در تاریخ برقراری بیمه بیکاری ۵۵ سال کمتر سن داشته است . بنابراین مشمول مقررات تبصره مذکور نگردیده است در حالی که تبصره مذکور، صراحت دارد (افراد مسن مشمول این قانون که دارای ۵۵ سال سن و بیشتر می‌باشند مادامی که مشغول بکار نشده اند می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند) و در تبصره مذکور به هیچ وجه قیدی از تاریخ برقراری مقرری بیمه بیکاری بعمل نیامده است بلکه استنباط صحیح از ماده این است که پایان مدت پرداخت مقرری ملاک عمل می‌باشد نه زمان و تاریخ برقراری آن، با توجه به این که دادنامه تجدید نظر خواسته بر این اساس و بعلل و جهات مقیده در آن صادر گردیده است و از طرف تجدید نظر خواه اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که فسخ رأی صادره را ایجاب نماید ارائه نگردیده است. بنابراین دادنامه تجدید نظر خواسته خالی از اشکال تشخیص و تأیید می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ با عنایت به سیاق عبارات آن مفید هدف مقنن در تعیین مدت استفاده از حق بیمه بیکاری با رعایت مقررات مربوط است. بنابراین مدلول تبصره ماده مزبور نیز متضمن جواز برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری تا رسیدن به سن بازنشستگی در مورد مشمولان قانون مزبور بشرط داشتن ۵۵ سال سن یا بیشتر در تاریخ برقراری مقرری فوق الاشعار است و دادنامه شماره ۱۱۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۹/۴ شعبه چهاردهم بدوی دیوان مشعر بر رد شکایت موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

بخش چهارم : سایر مقررات تأمین اجتماعی

بخش چهارم : سایر مقررات مربوط به تأمین اجتماعی

مصوبه شماره ۳۲۸۵/دش مورخ ۱۳۷۲/۵/۵
شورایعالی اداری در خصوص تعیین تکلیف بانک رفاه کارگران

شورای عالی اداری در چهل و چهارمین اجلاس مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۹ بنابه پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و در اجرای مفاد پیوست قانون برنامهٔ اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع «تعیین تکلیف قانونی بانک رفاه کارگران برای فراهم نمودن تسهیلات مالی و ارائه خدمات کافی به بیمه شدگن و امر سرمایه گذاری» تصویب نمود :

۱ـ بانک رفاه کارگران با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به سازمان تأمین اجتماعی وابسته می گردد.

۲ـ هیأت مدیره و مدیرعامل بانک به پیشنهاد رئیس سازمان تأمین اجتماعی و تصویب مجمع عمومی که مرکب از مقامات موضوع تبصره دائمی ۷۲ قانون بودجهٔ سال ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ تشکیل می‌شود با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می گردد.

۳ـ بانک رفاه کارگران موظف است در ارائه فعالیتهای خود در غیر از موارد مندرج در این مصوبه قوانین و مقررات حاکم بر نظام پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید.

سازمان تأمین اجتماعی موظف است گزارش مربوط به تحقق احکام مندرج در این مصوبه را به شورایعالی اداری ارائه نماید.

بخشنامه ۶۰۴ مورخ ۱۳۶۹/۴/۳۰ فنی سازمان تأمین اجتماعی
«در خصوص سوابق پرداخت حق بیمه جزئی»

طبق تصویب دویست و بیست و نهمین جلسه شورای عالی تأمین اجتماعی مورخ ۶۹/۳/۵ مقرر گردید سوابق پرداخت حق بیمه جزئی بیمه شدگان به بیمه کامل تبدیل گردد، لذا در اجرای مصوبه مذکور توجه واحدهای اجرایی را به موارد زیر جلب می نماید :

۱ــ سوابق پرداخت حق بیمه جزئی به سابقه ای اطلاق می شود که حق بیمه مربوط حسب مقررات قانونی بر اساس نرخهای جزئی ۵٪، ۸/۵٪، ۹٪، ۱۱٪ و ... که به لحاظ استفاده از مستمریهای بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت مؤثر نبوده است پرداخت شده باشد.

۲ــ سوابق پرداخت حق بیمه جزئی متقاضیانی قابل تبدیل می باشد که سوابق آنان بر اساس لیستهای مربوط و یا گزارشات بازرسی محرز شده باشد.

۳ــ بیمه شدگانی که تاریخ حدوث وقایع سه گانه (بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت) آنان قبل از تاریخ تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی (۱۳۶۹/۳/۵) می باشد از شمول این بخشنامه خارج می باشند بدیهی است تاریخ حدوث وقایع سه گانه، تاریخ استحقاق دریافت مستمری می باشد که برای بازنشستگی تاریخ تقاضا یا ترک کار هرکدام مؤخر باشد و برای از کارافتادگی تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی (تاریخ تأیید از کارافتادگی) و برای بازماندگان تاریخ فوت خواهد بود.

۴ــ تبدیل سوابق بیمه جزئی به بیمه کامل باید به استناد درخواست کتبی بیمه شده که در دفتر شعبه ثبت می شود انجام می گیرد، بدیهی است در خصوص آن دسته از بیمه شدگانی که در فاصله زمانی تاریخ مصوبه (۱۳۶۹/۳/۵) تا تاریخ وصول این بخشنامه فوت نموده اند قبول درخواست کتبی توسط بازماندگان بلامانع خواهد بود.

۵ ــ مابه التفاوت حق بیمه جزئی به بیمه کامل طبق فرمول زیر محاسبه می گردد :

مابه التفاوت = (نرخ حق بیمه جزئی ــ ۱۸٪) × متوسط دستمزد ماهانه × مدت سابقه پرداخت حق بیمه جزئی.

متوسط دستمزد ماهانه مبنای محاسبه عبارت است از : مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر ۲۴ (موضوع تبصره ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی) به علاوه حداقل دستمزد ماهانه کارگر ساده در تاریخ درخواست تقسیم بر دو مشروط بر آن که این مبلغ از حداقل مزد کارگر ساده در زمان درخواست کمتر نباشد.

۶ ــ مابه التفاوت حق بیمه باید به طور یک جا و یا به اقساط (حداکثر در ۲۴ ماه) بنابه تشخیص رئیس واحد اجرایی توسط بیمه شده به سازمان پرداخت گردد . در صورتی که بیمه شده از پرداخت

مابه التفاوت مذکور خودداری نماید و یا اقساط را به صورت کامل تسویه ننماید، موضوع درخواست منتفی و پذیرش درخواست مجدد موکول به موافقت سازمان خواهد بود . بدیهی است هرگونه مبالغ پرداختی توسط متقاضی در این زمینه مورد محاسبه تبدیل سوابق جزئی به کلی قرار خواهد گرفت.

۷ـ واحدهای فیشیه موظف هستند به محض دریافت درخواست کتبی بیمه شده نسبت به استخراج سوابق جزئی در حداقل زمان ممکن اقدام و مراتب را جهت انجام محاسبات مربوطه به قسمت فنی اعلام نمایند . واحدهای فنی مبلغ مابه التفاوت را محاسبه و تعیین و جهت وصول به واحد حسابداری اعلام و واحد مذکور نیز با توجه به چگونگی وصول (نقد و اقساط) نسبت به دریافت مابه التفاوت اقدام می نماید .

۸ ـ مابه التفاوت حق بیمه هایی که در اجرای مفاد این بخشنامه وصول می گردد مشمول کسر حق بیمه درمان موضوع ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی نخواهد بود . حسابداری هر واحد اجرایی پس از اخذ فیشهای واریزی از بیمه شدگان مورد نظر و کنترل آن با صورتحساب بانک مراتب وصول حق بیمه را حسب المورد به واحد فنی اعلام نماید دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه عملکرد واحدهای مالی در این زمینه متعاقباً ارسال خواهد شد .

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران و کارشناسان ادارات کل استانها و رؤسای شعب و نمایندگیها و مسئولین فنی، حسابداری فیشیه و آمار واحدها خواهند بود .

دستور اداری شماره ۴۰۲۰/۲۷۴۲۱ مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۱ سازمان تأمین اجتماعی در خصوص استفاده از خدمات درمان بستری

با توجه به بند ۲ هفتصدوهفدهمین جلسه مکرر هیأت مدیره محترم سازمان در تاریخ ۷۸/۱۲/۲۸ و همچنین بند هفتصدوبیست وچهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۷۹/۳/۱، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص استفاده تأمین اجتماعی از خدمات درمان بستری از تاریخ ۷۹/۳/۱ به شرح ذیل اقدام لازم معمول گردد :

۱ـ در صورت مراجعه بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری جهت درمان بستری به بیمارستانهای طرف قرارداد با سازمان اعم از خصوصی و دولتی، هزینه‌های مربوطه برابر ضوابط و مقررات در تعهد سازمان می باشد، خواهشمند است مراتب به کلیه بیمارستانهای طرف قرارداد اعلام گردد.

۲ـ در صورت مراجعه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری جهت درمان بستری به بیمارستانهای غیرطرف قرارداد با سازمان هزینه‌های درمانی آنان از طریق خسارات متفرقه قابل محاسبه و پرداخت نمی‌باشد و سازمان تعهدی در قبال هزینه‌های انجام شده ندارد (به جز موارد اورژانس در صورتی که توسط شورای علمی تخصصی دفتر اسناد پزشکی تأیید گردد).

بخشنامه شماره ۱۱۳۴۶۱/ط/۴۰۱۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۴ سازمان تأمین اجتماعی در مورد معاینات پزشکی

احتراماً به استناد بند یازده هشتصد و نودمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۸۳/۷/۱۹ مبتنی بر صورتجلسه مورخ ۸۳/۷/۶ فیمابین نمایندگان سازمان، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، کلیه طلاب و روحانیونی که کمتر از ۵۰ سال تمام سن داشته و تحت پوشش مرکز خدمات حوزه‌های علمیه قرار دارند از تاریخ ۸۳/۸/۱ با رعایت ضوابط بخشنامه شماره ۶۳۸ فنی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته لذا خواهشمند است دستور فرمائید به منظور برنامه ریزی و تسهیل در ارائه خدمات معاینات صحت سلامت نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام مقتضی معمول گردد.

۱ـ انجام معاینات پزشکی بر اساس ضوابط دستورالعمل‌های جاری مربوط به معاینات پزشکی صحت سلامت توسط مراکز و کلینیک‌های خدمات بهداشتی و طب کار استان خواهد بود.

ـ در مناطقی که امکان دسترسی به کلینیک‌ها یا مراکز خدمات بهداشتی و طب کار میسر نباشد با

هماهنگی مدیریت درمان از مراکز ملکی تابعه در استان استفاده شود.

۲ـ ضروری است به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و سرگردانی مراجعین ضوابط مربوط به ارائه خدمات به انضمام راهنمای نحوه مراجعه به کلینیک مرکز طب کار جهت شعب خدمات حوزه‌های علمیه در مناطق تحت پوشش مدیریت درمان استان ارسال گردد. تا متقاضی ضمن آگاهی و آمادگی لازم مراجعه نمایند.

۳ـ واحد خدمات بهداشتی و طب کار ستاد مدیریت درمان مطابق با فرم‌های آماری نسبت به تکمیل و ارسال آمار عملکرد کلی مرکز / کلینیک خدمات بهداشتی (در قالب فرم شماره یک آماری) هر سه ماه اقدام نموده و علاوه بر آن نیز آمار طلاب و روحانیون مراجعه کننده را مجدداً جداگانه در فرم شماره یک به این اداره کل اعلام نمایند.

بخشنامه شماره ۲۰۴۴/۹۵۵۲۹ مورخ ۸۴/۱۱/۳ سازمان تأمین اجتماعی بهبود تأمین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان / مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان

به منظور تحقق اهداف و برنامه‌های جدید سازمان در دولت خدمتگذار مبنی بر تسهیل در فرآیند انجام امور، افزایش رضایتمندی، احترام و اعتماد به بیمه شدگان و مستمری بگیران، کاهش مراجعات و جلوگیری از اتلاف وقت ایشان در مسیر ارائه خدمات کیفی مطلوبتر، نحوه تأمین اعتبار دفاتر درمانی افراد فوق الذکر و تحت تکفل آنان، به شرح زیر تعیین می شود، لذا توجه کلیه واحدهای اجرایی را به رعایت مفاد این دستور اداری جلب می نماید.

الف ـ نحوه اعتبار بر مبنای ارائه لیست حق بیمه مشروط به برقراری رابطه بیمه پردازی در زمان مراجعه بیمه شده به شرح ذیل می باشد :

ردیف	دوره زمانی	مدت سابقه	مدت تأمین اعتبار بر حسب ما	
			حقیقی	حقوقی
۱	ظرف شش ماه قبل از تاریخ درخواست	حداکثر یک ماه	۶	۶
۲	ظرف شش ماه قبل از تاریخ درخواست	بیش از یک ماه و کمتر از شش ماه	۶	۱۲
۳	ظرف یک سال قبل از تاریخ درخواست	بیش از یک ماه و کمتر از یک سال	۱۲	۲۴
۴	ظرف دو سال قبل از تاریخ درخواست	بیش از یک سال و کمتر از دو سال	۱۸	۳۰
۵	ظرف سه سال قبل از تاریخ درخواست	بیش از دو سال و کمتر از سه سال	۲۴	۳۶
۶	ظرف چهار سال قبل از تاریخ درخواست	بیش از سه سال و کمتر از چهار سال	۳۰	۴۲
۷	ظرف پنج سال قبل از تاریخ درخواست	بیش از چهار سال و کمتر از پنج سال	۳۶	۴۸
۸	ظرف شش سال قبل از تاریخ درخواست	بیش از پنج سال	تا آخرین برگ	تا آخرین برگ

تذکر ۱ـ جهت تأمین اعتبار دفاتر درمانی طبق جدول فوق در خصوص بیمه شدگان کارگاه‌هایی که لیست حق بیمه خود را به روش جاری (ماهانه) ارائه می نمایند درزمان درخواست (مراجعه) بیمه‌شده، می بایست در لیست دو ماه قبل کارگاه موصوف دارای کارکرد باشد. در صورتی که روش ارسال لیست کارگاه، دو ماهه باشد باید بیمه شده در لیست سه ماه قبل کارکرد داشته باشد.

تذکر ۲ـ در دوره‌های زمانی از ردیف‌های (۴) به بعد مدت سابقه پرداخت حق بیمه طی آخرین سال منتهی به تاریخ درخواست در هر صورت نباید کمتر از (۹) ماه پرداخت حق بیمه باشد در غیر این صورت به تناسب سابقه پرداخت جهت تأمین اعتبار دفاتر درمانی از یکی از گزینه‌های ردیف (۱) تا (۴) استفاده خواهد شد.

ب ـ نحوه تأمین اعتبار بر مبنای گزارش بازرسی :

چنانچه از تاریخ آخرین بازرسی لغایت تاریخ مراجعه بیمه شده کمتر از سه ماه باشد و نام وی در گزارش بازرسی درج شده باشد تأمین اعتبار دفاتر درمانی (۶) ماه و در صورتی که نام بیمه شده در (۲) گزارش بازرسی قبلی قید شده باشد. (به شرطی که فاصله دو بازرسی حداقل ۹۰ روز باشد) تأمین اعتبار دفاتر درمانی یک سال خواهد بود.

ج ـ بیمه اختیاری ـ حرف و مشاغل آزاد و نویسندگان :

مدت تأمین اعتبار دفاتر درمانی این قبیل بیمه شدگان بر اساس نوع قرارداد و میزان حق بیمه پرداختی سرانه درمان لغایت آخرین روز دوره پرداخت خواهد بود و نظر به تغییر تعرفه‌های حق بیمه آنها از ابتدای هر سال و جلوگیری از اختلالات محاسباتی صرفاً در خصوص آن دسته از بیمه شدگان مذکور که حق بیمه خود را لغایت اسفند هر سال پرداخت نموده اند اعتبار دفاتر درمانی لغایت فروردین سال بعد منظور گردد.

د ـ رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری :

نظر به اجباری بودن نوع بیمه چنانچه بیمه شده راننده دارای دفترچه کار رانندگی یا کارت هوشمند رانندگی معتبر بوده و حق بیمه مربوط را پرداخت نموده باشد، تأمین اعتبار دفاتر درمانی آنان حداکثر یک سال به شرط سپری نشدن تاریخ اعتبار کارت هوشمند یا دفترچه کار رانندگی صورت پذیرد. در مواقعی که تاریخ خاتمه اعتبار بعد از تاریخ کارت مزبور دفترچه کار رانندگی واقع می گردد تاریخ تأمین اعتبار دفاتر درمانی لغایت مهلت اعتبار دفترچه کار یا کارت هوشمند انجام شود.

هـ غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری :

تأمین اعتبار دفاتر درمانی این قبیل بیمه شدگان همانند بیمه شدگانی که لیست حق بیمه آنان به موقع تنظیم می گردد، مطابق بند (الف) خواهد بود.

و ـ مقرری بگیران بیمه بیکاری :

مدت تأمین اعتبار دفاتر درمانی این دسته بیمه شدگان (۶) ماه منظور شده، به شرط آن که از تاریخ خاتمه مدت بیمه بیکاری تجاوز ننماید.

ز ـ مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی / همکاران سازمانی :

مدت تأمین اعتبار دفاتر درمانی افراد مذکور همسر، پدر و مادر تحت تکفل آنها تا پایان آخرین برگ دفترچه درمانی می باشد و همسر بیمه شده متوفی (به شرط عدم ازدواج) به مدت یک سال تأمین اعتبار می باشد.

ح ـ بیمه شدگان کارگاه‌های پیمانکاری :

مدت تأمین اعتبار دفاتر درمانی این قبیل بیمه شدگان در صورت تنظیم و ارائه لیست اول شش ماه و در صورت ارائه لیست دوم به بعد یک سال صورت پذیرد در هر حال تاریخ اعتبار نمی‌بایستی از تاریخ سه ماه بعد از خاتمه قرارداد تجاوز نماید.

تذکرات مهم :

۱ـ در کلیه موارد چنانچه برای بیمه شده بر اساس لیست مربوطه و یا گزارش بازرسی ترک کار / عدم اشتغال به کار منظور شده باشد، سیستم به گونه ای طراحی گردیده که از ارائه هرگونه خدمات دفاتر درمانی جلوگیری به عمل آورد.

۲ـ تأمین اعتبار دفاتر درمانی فرزندان اناث و ذکور همکاران سازمانی و مستمری بگیران به ترتیب لغایت ۱۵ و ۱۸ سالگی و در رابطه با فرزندان اناث و ذکور بیمه شدگان، همانند تاریخ اعتبار دفاتر درمانی بیمه شده اصلی (به شرطی که از سن ۱۵ و ۱۸ سالگی تجاوز ننماید)، خواهد بود.

۳ـ در خصوص فرزندان اناث و ذکور (بیمه شده و مستمری بگیر) بالای ۱۵ و ۱۸ سال تمام، جهت تأمین اعتبار ارائه شناسنامه مبنی بر عدم ازدواج و همچنین در مورد فرزندان ذکور آنها ارائه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است و تأمین اعتبار دفاتر آنان وفق مقررات جاری بوده و در رابطه با فرزندان که با توجه به گواهی کمیسیون پزشکی از کارافتاده کلی شناخته شده اند مدت اعتبار دفاتر درمانی آنها همانند بیمه شده / مستمری بگیر اصلی خواهد بود.

۴ـ با توجه به بخشنامه شماره (۳) فرابری داده‌ها مورخ ۶۶/۸/۲۷ واحدهای اجرایی موظفند به کلیه کارفرمایان ابلاغ نمایند تا در زمان ترک کار بیمه شده اصلی دفترچه درمانی وی و افراد تحت تکفل را اخذ و به شعبه ذیربط جهت امحاء تحویل نماید.

۵ـ بیمه شدگان موظفند در صورت ترک کار و قطع رابطه بیمه پردازی نسبت به تحویل دفاتر

درمانی به شعبه مربوطه اقدام نمایند. بدیهی است در صورت امتناع از تحویل دفاتر درمانی بعد از ترک کار، به واحد اجرایی ذیربط و استفاده پس از آن، تخلف محسوب و وفق ماده ۹۷ قانون تأمین اجتماعی رفتار خواهد گردید.

۶ـ از آنجایی که عمر مفید دفترچه‌های درمانی به لحاظ بهره برداری کیفی محدود می باشد لذا حداکثر مهلت استفاده از دفاتر درمانی در هر صورت از تاریخ صدور یا تجدید به مدت پنج سال تعیین می گردد.

از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
«مصوب ۱۳۹۲/۷/۱۰ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۲۱ـ شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد[۱] و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال (معادل مرخصی دوره زایمان)[۲] بهره مند می باشد. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه‌های تکمیلی وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد.

۱- نک به مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تأمین اجتماعی

۲- نک به تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰ مجلس شورای اسلامی در مقررات فصل پنجم قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه

بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۵/۱۲۶۳۱ مورخ ۹۵/۱۲/۱ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی
موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست

در راستای سیاستهای جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با عنایت به ماده «۲۱» قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب سال ۱۳۹۲ و همچنین نظریه شورای حقوقی سازمان در زمینه پرداخت مرخصی دوران مراقبت به بیمه شدگانی که از طریق رحم اجاره ای صاحب فرزند می شوند، توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می نماید :

بخش اول : فرزند خوانده

۱ـ بیمه شده زنی که بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست کودک زیر «۳» سال را به فرزند خواندگی قبول می نماید. با ارائه مدارک و مستندات مربوطه از جمله قرار سرپرستی آزمایشی از مرجع ذیصلاح قضایی به همراه نامه اداره بهزیستی مربوطه می تواند از «۸۴» روز مرخصی، بابت مراقبت از کودک استفاده نماید.

۲ـ تاریخ صدور قرار سرپرستی آزمایشی مبنای شروع مدت مرخصی دوره مراقبت و همچنین احراز شرایط مقرر در ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

۳ـ نظر به این که قانونگذار امکان استفاده از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای سرپرست را تا سن سه سالگی در نظر گرفته است. لذا نباید مجموع سن کودک و میزان مرخصی استفاده شده از سن کودک (حداکثر سه سالگی) تجاوز نماید.

۴ـ مبنای تعیین سن فرزند خوانده، یکی از مستندات ذکر شده در بند «۱» می باشد. در صورت عدم ذکر سن در مدارک مذکور، مراتب می بایست از اداره بهزیستی مربوطه استعلام گردد.

بخش دوم : رحم اجاره ای

۵ـ بیمه شده زنی که از طریق اجاره رحم زن دیگری صاحب فرزند می شود، با ارائه مدارک مرتبط از جمله گواهی پزشک معالج، گواهی ولادت، اصل شناسنامه مادر و فرزند و مستندات بیمارستانی و مراکز ناباروری (مبنی بر صاحب فرزند شدن به واسطه رحم اجاره ای) می تواند به مدت «۸۴» روز از مرخصی دوران مراقبت بهره مند گردد. ضمناً بیمه شده ای که رحم خود را اجاره می دهد نیز با ارائه مدارک دال بر زایمان از طریق رحم اجاره ای (مستندات بیمارستان و گواهی پزشک معالج) می تواند به همان مدت از مرخصی زایمان منتفع گردد.

۶ـ ملاک احراز شرایط مقرر در ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی و شروع مدت مرخصی دوره مراقبت از تاریخ تولد نوزاد خواهد بود

۷ـ شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است نسبت به اصلاح سیستم مکانیزه مربوطه اقدام نماید.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین بیمه ای و رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان استان و رؤسا و مسئولین ذیربط شعب می باشند.

قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی[1]
«مصوب ۱۳۵۲/۸/۲۱ مجلس سنای سابق»

ماده ۱ـ کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان و یا تجدید بنا و تخریب مربوط به آن به ترتیب مندرج در این قانون نزد سازمان بیمه‌های اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد.

تبصره ۱ : کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها و مؤسسات عام المنفعه و بانکها اعم از این که انجام کار به پیمانکار واگذار یا رأساً توسط مؤسسات مذکور تصدی شود و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی در باره آنها اجرا شده و می شود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

تبصره ۲ : منظور از حادثه ناشی از کار در این ماده حادثه ای است که حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر اتفاق می افتد.

ماده ۲ـ کارفرمایانی که کارگران مشمول این قانون را به کار می گمارند یا نمایندگان آنان موظفند در صورت وقوع حادثه ناشی از کار فوراً کارگر حادثه دیده را به نزدیکترین واحد درمانی سازمان بیمه‌های اجتماعی اعزام نمایند و در صورت عدم دسترسی به واحد درمانی سازمان بیمه‌های اجتماعی کارفرما یا نماینده او مکلف است کارگر حادثه دیده را به نزدیکترین واحد درمانی اعزام دارد و مراتب را ضمن تنظیم برگ گزارش حادثه حداکثر ظرف سه روز به اطلاع سازمان بیمه‌های اجتماعی برساند[2]. سازمان هزینه‌های مزبور را پرداخت خواهد کرد.

ماده ۳ـ کارگران مشمول این قانون در صورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار آسیب ببینند طبق مقررات مواد ۴۵ـ۴۶ـ۴۷ـ۶۰ـ۶۱ـ۶۲ قانون بیمه‌های اجتماعی از کمک‌های مندرج در قانون مذکور برخوردار خواهند شد. در صورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار با بازماندگان وی طبق مقررات مواد ۶۸ و ۶۹ قانون بیمه‌های اجتماعی رفتار خواهد شد.

ماده ۴ـ دستمزد مبنای محاسبه کمکهای نقدی مذکور در ماده ۳ به ترتیب مقرر در ماده ۲۲ قانون بیمه‌های اجتماعی بنابه پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان تعیین خواهد شد .

ماده ۵ ـ متقاضیان پروانه ساختمان اعم از ایجاد یا تجدید بنا مکلفند :

۱- با استناد به ماده ۱۴ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی (نک به همین بخش از مجموعه) برخی از مواد این قانون لغو گردیده است.

۲- به بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۴۰۸۱۵ مورخ ۸۳/۴/۲۱ حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی مراجعه شود.

۱ـ تا ۱۰۰ مترمربع سطح زیر بنا به ازاء هر متر مربع معادل سه درصد (۳٪) حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری زمان درخواست پروانه.

۲ـ از ۱۰۰ مترمربع سطح زیر بنا به بالا به ازاء هر مترمربع معادل چهار درصد (۴٪) حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری زمان درخواست پروانه.

به عنوان حق بیمه به حساب سازمان بیمه‌های اجتماعی در یکی از شعب بانک رفاه کارگران یا بانکهای دولتی دیگر که از طرف سازمان بیمه‌های اجتماعی تعیین می شود واریز و رسید مبلغ مذکور را اخذ نمایند.

سازمان بیمه‌های اجتماعی موظف است حساب درآمد و هزینه‌های موضوع این قانون را جداگانه نگاهداری نماید[1].

تبصره ۱ : صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداریها موکول به ارائه و تسلیم رسید وجوه موضوع این ماده خواهد بود.

تبصره ۲ : در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می شود حق بیمه کارگران پیمانکار طبق مقررات عمومی ماده ۲۹ قانون بیمه‌های اجتماعی وصول خواهد شد.

مبالغی که در موقع صدور پروانه طبق مقررات این ماده به حساب سازمان بیمه‌های اجتماعی واریز شده است در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار محسوب خواهد گردید.

ماده ۶ ـ در صورت عدم پرداخت حق بیمه مقرر در این قانون طبق مواد ۳۵ و ۸۷ قانون بیمه‌های اجتماعی رفتار خواهد شد.

ماده ۷ـ سایر مقررات قانون بیمه‌های اجتماعی در صورتی که به نحوی از انحاء با اجرای مقررات این قانون ارتباط داشته باشند قابل اجرا خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه فوق العاده روز پنجشنبه چهارم مردادماه ۱۳۵۲ درجلسه روز دوشنبه بیست و یکم آبان ماه یکهزاروسیصدوپنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

۱- اصلاحی به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی «مصوب ۷۹/۸/۱۷ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۵ قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی «مصوب ۱۳۵۲/۸/۲۱ مجلس سنای (سابق) : متقاضیان پروانه ساختمان اعم از ایجاد یا تجدید بنا مکلفند برای هر متر مربع حسب مورد نسبت به سطح کل زیربنا در جمع طبقات و جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیر بنای توسعه یافته مبلغ سی ریال به عنوان حق بیمه به حساب سازمان بیمه‌های اجتماعی در یکی از شعب بانک رفاه کارگران یا بانکهای دولتی دیگر که از طرف سازمان بیمه‌های اجتماعی تعیین می شود واریز و رسید مبلغ مذکور را اخذ نمایند. این حق بیمه در مورد خانه هایی که سطح زیر بنای آنها ۱۵۰ مترمربع یا کمتر باشد برای هر متر مربع پنج ریال خواهد بود. سازمان بیمه‌های اجتماعی موظف است حساب درآمد و هزینه‌های موضوع این قانون را جداگانه نگاهداری نماید.

قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
«مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۱ــ کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان، تجدید بناء تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان به ترتیب مندرج در این قانون با نامنویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می شوند.

تبصره ۱ : کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون، همچنان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن هستند و در صورت احراز شرایط لازم از مزایای قانون یاد شده برخوردار خواهند شد.

تبصره ۲ : کارگران شاغل در کارهای ساختمانی در موارد زیر ازشمول قانون بیمه اجباری خارج و کماکان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب «۵۴» و اصلاحات بعدی آن هستند :

۱ــ وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریهای، بانکها و مؤسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از این که انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا رأساً انجام دهند.

۲ــ در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می شود حق بیمه کارگران پیمانکار بر اساس ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد.

ماده ۳ــ وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی وحرفه ای) نیز موظف به آموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اقدام و کارت مهارت فنی برای آنان صادر نماید[1].

تبصره ۱ : زمانبندی، شرایط و ترتیب صدور، تمدید و تعلیق کارت مهارت فنی و نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی موضوع این ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار کارت، طبق آیین نامه ای خواهد بود که مشترکاً توسط وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ : کارگران دارای کارت مهارت فنی معتبر از تاریخ نامنویسی در سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر اخذ کد ملی مشمول مقررات این قانون هستند و از تعهدات آن بهره مند خواهند شد.

۱- نک به «آیین نامه اجرای مواد (۳) و (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۹ در مقررات بخش چهارم قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در این مجموعه

ماده ۴ــ تعهدات موضوع این قانون شامل موارد زیر است که به بیمه شده در صورت احراز شرایط ارائه خواهد شد :

الف ــ حوادث و بیماریها

ب ــ غرامت دستمزد

ج ــ از کارافتادگی

د ــ بازنشستگی

هـ ــ فوت

تبصره : افراد خانواده بیمه شده جهت برخورداری از خدمات موضوع بند (الف) این ماده طبق ماده (۵۸) قانون تأمین اجتماعی و در مورد بازماندگان طبق مواد (۸۱) و (۸۲) قانون یاد شده تعیین می گردند.

ماده ۵ ــ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷٪) حق بیمه سهم بیمه‌شده (از کارگر) و پانزده درصد (۱۵٪) مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد (۲۰٪) بلامانع است.

تبصره ۱ــ در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیـمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصاحساب می‌باشد. تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه مشمول جریمه مانند تأخیر پرداخت سایر حق بیمه‌ها می‌شود.

تبصره ۲ــ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره ۳ــ مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه‌ها و دارالقرآن‌ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده (۵) قانون تأمین می‌شود.

ماده ۶ــ حق بیمه سهم بیمه شده معادل هفت درصد (۷٪) دستمزد ماهانه ای خواهد بود که طبق ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ برای کارگران تعیین می شود.

تبصره : دولت مکلف است معادل سه درصد (۳٪) مأخذ کسر حق بیمه موضوع این ماده به عنوان سهم

مشارکت خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید، همچنین با توجه به تعداد افراد تحت پوشش، همه ساله با اعلام سازمان تأمین اجتماعی سهم مشارکت خود را در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

ماده ۷ـ بیمه شده مکلف است حق بیمه خودرا به ترتیبی که سازمان تأمین اجتماعی تعیین می نماید پرداخت نماید.

تبصره : در صورت عدم پرداخت حق بیمه موضوع این قانون سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد نمود.

ماده ۸ـ نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع این قانون فی مابین صندوق‌های بیمه ای و بازنشستگی بر اساس قوانین مربوطه انجام می شود.

ماده ۹ـ چگونگی استفاده از خدمات درمانی، مدت و شرایط و میزان غرامت دستمزد برای حوادث ناشی از کار، تعیین درصد از کارافتادگی، چگونگی تشخیص حوادث ناشی و غیرناشی از کار، شرایط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراری مستمری جزئی و کلی، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییر درجه از کارافتادگی جزئی و کلی تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۱۰ـ مشمولان این قانون در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می توانند درخواست بازنشستگی نمایند.

۱ـ داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون اجتماعی و «۶۰» سال تمام سن.

۲ـ داشتن «۳۵» سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه

تبصره : میزان مستمری بازنشستگی طبق قانون تأمین اجتماعی تعیین می شود.

ماده ۱۱ـ شرایط بیمه شده متوفی، بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی، نحوه برقراری مستمری بازماندگان و سهم مستمری هریک از آنان طبق قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۱۲ـ در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه ناشی از کار مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی کارفرما می باشد، سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات این قانون (ماده «۶۶» قانون تأمین اجتماعی و تبصره‌های آن) هزینه‌های مربوط را طبق ماده (۹۰) قانون تأمین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

ماده ۱۳ـ کلیه وزارتخانه ها، دستگاه‌ها، مهدها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مکلف به همکاری با مجریان این قانون می باشند.

ماده ۱۴ـ از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲ و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است لغو می گردد.

قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی «مصوب ۱۳۹۳/۹/۱۶ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود :

ماده ۵ــ در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد، مراجع ذیربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیربنا معادل چهار درصد (۴٪) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند.

تبصره ۱ : در صورتی که حوادث ناشی از کار منجر به مصدومیت، فوت یا از کارافتادگی گردد ولی متقاضی با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام ننموده باشد. سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر حق بیمه موضوع این قانون جریمه ای به طور مقطوع معادل بیست و پنج درصد اصل حق بیمه محاسبه و وصول خواهد کرد.

تبصره ۲ : مبالغی که موقع صدور پروانه طبق مقررات این ماده پرداخت می گردد، در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار موضوع بند (۲) این قانون محسوب خواهد گردید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصـد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

آیین نامه اجرایی مواد (۳) و (۵)[1] قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی «مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۹»

ماده یک ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند :

الف ــ قانون : قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی- مصوب ۱۳۸۶- و اصلاح بعدی آن ـ مصوب ۱۳۸۷.

ب ــ کارگر ساختمانی : فردی که به نحوی از انحا در رابطه با ایجاد، توسعه، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و تخریب ساختمان به طور مستقیم اشتغال دارد و مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نیست.

پ ــ کارت مهارت فنی : گواهینامه حاوی اطلاعات راجع به مشخصات هویتی، سطح مهارت و تاریخ صدور اعتبار و تمدید که توسط وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور) برای کارگران کارهای ساختمانی صادر می‌شود.

ت ــ بیمه شده : کارگر ساختمانی که پس از ثبت نام در یکی از شعب صندوق تأمین اجتماعی با پرداخت حق بیمه مقرر، مشمول این آیین نامه قرار می‌گیرد.

ث ــ صندوق : صندوق تأمین اجتماعی.

ج ــ وزارت : وزارت کار و امور اجتماعی.

ماده ۲ــ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مکلف است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم زمان با اجرای این آیین نامه، تمهیدات لازم را در خصوص اطلاع‌رسانی و فراخوان آموزشی به متقاضیان اشتغال در کارهای ساختمانی در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای یا سایر مراکز آموزشی مورد تأیید صندوق از طریق نشریات روزنامه‌های کثیرالانتشار و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران فراهم کند.

تبصره ــ وزارت مکلف است هزینه‌های مربوط را همه ساله جهت پیش‌بینی در لوایح بودجه سالانه کشور به مراجع ذی‌ربط پیشنهاد کند.

ماده ۳ــ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مکلف است هم زمان با اجرای این آیین نامه، تمهیدات لازم را در خصوص آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار، بازآموزی و تجدید مهارت کارگر ساختمانی بر اساس شیوه نامه اجرایی طرح آموزش کارگران صنعت ساختمان (شماره

۱- ماده ۵ به موجب قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۹۳/۹/۱۶مجلس شورای اسلامی اصلاح شده است

۲۰۰/۲۲۱۶۲ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲) فراهم و اجرا کرده و پس از آموزش مهارت‌های مورد نیاز، نسبت به صدور کارت مهارت فنی برای آموزش دیدگان طرح مذکور اقدام کند.

تبصره ــ شرایط و ترتیب صدور، تمدید و تعلیق کارت مهارت فنی و تعیین سطوح کارگران ساختمانی برای آموزش موضوع این ماده، طبق ضوابط و مقررات مورد عمل سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از جمله آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۳۵۱/ت۱۷۶۱۳هـ مورخ ۱۳۷۶/۴/۲۴ و شیوه نامه موضوع این ماده است.

ماده۴ـ کارگر ساختمانی می‌تواند پس از اخذ کارت مهارت فنی با ارایه مدارک لازم (کارت ملی، کارت مهارت فنی و شناسنامه) و ثبت نام در یکی از شعب صندوق، تحت پوشش این آیین نامه قرار گیرد.

تبصره ــ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مکلف است با برگزاری دوره‌های کوتاه مدت آموزشی، نسبت به تعیین سطح توانمندی کارگران ساده ساختمانی و صدور کارت متناسب با شغل آنها اقدام کند.

ماده ۵ ــ مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی مکلفند به منظور تأمین سهم کارفرمایی حق بیمه کارگر ساختمانی، در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه باشد، پس از دریافت رسید پرداخت بیمه به حسابی که صندوق اعلام می‌کند، نسبت به صدور پروانه ساختمانی مربوط اقدام کنند.

تبصره ــ مراجع صدور پروانه در صورت احراز هرگونه تخلف در این زمینه علاوه بر آن که مسئول جبران خسارت واردشده خواهند بود، با آنها طبق قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.

ماده ۶- حق بیمه قابل پرداخت برای هر واحد ساختمانی مسکونی به شرح زیر محاسبه می‌شود :

الف ــ ضریب حق بیمه : عددی که بر مبنای زیربنای هر واحد و ارزش معاملاتی عرصه هر مترمربع ساختمان تعیین می‌شود و مبنای محاسبه نرخ حق بیمه است. ضرایب حق بیمه براساس جدول زیر تعیین می‌شوند :

جدول ضرایب حق بیمه واحدهای مسکونی به ازای هر مترمربع زیربنا

میانگین زیربنای هر واحد / ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع (ارقام به ریال)	۷۵ مترمربع و کمتر	بیش از ۷۵ تا ۱۵۰ مترمربع	بیش از ۱۵۰ مترمربع
۱۰/۰۰۰ و کمتر	۲/۲ درصد	۲/۵ درصد	۲/۹ درصد
بیش از ۱۰/۰۰۰ تا ۵۰/۰۰۰	۲/۷ درصد	۳/۱ درصد	۳/۳ درصد
بیش از ۵۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰	۳/۳ درصد	۳/۶ درصد	۳/۸ درصد
۲۰۰/۰۰۰	۴ درصد	۴ درصد	۴ درصد

ب ـ نرخ حق بیمه سهم کارفرما: مبلغ حق بیمه پرداختی به ازای هر مترمربع ساختمان که برابر حاصل ضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار در سال صدور پروانه است.

پ ـ میزان حق بیمه سهم کارفرما : مبلغ قابل پرداخت به ازای هر پروانه ساختمانی که از حاصل ضرب نرخ حق بیمه در متراژ زیربنای مندرج در پروانه به دست می‌آید.

ت ـ میزان حق بیمه سهم کارگر ساختمانی : حق بیمه کارگر ساختمانی در زمان اشتغال معادل ۷ درصد دستمزد ماهانه‌ای خواهد بود که طبق ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ و اصلاحات بعدی آن تعیین و همه ماهه رأساً توسط بیمه شده به صندوق بیمه‌گر پرداخت می‌شود.

تبصره ۱ـ در مناطق فاقد ارزش معاملاتی، حق بیمه قابل پرداخت براساس نرخ سایر مناطق مشابه که قیمت روز آنها معادل هم است، محاسبه خواهد شد.

تبصره ۲ـ حق بیمه سهم کارفرمایی واحدهای ساختمانی که در قالب طرح‌های مسکن مهر احداث می‌شوند مطابق توافقنامه وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و مسکن و شهرسازی دریافت خواهد شد. در هر حال حق بیمه دریافت شده بابت هر مترمربع زیربنا از حداکثر ارقام محاسبه شده براساس ضرایب جدول یاد شده کمتر خواهد بود.

تبصره ۳ـ واحدهایی که در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته براساس مصوبات دولت احداث می‌شوند، از پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه محاسبه شده معاف هستند.

تبصره ۴ـ در صورت بروز حوادث غیرمترقبه از قبیل زلزله و سیل، میزان حق بیمه با تأیید وزارت مسکن و شهرسازی و با تعیین محدوده جغرافیایی و زمانی، معادل ۲۰ درصد مبالغ یادشده خواهد بود.

تبصره ۵- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی با توجه به تغییرات در ارزش معاملاتی عرصه املاک، اصلاح جدول موضوع این ماده را برای تصویب به هیأت وزیران ارایه کند.

ماده ۷ـ برای تعیین مبلغ حق بیمه برای هر پروانه کسر ۱۰ هزار ریال معادل ۱۰هزار ریال محاسبه می‌شود.

ماده ۸- در صورتی که حوادث ناشی از کار منجر به مصدومیت، فوت یا از کارافتادگی کارگر ساختمانی شود، ولی متقاضی با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام ننموده باشد، صندوق علاوه بر حق بیمه موضوع این آیین‌نامه، جریمه‌ای به‌طور مقطوع معادل ۲۵ درصد اصل حق بیمه محاسبه و از مالک ساختمان وصول خواهد کرد ولی همواره کارگر حادثه دیده که مشمول این آیین نامه قرار گرفته از تمامی تعهدات مندرج در قانون بهره‌مند خواهد شد.

ماده ۹ـ در مواردی که نسبت به احداث ساختمان براساس پروانه صادرشده در موعد مقرر اقدام نشده باشد و متقاضی درخواست تمدید یا تجدید پروانه کند، باید مابه‌التفاوت ناشی از مبنای محاسبه حداقل دستمزد پرداختی با حداقل دستمزد زمان تمدید یا تجدید پروانه را طبق مقررات این آیین‌نامه به حساب صندوق واریز کند.

ماده ۱۰ـ هرگونه افزایش بنا شامل طبقات یا متراژ ساختمانی احداثی اعم از این که قبلاً مجوز لازم در این زمینه کسب شده یا نشده باشد، تابع مفاد این آیین نامه خواهد بود و مراجع ذی‌ربط مکلفند پیش از صدور برگه پایان کار ساختمان، نسبت به اخذ مفاصا حساب از صندوق در این خصوص اقدام نمایند.

ماده ۱۱ـ مبالغی که در زمان صدور پروانه طبق مقررات این آیین نامه پرداخت می شود، در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار موضوع بند ۲ ماده ۲ قانون محسوب خواهد شد.

ماده ۱۲ـ به منظور ساماندهی کارگران ساختمانی و همچنین دسترسی متقاضیان استفاده از خدمات آنها، وزارت از طریق شهرداری‌های کشور نسبت به ایجاد مراکز استقرار موقت آنان، در مکان‌های مناسب اقدام کند.

ماده ۱۳ـ شناسایی کارگر ساختمانی منوط به ارایه کارت مهارت فنی بوده و این افراد در طول دوره اعتبار این کارت و دارا بودن کدملی، رأساً با مراجعه و ثبت‌نام در یکی از شعب صندوق و پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده (موضوع بند «ت» ماده ۶)، مشمول مفاد قانون و مقررات این آیین نامه قرار می‌گیرند و شعبه ذی‌ربط موظف است با رعایت ماده ۴ و اخذ مدارک یادشد نسبت به بیمه کردن آنان اقدام کند.

تبصره ۱ـ کارگر ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این آیین نامه از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی ـ مصوب ۱۳۵۲ـ و اصلاحات بعدی آن بوده و در صورت احراز شرایط، از مزایای این آیین نامه برخوردار می‌شود.

تبصره ۲ـ احتساب سابقه بیمه‌پردازی برای ایامی خواهد بود که کارگر ساختمانی بیمه شده بابت آن ایام، حق بیمه پرداخت کرده است.

ماده ۱۴ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری مکلف است کسری اعتبار مربوط به حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی مشمول این آیین نامه را همه ساله مطابق اعلام صندوق بر اساس تعداد مشمولان و حق بیمه‌های دریافتی موضوع ماده ۵ قانون، پیش بینی و در لوایح بودجه سالانه کشور منظور نماید.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۲۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

بخشنامه شماره ۲۸۶ فنی سازمان تأمین اجتماعی در باره دستورالعمل اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی «شماره ابلاغ ۲۶۲۶۵۲/۶»

در اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی کلیه کارگران شاغل در فعالیت‌های ساختمانی (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، شهرداری ها، مؤسسات خیریه و عام المنفعه و بانکها و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات که ترتیب دیگری برای اجرای بیمه آنان اتخاذ گردیده است) مشمول مقررات بیمه حوادث قرار گرفته اند.

اینک ضمن ارسال یک نسخه از قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب آذرماه ۵۲ مقتضی است در خصوص اجرای بیمه کارگران مزبور با توجه به مراتب زیر اقدام نمایند[1].

الف ـ اقدامات مربوط به واحد فنی

۱ـ قانون مذکور از تاریخ هفتم دی ماه ۱۳۵۲ قابل اجرا می باشد.

۲ـ کلیه کارگران شاغل در فعالیت‌های ساختمانی (ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان یا تجدید بنا و یا تخریب) مشمول بیمه بوده و به ترتیب مذکور در این بخشنامه از مزایای بیمه‌های اجتماعی استفاده خواهند نمود.

۳ـ کارفرمایان واحدهای ساختمانی موظفند در صورت بروز حادثه ناشی از کار برای کارگران خود فوراً ضمن تنظیم گزارش حادثه (که از طرف واحدهای سازمان در اختیار آنها قرار داده خواهد شد) کارگر حادثه دیده را به نزدیکترین واحد درمانی سازمان اعزام نمایند و چنانچه به علت عدم دسترسی به واحدهای درمانی سازمان کارگر حادثه دیده را به نزدیکترین واحد درمانی غیرسازمانی اعزام نمایند مراتب را فوراً به اطلاع سازمان برسانند.

واحدهای سازمان نیز طبق مقررات نسبت به انتقال کارگر حادثه دیده به واحدهای درمانی سازمان اقدام و در خصوص پرداخت هزینه‌های انجام شده در واحدهای درمانی خارج نیز با توجه به نرخ‌های متعارف و عادلانه اقدام خواهند نمود.

۴ـ منظور از حادثه ناشی از کار در مورد کارگران ساختمانی مشمول این بخشنامه حادثه ای است که حین انجام دادن کار و به سبب آن در محوطه کارگاه ساختمانی برای کارگر اتفاق بیفتد.

۱- مستند به ماده ۱۴ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶/۸/۹ آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲/۸/۲۱ که با قانون مصوب ۱۳۸۶ مغایر باشد لغو گردیده است (نک به مقررات مربوط در این بخش از جلد دوم مجموعه)

بنابراین چنانچه برای کارگر مشمول این قانون هنگام رفت و آمد از منزل به محل کار و بالعکس و یا در خارج از محوطه کارگاه ساختمانی حادثه ای اتفاق بیفتد حادثه مزبور ناشی از کار تلقی نخواهد شد.

۵ ــ بازرسان فنی واحدهای سازمان مکلفند به محض اطلاع از وقوع حادثه در کارگاه‌های ساختمانی با مراجعه به محل کارگاه در خصوص چگونگی وقوع حادثه و تشخیص ناشی از کار یا غیر ناشی از کار بودن آن تحقیقات لازم به عمل آورند و نتیجه را به واحد مربوطه گزارش نمایند.

۶ ــ کارگران ساختمانی مشمول از مزایای زیر استفاده خواهند نمود :

الف ــ معالجه شخص بیمه شده در صورت وقوع حادثه ناشی از کار.

ب ــ پرداخت غرامت دستمزد ایام عدم اشتغال به کار در صورت وقوع حادثه ناشی از کار.

پ ــ تحویل پروتز (اعضای مصنوعی و وسایل طبی) در صورتی که احتیاج به این وسایل به علت وقوع حادثه ناشی از کار باشد.

ت ــ پرداخت غرامت نقص عضو در صورت وقوع حادثه ناشی از کار.

ث ــ پرداخت مستمری از کارافتادگی جزئی (ناشی از کار).

ج ــ پرداخت مستمری از کارافتادگی کلی (ناشی از کار).

چ ــ پرداخت مستمری به بازماندگان درصورتی که فوت بیمه شده در نتیجه وقوع حادثه ناشی از کار باشد.

۷ــ پرداخت کمکهای نقدی در باره مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی بر اساس دستمزد مقطوع و با توجه به ماده ۲۷ قانون بیمه‌های اجتماعی صورت خواهد گرفت و ارقام دستمزد مقطوع مشاغل مختلف کارگران مزبور پس از تصویب شورای عالی سازمان متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.

ب ــ اقدامات مربوط به واحدهای درآمد و مالی

نظر به این که حسابهای درآمد و هزینه ناشی از اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی باید در حساب جداگانه نگهداری شود لذا نحوه وصول بیمه و نگهداری حسابهای مربوط تا اطلاع ثانوی به ترتیب زیر خواهد بود :

۱ــ مفاد ماده ۵ قانون مزبور و تبصره آن عیناً به شهرداری یا شهرداریهای واقع در حوزه عمل آن واحد که اقدام به صدور پروانه ساختمان می نمایند ابلاغ شود.

۲ــ از شهرداری یا شهرداریهای مزبور درخواست شود سطح زیربنا را که برای احداث یا توسعه آن پروانه صادر می شود دقیقاً تعیین و همواره با مشخصات و آدرس محل ساختمان به سازمان اعلام دارند.

۳ــ بر اساس اعلام شهرداری و با توجه به مساحت زیربنا و ضوابط مندرج در ماده ۵ قانون مزبور

(۳۰ ریال برای هر مترمربع سطح زیربناهای بیشتر از ۱۵۰ متر و ۵ ریال برای هر مترمربع بناهای کمتر از ۱۵۰ مترمربع) حق بیمه مربوط محاسبه و به کارفرما ابلاغ شود.

۴ـ کارفرمای ذیربط بر اساس محاسبه آن واحد ورقی که تعیین می شود حق بیمه مقرر را به حساب بانکی جداگانه ای که توسط سازمان مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد و شماره آن حساب که به وسیله آن واحد در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت واریز خواهد نمود.

۵ـ پس از اخذ فیش بانکی مزبور از طرف آن واحد گواهی لازم متضمن مساحت زیربنا و مبلغ واریز شده مشخصات و آدرس محل ساختمان به عنوان شهرداری مربوط مبنی بر وصول حق بیمه متعلقه و بلامانع بودن صدور پروانه صادر خواهد شد.

۶ـ رونوشت گواهی ارسالی به شهرداری (موضوع بند ۵ این بخشنامه) جهت اطلاع و انجام تعهدات احتمالی و کنترلهای لازم به قسمتهای فنی و مالی آن واحد ارسال گردد.

۷ـ در مورد نگاهداری حساب هزینه‌های انجام شده (اعم از کمکهای نقدی و هزینه‌های درمانی) در باره کارگران مورد بحث بایستی مراتب را به حسابداری هر واحد اعلام دارند تا واحد حسابداری حساب هزینه‌های مربوط را به طور جداگانه نگاهداری نماید.

۸ ـ با توجه به تبصره ماده ۱ این قانون صدور پروانه برای ساختمانهای مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری ها، مؤسسات عام المنفعه و بانکها و همچنین کارخانجات که ترتیب دیگری برای اجرای بیمه آنها مقرر گردیده (بخشنامه‌های شماره ۱۵۹، ۲۸۳، ۲۸۴ فنی) موکول به اخذ حق بیمه مقرر در این قانون نخواهد بود و در صورت تقاضای این قبیل مؤسسات آن واحد بدون دریافت حق بیمه گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه ساختمان صادر خواهد نمود.

بدیهی است حق بیمه کارگران شاغل در فعالیت‌های ساختمانهای مؤسسات مذکور طبق ضوابط و دستورالعمل‌های صادره و بر اساس نرخ معمول (۹ و یا ۱۸ درصد) مستقیماً از طرف آن واحد وصول خواهد شد.

۹ـ نحوه ثبت و نگهداری حسابهای درآمد و هزینه ناشی از اجرای این قانون متعاقباً طی دستورالعمل جداگانه از طریق مدیریت مالی ابلاغ خواهد شد .

در خاتمه توجه آن واحد را به این نکته جلب می نماید که هرگاه در اجرای این بخشنامه و همچنین اجرای بیمه کارگران ساختمانی مشمول این قانون از لحاظ فنی، درآمد و مالی ابهام و اشکال و یا نظری وجود داشته باشد بایستی مستقیماً با مدیریت‌های مربوط مکاتبه شود.

قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری «مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایط حمل و نقل و بار و مسافر بین شهری مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را رأساً بر مبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۳/۱۹ تعیین می گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند. در صورت عدم پرداخت حق بیمه، سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه راننده و متفرعات آن را طبق ماده (۵۰) قانون مذکور وصول می نماید.

تبصره ۱ : سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه، مزایای مندرج در قانون تأمین اجتماعی را طبق قانون مذکور به آنان ارائه نماید.

تبصره ۲ : تردد رانندگان در جاده‌ها منوط به داشتن دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور می باشد . صدور، تمدید و تجدید دفترچه کار راننده مستلزم ارائه گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه توسط وی خواهد بود.

تبصره ۳ : کلیه شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مکلفند از تحویل کالا یا مسافر به راننده ای که فاقد دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور می باشد خودداری نمایند. در صورتی که شرکتها و مؤسسات مزبور بارنامه و یا صورت وضعیت مسافر جهت رانندگان فاقد دفترچه کار معتبر صادر نمایند برای بار اول مکلفند به پرداخت معادل سه ماه حق بیمه یک راننده به ازاء هر بارنامه و یا صورت وضعیت مسافر در صورت تکرار مکلف به پرداخت معادل یک سال حق بیمه مذکور را طبق ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۳/۱۹ از شرکتها و مؤسسات صادر کننده بارنامه مطالبه و وصول می نماید.

تبصره ۴ : نیروی انتظامی و پلیس راه مکلف است به هنگام تردد وسایط نقلیه باربری و مسافربری دفترچه کار رانندگان را کنترل و در صورت عدم ارائه دفترچه کار معتبر طبق ماده (۷) قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از بارنامه و صورت وضعیت مسافری مصوب ۱۳۶۸/۲/۳۱ برخورد نماید.

تبصره ۵ : صدور و تمدید دفترچه کار رانندگی منوط به احراز صلاحیت‌های قید شده در آیین نامه اجرایی خواهد بود.

تبصره ۶ : آیین نامه اجرایی این قانون حداکثرظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید[1].

۱- این آیین نامه تهیه شده و در تاریخ ۱۳۸۰/۳/۹ به تصویب هیأت وزیران رسیده است (نک به مقررات این بخش در این مجموعه)

آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری «مصوب ۱۳۸۰/۳/۹ هیأت وزیران[1]»

ماده ۱ــ در آیین نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

الف ــ سازمان : سازمان حمل و نقل و پایانه ای کشور.

ب ــ راننده : رانندگان خودروهای حمل بار و مسافر بین شهری که دارای گواهی نامه رانندگی معتبر و متناسب با نوع وسیه نقلیه عمومی بین شهری که دارای گواهینامه رانندگی معتبر و متناسب با نوع وسیله نقلیه عمومی بین شهری بوده و دفترچه کار رانندگی آنها توسط سازمان صادر شده باشد.

پ ــ دفترچه کار رانندگی معتبر، بارنامه و صورت وضعیت مسافر : تعاریف مذکور در قوانین و مقررات مربوط به حمل و نقل جاده ای.

ت ــ قانون : قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴).

ث ــ دستمزد مقطوع : درآمد ماهانه ای که طبق ماده (۳۵) قانون برای راننده تعیین می شود و مبنای دریافت حق بیمه و ارائه خدمات قانونی قرار می گیرد.

ج ــ قانون بیمه اجتماعی رانندگان : قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (مصوب ۱۳۷۹).

ماده ۲ــ نرخ حق بیمه راننده مطابق ماده (۲۸) قانون تعیین می شود.

ماده ۳ــ راننده به ترتیب زیر مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان قرار می گیرد :

الف ـ کلیه رانندگانی که تا تاریخ تصویب این آیین نامه از طریق بارنامه و صورت وضعیت، حق بیمه پرداخت نموده اند و دارای دفترچه کار معتبر رانندگی از طرف سازمان می باشند مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان بوده و مکلفند حق بیمه مربوط را رأساً پرداخت نمایند.

تبصره : حق بیمه پرداخت شده براساس بارنامه و یا به صورت وضعیت مسافری تا تاریخ تصویب این آیین نامه جزو سوابق بیمه ای راننده محسوب می شود.

ب ـ رانندگانی که فاقد بند «الف» این ماده هستند و از تاریخ تصویب این آیین نامه به بعد درخواست صدور دفترچه کار را دارند باید درخواست کتبی خود را همراه با گواهی نامه معتبر رانندگی و سایر مدارک شناسایی به سازمان تأمین اجتماعی ارائه نمایند . سازمان تأمین اجتماعی

۱- نک به بخشنامه شماره ۱ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۱۳۸۰/۸/۳۰ و به دستورالعمل اجرایی قانون و آیین نامه اجرایی رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری مورخ ۸۰/۷/۳۰ در مقررات بخش چهارم قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در این مجموعه

پس از انجام معاینات پزشکی و با دریافت وجوهی معادل سه ماه حق بیمه زمان درخواست که جنبه علی الحساب خواهد داشت، شماره شناسایی به راننده اختصاص داده و او را جهت دریافت دفترچه کار رانندگی معتبر از سازمان و از تاریخ صدور دفترچه مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان قرار می گیرد.

تبصره : وجه دریافتی از افراد معرفی شده به سازمان که دفترچه رانندگی از سازمان دریافت نمایند پس از کسر هزینه‌های اداری قابل استرداد خواهد بود.

ماده ۴ــ رانندگانی که بر اساس این آیین نامه بیمه شده اند، مکلفند شخصاً حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما، مربوط به ماه‌های آتی را (حداقل حق بیمه سه ماه) که بر مبنای دستمزد مقطوع تعیین می شود حداکثر تا پایان ماه بعد از آخرین ماهی که حق بیمه مربوط قبلا پرداخت شده است، به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند . چنانچه حق بیمه مربوط به فاصله زمانی که راننده دارای دفترچه کار معتبر بوده است ظرف مهلت مقرر در این ماده پرداخت نگردد، اصل حق بیمه و خسارت تأخیر تأدیه (متفرعات) طبق ماده (۵۰) قانون از وی قابل وصول خواهد بود.

ماده ۵ ــ سازمان با اخذ تأییدیه پرداخت حق بیمه از سازمان تأمین اجتماعی و پس از احراز شرایط زیر نسبت به صدور، تمدید یا تجدید دفترچه کار رانندگی اقدام می کند :

الف ــ داشتن گواهی نامه معتبر رانندگی

ب ــ داشتن حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی یا دوره نهضت سوادآموزی

پ ــ داشتن کارت سلامت از مراجع ذیصلاح[1]

تبصره : سازمان مکلف است در صورتی که میزان تخلفات راننده از نظر نوع و تعداد از حد مجاز که میزان آن بر اساس دستورالعمل مشترک وزارتخانه‌های راه و ترابری و کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) تعیین می شود، تجاوز نماید از تمدید دفترچه کار رانندگی وی برای مدت معین و یا نامحدود خودداری نماید.

ماده ۶ ــ شرکتها و مؤسسات حمل بار و مسافر بین شهری مکلفند از تحویل کالا یا مسافر به راننده فاقد دفترچه کار معتبر خودداری نمایند و در صورت تخلف برای بار اول مکلف به پرداخت معادل ۳ ماه حق بیمه یک راننده به ازای هر بارنامه و یا به صورت وضعیت مسافر و در صورت تکرار به پرداخت معادل یک سال حق بیمه یک راننده به سازمان تأمین اجتماعی می باشند.

سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه مذکور را طبق ماده (۵۰) قانون از شرکتها و مؤسسات متخلف

۱- نک به بند «ب» ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی در مقررات بخش چهارم قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در این مجموعه

وصول می نماید.

ماده ۷ــ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پلیس راه مکلفند به هنگام تردد وسایط نقلیه باربری و مسافربری، دفترچه کار رانندگان را کنترل و در صورت عدم ارائه یا فقدان اعتبار طبق ماده (۷) قانون «الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۶۸» برخورد نموده و مشخصات راننده، بارنامه یا صورت وضعیت و همچنین مشخصات آدرس شرکت و مؤسسه حمل و نقل صادر کننده بارنامه یا صورت وضعیت را به اداره تأمین اجتماعی محل اعلام نمایند.

ماده ۸ ــ رانندگان مشمول قانون (به استثنای رانندگان موضوع ماده ۳ این آیین نامه) و شاغلان بازنشستگان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی که مشمول قانون خاص حمایتی هستند از شمول این آیین نامه مستثنی خواهند بود.

قانون استفساریه در مورد قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
«مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۷مجلس شورای اسلامی»

موضوع استفساریه :

ماده واحده ـ آیا رانندگانی که به موجب مقررات طرح بیمه روستائیان و عشایر و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت از مزایای بیمه درمان برخوردار و نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه بوده و مشمول مزایای از کارافتادگی کلی، بازنشستگی و بازماندگان می باشند همچنان ملزم به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۸ می باشند ؟

نظر مجلس : خیر، تا زمانی که رانندگان مشمول صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در نزد صندوق مذکور بیمه باشند الزامی به بیمه شدن مجدد نزد سازمان تأمین اجتماعی ندارند.

دستورالعمل اجرایی قانون و آیین نامه بیمه اجتماعی رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری «مصوب تاریخ ۸۰/۷/۳۰ سازمان تأمین اجتماعی»

پیرو بخشنامه شماره (۱) مشترک فنی و درآمد و اجرای بخش دوم بخشنامه مذکور، نظر به این که برابر اطلاعات واصله از واحدها، رانندگانی که قبل از ۸۰/۷/۱ از طریق بارنامه، صورت وضعیت، ترانزیت و ضوابط مربوط به حمل مواد نفتی، بیمه پرداز سازمان بوده اند و فاقد دفترچه کار رانندگی بوده و یا مهلت اعتبار دفترچه کار آنان منقضی است برای صدور وتمدید دفترچه کار به کمیسیون‌های پزشکی معرفی می گردند، از آنجایی که مراتب باعث بروز مشکلاتی گردیده و منجر به تأخیر در وصول حق بیمه و اجرای مقررات تأمین اجتماعی در باره رانندگان مزبور شده است. لذا با بررسی‌های انجام شده موافقت گردید که رانندگان فوق الذکر که در ظرف یک سال قبل از ۸۰/۷/۱ از (۷۹/۷/۱ لغایت ۸۰/۶/۳۱) به هر میزان دارای سابقه پرداخت حق بیمه بوده و دفترچه درمان دریافت نموده و یا تأمین اعتبار شده است بدون معرفی آنان به کمیسیون‌های پزشکی نسبت به اخذ مدارک مندرج در فرم شماره ۱ (به جز تصویر دفترچه کار) و وصول حق بیمه آنان و صدور گواهی به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور جهت تمدید یا صدور دفترچه کار اقدام گردد. بدیهی است دریافت حق بیمه فصل آتی منوط به ارائه دفترچه کار رانندگی معتبر بوده و باید اصل و تصویر دفترچه مذکور را اخذ و پس از مطابقت، فتوکپی آن ضمیمه سایر مدارک شده و در این صورت شمول این قبیل رانندگان از تاریخ ۸۰/۷/۱ خواهد بود.

بخشنامه شماره ۱ مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در مورد دستورالعمل اجرایی قانون و آئین نامه بیمه اجتماعی رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری

«تاریخ صدور ۸۰/۸/۳۰»

بخش اول ــ تعاریف و کلیات

۱ــ راننده حمل و نقل بار و مسافر بین شهری : به راننده ای اطلاق می گردد که دارای گواهینامه رانندگی معتبر و متناسب با وسیله نقلیه عمومی بین شهری بوده و دفترچه کار رانندگی وی توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور صادر شده باشد.

۲ــ دفترچه کار رانندگی معتبر : دفترچه ای است که جهت اشتغال و تردد رانندگان با وسایط نقلیه عمومی بین شهری در جاده‌های کشور توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور صادر و دارای عکس و مشخصات هویتی کامل راننده و تاریخ اعتبار بوده و ممهور به مهر سازمان مزبور می باشد.

۳ــ دستمزد مقطوع راننده : طبق مصوبه ۱۰۰/۱۰۳۱۳ مورخ ۸۰/۴/۳ شورایعالی تأمین اجتماعی میزان دستمزد مقطوع رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری در سال (۸۰) معادل (۱/۳) برابر حداقل دستمزد سال ۸۰ (روزانه ۲۴/۶۱۰ ریال) در سال (۸۱) معادل (۱/۴) برابر حداقل دستمزد سال (۸۱)، در سال (۸۲) معادل (۱/۵) برابر حداقل دستمزد و از سال (۸۳) به بعد معادل (۱/۶) برابر حداقل دستمزد هر سال مشمولین قانون کار تعیین گردیده است.

۴ــ حق بیمه راننده : عبارت است از (۲۷) درصد دستمزد مقطوع مندرج در بند (۳) که شخص راننده مکلف است رأساً طبق ضوابط مندرج در این بخشنامه به سازمان پرداخت نماید.

۵ــ مشمولین قانون : کلیه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری که دارای گواهینامه معتبر رانندگی و دفترچه کار معتبر رانندگی می باشند.

۶ــ تاریخ شمول قانون : در مورد رانندگانی که دارای دفترچه کار معتبر می باشند از تاریخ ۸۰/۷/۱ و در مورد رانندگانی که بعد از تاریخ ۸۰/۷/۱ دفترچه کار رانندگی دریافت می دارند، تاریخ صدور دفترچه کار رانندگی خواهد بود.

۷ــ نحوه و مهلت پرداخت حق بیمه : کلیه رانندگان مشمول مواظفند، حق مربوط به سه ماه آینده خود را طبق برگه‌های پرداخت که توسط سازمان تهیه و به آنان تحویل می گردد به صورت فصلی و حداکثر تا پایان اولین ماه همان فصل به طور یک جا پرداخت نمایند.

۸ــ حمایتهای قانونی : کلیه بیمه شدگان قانون بیمه اجتماعی رانندگان با احراز شرایط مقرر در

قانون تأمین اجتماعی از حمایتهای مقرر در آن برخوردار می گردند.

۹ـ کد کارگاه : کد کارگاه بیمه رانندگان، شماره ۱۰ رقمی است که به ترتیب از کد شعبه و کد فعالیت به شماره ۹۹۷ و سریال تشکیل شده و علاوه بر شماره بیمه شده جهت تمییز و تشخیص رانندگان بیمه شده شده از سایر بیمه شدگان، به راننده ای که از طریق قانون بیمه اجتماعی بیمه می شوند، اختصاص می یابد.

مثال : به اولین راننده ای که در شعبه یک تهران نامنویسی و حق بیمه پرداخت می نماید کد ۰۰۱۹۹۷۰۰۰۱ داده می شود.

۱۰ـ شماره بیمه شده : شماره بیمه شده به هنگام نامنویسی راننده همانند سایر بیمه شدگان به وی اختصاص داده می شود. در مورد راننده ای که دارای سابقه پرداخت حق بیمه (از طریق طرح بیمه رانندگان، کارگاه‌ها، بیمه اختیاری و بیمه حرف و مشاغل آزاد) می باشد باید همان شماره بیمه شده قبلی به وی اختصاص داده شود.

۱۱ـ فصل یا دوره : منظور از دوره یا فصل در این دستورالعمل عبارت از مدتهای (۳) ماهه است که بر فصول چهارگانه سال (بهار، تابستان، پاییز و زمستان) منطبق می باشد.

بخش دوم ـ نحوه اجرای قانون

الف ـ رانندگانی که در تاریخ ۸۰/۷/۱ دارای دفترچه کار معتبر رانندگی می باشند :

کلیه رانندگانی که در تاریخ ۸۰/۷/۱ دارای دفترچه کار رانندگی معتبر می باشند از تاریخ مذکور حداکثر (۳) ماه فرصت دارند به شعب سازمان مراجعه و تکمیل فرم شماره (۱) و ارائه مدارک مندرج در آن، آمادگی خود را برای پرداخت حق بیمه اعلام نمایند. در غیر این صورت مشمول پرداخت جریمه تأخیر خواهند بود. رانندگان مذکور به دو گروه تقسیم می شوند و نحوه اقدام در مورد هر گروه به ترتیب زیر خواهد بود.

۱ـ گروه اول : رانندگانی که قبل از ۸۰/۷/۱ در اجرای طرح بیمه رانندگان از طریق بارنامه و صورت وضعیت مسافر و رانندگان خویش فرمای ترانزیت که از طریق ارسال لیست توسط مؤسسات حمل و نقل و همچنین رانندگان خویش فرمای حمل مواد نفتی بی طرف که با ارسال لیست توسط خودشان مشمول مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته و در سازمان دارای پرونده فنی می باشند.

۱ـ۱ـ این گروه از رانندگان مکلفند در مهلت تعیین شده به شعبه یا نمایندگی سازمان که در آن پرونده فنی آنان نگهداری می شود مراجعه و فرم شماره (۱) پیوست را تکمیل و مدارک مندرج در فرم مذکور را همراه با اصل شناسنامه خود و افراد تحت تکفل و دفترچه کار رانندگی معتبر، به شعبه تسلیم نمایند.

۲ـ۱ـ واحد نام نویسی و حسابهای انفرادی پس از دریافت فرم و مدارک مذکور در بند ۱ـ۱ در صورت معتبر بودن (منقضی نشدن تاریخ اعتبار) دفترچه کار رانندگی متقاضی، باید تصاویر مدارک دریافتی را با اصل آنها مطابقت داده و بر روی تصاویر عبارت «برابر اصل است» را درج و آن را امضاء و اصل مدارک دریافتی را به راننده اعاده نماید، سپس مشخصات متقاضی را با پرونده فنی وی مطابقت داده و از بیمه پرداز بودن راننده اعاده نماید، سپس مشخصات متقاضی را با پرونده فنی وی مطابقت داده و از بیمه پرداز بودن راننده قبل از ۸۰/۷/۱ اطمینان حاصل نماید. در صورت بیمه پرداز بودن راننده ضمن تشخیص کد شناسایی کلیه مشخصات راننده طبق فرم شماره (۱) اعم از مشخصات هویتی راننده و افراد تحت تکفل وی، مشخصات گواهی‌نامه رانندگی، دفترچه کار رانندگی و تاریخ شمول (۸۰/۷/۱) و شماره بیمه شده (۸ رقمی) که قبلاً به راننده اختصاص داده شده است وارد سیستم و پایگاه اطلاعاتی بیمه شدگان می گردد.

۳ـ۱ـ با ورود کلیه اطلاعات راننده طبق بند ۲ـ۱ در سیستم، واحد دریافت حق بیمه موظف است برگه پرداخت حق بیمه با جمع میزان حق بیمه از تاریخ ۸۰/۷/۱ لغایت آذر (۸۰) و با مهلت پرداخت حداکثر تا پایان آذرماه (۸۰) و همچنین برگه پرداخت حق بیمه سه ماهه آتی (از دی ماه لغایت اسفندماه ۸۰) با مهلت پرداخت تا پایان دی ماه به طور مجزا صادر و جهت پرداخت حق بیمه به راننده تحویل می شود.

توجه : با توجه به این که دستمزد مقطوع مبنای پرداخت حق بیمه از ابتدای هر سال تغییر می‌یابد، لذا برگه‌های پرداخت حق بیمه سه ماهه برای هر فصل طی چهار برگه جهت یکسال صادر و در اول هر سال که راننده به شعبه مراجعه می نماید به وی تحویل می گردد، راننده می تواند در صورت تمایل علاوه بر پرداخت حق دوره اول، حق بیمه دوره‌های بعدی را نیز به طور یک جا پرداخت نماید. در هر حال حالت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مشمول جرایم تأخیر خواهد بود.

۴ـ۱ـ راننده مکلف است با مراجعه به بانک عامل که در برگه پرداخت حق بیمه تعیین گردیده با ارائه برگه پرداخت، حق بیمه را به حساب سازمان واریز نماید.

۵ـ۱ـ در پایان هر سال (از بهمن ماه به بعد) می بایستی وضعیت پرداخت حق بیمه راننده توسط واحد درآمد کنترل و در صورتی که حق بیمه مربوط به برخی از دوره‌های (فصول) سه ماهه پرداخت نشده و یا حق بیمه خارج از مهلت مقرر پرداخت شده باشد، بدهی وی اعم از حق بیمه و جرایم تأخیر تأدیه محاسبه و ضمن صدور اخطاریه و ابلاغ به راننده در صورت عدم پرداخت فایل مربوطه جهت صدور برگه لازم الاجرا در اختیار واحد اجراییات قرار می گیرد، ادامه دریافت حق بیمه و ارائه خدمات به راننده ای که بدهی معوق دارد، منوط به پرداخت بدهی معوق و حق بیمه آتی طبق این دستورالعمل خواهد بود.

۶ـ۱ـ نظر به این که صدور، تمدید و تجدید دفترچه کار راننده مستلزم ارائه گواهی سازمان تأمین اجتماعی می باشد، در مورد رانندگانی که درخواست گواهی مورد نظر را دارند، در صورتی که حق بیمه خود را طبق این دستورالعمل پرداخت و فاقد بدهی باشند، واحد درآمد موظف است گواهی مورد نظر را طی فرم شماره (۲) از سیستم دریافت و به مهر برجسته سازمان ممهور و جهت ارائه به سازمان حمل و نقل پایانه‌های استان به راننده تحویل نماید.

۲ـ گروه دوم : رانندگانی که در تاریخ ۸۰/۷/۱ دارای دفترچه کار رانندگی معتبر بوده، لیکن فاقد ساقه پرداخت حق بیمه از طریق بارنامه یا صورت وضعیت مسافر و یا ترانزیت و حمل مواد نفتی بی‌ظرف هستند.

۱ـ۲ـ این گروه از رانندگان مکلفند به نزدیکترین شعبه یا نمایندگی سازمان واقع در محل سکونت خود مراجعه و فرم شماره (۱) را تکمیل و مدارک مندرج در فرم مذکور را همراه با اصل شناسنامه خود و افراد تحت تکفل، گواهینامه معتبر رانندگی، دفترچه کار رانندگی معتبر و ۴ قطعه عکس به شعبه تسلیم نمایند.

۲ـ۲ـ واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی پس از دریافت فرم و مدارک مذکور دربند ۱ـ۲ در صورت معتبر بودن (منقضی نشدن تاریخ اعتبار) دفترچه کار رانندگی متقاضی، باید تصاویر مدارک دریافتی را با اصل آنها مطابقت داده و بر روی تصاویر عبارت (برابر اصل است) را درج و آن را امضاء و اصل مدارک دریافتی را به راننده اعاده نماید. سپس ضمن اختصاص شماره شناسایی (۸ رقمی) و کد شناسایی به راننده، کلیه مشخصات طبق فرم شماره (۱) اعم از مشخصات هویتی راننده و افراد تحت تکفل وی، مشخصات گواهینامه رانندگی و تاریخ شمول راننده (۸۰/۷/۱) را وارد سیستم و پایگاه اطلاعاتی بیمه شدگاه اطلاعاتی بیمه شدگان می گردد.

۳ـ۲ـ پس از ورود اطلاعات طبق بند ۲ـ۲ در سیستم، واحد دریافت حق بیمه موظف است برگه پرداخت علی الحساب معادل حق بیمه (۳) ماه صادر و جهت پرداخت به راننده تحویل نماید.

۴ـ۲ـ پس از پرداخت حق بیمه علی الحساب موضوع بند ۳ـ۲ ورود اطلاعات آن در سیستم واحد امور فنی بیمه شدگان فرم شماره (۳) را از سیستم دریافت و با الصاق نمودن عکس راننده به آن، وی را به منظور انجام معاینات پزشکی و تأیید سلامت و قابلیت استعداد جسمانی جهت شغل رانندگی با وسیله نقلیه عمومی بین شهری، به کمیسیون پزشکی معرفی می نماید.

۵ـ۲ـ نحوه انجام معاینات پزشکی در مورد رانندگان همانند معاینات صاحبان حرف و مشاغل آزاد و با هزینه راننده می باشد و نظریه کمیسیون پزشکی طبق فرم مذکور به شعبه مربوطه ارسال می گردد. نظریه کمیسیون در یکی از حالات زیر متصور است.

۱ـ۵ـ۲ـ راننده دارای قابلیت و استعداد جسمانی جهت شغل مورد نظر است و سلامت وی تأیید می گردد.

۲ـ۵ـ۲ـ راننده به علت نقص عضو یا بیماری و ... دارای درصدی از کارافتادگی است.

۳ـ۵ـ۲ـ راننده به علت نقص عضو یا بیماری و ... دارای از کارافتادگی کلی است.

۶ـ۲ـ در صورتی که بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی راننده در حالات ۱ـ ۵ ـ۲ و ۲ـ ۵ ـ۲ قرار داشته باشد، نظریه کمیسیون در سیستم ثبت و سپس علی الحساب پرداختی بابت حق‌بیمه مهر لغایت آذر (۸۰) منظور و برگه پرداخت حق بیمه دوره سه ماهه (فصول) آتی همانند بند ۳ـ۱ صادر و جهت پرداخت حق بیمه به راننده تسلیم شود. اقدامات بعدی عیناً طبق بندهای ۴ـ۱ الی ۶ـ۱ خواهد بود. بدیهی است نظریه کمیسیون پزشکی باید در پرونده راننده ضبط گردد.

۷ـ۲ـ در صورتی که بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی، راننده در ارتباط با شغل رانندگی از کارافتاده کلی شناخته شود، باید ضمن ثبت نظریه کمیسیون پزشکی در سیستم علی الحساب دریافتی پس از کسر (۵٪) هزینه‌های اداری از حساب تعهدات قانونی به راننده مسترد گردد. اطلاعات مربوط به این رانندگان در فایل جداگانه نگهداری و سیستم اجازه دریافت حق بیمه و اقدامات بعدی را نخواهد داد.

ب ـ رانندگانی که از تاریخ ۸۰/۷/۱ به بعد متقاضی دفترچه کار رانندگی هستند.

رانندگانی که فاقد دفترچه کار رانندگی بوده و متقاضی دریافت آن از سازمان حمل و نقل پایانه ها می باشند طبق تبصره (۲) قانون و ماده (۵) آیین نامه اجرایی مربوطه، صدور دفترچه کار رانندگی آنان منوط به معرفی سازمان تأمین اجتماعی می باشد، لذا نحوه عمل به ترتیب زیر می باشد :

۱ـ راننده متقاضی دریافت دفترچه کار رانندگی جهت دریافت معرفی نامه باید به نزدیکترین شعبه یا نمایندگی سازمان واقع در محل سکونت خود مراجعه و فرم شماره (۱) پیوست را تکمیل و مدارک مندرج در فرم مذکور را همراه با شناسنامه خود و افراد تحت تکفل و گواهینامه معتبر رانندگی و (۴) قطعه عکس، درخواست معرفی به سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها برای دریافت دفترچه کار رانندگی را بنماید.

۲ـ واحد نام نویسی و حساب‌های انفرادی پس از دریافت فرم تقاضا و مدارک راننده در صورت منقضی نشدن تاریخ اعتبار گواهینامه رانندگی، عیناً طبق بند ۲ـ۲ عمل نموده و مشخصات گواهینامه رانندگی وی وارد سیستم و پایگاه اطلاعاتی بیمه شدگان می گردد. اقدامات بعدی نیز عیناً طبق بندهای ۳ـ۲ الی ۵ ـ۲ خواهد بود.

۳ـ چنانچه بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی، راننده در هریک از حالات بند ۱ـ۵ـ۲ و ۲ـ۵ـ۲ قرار

داشته طی شماره ۴ که توسط ماشین صادر می شود به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور معرفی می گردد. بدیهی است چنانچه راننده طبق نظریه کمیسیون پزشکی دارای درصدی از کارافتادگی (از کارافتادگی جزئی) باشد در ذیل معرفی نامه ذکر گردد.

۱ـ۳ـ در صورتی که طبق نظریه کمیسیون پزشکی، راننده به دلیل نقص عضو یا بیماری و ... از کارافتاده کلی باشد باید از معرفی به سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها خودداری و علی الحساب دریافتی به کسر (۵) درصد هزینه اداری، از حساب تعهدات قانونی به راننده مسترد گردد. اطلاعات مربوط به این رانندگان باید در فایل جداگانه نگهداری و سیستم اجازه هیچ گونه اقدامی در مورد آنان را نخواهد داد.

۴ـ راننده ای که طبق بند (۳) به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور جهت دریافت دفترچه کار رانندگی معرفی می شود، در صورتی که موفق به دریافت دفترچه کار رانندگی شود از تاریخ صدور دفترچه کار رانندگی مشمول قانون بیمه اجتماعی قرار گیرد. لذا بعد از این که اصل و تصویر دفترچه کار رانندگی خود را به شعبه معرفی کننده ارائه نمود، اطلاعات دفترچه کار رانندگی وی توسط واحد نام نویسی و حساب‌های انفرادی وارد سیستم شده و سپس علی الحساب حق بیمه پرداختی از تاریخ صدور دفترچه کار رانندگی منظور و برگه پرداخت حق بیمه بابت مانده حق بیمه تا پایان فصل بعد از تاریخ صدور دفترچه کار رانندگی و همچنین برگه پرداخت حق بیمه سایر فصول باقیمانده سال توسط واحد درآمد صادر و جهت پرداخت حق بیمه وی تحویل می شود. اقدامات بعدی همانند بندهای (۴ـ۱) الی (۶ ـ ۱) خواهد بود.

بخش سوم ــ حمایت‌ها و نحوه ارائه آن به رانندگان بیمه شده :

رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان که با توجه به تبصره (۱) قانون مزبور با پرداخت حق بیمه و احراز شرایط مقرر در قانون تأمین اجتماعی همانند سایر بیمه شدگان از مزایای مندرج در قانون تأمین اجتماعی با رعایت شرایط زیر برخوردار خواهد شد.

رانندگانی که جهت معاینه به کمیسیون پزشکی یا جهت دریافت دفترچه کار رانندگی به سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها معرفی می شوند بیمه شده محسوب نشده و قبل از احراز شرایط بیمه شدن و پرداخت حق بیمه طبق بخش دوم این دستورالعمل نمی‌تواند از حمایت‌های مندرج در این بخش برخوردار شوند.

۱ـ تعهدات کوتاه مدت :

ارائه تعهدات کوتاه مدت مندرج در این دستورالعمل به رانندگان بیمه شده همانند سایر بیمه‌شدگان

می باشد لیکن به لحاظ تفاوت‌های شغلی با سایر بیمه شدگان و نداشتن کارفرما و به منظور تطبیق وضع آنان با قانون تأمین اجتماعی رعایت دقیق نکات ذیل ضروری می باشد.

۱ـ۱ـ درمان : ارائه درمان به بیمه شده و افراد تحت تکفل منوط به پرداخت حق بیمه معوقه و همچنین حق بیمه دوره‌های سه ماهه (فصول) آتی بوده و اعتبار دفترچه درمان راننده و افراد تحت تکفل وی پس از پرداخت حق بیمه، حداکثر تا پایان دوره ای (فصلی) که حق بیمه مربوطه پرداخت شده است خواهد بود. در مورد فرزند چهارم به بعد همانند سایر بیمه شدگان می بایست حق سرانه درمان علاوه بر حق بیمه مقرر پرداخت گردد.

۲ـ۱ـ حوادث : نحوه رسیدگی به حوادث ناشی از کار رانندگان تابع ضوابط مقرر در ماده (۶۰) قانون تأمین اجتماعی می باشد. با توجه به این که فاصله بین محل دریافت حواله بار، بارنامه یا صورت وضعیت مسافر، تا محل دریافت بار یا مسافر تا مقصد که در بارنامه یا صورت وضعیت مسافر تعیین شده است و مسیر برگشت از مقصد تا منزل با وسیله نقلیه مربوطه، محل کار راننده محسوب می شود. حوادث ناشی از کار راننده با ارائه مدارک زیر به شعبه مربوطه قابل بررسی می باشد.

۱ـ۲ـ۱ـ گزارش حادثه توسط راننده با افراد خانواده وی حداکثر ظرف مدت (۳) روز اداری از تاریخ وقوع حادثه.

۲ـ۲ـ۱ـ حواله بار، بارنامه یا صورت وضعیت مسافر مربوط به زمان وقوع حادثه.

۳ـ۲ـ۱ـ گزارش مقامات انتظامی و کروکی پلیس راه در مورد موقع حادثه.

۴ـ۲ـ۱ـ مدارک درمانی اخذ شده از اولین مرکز درمانی مورد مراجعه.

۵ـ۲ـ۱ـ مدارک مراجع قضائی و سایر مدارک مستند.

۳ـ۱ـ غرامت دستمزد ایام بیماری : پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری به راننده بیمه شده با رعایت شرایط زیر و احراز سایر مقررات مربوطه می باشد.

۱ـ۳ـ۱ـ حق بیمه تا تاریخ شروع دریافت غرامت دستمزد کلاً پرداخت شده باشد.

۲ـ۳ـ۱ـ راننده دارای دفترچه کار رانندگی معتبر در مقطع برخورداری از غرامت دستمزد باشد.

۳ـ۳ـ۱ـ مدارک مربوط به ایام استراحت پزشکی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ شروع استراحت به شعبه ارائه شود.

۴ـ۳ـ۱ـ استراحت پزشکی راننده طبق مقررات مورد تأیید سازمان قرار گرفته باشد.

توجه : تنظیم فرم استعلام و معرفی به کار جهت پرداخت غرامت دستمزد ضرورتی ندارد.

۴ـ۱ـ کمک ازدواج : پرداخت کمک ازدواج به راننده بیمه شده منوط به بیمه پرداز بودن وی در زمان وقوع عقد ازدواج و احراز سایر شرایط خواهد بود.

۴ـ۲ـ تعهدات بلند مدت : برخورداری رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان از مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت موضوع قانون تأمین اجتماعی و همچنین غرامت مقطوع فوت در طول برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تغییرات بعدی آن با توجه به سوابق پرداخت حق بیمه و احراز شرایط لازم همانند سایر بیمه شدگان و طبق مقررات مربوطه می باشد.

تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی از تاریخ تقاضا یا تاریخ انقضای اعتبار دفترچه کار رانندگی راننده بیمه شده، هر کدام که مؤخر باشد خواهد بود و راننده مکلف است حق بیمه خود را تا تاریخ تقاضای بازنشستگی یا تاریخ انقضای اعتبار دفترچه کار مذکور پرداخت نماید.

بخش چهارم ــ سایر موارد

۱ــ کلیه رانندگانی که با رعایت این دستورالعمل مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان قرار می‌گیرند، مکلفند حق بیمه آتی خود را حداقل به صورت سه ماهه آتی پرداخت نمایند. در این راستا و به منظور تسهیل پرداخت حق بیمه از سوی رانندگان، واحدهای اجرایی موظفند برگه‌های پرداخت حق بیمه سه ماهه (فصلی) را با مهلت پرداخت (حداکثر تا پایان اولین ماه همان فصل) طبق این دستورالعمل برای یکسال کامل و در مورد رانندگانی که در طی سال مشمول قانون قرار می گیرند، از تاریخ صدور دفترچه کار رانندگی تا پایان هر سال به صورت فصلی تهیه و در اختیار راننده قرار دهند.

۲ــ با توجه به این که تمدید دفترچه کار رانندگی توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها منوط به ارائه گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه از سوی راننده می باشد، لذا در مورد رانندگانی که طبق این دستورالعمل بیمه شده اند و تاریخ اعتبار دفترچه کار رانندگی آنان منقضی می شود و معرفی نامه یا گواهی جهت تمدید دفترچه کار رانندگی را می نمایند، واحدهای اجرایی موظفند حق بیمه آنان را تا پایان سه ماهه (فصل) آتی دریافت و سپس گواهی مورد نظر را طبق فرم شماره (۲) از سیستم اخذ و به آنان ارائه نمایند. بدیهی است پس از صدور گواهی مزبور چنانچه دفترچه کار رانندگی راننده تمدید نگردد، راننده از تاریخ خاتمه اعتبار دفترچه کار رانندگی از شمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان خارج و حق بیمه‌های دریافتی بابت ایامی که دفترچه کار رانندگی فاقد اعتبار بوده به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه منظور نخواهد شد.

۳ـ در مواردی که واحد درآمد اقدام به صدور اخطاریه بر علیه راننده می نماید و یا واحد اجرائیات با صدور اجرائیه اقدام لازم جهت وصول مطالبات سازمان از راننده به عمل می آورد. در مورد این قبیل رانندگان حق بیمه تا پایان اعتبار دفترچه کار رانندگی بیمه شده قابل دریافت بوده و در صورتی که تاریخ اعتبار دفترچه کار رانندگی قابل وصول نبوده و می بایستی از صورت بدهی راننده در مرحله اخطاریه یا جرابیه برگشت شود.

۴ـ از تاریخ اجرای قانون بیمه اجتماعی رانندگان (۸۰/۷/۱) دریافت حق بیمه از مسافر از شرکتها و مؤسسات حمل بار و مسافر متوقف می گردد.

شرکتها و مؤسسات حمل و نقل و بار مسافر مکلفند بارنامه‌ها و صورت وضعیت‌های مسافر که حق بیمه آنها را دریافت نموده اند را حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۰ به سازمان تحویل و حق بیمه دریافتی را به حساب سازمان واریز نمایند.

کلیه واحدهای سازمان موظفند بارنامه و صورت وضعیت مسافر دریافتی را به محض دریافت، حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۸۰ به شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین ارسال نمایند.

۵ـ شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۸۱، اطلاعات مربوط به کلیه بارنامه و صورت وضعیت مسافر دریافتی را ثبت و پردازش نموده و کارنامه سوابق رانندگان را به شعب ذی ربط ارسال نماید.

۶ـ حق بیمه دریافتی بابت بارنامه‌ها و صورت وضعیت مسافر مربوط به بعد از ۸۰/۷/۱ پس از بیمه شدن راننده طبق این دستورالعمل به حساب بستانکار وی منظور خواهد شد.

۷ـ با توجه به تبصره «۳» آیین نامه اجرایی آن، شرکتها و مؤسسات حمل بار و مسافر بین‌شهری مکلفند از تحویل کالا و مسافر به راننده ای که فاقد دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور می باشد خودداری نمایند و در صورتی که برای رانندگان مذکور بارنامه یا صورت وضعیت مسافر صادر نمایند، برای بار اول مکلف به پرداخت سه ماه حق بیمه یک راننده به ازای هر بارنامه و یا صورت وضعیت مسافر بوده و در صورت تکرار مکلف به پرداخت معادل یک سال حق بیمه یک راننده به ازای هر بارنامه یا صورت وضعیت مسافر به سازمان تأمین اجتماعی می باشند.

در اجرای تبصره مذکور و به موجب ماده «۷» آیین نامه مربوطه، نیروی انتظامی و پلیس راه مکلف شده است به هنگام تردد وسایط نقلیه باربری و مسافربری دفترچه کار رانندگان را کنترل و در صورت عدم ارائه یا فقدان اعتبار دفترچه کار رانندگی مشخصات راننده، بارنامه یا صورت وضعیت مسافر، مشخصات و آدرس شرکت و مؤسسه حمل و نقل صادر کننده بارنامه یا صورت وضعیت را به سازمان تأمین اجتماعی محل اعلام نماید. در این راستا واحدهای اجرایی مکلفند به محض دریافت گزارش

نیروی انتظامی، طبق تبصره (۳) قانون و ماده (۶) آیین نامه اجرایی حق بیمه را محاسبه و طی فرم مربوطه به شرکت و یا مؤسسه صادر کننده بارنامه یا صورت وضعیت مسافر ابلاغ و طبق ماده «۵۰» قانون نسبت به وصول آن و به حساب درآمد سازمان واریز نمایند.

حق بیمه‌های دریافتی از شرکتها و مؤسسات حمل بار و مسافر بابت تبصره (۳) قانون، ارتباطی به راننده ندارد و سازمان از این بابت تعهدی در مقابل راننده نخواهد داشت.

۸ ــ حق بیمه وصولی بابت رانندگان مشمول این دستورالعمل باید به صورت جداگانه در ردیف ۱۸ـ۳ گزارش وصولی واحدهای مکانیزه و ردیف ۲۱ گزارش وصولی واحدهای غیرمکانیزه و حق بیمه وصولی بابت تبصره (۳) قانون و ماده (۶) آیین نامه اجرایی (موضوع بند «۷» فوق) در ردیف ـ۱۹ـ۳ گزارش وصولی ثبت و تعداد رانندگان بیمه شده که در هر ماه حق بیمه پرداخت نموده اند، در ردیف اول جدول گزارش وضعیت کارگاه‌های واحدهای مکانیزه درج شود. ضمناً چنانچه همزمان حق بیمه طبق طرح قبلی رانندگان وصول گردد، بایستی در ستونهای آخر گزارش وصولی به تفکیک بار و مسافر و ترانزیت درج شود.

۹ــ بیمه شدگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان که طبق این دستورالعمل حق بیمه خود را پرداخت می نمایند با احتساب مجموعه سابقه پرداخت حق بیمه آنان (طرح بیمه رانندگان، قانون تأمین اجتماعی، بیمه اختیاری و یا حرف و مشاغل آزاد) در صورت احراز شرایط مقرر در قانون تأمین اجتماعی از حمایت‌های قانون مذکور برخوردار خواهند شد.

۱۰ــ بیمه شدگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان به طور کلی از شمول قانون بیمه بیکاری خارج می باشند.

۱۱ــ به هنگام برقراری مستمری بیمه شدگان مشمول این دستورالعمل (رانندگان) لازم است با توجه به نوع مستمری برقراری، علاوه بر شماره مستمری از کدهای مربوط به بیمه رانندگان به ترتیب ذیل استفاده گردد :

ـ مستمری بازنشستگی با کد ۶۰ به جای ۱۰
ـ مستمری از کارافتادگی جزئی ناشی از کار با کد ۶۲ به جای ۱۲
ـ مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار با کد ۶۱ به جای ۱۱
ـ مستمری از کارافتادگی غیرناشی از کار با کد ۶۳ به جای ۱۳
ـ مستمری بازماندگان (فوت) ناشی از کار با کد ۶۵ به جای ۱۵
ـ مستمری بازماندگان (فوت) غیرناشی از کار با کد ۶۵ به جای ۱۵
ـ غرامت مقطوع فوت (موضوع بخشنامه ۲۴/۱ مستمریها) با کد ۶۶ به جای ۱۶

ـ مستمری بازماندگان نسبت به سنوات پرداخت حق بیمه (موضوع بخشنامه ۲۴/۱ مستمریها) با کد ۶۷ به جای ۱۷

ـ غرامت مقطوع فوت (موضوع بخشنامه ۲۴/۱ مستمریها) با کد ۶۸ به جای ۱۸ [1]

۱۲ـ دستورالعمل مربوط به نگهداری حساب‌های درآمد و هزینه‌های قانون بیمه اجتماعی رانندگان و نحوه تخصیص کدهای مالی مربوط طی دستورالعمل جداگانه توسط معاونت اداری و مالی تهیه و متعاقباً ارسال خواهد شد.

۱۳ـ رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری که در کارگاه‌ها و مؤسسات مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافت می دارند مشمول قانون بیمه اجتماعی و این دستورالعمل نبوده و کارفرمایان آنها کماکان مکلفند لیست و حق بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود به سازمان ارسال و پرداخت نمایند. این دسته از رانندگان در صورتی که نیاز به ارائه معرفی نامه جهت تمدید یا صدور دفترچه کار رانندگی داشته باشند، کارفرمایان آنان می توانند از شعبه ای که حق بیمه راننده به آن پرداخت می شود تقاضای صدور گواهی پرداخت حق بیمه بنمایند که در این صورت شعبه مربوطه در صورت پرداخت حق بیمه این افراد طبق قانون تأمین اجتماعی موظف به ارائه گواهی لازم سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها جهت صدور، تمدید یا تجدید دفترچه کار رانندگی آنان می باشد.

۱۴ـ رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری شاغل در وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و نهادهای دولتی و وابسته به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی که مشمول نظام بیمه و بازنشستگی خاص هستند و همچنین بازنشستگان آنها از شمول این دستورالعمل خارج بوده و در صورتی که نیاز به صدور و تمدید کار رانندگی داشته باشند، سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور می تواند با ارائه گواهی و یا معرفی‌نامه حسب مورد از دستگاه مربوطه، نسبت به صدور، تمدید و یا تجدید دفترچه کار رانندگی رانندگان مذکور اقدام نمایند.

۱۵ـ رانندگانی که بازنشسته و یا از کارافتاده کلی می شوند نمی‌توانند گواهی جهت تمدید دفترچه کار رانندگی دریافت نمایند.

۱۶ـ کلیه بخشنامه‌ها و دستورات اداری که در اجرای طرح بیمه رانندگان حمل بار و مسافر صادر شده است از تاریخ صدور این بخشنامه لغو می گردد. بدیهی است واحدها موظفند کلیه بارنامه‌ها و صورت وضعیت مسافر را که تا تاریخ اجرای این بخشنامه صادر شده است با حق بیمه متعلقه دریافت و طبق بند (۴) فوق عمل نمایند.

۱- الحاقی به موجب طبق دستور اداری اصلاح بخشنامه شماره ۱ مشترک فنی و درآمد مورخ ۸۰/۱۱/۶

۱۷ـ کلیه ادارات کل استانها، شعب و نمایندگی‌ها موظفند به طریق مقتضی لغو طرح بیمه رانندگان بر اساس بارنامه و صورت وضعیت و بخشنامه‌ها و دستورات اداری مربوطه از تاریخ ۸۰/۷/۱ و وصول حق بیمه رانندگان بر اساس قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری موضوع این دستورالعمل از تاریخ مذکور را به اطلاع سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان و شهرستان مربوطه، ترمینال‌های مسافربری و باربری، شرکتها و مؤسسات حمل بار و مسافر و رانندگان برسانند.

بخشنامه شماره ۱/۱ مشترک فنی و درآمد در مورد دستمزد مقطوع، مهلت دریافت حق بیمه و جریمه تأخیر و تمدید اعتبار دفترچه درمان رانندگان «تاریخ صدور ۸۱/۵/۱۵»

پیرو بخشنامه شماره (۱) مشترک فنی و درآمد با توجه به مصوبه شماره ۱۱۰۰/۲۴۸۳۲ مورخ ۸۱/۳/۲۹ هیأت محترم مدیره که در سیصدوبیست و چهارمین جلسه مورخ ۸۱/۴/۹ شورایعالی تأمین اجتماعی مورد تأیید قرار گرفته است بندهای ۳ و ۷ از بخش اول، ۱ـ۱ از بخش سوم و (۱) از بخش چهارم بخشنامه مزبور به شرح زیر اصلاح می گردد.

۱ـ دستمزد مقطوع راننده موضوع بند (۳) بخش اول بخشنامه مزبور در مورد رانندگان مینی بوس و سواری از ابتدای سال ۸۱ معادل ۱/۱ برابر حداقل دستمزد مصوبه شورایعالی کار (روزانه ۲۵۶۱۰ ریال) و سایر رانندگان معادل ۱/۳ برابر حداقل دستمزد (روزانه ۳۰۲۶۵ ریال) تعیین و اعلام می گردد.

۲ـ مهلت پرداخت حق بیمه موضوع بند «۷» بخش اول از پایان اولین ماه فصل به آخرین روز اولین ماه فصل بعد افزایش می یابد و چنانچه در مهلت مذکور حق بیمه فصل به طور کامل یا قسمتی از آن پرداخت نشود بر مبنای میزان حق بیمه ماهانه جریمه حق بیمه محاسبه می شود.

۳ـ دفترچه درمان رانندگانی که حق بیمه خود را پرداخت می نمایند تا پایان فصل جدید تمدید اعتبار می گردد و بند ۱ـ۱ بخش سوم بخشنامه مذکور به شرح فوق اصلاح می گردد.

۴ـ بیمه شده می تواند با رعایت مهلت مقرر در بند (۲)، حق بیمه را به صورت ماهانه پرداخت نماید.

۵ـ در مورد رانندگانی که در تاریخ ۸۰/۷/۱ دارای دفترچه کار معتبر رانندگی بوده و تاکنون حق‌بیمه خود را پرداخت نکرده اند، در صورت مراجعه برای پرداخت حق بیمه و تمدید دفترچه کار رانندگی حق‌بیمه آنان تا تاریخی که دفترچه کار رانندگی آنان اعتبار داشته است، محاسبه و در صورتی که قادر به پرداخت حق بیمه از ۸۰/۷/۱ تا تاریخ فصل مراجعه به طور کلی نباشند دریافت حق بیمه معوق حداکثر در (۱۲) قسط ماهانه و با ارائه برگه پرداخت برای هریک از اقساط به طور جداگانه بلامانع خواهد بود.

تذکر ۱ : رانندگانی که حق بیمه خود را از ۸۱/۱/۱ با دستمزد مقطوع قبلی پرداخت نموده اند و یا بابت حق بیمه «۳» ماهه اول سال که مهلت آن به موجب این بخشنامه لغایت ۳۱/۴/۳۱ می باشد، مشمول خسارت تأخیر تأدیه گردیده و آن را پرداخت نموده اند مازاد حق بیمه و جریمه دریافتی باید محاسبه و به حساب بستانکار آنان منظور و از حق بیمه ماه‌های آتی کسر گردد.

تذکر ۲ : شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است نرم افزار موجود را سریعاً به شرح فوق اصلاح و به واحدها ارسال نمایند.

بخشنامه شماره ۵۱/۱۹۸۰ مورخ ۱۳۷۶/۲/۸ در مورد چگونگی معرفی مشمولان طرح بیمه رانندگان باربری و مسافربری برون شهری به کمیسیون‌های پزشکی

نظر به این که پیرو بخشنامه‌های شماره ۶۲۱ و ۲۱/۱ فنی مشمولان طرح بیمه رانندگان باربری و مسافربری برون شهری در حال حاضر از شمول دریافت غرامت دستمزد ایام استراحت به علت وقوع حوادث غیرناشی از کار و یا بیماری عادی خارج می باشند، لذا واحدها در باره چگونگی تطبیق بخشنامه شماره (۱۷) مستمریها با وضعیت خاص این گروه (در مواردی که معرفی به کمیسیون پزشکی به علت بیماری و یا آسیب‌های غیرناشی از کار مطرح است) با ابهام و مانع مواجه گردیده اند.

در این رابطه و مادامی که غرامت دستمزد به علت بیماری عادی و یا حوادث غیرناشی از کار رانندگان موصوف مورد تصویب قرار نگرفته مقرر می گردد. چنانچه به علل مذکور به طور متوالی و در حد متعارف استراحت پزشکی داشته و استراحت مذکور مورد تأیید شورای پزشکی واقع گردد و نیز همان‌گونه که در ماده (۷۰) قانون مقرر گردیده پزشک معالج گواهی نماید که درمان خاتمه یافته و بیمار و یا عوارض وارد بر او غیرقابل علاج می باشد معرفی و بررسی بیمه شده به کمیسیون پزشکی با رعایت سایر شرایط بلامانع خواهد بود.

بیمه رانندگان شاغل در آژانس‌های تاکسی تلفنی
«موضوع مصوبه مورخ ۷۶/۵/۲۷ هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی»

با توجه به بررسی‌های بعمل آمده در مورد نحوه اشتغال رانندگان شاغل در آژانس‌های تاکسی تلفنی و ارتباط کاری آنان با صاحبان آژانس‌ها و به استناد مصوبه پانصد و هشتاد و دومین جلسه هیأت مدیره مورخ ۷۶/۵/۲۷ مقتضی است در مورد حق بیمه رانندگان آژانس‌های تاکسی تلفنی به ترتیب زیر عمل گردد :

۱ـ از تاریخ اول مهرماه «۷۶» در مورد آن دسته از رانندگان شاغل در آژانس‌های تاکسی تلفنی که اسامی آنان در گزارش بازرسی درج می گردد و کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنان خودداری می نماید، چنانچه طبق سند مالکیت اتومبیل که توسط کارفرما ارائه خواهد شد، اتومبیل سواری متعلق به شخص راننده باشد در این صورت راننده مذکور خویش فرما محسوب و مطالبه حق‌بیمه وی منتفی خواهد بود. این گونه رانندگان می توانند بیمه خود را به صورت اختیاری (در صورتی که سوابق پرداخت حق بیمه داشته باشند) یا با ارائه گواهی اتحادیه آژانس‌های تاکسی تلفنی یا مجمع امور صنفی از طریق بیمه حرف و مشاغل آزاد ادامه و یا برقرار نمایند.

۲ـ انجام بازرسی از کلیه آژانس‌های مورد نظر کماکان طبق روش گذشته انجام خواهد شد و بازرسین کارگاه‌ها در زمان بازرسی می بایستی ضمن ثبت نام راننده، شماره اتومبیل متعلق به راننده را نیز در مقابل نام وی در گزارش بازرسی درج نمایند.

۳ـ نحوه محاسبه و مطالبه حق بیمه سایر کارکنان شاغل در آژانس‌ها و رانندگان که اتومبیل متعلق به خود آنان نمی‌باشد طبق روش گذشته خواهد بود.

۴ـ بدهی‌های لغایت ۷۶/۶/۲۱ رانندگان مورد نظر آژانس‌ها که قطعی شده است به قوت خود باقی بوده و می بایست طبق مقررات از کارفرمایان مربوطه مطالبه گردد و در مورد آن دسته از بدهی‌های لغایت ۷۶/۶/۲۱ که محاسبه نشده یا به مرحله قطعیت نرسیده است باید طبق روال جاری محاسبه و به کارفرمایان آژانس ابلاغ گردد و چنانچه مورد اعتراض قرار گیرد با ارائه اسناد مالکیت اتومبیل چنانچه اتومبیل متعلق به شخص راننده بوده و از مزایای سازمان استفاده ننموده باشند دراین صورت هیأت‌های تشخیص مطالبات مجاز به حذف حق بیمه آنان خواهند بود.

دستور اداری شماره ۵۰۰۰/۸۶۴۲ مورخ ۸۶/۲/۳ سازمان تأمین اجتماعی در مورد پروتز و اورتز

پیرو دستور اداری شماره ۴۰۱۰/۱۳۲۳۷۰ مورخ ۸۳/۱۲/۲۶، به منظور ارتقاء تعرفه‌های وسایل کمک پزشکی و نزدیک نموده آن به بهای واقعی و افزایش رضایتمندی مشمولین و سهولت در ارائه خدمات، پس از بازنگری ضوابط مربوط به حمایت پروتز و اورتز، بر اساس مصوبه مورخ ۸۵/۱۱/۲ هیأت مدیره اصلاحاتی در تعرفه‌ها و برخی از فرآیندها انجام گردید، لذا ضمن ارسال فهرست اقلام و تعرفه‌های آن، توجه واحدهای اجرایی را به رعایت مفاد این دستور اداری که جایگزین موارد مرتبط در دستورالعمل فوق الذکر می گردد، جلب می نماید. بدیهی است سایر ضوابط دستور اداری فوق الذکر کماکان مجری خواهد بود.

۱ـ به منظور مساعدت با مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی، هزینه پروتز دست دندان در صورتی که از تاریخ آخرین پرداخت هزینه پروتز مزبور به آنان حداقل ده سال گذشته باشد، حداکثر برای یک بار دیگر با رعایت سایر شرایط قابل پرداخت خواهد بود.

۲ـ با توجه به بندهای «۲۷» و «۲۳» بخشنامه «۶۵۱» فنی، جهت پرداخت پروتز و اورتز به مشمولین بیمه اختیاری ضمن رعایت سایر شرایط و ملحوظ داشتن پرداخت‌های احتمالی قبلی به ترتیب زیر عمل نمایند :

الف ـ مشمولینی که تاریخ انعقاد قرارداد و تجویز وسایل کمک پزشکی بابت آنان بعد از تاریخ ۸۵/۸/۱ باشد همانند سایر بیمه شدگان می توانند از حمایت‌های مقرر برخوردار گردند.

ب ـ مشمولینی که تاریخ قرارداد آنان قبل از ۸۵/۸/۱ می باشد به شرط آن که تاریخ تجویز وسایل کمک پزشکی آنان بعد از تاریخ ۸۶/۱/۱ باشد می توانند از حمایت‌های مقرر برخوردار شوند.

بدیهی است مستمری بگیرانی که حق بیمه درمان آنان به صورت سرانه ای کسر می گردیده از تاریخ ۸۵/۸/۱ و مستمری بگیرانی که تاریخ صدور حکم بازنشستگی یا از کارافتادگی آنان بعد از تاریخ ۸۵/۸/۱ از تاریخ صدور حکم مشمول استفاده از این حمایت خواهند بود.

ضمناً واحدهای امور فنی بیمه شدگان موظفند در زمان ارائه حمایت به مشمولین مذکور کارت نمونه «۶» ساماندهی را تکمیل و در پرونده فنی آنان نگهداری نمایند.

۳ـ با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده در جهت اصلاح و بهبود روش‌های پرداخت، تأیید اقلامی که تعرفه آن کمتر از «۱۱۰۰۰۰» ریال می باشد نیز از سوی پزشک معتمد حذف می گردد، مشروط

بر این که اقلام با تعرفه بیش از «۵۰۰۰۰» ریال (به استثنای عینک طبی که با تجویز اپتومتریست نیز قابل پرداخت است) توسط پزشک متخصص مرتبط تجویز شده باشد ضمناً جهت پرداخت بهای عصا و واکر نیاز به هیچ‌گونه تجویز و یا تأیید پزشک معتمد نخواهد بود.

۴ـ در مواردی که شعبه ذیربط نیاز به اخذ تأییدیه تجویز عینک و سایر اقلام موضوع بند اخیر را ضروری تشخیص دهد (به طور مثال درمواردی که برای کلیه اعضای خانواده و یا یک کارگاه، وسیله‌ای به طور گروهی تجویز می گردد) مجاز به ارجاع آن به پزشک معتمد و یا شورای پزشکی خواهد بود.

۵ـ در خصوص پرداخت هزینه مربوط به لباس سوختگی مقتضی است با توجه به دستور اداری شماره «۵۱۰۶۱» مورخ ۸۴/۶/۸ اقدام گردد.

بخشنامه شماره ۳۴/۳ سازمان تأمین اجتماعی در مورد افزایش هزینه مسکن مستمری بگیران (تاریخ صدور ۸۴/۱۰/۱۸)

پیرو بخشنامه‌های شماره ۳۴ و ۳۴/۱ و ۳۴/۲ مستمریها و با توجه به بند ۹ نهصدوسی و یکمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۸۴/۸/۲ میزان کمک هزینه مسکن مستمری بگیران از تاریخ ۸۴/۱/۱ با رعایت سایر موارد مندرج در بخشنامه (۳۴) مستمری‌ها و دستور اداری شماره ۸۰۰۰/۲۸۰۲۱ مورخ ۸۳/۳/۲۳ جهت مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی متأهل و یا متکفل و همچنین بازماندگان بیش از یک نفر مبلغ ۴۴۰۰۰ ریال و مستمری بگیران بازنشسته، از کارافتاده کلی مجرد و نیز بازماندگان تک‌نفره مبلغ ۲۸۰۰۰ ریال در ماه تعیین می گردد.

آیین نامه ایجاد نمایندگی رسمی سازمان تأمین اجتماعی
«مصوب ۸۲/۱۲/۹ و ۸۳/۸/۳۰ شورایعالی تأمین اجتماعی»

فصل اول ــ کلیات

ماده ۱ــ ضرورت ایجاد نمایندگی رسمی سازمان تأمین اجتماعی : با توجه به گسترش روزافزون وظایف سازمان تأمین اجتماعی و نقش مهم این سازمان در فراهم نمودن رفاه حال و آینده بیمه‌شدگان و خانواده آنان و اثرات سودبخش آشنایی بیمه شدگان و کارفرمایان با مفاهیم و تکالیف قانونی، به اشخاص ذیصلاح و واجد شرایط اجازه داده می شود بر اساس ضوابط مندرج در این آیین نامه نمایندگی‌های تحت عنوان «نمایندگی سازمان تأمین اجتماعی» ایجاد و در چارچوب مقررات مربوطه جهت اجرای تمام یا قسمتی از وظایف واگذاری از سوی سازمان تأمین اجتماعی با سازمان همکاری نماید.

ماده ۲ــ هدف : هدف از ایجاد نمایندگی‌های مذکور جلوگیری از گسترش واحدهای اجرایی سازمان، کم کردن هزینه‌های اداری و پرسنلی و سوق دادن قسمت یا تمام امور اجرایی و کارشناسی قابل واگذاری به بخش خصوصی با توجه به سیاست عمومی دولت و همچنین تسریع و تسهیل امور بیمه شدگان و کارفرمایان می باشد.

ماده ۳ــ تعریف نمایندگی رسمی : نمایندگی رسمی، واحدی است که برای پیگیری و حصول هدف‌ها و برنامه هایی که در این آیین نامه تعریف شده است به دو صورت زیر تشکیل می گردد :

الف ــ اشخاص حقیقی واجد شرایط که شخصاً نمایندگی را ایجاد می نمایند.

ب ــ اشخاص حقوقی واجد شرایط که در چارچوب ضوابط قانونی نمایندگی را به ثبت می‌رسانند.

فصل دوم ــ شرایط متقاضیان ایجاد نمایندگی رسمی سازمان تأمین اجتماعی

ماده ۴ــ صدور مجوز ایجاد نمایندگی توسط هیأت مدیره سازمان به اشخاص واجد شرایط ذیل صورت می گیرد :

الف ــ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب ــ اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور

ج ــ دارا بودن حداقل ۳۰ سال و حداکثر ۷۰ سال سن

د ــ انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم برای آقایان

ه ــ دارا بودن توان جسمی و روحی لازم و عدم اشتهار به فساد اخلاقی و مالی

و ــ دارای تبحر در حد کارشناسی قابل قبول (حداقل ۱۰ سال تجربه در امور بیمه گری)

ز ــ دارا بودن حداقل مدرک لیسانس در رشته‌های مورد قبول سازمان تأمین اجتماعی

ح ــ عدم سابقه محکومیت کیفری

ط ــ عدم اشتغال در مؤسسات دولتی و غیردولتی

تبصره ۱ : در رابطه با اشخاص حقوقی می بایست حداقل مدیرعامل آن کلیه شرایط مندرج در این ماده و سایر اعضای هیأت مدیره آن به استثنای بند «ز» این ماده سایر شرایط مندرج در ماده مذکور را دارا باشند.

تبصره ۲ : متقاضیان نمایندگی در صورتی که بازنشسته سازمان بوده یا این که ۱۰ سال در سازمان شاغل بوده باشند در شرایط مساوی در اولویت خواهند بود (مشروط بر این که حداکثر فاصله قطع ارتباط با سازمان بیش از ۵ سال نباشد). اشخاصی که بازنشستگی و یا قطع رابطه استخدامی آنان با سازمان ناشی از رأی هیأت‌های تخلفات اداری و یا اخراج باشد نمی‌توانند متقاضی ایجاد نمایندگی گردند.

فصل سوم ــ مرجع تشخیص پذیرش و نظارت واگذاری امور سازمان

ماده ۵ــ پذیرش متقاضیان نمایندگی رسمی، به عنوان کارگزاران سازمان، تعیین قلمرو و مسئولیت آنان در ارائه خدمات و همچنین اعمال نظارت بر امور آنان در جریان فعالیت در راستای اهداف سازمان، به عهده هیأت مدیره سازمان می باشد.

تبصره ۱ : هیأت مدیره سازمان می تواند اختیارات خود را در این زمینه به ستادی به عنوان ستاد صدور جواز ایجاد نمایندگی مرکب از اعضای زیر در سازمان تشکیل می گردد محول نماید :

ـ معاون فنی و درآمد (رئیس ستاد)

ـ معاون امور درمان (نایب رئیس)

ـ معاون اداری و مالی (عضو)

ـ معاون حقوقی و امور مجلس (عضو)

ـ یک نفر به انتخاب مدیرعامل (عضو)

تبصره ۲ : ستاد مزبور با حضور حداقل (۴) نفر تشکیل و تصمیمات آن با (۳) نفر رسمیت پیدا می نماید.

ماده ۶ــ نحوه تشکیل جلسات، پذیرش درخواست متقاضیان و همچنین چگونگی انجام بررسی‌های اولیه به موجب ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره سازمان می رسد.

ماده ۷ـ هیأت مدیره سازمان بر حسب نیاز سازمان امور واگذاری واحدهای اجرایی در سطح کشور را با تعیین قلمرو جغرافیایی، تعداد نمایندگی‌های مورد نیاز، در هر نوبت از سال در جراید کثیرالانتشار به اطلاع عموم می رساند به نحوی که متقاضیان قبل از تسلیم درخواست به سازمان از حدود مسئولیت‌های خود در قبال سازمان مطلع شوند.

تبصره : عناوین قلمرو هریک از امور قابل واگذاری به نمایندگی‌ها با پیشنهاد «هیأت مدیره سازمان» و تصویب شورایعالی سازمان تعیین و جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

ماده ۸ـ هیأت مدیره پس از بررسی درخواست متقاضیان و احراز صلاحیت افراد واجد شرایط، مراتب پذیرش آنان را به عنوان نماینده سازمان تأمین اجتماعی طی جوازی که دارای شکل مشخص و یکنواختی خواهد بود حداکثر ظرف دو هفته به آنان اعلام می نماید.

فصل چهارم ـ نحوه ایجاد نمایندگی‌ها و فعالیت آنها

ماده ۹ـ اشخاص دارای جواز موضوع ماده (۸) مکلفند ظرف مدت یک ماه نسبت به تنظیم و مبادله قرارداد ایجاد نمایندگی اقدام و حداکثر ظرف سه ماه پس از انعقاد قرارداد، نمایندگی را، راه‌اندازی نمایند. در غیر این صورت جواز آنان باطل خواهد شد.

تبصره : هیأت مدیره می تواند این مدت را با توجه به قلمرو امور واگذاری حداکثر تا ۶ ماه تمدید نماید.

ماده ۱۰ـ دارندگان جواز ایجاد نمایندگی در مدت تعیین شده می باید نسبت به تهیه مکان مناسب و سایر امکانات لازم از قبیل تأمین پرسنل مورد نیاز، تجهیزات، اثاثیه و سخت افزار لازم و ... اقدام نمایند و مراتب را قبل از تنظیم قرارداد و راه اندازی نمایندگی به ادارات کل استان ذیربط تسلیم نمایند.

ماده ۱۱ـ ادارات کل استان ذیربط موظفند پس از بررسی و تأیید موضوع ماده (۱۰) نسبت به تنظیم و مبادله قرارداد اجرای کار، طبق مقررات اقدام نمایند.

ماده ۱۲ـ دارندگان جواز نمایندگی می بایست در قبال امور واگذاری و قبول مسئولیت تضمین لازم را برابر ضوابط مربوطه که به تصویب هیأت مدیره می رسد ارائه نمایند.

ماده ۱۳ـ جواز ایجاد نمایندگی توسط سازمان به نام شخص یا اشخاص حقوقی پذیرفته شده صادر می گردد که غیرقابل انتقال به غیر می باشد.

ماده ۱۴ـ جواز هریک از نمایندگی‌ها ابتدا برای یک سال و سپس برای مقاطع دو ساله با تأیید هیأت مدیره قابل تمدید است. ضمناً تمدید آن برای سالهای بعد نیز با مجوز هیأت مدیره بلامانع خواهد بود.

ماده ۱۵ـ سازمان تأمین اجتماعی در تأمین اثاثیه، سخت افزار، محل کار، نیروی انسانی و به طور کلی تأمین هزینه‌های دفتری و اداری نمایندگی‌های موضوع این آیین نامه مسئولیتی نداشته و هیچ تعهدی نخواهد داشت.

ماده ۱۶ـ نماینده، مسئول حسن اخلاق و رفتار کارکنان زیرمجموعه خود بوده و اشتغال افراد در نمایندگی هیچ‌گونه رابطه و مسئولیت استخدامی برای سازمان ایجاد نمی‌نماید.

تبصره ۱ : در صورتی که اجرای کار در چارچوب مقررات سازمان نیاز به بسته‌های نرم افزاری خاص داشته باشد سازمان تأمین اجتماعی نسبت به تأمین و تحویل آنها اقدام نموده و نمایندگی‌ها مکلفند صرفاً در چارچوب آن فعالیت نمایند.

ماده ۱۷ـ نمایندگی‌ها مکلفند منحصراً برابر فعالیت‌های مندرج در جواز و مطابق مفاد قرارداد منعقده عمل نموده و از هر اقدام دیگری خارج از آن برخورداری نمایند.

ماده ۱۸ـ حق الزحمه فعالیت نمایندگی‌ها به ترتیبی که در قرارداد تعیین می شود حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ارائه صورت عملکرد و پس از کسر کسورات قانونی پرداخت خواهد شد.این هزینه‌ها جزء هزینه‌های اداری در حساب‌های سازمان منظور خواهد شد.

فصل پنجم ــ نظارت، کنترل، رسیدگی به تخلفات و عملکرد نمایندگی ها

ماده ۱۹ـ سازمان در صورت مشاهده خلل یا هرگونه نارسایی می بایست مراتب را بر حسب نوع تشخیص خود به صورت شفاهی و کتبی به نمایندگی تذکر دهد و در صورت تکرار تذکرات و سلب اعتماد، سازمان می تواند رأساً نسبت به فسخ قرارداد و مطالبه خسارات وارده طبق مقررات اقدام نماید.

ماده ۲۰ـ نگهداری سوابق اقدامات، قراردادها، راهنمایی‌ها و آمار توسط نمایندگی‌ها باید بر اساس اصول و ضوابط اداری بوده و همواره در دسترس و قابل ارائه به سازمان و بازرسان اعزامی آن باشد.

ماده ۲۱ـ نمایندگی‌ها موظفند اسرار مربوط به سازمان، کارفرمایان، بیمه شدگان و مستمری بگیران را محفوظ داشته و به هیچ وجه افشاء ننماید و از هرگونه اقدام دیگری غیر از آنچه که در قرارداد مندرج است خودداری و از هر نوع اظهارات خلاف واقع، یا گفتار و یا عملی که موجب اشتباه و اغفال بیمه شده، کارفرما، مستمری بگیر و سازمان گردد، خودداری نماید.

ماده ۲۲ـ سازمان عملکرد نمایندگی‌های مورد نظر در این آیین نامه را از طریق بازرسان و عوامل خود تحت رسیدگی و کنترل قرار داده و در صورت مشاهده تخلف از مفاد جواز و قرارداد منعقده و به طور کلی تخلف از مقررات سازمان، علاوه بر لغو قرارداد به طور یک طرفه نمایندگی متخلف را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.

ماده ۲۳ـ نمایندگان رسمی می توانند در صورت ضرورت به منظور پیگیری امور محوله در قرارداد به واحدهای اجرایی مربوطه سازمان مراجعه و واحدهای مزبور نیز در این زمینه موظف به همکاری با آنان خواهد بود.

از مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران

«مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران»

فصل هفتم ــ تأمین اجتماعی

ماده ۴۶ــ سازمان هر منطقه آزاد مکلف است رأساً یا با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و یا شرکتهای بیمه نسبت به تأسیس «صندوق یا صندوقهایی» به منظور ارائه خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، از کارافتادگی جزئی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد برای کارکنان مشمول این مقررات در مناطق آزاد اقدام نماید.

ماده ۴۷ــ آن دسته از کارگران شاغل در واحدهای واقع در مناطق آزاد که در گذشته مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته اند و نیز کارگران مشمول مقررات این تصویب نامه که حق بیمه به صندوق پرداخته اند سوابق آنها محفوظ بوده و در موارد اشتغال بعدی می توانند سوابق خود را منتقل سازند.

تبصره : ضوابط و دستورالعملهای مربوط به سوابق این گونه افراد و احتساب آن توسط سازمان مناطق و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تأیید شورای عالی مناطق آزاد خواهد رسید .

ماده ۴۸ــ اتباع خارجی که در مناطق آزاد به کار اشتغال دارند می توانند همانند اتباع ایرانی از مزایای صندوق مربوط استفاده کنند.

ماده ۴۹ــ اتباع خارجی مجاز به کار یا اقامت در مناطق آزاد از حیث خدمات درمانی مشمول مقررات «بیمه گر» خواهند بود . به هر حال بیمه اتباع خارجی با توجه به قراردادهای متقابل انجام پذیر خواهد بود.

ماده ۵۰ ــ ضوابط و دستورالعملهای مربوط به تعیین سرانه حق بیمه اتباع خارجی و نحوه تشکیل صندوق یا صندوقها و مقررات حاکم بر آن و روابط صندوقها و سازمان تأمین اجتماعی و یا دیگر شرکتهای بیمه و چگونگی انتقال سوابق بیمه کارگران خارجی به کشور و سایر مسائل مربوط توسط دبیرخانه شورای عالی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تأیید شورای عالی مناطق آزاد خواهد رسید.

فصل هشتم ــ متفرقه

ماده ۵۱ ــ مقاوله‌نامه‌ها و توصیه نامه‌های سازمان بین المللی کار در مناطق آزاد لازم الرعایه می باشد.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۷۳/۳/۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

ضوابط مربوط به نقل و انتقال حق بیمه و کسور بازنشستگی بیمه شدگان در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران «مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۲۵ مقام ریاست جمهوری»

ماده ۱ـ اشخاصی که قبل از اشتغال در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده و حق بیمه مربوط را پرداخته باشند پس از اشتغال در واحدهای واقع در مناطق آزاد می توانند در خواست انتقال حق بیمه سهم خود را پس از کسر حق درمان متعلقه به صندوقی که نزد آن بیمه شده اند بنمایند.

ماده ۲ـ اشخاصی که در مناطق آزاد به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات بیمه آن مناطق باشند در صورت اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی در سایر نقاط کشور، می توانند تقاضای انتقال سوابق بیمه خود را به سازمان تأمین اجتماعی تسلیم دارند و سازمان مذکور نیز مکلف به انتقال حق بیمه آنان با رعایت مقررات مربوط می باشد.

ماده ۳ـ سازمانهای مناطق آزاد و سازمان تأمین اجتماعی ضمن تسهیلات لازم به منظور نقل و انتقال سوابق مشمولین خود از صندوق سازمانهای مناطق آزاد به سازمان تأمین اجتماعی و به عکس، مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ و اصطلاحات آن را رعایت می‌کنند .

ماده ۴ـ مستخدمان مستعفی، اخراجی و بازخرید خدمت وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در صورت اشتغال در مناطق آزاد به شرطی که وجوه حق بیمه و کسور بازنشستگی مربوط را دریافت نکرده باشند از حیث نقل و انتقال وجوه مذکور تابع ضوابط این آیین نامه خواهند بود.

ماده ۵ ـ نقل و انتقال حق بیمه اشخاصی که در یکی از مناطق آزاد اشتغال دارند در صورت اشتغال در دیگر مناطق آزاد به صندوق مربوط بلامانع است. نحوه انتقال کسور و حق بیمه حسب ضوابط صندوق مبدأ خواهد بود.

تبصره : هرگاه بیمه شده در هر دو منطقه آزاد و نزد صندوق بیمه شده باشد سوابق وی به صندوق محل اشتغال جدید منتقل خواهد شد در غیر این صورت سوابق خدمت و حق بیمه پرداخت شده کلا» به صندوق جدید منتقل می شود.

ماده ۶ ـ سوابق اشتغال شاغلین در مناطق آزاد در صورت انتقال به سازمان تأمین اجتماعی در صورتی پذیرفته می شود که صندوق حمایتی مشمول در قبال اخذ حق بیمه، متعهد ارائه کلیه

حمایتهای موضوع قانون تأمین اجتماعی باشد در غیر این صورت بیمه شده باید مابه التفاوت نرخ حق بیمه مربوط تا حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را از حیث برخورداری از مزایای قانونی پرداخت کند.

ماده ۷ـ در صورت انتقال مشمولین تأمین اجتماعی به مناطق آزاد و به عکس تنها حق بیمه و یا کسور بازنشستگی مربوط به آن قسمت از سنوات اشتغال که حق بیمه و کسور بازنشستگی مربوط به آن پرداخت گردیده جزء سوابق خدمت آنان محسوب خواهد بود.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

بند «ص» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶
«مصوب مجلس شورای اسلامی»

به منظور پایداری و گسترش فرصت‌های شغلی ایجاد شده، دولت مکلف است مددجویان تحت‌پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) را تحت پوشش کامل بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد. سهم کارفرما و بیمه شده برای پوشش چهل و یک (۴۱/۰۰۰) نفر از محل اعتبار کمیته امداد امام خمینی (ره) تأمین می شود.

قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو «مصوب ۷۶/۹/۱۱ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی قالیبافان خانگی فاقد کارفرما را در برابر حمایتهای بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت با نرخ ۱۴٪ (۷٪ سهم دولت و ۷٪ سهم مشمول) به صورت اختیاری بر اساس آیین نامه ای که توسط سازمان تأمین اجتماعی و با نظرخواهی از وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع، جهاد سازندگی و تعاون تهیه و برای تصویب هیأت دولت پیشنهاد خواهد شد[1] بیمه نماید.

تبصره ۱ : درآمد ماهانه مبنای محاسبه حق بیمه در باره این افراد پنجاه درصد (۵۰٪) حداقل دستمزد کارگر ساده تعیین می گردد و حمایتهای مقرر در این قانون نیز بر همان مبنا بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان نباید از دو سوم مبنای محاسبه حق بیمه کمتر باشد.

تبصره ۲ : حداکثر سن برای بیمه شدن این افراد پنجاه سال تمام خواهد بود، چنانچه افرادی که بیش از پنجاه سال سن دارند تقاضای بیمه نمایند دولت و ذینفع موظف خواهد بود حق بیمه مدت مازاد بر پنجاه سالگی را که به ترتیب فوق توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و اعلام خواهد شد پرداخت نماید، در هر صورت شروع استفاده از مزایای بازنشستگی با رعایت شرایط مندرج در ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی حداقل گذشت پنج سال از تاریخ شروع پرداخت حق بیمه می باشد.

تبصره ۳ : به منظور تأمین منابع مالی حق بیمه سهم دولت از تاریخ تصویب این قانون یک و نیم درصد (۱/۵٪) از بهای صادرات فرش به عنوان عوارض توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در بودجه سالانه کل کشور منظور و کل سهم خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

۱- این آیین نامه به تاریخ ۱۳۷۹/۲/۱۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده است (نک به مقررات بخش چهارم از جلد دوم این مجموعه)

آیین نامه اجرایی قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو
«مصوب ۷۹/۲/۱۷ هیأت وزیران»

ماده ۱ــ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

الف ــ بافنده : بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو خانگی بدون کارفرما که با استفاده از دستگاه بافندگی فعال (در حال بافت) در واحد مسکونی خود مشغول به کار بافت باشند .

ب ــ سازمان : سازمان تأمین اجتماعی.

پ ــ قانون : قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب ۱۳۷۶).

ماده ۲ــ تعیین بافنده توسط سازمان، پس از اخذ نظر از دستگاه‌های ذیربط مبنی بر آن که فرد به کار بافندگی اشتغال دارد صورت می گیرد .

تبصره ۱ : تأیید و معرفی بافنده طبق رویه واحدی که با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط توسط سازمان تدوین خواهد شد صورت می گیرد .

تبصره ۲ : چنانچه محرز و مشخص شود که معرفی فرد بافنده خلاف واقع صورت گرفته است با توجه به مفاد قرارداد منعقد شده، قرارداد مربوط لغو می شود .

ماده ۳ــ درآمد ماهانه مبنای محاسبه حق بیمه برای بافنده معادل پنجاه درصد (۵۰٪) حداقل دستمزد کارگر ساده مشمول قانون کار در زمان انعقاد قرارداد و تغییرات بعدی آن خواهد بود .

ماده ۴ــ نرخ حق بیمه بافنده معادل چهارده درصد (۱۴٪) دستمزد موضوع ماده (۳) این آیین نامه است که به نسبت هفت درصد (۷٪) سهم دولت و (۷٪) سهم متقاضی تعیین می شود .

ماده ۵ ــ پوشش بیمه ای بافنده به تدریج و با رعایت ماده (۷) قانون تأمین اجتماعی خواهد بود .

ماده ۶ ــ استفاده از مزایای این آیین نامه به صورت اختیاری و مشروط به ارائه تقاضای کتبی، تنظیم قرارداد با سازمان و پرداخت حق بیمه مقرر از تاریخ انعقاد قرارداد است . بیمه شده مکلف است مبلغ حق بیمه را در دو نوبت شش ماهه اول و شش ماهه دوم در طول یک سال به حساب سازمان واریز نماید، مشروط بر آن که حق بیمه هر دوره حداکثر طی سه ماه اول هر دوره پرداخت شود .

تبصره : در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده در موعد مقرر متوقف شود با حفظ سوابق قبلی قرارداد منتفی می شود .

ماده ۷ــ حداقل سن افراد واجد شرایط برای انعقاد قرارداد بیمه موضوع این آیین نامه پانزده (۱۵) سال و حداکثر سن پنجاه (۵۰) سال تمام است .

ماده ۸ ــ چنانچه متقاضی استفاده کننده از مزایای قانون بیش از پنجاه (۵۰) سال داشته باشد حق‌بیمه مازاد بر پنجاه (۵۰) سال توسط دولت و ذینفع به نسبتهای مقرر در ماده (۴) این آیین‌نامه پرداخت می شود .

ماده ۹ــ شرایط لازم برای بیمه متقاضیانی که بیش از پنجاه (۵۰) سال سن دارند به شرح زیر تعیین می شود:

الف) در زمان تقاضا سن آنان بیش از پنجاه و پنج (۵۵) سال تمام نباشد .

ب) حق بیمه مازاد موضوع تبصره (۲) ماده واحده قانون را یک جا بپردازد .

پ) بین پذیرش تقاضا توسط سازمان و پرداخت یک جا بیش از یک ماه فاصله نیفتد .

ت) هر فرد می تواند تنها یک بار متقاضی استفاده از امکان پرداخت یک جا شود .

تبصره ۱ : مبلغ حق بیمه مازاد بر پنجاه (۵۰) سالگی سهم ذینفغ باید بر اساس حداقل دستمزد کارگر ساده در زمان تقاضا با توجه به مفاد ماده (۳) این آیین نامه (پنجاه درصد حداقل دستمزد) و به طور یک جا وصول شود، اضافه بر این که دریافت حق سهم دولت از این بابت به همان نسبت با اعلام سازمان همه ساله در بودجه کل کشور پیش بینی و تأمین می شود.

تبصره ۲ : پذیرش سوابق یک جای اخذ حق بیمه مذکور در این ماده تنها در محاسبه میزان مستمری و پس از دریافت حق بیمه کامل انجام می شود و در شرایط احراز مؤثر نخواهد بود .

ماده ۱۰ــ مشمولان این آیین نامه باید با معرفی سازمان و بر اساس ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی و قبل از انعقاد قرارداد بیمه به هزینه شخصی مورد معاینه قرار گیرند .

ماده ۱۱ــ شرایط استفاده از مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت مشمولان قانون مطابق مقررات عام قانون تأمین اجتماعی خواهد بود .

تبصره : میزان مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان (فوت) که طبق مفاد این آیین نامه با توجه به قانون تأمین اجتماعی برقرار می شود، در هر حال نباید از مبنای محاسبه حق بیمه بیشتر از $\frac{۲}{۳}$ آن کمتر باشد.

ماده ۱۲ــ افرادی که طبق مقررات این آیین نامه مشمول دریافت مستمری خواهند شد از شمول مقررات ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خارج می باشد.

تبصره : بیمه شدگان مشمول این آیین نامه و خانواده آنان پس از برقراری مستمری، مشمول کسر دو درصد (۲٪) حق درمان موضوع ماده (۸۹) قانون تأمین اجتماعی و استفاده از مزایای درمان مذکور نخواهند شد.

ماده ۱۳ـ حوادث ناشی از کار موضوع این آیین نامه که منجر به برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و فوت بیمه شدگان خواهد شد عبارت است از حوادثی که در ارتباط با حرفه بافندگی موضوع این آیین نامه (با تشخیص سازمان) متوجه بیمه شدگان می شود.

ماده ۱۴ـ سازمان تشکیلات لازم برای اجرای مقررات قانون و این آیین نامه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط ایجاد خواهد کرد و در هر حال سازمان مکلف است حسابهای درآمد و هزینه بیمه موضوع این آیین نامه را جداگانه نگهداری نماید.

تأمین کسری بودجه مربوط به اجرای قانون از محل منابع سازمان مجاز نیست.

ماده ۱۵ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عوارض وصولی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران را از تاریخ تصویب قانون تا تاریخ تصویب این آیین نامه به طور یک جا به حساب مربوط منتقل و وصولی‌های آتی را هر ماه یک بار به همان حساب واریز نماید.

قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار)
«مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۱ــ از تاریخ ابلاغ این قانون، استادکاران و کارگران قالی و فرش دستباف بدون کارفرما و با کارفرما، شاغل در کارگاه‌های خانگی تکباف قالی و فرش و یا تحت پوشش تعاونی‌های قالی و فرش و مجتمع‌های کوچک و بزرگ مربوطه و همچنین شاغلان صنایع دستی خانگی و غیر آن در گروه‌های مصوب شناسه دار (کددار) صنایع دستی ایران که به صورت تمام وقت به مشاغل یاد شده اشتغال دارند، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرند. بیست درصد (۲۰٪) سهم دولت و هفت درصد (۷٪) سهم بیمه شده خواهد بود. در صورت وجود کارفرما، با پرداخت سه درصد (۳٪) سهم کارفرما بیمه یادشده شامل بیمه بیکاری نیز خواهد بود.

تبصره ۱ــ تابلوبافان طرح پوستر، رنگرزان، پرداخت زنان دستی، چله کشان دستی ماهر و رفوگران ماهر و سایر شاغلان صنایع وابسته به تولید فرش و قالی مشمول این قانون می باشند.

تبصره ۲ــ کارگاه‌های خانگی موضوع این قانون، از کارگاه‌های موضوع ماده (۴) قانون کار محسوب می شوند.

تبصره ۳ــ کارگاه‌های خانگی مذکور از تبصره ماده (۹۸) قانون کار استثنا می شوند. اجازه کتبی قبلی مالک یا مستأجری که کارگاه را در محل استیجاری اداره می کند برای ورود بازرسان کافی است.

تبصره ۴ــ شاغلین خانگی و یا پاره وقت موضوع این قانون می توانند از مزایا و تسهیلات مزبور بهره مند گردند.

تبصره ۵ــ سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است مهارت فنی متقاضیان مشمول موضوع این قانون را بررسی نموده و کارت مهارت فنی صادر نمایند. سازمان می تواند نسبت به آموزش متقاضیان مذکور اقدام کند.

ماده ۲ــ صدو پروانه تولید برای کارگاه‌های خانگی که در مدت یک سال حداقل پنج و حداکثر بیست متر مربع در رج پنجاه و یا معادل آن در درشت باف و ریزباف توسط یک استادکار در شغل دائم و کارگر ساده و یا اعضاء خانواده اش بافته می شود، بدون اخذ مجوز از شهرداری و اداره امور اقتصادی و دارایی و با رعایت سایر ضوابط بلامانع است.

ماده ۳ــ هزینه اجراء این قانون در سال ۱۳۸۸ از محل اعتبار برنامه ۳۰۴۴۱ مذکور در بند (۳۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور تأمین می شود و در سال‌های بعد در صورت تأمین اعتبار قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۴ــ مواد و اجزاء قوانین و مقررات دیگر که با این قانون مغایرت دارد، لغو می شود.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۶/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

آیین نامه اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار)
«مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۲ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت وزیران»

ماده ۱ــ در این آیین نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

الف ــ قانون : قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) ـ مصوب ۱۳۸۸-

ب ــ فرش : قالی، قالیچه و گبه.

پ ــ صنایع دستی شناسه دار (کددار) : صنایع دستی خانگی و غیر آن در گروه‌های مصوب شناسه دار (کددار)

ت ــ مشمولان : شاغلان در مشاغل موضوع بندهای (ب) و (پ) این ماده و نیز مشمولان موضوع تبصره‌های (۱) و (۴) ماده (۱) قانون که دارای مجوز فعالیت و یا کارت شناسایی معتبر بر اساس فرآیند مندرج در ماده (۲) این آیین نامه می باشند.

ماده ۲ــ وزارت بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلفند نسبت به شناسایی و معرفی مشمولان به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اقدام نمایند.

تبصره ۱ــ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است مهارت فنی معرفی شدگان و متقاضیان را بررسی و ظرف یک ماه پس از وصول معرفی نامه نسبت به صدور کارت مهارت فنی آنان اقدام نماید.

بهره مندی افراد موضوع این ماده از مزایای قانون، منوط به ارائه کارت مهارت فنی توسط سازمان یاد شده می باشد.

تبصره ۲ـ اتحادیه‌ها و تشکل‌های مرتبط دارای مجوز از دستگاه‌های موضوع این ماده می توانند نسبت به معرفی واجدان شرایط به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اقدام نمایند.

تبصره ۳ـ بافندگان موضوع قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو ـ مصوب ۱۳۷۶- که در اجرای قانون یاده شده بیمه پرداز بوده‌اند، می‌توانند ضمن استمرار بیمه‌پردازی، به منظور استفاده از مزایای این آیین‌نامه ظرف سه ماه نسبت به اخذ کارت مهارت فنی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و ارائه آن به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند.

ماده ۳ـ مبنای محاسبه حق بیمه برای مشمولان بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار تعیین می‌گردد و در صورتی که مشمولان متقاضی پرداخت حق بیمه بر مبنای دستمزد بیشتر از مبلغ موضوع این ماده باشند، انتعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مابه‌التفاوت حداقل دستمزد و دستمزد تعیین شده توسط بیمه شده بلامانع خواهد بود.

ماده ۴ـ نرخ حق بیمه مشمولان به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون تأمین اجتماعی - مصوب ۱۳۵۴- می باشد. بیست درصد حق بیمه سهم کارفرمایی توسط دولت و هفت درصد نیز توسط بیمه‌شده پرداخت خواهد شد.

ماده ۵ ـ بیمه شده مکلف است در دوره اعتبار کارت شناسایی و کارت مهارت فنی، مبلغ حق بیمه سهم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد بر اساس قانون اصلاح بند «ب» و تبصره (۳) ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۶۵- طبق ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی به صورت ماهانه به سازمان پرداخت نماید.

تبصره ۱ـ استمرار بهره مندی افراد از حمایت‌های موضوع قانون صرفا در صورت تمدید مجوز فعالیت یا کارت شناسایی معتبر و کارت مهارت فنی با اخذ تاییدیه کتبی از دستگاه‌های ذی ربط مبنی بر اشتغال تمام وقت یا پاره وقت امکان پذیر است.

تبصره ۲ـ در صورت توقف پرداخت حق بیمه برای سه ماه متوالی، بیمه شده می تواند تا موعد پرداخت بعدی حق بیمه دوره قبلی را پرداخت نماید.

تبصره ۳ـ در خصوص مشمولان بند (ب) ماده (۱) که در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴- شاغل می باشند، طبق ماده (۳۶) قانون مذکور خواهد شد.

تبصره ۴ـ در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده در موعد مقرر در تبصره (۱) این ماده متوفق شود یا حفظ سوابق قبلی، بیمه وی قطع خواهد شد و برقراری مجدد آن منوط به ارائه تقاضای کتبی و تنظیم قرارداد جدید با رعایت مفاد این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۶ ــ حداقل سن افراد واجد شرایط برای انعقاد قرار بیمه موضوع این آیین نامه، پانزده سال و حداکثر پنجاه سال تمام است.

تبصره ــ سوابق بیمه‌پردازی مشمولان این آیین نامه به حداکثر سن موضوع این ماده اضافه می شود.

ماده ۷ــ شرایط لازم برای بیمه متقاضیانی که بیش از پنجاه سال سن دارند، به شرح زیر تعیین می شود :

الف ــ در زمان تقاضا سن آنان بیش از پنجاه و پنج سال نباشد.

ب ــ حق بیمه مازاد را یکجا بپردازد.

پ ــ بین پذیرش تقاضا توسط سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت یکجا بیش از یک ماه فاصله نباشد.

ت ــ هر فرد می تواند یک بار متقاضی استفاده از امکان پرداخت یکجا شود.

ماده ۸ ــ بیمه شدگانی که دارای کارفرما باشند از مزایای مندرج در ماده (۳) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ ـ و همچنین حمایت‌های مندرج در قانون بیمه بیکاری ـ مصوب ۱۳۶۹- برخوردار می باشند.

تبصره ــ حوادث ناشی از کار موضوع این آیین نامه که منجر به برقراری مستمری از کارافتادگی و فوت مشمولان می‌شود عبارت است از حوادثی که در ارتباط با حرفه بافندگی و صنایع دستی موضوع بندهای «ب» و «پ» این آیین‌نامه (با تشخیص سازمان تأمین اجتماعی) متوجه بیمه‌شدگان می شود.

ماده ۹ــ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سامانه اطلاعات جامع مشمولان را ایجاد نماید.

ماده ۱۰ــ سوابق مشمولان قانون بیمه بازنشتگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو ـ مصوب ۱۳۷۶- که به نحوی از انحا از شمول قانون مذکور خارج شده و مشمول این آیین‌نامه قرار گرفته و یا در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴- اشتغال به کار می یابند، با درخواست بیمه شده و یا پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه مربوط، جزء سنوات خدمت قابل قبول آنان در اجرای قانون تأمین اجتماعی محسوب می شود، در غیر این صورت سابقه آنان به نسبت پنجاه درصد سنوات پرداخت حق بیمه به منظور بهره مندی از تعهدات قانونی ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۱۱ــ از تاریخ ۱۳۸۸/۷/۲۷، هزینه اجرای این آیین نامه در سال جاری از محل اعتبار برنامه ۳۰۴۴۱ مذکور در بند (۳۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور تأمین می شود.

ماده ۱۲ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است بر اساس پیشنهاد وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعتبار لازم برای اجرای قانون در سال ۱۳۸۹ و بعد از آن را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی نماید. اجرای این آیین نامه در سال ۱۳۸۹ و بعد از آن منوط به تأمین اعتبار در قوانین بودجه سالانه کشور است و سازمان تأمین اجتماعی متناسب با اعتبار پیش بینی شده و متناسب با تعداد افراد معرفی شده توسط وزارت بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف به بیمه نمودن مشمولان می باشد.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۳ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

آیین نامه ارتقای منزلت و اعطای تسهیلات اجتماعی ـ فرهنگی رفاهی به بازنشستگان (۶۰) سال به بالا (پیشکسوتان) «مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۲۵ هیأت وزیران»

ماده ۱ـ صندوق‌های بازنشستگی مکلفند نسبت به صدور کارت شناسایی، برای کلیه بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان اقدام نمایند.

ماده ۲ـ بازنشستگان مشمول این آیین نامه می توانند با ارائه کارت شناسایی، از خدمات زیر بهره مند گردند و دستگاه‌های ذیربط موظف به همکاری با ایشان می باشند :

الف ـ عضویت در کتابخانه‌های دولتی و وابسته به دستگاه‌های دولتی به صورت رایگان.

ب ـ استفاده از امکانات ورزشی در اختیار سازمان تربیت بدنی و دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت به صورت نیم بها. **پ ـ** دیدار از مسابقات ورزشی که در داخل کشور انجام می شود، به همراه افراد تحت تکفل، به صورت نیم بها.

ماده ۳ـ صندوق‌های بازنشستگی موظفند ظرف سه ماه با هماهنگی شورایعالی بانکها، ضوابط پرداخت تسهیلات بانکی با سود مناسب را تدوین و براساس آن نسبت به معرفی آنان به سیستم بانکی، برای تسهیلات اقدام نمایند.

تبصره : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در قوانین بودجه سنواتی کل کشور اعتبار لازم به منظور پرداخت مابه التفاوت نرخ سود بانکی به سیستم بانکی را پیش بینی و پرداخت نماید.

ماده ۴ـ صندوق‌های بازنشستگی موظفند با هماهنگی سازمان حج و زیارت حداکثر ظرف سه ماه ضوابط مربوط به تخصیص سهمیه حج (تمتع و عمره) و سفر عتبات عالیات را برای بازنشستگان موضوع این آیین نامه تدوین و بر اساس آن نسبت به معرفی آنان به سازمان مذکور اقدام نمایند.

تبصره : نحوه اولویت بندی بازنشستگان برای تشرف به حج و عتبات عالیات، میزان پرداخت اولیه توسط آنان و نیز نحوه تقسیط مانده بدهی بابت تشرف به موجب ضوابط این ماده تعیین خواهد شد.

ماده ۵ ـ صندوق‌های بازنشستگی موظفند پنجاه درصد هزینه بلیط مسافرت داخل کشور بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را تا سقف یک میلیون ریال برای دو بار مسافرت در سال پرداخت نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است بار مالی ناشی از این ماده را در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و بر اساس اعلام صندوق‌های بازنشستگی به آنان پرداخت نماید.

تبصره : مسافرت بازنشستگان با افراد تحت تکفل آنان در نیمه دوم سال با قطار به مشهد مقدس با تخفیف پنجاه درصد خواهد بود.

ماده ۶ــ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است دستورالعمل چگونگی پرداخت هزینه‌های دندانپزشکی، سمعک یا عصا برای بازنشستگان و همسر آنان و هزینه عینک در مورد خود آنان برای هر دو سال یک بار، ظرف شش ماه تهیه و برای تصویب مراجع قانونی ارائه نمایند.

ماده ۷ــ به منظور بهره مندی از خدمات بیمه ای، صندوق‌های بازنشستگی کشوری می توانند با امضاء قرارداد با مؤسسات خدمات بیمه ای، ترتیبی اتخاذ نمایند که بازنشستگان صندوقهای ذیربط به صورت دسته جمعی بتوانند از خدمات بیمه ای مورد نظر با تخفیف‌های ویژه برخوردار گردند.

ماده ۸ ــ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مسئول هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط به منظور حسن اجرای این آیین نامه خواهد بود و موظف است گزارش اجرای این مقررات را تا پایان تیرماه هر سال به هیأت وزیران ارائه نماید.

ماده ۹ــ کلیه بازنشستگان و از کارافتادگان کشوری و لشکری و مستمری بگیران تأمین اجتماعی مشمول این آیین نامه می باشند.

تبصره : بار مالی ناشی از اجرای این آیین نامه برای مشمولین قانون تأمین اجتماعی توسط سازمان تأمین اجتماعی تأمین خواهد شد.

ماده ۱۰ــ وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ارتباطات و فن آوری اطلاعات ترتیبی اتخاذ نمایند تا پایان سال ۱۳۸۴ حقوق بازنشستگان از طریق پست بانک به آنان پرداخت شود.

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
«مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۱ــ تعاریف :

۱ــ بیمه شده اصلی : فردی است که رأساً مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این قانون بوده و پس از پرداخت حق السهم (توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزایای خدمات درمانی قرار گیرد.

۲ــ بیمه شده تبعی : خانواده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه‌شده اصلی از مزایای مقرر در این قانون می توانند استفاده نمایند.

۳ــ روستایی : شخصی است ه در روستا سکونت داشته باشد عشایر کوچ رو در این قانون از مزایای روستائیان برخوردارند.

۴ــ افراد نیازمند : به افرادی اطلاق می شود که به لحاظ شرایط اقتصادی، اجتماعی، جسمی و روانی توانایی اداره زندگی خود و خانواده تحت تکفل خود را ندارند. مصادیق افراد نیازمند حسب مورد به پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تعیین می شود.

۵ــ صاحبان حرف و مشاغل آزاد : به کلیه اشخاصی اطلاق می شود که از نظر مقررات و قوانین خویش فرما باشند.

۶ــ حق سرانه : مبلغی است که بر مبنای خدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه خدمات درمانی، برای هر فرد در یک ماه تعیین می گردد.

۷ــ فرانشیز : قسمتی از هزینه درمان است که بیمه شده باید در زمان دریافت خدمات درمانی پرداخت نماید. در بخش دولتی سود سرمایه (دارایی‌های ثابت) و استهلاک منظور نخواهد شد.

ماده ۲ــ به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی‌های اجرایی هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب این قانون شورایعالی بیمه خدمات درمانی کشور که بعد از این شورایعالی نامیده شود، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد.

ماده ۲ مکرر [1] ــ شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه

۱- الحاقی به موجب بند «الف» ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی در مقررات بخش چهارم قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در این مجموعه

ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

ماده ۳ـ ترکیب شورایعالی به شرح زیر خواهد بود :

۱ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رئیس شورایعالی)

۲ـ وزیر کار و امور اجتماعی

۳ـ وزیر امور اقتصادی دارایی

۴ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه

۵ـ دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور

۶ـ رئیس کل سازمان نظام پزشکی

۷ـ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

۸ـ مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی

۹ـ مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح

۱۰ـ سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)

۱۱ـ معاون امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (بدون حق رأی)

۱۲ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و بهداری و بهزیستی (از هر کدام یک نفر) که در هر دوره مجلس به انتخاب مجلس تعیین خواهند شد، به عنوان ناظر در جلسات شورایعالی شرکت خواهند کرد.

تبصره : دبیرخانه شورایعالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و معاون امور درمان دبیر شورایعالی و مسئول ابلاغ مصوبات آن می باشد.

ماده ۴ـ دولت موظف است شرایط لازم را برای تحت پوشش قرار دادن تمام گروه‌ها و افراد جامعه که متقاضی بیمه خدمات درمانی هستند، فراهم نماید.

پوشش و تعمیم بیمه خدمات درمانی برای کلیه گروه‌های مشمول این قانون حداکثر ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون با اولویت نیازمندان و روستاییان طبق موازین این قانون انجام خواهد شد.

ماده ۵ ــ به منظور تأمین موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت، افراد نیازمند، روستاییان و سایر گروه‌های اجتماعی سازمان بیمه خدمات درمانی که پس از این سازمان نامیده می شود تشکیل و به صورت شرکت دولتی اداره خواهد شد و در صورتی تابع مقررات عمومی دولت و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند می باشد که در مقررات مزبور صراحتاً از آن یاد شده باشد[1].

تبصره ۱ : سازمان وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

تبصره ۲ : وظایف، اختیارات، ارکان و تشکیلات، منابع مالی و نحوه اداره و حدود و شمول عملیات و فعالیت سازمان بر طبق اساسنامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد شورایعالی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۳ : با تشکیل سازمان، آن قسمت از وظایف، اختیارات، امکانات، کارکنان، دارایی‌ها و اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در امر بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت به کار گرفته می شود، به سازمان منتقل می گردد.

تبصره ۴ : کلیه دارایی‌های منتقل شده به سازمان توسط هیأتی که ترکیب آن در اساسنامه تعیین می شود، ارزیابی و به صورت سرمایه سازمان اعلام خواهد شد.

تبصره ۵ : هریک از گروه‌های مذکور در ماده فوق دارای صندوق جداگانه ای خواهند بود

ماده ۶ــ کلیه شرکت‌های بیمه مجازند بر اساس موازین این قانون و با رعایت حق سرانه مصوب در امور بیمه خدمات درمانی گروه‌های مختلف همکاری، مشارکت و فعالیت نمایند.

تبصره : کلیه شرکت‌های بیمه علاوه بر فعالیت در بیمه خدمات درمانی مجازند در امور بیمه‌های مضاعف (مکمل) بر اساس موازین قانونی خود از طریق عقد قراردادهای تکمیلی (خاص) و مطابق این قانون همکاری، مشارکت و فعالیت نمایند.

ماده ۷ــ کلیه دستگاه‌ها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت، کمیته امداد امام خمینی (ره) و اشخاص حقیقی و حقوقی در انتخاب سازمان و یا شرکتهای بیمه گر برای عقد قرارداد بیمه خدمات درمانی در چهارچوب موازین و مفاد این قانون مخیر می باشند و تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی نافی این حق و اختیار نخواهد بود.

تبصره ۱ : دستگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی برای انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی با سازمانها و یا شرکتهای بیمه گر موظفند طرح پیشنهادی خود را به

۱- اصلاحی به موجب قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۶/۸/۷ مجلس شورای اسلامی

سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی حسب مورد ارائه و مجوز لازم را از سازمانهای مذکور دریافت نمایند. در صورتی که سازمان تأمین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی با طرح پیشنهادی موافقت ننمایند و این امر مورد اعتراض پیشنهاد دهنده باشد، مراتب جهت تصمیم‌گیری نهایی به شورایعالی منعکس خواهد شد.

تبصره ۲ : دستگاه‌های موضوع تبصره ۱ به استثنای کمیته امداد امام خمینی (ره) موظفند دو نهم سهم درمان یا حق سرانه درمان را حسب مورد در اختیار سازمان تأمین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی قرار دهند تا برای تداوم استفاده بیمه شده از خدمات درمانی در دوران مستمری‌بگیران ذخیره شود.

تبصره ۳ : آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف چهار ماه به پیشنهاد مشترک سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و تأیید شورایعالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۴ : کمیته امداد امام خمینی (ره) علاوه بر سازمانها و شرکتهای بیمه گر دولتی می تواند با مؤسسات خدمات درمانی انعقاد قرارداد نماید.

ماده ۸ـ تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورایعالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره : مابه التفاوت سهم درمان مشمولین قانون تأمین اجتماعی تا حق سرانه موضوع این ماده همه ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

ماده ۹ـ حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروه‌های تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه‌های بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورایعالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۰ـ حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو شامل خدمات پزشکی اورژانس، عمومی و تخصصی (سرپایی و بستری) که انجام و ارائه آن در نظام بیمه خدمات درمانی به عهده سازمانهای بیمه گر قرار می گیرد و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمه‌های مضاعف (مکمل) می‌باشد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورایعالی و تصویب هیأت‌وزیران تعیین و اعلام می شود.

ماده ۱۱ـ تأمین خدمات بهداشتی که از طریق شبکه بهداشتی و درمانی تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود همچنان رایگان است.

تبصره: همه ساله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فهرست این گونه خدمات و اسامی و مشخصات داروها و ملزومات مصرفی رایگان در برنامه‌های استراتژیک بهداشتی را تعیین و اعلام می کند.

ماده ۱۲ــ ارائه خدمات درمانی به روستاییان از طریق شبکه‌های بهداشتی، درمانی و سیستم ارجاع بوده و میزان حق بیمه سرانه خدمات درمانی روستاییان در شروع برنامه معادل (۴۰٪) حق سرانه تعیین شده و شهرنشینان خواهد بود.

تبصره : به منظور حمایت از روستاییان و تعمیم بیمه خدمات درمانی در جوامع روستایی و عشایری، دولت موظف است بخشی از هزینه سرانه بیمه خدمات درمانی روستاییان بیمه شده را تقبل و از محل بودجه عمومی تأمین و به صورت ردیفی مستقل در قانون بودجه سالانه منظور و بر اساس موافقتنامه شرح فعالیت‌های جاری جهت حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد مشمول این ماده و انعقاد قرارداد با سازمانها و شرکت‌های بیمه گر به مصرف برساند.

ماده ۱۳ــ سهم مشمولان این قانون از حق بیمه سرانه خدمات درمانی بر حسب گروه‌های شغلی به ترتیب زیر خواهد بود.

۱ــ کارکنان دولت : یک پنجم تا یک سوم حق بیمه سرانه که متناسب با حقوق و مزایا با تصویب هیأت وزیران تعیین می شود.

۲ــ مشمولان قانون تأمین اجتماعی : بر طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی

۳ــ روستاییان : بر اساس مصوبات هیأت وزیران

۴ــ صاحبان حرف و مشاغل آزاد : تا ۱۰۰٪ حق بیمه سرانه، به پیشنهاد شورایعالی و تصویب هیأت وزیران

۵ــ سایر اقشاری که در این قانون ذکری از آنها به عمل نیامده است، بر اساس پیشنهاد شورایعالی[1] و تصویب هیأت وزیران

ماده ۱۴ــ تأمین حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد نیازمند جامعه که فاقد توانایی پرداخت هستند به پیشنهاد مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان برنامه و بودجه توسط دولت تعهد شده و به صورت ردیفی مستقل در قانون بودجه هر سال منظور و در اختیار کمیته یاد شده قرار می گیرد تا بر اساس موافقتنامه شرح فعالیت‌های جاری حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد مذکور و انعقاد قرارداد با سازمانها و شرکتهای بیمه گر به مصرف برساند.

تبصره ۱ : آیین نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند مشتمل بر تعاریف، ضوابط و موازین تشخیص، به پیشنهاد مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۱- شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور

تبصره ۲ : کمیته امداد امام خمینی (ره) موظف است با رعایت مفاد موضوع تبصره (۱) این ماده ضمن استفاده از همکاری‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله سازمان بهزیستی استانها، وزارت کشاورزی، وزارت جهاد سازندگی و دیگر سازمانها و نهادها همه ساله اطلاعات آماری افراد تحت پوشش و مشمول دریافت خدمات را به تفکیک هر استان تهیه و پس از تأیید شورایعالی جهت اقدامات اجرایی و پیش بینی و تأمین اعتبار لازم به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.

ماده ۱۵ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق بیمه خدمات درمانی کارمندان دستگاه‌هایی را که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند به صورت یک برنامه مشخص در قالب بودجه مصوب سالانه هریک از دستگاه‌های اجرایی پیش بینی و منظور نماید. دستگاه‌های ذیربط موظفند رأساً نسبت به انعقاد قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی یا سایر شرکتها و مؤسسات بیمه گر اقدام نمایند.

تبصره : علاوه بر مواردی که در این قانون مشخص شده است سازمان برنامه و بودجه موظف است در مورد سایر بندهای ماده (۱۳) این قانون با توجه به درصدهای مذکور در همان ماده متناسب با تعداد افراد بیمه شده هر گروه به صورت کمک در ردیف‌های خاص در قانون بودجه منظور نماید.

ماده ۱۶ـ سایر دستگاه‌ها در صورت تمایل می توانند تابع این قانون باشند.

ماده ۱۷ـ کلیه بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبت‌های پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند.

تبصره : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است همکاری سازمان نظام پزشکی و قوه قضائیه مقررات و نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی را با توجه به اهداف این قانون و قوانین موجود تعیین و پس از تأیید شورایعالی به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده ۱۸ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در اجرای بیمه خدمات درمانی همگانی کشور حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون کلیه موازین، مقررات، روش‌های نظارتی و آیین نامه‌های موضوع این قانون را با همکاری مبادی ذیربط تهیه نموده و به تصویب مراجع مربوط برساند.

ماده ۱۹ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون پس از لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم آبان ماه یکهزاروسیصدوهفتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳/۸/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

ماده ۹ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور
«مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۹ـ

الف- شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

این بند به عنوان یک ماده بعد از ماده (۲) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ الحاق می‌گردد.

ب ـ آزمایش اجباری برای تأیید سلامت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه سلامت است. هزینه‌های مربوط از محل اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تأمین می‌شود.

اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی
«مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۴ هیأت وزیران»

فصل اول ــ کلیات

ماده ۱ــ سازمان بیمه خدمات درمانی ـ که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود ـ به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می شود و بر اساس مقررات این اساسنامه، آیین نامه‌های مصوب وزرای عضو مجمع عمومی و در موارد سکوت، قانون تجارت اداره می شود[1].

ماده ۲ــ سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و مدت آن نامحدود است.

ماده ۳ــ مرکز اصلی سازمان و صندوق‌های موضوع تبصره (۵) ماده (۵) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ ـ که از این پس به اختصار قانون نامیده می شود ـ در شهر تهران است که می تواند در استانها نیز شعب و نمایندگی ایجاد کند. حدود وظایف و اختیارات شعب و نمایندگی‌ها به وسیله مجمع عمومی در مرکز تعیین می شود.

ماده ۴ــ سرمایه سازمان مبلغ دو میلیارد ریال است که به دویست هزار سهم ده هزار ریالی تقسیم و تمامی آن پرداخت شده است و متعلق به دولت است.

تبصره : دارایی‌ها و اموال منقول و غیرمنقول مندرج در قانون توسط هیأتی مرکب از کارشناسان منتخب وزرای امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارزیابی و به سرمایه شرکت اضافه می شود.

فصل دوم ــ موضوع، وظایف و اختیارات

ماده ۵ــ موضوع سازمان، تأمین موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت، افراد نیازمند، روستائیان و سایر گروه‌های اجتماعی در سطح کشور است.

ماده ۶ــ وظایف سازمان به شرح زیر است :

الف ــ ایجاد صندوق‌های موضوع تبصره (۵) ماده (۵) قانون به صورت مجزا.

ب ــ دریافت حق سرانه درمان از مشمولان قانون (سهم دولت، دستگاه حمایت کننده یا بیمه‌گذار و سهم بیمه شده).

۱- اصلاحی به موجب تصویب نامه ۷۵/۸/۳۰ هیأت وزیران

پ ــ پرداخت هزینه درمانی بیمه شده تحت پوشش به اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع بر اساس مقررات مربوط.

ت ــ نظارت بر حسن اجرای مفاد قراردادهای ارائه خدمات درمانی و بیمه درمانی بیمه شدگان که با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شده است و نظارت بر کیفیت و چگونگی ارائه خدمات به بیمه شدگان تحت پوشش به طور مستقیم یا از طریق مراجع ذیصلاح.

ث ــ بررسی، مطالعه تحقیق در زمینه امور بیمه خدمات درمانی.

ج ــ بررسی و برآورد میزان حق سرانه درمان و تغییرات آن و ارائه پیشنهاد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور طی مراحل تصویب مراجع ذیصلاح قانونی.

ماده ۷ــ سازمان برای انجام وظایف خود دارای اختیارات زیر است :

الف ــ تعیین ضوابط مربوط به انقاد و فسخ قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، همچنین بیمه‌شوندگان در چارچوب مصوبات شورایعالی بیمه خدمات درمانی کشور.

ب ــ اقامه دعوی در مراجع قانونی.

پ ــ تعیین ضوابط مربوط به تنظیم و بررسی اسناد و مدارک پزشکان، گروه‌ها و مؤسسات پزشکی طرف قرارداد.

ت ــ دریافت مدارک و اطلاعات پزشکی بیمه شدگان از مؤسسات پزشکی و پزشکان.

ث ــ عقد قراردادهای لازم با شرکتهای بیمه به منظور پوشش بیمه ای افراد مشمول قانون همچنین صدور مجوز آن.

ج ــ عقد قرارداد بیمه درمانی و دریافت حق بیمه سرانه از دستگاه‌ها، سازمانهای دولتی و وابسته به دولت، کمیته امداد و اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز به صندوق‌های مربوط.

چ ــ پرداخت هفت نهم سرانه بیمه درمانی فوق به شعب یا شرکتهای بیمه گر به منظور انجام تعهدات قانونی در مورد دستگاه‌های فوق الاشاره از صندوق مربوط.

ح ــ انجام سرمایه گذاری از محل دو نهم باقی مانده حق سرانه و سایر منابع مالی سازمان به منظور ایجاد سود و حفظ ارزش وجوه و ذخیره آن برای تداوم استفاده بیمه شدگان در دوران دریافت مستمری.

تبصره : دو نهم باقی مانده حق سرانه به صندوق خدمات درمانی پرداخت می شود. در صورت عدم پرداخت ظرف سه ماه، مجوز دستگاه‌هایی که قرارداد بیمه جداگانه دارند لغو می شود.

فصل سوم ــ ارکان

ماده ۸ــ سازمان دارای ارکان زیر است :

الف ــ مجمع عمومی.

ب ــ هیأت مدیره و مدیرعامل.

پ ــ بازرس (حسابرس)

ماده ۹ــ اعضای مجمع عمومی سازمان عبارتند از وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه.

تبصره : رئیس مجمع عمومی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ماده ۱۰ــ اهم وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است :

الف ــ تصویب برنامه عملیات، خط مشی و سیاست کلی سازمان توسط وزرای عضو مجمع عمومی

ب ــ تصویب بودجه، تراز، حساب سود و زیان و صورت‌های مالی سالانه.

پ ــ اخذ تصمیم نسبت به پیشنهاد رئیس مجمع در مورد انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و تعیین حقوق و مزایای آنان.

ت ــ تصویب آیین نامه اداری، مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان توسط وزرای عضو مجمع عمومی.

ث ــ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملیات سالانه.

ج ــ اتخاذ تصمیم در مورد هر موضوع دیگری که از طرف رئیس مجمع مطرح و رسیدگی به آن طبق قوانین مربوط و در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

ماده ۱۱ــ مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل می شود :

یک بار در نیمه اول سال برای رسیدگی و تصویب ترازنامه سالانه و یک بار در نیمه دوم برای رسیدگی و تصویب بودجه سازمان. در موارد ضروری به پیشنهاد هریک از اعضای مجمع یا مدیرعامل یا بازرس و تشخیص و دعوت رئیس، مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۲ــ مجمع عمومی فوق العاده فقط به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر یا اصلاح اساسنامه شرکت یا انحلال آن، همچنین افزایش یا کاهش سرمایه و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح قانونی برای تصویب نهایی و سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد آنها به مجمع عمومی فوق العاده واگذار شده است، بنابه دعوت رئیس مجمع عمومی تشکیل می شود.

ماده ۱۳ــ جلسات مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر است.

تبصره ۱ : تشکیل جلسات مجمع عمومی با دعوت کتبی به عمل می آید. دستور جلسه باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه، به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط برای اعضای مجمع ارسال شود.

تبصره ۲ : هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت با صلاحدید رئیس مجمع می توانند در جلسات مجمع عمومی بدون حق رأی حضور یابند.

ب ــ هیأت مدیره و مدیرعامل

ماده ۱۴ــ هیأت مدیره سازمان از یک نفر رئیس که سمت مدیرعامل را نیز بر عهده دارد و دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل می شود.

ماده ۱۵ــ رئیس و اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رئیس و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال منصوب می شوند و تا انتخاب رئیس و اعضای جدید درسمت خود باقی هستند.

تبصره ۱ : انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.

تبصره ۲ : در صورت استعفاء، غیبت مستمر یا فوت هریک از اعضای هیأت مدیره، تا زمان انتصاب جایگزین توسط مجمع عمومی، برای بقیه مدت عضو علی البدل به ترتیب مقرر در این اساسنامه در جلسات هیأت مدیره شرکت می کند.

ماده ۱۶ــ جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر رسمیت می یابد. دستور جلسات توسط رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین می شود و تصمیمات اخذ شده با اکثریت آراء پس از امضای رئیس جلسه معتبر قابل اجراست.

تبصره : اداره جلسات هیأت مدیره بر عهده رئیس هیأت مدیره است.

ماده ۱۷ــ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است :

الف ــ تهیه و تنظیم سیاستهای کلی، خط مشی و برنامه‌های اجرایی سازمان و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

ب ــ تأیید عملکرد سالانه، ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان و ارائه گزارش به مجمع عمومی.

پ ــ بررسی و تأیید بودجه سالانه سازمان و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

ت ــ بررسی و تأیید ضوابط و آیین نامه‌های اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و سایر مقررات و آیین نامه‌ها بر اساس مفاد قانون و مندرجات این اساسنامه و پیشنهاد آن به مجمع عمومی برای تأیید و ارائه آن به منظور تصویب وزرای عضو مجمع عمومی.

ث ــ پیشنهاد ساختار و تشکیلات سازمانی برای مجمع عمومی و ارائه آن برای تصویب وزرای عضو مجمع عمومی.

ج ــ تعیین ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، همچنین بیمه‌شوندگان.

چ ــ تعیین ضوابط مربوط به نحوه تنظیم و بررسی اسناد و مدارک پزشکان، گروه‌ها و مؤسسات پزشکی طرف قرارداد به منظور تطبیق اسناد مذکور با ضوابط و تعرفه‌های مقرر جهت پرداخت هزینه‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی.

ح ــ سایر اختیاراتی که به موجب این اساسنامه بر عهده مجمع عمومی نیست و مطابق قانون تجارت بر عهده هیأت مدیره است.

ماده ۱۸ــ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان است که زیر نظر هیأت‌مدیره و مجمع عمومی انجام وظیفه می کند و علاوه بر انجام امور مقرر در این اساسنامه و امور مالی سازمان در حدود بودجه مصوب، اختیارات و وظایف زیر را نیز بر عهده دارد :

الف ــ تهیه گزارش عملکرد سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان سازمان و ارائه آن به هیأت مدیره.

ب ــ تهیه و تنظیم بودجه سالانه سازمان و طرح آن در هیأت مدیره.

پ ــ تهیه و تنظیم ضوابط و آیین نامه‌های اجرایی بر اساس مفاد قانون و مندرجات اساسنامه.

ت ــ تهیه ساختار و تشکیلات سازمانی در حدود بودجه مصوب و تعیین حقوق و مزایا و وظایف مسئولین و شاغلین و ارائه آن جهت تصویب مراجع ذیربط.

ث ــ ارائه گزارش فعالیت‌ها و عملکرد سازمان هر سه ماه یک بار به هیأت مدیره.

ج ــ نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی و ارجاع امور و دعاوی سازمان با توجه به مقررات مربوط.

ماده ۱۹ــ کلیه اسناد، اوراق بهادار، چک‌ها و اسناد بانکی و قراردادها با امضای رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره سازمان معتبر است.

ماده ۲۰ــ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان می تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از اعضای هیأت مدیره یا کارکنان سازمان با مسئولیت خود تفویض کند.

پ ـ بازرس (حسابرس)

ماده ۲۱ـ بازرسی (حسابرسی) سازمان به عهده سازمان حسابرسی است که طبق قوانین و مقررات مربوط گزارش‌های لازم را به مجمع عمومی ارائه می دهد. بازرس (حسابرس) حق مداخله در امور اداری و اجرایی شرکت را ندارد و اقدامات وی نباید در هیچ مورد موجب توقف عملیات اجرایی سازمان شود.

ماده ۲۲ـ هرگاه بازرس (حسابرس) در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات شرکت اشتباهات یا تخلفات یا سایر موارد را مشاهده کند، باید ابتدا مورد را برای اصلاح و رفع اشتباه، رسیدگی و تعقیب متخلفان به مدیرعامل شرکت اطلاع دهد و در صورت عدم ترتیب اثر به رئیس مجمع عمومی گزارش نماید.

ماده ۲۳ـ ترازنامه، حساب سود و زیان، صورت دارایی‌ها و بدهی‌های سازمان باید پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خرداد ماه به بازرس (حسابرس) داده شود تا پس از رسیدگی با گزارش وی به مجمع عمومی ارائه شود.

فصل چهارم ـ امور مالی و منابع مالی

ماده ۲۴ـ سال مالی شرکت ـ به استثنای سال اول ـ از اول فروردین ماه هر سال لغایت اسفند ماه همان سال است.

ماده ۲۵ـ منابع مالی سازمان عبارتند از :

الف ـ حق سرانه درمان دریافتی از دستگاه‌ها، سازمان ها، وزارتخانه‌ها همچنین بیمه شوندگان.

ب ـ درآمدهای حاصله از وجوه و اموال و دارایی‌های سازمان.

پ ـ کمک‌ها و هدایایی که به سازمان اعطا می شود.

ت ـ منابع حاصل از درآمدهای متفرقه.

ث ـ درآمد حاصل از موضوع تبصره ماده ۱۲ قانون.

ماده ۲۶ـ اداره امور مالی و ترتیب نگهداری حساب‌های سازمان به موجب مقررات و ضوابطی است که توسط رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تهیه و به تصویب هیأت مدیره می رسد.

ماده ۲۷ـ دستگاهای دولتی که مراکز درمانی، نظام یا مجوز قانونی ارائه خدمات به کارکنان خود دارند می توانند مطابق روال معمول عمل نمایند. حق سرانه درمان سهم دولت برای این گونه خدمات در بودجه سالانه آن دستگاه‌ها منظور می شود.

آیین نامه اجرای بند ۵ ماده ۱۳ قانون بیمه خدمات درمانی کشور «مصوب ۱۳۷۴/۶/۵ هیأت وزیران»

ماده ۱ـ پرداخت ۸۰٪ سهم حق بیمه سرانه خدمات درمانی ـ که از این پس به اختصار سهم نامیده می شود ـ پدر، مادر، همسر و خواهر و برادر تحت تکفل و فرزندان شهدا بر عهده دولت و ۲۰٪ باقی مانده بر عهده بیمه شده می باشد.

تبصره : در مواردی که با تشخیص بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بیمه شده توانایی پرداخت ۲۰٪ سهم خود را ندارد، مبلغ مذکور از اعتبارات بنیاد پرداخت می شود.

ماده ۲ـ پرداخت سهم جانبازان و همسر و فرزندان و پدر و مادر تحت تکفل آنان با رعایت ماده یک قانون تنظیم خانواده و جمعیت ـ مصوب ـ ۱۳۷۲ ـ بر عهده دولت می باشد.

ماده ۳ ـ

الف ـ پرداخت ۸۰٪ سهم طلاب علوم دینی و روحانیونی که به تشخیص مدیریت حوزه علمیه قم مشمول دریافت خدمات بیمه ای دیگر نمی‌شوند و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها ـ با رعایت ماده یک قانون تنظیم خانواده و جمعیت ـ بر عهده دولت می باشد. حوزه‌های علمیه سراسر کشور هر سال از طریق مدیریت حوزه علمیه قم یا مراجعی که از طرف حوزه علمیه قم تعیین می شود، اطلاعات آماری افراد تحت پوشش و مشمول دریافت خدمات را تهیه و برای اقدامات اجرایی و پیش بینی اعتبار لازم به سازمان برنامه و بودجه اعلام می کنند.

تبصره : اختیارات حوزه علمیه قم راجع به طلاب علوم دینی و روحانیون و ارائه اطلاعات آماری افراد تحت پوشش و مشمول دریافت خدمات در حوزه علمیه مشهد با مدیریت حوزه علمیه مشهد می باشد.

ب ـ پرداخت ۵۰٪ سهم دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی و همسر و فرزندان آنها ـ با رعایت ماده یک قانون تنظیم خانواده و جمعیت ـ در زمان تحصیل توسط دولت و ۵۰٪ باقی مانده برای آن عده ازدانشجویانی که توان پرداخت آن را ندارند ازطریق صندوق‌های رفاه برای دانشجویانی که در مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های دولتی تحصیل می کنند از طریق دستگاه مربوط به صورت وام با رعایت ضوابط صندوق رفاه دانشجویان صورت می گیرد. دانشجویان دوره‌های تخصصی پرداخت ۵۰٪ باقی مانده را، رأساً تقبل می کنند. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مکلفند همه ساله اطلاعات آماری دانشجویان و افراد تحت تکفل کسانی را که مشمول دریافت خدمات هستند تهیه و برای اقدامات اجرایی و پیش‌بینی

اعتبار لازم به سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند تا در بودجه سالیانه آنها منظور گردد، همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف است (۵۰٪) حق سرانه فوق را در اعتبارات صندوق‌های رفاه پیش‌بینی نماید.

ماده ۴ـ به منظور بهره گیری سربازان، همسر و فرزندان تحت تکفل آنها ـ با رعایت ماه یک قانون تنظیم خانواده و جمعیت ـ از خدمات درمانی مراکز درمانی نظامی در مواقعی که امکان استفاده از خدمات درمانی مراکز درمانی نظامی میسر نیست، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح برای افراد یاد شده دفترچه خدمات درمانی صادر می کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم را برای مشمولان مراکز درمانی غیرنظامی استفاده می کنند. در بودجه سالیانه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح منظور نماید.

ماده ۵ ـ هزینه خدمات تشخیصی و درمانی خانواده زندانیان که فاقد هرگونه پوشش بیمه ای بوده و احتیاج به خدمات درمانی پیدا می نمایند بر عهده کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد.
سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه را به کمیته امداد امام خمینی (ره) منتقل کند.

ماده ۶ ـ پرداخت سهم مشمولین طرح نیروی انسانی پزشکان و پیراپزشکان در زمان خدت همانند کارمندان رسمی دستگاه مربوطه انجام می شود.

ماده ۷ـ سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله بر اساس اطلاعات آماری ارائه شده توسط دستگاه‌های ذیربط، اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین نامه را حسب مورد در بودجه دستگاه‌های مربوط پیش بینی کند و دستگاه‌های مزبور حسب مورد با پرداخت (۱۰۰٪) حق سرانه درمان (سهم دولت و بیمه شده) با سازمانهای بیمه گر قرارداد منعقد می کنند.

ماده ۸ ـ دستگاه‌های مشمول این آیین نامه مکلفند حق سرانه افراد مشمول دریافت خدمات را با عقد قرارداد با سازمانهای بیمه گر در چهارچوب قانون بیمه همگانی به مصرف برسانند.

ماده ۹ـ این آیین نامه صرفاً افرادی را در بر می گیرد که مشمول بندهای ۴، ۳، ۲، ۱ ماده ۱۳ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ نباشند

مصوبه چهل و سومین جلسه شورایعالی بیمه خدمات درمانی در خصوص استفاده بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری از امکانات درمانی

۱ـ بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری برای درمان بستری منحصراً مجاز به استفاده از واحدهای درمان ملکی و مراکز آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و همچنین بیمارستانهای طرف قرارداد نیروهای مسلح می باشند و (۱۰) درصد از کل هزینه‌های درمانی انجام شده برابر تعرفه‌های مصوب به عهده آنان می باشد.

۲ـ در صورت بستری شدن این قبیل بیماران در سایر بیمارستانهای خصوصی اعم از طرف قرارداد یا غیرطرف قرارداد کل هزینه درمان به عهده خود آنان می باشد و سازمان تعهدی در قبال هزینه‌های انجام شده ندارد.

بدیهی است دفاتر اسناد پزشکی مجاز به پرداخت هزینه درمان بستری بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری که در بخش غیردولتی اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد بستری می گردند نمی‌باشند و همچنین هزینه‌های درمانی آنان از طریق خسارات متفرقه قابل محاسبه و پرداخت نمی‌باشد تاریخ اجرای این بخشنامه ۱۳۷۸/۱/۱۵ می باشد[1].

۱- به بند ۲۷ بخشنامه شماره ۶۵۱ امور فنی بیمه شدگان مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۷ مبنی بر این که کلیه بیمه شدگان اختیاری و آن دسته از مستمری بگیرانی که با احتساب سابقه پرداخت حق بیمه اختیاری به زمره مستمری بگیران پیوسته اند همانند بیمه شدگان اجباری از پرداخت فرانشیز درمانی معاف خواهند بود در مقررات مربوط به فصل اول قانون تأمین اجتماعی در این مجموعه مراجعه شود.

آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور «مصوب ۱۳۷۴/۳/۱۷»

ماده ۱ـ کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۷ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) می توانند حسب مورد در صورت توافق با سازمان بیمه خدمات درمانی یا سازمان تأمین اجتماعی و در موارد عدم توافق پس از تأیید شورایعالی بیمه خدمات درمانی کشور، با سازمانها و شرکتهای بیمه گر قرارداد ارائه خدمات درمانی منعقد کنند.

ماده ۲ـ مقام مجاز دستگاه یا سازمان درخواست کننده، درخواست انعقاد قرارداد با شرکتها یا سازمانهای بیمه گر را برای پوشش بیمه درمانی کارکنان دستگاه یا سازمان خود، با ذکر نام شرکت بیمه‌گر همراه با طرح پیشنهادی مورد نظر حسب مورد به سازمان بیمه خدمات درمانی یا سازمان تأمین‌اجتماعی می فرستد. هریک از این دو سازمان مکلفند نظر خود را ظرف یک ماه به دستگاه پیشنهاد دهنده اعلام کنند. در صورتی که درخواست مزبور مورد موافقت سازمانهای یاد شده قرار نگیرد و این امر مورد اعتراض پیشنهاد دهنده باشد، مراتب برای تصمیم گیری لازم به شورایعالی بیمه خدمات درمانی منعکس می شود. شورای یاد شده مکلف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به موضوع تصمیم گیری کند.

تبصره ۱ : مجوزهایی که تاکنون توسط دستگاه‌ها از سازمان تأمین اجتماعی گرفته است، کماکان به قوت باقی است.

تبصره ۲ : کمیته امداد امام خمینی (ره) برای عقد قرارداد با مراکز درمانی احتیاج به کسب مجوز ندارد.

ماده ۳ـ کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (۷) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ به استثنای کمیته امداد امام خمینی (ره) ـ مکلفند دو نهم سهم درمان را در پایان هر ماه حسب مورد به صندوق سازمان بیمه خدمات درمانی یا صندوق سازمان تأمین اجتماعی واریز و فهرست تفکیکی بیمه شدگان را در ابتدای هر سال به سازمان بیمه خدمات درمانی ارسال کنند. تغییرات صورت گرفته در طول سال نیز باید بلافاصله به سازمان بیمه خدمات درمانی منعکس شود.

ماده ۴ـ سازمانها، دستگاه‌ها و اشخاص حقوقی که رأساً هفت نهم حق سرانه یا سهم درمان را به شرکتهای بیمه گر پرداخت یا خود رأساً ارائه خدمت می کنند در صورتی که دو نهم باقیمانده را ظرف سه ماه به صندوق‌های سازمان بیمه خدمات درمانی یا سازمان تأمین اجتماعی بر حسب موارد واریز نکنند، مجوزشان لغو می شود.

ماده ۵ ـ سازمانها و شرکتهای بیمه در صورت انعقاد قرارداد در مقابل دریافت هفت نهم حق سرانه

مصوب هیأت وزیران یا سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی، کلیه خدمات درمانی، تشخیصی سرپایی و بستری و اورژانس مورد تعهد بیمه خدمات درمانی مصوب هیأت وزیران را ارائه کنند.

ماده ۶ ــ کلیه سازمانها و شرکتهای بیمه گر و پزشکان و مؤسسات دولتی موظفند سقف فرانشیز مصوب هیأت وزیران و ضوابط ارائه خدمات و تعرفه‌های مصوب را رعایت کنند[1].

۱- به موجب مصوبه ۱۳۷۸/۶/۱۰ هیأت وزیران ماده ۷ حذف شده است.

آیین نامه اجرایی بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان
«مصوب ۱۳۷۷/۴/۱۷ هیأت وزیران»

ماده ۱ـ سازمان بیمه خدمات درمانی موظف است هر متقاضی را به صورت انفرادی بیمه نماید.

ماده ۲ـ بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان از طریق پزشک خانواده و نظام ارجاع به مؤسسات طرف قرارداد سازمان اجرا خواهد شد و فرد متقاضی در انتخاب پزشک خانواده از بین پزشکان و مؤسسات درمانی طرف قرارداد (معرفی شده از سوی سازمان بیمه خدمات درمانی) مخیر می‌باشد.

ماده ۳ـ حق سرانه بیمه خدمات درمانی خویش فرمایان همه ساله متناسب با عملکرد، فرانشیز و تعرفه‌های واقعی به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه خدمات درمانی تهیه و پس از تأیید شورایعالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۴ـ خویش فرمایانی که به صورت خانوادگی بیمه می شوند به ازای تعداد افراد بیمه شده تحت تکفل خود از تخفیف برخوردار می گردند و این تخفیف شامل سرپرست و کلیه افراد تحت تکفل نیز خواهد شد.

ماده ۵ـ خویش فرمایانی که بیمه خدمات درمانی خود را برای سال‌های بعد نیز ادامه می دهند متناسب با سنوات تداوم بیمه از تخفیف برخوردار می شوند و در صورت انقطاع بیمه به میزان زمانی که تداوم بیمه قطع شده است از سابقه سنواتی بیمه شونده کسر می گردد.

ماده ۶ـ میزان تخفیف مورد فوق الذکر همه ساله با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه خدمات درمانی و تأیید شورایعالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۷ـ حداقل سرانه بیمه خوش فرمایان پس از اعمال تخفیف‌های مقرر در این دستورالعمل نباید از سرانه کارمندان دولت کمتر و حداکثر آن نباید از حق سرانه مصوب خویش فرمایان در سال مزبور بیشتر باشد.

ماده ۸ـ حق سرانه بیمه خویش فرمایان برای هر متقاضی به ترتیب زیر محاسبه می شود :

حق سرانه برای هر متقاضی خویش فرما = $(a.\frac{۱۰۰ - n۱.x۱}{۱۰۰})(\frac{۱۰۰ - x_{۲(n-۲n۲)}}{۱۰۰})$

حق سرانه مصوب شورایعالی بیمه برای خویش فرما در سال مورد نظر = a.

n_1 = تعداد عائله تحت تکفل بیمه شده

n_2 = سنوات استمرار بیمه شده

n_3 = سنوات انقطاع بیمه

X_1 = درصد تخفیف به ازای هر فرد بیمه شده

X_2 = صد تخفیف به ازای هر سال سابقه بیمه

ماده ۹ــ حق بیمه سرانه بیمه خویش فرمایان با فرانشیز (۳۰) درصد برای خدمات سرپایی و ۲۵٪ برای خدمات بستری در سال ۱۳۸۲، مبلغ ۲۴۰۰۰ ریال برای هر نفر در ماه تعیین می گردد.

درصد تخفیف به ازای هر فرد بیمه شده پنج درصد و به ازای هر سال سابقه ده درصد تعیین می شود.

تبصره ۱ : شرط بیمه خانوار و محدودیت مراجعه خویش فرمایان به بیمارستان‌های بخش دولتی (دانشگاهی ـ تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح) در موارد بستری همچنان برقرار است.

تبصره ۲ : شرط بیمه خانوار برای بیماران خاص (تالاسمی، مزمن کلیوی و هموفیلی) لحاظ نخواهد شد و این گروه از بیماران می توانند با رعایت ضوابط سازمان بیمه خدمات درمانی قرار گیرند.

تبصره ۳ : به منظور ترغیب افراد به پوشش بیمه درمان، سازمان بیمه خدمات درمانی می تواند در صورت بیمه گروهی و با شرایط خاص بیمه شوندگان تسهیلاتی را برای بیمه خویش فرمایان منظور نماید.

تصویب نامه راجع به تعیین حق سرانه بیمه پایه درمان خویش فرمایان «مصوب مورخ ۸۴/۱۲/۲۸ هیأت وزیران»

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸۴/۱۲/۲۸ بنابه پیشنهاد مشترک شماره ۱۰۰/۲۳۶۹۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأیید شورایعالی بیمه خدمات درمانی کشور و به استناد ماده (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ تصویب نمود :

۱ــ حق سرانه بیمه پایه درمان خویش فرمایانی که به مدت سه سال درخواست بیمه می نمایند، در سال ۱۳۸۴ معادل افراد تبعی درجه (۳) و معادل ۴۳۰۰۰ ریال می باشد.

تبصره ۱ : حق سرانه بیمه پایه درمان خویش فرمایان برای مدت سه سال و با فرانشیز (۱۰٪) بستری تعیین می شود.

دستورالعمل نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی
«مصوب ۱۳۷۴/۴/۱۱ هیأت وزیران»

ماده ۱ـ کلیه بیمارستانها، مراکز بهداشتی، درمانی و مراکز تشخیص اعم از دولتی و خصوصی و داروخانه‌ها و پزشکان کشور ـ که از این پس مشمولان این دستورالعمل نامیده می شوند ـ مکلفند در چهارچوب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور نسبت به پذیرش و مداوای بیمه‌شدگان و ارائه خدمات و مراقبت‌های پزشکی اقدام کنند و در صورت درخواست و کمیته امداد امام خمینی (ره) موظف به انعقاد قرارداد لازم هستند.

تبصره : سازمانها و شرکتهای بیمه گر و کمیته امداد امام خمینی (ره) مکلفند حداقل شصت درصد از جمع صورتحساب طرف قرارداد را در زمان ارائه اسناد و بقیه را پس از بررسی دقیق اسناد حداکثر ظرف دو ماه پرداخت کنند.

ماده ۲ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با نظر مشورتی سازمان نظام پزشکی، ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های لازم در مورد نحوه ارائه صحیح خدمات و ضوابط نظارت فنی لازم را به منظور ارائه خدمات صحیح پزشکی مطابق با نیاز (بر طبق اندیکاسیون) تدوین و به کلیه مشمولان این دستورالعمل، سازمان خدمات درمانی، سازمانها و شرکتهای بیمه گر وکمیته امداد امام خمینی (ره)

ماده ۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استانداردهای لازم را به مشمولان این دستورالعمل اعلام و با همکاری سازمان نظام پزشکی و با رعایت آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته ـ مصوب ۱۳۷۳/۵/۹ هیأت وزیران ـ بر حفظ و رعایت استانداردهای نظارت مستمر می کند.

ماده ۴ـ کلیه مشمولان این دستورالعمل مکلفند تعرفه ها، ضوابط، مقررات و آیین نامه‌های مربوط به ارایه خدمات تشخیصی و درمانی، اصول اخلاق پزشکی و آیین نامه‌های انطباق امور فنی پزشکی با موازین شرعی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند.

ماده ۵ـ سازمان نظام پزشکی مکلف است در چهارچوب وظایف قانونی خود به تخلفات پزشکی و حرف وابسته پزشکی در زمینه ارائه خدمات پزشکی و عدم رعایت ضوابط و مقررات و آیین نامه مربوط حداکثر ظرف سه ماه رسیدگی نموده و بلافاصله اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده ۶ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برای بررسی پرونده‌های پزشکی و انجام تحقیقات لازم، گروه‌هایی مرکب از افراد ذیصلاح را به صورت ادواری و یا برای رسیدگی

به شکایات به محل‌های مشمولان این دستورالعمل اعزام و از رعایت ضوابط مندرج در این دستورالعمل اطمینان حاصل کند.

ماده ۷ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برای آن دسته از مشمولان این دستورالعمل که ضوابط موضوع مواد (۲) و (۳) را رعایت می کنند برگ تأییدیه صادر و در صورت عدم رعایت ضوابط یاد شده، به صورت مکتوب صادر و بر اعمال آن نظارت کند. در این صورت واحدهای یاد شده مکلفند ظرف مدت قید شده اقدامات اصلاحی را انجام دهند.

ماده ۸ ـ کلیه رؤسا، مؤسسین و مسئولین فنی مؤسسات پزشکی، بیمارستانها، مراکز بهداشتی، درمانی و تشخیصی و داروخانه‌ها و پزشکان مطب‌های خصوصی، مسئول اجرای این دستورالعمل هستند و در صورت تخلف با آنها بر اساس قوانین و مقررات مربوط برخورد می شود.

ماده ۹ـ سازمانهای بیمه گر و کمیته امداد امام خمینی (ره) می توانند به منظور اطمینان از حسن‌اجرای مفاد قراردادهای منعقد شده، نظارت لازم را بر نحوه ارائه تعهد شده مؤسسات طرف قرارداد، اعمال نمایند.

ماده ۱۰ـ نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نافی نظارت شورایعالی بیمه خدمات درمانی کشور در چهارچوب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و آیین نامه‌های مربوط نیست. دبیر شورای یاد شده موظف است هر شش ماه گزارش نظارت‌های انجام شده را به این شورا ارائه کند.

سرانه بیمه پایه درمان خویش فرمایان در سال ۸۷ مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ هیأت وزیران

هیأت وزیران در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی تصویب نمود: به منظور حمایت از اجرای برنامه‌های سازمان بیمه خدمات درمانی، به وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی اجازه داده می شود : حق بیمه سرانه پایه درمان ماهیانه صندوق خویش فرمایان موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۰۴۴/ت۳۴۷۲۵هـ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ به ازای هر نفر، از مبلغ چهل و سه هزار ریال به مبلغ شصت و سه هزاروچهارصدوشانزده ریال افزایش می یابدکه حداکثر تا مبلغ بیست هزاروچهارصدوشانزده ریال آن سهم دولت بوده و از سال ۱۳۸۴ به بعد تا تصویبِ تصویب نامه جدید، بدون ایجاد تعهد مالی جدید برای دولت قابل پرداخت می باشد.

بند«هـ» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی

ه ـ با استناد به بند (ه) ماده (۳) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است از ابتدای سال ۱۳۷۹ به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی هنگام بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای وی را که مبنای پرداخت کسور بازنشستگی قرار گرفته است به عنوان پاداش پایان خدمت از محل اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (۲۹) این قانون با اولویت اول و حداکثر تا مبلغ یکهزاروپانصدوچهل و شش میلیارد (۱/۵۴۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تأمین و پرداخت نماید.

بند (ی) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور
«مصوب مجلس شورای اسلامی»

ی ـ به دولت اجازه داده می شود معادل دو هزاروپانصدمیلیارد (۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) "یکهزار میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال سازمان بازنشستگی کشوری، یک هزار میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال سازمان تأمین اجتماعی و پانصد میلیارد (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال آستان قدس رضوی" از سهام متعلق به دولت در شرکتهای دولتی و غیردولتی را به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان تأمین اجتماعی حسب مورد به قیمت روز انتقال سهام در بورس اوراق بهادار "سهام عرضه شده در بورس" و در غیر این صورت به قیمتی که با ضوابط بورس و توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران تعیین می شود بابت رد دیون دولت حداکثر تا آخر بهمن ماه سال ۱۳۷۹ به سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و آستان قدس رضوی واگذار نماید.

سازمان بازنشستگی کشوری مکلف است در اجرای بند (د) ماده (۳) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال۱۳۷۹ تمام معدل ۲۴ ماه حقوق و مزایای آخر خدمت مستخدم را با اعمال آخرین ضریب حقوقی سال بازنشستگی وی که مبنای پرداخت کسور بازنشستگی قرار گرفته است بدون رعایت حداکثر موضوع ماده (۱۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و بدون حذف یک سوم موضوع قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳/۶/۲۳ هنگام برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث پرداخت نماید.

- قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت و اصلاحیه‌های آن مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ و ۱۳۷۶/۹/۱۶.
- ردیف‌های حقوقی به جای مانده کارکنانی که بازنشسته، فوت و یا از کارافتاده می شوند، در سال مربوطه از طریق برگشت به خزانه دولت.
- کسور بازنشستگی مربوطه (مواد ۱، ۲، ۴، ۵ و ۶ این قانون که از آن کسور بازنشستگی دریافت می شود).

ماده ۱۲ـ به دولت اجازه داده می شود نرخ کسور بازنشستگی کلیه کارکنان بخش دولتی اعم از کشوری و لشکری را به صورت یکسان و حداکثر تا نه درصد (۹٪) سهم کارکنان و یک و نیم برابر آن سهم دولت تصویب و اجرا نماید و عدم تصویب آن مانع اجرای این قانون نخواهد بود.

ماده ۱۳ـ در صورت نیاز به دستورالعمل اجرایی حسب مورد، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (برای نیروهای مسلح) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (برای مشمولین

تأمین‌اجتماعی) و سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای سایر مشمولین این قانون تهیه و ابلاغ خواهد گردید.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سیزدهم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی و ماده (۸۶) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی واصل نگردیده است.

اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری
«مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۶ هیأت وزیران»

ماده ۱ـ نام سازمان بازنشستگی کشوری به موجب تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ به صندوق بازنشستگی کشوری تغییرنام یافته و در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود.

ماده ۲ـ هدف صندوق، کمک به اجرا و تعمیم گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با قانون یاد شده، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قوانین و مقررات بازنشستگی کشور با بکارگیری اصول محاسبات بیمه ای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاه داری در حوزه سرمایه گذاری با بهره گیری از وجوه و ذخایر می باشد.

ماده ۳ـ موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمه ای مقرر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قوانین و مقررات بازنشستگی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ از جمله پرداخت حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی، حقوق وظیفه و مستمری و همچنین بیمه‌های تکمیلی و سایر تکالیف مقرر و ارایه حمایت‌های قانونی می باشد.

ماده ۴ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می باشد و به صورت مؤسسه بیمه‌اجتماعی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.

ماده ۵ـ مرکز اصلی صندوق در تهران است و می تواند در تهران و سایر مناطق کشور نمایندگی ایجاد و یا از طریق واگذاری برخی از امور به کارگزاری‌ها اقدام نماید.

ماده ۶ـ ارکان صندوق عبارتند از :

الف ـ شورا

ب ـ هیأت مدیره

پ ـ مدیرعامل

ت ـ هیأت نظارت

ماده ۷ـ اعمال وظایف، اختیارات و مسئولیتهای شورا و رئیس آن به ترتیب به عهده هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و رئیس هیأت مدیره سازمان یاد شده می باشد.

ماده ۸ـ وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر می باشد :

الف ـ تصویب خط مشی و راهبردهای کلان صندوق.

ب ــ تصویب برنامه و بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق.

پ ــ نصب و عزل اعضاء هیأت مدیره، هیأت نظارت و مدیرعامل صندوق با پیشنهاد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی.

ت ــ تعیین و تصویب حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و حق الزحمه هیأت نظارت در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین می نماید و با رعایت ماده (۲۴۱) قانون تجارت.

ث ــ اتخاذ تصمیم در مورد آیین نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز صندوق و ارائه پیشنهاد به مراجع قانونی جهت تصویب در صورت لزوم.

ج ــ بررسی و تصویب تشکیلات کلان صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره.

چ ــ تصویب پیشنهاد هیأت مدیره صندوق در خصوص انتخاب مدیرعامل.

ح ــ پیشنهاد تغییر و یا اصلاح اساسنامه.

خ ــ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که بنابه پیشنهاد هیأت مدیره صندوق در شورا مطرح می گردد در چارچوب مفاد این اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ۱ : نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی می رسد.

تبصره ۲ : مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره در صورت دعوت شورا بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت می کنند.

ماده ۹ــ اعضای هیأت مدیره صندوق متشکل از پنج (۵) نفر خواهد بود که با رعایت بند «ب» ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تبصره (۱) آن با تصویب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی انتخاب می شود.

تبصره ۱ : صدور احکام اعضاء و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی است.

تبصره ۲ : هیأت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب می نماید که وظایف رئیس هیأت مدیره در این زمینه به شرح زیر است :

الف ــ دعوت از اعضای هیأت مدیره جهت تشکیل جلسات

ب ــ اداره جلسات هیأت مدیره

پ ــ انعکاس پیشنهادات هیأت مدیره به شورا و ابلاغ مصوبات شورا و هیأت مدیره به مدیرعامل

تبصره ۳ : در غیاب رئیس هیأت مدیره، کلیه وظایف را نایب رئیس بر عهده دارد.

تبصره ۴ : کارکنان صندوق در دوران عضویت در هیأت مدیره مسئولیت اجرایی نخواهند داشت.

ماده ۱۰ــ مدت عضویت اعضای هیأت مدیره چهار سال است. تجدید انتخاب و یا جایگزینی قبل از موعد آنان به ترتیب مقرر در این اساسنامه خواهد بود.

تبصره ۱ : تا زمان انتخاب اعضای هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره ۲ : در صورت استعفا، عزل، فوت و حجر هریک از اعضای هیأت مدیره، شورا موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه ظرف یک ماه جانشین وی را تعیین نماید.

ماده ۱۱ــ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است :

الف ــ بررسی و تأیید خط مشی، راهبردهای کلان و برنامه‌های اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق جهت ارائه به شورا.

ب ــ بررسی و تأیید بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق جهت ارائه به شورا.

پ ــ بررسی و تأیید آیین نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین نامه‌ها و ضوابط مورد نیاز و ارائه آنها به شورا.

ت ــ بررسی و تأیید ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارائه آن به شورا و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق.

ث ــ بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهره برداری از وجوه و ذخایر صندوق و سرمایه گذاری و پیشنهاد آن به شورا.

ج ــ پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل صندوق به شورا.

چ ــ پیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهای بیمه‌های تکمیلی و سایر قراردادهای توافقی به شورا.

ح ــ انتخاب نمایندگان صندوق جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنان متعلق به صندوق می باشد.

خ ــ تصویب ساز و کارهای عملیاتی نمودن تصمیمات شورا.

د ــ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط بنابه پیشنهاد هیأت مدیره صندوق در شورا مطرح می گردد در چارچوب مفاد این اساسنامه.

ذ ــ انجام سایر امور لازم برای صندوق در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

تبصره : هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت هیأت مدیره نخواهد بود.

ماده ۱۲ـ جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آنها با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره: نحوه تشکیل و اداره جلسات به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره می رسد.

ماده ۱۳ـ مدیرعامل صندوق به عنوان بالاترین مقام اداری و اجرایی صندوق، فردی است که خارج از اعضای شورا و هیأت مدیره با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورا با رعایت تبصره (۱) بند «د» ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع می باشد.

ماده ۱۴ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است :

الف ـ اداره امور جاری صندوق درچارچوب مقررات قانونی، خط مشی ها، برنامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب شورا و هیأت مدیره.

ب ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارشها و صورتهای مالی و عملکرد صندوق جهت ارائه به هیأت مدیره.

پ ـ استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.

ت ـ معرفی نماینده سهام صندوق در مجمع عمومی شرکتهای تابعه و معرفی نماینده صندوق جهت عضویت در هیأت مدیره شرکتهای تابعه در صورت اجازه شورا در تأسیس آن.

تبصره ۱ : مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قانونی نماینده صندوق بوده و می تواند این اختیار را شخصاً و یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می کند اعمال نماید.

تبصره ۲ : مکاتبات رسمی، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق با امضاء مدیرعامل و مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره ۳ : چک‌های صادره با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره ۴ : مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیاراتش را به مدیران اجرایی صندوق تفویض نماید.

ماده ۱۵ـ اعضای هیأت نظارت مرکب از سه نفر با رعایت شرایط مندرج در تبصره (۱) بند «د» ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی توسط شورا انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ۱: هیأت نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق را نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید.

تبصره ۲ : مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی که مورد درخواست کتبی هیأت نظارت باشد در مهلت‌های قانونی یا تعیین شده در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره ۳ : اداره امور داخلی هیأت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی، طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیأت مذکور تدوین و تصویب خواهد شد.

تبصره ۴ : انتخاب رئیس هیأت نظارت از بین اعضای هیأت نظارت، به عهده رئیس شورای صندوق می باشد.

تبصره ۵ : صدور احکام اعضا و رئیس هیأت نظارت پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده رئیس شورای صندوق می باشد.

تبصره ۶ : وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی می باشد که گزارش خود را به هیأت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارائه خواهد نمود.

ماده ۱۶ــ وظایف و اختیارات هیأت نظارت به شرح زیر است :

الف ــ نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی.

ب ــ اظهار نظر در خصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در شورا.

پ ــ اظهار نظر در خصوص گزارش بازرس قانونی.

ت ــ انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت هیأت نظارت می باشد.

تبصره : چنانچه هیأت نظارت در اداره امور صندوق عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به اطلاع شورا خواهد رساند.

ماده ۱۷ــ سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که از تاریخ شروع فعالیت و در پایان اسفند همان سال خواهد بود.

ماده ۱۸ــ دارایی‌ها و درآمدهای صندوق عبارتند از :

الف ــ وجوه و دارایی‌های موجود و منافع حاصل از سرمایه گذاریهای صندوق.

ب ــ حق بیمه‌های دریافتی و دریافتنی شامل سهم بیمه شدگان، سهم کارفرمایان و دولت و مقرری ماه اول کارکنان.

پ ــ وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوطه یا احکام قطعی دادگاه‌ها.

ت ــ هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور

ث ــ بدهی ها، کمک‌ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق

ج ــ سایر منابعی که بر اساس ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق باشد.

تبصره : بیش از پنجاه (۵۰٪) درصد منابع بودجه سالانه صندوق از طریق منابع غیردولتی تأمین خواهد شد.

ماده ۱۹ــ هیأت مدیره مکلف است تا پایان آذر هر سال بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به شورا ارائه نماید و شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز پس از ابلاغ بودجه سالانه کشور آن را تصویب و ابلاغ نماید.

ماده ۲۰ــ ترازنامه سالانه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیرماه جهت ارائه به مراجع قانونی ذیربط تهیه و تسلیم گردد. همچنین گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده به همراه گزارش باید حداکثر تا پایان مهر سال بعد به هیأت نظارت و شورا ارسال گردد.

تبصره ۱ : صورتهای مالی تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذیصلاح قانونی تدوین شده یا می شود تهیه و ارائه گردد.

تبصره ۲ : تصویب صورتهای مالی صندوق توسط شورا به منزله مفاصا حساب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای عملکرد مالی سال مورد نظر می باشد.

تبصره ۳ : هیأت نظارت مکلف است نسخه ای از نظرات خود در مورد ترازنامه سالانه و گزارشهای مالی و صورت دارایی‌ها و بدهی‌ها را ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیأت مدیره تسلیم نماید.

تبصره ۴ : هیأت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیأت نظارت آن را بررسی و توجیهات خود را به شورا تقدیم کند.

ماده ۲۱ــ شورای صندوق موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و تلفیقی، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ماده ۲۲ــ هیأت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب (حداقل هر سه سال یک بار) گزارش محاسبات فنی (بیمه ای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه ای تهیه می‌گردد به ضمیمه گزارش مالی تلفیقی به شورا ارائه نماید.

ماده ۲۳ــ آیین نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آیین نامه‌های نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا، هیأت مدیره و هیأت نظارت و سایر آیین نامه‌های مورد نیاز صندوق باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این اساسنامه تدوین و به تصویب مراجع ذیربط برسد.

تبصره : مادامی که آیین نامه‌های مذکور به تصویب نرسیده اند آیین نامه‌های موجود به قوت خود باقی می باشند.

ماده ۲۴ـ اعضای شورا، هیأت نظارت، هیأت مدیره و مدیرعامل نمی‌توانند در معاملاتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجام می پذیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم یا شریک باشند.

تبصره ۱ : پرداخت حق بیمه توسط افراد حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۵ـ وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، عموم بیمه گذاران و کارفرمایان موظفند کلیه اطلاعات، اسناد، اوراق و مدارک مورد نیاز را در اختیار صندوق قرار دهند.

ماده ۲۶ـ تغییر و یا اصلاح این اساسنامه با تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت[1]
«مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ به دولت اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید[2]. پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان بر اساس سی سال پرداخت خواهد شد. حداقل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حکم بیست سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال خواهد بود. پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان بر اساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱ : دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون مکلفند بار مالی ناشی از اجرای این قانون در سال ۱۳۸۶ را از محل اعتبارات سال جاری خود پرداخت نمایند. اعتبار مورد نیاز برای سالهای آتی در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و تأمین خواهد شد.

تبصره ۲ : سهم صندوق‌های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات تبصره (۱) تأمین و به صندوق‌های مذکور پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳ : شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می توانند صرفاً با استفاده از منابع مالی خود، کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته نمایند[3].

تبصره ۴ : کارکنانی که به استناد این قانون بازنشسته می شوند از حقوق و مزایای سایر قوانین و مقررات که برای کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شده است بهره مند خواهند بود.

تبصره ۵ : آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

۱- قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مستند به «قانون تمدید بازنشستگی بیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶» مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی از تاریخ انقضاء (۱۳۸۹/۶/۴) به مدت پنج سال دیگر تمدید گردیده است. (به قانون اخیر در همین بخش از این مجموعه مراجعه شود.)

۲- نک به بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اسلامی ایران (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) در مقررات بخش چهارم قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در این مجموعه

۳- همان ؛

آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت «مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت»

ماده ۱ــ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند :

الف ــ قانون : قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ

ب ــ سنوات خدمت قابل قبول : سنواتی است که طبق قوانین و مقررات مربوط از لحاظ احراز شرایط بازنشستگی جزو سنوات خدمت ملاک محاسبه قرار می گیرد.

پ ــ وزارت : وزارت امور اقتصادی و دارایی

ماده ۲ــ کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورت دارا بودن حداقل بیست و پنج (۲۵) سال سابقه خدمت قابل قبول (بدون رعایت شرط سنی) می توانند در مهلت پیش بینی شده در قانون با ارائه درخواست کتبی مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر پنج (۵) سال سنوات ارفاقی تا سقف سی سال بازنشسته شوند.

تبصره ۱ : بانوان شاغل که فاقد شرط سابقه خدمت مقرر در این ماده می باشند، به شرط داشتن حداقل بیست (۲۰) سال سنوات خدمت قابل قبول می توانند با ارائه درخواست کتبی و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر پنج (۵) سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند.

تبصره ۲ : افرادی که در طول مدت اجرای قانون شرایط موضوع ماده (۲) این آیین نامه را احراز و به صورت مکتوب درخواست خود را ارائه نمایند و مطابق ماده (۳) این آیین نامه تا پایان ۱۳۸۹/۶/۵ با درخواست بازنشستگی آنها موافقت شود، مشمول این آیین نامه خواهند بود.

ماده ۳ــ به منظور بررسی درخواست‌های بازنشستگی پیش از موعد در انطباق با برنامه‌های جامع نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی، رئیس دستگاه یا بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی می تواند کار گروهی مرکب از مدیران واحدهای ذیربط دستگاه متبوع تشکیل دهد. درخواستهای مشمولان قانون پس از اعلام نظر مدیر بلافصل متقاضی در کار گروه مورد رسیدگی قرار می گیرد.

تبصره ــ تصمیمات کارگروه درصورت وجود اعتبار لازم و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۴ــ پاداش پایان خدمت کارکنان رسمی مشمول قانون با رعایت مفاد قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن و با احتساب سنوات ارفاقی توسط دستگاه متبوع مستخدم محاسبه و پرداخت می شود.

تبصره ۱ : در مورد مستخدمان پیمانی مطابق آیین نامه استخدام پیمانی، موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴ مورخ ۱۳۶۸/۶/۱۵ و اصلاحات بعدی آن و در مورد مشمولان قانون کار مطابق احکام مندرج در قانون کار توسط دستگاه متبوع مستخدم عمل خواهد شد.

تبصره ۲ : پاداش پایان خدمت بانوان متقاضی با کمتر از بیست و پنج (۲۵) سال سابقه خدمت به میزان سنوات خدمت قابل قبول (بدون احتساب سنوات ارفاقی) محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده ۵ــ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند در سال ۱۳۸۶ اعتبار لازم برای پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما بابت سنوات ارفاقی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر کسور بازنشستگی را بصورت یک جا و نیز مابه التفاوت حقوق بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی آنان را (همان سال) به ترتیب مقرر در تبصره (۱) ماده واحده قانون محاسبه و به وزارت اعلام کند. وزارت موظف است اعتبار اعلام شده را از سر جمع اعتبارات دستگاه‌ها کسر و به حساب صندوقهای بازنشستگی ذیربط واریز نماید.

ماده ۶ــ از سال ۱۳۸۷ تا پنج (۵) سال پس از مهلت اجرای قانون، اعتبار لازم برای پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما بابت سنوات ارفاقی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسوربازنشستگی بطور یک جا و با اعمال ضریب (۱/۱) محاسبه و در ردیف بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، همچنین مابه التفاوت حقوق بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی آن دسته از کارکنانی که تا سال قبل بازنشسته شده اند در ردیف جداگانه ای ذیل بودجه وزارت پیش بینی خواهد شد.

وزارت موظف است سهم هریک از صندوق‌های بازنشستگی را سالانه به حساب صندوق‌های بازنشستگی ذیربط واریز نماید.

تبصره : وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند کسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما بابت سنوات ارفاقی را بطور یک جا به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت نمایند.

ماده ۷ــ کارکنانی که با استفاده از سنوات ارفاقی بازنشسته می شوند پس از بازنشستگی از امتیازاتی که در سایر قوانین و مقررات برای کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شده یا می شود بهره مند خواهند شد.

ماده ۸ــ شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می توانند کارکنان واجد شرایط را صرفاً از محل منابع مالی خود و بر اساس مفاد این آیین نامه بازنشسته کنند.

ماده ۹ــ منظور از کارکنان قراردادی در آیین نامه، اشخاص زیر هستند :

الف ــ مستخدمان موقت شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.

ب ــ آن دسته از مستخدمان متناظر کارکنان پیمانی شاغل در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دارای مقررات خاص که به موجب قرارداد به استخدام درآمده اند.

ج ــ کارکنانی که بر اساس تصوب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲۲ به صورت خرید خدمت با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاه‌های مشمول این قانون اشتغال دارند.

د ــ آن دسته از کارکنان مشمول قانون که بر اساس مجوزهای قانونی با انعقاد قرارداد در خدمت دستگاه‌های یاد شده بوده اند و کسور بازنشستگی یا حق بیمه (اعم از سهم مستخدم و کارفرما) آنها طبق مقررات به صندوق‌های بازنشستگی مربوط پرداخت گردیده است.

تبصره : کارکنان ثابت یا عناوین مشابه دستگاه‌های مزبور برای استفاده از تسهیلات قانون در حکم مستخدم رسمی هستند.

ماده ۱۰ــ دستگاه‌های مشمول موظفند فهرست کارکنان مشمول قانون را با قید مشخصات استخدامی هریک از آنان، میزان سنوات ارفاقی و پاداش پایان خدمت پرداختی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در فواصل شش ماهه ارسال کنند.

ماده ۱۱ــ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است هر سال گزارش اجرای قانون را به هیأت وزیران ارائه نماید.

ماده ۱۲ــ در خصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان مقررات مربوط ملاک عمل خواهد بود.

این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ت- دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره (۲) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و براساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند. شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره (۳) قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم می باشند.

تبصره- سهم صندوق‌های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات سالانه دستگاه‌های اجرایی مشمول تأمین و به صندوقهای مذکور پرداخت می‌شود.

از قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی «مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۱ـ مستخدمینی که بر اساس قانون اصلاح تبصره ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و تبصره‌های الحاقی آن مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷ بازخرید می شوند می توانند تقاضا نمایند کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان (سهم مستخدم) به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شود که در این صورت کسور مزبور به صندوق تأمین اجتماعی منتقل می شود و پس از پرداخت مابه التفاوت کسور یا حق‌بیمه مزبور با حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی (اعم از سهم مستخدم و کارفرما) توسط این‌گونه مستخدمین به سازمان تأمین اجتماعی، سنوات مربوط به عنوان سنوات پرداخت حق بیمه آنان جهت استفاده از مزایای قانون تأمین اجتماعی منظور و محسوب می گردد.

تبصره ۱ : مستخدمین رسمی و ثابت که از نظر بازنشستگی مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند در شمول مستخدمین مزبور در تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷ بوده و می توانند بر اساس تبصره مزبور و تبصره‌های الحاقی قانون فوق بازنشسته و بازخرید شوند.

ماده ۲ـ کلیه قوانین و مقررات استخدامی در دستگاه‌های مذکور در ماده ۴ این قانون در خصوص بازنشستگی کارمندان با سنوات خدمت کمتر از ۲۰ سال و نیز با سنوات ارفاقی لغو می گردد و بازنشستگی در صورت درخواست آنان فقط بر اساس سنوات خدمت امکان پذیر خواهد بود.

تبصره : مستخدمینی که دارای ۶۵ سال سن هستند از حکم این ماده مستثنی می باشند.

ماده ۳ـ دستگاه‌های مذکور در ماده ۴ این قانون می توانند کارمندانی را که حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی داشته باشند رأساً بر اساس مقررات مربوطه بازنشسته نمایند. حداقل مذکور در این ماده برای مشمولین تأمین اجتماعی ۳۵ سال خواهد بود.

تبصره : مستخدم رسمی می تواند هنگام تقاضای بازنشستگی، حقوق و فوق العاده‌های مربوط به ایام مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده خود را مطالبه و یا تقاضا نماید در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی به جمع خدمت رسمی وی اضافه شود و در صورتی که مستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط بابت مرخصی استحقاقی به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

ماده ۴ـ وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند بر اساس ضوابط ذیل حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نمایند.

الف ــ هشتاد درصد پستهای بلامتصدی در دستگاه‌های فوق حذف می گردد.

ب ــ مجموع پستهای پشتیبانی (اداری و خدماتی) در دستگاه‌های فوق الذکر از یک سوم پستهای اصلی هر دستگاه تجاوز ننماید. این نسبت برای مدارس یک ششم (با احتساب کادر دفتری مدارس در پستهای پشتیبانی) و برای دانشگاه‌ها یک دوم می باشد.

ج ــ دستگاه‌های فوق مکلفند کارمندان غیررسمی خود را به پستهای موقت تخصیص دهند.

ماده ۹ــ فرزندان و نوادگان اناث متوفی تا زمانی که شرط سنی مقرر در بند ب ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری و یا شرایط مشابه در سایر قوانین و مقررات مربوط را داشته باشند می توانند از حقوق وظیفه یا مستمری به میزانی که طبق مقررات مربوط به آنان تعلق می گیرد استفاده نمایند لکن پس از خارج شدن از شرایط مذکور حقوق وظیفه یا مستمری آنان در اجرای قانون برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ مجلس شورای اسلامی در مورد ورثه منحصر به فرد فقط تا میزان حداقل حقوق وظیفه تعیین شده با رعایت کلیه ضوابط مربوط قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره : در اجرای قانون برقراری حقوق وظیفه درباره فرزندان اناث مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ مجلس شورای اسلامی چنانچه تعداد ورثه بیش از یک نفر باشد در ازاء هر نفر یک دوم رقم حداقل به جمع حقوق وظیفه یا مستمری افزوده می شود مشروط برآن که جمع حقوق وظیفه یا مستمری ازحقوق وظیفه ای که بر اساس مقررات مربوط به آن تعلق می گرفته تجاوز ننماید.

ماده ۱۰ــ آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت ۳ ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بخشنامه شماره ۱۲ امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع اجرای ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی «مصوب ۶۶/۱۰/۲۷»

به پیوست یک نسخه از قانون اصلاح تبصره یک ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن مصوب ۶۵/۳/۲۷ مجلس شورای اسلامی و همچنین آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر ارسال می گردد و همان گونه که اطلاع دارند ماده یک قانون تعدیل نیروی انسانی تصریح دارد که سنوات منتقله به عنوان سنوات پرداخت حق بیمه منظور و محسوب خواهد شد، از آنجایی که نحوه محاسبه مابه التفاوت و شرایط احراز برخوداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی، با توجه به اصلاحیه ماده یک آیین نامه قانون تعدیل نیروی انسانی و الحاق ۲ تبصره به آن مصوب ۷۷/۸/۳ هیأت محترم وزیران (فتوکپی پیوست) مطمح نظر قرار گرفته است نظر واحدهای اجرایی را به رعایت نکات زیر معطوف می دارد :

۱ـ به استناد ماده یک قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مستخدمینی که بر اساس قانون اصلاح تبصره یک ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن از مؤسسات مندرج در تبصره یک قانون مذکور بازخرید می شوند می توانند تقاضا نمایند کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان (سهم مستخدم) به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شود که در این صورت کسور مزبور به حساب این سازمان منتقل می شوند و پس از پرداخت مابه التفاوت کسور یا حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی (اعم از سهم مستخدم و کارفرما) توسط این گونه مستخدمین سنوات مربوط به عنوان سابقه پرداخت حق‌بیمه آنان جهت استفاده از مزایای قانون تأمین اجتماعی منظور و محسوب می گردد.

بنابراین توجه خواهند داشت آن عده مستخدمین که تاریخ اجرای احکام بازخرید آنان از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تعدیل نیروی انسانی (۶۶/۱۲/۱۴) به بعد باشد مشمول این بخشنامه خواهند بود .

بدیهی است آن عده که قبل ۶۶/۱۲/۱۴ بازخرید شده اند مشمول بخشنامه شماره ۱۱ امور بیمه‌شدگان خواهند بود.

۲ـ مهلت تقاضا

به استناد قسمت اخیر اصلاحیه ماده یک آیین نامه مزبور مشمولین قانون تعدیل نیروی انسانی حداکثر ظرف یک سال از تاریخ بازخرید مهلت دارند تا تقاضای کتبی خود را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه نمایند . با توجه به مراتب فوق آن عده از مستخدمین که قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه آیین نامه (۷۷/۸/۳) بازخرید شده اند از تاریخ ۷۷/۸/۳ یک سال مهلت دارند تا تقاضای انتقال کسور خود را به

سازمان ارائه نمایند و در مورد آن عده از مستخدمین که از تاریخ ۷۷/۸/۳ به بعد بازخرید می شوند از تاریخ بازخرید خدمت، برای ارائه تقاضا یک سال مهلت خواهند داشت.

بنابراین مستخدمین بازخرید شده مخیرند تقاضای خود را ظرف مهلت مذکور به نزدیکترین واحد اجرایی سازمان بر حسب محل سکونت و یا واحد اجرایی که احتمالا" به سبب اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی به آن حق بیمه پرداخت می نمایند، ارائه نمایند . در هر حال شعبه مکلف است پس از اخذ درخواست انتقال کسور بازنشستگی که ثبت دفتر شعبه خواهد شد، به ترتیب زیر عمل نماید .

۳ــ واحد امور بیمه شدگان موظف است سریعاً ظرف مدت یک هفته مدارک زیر را از مؤسسه محل اشتغال قبلی متقاضی استعلام و پس از اخذ و تکمیل به اداره کل امور بیمه شدگان (اداره نظارت فنی و احتساب سوابق) ارسال نماید.

الف) گواهی رسمی مؤسسه محل اشتغال مبنی بر این که مستخدم کسور بازنشستگی خود را به طور کلی یا جزئی دریافت ننموده است .

ب) فهرست حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی تهیه شده امور مالی یا ذیحسابی مؤسسه دولتی مربوطه، به ترتیبی که گویای حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی و کسور سهم مستخدم باشد.

ج) حکم بازخریدی که براساس قانون اصلاح تبصره ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و تبصره‌های الحاقی آن مصوب ۶۵/۳/۲۷ صادر شده باشد.

۴ــ در باره متقاضیانی که انتقال کسور بازنشستگی آنان از سوی اداره کل امور بیمه شدگان (اداره نظارت فنی و احتساب سوابق) بلامانع تشخیص داده می شود، واحد امور بیمه شدگان می بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته اطلاعات زیر را کتباً به واحد درآمد اعلام و رونوشت آن را جهت آگاهی بیمه شده ارسال نماید.

الف) آخرین حقوق و مزایای ماهیانه مبنای برداشت کسور بازنشستگی در محل خدمت قبلی متقاضی.

ب) فهرست کسور بازنشستگی به انضمام یک نسخه از تصویر مجوز صادره کل امور بیمه شدگان .

ج) کپی درخواست متقاضی.

۵ ــ واحد درآمد مکلف است ظرف مدت یک هفته ضمن انعکاس درخواست متقاضی به صندوق بازنشستگی ذیربط، شماره حساب شعبه، نام و شعبه بانک مربوط را اعلام تا صندوق مذکور حسب ماده یک قانون تعدیل نیروی انسانی نسبت به انتقال کسور بازنشستگی سهم مستخدم اقدام نماید.

۶ ــ متعاقب واریز سور بازنشستگی به حساب شعبه، واحد درآمد موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته، پس از کنترل میزان کسور منتقل شده با فهرست ارسالی، مبلغ مابه التفاوت متعلقه اعم از سهم کارگر و کارفرما را به ترتیب مقرر در اصلاحیه ماده یک آیین نامه محاسبه و کتباً به متقاضی ابلاغ قانونی نماید و بیمه شده می بایست نسبت به پرداخت آن به طور یک جا اقدام نماید.

مابه التفاوت مذکور طبق فرمول زیر محاسبه می گردد.

مابه التفاوت = آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی در صندوق قبلی یا حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان پرداخت مابه التفاوت هر کدام بیشتر باشد × ۱۵٪ × تعداد ماه‌هایی که از حقوق و مزایای مستخدم کسور بازنشستگی برداشت و منتقل شده است، منهای (ـ) میزان کسور بازنشستگی منتقل شده.

واحد درآمد می بایستی کلیه سوابق و مدارک دریافتی از واحد امور بیمه شدگان و مدارکی را که از صندوق بازنشستگی مربوطه و شخص و همچنین اظهارنامه و رسید پرداخت حق بیمه مربوطه به هر متقاضی را در پوشه جداگانه ای نگهداری و پس از تسویه حساب آنها را جهت ضبط در پرونده فنی متقاضی به واحد امور بیمه شدگان ارسال نماید.

مثال ۱ :

چنانچه کارمندی پس از ۱۶ سال خدمت در یکی از مؤسسات دولتی به استناد قانون اصلاح تبصره یک ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و الحاق ۳ تبصره به آن بازخرید گردیده است و مبلغ کسور بازنشستگی منتقل شده بابت سهم مستخدم به حساب سازمان، ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد به فرض آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی در مؤسسه دولتی ۲۵۰/۰۰۰ ریال و حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان محاسبه مابه التفاوت (سال ۷۷) ۳۰۱۵۳۰ ریال باشد مابه التفاوت به شرح زیر محاسبه می گردد.

در این مورد چون حداقل دستمزد کارگر عادی بیشتر از آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور در صندوق قبلی است بنابراین حداقل دستمزد، مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت :

۳۰۱, ۵۰۳×۱۶×۱۲× ٪۱۵ = ۸, ۸۴ ,۰۶۴

تفاوت که می بایست توسط متقاضی و بطور یک جا پرداخت گردد :

۸ , ۶۸۴ ,۰۶۴ـ۲ ,۰۰۰ ,۰۰۰ = ۶ , ۶۸۴, ۰۶۴

مثال ۲ :

چنانچه کارمندی پس از ۱۰ سال خدمت در یکی از مؤسسات دولتی به استناد قانون مذکور در مثال یک بازخرید گردیده باشد و متعاقباً در کارگاه‌های خصوصی مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل شده باشد و به فرض این که دارای شرایط زیر باشد :

الف) کسور منتقل شده بابت سهم مستخدم به حساب سازمان ۳ , ۵۰۰,۰۰۰ ریال .

ب) آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی در صندوق قبلی ۴۰۰ ,۰۰۰ ریال.

ج) حداقل دستمزد کارگر عادی زمان محاسبه تفاوت در سال ۷۷ (بدون توجه به حقوق و مزایای مبنای برداشت حق بیمه بیمه شده در کارگاه خصوصی) ۳۰۱ , ۵۳۰ ریال باشد.

مابه التفاوت به شرح زیر محاسبه می گردد :

در این مورد چون حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور در صندوق قبلی بیشتر از حداقل دستمزد کارگر عادی است، بنابراین آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی در صندوق قبلی محاسبه مابه التفاوت قرار می گیرد. ۴۰۰ ,۰۰۰×۱۰×۱۲درصد×۱۵ = ۷ , ۲۰۰ ,۰۰۰

تفاوت ۷ ,۲۰۰ ,۰۰۰ ـ ۳ , ۵۰۰ ,۰۰۰ = ۳ , ۷۰۰ ,۰۰۰

۷ـ بیمه شده می بایست حداکثر تا پایان ماه بعد نسبت به پرداخت مابه التفاوت متعلقه اقدام نماید.

چنانچه زمان پرداخت مابه التفاوت از سوی متقاضی مصادف با تغییر حداقل دستمزد کارگر عادی گردد، واحد درآمد موظف است با توجه به فرمول محاسبه مابه التفاوت موضوع بند ۵ مجدداً محاسبه و طبق بند یاد شده ابلاغ قانونی نماید و در صورت عدم پرداخت مابه التفاوت ظرف مهلت مقرر از طرف متقاضی، به منزله انصراف تلقی می گردد و پذیرش سوابق آنان منوط به درخواست مجدد خواهد بود.

۸ ـ مفاد بندهای ۶ و ۷ در مورد آن عده از بیمه شدگان متقاضی انتقال کسور در صورتی قابلیت اجرایی دارد که تقاضای انتقال کسور بازنشستگی آنان از تاریخ ۷۷/۸/۳ به بعد ثبت دفتر واحدهای اجرایی شده باشد.

۹ـ مسئول استرداد و انتقال حق بیمه و یا هر یک از کارکنان که به این امر گمارده می شود و همچنین واحد درآمد حسب مورد با رعایت بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ در خصوص آن عده از متقاضیانی که تقاضای انتقال کسور بازنشستگی آنان قبل از ۷۷/۸/۳ ثبت دفتر واحدهای اجرایی شده است (مسئولیت صحت و سقم ثبت تقاضا در دفترچه شعبه به عهده مسئول امور اداری و رئیس شعبه خواهد بود .) موظفند سریعاً موضوع انتقال کسور بازنشستگی متقاضیان را تا پایان مراحل انتقال کسور بازنشستگی به طور جدی پیگیری نمایند.

متعاقب واریز کسور بازنشستگی به حساب شعبه، واحد درآمد حداکثر ظرف مدت یک هفته، پس

از کنترل میزان کسور منتقل شده از صندوق ذیربط بابت سهم مستخدم با فهرست ارسالی، میزان مابه التفاوت متعلقه به شخص به ازای ماه‌هایی که کسورات بازنشستگی منتقل شده است، طبق فرمول زیر محاسبه و به متقاضی ابلاغ کتبی خواهد شد.

مابه التفاوت = (مبلغ منتقل شده به سازمان) × (درصد کسر شده از حقوق کارمند ـ ۱۷درصد) / درصد کسور بازنشستگی پرداختی مستخدم

متقاضی مکلف است مابه التفاوت متعقله را به طور یک جا پرداخت نماید.

مثال ۱ :

چنانچه کارمندی پس از ۱۵ سال خدمت در یکی از مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری بازخرید گردیده باشد و مبلغ ریالی منتقل شده به حساب سازمان ۲۰۰ ,۰۰۰ ریال باشد، محاسبه میزان مابه التفاوتی که می بایست وصول گردد با توجه به نرخ کسور بازنشستگی سهم مستخدم در قانون مذکور که ۸/۵٪ می باشد به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد :

میزان به التفاوت $\frac{۲۰۰,۰۰۰ \times (۸/۵\text{درصد} - ۱۷\text{درصد})}{۸/۵\text{درصد}}$

مثال ۲ :

چنانچه کارمندی پس از ۱۹ سال از خدمت در شهرداری تهران بازخرید گردیده باشد و مبلغ ریالی منتقل شده بابت سهم مستخدم به حساب این سازمان ۲۰۰ ,۰۰۰ ریال باشد محاسبه میزان مابه التفاوت متعلقه که می بایست وصول گردد با توجه به نرخ کسور بازنشستگی سهم مستخدم در مقررات استخدامی شهرداری تهران که ۷٪ می باشد به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد :

میزان مابه التفاوت $\frac{۲۰۰,۰۰۰ \times (۷\text{درصد} - ۱۷\text{درصد})}{۷\text{درصد}}$

در پایان اعلامیه پرداخت مابه التفاوت اضافه می شود در صورت عدم پرداخت مابه التفاوت و حداکثر تا پایان ماه بعد به طور یک جا از طرف متقاضی، مراتب به منزله انصراف تلقی گردیده و پذیرش سوابق آنان منوط به تقاضای مجدد و محاسبه بر اساس اصلاحیه ماده یک آیین نامه قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب ۷۷/۸/۳ خواهد بود.

۱۰ـ واحد درآمد پس از وصول کامل مابه التفات (موضوع بندهای ۶ و ۹) از متقاضی طبق فرم پیوست نسبت به اعلام مدتی که کسور بازنشستگی منتقل شده است با ذکر دقیق تاریخ شروع و پایان آن به انضمام فهرست کسور بازنشستگی منتقل شده با ذکر دقیق تاریخ شروع و پایان آن به انضمام فهرست کسور و کلیه سوابق و مدارک مربوطه مراتب را به امور بیمه شدگان اعلام تا واحد مذکور نسبت به ثبت اطلاعات انتقال کسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی بیمه شدگان (فرم ب) موضوع

دستورالعمل شماره ۵۰۰/۱۳۹۷۱ مورخ ۷۵/۶/۱۲ اقدام و مراتب را جهت ثبت در کارتهای حساب انفرادی به واحدهای مربوطه ارسال و اعلام نماید . واحد اخیرالذکر نیز پس از اقدام، مدارک را جهت ضبط در پرونده به بایگانی ارسال خواهند نمود.

۱۱ـ به منظور اجرای صحیح مقررات و جلوگیری از هرگونه اشتباه احتمالی توجه واحدهای اجرایی را به نکات زیر جلب می نماید :

الف) سوابقی که در اجرای مقررات قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی و آیین نامه مربوطه پذیرفته شده است با توجه به تبصره ۲ الحاقی به ماده یک اصلاحی مصوب ۷۷/۸/۳ هیأت محترم وزیران برای متقاضیان بازنشستگی صرفاً در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی به جمع سنوات پرداخت حق بیمه آنان اضافه می گردد و در سنوات پرداخت حق بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی منظور خواهد شد.

* سوابق مزبور برای بیمه شدگانی که از کارافتاده کلی یا فوت می شوند در احراز شرایط برقراری و میزان مستمری آنان ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

اشخاصی که قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه ماده یک آیین نامه قانون تعدیل نیروی انسانی (۷۷/۸/۳) درخواست بازنشستگی نموده اند در صورت احراز شرایط بازنشستگی، بازنشسته تلقی و نحوه برقراری و احراز بازنشستگی آنان تابع ضوابط قبل از اصلاحیه مذکور می باشد.

ب) چنانچه مستخدمین مذکور بلافاصله پس از انتقال کسور بازنشستگی و پرداخت مابه التفاوت به ترتیب یاد شده مایل باشند (بدون اشتغال در کارگاه‌ها و مؤسسات مشمول بیمه) بیمه آنها نزد سازمان ادامه یابد می توانند از ضوابط مندرج در آیین نامه بیمه اختیاری استفاده نمایند، متوسط دستمزد مبنای محاسبه تعیین حق بیمه، متقاضیان اختیاری حقوق و مزایایی است که مبنای محاسبه مابه التفاوت قرار گرفته است.

حق بیمه وصولی این گونه افراد که به حساب سازمان منظور می گردد، با کد ۹۹۹ (بیمه اختیاری) در پرونده مربوطه حفظ و نگهداری خواهد شد. چنانچه متقاضی در کارگاه مشمول تأمین اجتماعی شاغل شده باشد حق بیمه وصولی مقرر در این بخشنامه با کد و شماره حساب تعیین شده در دستور اداری شماره ۲۹۸۱۸/ ـ ۵ مورخ ۶۷/۸/۲۲ منظور و در سایر موارد (اعم از ادامه بیمه به صورت اختیاری یا عدم اشتغال) جهت صدور اظهارنامه از کد کارگاهی و حساب‌های مربوط به بیمه اختیاری استفاده گردد.

ج) سوابقی که در اجرای قانون یاد شده پذیرفته شده است برای احراز شرایط برقراری بیمه بیکاری و مدت پرداخت آن، همچنین عائله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی و سایر

تعهدات کوتاه مدت ملاک محاسبه قرار نخواهد گرفت.

۱۲ـ با توجه به تبصره یک ماده یک اصلاحی آیین نامه قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۷۷/۸/۳ هیأت محترم وزیران آن عده از مستخدمین دستگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که در اجرای قانون تعدیل نیروی انسانی بازخرید می شوند از پرداخت مابه التفاوت موضوع ماده یک قانون مذکور معاف خواهند بود.

همچنین مستخدمینی که قبلا بازخرید شده اند و تا تاریخ تصویب آیین نامه یاد شده مابه التفاوت مذکور را نپرداخته اند نیز از پرداخت مابه التفاوت معاف خواهند بود.

با صدور این بخشنامه مفاد بخش اول بخشنامه ۵۸۵ و بخشنامه ۵۹۷ فنی لغو می گردد.

مسئول حسن اجرایی این بخشنامه مدیران کل، رؤسا و کارشناسان ارشد نظارت بر امور بیمه شدگان، نام نویسی و حسابهای انفرادی و درآمد استانها، رؤسای شعب و نمایندگی‌ها و مسئولین واحدهای امور بیمه شدگان و نام نویسی و حسابهای انفرادی و درآمد شعب خواهند نمود.

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی «مصوب ۱۳۷۷/۸/۳ هیأت وزیران»

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۸/۳ بنابه پیشنهاد شماره ۱۰۱۰۷ مورخ ۱۳۷۴/۷/۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۱۰) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی (مصوب ۱۳۶۶) تصویب نمود :

ماده ۱ــ آیین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۴۰۴/ت۳۱۶ مورخ ۱۳۷۶/۵/۵) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن اضافه می شود :

«**ماده ۱ــ** در اجرای ماده (۱) قانون یاد شده، درصدی که به عنوان کسور بازنشستگی یا حق‌بیمه طبق مقررات بازنشستگی و وظیفه مربوط از حقوق و مزایای مستخدم برداشت و منتقل شده است از حق بیمه آخرین حقوق مزایای مبنای برداشت کسور مستخدم در صندوق قبلی یا حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان پرداخت مابه التفاوت هر کدام بیشتر باشد شامل سهم کارفرما و کارگر به مأخذ پانزده درصد (۱۵٪) به ازای هر ماه محاسبه و کسر می گردد.

مشمولین این قانون حداکثر ظرف یک سال[۱] از تاریخ بازخرید مهلت دارند تا تقاضای کتبی خود را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه نمایند . به تقاضاهای خارج از مهلت مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ۱ : آن عده از مستخدمین دستگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که در اجرای قانون مذکور بازخرید می شوند از پرداخت مابه التفاوت موضوع این ماده معاف خواهند بود.

مستخدمینی که قبلا بازخرید شده اند و تا تاریخ تصویب این آیین نامه مابه التفاوت مذکور را نپرداخته اند نیز مشمول این تبصره خواهند بود.

تبصره ۲ : کسور بازنشستگی سوابق خدمت دولتی مستخدمینی که در اجرای قانون یاد شده به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شده یا می شوند برای متقاضیان بازنشستگی تنها در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی به جمع سنوات پرداخت حق بیمه آنان اضافه می گردد و در سنوات پرداخت حق بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی منظور نخواهد شد.

سوابق مستخدمینی که بیمه آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی ادامه دارد و از کارافتاده کلی یا فوت می شوند در احراز شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و فوت و میزان مستمری آنان ملاک محاسبه خواهد بود.»

۱- تعیین مهلت یک ساله جهت ارائه تقاضا به سازمان تأمین اجتماعی در این ماده به موجب رأی وحدت رویه ۲۸۹ـ۲۹۰ مورخ ۸۱/۸/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است (به همین بخش از این مجموعه مراجعه شود).

قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶

ماده واحده ـ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ از تاریخ اتمام مهلت اجرای آن به مدت پنج سال تمدید می گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دهم اسفندماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رأی شماره ۴۰۹، ۴۱۰ و ۴۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از تصویب نامه شماره ۵۴۸۱۰/ت/۲۶۰۸۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ هیأت وزیران و بندهای ۱ـ۱ و ۲ـ۱ بخشنامه شماره ۳۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی

نقل از شماره ۱۷۴۵۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ روزنامه رسمی

شماره هـ/۳۰۵/۸۱ **۱۳۸۳/۱۰/۱۶**

تاریخ : ۱۳۸۳/۸/۲۶ **شماره دادنامه :** ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱ **کلاسه پرونده :** ۳۰۵/۸۱، ۱۱۳/۸۲، ۳۱/۸۳

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی : ۱ـ اکبر تابش ۲ـ منصور رجبی.

موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از تصویب نامه شماره ۵۴۸۱۰/ت/۲۶۰۸۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ هیأت وزیران و بندهای ۱ـ۱ و ۲ـ۱ و بخشنامه شماره ۳۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی.

مقدمه : شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، از زمان تصویب قانون تأمین‌اجتماعی همه ساله ماده ۹۶ قانون مذکور در خصوص افزایش مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان از اول هر سال اجراء می گردید و در این ارتباط هیچ‌گونه وجه تمایزی بین آن که اول سال، نیمه سال و یا اگر ۲۵ یا ۲۸ اسفندماه در ردیف مستمری بگیران قرار می گرفت وجود نداشت به عبارت دیگر ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی برای فردی که در ۱/۱ هر سال یا ۱۲/۲۸ سال بازنشسته می گردید بطور یکسان از افزایش مستمری سال بعد استفاده می نمودند. در این ارتباط بخشنامه‌های شماره ۳، ۵، ۸، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۲، ۲۵، ۲۹، ۳۰ و ۳۲ مستمریهای سازمان که به ترتیب از ۱۳۶۹/۱/۱ لغایت ۱۳۷۹/۱۲/۳۰ در سراسر کشور اجراء گردیده همگی دلالت بر این دارند که افزایش مستمری بطور یکنواخت برای بازنشستگانی که در هر تاریخی از سال مستمری بگیر می گردیدند برخوردار می شدند. اینک سازمان تأمین اجتماعی طبق بخشنامه شماره ۳۵ مستمریها با استناد به تصویب نامه شماره ۵۴۸۱۰/ت/۲۶۰۸۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ هیأت وزیران افزایش را به نسبت ماه‌های برقراری مستمری در سال ۱۳۸۰ قابل پرداخت دانسته است و اگر روزهای برقراری مستمری کمتر از ۳۰ روز باشد بطور کلی آن ماه از افزایش برخوردار نمی‌گردد. مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۳۵ مستمریها در قسمت مرتبط با شکایت مغایر با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی می باشد زیرا طبق ماده مذکور سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده به نسبت تورم در فواصل زمانی که حداکثر از

سالی یک‌بار کمتر نباشد مستمریها را افزایش دهد. بنابر مراتب ابطال قسمت اخیر تصویب نامه شماره ۵۴۸۱۰/ت۲۶۰۸۴هـ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ و بخشنامه شماره ۳۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی مورد تقاضا است.

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۹۸۰۷ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۳ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۲۵۲۰۳/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۲/۹/۸ سازمان تأمین اجتماعی نموده است. در نامه مذکور و همچنین نامه شماره ۷۱۰۰/۱۰۰۳۷ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۳ آمده است، ماده ۹۶ قانون اجتماعی «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی از کارافتاده کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد» مفاد تصویب نامه معترض‌عنه «افزایش مستمری کلیه مستمری بگیران مذکور معادل رقم افزایش حداقل دستمزد کارگر عادی در سال ۱۳۸۱ طبق مصوبه شورای عالی کار خواهد بود. این افزایش برای افرادی که در سال ۱۳۸۰ مستمری آنها برقرار گردیده است به نسبت ماه‌های برقراری خواهد بود.» با مقایسه دو متن فوق الذکر به ویژه مقایسه قسمت اخیر تصویب نامه با ماده ۹۶ قویاً به نظر می رسد اعمال افزایش مستمری به نسبت ماه‌های برقراری مستمری کاملاً منطبق بر ماده ۹۶ یاد شده بوده و شکایت مزبور فاقد وجاهت می باشد زیرا، **اولاً** تشخیص این که تعدیل میزان مستمریها در چه فاصله یا دوره زمانی اعمال گردد مستنداً به تصریح ماده ۹۶ فوق با سازمان تأمین اجتماعی می باشد. بدین ترتیب و با توجه به عبارت «فواصل زمانی ...» دوره‌های مزبور می تواند ماهانه، فصلی، نیم سالانه و یا سالانه باشد. النهایه با توجه به اهمیت موضوع تعدیل و ثبات قدرت خرید مستمری بگیران، مقنن سازمان را مکلف نموده است که تعدیل را لااقل در طول یکسال عملی نماید. بدیهی است تکلیف مزبور مانع از این نخواهد بود که اعمال تعدیل در فواصل یا دوره‌های کمتر از یکسال انجام گیرد. دلالت عبارت «فواصل زمانی» مندرج در ماده ۹۶ بر برداشت فوق، بی نیاز از توضیح و تفسیر می باشد و تصور شاکی بر این که رقم تعدیل همواره و به‌صورت ثابت «سالانه» خواهد بود، باطل و مغایر ماده مرقوم می باشد. **ثانیاً** تعدیل مورد نظر ماده ۹۶ لاجرم نسبت به دوره زمانی مشخصی خواهد بود و به عبارت دیگر تعدیل یاد شده «نسبی» بوده و این «نسبیت» تابعی است از میزان تورم هزینه‌های زندگی در یک دوره زمانی مشخص اعم از ماهانه، سه ماه و ... و همانگونه که گفته شد تعیین این دوره زمانی با سازمان تأمین اجتماعی است. مثلاً اگر فاصله زمانی مزبور سه ماهه باشد، تعدیل لازم الاعمال نیز ملازمه از میزان تورم حادث در همان سه ماهه تبعیت خواهد نمود نه بیشتر و نه کمتر. بدین ترتیب بدیهی است در فرض یاد شده اعمال تعدیل سالانه نسبت به دوره زمانی سه ماهه علاوه بر این که با نص صریح ماده ۹۶ یاد شده مغایرت دارد به لحاظ اصول حقوقی

نیز فاقد مبنای توجیهی است زیرا تالی فاسد عدم اذعان به استدلال فوق این خواهد بود که به فردی بیش از مستمری استحقاقی وی تعلق گیرد. **ثالثاً** عبارت انتهایی ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی «به همان نسبت» دلالت واضح بر مطالب فوق الذکر دارد. زیرا ظهور عبارت مذکور چیزی جز این نمی‌باشد که مستمری به «نسبتی» باید مورد تعدیل قرار گیرد که همان نسبت دستخوش تورم گردیده است. **رابعاً** بخشنامه ۳۵ مستمریهای سازمان نیز که در واقع منعکس کننده منویات ماده ۹۶ و تصویب نامه شماره ۵۴۸۱۰/ت۲۶۰۸۴هـ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶ می باشد و با بیان مثالهایی واحدهای اجرائی را به سمت اعمال صحیح تعدیل مستمریها هدایت می نماید هیچگونه مغایرتی با نصوص قانونی نداشته بلکه در راستای منطوق آنها نیز می باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد. نظر به این که حکم مقنن مفید لزوم افزایش مستمری واجدین شرایط به نسبت افزایش هزینه زندگی در هر سال فارغ از تأثیر نسبت مدت برقراری مستمری در افزایش مذکور است بنابراین قسمت اخیر تصویب نامه هیأت وزیران که مقرر داشته «این افزایش برای افرادی که در سال ۱۳۸۰ مستمری آنها برقرار گردیده است به نسبت ماه‌های برقراری خواهد بود.» و همچنین بخشنامه شماره ۳۵ مستمریها مورخ ۱۳۸۱/۲/۳ سازمان تأمین اجتماعی در قسمتی که مفهم افزایش مستمری افراد واجد شرایط به نسبت ماه‌های برقراری مستمری آنان است بر خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود و هر دو قسمت مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۶۳ الی ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۷ مبنی ابطال قسمت اخیر تصویب نامه شماره۳۶۹۰/ت۲۸۳۲هـ مورخ ۸۲/۱/۳۰ و بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۳۷۵/ت۲۰۷۲۴هـ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۰ هیأت وزیران و بندهای ۲ـ۱ و ۱ـ۱ بخشنامه شماره ۷ مستمریها و بندهای ۵ـ۱ و ۱ـ۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی

نقل از شماره ۱۷۶۹۶ ـ ۱۳۸۴/۹/۲ روزنامه رسمی

شماره هـ/۲۷/۸۴ و غیره **۱۳۸۴/۸/۲۱**

تاریخ : ۱۳۸۴/۷/۱۷ **شماره دادنامه :** ۳۶۳ الی ۳۷۶۹ **کلاسه پرونده :** ۶۵۷/۸۳، ۵۷۶، ۴۲۰، ۴۱۹، ۵۳۰/۸۴، ۴۱۷، ۴۱۲، ۴۰۸، ۳۲۹، ۳۲۸، ۳۱۵، ۲۸۴، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۷

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی : آقایان ۱ـ نجف رجبی ۲ـ خمره نیک قلب کورنده ۳ـ محمدتقی غنی نیا ۴ـ عباس پورآقاجان ۵ـ محمود جوینده ۶ـ محمدمهدی محمدی ۷ـ حسین اکبری ۸ـ مظفر محمدزاده ۹ـ حسن مازندرانی ۱۰ـ حسین اسماعیلی ۱۱ـ محمدعلی زیادلو ۱۲ـ شعبانعلی نیک پور ۱۳ـ محمود جرجانی ۱۴ـ سیدمحمدرضا شجاعی ۱۵ـ عطاءالله نصرتی ۱۶ـ محمدآقا طوسی و خانمها ۱۷ـ کبری بابائی طلاتپه ۱۸ـ سکینه علی زاده ۱۹ـ والیه شهامت آرین ۲۰ـ عالیه آشتیانی ۲۱ـ نادره علی اشرف جودت.

موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت اخیر تصویب نامه شماره ۳۶۹۰/ت۲۸۳۲هـ مورخ ۱۳۸۲/۱/۳۰ و بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۳۷۵/ت۲۰۷۲۴هـ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۰ هیأت وزیران و بندهای ۲ـ۱ و ۱ـ۱ بخشنامه شماره ۳۷ مستمریها و بندهای ۵ـ۱ و ۱ـ۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی.

مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، هیأت وزیران همه ساله به استناد تبصره ۴ ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت با توجه به شاخص هزینه زندگی نسبت به ترمیم حقوق کلیه کارکنان شاغل مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و به همان نسبت حقوق کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی که تا پایان هر سال شمسی مستمری آنان برقرار شده است از ابتدای سال بعد افزایش داده و بر همین اساس سازمان

تأمین اجتماعی مستنداً به ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی کلیه مستمریهای برقرار شده لغایت اسفند هر سال را از ابتدای سال بعد با تصویب هیأت وزیران افزایش داده است که مؤید مطلب فوق، به عنوان نمونه، صدور بخشنامه ۳۲ مستمریها منضم به تصویب نامه هیأت وزیران می باشد. متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۸۱ به بعد روش محاسباتی افزایش حقوق مستمری مشمولان قانون تأمین اجتماعی را که تا پایان سال ۱۳۸۰ در ردیف مستمری بگیران قرار گرفته اند با تصویب هیأت‌وزیران تغییر داده است به طور مثال اگر فردی در تاریخ ۱۳۸۱/۷/۱ بازنشسته شده به جای افزایش کامل حقوق مستمری از تاریخ ۱۳۸۲/۱/۱ به لحاظ این که در سال ۱۳۸۱ فقط مدت شش ماه (از تاریخ ۱۳۸۱/۷/۱ لغایت ۱۳۸۱/۱۲/۲۹) حقوق مستمری دریافت نموده به میزان ۶/۱۲ (۵۰٪ افزایش مستمری) به استناد بندهای ۲ـ۲ و ۱ـ۱ بخشنامه ۳۷ مستمریها و ۱ـ۱ و ۵ـ۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریها اقدام نموده اند که این امر باعث تقلیل ۵۰٪ از افزایش مستمری از ۱۳۸۲/۱/۱ می‌گردد. لذا به نظر می رسد مقامات ذیصلاح سازمان تأمین اجتماعی افزایش سالیانه حقوق مستمری‌بگیران را نوعی پاداش تلقی نموده اند که باید به نسبت ماه‌های خدمت کارمند در طول سال تقسیم و پرداخت شود در صورتی که افزایش حقوق مستمری بگیران پاداش نبوده و نمی‌تواند تابع چنین رسم و قاعده‌ای باشد. با توجه به مراتب فوق ابطال عبارت «این افزایش برای افرادی که در سال ۱۳۸۱ مستمری آنها برقرار گردیده است به نسبت ماه‌های برقراری مستمری خواهد بود.» از تصویب نامه شماره ۳۶۹۰/ت۲۸۳۲۰هـ مورخ ۱۳۸۲/۱/۳۰ هیأت وزیران و بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۳۷۵/ت۲۰۷۲۴هـ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۰ هیأت وزیران و بندهای ۲ـ۲ و ۱ـ۱ بخشنامه شماره ۳۷ و بندهای ۵ـ۱ و ۱ـ۱ بخشنامه شماره ۴۲ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی مورد تقاضا است.

معاون دفتر امور حقوقی دولت در شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۱۴۵ مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۰ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۱۱۰۰/۷۳۷۶ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۹ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نموده است. در نامه سرپرست اداره کل حقوقی و قوانین و مقررات وزارت رفاه و تأمین اجتماعی آمده است، ماده ۹۶ قانون سازمان تأمین اجتماعی مقرر می دارد «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» ۱ـ چنانکه از منطوق این ماده برمی آید، هدف و فلسفه وضع این ماده آن است که از طریق افزایش سالیانه مستمریها بالا رفتن هزینه زندگی جبران گردد. این افزایش در مورد کسانی که مستمری آنها لغایت سال ۱۳۸۱ برقرار گردیده است، به طور کامل تعلق خواهد گرفت اما در خصوص کسانی که در اثنای سال برخوردار از مستری می شوند نه کامل، بلکه به نسبت ماه‌های برخورداری از مستمری

باید باشد زیرا این دسته از افراد، پیش از آن که در زمره مستمری بگیران قرار گیرند طبعاً در آغاز سال طبق مصوبات شورای عالی کار و یا دیگر قوانین مربوط از افزایش سالیانه حقوق و دستمزد بهره‌مند شده‌اند و لذا هدف از وضع قانون، که جبران افزایش هزینه زندگی است، تا مقطع ورود در دایره مستمری بگیران در مورد ایشان تحقق یافته است و پس از آن هم با افزایش مستمری به تناسب ماه‌های برقراری این مقصود به تمامه برآورده می شود وانگهی با لحاظ این نکته که میزان مستمری طبق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی تابعی است از متوسط مزد یا حقوق بیمه شده، آشکار می شود که این گروه از مستمری‌بگیران از یک جهت دیگر نیز به طور غیرمستقیم از افزایش سالیانه حقوق و دستمزد، به واسطه تأثیری که بر میزان مستمری دارد بهره مند گشته اند. ۲ـ تعدیل مستمری مصرح در ماده ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی نسبت به دوره زمانی معین خواهد بود، یعنی تعدیل مزبور نسبی است و این نسبیت تابعی از میزان تورم هزینه‌های زندگی در یک دوره مشخص اعم از ماهانه، فصلی و ... می باشد. ضمناً عبارت انتهایی ماده ۹۶ (به همان نسبت) بر نسبیت تعدیل دلالت داشته و معنای نسبیت تعدیل جز این نمی‌باشد که مستمری به نسبتی باید مورد تعدیل قرار گیرد که در طول دوره زمانی مزبور به همان نسبت دستخوش تورم گردیده است. ۳ـ مستنداً به تصریح قسمت انتهایی ماده ۹۶، تشخیص سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با میزان تورم متکی بر مصوبه هیأت وزیران (در باب تعیین شاخص افزایش هزینه‌های زندگی) می باشد. علیهذا با توجه به مراتب فوق موارد شکایت کاملاً موافق ماده ۹۶ می باشد و ماده مرقوم با ذکر صریح عبارت «به همان نسبت» بر لزوم نسبیت تعدیل تأکید دارد و اساساً موضوع ماده ۹۶ تعدیل مستمری می باشد و از دستمزد یا حقوق انصراف موضوعی دارد، شکایات مطروحه فاقد مستند و توجیه قانونی می باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» همانطور که در دادنامه شماره ۴۱۱، ۴۱۰، ۴۰۹ مورخ ۱۳۸۳/۸/۲۶ هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده، حکم مقنن مفید لزوم افزایش مستمری واجدین شرایط به نسبت افزایش هزینه زندگی در هر سال فارغ از تأثیر نسبت مدت برقراری مستمری در افزایش مذکور است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض که مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی و مستمری بازماندگان مشمول قانون مزبور را به نسبت ماه‌های برقراری مستمریهای مذکور قابل افزایش دانسته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

رأی شماره ۲۸۹ـ۲۹۰ مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۲ امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی و قسمت آخر ماده یک آیین نامه اجرائی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مبنی بر تعیین مهلت یک‌ساله برای مستخدمین بازخرید خدمت جهت انتقال کسور بازنشستگی به صندوق تأمین اجتماعی

روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۵۹-۱۳۸۱/۱۰/۲۱

شماره : ۲۸۶/۸۱ و ۲۴۶/۷۹ **۱۳۸۱/۹/۲۰**

تاریخ ۱۳۸۱/۸/۱۲ **شماره دادنامه :** ۲۹۰ـ ۲۸۹ **کلاسه پرونده :** ۲۸۶/۱۸ و ۲۴۶/۷۹

مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : ۱ـ آقای رضا کریمی ۲ـ آقای روح الله پورقدسی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۲ امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی و قسمت آخر ماده یک آیین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۱ براساس تبصره یک ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازخرید خدمت گردیده، با توجه به عدم دریافت کسور بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری با استناد به تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵و آیین نامه‌های اجرایی مربوط در تاریخ ۱۳۷۸/۸/۹ و ۱۳۷۹/۶/۳۱ از شعبه یک تأمین اجتماعی کرج تقاضای انتقال کسور حق‌بیمه بازنشستگی خود را نمودم. در این رابطه واحدهای فنی و فیشیه شعبه مذکور طی نامه مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۱ از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست ارسال سوابق کسور حق بازنشستگی متعلق به اینجانب را نمودند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۷ که در تاریخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۲ به دفتر دبیرخانه شعبه یک تأمین اجتماعی وارد شده و نیز شعبه ۱۹ تأمین اجتماعی تهران ذیل فرم ارسالی در مورخ ۱۳۷۹/۳/۱۲ که در تاریخ ۱۳۷۸/۳/۳۰ به دبیرخانه مذکور وارد شده سوابق کسور بیمه بازنشستگی اینجانب را ارسال نمودند. حال پس از گذشت یازده ماه از تاریخ درخواست اینجانب، شعبه یک تأمین اجتماعی شهرستان کرج طی نامه مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۶ با استناد به بخشنامه شماره ۱۲ امور

بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی درخواست اینجانب را خارج از مهلت مقرر در این بخشنامه ذکر نموده است. با توجه به این که در تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ و آیین نامه اجرایی آن مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ و اصلاحیه ماده ۸ آیین نامه مورخ ۱۳۶۸/۵/۳۱ هیچگونه محدودیت زمانی برای اجراء انتقال کسور حق بیمه بازنشستگی به صندوقهای بازنشستگی قانونی مختلف کشور قائل نگردیده اند، استدعای ابطال قسمت مورد نظر از بخشنامه شماره ۱۲ را که با مصوبات قانونی فوق الاشاره مغایر می باشد را دارم.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۸۰۸/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۸/۴ اعلام داشته اند، **۱**- استناد شاکی به قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب سال ۱۳۶۵ موضوعیت نداشته و بلکه وضعیت اینگونه افراد منطبق با قانون نحوه تعدیل نیروی انسان دستگاه‌های دولتی مصوب ۱۳۶۶ می باشد. **۲ـ** بخشنامه شماره ۱۲ در بخش دوم (مهلت تقاضا) مقرر می دارد به استناد قسمت اخیر اصلاحیه ماده (۱) آیین نامه قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۷، مشمولین قانون یاد شده حداکثر ظرف مهلت یک سال از تاریخ بازخرید مهلت دارند تا تقاضای کتبی خود را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه نمایند . با توجه به مراتب فوق آن عده از مستخدمین که قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه آیین نامه (۱۳۷۷/۸/۳) بازخرید شده اند از تاریخ ۱۳۷۷/۸/۳ یک سال مهلت دارند تا تقاضای انتقال کسور خود را به سازمان ارائه نمایند. در مورد آن عده از مستخدمین که از تاریخ ۱۳۷۷/۸/۳ به بعد بازخرید می شوند از تاریخ بازخرید خدمت برای ارائه تقاضا یکسال مهلت خواهند داشت. **۳ـ** همانگونه که از صدورحکم بالا پیداست مهلت یکساله مستند به اصلاحیه آیین نامه قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۱۶۶/ت۱۵۶۴۹ هیأت وزیران که خود آن نیز به استناد ماده (۱۰) قانون مذکور مصوب ۱۳۶۵ به عمل آمده است می باشد. **۴ـ** اگر چه تصویب نامه فوق الذکر به موجب آراء شماره ۹۳ الی ۹۶ هیأت عمومی دیوان صرفاً از نقطه نظر شکلی ابطال گردیده است و هیأت وزیران در تاریخ ۱۳۷۹/۲/۸۲ اقدام به وضع تصویب نامه مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۸ کرده است. با این حال تصویب نامه به ویژه اعتبار مهلت یک ساله مندرج در قسمت ذیل تصویب نامه شماره ۵۲۱۶۶/ت۱۵۶۴۹هـ به دلیل عدم تعرض به آن به قوت خود باقی مانده است. لذا برخلاف ادعای شاکی مهلت یک ساله مندرج در بخشنامه ریشه در آیین نامه و قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دارد. ۲ـ آقای پورقدسی در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند، نظر به این که قسمت اخیر ماده یک اصلاح آیین نامه اجرائی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب ۱۳۷۷/۸/۳ هیأت وزیران که مقرر داشته «مشمولین این قانون حداکثر ظرف یک سال از تاریخ بازخرید مهلت دارند تا تقاضای کتبی خود را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه نمایند. به تقاضاهای خارج از مهلت

مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.» مغایر با قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی و خارج از حدود اختیارات می باشد. مستنداً" به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷ در باب انتقال حق بیمه یا بازنشستگی از یک صندوق به صندوق دیگر مقید و مشروط به مهلت خاصی نشده و در قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ نیز از این حیث محدودیتی منظور نگردیده است. بنابراین قسمت آخر ماده یک آیین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب ۱۳۷۷/۸/۳ هیأت وزیران و بند بخشنامه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۰سازمان تأمین اجتماعی که مهلت تقاضای انتقال کسور بازنشستگی مستخدمین بازخرید خدمت را به صندوق تأمین اجتماعی یک سال تعیین نموده و تقاضای خارج از مهلت مذکور را فاقد اعتبار و بلااثر اعلام داشته است از حیث تضییق دایره مشمول حکم مقنن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

قوانین و مقررات تأمین اجتماعی

بخش پنجم

ایثارگران

فصل اول: مقررات مربوط به رزمندگان
فصل دوم: مقررات مربوط به جانبازان
فصل سوم: مقررات مربوط به آزادگان
فصل چهارم: مقررات مربوط به حالت اشتغال مستخدمین شهید و جانبازان از کارافتاده کلی و ...

فصل اول :
مقررات مربوط به رزمندگان

تصویب نامه شماره ۶۴۳۳۰ مورخ ۶۴/۷/۲۳ هیأت وزیران راجع به اعزام کارکنان و کارگران دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت به جبهه‌های نبرد از طریق سپاه پاسداران و جهاد سازندگی مصوب ۱۳۶۴/۷/۱۷

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴/۷/۱۷ در جهت اعزام کارکنان و کارگران دستگاه‌های دولتی و وابسته به جبهه‌های نبرد از طریق سپاه پاسداران و جهاد سازندگی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها، شرکتهای بیمه، مؤسسات، شرکتها و کارخانجات ملی شده و دارای مدیریت دولتی و ... تحت پوشش مؤسسات دولتی، شهرداریها و مؤسسات تابعه یا وابسته به آنها و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و کلیه شرکتها و مؤسساتی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند مکلفند در هر زمان با درخواست اعزام به جبهه داوطلبین تا ۲۰٪ از شاغلین مرد دستگاه متبوع برای اعزام به جبهه‌ها موافقت نمایند.

تبصره ۱ : در رابطه با مدیران داوطلب موافقت مدیر مافوق ضروریست.

تبصره ۲ : در موارد استثنایی داوطلبانی که دارای مشاغل کلیدی و مهم در خط تولید و یا مدیریت اجرایی می‌باشند و به نظر مدیر واحد مربوطه اعزام آنان موجب وقفه و ضربه به تولید کشور شود و امکان جانشینی هم از امکانات داخل واحد مقدور نباشد مدیر واحد از معاونت امور جنگ در وزارتخانه مربوط کسب نظر خواهد نمود و نظر او مبنای اعزام یا عدم اعزام خواهد بود.

۲ـ حقوق، اجرت، دستمزد و فوق العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر این قبیل داوطلبان از قبیل حق شیفت سختی کار، نوبت کاری، بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی محل خدمت و یا عناوین مشابه آنها که قبل از اعزام به جبهه حسب مقررات مربوط به آنان پرداخت می‌شده است از طریق سازمان متبوع مستخدم پرداخت خواهد شد.

تبصره : به داوطلبان اعزام به جبهه‌ها به ازاء خدمت به جبهه فوق العاده مأموریت روزانه تعلق نمی گیرد.

۳ـ با توجه به ساعات انجام وظیفه در جبهه‌ها به این قبیل داوطلبان ماهیانه به میزان معدل ساعت اضافه کاری سه ماهه آخر قبل از اعزام، اضافه کار ساعتی از طریق سازمان متبوع مستخدم پرداخت خواهد شد.

۴ـ مدت خدمت این قبیل افراد در جبهه‌ها با رعایت مقررات مربوط از هر لحاظ جزو سوابق خدمت قابل قبول محسوب خواهد شد.

۵ ـ مرخصی هایی که به لحاظ خدمت در جبهه به این قبیل افراد از طریق نهادهای اعزام

کننده یا واحد نظامی محل خدمت تعلق می‌گیرد جزو مرخصی استحقاقی سالیانه آنان منظور نخواهد شد.

۶ ــ در صورتی که داوطلبان اعزامی در مدت انجام وظیفه در جبهه به هر علتی معلول یا از کارافتاده گردند معلولیت آنان به سبب انجام کار تلقی و بر حسب مقررات مربوط با آنان رفتار خواهد شد.

۷ــ پرداخت حقوق و مزایای داوطلبان پیمانی و قراردادی در صورتی که حداقل ۳ ماه سابقه خدمت داشته باشند با دستگاه متبوع است که در این حالت مدت مأموریت آنان به مدت قرارداد افزوده خواهد شد، افرادی که کمتر از ۳ ماه سابقه کار دارند رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع قطع و طبق ضوابط و مقررات نهاد اعزام کننده با آنان قرارداد منعقد خواهد گشت.

۸ ــ به منظور قدردانی از زحمات و خدمات داوطلبان اعزامی به جبهه با آنان به نحوه زیر رفتار خواهدشد.

الف ــ تشویق کتبی با درج در پرونده پس از بازگشت از مأموریت توسط حداقل دو رده مسئول بالاتر و اعلام به بقیه همکاران.

ب ــ در مدت خدمت در جبهه دستگاه متبوع داوطلب مکلف است از طریق امور رزمندگان بسیج و تعاون جهاد به مسایل و مشکلات خانواده افراد اعزامی رسیدگی و در صورت لزوم از محل اعتبار هزینه‌های ضروری دستگاه مربوط نسبت به رفع مشکلات مذکور اقدام نماید.

ج ــ در صورتی که خدمت این قبیل داوطلبان در جبهه‌ها حداقل ۶ ماه متوالی یا غیر متوالی باشد خدمت آنان برجسته تلقی گردیده و هنگام استحقاق ترفیع بعدی یا عناوین مشابه آن از یک پایه تشویقی برخوردار خواهند شد و در هر حال برای خدمت در جبهه بیش از دو پایه تشویقی در طول خدمت مستخدم اعطاء نخواهد شد.

د ــ مدت خدمت کمتر از ۶ ماه و همچنین مازاد بر ۶ ماه موضوع بند «ج» در جبهه‌ها از لحاظ سنوات ترفیع یا عناوین مشابه آن دو برابر محسوب می‌شود.

هـ ــ این قبیل افراد در مدت خدمت در جبهه همانند سایر کارکنان یا کارگران شاغل از پاداش مقرر در قوانین مربوط استفاده می‌نمایند . ضمناً خدمت این گونه افراد در جبهه‌ها خدمت برجسته تلقی و در ازاء هر ماه خدمت در جبهه معادل ۵ روز حقوق و فوق العاده شغل با رعایت مقررات مربوط به عنوان پاداش به آنان پرداخت خواهد شد که حداکثر معادل دو برابر حقوق و مزایای ماهانه در طول سال خواهد بود.

۹ـ انجام اقدامات فوق منوط به به تأیید انجام خدمت توسط سپاه پاسداران یا جهاد سازندگی می‌باشد.

۱۰ـ در صورت عدم پرداخت هریک از حقوق مندرج در این مصوبه به داوطلبان، موضوع از طریق ستاد جنگ دستگاه متبوع و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق دبیرخانه کمیسیون ویژه مستقر در نخست وزیری به درخواست داوطلب قابل پیگیری خواهد بود.

تبصره : مستخدمین مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح از مقررات این آیین نامه مستثنی و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.

۱۱ـ کلیه آیین نامه‌ها و دستورالعملهای مغایر از تاریخ تصویب این مصوبه لغو می‌گردد.

تصویب نامه شماره ۹۷۰۴۴ مورخ ۶۴/۱۲/۱۳ هیأت وزیران در مورد اصلاح برخی از مواد مندرج در تصویب نامه راجع به اعزام کارکنان و کارگران دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت به جبهه‌های نبرد مصوب ۶۴/۱۲/۴

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴/۱۲/۴ بنابه پیشنهاد کمیته نیروی انسانی و تأیید کمیسیون ویژه پشتیبانی جنگ هیأت دولت موارد زیر را پیرو مصوبه شماره ۶۴۳۳۰ مورخ ۶۴/۷/۲۳ تصویب نمودند :

۱ـ مفاد بندهای ۴، ۶ و تبصره‌های الحاقی آن در این مصوبه، ۹ و قسمتهای الف (ج و د) از بند ۸ تصویب نامه مذکور در مورد کارکنان دستگاه‌های دولتی مندرج در آن از تاریخ شروع جنگ تحمیلی (۱۳۵۹/۶/۳۱) قابل اجرا است.

۲ـ بند ۳ مصوبه مذکور بشرح زیر اصلاح می‌گردد :

با توجه به ساعات انجام وظیفه در جبهه‌ها به این قبیل داوطلبان معادل معدل ساعت اضافه‌کاری و فوق العاده‌های مأموریت روزانه و سایر فوق العاده‌های غیرمستمر سه ماهه آخر قبل از اعزام به‌صورت اضافه کار ساعتی از طریق سازمان متبوع پرداخت خواهد شد که در هر حال از ۵۰ ساعت کمتر نخواهد بود و دستگاه‌ها حداکثر تا ۱۵۰ ساعت مجاز به پرداخت می‌باشند و در هر صورت دریافتی آنان از معدل دریافتی سه ماهه آخر قبل از اعزام نباید کمتر باشد.

۳ـ الحاق دو تبصره به بند ۶ مصوبه مذکور.

تبصره ۱ : حفظ پست یا شغل سازمانی کارکنان و کارگران داوطلب دستگاه‌های موضوع مصوبه شماره ۶۴۳۳۰ مورخ ۶۴/۷/۲۳ که به جبهه اعزام می‌شوند الزامی است و دستگاه‌های مذکور و سازمانهای متبوع مکلفند داوطلبانی را که در جریان اعزام یا نبرد معلول شده و قادر به انجام کار می‌باشند با رعایت مقررات مربوط حداقل در شغل قبلی بکار گمارند و در مواردی که اشتغال آنان در شغل قبلی به علت معلولیت امکان پذیر نباشد مکلفند به آنان شغلی ارجاع نمایند که ضمن رعایت همطرازی یا شئونات شغلی در دریافتی مستمر آنان نسبت به قبل از اعزام تقلیلی حاصل نشده و در روند افزایش حقوق و مزایا و ارتقاء گروه یا رتبه و یا عناوین مشابه آنها طبق اشل قبلی مانعی ایجاد نشود و همچنین نسبت به آن دسته از افراد مذکور که در ارتباط با جبهه تحت درمان و یا استراحت پزشکی قرار می‌گیرند.

تبصره ۲ : کارگران داوطلبی که (اعم از قرارداد کار محدود یا نامحدود و رسمی و غیررسمی) به جبهه اعزام می‌گردند به هیچوجه نباید موضوع اعزام و خدمتشان در جبهه موجب تضییع حقوق آنها گردد و کسانی که حداقل سه ماه متوالیا «یا غیرمتوالیا» در جبهه خدمت کرده باشند

دستگاه‌های مربوطه تا سه سال حق اخراج آنها را ندارند مگر در مواردی که تخلف یا تقصیرشان به تأیید مراجع حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی با شرکت مسئول یا دبیر ستاد امور جنگ ذیربط برسد، ضمناً در رابط با کارگران فصلی و روزمزد و قرارداد کار محدود موضوع تمدید یا عدم تمدید قرارداد، ارتباطی به این امر نخواهد داشت مگر در صورتی که عدم موافقت با تمدید قرارداد کارگر با تشخیص مراجع حل اختلاف مذکور به لحاظ موضوع خدمتشان در جبهه‌ها باشد.

۴ـ مفاد قسمت «ج» بند ۸ مصوبه مذکور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد :

در صورتی که خدمت این قبیل داوطلبان در جبهه‌ها حداقل شش ماه متوالی یا غیرمتوالی باشد اعم از این که قبل یا بعد از تصویب این مصوبه در جبهه‌ها به تأیید مراجع موضوع بند ۹ خدمت نموده باشند، خدمت آنان برجسته تلقی گردیده و در ازای هر شش ماه خدمت هنگام استحقاق ترفیع یا عناوین مشابه آن از یک پایه تشویقی برخوردار خواهند شد (در مورد مستخدمینی که قبلاً به جبهه‌ها اعزام شده اند پایه تشویقی به هنگام اعطای ترفیع استحقاقی بعد از تصویب این مصوبه تعلق خواهد گرفت) و در هر حال برای خدمت در جبهه بیش از دو پایه تشویقی در طول خدمت مستخدم اعطاء نخواهد شد.

۵ ـ الحاق یک تبصره به قسمت «د» بند ۸ مصوبه فوق الذکر :

کارمندان غیررسمی و کارگران مشمول قانون کار مراکز فوق که در دستگاه متبوع آنها نظام طبقه بندی مشاغل وجود نداشته و بالطبع پایه تشویقی معنی ندارد، در مقابل هر ۶ ماه خدمت در جبهه‌ها میزان ۵٪ حقوق ثابت به حقوق آنها اضافه خواهد شد و به هر حال این امتیاز به هر کارمند و کارگر بیش از دو بار اعطاء نخواهد شد و برای خدمت کمتر از ۶ ماه و همچنین مازاد بر شش ماه به ازاء هر ماه نیم درصد به حقوق آنها اضافه خواهد شد در هر صورت از حداکثر سقف ۱۰٪ مزبور تجاوز نخواهد کرد.

تصویب نامه تکمیلی شماره ۷۳۵ـ ۳۱ـ ۸۵ م ن مورخ ۶۶/۲/۱۶ هیأت وزیران راجع به داوطلبان اعزام به جبهه (پیرو مصوبه شماره ۶۴۳۳۰ مورخ ۶۴/۷/۲۳ و سایر مصوبات اصلاحی و تکمیلی آن) مصوب ۶۶/۲/۲

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶/۲/۲ بنابه پیشنهاد شماره ۶۱۱-۷/۳۱م ن مورخ ۱۳۶۶/۱/۳۱ کمیته نیروی انسانی کمیسیون ویژه پشتیبانی جنگ هیأت دولت موارد زیر را پیرو مصوبه شماره ۶۴۳۳۰ مورخ ۶۴/۷/۲۳ هیأت وزیران و سایر مصوبات اصلاحی و تکمیلی آن تصویب نمودند :

۱ـ افرادی که در جریان اعزام به جبهه موضوع مصوبه ۶۴۳۳۰ مورخ ۶۴/۷/۲۳ اسیر یا مفقودالاثر شده یا می‌شوند طی مدت مربوطه از تاریخ تصویب این مصوبه از مزایای مندرج در مصوبات فوق‌الذکر برخوردار می‌شوند و نیز آن دسته از افرادی که در جریان مذکور مجروح یا مصدوم گشته یا می‌گردند طی مدت معالجه و استراحت پزشکی با رعایت ماده ۴۸ قانون استخدام کشوری و تبصره آن از تاریخ تصویب این مصوبه از مزایای مندرج در مصوبات فوق الذکر برخوردار می‌شوند.

تبصره : در مورد آن دسته از افرادی که هرگونه غرامت دستمزد یا عناوین مشابه از محلهایی دریافت می‌نمایند چنانچه کمتر از دریافتی معدل سه ماهه قبل از اعزامشان به جبهه باشد کسر تفاوت را دستگاه متبوع مکلف به پرداخت می‌باشد.

۲ـ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و ستاد امداد و درمان جنگ به دستگاه‌های متقاضی نیروهای داوطلب موضوع بند یک مصوبه شماره ۶۴۳۳۰ اضافه می‌شود و انجام اقدامات ذیربط منوط به تأیید انجام خدمت توسط واحدهای بهداری کل سپاه می‌باشد.

تبصره : اجراء مفاد مصوبات فوق الذکر در تاریخهای پیش بینی شده برای کارکنان مشمول این بند قابل اجراء می‌باشد.

۳ـ کارآموزان متعهد خدمت که در مؤسسات آموزشی وابسته به دستگاه‌های مذکور در بند یک مصوبه شماره ۶۴۳۳۰ به تحصیل اشتغال دارند و از کمک هزینه‌های تحصیلی برخوردار می‌باشند در صورتی که به جبهه اعزام گردند طی مدت خدمتشان در جبهه از دریافت کمک هزینه‌های تحصیلی مربوطه برخوردار خواهند شد.

۴ـ کارکنانی که بر اساس مصوبات فوق الذکر بیش از یک ماه در جبهه خدمت نمایند و همچنین اسرا و مفقودین در صورتی که نتوانند از مرخصی استحقاقی خود در سال مربوط استفاده نمایند مرخصی مزبور ذخیره خواهد شد.

۵ ـ کلیه کارکنان غیررسمی دستگاه‌های مذکور در بند ۱ مصوبه ۶۴۳۳۰ مورخ ۶۴/۷/۲۳ که در

قرارداد آنان استفاده از مرخصی استحقاقی پیش بینی شده است به شرط دارا بودن حداقل سه ماه خدمت در صورتی که در ارتباط با اعزام به جبهه به فیض شهادت نائل شده یا بشوند اجرت و فوق العاده مخصوص و یا دستمزد ایام مرخصی استحقاقی ذخیره استفاده نشده آنان از اعتبار دستگاه اجرایی مربوطه به عائله تحت تکفل آنان پرداخت خواهد شد.

۶ ـ کلیه کارکنان دستگاه‌های مذکور در بند ۱ مصوبه شماره ۶۴۳۳۰ که یکی از اعضاء خانواده یا بستگان آنان (همسر، فرزند، پدر، مادر، برادر و خواهر) شهید شوند جهت برگزاری مراسم مربوطه می‌توانند با تأیید دستگاه متبوع حداکثر به مدت یک هفته در محل خدمت خود حضور نیابند که این مدت از هر لحاظ جزو مدت اشتغال آنان محسوب خواهد شد.

قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده به کارگران مشمول قانون کار «مصوب ۱۳۷۶/۹/۳۰ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۱ــ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه ایثارگران مشمول قانون کار حسب مورد از امتیازات زیر بهره مند می‌شوند :

الف ــ حق سنوات و ارتقای گروه تشویقی

ب ــ تسهیلات مأموریت آموزشی

پ ــ اعطای امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر (فقط برای آزادگان و جانبازان)

تبصره : شاغلان مناطق جنگی و جنگ زده[1] ـ موضوع تبصره (۳) بند (۸) بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ که از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ تا ۱۳۶۷/۵/۲۹ در این مناطق به کار اشتغال داشته اند صرفاً از حق سنوات تشویقی بهره مند می‌شوند.

ماده ۲ــ منظور از کارگران ایثارگر، جانبازان، رزمندگان با حداقل شش ماه خدمت متوالی یا نه ماه متناوب در جبهه ـ حسب مورد با تأیید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا جهاد سازندگی ـ و اسرا، آزادگان و مفقودان جنگ تحمیلی از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ تا ۱۳۶۷/۵/۲۹ است.

ماده۳ــ مجموع مزایای پرداختی ماهانه ناشی از اجرای این قانون به هر کارگر، از پنجاه درصد (۵۰٪) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کاردر همان سال تجاوز نمی‌کند.

تبصره : در صورتی که مشمولان این قانون قبلاً به موجب مقررات دیگری از امتیازهای یاد شده استفاده کرده باشند، نمی‌توانند ازامتیازهای این قانون بهره مند شوند، مگر این که این قانون موجب افزایش امتیازات آنان شود که در این صورت تنها از امتیازات این قانون استفاده می‌کنند.

ماده ۴ــ میزان، چگونگی و شرایط اعطای امتیازها به مشمولان این قانون، مطابق آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام آذرماه یکهزاروسیصدوهفتادوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶/۱۰/۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

۱- نک به جدول مناطق جنگی و جنگ زده موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۴) این قانون در مقررات مربوط به فصل اول بخش پنجم جلد دوم این مجموعه

آیین نامه اجرایی ماده (۴) قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده به کارگران مشمول قانون کار مصوب مورخ ۱۳۷۸/۳/۵ هیأت وزیران

ماده ۱ـ منظور از کارگران ایثارگر، جانبازان و رزمندگان با حداقل شش ماه خدمت متوالی یا نه ماه خدمت متناوب در جبهه و نیز اسراء، آزادگان و مفقودان جنگ تحمیلی از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ تا تاریخ ۱۳۶۷/۵/۲۹ می‌باشند .

تبصره : شمول مزایای مقرر در این آیین نامه به کارگران ایثارگر حسب مورد با تأیید ایثارگری کارگران از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت جهاد سازندگی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی می‌باشد.

ماده ۲ـ کلیه ایثارگران موضوع ماده (۱) این آیین نامه از مزایای زیر، حسب مورد برخوردار می‌شوند :

الف ـ احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر استخدامی (فقط برای آزادگان و جانبازان).

ب ـ برخورداری از مزد شغل یک گروه بالاتر برای آزادگان و مفقودان با حداکثر (۳) سال سابقه اسارت یا مفقودیت و جانبازان با حداکثر چهل درصد (۴۰٪) از کارافتادگی و رزمندگان با حداقل (۶) ماه خدمت متوالی یا (۹) ماه خدمت متناوب در جبهه.

پ ـ برخورداری از مزد شغل دو گروه بالاتر برای آزادگان و مفقودان با بیش از (۳) سال اسارت یا مفقودیت و یا جانبازان با بیش از چهل درصد (۴۰٪) از کارافتادگی و یا رزمندگان با بیش از سه سال خدمت اعم از متناوب یا متوالی در جبهه .

تبصره ۱ : در صورتی که کارگاه فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی باشد یا با توجه به طرح طبقه بندی مشاغل امکان ارتقای کارگر ایثارگر به شغل در یک مقطع تحصیلی بالاتر وجود نداشته باشد، معادل (۳/۶) درصد مزد مبنا یا مزد ثابت ـ حسب مورد ـ به مزد این قبیل کارگران اضافه خواهد شد. در صورت ارتقای شغل ناشی از اجرای این بند، افزایش مزد در هر حال نباید کمتر از سه و شش دهم درصد (۳/۶) مزد مبنای قبلی کارگر باشد.

تبصره ۲ : در مورد آزادگان و جانبازان که مشمول بند «الفً» این ماده بوده و واجد شرایط مندرج در یکی از بندهای «بً» و «پً» نیز باشند، افزایشهای مقرر در بندهای اخیرالذکر پس از اعمال بند «الفً» صورت می‌گیرد.

تبصره ۳ـ در صورتی که کارگاه فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی باشد، افزایش مزد ناشی از اجرای بندهای «بً» و «پً» به ترتیب معادل پنج درصد (۵٪) و ده درصد (۱۰٪) مزد ثابت ـ بنابه تعریف ماده (۳۶) قانون کار ـ صورت می‌گیرد.

ماده ۳ــ مزد ثابت یا مزد مبنای کارگرانی که در مقاطع زمانی تعیین شده در جدول پیوست در مناطق جنگی یا جنگ زده شاغل بوده اند، به ازای هر سال اشتغال در مناطق جنگی سه درصد (۳٪) و در مناطق جنگ زده یک و نیم (۱/۵٪) اضافه خواهد شد.

تبصره ۱ : در صورتی که از نظر احتساب مدت اشتغال در مناطق مذکور، بین کارفرما و کارگر اختلاف نظر باشد، احراز زمان اشتغال با اداره کار و امور اجتماعی محل و در صورت عدم پذیرش نظر اداره یاد شده، رأی مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲ : مدت زمان حضور در جبهه یا اسارت و مفقودیت کارگر جزو مدت مقرر در این ماده منظور نمی گردد.

ماده ۴ــ کارفرمایان موظفند در صورت پذیرفته شدن کارگران ایثارگر در دانشگاه‌ها یا مراکز آموزش عالی یا مدارس و دبیرستانهای وزارت آموزش و پرورش، برابر برنامه تحصیلی اعلام شده از سوی مراکز یاد شده و با رعایت فواصل زمانی رفت و برگشت آنان از محل تحصیل تا کارگاه و بالعکس با مأموریت آموزشی کارگران ایثارگر با پرداخت مزد و مزایای متعلقه موظف موافقت کنند.

کارفرمایان می‌توانند در صورت تشخیص، با مأموریت آموزشی کارگران جانباز پنجاه درصد (۵۰٪) به بالا و رزمندگان و آزادگان با اسارت بیش از سه سال، به صورت تمام وقت موافقت کنند.

در صورتی که محل تحصیل پذیرفته شدگان دانشگاه‌ها یا مراکز آموزش عالی در شهری غیر از شهر محل استقرار کارگاه باشد، سال تحصیلی ملاک محاسبه است.

تبصره ۱ : کارفرمایان مشمول این ماده می‌توانند در صورت لزوم نسبت به اخذ تعهد تضمین‌های لازم از کارگر مبنی بر اشتغال در کارگاه حداکثر معادل دو برابر مدت مأموریت، پس از فراغت از تحصیل اقدام نمایند و کارگران ذی ربط مکلف به رعایت نظر کارفرما می‌باشند.

تبصره ۲ : پس از فراغت از تحصیل، کارفرما مکلف است کارگر را به کار بگمارد و حتی الامکان شغلی متناسب با مدرک تحصیلی به وی ارجاع نماید.

تبصره ۳ : حداکثر مدت استفاده از تسهیلات آموزشی موضوع این ماده چهار سال است و تمدید آن تنها با تقاضای کارگر و موافقت کارفرما و به صورت مرخصی بدون حقوق موضوع ماده (۷۲) قانون کار میسر است.

ماده ۵ ــ افزایش‌های ناشی از اجرای این آیین نامه در هر حال جزو مزد مبنا یا مزد ثابت کارگران محسوب می‌شود.

ماده ۶ ــ کلیه کارگران مشمول قانون کار واجد شرایط مندرج در این آیین نامه اعم از آن‌که قبل از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ در کارگاه شاغل بوده یا پس از آن به استخدام کارگاه درآمده باشند، مشمول مقررات این آیین نامه می‌باشند.

ماده ۷ــ در صورتی که مشمولان این آیین نامه به موجب مقررات دیگری از امتیازات مشابه استفاده کرده باشند، نمی‌توانند از امتیازات این آیین نامه بهره مند شوند، مگر این که این آیین نامه موجب افزایش امتیازات آنان شود که در این صورت از امتیازات اخیر استفاده می‌کنند.

ماده ۸ ــ در صورتی که هریک از ایثارگران، مشمول برخورداری بیش از یکی از امتیازات مقرر در این آیین نامه شوند، با رعایت مواد (۵) و (۷) این آیین نامه از امتیازات مربوط بهره مند می‌شوند.

ماده ۹ــ افزایش‌های ناشی از اجرای این آیین نامه از تاریخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۴ پرداخت می‌گردد.

جدول مناطق جنگی و جنگ زده موضوع ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۴) قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده

درصد	مقطع زمانی		مناطق
	از تاریخ	تا تاریخ	
۳درصد	۵۹/۶/۳۱	۶۷/۶/۳۱	خطی که از جزیره آبادان به خرمشهر- جفیر ـ عین خوش ـ دهلران ـ چنگوله صالح آباد ـ رووان ـ گیلانغرب ـ سرپل ذهاب ـ از گله می گذرد و در شمال نوسود ختم می شود .
۳درصد	۵۹/۶/۳۱	۶۱/۶/۳۱	خطی که از تلاقی رودخانه بهمنشیر و رود کارون به شادگان ـ اهواز ـ شوش ـ دزفول ـ اندیمشک می گذرد و طی خط مستقیم به شرق دهلران وصل می شود.
۱/۵ درصد	۵۹/۶/۳۰	۶۷/۶/۳۱	خطی که از شمال چنگوله به ایلام ـ اسلام آباد ـ پاوه ـ بسطام ـ سقز ـ بوکان ـ مهاباد ـ نقده و اشنویه وصل و در مرز ایران ـ ترکیه و عراق ختم می شود .
۱/۵ درصد	۵۹/۶/۳۱	۶۷/۶/۳۱	خطی که از شمال دهلران به ملکشاهی ـ کرمانشاه ـ کامیاران ـ سنندج ـ دیواندره می‌گذرد و طی خط جاده ای در شرق سقز ختم می شود .
۱/۵ درصد	۶۱/۶/۳۱	۶۷/۶/۳۱	خطی که از تلاقی کارون و بهمنشیر به دارخوین ـ سوسنگرد ـ هفت تپه ـ شوش ـ دزفول ـ اندیمشک می گذرد و به شرق دهلران وصل می شود .

تبصره ۱ : کلیه مناطق مذکور و غرب آن از مزایای مناطق مربوط بهره مند خواهند شد.

تبصره ۲ : جزایر خارک ـ سیری ـ ابوموسی ـ لارک نیز با توجه به تصویب نامه هیأت دولت از تاریخ ۵۹/۶/۳۱ لغایت ۶۷/۶/۳۱ مشمول امتیاز (۱/۵٪) افزایش سنواتی می‌باشد.

دستورالعمل شماره ۱۲۱۶۰ مورخ ۱۳۷۷/۴/۱ معاونت روابط کار وزارت کارواموراجتماعی در زمینه اعطای معادل یک گروه به کارگران بسیجی عضو گردان‌های عاشورا

در اجرای ماده ۳ اصلاحی موضوع مصوبه یکصدوشصت ونهیمن جلسه شورای عالی امنیت ملی دستورالعمل زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱ـ بسیجیان مشمول این دستورالعمل، کارگرانی هستند که حداقل چهار سال عضویت فعال و مستمر در گردان‌های عاشورا را داشته و مراتب عضویت آنان به تأیید فرماندهی نواحی نیروی مقاومت بسیج در شهرستان مربوط رسیده باشد.

ماده ۲ـ بسیجیان شاغل در واحدهای موضوع ماده ۴ این دستورالعمل که در کارگاه متبوع آنان طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اجرا شده باشد با رعایت ماده ۳ این دستورالعمل همواره از مزد شغل یک گروه بالاتر از گروه شغل مورد تصدی بهره مند می‌شوند.

ماده ۳ـ برقراری مزد شغل یک گروه بالاتر از گروه شغل مورد تصدی موضوع ماده ۲ این دستورالعمل در مورد بسیجیان زیر اعمال می‌شود :

الف ـ بسیجیانی که به استخدام کارگاه درآیند و دارای ۴ سال عضویت فعال و مستمر در گردان‌های عاشورا باشند.

ب ـ بسیجیان شاغل در کارگاه که از تاریخ تصویب مصوبه (۷۳/۸/۲۸) مدت ۴ سال در گردان‌های عاشورا عضویت فعال و مستمر داشته باشند.

ماده ۴ـ دستگاه‌ها و واحدهای مشمول این دستورالعمل عبارتند از : کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، مراکز آموزشی، بانکها، شرکت‌های بیمه، شهرداری‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌ها و مراکز و مؤسسات و کارخانجات تحت پوشش هریک از آنها و نیز مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است (از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران و ...) و کلیهٔ شرکتها و مؤسساتی که به نحوی از بودجه و خدمات عمومی دولت استفاده می کنند.

قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن «مصوب مورخ ۸۳/۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ـ تبصره ماده (۱۴) قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۷/۲ به عنوان تبصره (۱) به شرح ذیل اصلاح و تبصره دیگری به آن الحاق می‌گردد :

تبصره ۱ : مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حین اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می‌گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه‌شده تأمین می‌گردد[1].

تبصره ۲ : آن دسته از بیمه شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند به شرط آن که خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند سوابق خدمتی آنان جزء کارهای سخت و زیان آور محسوب می‌شود[2].

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ۲ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

---

۱ و ۲ ـ به ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقررات مربوط به این بخش مراجعه شود.

قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی «مصوب ۶۷/۱۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۱ـ از تاریخ تصویب این قانون، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند قبل از آزمون ورودی تمامی مقاطع تحصیلی و بورس و اعزام، هرکدام به تناسب، برای رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی که حداقل شش ماه متوالی و یا متناوب در مناطق عملیاتی در زمان جنگ داوطلبانه خدمت کرده اند و از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی گردند، کلاسهای تقویتی تشکیل دهند و کمبود آموزشی آنان را جبران کنند.

تبصره : درصورتی که امکانات و نیروی انسانی وزارتخانه‌های فوق الذکر برای آموزش کلیه رزمندگان مشمول این ماده کافی نباشد، وزارتخانه‌های مذکور باید طی برنامه ای زمان بندی شده و با رعایت اولویت نسبت به رزمندگانی که مدت بیشتری در مناطق عملیاتی خدمت کرده اند و یا مجروح گردیده اند، کلاسهای تقویتی را تشکیل دهند.

ماده ۲ـ وزارتخانه‌های فرهنگ وآموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند ۴۰ درصد ظرفیت پذیرش دانشجوی خود را به واجدین شرایط موضوع این قانون تخصیص دهند.

تبصره : در صورت نبودن افراد واجد شرایط موضوع این قانون، سهمیه آنان به دیگر داوطلبان واگذار می‌شود.

ماده ۳ـ هزینه اجرایی این قانون در سال مالی ۱۳۶۷ از محل بودجه‌های دفاعی تأمین و در سالهای بعد در اعتبارات وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ردیف مستقلی منظور می‌شود.

ماده ۴ـ آیین نامه تعیین حد نصاب قبولی و جداول امتیازات لازم در تمامی مقاطع تحصیلی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۵ـ مسئولیت اجرایی این قانون در مورد کلیه رشته هایی که آزمون آن توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا دیگر مؤسسات برگزار می‌شود به استثنای رشته‌های گروه پزشکی که بر عهده

وزارت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است، بعهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی می‌باشد، وزارتخانه‌های مسئول و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند هرساله و نیز درپایان دوره هر مقطع گزارش کار خود را به کمیسیون‌های ذیربط در مجلس شورای اسلامی ارایه دهند.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی «مصوب ۱۳۶۸/۲/۱۸ هیأت وزیران»

هیأت وزیران درجلسه مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۸ بنابه پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی به استناد ماده ۴ قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۶۷/۱۱/۳۰ آیین نامه اجرایی قانون مزبور را به شرح ذیل تصویب نمودند :

ماده ۱ــ رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی که در این آیین نامه به نام رزمندگان نامیده می‌شوند به افرادی اطلاق می‌شود که از ۱۳۵۹/۶/۳۱ لغایت ۱۳۶۷/۶/۳۱ حداقل ۶ ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی حضور داشته اند.

تبصره ۱ : مناطق عملیاتی براساس مصوبات شورایعالی دفاع تعیین می‌گردد.

تبصره ۲ : مدت اسارت جزو مدت حضور در جبهه تلقی می‌شود.

تبصره ۳ : مدت حضور داوطلبانه جانبازان انقلاب اسلامی با معلولیت بیش از ۲۵٪ به ازاء هر ۱۰٪ معلولیت اضافی معادل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه تعیین می‌گردد.

تبصره ۴ : مدت حضور یا خدمت در جبهه سربازان و پاسداران وظیفه و همچنین تعهدات و مأموریتهای خدمتی پرسنل وزارتخانه‌ها، سازمانها و ارگانهای نظامی در جبهه و نیز طرح ۶ ماهه دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی حضور داوطلبانه تلقی نمی‌شود.

ماده ۲ــ رزمندگان موضوع ماده ۱ در صورتی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند که مدت حضور داوطلبانه آنان به تأیید رئیس ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا رئیس ستاد مرکزی پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی رسید ه و گواهی مربوط را در مهلت تعیین شده ارایه نمایند.

تبصره ۱ : در صورتی که با تأیید سپاه ثابت شود مدت حضور داوطلب کمتر از حد نصاب قانونی بوده است پذیرش و ادامه تحصیل دانشجو در دانشگاه کان لم یکن تلقی می‌شود.

ماده ۳ــ وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاری وزارت فرهنگ و آموزش عالی همه ساله به منظور ارتقاء بنیه علمی رزمندگان دیپلمه و دانش آموزان رزمنده سال آخر دوره متوسطه کلاسهای تقویت بنیه علمی دایر نماید.

ماده ۴ــ وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی موظفند همه ساله به منظور ارتقاء بنیه علمی دانشجویان و یا فارغ التحصیلانی که در دوره دانشجویی و یا پس از فراغت تحصیل مطابق ماده ۱ در جبهه بوده اند در صورتی که واجد شرایط و متقاضی شرکت در مقاطع تحصیلی بالاتر داخل و خارج از کشور باشند کلاسهای تقویت بنیه علمی را بر حسب مورد دایر نمایند.

ماده ۵ــ در صورت محدودیت بودجه و عدم امکانات دیگر اولویت معرفی به کلاسهای تقویت بنیه علمی به ترتیب ذیل خواهد بود.

۱ــ اسراء داوطلب و جانبازان انقلاب اسلامی **۲ــ** رزمندگانی که بیش از یک سال در منطقه عملیاتی حضور داشته اند **۳ــ** فارغ التحصیلان رزمندگان گروه آموزشی پزشکی و رشته دامپزشکی که تعهدات قانونی را انجام داده اند **۴ــ** سایر رزمندگان.

ماده ۶ــ در صورت محدودیت بودجه و امکانات تعداد دفعات استفاده از کلاسهای تقویت بنیه علمی در هر مقطع برای اسرا و جانبازان و کسانی که بیش از یک سال در جبهه حضور داشته اند حداکثر دو بار و برای کمتر از یکسال، یک بار می‌باشد.

ماده ۷ــ هزینه‌های اجرایی کلاسهای تقویت بنیه علمی داوطلبان رزمنده همه ساله بر حسب مورد توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فرهنگ و آموزش عالی برآورد و به وزارت برنامه و بودجه به منظور تخصیص اعتبار در ردیف مستقلی منعکس می‌گردد.

ماده ۸ــ رزمندگان موضوع این آیین نامه باید واجد شرایط اختصاصی و عمومی امتحانات گزینش دانشجو در مقاطع تحصیلی باشند.

تبصره ۱ : در صورتی که برای پذیرش در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور شرط سنی لحاظ گردد، مدت حضور در جبهه یا اسارت متقاضی شرکت در مقاطع مختلف به حداکثر شرط سنی اضافه خواهد شد.

تبصره ۲ : نقص عضو مؤثر در فعالیت مطلوب حرفه ای در هریک از رشته‌های مختلف تحصیلی گروه‌های آموزشی مخصوص جانبازان توسط گروه برنامه ریزی آموزشی شورایعالی انقلاب فرهنگی تعیین و جهت اجراء به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌گردد.

ماده ۹ــ حد نصاب نمره لازم رزمندگان جهت انتخاب رشته‌های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای داشتن نمره ای برابر ۸۰ درصد نمره آخرین گزینش آزاد و بدون در نظر گرفتن سهمیه بر مبنای ظرفیت کل هر رشته تعیین می‌شود.

ماده ۱۰ـ حد نصاب نمره لازم رزمندگان جهت انتخاب رشته‌های کارشناسی ارشد و دکتری ۸۰ درصد حد نصابی که توسط وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای هر رشته تعیین می‌گردد، می‌باشد.

تبصره ۱ : مدت حضور داوطلبانه رزمنده متناسب با ماه‌های حضور در جبهه به عنوان یک درس حضور در جبهه در نمره کل داوطلب محاسبه و منظور می‌گردد.

تبصره ۲ : پذیرفته شدگان هریک از مقاطع کاردانی، کارشناس، کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای در صورت انصراف، حق استفاده مجدد از امتیازات داده شده در این آیین نامه را ندارند.

تبصره ۳ : پذیرفته شدگان هریک از مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری در صورتی که مجدداً حداقل به مدت شش ماه داوطلبانه در جبهه حضور یافته باشند حق استفاده از امتیازات مربوط در مقاطع بعدی را دارند.

قانون اصلاح قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی «مصوب ۷۱/۹/۱۱ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ تبصره‌های ذیل به ماده ۲ قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی الحاق و تبصره آن به تبصره ۵ تبدیل می‌گردد.

تبصره ۱ : واجدین شرایط موضوع این قانون پس از فراغت از تحصیل در مقطع اولیه در صورتی که بیش از ۶ ماه خدمت داوطلبانه بسیجی در مناطق عملیاتی داشته باشند به ازاء هر ۶ ماه کامل خدمت اضافی حداکثر دوبار با استفاده از سهمیه مذکور در یک مقطع بالاتر شرکت نمایند.

سهمیه مشمولین این قانون در مورد رشته‌های بالاتر از لیسانس «کارشناسی ارشد و دکترا» ۲۰ درصد خواهد بود.

تبصره ۲ : دانشگاه آزاد اسلامی نیز موظف است مانند دانشگاه‌های دولتی ۴۰ درصد پذیرفته شدگان را از رزمندگان و ایثارگران «جانبازان آزادگان، فرزندان شاهد» بپذیرد.

تبصره ۳ : فرزندان شهدا و مفقودین و اسرا و همسران آنها و فرزندان جانبازان بالای ۵۰ درصد می توانند با معرفی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان و بنیاد جانبازان و مستضعفان از مزایای این قانون استفاده نمایند.

تبصره ۴ : دانشجویانی که از قانون سهمیه رزمندگان دانشگاه‌ها استفاده می‌کنند باید ارتباط خود را بعنوان بسیجی فعال با نیروی مقاومت بسیج سپاه ادامه دهند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم آذرماه یکهزاروسیصدوهفتادویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱/۹/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون اصلاح قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی «مصوب ۷۵/۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ از تاریخ تصویب این قانون (قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب (۱۳۶۷/۱۱/۳۰) به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.

الف ــ در ماده (۱) قانون فوق بعد از عبارت «مناطق عملیاتی» عبارت «در زمان جنگ» حذف می‌شود.

ب ــ به ذیل ماده (۱) یک تبصره به شرح زیر اضافه می‌گردد :

تبصره۱: تشخیص مناطق عملیاتی قبل از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ به عهده شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.

ج ــ تبصره ماده (۱) به صورت تبصره (۲) منظور می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزاروسیصدوهفتادوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۵۷/۷/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی «مصوب ۱۳۷۵/۶/۲۸ هیأت وزیران»

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت فرهنگ وآموزش عالی ـ وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۸ بنابه پیشنهاد شماره ۱۴۰/۱۷۰۹۹ مورخ ۱۳۷۵/۶/۱۱ وزارت آموزش و پرورش، تصویب نمود :

در تبصره (۴) الحاقی به آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌هاومؤسسات آموزش عالی ـ موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۴۸/ت ۱۵۴۰۶ هـ مورخ ۱۳۷۴/۵/۳۰ ـ عبارت «سال تحصیلی ۷۵ـ۱۳۷۴ و ورودیهای سال تحصیلی ۷۶ـ۱۳۷۵» به عبارت سال تحصیلی ۷۶ـ۱۳۷۵ و ورودیهای سال تحصیلی ۷۷ـ۱۳۷۶ تغییر می‌یابد و عبارت «و سازمان سنجش آموزش کشور موظف است مراتب را برای اطلاع داوطلبان ذی نفع، در دفترچه شماره یک آزمون سراسری دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالی درج نماید» به انتهای تبصره یاد شده افزوده می‌شود.

تصویب نامه در خصوص الحاق ماده ۱۱ به آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی «مصوب ۱۳۷۲/۲/۱۲ هیأت وزیران»

وزارت فرهنگ و آموزش عالی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۲/۱۲ بنابه پیشنهاد شماره ۶۸ـ ۰۵ـ۲۰۱ـ۳۱/د مورخ ۱۳۷۲/۲/۱۲ ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۱۱) به «آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» ـ مصوب ۱۳۶۸/۳/۱۳ ـ اضافه می‌شود :

ماده ۱۱ـ کلیه رزمندگان داوطلب مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی ابتدا همانند سایر داوطلبان سهیمه آزاد هشتاد درصد (۸۰٪) مورد سنجش قرار می‌گیرند و در صورت پذیرفته‌شدن جزو سهمیه آزاد وارد دانشگاه می‌شوند وسپس سایر رزمندگانی که درسهمیه آزاد پذیرفته نشده اند، از سهیمه بیست درصد (۲۰٪) پیش بینی شده در قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مصوب ۱۳۶۷ ـ بهره مند خواهند شد.

قانون اصلاح تبصره ۳ قانون اصلاح قانون ایجاد تسهیلات برای ورودرزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی «مصوب ۷۳/۵/۹ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ تبصره ۳ قانون اصلاح قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به شرح ذیل اصلاح می‌گردد :

تبصره ۳ــ فرزندان شهدا، مفقودین، اسرا و جانبازان بالای پنجاه درصد و همسران آنها می‌توانند با معرفی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان و بنیاد جانبازان و مستضعفان از مزایای این قانون استفاده نمایند. هر جانباز می‌تواند فقط یکبار برای همسرش از امتیاز فوق استفاده نماید. همچنین در صورتی که همسران جانبازان خواسته باشند از کلاسهای تقویتی موضوع ماده (۱) قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استفاده نمایند، موظفند هزینه آن را پرداخت کنند. میزان هزینه طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های ذیربط تهیه و به تصویب وزراء مربوطه برسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم مردادماه یکهزاروسیصدوهفتادوسه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳/۵/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون استفساریه شمول تبصره ۳ قانون اصلاح قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به فرزندان آزادگان «مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۲ مجلس شورای اسلامی»

موضوع استفسار :

آیا تبصره ۳ قانون اصلاح قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۷۱/۹/۱۱ شامل فرزندان آزادگان نیز می‌گردد یا خیر ؟

نظر مجلس :

ماده واحده ــ عبارت «فرزندان شهدا، مفقودین و اسرا و همسران آنها» در تبصره ۲ ماده واحده شامل آن دسته از فرزندان آزادگان که قبل و یا حین اسارت پدر متولد شده اند و همسران آزادگان که قبل از اسارت به نکاح آنها درآمده و تا تاریخ ثبت نام آنها در آزمون سراسری در قید نکاح آنها باقی باشند ، می گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم تیرماه یکهزاروسیصدوهفتادودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲/۴/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

الحاق یک تبصره به آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی «مصوب ۱۳۷۴/۵/۲۲ هیأت وزیران»

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۵/۲۲، تصویب نمود :

متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ـ موضوع تصویب نامه شماره ۴۰۳۹۰/ت ۱۷۷ مورخ ۱۳۶۸/۳/۱۳ ـ الحاق می‌شود :

تبصره ۴ : در صورتی که ایثارگران مشمول این آیین نامه حداقل پنجاه درصد نمره آزمون کلاسهای تقویت بنیه علمی ایثارگران واجد شرایط را ـ که توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود ـ کسب کنند، به عنوان یک درس با ضریب سه در نمره کل داوطلب در آزمون سراسری محاسبه و منظور می‌شود . مفاد این تبصره برای سال تحصیلی ۷۵ـ۱۳۷۴ و ورودیهای سال تحصیلی ۷۶-۱۳۷۵ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور قابل اجراست.

قانون حمایت قضایی از بسیج
«مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۱ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۱ــ به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرایم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.

تبصره ۱ : کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرایم مشهود از سوی مسئولین مجاز رده‌های مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه مدارک ارسالی به مراجع قضایی نمایند.

تبصره ۲ : تعیین رده‌های مقاومت مذکور در تبصره ۱ به عهده فرماندهی نیروی مقاومت بسیج می باشد.

تبصره ۳ : نیروی مقاومت بسیج سپاه، وظیفه فوق را از طریق افرادی که آموزشهای لازم را در این زمینه فرا گرفته و مجوز مخصوص را از نیروی مزبور دریافت نموده باشند اجرا خواهد کرد. نیروهای مذکور موظفند به هنگام برخورد با متهم مجوز مخصوص خود را در صورت مطالبه ارایه دهند.

ماده ۲ــ هرگونه توهین یا ایراد ضرب و شتم یا جرح به افراد موضوع این قانون در حین انجام وظایف محوله در حکم توهین و مقابله با ضابطین دادگستری و مأمورین دولتی و انتظامی بوده و با مرتکبین برابر مقررات کیفری مربوطه رفتار می‌شود.

ماده ۳ــ کلیه افراد موضوع این قانون چنانچه درحین انجام وظیفه یا به سبب آن کشته، فوت و یا معلول و یا گروگان گرفته شوند حسب مورد شهید و جانباز و آزاده شناخته شده و تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد امور آزادگان قرار می‌گیرند.

ماده ۴ــ به منظور حمایت از افراد موضوع این قانون دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط با اجراء این قانون تشکیل می‌گردد .

تبصره : کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلاء می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور، به‌عنوان وکیل اقدام کنند.

ماده ۵ـ نیروی مقاومت بسیج موظف است نسبت به جذب آحاد مردم از تمامی اقشار و صنوف و ایجاد رده‌های مقاومت در مساجد، ادارات، کارخانجات و مراکز آموزشی اقدام نماید و کلیه مسئولین ادارات و نهادها و کارخانجات، امور مساجد و مراکز آموزشی موظف به همکاری و فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم موضوع این قانون می‌باشند.

ماده ۶ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۲ ماه توسط ستاد مشترک سپاه و قوه قضاییه و وزارت کشور تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.

ماده ۷ـ اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از ردیف تقویت بنیه دفاعی در سال ۱۳۷۱ و برای سالهای بعد از طریق افزودن ۱۰٪ به هزینه ابطال تمبر در پرونده‌های کیفری منظور و در بودجه همه ساله پیش بینی می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ یکم دی ماه یکهزاروسیصدوهفتادویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

«آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج»
«مصوب ۱۳۷۲/۳/۳۰ فرماندهی معظم کل قوا»

ماده ۱ـ افرادی که دارای مجوز از نیروی مقاومت بسیج هستند در صورت برخورد با جرایم مشهود و عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل می‌آورند.

تبصره ۱ : اعضای بسیج و سپاه شرکت کننده در این مأموریت بایستی دارای شرایط ذیل باشند :

الف ـ گذراندن دوره آموزشی لازم به تشخیص رده ذیربط بسیج.

ب ـ دارا بودن سلامت جسمی در حد اجرای مأموریت محوله و دارای بودن سلامت روانی.

ج ـ مجوز مخصوص.

تبصره ۲ : کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهم از سوی مسئولین مجاز رده‌های مقاومت بسیج متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج ر ا ضمیمهٔ مدارک ارسالی به مراجع قضایی نمایند.

ماده ۲ـ منظور از جرایم مشهود موارد موضوع مادتین ۲۳ و ۲۳ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین موضوعه می‌باشد.

ماده ۳ـ عدم اقدام به موقع ضابطین در شرایطی محرز است که ضابطین ذیربط دیرتر به صحنه برسند و یا در صورت حضور با جرم مورد نظر برخورد نمایند.

ماده ۴ـ نیاز ضابطین ذیربط قضایی در خصوص برخورد با جرایم مشهود به رده‌های مقاومت بسیج که توسط فرماندهی این نیرو تعیین خواهد شد منعکس می‌گردد و رده‌های مزبور موظفند حتی‌المقدور در حدی که به مأموریتهای نظامی لطمه وارد نشود و به صورت سازمان یافته همکاری نمایند.

ماده ۵ـ هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظف هستند گزارشات ارسالی از سوی مسئولین رده‌های ذیربط نیروی مقاومت بسیج را تحویل گرفته و مورد رسیدگی قراردهند.

ماده ۶ ـ محدودهٔ جغرافیایی و رده‌های نیروی مقاومت بسیج که اجازه اجرای ماده ۲۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری (بازداشت به مدت حداکثر ۲۴ ساعت) را دارند توسط فرماندهی این نیرو تعیین شده و به مراجع مربوطه اعلام می‌گردد.

ماده ۷ــ افرادی که مجوز دریافت می‌کنند باید به هنگام برخورد با متهمین در صورت مطالبه و یا احساس ضرورت مجوز خود را ارایه دهند.

ماده ۸ ــ نیروی مقاومت بسیج موظف است پس از دستگیری و یا ضبط آلات جرم در اسرع وقت آنها را همراه با گزارش و مطابق صورت مجلس تنظیمی به مراجع قضایی یا انتظامی تحویل نماید.

ماده ۹ــ نیروی مقاومت بسیج موظف است هنگام عملیات تیمی مراتب را به اطلاع ردهٔ نیروی انتظامی ذیربط برساند.

ماده ۱۰ــ برای رفع اختلافات و مشکلات احتمالی در اجرای این قانون و به منظور ایجاد هماهنگی‌های لازم کمیسیونی متشکل از نماینده‌های نیروی انتظامی و نیروی مقاومت بسیج به ریاست نماینده قوه قضاییه تشکیل می‌گردد.

ماده ۱۱ــ آموزشهای عقیدتی و احکام امر به معروف و نهی از منکر و همچنین آموزشهای قضایی راجع به تشخیص جرایم و قوانین مربوطه و توجیهات اجرایی توسط معاونت آموزشی نیروی مقاومت بسیج و معاونت عقیدتی سیاسی حوزه نمایندگی ولی فقیه در این نیرو، انجام و پس از قبولی در امتحانات مجوز مربوطه صادر می‌شود.

ماده ۱۲ــ در صورتی که متهمین به دستور و تذکر دارندگان مجوز در حین انجام وظیفه توجه نکرده و یا با توهین و ایراد ضرب و شتم و جرح علیه آنها برخورد کنند عمل آنها در حکم توهین و مقابله با ضابطین دادگستری و مأمورین دولتی و انتظامی می‌باشد.

ماده ۱۳ــ در صورت برخورد و درگیری متهمین با پرسنل و افراد نیروی مقاومت بسیج مشمول این قانون نیروی انتظامی موظف به حمایت و همکاری با نیروی مقاومت بسیج می‌باشد.

ماده ۱۴ــ رده‌های نیروی مقاومت بسیج و افراد دارندهٔ مجوز در صورت اطلاع و برخورد با جرایم و تخلفات چنانچه قادر به انجام اقدامات قانونی لازم نباشند مراتب به ردهٔ بالاتر در نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی محل اطلاع می‌دهند.

ماده ۱۵ــ رسیدگی به تخلفات و جرایم افراد و رده‌های نیروی مقاومت بسیج در حین انجام مأموریت حسب مورد برابر قوانین جاری در مراجع صالحه انجام می‌گیرد.

ماده ۱۶ــ ارایه خدمات مذکور در ماده ۳ این قانون منوط به تأیید مراتب از سوی فرماندهی نواحی کشور نیروی مقاومت بسیج است.

ماده ۱۷ــ به منظور اجرای ماده ۴ این قانون مراجع قضایی مکلفند حتی المقدور همکاری و مساعدتهای لازم را بعمل آورند.

تبصره ۱ــ دفاتر مذکور موظفند در صورت مراجعه افراد یا اعلام مشکل حقوقی و قضایی از سوی آنان

خدمات مشاوره ای و راهنمایی و ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوا و سایر اقدامات لازم را جهت استیفای حقوق قانونی آنها بعمل آورند.

تبصره ۲ـ کارشناسان حقوقی دفاتر فوق ملزم به رعایت کلیه مقررات راجع به تکالیف و وظایف وکلای دادگستری می‌باشند.

ماده ۱۸ـ مسئولین مراجع ذیربط ادارات، نهادها، کارخانجات، مساجد و مراکز آموزش کشور موظف به فراهم نمودن تسهیلات وامکانات لازم رده‌های مقاومت بسیج مربوط به خود می‌باشند.

ماده ۱۹ـ کلیه مزایای قانونی که به ضابطین و رده‌های مربوطه آنها تعلق می‌گیرد شامل مأمورین و رده‌های نیروی مقاومت بسیج موضوع این قانون نیز می‌شود.

ماده ۲۰ـ اجرای مقررات این قانون و آیین نامه موجب سلب وظایف و مسئولیتهای قانونی نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیربط نخواهد بود.

ماده ۲۱ـ این آیین نامه با ۲۱ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۳۷۲/۳/۳۰ به تصویب فرماندهی معظم کل قوا رسیده و برای کلیه مراجع مذکور در ماده ۵ قانون لازم الاجراء می‌باشد.

فصل دوم:
مقررات مربوط به جانبازان

قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور «مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، بانکها، مؤسسات و شرکت‌ها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است می‌توانند مستخدمین معلول (اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی) رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را (به جز کارگران مشمول قانون کار)[1] بشرط داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت براساس درخواست کتبی آنان و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلاً بر حسب نوع و درجه معلولیت و یا بیماری مشخص گردیده است، به مدت خدمات آنان، بدون پرداخت کسور و فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی، بازنشسته نمایند. خدمت زاید بر سی سال این افراد قابل محاسبه نبوده و در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

۱ــ در مورد جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی در درجات بین ۲۰٪ تا ۴۰٪ نقص عضو یا اعضا یا کاهش توانایی‌ها برای انجام کار حداقل سه و حداکثر شش سال و درجات بین ۴۰٪ تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل شش و حداکثر ده سال به تناسب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده می‌شود ملاک ارفاق از نظر درجه معلولیت بالاترین میزان معلولیت از آغاز تا زمان بازنشستگی است.

۲ــ در مورد معلولیت‌های مربوط به حوادث ناشی از کار و یا بیماریهای ناشی از شرایط خاص کار در درجات بین ۲۰٪ تا ۴۰٪ تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل پنج و حداکثر هشت سال به تناسب درجات فوق به جمع سنوات خدمت مستخدم افزوده می‌شود.

۳ــ در مورد معلولین عادی که به دلایلی غیرناشی از کار معلول شده اند در درجات بین ۲۰٪ تا ۴۰٪ نقص عضو یا اعضا یا کاهش تواناییها برای انجام کار حداقل دو و حداکثر سه و درجات بین ۴۰٪ تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل سه و حداکثر شش سال به تناسب درجات فوق به سوابق خدمت مستخدم اضافه می‌شود.

۱- عبارت «به جز کارگران مشمول قانون کار» به موجب بند ۱ ماده واحده قانون اصلاح «قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آو» مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی حذف شده است (نک به مقررات فصل دوم بخش پنجم جلد دوم این مجموعه)

تبصره ۱: تشخیص درجه معلولیت جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بعهده کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و تشخیص نوع معلولیت و درجات نقص عضو یا اعضا و یا کاهش توانایی برای انجام کار در مورد افراد مشمول این قانون بعهده کمیسیون پزشکی معتمد متشکل از حداقل سه نفر از افراد متخصص بر حسب نوع معلولیت و یا بیماری با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود و تعیین مدت سنواتی ارفاقی بر اساس موارد فوق الذکر با شورای امور اداری و استخدامی کشور می باشد.

تبصره ۲ : مستخدمینی که به استناد ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری و مقررات مشابه آن در قوانین دستگاه‌های مذکور در این لایحه از کار افتاده می‌شوند، حداقل سه سال به سنوات خدمت آنان بدون پرداخت کسور از لحاظ بازنشستگی اضافه خواهد شد و در صورتی که با ارفاق مذکور، خدمت این قبیل افراد از پانزده سال کمتر شود مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد.

تبصره ۳ : شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی می‌گردد، می‌توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت بر اساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند.

تبصره ۴ : آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف ۳ ماه با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری بنیاد شهید و سازمان بهزیستی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه اول آذرماه یک‌هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۹/۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور «مصوب ۱۳۶۸/۵/۲۸ هیأت وزیران»

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۵/۲۸ بنابه پیشنهاد شماره ۱۶۰۱/د مورخ ۱۳۶۸/۴/۱۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نظرات شماره ۱۰/۵۹۰۱ ۰ مورخ ۶۸/۴/۲۸ بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و شماره ۸۶۸/۳۱۲۴ مورخ ۱۳۶۸/۲/۲ سازمان بهزیستی کشور، آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۶۷/۹/۱ را بشرح زیر تصویب نمودند :

۱ــ کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها، بانک‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است می‌توانند در صورت درخواست کتبی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی به شرط داشتن بیست سال تمام سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و سایر شرایط مندرج در این آیین نامه و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور به استثنای مشمولین قانون کار بازنشسته نمایند.

تبصره : شورای امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در صورت کامل بودن مدارک حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول مدارک، نظریه خود را مبنی برموافقت یا مخالفت بازنشستگی و همچنین مدت سنوات ارفاقی را اعلام نماید.

۲ــ ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی برای هریک از کارکنان دستگاه‌های مذکور مبلغی است که در مقررات استخدامی آنان مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار خواهد گرفت.

۳ــدرجه معلولیت جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد جانبازان و معلولین حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار و معلولین عادی توسط کمیسیون پزشکی مرکب از سه نفر افراد متخصص با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد، تعیین خواهد گردید . دبیرخانه کمیسیون پزشکی مربوط به معلولین در سازمان بهزیستی خواهد بود.

۴ــ به سنوات خدمت هریک از مستخدمینی که به استناد ماده ۷۹ قانون استخدام کشوری یا مقررات مشابه آن در قوانین مربوط به دستگاه‌ها از کارافتاده می‌شوند رأساً توسط دستگاه مربوط سه سال اضافه می‌گردد.

تبصره : در صورتی که سنوات خدمت اینگونه افراد با احتساب سه سال کمتر از پانزده سال باشد مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد.

۵ـ مشاغل سخت و زیان آور و درجات مربوط به پست سازمانی که عمدتاً در شرایط محیطی نامساعد از قبیل وجود گازهای شیمیایی، کار با مواد رادیواکتیو و پرتوهای مضره، محیط عفونت زا، کار در اعماق، کار با معلولین ذهنی و جسمی و غیره انجام می‌شود و وظایف مربوط به شغل موجب بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی شدید گردد، بنابه پیشنهاد هریک از دستگاه‌های مشمول این قانون و تأیید شورای امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱ : متصدیان مشاغل سخت و زیان آور در صورتی که حداقل دارای بیست سال خدمت تمام بوده و دو سوم خدمت خود را در مشاغل سخت و زیان آور موضوع این ماده خدمت نموده باشند، می‌توانند تقاضای بازنشستگی نمایند .

تبصره ۲ : مدت سنوات ارفاقی به هریک از متصدیان موضوع این ماده با توجه به انجام وظایف و در درجات مختلف مشروط به اینکه از پنج سال تجاوز ننماید به شرح زیر تعیین می‌گردد :

الف : انجام وظایف در مشاغل درجه یک به ازای هریک سال خدمت یک ماه.

ب : انجام وظایف در مشاغل درجه دو به ازای هریک سال خدمت دو ماه.

پ : انجام وظایف درمشاغل درجه سه به ازای هریک سال خدمت سه ماه.

تبصره ۳ : پرداخت فوق العاده سختی شرایط محیط کار موضوع بند «خ» ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری ملاک تشخیص مشاغل سخت و زیان آور نخواهد بود.

تبصره ۴ : کسور بازنشستگی سهم دستگاه توسط دستگاه و سهم مستخدم بر حسب مدت سنوات ارفاقی توسط مستخدم با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط محاسبه و به حساب صندوق بازنشستگی مربوط واریز خواهد شد.

تبصره ۵ : سنوات خدمت ارفاقی موضوع ماده ۴ این آیین نامه بدون پرداخت کسور بازنشستگی اضافه می‌گردد.

تبصره ۶ : هرگونه تغییر در مفاد این آیین نامه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور ، «مصوب ۸۳/۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور ـ مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ ـ به شرح زیر اصلاح می‌شود :

۱ــ عبارت «به جز کارگران مشمول قانون کار» از متن ماده واحده حذف می‌شود.

ــ تبصره‌های زیر به عنوان تبصره‌های (۵) و (۶) به ماده واحده یاد شده اضافه می‌شود :

تبصره ۵ ــ جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی با لحاظ تبصره (۲) ماده (۲) قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ مشمول این قانون خواهند بود و مشمول حداقل شرط سنی پنجاه سال با داشتن سی سال سابقه کار نمی‌باشند.

تبصره ۶ــ پرداخت هزینه‌های ناشی از اصلاح این قانون اعم از حق بیمه و مستمری قابل پرداخت تا احراز شرایط بازنشستگی و حق بیمه سنوات ارفاقی طبق مقررات در دستگاه‌های دولتی به عهده دستگاه مربوط و در دستگاه‌های غیردولتی از جمله دستگاه‌های مشمول قانون کار به عهده دولت است که با اعلام آن توسط سازمان تأمین اجتماعی اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه ای همه ساله در بودجه کل کشور پیش بینی و به حساب سازمان یاد شده پرداخت خواهد شد.

۳ــ آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان تأمین اجتماعی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانباران انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور «مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰ هیأت وزیران»

ماده ۱ــ کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانکها، مؤسسات و شرکتها و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است می‌توانند در صورت درخواست کتبی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولین حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین عادی، شاغلین مشاغل سخت و زیان آور و آزادگان، آنها را به شرط داشتن حداقل ۲۰ سال تمام سابقه خدمت قابل قبول و یا پرداخت حق بیمه، از لحاظ بازنشستگی و احراز شرایط مندرج در این آیین نامه و با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور بازنشسته نمایند.

تبصره ۱ : کلیه جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار، بیماران ناشی از شرایط خاص کار و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور که مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی بوده و در بخش غیر دولتی و یا مؤسسات مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ و اصلاحات بعدی آن یا دستگاه‌های دارای مقررات استخدامی خاص شاغل می‌باشند، مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود.

تبصره ۲ : شورای امور اداری و استخدامی کشور در خصوص کلیه مستخدمین دولت که مشمول این قانون می‌گردند، مکلف است در صورت کامل بودن مدارک ظرف یک ماه از تاریخ وصول مدارک، نظریه خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با بازنشستگی افراد اعلام نماید همچنین تعیین مدت سنوات ارفاقی این قبیل از مشمولین به عهده شورای مذکور می‌باشد.

تبصره ۳ : تعیین مدت سنوات ارفاقی جانبازان و آزادگان شاغل در بخش غیر دولتی به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز تعیین مدت سنوات سایر مشمولین این آیین نامه که در بخش غیردولتی شاغل می‌باشند به عهده کار گروهی که ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در سازمان تأمین اجتماعی تشکیل می‌شود، خواهد بود.

تبصره ۴ : جانبازان و آزادگان کارگر مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی پس از تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران و با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند.

تبصره ۵ ــ در هر حالت خدمت مازاد بر سی سال مشمولین این قانون در تعیین حقوق بازنشستگی قابل محاسبه نخواهد بود.

تبصره ۶ – کلیه جانبازان و آزادگان مشمول این آیین نامه در صورتی که مدت خدمت مبنای

بازنشستگی آنها با احتساب مجموع سنوات سابقه خدمت (حداقل ۲۰ سال) و سنوات ارفاقی (حداکثر ۱۰ سال) ۳۰ سال تمام باشد از احراز شرط حداقل سن بازنشستگی معاف خواهند بود در غیر این صورت با رعایت مفاد ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری، موضوع تصویب نامه شماره ۸۰۵۲۴/ت۲۶۷ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۸ دارا بودن حداقل شرط سنی برای آنان (مردان حداقل (۵۰) سال و زنان حداقل (۴۵) سال) الزامی است.

تبصره ۷ : حداقل سن بازنشستگی برای کلیه معلولین عادی، بیماران ناشی از شرایط خاص کار، معلولین حوادث ناشی از کار و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مشمول تبصره (۳) قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور ـ مصوب ۱۳۶۷ ـ به ترتیب برای مردان و زنان (۵۰) سال و (۴۵) سال می‌باشد.

ماده ۲ــ ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی جانبازان، آزادگان، معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین نامه اعم از شاغلین در دستگاه‌های مورد اشاره در بند (۱) یا تبصره (۱) بند (۱) که دارای احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه می‌باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی که بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی حاکم بر دستگاه مربوطه مبنای حقوق بازنشستگی قرار گرفته است و نیز در خصوص آن دسته از افراد موصوف که در بخش غیر دولتی (مشمولین تبصره ۱ بند ۱) شاغل می‌باشند، مطابق قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی عمل خواهد شد.

ماده ۳ــ تشخیص و تعیین درجه معلولیت جانبازان و آزادگان اعم از شاغلین در بخش دولتی یا غیر دولتی به عهده کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز تشخیص و تعیین نوع معلولیت و درجات نقص عضو و یا اعضا و یا کاهش تواناییها برای انجام کار در مورد معلولین عادی و حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین نامه که در بخش دولتی شاغل هستند، به عهده کمیسیون پزشکی معتمد متشکل از سه نفر پزشک با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب نوع معلولیت و یا بیماری خواهد بود. دبیرخانه اجرایی کمیسیون پزشکی معتمد مربوط به معلولیتهای شاغلین در بخش دولتی در سازمان بهزیستی کشور تشکیل می‌گردد.

همچنین تشخیص و تعیین نوع معلولیت و درجات نقص عضو و یا اعضا و یا کاهش تواناییها برای انجام کار، حوادث ناشی از کار و بیماری ناشی از شرایط خاص کار مشمول این آیین‌نامه که در بخش خصوصی یا غیر دولتی شاغل هستند به عهده کمیسیونهای پزشکی سازمان تامین‌اجتماعی خواهد بود.

ماده ۴ ــ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص دستگاه‌های غیر دولتی مکلف است هر ساله با اعلام سازمان تامین اجتماعی اعتبار مورد نیاز را طی ردیف جداگانه در بودجه کل کشور منظور و به حساب سازمان یاد شده پرداخت نماید.

ماده ۵ ــ سازمان تامین اجتماعی پس از طی تشریفات قانونی مربوط به احراز شرایط واجدین این آیین‌نامه و محاسبه و تعیین هزینه‌های متعلقه، موظف است در خصوص دستگاه‌های دولتی نسبت به اعلام میزان هزینه مربوطه اقدام نماید تا دستگاه محل خدمت متقاضی بازنشستگی وجوه تعیین شده را به حساب سازمان واریز نماید.

قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی
«مصوب مورخ ۱۳۷۴/۳/۳۱ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۱ـ اهداف :

الف ـ تأمین شرایط لازم برای حفظ و گسترش حضور معنوی و مستمر جانبازان در محیطهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

ب ـ حمایت از آرمان و استمرار حرکت اعتقادی و فرهنگی جانبازان و بهبود شرایط فردی و خانوادگی و اجتماعی آنان.

ج ـ ایجاد قابلیت تطبیق و هماهنگی در مقررات اداری و استخدامی کشور با شرایط خاص جسمی جانبازان.

ماده ۲ ـ تعاریف :

الف ـ بنیاد

بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی است که در زمره نهادهای انقلاب اسلامی می‌باشد.

ب ـ جانباز :

عنوان ایثارگرانی است که در جریان تکوین و شکوفایی انقلاب اسلامی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلی و خارجی یا هرگونه حوادث مستقیم ناشی از آنها و طول جنگ تحمیلی به اختلالات و نقصانهای عارضی جسمی و روانی دچار شده یا بشوند و در نتیجه در روند زندگی فردی و اجتماعی با محدودیتهایی مواجه می‌باشند.

تبصره ۱ : بنیاد موظف است به منظور حمایت از استمرار حرکت حماسی فرهنگی و عقیدتی جانبازان و جبران محدودیتهای ناشی از نقصانها و اختلالات عارضی آنان را تحت پوشش قرار داده یا بدهد.

تبصره ۲ : در موارد اختلاف نظر در تشخیص و تطبیق جانباز کمیسیون موضوع ماده ۱۶ این قانون تعیین تکلیف می‌نماید.

ج ـ درصد جانبازی :

عبارت است از میزان آسیب دیدگی جسمی و روانی که توسط کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین درصد بنیاد مشخص و حسب مورد تجدید نظر خواهد شد.

تبصره : آیین نامه اجرایی درصد جانبازی توسط بنیاد و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د ـ پست همطراز :

پست سازمانی با نامی است که با علامت اختصاری (×) مشخص می‌شود و در مجموعه تشکیلاتی دستگاه‌های موضوع ماده ۳ این قانون ایجاد می‌گردد و تا رسیدن خدمت مستخدمین جانباز به شرایط عمومی خروج از خدمت برای آنان در مجموعه مزبور حفظ می‌شود.

هـ ـ جانباز از کار افتاده کلی

کسانی که به تشخیص مراجع صالحه (بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و یا مراجع ذیصلاح نیروهای مسلح) از کارافتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند.

تبصره : تصویب از کارافتادگی کلی کارکنان جانباز دولت به منظور برقراری حقوق وظیفه یا مستمری و یا حقوق حالت اشتغال با مراجع ذیصلاح مربوط و مطابق قوانین ومقررات ذیربط می‌باشد و معیار برای تصمیم گیری نظر کمیسیون پزشکی فوق خواهد بود.

ماده ۳ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، دستگاه‌های قضایی، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمانها و واحدهای تابعه، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نیروی نظامی و انتظامی، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش و وابسته و یا تابعه کلیه مؤسسات و شرکتهای مستقل دولتی یا ملی شده و یا مصادره شده و یا دارای مدیریت دولتی که به نحوی تحت پوشش یکی از وزارتخانه‌ها و یا سازمانهای دولتی اداره می‌شوند . بانکها، شرکتهای بیمه، جمعیت هلال احمر، شهرداریها، شرکتهای تحت پوشش آنان و نیز کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آنان توسط دولت تأمین می‌گردد و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است (از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران) مشمول این قانون هستند.

ماده ۴ـ دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده اند فقط برای یکبار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.

تبصره ـ جانبازانی که به دلیل محکومیت یا رأی مراجع قضایی یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مشابه از کار برکنار شده اند مشمول این ماده نخواهند شد.

ماده ۵ـ با جانبازانی که به دلیل آسیب‌ها و یا عوارض جانبازیشان طبق مقررات، از کارافتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲/۶/۳۰ و اصلاحیه بعدی آن رفتار خواهد شد.

ماده ۶ ــ دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند ضمن افزودن مدت خدمت در جبهه و مدت معالجه جانباز (بر اساس استعلام از مراجع ذیربط) به حداکثر شرایط سنی مجاز جهت ورود به دستگاه مدت مزبور را بدون پرداخت کسور بازنشستگی از هر نظر جزو سنوات خدمت قابل قبول بازنشستگی محسوب نمایند.

تبصره : پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای طی دوره فوق در دستگاه‌های دولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت می‌باشد که اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه همه ساله در بودجه کل کشور پیش بینی تا به صندوقهای ذیربط واریز شود.

ماده ۷ــ به منظور بهره برداری مناسب از نیروی کار و حفظ شؤون جانبازان، دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند از خدمات ایشان در مشاغلی که متناسب با وضعیت جسمی و روانی آنان بوده و بیانگر توجه معنوی دستگاه ذیربط نسبت به ارزشهای والای این عزیزان باشد استفاده نمایند.

ماده ۸ــ دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیررسمی خود حسب درخواست آنان وپس از احراز شرایط گزینش به استخدام رسمی، ثابت یا عناوین مشابه اقدام نمایند.

تبصره : سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است حسب درخواست دستگاه‌های یاد شده در صورت فقدان پست سازمانی متناسب با شرایط عمومی جانبازان نسبت به ایجاد پست مورد نظر از محل حذف پستهای بلامتصدی و در صورت فقدان پست سازمانی بلامتصدی، نسبت به ایجاد پست سازمانی جدید اقدام نماید.

ماده ۹ــ میزان ساعات کار کلیه جانبازان با توجه به نوع و درصد جانبازی و کاهش توانایی آنان به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد کمیته ای به سرپرستی نماینده بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده ماذون از طرف ایشان و عضویت نمایندگان تام الاختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱ : بخشهای غیردولتی نیز مشمول مصوبات موضوع این ماده می‌باشند.

تبصره ۲ : جانبازانی که به هر دلیل نتوانند از کسر ساعت کار استفاده نمایند، از اضافه کار ساعتی، مرخصی سالانه و کسر سنوات خدمت بازنشستگی به نحوی که در آیین نامه آن پیش بینی می‌گردد برخوردار خواهند شد.

تبصره ۳ : دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند نسبت به ایجاد پست (شغل) سازمانی همطراز جانباز جهت اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می‌شوند با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذیصلاح مربوط اقدام نمایند.

ماده ۱۰ـ واحدهای غیردولتی مشمول قانون کار در صورت استفاده مستخدم از کسر ساعت کار از پرداخت حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) حق بیمه کارفرمایی شاغلین خود و در صورت عدم استفاده از کسر ساعت کار، از حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) سهم مزبور معاف هستند و دولت مکلف به پرداخت حق بیمه فوق به صندوق مربوط خواهد بود . اعتبار این ماده هر ساله در ردیف جداگانه‌ای در بودجه کل کشور منظور می‌شود.

ماده ۱۱ـ میزان ساعات کار افراد شاغل در دستگاه‌های مشمول این قانون که عهده دار پرستاری و مراقبت‌های ویژه جانبازان می‌گردند (بنابر رأی کمیسیون پزشکی تخصصی تعیین درصد جانبازی) تا حداکثر نصف ساعات کار هفتگی مقرر با استفاده از مزایای کامل قانونی تقلیل خواهد یافت . نحوه و ترتیب اجرای این ماده طی آیین نامه موضوع ماده ۹ مشخص می‌گردد.

تبصره : افراد غیرشاغلی که بنابر رأی کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازی بنیاد می‌باید به صورت مستمر در مورد مراقبت و نگهداری جانبازان اقدام نمایند تحت پوشش بنیاد قرار گرفته و بنیاد موظف است با اذن ولی فقیه یا نماینده ماذون از طرف ایشان تا زمانی که آنان عهده دار این امر می‌باشند حق الزحمه ماهیانه مشخصی به ایشان پرداخت نماید.

ماده ۱۲ـ به منظور ارتقای سطح دانش و آمادگی جانبازان جهت تصدی مشاغل مناسب، کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند ضمن فراهم آوردن امکانات لازم برای آموزش‌های کوتاه‌مدت، با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی به صورت مأموریت آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت موافقت نمایند. جانبازان یاد شده از کلیه حقوق و مزایای مربوط بهره مند خواهند شد. نحوه اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بنابه پیشنهاد مشترک بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده ماذون از طرف ایشان سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۳ـ دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند دراعطای تسهیلات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی که واگذار می‌نمایند یا می‌توانند زمینه اعطای آن را از سوی دستگاه‌های دیگر فراهم آورند جانبازان را در اولویت قرار دهند. چگونگی اعطای تسهیلات مذکور بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد بنیاد با موافقت ولی فقیه یا نماینده ماذون از طرف ایشان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۴ـ کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند به منظور رسیدگی هرچه شایسته تر و تسریع در ارائه خدمات به جانبازان انقلاب اسلامی، یکی از واحدهای تحت نظارت مستقیم بالاترین

مقام اجرایی دستگاه را موظف به رسیدگی و حل و فصل مسایل جانبازان نمایند و با نمایندگان بنیاد همکاری لازم را معمول دارند.

تبصره ــ مشاور یا مدیریت واحد مذکور از بین ایثارگران با اولویت جانبازان منصوب خواهد گردید.

ماده ۱۵ــ آن دسته از جانبازان انقلاب اسلامی که بنابه تشخیص کمیته تخصصی متشکل از نمایندگان بنیاد و بنیاد شهید انقلاب اسلامی به دلیل ضایعات ناشی از جانبازی فوت می‌نمایند «شهید» محسوب شده و خانواده و افراد تحت تکفل آنان طبق ضوابط مورد عمل در بنیاد شهید انقلاب اسلامی تحت پوشش بنیاد مزبور قرار می‌گیرند.

ماده ۱۶ــ بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح می‌باشد.

ماده ۱۷ــ آن دسته از جانبازانی که قبل از تصویب این قانون اشتغال به کار یافته یا اعاده به خدمت شده یا در سازمان دیگری به نحوی از انواع استخدام مشغول بکار شده یا خواهند شد نیز مشمول این قانون خواهند بود و دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند نسبت به تطبیق وضعیت آنان با موارد پیش بینی شده در این قانون و پرداخت کلیه حقوق و مزایای مربوط اقدام نمایند.

ماده ۱۸ــ کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند نسبت به احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط برای جانبازان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت نمایند.

تبصره : اعطای امتیازات معادل موضوع این ماده در واحدهای مشمول قانون کار که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل کارگری می‌باشند طبق دستورالعمل خواهد بود که توسط وزیر کار و امور اجتماعی ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۹ــ کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند با مرخصی استعلاجی جانبازانی که به تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد رسیده باشد موافقت نموده و نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کامل آنها اقدام نمایند.

تبصره : در واحدهای مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی چنانچه مرخصی استعلاجی جانبازان

بالاتر از سقف قانونی آن باشد پرداخت حقوق و مزایای کامل آنان بر عهده دولت خواهد بود که از طریق سازمان تأمین اجتماعی اقدام می‌گردد.

ماده ۲۰ـ از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

تبصره : کلیه آیین نامه‌های اجرایی قانون آزمایشی قبلی، تا تصویب آیین نامه‌های اجرایی این قانون قابل اجرا می‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر بیست ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۴/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون تفسیر تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

موضوع استفساریه :

در اجرای تبصره (۳) ماده (۹) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱، چنانچه جانباز در پست مدیریتی یا سایر عناوین شغلی که بالاتر از شرایط احراز شغلی وی باشد، خدمت نموده آیا ایجاد پست همطراز باید همسطح همان پست شغل قبلی وی باشد ؟ و اگر جانباز مدتی در پست سازمانی (اعم از مدیریت یا سایر عناوین شغلی) در محل مأموریت خدمت کرده باشد، آیا ایجاد پست همطراز با دستگاه متبوع اصلی و همطراز پست مأموریت می‌باشد ؟

پاسخ :

بلی، باید پست سازمانی ستاره دار همطراز همان شغلی که خدمت نموده ایجاد شود و ایجاد پست همطراز برای مأموران، با دستگاه متبوع اصلی مستخدم است.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

آیین نامه اجرایی مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی
«مصوب مورخ ۱۳۷۷/۴/۲۸ هیأت وزیران»

ماده ۱ـ منظور از واژه‌ها وعبارات اختصاری به کار رفته دراین آیین نامه عبارت است از :

الف ـ قانون : قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴.

ب ـ بنیاد : بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.

ج ـ دستگاه : کلیه دستگاه‌های احصا شده در ماده (۳) قانون.

د ـ بخش : بخش‌های غیردولتی موضوع تبصره (۱) ماده (۹) قانون.

ماده ۲ـ به منظور تطبیق ساعت کار جانبازان با وضعیت جسمی و روانی آنها، کلیه دستگاه‌ها موظفند ضمن اعلام این آیین نامه به جانبازانی که تحت هر عنوان به صورت تمام وقت در دستگاه و بخش مربوط مشغول به کار هستند، در خصوص کسر ساعت کار موظف روزانه آنها ،حسب درخواست جانباز ظرف مدت یک ماه براساس جدول زیر اقدام کنند :

میزان درصد جانبازی	میزان کسر ساعت کار موظف
۳۰درصد و ۲۵درصد	۴۵ دقیقه
۴۰درصد و ۳۵درصد	۶۰ دقیقه
۵۰درصد و ۴۵درصد	۹۰ دقیقه
۶۰درصد و ۵۵درصد	۱۲۰ دقیقه
۷۰درصد و ۶۵درصد	۱۵۰ دقیقه
۷۰درصد به بالا	۲۱۰ دقیقه

ماده ۳ـ جانبازان مشمول قانون می‌توانند با توافق دستگاه ذیربط از کسر ساعت کار موظف خود در ابتدا، انتها یا بین ساعت کار موظف استفاده کنند . در صورت عدم توافق، بنیاد استان نماینده ای را به محل کار جانباز اعزام تا با توجه به نوع جانبازی، شرایط محیط کار، نوع کار، همچنین در صورت نیاز نظر پزشک معتمد بنیاد و سایر عوامل مؤثر تصمیم گیری و برای اجراء به دستگاه متبوع جانباز ابلاغ کند.

ماده ۴ـ جانبازانی که به هر دلیل نتوانند مطابق مواد (۲) و (۳) این آیین نامه از کسر ساعت کار

موظف بهره مند شوند با موافقت دستگاه ذیربط به میزان کسر ساعت کار موظف استحقاقی به یکی از طرق زیر با آنها رفتار می‌شود :

الف ــ احتساب اضافه کار ساعتی.

ب ــ افزودن به مرخصی استحقاقی.

ج ــ محاسبه مدت کسر ساعت کار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگی.

تبصره ۱ : میزان کسر ساعت کار موظف استحقاقی مستخدم جانباز برای اعمال بندهای «الف» و «ب» این ماده به طریق زیرمحاسبه می‌شود :

$$\text{کسر ساعت کار ماهانه به ساعت} = \frac{\text{میزان کسر ساعت به دقیقه} \times \text{تعداد روزهای کاری در ماه}}{۶۰}$$

تبصره ۲ : در اجرای بندهای «ب» و «ج» این ماده، هر (۸) ساعت یک روز منظور می‌شود.

تبصره ۳ : در اجرای تبصره (۳) ماده (۹) قانون، جانبازانی که به هر دلیل نمی‌توانند از کسر ساعت کار موظف استفاده نمایند می‌توانند با توجه به وضعیت جسمانی و درصد جانبازی خود از سه ماه تا یکسال کسر سنوات خدمت به تشخیص مرجع صالح اعطای کسر سنوات در هر دستگاه یا بخش، استفاده کنند.

ماده ۵ــ در اجرای تبصره (۳) ماده (۹) قانون، دستگاه‌های مشمول این آیین نامه موظفند پس از کسب نظر کمیسیون پزشکی نسبت به ایجاد پست (شغل) سازمانی همطراز جانباز، برای اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می‌شوند، با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذی صلاح مربوط اقدام کنند.

تبصره ۱ : سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذی صلاح مربوط موظفند در خصوص ایجاد پست سازمانی با نام همطراز جانباز برای اشتغال آن دسته از جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند اقدام کنند.

تبصره ۲ : جانبازان موضوع این ماده مشمول ماده (۲) این آیین نامه نیستند.

ماده ۶ــ افراد موضوع ماده (۱۱) قانون باید درخواست کسرساعت کار خود را به بنیاد استان ارایه کنند. بنیاد استان بر اساس دستورالعمل مربوط و با اخذ نظر پزشک معتمد خود مبنی بر نیاز جانباز به مراقبت‌های پزشکی و تعیین میزان کسر ساعت و مدت زمان استفاده که به تصویب کمیسیون پزشکی می‌رسد، موضوع را برای اجرا به دستگاه ذی ربط ابلاغ می‌کند.

ماده ۷ــ نظارت لازم برای حسن اجرای این آیین نامه حسب مورد بر اساس مواد (۱۴) و (۱۶) قانون صورت می‌گیرد.

ماده ۸ـ جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و آن دسته از جانبازان بازنشسته ای که مطابق قانون مجدداً اشتغال به کار یافته اند، مشمول این آیین نامه نیستند.

آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان «مصوب مورخ ۷۸/۸/۲ هیأت وزیران»

ماده ۱ : در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند :

الف ــ قانون : قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴.

ب ــ دستگاه : کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۳) قانون.

پ ــ مستخدم جانباز : کلیه مستخدمان دستگاه‌ها که به موجب بند «ب» ماده (۲) قانون جانباز شناخته شده یا می‌شوند و دارای درصد جانبازی می‌باشند.

ت ــ دوره‌های آموزشی : دوره هایی که منجر به اخذ مدرک علمی یا استخدامی می‌شود یا برای بالا بردن سطح معلومات شغلی از طریق کارآموزی و آموزش کوتاه مدت و بلند مدت، در داخل یا خارج از کشور با رعایت قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور انجام می‌گیرد.

ث ــ مأموریت آموزشی : اعزام مستخدمان جانباز برای گذراندن دوره‌های آموزشی مختلف می‌باشد.

ماده ۲ــ کلیه دستگاه‌ها مکلفند با برنامه ریزی و اجرای دوره‌های کوتاه مدت شغلی جهت مستخدمان جانباز خود، معلومات و مهارتهای مورد نیاز را در آنان ایجاد و موجبات ارتقای سطح شغلی آنان را فراهم نمایند.

تبصره : دوره‌های موضوع این ماده توسط دستگاه‌ها اجرا خواهد شد و چنانچه امکان آموزش موضوع این ماده در دستگاهی فراهم نباشد دستگاه موظف است از طریق مراجع ذیصلاح امکان آموزش آنان را در دستگاه‌های واجد شرایط فراهم نماید.

ماده ۳ــ کلیه دستگاه‌ها مکلفند با مأموریت آموزشی مستخدمان جانباز خود که در کلیه مقاطع تحصیلی رسمی و مورد تأیید پذیرفته می‌شوند، موافقت نمایند.

تبصره : دانشجویان جانبازی که در دانشگاه پیام نور پذیرفته شده اند، می‌توانند جهت آمادگی برای شرکت در امتحانات پایان هر ترم تحصیلی با ارایه برنامه امتحانات حداکثر از یک ماه مأموریت آموزشی استفاده نمایند.

ماده ۴ــ پست سازمانی مستخدمان جانباز تا اتمام مأموریت آموزشی حفظ خواهد شد . در صورتی که حفظ پست سازمانی میسر نباشد، دستگاه مکلف به اختصاص پست همطراز برابر مفاد بند «د» ماده (۲) قانون خواهد بود.

ماده ۵ ــ مدت مأموریت آموزشی جانباز به عنوان تجربه مفید جهت ارتقای گروه، قابل احتساب است و به مستخدمان جانباز در مدت مأموریت آموزشی حقوق و مزایای مستمر و کلیه فوق العاده‌ها (به استثنای فوق العاده اضافه کار، کارانه، سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری و فوق العاده جذب مدیران و مشاغل تخصصی)[1] پاداش پایان سال و کمکهای نقدی و غیرنقدی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط پرداخت می‌گردد.

تبصره : فوق العاده‌های مستثنی شده موضوع این ماده در مأموریت‌های آموزشی پاره وقت به نسبت مدت اشتغال پرداخت می‌شود.

ماده ۶ ــ مستخدمان جانبازی که در اجرای این آیین نامه از مأموریت آموزشی استفاده می‌کنند مکلفند دو برابر مدت آموزشی با سپردن تعهد خدمتی در دستگاه متبوع خدمت نمایند و در صورت انتقال مستخدم جانباز به دستگاه دیگر، تعهد مربوط نیز به دستگاه جدید منتقل خواهد شد[2].

ماده ۷ــ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موظفند بنابه درخواست دستگاه متبوع مستخدم جانباز چگونگی وضعیت تحصیلی وی را از لحاظ واحدهای گذرانده شده، واحدهای اخذ شده، ساعات و برنامه کلاسی وی را به دستگاه متبوع مستخدم جانباز اعلام نمایند.

ماده ۸ــ در مواردی که دستگاه متبوع مستخدم جانباز به رشته تحصیلی دانشگاهی که مستخدم جانباز در آن پذیرفته شده است نیاز نداشته باشد، مکلف است ضمن موافقت با مأموریت آموزشی جانباز در صورت درخواست سایر دستگاه‌ها، هماهنگی‌های لازم را جهت انتقال مستخدم موصوف به عمل آورد تا مستخدم جانباز مأموریت خود را در دستگاه جدید ادامه دهد، در هر صورت موافقت با مأموریت آموزشی جانباز تا فراهم شدن زمینه انتقال وی الزامی خواهد بود.

ماده ۹ــ استفاده از مأموریت آموزشی اعم از تمام وقت یا نیمه وقت در دوران خدمت رسمی آزمایشی امکان پذیر می‌باشد.

ماده ۱۰ــ حداکثر مدت مأموریت آموزشی جانبازان برای ادامه تحصیل در هر مقطع آموزشی تابع مقررات آموزشی هریک از وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد جانبازان مشمول قانون کار که آموزش‌های فنی وحرفه ای را می‌گذرانند، تابع مقررات مربوط به آموزش‌های فنی و حرفه ای خواهد بود.

ماده ۱۱ــ اعطای مأموریت آموزشی به مستخدم برای هر مقطع آموزشی فقط یک بار مجاز می‌باشد.

ماده ۱۲ــ چنانچه جانباز در ترم تحصیلی یا طی دوره‌های آموزشی غیبت کرده یا مرخصی آموزشی

۱- واژه فوق العاده جذب مدیران و مشاغل تخصصی از متن ماده ۵ با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل گردیده است.

۲- این ماده در جلسه مورخ ۷۹/۱۰/۴ هیأت وزیران حذف گردیده است که متن این مصوبه در انتهای آیین نامه آمده است.

گرفته یا در حال تعویق ترم باشد، حقوق و مزایایی به او تعلق نخواهد گرفت، مگر اینکه در آن مدت در دستگاه مربوط به کار اشتغال داشته باشد.

تبصره : مدت معالجه و درمان جانباز در حین تحصیل که ناشی از عوارض جانبازی باشد با تأیید بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و حسب مورد کمیسیون‌های ذیربطی که در نیروهای مسلح تشکیل می‌شوند، از شمول این ماده مستثنی خواهد بود.

ماده ۱۳ـ دستگاه‌ها مکلفند با مأموریت آموزشی جانبازانی که طی سالهای قبل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرفته شده اند و امکان ادامه تحصیل آنان بر اساس مقررات ورود به دانشگاه‌ها همچنان وجود داشته باشد، ولی به هر دلیل دیگر مأمور به تحصیل نشده اند موافقت نمایند.

حذف ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان «مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴ هیأت وزیران»

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۴ با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۲۹۴۸ هـ /ب مورخ ۱۳۷۹/۹/۱ تصویب نمود :

ماده (۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۵۱۰/ت۱۸۰۶۰هـ مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۰ حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شود.

آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان «مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۵ هیأت وزیران»

ماده ۱ــ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تأمین مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) به بالا حداقل برای تعداد سی و دو هزار (۳۲۰۰۰) نفر طبق برنامه زمان بندی پنج‌ساله با توافق بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی که در این آیین نامه به اختصار «بنیاد» نامیده می‌شود به تعداد لازم زمین آماده سازی شده یا مسکن اجاره به شرط تملیک جهت واگذاری به جانبازان با رعایت سیاست‌های عمومی کشور در اختیار بنیاد قرار دهد.

تبصره : قیمت زمین درصورت پیش بینی دربودجه سنواتی به قیمت منطقه ای و در غیر این صورت بر اساس قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود.

ماده ۲ــ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است هر سال با هماهنگی بنیاد و وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وام مسکن حداقل برای شانزده هزار (۱۶۰۰۰) جانباز با بهره چهار درصد (۴٪) در لوایح بودجه سنواتی کل کشور به مدت پنج سال منظور نماید.

ماده ۳ــ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است دراعطای تسهیلات خود به ویژه وام مسکن روستایی، جانبازان را در اولویت قرار دهد.

ماده ۴ــ وزارت کشور و شهرداری‌ها مکلفند بخشی از غرفه‌های قابل واگذاری (مانند میادین میوه و تره‌بار، بازارچه‌ها و کیوسک‌های مطبوعاتی) و تاکسی‌ها را بر اساس سهمیه ای که ظرف سه ماه با توافق مشترک وزارت کشور و بنیاد و بر طبق ضوابط و مقررات مربوط تعیین می‌گردد، به جانبازان (با معرفی بنیاد) واگذار نمایند.

ماده ۵ــ جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) به بالا در صورت مسافرت با هریک از شرکت‌های هواپیمایی دولتی یا راه آهن جمهوری اسلامی ایران از پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) درصد هزینه بلیط مسافرت معاف می‌باشند.

تبصره ۱ : یک دوم از تخفیف موضوع این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی کل کشور منظور می‌شود و باقیمانده توسط شرکت‌های فوق الذکر تأمین می‌گردد.

تبصره ۲ : در صورتی که حسب تشخیص بنیاد، جانباز نیاز به یک نفر همراه داشته باشد، با معرفی بنیاد تخفیف پنجاه درصد (۵۰٪) موضوع این ماده در خصوص وی منظور می‌شود.

ماده ۶ ــ وزارت نیرو موظف است :

الف ــ جانباز پنجاه درصد (۵۰٪) و بالاتر که به تفکیک منطقه محل سکونت از طرف بنیاد معرفی

می شوند را از پرداخت هزینه برق مصرفی در مناطق غیرگرمسیری تا ۸۰ کیلو وات ساعت در ماه و در مناطق گرمسیری تا ۱۰۰ کیلو وات ساعت در ماه معاف نماید و برای مصارف بالاتر مطابق تعرفه سایر مشترکان خانگی عمل نماید.

ب ــ جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر معرفی شده از طرف بنیاد را از پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) حق انشعاب برق واحد مسکونی تا حد کنتور بیست و پنج آمپر تک فاز برای یک بار معاف نماید.

پ ــ جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر معرفی شده از طرف بنیاد را از پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) حق انشعاب آب و فاضلاب واحد مسکونی در حد یک واحد متعارف برای استفاده یک خانواده برای یک بار معاف نماید.

تبصره : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است معادل بار مالی این تسهیلات را بر اساس برآورد وزارت نیرو در بودجه‌های سالانه پیش بینی نماید و در اختیار وزارت مزبور قرار دهد.

ماده ۷ــ شرکت ملی گاز ایران مکلف است حق انشعاب گاز (حق اشتراک و هزینه خدمات نصب) یک واحد مسکونی جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) به بالا را با معرفی بنیاد تا حد کنتور G.۶برای یک مرتبه به صورت رایگان محاسبه نماید.

تبصره: در مجتمع‌های مسکونی معادل حق انشعاب کنتور G.۶ از حق انشعاب کل مجتمع کسر خواهد شد.

ماده ۸ــ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است :

الف ــ امکان استفاده کلیه جانبازان با کاهش فرانشیز (خودپرداخت) از خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و سازمان‌های تأمین اجتماعی و بهزیستی کشور را در قبال دفترچه بیمه خدمات درمانی پس از تأمین اعتبار از محل برنامه بیمه جانبازان فراهم نماید.

ب ــ بخشی از ظرفیت تخت‌های بستری بیمارستان‌های تحت پوشش خود را در مراکزی که مورد نیاز بنیاد می‌باشد، به جانبازان نیازمند به بستری اختصاص دهد.

تبصره : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سالانه حداکثر مبلغ یک میلیون دلار در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد تا با معرفی بنیاد و تشخیص وزارت یادشده در خصوص اعزام جانبازان به خارج از کشور هزینه شود.

ماده ۹ــ سازمان حج و زیارت موظف است سالانه تا هزار سهمیه برای اعزام جانبازان بالاتر از بیست و پنج درصد (۲۵٪) به حج تمتع با اولویت بخشیدن به جانبازان بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) اختصاص دهد.

ماده ۱۰ــ وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بخشی از ظرفیت دوره‌های آموزشی فنی و حرفه ای خود را به جانبازان واجد شرایط آموزش برای رشته‌های مورد علاقه آنان از طریق ایجاد هماهنگی لازم با ارگان‌های ذی ربط استان تخصیص دهد.

ماده ۱۱ــ وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی و سازمان‌ها تابع موظفند زمینه‌ای قابل واگذاری را در چهارچوب قوانین و مقررات مصوب و با استفاده از امکانات موجود، با اولویت برای اشتغال جانبازان واگذار نمایند.

تبصره ۱ : در واگذاری نهاده‌های و امکانات مورد نیاز کشاورزی (از قبیل : سم، بذر، کود، دان جوجه، مواد و خدمات بهداشتی و زیربنایی) اولویت با جانبازان می‌باشد.

تبصره ۲ : اعتبارات، تسهیلات خدمات و امکانات مورد نیاز برای احیای اراضی واگذار شده به جانبازان در کمیته ای (کار گروهی) که با حضور نمایندگان بنیاد، وزارت کشور، وزارت جهاد سازندگی، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می‌شود، تأمین خواهد شد.

ماده ۱۲ــ وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در صورت وجود امکانات فنی یک خط تلفن ثابت به جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر و یک خط تلفن همراه به جانبازان پنجاه درصد (۵۰٪) و بالاتر (خارج از نوبت‌های معمول) مشروط بر اینکه قبلاً تلفن خارج از نوبت نگرفته باشند واگذار نماید.

تبصره ۱ : چنانچه جانبازان پنجاه درصد (۵۰٪) و بالاتر به جای تلفن همراه، تقاضای تلفن ثابت نمایند، وزارت مزبور موظف به تأمین تقاضای آنان می‌باشد.

تبصره ۲ : چنانچه به علت عدم وجود امکانات فنی تأمین تقاضای متقاضی در زمان درخواست میسر نگردد، وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است به محض فراهم شدن اولین امکانات فنی نسبت به اجابت درخواست متقاضی اقدام نماید.

تبصره ۳ : در صورت معرفی و تأیید بنیاد وزارت پست و تلگراف و تلفن نسبت به تقسیط بهای تلفن‌هایی که در اختیار جانبازان قرار می‌دهد، اقدام خواهد کرد.

ماده ۱۳ــ صندوق تعاون مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و در شرایط مساوی، اعطای تسهیلات به تعاونی‌های جانبازان را در اولویت قرار دهد.

ماده ۱۴ــ سازمان تربیت بدنی موظف است با هماهنگی بنیاد بخشی از ظرفیت مجموعه‌های ورزشی خود را به جانبازان اختصاص دهد.

ماده ۱۵ــ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نسبت به اختصاص تا پنج درصد (۵٪) از سهمیه استخدامی جانبازان درصورت داشتن شرایط عمومی استخدام دردستگاه‌های دولتی اقدام نماید.

ماده ۱۶ـ در صورت فوت جانباز، همسر وی می‌تواند از کلیه امتیازات و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه برخوردار شود.

ماده ۱۷ـ در صورت تغییر محل اشتغال جانباز، حسب مورد دستگاه ذی ربط مکلف است تسهیلات لازم را برای انتقال همسر جانباز فراهم نماید.

شرح وظایف نمایندگان ماده ۱۴ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
مرجع صدور : بنیاد شهید و امور ایثارگران

۱ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به جانبازان در دستگاه مربوطه و رسیدگی به مسایل و مشکلات و شکایت جانبازان.

۲ـ ارتباط مستمر با واحدهای دستگاه مربوطه در اقصی نقاط کشور در جهت تسریع در حل مشکلات جانبازان و توجیه مسئولین مربوطه جهت اعطای تسهیلات قانونی به این عزیزان جهت جلوگیری از تعارض بین جانبازان و مدیریتها ناشی از عدم اعطای تسهیلات قانونی.

۳ـ حل مشکلات و مسایل جانبازی تا نیازی به شکایت جانباز به کمیسیون ماده ۱۶ نباشد.

۴ـ رفع موانع و مشکلات موجود در جهت اجرای قوانین و مقررات مربوط به جانبازان.

۵ـ شناسایی و بررسی مواردی که راجع به آنها خلا و یا نارسایی قانونی وجود دارد.

۶ـ جمع آوری و انتقال اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات جانبازان در سطح دستگاه مربوطه.

۷ـ پیگیری تخصیص بودجه سالانه برای اجرای برنامه‌های پیش بینی شده در دست اقدام جهت رسیدگی به مسایل و مشکلات جانبازان.

۸ ـ برقراری ارتباط مستمر و منظم با نمایندگان بنیاد و انعکاس گزارش عملکرد، پیشنهادات و مشکلات مربوطه.

۹ـ پیگیری در تهیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مورد نیاز مربوط به تسهیلات جانبازان و ابلاغ آنها به واحدهای ذیربط.

۱۰ـ ایجاد مکانیزم گزارش گیری و تنظیم گزارشهای ادواری در خصوص اجرای قوانین و مقررات و ابلاغیات.

۱۱ـ دادن مشاوره به جانبازان پیرامون مسایل مربوط به دستگاه ذیربط.

۱۲ـ سیاستگزاری در خصوص ارایه تسهیلات بهتر به جانبازان توأم با هدایت و کنترل برنامه‌ها بر اساس سیاستهای تدوین شده.

۱۳ـ جوابگویی، راهنمایی و پیگیری امور مربوط به سایر جانبازان مراجعه کننده از خارج سازمان در حوزه وظایف محوله.

۱۴ـ انعکاس مشکلات، پیشنهادات و ارایه گزارش عملکرد به رییس سازمان یا دستگاه ذیربط و دفتر ارتباطات نمایندگان ماده ۱۴ در بنیاد بصورت مستمر و منظم.

معافیت جانبازان از پرداخت حق بیمه در طول برنامه سوم توسعه
موضوع بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم

ماده ۳۷ــ فعالیت‌های بیمه ای در دو بخش همگانی و مکمل انجام می‌شود و تعهدات و خدمات هر بخش بر اساس ضوابط ذیل تعیین می‌شود :

الف ــ خدمات بیمه همگانی که با مشارکت بیمه شده، کارفرما (در صورت وجود کارفرما) و دولت (حسب تکالیف قانونی آن) تأمین می‌گردد شامل بیمه درمانی، بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگان و بیکاری است که کلیه بیمه شدگان از آن بهره مند خواهند شد و حدود فعالیت‌های آن متناسب باحق بیمه دریافتی وتوان مالی سازمان‌های بیمه ای و میزان کمک دولت طبق مصوبات هیأت وزیران تعیین می‌شود.

تبصره : خدماتی که در قوانین فعلی سازمان‌های بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی برای کلیه بیمه‌شدگان تحت پوشش هر سازمان و صندوق تعیین شده است، به عنوان خدمات بیمه‌همگانی برای مشمولان همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد.

ب ــ بخش مکمل بیمه‌های تأمین اجتماعی شامل خدماتی است که سطح بالاتری از خدمات بیمه همگانی را در بر می‌گیرد و یا خدمات جدیدی را ارایه می‌کند و یا هزینه بیشتری نسبت به تعهد بیمه همگانی تأمین می‌نماید . این بخش از خدمات بیمه ای بر اساس توافق بیمه شدگان و بیمه گر و با تعهد پرداخت هزینه توسط بیمه شده فعالیت نموده و گسترش می‌یابد.

ج ــ تأمین صد درصد (۱۰۰٪) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت می‌باشد[۱].

د ــ نیروی انتظامی به جهت نوع مأموریت خود موظف است:

۱ــ با استفاده از بیمه‌های مکمل نیاز خدمات درمانی پرسنل خود را تأمین نماید.

۲ــ نسبت به برقراری بیمه مسئولیت برای مأمورین اجرایی و عملیاتی خود اقدام نماید.

۱- به تبصره ۳ ماده ۱۳ و نیز تبصره ۳ ماده ۳۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام در این بخش مجموعه مراجعه شود.

بخشنامه شماره ۳۰/۵۰۷۱۱۷/۲۱۵۷ مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور در مورد معافیت مالیاتی ایثارگران مستند قانونی : قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم «مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی»

نظربه این که حسب مقررات بند (۱۴) ماده (۹۱) اصلاحی قانون اصلاح موادی ازقانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی که طبق ماده واحده «قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق» از تاریخ تصویب اصلاحیه مزبور (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) قابل اجراست. «جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان» از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف شده‌اند و همچنین به موجب ماده (۹۲) اصلاحی قانون مذکور « پنجاه درصد (۵۰٪) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده شده است .» بنابراین توجه خواهند داشت که از تاریخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کلیه جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی صرف‌نظر از درصد جانبازی آنان و کلیه آزادگان از پرداخت صد درصد مالیات بر درآمد حقوق معاف و کارفرمایان و پرداخت کنندگان حقوق صرفاً با اخذ گواهی مربوطه از مراجع ذیصلاح (بنیاد مستضعفان و جانبازان و ستاد رسیدگی به امور آزادگان) مکلف به اجرای قانون مذکور خواهند بود و پنجاه درصد (۵۰٪) بخشودگی مالیات حقوق کلیه کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) نیز اعم از آن که پرداخت کننده بخش دولتی یا غیردولتی باشد از تاریخ تصویب (۱۳۸۰/۱۱/۲۷) قانون اصلاحی یاد شده قابل اجرا می‌باشد.

اعلام سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر معافیت جانبازان از پرداخت مالیات بر درآمد (حقوق) مستند قانونی : قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی

مطابق بند ۱۴ ماده ۹۱ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۸۰/۱۱/۲۷ و بخشنامه به شماره ۷۱۷/۲۱۵۷ ـ ۳۰/۵ مورخ ۸۱/۱/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور، صد درصد درآمد حقوق اعم از مستمر و غیرمستمر از جمله پاداش و اضافه کار جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان از تاریخ اصلاحیه مذکور (۸۰/۱۱/۲۷) از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف می‌باشد.[1]

دستورالعمل پرداخت وام ازدواج به جانبازان بالای ۲۵٪ «مرجع صدور: بنیاد شهید و امور ایثارگران»

به منظور تشویق و مساعدت به امر ازدواج جانبازان عزیز بالای ۲۵٪ و ارج نهادن به سمت والای این اسوه‌های مقاومت و ایثارگر که علیرغم وضعیت خاص جسمانی به سنت رسول اکرم(ص) «النکاح سنتی» جامه عمل پوشانیده و از تاریخ ۷۹/۶/۲۹ مصادف با سالروز خجسته میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) اقدام به ازدواج نمایند مطابق این دستورالعمل وام ازدواج پرداخت خواهد شد :

ماده ۱ـ شرایط کلی :

۱ـ عقد ازدواج بصورت دایمی و برای اولین بار باشد.

۲ـ تاریخ عقد برای جانبازان زیر ۷۰٪ از ابلاغ دستورالعمل به بعد می‌باشد.

۳ـ تاریخ عقد برای جانبازان ۷۰٪ و بالاتر از ۷۳/۷/۱۹ به بعد باشد.

۴ـ این گونه مزدوجین مشمول استفاده از تسهیلات موضوع دستورالعمل شماره ۱۰/۱/۱۸۱۲/۸۰/۳۹۸ مورخ ۷۳/۱/۲۰ نخواهد بود.

۵ـ جانبازان ۷۰٪ و بالاتر که قبل از تاریخ ۷۳/۷/۱۹ و جانبازان ۶۹ ـ ۲۵ درصدی که ازابلاغ دستورالعمل ازدواج نموده اند مشمول استفاده ازتسهیلات موضوع این دستورالعمل نخواهند بود و صرفاً در شمول دستورالعمل شماره ۱۰/۱/۱۸۱۲/۸۰/۳۹۸ مورخ ۷۲/۱/۲۰ قرار خواهند گرفت.

۱- به ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقررات مربوط به این بخش مراجعه شود.

ماده ۲ ـ نحوه اجرا :

۱ـ پس از مطابقت رونوشت سند ازدواج و شناسنامه‌های زوجین با اصل آنها در بنیاد شهرستان، مدارک به بنیاد استان ارسال می‌گردد.

۲ـ بنیاد استان مدارک فوق را برابر اصل نموده و پس از ممهور نمودن به مهر بنیاد استان همراه با تکمیل فرم ضمیمه به معاونت تعاون و امور اجتماعی ـ مدیریت تسهیلات رفاهی ارسال می‌نماید.

۳ـ پس از بررسی فرم و مدارک ارسالی از استان و واجدالشرایط بودن جانباز از طریق مدیریت تسهیلات رفاهی معرفی نامه لازم جهت دریافت وام به صندوق ایثار صادر می‌گردد.

ماده ۳ـ نحوهٔ پرداخت وام :

۱ـ سقف وام قابل پرداخت پنج میلیون ریال می‌باشد.

۲ـ حداکثر مدت بازپرداخت ۵ سال خواهد بود.

۳ـ صندوق ایثار پس از بررسی‌های لازم جهت پرداخت وام با در نظر گرفتن ضوابط صندوق به جانبازان واجدالشرایط اقدام می‌نماید.

۴ـ اقساط وام مستقیماً توسط جانبازان به صندوق ایثار واریز می‌گردد.

ماده ۴ـ صدور تخصیص اعتبارات بر اساس گزارش عملکرد ارسالی در مرکز هزینه و با تأیید و پیشنهاد مدیریت تسهیلات رفاهی و تصویب معاونت تعاون و امور اجتماعی خواهد بود.

ماده ۵ ـ مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهدهٔ معاونت تعاون و امور اجتماعی استان و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده مدیریت تسهیلات رفاهی می‌باشد.

ماده ۶ ـ این دستورالعمل در ۶ ماده و ۱۲ بند در تاریخ ۱۳۷۹/۶/۲۵ به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب قابل اجرا می‌باشد.

فرم معرفی جانباز جهت دریافت وام ازدواج

بسمه تعالی

مدیریت تسهیلات رفاهی

سلام علیکم

احتراماً، به آگاهی می‌رساند که : برادر خواهر ..... از جانبازان هفتاد درصد فرزند ..... به شماره کد کامپیوتری ..... تحت پوشش شهرستان ..... در تاریخ / / ازدواج نموده اند . لذا مستدعی است دستور فرمایید با توجه به دستورالعمل شماره ..... در خصوص پرداخت وام ازدواج نامبرده اقدام لازم بعمل آید . ضمناً تصویر سند ازدواج و کپی شناسنامه مشارالیه و همسر وی به پیوست ارسال می‌گردد.

تخفیف هزینه بلیط هواپیما و قطار به استناد ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

ماده ۵ـ جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) به بالا در صورت مسافرت با هریک از شرکت‌های هواپیمایی دولتی یا راه آهن جمهوری اسلامی ایران از پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) هزینه بلیط مسافرت معاف می باشند.

تبصره ۱ : یک دوم از تخفیف موضوع این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی کل کشور منظور می‌شود و باقیمانده توسط شرکت‌های فوق الذکر تأمین می‌گردد.

تبصره ۲ : در صورتی که حسب تشخیص بنیاد، جانباز نیاز به یک نفر همراه داشته باشد، با معرفی بنیاد تخفیف پنجاه درصد (۵۰٪)ر موضوع این ماده در خصوص وی نیز منظور می‌شود.

ماده (۶) آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان در خصوص تخفیف حق انشعاب آب و برق برای جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر موضوع تصویبنامه شماره ۳۷۶۴۵ (ت)۲۱۳۹۱ هـ مورخ ۱۳۷۹/۸/۲۸ هیأت وزیران

ماده ۶ ـ وزارت نیرو موظف است :

الف ـ جانبازان پنجاه درصد (۵۰٪) و بالاتر که به تفکیک منطقه محل سکونت از طرف بنیاد معرفی می شوند را از پرداخت هزینه برق مصرفی در مناطق غیرگرمسیری تا ۸۰ کیلووات ساعت در ماه و در مناطق گرمسیری تا ۱۰۰ کیلووات ساعت در ماه معاف نماید و برای مصارف بالاتر مطابق تعرفه سایر مشترکان خانگی عمل نماید.

ب ـ جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر معرفی شده از طرف بنیاد را از پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) حق انشعاب برق واحد مسکونی تا حد کنتور بیست و پنج آمپر تک فاز برای یک بار معاف نماید.

پ ـ جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر معرفی شده از طرف بنیاد را از پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) حق انشعاب آب و فاضلاب واحد مسکونی در حد یک واحد متعارف برای استفاده یک خانواده برای یک بار معاف نماید.

تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است معادل بار مالی این تسهیلات را بر اساس برآورد وزارت نیرو در بودجه‌های سالانه پیش بینی نماید و در اختیار وزارت مزبور قرار دهد.

واگذاری حق انشعاب گاز به جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر بصورت رایگان موضوع ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

ماده ۷ـ شرکت ملی گاز ایران مکلف است حق انشعاب گاز (حق اشتراک و هزینه خدمات نصب) یک واحد مسکونی جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) به بالا را با معرفی بنیاد تا حد کنتور G۶ برای یک مرتبه به صورت رایگان محاسبه نماید.

تبصره : در مجتمع‌های مسکونی معادل حق انشعاب کنتور G۶ از حق انشعاب کل مجتمع کسر خواهد شد.

واگذاری تلفن به جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر
موضوع ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده۱۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

ماده ۱۲ـ وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در صورت وجود امکانات فنی یک خط تلفن ثابت به جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر و یک خط تلفن همراه به جانبازان پنجاه درصد (۵۰٪) و بالاتر (خارج از نوبت‌های معمول) مشروط بر اینکه قبلاً تلفن خارج از نوبت نگرفته باشند واگذار نماید.

تبصره ۱ : چنانچه جانبازان پنجاه درصد (۵۰٪) و بالاتر به جای تلفن همراه، تقاضای تلفن ثابت نمایند، وزارت مزبور موظف به تأمین تقاضای آنان می‌باشد.

تبصره ۲ : چنانچه به علت عدم وجود امکانات فنی تأمین تقاضای متقاضی در زمان درخواست میسر نگردد، وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است به محض فراهم شدن اولین امکانات فنی نسبت به اجابت درخواست متقاضی اقدام نماید.

تبصره ۳ : در صورت معرفی و تأیید بنیاد وزارت پست و تلگراف و تلفن نسبت به تقسیط بهای تلفن هایی که در اختیار جانبازان قرارمی دهد، اقدام خواهد کرد.

دستورالعمل بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی در خصوص واگذاری تلفن همراه به جانبازان ۵۰٪ و بالاتر موضوع ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

در اجرای سیاست‌های بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر ارائه خدمات به جانبازان و به منظور تعدیل بخشی از مشکلات جانبازان ۵۰٪ و بالاتر جهت حضور فیزیکی در صحنه‌های اجتماعی دستورالعمل واگذاری تلفن همراه به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد :

ماده ۱ـ مشمولین این دستورالعمل، کلیه جانبازان ۵۰٪ و بالاتر می‌باشند.

تبصره ۱ : اولویت استفاده، متعلق به آن دسته از جانبازان ۵۰٪ و بالاتر می‌باشد که قبل از ابلاغ این دستورالعمل فیش واگذاری تلفن همراه را از شرکت مخابرات تهیه نموده اند.

تبصره ۲ : در صورت وجود شرایط یکسان، اولویت واگذاری به جانبازان ۷۰٪ می‌باشد.

ماده ۲ـ مرجع تشخیص مشمولین این دستورالعمل بنیاد استان است که پس از تشخیص اولویت با توجه به سهمیه تخصیصی هر استان جانباز واجدالشرایط را به اداره کل تسهیلات رفاهی و اجتماعی جهت دریافت تلفن همراه معرفی می‌نماید.

ماده ۳ـ تأمین هزینه واگذاری تلفن تماماً به عهده جانباز واجدالشرایط بوده لذا بنیاد جانبازان نسبت به تأمین هزینه مزبور حتی در قالب وام هیچگونه تعهدی ندارد.

ماده ۴ـ تلفن همراه فقط به آن دسته از جانبازان واجدالشرایط تعلق می‌گیرد که تلفن همراه خارج از نوبت به هیچ نحوی از انحا از شرکت مخابرات دریافت ننموده باشند، لذا آن دسته از جانبازان واجدالشرایطی که قبلاً بطور آزاد تلفن همراه از شرکت مخابرات دریافت نموده اند مشمول سهمیه این دستورالعمل قرار می‌گیرند.

ماده ۵ ـ با توجه به محدودیت سهمیه اعلام شده ازطرف شرکت مخابرات معرفی جانبازان واجدالشرایط از سوی بنیاد استان باید بر اساس تعداد سهیمه تخصیصی هر استان که قبلاً توسط اداره کل هماهنگی امور رفاهی و تسهیلات اجتماعی اعلام گردیده است صورت پذیرد.

ماده ۶ ـ این دستورالعمل مشتمل بر ۶ ماده و ۳ تبصره می‌باشد.

دستورالعمل شماره ۱۰/۲/۴/۹۴۴۸/۵۰۰/۰۵/۴۷۱۵ مورخ ۱۳۸۱/۴/۱
پرداخت وام ضروری قرض الحسنه به جانباز۲۵٪ به بالا
«مرجع صدور : بنیاد شهید و امور ایثارگران»

هدف: به منظور کمک به جانبازانی که در اثر حوادث ناگوار و غیرمترقبه دچار خسارت شده و یا به منظور رفع نیازهای ضروری آنان بر اساس ضوابط این دستورالعمل و در حد بودجه تخصیصی وام ضروری پرداخت خواهد شد .

ماده ۱ــ وام ضروری به جانبازان ۲۵٪ به بالا با حصول یکی از موارد زیر و با تصویب کمیسیون مندرج در ماده ۲ قابل پرداخت است.

۱ــ بابت مراسم ازدواج فرزندان جانباز با ارائه عقدنامه به شرح ذیل :

الف ــ جانبازان زیر ۵۰٪ برای یک فرزند.

ب ــ جانبازان ۵۰ تا ۶۹٪ برای دو فرزند.

ج ــ جانبازان بالاتر از ۷۰٪ برای سه فرزند.

۲ــ بابت هزینه بیمارستان افرات تحت تکفل جانباز با ارایه مدارک بیمارستانی.

۳ــ بابت حوادث غیرمترقبه (سیل، زلزله و ...) با تأیید مقامات ذیصلاح.

۴ــ بابت هزینه کفن و دفن مجالس ترحیم افراد تحت تکفل جانباز با ارایه مدارک مثبته.

۵ ــ سایر موارد به تشخیص کمیسیونی است که در ماده دو این دستورالعمل آمده است.

ماده ۲ــ پرداخت وام ضروری به جانبازان با رعایت مفاد این دستورالعمل با تصویب کمیسیون وام متشکل از :

۱ــ نماینده مدیرکل استان **۲ــ** معاون آموزش و اشتغال استان **۳ــ** نماینده حراست **۴ــ** مسئول تسهیلات رفاهی استان تحت نظارت مدیرکل تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱ : دبیر کمیسیون، مسئول تسهیلات رفاهی استان است که مسئولیت تشکیل و جمع آوری مدارک و ارایه آن به کمیسیون و انعکاس تصمیم کمیسیون به مبادی ذیربط و نیز هماهنگی مسئولین شهرستان یا منطقه را به عهده دارد.

تبصره ۲ : کمیسیون حداقل با سه نفر از اعضا رسمیت یافته و می‌تواند تشکیل گردد.

ماده ۳ــ نحوه رسیدگی به تقاضای جانبازان و طرح در جلسه کمیسیون به شرح زیر می‌باشد :

۱ــ تکمیل مدارک و تقاضای رسیدگی جانبازان موضوع این دستورالعمل از وظایف مسئول بنیاد شهرستان یا منطقه می‌باشد.

تبصره : این کار در استان هایی که نمایندگی شهرستان ندارند توسط مسئول تسهیلات رفاهی استان انجام خواهد شد.

۲ـ تعیین اولویت و تصویب میزان پرداخت از اختیارات کمیسیون می‌باشد.

تبصره ۱ : تصمیمات کمیسیون پس از تأیید مدیرکل قابل اجرا خواهد شد.

تبصره ۲ : وام مجدد منوط به تسویه وام قبلی خواهد بود.

ماده ۴ـ سقف وام پرداختی موضوع این دستورالعمل ازنتیجه حاصل ضرب درصد جانبازی در مبلغ‌هفتاد هزار ریال بدست می‌آید.

تبصره ۱ : صندوق‌های قرض الحسنه موظفند به میزان پرداخت وام، وثیقه مناسب و ضمانت کافی مندرج در آیین نامه اجرایی هر شعبه را با شرایط صندوق اخذ نمایند.

تبصره ۲ : بدیهی است مبالغ وام مندرج در ماده چهار حداکثر میزان پرداخت بوده و کمیسیون از آن مبلغ نمی‌تواند بیشتر پرداخت نماید.

ماده ۵ : میزان وام مورد نظر حداقل سه و حداکثر چهار سال می‌بایست بازپرداخت گردد.

ماده ۶ : در بازپرداخت و اقساط وام اولویت با کسر از مستمری جانبازان خواهد بود.

ماده ۷ـ در صورت فوت جانباز با توجه به وضعیت معیشتی جانباز، تصمیم گیری تا حد بخشودگی کامل وام با تشخیص کمیسیون ماده ۲ خواهد بود.

ماده ۸ـ تعیین و تخصیص اعتبار به استان‌ها با تأیید معاونت آموزش و اشتغال (اداره کل تسهیلات رفاهی و اجتماعی) و از طریق اعتبارات صندوق ایثار مرکز صورت خواهد گرفت.

ماده ۹ـ نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل بعهده معاونت آموزش و اشتغال (اداره تسهیلات رفاهی و اجتماعی) می‌باشد.

ماده ۱۰ـ این دستورالعمل در ده ماده و هفت تبصره درتاریخ / / به تصویب رسیده است.

پرداخت هدیه ازدواج به جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر
بخشنامه شماره : ۱۰/۲/۴/۲۰۵۰۷/۸۰۰/۳۹۷۴۸ مورخ ۸۰/۱۰/۱۱
«مرجع صدور: بنیاد شهید و امور ایثارگران»

پیرو بخشنامه شماره ۸۰۰/۴۴۹۹۴ مورخ ۷۸/۱۱/۴ در ارتباط با هدیه ازدواج و بخشنامه شماره ۲۸/۲۳۹۹۸/ج مورخ ۷۳/۹/۱۴ در رابطه با وام ازدواج ضمن رعایت مفاد دستورالعمل‌های صادره، بدینوسیله ابلاغ می‌گردد از تاریخ ۸۰/۷/۱ کلیه عزیزان جانباز ۲۵٪ و بالاتر که به امر خیر ازدواج مبادرت می‌ورزند به منظور تشویق و مساعدت این عزیزان می‌توانند از وام ازدواج به مبلغ پانصد هزار تومان بهره‌مند گردند و در مورد هدیه ازدواج برای کلیه جانبازان بالای ۲۵٪ مبلغ دویست هزار تومان قابل پرداخت می‌باشد و در مورد بقیه بندهای دستورالعمل تغییری صورت نپذیرفته است.

پرداخت هدیه و وام ازدواج جانبازان مجرد مؤنث
بخشنامه شماره ۱۰/۲/۴/۱۶۹۹۶۴/۸۰۰/۲۸۴۴۸/۰۵ مورخ ۸۱/۸/۱۱
مرجع صدور : بنیاد شهید و امور ایثارگران

پیرو بخشنامه شماره ۱۰/۴/۲۰۵۰۷/۸۰۰/۳۹۷۴۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۱ و در راستای مصوبه سی و هشتم شورای سیاستگزاری طرح نشاط هدیه و وام ازدواج جانبازان مجرد مؤنث که به امر خیر ازدواج مبادرت می‌ورزند از ابتدای سال ۱۳۸۱ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد :

۱ـ هدیه ازدواج از دو میلیون ریال به پنج میلیون یال افزایش می‌یابد.

۲ـ وام ازدواج از پنج میلیون ریال به ده میلیون ریال افزایش می‌یابد.

لازم به ذکر است که این بخشنامه در ادامه آیین نامه پرداخت انواع وام به جانبازان که به شماره ۵۰۰/۰۵/۴۷۱۵ ـ ۱۰/۲/۴/۹۴۴۸ مورخ ۱۳۸۱/۴/۲۱ که به تصویب ریاست محترم بنیاد رسیده است می باشد.

فصل سوم :
مقررات مربوط به آزادگان

قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور
«مصوب ۱۳۶۸/۹/۱۳ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۱ــ اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق می‌گردد که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر گردیده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شده باشند.

ماده ۲ــ اسرای آزاد شده و مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی در صورت سلامت روحی و جسمی در صورتی که بیش از شش ماه در اسارت بوده اند از خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردند و در صورتی که کمتر از شش ماه اسیر باشند به میزان سه برابر مدت اسارت از مدت خدمت وظیفه آنان کسر می گردد و اداره وظیفه عمومی مکلف است با اعلام نظر بنیاد شهید نسبت به تعیین وضعیت خدمت وظیفه عمومی آنان فوراً اقدام نماید.

تبصره ۱ : ایرانیانی که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران برای مدت ۶ ماه یا بیشتر به زندان افتاده اند مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره ۲ : افراد غیرنظامی که در بدو تهاجم نظامی دشمن بطور عادی به اسارت درآمده اند در صورتی که شماره اسارت داشته و در اردوگاه بوده باشند مشمول این قانون خواهند بود و در موارد تردید استعلام از وزارت اطلاعات ضروری است.

تبصره ۳ : اسرای آزاد شده از پرداخت هرگونه وجوه اخذ شده تحت عناوین، مابه التفاوت، خسارات وارده و غیره ناشی از اجرای این ماده معاف بوده و صدور کارت پایان خدمت به منزله تسویه‌حساب نیز تلقی می‌گردد.

ماده ۳ــ سازمان ثبت احوال کشور موظف است نسبت به صدور فوری شناسنامه جدید جمهوری اسلامی برای عموم اسرای آزاد شده اقدام نماید.

ماده ۴ــ کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی خانواده‌های اسراء را بر طبق آیین نامه‌ها و ضوابط خاص خود حمایت می‌نموده اند موظفند پس از آزادی اسراء تا یکسال کماکان به حمایت خود ادامه دهند.

ماده ۵ــ اسرای آزاد شده که در جریان جنگ تحمیلی و مدت اسارت به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد امور جانبازان به درجه جانبازی نائل شده اند یا بر اثر ضایعات ناشی از دوران جنگ و اسارت جانباز و یا از کار افتاده می‌شوند با صلاحدید مقام رهبری تحت پوشش بنیاد جانبازان قرار خواهند گرفت و مانند سایر جانبازان با آنان رفتار خواهد شد.

تبصره ۱ : معالجه و درمان این عده از جانبازان با اولویت از سوی بنیاد جانبازان انجام می‌گیرد.

تبصره ۲ : تشخیص لزوم اعزام اسرای آزاد شده جانباز و بیمار به خارج از کشور به عهده کمیسیون پزشکی بنیاد جانبازان می‌باشد.

ماده ۶ــ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاه‌هایی که امکانات بهداشتی و درمانی دارند و همچنین کلیه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی مکلفند حسب مورد نسبت به درمان رایگان آن دسته از اسرای آزاد شده که بیمار تشخیص داده می‌شوند تا بهبودی کامل اقدام و گواهی لازم دال بر سلامت آنان را صادر نمایند و برای کلیه اسرای آزاد شده و افراد تحت‌تکفل آنان دفترچه تأمین خدمات درمانی همانند کارکنان مشمول قانون تأمین خدمات درمانی (بدون پرداخت حق تأمین سرانه ماهانه و برای استفاده تا صدور گواهی بازتوانی و یا تا زمانی که تحت مقررات درمانی دیگری قرار نگرفته باشند) صادر نمایند.

تبصره ۱ : هزینه خدمات ارائه شده از سوی بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی به اسرای آزاد شده بر اساس تعرفه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی وزارت مذکور پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲ : اعتبار مورد نیاز اجرای این طرح همه ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود.

ماده ۷ــ اسرای آزاد شده که با تشخیص کمیسیون مربوطه از کارافتاده کلی شناخته شوند و در صورتی که مشمول هیچ یک از قوانین و مقررات برقراری حقوق وظیفه یا مستمری از کارافتادگی جانبازان نباشند دریافت متوسط حقوق وظیفه و مستمری از کارافتادگی جانبازان موضوع قانون برقراری مستمری در باره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح ... مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۱۸ که توسط دستگاه مربوطه نسبت به آنان پرداخت می‌گردد و چنانچه مستمری مذکور کفاف زندگی آنان را ندهد دستگاه مربوطه موظف است مابه التفاوت را برای نیل به زندگی متعارف پرداخت نماید و سایر آزادگان برحسب مورد مشمول قوانین و مقررات از کارافتادگی جانبازان ذیربط خواهند بود.

ماده ۸ــ اسرای آزاد شده که قبل ازاسارت دراستخدام هریک از دستگاه‌های مشمول این قانون بوده اند می‌توانند پس از آزادی تا مدت یک دهم زمان اسارت (حداقل ۲ ماه و حداکثر ۶ ماه) با استفاده از حقوق و مزایای مستمر استراحت نمایند.

تبصره : کلیه مرخصی‌های استحقاقی سالیانه آزادگان به نسبت مدت اسارت ذخیره می‌گردد و در صورت تمایل و درخواست فرد آزاده، معادل حقوق و مزایای مدت مذکور، به وی پرداخت می‌گردد.[1]

۱- به ماده ۵۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقررات مربوط به این بخش مراجعه شود.

ماده ۹ــ کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به ادامه اشتغال اسرائی که آزاد شده یا می‌شوند حداقل در شغل سازمانی قبل از اسارتشان و یا همطراز آن از نظر سطح حقوق و مزایا و شئونات شغلی اقدام و امکان اشتغال بکار آزادگانی که کارمند دولت بوده و مایلند در محل سکونت فعلی خانواده خود بمانند را فراهم نمایند.

تبصره ۱ : در صورتی که به دلیل عدم توانایی جسمی فرد آزاده یا به دلیل اشغال پست سازمانی مربوط توسط متصدی دیگر امکان اشتغال فرد در پست سازمانی قبلی یا همطراز آن وجود نداشته باشد، در صورت کاهش حقوق و مزایا، مابه التفاوت حقوق و مزایای جدید با حقوق و مزایای پست قبلی بایستی به دریافتی وی اضافه گردد.

تبصره ۲ : در مواردی که ارتقاء به پست سازمانی جدید نیازمند دوره‌های تخصصی و آموزشی ویژه باشد دستگاه ذیربط موظف است اولویت برقراری دوره مزبور را برای آزادگان تسهیل نماید.

ماده ۱۰ــ محدودیت بند الف ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری برای استخدام اسرای آزاد شده جهت ورود به خدمت دستگاه‌های دولتی الزامی نیست.

ماده ۱۱ــ کلیه دستگاه‌ها مکلفند وضعیت استخدامی اسرای آزاد شده که در هنگام اسارت در استخدام غیررسمی یا موقت داشته اند با درخواست کتبی آنان و تأیید دستگاه مسئول رسیدگی به امور آزادگان به رسمی، ثابت، دائم و یا عناوین مشابه تبدیل نمایند.

ماده ۱۲ــ اسرای آزاد شده از لحاظ مستثنی بودن از تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور همانند خانواده‌های شهداء و جانبازان خواهند بود و کلیه دستگاه‌ها موظفند از تاریخ تصویب این قانون حداقل ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود را با رعایت ضوابط و مقررات از میان اسیران آزاد شده ای که نیاز به اشتغال دارند ضمن هماهنگی با بنیاد شهید تأمین نمایند.

ماده ۱۳ــ مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از این‌که قبل از اسارت در دستگاه‌ها شاغل بوده و یا بعد از اسارت شاغل شوند با تمایل آنان به ازاء هریک سال اسارت، دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می‌گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذینفع موظف است کسورات بازنشستگی را در قانون بودجه سال بعد پیش‌بینی و به صندوق‌های بازنشستگی ذیربط پرداخت نماید.[1]

تبصره : نحوه ارتقاء و ترفیعات آزادگان پرسنل نیروهای مسلح تابع دستورالعملی است که به تصویب ستاد فرماندهی کل قوا برسد.

۱- نک به قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان «مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی» در مقررات فصل سوم بخش پنجم جلد دوم این مجموعه

ماده ۱۴ـ مدت معالجه آزادگان و استراحت‌های بعدی آنان طبق تجویز پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد دستگاه محل اشتغال جزء سابقه خدمت رسمی مربوط و به عنوان حالت اشتغال تلقی و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۵ـ آزادگانی که به درجه جانبازی نایل گشته و یا آزادگان مجروح و بیمار که تحت پوشش برنامه‌های حمایتی هستند چنانچه تا قبل از زمان بازتوانی به تشخیص کمیسیون پزشکی مشترک بنیاد شهید و آزادگان در اثر بیماری‌های ناشی از زمان اسارت وفات یابند شهید تلقی و خانواده آنان تحت پوشش حمایتی بنیاد شهید قرار خواهند گرفت . در صورت فوت طبیعی با پرداخت حق بیمه توسط دستگاه مسئول رسیدگی به امور آزادگان از بدو اسارت به سازمان تأمین اجتماعی، از مستمری فوت و سایر مزایای تأمین اجتماعی استفاده خواهند بود.

ماده ۱۶ـ برای جذب آزاد شدگان در مشاغل آزاد اعم از تولیدی (تعاونی، کشاورزی، خدماتی و ...) کلیه بانک‌های سراسر کشور موظفند نسبت به اعطاء وام با حداقل کارمزد و هرگونه تسهیلات بانکی اقدام نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی و با همکاری دستگاه مسئول رسیدگی به امور آزاد شدگان ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۷ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی، بانک مرکزی و شورای عالی بانک‌ها لازم است در اعطای اعتبار به آزادگانی که تصمیم به احداث واحد تولیدی (تعاونی، خدماتی و کشاورزی) دارند اولویت قائل شده و تسهیلات لازم جهت احداث واحدهای مذکور از طریق در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی در پنج سال اول بهره برداری اقدام نماید.

ماده ۱۸ـ کارفرمایان کارگاه‌ها، کارخانجات و مؤسسات خصوصی که به نحوی از امکانات و خدمات دولتی نظیر ارز، انرژی، مواد اولیه، اعتبارات بانکی و غیره استفاده می‌نمایند موظفند آن دسته از آزادگانی را که قبل از اسارت در واحدهای آنان به کار اشتغال داشته اند مجدداً به کار گرفته و نسبت به غیرشاغلین در استخدام جدید برای اشتغال آنان اولویت قائل شوند.

ماده ۱۹ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به آزادگانی که با مشکلات مالیاتی مواجه هستند معافیت با تخفیف ۵۰٪ مالیاتی اعطاء نماید.

ماده ۲۰ـ اسرای آزاد شده کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مذکور در ماده ۲۳ این قانون مکلفند با دستگاه مسئول رسیدگی به امور اسرای آزاد شده همکاری نموده و بخشی از خدمات و امکانات خود را در زمینه‌های (درمان، توانبخشی، تهیه مسکن، ایجاد اشتغال تحصیل، تهیه وسائل زندگی، اعطای معافیت‌های عوارض و مالیاتی، اعطای وام‌های ازدواج و ضروری، ایجاد واحدهای

تولیدی و صنعتی، کشاورزی، خدماتی، عمرانی و صنفی، برقراری مستمری، تهیه وسائط نقلیه شخصی و همگانی، دادن موافقت اصولی وپروانه‌های صنفی، ساختمانی و پایان کار، تهیه کالاهای اساسی و سهمیه بندی شده و مصالح ساختمانی، انجام امور حقوقی مبتلا به آنان و ... به انجام امور اسراء آزاد شده تخصیص دهند . آیین نامه‌های اجرائی این ماده ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۱ـ اسرای آزاد شده داوطلب استخدام در دستگاه‌های مذکور در ماده ۲۳ از شرط حداقل تحصیلات مندرج در بند ج ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری معاف می‌باشند و با سواد خواندن و نوشتن می‌توانند استخدام شوند و دستگاه‌های ذیربط مواظفند وسائل ادامه تحصیلات این قبیل افراد را فراهم نمایند.

تبصره : مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر تلقی می‌شود.

ماده ۲۲ـ وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی مکلفند که با تشکیل دوره‌های فشرده کوتاه مدت جبران عقب افتادگی تحصیلی دوران اسارت آزادگان را نموده و پس از امتحانات مدرک تحصیلی لازم به آنان اعطاء نمایند . وزارتین مذکور آئین نامه اجرائی لازم را ظرف دو ماه تهیه و به تأیید هیأت وزیران می‌رسانند.

ماده ۲۳ـ کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های قضائی، نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان صدا و سیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، مؤسسات و شرکت‌ها و کارخانجات ملی شده و دارای مدیریت دولتی و تحت پوشش مؤسسات دولتی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و یا وابسته به آنها و کلیه شرکت‌ها و مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند کلیه مؤسسات و شرکت‌ها و کارخانجاتی که به هر نحوی از سهام یا سرمایه گذاری و یا کمک مالی دولت استفاده می‌نمایند و مصادره‌ای‌ها و مؤسسات واگذاری دولت به مؤسسات فرهنگی خیریه و عام‌المنفعه و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند و در این قانون اختصاراً دستگاه نامیده شده است.

ماده ۲۴ـ دستگاه‌های مذکور در ماده ۲۳ این قانون موظفند کلیه اقداماتی را که در برنامه حمایت از اسرای آزاد شده قرار می‌گیرد با هماهنگی دستگاه مسئول رسیدگی به امور آزادگان اجرا نمایند.

ماده ۲۵ـاعتبارات لازم برای هزینه‌های مربوط به کلیه امور آزادگان از محل‌های اعتبارات دفاعی ردیف ۵۰۳۰۴۱، برای سال جاری و برای سالهای آتی در بودجه عمومی کشور تأمین گردد.

ماده ۲۶ـ اسرای آزاد شده موضوع این قانون، در شمول کلیه امتیازات اعطائی (که قبلاً در قوانین و مصوبات و هیأت وزیران سایر مقررات قانونی برای رزمندگان پیش بینی شده است و در این قانون به آن اشاره ای نشده است) خواهند نمود.

تبصره : مدت اسارت اسرای آزاد شده برای احتساب امتیازات این قانون معادل دو برابر مدت حضور در جبهه محسوب می‌گردد.

ماده ۲۷ـ اجرای مفاد مواد مواد ۹ و ۱۱ مصوب و ایجاد اشتغال دولتی در ماده ۱۹ مشروط به تأیید وزارت اطلاعات و در خصوص پرسنل کادر نیروهای مسلح مشروط به تأیید حفاظت اطلاعات ذیربط خواهد بود.

ماده ۲۸ـ آیین نامه‌های اجرائی این قانون حسب مورد ظرف مدت دو ماه به پیشنهاد دستگاه‌های ذیربط و با تأیید دستگاه مسئول رسیدگی به امور آزادگان وتصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذاشته می‌شود.

ماده ۲۹ـ رئیس جمهور مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون بوده و مسئول ستاد رسیدگی به امور آزاد شدگان را تعیین خواهد نمود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سیزدهم آذرماه یک‌هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸/۹/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸

موضوع استفساریه ؛

ماده واحده ـ آیا ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸/۹/۱۳ شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غیرشاغل می‌شود ؟

نظر مجلس :

بلی، شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غیرشاغلی که قبل از اسارت در هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی «موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸» شاغل نبوده‌اند، می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

«آیین نامه اجرایی مواد (۲۰) و (۲۲) قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور در ارتباط با وظایف وزارت آموزش و پرورش» «مصوب ۱۳۶۹/۸/۲ هیأت وزیران»

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۹/۸/۲ بنابه پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و ستاد رسیدگی به امور آزادگان، با توجه به مفاد مواد (۲۰) و (۲۲) قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳۶۸/۹/۱۳ و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی مواد (۲۱) و (۲۲) قانون مزبور در ارتباط با وظایف وزارت آموزش و پرورش را بشرح زیر تصویب نمود :

ماده ۱ــ آزادگان موضوع قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳۶۸) می‌توانند با ارائه معرفی نامه ستاد رسیدگی به امور آزادگان سراسر کشور در مدارس ایثارگران (رزمندگان، جانبازان، آزادگان) ثبت نام نمایند و ادامه تحصیل دهند.

ماده ۲ــ وزارت آموزش و پرورش مکلف است از طریق تشکیل کلاس‌های تقویت بنیه علمی زمینه ورود آزادگان دیپلمه داوطلب را به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، فراهم نماید.

ماده ۳ــ وزارت آموزش و پرورش مکلف است درهر استان، شهرستان و بخش نسبت به تشکیل کلاس‌های خاص آزادگان مطابق مقررات این آیین نامه اقدام نماید.

تبصره ۱ : حد نصاب تشکیل کلاس آزادگان حداقل ۱۲ نفر خواهد بود.

تبصره ۲ : آزادگانی که بنابه تشخیص ستاد رسیدگی به امور آزادگان نتوانند به صورت حضوری در کلاس‌های تشکیل شده به‌وسیله وزارت آموزش و پرورش، شرکت نمایند آموزش آنان به‌صورت نیمه حضوری یا غیرحضوری با استفاده از معلمان مجرب آموزش و پرورش انجام خواهد شد.

ماده ۴ــ برای آموزش آزادگان از معلمان و کادر اداری خبره استفاده خواهد شد.

تبصره : اولویت در تأمین کادر آموزشی آزادگان با مستخدمین رسمی (موظف) می‌باشد.

ماده ۵ــ برنامه‌ها و نظام آموزشی آزادگان مطابق مصوبه شورایعالی آموزش و پرورش می‌باشد.

ماده ۶ ــ تعداد ساعات تدریس در هر درس در هر نیم سال (۲) برابر ساعت تعیین شده برنامه مصوب خواهد بود و در ترم تابستانی (۴) برابر ساعت تعیین شده می‌باشد.

تبصره : در مورد اجرای برنامه هنرستانها برنامه‌ریزی ویژه‌ای متناسب با وضعیت جسمی و روحی آزادگان توسط ستاد هماهنگی رزمندگان و آزادگان وزارت آموزش و پرورش باهماهنگی ستاد رسیدگی به امور آزادگان تنظیم و اجرا خواهد شد.

ماده ۷ــ ثبت نام آزادگان در مدارس مربوط بر اساس دارا بودن سوابق و پرونده‌های تحصیلی پایه قبلی و یا بر مبنای امتحانات تعیین پایه تحصیلی ویژه آزادگان می‌باشد.

ماده ۸ــ آزادگان می‌توانند در ابتدای هر نیم سال تحصیلی برای امتحانات دروسی که آمادگی دارند شرکت نمایند و در صورت قبول شدن، از انتخاب آن درس‌ها یا دروس و شرکت در کلاسهای مربوط در آن سال تحصیلی، معاف خواهند بود.

ماده ۹ــ آزادگان می‌توانند در دوره متوسطه حداکثر (۲) بار بدون شرکت در امتحانات مربوط تغییر رشته دهند.

ماده ۱۰ــ آزادگان مجازند تا کسب مدارک دیپلم طبق مفاد این آئین نامه درمدارس مربوط، ادامه تحصیل دهند.

ماده ۱۱ــ ضوابط و مقررات اداری و مالی آموزش آزادگان توسط ستاد هماهنگی امور رزمندگان و آزادگان وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی ستاد رسیدگی به امورآزادگان تدوین و توسط وزیر آموزش و پرورش جهت اجرا ابلاغ خواهد شد. اعتبار مورد نیاز اجرای این آئین نامه در بودجه سالیانه آموزش و پرورش منظور خواهد شد.

ماده ۱۲ــ دستورالعمل‌های آموزشی آزادگان توسط ستاد هماهنگی امور رزمندگان وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی ستاد رسیدگی به امور آزادگان تدوین و توسط وزیر آموزش و پرورش جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

«آیین نامه اجرایی آموزش عالی آزادگان»
«مصوب ۱۳۶۹/۷/۲۹ هیأت وزیران»

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۹/۷/۲۹ بنابه پیشنهاد مشترک وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان با توجه به مفاد ماده (۲۲) قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب۱۳۶۸/۹/۱۳ و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه اجرایی آموزش عالی آزادگان را بشرح زیر تصویب نمود :

ماده ۱ـ دانشجویان آزاده و آزادگانی که به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی راه می‌یابند، از مزایای این آیین نامه برخوردار خواهند شد.

ماده ۲ـ وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت تقویت بنیه علمی دانشجویان آزاده، در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کلاس‌های تقویتی تشکیل دهند و از این طریق موجبات ارتقاء سطح تحصیلی آنان را فراهم نمایند.

تبصره : دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مکلفند عقب ماندگی تحصیلی دوران اسارت دانشجویان آزاده را از طریق تشکیل ترم‌های فشرده، جبران نمایند.

ماده ۳ـ چنانچه آزاده ای قبل از اسارت در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی قبول شده و موفق به ثبت نام نشده باشد قبولی وی محفوظ و دانشگاه مربوط مکلف است پس از معرفی ستاد رسیدگی به امور آزادگان از ایشان ثبت نام بعمل آورد.

ماده ۴ـ دانشجویان آزاده می‌توانند در صورت تمایل ثبت نام خود را پس از آزادی تا دو نیم سال تحصیلی به تعویق اندازند و ترم مزبور جزء سنوات تحصیلی نامبردگان محاسبه نمی‌گردد.

ماده ۵ـ مدت اسارت دانشجویان آزاده جزء سنوات تحصیلی آنان محسوب نخواهد شد.

ماده ۶ـ هر دانشجوی آزاده می‌تواند (۲۰) واحد درسی از واحدهای خود را بصورت پیش ترم گذرانده و امتحان دهد . این (۲۰) واحد می‌تواند از واحدهای عمومی و تربیتی باشد . نمرات کسب شده این دروس در صورت تمایل آزاده، در معدل همان ترم تحصیلی منظور می‌گردد.

ماده ۷ـ دانشجویان آزاده می‌توانند در هر ترم تحصیلی حداقل (۱۰) واحد درسی انتخاب نمایند.

ماده ۸ـ هر دانشجوی آزاده ای که قبل از اسارت انصراف از تحصیل داده باشد، در صورت تمایل و با تأیید ستاد رسیدگی به امور آزادگان می‌تواند جهت ادامه تحصیل به دانشگاه مربوط مراجعه و دانشگاه مکلف به ثبت نام مجدد وی می‌باشد.

ماده ۹ـ انتقال دانشجویان آزاده به محل سکونت خانواده خود در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

با رعایت مقطع تحصیلی و خارج از ضوابط، پذیرفته خواهد شد و در موارد خاص غیر از محل سکونت با تأیید ستاد رسیدگی به امور آزادگان انتقال صورت می‌گیرد.

ماده ۱۰ـ تغییر رشته دانشجویان آزاده در گروه آزمایشی و مقطع مربوط برای یکبار بلامانع است.

تبصره : تغییر رشته دانشجویان آزاده به رشته ای در دیگر گروه‌های آزمایشی حسب تقاضای آنها با رعایت مقطع تحصیلی خارج از نوبت در کمیسیون موارد خاص یا هیأتی به انتخاب وزرای فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) با حضور نماینده ستاد رسیدگی به امور آزادگان بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده ۱۱ـ در صورتی که دانشجوی آزاده تمایل به ادامه تحصیل نداشته باشد متناسب با واحدهای گذرانده شده برابر آیین نامه اعطای مدرک معادل، با وی رفتار خواهد شد.

تبصره : کسری واحدهای درسی تا میزان (۲۰) واحد برای این قبیل آزادگان می‌تواند با استفاده از کلاس‌ها و دوره‌ها و آموزش‌های عمومی، حرفه ای و تجربی مورد تأیید مؤسسه آموزشی ذیربط جبران شود.

ماده ۱۲ـ در صورتی که دانشجو در مدت اسارت کارهایی را در ارتباط با رشته تحصیلی خود انجام داده باشد با تأیید استاد مربوط می‌تواند بعنوان واحد کارآموزی تلقی شود.

ماده ۱۳ـ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مکلفند نسبت به پرداخت وام تحصیلی، مسکن و تخصیص دانشجویی برای دانشجویان آزاده با توجه به ماده (۲۶) قانون حمایت از آزادگان و تبصره آن، اولویت لازم را معمول دارند.

ماده ۱۴ـ هزینه‌های ناشی از اجرای این آیین نامه اضافه بر اعتبارات پیش بینی شده در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همه ساله در ردیف‌های مستقل در بودجه سالیانه وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی پیش بینی و لحاظ می‌گردد.

تبصره : هزینه‌های مربوط به اجرای این آیین نامه در سال جاری از محل بودجه ستاد رسیدگی به امور آزادگان تأمین می‌گردد.

ماده ۱۵ـ کارکنان آزاده دستگاه‌های مشمول قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳۶۸ می‌توانند طی مدت تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از مأموریت آموزشی با استفاده از حقوق و مزایای مربوط استفاده کنند و دستگاه‌ها مکلفند موجبات این امر را فراهم نمایند.

ماده ۱۶ـ وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش اجرای این آیین‌نامه را هر (۶) ماه یک‌بار به ستاد رسیدگی به امورآزادگان ارائه می‌نمایند.

قانون تسهیلات استفاده از وام مسکن آزادگان
«مصوب ۱۳۷۰/۵/۲۵ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ـ دولت موظف است مابه التفاوت کارمزد و سود تسهیلات اعطائی بانکی جهت تهیه مسکن آزادگان را در قالب عقود اسلامی پس از کسر چهار درصد آن که توسط آزادگان پرداخت خواهد شد در سال ۱۳۷۰ ازمحل اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۱ (هزینه‌های پیش بینی نشده) قانون بودجه سال جاری کل کشور تأمین و پرداخت نماید.

پرداخت مابه التفاوت کارمزد و سود تسهیلات فوق در هریک از سالهای بعد توسط دولت مشروط به پیش بینی و تصویب اعتبار لازم ضمن بودجه همان سال خواهد بود.

تبصره ۱: میزان تسهیلات اعطائی توسط ستاد آزادگان تعیین می‌گردد. حداکثر مبلغ این تسهیلات ده میلیون ریال می‌باشد. کیفیت پرداخت و تعیین اولویت‌ها در آیین نامه ای که توسط هیأت دولت به تصویب می‌رسد مشخص می‌گردد.

تبصره ۲ : دولت موظف است گزارش عملکرد این قانون را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم مردادماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰/۶/۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

«آیین نامه اجرایی نحوه تأمین مسکن آزادگان»
«مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۵ هیأت وزیران»

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۵ بنابه پیشنهاد ستاد رسیدگی به امور آزادگان و در اجرای مواد (۲۰) و (۲۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸ و با توجه به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی نحوه تأمین مسکن آزادگان را بشرح زیر تصویب نمود :

ماده ۱ــ آزادگانی که در تاریخ آزادی از اسارت یا بعد از آن خود، همسر و افراد تحت تکفل آنها در سراسر کشور فاقد واحد مسکونی و زمین شهری باشند، واجد شرایط و مشمول این آیین نامه هستند.

ماده ۲ــ سازمان زمین شهری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند به آزادگان واجد شرایط مشمول این آیین نامه به ترتیب اولویت (براساس درجه بندی آزادگان، مصوب ستاد رسیدگی به امور آزادگان) زمین یا واحد مسکونی واگذار نمایند.

تبصره ۱ : واگذاری زمین یا واحد مسکونی به آزادگان واجد شرایط مشمول این آیین نامه در محلی صورت خواهد گرفت که بنابه اعلام ستاد رسیدگی به امور آزادگان بعنوان محل استخدام در دستگاه‌های اجرایی یا محل سکونت قبلی آزاده، تعیین می‌گردد.

تبصره ۲ : تعیین اولویت و نحوه واگذاری زمین یا مسکن در منطقه تهران با توجه به تنگناهای موجود تابع دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط سازمان زمین شهری و ستاد رسیدگی به امور آزادگان حداکثر ظرف (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ این آئین نامه، تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۳ــ وزارت بازرگانی و دیگر تأمین کنندگان مصالح موظفند با اولویت مصالح و لوازم مورد نیاز برای احداث یک واحد مسکونی را بر اساس عرف محل از طریق اختصاص درصد مناسبی از امکانات مصالح ساختمانی کشور جهت نیازهای آزادگان، تأمین نمایند.

ماده ۴ــ کلیه دستگاه‌های مندرج در ماده (۲۳) قانون حمایت از آزادگان مکلفند در واگذاری منازل مسکونی و سازمانی اولویت و امتیازات ویژه ای را برای آزادگان منظور نمایند.

ماده ۵ ــ کلیه دستگاه‌های مندرج در ماده (۲۳) قانون حمایت از آزادگان مکلفند نسبت به ارائه خدمات مورد نیاز در رابطه با مسکن آزادگان (از قبیل : آب، برق، گاز و غیره) به صورت خارج از نوبت و با رعایت اولویت اقدام نمایند.

ماده ۶ ــ مراجع ذیربط موضوع این آئین نامه موظفند گزارش عملکرد خود در ارتباط با حل مشکل مسکن آزادگان و همچنین تعداد قطعات زمین و یا واحدهای مسکونی واگذاری و سایر اقدامات را هر سه ماه یک بار به ستاد رسیدگی به امور آزادگان ارسال تا به رئیس جمهور و مسئولین مربوط اعلام گردد.

آیین نامه نحوه اعطای تخفیف‌های مالیاتی به آزادگان
«مصوب ۱۳۷۰/۸/۸ هیأت وزیران»

ماده ۱ــ درآمد آزادگان، حاصل از واحدهای تولیدی که دارای مجوز تأسیس از مراجع ذیربط باشند تا پنج (۵) سال (از تاریخ بهره برداری) از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره ۱: مفاد این ماده مانع اعمال سایر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نخواهد بود.

تبصره ۲: در صورت شمول ماده (۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم بر واحدهای تولید محصولات کشاورزی آزادگان مبداء محاسبه پنج (۵) سال معافیت مالیاتی موضوع این ماده در هر حال، تاریخ بهره‌برداری واحد تولیدی خواهد بود.

ماده ۲ــ هریک از آزادگان از پرداخت (۵۰٪) کل بدهی مالیاتی خود مربوط به سال آزادی و سالهای قبل از آن معاف می‌باشند . در صورتی که آزاده با مشکلات مالی مواجه باشد به تشخیص ممیز کل مالیاتی ذیربط، این معافیت برای بدهی مالیاتی سال‌های بعد از آزادی وی نیز اعطاء می‌گردد.

ماده ۳ــ معرفی آزادگان جهت استفاده از تسهیلات این آئین نامه به عهده ستاد رسیدگی به امور آزادگان می‌باشد.

ماده ۴ــ به درخواست آزادگان در زمینه رسیدگی به امور مالیاتی آنان خارج از نوبت رسیدگی و اقدام خواهد شد.

ماده ۵ــ در صورت درخواست آزاده، بدهی مالیاتی او با رعایت مقررات ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم تقسیط می‌گردد.

ماده ۶ــ مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی آزادگان در اجرای این آیین نامه هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که عضو سوم آن نماینده ستاد رسیدگی به امور آزادگان خواهد بود.

قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند «مصوب ۱۳۷۷/۲/۳۰ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ کلیه افرادی که از تاریخ ۱۳۳۲/۵/۲۸ تا ۱۳۵۷/۱۱/۱۶ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتهامات سیاسی دیگر حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده اند، آزاده تلقی و مشمول تسهیلاتی می‌شوند که در قوانین و مقررات مربوط به آزادگان پیش بینی شده است.

تبصره ۱ : مفاد این قانون با رعایت تبصره (۴) قانون تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیتهای سیاسی ـ مصوب ۱۳۶۶ـ قابل اجرا است.

تبصره ۲ : آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر ضوابط اعطای تسهیلات متناسب با مدت حبس یا بازداشت و نیازمندی مشمولان، بنابه پیشنهاد سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه و تأمین اجتماعی وستاد آزادگان و با همکاری وزارت اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۷/۳/۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند «مصوب مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ هیأت وزیران»

ماده ۱ـ در این آیین نامه عبارتهای زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند :

ستاد : ستاد رسیدگی به امور آزادگان.

قانون : قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور ـ مصوب ۱۳۶۸.

ماده واحده ـ ماده واحده قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند ـ مصوب ۱۳۷۷.

آزادگان : مشمولان ماده واحده.

ماده ۲ـ افرادی که از تاریخ ۱۳۳۲/۵/۲۸ تا تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۱۶ حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی به سر برده اند می‌توانند درخواست خود را مبنی بر آزاده شناخته شدن به ستاد تسلیم نمایند . ستاد، برای بررسی انطباق وضعیت متقاضی با شرایط مندرج در ماده واحده مراتب را به وزارت اطلاعات منعکس و وزارت یاد شده حداکثر ظرف سه (۳) ماه با رعایت موارد زیر نسبت به موضوع اقدام و نتیجه را به ستاد اعلام می‌نماید :

الف ـ بازداشت یا حبس قطعی به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتهامات سیاسی.

ب ـ الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) بر اساس سوابق قبل و پس از انقلاب اسلامی و عدم عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ داشتن حداقل شش ماه سابقه بازداشت با حبس قطعی به دلایل یاد شده.

تبصره ۱ : سازمان‌های حفاظت اطلاعات نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستانی کل کشور و دادگاه‌های انقلاب اسلامی مکلفند حسب درخواست وزارت اطلاعات و با توجه به تبصره (۴) قانون تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیت‌های سیاسی ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ مدارک و اطلاعات مورد نیاز در باره مشمولان این آیین نامه را به وزارت یادشده تسلیم نمایند.

تبصره ۲ : تسهیلات موضوع این آیین نامه ناظر به افرادی است که آزادگی آنان با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده احراز گردد.

تبصره ۳ـ تسهیلات موضوع این آیین نامه از تاریخی در اختیار افراد ذیربط قرار می‌گیرد که آزادگی آنان به تأیید وزارت اطلاعات برسد.

ماده ۳ـ کلیه تسهیلاتی که در قوانین و مقررات برای مشمولان قانون منظور شده است در باره آزادگان و نیز حسب مورد در مورد خانواده آنان برقرار می‌گردد در مواردی که قوانین و مقررات راجع به آزادگان از جمله لوایح قانونی و قوانین و مقررات مربوط به احتساب سابقه خدمت و رفع آثار محکومیت‌های سیاسی، با رعایت تبصره (۴) قانون تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیت‌های سیاسی ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ واجد امتیازات و تسهیلات بیشتر باشد، بر اساس قوانین و مقررات اخیرالذکر رفتار خواهد شد.

ماده ۴ـ موارد تسهیلات و امتیازات و ارائه خدمات به آزادگان مطابق دستورالعملی خواهد بود که متناسب با مدت بازداشت یا حبس با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط و حسب مورد پس از تأیید سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۵ـ دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۳) قانون مکلفند در جهت اجرای ماده (۲۰) قانون توافقنامه مشترکی با ستاد تنظیم و بخشی از خدمات و امکانات خود را در کلیه زمینه‌های مورد نیاز آزادگان با حداقل قیمت تخصیص دهند تا مطابق ماده (۲۴) قانون با تشخیص و معرفی ستاد در سراسر کشور به آنان اعطا گردد.

ماده ۶ـ آزادگان بازنشسته، از کار افتاده و فوت شده نیز مشمول مفاد این آیین نامه می‌باشند و حقوق یا مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی یا مستمری وراث آنان بر اساس مفاد این آیین نامه و سایر مقررات مربوط به آزادگی تعیین و پرداخت می‌گردد.

ماده ۷ـ آزادگانی که بر اثر ضایعات ناشی از بازداشت یا حبس به تشخیص بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، جانباز شناخته شوند، با رعایت ماده (۵) قانون تحت حمایت بنیاد قرار می‌گیرند و مانند سایر جانبازان با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۸ـ آزادگانی که مشمول هیچ یک از نظام‌های بازنشستگی و وظیفه نمی‌باشند در صورت درخواست با تأیید ستاد مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت و مقررات مورد عمل در باره آزادگان مشمول قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی در باره آنان به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره ۱ـ آزادگان موضوع این ماده چنانچه بر اثر مرگ طبیعی فوت شده باشند، در صورت درخواست وراث واجد شرایط و تأیید ستاد، مشمول قانون تأمین اجتماعی خواهند بود. مستمری وراث واجد شرایط طبق قانون تأمین اجتماعی، به میزانی که به تشخیص ستاد، کفاف زندگی متعارف را بدهد، توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲ـ در اجرای ماده (۱۳) قانون، حداقل سن بازنشستگی برای آزادگان معادل دوران اسارت یا زندان یا بازداشت کاهش می‌یابد.

ماده ۹ــ کلیه دستگاه‌های ذکر شده در ماده (۲۳) قانون موظفند آزادگانی را که واجد شرایط استخدامی ـ با رعایت مواد (۱۰) و (۲۱) قانون ـ باشند و از سوی ستاد یا نمایندگی‌های آن در استان‌ها برای اشتغال معرفی می‌شوند را به استخدام رسمی درآورده و کلیه اقدامات لازم از قبیل تأمین اعتبار، ایجاد پست یا شغل سازمانی را بعد از به کارگیری آنان انجام دهند و سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری ستاد دستورالعمل اجرایی لازم را تهیه و به دستگاه‌های فوق الذکر ابلاغ خواهد نمود.

تبصره : به منظور حفظ قداست و حرمت آزادگان و فراهم آوردن موجبات اجرای ماده واحده، وزارت کشور موظف است یک نفر کارشناس یا مسئول را در فرمانداری‌هایی که ستاد درخواست می‌کند، با حفظ پست سازمانی به ستاد معرفی نماید تا پس از بررسی و تأیید ستاد، به عنوان مسئول امور آزادگان شهرستان زیر نظر ستاد استان در محل فرمانداری انجام وظیفه نماید . کارکنان مورد نظرستاد استان‌ها از میان کارکنان دستگاه‌های دولتی و به صورت مأمور تأمین خواهند شد و محل مناسب در استانداری جهت استقرار ستادهای استان پیش بینی خواهد شد.

ماده ۱۰ــ سازمان برنامه و بودجه اعتبار مورد نیاز جهت اجرای این آیین نامه راهمه ساله در بودجه ستاد یا حسب مورد دستگاه مربوط پیش بینی خواهد نمود.

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند «مصوب ۱۳۷۹/۴/۱۲ هیأت وزیران»

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۲ بنابه پیشنهاد شماره ۱۱۳۹۵ـ۷۸/م مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۵ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود :

۱ـ ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند (موضوع تصویب نامه شماره ۸۱۵۶۷/ ت۲۰۳۹۴ هـ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۵) و تبصره (۱) آن به شرح زیر صلاح و تبصره ای به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود :

ماده ۲ـ افرادی که از تاریخ ۱۳۳۲/۵/۲۸ تا تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۱۶ حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی به سر برده اند، می‌توانند درخواست خود را مبنی بر آزاده شناخته شدن به ستاد تسلیم نمایند. ستاد برای انطباق وضعیت متقاضی با شرایط مندرج در ماده واحده مراتب را حسب مورد به وزارت اطلاعات یا سازمان قضایی نیروهای مسلح، اداره دوم ستاد مشترک و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش منعکس می‌نماید و مراجع مذکور حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام و اعلام موارد زیر اقدام خواهند نمود :

الف ـ تأیید دارا بودن حداقل شش ماه سابقه بازداشت یا حبس قطعی متقاضی.

ب ـ تأیید واجد دلیل امنیتی ـ مذهبی یا اتهامات سیاسی دیگر بودن بازداشت یا حبس قطعی.

تبصره ۱ : در اجرای تبصره **(۱)** ماده واحده قانون، تشخیص ایمان و اعتقاد متقاضی به اصول و مبانی اسلام با دادگاه‌های انقلاب اسلامی است.

تبصره ۲ : ستاد رسیدگی به امور آزادگان پیگیری و هماهنگی‌های لازم را برای رسیدگی به درخواست متقاضیان تا حصول نتیجه قطعی به عمل خواهد آورد و دستگاه‌های فوق الذکر موظفند دراین جهت همکاری لازم را با ستاد به عمل آورند.

۲ـ شماره تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۲) آیین نامه فوق الذکر به (۳) و (۴) اصلاح و عبارت «به تأیید وزارت اطلاعات برسد» از تبصره (۳) فعلی به عبارت «با رعایت ترتیبات فوق توسط ستاد احراز می شود» تبدیل می‌گردد.

آیین نامه مربوط به مقررات تأمین اجتماعی آزادگان
مصوب ۱۳۷۰/۵/۹ هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۵/۹ بنابه پیشنهاد ستاد رسیدگی به امور آزادگان و سازمان تأمین اجتماعی و به استناد ماده (۲۸) قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳۶۸، آیین نامه مربوط به مقررات تأمین اجتماعی آزادگان را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده ۱ـ آزادگانی که قبل از اسارت مشمول قانون تأمین اجتماعی بوده‌اند یا پس از آزادی از اسارت مشمول قانون مذکور می‌گردند با ارائه کارت آزادگی و تأییدیه ستاد رسیدگی به امور آزادگان مشمول مقررات این آیین نامه قرار می‌گیرند و در این آیین نامه به اختصار آزاده نامیده می‌شوند.

تبصره ـ سازمان تأمین اجتماعی که در این آیین‌نامه با اختصار» سازمان «نامیده می‌شود مسئول اجرای مفاد این آیین‌نامه است و اعتبارات لازم در اجرای آیین‌نامه با رعایت مقررات مربوط از محل منابع داخلی خود تأمین می‌نماید.

ماده ۲ـ صدور گواهی تاریخ آزادی آزادگان به منظور ادامه حمایت از خانواده‌های آنان (موضوع ماده «۴» قانون حمایت از آزادگان) با ستاد رسیدگی به امور آزادگان خواهد بود.

ماده ۳ـ برای آزادگان مشمول این آیین‌نامه و خانواده تحت تکفل آنان با رعایت مفاد ماده (۵۸) قانون تأمین اجتماعی دفترچه درمان مخصوص صادر می‌گردد یا دفترچه زمانی آنان ممهور به مهر مخصوص آزادگان خواهد شد.

تبصره ــ آزادگان مشمول این آیین‌نامه و خانواده تحت تکفل آنان از پرداخت فرانشیز در بخش خصوصی و دولتی معاف می‌باشند و صد درصد هزینه‌های درمانی از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده ۴ـ کلیه بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی سازمان مسئول پذیرش و مداوای آزادگان مشمول این آیین‌نامه با رعایت الویت تا بهبودی کامل آنان، می‌باشند و موظفند در صورت نیاز به مشاوره یا تخصص دیگر یا لزوم اعزام به بیمارستان‌های مجهزتر اقدامات لازم را به هزینه سازمان به عمل آورند.

ماده ۵ ـ در مورد آزادگان مشمول این آیین‌نامه که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بر اثر ضایعات ناشی از زمان جنگ‌و اسارت ازکارافتاده کلی شناخته می‌شوند، مستمری ازکارافتادگی ناشی از کار برقرار می‌شود.

میزان این مستمری و نحوه مستمری و نحوه محاسبه آن به موجب‌تبصره دو ماده واحده قانون «برقراری مستمری درباره بیمه‌شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح" مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۱۸ خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که مستمری برقرار شده کفاف زندگی متعارف را ندهد، سازمان موظف است حداقل تا معادل حقوق و مزایای استحقاقی آزاده جانبازمشمول این آیین‌نامه، مستمری وی را از طریق طرح موضوع در شورای عالی با هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی یا به طرق مقتضی دیگر ترمیم نماید.

ماده ۶ـ در مورد آزادگان جانبازی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ازکارافتاده کلی شناخته شده و مشمول دریافت حقوق وظیفه یا مستمری یا عناوین مشابه در سایر دستگاه‌ها هستند و دریافتی مربوط کفاف زندگی متعارف آنان را نمی‌دهد، دستگاه‌های ذیربط مکلفند تمهیدات مشابه تبصره ماده (۵) این آیین‌نامه را معمول دارند.

ماده ۷ـ جهت خانواده آزاده جانباز یا مجروح و بیمار مشمول این آیین‌نامه که به تشخیص کمیسیون پزشکی مشترک بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان قبل از زمان بازتوانی بر اثر بیماری‌های ناشی از زمان اسارت وفات یابند، مستمری برقرار می‌گردد. میزان و نحوه محاسبه مستمری مذکور با رعایت‌مفاد ماده (۶) این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده ۸ـ آن دسته از آزادگان مشمول این آیین‌نامه که در استخدام هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون حمایت از آزادگان می‌باشند در صورت تمایل و درخواست‌کتبی می‌توانند، تا مدت یک دهم زمان اسارت که از دو ماه کمتر و از شش ماه بیشتر نخواهد بود با استفاده از حقوق و مزایای مستمر، استراحت نمایند.

تبصره ـ مرخصی‌های استحقاقی سالیانه آزادگان موضوع این ماده نسبت به مدت اسارت، ذخیره شده یا در صورت درخواست کتبی آزاده به ازای مرخصی استحقاقی معادل حقوق و مزایای زمان درخواست، به وی پرداخت می‌گردد.

ماده ۹ـ مدت اسارت آزادگان مشمول این آیین‌نامه که در استخدام هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون حمایت از آزادگان می‌باشند و با آن گروه از آزادگانی که پس از آزادی به خدمت دستگاه‌های مزبور پذیرفته می‌شوند، در صورت درخواست کتبی آنان بدون پرداخت حق بیمه به ازای هر یک سال اسارت، دو سال به‌عنوان سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه مرتبط تلقی و ملاک محاسبه و انجام تعهدات قانونی از هر لحاظ قرار می‌گیرد.

تبصره ـ حقوق و مزایای مبنای محاسبه تعهدات قانونی در مورد مشمولین این ماده در صورت تقارن با ایام اسارت اولین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه در سازمان خواهند بود.

ماده ۱۰ـ در مورد آزادگان مشمول این آیین‌نامه که قبل از اسارت در واحدهای صنفی و کارخانجات و صنایع و مؤسسات خصوصی شاغل بوده‌اند یا پس ازآزادی در واحدهای مذکور به خدمت پذیرفته می‌شوند، در صورت درخواست کتبی آنان به ازای هر یک سال اسارت دو سال، به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه‌مرتبط تلقی و ملاک انجام تعهدات قانونی از هر لحاظ قرار می‌گیرد.

تبصره ۱ـ حق بیمه ایام اسارت آزادگانی که در استخدام هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (۲۳) قانون حمایت از آزادگان بوده‌اند یا بعداً به استخدام یکی از این دستگاه‌ها در می‌آیند، همچنین حق بیمه ایام اسارت آن گروه از آزادگانی که قبل از اسارت در واحدهای صنفی و کارخانجات و مؤسسات خصوصی مشمول مقررات تأمین اجتماعی شاغل بوده‌اند یا از زمان آزادی، در این مؤسسات شاغل می‌گردند، توسط سازمان تأمین اجتماعی با رعایت مقررات مربوط از محل منابع‌داخلی آن سازمان تأمین و منظور خواهد شد.

تبصره ۲ـ سازمان موظف است تعهدات خود را در حدود ماده (۳۶) قانون تأمین اجتماعی اجرا نماید.

ماده ۱۱ـ مدت معالجه آن دسته از آزادگان مشمول این آیین‌نامه که در استخدام هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون حمایت از آزادگان می‌باشند و استراحت‌های بعدی آنان، به موجب تجویز پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد دستگاه متبوع جزو سابقه پرداخت حق بیمه و خدمت رسمی آنان منظور و به عنوان حالت اشغال تلقی می‌گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۲ـ مدت اسارت آزادگان که مشترک صندوق‌های حمایتی خاص نبوده‌اند و به مرگ طبیعی فوت می‌شوند با تأمین حق بیمه مربوط توسط سازمان تأمین‌اجتماعی از محل منابع داخلی آن سازمان از بدو اسارت تا تاریخ فوت، به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه تلقی می‌گردد و بازماندگان آنان از مستمری بازماندگان و سایر مزایای تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.

ماده ۱۳ـ سازمان مکلف است قسمتی از امکانات خود را در زمینه مسکن و اعطای تسهیلات مالی جهت خرید مسکن یا احداث آن تا سقف مبلغ هشت میلیون ریال طبق ضوابط مصوبه شماره ۵۸۰۸ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۵ شورای عالی تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن به آزادگان مشمول این آیین‌نامه که حداقل سه ماه سابقه اسارت دارند، اختصاص دهد و حتی‌الامکان در مورد پرداخت وام مسکن سایر آزادگان با ستاد رسیدگی به امور آزادگان همکاری نماید.

ماده ۱۴ ــ آزادگان مشمول این آیین نامه، مشمول کلیه امتیازاتی که پیش از این در قوانین و مصوبات هیأت وزیران و سایر مقررات قانونی برای رزمندگان پیش بینی شده است و در این آیین نامه مسکوت است، خواهند بود.

تبصره ـ مدت اسارت آزادگان مشمول این آیین نامه برای احتساب امتیازات قانونی مذکور به ازای هر یک سال دو سال محاسبه خواهد شد.

ماده ۱۵ـ سازمان مکلف است گزارش عملکرد خود و سایر دستگاه‌های مشمول قانون حمایت از آزادگان در مورد مفاد این آیین نامه را تهیه و هر (۶) ماه یک بار جهت ارائه گزارش جامع به مقام ریاست جمهوری، به ستاد رسیدگی به امور آزادگان اعلام نماید.

اصلاح آیین نامه مقررات تأمین اجتماعی آزادگان
«مصوب مورخ ۷۲/۳/۲۶ هیأت وزیران»

آیین نامه مربوط به مقررات تأمین اجتماعی آزادگان موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۵۷۰/ت۱۸۷ هـ مورخ ۱۳۷۰/۵/۱۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود :

۱ـ در تبصره ماده (۱) عبارت «و اعتبارات لازم در اجرای آیین نامه با رعایت مقررات مربوط از محل منابع داخلی خود تأمین می‌نماید» حذف می‌شود.

۲ـ در ماده (۵)، عبارت «تبصره دو ماده واحده» به عبارت «تبصره سه ماده واحده» تغییر می‌یابد.

۳ـ در قسمت اخیر ماده (۷)، عبارت «با رعایت مفاد ماده (۶)» به عبارت «با رعایت مفاد ماده (۵)» تغییر می‌یابد :

تبصره ۱ـ حق بیمه دو برابر ایام اسارت آزادگانی که در استخدام هریک از دستگاه‌های موضوع ماده (۲۳) قانون حمایت از آزادگان بوده اند یا بعداً به استخدام یکی ازاین دستگاه‌ها درآیند از محل اعتبار دستگاه استخدام کننده پرداخت می‌گردد.

تبصره ۲ـ حق بیمه دو برابر ایام اسارت آزادگانی که قبل از اسارت در واحدهای غیردولتی مشمول مقررات تأمین اجتماعی شاغل بوده یا پس از آزادی شاغل می‌گردند از محل اعتبار ستاد رسیدگی به امور آزادگان پرداخت می‌شود.

۵ـ متن ماده (۱۲) حذف و متن زیر جایگزین آن می‌شود :

ماده ۱۲ـ مدت اسارت آزادگانی که مشترک صندوق‌های حمایتی خاص نبوده اند و به مرگ طبیعی فوت می‌شوند با تأمین پرداخت حق بیمه مربوط به دو برابر مدت اسارت آنان (بر مبنای حداقل دستمزد + حداکثر دستمزد تقسیم بر ۲) از محل اعتبار ستاد رسیدگی به امور آزادگان، به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه تلقی می‌شود و بازماندگان آنان با رعایت تبصره ماده (۵) این آیین نامه از مستمری بازماندگان و سایر مزایای تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.

فصل چهارم :

مقررات مربوط به حالت اشتغال مستخدمین شهید و جانبازان از کارافتاده کلی و ...

قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی «مصوب ۱۳۷۲/۶/۳۰ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده کلی، جانباز آزاده از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاه‌های موضوع ماده ۱ قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و ... مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیش بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاه‌های ذیربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند خواهند شد.

تبصره ۱[1]: برای آن دسته از شهدا و جانبازان از کارافتاده کلی و آزادگان از کارافتاده کلی و مفقودالاثر که مستخدم دولت نبوده و شهید یا مفقود یا جانباز یا آزاده از کارافتاده شده اند با توجه به میزان تحصیلات و تخصص آنها حسب مورد از طرف بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان با تنفیذ مقام معظم رهبری و ستاد آزادگان از محل کمک دولت به بنیاد شهید حقوق و مزایای هم طراز نظام هماهنگ پرداخت تعیین و پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲ : حقوق موضوع این قانون به آزاده و یا جانباز از کارافتاده کلی و عائله شهید و یا مفقودالاثر موضوع ماده ۷ قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکلف جانبازان و شهداء ... مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۵ و تبصره ذیل آن پرداخت خواهد شد.

۱- اصلاحی به موجب قانون اصلاح تبصره ۱ قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی «مصوب ۱۳۷۴/۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی (نک به مقررات فصل چهارم بخش پنجم جلد دوم این مجموعه)

تبصره ۱ قانون حالت اشتغال ... مصوب ۱۳۷۲/۶/۳۰ : برای آن دسته از شهدا و جانبازان از کارافتاده کلی و آزادگان از کارافتاده کلی و مفقودالاثر که مستخدم دولت نبوده و شهید یا مفقود یا جانباز یا آزاده از کارافتاده شده اند با توجه به میزان تحصیلات و تخصص آنها از طرف بنیاد شهید انقلاب اسلامی حقوق و مزایای همطراز نظام هماهنگ پرداخت تعیین و پرداخت خواهد شد .

تبصره ۳ : چنانچه وراث اناث تحت تکفل شهید شوهر اختیار کرده و مطلقه شده و ضرورت طلاق مورد تأیید بنیاد شهید انقلاب اسلامی باشد ازهمان تاریخ طلاق مجدداً حقوق آنها برقرار و پرداخت می‌گردد.

تبصره ۴ : بنیاد شهید موظف است آن دسته از شهدایی را که دارای بیش از یک همسر دایم بوده و شرایط استفاده از حقوق مربوط را داشته باشند به ازاء هریک از همسران و فرزندان حسب ضوابط مربوط حقوقی علاوه بر حقوق وظیفه مقرر از محل اعتبار خود تعیین و پرداخت نماید.

تبصره ۵ : برقراری حقوق برای افراد موضوع تبصره یک این قانون مستلزم تشخیص بنیاد شهید انقلاب اسلامی است .

تبصره [1]۶ـ الف ـ حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی اعم از لشکری و کشوری توسط دستگاه ذیربط تعیین و حسب مورد از سوی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی پرداخت خواهد شد . سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگی بنیادهای مذکور اعتبار مورد نیاز این قانون را در بودجه سالانه پیش بینی و به حساب آنان منظور نماید.

ب ـ سازمان برنامه و بودجه مکلف است مطالبات معوقه مشمولین فوق الذکر را از اعتبار دستگاه‌های ذیربط کسر و حسب مورد به اعتبار بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی اضافه نماید.

ج ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است اعتبارات مربوط به مستمری فوت موضوع قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می‌شوند مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۸ را در اختیار بنیاد شهید انقلاب اسلامی قرار دهد.

تبصره ۷ : ازتاریخ تصویب این قانون مستخدمین رسمی ایثارگر (آزادگان، جانبازان، رزمندگان، افراد خانواده شهدا و مفقودین) در دستگاه‌های دولتی، مشمول قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶/۱۰/۲۷ نخواهند بود.

۱- اصلاحی به موجب قانون اصلاح تبصره ۶ قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی «مصوب ۱۳۷۴/۹/۲۶ مجلس شورای اسلامی» (نک به مقررات فصل چهارم بخش پنجم جلد دوم این مجموعه) تبصره ۶ قانون حالت اشتغال مستخدمین ... مصوب ۱۳۷۲/۶/۳۰ : از تاریخ تصویب این قانون، قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا، مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کارمندان کشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۴/۱۰/۲۲ در موارد مغایر با این قانون لغو و حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه یا مستمری موضوع این قانون توسط دستگاه‌های مربوط پرداخت خواهد شد.

تبصره ۸ : منظور از ایثارگران، افراد موضوع قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا و ... مصوب ۱۳۶۷/۱۰/۷ می‌باشد.

تبصره ۹ : آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل برماده واحده ونه تبصره درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ سی ام شهریور ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲/۷/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی «مصوب هیأت وزیران»

ماده ۱ـ منظور از واژه‌ها و عبارت‌های اختصاری به کار رفته در این آیین نامه عبارتند از :

الف ـ قانون : قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب‌اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۲.

ب ـ دستگاه : کلیه دستگاه‌های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ـ و کلیه نیروهای مسلح.

ج ـ جانباز از کارافتاده کلی و آزادگان جانباز از کارافتاده کلی : کسانی هستند که حسب مورد بنابه تشخیص مراجع صالح (بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی با ستاد رسیدگی به امور آزادگان یا مراجع ذی صلاح نیروهای مسلح) از کارافتاده کلی شناخته شده و قادر به کار نباشند.

د ـ شهید و مفقودالاثر به افرادی گفته می‌شود که بنابه تأیید بنیاد شهید انقلاب اسلامی شهید یا مفقودالاثر شناخته شوند.

تبصره : تعیین شهید و مفقودالاثر در نیروهای مسلح با پیشنهاد کمیسیون‌های موضوع ماده (۱۳۴) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ و ماده (۱۲۰) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و تأیید بنیاد شهید انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد. در صورت بروز اختلاف نظر مطابق تدبیر مقام معظم فرماندهی کل قوا ـ موضوع نامه شماره ۵۱۷۳ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۱۱ ستاد کل نیروهای مسلح ـ اقدام می‌شود.

هـ ـ پست یا شغل سازمانی با نام : به مجموعه مشاغل مرتبط با پستهای متناسب با مشاغل قبلی مشمولان قانون گفته می‌شود که بنابه پیشنهاد دستگاه مربوط به تأیید مرجع‌های ذی‌صلاح تصویب کننده تشکیلات دستگاه ذی ربط برسد.

و ـ مستخدمان نیروهای مسلح : به مستخدمان ثابت و پیمانی نیروهای مسلح گفته می‌شود.

ماده ۲ـ مشمولان این آیین نامه عبارتند از شهدا، مفقودالاثرها، جانبازان از کار افتاده کلی و آزادگان جانباز از کار افتاده کلی که حقوق وظیفه یا مستمری آنان حسب مورد بر اساس قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کارمندان کشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی ـ مصوب ۱۳۶۴ ـ برقرار شده یا می‌شود.

تبصره : اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و قضات نیز مشمول این آیین نامه هستند.

ماده ۳ـ حقوق و مزایای حالت اشتغال آن دسته از شهدا و جانبازان از کارافتاده کلی و آزادگان از کارافتاده کلی و مفقودالاثر که مستخدم دولت نبوده یا مشمول قانون کار هستند و شهید یا مفقودالاثر یا جانباز از کارافتاده شده اند توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی، پس از کسر حق بیمه مقرر و واریز آن به صندوق تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

تبصره ۴ : کلیه دستگاه‌ها مکلفند اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای ایجاد پست‌ها یا مشاغل سازمانی با نام را در اختیار مرجع‌های ذی صلاح تصویب کننده تشکیلات دستگاه مربوط قرار دهند.

تبصره ۱ : پست‌ها یا مشاغل مزبور علاوه بر پست‌های سازمانی مصوب، به مجموعه تشکیلات دستگاه ذی ربط افزوده می‌شود و با فوت عادی یا رسیدن سنوات خدمت مقرر و بازنشسته تلقی شدن مشمولان این قانون، پستها و مشاغل مزبور از مجموعه تشکیلات تفصیلی دستگاه حذف می‌شود.

تبصره ۲ : در صورت ادغام، انحلال یا واگذاری دستگاه‌ها، پستها و مشاغل با نام موضوع این ماده به مجموعه تشکیلاتی دستگاه اصلی یا مادر منتقل می‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که از دستگاهی منتزع و به دستگاه دیگری ملحق می‌شوند مطابق مصوبه مربوط عمل می‌شود.

ماده ۵ـ از تاریخ تصویب قانون (۱۳۷۲/۶/۳۰) حقوق حالت اشتغال مشمولان قانون همانند مستخدمان شاغل همطراز تعیین می‌شود و مستخدمان مشمول با رعایت ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل با انتصاب در پست‌ها یا مشاغل با نام به گروه‌های مربوط تخصیص می‌یابند و همواره از امتیاز دو گروه یا درجه بالاتر از گروه یا درجه استحقاقی استفاده کنند . مشمولان یاد شده صرفاً از حقوق و افزایش فوق العاده شغل، تفاوت تطبیق حقوق (حسب مورد) ، کمک هزینه عائله مندی و اولاد و کمک هزینه مسکن در خصوص نیروهای مسلح ـ که بر اساس مقررات مربوط پرداخت می‌شود ـ از بدو استخدام تا رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط نظیر شاغلان مشابه برخوردار می‌شوند و پس از آن حسب مورد حقوق بازنشستگی یا مستمری عائله تحت تکفل از صندوق بازنشستگی مربوط به آنها پرداخت می‌شود.

تبصره : آن عده از مشمولان این قانون که تا قبل از تصویب قانون مزبور با سنوات خدمت مازاد بر سی سال بازنشسته شده باشند با رعایت مقررات مربوط مشمول تبصره (۴) ماده (۲) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند و از افزایش سنواتی مضاعف استفاده کنند.

ماده ۶ـ بنیاد شهید انقلاب اسلامی مکلف است کسور بازنشستگی موضوع تبصره (۳) قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا و مفقودین و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کارمندان کشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۴، را به صندوق‌های دستگاه‌های ذی ربط مسترد کند.

تبصره : در صورتی که کسور بازنشستگی مزبور صرف پرداخت حقوق مشمولان قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا و مفقودین و ... شده باشد، بودجه لازم برای پرداخت حقوق مشمولان این آیین نامه در مورد صندوق‌های بازنشستگی مربوط در بودجه کل کشور پیش بینی و پرداخت می‌شود.

ماده ۷ـ حقوق حالت اشتغال مشمولان قانون تا رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی براساس ضوابط و مقررات دستگاه ذی ربط و با رعایت معافیت‌های مقرر حسب مورد مشمول برداشت کسور قانونی (بازنشستگی، بیمه و مالیات) است.

تبصره : کسور بازنشستگی شهدا و جانبازان از کارافتاده کلی و آزادگان جانباز از کار افتاده کلی و مفقودین از تاریخ شهادت یا جانبازی یا اسارت یا مفقودالاثر شدن تا تاریخ اجرای قانون طبق ضوابط مربوط و بر مبنای حقوق، مستمری یا وظیفه پرداخت شده در این مدت، توسط دولت به صندوق‌های بازنشستگی مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده ۸ـ در تعیین گروه یا افزایش سنواتی استحقاقی و عناوین مشابه مشمولین قانون، مدت استفاده از حقوق وظیفه تا تاریخ تطبیق وضع با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به عنوان سابقه خدمت قابل قبول بر مبنای ۳٪ مورد محاسبه قرارمی گیرد و پس از آن بر اساس ماده (۸) آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت ۵٪ در هر سال است.

ماده ۹ـ مشمولان قانون از تاریخ تصویب قانون (۱۳۷۲/۶/۳۰) بر مبنای آخرین شغل یا پست مورد تصدی زمان اشتغال فقط با استفاده از دو گروه یا درجه بالاتر یا درجه استحقاقی مربوط موضوع این قانون تطبیق داده می‌شوند و در مواردی که به موجب تبصره‌های (۳) و (۴) ماده (۳) قانون نظام هماهنگ پرداخت از امتیاز دو گروه تشویقی برخوردار شده باشند مجاز به استفاده مضاعف از امتیاز مزبور نیستند.

ماده ۱۰ـ ارتقای گروه مستخدمان مشمول قانون به گروه‌ها یا درجات یا عناوین مشابه که با توجه به مقررات استخدامی مربوط مستلزم کسب امتیازات خاص (بر اساس سیستم‌های امتیازی) یا طی دوره‌های آموزشی است بدون رعایت شرایط مزبور انجام می‌شود.

ماده ۱۱ـ حقوق حالت اشتغال آن عده از مشمولان قانون که در زمان تصدی مقامات موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت یا همطراز آن شهید، جانباز از کارافتاده کلی یا آزاده جانباز از کارافتاده کلی شده باشند بر اساس عدد مبنای مربوط و همانند مقامات شاغل تعیین می‌شود.

ماده ۱۲ــ مستخدمان بازنشسته شهید، جانباز از کارافتاده کلی، آزاده جانباز از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی با استفاده از امتیاز دو گروه یا درجه بالاتر موضوع این قانون یا قانون نظام هماهنگ پرداخت همچنان بازنشسته تلقی می‌شوند.

ماده ۱۳ــ در مواردی که جانبازان از کارافتاده کلی و آزادگان جانباز از کارافتاده کلی قبل از رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی فوت کنند از تاریخ فوت تا رسیدن به سن بازنشستگی حقوق وظیفه یا مستمری ذی ربط بر اساس مقررات استخدامی دستگاه مربوط تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره : در صورتی که حیات مفقودالاثر موضوع این قانون حین استفاده از حقوق حالت اشتغال محرز شود، از زمان احراز با آنان بر اساس مقررات موضوعه رفتار می‌شود.

ماده ۱۴ــ در کلیه دستگاه‌های مشمول قانون، حقوق وظیفه یا مستمری وراث اناث تحت تکفل شاهد که پس از اختیار شوهر مطلقه شده اند پس از تأیید وقوع طلاق و ضرورت آن توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی مجدداً برقرار می‌شود.

ماده ۱۵ــ وراث قانونی شهدا و مفقودان موضوع این قانون چنانچه بیش از یک شهید یا مفقودالاثر داشته باشند صرفاً می‌توانند به انتخاب خود از یک حقوق حالت اشتغال یا وظیفه مستمری مورث مربوط استفاده کنند.

ماده ۱۶ــ افراد تحت تکفل موضوع تبصره (۲) قانون عبارتند از :

الف ــ فرزندان، نوادگان، زوج یا زوجه دایمی و مادر و پدری که در کفالت مشمولان این آیین‌نامه بوده اند، با دارا بودن شرایط زیر :

۱ــ فرزندان و نوادگان پسر از بیست سال کمتر داشته باشند مگر اینکه به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند که در این صورت نیز حقوق وظیفه آنها در پایان بیست و پنجمین سال عمر آنان قطع می‌شود.

۲ــ فرزندان ونوادگان دختر تا بیست سالگی به شرط نداشتن شوهر، ولی اگر به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظیفه آنان در پایان بیست وپنجمین سال عمرآنان قطع می‌شود.

۳ــ مادر، به شرط نداشتن شوهر.

۴ــ عیال دائمی، تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد.

۵ــ شوهر، در صورتی که علیل و از کارافتاده و تحت کفالت عیال خود بوده باشد.

۶ــ فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص العضو مشمولان این آیین نامه که قادر به انجام کار نباشند، به صورت مادام العمر.

ب ــ برادر و خواهر علیل یا ناقص العضو که در کفالت مشمولان این آیین نامه بوده و قادر به انجام کار نباشند، به صورت مادام العمر.

ج ــ خواهر (به شرط نداشتن شوهر) و برادری که در کفالت مشمولان این آیین نامه بوده اند تا پایان (۲۰) سالگی مگر اینکه به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و در این صورت تا پایان ۲۵ سالگی.

تبصره ۱ : فرزندان دختر و خواهر تحت تکفل در صورتی که پس از پایان (۲۰) سالگی یا (۲۵) سالگی بر حسب مورد شوهر نداشته و با تأیید بنیاد شهید انقلاب اسلامی برای تأمین زندگی خود درآمدی نداشته باشند، تا زمانی که درآمدی ندارند.

تبصره ۲ : تشخیص مصادیق افراد تحت تکفل پس از طی تشریفات قانونی با دستگاه پرداخت کننده حقوق حالت اشتغال یا بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری است.

قانون اصلاح تبصره ۱ قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی «مصوب ۱۳۷۴/۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ تبصره (۱) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید و جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر به شرح زیر اصلاح می‌گردد.

تبصره ۱ : برای آن دسته از شهداء و جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی و مفقودالاثر که مستخدم دولت نبوده و شهید یا مفقود یا جانباز یا آزاده از کارافتاده شده اند با توجه به میزان تحصیلات و تخصص آنها حسب مورد از طرف بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان با تنفیذ مقام معظم رهبری و ستاد آزادگان از محل کمک دولت به بنیاد شهید حقوق و مزایای همطراز نظام هماهنگ پرداخت تعیین و پرداخت خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۳/۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون اصلاح تبصره ۶ قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید ، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی «مصوب ۱۳۷۴/۹/۲۶ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ تبصره ۶ قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانبازان از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به شرح ذیل اصلاح می‌گردد.

تبصره ۶ ــ

الف ــ حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی اعم از لشکری و کشوری توسط دستگاه ذیربط تعیین و حسب مورد از سوی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی پرداخت خواهد شد . سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگی بنیادهای مذکور اعتبار مورد نیاز این قانون را در بودجه سالانه پیش بینی و به حساب آنان منظور نماید.

ب ــ سازمان برنامه و بودجه مکلف است مطالبات معوقه مشمولین فوق الذکر را از اعتبار دستگاه‌های ذیربط کسر و حسب مورد به اعتبار بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی اضافه نماید.

ج ــ سازمان تأمین اجتماعی موظف است اعتبارات مربوط به مستمری فوت موضوع قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می‌شوند مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۸ را در اختیار بنیاد شهید انقلاب اسلامی قرار دهد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم آذرماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۱۰/۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر) «مصوب ۱۳۹۳/۲/۲۴ هیأت وزیران»

ماده ۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند :

۱ـ شهید : کسی که جان خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده یا می‌نماید.

۲ـ در حکم شهید : کسی که از نظر مأموریت، وظایف و اهداف تعیین شده همانند شهید است، ولی از لحاظ شرایط وقوع یا محل شهادت متفاوت می‌باشد.

۳ـ جانباز : کسی که سلامتی خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقص‌های جسمی یا روانی دچار شود.

۴ـ در حکم جانباز : کسی که از نظر مأموریت، وظایف و اهداف تعیین شده همانند جانباز است، ولی از لحاظ شرایط وقوع و محل مجروحیت، متفاوت می‌باشد.

۵ ـ مفقودالاثر : کسی که با هدف و منظور مندرج در بند (۱) در عملیات‌های علیه تجاوز دشمن و ضد انقلاب شرکت نموده و در حین عملیات در منطقه عملیاتی و جنگی و یا تغییر آرایش جنگی از وضعیت وی خبری در دست نباشد که در آینده ممکن است با کشف پیکر او و یا با اخبار دقیق یگانی و دیگر سازمان‌ها و مراکز مسئول، شهادت، اسارت و یا وضعیت دیگری برای او محرز گردد.

۶ ـ اسیر : کسی که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صلاحیتدار قرار گیرد.

۷ـ آزاده : کسی که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر و سپس آزاد شده و افرادی که از

تاریخ ۱۳۴۲/۵/۲۸ تا تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۱۶ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام‌خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند.

۸ـ رزمنده : کسی که در راه تکوین، دفاع و حفظ ارزشها و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضدانقلاب و اشرار با تأیید مراجع ذیصلاح به طور فعال حضور یافته باشد.

۹ـ کشته شدن : مرگ ناشی از عوامل و افراد دیگر و حوادث و سوانح یا عمل مقتول.

۱۰ـ فوت (وفات) : مرگ طبیعی بدون حادثه و سانحه یا در اثر بیماری.

۱۱ـ میدان نبرد : محدوده‌ای از مناطق جنگی یا عملیاتی که یگان‌ها و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با کشور متخاصم درگیر شده و با تبادل آتش با سلاح‌های مختلف به مواضع یکدیگر حمله کرده و یا از آن دفاع می‌نمایند.

۱۲ـ منطقه جنگی : قسمتی از نقاط سرزمینی دو کشور متخاصم که نیروهای مسلح آنها با آرایش جنگی و صف آرایی نظامی در مقابل یکدیگر مستقر می‌شوند و با تبادل آتش‌های زمینی، دریایی و هوایی، درگیری ایجاد نموده و کشورهای درگیر را در شرایط ویژه قرار می‌دهند. این مناطق می‌تواند در نقاط مرزی و یا برون مرزی و یا عمق کشور واقع شود.

۱۳ـ منطقه عملیاتی منظم : مناطقی از کشور که نیروهای مسلح با سلاح و تجهیزات نظامی در اجرای وظایف و مأموریت‌های ابلاغی از رده فرماندهی، به منظور پیشگیری و مقابله با تهدیدات و نفوذ دشمن و عوامل آن در آن مناطق مستقر می‌شوند.

۱۴ـ منطقه عملیاتی نامنظم : بخشی از شهرها و مناطق جغرافیائی داخل کشور که عناصر ضد انقلاب و گروهک‌های مسلح با فعالیت خود امنیت منطقه را مورد مخاطره و تهدید قرار می‌دهند و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی برای کنترل و مقابله با عوامل ناامنی و برقراری امنیت در آن مناطق مستقر می‌گردند.

۱۵ـ مأموریت : وظایفی که در راستای مواد (۲) و (۳) به افراد موضوع این آیین‌نامه از طرف رده مربوط واگذار می‌شود.

۱۶ـ مأموریت جنگی : مجموعه تحرکاتی که نیروهای مسلح کشور طی آن با صف‌آرایی نظامی و آرایش جنگی در مقابل دشمن در محدوده منطقه جنگی مستقر و درگیر می‌باشند.

۱۷ـ مأموریت رزمی : مأموریتی که نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی به صورت انفرادی و یا جمعی به منظور مقابله با تهاجم نظامی دشمن و یا مقابله با گروه‌های معارض و متجاوزین به حقوق عمومی و یا مقابله با تهدیدات آنها اجراء می‌نمایند.

۱۸ـ مأموریت ویژه : مأموریتی که در شرایط خاص و دشوار (جوی، سیاسی، اجتماعی، مکانی و زمانی) با صعوبت انجام می‌پذیرد و توسط افرادی که آموزش‌های ویژه‌ای نظیر تکاوری، خلبانی ویژه، چتربازی، رهایی گروگان، عملیات ویژه اطلاعاتی، نیروهای مخصوص و پارتیزان و چک و خنثی‌سازی و از این قبیل را گذرانده‌اند، اجراء می‌شود.

۱۹ـ مأموریت عملیاتی : مأموریتی که نیروهای نظامی و انتظامی به صورت انفرادی و یا جمعی به منظور پیشگیری و مقابله با تهدیدات و نفوذ دشمن و عوامل آن در مناطق عملیاتی و یا سایر نقاط هدف، اجراء می‌نمایند.

۲۰ـ مأموریت شناسایی رزمی : مأموریتی که نیروهای نظامی و انتظامی به صورت انفرادی و یا جمعی به منظور آگاهی و شناخت وضعیت و شرایط دشمن و گروه‌های معارض انجام می‌دهند که ممکن است همراه با درگیری باشد.

۲۱ـ مأموریت اطلاعاتی و امنیتی : اقدامات عملیاتی غیر آشکار نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشور (اعم از وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح) که در راستای کشف، شناسایی، رصد و مراقبت و جمع‌آوری اخبار با هدف اشراف اطلاعاتی و امنیتی به منظور ضربه زدن به دشمن و عوامل آن و گروه‌های معارض و همچنین مقابله با اهداف و نفوذ آنها صورت می‌گیرد.

۲۲ـ مأموریت‌های مبارزه با گروه‌های معارض : مأموریت‌هایی که در چارچوب اجرای مأموریت ابلاغی، افراد نقش مستقیم داشته و به طور عملی واحد درگیر محسوب می‌شوند.

۲۳ـ عملیات مانوری (رزمایش) : حرکات و جابه‌جایی عناصر رزمی، پشتیبانی رزم و پشتیبانی خدمات رزم و تمرینات نظامی و انتظامی و تاکتیکی که توسط یک واحد یا یگان، عمدتاً با سلاح، تجهیزات و وسایل جنگی به منظور سنجش و افزایش آمادگی رزمی افراد و تجهیزات برای دفاع و مقابله با تهدیدات و تهاجمات احتمالی دشمن انجام می‌گیرد.

۲۴ـ آموزش رزمی : مجموعه آموزش‌های انفرادی و یا جمعی که برای فراگیری استفاده از سلاح، مهمات، وسایل جنگی و تسلیحات ویژه و اقدامات تاکتیکی در محیط‌های آموزشی با شرایط رزمی، انجام می‌پذیرد.

۲۵ـ رفت و برگشت از منطقه عملیاتی تا محل مرخصی : تردد در زمان و مکان مشخص به منظور استفاده از مرخصی، از منطقه عملیات به عنوان مبدأ تا مقصد اولیه و برگشت از مقصد اولیه یا محل استفاده از مرخصی به صورت مستقیم (بدون انقطاع زمانی) تا منطقه عملیات.

۲۶ـ دشمن : کشورهای متخاصم یا متجاوز و عوامل آنان که انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی، حاکمیت، منافع و منابع ملی جمهوری اسلامی ایران را مورد تعرض قرار می‌دهند.

۲۷ـ اشرار : کسانی که به علت سابقه در تجاوز به حقوق عمومی و انجام اعمال تبهکارانه به این عنوان شناخته می‌شوند.

۲۸ـ گروهک‌ها و افراد ضد انقلاب : گروه‌ها و افرادی که براساس حکم قانون یا مراجع قانونی به این عنوان شناخته می‌شوند.

۲۹ـ تبهکاران: کسانی که به صورت سازمان یافته به ایجاد ناامنی و فساد و خرابکاری مبادرت ورزیده و امنیت اجتماعی، اقتصادی و عمومی را به مخاطره می‌اندازند.

۳۰ـ سارقین مسلح : کسانی که با استفاده از سلاح گرم و سرد به سرقت مبادرت می‌ورزند.

۳۱ـ قاچاقچیان : کسانی که نسبت به ورود، خروج، خرید، فروش، حمل و نگهداری مواد مخدر و یا معامله، جابه‌جایی و نگهداری سلاح و مهمات، کالا و ارز و سایر موارد اقدام نموده و طبق قوانین و مقررات مربوط قاچاقچی محسوب شده و به موجب حکم قطعی مرجع قضایی محکوم گردیده‌اند یا تحت تعقیب مراجع قضایی قرار می‌گیرند.

۳۲ـ گروه‌های معارض : گروه‌های مذکور در بندهای (۲۷) تا (۳۱) این ماده.

۳۳ـ متجاوزین به حقوق عمومی : افرادی که از طریق زور، ارعاب، تهدید یا فریب اقدام به ارتکاب جرایمی همچون قتل، ضرب و جرح، سرقت و تجاوز به عنف نموده و باعث اخلال در نظم عمومی جامعه، برهم زدن امنیت اجتماعی و ایجاد فضای رعب، وحشت و آشوب در جامعه می‌شوند.

۳۴ـ تعقیب و مراقبت : اقدام عملی نسبت به جلوگیری از فرار و گریز و دستگیری و یا زیر نظر داشتن و دنبال کردن افراد حسب مورد تحت مأموریتی با همین عنوان و در محدوده زمانی معین.

۳۵ـ عملیات خرابکاری: مجموعه اقداماتی که توسط دشمن و افراد یا گروه‌های وابسته به آن به منظور تخریب، انهدام و آسیب‌رسانی به اماکن، تأسیسات، تجهیزات، مراکز نظامی و عمومی و دولتی به صورت محدود انجام می‌گیرد.

۳۶ـ حملات زمینی، هوایی و دریایی دشمن : مجموعه اقدامات عملی نظامی دشمن که باعث ایجاد خسارت و آسیب‌های جانی و مالی می‌گردد.

۳۷ـ اسارت : دستگیری، ربوده شدن و زندانی شدن توسط نیروهای مسلح خارجی و متخاصم در زمان جنگ و یا در عملیات‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی.

تبصره ـ افراد دستگیر شده، ربوده شده و زندانی شده توسط گروه‌های معارض، گروگان محسوب شده و از حیث احکام تابع حکم اسیر می‌باشند.

۳۸ـ سوء قصد : اقدام به عملی مجرمانه برای تهدید امنیت جانی دیگران.

۳۹ـ ایام خدمت : زمان اشتغال به کار و یا وجود رابطه شغلی و استخدامی فرد با دستگاه مربوط.

۴۰ـ سهل‌انگاری: بی دقتی و اهمال در انجام کاری یا افراط و تفریط در فعل یا ترک فعل به صورت غیر آگاهانه.

۴۱ـ تقصیر : بی‌دقتی و خطا در انجام کاری یا افراط و تفریط در فعل یا ترک فعل به صورت آگاهانه.

۴۲ـ ترور : اقدامات هدفدار دشمن و گروه‌های معارض به منظور کشتن افراد اعم از مسئولین و مردم.

۴۳ـ عملیات تروریستی : اقدامات هدفدار دشمن و گروه‌های معارض که باعث بروز تلفات انسانی می‌شود.

۴۴ـ عوامل، منابع و مخبرین : افرادی که براساس تأیید وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح ذی‌ربط، به این عنوان شناخته می‌شوند.

۴۵ـ ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح.

۴۶ـ نیروهای مسلح : ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۴۷ـ بنیاد : بنیاد شهید و امور ایثارگران.

ماده ۲ـ افراد و کارکنان مشمول بندهای زیر، شهید محسوب می‌شوند :

۱ـ رزمندگانی که در میدان نبرد توسط دشمن کشته می‌شوند.

۲ـ رزمندگانی که در حین نبرد و درگیری با دشمن فوت می‌کنند.

۳ـ افرادی که به سبب مأموریت‌های محوله در داخل منطقه عملیاتی توسط دشمن و عوامل آن کشته می‌شوند.

تبصره ـ افرادی که در زمان جنگ به سبب انجام مأموریت‌های مرتبط با جبهه و جنگ در اثر حوادث و سوانح در داخل منطقه عملیاتی کشته شده یا فوت می‌نمایند نیز مشمول این بند می‌باشند.

۴ـ افرادی که از طریق ترور یا عملیات خرابکاری دشمن و عوامل آن کشته می‌شوند.

۵ـ کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که در حین مأموریت مبارزه با گروه‌های معارض توسط آنان کشته می‌شوند.

۶ – کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که در هرگونه مأموریت رزمی و شناسایی رزمی

و یا ویژه به سبب اقدامات دشمن و یا گروه‌های معارض و یا عمل مؤثر و مستقیم در اجرای مأموریت کشته می‌شوند.

تبصره ـ تشخیص مأموریت‌های ویژه حسب مورد برای نیروهای مسلح برعهده ستاد کل و برای کارکنان وزارت اطلاعات برعهده وزارت اطلاعات است.

۷ـ کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که در حین تعقیب و مراقبت گروه‌های معارض و یا دشمن توسط آنان کشته می‌شوند.

۸ـ کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که به سبب خدمت یا عضویت در آن دستگاه‌ها توسط دشمن و گروه‌های معارض کشته می‌شوند.

۹ـ کارکنان نیروهای مسلح و افرادی که در حین مأموریت در حملات زمینی، هوایی، دریایی و بمب‌گذاری دشمن و عوامل آن و یا گروهک‌های ضدانقلاب کشته می‌شوند.

۱۰ـ محافظان شخصیت‌ها و اماکن و اعضای گارد امنیت پرواز که در حال مأموریت توسط دشمن یا گروه‌های معارض کشته می‌شوند.

۱۱ـ کارکنان و مأموران نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که به سبب تهاجم یا مقابله با دشمنان و گروه‌های معارض (در صحنه نبرد و درگیری) کشته می‌شوند.

۱۲ـ کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که در اسارت دشمن یا در گروگان گروه‌های معارض به تشخیص مراجع صلاحیتدار ضمن مقاومت و پایداری کشته شده یا فوت می‌شوند.

۱۳ـ کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که به سبب مأموریت و یا وظیفه محوله به علت برخورد یا در حال خنثی‌سازی تسلیحات دارای مواد منفجره، شیمیایی، هسته‌ای، میکروبی و بیولوژیکی و سایر سلاحهای جنگی و پاکسازی میادین مین کشته می‌شوند.

۱۴ـ نیروهای بسیجی که براساس قانون حمایت قضایی از بسیج ـ مصوب ۱۳۷۱- هنگام برخورد با جرایم مشهود در حین انجام وظیفه یا به سبب آن توسط مرتکبان جرایم مشهود کشته می‌شوند.

۱۵ـ افرادی که به تشخیص دادگاه صلاحیت‌دار در حال انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر کشته می‌شوند.

۱۶ـ افرادی که مقام معظم رهبری آنان را طی فرمان خاص به عنوان شهید اعلام نمایند.

ماده ۳ـ کارکنان و افراد مشمول بندهای زیر، در حکم شهید محسوب می‌شوند :

۱ـ رزمندگانی که در داخل منطقه عملیاتی به سبب مأموریت‌های محوله کشته می‌شوند.

۲ـ کارکنان نیروهای مسلح که در حوادث و سوانح ناشی از پروازهای نظامی و انتظامی و یا

حرکت شناورهای سطحی و زیرسطحی به منظور شرکت در مأموریت‌های رزمی، شناسایی رزمی، رزمایشها و عملیات علیه دشمن، گروه‌های معارض و همچنین پروازهای آزمایشی و آموزش رزمی کشته می‌شوند.

تبصره ـ تشخیص مأموریت‌های موضوع این بند به عهده ستاد کل می‌باشد.

۳ـ کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که در مسیر رفت و برگشت به منطقه عملیاتی به سبب مأموریت یا مرخصی عملیاتی در اثر حوادث و سوانح بدون تقصیر کشته می‌شوند.

۴ـ کارکنان نیروهای مسلح که در رفت و برگشت از شروع تا خاتمه مأموریت‌های رزمی، جنگی، ویژه و یا مبارزه با گروه‌های معارض کشته می‌شوند.

۵ـ کارکنان نیروهای مسلح که در مقابله یا رفع تهدیدات دشمن و عوامل آن و حضور در مناطق درگیری در مسیر اعزام و یا برگشت به سبب مأموریت کشته می‌شوند.

۶ـ کارکنان نیروهای مسلح که در حین اجرای مأموریت‌های عملیاتی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) به علت سوانح یا حوادث کشته می‌شوند.

۷ـ کارکنان نیروهای مسلح و افراد شرکت‌کننده‌ای که در حین رزمایش‌های مصوب قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء (ص) اجراء می‌گردد، کشته می‌شوند.

تبصره ۱ـ تحرکات و جابجایی نیروها، تجهیزات، نفرات با منظور رزمایش که خود نوعی رزمایش محسوب می‌شود، مشمول این بند می‌شود.

تبصره ۲ـ تشخیص رزمایش‌ها به عهده ستاد کل می‌باشد.

۸ـ افرادی که در حین رزمایشهای نیروهای مسلح مصوب فرماندهان کل ارتش، سپاه و نیروی انتظامی کشته می‌شوند.

۹ـ کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که در هرگونه آموزش‌های رزمی و اطلاعاتی کشته می‌شوند.

۱۰ـ کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که به سبب مأموریت محوله در حین تحقیقات، آزمایش یا تولید سلاح، مهمات، وسایل جنگی و یا تجهیز آنها و خنثی‌سازی بمب کشته می‌شوند.

۱۱ـ کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که در حال تعقیب و مراقبت دشمن یا گروه‌های معارض در اثر حوادث و سوانح کشته می‌شوند.

۱۲ـ کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که توسط سارقین و متجاوزین به جان، مال و ناموس مردم و حقوق عمومی به سبب مأموریت کشته می‌شوند.

۱۳ـ کارکنان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که به سبب خدمت و فعالیت سازمانی و در راستای اجرای وظایف محوله از طریق سوء قصد کشته می‌شوند.

۱۴ـ افرادی که به سبب مأموریت‌های محوله و پاسداری و حفاظت از اموال یا منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین اماکن و مراکزی که نیروهای مسلح براساس مقررات یا مصوبات خاص شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور یا شورای تأمین استان موظف به حراست از آن مراکز هستند، مورد هجوم دشمن و گروه‌های معارض واقع و در اثر درگیری با آنها کشته می‌شوند.

تبصره ـ مرجع تشخیص افراد مشمول بندهای (۱۳) و (۱۴) در مورد نیروهای مسلح، نیروی ذی‌ربط و در مورد سایر افراد حسب مورد وزارت اطلاعات یا پلیس امنیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و در مواردی که ابهام وجود دارد، نظر ستاد کل ملاک عمل خواهد بود.

۱۵ـ جانبازان هفتاد درصد و بالاتر براساس ملاک درصد بنیاد که فوت نموده یا کشته می‌شوند.

۱۶ـ اتباع ایرانی که توسط گروهک‌های ضدانقلاب یا جریانات اعتقادی منحرف با هدف ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و ایجاد رعب و وحشت در جامعه کشته شده و یا می‌شوند.

تبصره ۱ـ تشخیص جریانات اعتقادی منحرف با وزارت اطلاعات و سایر مراجع امنیتی ذی‌ربط می‌باشد.

تبصره ۲ـ برای افراد غیرنیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، رعایت مفاد تبصره (۱) ماده واحده قانون حمایت از افرادی که توسط گروهک‌های ضدانقلاب و منحرفین اعتقادی، اسیر، کشته و یا معلول می‌شوند ـ مصوب ۱۳۸۹- الزامی است.

۱۷ـ کسانی که در حملات هوایی یا موشکی یا بمب‌گذاری توسط دشمن، ضدانقلاب و عوامل آنها کشته می‌شوند.

تبصره ـ مرجع تشخیص مصادیق این بند در حوادث مربوط به بمب‌گذاری، وزارت اطلاعات و در مورد اماکن نظامی، نیروهای مسلح و در خصوص سایر موارد، شورای تأمین استان می‌باشد.

۱۸ـ افرادی که در حین درگیری بین نیروهای مسلح و دشمن یا گروه‌های معارض کشته می‌شوند.

تبصره ـ پذیرش شهادت اینگونه افراد، منوط به تأیید صلاحیت‌های امنیتی توسط وزارت اطلاعات و تأیید وقوع حادثه برای افراد، شورای تأمین استان می‌باشد.

۱۹ـ مهاجران و کسانی که در مناطق جنگی به علت برخورد با مواد منفجره از قبیل نارنجک، مین، گلوله توپ، بمب و نظایر آن کشته می‌شوند.

تبصره ۱ـ برای اجرای این بند رعایت تبصره (۴) اصلاحی ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره، معلول یا فوت می‌شوند ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ضروری است.

تبصره ۲ـ افرادی که با قصد قاچاق و یا به دلیل ورود و خروج غیرقانونی از مرز کشته می‌شوند، مشمول این بند نمی‌باشند.

ماده ۴ـ غیرنظامیانی که برای انجام مأموریت‌های مندرج در مواد (۲) و (۳) این آیین‌نامه به نیروهای مسلح مأمور می‌شوند یا از طرف نیروهای مسلح مأموریت به آنها واگذار می‌شود، از نظر شمول این آیین‌نامه در حکم کارکنان نیروهای مسلح خواهند بود.

ماده ۵ـ ایثارگران موضوع این آیین‌نامه که به تشخیص کمیسیون پزشکی ذی‌ربط براثر جراحات و صدمات حاصل از مواد (۲) و (۳) فوت می‌نمایند حسب مورد شهید یا درحکم شهید محسوب می‌شوند.

ماده ۶ـ مناطق جنگی و عملیاتی توسط ستاد کل و مناطق امنیتی حسب مورد توسط ستاد کل یا وزارت اطلاعات تعیین و اعلام می‌شود.

ماده ۷ـ عوامل، منابع و مخبرینی که به سبب همکاری با نیروهای مسلح یا وزارت اطلاعات توسط دشمن یا گروه‌های معارض کشته می‌شوند، حسب مورد شهید و در حکم شهید محسوب می‌شوند.

تبصره – درخصوص پذیرش افراد و منابع و مخبرینی که همکاری مستمری با دشمن و یا گروه‌های معارض داشته و دارای سوابق سوء اجتماعی بوده و در زمان همکاری با نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی و انتظامی توسط عوامل دشمن یا گروه‌های معارض کشته می‌شوند در کمیسیون مشترکی متشکل از بنیاد و سازمان یا یگان مربوط تشکیل می‌شود، تصمیم‌گیری خواهد شد.

ماده ۸ـ مرجع پذیرش و تطبیق مصادیق شهید و در حکم شهید با مفاد این آیین‌نامه براساس اعلام کمیسیون‌های تشخیص و کمیسیون‌های احراز و تجدید نظر در قوانین استخدامی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، بنیاد می‌باشد.

ماده ۹ـ احراز و تعیین تکلیف کسانی که در اجرای مأموریت‌های مندرج در مواد (۲) و (۳) این آیین‌نامه، مفقودالاثر، مجروح و اسیر شده و یا به گروگان گرفته می‌شوند، مطابق مواد این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده ۱۰ـ در صورت بروز ابهام در تطابق مصادیق شهید و در حکم شهید با مفاهیم آن و سایر مصادیق ایثارگری، بین نیروهای مسلح و بنیاد، پرونده براساس اختیارات ناشی از گردشکار پرونده‌های

مسدود به شماره ۵۱۷۳ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۱۱ مصوب مقام معظم رهبری به شرح ماده (۱۱) اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف می‌شود.

ماده ۱۱ـ وظایف و مسئولیت‌های نیروهای مسلح، بنیاد و ستاد کل و وزارت اطلاعات درخصوص احراز مصادیق شهید، در حکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری به شرح زیر تعیین می‌شود :

الف ـ نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات :

۱ـ بر اساس مواد (۱۲۰) و (۱۲۱) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۶۶ـ مواد (۱۳۴) و (۱۳۵) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ مصوب ۱۳۷۰ـ و مواد (۱۴۰) و (۱۴۱) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ و مواد (۵۳) و (۶۸) قانون استخدامی وزارت اطلاعات ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ مسئولیت تشخیص و تعیین تکلیف و احراز اولیه مصادیق، حسب مورد به عهده نیروی مسلح مربوط و وزارت اطلاعات خواهد بود.

۲ـ نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات پس از بروز حادثه نسبت به تشکیل پرونده تعیین وضعیت کارکنان خود و افرادی که در مأموریت دچار حادثه شده‌اند از لحاظ تطبیق حادثه با مواد و بندهای این آیین نامه براساس گزارش روز حادثه، فرم (برگه) کمیسیون‌های مذکور در بند (۱) و مدارک بالینی و دستورالعمل‌های مرتبط اقدام می‌نمایند.

۳ـ امور ایثارگران نیروهای‌مسلح و وزارت اطلاعات در صورت احراز شهادت یا سایر مصادیق ایثارگری، رأی صادره را به همراه مدارک کامل پرونده به بنیاد ارسال و پی‌گیری می‌نمایند.

ب ـ بنیاد :

۱ـ بنیاد به محض دریافت پرونده و رأی صادره از سوی کمیسیون‌های احراز سازمان یا نیروی مربوط نسبت به تشکیل و پذیرش پرونده اقدام و نتیجه را به نیرو یا سازمان مربوط و ذینفع اعلام می‌نماید.

۲ـ در صورت وجود ابهام و یا نقص مدارک پرونده، بنیاد موظف است موارد را ظرف سه ماه به صورت مستدل به سازمان مربوط اعلام و تکمیل مدارک پرونده را درخواست نماید.

۳ـ در صورت باقی بودن ابهام در موارد بند (۲)، پرونده در کمیسیون مشترک سازمان یا نیروی مربوط و بنیاد که محل آن با توافق طرفین می‌باشد برگزار و رأی صادره لازم‌الاجراء خواهد بود.

۴ـ در صورت عدم اتفاق آرا، بنیاد پرونده مورد نظر را ظرف یک ماه پس از تشکیل کمیسیون مشترک براساس گردشکار موضوع ماده (۱۰) به امور ایثارگران ستاد کل ارسال نموده و درخواست بررسی و صدور رأی نهایی می‌نماید.

پ ـ ستاد کل :

بر اساس گردشکار شماره ۵۱۷۳ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۱۱ مصوب مقام معظم رهبری، امور ایثارگران ستاد کل موظف است پرونده‌های اختلافی (بین بنیاد و نیروهای مسلح) را بررسی و ظرف سه‌ماه از تاریخ وصول پرونده، رأی نهایی را در مورد آن صادر نماید و رأی مذکور برای طرفین لازم‌الاجراء است.

ماده ۱۲ـ با افراد ذینفع و کسانی که در تهیه مدارک و مستندات و یا تطبیق حوادث و سوانح پیش آمده با مفاد این آیین‌نامه در سیر تشکیل پرونده و احراز آن مرتکب تخلف گردند حسب مورد مطابق قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح و قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد و حسب مورد عنوان ایثارگری در آن مورد منتفی می‌شود.

ماده ۱۳ـ چنانچه فردی از مشمولان این آیین نامه براساس رأی قطعی مراجع قضایی دارای فساد اخلاقی یا سابقه ارتکاب جرم بر ضد امنیت ملی تشخیص داده شود از شمول ایثارگری خارج می‌شود.

ماده ۱۴ـ صدور مجوز دفن برعهده بنیاد است و بنیاد موظف است درخصوص دفن ایثارگران و رزمندگان و مشمولین این آیین‌نامه در قطعه شهدا که امکان احراز شهادت آنان وجود دارد حداکثر ظرف دو روز از زمان وصول گزارش نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و یا سازمان ذی‌ربط مطابق فرم (برگه) مربوط اعلام نظر نماید.

ماده ۱۵ـ نظارت برحسن اجرای این آیین‌نامه برعهده ستاد کل و بنیاد خواهد بود.

قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان از کار افتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی یا یک‌سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند[1]

«مصوب ۱۳۶۷/۱۰/۷ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات و شرکت‌های ملی و مصادره شده و مؤسساتی که به نحوی از بودجه یا کمک دولت استفاده می‌کنند و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش آنها مکلفند با رعایت مقررات مربوط، نیروهای مورد نیاز خود را (به‌صورت رسمی یا غیررسمی) پس از کسب مجوزهای قانونی به ترتیب اولویت از بین آن دسته از جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که قادر به کار باشند و اسرائی که آزاد شده یا می‌شوند و افراد خانواده شهداء، جانبازان از کارافتاده، اسراء و مفقودین و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی یا یک‌سال متناوب به‌صورت داوطلبانه در جبهه خدمت نموده باشند با معرفی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رعایت مقررات و ضوابط استخدامی و گزینشی مربوط استخدام نمایند.

تبصره ۱ : منظور از خانواده شهداء، جانبازان از کارافتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی از لحاظ این قانون فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر آنان می‌باشند که به ازاء یک شهید یا مفقودالاثر یک نفر از آنان به ترتیب اولویت ذکر شده از مزایای این قانون استفاده خواهند نمود.

تبصره ۲ : تشخیص موارد شهادت، اسارت، جانباز یا مفقودالاثر بودن با بنیاد شهید انقلاب اسلامی یا ارگان مربوط به امور جانبازان حسب مورد بوده و تعیین مدت خدمت داوطلبانه در جبهه حسب مورد با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا جهاد سازندگی می‌باشد. نحوه تعیین مدت خدمت داوطلبان اعزامی از سایر ارگانها به عهده کمیسیونی مرکب از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی و ارگان مربوطه خواهد بود.

تبصره ۳ : استخدام دختران، همسران، مادران و خواهران افراد موضوع این قانون در مشاغل آموزشی، بهداشتی و درمانی و یا سایر مشاغلی که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسد مجاز خواهد بود.

۱- به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقررات مربوط به این بخش مراجعه شود.

تبصره ۴ : دستگاه‌های موضوع این قانون منحصراً در مواردی که فرد واجد شرایط جهت استخدام از بین افراد مندرج در این قانون وجود نداشته باشد پس از اعلام سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز به استخدام سایر افراد با رعایت کلیه مقررات مربوط خواهند بود.

تبصره ۵ : موارد اولویت عبارتنداز :

الف ــ تعداد شهید، جانباز، مفقودالاثر و اسیر.

ب ــ مدت خدمت داوطلبانه در جبهه.

ج ــ کفالت یا سرپرستی خانواده‌های موضوع این قانون.

د ــ تأهل.

هـ ــ بومی بودن.

و ــ تخصص و تجربه کار.

تبصره ۶ : سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است به منظور حسن اجرای این قانون نسبت به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز با همکاری دستگاه‌های ذیربط اقدام نماید.

تبصره ۷ : از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

تبصره ۸ـ آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه هفتم دیماه یک‌هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آیین نامه اجرایی قانون استخدام جانبازان و اسراء و افراد خانواده‌های شهداء «مصوب مورخ ۱۳۶۸/۳/۲۴ هیأت وزیران»

ماده ۱ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور با رعایت اولویت‌های مندرج در متن ماده واحده و تبصره‌های یک و پنج آن بر اساس مجوزهای صادره نسبت به معرفی افراد واجد شرایط به دستگاه‌های مشمول تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ و یا ماده ۶ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی اقدام خواهد نمود.

ماده ۲ـ سایر دستگاه‌های مذکور در ماده واحده که مشمول ماده یک نمی‌شوند و برای استخدام آنها نیازی به مجوز هیأت محترم وزیران نمی‌باشد برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کشور اعلام نمایند تا سازمان مذکور نسبت به معرفی افراد واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره ۱: دوره‌های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی معادل مدارج تحصیلی که منجر به استخدام می‌شود نیز مشمول موارد فوق می‌گردند.

تبصره ۲ : دستگاه‌های مذکور در مواد بالا مکلفند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اعلام نتایج مربوط به مراحل استخدام و گزینش نیروهای مشمول ماده واحده به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نمایند.

ماده ۳ـ دستگاه‌های مذکور در مواد بالا در صورت عدم وجود افراد واجد شرایط در بانک اطلاعاتی سازمان مذکور و یا عدم جذب افراد معرفی شده، با ذکر دلایل و تأیید سازمان امور اداری واستخدامی کشور می‌توانند رأساً نسبت به انتشار آگهی جهت استخدام افراد واجد شرایط اقدام نمایند.

ماده ۴ـ پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان حقوق و مزایا و یا عناوین دیگر توسط دستگاه‌های موضوع ماده واحده به کارکنان جدیدالاستخدام موکول به رعایت مواد یک و دو آیین نامه می‌باشد. مسئولیت اجرای این امر به عهده ذیحسابیها و یا مسئولین امور مالی در دستگاه‌های فوق بوده و از تاریخ ابلاغ این آیین نامه کلیه دستگاه‌ها مکلف به رعایت آن هستند.

ماده ۵ـ دبیرخانه کمیسیون مذکور در تبصره ۲ ماده واحده به منظور صدور گواهی تأیید خدمت داوطلبانه در جبهه که از طریق ارگانهای مختلف به استثناء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جهادسازندگی اعزام شده اند در وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل می‌گردد.

ماده ۶ـ به منظور حسن اجرای این قانون کلیه دستگاه‌های موضوع ماده واحده همکاری‌های لازم را با سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهند نمود.

ماده ۷ــ به منظور ایجاد هماهنگی در امر رسیدگی به شکایات و اعتراضات استخدامی افراد موضوع این قانون و همچنین توزیع عادلانه ایشان در دستگاه‌های مشمول ماده واحده، کمیته ای متشکل از نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کار، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می‌گردد.

ماده ۸ ــ دستورالعمل اجرایی این آیین نامه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ خواهد شد. از تاریخ تصویب این آیین نامه، کلیه مصوبات و مقررات مغایر لغو می‌گردد.

قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان از کارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی با یک‌سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند «مصوب ۱۳۷۵/۹/۷ مجلس شورای اسلامی»

ماده واحده ــ تبصره ای بشرح ذیل به قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان از کارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل ۹ ماه متوالی یا یک‌سال متناوب داوطلبانه درجبهه خدمت نموده اند مصوب ۱۳۶۷/۱۰/۷ مجلس شورای اسلامی الحاق می‌گردد :

تبصره : هرگونه دریافتی جانبازان و مستمری بگیران شهدا، مفقودین و اسرا و آزادگان از بابت وضعیت جانبازی، شهادت، مفقودالاثر بودن و یا اسارت به موجب مقررات قانونی مربوط با رعایت شرایط ذیل بلامانع است :

۱ــ دریافت حقوق از بابت استخدام (رسمی یا غیررسمی)، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری (به سبب قانون دیگر) وازدواج همسران شهدا موجب قطع حقوق و دریافتی‌های موضوع تبصره نخواهد بود.

۲ــ دریافتی‌های فوق مشمول هیچیک از مقررات مربوط به دریافت دو حقوق از صندوق دولت و صندوق‌های بازنشستگی نمی‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه هفتم آذر ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۹/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون استفساریه قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان ، اسراء و افراد خانواده شهداء، جانبازان از کارافتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل نه ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند «مصوب ۱۳۸۰/۱/۱۹ مجلس شورای اسلامی»

موضوع استفسار :

ماده واحده ـ آیا همسران شهدایی که قبل از تصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده شهداء، جانبازان از کارافتاده، اسراء و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و همچنین افرادی که حداقل نه ماه متوالی یا یک سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده اند مصوب ۱۳۷۵/۹/۷، مبادرت به ازدواج نموده اند مشمول مزایای مقرر در این قانون از زمان لازم الاجراء شدن آن می‌شوند ؟

نظر مجلس :

بلی، همسران شهدایی که قبل از تصویب قانون مذکور مبادرت به ازدواج نموده اند مشمول مزایای مقرر می‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم فروردین ماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰/۱/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد
«مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۲ مجلس شورای اسلامی»

ماده ۱ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکتهای تحت پوشش، وابسته و تابعه آنها، نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه سازمانها و مؤسساتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌شود و نیز مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است (همانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت ملی فولاد ایران و ...، بانک‌ها و شرکت‌های تابعه و تحت پوشش آنها) مشمول این قانون هستند.

ماده ۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همه ساله در استخدام نیروی انسانی مورد نیاز خود (اعم از رسمی، پیمانی، ثابت، قراردادی و عناوین مشابه) حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵٪) از سهمیه ایثارگران یا پانزده درصد (۱۵٪) از ظرفیت و مجوزهای استخدامی کل کشور را جهت استخدام فرزندان شاهد که بیکار و واجد شرایط تحصیلی و سنی باشند اختصاص دهند.

تبصره ۱ : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در تأمین نیروی انسانی دستگاه‌هایی که مجوز استخدام آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد نسبت به رعایت این موضوع اقدام کند.

تبصره ۲ : سهمیه استخدامی پیش بینی شده برای فرزندان شاهد در سطوح تحصیلی مختلف و متناسب با شرایط تحصیلی پیش بینی شده برای مجوزهای استخدامی تعیین خواهد شد.

تبصره ۳ : تأیید بیکار بودن فرزندان شاهد به عهده بنیاد شهید انقلاب اسلامی خواهد بود.

ماده ۳ـ استخدام فرزندان شهدایی که قبل از شهادت یا مفقودیت، مستخدم آن دستگاه بوده اند نسبت به فرزندان دیگر شهدای متقاضی استخدام اولویت دارد.

ماده ۴ـ فرزندان شاهد فارغ التحصیل رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی که از گذراندن «طرح خدمت در مناطق مورد نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» معاف شده و یا می‌شوند مشمول تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۲ می‌باشند.

ماده ۵ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئولیت نظارت بر اجرای این قانون را به عهده داشته و گزارش عملکرد آن را همه ساله به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد کرد.

ماده ۶ ـ آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بنیاد شهید انقلاب اسلامی حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۰/۳/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد «مصوب مورخ ۱۳۸۱/۶/۳ هیأت وزیران»

ماده ۱ـ در این آیین نامه عبارت‌های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند :

الف ـ فرزندان شاهد : فرزندانی هستند که به تشخیص بنیاد شهید انقلاب اسلامی پدر یا مادر آنها شهید محسوب می‌شوند.

ب ـ قانون : قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد ـ مصوب ۱۳۸۰.

ج ـ دستگاه‌ها : دستگاه‌ها موضوع ماده یک قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد.

د ـ بنیاد : بنیاد شهید انقلاب اسلامی.

ماده ۲ـ کلیه دستگاه‌ها مکلفند همه ساله در استخدام نیروی انسانی مورد نیاز خود اعم از رسمی، پیمانی، ثابت، قراردادی و عناوین مشابه حداقل هفتادوپنج درصد (۷۵٪) از سهمیه ایثارگران یا پانزده درصد (۱۵٪) از ظرفیت و مجوزهای استخدامی کل کشور را به استخدام فرزندان بیکار شاهد واجد شرایط تحصیلی و سنی اختصاص دهند.

تبصره : دوره‌های آموزشی که منجر به تعهد استخدامی می‌شوند مشمول سهمیه موضوع قانون هستند.

ماده ۳ـ دستگاه متقاضی استخدام موظف است در هر مورد پس از کسب مجوز استخدام از مراجع ذی صلاح، مشخصات کامل نیروی انسانی مورد نیاز خود اعم از سن، جنس، تحصیلات، مهارت، محل جغرافیایی خدمت و دیگر ویژگی‌های مورد نیاز را اعلام نماید.

تبصره : دستگاه‌ها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا سهمیه موضوع قانون پس از طی مراحل گزینش اعمال شود.

ماده ۴ـ امور مربوط به معرفی فرزندان شاهد واجد شرایط تحصیلی و سنی جهت استخدام و اشتغال در دستگاه‌ها بر عهده بنیاد است.

ماده ۵ـ فهرست اسامی فرزندان بیکار شاهد موضوع تبصره (۳) ماده (۲) قانون توسط بنیاد تهیه و در بانک اطلاعاتی بصورت متمرکز جمع آوری می‌شود . در صورت لزوم بانک اطلاعاتی فرزندان بیکار شاهد در سطح استانها در راستای اجرای قانون به صورت غیرمتمرکز تشکیل می‌شود.

تبصره : چنانچه مجوز استخدام دستگاه‌ها در محدوده استان صادر شده باشد فرزندان شاهد همان استان در اولویت هستند.

ماده ۶ ـ فرزندان شاهد با دارا بودن شرایط لازم برای استخدام پس از موفقیت در امتحان استخدامی و طی مراحل گزینش از سهمیه یاد شده استفاده می‌کنند.

تبصره : معدل فرزندان شاهد برای ورود به خدمت در وزارت آموزش و پرورش با ضریب (۱/۱) و سایر دستگاه‌ها با ضریب (۱/۲) ملاک عمل قرار می‌گیرد.

ماده ۷ـ به منظور حذف افراد جذب شده و جلوگیری از معرفی مجدد یا اطلاع از عدم جذب آنها دستگاه استخدام کننده مکلف است حداکثر تا دو ماه نسبت به اعلام نتایج جذب و استخدام افراد معرفی شده به بنیاد اقدام نماید.

ماده ۸ـ فرزندان شاهد فارغ التحصیل رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی که از گذراندن طرح خدمت در مناطق مورد نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاف شده یا می‌شوند در صورت نیاز وزارت یاد شده با اولویت مناطق محروم و نیازمند در حین خدمت به استخدام پیمانی یا رسمی دستگاه مربوط در می‌آیند.

ماده ۹ـ فرزندان شاهدی که در اجرای قانون به خدمت در دستگاه پذیرفته می‌شوند در صورت خروج از خدمت اعم از استعفا، اخراج، بازخرید خدمت یا انفصال دائم مجدداً مشمول این آیین نامه نیستند.

تبصره : آن دسته از فرزندان شاهد که قبل از اجرای قانون به صورت رسمی، ثابت یا عناوین مشابه در خدمت دستگاه‌ها بوده و به هر نحو رابطه استخدامی آنها با دستگاه محل خدمت قطع شده باشد از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده ۱۰ـ فرزندان شاهد از پرداخت (۵۰٪) حق ثبت نام موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۴۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۵۲۶/ت ۱۵۱۶۵ هـ مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۰ معاف هستند.

ماده ۱۱ـ به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات استخدامی ناشی از عدم اجرای صحیح قانون کمیسیونی مرکب از نمایندگان بنیاد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه ذی ربط در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل و در این خصوص اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ماده ۱۲ـ دستگاه استخدام کننده مکلف است نتیجه استخدام فرزندان شاهد معرفی شده از سوی بنیاد را ضمن ارسال نسخه ای از حکم استخدامی پذیرفته شدگان، جهت نظارت بر حسن اجرای قانون و ارایه گزارش عملکرد سالانه به مجلس شورای اسلامی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید.

اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد «مصوب ۱۳۸۲/۱۱/۱ هیأت وزیران»

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱ بنابه پیشنهاد شماره ۳۳۰/۸۲/۲۰۹ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱ بنیاد شهید انقلاب اسلامی و به استناد ماده (۶) قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ تصویب نمود.

آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد، موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۹۵۶/ت ۲۵۶۵۴ هـ مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود :

۱ـ ماده (۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود :

ماده ۶ ـ فرزندان شاهد ضمن دارا بودن شرایط سنی و تحصیلی لازم برای استخدام پس از شرکت در امتحان استخدامی و طی مراحل گزینش از سهمیه یاد شده استفاده می‌کنند.

تبصره ۱ : فرزندان شاهد از شرط حداقل معدل برای ورود به خدمت در دستگاه‌ها معاف هستند.

تبصره ۲ : دستگاه‌های مشمول این قانون که در جذب و استخدام تابع مقررات آزمون ادواری استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیستند، موظفند چنانچه تعداد فرزندان شاهد واجد شرایط سنی و تحصیلی لازم، کمتر یا برابر سهمیه موضوع ماده (۲) قانون باشد، بدون شرکت در آزمون ورودی و صرفاً پس از طی مراحل گزینش پذیرش نمایند و چنانچه تعداد آنها بیش از سهمیه موضوع ماده (۲) قانون باشد، پس از موفقیت در آزمون استخدامی که بین خود فرزندان شاهد توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد، افراد واجد شرایط سهمیه مزبور معرفی خواهند شد.

۲ـ عبارت زیر به انتهای ماده (۳) اضافه می‌شود :

«و با معرفی بنیاد حداکثر تا سه ماه ضمن رعایت ضوابط و مقررات استخدامی و گزینش مربوط افراد مورد نیاز را استخدام نماید.»

۳ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۳) به آیین نامه مذکور اضافه می‌شود :

ماده ۱۳ـ دستگاه‌ها موظفند آن دسته از فرزندان شاهدی را که در آن دستگاه حداقل به مدت شش ماه به صورت قراردادی انجام وظیفه کرده یا می‌کنند، در اجرای سهمیه موضوع ماده (۲) قانون در اولویت قرار دهند.

تبصره ۱ : دستگاه‌ها موظفند با ادامه تحصیل فرزندان شاهد با خدمت نیمه وقت آنان موافقت نمایند.

تبصره ۲ : فرزندان شاهد مانند سایر ایثارگران از مأموریت آموزشی برخوردار می‌شوند.

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲
مجمع تشخیص مصلحت نظام

فصل اول ــ کلیات

ماده ۱ــ تعاریف

الف ــ ایثارگر در این قانون به کسی اطلاق می‌گردد که برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود.

تبصره ــ احراز مصادیق ایثارگری و تشخیص ازکارافتادگی مشمولان این قانون در چهارچوب قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ب ــ شهید و مفقودالاثر : به کسی اطلاق می‌شود که جان خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و یا در این رابطه مفقودالاثر شناخته شود.

ج ــ جانباز : به کسی اطلاق می‌شود که سلامتی خود را در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقص‌های جسمی یا روانی دچار شود.

د ــ اسیر : به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صلاحیتدار قرار گیرد.

هـ ــ آزاده : به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده

و سپس آزاد شود. همچنین کلیه افرادی که از تاریخ ۱۳۴۲/۵/۲۸ تا ۱۳۵۷/۱۱/۱۶ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند.

تبصره ــ استمرار شرایط این بند درطول دوران اسارت و یا زندان باید به تأیید مراجع صلاحیتدار برسد.

و ــ رزمنده : به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، دفاع و حفظ ارزشها و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار با تأیید مراجع ذیصلاح به طور فعال حضور یافته باشد.

تبصره ــ رزمندگان موضوع این بند در استفاده از تسهیلات این قانون که شامل ایثارگران می‌باشد، مستثنی بوده و دولت موظف است اقدامات قانونی لازم را در جهت رسیدگی به امور آنان به عمل آورد.

ز ــ خانواده شاهد : خانواده‌های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی از اعضای خانواده‌شان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقودالاثر یا اسیر شده باشد.

ح ــ خانواده ایثارگران : خانواده‌های جانبازان و آزادگان که شامل همسر، فرزند و والدین آنها می‌شود.

ط ــ در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول این قانون، خدمات و امتیازات مربوط، به خانواده تحت تکفل آنان تعلق می‌گیرد.

ی ــ بنیاد شهید و امور ایثارگران در این قانون به اختصار «بنیاد» نامیده می‌شود.

ماده ۲ــ دستگاه‌های مشمول این قانون عبارتند از :

الف ــ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و ملی‌شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از این که دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضاییه اعم از کادر قضایی و اداری و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، کانون وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمان‌های وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد، بانک‌ها، مؤسسات بیمه‌ای، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران،

شهرداری‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکتهای هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیأت علمی و کادر اداری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی.

ب ــ سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شرکتها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی که تحت‌پوشش قانون کار یا مقررات تأمین اجتماعی و قوانین خاص هستند.

فصل دوم ــ مسکن

ماده ۳ــ خدمات مسکن با استفاده از روشهای ذیل ارائه می‌گردد :

الف ــ تأمین و واگذاری زمین یا مسکن

ب ــ واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک

ج ــ ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت با کارمزد حداکثر چهاردرصد (۴٪) با بازپرداخت بیست ساله

د ــ ودیعه مسکن استیجاری

هـ ــ کمک بلاعوض

و ــ پرداخت هزینه تعمیر منزل و تبدیل به احسن نمودن مسکن نامناسب

ز ــ معافیت از هزینه‌های آماده‌سازی زمین، خدمات و تسهیلات مهندسی و شهری که حسب مورد به ایثارگران واجد شرایط تعلق می‌گیرد.

تبصره ۱ــ مشمولان دریافت خدمات مسکن عبارتند از :

۱ــ همسران، فرزندان و والدین شهدا، اسرا و مفقودالاثرها، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر و آزادگانی که فاقد مسکن بوده یا دارای مسکن نامناسب می‌باشند.

۲ــ تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران فرزندان‌جانبازان هفتاد درصد (۷۰٪) و بالاتر فاقد مسکن در صورتی که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‌اند.

تبصره ۲ــ جانبازان و آزادگان متوفای مشمول این فصل که قبل از فوت از خدمات مربوط به مسکن برخوردار نشده‌اند، خدمات مرتبط به مسکن به همسران آنان که مسئولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده‌دار می‌باشند و یا به قیم قانونی به نام فرزندان آنان اعطاء می‌گردد. ضمناً جانبازان و آزادگان متأهل متوفی که دارای فرزند نباشند واگذاری خدمات مسکن موردنظر به همسر آنان ارائه می‌گردد..

ماده ۳ مکرر ــ دولت موظف است در اجرای بند (ل) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱ به تعداد یکصدهزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد (۷۰٪)، همسران و والدین شهدا تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.

مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای بیش از یک میلیون نفر چهارصد و پنجاه میلیون (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مراکز استانها سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر شهرها دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای روستاها یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با نرخ چهاردرصد (۴٪) و بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین می‌گردد.

دولت موظف است نسبت به تضمین، پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی بانک‌های عامل اقدام نماید.

بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهار درصد) اقدام نمایند.

تبصره ــ دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهدای دارای مسکن ناتمام و نامناسب که قبلاً از وام‌های کمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۰ استفاده کرده‌اند، مابه‌التفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نماید.

ماده ۴ــ میزان تسهیلات بانکی این فصل برای هر یک از مشمولان به ازای هر واحد مسکونی، یکصد و بیست میلیون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت و در سایر شهرها و روستاها یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد افزایش سطح تسهیلات موضوع این ماده در سال‌های آتی، براساس نرخ تورم به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۱ــ مشمولان این قانون که عضو تعاونی‌های مسکن بوده و نیز مالکان املاک مسکونی فاقد سند مالکیت رسمی اعم از شهری و روستایی می‌توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی بنیاد استان مربوط) از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. این ضمانت نافی مسئولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

تبصره ۲ــ رعایت آیین‌نامه مقاوم‌سازی در ساخت واحدهای مشمول این تسهیلات که به تأیید شهرداری یا بنیاد مسکن رسیده باشد ضروری است.

تبصره ۳ــ محاسبه سود و کارمزد متعلق به تسهیلات بانکی مسکن در چهارچوب ضوابط مورد عمل بانک‌ها در بخش مسکن صورت خواهد گرفت و سود و کارمزد قابل دریافت از ایثارگران مشمول،

چهاردرصد (۴٪) بوده و پرداخت مابه‌التفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانک‌ها در بخش مذکور در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی خواهد شد تا از آن طریق به بانک‌ها پرداخت شود.

تبصره ۴ـ ایثارگرانی که از تسهیلات و وام خرید مسکن در سقف بالاتر از میزان اشاره شده در این ماده استفاده می‌نمایند سود تسهیلات و کارمزد وام دریافتی تا سقف پیش‌بینی شده در این ماده براساس چهاردرصد (۴٪) و مازاد بر آن برابر ضوابط نظام بانکی محاسبه خواهد شد. دریافت این تسهیلات و وام بدون شرایط سپرده‌گذاری می‌باشد.

ماده ۵ ـ به منظور پیشگیری از تخریب و بلااستفاده شدن و مساعدت در تعمیر و نگهداری منازل مسکونی مشمولان این فصل که در عسروحرج قرار دارند و از مساعدت‌های مربوط به مسکن نیز بهره‌مند نشده‌اند، بنیاد بر حسب ضوابط و مقررات مصوب هیأت امناء می‌تواند بخشی از هزینه‌های تعمیرات منازل را به صورت بلاعوض پرداخت نماید.

۱ـ به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲ که مقرر می‌دارد: «قوانینی که از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱/۱۰/۲ به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به قوت خود باقی و در ابلاغ این مصوبه لحاظ خواهد شد». عبارت «فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰٪) و بالاتر فاقد مسکن در صورتی که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‌اند، مندرج در بند «ل» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ چون به نفع ایثارگران است به عنوان بند (ب) تبصره فوق اضافه گردید، نهایتاً چون احکام مندرج در ماده (۳) فوق جامع‌تر از احکام مندرج در بند «ل» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ است، لذا بند «ل» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه برای مجریان قابل استناد نیست.

۲ـ به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲ بند (۶۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و تبصره آن مصوب ۱۳۹۱/۲/۳۰ که متضمن عبارت «دولت موظف است در اجرای بند (ل) ...» تا عبارت «... یا وثیقه جدید پرداخت نماید.» و به نفع ایثارگران است، به عنوان ماده (۳ مکرر) الحاق گردید.

ماده ۶ ـ مشمولان این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست مترمربع و بیست مترمربع تجاری در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه‌های عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای یک بار با معرفی بنیاد معاف می‌باشند. مفاد این ماده در احداث مجتمع‌های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود.

تبصره ــ مشمولان این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه درصد (۵۰٪) هزینه خدمات انشعاب آنها برای یک بار معاف می‌باشند.

ماده ۷ــ وزارت راه و شهرسازی موظف است برای جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر، آزادگان، همسران شهید و یا قیم قانونی فرزندان شهید (به نام فرزندان) نسبت به تأمین زمین بر مبنای قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۶۹ و اولین سال قیمت منطقه‌ای برای زمین‌هایی که قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۶۹ را ندارند با هماهنگی بنیاد اقدام نماید. در صورتی که واگذاری زمین به واجدین شرایط این ماده ممکن نباشد دولت مکلف است به ازای آن جهت هر یک از مشمولان مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سالهای بعد، اعتبار لازم را اختصاص دهد.

ماده ۸ ــ وزارت راه و شهرسازی موظف است سالانه حداکثر سی درصد (۳۰٪) از منازل اجاره به شرط تملیک خود را با در نظر داشتن تعداد واجدین شرایط و متناسب با نیاز بنیاد به این امر اختصاص دهد.

مابه‌التفاوت سهم زمین در آپارتمان‌های اجاره به شرط تملیک به مشمولان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

ماده ۹ــ مشمولان این فصل از پرداخت هزینه آماده‌سازی کلاً معاف و پرداخت این هزینه‌ها به عهده وزارت راه و شهرسازی است این معافیت‌ها در هنگام انعقاد قرارداد محاسبه و قید می‌گردد.

ماده ۱۰ــ بنیاد موظف است با اعتبارات مصوب در بودجه سالانه نسبت به مناسب‌سازی اماکن مسکونی و ساماندهی محیط زیست شخصی جانبازان ویژه اقدام نماید.

ماده ۱۱ــ وزارت‌خانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور موظفند کلیه هزینه‌های خدمات مربوط به آب‌رسانی، برق‌رسانی، گازرسانی و جاده مواصلاتی و ساخت و ساماندهی و نگهداری گلزارهای شهدا و یادمانها را با هماهنگی بنیاد تأمین نمایند.

هزینه آب، برق و گاز مصرفی گلزارهای شهدا در مکان‌هایی که تحت پوشش شهرداری‌ها، اوقاف و سازمان میراث فرهنگی نیستند رایگان می‌باشد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت کشور با هماهنگی بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های مزبور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل سوم ــ بهداشت و درمان

ماده ۱۲ــ حدود خدمات بیمه بهداشتی، درمانی (همگانی، مکمل، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل ایشان طبق مفاد قانون بیمه همگانی درمانی کشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اصلاحات قوانین یاد شده می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی ذی‌ربط با پیشنهاد مشترک بنیاد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳ــ

الف ــ تأمین صددرصد (۱۰۰٪) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص (خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی‌گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهـده دولت بوده و اعتبـارات آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد.

تبصره ۱ــ کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم کارکنان ایثارگر شاغل در دستگاه مربوط و خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان اقدام نمایند.

تبصره ۲ــ شرکت‌های دولتی، نهادها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم ایثارگران شاغل در مؤسسات مربوط و افراد تحت تکفل آنان اقدام نمایند.

تبصره ۳ــ دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بیمه درمان همگانی و تکمیلی سهم ایثارگران شاغل در بخش غیردولتی مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

تبصره ۴ــ دولت موظف است ضمن لوایح بودجه سنواتی ساز و کارهای لازم و برای بهره‌مندی هماهنگ مشمولان این ماده از خدمات درمانی فراهم نماید.

ب ــ تا پایان قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صددرصد (۱۰۰٪) هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرائی و صددرصد (۱۰۰٪) هزینه‌های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

ماده ۱۴ـ بنیاد موظف است امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیصی، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو و تجهیزات مورد نیاز و برای گروه‌های ویژه جانبازان شیمیائی، اعصاب و روان، نخاعی و اندام‌های مصنوعی داخلی و خارجی جانبازان تهیه و تأمین نماید. بدین منظور بنیاد می‌تواند ضمن استفاده از ظرفیت بخش‌های دولتی و غیردولتی حسب ضرورت با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیأت وزیران نسبت به توسعه یا تأسیس مراکز ویژه مورد نیاز ایثارگران واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره ۱ـ سازمان بهزیستی کشور موظف است با اولویت نسبت به پذیرش فرزندان معلول، ایثارگران در مراکز دولتی و غیردولتی اقدام نموده و خدمات مربوطه را به آنها ارائه نماید. اعتبار مربوط به این خدمات از محل اعتبارات مصوب سازمان مذکور تأمین و پرداخت می‌گردد.

تبصره ۲ـ بنیاد موظف است داروهای خاص، تجهیزات پزشکی و توانبخشی و آمبولانس مورد نیاز ایثارگران را از محل اعتبارات مصوب خود تأمین و وارد نماید.

ماده ۱۵ـ بنیاد موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تأمین و ارتقای سطح بهداشت و درمان و پایش و کنترل وضعیت جسمی و روانی خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعات پزشکی و پیراپزشکی و تشکیل پرونده سلامت برای آنان اقدام نماید.

ماده ۱۶ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با هماهنگی بنیاد نسبت به واکسیناسیون خاص در مورد افراد مشمول ماده (۱۵) به صورت رایگان اقدام نماید.

ماده ۱۷ـ بنیاد موظف است نسبت به اعزام به خارج جانبازانی که امکان درمان آنان در داخل کشور وجود ندارد، حسب تشخیص و نظر کمیسیون پزشکی و تأیید شورای عالی پزشکی بنیاد و با استفاده از بودجه ارزی و ریالی که در اعتبارات سنواتی بنیاد پیش‌بینی می‌گردد، اقدام نماید.

ماده ۱۸ـ بنیاد موظف است به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد از کارافتادگی به عنوان مبنای ارائه خدمات به جانبازان و آزادگان یا در نظرگرفتن وضعیت سلامتی، شرایط اجتماعی، اقتصادی و اشتغال این گروه و با استفاده از استانداردهای بین‌المللی به عنوان معیارهای جدید در ارائه خدمات (امتیازبندی تلفیقی) و تعیین و اصلاح و به روزکردن درصد از کارافتادگی جانبازان نسبت به تشکیل کمیسیون پزشکی در مواردی که مطابق ضوابط، نیاز به رأی کمیسیون باشد، اقدام نماید.

ماده ۱۹ـ بنیاد موظف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به منظور حفظ اسناد و مدارک پزشکی و سابقه مجروحیت موجود در بیمارستان‌ها و کلیه مراکز پزشکی، درمانی و

ستادهای تخلیه مجروحان و جلوگیری از امحاء، مفقود یا معدوم شدن اسناد با استفاده از خدمات ماشینی و امکانات رایانه‌ای نسبت به تشکیل و تمرکز بانک اطلاعات و آمار مجروحان دوران دفاع مقدس اقدام نماید.

ماده ۲۰ــ بنیاد موظف است با هماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی کشور به منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری، پیشگیری و درمان جهت ارتقای سطح سلامت و تأمین بهداشت روانی ایثارگران و خانواده ایشان «مراکز مشاوره‌ای و مددکاری ایثارگران» را تأسیس نماید.

تبصره ــ آیین‌نامه اجرایی این فصل ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ستادکل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل چهارم ــ تسهیلات اداری و استخدامی

ماده ۲۱ــ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد (۲۵٪) از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌نماید به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (۵٪) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل

۱ــ به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲ عبارت «صد درصد (۱۰۰٪) هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرائی و صد درصد (۱۰۰٪) هزینه‌های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است» مندرج در بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۹۰/۶/۷ چون به نفع ایثارگران است به عنوان بند (ب) ماده (۱۳) به انتهای ماده فوق اضافه گردید. نهایتاً چون احکام مندرج در ماده (۱۳) فوق جامع‌تر از احکام مندرج در بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ است، لذا بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم برای مجریان قابل استناد نیست.

شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵٪) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند.

تبصره ۱ـ آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کارافتاده کلی، آزادگان از کارافتاده کلی و فرزندان آنان که علاوه بر سهمیه استخدامی این ماده با کسب حدنصاب قبولی و امتیازات لازم در آزمون‌های استخدامی پذیرفته شوند می‌توانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره‌مند گردند.

تبصره ۲ـ کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی استخدام یکی از فرزندان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نمایند.

تبصره ۳ـ کسب حداقل هشتاد درصد (۸۰٪) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری الزامی است.

ماده ۲۲ـ بنیاد حسب مورد به همسر و والدین شاهد، جانبازان و آزادگان، که بنابه تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد دارای عائله تحت تکفل قانون محجور و معلول (ذهنی، جسمی، حرکتی) باشند، علاوه بر پرداختی‌های موضوع این قانون، در صورتی که نسبت به نگهداری فرد یا افراد یادشده در میان خانواده اقدام نمایند، حداقل به میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پرداخت می‌نماید.

ماده ۲۳ـ بنیاد مکلف است به کلیه والدین شاهد به میزان معادل یک و نیم برابر حداقل حقوق کارکنان دولت مستمری پرداخت نماید.

ماده ۲۴ـ همسران شاهد، همسران جانبازان پنجاه درصد (۵۰٪) و بالاتر، شیمیایی و اعصاب و روان (متوفی یا در قید حیات) و همسران آزادگان با سابقه اسارت پنج سال و بالاتر که قبل از اسارت با آنان ازدواج نموده‌اند، در صورت شاغل بودن می‌توانند با پنج سال سنوات ارفاقی از امتیاز بازنشستگی پیش از موعد با دریافت حقوق و مزایای کامل بهره‌مند گردند.

تبصره ۱ـ همسران شاغل جانبازان زیر پنجاه درصد (۵۰٪) و آزادگان با سنوات اسارت کمتر از پنج‌سال براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد بنیاد به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از یک تا پنج‌سال سنوات ارفاقی بازنشستگی بهره‌مند می‌گردند.

تبصره ۲ـ کلیه همسران شاهد شاغل، همانند همسران جانبازان از کاهش ساعت کاری برخوردار می‌گردند.

تبصره ۳ـ رعایت شرط سنی مقرر در قوانین و مقررات بازنشستگی زودتر از موعد جانبازان الزامی نمی‌باشد.

ماده ۲۵ـ به همسران شاهد سرپرست خانواده و جانبازان پنجاه درصد (۵۰٪) و بالاتر و آزادگان متوفی که فرزند یا فرزندانی را از آنان تحت تکفل قانونی داشته باشند معادل حداقل حقوق کارکنان دولت، حق سرپرستی پرداخت خواهد شد. افراد حضانت کننده از این فرزندان محروم از مادر نیز مشمول این ماده می‌باشند.

ماده ۲۶ـ دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان پنجاه درصد (۵۰٪) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و براساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می‌شود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری و حق همیاری بر مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

ماده ۲۷ـ مدت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌آور (یک به یک و نیم) محسوب می‌گردد.

دولت مکلف است مابه‌التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما را برای مدت مذکور به مأخذ آخرین وضعیت استخدامی (حقوق و مزایای مشمول کسور بیمه و بازنشستگی) محاسبه و یکجا به صندوق‌های مربوط واریز نماید.

ماده ۲۸ـ کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند نسبت به اعطای امتیازات دیپلم به شهدا و مفقودان زیر دیپلم و احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر به کلیه شهدا و مفقودان دارای مدرک دیپلم و بالاتر همانند جانبازان و آزادگان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت دهند..

۱ـ به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲ عبارتهای دو جایگزینی نیروهای خروجی خود»، «شهدا و»، «فرزندان و همسران»، «یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت» و «و پنج درصد (۵٪) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵٪) و آزادگان کمتر از یک‌سال اسارت اختصاص دهنده مندرج در بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و ۱۳۹۱/۸/۱۴ چون به نفع ایثارگران است، دو ماده فوق قبل از تبصره‌ها لحاظ گردید نهایتاً چون احکام مندرج در ماده (۲۱) فوق جامع‌تر از احکام مندرج در بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و ۱۳۹۱/۸/۱۴ است، لذا بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم برای مجربان قابل استناد نیست ولی تبصره‌های آن به قوت خود باقی است.

فصل پنجم ــ اشتغال و کارآفرینی

ماده ۲۹ــ خانواده شاهد، جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر، آزادگان و همسر و فرزندان آنان مشروط بر آن که فاقد شغل و درآمد بوده و واجد شرایط شغل مورد نظر باشند می‌توانند از خدمات این فصل برخوردار شوند.

تبصره ــ رزمندگان و خواهر و برادر شاهد در اولویت بعدی برای استفاده از خدمات موضوع این فصل می‌باشند.

ماده ۳۰ــ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر واحدهای ذی‌ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظفند ضمن هماهنگی با بنیاد در راستای جذب نیروی انسانی مورد نیاز کارگاه‌های تابع قانون کار، مشمولان موضوع ماده (۲۹) این قانون را در اولویت قرار دهند.

ماده ۳۱ــ به منظور تشویق کارفرمایان کارگاه‌ها به جذب مشمولان موضوع ماده (۲۹) این قانون، دولت موظف است کارفرمایانی را که با هماهنگی بنیاد پس از اخذ تعهدات لازم و انعقاد قراردادی که مبین تعهدات طرفین باشد اقدام به جذب نیرو در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود می‌نمایند، مشمول تخفیفات و تسهیلاتی به شرح ذیل قرار دهد :

الف ــ حق بیمه سهم کارفرما برای جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد به میزان صددرصد (۱۰۰٪) و سایر مشمولان موضوع ماده (۲۹) این قانون به میزان پنجاه درصد (۵۰٪) حداقل به مدت پنج‌سال توسط بنیاد پرداخت می‌گردد.

ب ــ کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاه‌ها از طریق احتساب یکصد و پنجاه درصد (۱۵۰٪) حقوق پرداختی به ایثارگران جدیدالاستخدام به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال.

ج ــ کارفرمایانی که اقدام به جذب و استخدام افراد موضوع ماده (۲۹) این قانون حداقل به مدت پنج‌سال می‌نمایند تا مدت هجده ماه از هفتاد و پنج درصد (۷۵٪) یارانه حداقل حقوق و دستمزد، موضوع ماده (۴۲) قانون کار بر حسب نوع شغلی که در اختیار آنان قرار خواهد گرفت بهره‌مند می‌شوند.

ماده ۳۲ــ بنیاد موظف است نسبت به ایجاد صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اقدام نموده و اساسنامه آن را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند. منابع مالی این صندوق به شرح زیر تأمین می‌گردد :

الف ــ بودجه عمومی دولت

ب ــ وجوه برگشتی از محل اقساط وامهای اشتغال پرداختی به ایثارگران (وجوه اداره شده)

ج ــ سایر منابع بنیاد (منابع داخلی بنیاد)

ماده ۳۳ــ در صورتی که در راستای دستیابی فرزندان شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر و آزادگان بیکار به مشاغل مناسب، نیاز به فراگیری دوره‌های آموزشی و مهارتی باشد، به منظور تأمین حداقل معاش آنان در طول دوره آموزش (حداکثر تا هجده ماه) کمک هزینه زندگی معدل هفتاد و پنج درصد (۷۵٪) حداقل حقوق کارکنان دولت و برای یک‌بار توسط بنیاد پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۴ــ برای بهره‌مندی افراد واجد شرایط این فصل، ضمن هماهنگی دستگاه‌ها و مراکز ارائه‌دهنده امکانات فوق با بنیاد مشروط بر آن که قبلاً از تسهیلات این فصل استفاده نکرده باشند تا سی‌درصد (۳۰٪) از امکانات مربوط به موارد ذیل به این امر اختصاص می‌یابد :

الف ــ واگذاری غرفه میادین و بازارچه‌های خود اشتغالی و دکه از طریق شوراهای اسلامی و با هماهنگی شهرداری‌ها.

ب ــ سهمیه پذیرش دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت آموزش‌های مهارتی، تخصصی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به همراه تسهیلات رفاهی به ویژه خوابگاه.

ج ــ اجرای دوره‌های کارورزی خاص فارغ‌التحصیلان توسط دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط.

د ــ اعزام نیروی کار به خارج از کشور، توسط دستگاه‌های مشمول این قانون.

ماده ۳۵ــ دولت مکلف است ساز و کارهای مناسب را برای ایجاد مشاغل پایدار برای مشمولان این فصل از محل تسهیلات تکلیفی، اعتبارات وجوه اداره شده، خود اشتغالی، برنامه کمک‌های فنی و اعتباری (ملی و استانی) در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی و اجراء نماید.

ماده ۳۶ــ به منظور ساماندهی موضوع اشتغال مشمولان این قانون در سیاستگذاری‌های کلان، رئیس‌بنیاد در شورای عالی اشتغال عضویت خواهد داشت.

فصل ششم ــ معیشت و رفاه

ماده ۳۷ــ کسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون به شرح تبصره‌های زیر حسب مورد تأمین و پرداخت می‌گردد.

تبصره ۱ــ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط اقدام نمایند.

تبصره ۲ــ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام

است، موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در مؤسسات مربوط اقدام نمایند.

تبصره ۳ـ دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسرا، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غیردولتی مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

ماده ۳۸ـ حقوق و مزایای پرسنل وظیفه و نیروهای داوطلب غیرشاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون که به صورت بسیج مردمی از سوی مراجع ذی‌صلاح نظیر نیروی مقاومت بسیج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، کمیته امداد امام خمینی (ره)، جهاد سازندگی، سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه‌های علمیه و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به جبهه اعزام و به دلیل حضور در جبهه و یا بر اثر ترور شهید، مفقودالاثر، جانباز از کارافتاده کلی و آزاده از کارافتاده کلی گردیده‌اند. طبق مقررات، همطراز کادر نیروهای مسلح تعیین و توسط بنیاد پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ حقوق وظیفه جانبازان غیرحالت اشتغال مشمول قوانین نیروهای مسلح براساس مقررات مربوط در نیروهای مسلح محاسبه و توسط نیروی مربوط پرداخت می‌گردد.

ماده ۳۹ـ حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید، مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از کارفتاده کلی دستگاه‌ها، اعم از کشوری و لشکری بر اساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه می‌گردد.

تبصره ۱ـ حقوق و مزایای اسرا، آزادگان و جانبازان از کارافتاده کلی توسط دستگاه مربوط و حقوق و مزایای شهدا و مفقودالاثرها توسط بنیاد پرداخت می‌گردد.

تبصره ۲ـ حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی موضوع مواد (۳۸) و (۳۹) این قانون در صورت اشتغال در دستگاه‌های موضوع بند (الف) ماده (۲) این قانون قطع می‌گردد.

ماده ۴۰ـ حقوق بازنشستگی شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین و هر ساله متناسب با افزایش ضریب حقوق شاغلان اضافه و به شکل تبصره‌های زیر عمل می‌شود.

تبصره ۱ـ حقوق بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال، اعم از اینکه در اجرای قانون مذکور و یا سایر قوانین و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند مشابه کارکنان همطراز (بازنشسته در سال تصویب این قانون) تطبیق و اعمال می‌گردد.

تبصره ۲ـ حقوق بازنشستگی و وظیفه شهدا، جانبازان و آزادگان غیرمستخدم دولت توسط بنیاد و حقوق بازنشستگی و وظیفه جانبازان و آزادگان مستخدم دولت توسط صندوق بازنشستگی دستگاه ذی‌ربط پرداخت می‌گردد.

تبصره ۳ـ مشمولان قانون حالت اشتغال هنگام نیل به بازنشستگی از کلیه امتیازات منظور شده برای شاغلات همطراز (مانند پاداش پایان خدمت و غیره) برخوردار می‌گردند. دستگاه مجری حکم حقوق بازنشستگی مکلف به تأمین و پرداخت حقوق و امتیازات مذکور خواهد بود.

ماده ۴۱ـ جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های شاهد و خانواده جانبازان هفتاد درصد (۷۰٪) در صورت مسافرت داخلی از طریق هر یک از شرکتهای دولتی یا خصوصی هواپیمایی، راه‌آهن و کشتیرانی با ارائه کارت ایثارگری و یا معرفی‌نامه بنیاد از پرداخت پنجاه‌درصد (۵۰٪) هزینه بلیط مسافرت معاف می‌باشند.

تبصره ۱ـ کلیه مشمولان این ماده از پرداخت هزینه بلیط اتوبوس و مترو (داخل شهری) معاف می‌باشند.

تبصره ۲ـ مشمولان این ماده در پروازهای خارجی با معرفی‌نامه بنیاد برای یک بار در سال از پنجاه‌درصد (۵۰٪) تخفیف مستقیم بهای روز فروش بهره‌مند می‌باشند.

تبصره ۳ـ تخفیف موضوع این ماده در بخشهای دولتی و خصوصی توسط بنیاد تأمین و پرداخت می‌شود.

ماده ۴۲ـ معافیت ایثارگران و فرزندان ذکور آنان و برادران شهدا از انجام خدمت وظیفه عمومی طبق قانون نظام وظیفه عمومی و اصلاحات آن و تدابیر فرمانده کل نیروهای مسلح خواهد بود.

ماده ۴۳ـ سازمان حج و زیارت موظف است هر ساله پنج درصد (۵٪) تا ده درصد (۱۰٪) از سهمیه حج‌تمتع را به جانبازان و آزادگان و همسران آنان، همسر و والدین شاهد که توسط بنیاد معرفی و برای اولین بار مشرف می‌شوند اختصاص دهد.

ماده ۴۴ـ وزارت کشور ضمن هماهنگی‌های لازم نسبت به ارائه خدمات ترددی از جمله آرم و کارت تردد و مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک و مناطق مربوط را برای جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر، براساس معرفی‌نامه بنیاد به صورت رایگان فراهم نماید.

ماده ۴۵ـ دولت مکلف است سالانه اعتبار و تسهیلات لازم را برای تهیه خودرو مناسب برای کلیه جانبازان پنجاه درصد (۵۰٪) و بالاتر و آن تعداد از جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) الی چهل و نه درصد (۴۹٪) که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، پیش‌بینی نماید.

تبصره ۱ــ آن تعداد از همسر و فرزندان شاهد و آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می‌شوند می‌توانند از تسهیلات موضوع این ماده استفاده نمایند.

تبصره ۲ــ آیین‌نامه چگونگی واگذاری، میزان تسهیلات، کارمزد و میزان کمک بلاعوض توسط بنیاد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۶ــ دولت مکلف است نسبت به تأمین و پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) هزینه بیمه عمر خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان که توسط هیچ‌یک از دستگاه‌های دولتی تحت پوشش بیمه مذکور نمی‌باشند، اقدام نماید.

ماده ۴۷ــ دولت مکلف است همه ساله مبلغی را به منظور کمک به صندوق ذخیره ایثارگران که توسط بنیاد تشکیل خواهد شد در بودجه سالانه بنیاد پیش‌بینی نماید.

ماده ۴۸ــ بنیاد مکلف است پس از فوت هریک از ایثارگران غیرمستخدم دولت، کمک هزینه فوت همانند مشمولان قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن، به خانواده آنان مشروط بر این که به موجب قوانین و مقررات دیگری دریافت ننموده باشند پرداخت نماید.

تبصره ــ دستگاه‌های اجرایی کشوری و لشکری و برای ایثارگران مستخدم خود، طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌نمایند.

ماده ۴۹ــ دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون موظفند برای مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان برای یک نوبت هدیه ازدواج موضوع مفاد قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن را به میزان دو برابر پرداخت نمایند.

تبصره ــ پرداخت هدیه ازدواج به مشمولان این ماده که تحت پوشش دستگاه‌های اجرایی نیستند به عهده بنیاد است.

ماده ۵۰ ــ تسهیلات بانکی (وام) بابت مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان برای یک نوبت به میزان دو برابر ضوابط بانکی از سوی شورای پول و اعتبار به صورت قرض‌الحسنه تعیین می‌گردد.

ماده ۵۱ ــ کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد (۲۵٪) حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین می‌شود. به عنوان فوق‌العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نماید.

تبصره ۱ــ به افراد موضوع ماده مذکور که در استخدام دولت نیستند مبلغ یاد شده توسط بنیاد تأمین و پرداخت می‌گردد.

تبصره ۲ــ این فوق‌العاده ایثارگری به جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی که از حقوق حالت اشتغال مطابق مواد (۳۸) و (۳۹) این قانون برخوردار گردیده‌اند تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۵۲ ــ بیمه درمانی فرزندان ذکور شهدا پس از فراغت از تحصیل تا زمان اشتغال حداکثر به مدت سه سال توسط بنیاد محاسبه و پرداخت می‌گردد.

ماده ۵۳ ــ کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند مرخصی استحقاقی و عملیاتی استفاده نشده شهدا و مفقودان را به ازای هر ماه طلب مرخصی آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی آنان محاسبه و از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط پرداخت نمایند.

ماده ۵۴ ــ کارکنان شهید و جانباز و آزاده ازکارافتاده کلی همانند سایر کارکنان شاغل دستگاه‌ها، از کلیه تسهیلات اجتماعی، رفاهی، آموزشی و خدمات قابل ارائه به کارکنان دستگاه‌ها، نظیر دفترچه اتکا، علاوه بر تسهیلات بنیاد برخوردار خواهند شد.

ماده ۵۵ ــ جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی مشمول این قانون چنانچه قبل از سن بازنشستگی فوت نمایند، عائله تحت تکفل آنان از حقوق و مزایای حالت اشتغال تا سن بازنشستگی برخوردار خواهند شد.

ماده ۵۶ ــ صد در صد (۱۰۰٪) حقوق و فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده‌ها اعم از مستمر و غیر مستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

ماده ۵۷ ــ مرخصی‌های استحقاقی آزادگان شاغل در طول ایام اسارت که بر اساس ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) پس از ورود به کشور مصوب ۱۳۶۸/۹/۱۳ سنوات خدمتی آنان دو برابر محاسبه و ذخیره شده است، براساس آخرین حقوق و مزایای فرد قابل پرداخت خواهد بود.

همچنین آزادگانی که بعد از اسارت شاغل شده‌اند از این مزایا برای مدت اسارت بهره‌مند خواهند شد.

ماده ۵۸ ــ وزارت دادگستری با همکاری قوه قضاییه نسبت به ارائه خدمات حمایت قضایی از خانواده شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر و آزادگان در مراجع قضائی جهت دفاع و استیفای حقوق آنان اقدام نماید.

تبصره ۱ ــ هزینه ارائه خدمات حمایت قضائی از محل اعتبارات مصوب بنیاد تأمین و پرداخت می‌گردد.

تبصره ۲ ــ شکایات مربوط به ایثارگران مشمول این ماده درخصوص عدم اجرای این قانون در کمیسیون ماده (۱۶) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قابل طرح می‌باشد.

ماده ۵۹ ــ قوه‌قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون وکلای دادگستری موظفند بیست و پنج درصد (۲۵٪) سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به خانواده شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر و آزادگان با شش ماه سابقه اسارت و رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه و در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.

ماده ۶۰ ــ دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری نموده‌اند صرفاً برای یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.

تبصره ــ افرادی که به موجب رأی صادره از مراجع قضائی یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مربوط به دلیل محکومیت از کار بر کنار شده‌اند مشمول این ماده نخواهند بود.

ماده ۶۱ ــ آیین‌نامه اجرائی این فصل از سوی بنیاد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل هفتم ــ امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

ماده ۶۲ ــ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی موظفند با رعایت مقطع تحصیلی و نوع مؤسسه، نسبت به انتقال دانشجویان و پذیرفته‌شدگان، آزادگان، اسرا، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪ و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد به دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی محل سکونت خانواده آنان و یا نزدیک‌ترین محل و همچنین تغییر رشته همطراز در گروه آزمایشی مربوط برای یک بار اقدام نمایند.

ماده ۶۳ ــ با هدف توسعه، ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت و زنده نگهداشتن یاد شهیدان و حفظ و تقویت شأن و جایگاه الگوهای عینی عرصه جهاد، ایثار و شهادت، شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت با شرح وظایف و ترکیب زیر تشکیل می‌شود.

الف ــ شرح وظایف :

۱ ــ سیاستگذاری در زمینه احیاء، حفظ، ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت

۲ــ ساماندهی و هماهنگی در برنامه‌ریزی‌های کلان دستگاه‌ها و نهادهای متولی دولتی و غیردولتی

۳ــ به‌کارگیری ظرفیت‌های جامعه و کشور برای تحقق اهداف شهیدان، جانبازان و آزادگان

۴ ــ ساماندهی نحوه تجلیل و تقدیر از ایثارگران و استفاده از توان و ظرفیت آنان در توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

ب ــ ترکیب :

۱ــ رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا

۲ــ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۳ــ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۴ــ وزیر آموزش و پرورش

۵ ــ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶ ــ وزیر کشور

۷ــ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

۸ ــ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

۹ــ نماینده ولی فقیه در بنیاد

۱۰ــ رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

۱۱ــ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۲ــ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۱۳ــ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

۱۴ــ یکی از مجتهدین به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم

۱۵ــ رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد

۱۶ــ رئیس شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه سراسر کشور

۱۷ــ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی با معرفی کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی

تبصره ۱ــ دبیرخانه شورا در بنیاد مستقر می‌باشد و مسئولیت پشتیبانی علمی، پژوهشی و خدماتی متناسب با وظایف و مسئولیت شورا را برعهده خواهد داشت.

تبصره ۲ــ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از تشکل‌ها و سازمان‌های غیردولتی فرهنگی، هنری، پژوهشی و ورزشی که در حوزه ایثارگران فعالیت می‌نمایند، حمایت‌های مادی و معنوی به عمل آورند.

تبصره ۳ــ دستورالعمل‌های داخلی شورا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورا خواهد رسید.

تبصره ۴ــ مصوبات این شورا با تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده ۶۴ ــ با توجه به ضرورت حفظ، جمع‌آوری و تمرکز کلیه اسناد و آثار شهدا و ایثارگران، دولت موظف است اقدامات لازم را در جهت حفظ و نگهداری اصل آثار و اسناد فرهنگی، هنری، تاریخی و علمی مکتوب و غیرمکتوب شهدا و ایثارگران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی با رعایت اصول طبقه‌بندی به عمل آورد.

تبصره ۱ــ درصورت انتشار این آثار رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان آن الزامی است.

تبصره ۲ــ آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه توسط بنیاد با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مرکز اسناد ملی، ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۶۵ ــ به منظور تجلیل از همسر، فرزند، والدین شهدا، مفقودان، اسرا و همچنین جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر و رزمندگان، به آنان نشان ویژه اعطاء خواهد شد اعطای نشان ویژه به کلیه ایثارگران، تابع آیین‌نامه اجرائی خواهد بود که در کارگروهی متشکل از نمایندگان بنیاد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، ستاد کل نیروهای مسلح با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این نشان غیر از نشانهای دولتی است که تحت آیین نامه مربوط اعطاء می‌شوند.

ماده ۶۶ ــ بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد (۱۰۰٪) هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه‌بگیر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل می‌باشند، اقدام نماید.

تبصره ــ تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۶۷ ــ بنیاد موظف است نسبت به تأمین و پرداخت هزینه‌های خدمات آموزشی طرح شاهد در برنامه‌های آموزش عمومی و سایر برنامه‌های آموزش عالی از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود اقدام نماید.

تبصره ۱ــ بنیاد موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش‌آموزان و دانشجویان

شامل همسر و فرزندان شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های آنان اقدام نماید.

تبصره ۲ــ آیین‌نامه اجرایی این ماده از سوی بنیاد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۶۸ ــ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیگر دستگاه‌های اجرایی متولی امور فرهنگی کشور مشمول این قانون موظفند نسبت به تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و هنری مرتبط با ایثار و شهادت اقدام و از هنرمندانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند به خصوص هنرمندان ایثارگر حمایت نمایند.

تبصره ــ آیین‌نامه اجرایی و تعیین میزان تولیدات برنامه‌های مورد نظر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما با همکاری بنیاد حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۶۹ ــ به منظور تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری خانواده شاهد و ایثارگران برای حضور مؤثر در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، بنیاد موظف است با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف شش ماه آیین‌نامه‌ای را در این خصوص تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

ماده ۷۰ــ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۲) این قانون موظفند در اعطای سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، بورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصتهای مطالعاتی و دوره‌های دکترای تخصصی بیست درصد (۲۰٪) از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵٪) اختصاص دهند.

تبصره ــ کسب حداقل هفتاد درصد (۷۰٪) حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته‌شدگان برای رشته‌ها و مقاطع تحصیلی الزامی می‌باشد. این میزان درخصوص رشته‌های پزشکی هشتاد درصد (۸۰٪) حدنصاب شرایط علمی می‌باشد.

ماده ۷۱ــ

الف ــ تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد (۱۰٪) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین

جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰٪)، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه‌ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیرهیأت علمی تأمین و ابتدا آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسئولیت اجرای این حکم به طور مستقیم برعهده وزرا و رؤسای دستگاه‌های مذکور است، مقامات یادشده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم می‌باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‌شود.

ب ــ پس از برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه موظفند بیست درصد (۲۰٪) از سهمیه هیأت علمی خود را براساس آیین‌نامه‌ای که توسط شورای عالی طرح و برنامه شاهد تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید به ایثارگران اختصاص دهند.

ماده ۷۲ــ با توجه به ضرورت حفظ نشاط و شادابی ایثارگران و خانواده‌های آنان، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲) این قانون که دارای امکانات تفریحی فرهنگی، هنری و ورزشی می‌باشند با در نظر داشتن اصل عزتمندی، برای استفاده ایثارگران و خانواده آنان پنجاه درصد (۵۰٪) تخفیف در بهره‌مندی از این تسهیلات در نظر گیرند.

فصل هشتم ــ منابع مالی و نظارت

ماده ۷۳ــ منابع مالی مورد نیاز با حفظ سهم سایر منابع بنیاد، در قالب مفاد لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد شد.

تبصره۱ــ سایر منابع بنیاد به عنوان درآمد اختصاصی بنیاد هر ساله در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.

تبصره ۲ــ به منظور شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص یافته برای خدمات‌رسانی به ایثارگران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است نسبت به ایجاد فصل رفاه و تأمین اجتماعی ایثارگران و برنامه‌های ذیل آن متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

ماده ۷۴ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن، رئیس بنیاد موظف است گزارش عملکرد هر سال را که براساس شاخصهای هر برنامه و فعالیت تنظیم شده است حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد به مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۱ـ کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند هر ساله گزارش عملکرد مربوط به نحوه و میزان ارائه خدمات و تسهیلات به ایثارگران مشمول این قانون را به بنیاد ارائه نمایند.

تبصره ۲ـ ارائه گزارش از سوی دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم‌له خواهد بود.

ماده ۷۵ـ نوع، میزان و تعیین اولویت ارائه خدمات هر فصل طبق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که توسط بنیاد با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های ذی‌ربط (حسب مورد) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۷۶ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر هفتاد و شش ماده در جلسه مورخ سوم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت چهار سال در تاریخ بیست و پنجم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج، بندهای (الف)، (د)، (هـ)، و (و) و (ط) ماده (۱) و تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۳) و مواد (۶)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۳)، (۲۰)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۳)، (۳۵)، (۳۷) و تبصره‌های آن، (۴۱) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن، (۴۹)، (۵۲)، (۵۵)، (۵۶) و بخش اخیر فراز اول و فراز دوم ماده (۵۷) و مواد (۶۰)، (۷۲) و (۷۳) این قانون در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با این قید که: «قوانینی که از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱/۱۰/۲ به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به قوت خود باقی و در ابلاغ این مصوبه لحاظ خواهد شد.» موافق مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ ۱۳۸۶/۱/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

عبارات الحاقی به ماده (۲۱) که در پی تطبیق با حکم بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل به آن افزوده شده است، در طول برنامه پنجساله پنجم توسعه معتبر است: «و جایگزینی نیروهای

۱ـ به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲ بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ که به نفع ایثارگران

است، به‌عنوان بند (الف) ماده (۷۱) منظور گردید.

خروجی خود»، «شهدا و»، «فرزندان و همسران»، «یک سال و بالای یک سال اسارت» و «و پنج درصد (۵٪) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵٪) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند.»بدیهی است سایر احکام مواد، بندها، اجزاء و تبصره‌های کلیه قوانینی که طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱/۱۰/۳ به نفع ایثارگران به تصویب رسیده است از جمله قوانین برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در طول زمان اعتبار قانونی خود معتبر است.

این قانون از تاریخ تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۳۹۱/۱۰/۲) به مدت چهار سال به صورت آزمایشی لازم‌الاجراء است. فهرست قوانینی که برای مجریان غیرقابل استناد است، به شرح زیر اعلام می‌شود :

۱ـ عبارت : «شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان» از بند «ک» ماده (۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵

۲ـ بند «ب» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۶/۷

۳ـ بند «هـ» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵

۴ـ بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و ۱۳۹۱/۸/۱۴ (تبصره‌های این بند به قوت خود باقی است.)

۵ـ بند «ل» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵

۶ـ عبارت «برخورداری از مزایای بیمه مذکور مستلزم پرداخت حق بیمه سهم کارمند توسط افراد فوق‌الذکر و سهم کارفرما توسط دولت است.» از ماده (۲۲۸) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵

از قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۸۷- دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.

الف- دولت مکلف است در اجرای ماده (۶۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ به نحوی برنامه‌ریزی نماید که تا دو سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشمولان ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگانهای اعزام‌کننده نهادهای متولی موظفند گواهی مورد نیاز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نمایند.

تبصره- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت‌سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام‌کننده (نیروهای مسلح) احراز می‌گردد را به‌عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل پنج درصد (۵٪) جانبازی به آنها تعلق می‌گیرد.

اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی‌باشد.

ب ــ دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نموده و از طریق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.

پ ــ دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان (والدین و همسران و فرزندان) دارای تابعیت غیرایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریت محوله از سوی مراجع ذی‌صلاح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمده‌اند پس از تأیید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنابه تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) قرار می‌گیرند.

تبصره- اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چهارچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزراتخانه‌های امورخارجه و کشور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم (۱۷۶) قانون اساسی می‌رسد.

ت ــ ماده (۱۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود :

بنیاد موظف است در چهارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رأی کمیسیون باشد نسبت به تشکیل کمیسیون‌های پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگی کلی آنها، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سلامت روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه و بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اقدام نماید.

ث ــ به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثنای موارد محکومیت در هیأت تخلفات اداری به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز) معرفی نمایند.

ج ــ دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره‌های آن و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (۷۰٪) و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید.

چ ــ جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.

تبصره - درصورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی‌گیرد.

ح ــ ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.

خ ــ کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.

د ــ ماده (۲۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به‌شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود :

عبارت «جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی» بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی» اضافه می‌شود.

تبصره ۱- والدین، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماری‌های خاص و یا صعب العلاج یا محدودیت جسمی حرکتی می‌باشند پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول این ماده می‌شوند.

تبصره ۲- جانبازان گروه بیست و پنج درصد (۲۵٪) تا چهل و نه درصد (۴۹٪) ضریب کا (K) بهره‌مندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی می‌باشد.

ذ ــ ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود :

عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی» بعد از عبارت «تأمین نیروهای مورد نیاز خود را» اضافه می‌شود.

تبصره ۱- وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می‌گردد.

تبصره ۲ــ والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکت‌های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.

ر ــ ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می‌توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.

ز ــ آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده‌اند، می‌توانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.

ژ ــ مسئولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و

خانواده معظم شهداء که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری می‌باشند به عهده بنیاد بوده و مسئول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با معرفی و تأیید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ساتا) می‌باشد.

ماده ۸۸ ـ

الف – دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران(جانبازان و آزادگان) اعم از پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کلیه مطالبات قانونی آنان را به طور کامل حداکثر در دو سال اول اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تأمین و توسط بنیاد پرداخت نماید. به نحوی که در پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هیچگونه مطالبات معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده شهدا باقی نمانده باشد.

تبصره– مطالبات مذکور در این ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نیز بر حسب مورد باید توسط بنیاد و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول اجرای قانون برنامه طبق بودجه سنواتی تأمین و پرداخت گردد.

ب ـ دولت موظف است اعتبار لازم را به منظور تأمین حداقل معیشت گروه‌های عنوان شده ذیل که فاقد شغل یا درآمد باشند را پیش بینی و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجه‌های سنواتی درج و در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دهد.

۱– جانبازان با هر میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت

۲– رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چریکهای جنگهای نامنظم (گم جن)

۳– افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی، رزمندگان متوفی (با حداقل شش ماه حضور در جبهه)

تبصره– تشخیص افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی و ارائه خدمات به آنان به عهده بنیاد و تشخیص افراد تحت تکفل قانونی رزمندگان متوفی به عهده واحد ایثارگران نیروهای مسلح و ارائه خدمات به آنان به عهده سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) می‌باشد.

۴– نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بوده‌اند (پس از فوت والدین).

۵– برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی، حرکتی، ذهنی، محجور، دارای بیماری‌های خاص و یا صعب‌العلاج پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد.

۶– همسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری نموده‌اند با تأیید بنیاد (ماهانه معادل دو سوم حقوق کارکنان دولت)

پ ــ در ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پس از عبارت «آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه می‌گردد.

ت ــ سازمان و بنیاد مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صد در صد (۱۰۰٪) سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان، والدین، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند.

حکم بند (ت) ماده (۸۸) بر مواد (۱۳)، (۵۲) و (۵۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.

ث ــ دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵٪) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید.

۱- تأمین و پرداخت یا معافیت حداقل سی درصد (۳۰٪) هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی، دوره‌های شبانه دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاه‌های مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وفق بودجه سنواتی.

۲- بهره مندی رایگان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل و نقل شهری.

۳- معافیت از پرداخت سی درصد (۳۰٪) هزینه از طریق هر یک از شرکت‌های دولتی و خصوصی هواپیمایی، ریلی و دریایی در سفرهای داخلی و عتبات عالیات برای یک‌بار در سال.

۴- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند به‌منظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور شش‌ماه و بالاتر در جبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز می‌باشد و آرامستان‌ها بدون أخذ هزینه اقدام نمایند.

۵- بهره‌مندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک بار در یک واحد مسکونی

۶- بهره‌مندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماع.

ج ــ در بند (الف) ماده (۳۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران پس از عبارت «جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد» عبارت «فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه» اضافه می‌شود.

چ ــ متن زیر به عنوان ماده (۵۹) مکرر به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌شود.
«قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی درصد (۳۰٪) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (۱۰٪)، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»
حکم بند (چ) ماده (۸۸) بر مواد (۱۳)، (۵۲) و (۵۹) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.
ح ــ در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده‌ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می‌گردد و با تحقق بازنشستگی این افراد در دو صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره‌مند می‌گردند. کمک دولت فقط به یک صندوق خواهد بود.
خ ــ ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ‌الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود.
د ــ متن زیر به‌عنوان بند (۷) به انتهای ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ الحاق می‌شود :
۷- درصورت اذن فرماندهی کل قوا :
ـ فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هرماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه
ـ فرزندان آزادگان به ازای هرماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه
ـ فرزندان جانبازان به ازای هردرصد جانبازی یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

تبصره- بهره‌مندی فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون عالی پزشکی نیروهای مسلح یا بنیاد اقدام می‌گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه براساس مقررات ستاد کل نیروهای مسلح عمل می‌گردد.

حکم بند (د) ماده (۸۸) قانون برنامه ششم بر حکم تبصره (۲) ماده (۳۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، حاکم است.

ذ ــ به ماده (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه می‌گردد.

ر ــ به ماده (۳۷) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران پس از عبارت «کسورات بازنشستگی سهم اسرا و آزادگان و جانبازان» عبارت «فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه حضور در جبهه» اضافه می‌شود.

ز ــ فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (۵۰٪) و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی‌شود.

ژ ــ عبارت ذیل به ماده (۶۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اضافه می‌شود :

بعد از عبارت «جانبازان و آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه می‌شود.

ماده ۸۹ ــ

الف ــ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه، سالانه نسبت به ارائه تسهیلات مسکن فقط یک بار با سود حداکثر چهاردرصد (۴٪) به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی می‌باشند و تاکنون مسکن، زمین یا تسهیلات مسکن دریافت ننموده‌اند از طریق بانک‌های عامل اقدام نماید. مابه‌التفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتی توسط دولت تأمین و به بانکهای عامل پرداخت می‌شود. (تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجد الشرایط به موجب دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.)

ب ــ تبصره ذیل به ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌گردد :

تبصره- ایثارگران در پرداخت هزینه‌های حق‌الثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد (۷۰٪) معافیت برخوردار می‌باشند.

پ ــ دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است همه ساله حداقل ده درصد (۱۰٪) منابع قرض‌الحسنه تمامی بانکها و مؤسسات پولی و اعتباری دولتی را در چهارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد.

ت ــ دولت موظف است در اجرای مواد (۳) و (۳ مکرر) فصل دوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن حداکثر تا پایان خردادماه هرسال شرایط پرداخت تسهیلات مسکن ارزان قیمت به ایثارگران را مطابق بودجه سنواتی ابلاغ نماید.

ث ــ ماده واحده اصلاح ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۹/۹/۲۸ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد :

بعد از عبارت «از طریق مزایده عمومی» عبارت «با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا» اضافه می‌گردد.

ماده ۹۰ــ

الف – الحاقات زیر در ماده (۷۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن و در ماده (۴۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به شرح زیر صورت می‌گیرد :

سهمیه ورود با پنج درصد (۵٪) سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵٪) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵٪) و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سی درصد (۳۰٪) افزایش یابد.

تبصره– در صورتی که سهمیه بیست و پنج درصد (۲۵٪) ایثارگران (مشمولین ماده (۷۰) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نگردد و پنج درصد (۵٪) سهمیه اختصاصی جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵٪) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵٪) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجد الشرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد (۲۵٪) ایثارگران را مازاد بر پنج درصد (۵٪) مذکور به جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵٪) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵٪) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.

ب ــ هزینه شهریه مشمولان ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در دانشگاه‌های پردیس بین‌الملل دانشگاه‌های دولتی یا غیردولتی حداکثر در سقف شهریه‌های دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت می‌شود.

پ ــ کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی أخذ مجوز نموده‌اند و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰٪) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد (۱۵٪) و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و شرایط علمی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه‌ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرایط علمی لازم را داشته باشند تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرایی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صلاحیت‌های اخلاقی استخدام کنند.

احکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز می‌شود. مسئولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم برعهده وزیر و رئیس دستگاه‌های مذکور است در اجرای این حکم مقامات یاد شده مکلف به اتخاذ تصمیم می‌باشند.

تبصره ۱- مشمولان این بند با سی و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته می‌شوند.

تبصره ۲- در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سال سن می‌تواند درخواست بازنشستگی نماید.

حکم بند «پ» ماده (۹۰) این قانون در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر بند «الف» ماده (۷۱) قانون جامع ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ و اصلاحات بعدی و بر حکم ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۷۱/۲/۲۲ حاکم است.

شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (۹۰) قانون برنامه اصلاح می‌شود.

ماده ۴۷ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده ۴۷ـ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ و اصلاحات بعدی آن دایمی می شود.

تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور

تبصره ۲- صدر بند (۳) ماده (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود :

۳- در صورت تأیید فرماندهی کل قوا بیست و چهار ماه آزادگی به دوازده ماه آزادگی، بیست و پنج درصد (۲۵٪) جانبازی به ده درصد(۱۰٪) جانبازی، سی ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده ماه سابقه حضور در جبهه

تبصره- فرزند شهید مشابه جانباز پنجاه درصد(۵۰٪) محسوب می‌شود.